פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת יבמות · ימים קט–קכז

מסכת כתובות · ימים קכח–קנד

מסכת יבמות

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד קט–קכז

יום קט

פרק א

א חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם [דף ב.] **בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או מיאנו או שנתגרשו** [דף ב:] **או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ואם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו:**

ב יש שואלין אשה שהיתה נדה כשמת בעלה תיאסר להתייבם אפילו טבלה כמו אחות אשה שאינה מתייבמת אע"פ שמתה אשתו תשובה לדבריהם דלא שייך למילף נדה מאחות אשה דלא דמיא לעריות שאסורות לייבם משום קורבות ומותרות לשאר העולם אבל נדה אסורה לכל ואע"ג דלאו בת ייבום היא בעת נדתה חליצתה חליצה ולא דמי לחליצת מעוברת דלא שמה חליצה לריש לקיש לקמן בפרק החולץ (יבמות דף לה:) משום דאינה עולה ליבום דשאני נדה שעומדת לטבול ולטהר כדרך כל הנשים אבל מעוברת שמא תלד ועוד דאף אם בא עליה בנדתה קנאה כדמוכח בפסחים בפרק אלו דברים (פסחים דף עב:) דקאמר ר' יוחנן אשתו נדה בעל חייב יבמתו נדה בעל פטור ופריך עלה יבמתו מאי שנא דקא עביד מצוה וכו' אלמא משמע דקני לה אם בא עליה הלכך מיקריא שפיר עולה לייבום:

ג או שנמצאו איילונית מפרש בתוספ' אפי' נמצאו איילונית אחרי מיתת הבעל כי הוברר הדבר שלא היתה אשתו מעולם דקדושי טעות הוו ומשמע דאיילונית לא בעיא גיטא אפי' מדרבנן דאי בעיא גט מדרבנן לא היתה צרתה מתייבמת כדתנן במתני' דף ב: כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת אלמא על ידי קידושין דרבנן מיתסרא צרה וקשה מהא דאמר בפרק אלמנה ניזונית דף ק: הממאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה ומשמע כתובה הוא דלית לה הא גיטא בעיא כדדייקינן בפ' המדיר (כתובות דף עג.) גבי כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה וי"ל דבהמדיר דייק משינוי הלשון דברישא תני על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת ובסיפא קתני כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה ועוד דבפרק אלמנה לא הוה מצי למיתני אינן צריכות גט משום דקתני שניה בהדייהו ותדע דעל כרחיך אין לדקדק הא גיטא בעיא דהא ממאנת לא בעיא גט ומיהו קשה מהא דתנן בגיטין בפ' השולח (גיטין דף מו:) המוציא את אשתו משום איילונית לא יחזיר ומפרש התם משום דחיישינן לקילקולא דשמא תינשא לאחר ויהיו לה בנים ויאמר הבעל אילו הייתי יודע שכן הוא לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל אלמא דבעיא גט ויש לומר דהתם מיירי דמוציאה משום ספק איילונית שאין הסימנים ניכרין יפה בה תדע מדקתני סיפא נשאת לאחר והיו לה בנים ואילו היתה ודאי איילונית אין לה רפואה דהא לקמן בפרק הערל (יבמות דף עט:) פליגי ר"ע ור"א בסריס חמה אם חולץ וחולצים לאשתו לפי שיש לו רפואה ובאיילונית לא אשכחן דפליגי לפי שאין לה רפואה ואע"ג דבקדש על תנאי וכנסה סתם איכא מאן דאמר בפרק המדיר (כתובות דף עב:) דבעיא גט היינו דוקא בשאר מומין דאיכא דמחיל אבל באיילונית אין אדם מוחל והוי מקח טעות ולא בעיא גט ודוקא היכא דמתברר לן בודאי שהיא איילונית על פי הסימנים האמורים לקמן בפרק הערל (יבמות דף פ:) להכיר בהן שהיא איילונית אבל אם אינה ברור צריכה גט מספק:

ד גמ' [דף ג:] **מנא הני מילי דתנו רבנן ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה** תלמוד לומר לפי שנאמר **יבמה יבא עליה שומע אני אפי' על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור** צרת צרתה מנין תלמוד לומר לצרור ולא כתיב לצור **אין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבים על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה לייבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה לייבם אין לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא**

ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה לייבם צרתה אסורה אף כל שהיא וכו' **מכאן**

רי"ף א. **אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף כל העולם**

רי"ף א: ב. **יכול שאני מרבה אף שש עריות חמורות מאלו שיהיו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה** חטאת ואפשר לינשא לאחיו **ואסורה לייבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחיו ואסורה לייבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל ואי איפשר לינשא לאחיו צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאה. אזהרה שמענו עונש מנין. אמר קרא כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו וגו'. מתני'** מני [דף י.] **ר' יהודה היא דאוסר באנוסת אביו ולהכי קתני חמש עשרה נשים ותו לא וקתני לה לאמו גבי שש עריות שצרותיהן מותרות אבל רבנן דשרו באנוסת אביו שש עשרה הן שפוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן וכן תני לוי במתני' אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים אינה פוטרת צרתה כיצד היתה אמו נשואת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שאינה פוטרת צרתה משום דלא תפסי בה** קידושין לאחיו ולא צרת ערוה היא [דף י.] היתה **אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שפוטרת צרתה ואע"ג ששנו חכמים במשנתנו חמש עשרה נשים יש לך להוסיף שש עשרה כגון זו: אמר** [דף יא.] **רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה כעריות.** לאו דוקא אסורה דאף מחליצה פטורה כדמוכח כולה שמעתא דפריך מסוטה דרבנן ומסוטה ספק וכן פירש רש"י ודוקא סוטה ודאי אבל סוטה ספק בעיא חליצה כדתנן סוטה ב. **ואם מת חולצת ולא מתייבמת** ואע"ג דבסוטה ספק כתיב נמי טומאה הא מסקינן לקמן דקרא דונסתרה והיא נטמאה בנבעלה בודאי איירי ולא בסוטה ספק וא"ת הרי נכנסה עמו ליסתר דתנן אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה ואמרינן במסכת סוטה בפרק כשם דף כח. דשלשה ונטמאה כתיבי חד לבעל וחד לבועל וחד לתרומה וי"ל דהא דאסרינן לה מן נטמאה לאו משום דספק מיקריא טומאה דאין קרוי טומאה אלא הבעילה של זנות אלא דאסרינן לה משום ספק נטמאה כדאיתא בפ' כשם שם אם נטמאה למה שותה ואם לא נטמאה למה משקה מגיד לך הכתוב שהספק אוסרה כודאי. ואם תאמר אם כן לא תיבעי חליצה כודאי וי"ל להחמיר עשאה הכתוב ספק כודאי ולא להקל לפוטרה מן החליצה ומיהו קשה הא דפריך עלה בפ"ק דסוטה דף ה: ותתייבם יבומי ונדחק הש"ס למצוא טעם למה אינה מתייבמת ואמאי הא אמרינן להחמיר עבדינן לה כודאי וי"ל דהא דאמרינן דטומאה כתיב בה כעריות היינו דוקא סיטה ודאי דכתיב בה טומאה בלשון לאו כי היכי דכתיב גבי עריות אבל סוטה ספק דכתיב טומאה דידה בלשון עשה אע"ג דאסרינן משום ספק טומאה לא חשיב טומאה דידה אפי' כספק ערוה הלכך פריך שפיר ותתייבם יבומי ואע"ג דפריך הש"ס מאי שנא סוטה וודאי דכתיב בה טומאה סוטה ספק נמי כתיב בה טומאה ודאי מעיקרא הוה סלקא דעתך הכי דטומאה בלשון עשה חשיבה למיעבדה כערוה אבל לפי מאי דמסיק דבסוטה ודאי דכתוב טומאה בלשון לאו לרבנן דר' יוסי בן כיפר מהשתא איתבריר לן דלא חשבינן טומאה למיעבדה כערוה אלא היכא דכתיבא בלשון לאו כי היכי דלא תיקשי לן הא דפריך הש"ס גבי סוטה ספק ותתייבם יבומי ונסתלקה עתה קושיית הראב"ד ז"ל שהקשה על רב אלפס ז"ל שכתב צרת סוטה אסורה מ"ט טומאה כתיב בה כעריות וכתב הראב"ד ז"ל סוגיא דשמעתין אע"ג דכתיב בה טומאה בעיא חליצה או היא או צרתה דאילו איתיה לבעל מי לא בעיא גיטא השתא נמי בעיא חליצה וצרתה כמוה עכ"ל ומה שכתב הרב ז"ל סוגיא דשמעתא דבעיא חליצה לא אשמעתין דהכא כתב זה דודאי מוכח שמעתא דאף חליצה לא בעיא אלא אשמעתא דפ"ק דסוטה כתב דקאמר התם אמתני' דנכנסה עמו לסתר וכו' ואם מת חולצת ולא מתייבמת ותתייבם יבומי אמר רב יוסף אמר קרא ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר ולא ליבם אמר ליה אביי אלא מעתה חליצה נמי לא תיבעי א"ל רב יוסף אילו איתיה לבעל מי לא בעיא גט השתא נמי תבעי חליצה והרב לא עלה בלבו לחלק בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק ולסברתו פליגא סוגיא דסוטה אסוגיא דשמעתין ופסק הלכה כסוגיא דסוטה לחומרא אבל לפי מה שחילקתי בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק אין אנו צריכין לכל זה ולא פליגי אהדדי. **מתיב רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה**

לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת ולא מתייבמת א"ל [דף יא:] **אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק:**

ברי"ף ב: **ה תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום ר"א בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנישואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים** אחת זו ואחת זו **אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנישואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר** דדרשינן **היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל אפי' לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת לחזור לבעלה מ"ט הויה ואישות כתיב בה. בעי ר' יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו תא שמע המחזיר גרושתו משנישאת היא וצרתה חולצת היא וצרתה סלקא דעתך אלא אימא או היא או צרתה חולצת** [דף יב.] **ולא תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתייבמת:**

ו ומסקנא כי האי תירוצא בתרא דאמרינן כי אתא רבין אמר ר' יוחנן אחת צרת ממאנת פי' ממאנת ביבם ואחת צרת איילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו משנשאת כולן מותרות ודוקא צרותיהן אבל אינהו גופייהו בדליכא בהדייהו צרות כל חדא וחדא אית לה דינא באנפי נפשה ממאנת ביבם אע"ג דלגבי יבם דמיאנה בו לאו בת חליצה ויבום היא לגבי שאר אחין דלא עבדה בהו מעשה **שריא וחולצת או מתייבמת דאמר שמואל** מיאנה בזה מותרת בזה **ואיילונית לא חולצת ולא מתייבמת דאמר קרא והיה הבכור אשר תלד פרט לאיילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת חולצת ולא מתייבמת דטומאה דכתיב בה** אוקמוה רבנן בסוטה וכיון דאיתעקר איתעקר הלכך חולצת אבל אינה מתייבמת מק"ו אם נאסרה במותר לה באסור לה לכ"ש אבל צרתה מתייבמת דלא אלים ק"ו למידחי צרה. **ואמר רבא הלכתא צרת איילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו איילונית והא דקתני וכולן** שמתו **או מיאנו או שנתגרשו או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות** דמשמע שנמצאו איילונית **אין מעיקרא לא תני שהיו:**

ז [דף יב:] **ואי אתה יכול לומר בחמותו** ואם חמותו שמיאנו וכו' **תני רב ביבי קמיה דרב נחמן** ג' נשים משמשות במוך **קטנה ומעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא תמות** מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל **מניקה שמא תגמול את בנה וימות** ואיזו היא קטנה מבת י"א שנה ויום א' עד בת י"ב שנה ויום א' **פחות מכן או יתר על כן משמשת כדדכה והולכת דברי ר' מאיר וחכמים אומרים** אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה **והולכת ומן השמים ירחמו שנאמר שומר פתאים ה' ומדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה דמיעברא ולא מתה אם כן מצינו חמותו ממאנת ותנן אי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו ופריק רב ספרא בנים הרי הם כסימנים כלומר קטנה שילדה כנערה שהביאה סימנים ואינה ממאנת ואיכא דאמרי אמר רב ספרא בנים עדיפי מסימנים למאי נפקא מינה אפי' לר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן בבנים מודה. ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנים ונבדוק חיישינן שמא נשרו** [דף יג.] **ואפי' למ"ד אין חוששין שמא נשרו משום צער לידה חיישינן.** הא דקאמר רב זביד אין בנים בלא סימנים לא בעי למימרא שאין בנים כלל בלא סימנים דא"כ מאי בעי הש"ס ונבדוק כיון שאין בנים כלל בלא סימנים ודאי נשרו ועוד מאי קאמר למ"ד אין חוששין מאי אכא למימר הכא ודאי נשרו ועוד מדקאמר משום צער לידה חיישינן משמע דליכא אלא חששא בעלמא ולא שנשרו בודאי אלא הכי קאמר אין בנים של קיימא מצוים בלא סימנים ומיהו זימנין דאיתא ומשום דלא שכיחי בנים בלא סימנים לא מצינו חמותו ממאנת דחוששין לסימנים ואין מיאון שלה מתיר את הצרה להתייבם אלא חולצת וא"ת ומנא ליה להש"ס לפרושי מילתיה דרב זביד הכי ומשום הכי פריך ליה דלמא רב זביד אין בנים כלל בלא סימנים קאמר והכי משתמע מילתיה וי"ל משום דקשיא ליה דא"כ מאי איכא בין רב זביד ובין רב ספרא מה לי אין בנים כלל בלא סימנים ומה לי אם בנים הרי הן כסימנים אלא ודאי בהא אתא לפלוגי עליה דרב ספרא חשיב לה ודאי גדולה דבנים הרי הם כסימנים ורב זביד משוי לה ספק גדולה לענין קידושין ועונשין:

ברי"ף ג. **ח מתני' כיצד פוטרות צרותיהן היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואות לאחיו ולו אשה אחרת ומת כשם שבתו פטורה כך צרתה פטורה הלכה צרת בתו ונשאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת כשם**

שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה:

גמ' מנה"מ אמר רב יהודה אמר קרא לצרור התורה ריבתה צרות הרבה רב אשי אמר צרת צרתה לא בעיא קרא סברא היא צרתה **מאי טעמא אסורה דבמקום ערוה קיימא צרת צרה נמי במקום צרה קיימא:**

מתני' כיצד אם מתו צרותיהן מותרות היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומתה בתו או נתגרשה ואחר כך מת אחיו צרתה מותרת וכל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת והא דקתני ולו אשה אחרת **לא שנא גירש ולבסוף כנס ול"ש כנס ולבסוף גירש צרתה מותרת:**

גמ' וכל שיכולה למאן ולא מיאנה וכו'. ואמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנישואי קמאי ותתייבם צרתה. לימא מסייע ליה לר' אושעיא דאמר ממאנת במאמרו ואינה ממאנת בזיקתו. לא **צרת ערוה שאני דתני רמי בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו מיאנה ביבם אסורה לאביו אלמא בשעת נפילה נראית ככלתו הכא נמי בשעת נפילה נראית כצרת בתו. תוספתא פ"א אימתי אמרו שאם מתו או נתגרשו צרותיהן מותרות בחיי הבעל אבל אחר מיתת הבעל צרותיהן אסורות מיאנו בחיי הבעל צרותיהן מותרות לאחר מיתת הבעל צרותיהן חולצות ולא מתייבמות וכולן שנמצאו איילונית או שהיו נשואות לאחרים צרותיהן מותרות בין בחיי הבעל בין לאחר מיתת הבעל וכל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת:**

מתני' שש עריות חמורות מאלו מפני שהן נשואות לאחרים צרותיהן מותרות אמו ואשת אביו ואחות אביו ואחותו מאביו ואשת אחיו מאביו ואשת אחי אביו. הכא כרת והכא כרת הכא ממזר והכא ממזר מאי חמורות שאינן יכולות לינשא לאחיו: ב"ש מתירין את הצרות לאחין וב"ה אוסרין **חלצו ב"ש פוסלין מן הכהונה וב"ה מכשירין נתייבמו ב"ש מכשירין וב"ה פוסלין ואע"פ שאלו** [דף יג:] **פוסלין ואלו מכשירין לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"ה** ולא **ב"ה מב"ש וכל הטהרות והטמאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין לא נמנעו עושין טהרות אלו על גב אלו** ללמדך שאהבה וריעות נוהגין זה בזה לקיים מה שנאמר האמת והשלום אהבו: רי"ף ג:

יום קי

ט גמ' ומקשינן אהא דתנן **ב"ש מתירין את הצרות לאחין וב"ה אוסרין ותו אהא דתנן מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר בארבעה עשר ובחמשה עשר קרי כאן לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות ואסקה רבא כי אמרי'** [דף יד.] **לא תתגודדו כגון ב"ד אחד בעיר אחת פלג מורין** כב"ש ופלג מורין כב"ה אבל שתי **בתי דינין בעיר אחת לית לן בה וכ"ש** שתי בתי דינין בשתי עיירות ובמגילה אע"פ שקורין לבני העיר בארבעה עשר ומקדימין לבני הכפרים והוי כמו ב"ד אחד בעיר אחת פלג מורים כב"ש ופלג מורים כבית הלל לא קרינן ביה לא תתגודדו כיון דלא עבדי הכי משום פלוגתא אלא שהמקום גורם ואם היה בן מקום זה הולך למקום אחר היה עושה כמותם הלכך לא מיחזי כב' תורות ואע"פ שריש לקיש הקשה לר' יוחנן במגילה רבי יוחנן לא חשש להשיבו משום דלא חשיב ליה כשתי תורות מטעמא דפרישית ואמר לו עד כאן לא שנית מקום שנהגו מההיא היה לך להקשות כי מההיא דמגילה לא קשה מידי ועי"ל דמגילה הוי כשתי בתי דינין בעיר אחת שבני הכרכים לא היו קוראים לבני הכפרים אלא בני הכפרים קורין לעצמם בכרכים דאמר בירושלמי בפ"ב דמגילה ה"ג דבן עיר אינו מוציא בן כפר דכל שאינו מחויב בדבד אינו מוציא את אחרים ידי חובתן ומה שלא היו קורין בכפר שלהן לפי שלא מתקבצים יחד אלא **בעיירות: ת"ר יש חולצות או מתייבמות חולצות ולא מתייבמות מתייבמות ולא חולצות לא חולצות ולא מתייבמות עריות שאמרו לא חולצות ולא מתייבמות מוסיף עליהן אשת סריס חמה ואשת אנדרוגינוס ואשת אח מן האם ואשת גר ואשת עבד משוחרר ואיילונית לא חולצות ולא מתייבמות החרשת והשוטה מתייבמות ולא חולצות איסורי מצוה ואיסורי קדושה חולצות ולא מתייבמות עקרה וזקנה ושאר כל הנשים או חולצות או מתייבמות** היכא דאיכא שני **אחין תאומין והיתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מייבמין אבל חייבין משום אשת אח החרש והשוטה מייבמין ולא חולצין הספיקות כגון שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו מהם קידש או שנתערב ולדה בולד כלתה או מי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים**

חולצין ולא מייבמין פצוע דכא וכרות שפכה סריס אדם והזקן חולצין ולא מייבמין ואם בעלו קנו ואסור לקיימן משום שנאמר לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה' **ושאר כל אדם או חולצין או מייבמין:**

הדרן עלך חמש עשרה נשים

פרק ב

א כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחין ומת אחד מהן ונולד להן אח ואחר כך ייבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שנייה חולצת ולא מתייבמת [דף יח:] **שני אחין ומת אחד מהם וייבם השני את אשת אחיו ואחר כך נולד להן אח ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת השניה חולצת ולא מתייבמת. ר' שמעון אומר מייבם לאיזו שירצה וחולץ לאיזו שירצה:**

גמ' אשת אחיו שלא היה בעולמו היכא כתיבא אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא כי ישבו אחים יחדיו **אחים שהיתה להם ישיבה אחת בעולם פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו. יחדיו המיוחדין בנחלה פרט לאחין מן האם אמר רב יהודה אמר שמואל שומרת יבם שמתה אסור באמה אלמא קסבר יש זיקה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל הלכה כר' יהודה בן בתירא דתנן שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום ר' יהודה בן בתירא אמרו אומרים לו המתן עד**

רי"ף ד. **שיעשה אחיך הגדול מעשה וצריכא דאי אשמעינן יש זיקה הוה אמינא ה"מ בחד אחא אבל בתרי אין זיקה קמ"ל הלכה כר' יהודה בן בתירא ואי אשמעינן הלכה כר' יהודה בן בתירא הוה אמינא ה"מ מחיים אבל לאחר מיתה פקע ליה זיקה קמ"ל דזיקה בכדי לא פקעה וכן הלכתא** ואע"ג דרב פליג עליה ואמר שומרת יבם שמתה מותר באמה דאין זיקה והלכתא כרב באיסורי בהא קי"ל כשמואל דאמוראי בתראי שקלי וטרו לתרוצי אליבא דמ"ד יש זיקה דפריך בשמעתין ממתני' עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתיבמת טעמא דעבד בה מאמר הא לא עבד בה שניה יבומי נמי מייבמה ואי אמרת יש זיקה הויא לה צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו בזיקה אמר רבא ה"ה אע"ג דלא עבד בה מאמר מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה והאי דקתני מאמר לאפוקי מדבית שמאי דאמרי מאמר קונה קנין גמור. ואמרינן בפ' ד' אחין (יבמות דף ל.) אמר רב אשי זאת אומרת יש זיקה אפי' בתרי אחי ולרב אשי קשיא דרב נחמן אמר לך רב אשי ה"ה אע"ג דלא עבד בה נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה והאי דקתני מאמר לאפוקי מדב"ש דאמרי מאמר קונה קנין גמור:

מתני' [דף כ.] **כלל אמרו ביבמה כל שאסורה איסור ערוה לא חולצת ולא מתייבמת איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת איסור מצוה שניות** מד"ס איסור קדושה אלמנה לכ"ג **גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת** לישראל לנתין ולממזר:

גמ' אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת אחותה דמאן אילימא אחותה דאיסור מצוה כיון דמדאורייתא רמיא קמיה פגע באחות זקוקתו אלא אחותה דאיסור ערוה כגון ג' **אחין שנים מהן נשואין ב' אחיות ומתו הנשואין את האחיות והיתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה רצה חולץ רצה מייבם. וזו היא שאמרו אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת. איסור מצוה שניות מד"ס. ואמאי קרי להו איסור מצוה אמר אביי מצוה לשמוע דברי חכמים. איסור קדושה אלמנה לכ"ג גרושה וכו' ואמאי קרי להו איסור קדושה דכתיב קדושים יהיו.** האי אלמנה לכ"ג **ל"ש מן הנשואין ול"ש מן האירוסין:** [דף כא.] **ת"ר מה הן שניות. אם אמו ואם אביו. ואשת אבי אביו ואשת אבי אמו. ואשת אחי האב מן האם. ואשת אחי האם** בין מן האב בין **מן האם וכלת בנו וכלת בתו. ומותר אדם באשת חמיו ובאשת חורגו ואסור בבת חורגו. וחורגו מותר באשתו ובבתו. ואשת חורגו אומרת לו אני מותרת לך ובתי אסורה לך.** בירושלמי דפירקין הל' ד גרסי' אשת חמיו אסורה מפני מראית העין וא"ת תורה הרי דוד נשא את רצפה בת איה שנאמר ואתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקך. שני חורגין שגדלו בבית אחד אסורין מפני מראית העין ר' חנינא אומר יסבון באתרא דלא חכמין להון כך כתוב בפר"ח ז"ל. ובעל הלכות נמי כתב כן וגם אסר אשת חתנו ובשמעתין קא שרי לתרוייהו ושמא אח"כ אסרו. ומיהו בגמ' דידן בסוטה בשילהי משוח מלחמה דף מג: גבי

חורגה הגדילה בין האחין משמע דלא חיישינן למראית העין משום דקלא אית להו. ומעשה היה בפרובינצ"ה באחד שהיה טבחו טבוח ויינו מזוג לישא אשת חמיו ואפסדיה ר"ת ז"ל לסעודתיה. ושמא בחורגה הגדילה בין האחים אית ליה קלא כגמרא דידן ואין לחוש מפני מראית העין אבל באשת חמיו לית ליה קלא ואיכא למיחש למראית העין וכן מסתבר: **בת חורגו דאורייתא היא דכתיב את בת בנה ואת בת בתה וגו'.** אלא משום דבעי **למיתני סיפא אשת חורגו אומרת לו אני מותרת לך ובתי אסורה לך ואע"ג דבתי אסורה לך מדאורייתא בדידי לא גזרו רבנן תנא נמי בת חורגו. אי הכי אשת חמיו נמי תימא אני מותרת לך ובתי אסורה לך הא פסיקא ליה והא לא פסיקא ליה**

רי"ף ד: **דזימנין דמתה אשתו ומותר באחותה. אמר רב ד' נשים יש להן הפסק ונקיט רב בידיה ג' אשת אחי האם מן האב ואשת אחי האב מן האם וכלת בתו. וזעירי מוסיף אף אשת אבי אמו:** [דף כא:] שלח ליה רב משרשיא מתוסני' לרב פפי ילמדנו רבינו אשת אחי אבי האב מן האב ואחות אבי האב מהו מדלמטה ערוה למעלה נמי גזרו בה רבנן או דלמא כיון דאתפליג איתפליג ומסיק דאמימר אכשר באשת אחי אבי אביו ובאחות אבי אביו ופסק ר"ח ז"ל דהלכה כאמימר וכן בשאלתות דרב אחאי וכן משמע דרב אסי סבר הכי מדהשיב לרב הלל [דף כב.] השתא נמי דכתיבי לאיסורא לאו מר בריה דרבינא חתים עלייהו. רבינו יצחק הזקן פסק דלא כאמימר דסוגיא דלקמן בפרק החולץ (יבמות דף מ:) דלא כוותיה דקאמר מאי לאו משום חולץ דהוה ליה אשת אבי אביו לא משום מיתנא דהוה ליה אשת אחי אבי אביו ותו קאמר והא אמימר אכשר באשת אחי אבי אביו אמימר מוקי לה באשת אבי אביו וקסבר גזרו שניות בחלוצה ואין הגמרא רוצה לפשוט הבעיא מתוך דברי אמימר משום דלא ס"ל כוותיה. **תני רבי חייא שלישי שבבנו ושבבתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו רביעי שבחמיו ושבחמותו שניה אמר ליה רב אשי לרב כהנא שניות** דרבי חייא יש להן הפסק **או אין להן הפסק** ואם תאמר והא תניא לעיל כלת בנו ובן בנו אסורה עד סוף כל הדורות וטפי מסתבר לאסור בת בן בנו עד סוף כל הדורות שהן קרובי עצמו ולא מחמת קירוב ושמא י"ל דכלת בני בניו יש לאסור יותר שהן בני ירושה ושכיחי גביה אבל בת בנים לאו בת ירושה היא ולא שכיחא גביה ויש מפרשים דבעיא דרב אשי לא קיימא לה אלא אשלישי שבבן אשתו ובבת אשתו ורביעי שבחמיו ושבחמותו אבל אזרעו לא קבעי וה"נ אמרי' בירושלמי שם אברהם אסור בכל נשי ישראל שרה אסורה בכל אנשי ישראל **ואתינן למיפשטיה מהא דאמר רב ד' נשים יש להן הפסק** ותו לא מידי ושמעינן מינה דהני דבי ר' **חייא אין להן הפסק ודחינן** לה דכי קאמר רב בההיא מתני' קאמר ואתינן **למיפשטיה מדר' חייא גופיה דתני שלישי ורביעי שלישי ורביעי אין טפי לא ודחינן דלמא משלישי ואילך ומרביעי ואילך ולא איפשיטא בהדיא.** ממה שכתב רב אלפס ז"ל ולא איפשיטא בהדיא משמע דאוזלינן לחומרא אע"ג דדברי סופרים הוא משום דגמרא שקיל וטרי למיפשט להיתירא ודחי ליה אלמא דעת בני הישיבה לחומרא נקטי ליה ולא איפשיטא בהדיא וכן כתב בספר חפץ לאיסורא. וכן כתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל והרמב"ם ז"ל בפ"א מהל' אישות כתב דכל שניות דר' **חייא יש להן הפסק** וממה נפשך כתב דלא כהירושלמי דאברהם אסור בכל נשי ישראל אלמא דבנו ובתו אין להן הפסק הלכך נראה דכולהו אין להן הפסק: **ירושלמי שם תני בר קפרא מוסיף אם אבי אביו ואם אבי אמו אשת אחי אביו אסורה לו ובתו מותרת לו ואחי אביו מותר באשתו ובבתו אשת אחי אמו אסורה לו ובתו מותרת לו ואחי אמו מותר באשתו ובבתו. נושא אדם אשת בן אחיו ואשת בן אחותו ובת אחיו ובת אחותו המחזיר גרושתו משנשאת חולצת ולא מתייבמת צרתה מתיבמת לעולם. אין אדם פוסל את אשתו ואפי' בא על אחותה או על אמה או על בתה. כל העריות שבתורה הבא עליהן שוגג ומזיד פסלה מן הכהונה. מה בין העריות לשניות עריות** אם עבר ונשאה יוצאה **בלא גט והולד ממזר ושניות יוצאה בגט והולד כשר וזו וזו אין להן כתובה עריות פוטרות צרותיהן שניות חולצות ולא מתייבמות צרות שניה או חולצת או מתייבמת:**

ב וגרים אסורים בעריות שהיו אסורות להן בהיותן נכריות **כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה** וגם בעריות שמצד האם אע"פ שלא היו אסורין להם בנכריות משום דלא ליתי לחלופי בישראל כדאמר בפרק ארבע מיתות (סנהדרין דף נח.) אחותו מן האם יוציא והיינו משום דלא ליתי לחלופי ומן האב

יקיים ולא חיישינן לאיחלופי ושמא יאמרו ליכא דלא היתה אסורה לו בנכריות דאין אב לעובדי כוכבים אבל שניות מותרות בגרים: **אמר רב נחמן גרים הואיל ואתו לידן נימא בהו מלתא אחין מן האם לא יעידו ואם העידו עדותן עדות אחין מן האב מעידין לכתחלה אמימר אמר אפי' אחין מן האם מעידין לכתחלה ומאי שנא מערוה ערוה לכל מסורה עדות לב"ד מסורה וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי:**

גמ' מתני' מי שיש לו אח מ"מ זוקק את אשת אחיו לייבום ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן עובדת כוכבים ומי שיש לו בן מ"מ פוטר את אשת אביו מן הייבום וחייב על מכתו ועל קללתו חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים:

גמ' מ"מ לאיתויי מאי אמר רב יהודה לאיתויי ממזר ושמעינן דממזר פוטר מן הייבום מדכתב ובן אין לו עיין עליו ומדמפטר פטור מיזקק נמי זקיק ולא ילפינן אחוה אחוה מבני יעקב למעוטי פסולין. והא דבת פוטרת כתב בעל הלכות דילפינן נמי מבן אין לו עיין עליו ועי"ל דבת נפקא לן מלא ימחה פרט לזה שאין שמו מחוי מאחר שיש לו זרע כשר ובת הבן ובן הבת נפקא לן מהא דדרשי' גבי נחלה ב"ב דף קטו. [דף כב:] ובן אין לו עיין עליו לרבות בן הבן ובת הבן ובן בת הבן ומדלענין נחלה בן ובן הבן ובת הבן ובן בת הבן כי הדדי נינהו לענין יבומי נמי כי הדדי נינהו דהכי נמי אמרי' דבת קודמת לאחין לנחלה ומהאי טעמא מדלענין ייבום בן ובת כי הדדי נינהו לעניו נחלה נמי כי הדדי נינהו **ושמעי' מינה דחייבי לאוין מדאורייתא בני ייבום נינהו כדקיימא לן דכל מקום שאתה מוצא עשה ולא**

רי"ף ה. **תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה ומ"ט אמור רבנן חייבי לאוין חולצין ולא מייבמין גזירת ביאה ראשונה אטו באה שנייה והיינו דקתני** גבי פצוע דכא **אם בעלו קנו ואסור** לקיימה בביאה שניה משום שנא' **לא יבא פצוע דכא** ואחיו הוא לכל **למאי הלכתא ליורשו וליטמא לו: חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים מ"ט דאמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדוניה אשכחן שפחה עובדת כוכבים מנלן** [דף כג.] **א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי אמר קרא כי יסיר את בנך** וגו' בנך הבא מישראלית **קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה** ואע"ג דמוקי הך דרשא כר"ש דדריש טעמא דקרא ולית הלכתא כוותיה בקידושין בפרק האומר דף סח. מפיק ליה מקרא אחרינא דכתיב ואחר כן תבא אליה ובעלתה וגו' ואמר קרא כי תהיין וגו' וילדו לו היכא דקרינן ביה כי תהיין קרינן ביה וילדו לו: **וחייב על מכתו ועל קללתו. קרי כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך כשעשה תשובה וה"מ לענין חיובא אבל לענין איסורא אפילו לא עשה תשובה אסור** לבן להכות את אביו **ולקללו דגרסינן בסנהדרין בפרק ואלו הן הנחנקין דף פה: אמר רבה בר רב הונא וכן תני דבי רבי ישמעאל לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו. הא דתנן ובנו לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים** קאמרי **רבוואתא ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל שפחה דידיה לא דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואיתמר משמיה דרב נטרונאי גאון הכי הא דתנן וכל מי שאין לה** לא עליו ולא ע"י **אחרים קידושין הולד כמוה ואיזו זו ולד שפחה ועובדת כוכבים ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל אם בא על שפחה דידיה וילדה הימנו בת אע"ג דלא נקיטא גט חירות בתו היא דהא אמרי רבנן אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואם בא עליה חייב משום בתו ואם בא עליה בנו חייב עליה משום אחותו וחזינן לגאון אחר דמספקא ליה מלתא ומתוך דבריו נקטינן בהא מלתא לחומרא לגבי איסורא דהיכא דאית ליה איתתא ומית ולית ליה זרעא אלא האי דאוליד מן השפחה נקטינן לחומרא וחולצת האי איתתא ולא מתייבמת ולענין ממונא נקטינן לקולא ולא ירית אבל איהו גופיה לא מזבני** לי' ירתאי ואי בעי למינסב בת ישראל מצרכינן ליה **גט שחרור ואי קדיש מקמי גט שחרור מצרכינן לה גט מיניה ואי בעי למינסב שפחה לא שבקינן ליה** ורואה אני דברי רב נטרונאי מהא דאמרינן בפרק השולח (גיטין דף לט:) א"ר זירא א"ר אסי א"ר חנינא א"ר עבד שנשא אשה בפני רבו יצא לחירות ולא עוד אלא שכופין את רבו וכותב לו גט שחרור א"ר יוחנן כל כך יש בידך ואני שונה הכותב שטר אירוסין לשפחתו ר"מ אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת כדאמר רבא בר שילא כשרבו

הניח לו תפילין ה"נ כשרבו השיא לו אשה ומי איכא מידי דלעבדיה לא עביד איסורא ואיהו עביד איסורא אמר רב נחמן בר יצחק הב"ע דאמר לה צאי והתקדשי בו ר"מ סבר יש בלשון הזה לשון שיחרור ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון שחרור אלמא אפילו לרבנן אי לא אמר צאי והתקדשי בו נפקא לחירות משום דלא עביד איסורא הלכך הבא על שפחתו ודאי שיחררה מעיקרא ולא מפלגינן בין בא עליה דרך נישואין ובין בא עליה דרך זנות והרמב"ם פ"י מהל' גירושין הי"ט ז"ל לא נראו לו דברי הגאונים ואין דבריו נראין:

יום קיא

ד מתני' [דף כג:] **מי שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו קידש נותן גט לזו וגט לזו מת ולו אח אחד חולץ לשתיהם היו לו שנים אחד חולץ וא' מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידן:**

גמ' שמעת מינה דקידושין שאין מסורין לביאה הוו קידושין הב"ע כשהוכרו ולבסוף נתערבו האי קושיא והאי פירוקא אליבא דרבא הוא דסבר קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין ולית הלכתא כוותיה דקי"ל כאביי קידושין דף נב. ביע"ל קג"ם והא חדא מינייהו הלכך בין הוכרו ולבסוף נתערבו ובין לא הוכרו כלל נותן גט לזו וגט לזו כפשטא דמתני' היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם ודוקא חולץ והדר מייבם אבל ייבומי ברישא לא דקא פגע באחות זקוקתו:

רי"ף ה: **מתני' שנים שקידשו שתי** נשים זה אינו יודע איזו **קידש וזה אינו יודע איזו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן שני גיטין מתו לזה אח ולזה אח זה חולץ לשתיהם וזה חולץ לשתיהם לזה אח אחד ולזה שנים היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם ודוקא מיחלץ והדר יבומי.** פי' שיחלוץ היחיד לשתיהן ואח"כ השנים א' חולץ ואחד מייבם אבל יבומי לאחד מן השנים קודם שיחלוץ היחיד לא דקא פגע ביבמה לשוק. **קדמו וכנסו אין מוציאין מידן. לזה שנים ולזה שנים אחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ לאחת אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה קדמו שנים וחלצו לא ייבמו שנים אלא אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידן:**

גמ' ומ"ש מהא דתנן ד' **אחין שנים מהם נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות התם משום זיקה** [דף כד.] **הכא כל חד וחד אימור דידיה קא מתרמי' ליה.** ומזה יכול לדקדק דוקא משום דאימור דידיה קא מתרמיא ליה אבל המייבם אחות זקוקתו יוציא ואע"ג דגבי שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה אין צריך לרבנן אפילו להמתין היינו משום שקידשה תחלה ולא בא עליה באיסור דכבר נפטרה היבמה ממנו בקידושי אחותה אבל בביאת איסור דוקא במקום ספק הוא דאמרינן קדמו וכנסו אין מוציאין מידן אבל בודאי לא ונ"ל שיש עוד לדקדק דוקא קדמו וכנסו שלא נמלכו בב"ד אבל אם נמלכו בב"ד ואמרו להם שיחלוץ הא' וייבם האחד והלכו שניהם ויבמו מוציאין מידם ואע"ג דאימר כל חד וחד דידיה קא מתרמיא ליה כיון שעברו על דברי ב"ד מוציאין וכן משמע מתוך פרש"י: **קדמו וכנסו אין מוציאין מידן תני ר' שילא ואפילו שניהם כהנים מ"ט איסור חלוצה דרבנן היא וספק חלוצה לא גזרו בה רבנן** כיון דכבר כנס:

ה מתני' מצוה בגדול לייבם ואם קדם הקטן זכה:

גמ' ת"ר **והיה הבכור מכאן שמצוה בגדול לייבם אשר תלד פרט לאיילונית שאינה יולדת יקום על שם אחיו לנחלה אתה אומר לנחלה או אינו אלא לשם שאם שמו יוסף קורין אותו יוסף יוחנן קורין אותו יוחנן נאמר כאן יקום על שם אחיו ונאמר להלן על שם אחיהם יקראו בנחלתם מה שם האמור להלן נחלה אף שם האמור כאן נחלה:**

לא ימחה שמו מישראל פרט לסריס ששמו מחוי. פי' שאם היה המת סריס חמה. **אמר רבא אע"ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו הכא אתאי גזירה שוה אפיקתיה לגמרי:**

ו מתני' הנטען מן השפחה ונשתחררה על העובדת כוכבים [דף כד:] **ונתגיירה הרי זה לא יכנוס ואם כנס אין מוציאין מידו** אבל גיורת מיהא הויא ואע"ג דנתגיירה לשם קידושי איש דקי"ל אחד איש שנתגייר לשם אשה ואחד אשה שנתגיירה לשם איש וכן מי שנתגייר לשם שולחן מלכים לשם עבדי שלמה כולם גרים. ולכתחלה מיהא לא יכנוס משום דרב אסי דאמר רב אסי הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך. בנטען על הפנויה יש דעות חלוקות יש אומרים דלא יכניס משום לזות שפתים ויש אומרים דמצוה

לכנוס כדאשכחן באונס ומפתה ולו תהיה לאשה ואני אומר דנהי דחייבתיה תורה לכונסה אחר שנפגמה ה"מ בודאי אבל קול בעלמא אין להחזיק הקול ולפגום שניהם:

ריי"ף ו. **ז מתני' הנטען מאשת איש והוציאוה מתחת ידו אע"פ שכנס יוציא:**

גמ' אמר רב ובעדים. פי' אם הוציאה בעלה בעדי טומאה מחמת זה הנטען וכנסה זה הנטען מוציאין אותה מתחת ידו ואותיבנה **עליה דרב מהא דתניא בד"א בשאין לה בנים** אבל יש לה בנים **לא תצא ואם באו עדי טומאה אפילו יש לה כמה בנים תצא אלמא** מפקינן מנטען **בלא עדי טומאה כשאין לה בנים.** ומשני רב מוקי מתני' בשיש לה בנים ולהכי **אין מוציאין אלא בעדים** ומשום דמתני' קתני הוציאוה דמשמע דב"ד הוציאוה ובי דינא לא מפקי אלא בעדים להכי דחיק רב לאוקמא בשיש לה בנים ואב"א דרב מוקי לה למתני' אף באין לה בנים ואפ"ה לא מפקינן אלא בעדי טומאה והך ברייתא דקתני דבאין לה בנים מפקינן בלא עדי טומאה ר' היא דתניא רוכל היוצא **ואשה חוגרת בסינר אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא. רוק למעלה מן הכילה אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא.** מנעלים הפוכין תחת המטה אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא. פרש"י תצא מן הבעל. וקשה לר"ת דהא אמרי' במס' כתובות דף ט: דאין האשה נאסרת על בעלה אלא ע"י קינוי וסתירה אבל בלא קינוי אפי' נסתרה בעדים שריא והכא פסיק הלכתא כר' בקלא דלא פסיק לאוסרה על בעלה. ועוד הא אמרי' לקמן בפ' האשה רבה (יבמות דף צב.) דלקלא דבתר נישואין לא חיישינן ומפר"ת תצא מן הרוכל אם גירשה הבעל ונשאה הרוכל הואיל ומכוער הדבר תצא דלדידיה הויא קלא דקמי נישואין ולקלא דקמי נישואין חיישינן אבל מבעל לא מפקינן אלא בעדים וכן מוכח סתמא דהש"ס דקאמר כל הוציאוה בב"ד וב"ד בעדים הוא דמפקי אלמא דדבר פשוט הוא דלא מפקינן מבעל אלא בעדים ומנטען מפקינן בקול כשאין לה בנים מן הראשון וכי קאמר נמי ואיבעית אימא מתני' רבי היא לא שביק לה להך סברא דמעיקרא דלא מפקינן מבעל אלא בעדים אלא ה"ק הך מתניתא דמפקא מנטען בקול ר' היא ורב ס"ל כמתני' דקתני הוציאוה דמשמע בעדים ואפי' מנטען לא מפקינן אלא בעדים אף **כשאין לה בנים מן** הראשון וכן משמע לקמן דקאמר [דף כה.] ורבה בר רב נחמן הוציאה קתני כלומר מעצמו הוציאה הבעל כיון דליכא עדים אפ"ה קתני שאם כנס הנטען יוציא אלמא לא מפקינן בקלא מבעל אלא מנטען וכן פר"ח ז"ל וכן בעל הלכות דתצא מרוכל אבל מבעל לא מפקינן אלא בעדים ועוד כתב בעל הלכות דאין מוציאין מהבעל עד שיראו העדים כמכחול בשפופרת והא ליתא דהא אפי' לענין חיוב מיתה סגי אם ראוהו העדים כדרך המנאפים כדאיתא בפ' השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף צא.) ואמרינן נמי בספ"ק דמכות דף ז. **ורבנן היכי דייני כשמואל דאמר** במנאפים עד שיראי כדרך מנאפים **בכלאים עד שיכניס כמכחול בשפופרת** וכיון דבדיני נפשות דכתיב והצילו העדה סגי בהכי כ"ש לאוסרה על בעלה. וכן פסק ר"ח ז"ל מראיה זו ונראה דבסתירה לחודא בלא קינוי אע"ג דאדעתא דניאוף אסתתר כי הנהו עובדי דשילהי נדרים דף צא: שריא לבעלה אפי' כי ליכא טעמא כי התם למישרי דהא קי"ל דאין אוסרים על היחוד וסתירה נמי לא אשכחן בה דאיתסרא בה בלא קינוי אפי' בעדים. והא דאיצטריך התם למימר טעמא דאיתתא שריא אי איתא דעבד איסורא אירכוסי הוה מירכס ואם איתא דעבד איסורא ניחא ליה דליכול ולימות משום דהתם מיירי באומרת טמאה אני כי מתני' דהתם דעלה קאי או בשותקת ומודה ומשום הכי איצטריך למימר טעמא דאיתתא שריא אבל באומרת טהורה אני שריא אפי' בלא הני טעמי דהתם ואל תתמה היאך מתירין אותה לבעלה הא שויתה לנפשה חתיכה דאיסורא כיון דאמרה טמאה אני וכי מאכילין לו לאדם דבר האסור לו וי"ל דלפי שראו חכמים קלקול הדורות שנתנו הנשים עיניהם באחר ורוב האומרות כך משקרות לכך נראה להם להתירן. וכה"ג אמרי' התם בשילהי נדרים דף צ. אמרה לבעלה טמאה אני לך אמר רב ששת אוכלת בתרומה שלא תוציא לעז על בניה. מיהו אפשר לומר דהתם איירי בחוזרת בה ונותנת אמתלא לדבריה ובשאלתות דרב

ריי"ף ו: אחאי בפרשת פנחס אי איכא דבר מכוער וקלא דלא פסיק מפקינן לה בין מבעל בין מבועל דתניא רוכל היוצא וכו' ור"ת חזר לפרש כפירוש השאלתות בהאי דקאמר רב ובעדים היינו דאיכא עדים בדבר מכוער משום דקשיא ליה הא דקאמר כי אתא אחר ואפסקי' לקלא מאי הוי ואי בדאיכא עדי טומאה לא הוה קרי

ליה קלא. ופלוגתא דרבי ורבנן דרוכל בדבר מכוער בלא עדים אלא בקול ומיהו בבעל שראה דבר מכוער לא משוינן ליה אנפשיה חתיכה דאיסורא בהכי אלא בדבר מכוער בעדים דאיכא לעז טפי שיתפרסם ויצא הקול. וקשה לפי' כל מה שהקשינו תחלה דלקלא דבתר נישואין לא חיישינן ועוד דאין האשה נאסרת לבעלה אלא בקינוי וסתירה ועוד מאי פריך מהך ברייתא בד"א בשאין לה בנים נימא דמיירי בעדי דבר מכוער. ורבינו מאיר פירש דלא קשיא מידי לפי' השאלתות ולפירוש ר"ת דהא אמרי' בפ"ק דכתובות דף ט. בשמעתא דפתח פתוח וליטעמיך קינוי וסתירה אין עדים לא ה"ק אין האשה נאסרת לבעלה בעד אחד אלא בשני עדים וקינוי וסתירה אפי' בעד אחד ופתח פתוח כשני עדים דמי ה"נ נאמר אם יש עדים שראו דבר מכוער כשני עדי טומאה דמו דכיון שראו רוכל יוצא ואשה חוגרת בסינר וכל הני דלקמן מוכחא מילתא דיש כאן טומאה. ומה שהקשה ר"ת דהוי קלא דבתר נישואין ואמרינן בהמגרש דף פח: דלא חיישינן לקלא דבתר נישואין היינו בלא עדים אבל הכא שיש עדים שראו הדבר מכוער רגלים לדבר כאילו ראוה שנבעלה ואסרי' לה על בעלה כפתח פתוח או בעד אחד אחר קינוי וסתירה ושפיר פריך מהא דתניא בד"א כשאין לה בנים מן הראשון דע"כ מיירי כשאין עדי כיעור דאי איכא עדי כיעור אפי' יש לה כמה בנים תצא כמו בעדי טומאה כדפריך. והא דקתני סיפא ואם באו עדי טומאה היינו אפי' לא ראוה שנבעלה וראו דבר מכוער עידי טומאה קרית ליה. ואיבעית אימא הני מתני' רבי היא וה"ק הך מתני' דאסורה בלא עדים שראו דבר מכוער רבי היא דאמר אפילו בלא עדים אלא הבעל לחודיה ראה רוכל יוצא תצא ואסור לקיימה ופליגי רבנן עליה ואמרי לא מפקינן לא מבעל ולא מבועל ומסיק דהלכתא כוותיה דרב **והלכתא כוותיה דרבי הלכתא כוותיה דרב** בקלא דפסיק כלומר הא דקאמר רב ובעדים שראו דבר מכוער דוקא אבל אם הבעל לבדו ראה **דבר מכוער לא מפקינן** היינו בקלא דפסיק אבל בקלא דלא פסיק סגי בראיית הבעל לחוד ואל תתמה הא דקאמר רב ובעדים סתם דמפרשינן לה בעדי כעור דסתם עדים עדי טומאה משמע ואי בעדי כיעור קאמר רב ה"ל לפרושי וי"ל דרב קאי אמתני' דקתני הנטען על אשת איש ונטען משמע לעז בעלמא וקאמר רב על אותו לעז יש עדים שראו דבר מכוער ויצא הקול שזינתה כך השיב ר"מ פי' השאלתות ופר"ת ולי נראה מתוך לשון השאלתות שכתבו ואי איכא דבר מכוער בשני עדים וקלא דלא פסיק מפקינן לה מבעל ומבועל דתניא רוכל יוצא כו' שלא כיוונו לדברי ר"ת דלרב מפקי' בעדי דבר מכוער מבעל דא"כ מאי הא דקאמרי ואי איכא דבר מכוער בשני עדים וקלא דלא פסיק תרוייהו ל"ל והלא בעידי כיעור לחודיה בלא קלא מפקינן ובקלא דלא פסיק בלא עדי כיעור מפקינן רק שהבעל ראה דבר מכוער ואין לומר דאו או קאמרינן דאי איכא דבר מכוער בשני עדים או קלא דלא פסיק דא"כ הוה להו לפרושי וקלא דלא פסיק ודבר מכוער בראיית הבעל ועוד דלא הוה להו לאתויי ברייתא רוכל היוצא אדבר מכוער בשני עדים דהא ברייתא לא איירי אלא בדבר מכוער בראיית הבעל ולכן נראה לי שהשאלתות מפרש דברי רב בעדי טומאה וברייתא בעדי דבר מכוער רבי סבר דבעדי דבר מכוער מפקינן מבעל ורב סבר דלא מפקינן מבעל אלא בעדי טומאה ופסק הש"ס הלכתא כרב בקלא דפסיק שאם ראו עדים דבר מכוער וגם יצא הקול בעיר אבל אם הוא קלא דפסיק לא מפקינן לא מבעל ולא מבועל וכוותיה דרבי בקלא דלא פסיק ובעדי כיעור אבל בראיית הבעל לחוד אפילו בקלא דלא פסיק לא מפקינן ועדי דבר מכוער וקלא דלא פסיק חשיב כפתח פתוח או עד אחד אחר קינוי וסתירה והאי דקאמר כי אתא עד אחר ואפסקיה לקלא אגב דבעי למימר אלא דליכא עדים ואתא אחר אפסקיה לקלא נקט נמי בתחלה קלא. ועוד דאלישנא דמתני' קאי דקרי ליה נטען דמשמע טעינת דברים בעלמא להכי נקט קלא ובהכי רווחא שמעתא דלא מסתבר כלל דלימא רב בעדים סתם אי לא איירי בעדי טומאה וגם לא מסתבר לפרושי ואם באו עדי טומאה דברייתא בעידי כיעור וכך היא שטת רב אלפס והרמב"ם ז"ל: **וקלא דלא פסיק עד כמה אמר אביי אמרה לי אם דומי דמתא יומא ופלגא ולא אמרן אלא דלא פסיק ביני וביני אבל פסק ביני וביני הא פסק והוא** דלא פסק **מחמת יראה אבל פסק מחמת יראה כמה דלא פסק דמי דמחמת יראה הוא דפסק ולא אמרן אלא דליכא אויבים דמפקו ליה לקלא** אבל אי איכא אויבים **מעיקרא לאו קלא הוא דאמרי' אויבים הוא דאפקוה לקלא. ואם הוציא אותה בעלה בדבר מכוער והלכה ונשאת לאחר ואפסקיה ההוא**

אחר לקלא ובתר הכי גרשה לא תנשא **לנטען לכתחלה ואם נשאת לאחר וכנסה לא תצא:**

ח שלח ליה **רבה בריה דרב הונא לרבה בריה דרב נחמן ילמדנו רבינו הא דתנן המוציא את אשתו משום שם רע משום נדר לא יחזיר אם חזר וכנס מהו שיוציא ואסיקנא דאינו מוציא דלא דמי לנטען דנטען כיון דכנס אלומי אלמיה לקלא אבל במחזיר את אשתו אמרינן קם ליה בקלא דליתיה:**

ט מתני' המביא גט ממדינת הים **ואמר בפני נכתב ובפני נחתם לא ישא את אשתו מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו. רבי יהודה אומר הרגתיו לא תנשא אשתו הרגנוהו תנשא אשתו:**

גמ' טעמא דממדינת הים דעליה קא סמכינן אבל **מא"י דלאו עליה קא סמכינן ישא את אשתו הרגתיו לא ישא את אשתו הוא ניהו דלא ישא את אשתו** הא לאחר תינשא ולא אמרינן רשע הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עד דקי"ל כרבא **דאמר** [דף כה:] **אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע:** רי"ף ז.

י וגזלן דאורייתא **פסול לעדות אשה אבל גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה:**

יא מתני' החכם **שאסר את האשה בנדר על בעלה ה"ז לא ישאנה מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא בית דין** [דף כו.] **וכולן שהיו להן נשים ומתו מותרות לינשא להן וכולן שנשאו לאחרים ומתו או שנתגרשו מותרות לינשא להן וכולן מותרות לבניהם ולאחיהם:**

גמ' הא **דקתני לא ישאנה ביחיד מומחה דקי"ל** נדרים דף עח. **דהפרת נדרים ביחיד מומחה וכיון דיחיד הוא אית ביה חשדא לפיכך לא ישאנה אבל בי דינא דבי תלתא לא חשידי כדתנן מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא ב"ד ולא** בי דינא דוקא אלא אפילו בי תרי **לא חשידי דתניא עדים החתומים על שדה מקח ועל גט אשה לא חששו חכמים לדבר זה אלא אם רצה אחד מן העדים לקנות אותה שדה או לישא אותה אשה הרשות בידו ולא חיישינן לחשדא והאי דקתני במתניתין מפני שהוא ב"ד קמ"ל דמיאון בשלשה לאפוקי ממ"ד מיאון בשנים ולית הלכתא** הכי דקי"ל מיאון בשנים כדפסקינן **בהדיא בפרק אין ממאנין דף קז: ירושלמי ה"יב שאין שנים מצויין לחטוא מפני אחד וכולן מותרין לבניהם ולאחיהם שאין אדם מצוי לחטוא לא מפני בנו ולא מפני אחיו:**

איבעיא להו חכם שאסר האשה וגרשה בעלה **כנס מהו שיוציא ואסיקנא** דאם כנס אינו מוציא **דברננה לא מפקינן: וכולן שהיו להן נשים ומתו. מתו אין נתגרשו לא והתניא אפי' נתגרשו מותרות לינשא להן לא קשיא הא** דהואי קטטה והא דלא הואי קטטה **אימא הא והא דלא הואי קטטה הא דארגיל הוא והא דארגילה היא: וכולן מותרות לבניהן ולאחיהן. וכ"ש לאביהן משום דבזיז מיניה. פי' מתבייש ממנו מאי שנא מהא דתניא הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה נשי לגבי נשי שכיחן דאזלי גברי לגבי גברי לא שכיחי דאזלי אהדדי אי נמי נשי דלא** אסרן שכיבתן אהדדי לא קפדי אהדדי גברי דאסרן **שכיבתן אהדדי קפדי אהדדי:** רי"ף ז:

הדרן עלך כיצד אשת אחיו

פרק ג

א ארבעה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו **הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות קדמו וכנסו יוציאו ר"א אומר ב"ש אומרים יקיימו וב"ה אומרים יוציאו:**

גמ' אמר רבה [דף כו:] **בר רב הונא אמר רב שלש אחיות** יבמות שנפלו לפני ב' **אחין יבמין זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת ואמצעית צריכה חליצה משניהם דחליצה פסולה היא וחליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין ושמואל אמר אחד חולץ לכולן. והאמר שמואל חלץ לאחיות לא נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות אלמא חליצה מעולה בעינן** מאי אחד חולץ לכולן [דף כז.] אאמצעיות והא כולן קאמר כיון דרובן גביה קרו להו כולן ואבע"א **כי קאמר שמואל חליצה מעולה בעינן ה"מ למיפטר צרה אבל נפשה פטרה.** ורב אלפס ז"ל לא הביא שינויא קמא מאי אחד חולץ לכולן אאמצעית משום דחשיב לשינויא בתראה עיקר ופטרה נפשה בחליצה גרועה ואינה צריכה לחלוץ משניהן: ונראה דשינויא קמא עיקר כי הוא אליבא דרב אשי כמו שהקשה ר"י אההיא שינויא דאחד חולץ לכולן אאמצעית דאכתי קשיא דהא מסקינן לקמן מלתיה דשמואל התחיל ולא התחיל קאמר וחליצת רחל לא פטרה צרה כשהתחיל באחיות וכן חליצת צרה לא פטרה רחל אלמא כשאי אפשר בשתיהן אלא חליצה

פסולה בעינן שיחלצו שתיהן וה"ה הכא בעינן חליצה דתרוייהו דלהך שינויא לא מפלגינן בין מיפטר נפשה למיפטר צרה. ותירץ דההיא סוגיא דמפרשינן לקמן התחיל ולא התחיל סברה כאידך שינויא דמשנינן הכא דמפלגינן בין מיפטר נפשה למיפטר צרה והאי שינויא אחד חולץ לכולן אאמצעית סבר לה כרב אשי דקאמר חלץ **לצרות נפטרו אחיות משום דלא אילימא זיקה** לשויה לצרה כערוה הלכך חשיבה חליצת צרת רחל כשרה טפי מחליצת רחל משום הכי חלץ לרחל לא נפטרה צרה כיון דקיימא חליצה דכשירה טפי לא חליץ להאי חליצה גרועה אבל הכא חליצת כולם שוה לגריעותא הלכך האי שינויא עיקר ודוקא אמצעית חולצת מאחד אבל בשתים הראשונות אי נפול בבת אחת זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת:

ב גופא אמר שמואל חלץ לאחיות לא נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת הגט חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת מאמר. ואקשינן מאי שנא חלץ לאחיות לא נפטרו צרות משום דהויא לה אחות אשה בזיקה חלץ לצרות נמי לא ליפטרו אחיות דהויא לה צרת אחות אשה בזיקה ופריק רב אשי משום דלא אילימא זיקה לשוויה לצרה כערוה. ופסקו רבוואתא הלכתא כשמואל. וכתב הראב"ד ז"ל להאי פיסקא כשמואל לא הוה צריכא להא מלתא דהא ליכא פלוגתא עילויה אלא אפלוגתא דלעיל קאי דפליג בהדי רב בחליצה פסולה דאמר רב צריכה לחזור על כל האחין ופסקו כוותיה דשמואל מיהו הנ"מ גבי אמצעי' אבל בתרתי קמייתי כיון דאיכא שני **יבמין זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת** דכל מאי דאפשר לאהדורי בתר חליצה כשירה מהדרינן ואפי' למיפטר נפשה ואי עבר וחלץ חד לכולהו נמי מאי דעבד עבד ושריין לעלמא עכ"ל הראב"ד ז"ל והרמב"ן ז"ל כתב בחידושיו דלדברי רב אלפס ז"ל הלכה כרב **דחליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין** דהכי קי"ל דהלכתא כרב באיסורי והוצרכו לפסוק כמימרא בתרייתא דשמואל במאי דאמר חלץ לצרות נפטרו אחיות דל"ת כל חליצה פסולה צריכה לחזור ואלו שתיהן חליצות פסולות נינהו קמ"ל דכי אמרי' חליצה פסולה מחזרת ה"מ כששתי החליצות שוות אז צריכות לחזור על כל האחין וכ"ש על כל הצרות אבל אם אחת מהן מעולה מחבירתה אע"פ שהיא נמי פסולה כגון חליצות צרות במקום אחיות המעולה שבהם פוטרת והגרועה אינה פוטרת וזה ודאי דבר צריך הוא ונכון הוא וכן פסק ה"ר מאיר הלוי ז"ל דהלכה כרב דחליצה פסולה צריכה לחזור. ויראה מתוך דברי התוספות דאין הלכה כרב כי הקשו אהא דא"ר יוחנן לקמן מתה שניה מותר בראשונה ופריך ליה רבי יוסי ברבי חנינא ממתני' דארבעה אחין ואמאי ניקו חד מינייהו ולחלוץ לשניה וכו' ואמאי לא פריך לרב דלדידיה קשה טפי דיחלוץ לאיזו שירצה והאחרת תתייבם ותירצו משום דרב ס"ל **חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין** ושניהם צריכין לחלוץ לאחת הלכך אי אפשר שתתייבם השניה ומה שלא דקדק הש"ס דלר' יוחנן לישני הכי משום דמוכחא מלתא דסבר ר' יוחנן אין צריכה לחזור שהרי כשהקשה לו רבי יוסי ברבי חנינא דליקו חד מינייהו וליחלוץ לשניה וראשונה תשתרי לאידך ורבי יוחנן לא השיב לו והלא שניהם צריכין לחלוץ לשניה אלמא לרבי יוחנן ס"ל דאין צריכה לחזור. ואפילו אי אית ליה לרבי יוחנן יש זיקה יכול לסבור אין צריכים לחזור כשמואל דאמר לעיל אחד חולץ לכולן אע"ג דס"ל יש זיקה והאי שינויא דסמכא הוא כי אי אפשר לתרץ קושיא זו בע"א וכיון דרבי יוחנן סבר כשמואל הלכתא כוותיה: איבעיא להו בעלת הגט ובעלת מאמר איזו מהן קודמת בעלת הגט עדיפא משום דאתחיל בה בגירושין [דף כז:] או דלמא בעלת מאמר עדיפא משום דקרובה לביאה. ת"ש ומודה ר"ג שיש גט אחר מאמר ומאמר אחר גט ואי גט עדיף לא ליהני מאמר בתרי' ואי מאמר עדיף לא ליהני גט בתריה ש"מ כי הדדי נינהו ש"מ פרש"י ותפשוט בעיין שאחת פוטרת חברתה ויחלוץ לאיזו שירצה שחליצת שתיהן גרועות והקשה ה"ר יצחק ברבי מאיר ז"ל דהך בעיא ע"כ אליבא דמ"ד יש זיקה דלמ"ד אין זיקה אפילו חלץ לבעלת הגט נפטרה צרתה כדאיתא לקמן פרק ר"ג (יבמות דף נא.). ולמ"ד יש זיקה אפילו כששתיהן שוות לגריעותא צריכות שתיהן חליצה כדאמרינן לעיל התחיל באחיות לא יגמור בצרות אע"ג דחליצת צרה לא גריעה כשל רחל ונראה לפרש דכי הדדי נינהו וצריכות שתיהן לחליצה אבל אם לא היו שוות חולץ לאותה שחליצתה מעולה ונפטרה חבירתה ואע"ג דחליצה פסולה היא וחליצה פסולה לא פטרה צרתה ה"מ היכא דצרתה כיוצא בה אבל אי גריעה מינה או

עדיפא מינה בכשרות מיפטרה בחליצה דידה. והא דאמרינן התחיל באחיות לא יגמור אף בצרות דלא מיפטרה רחל בחליצת צרה ואע"ג דחליצת רחל גריעה מינה דלא מיפסלא צרה אלא משום לתא דידה דהיא צרת קרובת חלוצתו לא דמי דמכל מקום פסולייהו שוין דמדאורייתא צרת אחות אשה בכרת כמו אחות אשה גופה הלכך בזיקה דרבנן נמי יש להשוות צרת אחות חלוצה לאחות חלוצה ופסול אחד הוא ושם אחד הוא ולא דמי לבעלת הגט ולבעלת מאמר ומיהו אפשר לקיים פרש"י להך לישנא דאסיקנא לעיל אחד חולץ לכולן אאמצעית ורב אשי דמייתי הך ראיה דהכא סבר כההיא לישנא כדפרישית לעיל דלית ליה לרב אשי התחיל ולא התחיל וכיון דחליצת שתיהן גרועות חולץ לאיזו שירצה וכן עיקר:

ג אמר רב הונא אמר רב **שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם** אחד חלץ לשניה הותרה חלץ לראשונה **הותרה מתה ראשונה מותר בשניה ואין צ"ל מתה שניה שמותר בראשונה משום דהויא יבמה שהותרה** רי"ף ח. **ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון. ור' יוחנן אומר מתה שניה מותר בראשונה אבל מתה ראשונה אסור בשניה ומ"ט דכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה. ורב ה"מ היכא דקאי באפה איסור אחות אשה דאורייתא אבל הכא זיקה דרבנן היא וקי"ל כר' יוחנן דכל רב ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן:**

מתני' היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה והשני אסור בשתיהן איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת. היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה והשניה אסורה על זה איסור ערוה האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה וזו היא שאמרו אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת:

יום קיב

ד [דף כח:] **שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה או אשה ובת בנה ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ור"ש פוטר. היתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה. איסור מצוה ואיסור קדושה חולצות ולא מתייבמת: שלשה אחין שנים מהן** [דף כט.] **נשואין שתי אחיות ואחד מופנה ומת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר ואח"כ מת אחיו השני ב"ש אומרים אשתו עמו והלזו תצא משום אחות אשה וב"ה אומרים מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה וזו היא שאמרו אוי לו על אשתו ואוי לו על אשת אחיו:**

ה מתני' [דף ל.] שלשה אחים שנים מהן נשואין שתי **אחיות ואחד נשוי נכרית ומת** אחד **מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת השניה יוצאת משום אחות אשה והראשונה משום צרתה. עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתייבמת.** וה"ה אע"ג דלא עבד **בה מאמר ומת נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה דהויא לה צרת אחות אשה בזיקה והאי דקתני מאמר לאפוקי מב"ש דאמרי מאמר קונה קנין גמור ואפילו חליצה נמי לא תיבעי קמ"ל דצרתה חולצת: שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית ומת** נשוי **נכרית וכנס אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת הראשונה יוצאה משום אחות אשה והשניה משום צרתה. עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתייבמת: שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית ומת אחד מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומתה אשתו של שני ואח"כ מת נשוי נכרית הרי זו אסורה עליו** עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת:

ו שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית וגירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת נשוי נכרית וכנסה המגרש ומת זו היא שאמרו וכולן רי"ף ח: **אם מתו או מיאנו או שנתגרשו צרותיהן מותרות:**

גמ' טעמא דגירש ואח"כ מת וכנסה המגרש ומת הוא דשריא אבל מת ואח"כ גירשה וכנסה המגרש ומת אסורה אמר רב אשי זאת אומרת יש זיקה אפילו בתרי אחי וקודם שגירשה היתה זקוקה לשני אחין נשואין שתי אחיות והויא לה צרת אחות אשה בזיקה הלכך אסורה עליו עולמית וא"ת היאך כנסה המגרש הא הויא לכל אחד ואחד צרת אחות אשה בזיקה וי"ל דלא שייך למיקרייה צרת ערוה אלא כשהיא והערוה נופלין בבת אחת כשהוא חי אבל לא כשמת המגרש והיתה היא צרת אשתו בזיקה ונופלות שתיהן בבת אחת לפני אח השלישי ומה שכתב בעל הלכות אם מת ולא גירש אסורה לתרוייהו לא שתאסר להו בחייהן אלא לכל

אחד כשימות אחיו תהיה אסורה לו דהויא **צרת אחות אשה בזיקה** וכן כתב רב אלפס ז"ל דלא אסורה נכרית אלא אחר שמת המגרש:

ז מתני' וכולן שהיו בהן ספק קידושין או ספק גירושין הרי אלו [דף ל:] **חולצות ולא מתייבמות. כיצד ספק קידושין זרק לה קידושין ספק קרוב** לו ספק קרוב לה **זהו ספק קידושין. כיצד ספק גירושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד זה** הוא ספק גירושין **וכן אם היתה עומדת ברה"ר וזרק לה גיטה ספק קרוב לו ספק קרוב לה זהו ספק גירושין. כמו בקידושין דאמר** [דף לא:] **רבא כל שיש בקידושין יש בגירושין ויש בגירושין שאין בקידושין וזהו דגירושין דקתני במתני' לאו דוקא הוא אלא משום דתנא זהו בקידושין תנא נמי זהו בגירושין וזהו בקידושין למעוטי** זמן דליכא בקידושין ונראה דה"ה כתב ידו ואין עליו עדים דפסול דידיה משום זמן הוא דכתב ידו חשוב כעדים אלא דחיישינן שמא יקדים הזמן ויחפה על בת אחותו או משום פירי הלכך כשר בקידושין:

גמ' ומפני מה לא תקינו זמן בקידושין בשלמא למ"ד משום פירי איתקין זמן בגיטין משום הכי לא תקינו זמן בקידושין דארוסה לית לה פירי. אלא למ"ד משום זנות דבת אחותו ליתקון זמן בקידושין. ואסיקנא משום דלא אפשר דהיכי ליעבד לנחיה גבי **דידה מחקה ליה לזמן לנחיה גבי דידיה** דלמא מחפה על בת אחותו **לנחיה גבי עדים אי דכירו ליתו וליסהדו ואי דחזו מכתבא ואתו ומסהדי רחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם הלכך לא אפשר.** וא"ת ומאי נפקא מיניה אי מסהדי ע"פ כתבם והא אמרינן בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קסח.) מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לפני ב"ד ועושין לו קיומו וכן אמרי' בהגוזל קמא דף צח: גבי שורף שטרותיו של חבירו אי דאיכא סהדי דידעי מאי דכתב בשטרא ליכתבו ליה שטרא אחרינא אלמא כשהעדים אחרים מעידים שראו שטר חתום בכתב ידי עדים לא קרינן ביה מפיהם ולא מפי כתבם כ"ש כשהן עצמם מעידים שחתמו על השטר וי"ל דודאי כשהן מעידים בפני ב"ד שראו שטר חתום והכירו חתימת עדים אין זה מפיהם ולא מפי כתבם דהוי כמו קיום שטרות דעלמא שהעדים מקיימין החתימה בפני ב"ד והוי כמו שנחקרה עדות **העדים החתומים על השטר** בב"ד וכן ה"נ אם היו העדים מעידים שחתמו בעדות זה על שטר זה לא קרינן **מפיהם ולא מפי כתבם** אלא דחיישינן הכא שלא יעידו שכך ראו בשטר אלא יעידו בעצמן על המעשה כאילו הן זוכרין אותו והם אינן זוכרין אלא על פי השטר **ורחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם** ור"ת היה נוהג כשהעדים רחוקים מב"ד שהיו שולחים כתב ידם לב"ד ולא קרינן **ביה מפיהם ולא מפי כתבם כיון שהם זוכרין עדותן.** אבל רש"י פי' בפירוש חומש דברים יט ע"פ שנים עדים פרט שלא ישלחו כתבם לב"ד ואין להביא ראייה לדבריו מהא דתניא בפ' מי שאחזו (גיטין דף עא.) אם לא יגיד פרט לאלם שאינו יכול לדבר ופריך אמאי הרי יכול לדבר מתוך הכתב שאני עדות **דרחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם** דדלמא שאני אלם שאינו הוי ראוי לבילה דלאו בר הגדה הוא כלל. ורב אלפס ז"ל כתב בסגנון אחר ומה שכתבתי דברי התוספות עיקר ואין להשיב. אי הכי גבי **גרושין נמי נימא הכי** התם להצלה דידה קא אתי להעיד שהיא פנויה והיא יראה למחוק בו דבר פן יפסל הגט הכא לחובה דידה קא אתי:

ר"ף ט.

ח מתני' שלשה **אחין נשואין ג' נשים נכריות ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת הרי אלו חולצות ולא מתייבמת שנאמר** ומת אחד מהם מי **שעליה זיקת יבם אחד ולא שעליה זיקת שני יבמין ר"ש אומר מייבם לאיזו שירצה וחולץ לשניה:**

ר"ף ט:

גמ' אי זיקת שני יבמין מדאורייתא חליצה נמי לא תיבעי אלא מדרבנן גזירה שמא יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד מתייבמות. ונייבם לחדא וניחלוץ לאידך גזרה שמא יאמרו בית זה מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמייבם והדר חליץ ה"נ אלא גזירה דלמא חליץ ברישא והדר מייבם וקם ליה בלא **יבנה דרחמנא** [דף לב.] **אמר כיון שלא בנה שוב לא יבנה. אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה אבל היא אסורה דמיחלפא בבעלת הגט דעלמא. איכא דאמרי אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה אפילו היא** דמאי דעבד שקליה ולקולא אזלינן בשל סופרים כלישנא בתרא והוא שפירש למאמרו ולא לזיקתו. והא דאמרי' בזיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה לא תימא ה"מ דאיכא צרה **דאיכא למיגזר משום צרה אלא אפילו היכא דליכא אלא יבמה ואיכא עליה זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה** כדאמר לקמן

בפרק האשה רבה (יבמות דף צו:) אמתני' דבן ט' שנים שבא על יבמתו אמר רבא **הא דאמרי רבנן זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה לא תימא הני מילי דאיכא צרה דאיכא למיגזר משום צרה דהא הכא דליכא צרה ומיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה:**

ט מתני' שני אחין נשואין שתי אחיות ומת אחד מהן ואח"כ מתה אשתו של שני הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת: [דף לג:] **שנים שקדשו שתי נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו של זה** לזה ושל זה לזה **הרי אלו חייבין משום אשת איש ואם היו אחין חייבין אף משום אשת אח ואם היו אחיות אף משום אחות אשה ואם היו נדות אף משום נדה ומפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן. ואם היו קטנות ולא היו ראויות לילד מחזירין אותן מיד ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה:**

גמ' החליפו אטו ברשיעי עסקינן אמר רב יהודה תני הוחלפו:

רי"ף י. **י ואם היו קטנות ולא היו ראויות לילד מחזירין**

רי"ף י: **אותן** ואי קשיא לך הא דתניא דף מב: **קטנה שאינה ראויה לילד כולן צריכות להמתין** ג' **חדשים ההיא גזירה היא וחילוף לא שכיח ומלתא דלא** שכיחא לא גזרו ביה **רבנן. תנא אנוסה ומפותה צריכות להמתין ג'** [דף לה.] **חדשים דברי ר' יהודה ר' יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אמר רבא מ"ט דר' יוסי אשה מזנה מתהפכת כדי שלא תתעבר ר' יהודה סבר שמא לא נתהפכה יפה יפה וחזינן למקצת רבוואתא דפסקו בהא הלכתא כרבי יהודה ואנן לא ידעינן מהיכא גמירי להא פיסקא דהא קי"ל דר' יהודה ורבי יוסי** הלכה כר' יוסי וממתני' דמפרישין אותן ג' חדשים וכו' אין להביא ראייה לרבי יהודה **דאפילו ר' יוסי מודה** בה דטעמא דרבי יוסי משום דאשה מזנה מתהפכת והא מתני' דלאו זנות הוא דהא אוקימנא בהוחלפו ואי משום דאמרי' לקמן בפ' החולץ (יבמות דף מא.) דכל הנשים צריכות להמתין אע"פ שאינן ראויות לילד הנך בנשואות איירי ולא שייך בהן טעמא דאנוסה ומפותה דאשה מזנה מתהפכת **הלכך קשיא לן האי פיסקא ולא קמנו על עיקרא דמלתא** מהיכא גמרי לה והר"ז הלוי ז"ל כתב כיון דמחמרינן כולי האי בהבחנה דפסיקנא כרבי מאיר כתובות דף ס. דעקרה וזקינה ושאינה ראויה לילד צריכות להמתין ואין הלכה כר' יהודה במה שמיקל בענין זה כ"ש דאין הלכה כר' יוסי בהא שהוא מיקל יותר וחיישינן שמא לא נתהפכה יפה יפה ועוד דשמואל בלישנא בתרא לא סבירא ליה כר' יוסי באנוסה ומפותה מדלא קא ממעט אלא קטנה בת ישראל בזנות אבל גדולה צריכה להמתין אע"ג דבגיורת ומשוחררת סבר שמואל כר' יוסי באנוסה ומפותה מיהת כרבי יהודה סבירא ליה ולאו מטעמיה דלא נתהפכה יפה יפה אלא משום דגזר בגדולה ישראלית זנות אטו נישואין כי היכי דגזרינן שאינן ראויות לילד אטו ראויות לילד ובקטנה דלא שכיח בה זנות לא גזרו בה כי היכי דלא גזרינן בחילוף דלא שכיח וכן במיאון קטנה לא גזר משום דלא שייך מיאון בגדולה אבל יוצאה בגט ובמיתת הבעל גזר אטו גדולה אבל גיורת ומשוחררת אפילו גדולה לא החמירו בהבחנה דידה למיגזר זנות אטו נשואין אבל בנשואין אפילו גר וגיורת צריכות להמתין כדתניא לקמן פרק החולץ (יבמות דף מב.) ובשבויה לא סבר שמואל כרבי יוסי שהרי לא הזכיר אלא גיורת ומשוחררת דכיון דבת ישראל היא מחמיר בה כר' יהודה:

הדרן עלך ארבעה אחין

יום קיג

פרק ד

א החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא יוציא וחייבין בקרבן אין הולד [דף לה:] **של קיימא יקיים ספק בן** ט' לראשון ספק בן ז' **לאחרון יוציא והולד כשר וחייבין באשם תלוי:**

גמ' איתמר החולץ למעוברת והפילה רבי יוחנן אמר אינה צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה וביאת מעוברת שמה ביאה וריש לקיש אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה. והאי מן האחין לאו דווקא דה"ה נמי מצי איהו חליץ לה דחליצה קמייתא לאו כלום היא ולא פקעה זיקתו אי נמי אחין של מת קאמר אי נמי אע"ג דחליצה קמייתא לאו כלום היא מכל מקום הורעה זיקתו והויא כאילו נתן גט ולא

מצי תו חליץ חליצה כשרה [דף לו.] תניא כוותיה דריש לקיש **החולץ למעוברת והפילה צריכה חליצה מן האחין:**

ב אמר רבא הלכתא כוותיה דריש לקיש בהני תלתא חדא הא ואידך המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להם את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף משום מתנה דבריו קיימין ואמר ריש לקיש לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית שנתתיה [דף לו:] להם במתנה וירשום:

ג ואידך הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שהן כתובין לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות האב מכר הבן אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב ואיתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי ר"ל אמר קנה לוקח קנין פירות לאי כקנין הגוף דמי:

ד תניא לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ואם כנס יוציא ולא יחזיר עולמית דברי ר"מ וחכ"א יוציא ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס. ומפרשינן לקמן (יבמות דף מב.) טעמא דהא מלתא משום **דסתם מעוברת למניקה קיימא וחיישינן דלמא מיעכרא חלבה וקטלה ליה ואקשינן** אי הכי **דידיה נמי ופרקינן דידיה מסמסה ליה בביצים וחלב דיהיב ליה הבעל אבל לדידה לא יהיב לה בעל** ומתביישת למיתבעינהו ליורשין בפני ב"ד וקטלה ליה. **אמר רבא ולדברי חכמים יוציאה בגט דיקא נמי דקתני יוציא ולא קתני יפריש ש"מ וכן הלכתא ואפילו הוא כהן.** ואם תאמר והא תנן בסוטה פרק ארוסה (סוטה דף כד.) גבי **מעוברת חבירו ומינקת חבירו** שאם קינא לה שותה אליבא דרבנן מפני שיכול להפרישה ולהחזירה לאחר זמן אלמא דלשון הפרשה משמע נמי בגט דעל כרחך לרבנן צריך להוציאה בגט כדקאמר הכא וא"כ מאי מוכח הכא מדלא קתני יפריש וי"ל דלשון הפרשה משמע תרתי אבל לשון יוציא לא משמע אלא בגט אי נמי התם שקינא לה ונסתרה לא חיישינן שמא יבוא עליה כיון דאסירא ליה ולא בעיא גיטא. ומטעם זה הורה ה"ר יוסף מאורלייני"ש באחד שקידש מינקת חבירו שלא להצריך גט אלא הפרשה בעלמא כיון דבלאו הכי אסירא ליה דכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה. ודוקא בנשא הוא דאמרי' הכא דבעיא גיטא ואע"ג דבקידש תוך שלשה וברח אי לאו דעירוקיה מסתייה היה צריך ליתן גט שמא בהבחנה החמירו טפי. ולאו ראיה היא דקינא לה ונסתרה דאסירא ליה מדאורייתא אבל הכא כלה בלא ברכה ומעוברת חברו תרוייהו איסורי דרבנן נינהו מה לי חד איסורא מה לי תרי איסורי. ועוד היה אומר רבינו מאיר דאם נשא מעוברת חבירו אף אם הדיר הנאת תשמישה עליו על דעת רבים עד שיגיע זמנו לכנוס דהשתא אסירא ליה מדאורייתא אפילו הכי צריך להוציא. דלא דמי לסוטה דשאני התם לפי שהוא שונאה ומאוסה עליו שהרי קינא לה ונסתרה הלכך לא חיישינן שמא יבא עליה. עוד הביא רבינו יוסף ראיה מההיא דפרק אע"פ דף ס: מאריסי' דאביי שהתיר לו ליארס בתוך עשרים וארבעה חדש ושוב חזר בו ומנעו מלישאנה ולא מצינו שהצריכו ליתן גט. וגם זו אינה ראיה דיש לומר שהצריכו ליתן גט ולפי שאותה שמועה לא איירי בגט לא הזכירו. ועוד היה מדקדק מהא דקאמר מניקה שמת בעלה הרי זו לא תיארס ולא תינשא וכו' ואם כשאירס היה צריך ליתן לה גט לא איצטריך תו למימר לא תנשא אלא משמע דהכי פירושא לא תיארס ואם אירסה לא תנשא אלא תשאר כמו שהיא עתה באירוסין עד שיגיע זמנו לכנוס. ומיהו יש ספרים דגרסינן לא תנשא ולא תיארס ולא זו אף זו קתני. ואפילו אי גרס לא תיארס ולא תנשא מצינו למימר דהא דנקט לא תנשא משום ר' יהודה דאף לינשא שרי בתר י"ח חדש:

ה תניא ר' **שמעון בן גמליאל אומר כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל הא לא שהה ספיקא הוי.** ורבנן פליגי בנפל מן הגג ואכלו ארי אבל בפיהק ומת אפילו רבנן מודו דנפל הוי כדאיתא בפרק ר"א דמילה (שבת דף קלו.) ופסיק התם הלכתא כרשב"ג ולא אזלינן בתר רוב וולדות שהן בני קיימא משום דמיעוטא דנפלים שכיחא וחיישינן למיעוטא דשכיחא כמו גבי מים שאין להם סוף דאשתו אסורה לקמן (יבמות דף קכא.) וגוסס שאין מעידין עליו להשיא את אשתו אע"פ שרוב גוססין למיתה: איתמר מת בתוך שלשים יום ועמדה ונתקדשה. בס"פ ר' אליעזר דמילה (שבת דף קלו.) גרסי' ברוב ספרים מת ביום שלשים וכן גורס שם

רי"ף יא.

רש"י וכן ר"ח גורס כן. ונראה דגרסינן תוך ל' יום דהא אמרי' בבכורות פרק יש בכור (בכורות דף מט.) דיום ל' כלפניו וכיון דהוי כיום שלפניו ופליגי רשב"ג ורבנן גם ביום שלשים מה לי ביום שלשים ומה לי בתוך שלשים וגם בשאלתות דרב אחאי בפרשת וירא גורס בתוך שלשים. **אמר רבינא משמיה דרבא אם אשת ישראל היא חולצת. ואם אשת כהן היא אינה חולצת רב שרביא משמיה דרבא אמר אחת זו ואחת זו חולצת וקי"ל כרבינא דכיון דאיכא רבנן דפליגי אדרשב"ג דאמרי אע"ג דלא שהה ולד מעליא הוא גבי אשת כהן** דאי חלצה מיתסרא **על בעלה עבדינן כרבנן ולא מצרכינן לה לחליצה** ואע"ג דהשתא נשארת תחת בעלה בספק יבמה לשוק דאורייתא ואם היתה חולצת ונשארת תחת בעלה היתה עומדת בספק חלוצה דרבנן מ"מ הא עדיפא טפי דאי חלצה אמרי קמו רבנן בולד דנפל הוה ולהכי הצריכוה חליצה ואתי למישרי חלוצה לכהן אבל כי לא מצרכת לה חליצה אמרי קמו רבנן בולד דולד מעליא הוי ולהכי לא אצרכוה חליצה ולא אתי למישרי יבמה לשוק:

ו איתמר קידש אלמנת חבירו או גרושת חברו תוך **שלשה חדשים** [דף לו.] **וברח פליגי בה רב אחא ורפרם חד אמר** היה משמתינן ליה וח"א **עירוקי' מסתייה הוה עובדא ואמר להו רפרם עירוקיה מסתייה.** פרש"י ולא בעי למיכפייה למיהב גיטא דגלי בדעתו שאין רצונו לכנוס עד זמנו משמע מתוך פירושו דלכתחלה נמי אמרינן ליה ערוק דסגי בגלוי דעתו שאין רצונו לכנוס וכן הורה ה"ר יחיאל ב"ר יוסף מפרי"ז ז"ל מארץ היון ויראה דבריחה זו צריכה שתהיה למרחוק שירחיק נדוד עד שתהיה שיעור חזרתו עד אחר שלשה חדשים דלא מסתברא שיקדש בעיר זו ויברח לעיר אחרת דא"כ בטלת תקנת חכמים. וכן המקדש מעוברת או מינקת יברח לפי משך הזמן ולפי ההרחקה:

ז ת"ר ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' **לאחרון יוציא והולד כשר ואם לא הוציא הנולד אחרי כן ספק ממזר הוי ואסור בממזרת דקי"ל כר' אליעזר דאמר בפרק עשרה יוחסין** (קידושין דף עד.) **ודאן בודאן מותר ודאן בספקן וספקן בודאן וספקן בספקן אסור. תניא** [דף לו:] **רבי אליעזר בן יעקב אומר לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך ויקח אשה אחרת במדינה אחרת שמא יזדווגו זה** לזה ונמצא אח נושא את אחותו **ועוד תניא ר' אליעזר בן יעקב אומר לא ישא אדם אשה ובדעתו לגרשה שנאמר אל תחרוש על רעך רעה** והוא יושב לבטח אתך:

ח ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ונכסי דידי נינהו. ויבם אמר את ברי דידי **ולית לך ולא מידי הוי ממון המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין.** ואפילו רבנן דפליגי עליה דסומכוס מודו הכא שאין שייך כאן המוציא מחבירו עליו הראיה שאין זה מוחזק יותר מזה והוי כמו הללו באין לירש והללו באין לירש דאמרי' במי שמת דף קנח: יחלוקו אפילו אחד מהם מוחזק בנכסים אינה חזקה כיון דנכסי בחזקת מיתנא הוו ותרוייהו אתי בטענת ספק ואם הוא כדברי אחד מהן אין לשני זכיה בהן הלכך הוי ספק וספק וחולקין ותימה ולימא יבם דל מהכא היבום שזכיתי בנכסים מכח הייבום מ"מ אני יורש של מיתנא ואתה ספק ותנן לקמן (יבמות דף ק:) הוא לא יורש אותו אלא הקרוב קרוב יורש כי הוחזקה נחלה לאותו השבט והוא לא יוציא הנחלה מחזקתה מספק ונ"ל דמיירי שהסבא קיים הלכך מכח קורבה אין היבם זוכה בנכסים כי האב קודם והוא צריך לזכות מכח טענה דאת ברי דידי וזו טענת ספק הוא ומ"מ הסבא נסתלק מן הנכסים בין שהוא בר מיתנא ובין שהוא בן היבם הלכך חולקין הנכסים ביניהם ואם מת ספק מקמי חליצה וסבא אמר בר מיתנא הוא ונכסי דידי נינהו חולקים הסבא והיבם:

ט ספק ובני יבם שבאין לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא ונכסי דידי נינהו ובני יבם אמרי את אחונא את ומנתא הוא דאית לך בהדן סבור רבנן קמיה דרב משרשיא למימר היינו מתני' דתנן הוא לא יורש אותם והן יורשים אותו והכא איפכא הוא דהתם אינהו דאמרי ליה אייתי ראיה דאחונא את ושקול הכא איהו דאמר להו אייתי ראיה ושקילו דהוה סברי למימר שהספק הוי מוחזק טפי בנכסים משום דממה נפשך אית ליה זכיה בנכסים אבל בני יבם שמא אין להן חלק בהן שהוא בר מיתנא וכולן שלו אמר להן **רב משרשיא מי דמי התם אינהו ודאי ואיהו ספק הכא אידי ואידי ספיקי נינהו** שגם הספק אינו טוען טענת ודאי. שאינו יודע מכח מי הוא בא לירש ובשביל שיש לו זכיה ממה נפשך במקצת הנכסים לא חשיב כמוחזק בשאר הנכסים שהוא בא עליהם בטענת ספק כדאשכחן

ריי"ף יא:

בפ"ק דב"ק דף ט. גבי שני אחין שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו של אחד מהן דאמר רב אשי נוטל רביע בקרקע ורביע במעות משום דמספקא ליה אי כיורשין דמי אי כלקוחות דמי ולא אמרינן שלא יטול כלום כיון שהמוחזק הוא ודאי במקצת הנכסים וכן ההיא דשנים אוחזין זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי ב"מ דף ב. וכן ההיא דתנן בפרק מי שמת נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו הוה לן למימר יורשי האם ודאי אלא ודאי לא מסתבר כלל למימר בשביל שהוא ודאי במקצת נכסים שיזכה בכל הנכסים אלא הכי הוי דינא מנתא דקא מודו ליה שקיל ואידך הוי **ממון המוטל בספק וחולקין הוא נוטל החצי ובין כולן החצי:**

י ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם בתר דפליג יבם בנכסי מיתנא אמר להן ספק **מה נפשך אי אחוכון אנא הבו לי מנתא בהדייכו** ומה שלקחתי בנכסי מיתנא עם היבם אחזור ונחלוק הכל בינינו **ואי לאו אחוכון אנא אהדרו לי נכסי דאבא דפלג אבוכון בהדאי** מאי. **רבי אבא אמר קם דינא רבי ירמיה אמר הדר דינא** לימא ר' אבא ורבי ירמיה בפלוגתא דאדמון ורבנן קמיפלגי דתנן מי **שהלך למדינת הים ואבדה לו דרך שדהו אדמון אמר ילך לו בקצרה וחכ"א יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר** נימא רבי אבא דאמר כרבנן ורבי ירמיה דאמר כאדמון אמר לך ר' אבא אנא דאמרי אפילו כאדמון עד כאן לא קאמר אדמון התם דא"ל ממה נפשך דרכי עלך הוה [דף לח.] אבל הכא מי איכא למימר הכי ור' ירמיה אמר אנא דאמרי אפילו כרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם משים דאמרי' ליה אי שתקת שתקת ואי לא מהדרנא שטרא דמרייהוכי היכי דלא מצית לאישתועי דינא בהדייהו אבל הכא מי איכא למימר הכי. וכתב רב אלפס ז"ל כתבו רבוואתא דהלכתא **כר' אבא משום דקים ליה כרבנן** כתב הראב"ד ז"ל האי טעמא ליתא דהא א"ר ירמיה אנא דאמרי אפילו כרבנן ומ"מ הלכתא כר' אבא משום דרבי אבא דיינא דא"י הוה כדאמרינן בשבועות דייני א"י רבי אבא ודיינא נחית לעומקא דדינא והלכתא כוותיה והשיב הרמב"ן ז"ל כיון דלכאורה נראה לבני הישיבה דר' אבא כרבנן ורבי ירמיה כאדמון סברתם עיקר היא ולא סמכינן אשינויא דשני מילתייהו כתרוייהו כי דרך הגמרא לדחות בסברא מועטת ועוד דלא תהא אלא ספיקא והיבם תפס ברשות והנכסים ביד בניו ועל ספק להביא ראיה כדין כל ספיקא ותיקו שבדיני ממונות והר"ז הלוי ז"ל כתב ממאי דאיפסיקא הלכתא בפ"ק דבתרא דף ד: כרבי יוסי דאמר מגלגלין עליו את הכל מטעם הדר דינא ובפ' בית כור (בבא בתרא דף קו.) איפסיק הלכתא כרב דאמר בטלה מחלוקת וא"ל רב נחמן לרב דאמר בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא מכל זה הדעת מכרעת כרבי ירמיה דאמר הדר דינא כיון דאיפליגי בה רבוואתה לא מפקינן מבני יבם: **ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבא ספק אמר אנא בר מיתנא ופלגא דנכסי דידי נינהו ויבם** אמר את בראי דידי ולית לך ולא מידי הוי יבם ודאי וספק ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי כי היבם הוא ודאי יורש של סבא והספק הוא ספק אם הוא יורש דידיה או לאו:

יא ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי סבא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ופלגי דנכסי דידי נינהו ובני יבם אמרי אחונא את ומנתא הוא דאית לך בהדן פלגא דקא מודי להו שקלי. תילתא דקא מודו ליה שקיל ואידך **הוי ממון המוטל בספק** חולקין וא"ת אמאי פליג ספק באידך ממונא ה"ל למימר דבני יבם במקום אבוהון קיימי בכל חילוק שיש ביניהם כי אביהם היה ודאי יורש הסבא והספק ספק והבנים במקום אביהם קיימו ואי משום דהכא ממ"נ יש לו זכיה במקצת הנכסים הא כבר בררנו דמשום הכי לא יפה כחו בממון שהוא טוען עליו ספק וי"ל כשהספק דן עם היבם בנכסי סבא יפה כח היבם כי לדבריו אין ספק יורש של הסבא אבל כשהוא דן עם בני היבם גם לדבריהם הוא יורש של הסבא אלא שהם אומרים מכח היבם והוא אומר מכח מיתנא הלכך הדבר שקול ויחלוקו הספק שביניהם:

יב סבא ויבם בנכסי ספק או ספק וסבא בנכסי יבם חולקין:

ריי"ף יב. **יג מתני' שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים ב"ש וב"ה שמוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסים ויוצאים עמה בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב"ה אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל נכסים הנכנסין והיוצאים עמה בחזקת יורשי האב כנסה הרי** ריי"ף יב: **היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון** [דף לח:] **וב"ה אומרים נכסים בחזקתן.**

בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קנח:) תנן כי הך מתני' גבי מי שנפל הבית עליו ועל אשתו ופליגי בגמרא בחזקת מי רבי אלעזר אמר בחזקת יורשי האשה רבי יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל בר קפרא אמר יחלוקו ופרש"י בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פ:) דכי היכי דפליגי התם פליגי הכא ובפרק מי שמת פסק רב אלפס כבר קפרא דהוה רביה דר' יוחנן ועוד דהויא מסקנא דשמעתא. ור"ת אומר דלא דמיא ההוא דהתם להכא דהכא לא פליגי ב"ש וב"ה אלא בנכסי מלוג דוקא דקאמר בגמרא דכתובתה שיירא ודייק מדתני יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב אבל התם קתני סתמא יחלוקו ומשמע דבכתובתה נמי אירי והיינו טעמא דהתם אם הבעל מת תחלה הויא האשה כאילו גבתה כתובתה אבל הכא שהיא זקוקה ליבם אין לה כלום עד אחר חליצה ועוד את"ל דפליגי הכא בנכסי צאן ברזל כי התם א"כ למ"ד בחזקת יורשי האשה הוו נכסי צאן ברזל בחזקת יורשי האשה לב"ש טפי מנכסי מלוג דבנכסי מלוג יחלוקו ובנכסי צאן ברזל מודו ב"ש לב"ה ולקמן בפרק אלמנה (יבמות דף סו.) ובכמה דוכתין מוכח איפכא אלא ודאי הכא כ"ע מודו שהן בחזקת יורשי הבעל והא דלא ערבינהו עם כתובה כדי ליתן טעם לדבר כלומר בחזקת מי שהיו עד עתה דהיינו הבעל שהיו באחריותו דאם פיחתו פיחתו לו ואם הותירו הותירו לו אבל על הכתובה לא הוצרך ליתן טעם לפי שדבר פשוט הוא שהוא בחזקת הבעל יותר מנכסי צאן ברזל שהביאתן מבית אביה ובלאו הכי אנן צריכין לומר טעם זה למ"ד בחזקת יורשי הבעל ורבינו מאיר נדחק ליישב פרש"י מ"מ לפר"ת רווחא שמעתתא והוא עיקר:

גמ' מאי שנא רישא דלא פליגי ומ"ש סיפא דפליגי ומוקי לה אביי רישא דנפלו לה כשהיא שומרת יבם וסיפא דנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל וקסבר אביי דידו כידה. רבא אמר [דף לט.] אי דנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל דכ"ע לא פליגי דעדיפא ידו מידה אלא אמר רבא כו'. בעל הלכות פסק דהלכה כאביי דרב פפא דהוא בתראה קאמר דיקא מתני' כוותיה דאביי והא דלא חשיב ליה ביע"ל קג"ם משום דאיירי בה אמוראי בתראי ויש פוסקים כרבא משום דמוקי רישא וסיפא בחד גוונא דנפלו לה כשהיא שומרת יבם בין דנפלה לה מן הנישואין או מן האירוסין וגם רבא סתר לעיל דברי עולא משום דקשיא ליה ליפלגו בחייה ולפירות וכן נראה דעת רב אלפס ז"ל שלא הביא כלום מכל הני אוקמתות דכולהו אליבא דב"ש ולית בהו נפקותא אליבא דהלכתא אלא באוקמתות דאביי ורבא אליבא דב"ה אי אמרי' נשואה ידו כידה או ידו עדיפא מידה ובפ' הכותב סי' א הביא בהלכותיו פלוגתא דאביי ורבא וממילא ידעינן דאביי ורבא הלכה כרבא בר מיע"ל קג"ם וגם מתני' לא דייקא כולי האי כאביי והאי דקתני בכל דוכתי נכסי מלוג נכנסין ויוצאין עמה לפי שיוצאין בעין כמו שהם נכנסין ואין הבעל יכול להפסיד את הקרן כמו נכסי צ"ב:

יד כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר למאי הלכתא **אמר רבי יוסי בר' חנינא מלמד שמגרשה בגט ומחזירה ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית לה מראשון תקינו לה משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:**

טו מתני' מצוה בגדול לייבם לא רצה מהלכין על כל האחים לא רצו חוזרין אצל גדול ואומרים לו עליך מצוה או חלוץ או ייבם תלה בקטן עד שיגדיל ובגדול עד שיבא ממדינת הים בחרש ושוטה אין שומעין לו אלא אומרים לו עליך המצוה או חלוץ או ייבם:

טז גמ' איתמר ביאת קטן פי' בן שלש עשרה שנה ויום אחד אלא שהוא קטן מאחיו הגדול וחליצת הגדול **רבי יוחנן וריב"ל חד אמר ביאת קטן עדיפא וחד אמר חליצת גדול עדיפא. ואיכא** [דף לט:] **דאמרי בביאה כ"ע לא פליגי דביאת קטן עדיפא כי פליגי** בחליצת קטן ובחליצת גדול **והכי איתמר חליצת קטן וחליצת גדול רבי יוחנן וריב"ל חד אמר חליצת גדול עדיפא וח"א כי הדדי נינהו:**

יז תנן התם בבכורות דף יג. **מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצוה** עכשיו שאין מתכוונים לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות ייבום. אמר רב אין כופין אותו פרש"י אי ניחא להו לתרוייהו לייבומי אין כופין אותו לחלוץ דנימא לאו למצוה מיכווני ופגע בערוה אלא אי בעי מייבם ומיהו היכא דאיהו בעי לייבומי ואיהי אמרה לא בעינא ליה ואמרה דברים נכרין אי מצינן לאטעויי כגון שאומרים לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז מטעינן ליה ואי לא כייפינן ליה וחליץ דאמר רב ששת לעיל (יבמות דף ד.) מנין ליבמה שנפלה לפני מוכה

שחין שאין חוסמין וכו' ולאו דוקא מוכה שחין אלא כל אמתלא שתתן לדבריה דאמרינן בהמדיר דף עז. מעשה בצידן בבורסי שמת והיה לו אח בורסי ואמרו חכמים יכולה היא שתאמר לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל ועוד דפסקינן הלכתא בפ' אע"פ דף סד. כותבין איגרת מרד על ארוסה ואין כותבין איגרת מרד על שומרת יבם מכל הלין טעמא כייפינן ליה וחליץ ושקלה כתובתה וכל הני אין כופין דהכא היכא דתרוייהו ניחא להו עד כאן לשון רש"י ז"ל ואין דבריו נראין במה שפי' דבשאר אמתלא כופין דלא דמי למוכה שחין ובורסי שאפילו מתחת בעלה כופין להוציא ועוד דלקמן פרק מצות חליצה (יבמות דף קו.) מייתי כמה מעשים שהיתה נותנת אמתלא לדבריה והיו טורחין הרבה כדי להטעותו וטורח זו למה יכפוהו לחלוץ הלכך נראה דבשאר אמתלאות מטעין ואין כופין ומה שהביא ראיה מאיגרת מרד זו אינה ראיה דא"כ בלא אמתלא נמי והתם היינו טעמא משום דסבר דמצות חליצה קודמת כדמסיק התם אהא דקאמר ר"י תבע לייבם אין נזקקים לו השתא לחלוץ כופין לייבם דאין נזקקין מיבעיא וגם זה קשה לפרש"י שפי' אע"פ שמצות חליצה קודמת אין כופין אותו לחלוץ דסוגין דגמרא דהתם מוכחא דלמ"ד מצות חליצה קודמת דכופין אותו לחלוץ ור"ת מפרש דקאי אריש דקתני בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצוה וגרס הכי מצות ייבום קודמת למצות חליצה **אמר רב אין כופין** כלומר אע"פ דמצות ייבום קודמת אין כופין אותו לקיים עיקר המצוה וכן אתאן לקמיה דרב באותן שהיו מתכוונים לשם מצוה איירי ורב יהודה נמי דאתקין אי צבית ליבומי מסתמא איירי באותן שהיו באין לפניו לחלוץ והיה אומר להם אי צבית ליבומי ייבם שאם היו מייבמין הא ודאי מתכוונים לשם מצוה כיון דמעיקרא באו לחלוץ אבל אחריני אין מניחין אותן לייבם אלא אדרבה כופין אותן לחלוץ דהלכתא כמתניתין דפ"ק דבכורות דעכשיו מצות חליצה קודמת דקי"ל כאבא שאול ולעיל בריש מכילתין (יבמות דף ג.) נמי סתמא דמתניתין כאבא שאול ודלא כרמי בר אבא דלקמן דקאמר דחזרו לומר מצות ייבום קודמת כרבנן דפליגי עליה דאבא שאול ולקמן נמי בפ' מצות חליצה דתני בר קפרא לעולם ידבק אדם בחליצה כאבא שאול וסתמא דגמרא בפ' אע"פ דף סד. כאבא שאול וכולה שמעתין דלעיל דמשמע דביאה עדיפא במתכוון לשם מצוה איירי ובכאן פסק ר"ת ז"ל דמצות ייבום קודמת ולקמן בפרק מצות חליצה חזר בו **כי אתו לקמיה דרב אמר** אי ניחא לך יבם דבדידך תלא רחמנא דכתיב אם לא יחפוץ האיש הא חפץ **יבם ואי לא חלוץ וכן אמר רב יהודה אין כופין מדאתקין רב יהודה בגיטא דחליצה איך פלונית קריבית ית פלוני יבמה לקדמנא ואישתמודעינוהו דהדין פלוני אחוה דמיתנא מן אבוה הוה ואמרנא ליה אי צבית ליבומי יבם ואי לא אטלע לה** ריגלא דימינא **ושרת סיניה מעל רגלוהי ורקת באפוהי רוקא דאיתחזי לנא מפומה על ארעא בבי דינא ורב אחא בריה דרב אויא מסיים בה משמיה דרב יהודה ואקרינהו מה דכתיב באורייתא דמשה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל** לא אבה יבמי **ואקרינוהו לא חפצתי לקחתה מר זוטרא משרטט וכתיב להו להני קראי והלכתא כוותיה. ואישתמודעינוהו דהדין פלוני אחוה דמיתנא מן אבוה הוא פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעדים וחד אמר בקרוב ואפילו באשה והלכתא** דגלוי **מלתא בעלמא הוא ואפי' קרוב ואפילו אשה** דלאו אמלתא דאיסורא קא מסהדי ולאו אממונא קא **מסהדי אלא מלתא בעלמא הוא דמגלו דהדין הוא גברא פלן והיא ניהי איתתא פלניתא.** ועכשיו שאין מתכוונים **לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות ייבום אמר רמי בר אבא אמר רבי יוחנן חזרו לומר מצות ייבום קודמת למצות חליצה אמר רב נחמן אכשור דרי מעיקרא סבור כאבא שאול ולבסוף סבור כרבנן דתניא אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם נוי לשם אישות לשם דבר אחר כאילו פגע בערוה וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר** וחכ"א **יבמה יבא עליה מ"מ** ופסק רב אלפס ז"ל כרבנן:

רי"ף יג.

יח מתני' [דף מ.] **החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן האחין לנחלה ואם יש שם אב הנכסים של אביו. הכונס את יבמתו זכה בנכסי אחיו רבי יהודה אומר בין כך ובין כך אם יש שם אב הנכסים של אביו והלכה כרבנן:**

יט החולץ ליבמתו אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו. הוא אסור באמה ובאם אמה ובאם אביה בבתה ובבת בנה ובבת בתה [דף מ:] **ובאחותה בזמן שהיא קיימת והאחין מותרין. והיא אסורה באביו**

ובאבי אביו בבנו ובבן בנו באחיו ובבן אחיו:

ריי"ף יג: **גמ' איבעיא להו גזרו שניות בחלוצה או לא בערוה דאורייתא גזרו בה רבנן בחלוצה דרבנן לא גזרו או דלמא לא שנא. ואסיקנא דגזרו שניות בחלוצה:**

כ מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת קרובת חלוצתו ומאי שנא הא מהא הך דאזלא בהדה לבי דינא גזרו בה רבנן והך דלא אזלא בהדה לבי דינא לא גזרו בה רבנן. פרש"י החולצת מוליכה אחותה עמה לב"ד וכ"ע לא ידעי להי מינייהו חליץ הלכך אפי' אם רחל נשואה לנכרי צרתה אסורה משום דסברי דלרחל חליץ ורחל וצרתה היו נשי אחיו. וקשה לפי' זה דהא תנא במתני' דף מ: ובאחותה בזמן שהיא קיימת הא מתה שריא ותנן נמי לקמן (יבמות דף מט.) חלץ לה ומתה מותר באחותה ואמאי הא סברי שחלץ לה לאחותה דאפילו צרת אחותה הנשואה לנכרי אסרינן מהאי טעמא ועוד דתנן דף מ: האחין מותרין אע"ג דאזלי בהדיה לבי דינא ועוד שלא הוזכרה צרה לאסור אלא במקום מצוה לעיל (יבמות יח.)הלכך נראה דגרסינן הך דאזלא בהדיה לבי דינא כלומר האי דאיתעביד בה מעשה ודמיא טפי לגרושה אסרו גם צרת קרובתה כשנשואה לאחין דדמיא לצרת ערוה **אבל צרת חלוצתו דלא** איתעביד בה מעשה לא דמיא לגרושה הלכך קרובתה שריא:

כא אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל הבא על צרת חלוצתו הולד ממזר מ"ט באיסורה קיימא וליתא להא דשמואל דגרסי' בפרקא קמא דף י: **החולץ ליבמתו וחזר וקדשה אמר ריש לקיש הוא אינו חייב על החלוצה כרת ואחין חייבין על החלוצה כרת ובין הוא ובין אחין חייבין על הצרה כרת ור' יוחנן אמר בין הוא ובין אחין אין חייבין** לא **על החלוצה כרת ולא על הצרה כרת ואמרי' מאי טעמא דריש לקיש דאמר קרא** אשר לא יבנה איהו דקם ליה **בלא יבנה הא אחין באיסור אשת אח כדקיימי קיימי ועל דידה הוא דקאי בלא יבנה הא צרה כדקיימא קיימא ור' יוחנן אמר מי איכא דמעיקרא אי בעי האי חליץ ואי בעי האי חליץ ואי בעי להאי מייבם ואי בעי להאי מייבם והשתא קאי עלה בכרת אלא הוא שליחותא דאחין** קא עביד והיא שליחותא דצרה קא עבדה ואמרי' תו **איתמר הבא על יבמתו וחזר ובא הוא או אחד מן האחין על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת** חד אמר בעשה דכתיב אשר לא יבנה את בית אחיו לקמן (יבמות מד.) בית אחד הוא בונה ואינו בונה ב' בתים ולאו הבא מכלל עשה עשה הוא וחד אמר בכרת **מ"ד בעשה כר' יוחנן ומ"ד בכרת כריש לקיש וקי"ל** לעיל (יבמות לו.) כל **היכא דפליגי ר' יוחנן ור"ל הלכה כר' יוחנן בר מהנך תלת דמנינן וכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וכ"ש הכא דקאי רבי יוחנן כוותיה הלכך ליתא דשמואל דאמר הולד ממזר:**

יום קיד

כב מתני' [דף מא.] **החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת חולצת ולא מתייבמת וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה:**

גמ' מאי וכן **אימא אבל המגרש את אשתו וכן. אמר ריש לקיש כאן שנה ר' אחות גרושה מדברי תורה אחות חלוצה מדברי סופרים:**

כג מתני' שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום רבי יהודה בן בתירא אמרו אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה חלצו אחיו או שכנסו יכנוס את אשתו מתה היבמה יכנוס את אשתו מת היבם מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה ודוקא נקט שקידש משום דבשעת נישואין נראה כנושא אחות זקוקתו אבל אם כנסה לחופה אין צריך להמתין מלבעול דכיון דכנסה אשתו גמורה היא ופקעה לה זיקה לגמרי ודוקא בקידשה לאחר נפילה אבל קידשה קודם נפילה כיון דלא היתה אחות זקוקה מעולם לא גזור בה רבנן וכן מוכח בגמרא דבקידושי איסור איירי דקאמר מתה אשתו מותר ביבמתו משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה וכו':

גמ' אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בתירא איבעיא להו מתה אשתו מהו ביבמתו רב ורבי חנינא אמרי מתה אשתו מותר ביבמתו שמואל ורב אסי אמרי מתה אשתו אסור ביבמתו. אמר רבא דטעמא דרב משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון והלכתא כוותיה דרב דקאי רבי יוחנן כוותיה דאמר רב יהודה אמר רב לעיל (יבמות דף כז:) **שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד חלץ לראשונה הותרה לשניה הותרה מתה ראשונה מותר בשניה ואין צריך לומר מתה שניה שמותר בראשונה משום דהויא לה יבמה שהותרה**

ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון ור' יוחנן אמר מתה שניה מותר בראשונה משום דהוי יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון אבל מתה ראשונה אסור **בשניה שכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה וקיימי רב ור' יוחנן תרוייהו בחד טעמא לענין יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה והלכתא כוותייהו.** מההיא דרבי יוחנן נראה לי דאין ראיה לכאן דשאני התם דלא נאסרה אלא משום זיקה דרבנן אבל הכא דנאסרה משום אחות אשה אימא ר' יוחנן מודה להא דשמואל דהא לרב גופיה צריכינן לפלוגי הכי דהכא מפרש רבא טעמיה דדוקא משום דהותרה מתחלה ולעיל שרי אפילו מתה ראשונה שהיתה השניה אסורה בשעת נפילה אלא ע"כ צריכנא לפלוגי משום דלעיל זיקה דרבנן והכא אחות אשה דאורייתא אלא הלכתא כרב באיסורי וגם רבי חנינא היה יותר גדול מרב אסי ועוד דר"א הוא דאמר מתה אשתו אותה יבמה חולצת ולא מתייבמת ומסתמא רבנן פליגי עליה כי היכי דפליגי בההיא דהמגרש:

רי"ף יד. **כד מתני' היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהו לה** ג' חדשים. **וכן כל שאר הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהו להן ג' חדשים.** אחת בתולות ואחת בעולות אחת אלמנות ואחת גרושות אחת נשואות ואחת **ארוסות ר' יהודה אומר נשואות יתארסו וארוסות ינשאו חוץ מן הארוסה שביהודה מפני שלבו גס בה ר' יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה מפני האבול:**

גמ' תניא מעשה באחד [דף מא:] **שבא לפני ר' יוסי אמר** ליה מהו לחלוץ בתוך ג' חדשים **אמר לו לא תחלוץ ותחלוץ ומה בכך קרא עליו המקרא הזה אם לא יחפוץ האיש הא חפץ יבם כל העולה לייבום עולה לחליצה** ושאינה עולה לייבום אינה עולה לחליצה:

כה ת"ר יבמה ג' **חדשים הראשונים ניזונית משל בעל מכאן ואילך אינה ניזונית לא משל בעל ולא משל יבם. עמד בדין וברח ניזונית משל יבם** ולא בברח במרד דוקא איירי שאינו רוצה לא לייבם ולא לחלוץ דהא בפ"ב דכתובות דף קז: פריך מינה לשמואל דאמר אין פוסקין מזונות לאשת איש דחייש לצררי ואם במרד ברח אמאי הוה לן למיחש לצררי הלא לא ברח אלא כדי לעגנה אלא בברח מחמת ממון ומחמת מרדין איירי ולאו דוקא ברח אלא ה"ה נמי חלה כיון שלא ברח אלא מחמת אונס שאירע לו מה לי ברח ומה לי חלה ובירושלמי דפרק אע"פ הל' ד מפרש בהדיא דה"ה חלה ודלא כרש"י ז"ל שפירש בכתובות דוקא ברח אבל חלה לא ואע"ג דבריש כתובות דף ב. אמרי' גבי הגעת זמן לפיכך חלה הוא או שחלתה היא אינו מעלה לה מזונות התם בחלה תוך הזמן שלא היתה ראויה משהגיע הזמן אבל אם חלה אחר הזמן כבר נתחייב במזונותיה ושוב לא יפטר וה"נ אע"פ שלא נתחייב במזונותיה עד שברח מ"מ אחר שעמד בדין היה לו לכונסה לאלתר קודם שאירע לו אונס ונראה דדוקא כשנתרצה בדין לייבם וברח דכיון דסופו לייבם הרי היא כבר כאשתו וחייב במזונותיה אבל אם לא נתרצה לייבם אלא לחלוץ ואירעו אונס שהוצרך לברוח לא מסתבר שתקנו לה מזונות משל יבם ודוקא ברח דתקינן לה מזונות משל יבם אבל לא ברח לא דלא שכיחא שיאחר מלייבם כיון דאיתיה קמן ונתרצה ואפילו אירע כך שנתאחר זמן מועט לא מסתבר שיתקנו לה מזונות משל יבם אם לא שתבא לפני ב"ד ותתבע ממנו שייבם אותה או שיתן לה מזונות ונראה דמחמת קנס הוא דתקינו לה מזונות דהא אין מעשה ידיה שלו אע"פ שניזונית משלו כדאמר בפ"ב דכתיבות דף קז: אי משום מעשה ידיה הא לא משעבדא ליה ואע"ג שנתרצה לייבם ולא ברח אלא מחמת אונס מ"מ קנסוהו דלא איבעי ליה לשהויי אלא הוה ליה לייבם לאלתר קודם שאירע לו אונס. ומיהו י"ל אפילו אם מעשה ידיה שלו שפיר קאמר בכתובות אי משום מעשה ידיה הא לא משעבדא ליה דאין לחוש שמא אמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך שהרי כל זמן שלא ברח לא תקנו לה מזונות כדפרישית ואין מעשה ידיה שלו כל זמן שלא יברח ויפסקו לה ב"ד מזונות הלכך ליכא למיחש שמא אמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך ומיהו נראה אם מטעם זה אמר לא משעבדא ליה טפי הוה ליה למימר לא מיחייב במזונותיה אבל לשון לא משעבדא ליה משמע שאפילו כשניזונית משלו אינה משועבדת לו למעשה ידיה וכן נראה לי אע"ג דניזונית משלו אין מעשה ידיה שלו דקי"ל מזוני עיקר ותקינו רבנן שיהא מעשה ידיה שלו משום איבה וכל זמן שאינה יושבת תחת בעלה אין לחוש לאיבה. ואין לדקדק מההיא דפ"ד

אחין דף כט: כשעמד בדין ופסקו לה מזונות משלו אלמא אפילו בלא ברח מיד שעמד בדין פסקו לה מזונות דלמא שאני התם דעבד בה מאמר וקרובה לביאה ולהכי ראוי שיתקנו לה מזונות: **נפלה לפני יבם קטן מאי מיבם לית לה מבעל מאי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר אית לה וחד אמר לית לה והלכתא לית לה משמיא הוא דקנסוה: ת"ר יבמה שחלצו לה** אחין תוך ג' חדשים צריכה להמתין ג' חדשים **ולאחר ג' חדשים אינה צריכה להמתין ג' חדשים.** והיה אומר ר"ת דדוקא חלץ שהחליצה מוכחא שלא בא עליה מידי דהוה אממאנת לפי שמיאונה מוכחת עליה שהיא קטנה אבל אם מת היבם אחר ג' חדשים **צריכה להמתין ג' חדשים** דיותר קרובה היבמה לביאה מארוסה דגזרי' אטו נשואה **וג'** [דף מב.] **חדשים שאמרו משעת מיתת הבעל ולא משעת חליצת היבם. ומאי שנא מגט דרב אמר משעת נתינה ושמואל אמר משעת כתיבה אמר רבא ק"ו לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כ"ש:**

כו וכן שאר כל הנשים לא יתארסו וכו'. בשלמא יבמה כדאמרי' אלא שאר כל הנשים מ"ט אמר רב יהודה אמר שמואל אמר קרא להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני מתיב רבה לפיכך גר וגיורת צריכות להמתין ג' חדשים והכא במאי להבחין איכא י"א שנמצאו במדרש דעובד כוכבים ואשתו שנתגיירו שאין לו לקיימה שמא יחזרו לסורן והכא לא משמע הכי הכא נמי **להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ובין זרע שנזרע שלא בקדושה. רבא שמא ישא אחותו מאביו וייבם אשת אחיו מאמו ויוציא את אמו לשוק ויפטר את יבמתו לשוק.** והיכא דקים לן דמעוברת היא תנשא אלמה תניא לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ומסיק משום דסתם מעוברת למניקה קיימא ודלמא מיעברא [דף מב:] ומיעכר חלבה וקטלה ליה. ומתוך זה היה אומר רבינו שמשון הזקן גרושה מינקת וגרושה מעוברת מותרת לינשא דלא משעבדא להניק כדאמרי' בפרק אע"פ דף נט: נתגרשה אינה כופה. ור"ת ז"ל דייק משמעתין דלמאי דבעי למימר טעמא משום סנדל או משום דיחסא אין חילוק בין אלמנה וגרושה ואינו חוזר בו אלא מן הטעם בלבד ועוד אלמנה גופה אי אמרה איני ניזונית ואיני עושה לא משעבדא להניק אלא חכמים עשו תקנה זו שלא יבא הולד לידי סכנה ורוב נשים חסות על ילדיהן ומניקתן אפילו אינה משועבדת להניקו אבל אם היתה מותרת לינשא לא היתה מניקתו וכן פוסק בשאלתות לא שנא אלמנה ולא שנא גרושה: אחת בתולות ואחת בעולות וכו' היינו בתולות היינו ארוסות היינו בעולות היינו נשואות א"ר יהודה אמר רב הכי קאמר אחת בתולות ואחת בעולות שנתארמלו או שנתגרשו בין מן האירוסין בין מן הנשואין. **ר"א לא על לבי מדרשא אשכחיה לר' אסי אמר ליה מאי אמור האידנא בבי מדרשא אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן הלכה כר' יהודה מכלל דיחידאה פליג עליה אין והתניא הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה או שהיה לה שום כעס בבית בעלה או שהיתה חולה או שהיה בעלה חולה או זקן או שהית העקרה או קטנה או איילונית או זקנה או שאינה ראויה ללילד** כולן צריכות להמתין ג' **חדשים** ריי"ף יד: **דברי ר"מ ר' יהודה מתיר ליארס ולינשא מיד אמר ר' חייא בר אבא חזר בו ר' יוחנן אמר רב יוסף ממתני' דכרמא הדר ביה דתניא אמר ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כולן צריכות להמתין ג' חדשים. והלכה כר"מ** חדא דהא ר' יוחנן דקאמר הלכה כר' יהודה חזר בו ועוד דאמרי' בפ' אע"פ דף ס: אר"נ **אמר שמואל הלכה כר"מ בגזירותיו:** [דף מג.] **אמימר שרא ליארס ביום תשעים א"ל רב אשי לאמימר והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו חוץ מיום שנתארסה בו א"ל ההוא לענין מניקה איתמר דרב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין כ"ד חדשים חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו והלכתא צריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום** שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה **בו וצריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה בו:**

כז תניא [דף מג:] **ר' יוסי אומר כל הנשים יתארסו** חוץ מן האלמנה מפני האבול. **וכמה אבול שלה שלשים יום.** משמע הכא דאסור ליארס תוך שלשים יום וקשה דבפרק בתרא דמועד קטן דף כג. תנא כל שלשים יום לנישואין ומשמע הא ליארס שרי וי"ל דההיא ר' יהודה היא דשרי אי נמי הא דנקט נישואין לאו למימר דליארס שרי אלא לאשמועינן דנישואין שרי לאחר שלשים יום אע"ג דבאשתו קתני דצריך ג' רגלים וכן צ"ל דאי ס"ד דאיסור נישואין תוך שלשים יום אתא לאשמועינן תיפוק ליה משום דאסור לילך לבית השמחה תוך

שלשים יום ובנישואין בלא סעודה איכא שמחה ואפילו לנישואין דאחר אסור למיזל. ור"ת היה מפרש דס"ד אמינא למישרי בדידיה טפי מבאחריני משום פריה ורביה. ומתוך כך היה אומר ר"ת ז"ל אע"ג דאסרי' באביו ובאמו בית השמחה עד י"ב חדש שרי לישא אשה אחר שלשים יום ולא מבעיא למי שאין לו בנים או מי שיש לו בנים קטנים ואין לו מי שישמשנו דההוא אפילו תוך שלשים שרי כדמשמע בעובדא דיוסף הכהן שם כשמתה אשתו דבעוד שהיה בבית הקברות אמר לה צאי ופרנסי בני אחותך ומשמע שכנסה לאלתר מדקתני אעפ"כ לא בא עליה אלא לזמן מרובה ומפרש התם שלשים יום ומשמע ביאה לא הואי הא נישואין הואי ובבית הקברות דבר עמה אבל לא כנסה ממש עד לאחר ז' ולאחר ל' יום בא עליה ומי שאין לו בנים מותר לכנסה ולבעול תוך שלשים יום דלא מיקיימא פריה ורביה אלא בהכי אבל תוך ז' ימי אבילות לא כדמוכח בריש כתובות דף ד. דבבחור שאין לו בנים איירי התם מדקאמר דאביו של חתן טרח בסעודתיה ואפילו הכי אסור בנשואין תוך ז' יום חוץ מי שהיה טבחו טבוח ויינו מזוג ואפילו בההוא לא שרי אלא במת אביו של חתן ואמה של כלה אבל איפכא לא אי נמי מצינו למימר דמי שיש לו בנים קטנים מותר לכנוס תוך ז' משום פרנסת בניו ולבעול לאחר שלשים וכן משמע ביוסף הכהן שכנסה לאלתר דאי לאו הכי הוה ליה למימר ואעפ"כ לא כנסה אלא לאחר ז' כי היכי דקאמר אעפ"כ לא בא עליה אלא לאחר שלשים יום. ולמי שאין לו בנים תוך ז' אסור ולאחר ז' מותר לכנוס ולבעול וקצת קשה מהא דתניא במס' שמחות פ"ז בד"א בשיש לו בנים אבל אין לו בנים או שהניחה לו בנים קטנים מותר לישא אחר שלשים יום ומותר לישא צריכינן לפרושי לישא ולבעול כי היכי דלא לקשי מיוסף הכהן שנשא לאלתר ומשמע דאתרווייהו קאי דמי שאין לו בנים נמי אינו מותר עד אחר שלשים יום ושמא מלתא דפסיקא לתרוייהו נקט שלשים יום ולעולם מי שאין לו בנים מותר לבעול תוך שלשים יום משום פריה ורביה כי היכי דשרינן כניסה לחופה תוך שלשים דכניסת חופה היא השמחה ולא הבעילה וכי היכי דשרינן באבילות דשאר מתים ה"ה נמי באבילות דאביו ואמו דלענין אבילות דתוך שלשים אין חילוק בין אביו ואמו לשאר מתים וגם אם קיים פריה ורביה ואין לו בנים קטנים שרי לאחר שלשים יום אפילו על אביו ואמו דלא אסרו אלא בית השמחה דליכא מצוה אבל נישואין אפילו יש לו כמה בנים איכא מצוה דאמרינן לקמן (יבמות דף סב:) דהלכה כר' יהושע דאמר ישא אשה בזקנותו שנאמר בבקר זרע זרעך וגו'. והרב יוסף הלוי ז"ל הביא ראיה דלא אסרינן אלא בית השמחה של רשות דאמרי' במסכת שמחות פ"ט על כל המתים אסור לילך לבית השמחה עד שלשים יום על אביו ועל אמו עד י"ב חדש אלא א"כ היתה סעודה של מצוה ור"ת ז"ל התיר באחת שהיתה משודכת ומת אחיה לאחר הזמנת הקרואים סמוך לחופה והתיר לכונסה תוך ל' יום משום פריה ורביה דבעל מאחר דאם לא ישא זאת לא ישא אחרת ואפשר דאפילו אם לא היתה משודכת היה מתיר מאחר שחפץ בה יותר מבאחרת כדאשכחן ביוסף הכהן משום פרנסת בניו התירו לה אע"פ שהיתה אבלה על אחותה ומיהו לא דמי כולי האי דכיון דאינה משודכת יכול לישא אחרת אבל היא היתה מרחמת על בני אחותה יותר מאחרת:

כח מתני' ד' אחין נשואין ד' נשים ומתו אם **רצה הגדול שבאחין לייבם את כולן הרשות בידו:**

גמ' ושבקינן [דף מד.] **ליה והתניא וקראו לו זקני עירו הן ולא שלוחן ודברו אליו מלמד שמשיאין לו עצה ההוגנת לו שאם הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרים לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה בתוך ביתך הב"ע בדאפשר ליה אי דאפשר ליה מאי איריא** ד' אחים **אפי' טובא נמי עצה טובה קמ"ל** כי היכי דנמטינהו לכל חדא עונה בחדש:

כט מתני' מי שהיה נשוי שתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה היתה אחת **כשרה ואחת פסולה אם היה חולץ חולץ לפסולה אם היה מייבם מייבם לכשרה:** רי"ף טו.

גמ' ולייבם לתרוייהו א"ר אבא בר חייא א"ר יוחנן **אשר לא יבנה את בית אחיו בית אחד הוא בונה ואינו בונה ב' בתים וניחלוץ לתרוייהו אמר מר זוטרא בר טובי אמר רב בית חלוץ הנעל בית אחד הוא חולץ ואינו חולץ** שני בתים **ונייבם לחדא ונחלוץ לחדא אמר קרא אם לא יחפוץ האיש הא חפץ ייבם כל העולה לייבום עולה לחליצה ושאינו עולה לייבום אינו עולה לחליצה: ואם היה מייבם מייבם לכשרה**

מאי כשרה ומאי פסולה אי נימא כשרה כשרה לעלמא פסולה לעלמא כיון דלדידיה חזיא מאי נפקא ליה מיניה **אמר רב יוסף כאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכין לו** כלומר לעולם כשרה כשרה לעלמא כגון שהאחת גרושה וקמ"ל אע"ג דתרוייהו חזיין ליה יחלוץ לגרושה ולא יפסול את שאינה גרושה לכהן:

ל מתני' המחזיר את **גרושתו והנושא את חלוצתו והנושא את קרובת חלוצתו יוציא והולד ממזר דברי ר"ע וחכ"א אין הולד ממזר ומודים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר:**

גמ' אמר רבה בב"ח **הכל מודים בעובד כוכבים ועבד שבא** [דף מד:] **על בת ישראל שהולד ממזר מאן הכל מודים שמעון התימני אע"ג דאמר שמעון התימני אין ממזר מחייבי לאוין הנ"מ חייבי** [דף מה.] **לאוין דתפסי בהו קידושין אבל** הני **דלא תפסי בהו קידושין כחייבי כריתות דמי ואותבינא עליה דרבי יוחנן ושקלינן וטרינן בה טובא. ואסיקנא והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש. ואיכא מרבוואתא דמסיימי בה דהא** דאמרי' דהולד כשר ה"מ **לישראל אבל לכהונה הולד פגום דאי ברתא היא אסורה לכהן מדאמרי' מקמי האי פיסקא וכולהו אמוראי דמכשרי מודו דהולד פגום לכהונה ק"ו מאלמנה ומה אלמנה לכ"ג שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שיהא בנה פגום וכי תימא איכא למיפרך מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת הכא נמי כיון** שבא עליה פסלה **דאמר ר' יוחנן מנין לעובד כוכבים שבא על הכהנת** או על הישראלית שפסלה שנאמר **ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצא עובד כוכבים ועבד שאין להם אלמנות וגרושין בה. וחזינן לרבוותא אחריני דפסקין הלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא מסיימי הולד פגום ואנן מספקא לן אי הוה פגום אי לא מדחזינן לגמרא בתר שקלא וטריא דפסקא והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא** קאמר והלכתא הולד פגום ואיני רואה לכאן מקום שיפול בה ספק מדקאמר לעיל סתמא דגמרא דכולהו אמוראי דמכשרו מודו דהולד פגום לכהונה ק"ו מאלמנה וכו' וכיון דק"ו לית ליה פירכא ליכא מאן דפליג עליה ומה שלא הזכיר הגמרא בכאן והלכתא הולד פגום משום דלא צריך למיפסק דכבר מסיק סתמא דגמרא לעיל דכולהו אמוראי מודו דבנה פגום דליכא מאן דפליג ולא הוצרך לפסוק אלא שהולד כשר לקהל ואפי' באשת איש: **שלחו ליה בני בי מיכסי לרבה ילמדינו רבינו מי שחציו עבד וחציו ב"ח הבא על בת ישראל מה הוא שלח להו השתא בעבד כולו** אמרו כשר בחציו עבד **מבעיא אמר רב יוסף מרא דשמעתא מנו רב יהודה והאמר** [דף מה:] **רב יהודה מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל הולד אין לו תקנה ואסיקנא כי איתמר דרב יהודה כגון שבא על אשת איש שנמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש. רבא אכשרי' לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואע"ג דאמר מר כל שימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך** ה"נ כיון דאמו היא **מישראל מקרב אחיך קרינא ביה:**

לא עבדיה דר' חייא בר אמי אטבלה להיא עובדת כוכבים לשם אנתתא א"ר אשי יכילנא לאכשורי בה ובברתה בה כדרב אסי דאמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה. בברתה דאמר ריב"ל עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר. ההוא דהוה קרו ליה בר ארמיתא אמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה. ההוא דהוה קרו ליה בר ארמאה **אמר ריב"ל מי לא טבל** לקרויו וקשה דהא אמרינן לקמן דגר צריך שלשה משפט כתיב ביה. ואפי' למ"ד בסנהדרין דף ג. דבר תורה חד כשר מודה הכא דבעינן שלשה מידי דהוה אגזילות וחבלות. ועוד דאין דרך נשים שילכו עמהם אנשים בשעת טבילה ואשה אינה ראויה לדון מדאינה ראויה להעיד כדתנן כל שכשר לדון כשר להעיד. ובירושלמי פ' שני שעירי ה"א יליף לה מגז"ש דשני שני נאמר כאן ועמדו שני אנשים ונאמר להלן ע"פ שני עדים. וי"ל הא דבעינן שלשה היינו לקבלת המצות אבל לא לטבילה אע"ג דאמר לקמן דב' ת"ח עומדין לה מבחוץ היינו לכתחלה דעדיף טפי אבל אינו מעכב וי"מ כיון שידוע לכל שטבלה כאילו עומדין שם דמי. ומיהו קשה שטבילת נדה בלילה ולקמן (יבמות מו:) אמרי' דאין מטבילין גר בלילה ותירץ רבינו מאיר ז"ל מדלא קאמר אין מטבילין גר בלילה מ"ט משפט כתיב ביה כדאמר **גר צריך שלשה משפט כתיב ביה** אלמא דלא גמרינן ליה ממשפט דאין לו דין משפט אלא לענין גוף

ריי"ף טו:

הדבר שצריך שלשה אבל לא לזמן הטבילה. וגם פשטיה דקרא הכי אייתי ושפטתם כתיב ביה דהוי שנים ואין ב"ד שקול ולילה לא הוי אלא מדרבנן ולכתחלה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי. אי נמי קבלת מצוה הוי כתחלת דין וטבילה הויא כגמר דין דהוי אפילו בלילה ומדרבנן הוא דבעינן ביום לכתחלה ורב אלפס ז"ל כתב דלכתחלה בעינן שלשה דלא **מנסבינן ליה בת ישראל עד** דטביל בפני שלשה אבל בדיעבד לא פסלינן לבריה אם לא **טבל בפני ג':**

לב אמר רב חמא בר גוריא א"ר הלוקח עבד מן העובד כוכבי' וקדם וטבל לשם בן חורין קנה עצמו בן חורין. מ"ט עובד כוכבים גופו לא קני מעשה ידיו הוא דקני ומאי דקני [דף מו.] **הוא דמקני ליה לישראל וכיון דקדים וטבל לשם בן חורין אפקעיה לשיעבודיה מיניה כדרבא דאמר רבא הקדש וחמץ ושיחרור מפקיעין מידי שעבוד. מתיב רב חסדא מעשה בבלוריא הגיורת שקדמו עבדיה ושפחותיה וטבלו לפניה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו קנו עצמן בני חורין טעמא** דלפניה הא לאחריה פירוש אחר שטבלה היא ונתגיירה לא קנה עצמו. **אמר רבא לפניה בין בסתם בין במפרש לאחריה במפרש אין בסתם לא. א"ר אויא לא שנו אלא בלוקח עבד מן העובד כוכבים אבל עובד כוכבים גופיה קני דכתיב וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו עבד ואמה. אתם קונין מהם ולא הם קונין מכם ולא הם קונין זה את זה. ולא הם קונין מכם למאי** הלכתא אילימא למעשה ידיו אטו **עובד כוכבים לא קני לישראל למעשה ידיו אלא לגופיה וקאמר רחמנא אתם קונין מהם אפילו גופיה ואע"ג דפריך רב אחאי אימא בכספא ובטבילה הלכתא כרב אויא. אמר שמואל וצריך לתקפו במים כדי שתעלה לו טבילה** לשם עבדות שאם לא תהא ידו תקפה עליו יש לחוש שמא יאמר לשם בן חורין אני טובל. א"ל רב פפא לרבא חזי מר הני דבי פפא בר אבא דיהבי כרגא לאינשי ומשעבדי בהו עבידתא יתירתא כי נפקי צריכי גיטא דחירותא או לא נפקא מינה אם יתגיירו שיהו מותרים בבת ישראל אמר להו איכו שכיבי לא אמרי לכו הכי א"ר ששת מוהרקייהו דהני בטסקא דמלכא מנח ומלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא לישתעבד למאן דיהיב כרגא ויד המלך תקפה עליהם להיות גופם מכור:

יום קטו

לג ת"ר גר שמל ולא טבל ר"א אומר ה"ז גר שכן מצינו באבותינו שמלו ולא טבלו. טבל ולא מל ר' יהושע אומר ה"ז גר שכן מצינו באמהות שטבלו ולא מלו וחכ"א אינו גר עד שימול ויטבול א"ר חייא בר אבא הלכתא לעולם אינו גר עד שימול ויטבול. כתב בעל ה"ג דגר שנתגייר כשהוא מהול צריך להטיף ממנו דם ברית וקטן שנולד כשהוא מהול אין צריך להטיף ממנו דם ברית ובמסכת שבת פרק ר"א דף קלה. משמע איפכא דאמרי' התם לא נחלקו ב"ש וב"ה על קטן שנולד כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית מפני שהיא ערלה כבושה ועל מה נחלקו על גר שנתגייר כשהוא מהול. ונראה דעל זה סמכו דבקטן סברי כאמוראי דהתם דאמרי אינו צריך ובגר סברי כמו ר' יוסי דפסיק הכא דבעינן תרתי ולקמן בריש הערל (יבמות דף עב.)פליגי ר"א בר שמעון ורבנן בגר שנתגייר כשהוא מהול אם נמול ביום או בלילה אבל כולהו מודו דצריך הטפת דם ברית ויש ליתן טעם לדבריהם דנולד כשהוא מהול שלא היתה לו ערלה מעולם אין צריך אבל גר שהיתה לו ערלה ומילתו לאו כלום הוא צריך להטיף ממנו דם ברית מיהו אם נכרת כל הגיד ובא להתגייר נראה שאין מילתו מעכבתו מלהתגייר ומודים חכמים דסגי בטבילה לחודה. ור"ח ז"ל פסק במסכת שבת להפך מה"ג. ונהגו להטיף בשניהם ומיהו בשבת אין להטיף כיון דאיכא פלוגתא אין לחלל שבת וגם יראה דאין לברך מספק. **א"ר אבא עובדא הוה בר' חייא ברבי ורב יוסף** בר' אושעיא בריה דר' [דף מו:] חייא דאתא **לקמייהו גר שמל ולא טבל ואמרו ליה שהי כאן ונטבלינך למחר ש"מ תלת ש"מ גר צריך שלשה וש"מ לעולם אינו גר עד שימול ויטבול וש"מ אין מטבילין גר בלילה וכן הלכתא:**

לד והיכא דאתא עובד כוכבים ואמר כבר נתגיירתי וטבלתי בב"ד של פלוני לא מהימנינן ליה עד דמייתי סהדי [דף מז.] **דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הלכה בין בארץ בין בחוצה לארץ צריך להביא ראיה.** והיה אומר ר"ת ז"ל דוקא בדידעינן דעובד כוכבים הוה מעיקרא דאי לא ידעינן מהמנינן ליה במיגו דאי בעי אמר ישראל אנא דמהימן כדמשמע בריש פסחים דף ג: בההוא עובד כוכבים דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים ולקמן בשמעתין דא"ל רב יהודה ואי אתה

ריי"ף טז.

נאמן לפסול בניך ומכשרינן בניו ואיהו גופיה הוה כשר אי לאו דפסל את עצמו. וכי תימא היינו באתרא דרובא ישראל א"כ אנו נסמוך אהא דרוב הבאין לפנינו בתורת יהדות ישראל הם וקאמר הש"ס דאי אמרי עדים שמענו שנתגייר בב"ד של פלוני הוי עדות דגלויי מלתא הוא ומיקרי שפיר בא הוא ועדיו עמו. ואפשר דהיינו דוקא אליבא דר' יהודה דמיקל ואמר דבחוצה לארץ אין צריך להביא ראיה אבל לרבנן דאמרי בין בארץ בין בחוצה לארץ צריך להביא ראיה דלמא ראיה ברורה ועדות ברורה בעי:

לה ת"ר ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו מכאן א"ר יהודה גר שנתגייר בב"ד ה"ז גר בינו לבין עצמו אינו גר ומעשה באחד שבא לפני ר' יהודה ואמר לו נתגיירתי ביני ובין עצמי אמר לו יש לך עדים א"ל לאו יש לך בנים אמר לו הן אמר לו נאמן אתה לפסול את עצמך ואין אתה נאמן לפסול את בניך מ"ט דלדבריו עובד כוכבים הוא ואין עדות לעובד כוכבים וכן הלכתא. והא דקאמר שנאמן לפסול את עצמו לא לענין זה שאם בא על בת ישראל שפסלה דקי"ל אדם קרוב אצל עצמו ואינו משים עצמו רשע. ועוד היאך קאמר ר' יהודה נאמן על עצמו ואינו נאמן על בניו אלמא אית ליה לרבי יהודה פלגינן דיבורא דמהימנינן ליה לגבי נפשיה ולא מהימנינן ליה לגבי בניו ולעיל בספ"ב (יבמות דף כה.) קאמר ר' יהודה הרגתיו לא תנשא אלמא לא פלגינן דיבורא. ועוד מלתא דתמיה היא דאיהו פסול ובניו כשרין הלכך אין עדותו כלום ואפי' לענין עצמו ואם בא על בת ישראל לא פסלה אלא לענין זה מהני עדותו לעצמו דשוי לנפשיה חתיכא דאיסורא ואסור בבת ישראל ולענין שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים. וכיוצא בזה מצינו בקידושין בפרק האומר דף סה. הוא אומר קידשתיך והיא אומרת לא קידשתני הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ואע"פ שהוא אסור בקרובותיה אם בא עליהן לא פסלן דלא מיתסר בהן אלא משום דשוינהו אנפשיה חתיכא דאיסורא:

לו ת"ר גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דווים דחופים סחופים ומטורפים וייסורין באין עליהם. אם אמר אני יודע ואיני כדאי **מקבלין אותו מיד. ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומצות חמורות ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופיאה ומעשר עני ומודיעין אותו עונשן של מצות ואומרים לו הוי יודע עד שלא באת למדה זו אכלת חלב אי אתה ענוש כרת חללת שבת אי אתה ענוש סקילה ועכשיו שבאת למדה זו אכלת חולב אתה ענוש כרת חללת שבת אתה** חייב **סקילה. וכשם שמודיעין אותו עונשן של מצות כך מודיעין אותו מתן שכרן של מצות ואומרים לו הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים וישראל** בעה"ז אינן יכולין לקבל **לא רוב טובה ולא רוב פורענות ואין מכבידין** [דף מז:] **עליו ואין מדקדקין עליו. קיבל עליו מלין אותו מיד ואם נשתיירו בו ציצין המעכבין את המילה חוזרין ומלין אותו שניה. נתרפא מטבילין אותו מיד. ושני ת"ח עומדים על גביו שמודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו. ואשה נשים מושיבות אותה במים עד צוארה ושני ת"ח עומדין לה מבחוץ שמודיעין אותה מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות. אחד גר ואחד עבד משוחרר ובמקוה שנדה טובלת שם גר ועבד משוחרר טובלין וכל דבר שחוצץ בטבילה חוצץ בגר ובעבד משוחרר ובנדה. ומודיעין אותו עונשן של מצות מ"ט דאי פריש ליפרוש. ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו אר"א דאמר קרא ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה. קבל מלין אותו מיד מ"ט דשהויי מצוה לא משהינן. נתרפא מטבילין אותו נתרפא אין לא נתרפא לא מ"ט משום דמיא מרזו מכה. ושני ת"ח עומדין על גביו והא"ר חייא בר אבא** גר צריך שלשה הא קא"ל רבי יוחנן **לתנא תני שלשה. טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו למאי הלכתא א"ר יוסי ב"ר חנינא דאי הדר ביה כישראל מומר הוי ואי קדיש בת ישראל קידושיו קידושין:**

ריי"ף טז:

לז אחד גר ואחד עבד משוחרר אסקה רב פפא לענין טבילה אבל לקבל אינו צריך דכבר קבל עליה מעיקרא [דף מח.] **דתניא אחד גר ואחד לקוח מן העובד כוכבים צריך לקבל הא לקוח מישראל אינו צריך לקבל.** פי' אחד גר בשעת גירות ואחד הלקוח מן העובד כוכבים ובא לשחררו מיד אחר שלקחו מן העובד כוכבים והטבילו לשם עבדות צריך לקבל בשעת שחרור כשמטבילו לשם בן חורין אבל הלקוח מישראל כיון דשהה בביתו של ראשון ונהג במצות שהאשה

חייבת בה אע"פ שהוטבל לשם עבדות בע"כ אין צריך לקבל. **גרסינן בפ"ק דכתובות דף יא. א"ר הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד שזכות הוא לו וזכין** לו לאדם שלא **בפניו והא דקי"ל דעובד כוכבים בהפקירא ניחא ליה ה"מ גדול דטעם טעמא דאיסורא אבל קטן זכות הוא לו** וכן מצינו באבותינו שנכנסו לברית והיו בהן כמה יונקי שדים:

לח [דף מח:] **ת"ר מקיימין עבדים שאינן מולין דברי ר' ישמעאל ר"ע אומר אין מקיימין** דסבר ר"ע כיון שצוה המקום לאברהם למול את עבדיו אסור לקיימן בלא מילה. הלכך היכא דאתני אז מותר לקיימו דבעבד סתם הוא דקא מזהר קרא **אמר לו ר' ישמעאל הרי הוא אומר וינפש בן אמתך והגר א"ל ר"ע בלוקח עבד בין השמשות ולא הספיק למולו עד שחשכה הכתוב מדבר.** דכ"ע מיהת וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבר מאי משמע כדתניא וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבר פי' כגון שלקח שפחה ובנה גדול עמה אתה אומר בעבד ערל או אינו אלא בעבד מהול כשהוא אומר למען ינוח עבדך ואמתך כמוך הרי עבד מהול אמור הא מה אני מקיים וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבר. והגר זה גר תושב פרש"י שקבל עליו שלא לעבוד כוכבים ומחלל שבת כעובד עבודת כוכבים. וקשה דא"כ נפישי להו מז' מצות ובמס' עבודה זרה דף סד: משמע שבז' מצות שקבלו עליהם בני נח מיקרי גר תושב. ועוד דאמרינן בפרק ארבע מיתות (סנהדרין דף נח:) בן נח ששבת חייב מיתה ומשמע התם בחול וכ"ש בשבת ובפ' ד' מחוסרי כפרה (כריתות דף ט:) משמע דגר תושב אינו מוזהר על השבת. ונראה דמיירי בגר תושב שנתגדל בביתו כמו שכירו ולקיטו ועושה מלאכה לצורך ישראל דומיא דבן אמתך ועל זה הזהירה תורה שלא יעשה מלאכה של ישראל בשבת לבשל או להדליק לו את הנר. **אמר ריב"ל הלוקח עבד מן השוק ולא רצה למול מגלגל עמו כל יב"ח וחוזר ומוכרו לעובד כוכבים אמרוה רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כר"ע** אמר להו **רב פפא אפילו תימא ר"ע** ה"מ **היכא דלא פסקא למילתיה אבל היכא דפסקא פסקא.** פרש"י הא דאין מקיימין היכא דלא פסקא למילתיה שלא פסק מנכריותו שלא נתרצה מעולם להתגייר אבל היכא דפסקא למילתיה בשעת לקיחה ונתפייס להתגייר ואח"כ חזר בו מגלגלין עמו שמא יחזור ויתרצה. פי' אחר ה"מ דאין מקיימין היכא דלא פסקא למילתיה שמקיימו סתם אבל היכא דפסקא למילתיה דא"ל אנא מגלגל עמך י"ב חדש ואם לא תמול אמכור אותך מותר דהוי גביה כשכיר בעלמא. ורב האי פירש ה"מ דאין מקיימין היכא דלא פסקא למילתיה שלא אמר בפירוש שאינו רוצה למול אלא נתרצה למול ודוחה מיום אל יום דשהויי מצוה לא משהינן אבל היכא דפסקא למילתיה שלא למול אינו מחוייב למולו בע"כ ומגלגל עמו י"ב חדש אולי יתרצה. **שלח רבין משמיה דר' אילעא וכל רבותי אמרו לי משמיה איזהו עבד ערל שמותר לקיימו זה שלקחו רבו ע"מ שלא למולו אמרוה רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כר"ע אמר להו רב פפא אפילו תימא ר"ע ה"מ היכא דלא אתני בהדיה אבל היכא דאתני אתני והאי דלא שני ליה ר"ע לר' ישמעאל הכי חדא מתרי תלת טעמי נקט.** וא"ת למאי דפרשינן דטבילת עבדות יוכל להטבילו בעל כרחו לכ"ע אמאי אינו מטבילו בעל כרחו וי"ל דתקנתא דרבנן היא שלא יבא להכשיל את רבו באיסור והיתר כיון שאינו רוצה לקבל עליו עול מצות ועוד אין טוב לחייבו במצות מאחר שאינו רוצה לשמרם וכן אתה צריך לומר לריב"ל דאמר בפ' השולח בגיטין דף לט: נתייאשתי מפלוני עבדי אותו העבד אין לו תקנה אלא דשטר ולית ליה הא דשמואל דאמר המפקיר עבדו יצא לחירות וא"כ על כרחך דריש כל עבד איש כר"ש בן אלעזר וס"ל דמטבילו בעל כרחו וא"כ מאי קאמר **ריב"ל מגלגל עמו י"ב חודש וחוזר ומוכרו לעובד כוכבים** וכן ר' שמעון בן אלעזר גופיה קאמר אין משהין אותו בארץ ישראל מפני הפסד טהרות אלא ודאי תקנה דרבנן היא כדפרישית כל זו השיטה פירשתי על דרך פרש"י שמתוך לשונו משמע שטבילת עבדות היא בעל כרחו של עבד ובלא קבלה אף לרבנן דר"ש בן אלעזר ולא נחלקו אלא בטבילת חירות דר"ש בן אלעזר סבר אף טבילות חירות בעל כרחו ורבנן סברי דוקא מדעתו ובקבלה וקאמר הש"ס דלא פליגי רבנן עליה דר"ש בן אלעזר אלא ביפת תואר דלא שייכא במצות אבל בעבד דשייך במצות אפילו רבנן מודו ופרש"י עבד דשייך במצות ששהה בביתו של ישראל ימים רבים ונהג במצות משמע אע"פ שלא קבל בשעת טבילת עבדות אלא שנהג בבית אדונו אבל מתוך דברי רב אלפס ז"ל משמע שטבילת עבדות לרבנן

צריך שתהיה מדעתו ובקבלה:

ריי"ף יז. **לט מתני'** [דף מט.] איזהו **ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי ר"ע. שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו. ר' יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת ב"ד אמר ר"ש בן עזאי מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי ר' יהושע. והלכה כשמעון התימני ולאו משום דתנן והלכה כדבריו דקי"ל. 8 דאין למדין הלכה לא מפי משנה ולא מפי** ברייתא אלא דבכמה מקומות מוכח דהלכתא כוותיה. סוגיא דשמעתין בפ"ק דף יד: דקאמר פשיטא בני חייבי לאוין כשירין נינהו ובפרק כיצד דף כג. דקאמר רב פפא חייבי לאוין תפסי בהן קידושין ועוד מדפסקינן לעיל (יבמות דף מה.) עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ור' יוחנן וכל אמוראי דאיירי לעיל (יבמות יב:) בתורת מחזיר גרושתו ולר"ע לא משכחת לה דאין קידושין תופסין לו בה ובפ' בתרא דקידושין דף עח. נמי אמרינן הכל מודים במחזיר גרושתו שאם בעל ולא קידש שאינו לוקה אלמא תפסי בה קידושין משמע דאפילו מחייבי לאוין דשאר אין הלכה כר"ע מההיא דפרק כיצד דאיירי בכל חייבי לאוין. ולפר"ת גם מההיא דמחזיר גרושתו דמפרש דהוי חייבי לאוין דשאר לפי שמחמת אישות נאסרה עליו. ומיהו מכל הנך אין ראיה שלא יהיה הלכה כר' יהושע דאמר דמחייבי מיתות לחוד הוא דהוי ממזר וגם על זה יש להביא ראיה דאין הלכה כמותו מהא דאמרינן לעיל (יבמות דף מה:) ושניהם לא למדוה אלא מאשת אב משמע התם דכולהו מודו אי הוה דמיא לאשת אב דלא תפסי בה קידושין לדידיה אבל לאחריני תפסי הוי ממזר וחייבי כריתות דמו בהכי לאשת אב. ועוד ראיה דאמרי' לעיל בפירקין (יבמות דף לז.) אין ממזר מספק אלמא יש ממזר מאשת אח. ודחקי התם אביי ורבא לתרוצי דר' אליעזר בן יעקב אליבא דהלכתא. ועוד אמרינן לעיל (יבמות דף מ:) אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל הבא על צרת חלוצתו הולד ממזר ואפילו רבי יוחנן לא פליג אלא משום דמשוה לצרה כחלוצה ואע"ג דסתם לן תנא כר"ע בפ' ר"ג ובהאשה רבה ה"נ סתם לן כשמעון התימני בקידושין בפ' האומר דף סו: דקתני כל מקום שיש קידושין ויש עבירה וכו' **וכל מקום שאין לה עליו קידושין אבל יש לה על אחרים קידושין הולד ממזר ואיזה זה זה הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה** ובכי האי גוונא קרי הלכתא פסיקתא בפרק קמא דמסכת ע"ז דף ז. גבי ההיא דכל המשנה ידו על התחתונה:

גמ' תניא [דף מט:] **הכל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שאין הולד ממזר.** כתב ר"ח ז"ל נהי דבא על הסוטה לא הוי ממזר מדאורייתא מדרבנן מיהא הוה ממזר מידי דהוה 8 אאשה שהלך בעלה למדינת הים ואמרו לה מת בעליך ונשאת ואחר כך בא בעלה הולד ממזר ותצא מזה ומזה אם החזירה בעלה ונראה דלא דמי דהתם קנסיה משום דהוה לה למידק אבל הכא אין שייך לקונסה כדי שלא תזנה תחת בעלה ועוד אמרינן בפרק יש מותרות (יבמות דף פה:) גבי סוטה היא מרגילתו ואי הוה ממזר מדרבנן לא מרגילה ליה כדאמר התם גבי חלוצה:

הדרן עלך החולץ ליבמתו

פרק ה

א [דף נ.] **ר"ג אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכ"א יש גט אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל לא אחר בעילה ואחר חליצה כלום:**

גמ' [דף נ:] **עד כאן לא פליגי אלא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל גט אחד ביבמה** מהני לאוסרה עליו ועל האחין ומאמר א' ביבמה מהני לאוסרה על האחין ולהצריכה גט. **מ"ט אמור רבנן גט ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי גט להוציא וחליצה להוציא ומדגט לא מהני חליצה נמי לא מהניא ואתי למיבעל אחר חליצה. ומ"ט אמור רבנן מאמר ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי מאמר לקנות וביאה לקנות ומדמאמר לא קני ביאה נמי לא קניא ואתי למיבעל אחר ביאתו על צרתה. ומ"ט אמור רבנן האי ביאה פסולה יש** ריי"ף יז: **אחריה כלום כדתנן נתן גט ובעל** צריכה גט וחליצה ותנן נמי מאמר לזו ובעל לזו צריכות ב' **גיטין וחליצה אי ביאה אחר גט היא גזרה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה ואי ביאה אחר מאמר היא גזירה ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה. ומ"ט אמור רבנן האי חליצה פסולה אין אחריה כלום כדתנן נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום מאי לגזור** נגזור

חליצה אחר גט **משום חליצה אחר חליצה כל הני תחלוץ ותיזיל. ליגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה אטו חליצה אחר מאמר מי לא בעיא גט למאמרו חליצה אחר ביאה נמי בעיא גט לביאתו: ת"ר כיצד אר"ג** [דף נא.] **אין גט אחר גט שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד ונתן גט לזו וגט לזו ר"ג אומר חולץ לראשונה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה וחכ"א אסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן. וכן אתה אומר בשני יבמין ויבמה אחת. כיצד אר"ג** [דף נא:] **אין מאמר אחר מאמר ב' יבמות שנפלו לפני יבם א' עשה מאמר בזו ומאמר בזו ר"ג אומר נותן גט לראשונה וחולץ לה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה וחכ"א נותן גט לשתיהן ואסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן וכן אתה אומר בשני יבמין ויבמה אחת וליתא לדר"ג דקיימא לן כרבנן:**

ב מתני' כיצד עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה ממנו חליצה עשה מאמר וחלץ צריכה הימנו גט עשה מאמר ובעל הרי זו כמצותה:

גמ' [דף נב.] **אמר רב הונא מצות יבמין מקדש ואח"כ בועל ואם בעל בלא מאמר קנה ולוקה מכת מרדות מדרבנן דרב מנגיד מאן דמקדש בביאה ומאן דמקדש בשוקא ומאן דמקדש בלא שידוכי ומאן דמבטל גיטא ומאן דמסר מודעא אגיטא ומאן דמבזה שלוחא דרבנן ומאן דמשהי שמתא דרבנן עליה תלתין יומין ולא אתי ותבע שמתיה וחתנא דדייר בבי חמוה. דדייר אין דחליף לא והא ההוא דחליף אבבא דבי חמוה ונגדיה רב ששת ההוא מידם הוה דיים מחמתיה. ונהרדעי אמרי בכולהו לא מנגיד רב לבר ממאן דמקדש בביאה בלא שידוכי. ואיכא דאמרי אפילו בשידוכי** משום פריצותא והאידנא נהוג עלמא כנהרדעי ואע"ג דרב יוסף אית ליה כלישנא קמא דרב בפ"ק דקידושין דף י"ב: בשל סופרים הלך אחר המיקל: **ת"ר כיצד מאמר נותן לה כסף או שוה כסף והאי אליבא דבית שמאי אבל לבית הלל נותן לה פרוטה או שוה פרוטה ושטר כתובת יבמין כיצד אני פלוני בן פלוני קבלתי פלונית בת פלוני יבמתי עלי לזונה ולפרנסה כראוי. ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:**

ג בעא מינה אביי מרבה נתן לה גט ואמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם מהו גט יבמין מדרבנן הוא וגט דמהני באשת איש מהני ביבמה והאי דלא מהני באשת איש לא מהני ביבמה או דלמא חיישינן דלמא אתי לאיחלופי בגיטא אמר ליה חיישינן דלמא אתי לאיחלופי בגיטא דגט ביבמה אינו אלא לפסול וגט זה הואיל ופוסל בכהונה אי לא פסיל הכא אתי למימר דגט מעליא נמי לא פסיל:

ד אמר רמי בר חמא הרי **אמר ללבלר כתוב גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה הרי זה גט מפני שבידו לגרשה.** והא דאמר בפרק כל הגט (גיטין דף כו:) דאינו גט היה אומר ר"ת ז"ל דהכא מיירי שכתב בו זמן הנתינה והשתא אפילו גט ישן לא הוי והתם מיירי שכתב בגט זמן של יום הכתיבה ופסול שמא יאמרו גיטה קודם לבנה ואע"ג דגט ישן כשר בדיעבד. ומדקאמר התם אינו גט משמע דלגמרי אינו גט ואפילו בדיעבד פסול שאני גט ישן דליכא אלא יחוד בעלמא אבל התם דכנסה איכא ודאי ביאה ולכך פסלוהו לגמרי [דף נב:] **ולאשה בעלמא אינו גט מפני שאין בידו לגרשה** ואפילו כתוב בו זמן שאחר הנישואין כיון דאין בידו לגרשה בשעה שעשאו שליח לכתוב הגט. ונראה דהיינו דוקא למ"ד אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אבל למ"ד אדם מקנה דבר שלא בא לעולם הוי גט כי היכי דמהני לענין שחרור בלוקח עבד על מנת לשחררו וכתב לו לכשאקחך הרי גופך קנוי לך מעכשיו כדמוכח לקמן בפרק האשה רבה (יבמות דף צג:) ובקדושין פרק האומר דף סג. וגט שחרור וגט אשה שוין דהא ילפינן לה לה מאשה:

ה בעי רמי בר חמא כתב גט ליבמתו לכשאכנסנה אגרשנה וכנסה וגרשה מהו מי אמרינן כיון דאגידא ביה כארוסתו דמיא והוי גט אע"ג דאין בידו לגרשה ולהתירה לשוק מ"מ יכול לבא עליה בע"כ ואז יכול לגרשה ולהתירה לשוק נמצא תלויה בו ואין אחר יכול לעכב על ידו הלכך כארוסתו דמיא וחשיב בידו לגרשה או דלמא כל זמן שלא עשה בה מאמר כאשה אחרת דמיא ומן הדין הוה ליה לסיומי לבעיא דידיה הכי או דלמא השתא מיהא לא בא עליה ואין בידו לגרשה אלא אי הוה מסיים הכי הוה משמע דכל הפחות הוי ריח הגט לפוסלה לכהונה ולהכי נקט בסיומא דבעיא דידיה או דלמא כיון דלא עבד בה מאמר לא למידק מיניה דאי

לא הוי גט אפילו ריח הגט אין בו דמה לי ספיקא דיליה בלא עבד בה מאמר דע"כ בריח הגט נמי מספקא ליה דמאחר שהוא מדרבנן לענין גט גמור לא מעלה ולא מוריד אלא מספקא ליה דלמא גט גמור הוי ומטעמא דפרישית ואי לא מהני האי טעמא אפילו ריח הגט לא הוי תיקו. ולא הוי גט גמור ולחומרא עבדינן: בעי רב חנניה כתב גט לזיקתו ולא למאמרו למאמרו ולא לזיקתו מהו. מי אמרינן מאמר עילויה זיקה רמי והוה ליה כמגרש חצי אשה והמגרש חצי אשה לא עשה ולא כלום או דלמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תפשוט ליה מדרבא דאמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה לרבא פשיטא ליה לרב חנניה מיבעיא ליה ומדפשיטא ליה לרבא עבדינן כוותיה ומהני אם נתן גט למאמרו ולא לזיקתו או לזיקתו ולא למאמרו דהאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי. ורש"י פירש אם נתן גט למאמרו ולא לזיקתו אסורה לו ומותרת לאחיו דמאמר דעבד שקליה ופש ליה זיקה כמעיקרא והתוספת כתבו דאין חילוק בין לו ובין אחיו דממה נפשך להאי לישנא דקאמר רבא הותרה אפילו היא אם כן הכא נמי שריא אפילו לדידיה ולהך לישנא דקאמר רבא דהיא אסורה משום דמחלפא בבעלת הגט אם כן הכא נמי אסורה אפילו לאחיו דהא אם נתן גט ליבמתו אסורה על כל האחים ולא דמי להא דשרי רבא צרתה כשנתן גט למאמרו דהתם בשתי יבמות הבאות משני בתים איירי שאפילו היה נותן גט אף לזיקתו היתה האחרת מותרת לו ומיהו בזה יש חילוק אם נתן גט למאמרו חולץ לה ושריא ואם נתן גט לזיקתו צריכה עוד גט שני למאמרו כי הגט הראשון לא הפקיע המאמר:

יום קטז

ו מתני' נתן גט ועשה מאמר צריכה גט וחליצה נתן גט ובעל צריכה גט וחליצה נתן לה גט וחלץ אין אחר חליצה כלום:

גמ' א"ר יהודה א"ר זו דברי ר"ע דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכמים אומרים יש אחר חליצה כלום. כלומר שאם חזר וקדשה אחר חליצה צריכה הימנו גט והא נמי דתנן אבל לא אחר בעילה כלום ותנן נמי הבעילה בזמן שהיא בתחלה אין אחריה כלום אליבא דהאי תנא הוא אבל לרבנן הבעילה נמי יש אחריה כגון שתי יבמות מבית אחד שנפלו לפני שני אחין ובא אחד מהן על אחת וחזר הוא או אחיו וקידש את צרתה צריכה הימנו גט דקי"ל חייבי עשה היא כדאמרי' לעיל בפ"ק (יבמות דף יא.) **איתמר הבא על יבמתו ובא הוא או אחד מן האחים על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת וקי"ל דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה** כרב אחא לקולא וכבר ברירנא לה בהחולץ סימן כ"א: **תניא נמי הכי רבי אומר אין דברים הללו אמורים אלא לדברי ר"ע שהיה עושה חלוצה כערוה אבל חכמים אומרים יש אחר חליצה כלום ואני אומר אימתי בזמן שקדשה לשם אישות וכנסה לשם אישות אבל קדשה לשם יבמות וכנסה לשם יבמות אין אחר חליצה כלום תניא אידך החולץ ליבמתו וחזר וקדשה רבי אומר אם קדשה לשם אישות צריכה הימנו גט לשם יבמות אינה צריכה הימנו גט וחכ"א בין שקדשה לשם אישות בין שקדשה לשם יבמות צריכה הימנו גט.** כתב רב אלפס בהך פלוגתא דרבי ורבנן קא שקלי וטרי טובא לפרושי פלוגתייהו וכולהו טעמי דאיתאמרו **בהאי פלוגתא דרבי ורבנן לא סמכינן עלייהו דלאו אליבא דהלכתא נינהו אלא אוקימתא בעלמא נינהו וליתא לדרבי דקי"ל הלכה כר' מחבירו ולא מחבירו הלכך בין שקדשה לשם אישות בין שקדשה לשם יבמות צריכה** הימנו גט כרבנן וכ' הראב"ד ז"ל האי פיסקא לא מיחוורא שפיר דהני אוקימתות איכא מינייהו דהלכתא כרבי דהכא ודאי לכולהו דאמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין עסקינן ופליגי רבי ורבנן אי אית בה זיקה אחר חליצה אי לאו הלכך לרבא דאמר דפליגי ביש זיקה או לא הא קי"ל לעיל (יבמות יז:) דיש זיקה ובתר חליצה ודאי אין זיקה וכי אמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין לאו כלום הוא ולדברי רב שרביא נמי הא קי"ל לעיל (יבמות כ.) דהאי חליצה פסולה פוטרת כשמואל הלכך בתר חליצה אין כאן זיקה כלל ולדברי רב אשי נמי דאמר ביש תנאי בחליצה פליגי הא קי"ל דאין תנאי בחליצה לא שנא כפול ולא שנא אינו כפול אין כאן תנאי וחליצה מעלייתא היא ואין כאן זיקת יבמין הלכך קידושין לאו כלום היא עכ"ל והרמב"ן ז"ל הודה לדבריו ואני אומר שהדין עם רב אלפס ז"ל ומה שהקשה עליו דלרבא דאמר דפלוגי ביש זיקה הא קי"ל דיש זיקה ובתר חליצה ודאי אין זיקה אני אומר דהך פלוגתא אי יש זיקה או אין זיקה לאו בפלוגתא דיש זיקה ואין זיקה

דאיפליגו בה תנאי ואמוראי לעיל (יבמות דף י"ז:) ודף י"ח. אלא הכי פירושא רבי סבר יש זיקה כלומר כיון דלא הזכיר מאמר אלא אמר התקדשי לי בזיקת יבמין לא הוו קידושין אי לאו דיש [דף נג.] זיקה ואתאי חליצה ואפקעיתיה לזיקה הלכך אי אפשר לקידושין שיחולו אחר שפקעה הזיקה ורבנן סברי אין זיקה אע"פ שלא הזכיר מאמר אלא זיקת יבמין אפילו אין זיקה התקינו רבנן קידושין ביבמה דהא זקוקה ועומדת היא לו ומעיקרא אילו אמר התקדשי לי בזיקת יבמין מי לא מהני אע"פ שאין הזיקה גורמת לו שיחול השתא נמי מהני אע"ג דפקעה הזיקה וגרסינן רב משרשיא שרביא אמר אי אמר לה בזיקת יבמין כ"ע לא פליגי דמהני וכן כל האוקימתות על דרך זה לכ"ע מהני ועתה אין נפקותא בכולהו אליבא דרבנן ומה שהקשה דקי"ל לדברי רב שרביא דהאי חליצה פסולה פוטרת כשמואל לא קשה מידי דתיקשי לך רב אשי דקאמר דכ"ע

רי"ף יח. **חליצה פסולה אינה פוטרת** אמאי קאמר דהני תנאי סברי דלא כהלכתא כיון דמצי למימר דכולהו סברי דפוטרת והכא לא איירי בחליצה פסולה אלא ביש תנאי בחליצה קמפלגי וכן רבינא דאמר דכולהו סברי יש תנאי בחליצה ופליגי בתנאי כפול אמאי דחיק לאוקומי פלוגתייהו דלא כהלכתא דהא קי"ל כתובות עד: דאין תנאי בחליצה אלא ודאי נראה להני אמוראי דבסברא מועטת אמרי' דלרבנן מהני מאמר יבמין או זיקת יבמין אף אחר החליצה הלכך לרבא אע"ג דרבנן סברי יש זיקה הכא אין הקדושין תופסין מכח הזיקה כדפרישית הלכך מהני אף אחר חליצה ורב משרשיאשרביא אמר דבזיקת יבמין אף ר' מודה ופליגי בחליצה פסולה **דרבנן סברי דאינה פוטרת** לענין זה שלא יועילו בה קידושין לשם יבמות אחריה דבקל אמרינן דמהני קידושין לשם יבמות אחר חליצה ורב אשי אמר דבחליצה פסולה אף רבי מודה ופליגי ביש תנאי בחליצה דרבנן סברי דיש תנאי בחליצה לענין זה שנשאר אחריה זיקה לתפוס בה קידושין לשם יבמות ורבינא אמר דאף רבי מודה בזה ופליגי בתנאי כפול:

הדרן עלך רבן גמליאל

פרק ו

א הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפילו הוא שוגג והוא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה והוא לא אנוס אחד המערה ואחד הגומר קנה ולא חילק בין ביאה לביאה:

גמ' [דף נג:] אנוס דמתני' היכי דמי אילימא שאנסוהו עובדי כוכבים ובא עליה והאמר רבא אין אונס בערוה שאין קשוי אלא לדעת אין לפרש האי דאנסוהו עובדי כוכבים כגון שאיימו עליו לבא עליה ואם לא יהרגוהו דאם כן מאי פריך מרבא דאמר אין אונס לערוה לפי שהקישוי נעשה מדעת ואין דוחקים אותו להקשות לוקמי כגון שאיימו עליו לבעול בקושי נמצא כל מה שהוא עושה הוא שלא לדעתו אלא כל דבר שהוא עושה מעצמו אפילו ע"י אונס מפחד מיתה חשיב לדעת הלכך צריך לפרש שאנסוהו עובדי כוכבים והדביקוהו בעל כרחו ביבמתו ואפ"ה כיון שהקישוי הוא לדעתו חשיב כאילו בא עליה מעצמו לדעתו ויש לדקדק מכאן דיבמה אינה נקנית אלא בקישוי מדלא משני כגון שהדביקוהו עובד כוכבים על יבמתו בלא קישוי ואיכא למימר דאתיא הך סוגיא כמ"ד לקמן (יבמות דף נה:) המשמש מת בעריות פטור ולכך אינה נקנית אלא בקישוי דילפינן קיחה קיחה מעריות אי נמי אפילו למ"ד חייב בעינן ביאת ייבום דרך הקמת שם וגרע מהעראה שלא כדרכה דאין דרך ביאה בכך: אין אונס בערוה שאין קישוי אלא לדעת משמע הא אם יש קישוי שלא מדעת יש טענת אונס ליפטר ואין לו למסור את עצמו ואמאי והא קי"ל דעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים יהרג ואל יעבור כדדרשינן בפרק בן סורר (סנהדרין דף עד.) וי"ל דודאי אי הוי קישוי שלא לדעת אי אפשר שידביקוהו על הערוה ולא יתקשה אפילו למ"ד המשמת מת בעריות חייב או אם נתקשה לאשתו ואנסוהו עובדי כוכבים והדביקוהו על הערוה ואי אפשר לו להנצל מן העבירה עד שימסור עצמו להריגה אינו מחוייב למסור עצמו כיון דלא עביד מעשה כדאמרי' בפרק בן סורר ומורה שם: גבי אסתר דקרקע עולם היתה והיינו טעמא משום דילפינן לה מרוצח כדאמרינן בסנהדרין שם מקיש רוצח לנערה המאורסה מה רוצח יהרג ואל יעבור וכו' ורוצח גופיה לא מיחייב למסור עצמו אלא היכא דעביד מעשה דהא מפרשינן התם טעמא דרוצח משום דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי דלמא דמא דידיה סומק טפי והאי טעמא לא שייך אלא היכא שהורג את חבירו בידים אבל אם אמרו לו

הנח שיזרקוך על התינוק למעכו או יהרגוך מסתבר למימר מאי חזית דדמא דההוא גברא סומק טפי דלמא דמא דידך סומק טפי שאינו נחשב רוצח בכך במה שהורגין בגופו אלא קרקע עולם בעלמא הוא ואינו מצווה להציל חבירו בנפשו של עצמו דאדרבה חייך קודמים והיקישא דקרא נמי בהורג בידים כתיב כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש אבל כיון דאין קישוי אלא לדעת ויודע בעצמו שאם ידביקוהו אי אפשר לו שלא יתקשה. קישוי דעביד חשיב כעושה מעשה וחייב למסור עצמו ואע"ג דאיכא מ"ד המשמש מת בעריות חייב נמצא דאפילו לא יתקשה תיעשה העבירה מ"מ רבא דהכא סבר דפטור ספ"ב דשבועות דף יח. ואפילו למ"ד נמי חייב כיון שנתרבה הנאתו ע"י קישויו שעושה חשיב כאילו עושה כל המעשה מדעת כדאמר בפ"ב דשבועות שם שהיה לו לפרוש בהנאה מועטת ופירש בהנאה מרובה ולמאי דפרישית ניחא הא דפריך בסנהדרין דף עד: והא אסתר פרהסיא הואי ולא פריך גילוי עריות הואי לפי שידע המקשה שמועיל טעם של קרקע עולם לענין זה דלא מיחייבא למסור עצמה משום ערוה כיון דילפינן מרוצח אלא ס"ד דלא מהני לענין פרהסיא דחייב אדם למסור עצמו אפילו על מצוה קלה משום חילול השם ומשני קרקע עולם הואי ואפילו חילול השם ליכא וניחא נמי הא דקאמר בפרק קמא דכתובות דף ג: ולידרוש להו דאונס שרי משום דקרקע עולם היא. ובכל דוכתא גרסינן מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה יהרג ואל יעבור פירוש הבועל אבל היא אינה מצווה למסור עצמה דקרקע עולם היא וכן גורס בשאלתות דרב אחאי ואפילו אי גרס תיהרג י"ל תיהרג קודם שתעשה מעשה שתביא עליה את הערוה: אלא בישן והאמר רב יהודה ישן לא קנה ביבמתו. אלא בנתקע והאמר אביי [דף נד.] נפל מן הגג ונתקע באשה חייב בד' דברים וביבמתו לא קנה. אלא כגון שנתכוון לאשתו ותקפתו יבמתו ובא עליה מנה"מ דת"ר יבמה יבא עליה כדרכה ולקחה לו לאשה בשלא כדרכה ויבמה ביאה גומרת בה ואין כסף ושטר גומרים בה ד"א יבמה יבא עליה בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון והא אפיקתיה לכדרכה כדרכה מלהקים לאחיו שם נפקא במקום שמקים שם כי אתא קרא בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון. גופא אמר רב יהודה ישן לא קנה ביבמתו מ"ט דאמר קרא יבמה יבא עליה עד דמכוין לביאה אמר רבא נתכוין להטיח בכותל והטיח ביבמתו לא קנה להטיח בבהמה והטיח ביבמתו קנה דהא מכוין לשם ביאה בעולם:

ב אחד המערה ואחד הגומר קנה אמר עולא מנין להעראה מן התורה דכתיב ואיש כי ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה מכאן להעראה מן התורה. אשכחן נדה שאר עריות מנא לן אמר רבי יונה ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו וגו' הוקשו כל העריות **לנדה ומה נדה בהעראה אף כל העריות נמי בהעראה. בעא מיניה רבינא מרבא המערה בזכור מהו בזכור משכבי אשה כתיב אלא המערה בבהמה מהו** ת"ל את שארו הערה **אם אינו ענין להעראה דכתיבא באחות אב ובאחות אם דכתיב** ערות אחות אביך ואחות אמך **לא תגלה כי את שארו הערה דאתיא בהיקישא דרבי יונה תנהו ענין להעראה דבהמה:** רי"ף יח:

ג תנו רבנן ערות אחות אביך לא תגלה בין מן האב בין מן האם אתה אומר בין מן האב בין מן האם או אינו אלא מן האב ולא מן האם ודין הוא חייב כאן וחייב באחותו מה אחותו בין מן האב בין מן האם דכתיב בת אביך או בת אמך אף כאן בין מן האב בין מן האם או כלך לדרך זו חייב כאן וחייב בדודתו מה דודתו מן האב ולא מן האם אף כאן מן האב ולא מן האם ת"ל ערות אחות אמך לא תגלה בין מן האב בין מן האם וערות אחות אביך לא תגלה בין מן האב בין מן האם. ודודתו דפשיטא ליה לתנא מן האב ולא מן האם מנלן אמר רבא אתיא דודו דודו כתיב הכא ערות דודו גלה וכתיב התם או דודו או בן דודו יגאלנו מה התם מן האב ולא מן האם אף כאן מן האב ולא מן האם והתם מנלן אמר קרא ממשפחתו יגאלנו משפחת אב קרויה משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה. והא דתנן אמרו לו מתה אשתו ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה ונמצאו כולן קיימות מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית ואסור בשניה ובריביעית ואם בא על השניה אחר מיתת הראשונה מותר בשניה וברביעית ואסור בשלישית ובחמישית אלמא אחות אשה [דף נה.] בין מן האב בין מן האם אסורה מנלן ומסקינן דילפינן מאשת אח דדמיא לה דבר שע"י קידושין וקרובי עצמו ואשת

אח גופה מנלן דתניא ערות אשת אחיך לא תגלה בין מן האב בין מן האם אתה אומר בין מן האב ובין מן האם או אינו אלא מן האב ולא מן האם ת"ל ערות אחיך היא. **העראה דחייבי לאוין מנלן מדגלי לן שכבת זרע גבי שפחה חרופה מכלל דחייבי לאוין בהעראה** וכן שלא כדרכה בחייבי לאוין נפקא לן מהכא דהא בספ"ב דכריתות דף יא: ממעטינן שלא כדרכה בשפחה חרופה משכבת זרע: דחייבי לאוין דכהונה מנלן אתיא קיחה קיחה דחייבי עשה מנלן אתיא ביאה יבמה [דף נה:] ליבם מנלן אתיא ביאה אשה לבעל מנלן **אתיא קיחה קיחה ואי קשיא לך** הא דגרסינן בפ"ק דקידושין דף י. **איבעיא להו תחלת ביאה קונה או סוף ביאה קונה** למאי נפקא מינה כגון שהעראה בה ופשטה ידה וקבלה קידושין מאחר ומסיק רבא דכל **הבועל דעתו על גמר ביאה אלמא לא קני לה בהעראה אלא בגמר ביאה** דהתם בביאת קידושין עסקינן הכא בביאה שאחר קידושין קודם שנכנסה לחופה **וקני לה בהעראה ליורשה ולטמא לה ולכל מילי דאישות דהא איתי ליה בגווה קנין מעיקרא דומיא דיבמה** דאית ליה זיקה בגווה אבל ביאת קידושין דלית ליה בגווה קנין מעיקרא **והשתא הוא דבעי מיקנא** יתה לא קני אלא בגמר ביאה ולא נהירא דלא נכתב קיחה אלא בביאה דקידושין ותירץ ה"ר שמשון הזקן ז"ל דהא דאמרינן דהעראה קונה היינו בשלא עשה אלא העראה ופירש אבל כשגמר ביאתו דעתו על גמר ביאה וכן משמע הלשון כל **הבועל דעתו על גמר ביאה.** אמר רבא למה לי למיכתב רחמנא שכבת זרע בשפחה חרופה שכבת זרע באשת איש שכבת זרע בסוטה בשפחה חרופה כדאמרינן באשת איש פרט למשמש באבר מת הניחא למ"ד משמש מת בעריות פטור אלא למ"ד חייב מאי איכא למימר אלא פרט למשמש מתה סד"א הואיל ולאחר מיתה נמי שארו איקרי דכתיב כי אם לשארו הקרוב אליו אימא שחייב עליה משום אשת איש קמ"ל דלא. ואנן דקי"ל דמשמש מת בעריות פטור כדרבא דאמר בפרק ב' דשבועות דף יח. זאת אומרת המשמש מת בעריות פטור נפקא לן הא דמשמש מתה פטור מקרא אחרינא דכתיב ומתו גם שניהם ואיכא מאן דדריש מיניה בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף סו:) פרט למעשה הורדוס כעובדא דההיא ינוקתא בפ"ק דב"ב דף ג: דאטמנה בדובשא ובא עליה לאחר מיתה. דסוטה למה לי אמר רבא פרט לשקינא לה דרך איברים דסד"א בקפידא דבעל תליא רחמנא והא קא קפיד קמ"ל דלא גרע טפי מאילו אמר לה אל תסתרי בסתם דנעשה כאילו אמר לה איני חושדך אלא דרך איברים. **אמר שמואל העראה זו נשיקה משל לאדם שמשים אצבעו על פיו אי אפשר שלא ידחוק הבשר כי אתא רב שמואל** בר' יהודה אמר לרבי **יוחנן העראה זו הכנסת עטרה** גמר ביאה ביאה ממש דהיינו מירוק הגיד אף בלא הוצאת זרע [דף נו:] **מכאן ואילך אינו אלא נשיקה ופטור ופליגא אדשמואל והלכה כר' יוחנן:**

ד אחד המערה וא' הגומר ביאה קנה מאי קנה רב אמר **קנה לכל ושמואל אמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה לירש בנכסי אחיו ולפטור את אשת אחיו מן הייבום אבל להאכילה בתרומה לא. מן הארוסין ד"ה לא אכלה כי פליגי מן הנישואין רב אמר אוכלת דהא אכלה מעיקרא ושמואל אמר אינה אוכלת כי רבי רחמנא ביאת שוגג כמזיד לדברים האמורים בפרשה אבל לענין תרומה לא** וכן ליורשה וליטמא לה ולהפרת נדריה ונקט תרומה לרבותא דרב דאשכחן דזמנין שהיא כאשתו לכל דבר ואינה אוכלת בתרומה כגון מסר האב לשלוחי הבעל דאמרי' בכתובות פרק נערה דף מח: מסירתה לכל חוץ מתרומה וקי"ל דכל **היכא דפליגי רב ושמואל** הלכה כרב באיסורי ובביאת שוגג דוקא פליגי אבל בהעראה לא פליגי דביאה היא לכל דבר וקניא נמי בעלמא אבל בשוגג דרביא רחמנא דוקא הכא פליגי ואע"ג דקבע מחלוקת על אחד המערה ואחד הגומר לאו משום דקאי עלה אלא משום דמסיים בה קני וקאי נמי אשוגג ומזיד ובירושלמי ה"א משמע דפליגי בהעראה:

ה מתני' [דף נו:] **וכן הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה או פסולות אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל** לנתין ולממזר **פסלה ולא חילק בין ביאה לביאה:**

גמ' אמר רב ששת אשת ישראל שנאנסה אע"פ שמותרת לבעלה אסורה לכהונה משום דתלתא ונטמאה כתיבי בקרא בסוטה ודרשינן חד לבעל וחד לבועל וחד לתרומה ונטמאה קמא דאיירי בבעל קאי אוהיא לא נתפשה לומר לך דבאונס שריא לבעל אבל ונטמאה בתרא דנפקא לן מיניה איסור תרומה דכהונה

לא קאי אוהיא לא נתפשה כיון דאשכחן אשת כהן אפילו באונס אסורה מעתה אפילו באשת ישראל אין לנו לחלק בין אונס לרצון לענין פסול כהונה מיהו ונטמאה דאיסור בועל אע"ג שאין כתוב אוהיא לא נתפשה. יש חילוק בין אונס לרצון דלא מסתבר לאוסרה לבועל כשהיא מותרת לבעל ומה שפירשתי שאין בה אלא איסור עשה מונטמאה היינו אי לא שייך בת כהן כי תהיה לזר באשת איש ובחייבי כריתות האסורות ע"י קידושין משום דלא הוי זר אצלה מעיקרא אבל אי שייך בהו כמו שכתבתי בפרק החולץ סימן ל אז ניחא דפסולה לכהונה מהאי קרא מובת כהן כי תהיה לאיש זר וכהן הבא עליה לוקה מק"ו מגרושה דגלוי מלתא בעלמא הוא כדאיתא לקמן בפ' אלמנה סימן ה.

ריי"ף יט. **אמר רבה אשת כהן שנאנסה בעלה לוקה עליה משום טומאה:** [דף נט:] **אמר רב שימי בר חייא נבעלה לבהמה כשרה לכהונה תנ"ה נבעלה למי שאינו איש אע"פ שבסקילה כשרה לכהונה כי אתא רב דימי אמר מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית ורבעה כלב כופרי מאחוריה והכשירה ר' לכהונה.** א"ל רב אחא מפרזקיה לרב אשי מנא הא מלתא דאמור רבנן דאין זנות לבהמה דכתיב לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב ותניא אתנן כלב ומחיר זונה מותרין משום שנאמר גם שניהם ולא ארבעה:

ריי"ף יט: **מתני'** [דף סא.] **כהן הדיוט לא ישא את האיילונית אלא א"כ יש לו אשה ובנים ר' יהודה אומר אע"פ שיש לו אשה ובנים לא ישא את האיילונית שהיא זונה האמורה בתורה וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות** כגון חייבי כריתות דלא תפשי בה קידושין או עובד כוכבים ועבד אבל חייבי לאוין דתפשי בה קידושין לא הויא זונה וגיורת דקאמר היינו אפילו נתגיירה פחותה מבת ג' דאין הלכה **כר"ש בן יוחאי דאמר גיורת** שנתגיירה פחותה מבת ג' שנים כשרה לכהונה כדאמרינן לעיל (יבמות דף ס.) **ההוא כהנא דנסיב גיורת פחותה מבת ג' שנים ויום אחד א"ל רב נחמן מאי האי א"ל דאמר ר' יעקב בר אידי אמר ריב"ל הלכה כר"ש בן יוחאי א"ל זיל אפקה ואי לא אפיקנא לך רבי יעקב בר אידי מאונך** ואע"פ שלא נבעלה קרויה זונה לפי שהמצרים שטופי זמה הם וביהם ילדי זנונים המה והלכתא כחכמים ואע"ג דמיקריא זונה מחייבי כריתות הבא על הנדה לא הויא זונה דהא אתפשי בה קידושין לעיל (יבמות מ"ט:). וכהן שבא אשתו נדה לא שויא חללה דתניא **את אלה לא יקח מאלה אתה עושה חלל** ואין **אתה עושה חלל מנדה** לעיל (יבמות ס.):

ו [דף סא:] **לא יבטל אדם מפריה ורביה אא"כ יש לו** אשה ובנים בש"א ב' **זכרים וב"ה אומרים זכר ונקבה שנאמר זכר ונקבה בראם:**

גמ' אמר רב נחמן בר **שמואל אע"פ שיש לו לאדם כמה בנים** לא יעמוד בלא אשה שנאמר **לא טוב היות האדם לבדו:**

ז [דף סב.] **איתמר היו לו בנים ונתגיירו ר' יוחנן אומר קיים פריה ורביה ר"ל אומר לא קיים פריה ורביה היו לו בנים ונתגייר ר' יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה ר"ל אמר יש** לו בכור לנחלה והלכה **כר' יוחנן א"ר אבא הכל מודים בעבד שאין לו חייס שנאמר שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור:**

ח איתמר היו לו בנים ומתו רב הונא אמר קיים מצות פריה ורביה ור' יוחנן אמר לא קיים [דף סב:] מיתיבי **בני בנים הרי הם כבנים מת אחד מהם או שנמצא סריס לא קיים מצות פריה ורביה תיובתא דרב הונא תיובתא. בני בנים הרי הם כבנים סבר אביי למימר ברא לברא וברתא לברתא וכ"ש ברא לברתא אבל ברתא לברא לא א"ל רבא לשבת יצרה בעינן והא איכא. דכ"ע מיהא תרי מחד לא וכן הלכה** מתני' דלא כר' יהושע דתניא רבי יהושע אומר **נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו** בנים בזקנותו שנאמר בבקר זרע זרעך ולערב אל תנח **ידך אמר רב מתנה הלכה כרבי יהושע והא מלתא דרבנן היא אבל דאורייתא כיון שיש לו זכר ונקבה קיים פריה ורביה.** בכל הספרים כתוב מתני' דלא כר' יהושע ורב אלפס לא כתבו והביא על מתני' דלא יבטל אדם מפריה ורביה וכו' מימרא דרב נחמן דאסור לעמוד בלא אשה אע"פ שיש לו כמה בנים משמע דס"ל דאיתא למתניתין ודרבי יהושע ודרב נחמן וכדמפרש הש"ס נפקא מינה למכור ס"ת כלומר לעולם יש לו ליקח אשה בת בנים כר' יהושע אם ספק בידו אבל אם אין ספק בידו אז אם אין לו בנים ימכור ס"ת ויקח אשה בת בנים ואם יש לו בנים אינו מחוייב למכור ס"ת כדי שיקח אשה בת בנים אלא יקח שאינה בת בנים ואל יעמוד בלא אשה כדרב נחמן אבל לפי

הספרים דגרסינן מתני' דלא כר' יהושע משמע דפליגי ולר' יהושע אפילו קיים פריה ורביה ימכור ס"ת לישא אשה בת בנים אלא דהא איכא לר"י בין שיש לו בנים ובין אין לו בנים אם נשא אשה ושהה עמה י' שנים ולא ילדה אם אין לו בנים חייב לגרשה כדי לקיים פריה ורביה ואם יש לו בנים אינו מחוייב לגרשה דר' יהושע לא קאמר אלא לכתחלה ישא אשה בזקנותו שהיא בת בנים אבל אינו חייב לגרשה אם אינה בת בנים:

ט אמר ר' יהושע בן לוי כל היודע באשתו שהיא יראת שמים ואינו פוקדה נקרא חוטא שנאמר וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא **ואמר ר' יהושע בן לוי חייב אדם לפקוד** אשתו בשעה שיוצא לדרך שנאמר **וידעת כי שלום אהלך וגו'** וכמה אמר רבא **עונה והני מילי לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מיטריד** ובספרים **אמר רב יוסף לא נצרכה אלא סמוך לווסתה** והאי פקידה אי אפשר להיות בתשמיש דסמוך לווסתה חייב לפרוש מדאורייתא והיאך התירו פקידה זו ופירש ר"ת ז"ל פקידה בדברים וברוב ספרים גרסי' לא נצרכה אלא לאשתו נדה: **ת"ר האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפרקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך וגו'. ת"ר האוהב את שכניו והמקרב קרוביו והנושא את בת אחותו והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה:**

י מתני' [דף סד.] **נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל גירשה מותרת לינשא לאחר ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים** הפילה מונה משעה שהפילה:

ריי"ף כ. **גמ' ת"ר נשא אשה ושהה עמה י' שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל ויוציא ויתן כתובה שמא לא זכה ליבנות הימנה ואע"פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ללמדך שאין ישיבת חוצה לארץ עולה לו מן המנין לפיכך היה הוא חולה או היא חולה או שהיו שניהם חבושים בבית האסורים אין עולין להם מן המנין.** האי דקתני יוציא נראה דכופין אותו להוציא קאמר דלשון יוציא משמע כפייה כדמוכח בס"פ המדיר (כתובות דף עז.) דאמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה ופריך עלה שמואל עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון אלמא דלשון יוציא משמע כפייה וכן כל הני דתנן בפרק המדיר (כתובות דף ע.) עא: יוציא ויתן כתובה היינו כפייה כדאשכחן לעיל בפ' החולץ (יבמות דף לט.) לא רצה לא לחלוץ ולא לייבם חוזרין אצל גדול למיכפייה אלמא כל מה שמוטל על האדם מן הדין לעשותו ואינו רוצה לעשות כופין אותו ונראה דכופין אותו בשוטי אבל במילי לא כדאמרי' בסוף המדיר שם בדברים לא יוסר עבד ועוד מדפריך בס"פ אע"פ דף סג. למאן דמפרש מורד על אשתו באומר איני זן ואיני מפרנס והאמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה כלומר מה תוספות שייך ביה והלא צריך להוציא ואי כפייה הוא במילי משכחת בה תוספת כגון שנדוהו ועמד במרדו אבל אי אמרינן כופין בשוטי פריך שפיר ומיהו קשה דפלוגתא דאמוראי היא בס"פ המדיר (כתובות דף עז.) דאיכא מאן דאמר **נשא אשה ושהה עמה עשר שנים** אין כופין ולדידיה תיקשי לך ברייתא דקתני יוציא ומשמע כופין כדפרישית הלכך נראה דלא משמע כופין אלא היכא שמתנהג עם אשתו שלא כדין כגון כל הנהו דפרק המדיר אבל הכא לא. ומיהו בירושלמי משמע דאין כופין אכל הנהו דקתני בפ' המדיר יוציא דגרסי' התם פ' אלמנה נוונית ה"ז אמר שמואל אין מעשין אלא לפסולות והא תנינא המדיר אשתו מליהנות וכו' ומשני אם שמענו שמוציא שמענו שכופין ופי' רבינו חננאל שמעת מינה דאין כופין אלא היכא שמפרש בהדיא שכופין אבל היכא דאמור רבנן יוציא בסתם אומרים לו כבר חייבוך חכמים להוציא ואם לא תוציא מותר לקרותך עבריינא אבל לכפותו בשוטי לא. וההוא דאיני זן ואיני מפרנס כופין אותו ויוציא ויתן כתובה וההיא דהחולץ דחוזרין אצל גדול למיכפייה היינו שבשביל שמונע ממנה כל ענייני אישות אבל משום תשמיש המטה לחודיה או משום מזונות לחודייהו אין כופין והא דסוף פרקין (יבמות דף סה:) עובדא דבי כנישתא דקסרי דא"ר יוחנן יוציא ויתן כתובה ומשמע התם דכייפינן ליה י"ל דהתם לא מימרא היא אלא כשבא מעשה לפניו צוה להם שיוציא משמע שאמר להם לכפותו. ומיהו בתוספתא תני מקמץ ומצרף נחושת ובורסי יוציא ויתן כתובה והיינו על כרחין כופין כדתנן בפרק המדיר (כתובות דף עז.) ורש"י פירש בשמעתין שכופין אותו ב"ד להוציא וכן כתב רב אלפס ז"ל והיכא דשהה עמה עשר שנים ולא

ילדה ולא קבעי לאפוקה ולמיסב איתתא אחריתי מפקינן לה מיניה בעל כרחיה ואפילו בשוטי ואפילו אמרה איהי דיירנא **בהדיה בסהדי לא שבקינן לה אלא יוציא ויתן כתובה כדגרסינן** בפ'המדיר שם ותמיהני היאך נכוף כיון דאמר בירושלמי דאין כופין ושמא סמכו על זה דגרסינן בגמרא דידן בכל הספרים האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה ולא גרסינן כופין אותו ומדפריך עלה שמואל עד שיכפוהו להוציא אלמא שסתם יוציא היינו בכפייה או שמא איכא למימר דהכי פריך שמואל לרב אותה כפייה שאתה אומר שעושין לו כדי שיוציא דהיינו נידוי אותה כפייה עצמה יעשו לו לזון ומה שאנו צריכין לחלק לפירוש רבינו חננאל ז"ל בין עינוי דכל מיני אישות ובין עינוי דתשמיש או מזונות גם זה דוחק דעינוי תשמיש הוא עיקר האישות וגם על מניעת מזונות ראוי שיכפוהו בשוטי דאם לא כן תמות ברעב וכיון דפליגי בה רבוותא ראוי להחמיר שלא לכוף בשוטי דלא ליהוי גט מעושה:

יום קיז

יא ויש רוצים לומר דהאי דינא דשהה עמה עשר שנים אינו נוהג בחוצה לארץ דתלינן בעונש דירת חוצה לארץ כדאשכחן גבי אברהם שישיבת חוצה לארץ לא עלה לו מן המנין ולא מסתבר כלל להורות כן שיבטל אדם מפריה ורביה בסברא רעועה זו דהא חזינן רובא דאינשי שפרין ורבין בחוצה לארץ ולאחד מני אלף שלא זכה ליבנות מאשה אחת נתלה לו בעונש דירת חוצה לארץ לפוטרו מפריה ורביה וגם כל אלו אמוראים דבבל דשקלי וטרו בהאי דינא כולן לבני א"י שקלי וטרו ולא להם ורבי אבא בר זבדא דאמר אי זכאי הוה לי מקמייתא מבבל הוה דאיעקר מפירקיה דרב הונא ומה שלא עלתה לאברהם ישיבת חוצה לארץ לפי שצוה לו המקום לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ונתעצל ולא הלך ואף אחר שבא לארץ ישראל חזר למקומו שהרי בברית בין הבתרים היה אברהם בן שבעים שנה כי גלות מצרים שנאמר בו כי גר יהיה זרעך התחילו משנולד יצחק ומה שנאמר ויהי מקץ ארבע מאות ושלשים שנה אותם שלשים שנה היו מברית בין הבתרים עד לידת יצחק נמצא שהיה אברהם בבין הבתרים בן שבעים שנה ובאותה שנה נ"א שעה בא"י היה כי נאמר לו ולזרעך נתתי את הארץ הזאת וכתיב ואברם בן שבעים שנה וחמש שנים בצאתו מחרן אלא ודאי משבא לארץ חזר לחרן ועל זה נענש. ומזה אנו למדין שאם **היה הוא חולה או היא חולה** ומיהו משמשין מטותיהן וראויה להתעבר אלא שאינם בריאים כשאר בני אדם וכן חבושין בבית האסורין ושמשו בבית האסורין אנו תולין העון שגרם להם להיותם חולים או חבושין בבית האסורין מנעם גם מלהוליד כמו באברהם שמנעו העון מלהוליד דאם תמצא לומר שהחולי מנעם מלשמש או מלהוליד צריכא למימר שלא יעלו מן המנין. [דף סה:] **אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב לא שנו אלא בדורות הראשונים ששנותיהן מרובות אבל השתא ששנותיהן מועטות שתי שנים ומחצה כנגד** שלשה עבורין רבא אמר **שלש שנים כנגד שלש פקידות דאמר מר ר"ה י"א. בראש השנה נפקדה שרה ורחל וחנה אמר רבא ליתנהו להני כללי דמכדי** מאן תקין מתניתין רבי והא בימי דוד אימעוט שני דכתיב **ימי שנותינו בהם שבעים שנה:**

יב גירשה מותרת לינשא לשני וכו' **לשני אין לשלישי לא מתני' מני רבי היא דאמר בתרי זימני הויא חזקה דתניא מלה הראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי ר' רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול.** ולאו דוקא באשה אחת אלא אפילו באחיות נמי **דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן** מעשה בד' אחיות שמלה ראשונה ומת שניה ומת שלישית ומת רביעית באתה לפני רשב"ג ואמר לה אל תמולי. אמר רבא השתא דאמרת אחיות מחזקות לא ישא אדם ממשפחת נכפין וממשפחת **מצורעין והוא** ריי"ף כ: **דאיתחזק בתלתא זימני אבל תרי זימני אקראי בעלמא הוא ואסיקנא נשואין ומלקיות כרבי ווסתות ושור המועד כרבן שמעון בן גמליאל נשואין כדאמרן מלקיות כדתנן מי שלקה ושנה ב"ד כונסין אותו לכיפה ומאכיליין אותו שעורין עד שכריסו נבקעת ווסתות דתנן אין האשה קובעת לה ווסת עד שתקבענו שלשה פעמים ואינה** [דף סה.] **מטהרת מן הווסת עד שיעקר ממנה שלשה פעמים שור המועד דתנן איזהו מועד כל שהעידו בו שלשה פעמים ומסתברא דמילה ונישואין בתרי זמני הוי חזקה דספק נפשות הוא וספק נפשות להקל** וכן נישואין דקטלנית: **ת"ר נישאת לראשון ולא היו לו בנים לשני ולא היו לו בנים לשלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים נישאת למי שאין לו בנים תצא** שלא בכתובה אבל מן השני יש

לה כתובה אע"ג דסבירא ליה להאי תנא דבתרי זימני הוי חזקה מדאסר לה לשלישי היינו דוקא לענין איסורא אבל לענין ממון בעינן חזקה תלתא זימני כדאשכחן בשור המועד דליכא מאן דפליג והא דקתני **נישאת למי שאין לו בנים תצא** שלא בכתובה לאו בשהה עמה עשר שנים איירי דומיא דראשון ושני מדקאמר בתר הכי נישאת לרביעי והיו לה בנים מהו דתיתבעיה לשלישי מי אמרינן לה שתיקותיך יפה לך מדיבוריך דמצי אמר לה אדעתא דהכי לא גירשתיך ואי בדשהה עמה עשר שנים בעל כרחו הוא זקוק לגרשה אפילו היא בת בנים כיון דלא זכה ליבנות הימנה אלא לאלתר תצא בלא כתובה אם לא הכיר בה משום דהוי מקח טעות כיון דהוחזקה בשני פעמים וכן כתב בעל הלכות **אם נישאת למי שאין לו בנים תצא** שלא בכתובה לאלתר אבל אם הכיר בה יש לה **כתובה. איבעיא להו נישאת לשלישי** ושהתה עמו עשר שנים ולא היו לה **בנים מהו דליתבעוה הנך קמאי** מי מצי אמרי איגלאי מלתא דאת הוא דגורמת או דלמא מצי למימר דהשתא הוא דכחשי מסתברא **אמרה להו השתא הוא דכחשי.** נראה דמועיל האי טעמא לענין שלא תחזיר מה שגבתה כבר מהם אבל אם לא גבתה אינה מוציאה על ידי טענה זו מספק דלאו טענת ודאי היא דא"כ תנשא לשלישי כיון שהיתה ודאי בריאה תחת ראשון ושני לא הוחזקה עדיין אלא ודאי אינה אלא טענת ספק להחזיק מה שבידה ואם נישאת לרביעי והיה לה בנים **בתר דאפקה שלישי בלא כתובה לא מפקא משלישי כלום דאמר לה השתא הוא דבריאת:**

יג הוא אמר מינה והיא אמרה מיניה א"ר אמי ריי"ף כא. **דברים שבינו לבינה היא נאמנת** תימה במאי מיירי אי בשהתה עמו עשר שנים למה לה למימר דאינו יורה כחץ אפילו יורה כחץ נמי יוציא ויתן כתובה שהרי לא זכה ליבנות הימנה ואי לא שהה ניחוש שמא נתנה עיניה באחר כדתנן בשילהי **נדרים דף צ: בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת השמים ביני לבינך** פירוש גלוי לשמים שאינו יורה כחץ וכן מוכח התם בגמרא **חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה** פירוש יבקשו רחמים על הדבר אלמא לא אמרינן יוציא ויתן כתובה אליבא דמשנה אחרונה וא"ת התם באינה באה מחמת טענה והכא בבאה מחמת טענה מכל מקום ניחוש שמא נתנה עיניה באחר ועוד התם נמי על כרחיך איירי בבאה מחמת טענה דאם לא כן למה אמרו במשנה ראשונה יוציא ויתן כתובה וההיא דשילהי שמעתין דכופין אותו להוציא כשהיא באה מחמת טענה ולא חיישינן שמא נתנה עיניה באחר איכא לאוקמא בידוע שהוא עקר או כמו שמעמידים בהלכות גדולות בשהה עמה עשר שנים ויש לו בנים מאשה אחרת משום פריה ורביה לא כייפינן ליה אלא בבאה מחמת טענה ומיהו הך דהכא לא מיתרצא בכי האי גוונא דא"כ למה לה למימר דאינו יורה כחץ אפילו יורה כחץ הרי לא זכתה לבנות הימנו ומיהו שמא יש לומר דכיון דקיים פריה ורביה אין לנו לתלות בעונש שלו אלא אית לן למימר אדרבה איהי הא לא זכתה כדאמרינן לעיל ולכך צריכי טעמא דיורה כחץ ואע"פ שיש לו בנים מאשה אחרת שמא אח"כ נתקלקל ולא חיישינן שמא נתנה עיניה באחר כיון ששהתה עמו עשר שנים. וה"ר שמואל בר חיים תירץ דמיירי כששהתה עם השלישי עשר שנים וכרבן שמעון בן גמליאל דאמר בתלתא זימני הויא חזקה דכולה מסקנא דשמעתין כרבן שמעון בן גמליאל אתיא מדקאמר **הוא אמר אפילת תרי והיא אמרה תלתא** והשתא ניחא הוא אמר מינה שהרי הוחזקה תלת זימני ואין לה כתובה והיא אמרה מיניה ואליבא דרבי ליכא לאוקמא ובבעל שני דמודה רבי לענין כתובה דלא מחזיקינן בתרי זימני כדפרישית לעיל. ויש מתרצין דבנדרים איירי כשהיא באה להפקיע עצמה מתחת בעלה בעל כרחו הלכך חיישינן שמא נתנה עיניה באחר אבל הכא דמיירי שהבעל רוצה לגרשה ובכתובה הוא דפליגי לא שייך הכא שמא נתנה עיניה באחר ורב אלפס מפרש לה דאמתניתין קאי **דתנן נשא אשה ושהה עמה עשר שנים** דתני **עלה יוציא ויתן כתובה** והוא **אומר מינה הוא דלאו בת אולודי היא ולית לה** כתובה והיא אמרה דמיניה הוא דאינו יורה כחץ תימה דילמא אינו אמת מה שהוא אומר דלאו בת אולודי היא דבדברים בעלמא שהוא אומר דלאו בת אולודי היא אם אינו יכול לברר לא תפסיד כתובתה אם לא שנאמר שטוען טענת ברי כגון שהיא מפלטת שכבת זרע אלא שאינו יכול לברר בעדים ורוצה לישבע ואין מוציאין ממנו כתובה כיון שטוען טענת ברי אלא שהיא אומרת ומה בכך שהיא אינה ראויה לילד גם הוא אינו

ראוי להוליד והיא טוענת טענת ברי והוא אינו יכול להכחישה דלא **קים ליה ביורה כחץ** וקמ"ל רבי אמי דאיהי מהימנא ולמאי דפרישית אפילו בתוך עשר נמי והוא בא לגרשה בלא כתובה מחמת שהוא טוען טענת ברי שאינה ראויה לילד והיא אומרת מיניה איהי מהימנא דלעיניה נתנה באחר ליכא למיחש כיון דהיא אינה תובעת להתגרש. ורב אלפס ז"ל כתב **והיכא דשהה עמה עשר שנים ולא ילדה ולא בעי לאפוקה ולמיסב איתתא אחריתי** מפקינן לה מיניה בעל כרחיה ואפילו בשוטי מתוך לשונו משמע דכייפינן ליה בשוטי אף לישא אחרת כדי לקיים מצות פריה ורביה ומסתבר הכי דמה מועיל מה שמגרשה אם לא שישא אחרת והוה ליה כמו שאר מצות עשה שמכין אותו עד שתצא נפשו או עד שיקיימנה:

יד וכן היה נכון ברווק שעברו עליו עשרים שנה ואינו רוצה לישא אשה שיכפוהו ב"ד לישא לקיים פריה ורביה וכן משמע מהא דאמרי ליה רבנן לרבי אבא בר זבדא נסיב איתתא ואוליד בני ואמר להו אי זכאי הוה לי מקמייתא וקאמר הש"ס דדחויי קא מדחי להו אלא מה שלא נשא משום דאיעקר משמע הא אי לאו הכי היה צריך לישא אשה ואי לאו הרי הוא כעובר על דברי תורה וכופין אותו. **אמר איזיל אינסיב איתתא** אחריתי ואיבדוק נפשאי א"ר אמי רואה **אני אף בזו יוציא ויתן כתובה:**

טו רבא אמר נושא אדם כמה נשים והוא דאפשר למיקם בסיפוקייהו וקי"ל כרבא:

טז [דף סה:] **הוא אומר אפילת בגו עשר** והיא אמרה לא אפילת **א"ר אמי אף בזו** היא נאמנת דאם איתא דהפילה נפשה בעקרתא לא מחזקא:

יז ת"ר הפילה וחזרה והפילה הוחזקה לנפלים אם הפילה שלשה פעמים תצא שלא בכתובה ואם הפילה שני פעמים אליבא דרבי יוציא ויתן כתובה ולא תינשא אלא למי שיש לו בנים ואם נשאת למי שאין לו בנים תצא שלא בכתובה אם לא הכיר בה כך הוא מסתבר לי לפרושי דבחזקה זו שהוחזקה להיות מפלת איתרעי גופא שלעולם לא יגמור הריונה והויא לה כמו אשה שהוחזקה אצל שני אנשים שאנו מחזיקים אותה עקרה. ורש"י ז"ל לא פירש כך וכן רב אלפס ז"ל אלא יוציא ויתן כתובה ואין לו להמתין עד עשר שנים דכיון שהוחזקה אצלו בנפלים **שמא לא זכה ליבנות** הימנה ומותרת לינשא לאחר דאין תולין בה אלא בעונש הבעל. ודברי אע"פ שדברי טעם הם בטלים הם כנגד דברי רבותינו ז"ל. הוא אומר הפילה תרי והיא אומרת תלתא הוה עובדא בבי **מדרשא ואמרו היא נאמנת דאם איתא דלא אפילה נפשה בנפלי לא מחזקא** ואע"ג דלדברי רבותינו ז"ל עדיין היא מותרת לינשא מכל מקום אין. לה קופצים אחרי שהוחזקה לנפלים:

יח מתני' האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו:

גמ' טעמייהו דרבנן מהכא ומלאו את הארץ וכבשוה איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבש רב יוסף אמר מהכא אני אל שדי פרה ורבה ולא קאמר להו פרו ורבו. ומה שנאמר לאדם פרו ורבו לברכה בעלמא כדכתיב ויברך אותם אלהים **ולית הלכתא כרבי יוחנן בן ברוקה. ההיא איתתא דאתיא לקמיה דרב נחמן אמר לה לא מיפקדת אפריה ורביה אמרה ליה ולא בעיא הך איתתא חוטרא** לידה ומרא לקבורה אמר **כי האי ודאי כייפינן ליה ויוציא ויתן כתובה וכן הלכתא.** ולא חיישינן שמא נתנה עיניה באחר כדפרישית דמיירי כששהה עמה עשר שנים וידענא ביה שהוא עקור ולכך כופין אותו להוציא או מיירי כשיש לו בנים מאשה אחרת והא כיון שבאה מחמת טענה כופין אותו להוציא וכיון ששהתה עמו עשר שנים לא חיישינן שמא נתנה עיניה באחר. פירש רבינו חננאל ז"ל הא דאמרינן הכא דכופין אותו להוציא וליתן כתובה היינו דוקא **מנה ומאתים אבל תוספת** לית לה דאדעתא למיפק לא אוסיף לה ודקדק מהא דריש פרק אע"פ דף נד: אמרינן תנאי כתובה ככתובה למאי נפקא מינה למוכרת ולמוחלת וכו' ולא קאמר נפקא מיניה לבאה מחמת טענה ותדע דלאו לכל מילי הוי תנאי כתובה ככתובה דהא ממאנת וחברותיה אין להם כתובה ויש להם תוספת וכיון דהכי הוא דוקא להני מילי דחשיב התם אית לן למימר דתנאי כתובה ככתובה והא דלא קאמר נפקא מינה לששהה עמה עשר שנים שיש לה כתובה ומסתמא יש לה נמי תוספת דלא גרעה מאיילונית דשילהי פרק אלמנה ניזונית דף קא. משום דמלתא דפשיטא היא ולא איצטריך למיחשביה התם דלמה היה לה להפסיד תוספת דמה פשעה היא אם חכמים כופין

אותו להוציא אפילו אמרה הוינא בהדיה לא שבקינן לה דכל כמה דאגידא ביה לא יהבי ליה איתתא אחריתי ורבינו תם זכרונו לברכה היה אומר לכל מילי הוי תנאי כתובה ככתובה וממאנת וחברותיה מר שאין להם כתובה משום דאיגלאי מלתא שלא היתה אשתו מעולם ותוספת כתובה מתנה בעלמא הוא דיהיב לה ומיהו אשכחן דבר שאין תוספת כתובה ככתובה שאם אמר פרעתיך התוספת נאמן היכא דאבדה כתובתה כדמוכח בעובדא דשבתאי בריה דרבי מרינוס בפ"ק דבבא מציעא דף יז. ובמנה ובמאתים אמרינן התם דהטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום ומיהו י"ל דהוא הדין נמי תוספת ושאני עובדא דשבתאי שהחתן עצמו לא הוסיף אלא שבתאי אביו ולא חשיב כשאר תוספת ובהאי עובדא עבדינן כדברי רבינו חננאל ז"ל ורב אלפסי ולא מגבינן אלא מנה ומאתים:

יט אמר רבי אילעא משום רבי יהודה בר שמעון מותר לשנות בדברי השלום שנאמר כה תאמרו ליוסף וגו' רבי נתן אומר מצוה שנאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני ויאמר ה' **עגלת בקר תקח בידך ואמר רב אילעא משום ר' יהודה בר שמעון כשם שמצוה על האדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על האדם שלא לומר דבר שאינו נשמע רבי אבא אמר חובה שנאמר אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך:**

רי"ף כא:

הדרן עלך הבא על יבמתו

יום קיח

פרק ז

א אלמנה לכ"ג [דף סו.] **גרושה וחלוצה לכהן הדיוט הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה עבדי צאן ברזל יאכלו בתרומה ואלו הן עבדי מלוג אם מתו מתו לה ואם הותירו הותירו לה אע"פ שהוא חייב במזונותיהן לא יאכלו בתרומה ואלו הן עבדי צאן ברזל אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו הואיל וחייב באחריותן הרי אלו יאכלו בתרומה:**

גמ' איתמר המכנסת שום לבעלה היא אומרת כלי אני נוטלת והוא אומר דמים אני נותן הדין עם מי רב יהודה אמר הדין עמה ר' אמי אומר הדין עמו רב יהודה אומר הדין עמה משום שבח בית אביה דידה הוו ר' אמי אמר הדין עמו כיון דאמר מר אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו ברשותיה קיימי וכדידיה דמו [דף סו:] **תניא כוותיה דרב יהודה ותניא כוותיה דר' אמי תניא כוותיה דרבי אמי עבדי צאן ברזל יוצאין בשן ועין לאיש אבל לא לאשה תניא כוותיה דרב יהודה המכנסת שום לבעלה אם רצה הבעל למכור לא ימכור ולא עוד אלא אפי' הכניס לה שום משלו אם רצה הבעל למכור לא ימכור מכרו שניהם לפרנסה זה היה מעשה לפני רשב"ג ואמר הבעל מוציא מיד הלקוחות** מכרו שניהם פרש"י או זה או זה הבעל מוציא לא מיבעיא אם מת הוא או גירשה שהיא מוציאה מיד הלקוחות אם מכר הוא בלא דעתה אלא אפי' מתה היא הוא מוציא מיד הלקוחות דבשעת מכירה לאו מכירה ודאית הואי שמא ימות הוא ונמצאת מכירתו שלא כדת. ומשמע מתוך לשונו שכל זמן שהאשה קיימת אין הבעל יכול להוציא ולבטל מה שמכר אבל כשמתה או יורש כחה וכמו שהיתה היא יכולה לבטל המקח ולהוציא מן הלקוחות בכל עת שתרצה כך הוא יכול לעשות עתה. ותימה הוא לומר דכל זמן שהאשה שותקת יהא המקח קיים וכשתמחה יתבטל המקח אם המקח נתקיים שעה אחת למה תבטלהו האשה בחנם קודם שהגיע זמנה לגבות אותה או יתקנו חכמים שיתבטל המקח מיד או יהא קיים עד שעת טריפה ועוד קשה דאפי' יכולה האשה להוציא מחיים נראה שאין הבעל יכול להוציא לאחר מיתתה ולא אמרי' במקום אשתו קאי מידי דהוה אההיא עובדא דכתובות פרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צא:) ההוא גברא דזבן לכתובתה דאימיה בטובת הנאה וא"ל אי אתיא אימא וקא מערערא לא מפצינא לך שכיבא אימיה ולא עירערא אתא איהו וקא מערער סבר רמי בר חמא למימר איהו במקום אימיה קאי א"ל רבא נהי דאחריות דאימיה לא קבל עילויה אחריות דנפשיה מי לא קביל עילויה. ונראה לפרש הבעל מוציא מיד הלקוחות לאלתר דתקון רבנן שלא יתקיים המקח בדבר זה כלל שלא תהא האשה צריכה לטרוח ולהוציא מן הלקוחות לאחר מיתת בעלה ולא דמי לנכסי בעלה שהוא מוכר והמקח קיים עד שתטרוף כתובה מהם דהתם לא חשו חכמים על טורח האשה שמא יפרעו לה כתובה ולא תצטרך לטרוף אבל בנכסים הללו שאפי' אם ימצא לבעל נכסים הרבה יכולה לומר איני רוצה

אלא אלו חשו חכמים לטורח האשה ובטלו המקח לאלתר וכן פירש רבינו גרשון ז"ל מכרו שניהם או זה או זה דאם מכר הבעל עצמו שהאשה מוציאה ואם מכרה האשה הבעל מוציא. ורבינו חננאל ז"ל פירש דאפילו אם מכר הבעל הוא עצמו מוציא דתיקון רבנן שלא יתקיים המקח כלל דרשב"ג לטעמיה כדאמרינן בגיטין בפרק השולח (גיטין דף מא.) תניא העושה שדהו אפותיקי לכתובת אשה ולבעל חוב גובה משאר נכסים כלומר אם רצה מוכר אותה שדה וגובין משאר נכסים רשב"ג אומר בעל חוב גובה משאר נכסים. כתובה אינה גובה משאר נכסים כלומר אינו יכול למכור אותה שדה כלל ואם מכרה המכר בטל לאלתר ואין לפרש אינה גובה משאר נכסים אם שטף נהר שדה אפותיקי דהא תנן כתובות דף נא. לא כתב לה כל נכסי אחראין לכתובתיך חייב שהוא תנאי ב"ד אלא על כרחך הכי פירושו שאינו מוכר אותה שדה אלא על סמך שהיא תגבה משאר נכסים שאינה רוצה לגבות משאר נכסים הלכך המכר בטל לאלתר והבעל מוציא מיד הלקוחות אף אם האשה שותקת והכי איתמר בירושלמי העושה שדהו אפותיקי לאשה בכתובתה ולבעל חוב בחובו מכרה הרי זו מכורה והלוקח יחוש לעצמו רשב"ג אומר לאשה בכתובתה אינה מכורה שלא עלתה על דעתו שתהא האשה מחזרת על בתי דינין וכל שכן הכא בשום שהכניסה וכן נמי בשום שהכניס לה דעדיף מאפותיקי ויכול הבעל לבטל את המקח שמכר. ורב אלפס ז"ל כתב **והאי מכרו שניהם לפרנסה דקאמר רשב"ג הבעל מוציא מיד הלקוחות לא איפשיטא שפיר דנעביד בה מעשה** וכתב הרמב"ן ז"ל דהיינו ספיקו דרב אלפס משום דרשב"ג לטעמיה כדפרישית ושמא קי"ל כרבנן דפליגי עליה ואמרי דהמקח קיים עד שתבא האשה ותטרוף מן הלקוחות וכ"ש שאין הבעל מוציא מיד הלקוחות וקשיא לי כיון דמייתי מהך ברייתא סייעתא לרב יהודה ופסיק רב נחמן הלכה כרב יהודה א"כ הלכתא נמי כהך ברייתא דהא מייתי מינה סייעתא לרב יהודה וי"ל דבלאו מלתא דרשב"ג מייתי סייעתא לרב יהודה מדקתני המכנסת שום לבעלה אם רצה הבעל למכור לא ימכור והיינו טעמא משום שבח בית אביה דלר' אמי דאמר הדין עמו ויכול לסלקה בדמים יכול הבעל למכור ואחריות הדמים על נכסיו ובהא לא פליגי רבנן ובירושל' דפרקין ה"א גרס ר' יעקב בר אחא אמר בעבדי צ"ב פליגי ר' יוחנן אמר מכרן אינן מכורין א"ל ר"א אוכלין תרומה מכחו ואת אמרת אינן מכורין מה פליגי כשמכרו לעולם או שמכרו לשעה אם תימא כשמכרו לעולם אבל לשעה דברי הכל מכורין ואם תימא שמכרן לשעה אבל לא מכרן לשעה דברי הכל אינן מכורין נשמעיניה מן הדא העושה שדהו אפותיקי לאשה בכתובתה ולבעל חוב בחובו ומכרה הרי זו מכורה והלוקח יחוש לעצמו רשב"ג אומר אינה מכורה שלא עלתה על דעתו שתהא האשה מחזרת על בתי דינין אמרין אתיא דר"א כרבנן ודר' יוחנן כרשב"ג הוי כשמכרו לשעה אנן קיימין אבל לא מכרן לשעה ד"ה אינן מכורין ור' יוחנן סבר כרשב"ג דאפילו לשעה אינן מכורין והמכר בטל לאלתר וכיון דר' יוחנן סובר כרשב"ג היה נראה דהלכה כרשב"ג. ורב אלפס ז"ל הביא בהלכותיו בפ' השולח סי' ל"ד ההיא ברייתא העושה שדהו אפותיקי לבעל חוב ולכתובת אשה וכו' פלוגתא דרשב"ג ורבנן ואח"כ הביא הירושל' דפירקין העושה שדהו אפותיקי לאשה בכתובתה וכו' פלוגתא דרשב"ג ורבנן ואחר שהביא מחלוקתן כתב הוי כשמכרן לשעה אנן קיימין אבל לא מכרן לשעה דברי הכל אינן מכורין ומתוך זה משמע דפוסק כרבנן דאי ס"ל הלכה כרשב"ג מה הוצרך לו לכתוב אבל לא מכרן לשעה דברי הכל אינן מכורין כיון דרשב"ג סבר דאפילו מכרן לשעה אינן מכורין. ובכתובות פרק האשה דף פא. על ההיא ברייתא דהרוצה למכור בנכסי אחיו פרש"י והא דתנן בפרק הניזקין (גיטין דף נה:) לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אוקימנא באותן שלש שדות והקשה עליו רשב"ם דכל שכן בשאר נכסים מקחו בטל כדאמרי' בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נ.) למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר נכסים כ"ש דהויא ליה איבה דאמר לה עיניך נתת בגירושין ובמיתה אלא למעוטי נכסי מלוג אלמא דווקא למעוטי נכסי מלוג נקט שלש שדות ופר"י מקחו בטל בשעת טריפה ואמקח שלקח מן האשה קאי אבל כל זמן שהיא תחתיו אינה יכולה לבטל המקח בשביל שיעבוד כתובתה אלא ביבם דווקא הוא דאינו יכול למכור כלל נכסי אחיו המת משום דאחריות כתובתה עליהן ולא על נכסי היבם ואינה גובה מנכסי היבם כל זמן שהיא מוצאה מנכסי המת אף מן הלקוחות אבל באשתו מכרן קיים עד

שתטרוף. וכן משמע התם בפרק האשה דף פא: דקאמר אשתו אי בעיא לזבוני מי לא מצי מזבן אלמא דמצי מזבן עד שעת טריפה וג' שדות דנקט לאו למעוטי שאר נכסים אלא לאשמועינן דאף בשלש שדות המקח קיים עד שעת טריפה. ויש שהיו רוצין ליישב פירוש רש"י דמקחו בטל דגיטין משמע שבטל לגמרי שאינו קיים כלל ודוקא באותן שלש שדות אבל בשאר נכסים יבטל לכשתטרוף והכי פירושא בחזקת הבתים למעוטי מאי דלא מציא אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי אילימא למעוטי שאר נכסים לענין זה דלא הוי מקחו בטל אלא קיים לגמרי דאף בשעת טריפה לא תטרוף כ"ש דהויא לה איבה אבל לא בעי גמרא למימר למעוטי שאר נכסים לענין זה דלא הוי מקחו בטל מיד דמלתא דפשיטא היא דליכא למימר דמקחו בטל מיד אלא בשלש שדות דהא כל אדם יכול למכור קרקעות המשועבדים וממילא ידענא דדוקא בג' שדות הוא דבטל מיד ולא איצטריך ליה למימר בג' שדות אלא למעוטי מלתא דצריכנא כגון נכסי מלוג כדאמר התם. ואינו נראה לר"י דהיכי מצי למימר פשיטא ליה בשאר נכסים דלא הוי מקחו בטל לגמרי והא מעיקרא מקמי דשנינן מתני' דגיטין התם לא נצרכה אלא לאותן ג' שדות הוה ס"ד דמיירי בשאר נכסים אע"ג דקתני מקחו בטל דמשמע לגמרי. והנך ג' שדות ה"ג ר"ח בפ' חזקת הבתים אחת שכתב לה בכתובתה למנה ולמאתים דמה שאדם נותן משלו לאחרים שייך לשון כתיבה ולא לשון יחוד כגון הכותב נכסיו לבנו ואחת שייחד לה בכתובתה תחת הנדוניא שהביאה מבית אביה שגם היא נקראת כתובה בפרק נערה דף מז: דקתני קבורתה תחת כתובתה והיינו תחת נדוניא ולא תחת מנה ומאתים דאמר התם ארוסה אין לה קבורה אע"ג דאית לה מנה ומאתים ואחת שהכניס לה שום משלו ששם לה שדה כנגד תוספת שהוסיף לה משלו והיינו הכניס לה שום משלו דהכא ובהא פסק ר"י דהמקח קיים עד שעת טריפה כרבנן. ויראה דדוקא בקרקע הוא דאמר דמכר הבעל קיים עד שעת טריפה שהארץ לעולם עומדת ואין לאשה הפסד אלא טורח שצריכה לחזר אחרי בתי דינין ולטרוף אבל המכנסת נדונייתא במטלטלין של כסף וזהב ובגדים אין הבעל יכול למוכרן אע"פ שיש לבעל נכסים כנגד נדונייתא דהיא חפצה יותר בשבח בית אביה דקי"ל כרב יהודה וכ"ש שאין

ב"ח נוטלן: **אמר רבא אמר ר"נ הלכה כרב יהודה:**

ב ההיא איתתא דעיילא ליה לגברא איצטילא דמלתא שכיב שקלוה יתמי פרסוה אמיתנא אמר רבא קנייה מיתנא א"ל נאינאה בריה דרב יוסף בריה דרבה לרב כהנא הא **אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כרב יהודה א"ל מי לא מודה רב יהודה דמחוסר גובייגא אילו מיגניב לאו יורשין מיחייבי לשלומי כיון דאילו מיגניב יורשין חייבין לשלומי ברשותייהו קיימי רבא לטעמיה דאמר הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד:**

ג אמר רב יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על ב' אלפים זוז אחד נוטלתו בכתובתה ואחד נותנת דמים ונוטלתו משום שבח בית אביה וכן הלכתא. ודייקי רבותינו מדקתני במתני' בעבדי צאן ברזל הוא הדין בנכסי **צאן ברזל אם מתו מתו לו ולא קתני אם פחתו פחתו לו דדוקא כעין מתו ממש דלא משמשי מעין מלאכתן כלל** כמאן דליתנהו דמי וחייב **באחריותן ומשלם דמים אבל אי איתנהו אע"ג דבלו טובא ופחתו אי משמשי מעין מלאכתן נוטלתן האשה ואינו משלם דמים שדין עבדי צאן ברזל ודין נכסי צאן ברזל אחד הוא כדין אלו כך דין אלו. ואנן לא חזינן להאי דיוקא דהא קא מקשינן בגמ'**

דף סו: למאן דאמר כל היכא דמחייבי באחריותן ר"י ף כב. כב: **אכלי בתרומה מהא דתנן כהן ששכר פרה מישראל אע"פ שמזונותיה עליו לא יאכילנה** כרשיני תרומה וקא מפרקינן **נהי דמחייב באונסה בכחשא וביתירות** דמי' מי מחייב ומדקא מפרקינן **הכי גבי שכירות פרה מכלל דלגבי צאן ברזל מיחייב** אף **בכחישה וביתירות דמיה ולהכי אכלי בתרומה** ושמע **מינה דליתא להאי דיוקא דדקו קמאי ז"ל ומיהו אע"ג דדינא דגמ' הכי לא מחייבינן ליה לבעל השתא בכחישה וביתירות דמיה כיון דלא נהגי עלמא הכי כל מאן דמקבל נכסי צאן ברזל וכתיב ליהוי עליה אחריות אדעתא דמנהגא הוא דמקבל להו עליה הלכך לא** מקבל אלא לפום מנהגא:

ד מתני' בת ישראל שנשאת לכהן והכניסה לו בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אלו יאכלו בתרומה בת כהן שנשאת לישראל בין עבדי מלוג ובין עבדי צאן ברזל הרי אלו לא יאכלו בתרומה בת ישראל שנשאת לכהן ומת והניח בנים [דף סז.] **והניחה**

מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואין מאכיל דברי ר' יוסי וכו':
גמ' דקסבר עובר במעי זרה זר הוא ואית ליה קנייה ולפיכך פוסל בעבדים מלאכול בתרומה מפני חלקו של זר. ולית הלכתא כוותיה אלא כרבנן דאמרי אין לעובר קנייה ואין לו חלק עד שיולד הלכך. אפילו במעי גרושה לא פסיל לעבדים עד שיולד ותנן נמי בפ' יוצא דופן (נדה דף מד.) **תינוק בן יום אחד פוסל בתרומה פירוש בן גרושה שהוא חלל אינו פוסל את העבדים מלאכול בתרומה** אלא אוכלין בשביל אחיו **הכשרים עד שיהא בן יום אחד אבל עובר במעי גרושה לא פסיל דלית ליה קנין בגווייהו וכן הלכתא.**
כתב הראב"ד ז"ל גם כי אני איני כדאי להשיב על דברי הרב ז"ל אלא כל כי האי מלתא לימא איניש ולא לישתוק כיון דקי"ל כרבי יוחנן דאמר המזכה לבנו אפילו במעי אמו קנה הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו והכי איתא בנזיקין בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמב:) והתם אמרינן דף קמא: דירושה הבאה מאיליה עדיפא מן המזכה לעובר ואי במזכה אמרינן דקני כל שכן בירושה הבאה מאיליה וא"כ היכי לידחי למילתיה דרבי יוסי דהכא מהאי טעמא דאמרינן דעובר אין לו זכיה הא קיימא לן דעובר אית ליה זכיה עכ"ל. והשיב עליו הרמב"ן ז"ל לקיים דברי רב אלפס ז"ל דלית הלכתא כר' יוסי אפילו בירושה הבאה מאליה משום דיחידאה הוא ורבנן פליגי עליו ואפילו שמואל דס"ל כוותיה קאמר אבל חכמים אומרים יש לו בנים אוכלין בשביל בנים אין לו בנים אוכלין בשביל אחים והא דשמואל סבר כוותיה שמואל לטעמיה דאית ליה המזכה לעובר קנה והא איפסיק התם בפרק מי שמת דהמזכה לעובר לא קנה וסוגייא דהתם מוכח דלא שנא מתנה ולא שנא ירושה דחזינן בפלוגתא דאמוראי התם במזכה לעובר דרב נחמן אמר לא קנה לכשתלד קנה ורב הונא אמר אף לכשתלד לא קנה ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה קנה ואמר רב ששת מנא אמינא לה דתניא גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו ושמעו שיש לו בן או שאשתו מעוברת חייבין להחזיר החזירו ואח"כ שמעו שמת בנו או שהפילה אשתו החזיק קנה בראשונה לא קנה אמר אביי ירושה הבאה מאיליה שאני רבא אמר שאני התם דרפויי מרפי' בידייהו אלמא פליגי אביי ורבא בהא אביי סבר דמודו רב נחמן ורב הונא בירושה הבאה מאליה דאית ליה זכייה בגוויה ורבא סבר דאף בירושה הבאה מאליה סברי דלית ליה זכייה. והא דאמרי' הכא החזיק בראשונה לא קנה משום דלא היתה חזקה בריאה אלא הדבר היה רפוי בידם שמא הניח בן או אשתו מעוברת ואם היתה החזקה בריאה וברורה כגון ששמעו בו שמת ולא מת ואח"כ מת קאמר התם דלרבא המחזיק בראשונה קנה וקי"ל כרבא. ותו אמרי' התם תא שמע תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל בן יום אחד אין עובר לא ופרקא רב ששת לטעמיה משום דהוא מיית ברישא אלמא לרב הונא ורב נחמן ירושה כמתנה בן יום אחד אין עובר לא. ולענין הא דמסקינן בהאי שמעתא וא"ת משנתינו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו לא דמיא לירושה דאי בר זכייה הוא מה לי דעתו קרובה מה לי דעתו רחוקה אלא אין דינינו אלא בשכיב מרע ולא שיזכה מעצמו אלא לכשיולד זוכה כעין ירושה משום תקנה הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו להוריישו חששו בשכיב מרע שמא תטרף דעתו עליו ואין דין זה בבריא וכן כתבו מקצת המחברים ובהלכות נמי כתב שם מתני' בשכיב מרע ולפיכך סמך לו שדעתו של אדם קרובה אצל בנו שאינו אלא בשכיב מרע אבל בבריא אע"ג דזיכה לא קנה הלכך אין משם ראיה לדין תורה בירושה ע"כ לשון הרמב"ן ז"ל. ומה שהביא ראיה מרבא דפליג אאביי וסבר דאין חילוק בין ירושה הבאה מאליה ובין מתנה נראה דרבא לא פליג אאביי בהא דסברא גדולה היא לחלק בין מתנה לירושה דמזכה לעובר לא גמר ומקני כיון דאין העובר בעולם לא גמר בדעתו להקנות לו חוץ מבנו שדעתו של אדם קרובה אצל בנו וגמר ומקני אבל ירושה ממילא זכי דאי לא תימא הכי אדקא מיפלגי אמוראי במזכה לעובר ליפלגי בעובר אם יש לו זכיה בנכסי אביו וכל שכן שהמזכה לו לא קנה אלא ודאי כולהו אמוראי סברי דירושה הבאה מאליה עובר זוכה בה כדקא משני סתמא דגמרא התם בפרק מי שמת דקאמר ולימא ר' יוסי היא דאמר עובר קנה דתנן **עובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי** שאני ירושה הבאה מאליה וסברי כולהו אמוראי דאף רבנן דר' יוסי סברי דעובר אית ליה זכיה כמו שאפרש לבד משמואל דאמר אליבא דחכמים דאוכלין בשביל המשפחה אבל במזכה לעובר פליגי רב נחמן ורב הונא מפלגי בין מתנה לירושה ורב ששת לא מפליג ורבא דמשני משום

דרפוייא מרפייא בידייהו לאו משום דלא מפליג בין ירושה למתנה אלא אדרב ששת קאי דבעי לאוכוחי דמזכה לעובר קנה ממה שזוכה בירושת אביו ודחי לה אביי דירושה הבאה מאליה שאני וקאמר רבא הא מלתא דפשיטא היא דיש לחלק בין ירושה הבאה מאליה למתנה שנותנין לו אלא צריכין אנו לדחות ראייתו אף לפי סברתו שאינו מחלק ביניהן ונוכל לומר דאף ירושה הבאה מאליה אין ללמוד מכאן דזכי בה דאיכא למימר דהא דאמרינן דהחזיק בראשונה לא קנה משום דלא היתה חזקה בריאה ונפקא מינה בהאי שינוייא לחכמים אליבא דשמואל דאית להו דעובר אין לו זכייה כששמעו בו שהפילה דאז היתה החזקה בריאה ולא הפילה ואח"כ הפילה דאז מי שהוחזק בראשונה קני. ואם תאמר כיון דלא אייתי רב ששת ראייה אלא מירושה הבאה מאליה ועל כרחין ר' יוסי היא א"כ אמאי לא מייתי מילתיה דר' יוסי גופיה דהעובר פוסל ואינו מאכיל וי"ל דרב ששת סבר דהך ברייתא דברי הכל היא דאף רבנן סברי דעובר אית ליה זכיה ולא פליגי עליה דר' יוסי אלא היכא דיש בנים וטעמייהו משום דלא חיישינן למיעוט כדקאמר ר' שמעון בן יוחי דכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקיבות וסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא ולית ליה לרב ששת הא דאמר שמואל דלרבנן אין לו בנים אוכלין בשביל אחין דעובר אין לו זכיה. תדע דרב ששת מייתי נמי ראייה מרבנן דאי לא מייתי ראייה אלא מר' יוסי מאי קאמר רבא שאני התם דרפויי מרפיא בידייהו וכי בעי רבא למימר דלר' יוסי לא זכי עובר בירושה הבאה מאליה הא קתני העובר פוסל אלא ודאי אף מדרבנן מייתי ראייה ודחי רבא דלרבנן מצינו למימר דעובר אין לו זכייה כדשמואל וכן צריך לומר דרב ששת סבר דלרבנן זוכה עובר בירושתו דבפ' יוצא דופן (נדה מד.) קתני דבן יום אחד פוסל בתרומה ומאכיל בתרומה ופריך עלה בגמ' מאי איריא בן יום אחד אפילו עובר נמי ומשני רב ששת הכא במאי עסקינן בכהן שיש לו שתי נשים אחת גרושה ואחת שאינה גרושה ויש לו בנים משאינה גרושה ויש לו בן אחד מן הגרושה דפוסל בעבדי אביו אבל עובר לא ולאפוקי מר' יוסי דאמר עובר נמי פוסל. והקשה רבינו אפרים ז"ל למה לי למימר שיש לו שתי נשים הוה מצי למימר שיש לו אשה אחת גרושה ואין לו בנים הימנה ועובר אינו פוסל כרבנן דר' יוסי דאוכלין בשביל המשפחה אלא על כרחך צריכנא למימר דלרב ששת סברי חכמים דעובר לית ליה זכייה היכא דיש לו בנים אבל היכא דאין לו בנים אית ליה זכייה הלכך אם אין לו בנים מאשה אחרת היה העובר פוסל. ולשינויא דלרב ששת ליתא להך ראיה שהביא רב אלפס ז"ל ממתני' דיוצא דופן דעובר אין לו זכייה ומסתבר כרב ששת דסבירא ליה דאף לרבנן זוכה העובר בירושתו כדפרישית טעמא לעיל. ומ"ש הרמב"ן ז"ל ממתניתין דהאומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה איירי בשכיב מרע ומשום שלא תטרף דעתו עליו אבל בבריא לא הא ליתא דחכמים לא ייפו כח ש"מ בדיבור אלא בזה שאמרו דברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמו וכל דבר הנקנה בבריא בקנין נקנה בשכיב מרע בדיבור אבל דבר שאין בו קנין לבריא גם בשכיב מרע אינו קונה כדאמרינן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמז:) אמר רבא א"ר נחמן ש"מ שאמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו תנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו משום דמלתא דליתיה בבריא ליתיה בשכיב מרע. ולענין פסק הלכה נראה דעובר יש לו זכייה ופוסל בעבדי אביו אם אין לו אחים אבל אם יש לו אחים אינו פוסל כר"ש בן יוחי דאמר כולן זכרים יאכלו דכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות ומיעוט מפילות וסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא והכי אמרינן לקמן בפרק האשה (יבמות דף קיט.) היתה לה חמות אינה חוששת אע"ג דרוב נשים מתעברות ויולדות משום דכל המתעברות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות ומיעוטן מפילות וסמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא והכי נמי אמרינן בפ' בהמה המקשה (חולין דף עז.) המבכרת שהפילה ישליכנה לכלבים משום דכל היולדות יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות ומיעוטן יולדות דבר שאינו קדוש בבכורה ומאי ניהו נדמה וסמוך מיעוטא דנדמה למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא:

ה מתניי

ריי"ף כג. [דף סז:] **העובר והיבם והאירוסין והחרש ובן תשע שנים ויום אחד פוסלין ולא מאכילין ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד ספק** אינו **בן תשע שנים ויום אחד**

ספק הביא שתי שערות ספק לא הביא שתי שערות נפל הבית עליו ועל בת אחיו ואין ידוע איזה מת ראשון צרתה חולצת ולא מתייבמת:

נמ' האי עובר אי בת כהן לישראל היא. פסיל לה כנעוריה פרט למעוברת אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל. והיבם אי בת כהן לישראל היא פסיל לה ושבה אל בית אביה פרט לשומרת יבם ואי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה קנין כספו אמר רחמנא והאי קנין דאחיו הוא. והאירוסין אי בת כהן לישראל היא פסיל לה דקני לה דכי תהיה אמר רחמנא והא קנייה בהא הויה [דף סח.] **אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה מ"ט משום דעולא דאמר עולא דבר תורה ארוסה בת ישראל** אוכלת בתרומה שנאמר וכהן כי יקנה נפש קנין כספו והאי קנין כספו הוא **ומה טעם אמרו אינה אוכלת בתרומה גזירה שמא ימזגו לה כוס בבית** אביה **ותשקה לאחיה ולאחיותיה. והחרש אי בת כהן לישראל היא פסיל לה דהא קנייה בתקנתא דרבנן ואי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה קנין כספו אמר רחמנא והאי לאו בר קנין הוא. בן תשע שנים ויום אחד קא סלקא דעתך ביבם בן תשע למאי אי למיפסל קטן בן יומו נמי פסיל ואי להאכיל גדול נמי לא מאכיל. אמר רבא בן תשע שנים ויום אחד דהנך פסולין קתני דפוסלין בביאתן וכדתניא בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי נתין וחלל וממזר שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל פסלוה והא מדקתני סיפא אם אינן ראוין לבא בקהל הרי אלו פוסלין מכלל דרישא לאו בפסולים עסקינן רישא פסולי כהונה סיפא פסולי קהל.** וא"ת כיון דתנא רישא אפי' פסולי כהונה פוסלין כ"ש פסולי קהל סיפא דפסולי קהל למה לי וי"ל דתני סיפא לגלויי אריש דלא תימא רישא בפסולי קהל דוקא: **גופא בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני וכו' מנה"מ אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא ובת כהן כי תהיה לאיש זר כיון שנבעלה לפסול לה פסלה.** [דף סח:] **אשכחן** כהנת לויה וישראלית מנלן **מבת ובת אשכחן לתרומה לכהונה מנ"ל ק"ו מגרושה ומה גרושה שמותרת בתרומה פסולה לכהונה זו שאסורה בתרומה אינו דין שפסולה לכהונה וכי מזהירין מן הדין גלוי מלתא בעלמא היא. ועובד כוכבים ועבד פסלי מדר' יוחנן דאמר ר"י** משום ר"ש **מנין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל שפסלוה** שנא' **ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה** [דף סט.] **מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו עובד כוכבים ועבד שאין להן אלמנות וגירושין בה. אשכחן כהנת לויה** וישראלית מנ"ל הכא נמי בת ובת: ריי"ף כג:

ו מתני' האונס והמפתה והשוטה לא פוסלין ולא מאכילין ואם אינן ראוין לבא בקהל הרי אלו פוסלין כיצד הרי ישראל שבא על בת כהן תאכל בתרומה עוברה לא תאכל בתרומה נחתך העובר במעיה תאכל בתרומה [דף סט:] היה כהן שבא **על בת ישראל לא תאכל בתרומה עיברה לא תאכל בתרומה ילדה תאכל נמצא כחו של בן גדול משל אב:**

גמ' והשוטה תנינא להא דתנו רבנן שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן היבום:

יום קיט

ז איתמר הבא על ארוסתו בבית חמיו רב אמר הוולד ממזר ושמואל אמר הוולד שתוקי הך פלוגתא מפרש לה בתלתא ענייני בפ' בתרא דקידושין דף עה. בלישנא קמא מפרש **רב אמר הוולד ממזר** ומותר בממזרת דסבירא ליה ספיקן בודאן מותר ושמואל אמר הוולד שתוקי ואסור בממזרת דספיקן בודאן אסור ולהך לישנא מסיק איפוך דבהדיא פוסק רב דהלכה כר"א דאמר ספיקן בודאן ספקן בספקן אסור ושמואל פוסק כהלל דתני הלל עשרה יוחסין עלו מבבל וכולן מותרין לבא זה בזה ולהאי לישנא הלכתא כרב דקי"ל כר"א כדפרישית לעיל בפ' החולץ סי' ז'. ועוד שם לשון אחר דקאמר לעולם לא תיפוך וממזר דקאמר רב לאו דמותר בממזרת אלא דאסור בבת ישראל ושמואל אמר משתקין אותו מנכסי אביו ואע"ג דתפס ולעולם אסור בבת ישראל ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי וכשלא בדקו את אמו איירי שמואל דאי בדקוה נאמנת לומר לכשר נבעלתי דשמואל פסיק בפ"ק דכתובות דף יד. הלכה כר"ג דאמר נאמנת וסוגיא דשמעתא דהתם מוכח דקי"ל הכי דפריך מינה הלכתא אהלכתא. ועוד יש שם לשון שלישי דמפרש מאי שתוקי בדוקי שבודקין את אמו ואם אומרת לכשר נבעלתי נאמנת ולהאי לישנא פליג רב עליה דשמואל ופסיל ליה אפילו בדקו את אמו ואמרה דמארוס הוא ולא קי"ל בהא כרב אלא

כדשמואל כדפרישית וגם **בפרק עשרה יוחסין** (קידושין דף עד.) פוסק רבא כאבא שאול שהיה קורא לשתוקי בדוקי. **איכא דאמרי בבא עליה כולי עלמא לא פליגי דבתריה דידיה שדינן ליה אלא כי איתמר הכי איתמר ארוסה שעיברה רב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי** פירוש בדוקי ואם אמרה אמו לארוס **נבעלתי נאמנת ואע"ג דרוב פסולין אצלה** אבל **אי בדקינן לה ואמרה** לא ידענא או אי ליתה קמן דניבדקה מודה שמואל דהולד ספק ממזר. **גרסינן בפ"ק דכתובות דף יג: ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף הוא אמר מינאי והיא אומרת מיניה א"ר יוסף למאי ניחוש לה חדא דהא קא מודי ועוד האמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ג דאמר נאמנת א"ל אביי ובהא כי לא מודי מי מכשר ר"ג** והא אמר ליה שמואל לרב יהודה **הלכתא כר"ג ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרין אצלה והכא רוב פסולין אצלה וליטעמיך תיקשי לך היא גופא הלכה ואת לא תעביד עובדא אלא הא לכתחלה והא דיעבד והכא כדיעבד דמי:**

ח מתני' העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע. כיצד בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל יולדה הימנו בן והלך הבן ונכבש על השפחה יולדה הימנו בן הרי זה עבד היתה אם אביו בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה: רי"ף כה.

גמ' מאי טעמא אמר קרא האשה ויולדיה תהיה לאדוניה:

הדרן עלך אלמנה לכהן גדול

פרק ח

א [דף ע.] **הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה נשיהם ועבדיהם יאכלו. פצוע דכא וכרות שפכה הם ועבדיהם יאכלו נשיהם לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא הרי אלו יאכלו.** איזהו **פצוע דכא כל שנפצעו בצים שלו ואפילו אחת מהן כרות שפכה כל שנכרת הגיד ואם נשתייר מעטרה אפילו כחוט השערה כשר. פצוע דכא וכרות שפכה מותרין בגיורת ומשוחררת ואין אסורין אלא מלבא בקהל שנאמר לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה':**

ב גמ' [דף עה.] ת"ר איזהו **פצוע דכא כל שנפצעו ביצים שלו ואפילו אחת מהן ואפילו נקבו ואפילו נימוחו ואפילו חסרו א"ר ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כל שאין לו אלא ביצה אחת אינו אלא כסריס חמה וכשר.** וקשה וכי פליג ר' ישמעאל אמתניתין דתנן כל שנפצעו בצים שלו ואפילו אחת מהן וא"ת התם בידי אדם והכא בידי שמים דא"כ מאי אריא אין לו אלא ביצה אחת אפילו חסרו שתיהן בידי שמים כשר כדאמרינן פצוע דכא בידי שמים כשר ומסתמא הוא הדין נמי כרות שפכה בידי שמים כשר ועוד שאנו רואין כמה בני אדם שנכרת מהן ביצה אחת ומולידין ולא מסתבר למימר צא וחזר על בניהן מאין הם. ופירש ר"ת ז"ל דאפילו בידי אדם מכשר הכא ויש לחלק בין נטלה הביצה לגמרי ובין נפצעה מידי דהוה חולין נה. אניטל הטחול דכשר ונקב בסומכיה טרפה. והא דאמרי' לקמן נכרתו ביצים או חוטי ביצים היינו דוקא שתי ביצים אבל אחת מהן כשר ואע"ג דקאמר אינו אלא כסריס חמה וכשר מ"מ אית ליה רפואה ופעמים שמוליד מדמכשר ליה ואף אם תמצא לומר דר' ישמעאל פליג את"ק יש לסמוך על דבריו כיון ששמע מפי חכמים בכרם ביבנה הוה דסמכא טפי כדאמרי' לעיל בפ' החולץ (יבמות דף מב:) ממתני' דכרמא הדר ביה. ובירושלמי ה"ב נמי משמע שהוא כשר לבא בקהל אבל משמע שאינו מוליד והכי איתא התם תני ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה כל שאין לו אלא ביצה אחת ואינו מוליד זהו סריס חמה א"ר יוסי שמעתי הלכה כרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ולית אנא ידע ממאן שמעית א"ר אמי לא הוה ר' יוסי שמע מבר איניש זעירא אמר שמואל אם יבא לפני בעל ביצה אחת אני מכשירו רב הונא אמר דאיהו סבר כר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה א"ר יודן בר חנן ובלבד שלימין כלומר שיהו שלימין שניהם כשנטלה אחת מהן אבל אם נפצעה אחת ואח"כ נטלה אין זה פסול שחוזר להכשירו כמו נקב וחזר ונסתם. ועוד נראה לפרש שהם שתי תיבות ובלבד של ימין כלומר שניטלה של שמאל ושל ימין קיימת. וראיתי בירושלמי שם ומוכח שם דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה איירי בידי שמים והכי איתא התם פצוע דכא אית תנויי תני בידי אדם פסול בידי שמים כשר ויליף לה מממזר לא יבא ממזר לא יבא פצוע דכא מה ממזר בידי אדם אף פצוע דכא בידי אדם אית תנויי תני בין בידי אדם בין בידי שמים פסול מנא ליה א"ר מנא לא

יבא פצוע לעולם א"ר יוסי בר בון עוד הוא יליף ממזר לא יבא ממזר לא יבא פצוע דכא מה ממזר בידי שמים אף פצוע דכא בידי שמים וממזר בידי שמים יצירתו מן השמים הוי בעיא למימר מ"ד בידי אדם פסול בידי שמים כשר ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה מ"ד בין בידי אדם בין בידי שמים פסול דרבנן וכן צריך להיות דאי בידי אדם איירי ואינו מוליד היאך יהיה כשר מי גרע מההוא גברא דאיסתתים גובתא דשכבת זרע ואפיק במקום קטנים דפסול לפי שאינו מוליד אבל גמרא דידן יכול ר"ת לפרש דאיירי בידי אדם ולענין פסק הלכה אין לו ראיה מן הירושלמי. ורב אלפס ז"ל שהביאה בצורתה ולא פסק כמאן הלכה אין לעמוד על דבריו שמא הוא סובר דפליגי וממילא הלכה כרבנן או שמא סובר דלא פליגי כדפי' ר"ת והדעת נוטה דסבר דפליגי דאי סבר דלא פליגי לא היה סותם דבריו דמלתא דצריכא טעמא היא: [דף עה:] **א"ר יהודה אמר שמואל פצוע דכא בידי שמים כשר אמר רבא היינו דקרינן פצוע ולא קרינן הפצוע במתניתא תנא נאמר לא יבא פצוע דכא ונאמר לא יבא ממזר מה להלן בידי אדם אף כאן בידי אדם.** בידי שמים פי' רש"י ע"י רעמים וברד או לקוי ממעי אמו אבל אם אירע בו חולי ונסתרס פסול וכן משמע בירושלמי דליקוי שעל ידי חולי חשיב בידי אדם. **אמר רבא פצוע בכולן דך בכולן כרות בכולן. פצוע בכולן בין שנפצע הגיד בין שנפצעו הביצים בין שנפצעו חוטי ביצים דך בכולן בין שנידוך הגיד בין שנידוכו ביצים בין שנידוכו חוטי ביצים כרות בכולן בין שנכרת הגיד בין שנכרתו הביצים בין שנכרתו חוטי ביצים** ניקב למטה מעטרה שכנגדו למעלה מעטרה סבר ר' חייא בר אבא לאכשורי אמר ליה ר' יוסי הכי אמר ר' יהושע בן לוי עטרה כל שהוא מעכבת ואם נשתייר מלא החוט כשר יתיב רבינא וקא מיבעיא ליה מלא חוט על פני כולה או על פני רובה אמר ליה רבא תוספאה לרבינא מלא החוט על פני כולה וכלפי ראשה. אמר רב הונא כקולמוס כשר כמרזב פסול מ"ט האי שליט ביה אוירא והאי לא שליט ביה אוירא ורב חסדא אמר כמרזב כשר כקולמוס פסול מ"ט האי גריר והאי לא גריר אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא הלכה בין כמרזב בין כקולמוס כשר ואפילו למעלה מעטרה. ההוא עובדא דהוה במתא מחסיא שפייה מר בר רב אשי כקולמוס ואכשריה פרש"י ההוא עובדא דהוה כמרזב וא"כ משמע דלית הלכתא כפיסקא דמר זוטרא דמכשיר בתרוייהו והך עובדא כרבא דאמר כוותיה דרב הונא מסתברא. ההוא עובדא דהוה בפומבדיתא דאיסתתים גובתא דשכבת זרע ואפיק במקום קטנים ומסיק [דף עו.] במקומה מבשלה ושלא במקומה לא מבשלה ופסול וע"י חולי וליקוי בא ולא ממילא דלא גרע מכרות שפכה בידי שמים דאינו מוליד וכשר. א"ר יהודה אמר שמואל ניקב הגיד בעטרה עצמה כל שאילו נקרי ונקרע פסול ואם לאו כשר.ת"ר **ניקב פסול מפני שהוא שותת נסתם כשר מפני שהוא מוליד וזהו פסול שחוזר להכשירו זהו מעוטי מאי למעוטי קרום שעלה מחמת מכה בריאה. אמר רבה בר רב הונא המטיל מים בשתי מקומות פסול אמר רבא לית הלכתא לא כאבא ולא כבר כבר הא דאמרן אבא מאי היא דאמר רב הונא נשים המסוללות זו בזו פסולות לכהונה ולא היא דאפילו לר' אלעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה הני מילי איש אבל אשה פריצותא בעלמא היא:**

ג בעו מיניה מרב ששת פצוע דכא כהן מהו בגיורת בקדושתיה קאי ואסור או דלמא לאו בקדושתיה קאי ושרי אמר להו תניתוה פצוע דכא מותר בנתינה ואי ס"ד בקדושתיה קאי איקרי כאן לא תתחתן בם:

ד מתני' [דף עו:] **עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהן מותרות מיד מצרי ואדומי אינן אסורין אלא עד שלשה דורות אחד זכרים ואחד נקיבות אמר ר' שמעון קל וחומר הדברים ומה במקום שאסר את הזכרים איסור עולם התיר את הנקיבות מיד מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלשה דורות אינו דין שנתיר את הנקיבות מיד אמרו לו אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה אמר להן לא כי אלא הלכה אני אומר ממזרין ונתינין אסורין ואיסורן איסור עולם אחד זכרים ואחד נקיבות:**

גמ' תניא א"ר יהודה מנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא ואמר אני [דף עח.] ראשון ונשאתי מצרית ראשונה ואשיא לבני מצרית שניה כדי שיהא בן בני ראוי לבא בקהל וא"ת למה לא היה מותר לבא בקהל והלא אין מצרים במקומן יושבין שכבר עלה סנחריב ובלבל את כל העולם כדתנן במס' ידים פ"ד מ"ד ומייתי לה בפ' תפלת השחר (ברכות דף כח.) גבי יהודה גר העמוני מותר אתה ותירץ בעל הלכות

ריי"ף כד:

שמצרים שבו למקומן שנתן להם הכתוב קצבה כדכתיב מקץ ארבעים שנה אקבץ מצרים מן הגוים אשר נפוצו שם אע"ג דגבי עמון נמי כתיב ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון לא נתן להם קצבה וכן השיב ר' יהושע לרבן גמליאל במסכת ידים והכתיב ושבתי את שבות עמי ועדיין לא שבו והכי תניא בתוספתא במסכת ידים פ"ב בתר עובדא דגר העמוני שהודה רבן גמליאל לר' יהושע והותר לבא בקהל ואמר לו רבן גמליאל גר מצרי כיוצא בו אמר לו למצרים נתן קצבה שנאמר מקץ ארבעים שנה: כי אתא רב דימי א"ר יוחנן מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שני הוי בתר אימיה שדינן ליה:

ריי"ף כה. **ה מתני'** [דף עט:] **אמר ר' יהושע שמעתי שהסריס חולץ וחולצין לאשתו והסריס לא חולץ ולא חולצין לאשתו ואין לי לפרש א"ר עקיבא אני אפרש סריס אדם חולץ וחולצין לאשתו שהיתה לו שעת הכושר סריס חמה לא חולץ ולא חולצין לאשתו שלא היתה לו שעת הכושר ר' אלעזר אומר לא כי אלא סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו שיש לו רפואה סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה העיד ר' יהושע בן בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו לקיים דברי ר' עקיבא:**

גמ' היכי דמי סריס חמה א"ר יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן כל שלא ראה שעה אחת בכשרות ומנא ידעינן אמר אביי כל המטיל מים ואינו עושה כיפה:

ו [דף פ.] **א"ר אבהו סימני סריס ואיילונית ובן שמנה אין עושין בהן מעשה עד שיהא בן עשרים ובן שמונה מי קא חיי והא תניא בן שמונה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו בשבת אבל אמו שוחה עליו ומניקתו מפני הסכנה הכא במאי עסקינן** כשגמרו סימניו דתניא איזהו **בן שמנה כל שלא כלו** [דף פ:] **חדשיו ר' אומר סימנין מוכיחין עליו שערו וצפרניו שלא גמרו טעמא דלא גמרו הא גמרו אמרינן** בר שבעה הוא ואישתהויי אישתהי ויוצא מידי נפל בשלשים יום אליבא דר' כמו לרשב"ג אבל לרבנן לא קאמר ר' אבהו דלרבנן יוצא מידי נפל בעשרים שנה. עבד רבא תוספאה עובדא באשה שהלך בעלה למדינת הים ואישתהי עד תריסר ירחי שתא ואכשריה כמאן כר' דאמר אישתהי כיון דאיכא רבן שמעון בן גמליאל דאמר מישתהי כרבים עבד מאי רבן שמעון בן גמליאל דתנן **רבן שמעון בן גמליאל אומר כל** ששהה ל' יום באדם אינו נפל וכן הלכה ודלא כר' אבהו:

ריי"ף כה: **ז ת"ר איזהו סריס כל שהוא בן** כ' שנה ולא הביא ב' שערות ואפילו הביא ב' שערות לאחר מכאן **הרי הוא כסריס לכל דבריו ואלו הן סימניו כל שאין לו זקן ושערו לקוי ובשרו מחליק רשב"ג אומר משום ר' יהודה בן יאיר כל שאין מימי רגליו מעלין רתיחות וי"א כל המטיל מים ואינו עושה כיפה וי"א כל ששכבת זרעו דוחה וי"א כל שאין מימי רגליו מחמיצין ואחרים אומרים כל שרוחץ בימות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל רשב"א אומר כל שקולו לקוי ואין ניכר בין איש לאשה. ואיזו היא איילונית כל שהיא בת** כ' ולא הביאה ב' **שערות ואפילו הביאה לאחר מכאן הרי היא כאיילונית לכל דבריה ואלו הן סימניה כל שאין לה דדין ומתקשה בשעת תשמיש רשב"ג אומר כל שאין לה שיפולי מעיים כנשים רשב"א אומר כל שקולה עבה ואינה ניכרת בין איש לאשה: איתמר סימני סריס רב יהודה אמר עד שיהו כולן ורבי יוחנן אמר אפילו באחד מהן היכא דהביא ב' שערות בזקן כולי עלמא לא פליגי דעד שיהו כולן** דשתי שערות בזקן לא חשיבי שערות לגדלות לאפוקי מידי סריס אע"ג דבשאר מקומות בגוף מועילין לפי שמקום הזקן רגיל להביא שערות לכך אינו חשיב גדול על ידו ואם הביא כל סימני סריס חשבינן ליה סריס ואע"פ שהביא ב' שערות בזקן חשיב אין לו זקן כיון שלא נתמלא זקנו **כי פליגי בשלא הביא רב הונא אמר עד שיהו כולן ור' יוחנן אמר אפי' בא' מהן והלכתא כר' יוחנן:**

ריי"ף כו. **מתני' הסריס לא חולץ ולא מייבם וכן איילונית לא חולצת ולא מתייבמת סריס שחלץ ליבמתו לא פסלה בעלה פסלה מפני שבעילתו בעילת זנות:**

גמ' קתני סריס דומיא דאיילונית מה איילונית בידי שמים אף סריס בידי שמים אבל בידי אדם חולץ וסתמא כר"ע דאמר בידי אדם אין בידי שמים לא ושמעינן מהא דהלכה כר"ע דה"ל **מחלוקת ואח"כ סתם וקי"ל דהלכה כסתם:**

ח מתני' [דף פא.] **סריס חמה כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה ר' יוסי ור"ש אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה ר' יהודה**

אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ מפני שהוא כסריס אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא ר"א אומר [דף פב:] **חייבין עליו סקילה כזכר:**

גמ' אמר רב ליתא למתרתין [דף פג.] **מקמי ברייתא דתניא רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריה בפני עצמה הוא ולא הכריעו בו חכמים אם זכר הוא אם נקיבה היא אדרבה ליתא לברייתא מקמי מתניתין מדשבקיה ר' יוסי לבר זוגיה** דהוא ר"ש ש"מ הדר ביה ואין לומר דהדר ביה מברייתא לגבי רבי שמעון דמתניתין דמסתמא המשנה נשנית תחילה. **אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כר' יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה וכן הלכה.** מתוך דברי רב אלפס משמע דהא דפסיק משמיה דרב הלכה כר' יוסי אדר' יוסי דברייתא קאי כדקאמר רב ליתא למתני' מקמי ברייתא ורש"י פירש דארבי יוסי דמתניתין קאי ואמרי בי רב היינו רב הונא כדקאמר לקמן ופליגי אהא דאמרן לעיל אליבא דרב ליתא למתניתין מקמי ברייתא ומסתבר הכי דבהרכבה קושי וקידוש בכולהו נמי איירי ר"ש בהדיה וכולן משניות הן וכן פי' ר"י דאמרי בי רב רב הונא וחזינן לרב הונא דאמר לקמן בשמעתין משמיה דרב אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה משני מקומות אלמא דזכר ודאי הוי כדדריש מקרא איזהו זכר שיש בו שתי משכבות ובנדה קאמר רב נחמן משמיה דרב דספיקא הוי ופליגי רב הונא ורב נחמן אליבא דרב ועוד מדאיצטריך למימר הכא אמרי בי רב משמיה דרב ש"מ דפליגי אמוראי בהך מלחא אליבא דרב ולאפוקי משאר אמוראי איצטריך לפרושי משמיה דרב דאי לאו הכי אמאי איצטריך לפרושי משמיה דרב דכל אמרי בי רב סתם משמיה דרב הוא כדמוכח בפ' בית כור (בבא בתרא דף קה:) ובפ' השואל דף קב: דפריך מדאמרי בי רב אדרב אלא משום שאמר רב תחילה דליתא למתני' מקמי ברייתא הדר תו קאמר דאמרי בי רב משמיה דרב פליג אהא דאמרן וכיון דפליגי אליביה דרב מסתבר דהלכה כדאמרי בי רב דשמואל סבר כוותיה דאמר ליתא לברייתא מקמי מתניתין ולהאי פיסקא חייבין עליו סקילה משני מקומות כרבי יוסי דמתניתין: ושמואל אמר בקושי וקידוש. קידוש דתנן המסכך גפנו על גבי תבואתו של חבירו הרי זה קידש וחייב באחריותן ר' יוסי ור"ש אומרים אין אדם אוסר דבר שאינו שלו איבעיא להו [דף פג:] קידוש מה לי אמר רב אמר רב יוסף ת"ש דאמר רב הונא אמר רב אין הלכה כר' יוסי א"ל אביי מאי חזית דסמכת אהא סמוך אהא דרב אדא בר אהבה אמר רב הלכה כר' יוסי א"ל אמרי בי רב מני רב הונא ורב הונא אין הלכה קאמר וכיון דפליג רב אדשמואל קי"ל הלכתא כרב באיסורי. אבל אין להביא ראיה מהא דפסיק בהגוזל קמא דף ק. הלכה כר"מ בהך דדאין דינא דגרמי דבהא אף ר' יוסי מודה דאם קידש דחייב באחריותו והתם לא מייתי לה אלא לידע היכא אשכחן לר"מ דדאין דינא דגרמי ולענין דינא דגרמי הוא דפסיק כוותיה דדיינינן דינא דגרמי בעלמא אבל בהא אפשר דהלכה כר' יוסי דלא קידש:

רי"ף כו:

יום קכ

ט רבי יהודה אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ א"ר אמי מאי עביד ר"י לטומטום דבירי דאותביה אבי כורסא ואיקרע ואוליד שבע בנין ור' יהודה אמר לך צא וחזר על בניו מאין הן משמע דרבנן פליגי עליו וסברי דלאו סריס הוא וחולץ ומייבם ורבי יוסי בר יהודה פליג אאבוה ועביד ליה ספק סריס ופסיל במקום אחין וחולץ שלא במקום אחין ואינו מייבם והכי עבדינן לחומרא:

הדרן עלך הערל

פרק ט

א יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן מותרות לאלו ולאלו ואסורות לאלו ולאלו [דף פד.] **מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן. כהן הדיוט שנשא אלמנה ויש לו אח כ"ג חלל שנשא כשרה ויש לו אח כשר ישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר ממזר שנשא ממזרת ויש לו אח כשר מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן ואלו מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח חלל ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ממזר ממזר שנשא בת ישראל ויש לו אח ישראל מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן. ואלו אסורות לאלו ולאלו כהן גדול שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח כשר ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל ממזר שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר אסורות לאלו ולאלו ושאר כל הנשים מותרות**

לאלו ולאלו:

גמ' אמר רב יהודה אמר רב לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין מתיב רבין בר רב נחמן לא יקחו ולא יקחו מלמד שהאשה מוזהרת על ידי האיש אמר רבא כל היכא דהוא מוזהר היא נמי מוזהרת כגון גרושה לכהן שהוא מוזהר שלא ישאנה אף היא מוזהרת שלא לינשא לו וכל היכא דהוא אינו מוזהר איהי נמי אינה מוזהרת כגון חלל שאינו מוזהר שלא לישא כהנת הכהנת נמי אינה מוזהרת שלא לינשא לחלל וכן הלכה וגרסינן נמי בקדושין בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עג.) **והלכתא גר מותר בכהנת לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין ומותר בממזרת כר' יוסי דאמר קהל גרים לא איקרי קהל:**

ב מתני' שניות מד"ס שניה לבעל ולא שניה ליבם אסורה לבעל ומותרת ליבם שניה ליבם ולא שניה לבעל אסורה ליבם ומותרת לבעל שניה לזה ולזה אסורה לזה ולזה ואין לה כתובה ולא פירות ולא
רי"ף כז. **מזונות ולא בלאות והולד כשר וכופין אותו להוציא אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל** לנתין ולממזר **יש להן כתובה:**

גמ' [דף פה.] בעו מיניה בני בירי **שניה לבעל ולא שניה ליבם יש לה כתובה מיבם או אין לה כתובה מיבם כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון** לית **לה או דלמא כיון** דאי לית ליה לראשון **תקינו לה רבנן משני אית לה** אמר להו רב ששת תניתוה כתובתה על נכסי בעלה הראשון **ואם היתה שניה לבעל** אפילו מיבם אין לה:

ג בעא מיניה **ר"א מר' יוחנן אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה מזונות או אין לה מזונות היכי דמי אילימא בדיתבה תותיה בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה לא צריכא כגון שהלך הוא למדינת הים ולותה ואכלה מאי מזוני תנאי כתובה נינהו וכי אית לה כתובה אית לה מזוני או דלמא כתובה דלמישקל ולמיפק אית לה אבל מזוני דדלמא תתעכב ותותיב גביה לית לה א"ל אין לה והא תניא יש לה כי תניא ההיא לאחר מיתה וכן הלכתא: ת"ר אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה פירות מזונות ובלאות והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו**
רי"ף כז: **להוציא שניות מד"ס אין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והיא כשירה וולדה כשר וכופין אותו להוציא אמר** רשב"א מפני מה באלמנה לכ"ג **יש לה כתובה מפני שהוא** פסול והיא פסולה וכ"מ שהוא פסול והיא פסולה קנסו אותו בכתובה [דף פה:] **ומפני מה אמרו שניות מד"ס אין להן כתובה מפני שהוא כשר והיא כשירה וכל מקום שהוא כשר והיא כשירה קנסו אותה בכתובתה ר' אומר הללו דברי תורה ואין ד"ת צריכין חיזוק והללו ד"ס וד"ס צריכין חיזוק דבר אחר זו הוא מרגילה וזו היא מרגילתו** ואמרינן דאיכא בין רשב"א ובין ר' ממזרת ונתינה לר"ט ומחזיר גרושתו לר"ע בעולה לכ"ג וסוטה מ"ד דאורייתא הנהו נמי דאורייתא ומ"ד מפני שהוא מרגילה הא איהי מרגילה ליה ונראה דהלכה כרבי דקי"ל הלכה כרבי מחבירו ועוד דסתמא דמתני' היא ממזרת ונתינה יש להן כתובה. **הא דקתני אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן כתובה ה"מ כשהכיר בה אבל אם לא הכיר בה יש לה תוספת אבל מנה ומאתים אין לה וכן ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לנתין ולממזר כיוצא בהן והא דקתני הכא שניה אין לה כתובה מנה ומאתים הוא דלית לה אבל תוספת יש לה** והכל מבואר ומפורש בכתובות פ' אלמנה ניזונית:

הדרן עלך יש מותרות

פרק י

א האשה שהלך בעלה למדינת הים [דף פז:] **ואמרו לה מת בעליך ונישאת ואח"כ בא בעלה תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה** לא **כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות** לא על זה ולא **על זה ואם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר מזה ומזה ולא זה וזה מטמאין לה ולא זה וזה זכאין במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה בת לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה ואין** יורשין של זה ויורשין **של זה יורשין כתובתה מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבמין:**

גמ' אוקימנא לרישא דמתניתין דקתני תצא מזה ומזה שנשאת ברשות בית דין ובעד אחד דאי איתא שני עדים לא צריכה לב"ד ומשום הכי תצא מזה ומזה דאע"ג דאקילו בה בית דין למישרייה בעד אחד משום עיגונא היה לה ליתן עיניה על חומר שבסופה ולדקדק

יפה אם מת בעלה ולא לסמוך לגמרי על עדות של עד אחד **וסיפא דקתני נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו שלא ברשות בית דין אלא בשני עדים ולפיכך**
ריי"ף כח. **מותרת לחזור לו דהויא** אנוסה דאמרינן מאי הוה לה למיעבד וכן אמר רב לא שנו שלא ברשות אבל ברשות מותרת לחזור לו שלא ברשות ב"ד אלא בשני עדים ולפיכך מותרת לחזור לו דהויא אנוסה דאמרינן **מאי הוה לה למיעבד וכן אמר רב לא שנו אלא שנישאת בעד אחד אבל נישאת בשני עדים לא תצא** מן היתרא של בעלה הראשון ולית הלכתא הכי **אלא לא שנא נישאת ע"פ ב"ד בעד אחד ולא שנא נישאת על פי שני עדים אם בא בעלה הראשון תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה דאמרינן לקמן** (יבמות דף צא:) **רב פפא סבר למיעבד עובדא** במאי הוה לה למיעבד א"ל **רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא** דהא תנן כל הני מתניתא אמר ליה ולאו שנינהו א"ל ואשינויא ניקו ונסמוך אלמא דלית **הלכתא כרב דאמר לא תצא מהיתרא הראשון ולא כרבי שמעון דאמר נישאת** [דף פח:] **שלא ברשות מותרת לחזור לו ואע"ג דאמר רב הכין הלכתא לא סמכי' עליה. וצריכה גט מזה ומזה בשלמא מראשון תיבעי גט אלא משני אמאי זנות בעלמא הוא אמר רב הונא גזירה שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט אי הכי סיפא דקתני** נתקדשה מותרת לחזור לו הכא נמי לימא **גזירה שמא יאמרו גירשה זה וקידש זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט.** [דף פט.] **סיפא אמרי קידושי טעות הוו. רישא נמי אמרי נישואי טעות הוו רישא דעבדא איסורא קנסוה רבנן סיפא דלא עבדא איסורא לא קנסוה רבנן.** פי' דעבדא איסורא קנסו רבנן וחשו לגירש זה ונשא זה ולא רצו להתירה משום נשואי טעות אבל סיפא דלא עבדא איסורא לא חשו לגירש זה ונשא זה והתירוה מטעמא דקידושי טעות ודלא כרב אלפס ז"ל שכתב אלא רישא דעבדא איסורא משמע דהשתא הדר ביה מטעמא שמא יאמרו ואי אפשר לומר כן דהא לקמן (יבמות דף צד:) גבי אשת אח ואחות אשה לא מצרכינן גט אלא לר"ע ודוקא כשקידש אחיו אבל לרבנן וגם לר"ע כשנשא אחיו אינה צריכה גט ואי טעמא משום קנסא לחודה התם נמי הוה לן למיקנס כיון דעבד איסורא אלא ודאי תרתי טעמי בעינן הלכך כשנתקדשה דלא עבד איסורא ובאשת אחיו ובאחות אשה דליכא שמא יאמרו אינה צריכה גט: **ואין לה כתובה מ"ט תקינו רבנן כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה הכא תהא קלה בעיניו להוציאה: ולא מזונות מ"ט דתנאי כתובה ככתובה דמיא וכיון דלית לה כתובה לית לה תנאי כתובה ולא פירות שאכל הבעל מנכסי מלוג אחר** שנשאה ואע"ג שאינו חייב בפרקונה: **ולא בלאות מה שבלה מנכסי צאן ברזל ואבד לגמרי אינו משלם** תחתיו אבל הבלאות שהן קיימין **נוטלתן כדגרסינן בכתובות בפרק אלמנה ניזונית דף קא. והיוצאת משום שם רע נוטלת מה שבכניה ויוצאה**
ריי"ף כח: **מסייע ליה לרב הונא דאמר זינתה לא הפסידה בלאותיה קיימין ירושלמי. ה"א ולא פירות א"ר אבינא שאינה יכולה להוציא ממנו פירות** הדא דתימא כשאכל עד שלא בא הראשון אבל אם אכל משבא הראשון מוציאה ממנו ואם נטלה מזה ומזה תחזיר **הדא דתימא כשנטלה כתובה זו או מזונות משבא הראשון אבל אם נטלה עד שלא בא הראשון כמה דלא מפקא מיניה כך לא מפיק מינה:**

ב [דף פט:] **א"ר יצחק מנין שהפקר ב"ד היה הפקר שנא' וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל** רכושו והוא יבדל מקהל הגולה **ר' אלעזר אומר מהכא אלה הנחלות אשר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות וכי מה ענין ראשים אצל אבות לומר לך מה אבות מנחילין** את בניהם כל מה **שירצו אף ראשים מנחילין** את העם כל מה **שירצו: והולד ממזר מזה ומזה בשלמא משני הוי ממזר אלא מראשון** אם החזירה וילדה לו בנים **אמאי אשתו היא וישראל מעליא הוא וקא שרינן ליה בממזרת אמר שמואל אסור בממזרת וכן כי אתא רבין אמר ר' יוחנן אסור בממזרת ואמאי קרי ליה ממזר דאסור בבת ישראל. תניא** [דף צ:] **אמר ר' אלעזר בן יעקב שמעתי שב"ד היו מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה ומעשה באחד שרכב על הסוס בשבת בימי יוונים והביאוהו לבית דין וסקלוהו ולא מפני שהיה ראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך שוב מעשה באחד שהטיח באשתו תחת התאנה והביאוהו לבית דין והלקוהו לא מפני** שהיה ראוי לכך אלא **שהשעה צריכה לכך: ולא זה** ולא זה מטמאין לה דכתיב כי אם לשארו ואמרינן **שארו זו אשתו וכתיב**

לא יטמא בעל בעמיו להחלו **יש בעל שמטמא ויש בעל שאינו מטמא הא כיצד מטמא הוא לאשתו כשרה ואינו מטמא לאשתו פסולה.** ואין יורשין של זה ויורשין [דף צא.] **של זה יורשין כתובתה כתובה מאי עבידתא** והא אמרת אין **לה כתובה א"ר פפא כתובת בנין דכרין מהו דתימא איהי דעבדא איסורא קנסוה רבנן לזרעה לא קנסו רבנן קמ"ל: מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא ולא מייבם מדרבנן ואחיו של שני חולץ מדרבנן ולא מייבם מדאורייתא ולא מדרבנן:**

ג מתני' [דף צב.] **האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואח"כ מת בנך ונשאת ואח"כ אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד הראשון ואחרון ממזר:** ריי"ף כט.

גמ' ת"ר זו דברי ר' עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכמים אומרים אין ממזר ביבמה וא"ת והא מוכח בגיטין דף פ: דאפי' לרבנן הוי ממזר מיבמה לשוק דסתמא דהש"ס בפרק הזורק מוקי ההיא משנה דכל העריות שאמרו צרותיהן מותרות דקתני בה כל הדרכים האלו בה כרבנן דר' עקיבא מדבעי התם נישאו אין אבל זינו לא ותהוי תיובתא דרב המנונא דאמר שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה ובנישאו דוקא הוא דמחמיר משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים או דלמא נישאו והוא הדין לזינו ומסייע ליה לרב המנונא וההיא סוגיא על כרחין אליבא דרבנן דאי כר"ע פשיטא דאפילו זינו אסורה ליבם אפילו ליתא לדרב המנונא כדמוכח בסוטה פרק היה מביא (סוטה דף יח:) דקאמר התם אמרי במערבא לית הלכתא כרב המנונא ופריך אלא הא דקתני שומרת יבם וכנוסה ואם אינה נאסרת עליו בזנות לא מצי משקה ומשני הא מני ר' עקיבא היא דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין ומשוה לה כערוה ויש לומר דלרבנן לא הוי ממזר אלא מדרבנן וממזר דמתניתין משמע ליה מדאורייתא מדקתני סיפא אמרו לה מת בעליך ונישאת ואח"כ אמרו לה קיים היה ומת הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר ואי הוה מוקמינן רישא כרבנן וממזר דקתני היינו מדרבנן **משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה** למדינת הים א"כ היכי מצי למיתני בסיפא האחרון אינו ממזר כי היכי דקנסינן לה לגבי בעל שהולד ממזר וכשר הוא מן התורה הכי נמי קנסינן לה לגבי בועל אפילו לאחר מיתת הבעל או גירושין אסור בה והולד ממנו ממזר. ואם תעמיד סיפא בנישאת בעדים ולכך לא קנסוה אי סיפא בעדים רישא נמי בעדים א"כ גבי יבמה למה קנסוה להיות ממזר. ויש אומרים דהיכא שבא הבעל וקנסוה חכמים שהולד ממנו ממזר קנסוה נמי לגבי השני דהולד ממנו ממזר אף לאחר מיתת הבעל או גירשה אבל היכא דמת הבעל במדינת הים כיון דלא שייך קנס לגבי בעל לא קנסוה נמי לגבי שני. ואינו כלום דעיקר קנסא לשני הוא שנישאת לו באיסור ואגב השני קנסוה נמי לגבי ראשון. ואע"פ שפירשתי דלרבנן הוי ממזר מיבמה לשוק מדרבנן אין להקשות מהא דאמר ר' יהושע בפרק קמא דף טו: גבי בני צרות מעידני לכם שהם בני כהנים גדולים דאפילו לבית שמאי דלדידהו הוי בני יבמה לשוק לית בהו פסול שאני התם דליכא טעמא דמיחלפא כיון שלא נשאו בטעות אלא בהוראות ב"ד ולא דמי למי שהלך בעלה למדינת הים. ואי תקשי לך מההיא דאמרינן לקמן בפירקין (יבמות ד' צד.) אלא כי איצטריך לר' עקיבא סלקא דעתך אמינא הואיל ואמר ר' עקיבא יש ממזר מחייבי לאוין חיישינן אקילקולא ודייקא ומינסבא קמ"ל אלמא משמע דלרבנן ליכא קילקולא ביבמה לשוק בשמועת טעות כשנישאת לשוק י"ל דההיא סוגיא לא סברא כסתמא דהש"ס דגיטין אלא סברא כלישנא קמא דרב גידל וכירושלמי בפ' הזורק ה"ז כמו שאפרש לקמן אי נמי כיון דשכיחי טובא דסניא ליה טפי מדרחמא ליה סברא היא דלא חיישא אלא אקלקולא דאורייתא אע"ג דבעלמא חיישא אפי' אקילקולא דרבנן תדע דהא מסיק דאפי' אקילקולא דאורייתא לא חיישא הילכך אין תימה דלא איצטריך ליה לאשמועינן דאקילקולא דרבנן לא בחיישינן ובירושלמי משמע דלרבנן לא הוי ממזר מיבמה לשוק דמוקי למתניתין דהזורק דתנן הכונס את יבמתו והלכה צרתה וכו' כר' עקיבא דקאמר עליה אלו דברי ר' מאיר דקאמר משמיה דר' עקיבא אבל חכמים אומרים אין ממזר מיבמה: **אמר רב יהודה אמר רב מנין שאין קידושין תופסין ביבמה לשוק שנאמר לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר לא** תהיה בה הויה לזר ואפילו לרבנן דרבי עקיבא דכוותייהו סבירא ליה לרב מדאמר לעיל בפ' החולץ (יבמות דף מה.) עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולר' עקיבא הוי ממזר

כדאיתא בפ' עשרה יוחסין (קידושין דף עה:) ועוד לקמן בשמעתין דקאמר [דף צב:] ר' ינאי בחבורה נמנו וגמרו **אין קידושין תופסין ביבמה וא"ר יוחנן** לאו משנתינו היא זו האומר לאשה וכו' ודחי הא מני רבי עקיבא היא מכלל דאיהו קאמר אפי' לרבנן **ושמואל אומר בעניותינו צריכה גט מספקא ליה לשמואל האי לא תהיה אי ללאו הוא דאתא אי דלא תפסי בה** קידושין הוא דאתא א"ל **רב מרי בר רחל לרב אשי הכי אמר אמימר הלכתא כוותיה דשמואל אמר רבא השתא דאמר אמימר הלכתא כוותיה דשמואל אם היה יבמה כהן חולץ ושריא ליה איתגורי איתגיר א"כ מצינו חוטא נשכר אלא אם היה יבמה ישראל נותן לה שני גט והותרה לו.** היה אומר ר"ת ז"ל דוקא היכא דבעי יבם ליבומה אבל אי לא בעי ליבומה חולץ לה ושריא להאי דקידשה דבקידושין לא קנסינן אפילו אשה שהלך בעלה למדינת הים כדתנן לעיל שמותרת לחזור לו ולא החמירו עליה משום חשש שמא יאמרו גירש זה ונשא זה אלא דוקא היכא דעבד איסורא כדפי' לעיל וכי היכי דבנתקדשה מותרת לחזור לבעל הוא הדין אם מת הבעל או גירשה מותרת לחזור למקדש דלא אשכחן שאסרוה לשני אלא היכא דאסורה גם לראשון וכ"ש ביבמה דבמזיד לא מיתסרא דאין להחמיר בה יותר מבאשת איש. וכן הורה רבינו תם ז"ל הלכה למעשה באשה שלא ידעה שיש לה יבם ונתקדשה והתירה למקדש אחר חליצת היבם והא דפריך הכא איתגורי איתגור לא לאוסרה על המקדש פריך אלא דמשמע ליה הא דקאמר אם היה יבמה כהן חולץ לה בעל כרחו קאמר שכופין אותו דאי לאו הכי מאי קמ"ל דאי לאשמועינן דמותרת למקדש הא לא איצטריך ליה לרב אשי לאשמועינן דמלתא דפשיטא היא כדפרישית לעיל ומש"ה פריך עלה איתגורי איתגור דמשום שקדשה באיסור יחלוץ לה יבם בעל כרחו ומעיקרא אי הוה בעי הוה מיבם ולא הוה כפינן לחלוץ תתעגן כל ימיה ולא תנשאי לו אבל אם מדעתו חולץ מותרת לו ואין זה איתגורי איתגור וא"ת השתא נמי מאי קמ"ל דנותן לה שני גט והותרה לו אי לאשמועינן דבעיא גט הא לא איצטריך דכבר פסק אמימר הלכתא כשמואל. ואומר רבינו תם שכופין אותו ליתן גט שלא יהא חוטא נשכר ודוקא נתקדשה אבל נישאת אפי' רצה היבם לחלוץ לא שבקינן לה תותי בעלה דאסורה לשניהם ותצא. **אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב יבמה קידושין אין בה נישואין יש בה** אי קידושין אין בה נישואין נמי אין בה אלא אימא קידושין ונישואין אין בה תימא מאי קמ"ל דכי היכי דקדושין לא תפסי בה נישואין נמי לא תפסי בה הא מלתא דפשיטא היא היכי תיסק אדעתא למימר דקידושין לא תפסי בה ונישואין תפסי בה ונראה דהא לישנא דרב גידל פליגא אהך סוגיא דגיטין פרק הזורק וסבירא ליה כי ההיא דירושלמי דמוקי מתניתין דהזורק כר' עקיבא אבל לרבנן אין ממזר מיבמה והכי קאמר כי היכי דקידושין לא אסרי איבם נישואין נמי לא אסרי לה עליה דלית ליה השתא דרב המנונא וכיון דבזנות דמזיד לא מיתסרא לא אסרינן לה נמי בנשואין שוגג דהא דקנסינן באשה שהלך בעלה למדינת הים בנישואין שוגג היינו משום דבזנות מזיד מיתסר מדאורייתא כדקאמרינן לקמן (יבמות דף צד:) אשה דבמזיד אסירא מדאורייתא בשוגג נמי גזרו רבנן ולא חייש נמי השתא דאתי לאחלופי **באשה שהלך בעלה למדינת הים** ואי בעית אימא מאי נישואין יש בה בזנות כדרב המנונא דאמר רב המנונא יבמה שזינתה אסורה ליבמה ואיבעית אימא לעולם כדאמרינן מעיקרא קידושין אין בה נישואין יש בה **משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים** דאי לא קנסינן לה אתי למימר דגם באשת איש נמי לא ניקנוס ולהכי קנסינן לה אף ביבמה כל י"ג דברים אבל משום לתאי דידה אין ראוי לקנוס כיון דבמזיד לא מיתסרא אין לקונסה נמי בנישואי שוגג כדפרישית ואין לאוסרה איבם משום שמא יאמרו חלץ זה ונשא זה ונמצא נושא חלוצתו דהא אפילו באשת איש לא חיישינן להכי אלא משום קנס דהא בנתקדשה דלא בעינן למיקנסא משום דלא עבדא איסורא מותרת לחזור לו אלא משום טעמא דקנסינן לה והני תרי לישני בתראי דרב גידל כסוגיא דגיטין דפ' הזורק דלרבנן הוי ממזר ביבמה. ונראה דהלכה כהני תרי לישני בתראי דרב גידל דאפי' לרבנן הוי ממזר ביבמה לשוק מדרבנן כשנשאת בטעות מדאתיא סוגיא דגיטין כוותייהו ואע"ג דליתא לדרב המנונא כדפסיק בסוטה מ"מ מטעם דמיחלפא הוי ממזר ויש מפרשים סוגיא דגיטין מטעם דמיחלפא מיתסרא איבם דתצא מזה ומזה אבל ממזר לא הוי לרבנן כדמוכח בירושלמי ואי אפשר לומר כן דהא אמר כל הדרכים האלו בה ומיהו את"ל דהלכתא

כירושלמי וכלישנא דרב גידל דלרבנן לא הוי ממזר מ"מ תצא וכן פסקו ר"ח ורב אלפס ז"ל ואפי' לרבנן והביא ראיה מן הירושל' והכי איתא התם פ"ז ה"ה **יבמה שנישאת בלא חליצה ר' ירמיה אמר זה חולץ וזה מקיים ר'** יהודה בן פזי בשם ר' **יוחנן אמר תצא ר'** יוסי בר אילעי אומר **תצא ר' יוסי שאל לרבי פנחס היאך ר' סבר א"ל כרבי ירמיה** א"ל חזור בך דאל"כ אנא **כתיבנא עלך זקן ממרא** אמר רב זבידא מתניתא מסייע לר' יוחנן **תצא מזה ומזה וי"ג** דברים בה **דברי ר"מ שאמר משום ר"ע** אבל **חכמים אומרים אין ממזר ביבמה הא לצאת** תצא וס"ל לירושלמי דמטעם אחלופי אמרו שתצא אבל לגמרי כאשה שהלך בעלה למדינת הים לעשות הולד ממזר כולי האי אין להחמיר משום איחלופי ובהא פליגא גמרא דידן אסוגיא דפ' הזורק. ובעל הלכות ז"ל כתבו שומרת יבם שנתקדשה נותן לה גט ומותרת ליבם אבל למקדש אסורה עולמית **שלא יהא חוטא נשכר ואם נישאת והיו לה בנים אם היה בעלה ישראל חולץ לה יבם ויושבת תחת בעלה ואפוקי לא מפקינן לה דכיון דאשה שהלך בעלה למדינת הים הולד ממזר מזה ומזה אם אתה אומר תצא נמצא אתה מוציא לעז על בניה.** וכתב ר"ח ז"ל דלאו דסמכא הוא דכיון דבירושלמי קאמר תצא משום שלא **נוציא לעז על בניה אין** לנו לחלק **בין יש לה בנים** לשאין לה בנים ובמסכת גיטין פ' הזורק קתני גבי יבמה שנשאת בלא חליצה כל הדרכים האלו בה אלמא אפילו יש בנים תצא **ומסתבר דלא א"ר ירמיה זה חולץ וזה מקיים אלא בשיש לה בנים** ואהא פליג **רבי יוחנן ואמר תצא** אבל בשנתקדשה תצא מן המקדש נראה כדבריהם כך כתב ר"ח מיהו נראה דברי ר"ת ז"ל עיקר היכא דלא ידעה שהיה לה יבם ונתקדשה בשוגג שאף לדברי בעל הלכות מוכח כך שלא אסרה למקדש אלא משום שלא יהא חוטא נשכר והיינו דוקא במזיד. והלכה למעשה נראה דאם נישאת לשוק בנישואי שוגג תצא וכל הדרכים האלו בה כסוגיא דפרק הזורק וכתרי לישני בתראי דרב גידל ואם נתקדשה במזיד אסורה למקדש כדי שלא יהא חוטא נשכר אבל אם היתה סבורה שלא היה לה יבם ונתקדשה אם חלץ לה יבם מותרת למקדש:

יום קכא

ד [דף צג:] **בעו מיניה מרב ששת עד אחד ביבמה מהו מי אמרינן טעמא דעד אחד משום דמלתא דעבידא לאגלויי לא משקר הכא נמי לא משקר או דלמא טעמא דעד אחד משום דהיא גופא דייקא ומינסבא והכא זימנין דרחמא ליה ולא דייקא ופשט רב ששת דעד אחד מהימן. איכא דאמרי הא לא תיבעי לך דאפילו היא נמי מהימנא דתנן האשה שאמרה מת בעלי תינשא מת בעלי תתייבם אלא כי קא מיבעי** ליה למישרי יבמה לעלמא וא"ת ביבמה ליבם נמי אכתי מצי למיבעי במת בנך ואח"כ בעלך דומיא דמתניתין דאם יהיה העד נאמן במקום שהיא אינה נאמנת וי"ל דאין הכי נמי אלא הכי הוה מעשה דעל יבמה לעלמא בעו מיניה מרב ששת אי נמי הא נמי לא מיבעיא להו דכיון דנאמנת היא עצמה לומר מת בעלי ותתייבם ולא חיישינן שתשקר משום דרחמא ליה כ"ש שיהיה עד אחד נאמן אפי' במקום שהיא אינה נאמנת דעד אחד ודאי עדיף מינה ולא כדהוה ס"ד מעיקרא דעד אחד גריע מינה להעיד שמת בעלה ותתיבם אלא כיון דהיא מהימנא לומר מת בעלי ותתייבם אע"פ שהיא בעלת דבר כ"ש עד אחד ולא חיישינן דלמא רחמא ליה ליבם וסמכה על העד ולא דייקא וכיון דלא חיישינן להכי א"כ אפילו מת בנך ואח"כ מת בעליך דהיא לא מהימנא עד אחד נאמן. כי תיבעי לך יבמה לעלמא פירש רש"י כגון שאמר לה עד אחד מת יבמך או מת בעלך ואח"כ מת בנך וקשה לפירושו מאי קא מיבעיא ליה במת בעלך ואח"כ בנך הא איהי גופא מהימנא וכ"ש עד אחד כדקאמר הא לא תיבעי לך דאיהי נמי מהימנא ועוד למאי דפרישית כיון דפשיטא ליה דעד אחד מהני ביבמה ליבם משום דהיא גופא מהימנא לומר מת בעלי ותתייבם וכ"ש עד אחד הילכך מהימן נמי העד לומר מת בנך ואח"כ מת בעלך אע"ג דהיא גופא לא מהימנא יבמה לעלמא נמי תיפשוט ליה שעד אחד נאמן לומר [דף צד.] מת בעלך ואח"כ מת בנך כמו שהיא עצמה נאמנת לומר מת בעלי ואח"כ מת בני וכיון שנאמן בזה במה שהיא נאמנת במת בעלי ה"ה נמי שיהא נאמן במת יבמך שתינשא לשוק במה שהיא אינה נאמנת הלכך נראה דלא מיבעיא ליה אלא במת יבמך אבל במת בעלך ואח"כ מת בנך פשיטא ליה דעד אחד לא מהימן אע"ג דאיהי מהימנא לומר מת בעלי ואח"כ מת בני משום דלדידה יש להאמין במיגו דאי בעיא אמרה מת בעלי ושתקה ממיתת הבן והיתה מותרת לשוק

משום שהיינו מעמידין הבן בחזקת קיים אבל בעד אחד ליכא מיגו דאיכא למיחש שמא שכרוהו שונאיה או הוא בעצמו רוצה לקלקלה וסבר אי מסהידנא אבעל לחודיה כי שמעה שמת גם הבן תחקור ותדע איזה מת תחלה ולא אוכל לקלקלה אבל אי מסהידנא אתרוייהו אבן ואבעל סמכא עילאי ומיקלקלה. וכתב רב אלפס ז"ל **דפשט רב ששת דמהימן ורבא נמי פשט דעד אחד נאמן ביבמה מק"ו לאיסור כרת התרתה לאיסור לאו לא כל שכן וקאמרי רבוותא אע"ג דדחינן להא דרב ששת ולהא דרבא הנך דחיותא לאו דסמכא נינהו אלא דקי"ל דעד אחד נאמן ביבמה לעלמא כדפשט רב ששת וכדפשט רבא וכן הלכתא.** ונראה לי דברי תימה איך פסקו להקל דעל כרחך דחייה דרבא טובה וחזקה היא דחיישינן שמא תעיד שקר במזיד משום דסניא ליה כ"ש שתסמוך על העד ולא דייקא ואע"ג דפשיטא להו משום דרחמא ליה לא שבקה מלמידק איכא טעמא לחלק כמו שכתוב בתוספתא שגדולה שנאת השנואות מאהבת האהובות ושכיח נמי טפי דסניא ליה מדרחמא ליה כדמוכח בסוף האשה שהלכה דף קיח:ועוד יותר קשה לה אם תפול לפניו כשהיא שונאת אותו ממה שנוח לה שתפול לפניו כשאוהבתו דאף אם תפול לפניו כשאוהבתו שמא יחלוץ לה ואפילו אם יכנסנה אינה מרווחת כל כך כי תוכל למצוא כיוצא בו או יותר טוב ממנו אבל אם תפול לפני מי ששונאתו על כרחה היא צריכה לינשא לסנויי לה או תתעגן כל ימיה אם אינו רוצה לחלוץ וכן הא דמוקי רב אחא בר מניומי מתניתין בעידי הזמה בהא אידחי מלתא דרב ששת שפיר והא דלא דחי פשיטותא קמייתא דרב ששת ביבמה ליבם ומוקי לה בעידי הזמה לא חשש בעל הש"ס להאריך משום לישנא אחרינא דפשיטא להו דמהימן אבל פשיטותא בתרייתא דחי הש"ס משום דמסתבר דלא מהימן עד אחד כי היכי דאיהי לא מהימנא לכך קשה הדבר להקל וכן במת בעלך ואח"כ מת בנך אע"ג דאיהי מהימנא עד אחד לא מהימן כדפרישית לעיל אבל מת בנך ואחר כך מת בעלך הוה פשיטא להו דעד אחד נאמן אע"ג דהיא לא מהימנא כדפרישית:

ה מתני' אמרו לה מת בעלך ונתקדשה ואח"כ בא בעלה מותרת לחזור לו ואע"פ שנתן לה האחרון גט לא פסלה מן הכהונה זה מדרש דרש ר' אלעזר בן מתיא ואשה גרושה מאישה ולא מאיש שאינו אישה: רי"ף ל.

גמ' אמר רב הוה ליה לר' אלעזר בן מתיא למדרש בהאי קרא מרגניתא ודרש בה חספא מאי מרגניתא ואשה גרושה מאישה אפילו לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה מן הכהונה כגון דאמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם ואע"ג דלעלמא לא הואי גירושין ולא שריא לאינסובי בהאי גיטא לדידיה מיהא איפסלא דאי כהן הוא איפסלא מיניה והיינו ריח הגט דפסיל בכהונה:

ו מתני' מי שהלכה אשתו למדינת הים ובאו ואמרו לו מתה אשתו ונשא את אחותה ואחר כך באתה אשתו מותרת לחזור לו ומותר בקרובות שניה ושניה מותרת בקרוביו ואם מתה הראשונה [דף צד:] **מותר בשניה אמרו לו מתה אשתו ונשא את אחותה ואח"כ אמרו לו קיימת היתה ומתה הולד הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר ר' יוסי אומר כל שהוא פוסל ע"י אחרים פוסל ע"י עצמו וכל שאינו פוסל ע"י אחרים אינו פוסל ע"י עצמו:**

גמ' מי שהלכה אשתו וכו' **ואע"ג דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים ואהני הני נישואים דקא מיתסרא אשת גיסו אגיסו אשת גיסו אסורה ואשתו שרייא ולא אמרינן מתוך שנאסרה אשת גיסו אגיסו דנאסרה אשתו עליו. לימא מתני' דלא כרבי עקיבא דאי כר"ע הויא לה אחות גרושתו. דתניא כל עריות שאמרו אין צריכות הימנו גט חוץ מאשת איש שנשאת ע"פ ב"ד או ע"פ עדים ור"ע מוסיף אף אשת אח ואחות** אשתו וה"ה לר"ע אשת אביו ואשת אחי אביו וכל עריות דמיתסרי ע"י קידושין בעיא גט דשמא יאמרו האי קמא תנאה הוו ליה בקידושין והא דלא חשיב להו משום דלא שכיח דנסיב להו על ידי שמועת טעות כיון דאסירי לאחר מיתה. אבל אם עבר ונשאה צריכה גט וכיון דאר"ע בעיא גט ממילא מיתסרא אשתו **עליה דהויא ליה אחות גרושתו. ולאו איתמר עלה א"ר גידל אמר רב חייא בר יוסף א"ר האי אשת אח** ה"ד כגון שקידש אחיו את האשה והלך לו **למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ויבם את אשתו ואח"כ בא אחיו. דאמרי אינשי הך קמא תנאה הוה ליה בקידושין והאי שפיר נסיב. אחות אשה נמי כגון שקדש אשה והלכה למדינת הים ושמע שמתה ועמד ונשא את אחותה דאמרי אינשי הך קמייתא תנאה הוי ליה בקידושין**

והאי שפיר נסיב אבל בנישואין מי איכא למימר תנאה הוה ליה בנישואין הלכך הויא ליה **מתני' כוותיה וכיון דמתניתין כוותיה הלכתא כוותיה.** עמקו ממני דברי רב אלפס ז"ל שפסק כר"ע כנגד רבים משום דדחיק לאוקומא מתני' כוותיה. דכ"ש דאתיא כרבנן בין בקידושין בין בנישואין. ואי משום דהש"ס שקיל וטרי לאוקמא מתני' כוותיה אורחא דהש"ס בכל דוכתי דמהדר לאוקמא המשניות אליבא דכולהו תנאי אע"ג דלית הלכתא כוותייהו ונראה לי להביא ראיה דהלכה כר"ע מהא דאמרינן לקמן (יבמות דף צה.) יבמה רב אמר הרי היא כאשת איש ושמואל אמר אינה כאשת איש ומוקי רב הונא פלוגתייהו **כגון שקדש אחיו את האשה והלך** למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ויבם את אשתו רב אמר הרי היא כאשת איש ואסורה ליבם משום דבעי' גט דאמרי אינשי תנאי היה לאחיו בקידושין והאי אוקימתא דרב הונא היא עיקר אע"פ דפריך הש"ס דלמא ליתא לדרב הונא ובדרב המנונא קא מיפלגי לא מסתבר דפליגי בדרב המנונא דהא בסוטהדף יח: פסיק הש"ס דליתא לדרב המנונא וגם לא מסתבר דפליגי בקידושין תופסין ביבמה דהא איפליגו בה כבר חדא זימנא והלכתא כרב באיסורי. אלמא חיישינן לתנאי קידושין כרבי עקיבא. **תניא ושכב איש** [דף צה.] **אותה אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה. והלא דין הוא ומה במקום שבא על איסור קל שהיא אשת איש שאין האוסר אוסרה כל ימיו נאסר האוסר. מקום שבא על איסור חמור שהיא אחות אשה** שאשתו אוסרת את אחותה **על בעלה כל ימי חייה אינו דין שנאסר האוסר.** ת"ל אותה אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה. **אמר רבי יהודה לא נחלקו ב"ש וב"ה בבא על חמותו** רי"ף ל: **שפסל את אשתו על מה נחלקו בבא על אחות אשתו שב"ש אומרים פסל. וב"ה אומרים לא פסל. אמר רבי יוסי לא נחלקו ב"ש וב"ה בבא על אחות אשתו שלא פסל את אשתו על מה נחלקו בבא על חמותו. שבית שמאי אומרים פסל. וב"ה אומרים לא פסל א"ר יהודה אמר שמואל אין הלכה כר"י. ההוא דעבד איסורא מחמתיה אייתיה רב יהודה ונגדיה אמר ליה אי לאו דאמר שמואל אין הלכה כר' יהודה אסירנא לאינתתיך עלך איסורא דלעולם: ר' יוסי אומר כל שפוסל ע"י אחרים** [דף צה:] **פוסל ע"י עצמו וכו' איבעיא להו מאי קאמר ר' יוסי אמר ר' אמי ר' יוסי ארישא דמתניתין קאי** וכו' **ור' יצחק נפחא אמר לעולם ר' יוסי אסיפא דמתניתין** קאי דאיירי בעד אחד ושמעי' לת"ק דאמר **ל"ש דאזול אשתו וגיסו למדינת הים ולא שנא דאזול ארוסתו וגיסו למדינת הים ואמרו לו מתה אשתך ומת גיסך ונשא אחותה ואח"כ באו אשתו וגיסו אשת גיסו אסורה על גיסו ואשתו מותרת לו ואמר ליה ר' יוסי ארוסתו וגיסו דאיכא למימר תנאה הוה ליה בקידושין והאי דנסיב לאחותה שפיר קא נסיב ובעיא גיטא מיניה דלא לימרו אשת איש יוצאה בלא גט דפסיל לה ע"י אחרים דהיינו גיסו דכיון דנפקא מיניה** בגט איפסלא לה מבעלה פוסל נמי **ע"י עצמו ואיתסרא ליה** אינתתיה עליה דהויא עליה **אחות גרושתו אבל היכא דאזול אשתו וגיסו למדינת הים וקא נסיב לה לאחותה דליכא למימר תנאה הוה ליה בנישואין ושפיר קא נסיב לה להאי** ולא קא בעיא גיטא מיניה דלא פסל לה **אגיסו אינו פוסל נמי על ידי עצמו ושריא ליה איתתיה: אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי ואיסתפק לן בגמרא הא דאמר שמואל הלכה כר' יוסי אליבא דמאן אי אליבא דר' אמי אי אליבא דר' יצחק נפחא וכיון דלא איתברר כמאן מינייהו פסק לא שרינן לאשת** רי"ף לא. **גיסו אגיסו מספיקא.** כתב הראב"ד ז"ל ודוקא כשנישאת לו אשת גיסו ע"פ ב"ד דבהא אסר ר' יוסי לשנוייא דר' אמי אבל אם נישאת לו ע"פ עדים אשת גיסו מותרת אגיסו ואשתו מותרת לו דבהא אפילו לרבי יצחק נפחא שרי רבי יוסי בדאזיל אשתו וגיסו ואע"ג דאשה שהלך בעלה למדינת הים בעלמא אסורה לחזור לו אפילו בעדים דלא אמרינן מינס אניס התם הוא דאיכא למימר גירש זה ונשא זה אבל הכא כיון דאחות אשתו היא לא מיתסרא בלתא דנפשה אלא משום דאתי לאיחלופי באשה אחרת שהלך בעלה למדינת הים מסתייה דגזרינן בה בעד אחד דדמיא לפשיעותא אבל כשנשאת בעדים לא גזרינן בה דהא ודאי שני עדים שמשקרין מלתא דלא שכיחא היא והשיב עליו הרמב"ן ז"ל ודאי אשת גיסו שנשאת על פי עדים לר' יוסי מותרת בין לשינויא דר' אמי בין לשינויא דר' יצחק נפחא מיהו אי מתניתין כר' אמי מתוקמא לא קי"ל כר' יוסי אלא בכל **שפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו** דהיא נמי פלוגתא דידיה ודתנא קמא אבל במאי

דקאמר **ע"פ עדים דאינו פוסל ע"י אחרים אינו פוסל ע"י עצמו** ובהא מודה לתנא קמא בדבר זה לא פסק שמואל הלכה כר' יוסי כי לא פסק אלא באשתו ע"פ ב"ד דפליגי ביה אבל במה שר' יוסי ותנא קמא מתירין אשת גיסו ע"פ עדים היינו משום דסברי כר' שמעון דמפליג באשה שהלך בעלה למדינת הים בין נשאת ע"פ ב"ד ובין נשאת בעדים ואנן קי"ל דלא עבדינן עובדא במאי הוה לה למיעבד הלכך ע"פ עדים נמי אסורה שמא יאמרו גירש זה ונשא זה וכן באשת גיסו אע"פ דלא שייך למימר גירש זה ונשא זה כשבאת אשתו עם גיסו מכל מקום זימנין דאתי גיסו תחלה ושייך למימר גירש זה ונשא זה שמא מתה אשתו וצריכה גט ואף אם תבא אשתו אח"כ כיון שכבר נתן גט לאחותה נאסרה אשתו עליו כי הרואה שגירש אחותה שמא אינו יודע שזו היתה אשתו תחלה ויאמר זה נושא אחות גרושתו הלכך חיישינן לפירוקא דרבי אמי לאסור אשת גיסו אגיסו אפי' נשאת בעדים אליבא דהלכתא דלא מפלגינן בין עד אחד לשני עדים וחיישינן נמי לדרבי יצחק נפחא למיחש לתנאה. ואחיו שקידש אשה וכן הוא שקדש אחות אשה כל הדרכים האלו בה וכן הלכתא:

מתני' אמרו לו מתה אשתו **ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית ופוטרות צרותיהן ואסור בשניה וברביעית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה ואם בא על השניה אחר** [דף צו.] **מיתת הראשונה מותר בשניה וברביעית ופוטרות צרותיהן ואסור בשלישית ובחמישית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה:**

ז בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל על ידי אחין והאחין פוסלין על ידו אלא שהוא פוסל תחלה והאחין פוסלין תחלה וסוף כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו פסלה על ידי אחין באו עליה אחין או עשו בה מאמר או שנתנו גט או שחלצו פוסלים על ידו:

גמ' ולבסוף לא פסיל והא תני רב זביד בר הושעיא **העושה מאמר ביבמתו ואח"כ בא עליה אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד פסלה אמרי ביאה פסלה אפילו בסוף מאמר תחלה פסיל ובסוף לא פסיל.** אמר רב יהודה אמר שמואל יש לקטן גט וכן אמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל ויש לו מאמר תניא נמי הכי יש לו גט ויש לו מאמר דברי ר"מ וסבר ר"מ יש לו גט **והתניא עשו ביאת בן תשע שנים** ויום אחד כמאמר בגדול ר"מ אומר עשו חליצת בן תשע כגט בגדול ואם איתא ליתני חליצתו כגיטו אמר רב הונא בריה דרב יהושע אית ליה ווטר לרבן גמליאל דאית ליה אין גט לאחר גט הני מילי בגדול אחר גדול אבל בגדול אחר קטן מהני ולרבנן דאמרי יש גט לאחר גט ה"מ בגדול אחר גדול אבל קטן אחר גדול לא מהני. נראה דלרבי מאיר דאמר יש לו חליצה כ"ש ביאה אבל לרבנן דוקא ביאה יש לו אבל חליצה אין לו כלל ומתניתין ובריתא דלעיל דקתני בן תשע פוסל ע"י אחין בדרך אחד והאחין פוסלין על ידו בארבעה דרכים רבנן היא דלר"מ מאמר פוסל תחלה וסוף כגט של גדול והשתא לרבי מאיר יש לו גט וכל שכן מאמר אבל לרבנן מאמר יש לו כדמוכח לעיל דמאמר בתחלה פוסל אבל בגט שהוא במקום חליצה לא והא דקאמרי רבנן כמאמר בגדול ולא אמרו עשו ביאתו כמאמרו י"ל דאית ליה מאמר ווטר כדשני בגט לר' מאיר. ונראה דהלכה כרבנן וביאתו פוסלת תחלה וסוף ומאמרו תחלה דווקא ומהאי טעמא נמי לא אמרו חכמים ביאתו כמאמרו וחליצה וגט אין לו והא דאמר שמואל גט יש לו אליבא דר"מ קאמר דלא תימא מדקאמר כגט בגדול אלמא קטן אין לו גט וכן הא דאמר יש לו מאמר אליבא דרבנן קאמר דלא תימא מדקאמרי כמאמר בגדול אלמא קטן אין לו מאמר דאי אליבא דחד תנא קאמר שמואל כיון דאמר דיש לו גט כ"ש מאמר: גרסינן בפ' יוצא דופן (נדה דף מה.) [דף צו:] **בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל ואקשינן** ולכשיגדיל בגט סגי לה והא תניא עשו ביאת בן תשע **כמאמר בגדול מה מאמר בגדול צריך גט לביאתו למאמרו וחליצה לזיקתו אף בן תשע צריך גט לביאתו וחליצה לזיקתו ופרקינן ה"ק לכשיגדיל יבעול ויתן גט:**

מתני' בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתייבמת נשא אשה ומת הרי היא פטורה:

גמ' תנינא להא דת"ר סוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום:

מתני' בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו

ומשהגדיל נשא אשה אחרת ומת אם לא ידע את הראשונה משהגדיל השניה או חולצת או מתייבמת והראשונה חולצת ולא מתייבמת:

גמ' ויעשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול ותדחה צרה מן הייבום אמר רב לא עשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול ושמואל אמר עשו וכן א"ר יוחנן עשו ויעשו תנאי היא הך תנא דד' אחין גזר משום צרה ואשמועי' בגדול והוא הדין בקטן והאי דקאמר גדול משום דבגדול קאי ומיהו היכא דליכא צרה נמי כדקאמר בשמעתין והאי תנא דהכא לא גזר משום צרה ואשמועינן קטן והוא הדין גדול והאי דקאמר קטן משום דבקטן קאי ונראה דהלכה כר' יוחנן וכתנא דפרק ארבעה אחין דהא רבא מפרש אליביה דקאמר בשמעתין הא דאמרי רבנן זיקת ב' **יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה לא תימא הני מילי היכא דאיכא צרה** וכו' וכן לעיל בפ' ד' אחין (יבמות דף לב.) אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה.

ח מתני' אחד בן תשע שנים ויום אחד ואחד בן עשרים שנה שלא הביא ב' שערות:

גמ' ורמינהו בן כ' [דף צז.] שנה **שלא הביא שתי שערות יביא ראיה שהוא בן כ'** והוא הסריס לא חולץ ולא מייבם הא איתמר עלה אמר ר' יצחק אמר רב והוא שולדו בו סימני סריס אמר רבא **מתני' נמי דייקא דקתני והוא הסריס. וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה** תני ר' חייא בר אבא עד רוב שנותיו:

הדרן עלך האשה קמא

פרק יא

ר"ף לא: **א נושאין על האנוסה ועל המפותה והאונס והמפתה על הנשואה חייב נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו ר' יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו:**

גמ' תנינא להא דת"ר אנס אשה מותר לישא בתה נשא אשה אסור לישא בתה והתנן הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה מדרבנן ומתניתין דתנן נושאין לכתחלה לאחר מיתה תנן. מנא ה"מ דמי שאנס אשה מותר לישא בתה דת"ר בכולן נאמרה שכיבה וכאן נאמרה קיחה ואיש כי יקח את אשה ואת אמה דרך ליקוחין אסרה תורה רבא אמר אנס אשה מותר ליקח בתה מהכא ערות בת בתך או בת בנך לא תגלה הא בת בתה ובת בנה **דידה גלי וכתיב ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה וגו' הא כיצד הא באונסין הא בנישואין ואיפוך אנא עריות שאר כתיב בהו בנישואין איכא שאר באונסין ליכא שאר:**

ב מתני' [דף צז:] **הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין ולא מייבמין ואפילו הורתו של ראשון שלא בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה וכן השפחה שנשתחררו בניה עמה:**

גמ' בני יודן אמתא אשתחרור שרא להו רב אחא בר יעקב למינסב נשי דהדדי אמר ליה רבא והא רב ששת אסר אמר ליה הוא אסר ואנא שרינא. מן האב ולא מן האם כ"ע ל"פ דשרי דמשמום דלא ליתי לאחלופי בישראל ליכא למיסר דהכל יודעין דאין אב לעובד כוכבים ומשום שמא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה ליכא למיסר דלא שייך בגיורת קורבה ואשת אחיו **מן האם ולא מן האב כ"ע לא פליגי דאסור כי פליגי מן האב ומן האם מאן דשרי בתר אבא שדינן ליה דהא בני פלניא קרו ליה ומאן דאסר קרו ליה נמי בני פלניתא ואיכא דאמרי דפליג רב אחא בר יעקב אפילו באחין מן האם מאי טעמא גר שנתגייר כקטן** ריי"ף לב. **שנולד דמי ואקשינן ליה לרב אחא בר יעקב ופריק וכיון דלא איפסיקא הלכתא עבדינן לחומרא כרב ששת.** ובאחין מן האם כל העריות האסורות לישראל אסורות להן משום דלא ליתי לאחלופי בישראל בין שנולדו שניהן שלא בקדושה ובין שנולד אחד מהן בקדושה ואם האחד לידתו שלא בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה נוטה דעת ר"י דלא שייך הכא משום לאחלופי כיון דזה הכל בקדושה וזה הכל שלא בקדושה ואחין מן האב כל העריות האסורות לבני נח אסורות להן משום שמא יאמרו וכו' כגון אשת אביו לר' עקיבא דבפ' ד' מיתות (סנהדרין דף נח.) דדריש על כן יעזוב איש את אביו זו אשת אביו. ואחות אביו לר' אליעזר דדריש את אביו זו אחות אביו ואשת אביו לרבי אליעזר ואחות אביו לר' עקיבא שריין דלאו משום שמא יאמרו איכא ולאו משום לאיחלופי איכא ובעל הלכות פסק כר"ע דר' אליעזר שמותי הוא ויש פוסקין כר' אליעזר משום דרבנן דר' מאיר סברי כוותיה בפ' ארבע מיתות שם. ואם נשא אשה ובתה כשהיה עובד כוכבים כונס אחת ומוציא אחת וה"ה אשה ואחותה מן האם או אשה

ובת בתה אבל אשה ובת בנה או אשה ואחותה מן האב אף לכתחלה מותר לכנוס ואע"ג דאחות האב דאמור רבנן יקיים אמרי' בסיפא דלכתחלה לא יכנוס שאני הכא שאין האיסור בא אלא ע"י קידושין ואסור בחמותו דקי"ל כר' ישמעאל דחמותו לאחר מיתת אשתו בשריפה ולא קלשא איסורה וגזרו בגרים כך פסק ר"ח ויש פוסקין כר' עקיבא ואליבא דרבא: **תניא שני אחין תאומים גרים וכן משוחררין לא חולצין ולא מייבמין ואין חייבין משום אשת אח היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מייבמין אבל חייבין משום אשת אח היתה הורתן ולידתן בקדושה הרי הן כישראל לכל דבריהם:**

הדרן עלך נושאין

יום קכב

פרק יב

א [דף קא.] **מצות חליצה בשלשה דיינין ואפילו שלשתן הדיוטות חלצה במנעל חליצתה כשירה באנפליא חליצתה פסולה סנדל שיש לו עקב כשר ושאין לו עקב פסול מן הארכובה ולמטה חליצתה כשירה מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה:**

גמ' ומאחר דאפילו הדיוטות דיינין למה לי הא קמ"ל דבעינן יודעין להקרות כעין דיינין תנינן להא דת"ר מצות חליצה בשלשה שיודעין להקרות ר' יהודה אומר בחמשה [דף קא:] **אמר רבא אמר רב נחמן הלכה מצות חליצה בג' הואיל וסתם לן תנא כוותיה במקום מחלוקת דתנן סמיכת זקנים ועריפת עגלה בג' דברי ר' יוסי ר' יהודה אומר בחמשה החליצה והמיאונין בג' ולא פליג ר' יהודה ש"מ הדר ביה אמר רבא צריכי**

רי"ף לב: דיינין למיקבע דוכתא דכתיב **ועלתה יבמתו השערה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי עובדא בחמשה כמאן כרבי יהודה והא הדר ביה לפרסומי מלתא אמר רב כהנא הוה קאמינא קמיה דרב יהודה א"ל סק ותיב אזירזא דקני למלוי חמשה לפרסומי מלתא רב שמואל בר יהודה הוה קאי קמיה דרב יהודה** א"ל סק ותיב אזירזא דקני למלויי **לפרסומי מלתא א"ל תנינא בישראל בב"ד של ישראל ולא בב"ד של גרים ואנא גר אנא א"ל לפרסומי מלתא אמר רב יהודה כגון רב שמואל בר יהודה מרענא שטרא אפומיה:**

ב אמר רבא גר דן את חבירו דבר תורה דכתיב שום [דף קב.] **תשים עליך מלך עליך הוא דבעינן מקרב אחיך אבל גר דן את חבירו ואם היתה אמו מישראל דן אפילו ישראל ולענין חליצה עד שיהיו אביו ואמו מישראל.** פרש"י הא דאין גר דן ישראל היינו דיני נפשות אבל דיני ממונות דן ולא נהירא כיון דדריש ליה מקרא דמקרב אחיך בדיני נפשות איירי הא ממעטין גר מונשאו אתך בדומין לך בסנהדרין דף לו: ובקידושין דף עו: אלא בדיני ממונות איירי והא דאמרי' בפ' אחד דיני ממונות (סנהדרין דף לו:)הכל כשרין לדון וקאמרי' בגמ' הכל לאיתויי מאי לאתויי גר לדון את גר חברו קאמר ותימה א"כ הא דא"ל **רב שמואל בר יהודה תנינא בב"ד של ישראל ולא בב"ד של גרים** למה לי קרא לענין חליצה למעוטי גרים כיון דאפילו לשאר דינין פסול כשאין אמו מישראל ורב שמואל בר יהודה גר הוה מדקאמר ואנא גר אנא וי"ל דאיצטריך לפוסלו אפילו לחליצה של גרים שהיתה הורתן ולידתן בקדושה אי נמי אי קבילי עלייהו היה כשר לדיני ממונות ולחליצה לא מהניא קבלה א"נ לדין של ישראל כשר לדון בלא כפייה דלא שייך שימה ודבר של שררה אלא בכפייה כי ההיא דלעיל בפ' החולץ (יבמות דף מה:) רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואע"ג דכתיב שום תשים עליך מלך כל שימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך כיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביה אלמא לא בעינן מקרב אחיך אלא במילי דשררא וכפייה וכן עיקר וכן משמע בההיא דסנהדרין הכל כשרין לדון לאתויי גר דמשמע בסתמא אפילו לדון ישראל וניחא נמי הא דאיצטריך למיפסליה לחליצה:

ג חלצה במנעל חליצתה כשירה אמר רבא אמר רב כהנא אמר רב אסי אם יבא אליהו ויאמר חולצין במנעל שומעין לו אין חולצין בסנדל אין שומעין לו שכבר נהגו העולם בסנדל. ומנעל לכתחלה מ"ט לא גזרה משום מנעל מרופט והא דתניא בשבת ס"פ תולין (שבת דף קמא.)לא תצא אשה במנעל המרופט ולא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה כשירה התם איירי שאינו מרופט כל כך דעדיין יכול להלוך בו והאידנא אין סנדל מצוי בינינו לכך נהגו לחלוץ במנעל לכתחלה וה"ג בירושל' ה"א תניא א"ר יוסי מעשה שהלכתי לנציבין וראיתי שם זקן אחד נומיתי לו בקי לך ר' יהודה בן בתירה מימיך אמר לי שולחני הייתי בעירו ועל

שולחני היה תדיר נומיתי לו ראית חולץ מימיך במה היה חולץ במנעל או בסנדל אמר לי וכי יש סנדל במקומנו:

ד אמר רב אי לאו דחזיתיה לחביבי דחלץ בסנדלא דאית ליה שנוצי אנא לא הוה חליצנא אלא בסנדלא דטייעא משום דמיהדק טפי והא דידן אע"ג דאית ביה חומרתא קטרינן ביה מיתנא כי היכי דתיהוי חליצה מעלייתא. ירושלמי ה"א רבי זעירא מחוי לרבי בא כיצד הוא עושה קושרו כדי שיכול להלוך בו מאליו אמר רבי חנינא בריה דר' הילל עונבו כדי שיהא יכול להתירו באחת מידיו כיצד הוא עושה מתירו בימין ותופשתו בשמאל ושומטת עקב בימין וגוררתו בשמאל כדי שתהא חליצה והתרה בימין. רבא אמר עיקר החליצה התרת רצועות ונהגו האידנא לקושרו בקשר גמור דקי"ל שבת קיג: דעניבה לאו קשירה היא לענין שבת ובגמרא דידן לא אשכחן שצריך התרה ביד ימנית דלא אשכחן שמצריך ימין אלא ברגל ולקמן (יבמות דף קה.) אמרי' נמי דגדמת חולצת בשיניה ומיהו נהגו העולם כן ע"פ הירושלמי. **אמר רב הונא אמר רב התרת יבמה לשוק בשמיטת רוב העקב מיתיבי התיר רצועת מנעל וסנדל או ששמט רוב הרגל חליצתה פסולה טעמא דשמט הוא הא שמטה היא חליצתה כשירה רוב הרגל אין רוב העקב לא היינו רוב הרגל היינו רוב העקב ואמאי קרי ליה רוב הרגל דרוב חילא דכרעא עליה דחיס מסייע ליה לרבי ינאי דא"ר ינאי בין שהתיר הוא ושמטה היא בין** שהתירה היא ושמט הוא חליצה **פסולה עד שתתיר היא ותשמט היא וכן הלכה.** איבעיא להו קרעתהו שרפתו מהו גלויי כרעא בעינן והא איכא או דילמא חליצה בעינן וליכא תיקו. בעא מיניה רבי נחמיה מרבה שני מנעלים זה על גב זה וקרעיתיה לעילאי ושלפתיה לתתאי וקאי עילאי מאי חליצה בעינן והא איכא או דלמא גלויי כרעא בעינן וליכא ולא איפשיטא אבל אם חלצה שניהן כשירה ואין בו משום מעל דמעל:

ה [דף קב:] **אמר רב יהודה אמר רב יבמה שגדלה בין האחין מותרת לינשא** לא' מהן ואין חוששין שמא חלצה נעלו של **אחד מהן טעמא דלא חזינן הא חזינא חיישינן שמא כוונה אע"ג דתניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוון היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהן כאחד ה"מ למישרייה לעלמא אבל לאחין מיפסלא:** רי"ף לג.

ו אמר רב יהודה אמר שמואל סנדל התפור בפשתן אין חולצין בו שנאמר ואנעלך תחש פרש"י בלשון א' שיש תחתיו בגד כמו שנותנין לבד בתוך המנעל בימות החורף ולא נהירא לי דלא גרע מסנדל של עץ דקתני מתניתין דחליצתה כשירה ואוקמא אבוה דשמואל במחופה עור ודברי הכל ואביי נמי אוקי הך ברייתא דקב הקיטע כרבנן ובמחופה עור ונראה כלשון שני שפירש שתפרו במשיחה כעין שלנו דבעינן כוליה עור. **גם** נראה דאין חולצין בו לכתחילה קאמר דדרשא דתחת אסמכתא בעלמא היא אי הכי אימא תחש אין מידי אחרינא לא נעל נעל ריבה אי הכי אפילו בפשתן נמי א"כ תחש מאי אהני ליה. ור"ת ז"ל כתב דצריך שיהא מנעל מעור בהמה טהורה דמתחש גמרינן ואמרינן בבמה מדליקין דף כח. דתחש טהור היה ונראה דאין להקפיד דנעל נעל ריבה ולא ממעטינן מתחש אלא מה שאינו מעור מדקאמר אפילו בפשתן נמי א"כ תחש מאי אהני: **בעא מיניה ר"א מרב הוא של עור ותרסיותיו של שער מהו א"ל מי לא קרינא ביה ואנעלך תחש אי הכי אפילו כולו** של שער נמי א"ל **ההוא קורקא מיקרי. הא דתנן באנפיליא חליצתה פסולה אוקמא רבא באנפיליא של בגד אבל באנפיליא של עור חליצתה כשירה תניא** חלצה בסמיכת הרגלים באנפיליא של עור החולצת מן הגדול **בין עומד בין יושב בין מוטה והחולצת מן הסומא חליצתה כשירה** ואע"ג דכתיב בקרא ועמד ואמר אין עמידה מעכבת מדלא כתב ויעמוד ויאמר אבל ועמד ואמר סיפור דברים בעלמא הוא והכי מפרש במועד קטן דף כא. גבי מנין לקריעה שהוא מעומד אע"ג דמועמדו שני האנשים דרשי' מיניה בשבועות דף ל.דבעינן עמידה היינו לפי שאין כתוב שם המעשה שיעשה אח"כ אבל כאן שכתוב אח"כ המעשה שיעשה אינו אלא סיפור דברים בעלמא כמו עמדו וקדשו עמדה ונישאת והא דדריש בספרי ועמד ואמר אין דברים הללו אמורין אלא בעמידה אסמכתא בעלמא היא ולכתחלה בעינן עמידה משום דדמיא לגמר דין כדאמרינן לקמן (יבמות דף קד.):

ז [דף קג.] **אמר** אמימר **האי מאן דחליץ צריך למידחסיה לכרעיה** כדי שיהא ניכר שטורחת לחלוץ מנעל דלפעמים מנעל של בית דין גדול ממדת רגלו

ונראה כיוצא מאליו אם לא שידחוק רגלו בקרקע מעט **אמר אמימר האי מאן דמסגי אלוחתא דכרעיה לא חליץ** פי' שרגלו הפוך ודורס בעליונו של רגל פי' רש"י ואע"ג דתנן מן הארכובה ולמטה כשירה התם הוא דכי נחתך רגלו קם ליה שוקו במקום רגלו ורחמנא אמר מעל רגלו דהיינו שוקו אבל האי לאו רגלו הוא. ור"ח פירש בשם גאון דכיון דמסגי אלוחתא לא יכול למיתריץ כרעיה דעל גביה הוא לתחת ולתחת דידיה הוא לעיל וכיון דאיתיה לכרעיה ולא תריצא הוה ליה כמו שאינו ראוי לבילה שבילה מעכבת בו אבל היכא דהוה תריץ כרעיה מעיקרא ואי לא פסיקא היה יכול למיתרציה אע"ג דאיפסיק חליץ למטה מן הארכובה דהוי ראוי לבילה שאין בילה מעכבת בו לכל אלו הפירושים משמע דקיטע חליץ אבל בירושלמי לא משמע כך דאמרי' בירושלמי אמתני' דמן הארכובה ולמטה כיני מתני' בקושר מן הארכובה ולמטה כשירה מן הארכובה ולמעלה פסולה ומשמע דלא איירי בקיטע אלא במי שרגלו שלם וקשר את הרצועות מן הארכובה ולמעלה ואי משום דתני בברייתא בקב הקיטע איכא לפרש דיהיב לאחרינא וחליץ כדאמר בסמוכות הרגלים והא דלא מיהדר ליה וליטעמיך בקב הקיטע וכי חליץ ביה איהו בכמה מקומות בהש"ס מצי למימר וליטעמיך ולא קאמר והא דפריך רגלים פרט לבעלי קבין הכי קאמר כיון דשוק לא מיקרי רגל א"כ למטה מן הארכובה לא קרינן ביה וחלצה נעלו מעל רגלו. וכן פירש רבינו ניסים ז"ל במגילת סתרים וכן דעת רב אלפס ז"ל. ומיהו תימה הוא לומר לפסול לחליצה אם נקשרו רצועות הסנדל מן הארכובה ולמעלה דמאי נפקא מינה היכן דנתקשרו הרצועות רק שחלצה נעלו מעל רגלו והא דקאמר בירושלמי דעיקר חליצה התרת רצועות נראה שהסנדל שלהם לא היה יכול לעמוד ברגל בלא קשירה וכן משמע מתוך לשון הירושלמי דאמר קושרו עד שיכול להלוך בו אלמא דעיקר הקשירה כדי שיעמוד על רגלו ויכול להלוך בו וכיון שאינו יכול לעמוד ברגל בלא קשירה אם התיר הרצועות הוה ליה כאילו שמט הסנדל כיון דסופו ליפול מעצמו וכן אם קשרו למעלה מן הארכובה שעיקר עמידת הסנדל ע"י הקשירה ולא קרינן ביה וחלצה נעלו מעל רגלו אבל מנעל שיכול לעמוד ברגל להלוך בו בלא קשירה לא ידענא למה תפסול החליצה אם קשר למעלה מן הארכובה או אפילו אם חולץ בלא קשירה שלא נרמז קשירה בתורה ולא נאמרה הלכה למשה מסיני. והא דקאמר בירושלמי כיני מתני' בקושר מן הארכובה ולמטה כשרה מן הארכובה ולמעלה פסולה לא בא למעוטי קיטע אלא לאשמועינן דבעינן שתהא אף **הקשירה מן הארכובה ולמטה** ובסנדל שלהם שאינו יכול לעמוד ברגל בלא קשירה אי נמי בקיטע איירי ואתא לאשמועינן דבעינן שישאר כל כך בשוקו שיוכל להכניס הסנדל בשוקו ולהוציאו למטה מן הארכובה אבל אם נחתך שוקו בסמוך לארכובה שאינו יכול לקשור הסנדל אלא בשוקו למעלה מן הארכובה פסולה. כתב רב אלפס ז"ל **איכא מאן דאמר לית הלכתא כדאמימר מדקאמר רב אשי למאי דקאמר אמימר מכלל דאיהו לא סבירא ליה ועוד דהא תנן** מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה מן הארכובה **ולמטה חליצתה כשרה ואנן לא סבירא לן הכי דאי** איתא להאי סברא הוה אמימר פליג אמתני' והוה ליה לגמרא לאותביה לאמימר ממתני' ומדלא מותיב ליה מיניה שמע **מינה דמתני' טעמא לחוד ודאמימר טעמא** ריי"ף לג: **לחוד דסבירא ליה לאמימר** דבעי לתרוציה לרגליה אארעא **וחליץ כדקאמר בהדיא מאן דחליץ צריך למידחסיה לכרעיה אארעא והאי דמסגי אלוחתיה דכרעיה לא מצי לתרוצי כרעיה על ארעא הלכך לא חליץ ומתני' דקתני מן הארכובה ולמטה חליצתה כשירה לאו דנקטעה רגלו אלא כגון שקשר רצועות** רגלו מן הארכובה למטה וגרס **נמי התם עיקר חליצה התרת רצועה וכיון שהתירתה מעל שוקו מקום מצוה הוא דמעל רגלו אמר רחמנא ושוקו מעל רגלו הוא הלכך לא קשיא** לאמימר דמתני' טעמא לחוד ודאמימר טעמא **לחוד והא דקאמר רב אשי נמי למאי דקאמר אמימר לא שמעינן מינה דלא סבירא ליה דאי לא סבירא ליה הוה אמר בהדיא לית הלכתא כאמימר ומדלא אמר הכי לא מצינן למידחי שמעתתא דאמימר בכי האי מלתא קלישתא הלכך איתא לדאמימר.** והראב"ד ז"ל כתב על מה שאמר רב אלפס ז"ל דהני תרי מימרי דאמימר חד טעמא נינהי דהאי דמסגי אלוחתא דכרעיה והא דצריך למדחסיה לכרעיה חד טעמא וכתב הוא הני תרתי שמעתתא דאמימר לאו חדא טעמא נינהו דהא דאמר צריך למדחסיה לכרעיה אארעא אי לא דחיס לא מיפסלא חליצה בכך והא

דקאמר האי דמסגי אלוחתא דכרעיה לא חליץ אי חליץ חליצתה פסולה וטעמא דמלתא משום דגב הרגל הוא שנקרא רגל והתחתון כף הרגל וזה שרגליו הפוכות וכף רגלו למעלה נמצאת נעלו נחלצה מעל כף רגלו ולא מעל רגלו וגם כשהוא חולץ נעלו חולץ למטה מרגלו והתורה אמרה נעלו מעל רגלו ותרתי שמעתא דאמימר הלכתא נינהו עכ"ל. והרמב"ן ז"ל השיב על דבריו לקיים דברי רב אלפס ז"ל וכתב לפסול בשתיהן ונראין דברי הראב"ד דלא קאמר אמימר אלא צריך למידחסיה לכרעיה וטעמא כדפרישית לעיל ובדיעבד לא נפסלה החליצה כיון שעשתה התרה ושמיטת עקב אבל מאן דמסגי אלוחתא דכרעיה קאמר לא חליץ משמע דלא הוי בר חליצה כלל משום דלא מיקרי רגל דמן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה משום דלא איקרי רגל והא דכתיב **ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך לא עשה רגליו** פירש שלא גילח שער הערוה לישנא מעליא:

ח ויש לדקדק מכאן דמותר לגלח שער מבית הערוה וכן משמע בנזיר בפ' שני נזירים (נזיר ד' נח:) דקאמר רב מיקל אדם כל גופו בתער מיתיבי המעביר בית השחי ובית הערוה הרי זה לוקה הא בתער והא במספרים ותער דקאמר רב כעין תער אלמא דמותר לגלח במספרים כעין תער וקשה מהא דאמר התם בשילהי ההיא שמעתתא דף נט. בעי מיניה רב מרב חייא מהו לגלח אמר ליה אסור והא קא גדיל גבול יש לו אלמא דרבי חייא אסיר אפילו במספרים ותימה לומר דרב לא קבלה מר' חייא. ופר"ת ז"ל דהא דבעא רב מר' חייא היינו בתער אבל במספרים שרי והא דקאמר והא קא גדיל הכי פי' והלא אין זה דומה לשמלת אשה דאינו עושה כדי לייפות אלא להציל מן הצער שהוא גדול יותר מדאי ואפילו בתער הוה לן למישרי ומשני גבול יש לו ואינו מצטער. ומתוך גירסת בעל הלכות משמע דרב לא שרי אלא בשאר הגוף אבל בית השחי ובית הערוה אפי' במספרים אסור דגרסי' הכי אמר רב מיקל אדם כל גופו בתער מיתיבי המעביר בית השחי ובית הערוה ה"ז לוקה כי קאמר רב בשאר איברים ושאר איברים מי שרי והא תניא העברת שער אינה מד"ת אלא מד"ס כי קאמר רב במספרים כי תניא ההיא בתער והא רב בתער קאמר מאי תער כעין תער. והא דמשמע ממפיבושת דשרי לגלח היינו במספרים דאינו אסור אלא מדרבנן ואותה שעה עדיין לא נאסר ונראה דגרסת בעל הלכות אינה חולקת על גירסת הספרים שלנו דלמאי דמסיק הא בתער והא במספרים הדר ביה משינויא קמא דשני כי קאמר רב בשאר איברים. ובה"ג שהובאו מאספמיא היה כתוב אלא הא בתער הא במספרים ומיהו הא ודאי צ"ל לפי גירסא זו דשאר איברים נמי אסורין בתער כמו בית השחי מדהדר ביה משינויא דשני ע"י קושיא דהעברת שער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים דמשמע ליה דאיירי בכל איברים שבגוף אבל במספרים תרוייהו שרו. ובנזיר משמע שהיו נוהגין בו איסור דאמרי' בפ' שני נזירים (נזיר דף נט.) ההוא דאיתחייב נגידא קמיה דר' אמי איגלאי בית השחי חזייה דלא מגלח אמר להו ר' אמי שבקוהו דמן חברייא הוא ובתשובת הגאונים כתוב דבית השחי ובית הערוה אם מגלח מראשו ועד רגליו מותר ואם לאו אסור דכיון דמגלח כל גופו אין זה ייפוי דאדרבה ניוול הוא אלא על שם רפואה הוא מגלח:

יום קכג

ט מתני' חלצה בסנדל שאינו שלו בסנדל של עץ בשל שמאל בימין חליצתה כשרה חלצה בגדול שהוא יכול להלך בו בקטן החופה רוב רגלו חליצתה כשירה חלצה בלילה חליצתה כשרה ר"א פוסל חלצה בשמאל חליצתה פסולה ור' אלעזר מכשיר:

גמ' [דף קג:] **ת"ר נעלו אין לי אלא נעלו נעל של כל אדם מנין** ת"ל נעל מכ"מ א"כ מה ת"ל נעלו **נעל הראוי לו פרט לגדול שאין יכול להלך בו ולקטן שאינו חופה את רוב רגלו ופרט לסנדל המסוליים שאין לו עקב. אביי הוה יתיב קמיה דרב יוסף אתאי ההיא יבמה לחלוץ א"ל הב ליה סנדלך יהיב ליה דשמאלא** א"ל אימור דאמור רבנן דיעבד לכתחלה מי אמור א"ל **אי הכי בסנדל שאינו שלו נמי אימור דאמור רבנן** בדיעבד לכתחלה מי אמור א"ל **הכי קאמינא לך הב ליה ואקנייה ניהליה וכן הלכה. בסנדל של עץ חליצתה כשירה ודווקא במחופה עור אבל שאינו מחופה עור אפילו** דיעבד נמי לא רבא בר חייא חטספאה [דף קד:] **עבד עובדא במוק וביחידי ובלילה אמר שמואל כמה רב גובריה דעבד כיחידאה דתניא א"ר ישמעאל ברבי יוסי אני ראיתי את ר' ישמעאל בן אלישע שחלץ במוק ביחידי ובלילה**

למימרא דלית הלכתא כוותיה. חלצה בלילה כשרה ורבי אליעזר פוסל ומסקינן דבהא פליגי מר סבר חליצה כתחילת דין דמיא ומר סבר כגמר דין דמיא:

י מכאן משמע שאם דנין תחלת דין בלילה הדין בטל וכן משמע ב"ב דף קיד. גבי שלשה שנכנסו לבקר את החולה בלילה כותבין ואין עושין דין ואין יכולין לדון ע"פ ראייתם אפי' בדיעבד והא דגרס בירושלמי פרק אחד דיני ממונות ה"ו מניין שדנין ביום וגומרין בלילה שנא' ושפטו את העם בכל עת אית קרא לשעבר אמר שמואל בר רב יצחק כיני מתני' מניין שאם טעו ודנו בלילה שדינן דין אמרין הדא אמירה כלומר זה יכול להיות על כרחך גירסת משובשת היא דאדרשה קמייחא לא שייך למיפרך אית קרא לשעבר דהא קאמרין לכתחלה גומרין בלילה אלא כך יש להפך ולסרס הגירסא מניין שאם טעו ודנו בלילה שדינן דין ת"ל ושפטו את העם בכל עת ופריך אית קרא לשעבר ושפטו לכתחלה משמע ואת דרשת ליה בדיעבד אמר שמואל בר יצחק כיני מתניתין מניין שדנין ביום וגומרין בלילה ת"ל ושפטו את העם בכל עת:

ריי"ף לד. **יא מתני' חלצה ורקקה ולא קראה חליצתה כשירה קראה ורקקה ולא חלצה חליצתה פסולה חלצה וקראה אבל לא רקקה ר' אליעזר אומר חליצתה פסולה ר' עקיבא אומר חליצתה כשירה** א"ר אליעזר **ככה יעשה** [דף קד:] **דבר שהוא מעשה מעכב** א"ל ר"ע ככה יעשה לאיש כל **שהוא מעשה באיש:**

גמ' שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה תחלוץ. מכלל דמפסלה מאחין קשיא לי כיון דאמר יבמה שרקקה תחלוץ אמאי הדחיקו הנך אמוראי לקמן (יבמות דף קו.) להטעותו ר' חייא בר אבא ואביי ורב פפא דאמרו ליה חלוץ לה ובכך אתה כונסה ואח"כ כפוהו לעשות חליצה מעליא וכן ר' יוחנן ורב פפא דאמרו ליה חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז כיון שעמדו היבם והיבמה לפניהם יאמרו לה שתרוק בפנינו ונפסלה לו ואח"כ יכפוהו לחלוץ ואי לית להו להנהו אמוראי הא דשלחו לאבוה דשמואל א"כ לאו דהלכתא היא ורב אלפס הביאה לפסק הלכה. ונראה לי דשפיר אית להו להנהו אמוראי והא דלא אמרו לה לרוק בפנינו משום דלא מהניא רקיקה הכא ליפסל כדאמרי' לעיל (יבמות דף קב:) **יבמה שגדלה בין האחין מותרת לינשא לאחד מהן ואין חוששין שמא חלצה** סנדל לאחד מהן ופריך טעמא דלא חזינא הא חזינא חיישינן שמא כיוונה והא תניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא כו' חליצה פסולה עד שיתכוונו שניהם ומסיק דכי חזינא חיישינן שמא כיוונו אלמא אף חליצת סנדל לא מהניא לפסול בלא כוונה כ"ש רקיקה והני עובדי דלקמן דידעי ביה שלא היה רוצה לחלוץ רקיקה לא פסלה כי ידוע היה שלא כוון. [דף קה.] **ואיכא דאמרי הכי שלחו ליה יבמה שרקקה תחלוץ ואינה צריכה לרוק בפעם אחרת דכסדרן לא מעכבי דתניא בין שהקדים חליצה לרקיקה ובין שהקדים רקיקה לחליצה מה שעשה עשוי:**

יב שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה דם תחלוץ שאי אפשר לדם בלא צחצוחי הרוק ודוקא במוצצת אבל בשותת **לא וגדמת חולצת בשיניה דלא כתיב וחלצה** ביד ואני כתבתי כדפירשתי דהנהו דבי מדרשא דאמרי מי כתיב וירקה רוק סברי דאפי' שותת דלא בעי צחצוחי הרוק וכן כתב הראב"ד ז"ל דטעמא דמסתבר הוא דהא רוק לא כתיבא באורייתא וגבי זב נמי דכתיב וכי ירוק הזב אי לא דכתיב זובו טמא ה"א דם היוצא מפיו טמא וכתב דלא פליגי אהדדי ההוא דלעיל דלא בעי לצחצוחי הרוק כשרקקה במקום חליצה דסגי ליה בהכי והך ברייתא דבעי צחצוחי הרוק כשרקקה שלא במקום חליצה דלפוסלה מן היבום אי איכא צחצוחי הרוק הוא דפסלה דגזרינן משום רקיקה דבתר חליצה אבל לית בה צחצוחי הרוק לא גזרינן:

יג מתני' החרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה פסולה ובירושל' ה"ה גרס חליצתה כשירה וכן כתב רב אלפס ז"ל:

גמ' החרש שנחלץ וכו' **אמרי דבי ר' ינאי לפי שאינם בואמר ואמרה ומתניתין דקתני חלצה ורקקה אבל לא קראה חליצתה כשרה בדיכילא למיקרי כדר' זירא דאמר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו. והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה** [דף קה:] **אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר' מאיר אבל חכמים אומרים אין חליצת קטן כלום אפי' לגבי אחין לא פסלה** ומתייבמת להם. **קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל וכו' אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר"מ דאמר מקשינן אשה לאיש אבל חכמים אומרים איש כתיב בפרשה אבל אשה בין** ריי"ף לה:

גדולה בין קטנה רבא אמר עד שתגיע לעונת נדרים והלכתא עד שתביא שתי שערות:

יד מתני' חלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהם קרוב או פסול חליצה פסולה ר"ש ור' יוחנן הסנדלר מכשירין ומעשה שחלצה בינו לבינה בבית האסורין בא מעשה לפני ר"ע והכשיר:

גמ' אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אין הלכה כאותו הזוג ואף אם בדיעבד עבוד חליצה בתרי פסולה אלא שלשה בעינן ויוסיפו עליהן עוד שנים לפרסומי מלתא:

טו [דף קו.] **ת"ר חליצה מוטעת כשירה ואיזה היא חליצה מוטעת א"ר שמעון בן לקיש שאומרים לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה אמר לו ר' יוחנן אני שונה בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה** עד שיתכוונו שניהם ואת אמרת חליצה **כשירה אלא היכי דמי חליצה מוטעת שהיא כשירה כגון שאמרו לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז** ואפילו אם התנה בתנאי אם תתני לי מאתים זו. תהיה החליצה כשירה ואם לא תתני לי לא תהיה חליצה אפ"ה התנאי בטל והחליצה כשירה אפילו לא נתרצה דמן הדין אין כח בשום תנאי לבטל המעשה ואפילו לא נתקיים התנאי ראוי המעשה להיות קיים אלא דילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן הלכך בעינן דוקא כי התם שיוכל המעשה להתקיים על ידי שליח שציוה משה ליהושע אם יקיימו התנאי שיתנו להם ארץ הגלעד אבל חליצה דאי אפשר ע"י שליח דבעינן וחלצה נעלו מעל רגלו אע"פ שלא נתקיים התנאי המעשה קיים. **תניא נמי הכי חליצה מוטעת כשירה** ואיזו היא חליצה מוטעת שאמרו **לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז ומעשה באשה אחת שנפלה לפני יבם שאינו הגון לה ואמרו לו חלוץ לה ותתן לך מאתים זוז ובא מעשה לפני ר' חייא והכשיר. ההיא איתתא דאתאי לקמיה דר' חייא בר אבא דהות כעורה ובעי יבם ליבומי ולמיכלייא לממונה אמר לה בתי לא ניחא לך א"ל לא א"ל חלוץ לה ובכך אתה כונסה לבתר דחליץ לה אמר ליה השתא מינך איפסלה זיל חלוץ חליצה מעליא כי היכי דתשתרי לעלמא.** בת חמוה דרב פפא נפלה לפני יבם שאינו הגון לה אתא לקמיה דאביי אמר ליה זיל אמור ליה חלוץ ע"מ שתתן לך מאתים זוז לבתר דחליץ לה אמר ליה זיל הב ליה דהא קבילת עלה ואע"ג דחליצה בהכי לא מיפסלה מיהו מיחייב לקיומי תנאיה מדינא כשאר שכירות דעלמא ולהכי פי' מטעם שכירות ולא משום תנאי שהתנה מתחלה ליתן לו משום דכל האומר על מנת אין מחייבין אותו לקיים התנאי משום דהאומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי אם ירצה לקיים התנאי יתקיים המעשה מעכשיו ואם ירצה לא יקיים התנאי ויתבטל המעשה למפרע ולעולם אין מחייבין את הזוכה לקיים התנאי כדי שיתקיים לו המעשה שהרי הנותן גט לאשתו ע"מ שתתן לו מאתים זוז אם לא רצתה ליתן אין מחייבין אותה ליתן אלא הגט תלוי ועומד אם תתן יהא גט ואם לא תתן לא יהא גט וראיה לדבר מדאבעיא לן בפרק מי שאחזו (גיטין דף עד:) הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז אי נתינה בעל כרחו הויא נתינה או לא ואם איתא דגיטא הויא לאלתר ואיהי דמחייבא למיתב ליה מאתים זוז פשיטא דנתינה בעל כרחו הוי נתינה כדמוכח בבבא מציעא דף עז: גבי פרעיה זוזא זוזא דפרעון הוי ועוד מאי נ"מ אי הוי נתינה או לא כיון דגיטא לאלתר הוי והמעות הן עליה בחוב אי בעי ליקבל ואי לא בעי לא ליקבל אלא ודאי הגט תלוי ועומד בנתינת המעות ואם היא רוצה שלא יהא גט אינה מחוייבת ליתן לו המעות הלכך בנידון זה משום תנאי לא מיחייבא למיתב לו אלא הכי קאמר ליה כיון דאי אפשר לה לחליצה להתבטל הוה ליה כשכירות בעלמא א"ל משטה אני בך עבדי ליה דכיון דלא הוה ליה הגון לה ולא בעי לה מה שקצבה ליתן לו דמי יתירי כעין אנוסה היא וגם איהו לא פסיד ביה מידי:

טז מי לא תניא הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעבורת לפניו ואמר לו טול דינר והעבירני אין לו אלא שכרו אלמא מצי א"ל משטה אני בך ונראה דהיינו דוקא כגון הכא ששואל דבר גדול במעשה שאין רגילין ליתן אלא דבר מועט וכן ההיא דהגוזל בתרא דף קטז: גבי הלך להביא כרוב ודורמסקין שאין לו אלא שכרו אבל מעשה שרגילין עליו ליתן דבר גדול אינו יכול לומר משטה אני בך אע"פ שלא הוציא כלום באותו דבר שתובע לו שכר הכל לפי המעשה והתנאי:

יז ת"ר חליצה מוטעת כשירה גט מוטעה פסול גט מעושה כשר חליצה מעושה פסולה ה"ד אי **דאמר רוצה אני אפי' חליצה נמי כשירה אי דלא אמר רוצה**

אני אפי' בגט נמי לא הכי קאמר חליצה מוטעת לעולם כשירה גט מוטעה לעולם פסול חליצה מעושה וגט מעושה זימנין כשר וזימנין פסול ולא קשיא הא דאמר רוצה אני והא דלא אמר רוצה אני דתניא יקריב אותו מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו ת"ל לרצונו הא כיצד **כופין אותו עד שיאמר רוצה אני:**

יח אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא חולצין אע"פ שאין מכירין וממאנין אע"פ שאין מכירין לפיכך אין כותבין גט חליצה אלא א"כ מכירין ואין כותבין גט מיאון אלא א"כ מכירין ולא חיישינן לב"ד רי"ף לה. **טועין** פירוש שיכתבו ב"ד אחרון בלא הכרה **ורבא דידיה אמר אין חולצין אלא א"כ מכירין ואין ממאנין אלא א"כ מכירין לפיכך כותבין גט חליצה אע"פ שאין מכירין וכותבין גט מיאון אף על** שאין מכירין דחיישינן לב"ד טועין והלכה כרבא:

יט מתני' [דף קו:] **מצות חליצה בא הוא ויבמתו לב"ד והן נותנין לו עצה ההוגנת לו שנאמר וקראו לו זקני עירו ודברו אליו והיא אומרת מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי והוא אומר לא חפצתי לקחתה ובלשון הקודש היו אומרים ונגשה יבמתו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה** לפניו רוק הנראה לדיינין **וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו עד כאן היו מקרין אותו כשהקרא רבי הורקנוס תחת האלה בכפר עכו גמר את כל הפרשה הוחזקו להיות מקרין את כל הפרשה ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל מצוה בדיינין ולא מצוה בתלמידים רבי יהודה אומר מצוה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל חלוץ כו'. מה היא עצה ההוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרים לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה לתוך ביתך. גרסי' בפ' ג' דסנהדרין דף לא: והיבמה הולכת אחר היבם להתירה אמר רבי אמי אפי' מטבריא לציפורי שנאמר וקראו לו זקני עירו ולא זקני עירה אמר רבי יהודה מצות חליצה קוראה וקורא חולצת רוקקה וקוראה מאי קמ"ל מתני' היא הא קמ"ל דמצוה הכי ואי אפיך לית לן בה** תנ"ה בין שהקדים חליצה לרקיקה ובין שהקדים רקיקה לחליצה מה שעשה עשוי. **אמר אביי האי מאן דמקרי גט חליצה לא ליקרייה לדידה לא לחודיה אבה יבמי לחודיה דמשמע אבה יבמי אלא לא אבה יבמי בבת אחת ולא ליקרייה לדידיה לא לחודיה חפצתי לקחתה לחודיה דמשמע חפצתי לקחתה אלא לא חפצתי לקחתה בבת אחת רבא אמר אסוקי מלתא היא ולית לן בה רב אשי אשכחיה לרב כהנא דקא מצטער ומקרי לה לא אבה יבמי אמר ליה לא סבר לה מר להא דאמר רבא אסוקי מלתא לית לן בה אמר ליה מודה רבא בלא** אבה יבמי פרש"י משום דאיכא לפרושי לא אדלעיל מיניה קאי אבל לא חפצתי תחילת דיבור הוא. וגירסת רב אלפס ז"ל אינה נכונה דמה ענין ר' זירא לכאן מ"מ יש לטעות בפירוש דבריה. **אמר אביי האי מאן דכתב גיטא דחליצה צריך למכתב הכי ואקרינוה לדידה מן מאן ועד יבמי ואקרינוהי לדידיה מן לא עד לקחתה ואקרינוה לדידה מן ככה ועד חלוץ הנעל מר זוטרא משרטט וכתב לכולה פרשה מתקיף לה מר בר רב אשי והא לא ניתן ליכתב והלכתא כמר זוטרא** דלדבר מצוה שרי הא דקאמר ואקרינוהי לדידיה מן לא עד לקחתה לא ידענא למה דקי"ל גיטין דף ו: שלש כותבין. **אמר אביי רוק שקלטתו הרוח** לא עשתה **ולא כלום הלכך הוא ארוך והיא גוצא קלטתו הרוח איכא בפניו היא ארוכה והוא גוץ בעינן עד דמטי רוק להדי אפיה והדר אזיל אמר רבא** אכלה תומא וירקה גרגישתא וירקה לא עשאה ולא כלום **מ"ט וירקה מעצמה בעינן** רי"ף לה: ולא מחמת דבר אחר רב אלפס ז"ל לא הביא הך מלתא דרבא אולי סבירא ליה דלא גרע מרקקה דם ולא דמי להא דהכא אפי' צחצוחי הרוק מעצמה אין כאן אם לא נאמר אי אפשר בלא ליחלוחית רוק ואותו מעט יצא עם רוק זה ונהגו העם למונעה מכל מאכל קודם חליצה: ונקרא שמו בישראל וכו'. **תניא א"ר יהודה פעם אחת היינו יושבין לפני ר' טרפון ובאת יבמה לחלוץ ואמר לנו ענו כולכם חלוץ הנעל חלוץ הנעל וכו':**

סדור חליצה מצות חליצה בשלשה שיודעים להקרות וקבעי דוכתא שאומר נלך במקום פלוני לחלוץ שם ומוסיפין עליהם עוד שנים אפי' עמי הארצות לפרסומי מלתא וחולצין ביום ולא בלילה בב"ד ישראל ולא בב"ד של גרים וצריכין הדיינין שיכירו שהיא אשת המת ושהוא אחי המת מאביו והכרה זו סגי בקרובים ונשים דגלוי מלתא בעלמא היא וצריכין לידע שהיא בת שנים עשר שנה ויום א' ושהוא בן י"ג שנים ויום אחד ושהביאו שתי שערות והיבמה נבדקת ע"פ נשים ואם

רואין שגדלו דדיה ונתמלא זקנו אין צריכין בדיקה וצריך שישבו הדיינים והיבם והיבמה יעמדו. וראיתי רבותינו שהעמידו היבם אצל כותל או אצל עמוד כי היכי דמצי למידחסיה לכרעיה ואומרים ליבם אם תרצה לייבם יבם ואם אומר שרוצה לחלוץ אומרים לו לבטל מודעי כמו בגט דחליצה מעושה פסולה ונותנין לו ב"ד המנעל שיהא שלו ואחר החליצה יחזור ויתנהו לדיינין והמנעל צריך שיהיו לו שתי רצועות לקושרו בהן על רגלו אע"פ דאית ליה חומרתא כמין קשר עגול ומכניסו בחוט של רצועה וצריך שיהיו כל תפירות המנעל ברצועות ולא בפשתן ונועלו ברגלו וקושרו ברצועה על רגלו בקשר ולא בעניבה וברגלו של ימין ומקרין ליבמה בלשון הקדש **מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי** מלה במלה זו אחר זו רק לא אבה יקרוה בפעם אחת ומקרין **ליבם לא חפצתי לקחתה** והיא מתרת בימינה קשר המנעל ושולפתו מעל רגלו בימינה וזורקת רוק מפיה לפניו ולא תאכל היבמה קודם חליצה וצריכין הדיינין לראות הרוק כשיצא מפיה ומקרין לה **ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל וכל** הנמצאים שם אומרים חלוץ הנעל וכו' ומשרטטין קלף וכותבין לה ביום פלוני בכך וכך לירח פלוני בשנת כך וכך לבריאת עולם למניין שאנו מונין בו במקום פלוני אנחנא דייני דמקצתא חתימי לתחת **במותב תלתא כחדא הוינא וסליקת קדמנא פלוניתא בת פלוני** ואקריבת לקדמנא חד גברא דשמיה פב"פ וכן אמרה לנא פלוניתא דא פב"פ אחוה מאבוה דמיתנא דפלוני בעלי הוא **דהוינא נסיבנא ליה ושכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ובר וברת ירית ומחסין ומוקים שמא בישראל לא שבק והדין פלוני אחוהי חזי ליבומי יתי** כען רבנן דייני א"ל **אי צבי לייבומי יתי ייבם ואי לא ליטלע לי קדמיכון רגליה** דימיניה ותישרי סיניה מעל רגליה ותירוק באנפוהי. **ואישתמודעינהי לפלוני דנא דאחוהי דפלוני מאבוהי הוא ואמרנא ליה אי צבית ליבומי יתה יבם ואי לא אטלע לה קדמנא רגלך ימינא ותשרי סינך מעל רגלך ותירוק באנפך ועני ואמר לית אנא צבי ליבומי יתה מיד אקרינוה לפלוניתא דא מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי ואף בהא פלוני אקרינא ליה לא חפצתי לקחתה ואטלע לה רגליה דימינא ושרת סיניה מעל רגליה ורקה באנפוהי רוקה דאיתחזאי לנא מפומה על ארעא ותוב אקרינוה לפלונית דא ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל ואנחנא** דיינים וכל דהוו יתבין **קמן ענינא בתריה חלוץ הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל תלתא זימני ומדאיתעביד עובדא דנן קדמנא שרינוה לפלוניתא דא למהך להתנסבא לכל** גבר דתיצבי ואינש לא ימחא בידה מיומא **דנן ולעלם ובעית מיננא פלוניתא דא גיטא דחליצה דנא וכתבנא וחתמנא ויהיבנא לה לזכות ולראיה כדת משה וישראל וחותמין תלתא עליה ולא** בעית לאמתוני בתר חליצתה תלתא ירחי **ושריא לאלתר לאנסובי לכל מאן דבעיא: מצות ייבום מאן דשכיב בלא זרעא ואית ליה אחא** מאבוהי דהוה ליה ישיבה בעולמו כדכתיב **כי ישבו אחים יחדו מיחייב איהו ליבומי לאיתתיה וכדבעי ליבומי ליקדש והדר מייבם דאמר רב מצות יבום מקדש ואח"כ בועל שנאמר ולקחה לו לאשה ויבמה ומקמי הכי הות כתובת יבמה על נכסי בעלה הראשון והשתא תקינו רבנן משני שלא תהא קלה בעיניו להוציאה. כתובת יבום ביום פלוני** וכו' **פלוני בר פלוני אתא קדמנא וכן אמר לנא אחא דמאבא שכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ובר וברת ומורית ומחסין ומוקים שמא בישראל לא שבק ושבק ההיא איתתא דשמה פלונית בת פלוני דממתא** פלוני וחזי לי מן אורייתא ליבומי **כדכתיב בספר אורייתא דמשה יבמה יבא עליה וצביאת פלוניתא דא ואיתיבמית לפלוני בר פלוני יבמה בדיל לאוקמי שמיה בישראל כדכתיב והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ודין נדוניא דהנעלת פלונית דא מבית אבוה לבית יבמה כדין וכדין וכתיב לה** פב"פ לפלונית יבמתיה כ"ה זוזי דחזו לה דהוו כתיבו **בכתובתה דכתב לה בעלה קדמאה ואוסיף לה מדיליה כדין וכדין וקביל עליה פלוני דנא אחריות תוספת** כתובה דא עלוהי ועל ירתוהי בתריה מקרקעי **ומטלטלי אפילו מגלימא דעל כתפיה וכו' כדכתיבנן בשטרי כתובות דעלמא:**

הדרן עלך מצות חליצה

פרק יג

א בית שמאי אומרים אין ממאנין אלא ארוסות וב"ה

אומרים ארוסות ונשואות בש"א בבעל ובה"א בבעל וביבם בש"א בפניו ובה"א בפניו ושלא בפניו בש"א בב"ד ובה"א [דף קו.] **בב"ד ושלא בב"ד אמרו בית הלל לב"ש ממאנת והיא קטנה אפי' ד' וה' פעמים אמרו להם ב"ש אין בנות ישראל הפקר אלא ממאנת וממתנת עד שתגדיל ותמאן ותינשא:**

גמ' א"ר הושעיא ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו מ"ט מאמר וביאה דאיהו עביד בה מצי [דף קו:] **עקרא זיקה דרחמנא רמא עלה לא מצי עקרא עולא אמר ממאנת אף לזיקתו ולא בעיא חליצה מ"ט נישואין קמאי קא עקרא איתיביה רבא לעולא כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא** ר"ף לו. **מתייבמת ואמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנישואין** קמאי ותתייבם צרתה ומשני צרת הערוה שאני דתני **רמי בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו מיאנה ביבם אסורה לאביו אלמא בשעת נפילה נראית ככלתו ה"נ בשעת נפילה נראית כצרת בתו והלכתא כעולא** דרמי בר יחזקאל קאי כוותיה וכן כל אמוראי דלקמן דפליגי במיאנה ביה. **א"ר מיאנה בזה אסורה לאחיו מידי דהוה אבעלת הגט לאו כי איתסר לה לחד איתסר לכולהו ה"נ ל"ש ושמואל אמר מיאנה בזה מותרת בזה ולא דמיא לבעלת הגט בעלת הגט הוא דקא דחי לה הכא איהי** דקא דחיא נפשה דאמרה **לא רעינא בך ולא צבינא בך בך הוא דלא רעינא הא באחוך רעינא והלכתא כשמואל דקאי ר' יוחנן כוותיה דכי אתא רבין א"ר יוחנן מיאנה בזה מותרת לאחיו: ובה"א בב"ד ושלא בב"ד ע"כ לא קאמרי ב"ה אלא דלא בעינן מומחין אבל שלשה בעינן דתנן החליצה והמיאונין** בג' ותנא נמי במיאון בש"א בב"ד ובה"א **בב"ד ושלא בב"ד אלו ואלו מודים שצריך** ג' ר' יוסי בר יהודה ור' אליעזר בר **שמעון מכשירין בשנים אמר רב יוסף בר מניומי א"ר נחמן הלכה כאותו הזוג** פירוש לענין מיאון:

יום קכד

ב מתני' איזהו **קטנה שצריכה למאן כל שהשיאוה אמה או אחיה לדעתה השיאוה שלא לדעתה אינה צריכה מיאון ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה אלא** ר"ף לו: **כמפותה בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה:**

גמ' אמר רב יהודה ואמרי לה במתניתא תנא בראשונה היו כותבין גט מיאון לא רעינא ביה ולא צבינא ביה ולית אנא בעיא לאתנסבא ליה כיון דקא חזו **דקא נפיש דיבורא אמרי אתי לאיחלופי בגיטין** [דף קח.] **תקינו הכי ביום פלוני מיאנה פלונית בת פלוני באנפנא: ת"ר איזוהי מיאון כל שאמרה אי אפשי בפלוני בעלי אי איפשי בקידושין שקדשוני אחי ואמי יתר על כן א"ר יהודה אפילו הושיבה באפריון והוליכוה מבית אביה לבית בעלה ואמרה אי איפשי בפלוני בעלי ה"ז מיאון יתר על כן א"ר יהודה אפי' אורחין מסובין בבית בעלה והיא עומדת ומשקה עליהם ואמרה אי איפשי בפלוני בעלי ה"ז מיאון יתר ע"כ** א"ר יוסי בר' **יהודה אפי' שיגרה בעלה אצל חנווני להביא לו חפץ ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי אין לך מיאון גדול מזה ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר כל** קטנה שאינה יודעת לשמור קידושיה אין צריכה למאן אר"י **אמר שמואל הלכה כר' חנינא בן אנטיגנוס תנא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונישאת משום ר' יהודה בן בתירא אמרו נישואיה הן הן מיאוניה איבעיא להו נתקדשה מאי ת"ש דתניא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונתקדשה** ר' יהודה בן בתירא **אומר קידושיה הן הן מיאוניה** והלכה כרבי יהודה בן בתירא ואפילו בנישואין דקמא:

ג תניא ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום ואין בעלה זכאי במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה ואינו יורשה ואינו מטמא לה כללו של דבר אינה כאשתו לכל דבר אלא שצריכה מיאון ר' יהושע אומר מעשה קטנה כלום בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומטמא לה כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שיוצאה במיאון והלכה כר' יהושע חדא דהא קי"ל ר' **אליעזר ור' יהושע הלכה כר' יהושע ועוד** דהא רב ושמואל תרוייהו דחו **להא דר' אליעזר וסברי להא דר' יהושע דגרסינן בכתובות** פ' אלמנה ניזונית דף ק: **רב אמר קטנה יוצאה בגט אין לה כתובה וכ"ש ממאנת ושמואל תני ממאנת אין לה כתובה** אבל **יוצאה בגט יש לה כתובה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה ממאנת לא פסלה על האחין ולא פסלה מן הכהונה** יוצאה בגט פסלה עלהאחין **ופסולה מן הכהונה ממאנת אינה צריכה להמתין ג' חדשים יוצאה בגט צריכה**

להמתין ג' חדשים מאי קמ"ל תנינא הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו וכו' צריכה להמתין שלשה חדשים איצטריכא ליה דלא תנן. לימא כתנאי ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום וכו' ר' יהושע אומר מעשה קטנה כלום וכו'. לימא רב דאמר כר' אליעזר ושמואל דאמר כר' יהושע אליבא דר' אליעזר כ"ע לא פליגי כלומר לית הלכתא כוותיה **כי פליגי אליבא דר' יהושע שמואל כר' יהושע ורב אמר ע"כ לא קאמר ר' יהושע אלא מדידה לדידיה אבל מדידיה לדידה לא ושמעינן מינה דבין לרב ובין לשמואל הא דר' אליעזר ליתא תניא נמי דף פט:** מאימתי אדם יורש את אשתו בש"א משתעמוד בקומתה ובה"א **משתכנס לחופה ור' אליעזר אומר משתגדיל ותבעל וקמו להו ב"ש וב"ה בחדא שיטתא דמעשה קטנה כלום ויורשה והוה ליה**
ריי"ף לז. **ר' אליעזר יחיד במקום רבים ותנן נמי בגיטין בפרק** הניזקין (גיטין דף נה.) **העיד ר' יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאוה אביה ואמה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת** בתרומהואם מתה בעלה יורשה וכן הלכה שמעינן מהנהו כוונהו **דקטנה שלא מיאנה בעלה יורשה.**

ד מתני' הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה נתן לה גט והחזירה מיאנה בו ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה מותרת לחזור לו מיאנה בו והחזירה נתן לה גט ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אסורה לחזור לו ד' קח: זה הכלל גט לאחר [דף קח:] **מיאון אסורה לחזור לו ומיאון אחר גט מותרת לחזור לו הממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו כל שיצאה ממנו בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו:**

גמ' הא מתני' מקשינן סיפא אריש **דקתני רישא מיאנה בו והחזירה ונתן לה גט ונישאת לאחר** ונתארמלה או שנתגרשה אסורה לחזור טעמא דנתארמלה **או נתגרשה אסורה לחזור לו הא מיאנה מותרת לחזור לו אלמא אתא מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה וקתני סיפא הממאנת באיש ונישאת לאחר וגרשה לאחר ומיאנה בו** וכו' כל שיוצאה ממנו **בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו אלמא לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה וא"ר אלעזר תברא מי ששנה זו לא שנה זו עולא אמר כגון ששילשה בגיטין דמיחזיא כגדולה ומש"ה לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה ומאן תנא דאמר ר' אלעזר ת"ק ור' ישמעאל בר' יוסי היא דאמר ר' יהודה אמר רב מאי דכתיב מימינו בכסף שתינו בשעת הסכנה נתבקשה הלכה זו הרי שיצאת מן הראשון בגט ומשני במיאון מהו שתחזור לראשון שכרו אדם אחד בארבע מאות זוז ושאלו את ר"ע בבית האסורין ואסר את ר' יהודה בן בתירא בנציבין ואסר א"ר ישמעאל** בר יוסי לא לזה **הוצרכנו לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כ"ש ברם כך היתה שאלה הרי שהיתה אשת אחי אמו שהיא שניה לו ונשאה אחיו מאביו ומת מהו שתמאן עכשיו** ותעקור נישואין הראשונים ותתייבם **יש מיאון אחר מיתה במקום מצוה או לא שכרו אדם אחד ב' מאות זוז ושאל את ר"ע בבית האסורין ואסר את ר' יהודה בן בתירא בנציבין ואסר פי' אע"ג דקי"ל דיש מיאון לאחר מיחה הכא בשניה לא דהא בתו לא ממאנת לאחר מיתה ותתייבם צרתה משום דרמי בר יחזקאל ה"נ אי שרית להאי שניה למאן אחר מיתה אתי למישרי צרת בתו וסוגיא דשמעתא דמיאון דידיה מבטל גיטא דידיה אבל מיאון דחבריה לא מבטל גיטא דידיה** דכיון דמכרת ברמיזותיו ובקריצותיו אזיל ומשבשה ועביד לה דממאנת **בחבריה ומהדר לה איהו הלכך לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה א"ר יצחק בר אשיאן אמר רב כשם שאסורה לו כך אסורה לאחיו אע"ג דאיהו הוא דמכרת ברמיזותיו ובקריצותיו אבל אחיו אינה מכרת ברמיזותיו ובקריצותיו אפ"ה גזרה אחיו אטו הוא:**

ה מתני' המגרש את האשה והחזירה מותרת ליבם **ור"א אוסר וכן המגרש את היתומה והחזירה מותרת ליבם ור"א אוסר קטנה שהשיאה אביה ונתגרשה והיא** [דף קט.] **יתומה בחיי האב והחזירה אסורה ליבם:**

ריי"ף לז: **גמ' מ"ט דר"א דגזר הני אטו יתומה בחיי האב וקי"ל כרבנן. תניא מודים חכמים לר' אלעזר בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה והיא יתומה בחיי האב והחזירה שאסורה ליבם מפני שגירושיה גירושין גמורים ואין חזרתה חזרה גמורה בד"א בזמן שגירשה**

כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה אבל גירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא גדולה או החזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו ומת או חולצת או מתייבמת משום ר' אלעזר אמרו חולצת ולא מתייבמת בעיא מיניה רבא מרב נחמן צרתה מה היא ומסקנא צרתה או חולצת או מתייבמת. תמיה לי למה כתב רב אלפס בעיא זו שהיא אליבא דר' אלעזר דלא כהלכתא ויש הלכות רב אלפס שכתוב בהן **וה"ה לצרתה של יתומה בחיי האב לרבנן** והשיב עליו הראב"ד ז"ל הא מלתא לא מחוורא שפיר משום דלר' אלעזר גופיה הא לא שרינן לצרה אלא משום דהיא גופא גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזירה אבל יתומה בחיי האב בין לרבנן בין לר' אלעזר ערוה היא מן התורה הלכך צרתה נמי צרת ערוה היא ושתיהן חולצות ולא מתייבמות ולכאורה היה נראה כדבריו דהיינו דתנן בפ"ק דף ב: כל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת וה"נ צרתה של ערוה קטנה היא. ומיהו נוכל לקיים דברי רב אלפס ז"ל דשאני ערוה זו שיש לה היתר לעצמה אם גדלה אצלו הלכך לר' אלעזר דגזר אפילו בגדולה דעלמא אטו יתומה בחיי האב שמא יטעה אדם לומר דקידושי קטנה כלום כ"ש דגזר בצרה דידה אבל לרבנן דלא גזרו אפי' בדידה אם גדלה אצלו כ"ש דבצרתה לא גזרו ומתייבמת וכן כתב הרמב"ן ז"ל ופלוגתא היא בירושלמי ה"ח דגרס התם מודים חכמים לר"א בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה שהיא יתומה בחיי האב קידושיה וגירושיה תורה חזרתה אינה תורה צרתה מהו רב אמר אסורה ר' יוחנן אמר צרתה אסורה ר"ל אומר צרתה מותרת א"ר אלעזר חזרתי בין על רבנן דהכא בין על רבנן דתמן ולא אשכחית בר נש דכוותיה אלא ר"ל דאמר צרתה מותרת רב המנונא הוה קאי קמיה דרב אחא בר אחוה א"ל צרתה מהו א"ל צרתה מותרת א"ר אבא בר ממל מסתברא כמ"ד צרתה מותרת ותמהתי על מ"ש הראב"ד ז"ל שיתומה בחיי האב חולצת הואיל ואסורא ליה מן התורה אי לאו משום דאיכא מאן דלא ידע בגירושין ואתי למישרי יבמה לשוק וסברא גדולה היא והכי אמר לעיל בפ' החולץ (יבמות דף לו.) דלמא איכא דהוה בחליצה ולא הוי בהכרזה ואתי למישרי חלוצה לכהן. וכן משמע לישנא דמתני' אסורה ליבם ולא קתני מותרת לשוק והכי איתא בתוס' פי"ג ומודים חכמים בקטנה שהשיאה אביה וגירשה והחזירה ומת שחולצת ולא מתייבמת:

ו מתני' שני אחין נשואין שתי אחיות יתומות קטנות ומת בעלה של אחת מהן הלזו תצא משום אחות אשה וכן שתי חרשות גדולה וקטנה מת בעלה של קטנה תצא הקטנה משום אחות אשה מת בעלה של גדולה ר' אליעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו ר"ג אומר אם מיאנה מיאנה ואם לאו תמתין עד שתגדיל ותצא הלזו משום אחות אשה ר' יהושע אומר אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו מוציא אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה:

גמ' אר"י אמר שמואל הלכה כר' אליעזר וכן א"ר אלעזר הלכה כר' אליעזר:

ז [דף קט:] **איתמר קטנה שלא מיאנה והגדילה ועמדה ונשאת רב אמר אינה צריכה גט משני ושמואל אמר צריכה גט משני. ואוקימנא להא דאמר רב** אין **צריכה גט משני כשבעלה הראשון אחר שגדלה אצלו אבל אם לא בעלה אחר שגדלה אצלו צריכה גט משני ושמואל סבר אע"ג דבעלה משגדלה אצלו צריכה גט משני שכל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל ואותבינן עליה דרב מהא דתניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין מאי קידושיה תלויין לאו דכי גדלה גדלי בהדה אע"ג דלא בעל ופריק לה מלתא דקטנה מיתלא תלי וקיימא אי בעל אין ואי לא בעל לא ולא איפסיקא הכא הלכתא בהדיא. וחזינן מאן דכתב דהא מלתא ספיקא היא ועבדי בה לחומרא דהא תניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין ואע"ג דשנינן לה אשינויא דחיקא לא סמכינן ואי לא בעל משגדלה ונתקדשה לאחר צריכה גט מזה ומזה והאי סברא סברא מעליא היא דגרסינן בהדיא בפ' יוצא דופן** (נדה דף מו.) בענין ב' שערות של בת **אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא חוששין שמא נשרו וה"מ דקדיש תוך זמן ובעיל לאחר זמן דהוי ספיקא דאורייתא אבל מעיקרא לא. כגון דקידש ובעל תוך זמן אבל קידש תוך זמן ולא בעל אחר זמן לא חיישינן שמא נשרו** אלא בדקינן להאי אי אייתה **שתי שערות אמרינן גדולה היא ולא ממאנת ואי לא אשכחן שתי שערות אמרינן עדיין קטנה היא ותצא במיאון ומשום דנישואי קטנה מדרבנן נינהו והוה לה ספיקא דרבנן ולקולא. ושמעינן מינה דקטנה שלא מיאנה והגדילה**

רי"ף לח.

אע"פ שלא נבעלה לאחר שגדלה אינה יוצאה במיאון אלא צריכה גט מדרבנן וכיון דמדרבנן הוא דצריכה גט תפסי בה קידושי שני וצריכה ממנו גט ומסתברא לן שאם רצה השני לכונסה שמגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא כי האי דגרסינן **בגיטין דף פט: לא מצאו דבר על בוריו מהו אמר רב הונא מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא גזירה דלמא אתו למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין והא נמי כיוצא בה ודוקא היכא דלא בא עליה קודם גירושי ראשון אבל בא עליה קודם גירושו ראשון אסורה לתרווייהו וצריכה גט מתרווייהו דהויא לה כאשה שהלכה בעלה למדינת הים שהיא אסורה על זה ועל זה וצריכה גט מזה ומזה אבל ממזר לית בה דנישואי דרבנן נינהו ולא נישואי תורה והיכא דבעל לאחר שגדלה קנאה קנין גמור מדאורייתא ואינה צריכה גט משני כרב וליתא לדשמואל דאמר** [דף קי.] **כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל דהא תניא המקדש הקטנה קידושיה תלויין מכל מקום הויא תיובתא דשמואל** והראב"ד ז"ל כתב דליכא שום ספיקא ביה דודאי דוקא בעל לא בעל לא דשינויא דשני רבין בריה דרב נחמן שינויא מעליא דרב ששת גופיה קבל דבריו והודה לו ואמר הוא עדיף ממנו שיודע לתרץ הברייתא לדעתו של רב וסוגיא דגמרא שקיל וטרי אליביה דרבין ועוד הכא מאי ספיקא איכא מי לא מודה רב דבעיא גט מדרבנן ולא נפקא במיאון ודבר ברור הוא דאם לא בעל ונתקדשה לאחר צריכה גט מראשון מדרבנן ומשני מן התורה וכולהו מודו בהא מלתא לבר משמואל ומה שכתב רב אלפס ז"ל אבל אם בא עליה קודם גירושי ראשון אסירא לתרוייהו וצריכה גט מתרוייהו דהויא לה כאשה שהלך בעלה למדינת הים השיב עליו הראב"ד ז"ל כדאי הוא הרב לסמוך על דבריו אף אם הוא יאמר על המותר אסור כמו בכאן אין איסור מחוור ואין לגזור בה משום אשה שהלך בעלה למדינת הים שאם גזרו במקום שיש שם איסור ערוה או איסור לאו דבר תורה ניגזור במקום שאין בו לא איסור ערוה ולא איסור לאו דבר תורה הלכך אם יש מי שמורה בה להתיר נשמע לו והרמב"ן בא לחזק דברי רב אלפס והביא ראיה מכל פסולי גיטין של דבריהם כגון גיטין עט: כתב לשם מלכות שאינה הוגנת היה במזרח וכתב במערב וכן שם פא: כנסה בגט קרח שבכל אלו לא עשתה לא איסור ערוה ולא איסור לאו דבר תורה ואין בהן אלא פסולי תקנות של דבריהם משום שלום מלכות ומשום דמיחזי כשיקרא ואע"פ כן תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה שם פו. ע"ש חוץ מממזר לדברי חכמים ולר' מאיר הולד ממזר כ"ש בזו שיש כאן קידושין שלימים מדבריהם שהיא יוצאה מזה ומזה ואינו ענין לכאן כלום דהתם טבעו חכמים מטבע בגיטין וקנסי כל המשנה מטבע שלהם אבל בנדון זה שאין תקנה לחכמים בדבר זה אלא לפי שבא עליה באיסור יש לקנסו אין לחדש קנס זה מדעתינו אם לא שנמצא שקנסו כיוצא בזה:

ח מתני' מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה וכן שתי חרשות קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה פקחת וחרשת ביאת הפקחת פוטרת את החרשת ואין ביאת החרשת פוטרת את הפקחת גדולה וקטנה ביאת הגדולה פוטרת את הקטנה ואין ביאת הקטנה פוטרת את הגדולה:

גמ' וכן שתי חרשות וחרשת בת חליצה היא והא תנן חרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה אמר רב גידל אמר רב כי קתני וכן שתי חרשות אביאה אבל חרשת ודאי לאו בת חליצה היא: [דף קי:] **קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה כיצד התרתן אמר רב חסדא אמר רב כונס את החרשת ומוציאה בגט וקטנה תמתין עד שתגדיל** רי"ף לח: **ותחלוץ ולרבי אליעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו ומיבם** לחרשת וכן הלכה כתב הראב"ד ז"ל גם זו אינה מחוורת דלא אמר רבי אליעזר מלמדין אותה למאן אלא כדי לקיים בחברתה מצות יבום דאורייתא אבל הכא יבום דחרשת דרבנן הוא והא קיים לה בביאה ראשונה הלכך אין מלמדין אותה למאן מטעמא דאמרינן לעיל (יבמות דף קט.) ובנוסחא דילן לא גרסינן בדברי רבי אליעזר בכולן מלמדין את הקטנה למאן ורבי אליעזר אבתרייתא בלחוד קאי דאיכא גדולה וקטנה וסוגיא דשמעתין נמי הכי משמע דקאמר ואי אשמועינן בהא משום דגדולה רמי קמיה מעיקרא וכו' עכ"ל והרמב"ן ז"ל כתב למה לא תמאן הא טעמיה דבר קפרא משום דלמא גדלה ומיחרטא בה וזו יוצאה על כל פנים למה תתעגן עד שתגדיל ותחלוץ ותיפסל מן הכהונה שופך מי בורו ואחרים צריכין לו ותאסר

חרשת על בעלה שכנסה בהיתר ועד כאן לא הוצרכו לומר בגמ' ואי אשמועינן אלא בסיפא דמתני' דבא על הקטנה **וחזר ובא על הגדולה** דאקיים מצות ייבום והוא פוסלן על עצמו בפשיעה לפיכך היה ראוי שלא לחזור ולהתיר לו כלום וכן ברישא משום דגדולה לא רמיא קמיה דמעיקרא כאחות אשה דמיא ומוטב שתצא משתתייבם אבל הכא שאין תקנה אלא להוציא שתיהן למה לא ילמדוהו למאן לתקנתה ולתקנת חברתה וכ"ש שנמצא בנוסחאות בכולן מלמדין את הקטנה והכי איתא בתוספתא ונראין דבריו:

מתני' [דף קיא.] **מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת ובא יבם על הראשונה וחזר ובא על השניה או שבא אחיו על השניה לא פסל את הראשונה וכן שתי חרשות קטנה** וחרשת **בא יבם על הקטנה וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת לא** [דף קיא:] **פסל את** הקטנה בא יבם **על החרשת וחזר ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה פסל את החרשת ר"א אומר בכולן מלמדין את הקטנה שתמאן בו:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר וכן אמר רבי אלעזר הלכה כר"א:

יום קכה

ט מתני' יבם קטן שבא על יבמה קטנה יגדלו זה עם זה בא על יבמה גדולה תגדלנו:

י היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר ל' יום מבקשין הימנו שיחלוץ לה **ובזמן שהוא מודה אפי' לאחר יב"ח כופין אותו שיחלוץ לה הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין אותו שיחלוץ לה לאחר מיתת בעלה מבקשין ממנו שיחלוץ לה ואם נתכוונה לכך אפי' בחיי בעלה מבקשין ממנו שיחלוץ לה:**

גמ' [דף קיב.] **ועד שכופין אותו לחלוץ נכפנו ליבם אמר רב כשגיטה** יוצאה מתחת ידה ואח"כ יבמה שעל ידי הגט פסלה על עצמו וצריכה גט וחליצה **תניא יבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי בין שהוא אומר בעלתי בין שהוא אומר לא בעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר שלשים יום מבקשין ממנו שיחלוץ לה היא אומרת נבעלתי והוא אומר לא בעלתי הרי זו יוצאה בגט הוא אומר בעלתי והיא אומרת לא נבעלתי אע"פ שחזר ואמר לא בעלתי צריכה גט וחליצה הנהו** רי"ף לט. **שניהם מודים דאתו לקמיה דרבא אמר לה רבא חלוצו לה ושרו לה תיגרא לאלתר א"ל רב שרביא לרבא והתניא צריכה גט וחליצה א"ל אי תניא תניא. בעא מיניה הון בריה דרב נחמן מרב נחמן צרתה מהו** א"ל וכי בשביל שאנו כופין ומבקשין נאסור צרתה פרש"י **וכי מפני שאנו כופין** בתוך ל' יום ומבקשין לאחר שלשים נאסור צרתה דכיון דנסתרה עמו הרי היא בחזקת בעולה מיד והותרה מיד משמע מתוך פירושו אע"פ שהיא אומרת לא נבעלתי וגם הוא אומר לא בעלתי לא מהימנה לאסור הצרה מדפירש שאחר שנסתרה הרי היא בחזקת בעולה מיד והותרה צרה ודוקא לגבי דידה אהני דיבורא דשויתא לנפשה חתיכה דאיסורא אבל לא לגבי צרה וכן משמע בירושלמי ה"ט דגרסי' התם ר' ירמיה בעי מהו שיהא נאמן על דעתיה דר"מ העמדתי על עצמו ל' יום לעשות הולד שתוקי נשמעינן מן הדא היבמה שאמרה בתוך ל' יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר ל' **מבקשין ממנו שיחלוץ לה וא"ר אלעזר** דר"מ היא וא"ר אלעזר ל"ש אלא אצלה אבל צרתה לא וכמה דאיתמר תמן לא כל הימנו לחוב לצרתה אף הכא לא כל הימנו לחוב לבנה ונראה לי לדקדק מתוך פרש"י דאם אמר בתוך ל' יום לא בעלתי דהצרה אסורה שהרי פי' שהוא אומרת נבעלתי והוא אומר לא בעלתי דיוצאה בגט דלאחר ל' איירי ולכך לא בעיא חליצה דהיא נאמנת דכולי האי לא מוקי אנפשיה אבל תוך ל' דהוא נאמן ובעיא חליצה ומדנאמן לאוסרה אע"פ שהיא מכחישתו כ"ש שהוא נאמן לאסור הצרה והירושלמי מייתי ראיה ממתני' דבתוך ל' יום כשהיא אומרת לא נבעלתי והוא אומר בעלתי כופין אותו שיחלוץ לה דהיא מהימנה תוך ל' ומדקאמר ר' אליעזר דלא מהימנה אצרתה דלא כל הימנה לחוב לצרתה אפילו בתוך ל' כיון דהוא אומר שבעל ה"ה נמי לעשות הולד שתוקי והוא אומר שלא בעל והאשה אומרת שבעל לא כל הימנה לחיב לבנה דהא דקאמר ר"מ דתלתין יום מוקי איניש אנפשיה ה"מ לטעון טענת בתולים להפסידה כתובה להחזיק ממון שבידו אבל לפסול את בנה לאו כל כמיניה ומה שפרש"י דכיון שנסתרה הרי היא בחזקת בעולה אכופין בתוך ל' ומבקשין אחר ל' קאי דמיירי כשהוא אומר בעלתי ואהא קאמר שהיא נאמנת לשוויא נפשה חתיכה דאיסורא אבל לא אצרה אבל לאחר ל' אפילו שניהם מודים צרה מותרת דלא מוקים איניש אנפשיה כולי

האי ותימה למה לא הביא הרב אלפס ז"ל זו הבעיא:

ף לט: מ. מ: **גא תנן התם בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך השמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים חזרו לומר שלא תהא נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה נטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים איבעיא להו נטולה אני מן היהודים לגבי יבם** מאי מי מסקה אדעתא דמיית בעלה ונפלה קמיה דיבם **ואין כופין אותו שיחלוץ לה או לא רב אמר יבם אינו כבעל וכופין אותו שיחלוץ לה וכן** הלכה ונ"מ דלא הויא **מורדת וטעמא דנדרה בחיי בעלה הא לאחר מיתת בעלה** לא ושמעת מינה דליתא דשמואל דאמר כתובות סד. **אין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם** השיב עליו הראב"ד ז"ל מהא לא שמעינן מידי דבין בחיי בעלה בין אחר מיתת בעלה הרי אנו נזקקין להתירה או בכופין או במבקשין ואם איתא דמורדת הויא איבעיא לך למישבקה בעיגונא ולא להתירה בכופין או במבקשין וא"ת דנאסרה עליו בנדר מש"ה מבקשין מ"מ מהא ליכא למישמע מידי דהא בעלמא בין דהויא מורדת בין דלא הויא מורדת לא כופין אותו ולא מבקשין ממנו והכא משום דנדרה ומיתסרא עליה כופין ומבקשין ולא שמעינן מינה מידי וכן הקשה עליו הר"ר אפרים ז"ל תלמידו דא"כ קשיא דשמואל אדשמואל דאיהו גופיה הוא דקאמר הכא יבם הרי הוא כבעל ואין כופין אותו לחלוץ ואם איתא דכופין ומבקשין דהכא שייך במורדת א"כ קשיא דשמואל אדשמואל ואמאי שתיק גמרא מיניה אלא ודאי ליתא להאי דיוקא וליכא למישמע מינה דהויא מורדת ולא שמעינן מינה אלא הא דלאחר מיתת בעלה אין כופין לחלוץ כפשטא דמתני' אבל להפסיד כתובתה מלתא אחריתי היא ולא שייכא בכופין או מבקשים דהכא כלל:

הדרן עלך בית שמאי

פרק יד

א חרש שנשא פקחת ופקח שנשא חרשת רצה יוציא רצה יקיים כשם שכנס ברמיזה כך יוציא [דף קיב:] **ברמיזה פקח שנשא פקחת ונתחרשה רצה יוציא רצה יקיים נשטית לא יוציא נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית:**

ב גמ' אמר רמי בר חמא מ"ש חרש וחרשת דתקינו להו רבנן נישואין ומ"ש שוטה ושוטה דלא תקינו להו רבנן נישואין דתניא שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה מן הייבום חרש וחרשת דקיימא תקנתא דרבנן תקינו לה רבנן נישואין שוטה ושוטה דלא קיימא תקנתא דרבנן דאין אדם דר אצל נחש בכפיפה לא תקינו להו רבנן נישואין ומאי שנא חרש דתקינו ליה רבנן נישואין ומאי שנא קטן דלא תקינו ליה רבנן נישואין חרש דלא אתי לכלל נישואין תקינו ליה רבנן נישואין קטן דאתי לכלל נישואין לא תקינו ליה רבנן נישואין והרי קטנה דאתיא לכלל נישואין ותקינו לה רבנן נישואין התם שלא ינהגו בה מנהג הפקר מאי שנא קטנה דממאנה ומאי שנא חרשת דלא ממאנה דא"כ **מימנעי ולא נסבי לה ומ"ש קטנה** [דף קיג.] **דאית לה כתובה ומ"ש חרשת דלית לה כתובה דא"כ מימנעי ולא נסבי לה וקטנה דאית לה כתובה מנלן דתנן הממאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה אבל יוצאת בגט יש לה כתובה וחרשת דלית לה כתובה מנלן דתניא חרש ושוטה שנשאו נשים פקחות אע"פ שנתפקח החרש ונשתפה השוטה אין להן עליו כלום רצו לקיימן יש להן כתובה מנה פקח שנשא חרשת או שוטה אע"פ** רי"ף מא: **שכתב לה מאה מנה כתובתה קיימת מפני שרצה להזיק מנכסיו טעמא דרצה הא לא רצה לא דא"כ מימנעי ולא נסבי לה א"כ פקחת לחרש נמי ליתקנו לה כתובה דא"כ מימנעי ולא נסבי ליה יותר משהאיש רוצה לישא האשה רוצה** לינשא והא דאמרי' פקחת לחרש ליתי **לה כתובה ה"מ דאינסיבא ליה מעצמה אבל אי אנסבוה ליה בי דינא וכתבו לה כתובה אית לה כדאמרי' ההוא חרש דהוה בשבבותיה דרב מלכיו אנסביה איתתא וכתב לה ארבע מאה זוזי מנכסיה אמר רבא מאן חכים למיעבד כי האי מלתא אלא רב מלכיו דגברא רבה הוא קסבר אילו רצה שפחה לשמשו מי לא זבינן ליה כ"ש הכא דאיכא תרתי:**

ג נשטית לא יוציא [דף קיג:] **א"ר יצחק דבר תורה שוטה מתגרשת מידי דהוה אפקחת בעל כרחה אלא מה טעם אמרו אינה מתגרשת שלא ינהגו בה מנהג**

הפקר. ה"ד **אילימא דיודעת לשמור עצמה ויודעת לשמור גיטה מי נהגי בה מנהג הפקר אלא דאינה יודעת לשמור עצמה ולא לשמור גיטה דבר תורה מתגרשת** והא **אמרי דבי ר' ינאי ונתן בידה מי שיש לה יד לגרש את עצמה** יצאה זו שאין לה יד לגרש **עצמה ותנא דבי ר' ישמעאל ושלחה מביתו מי שמשלחה ואינה חוזרת יצאה זו שמשלחה וחוזרת לא צריכה דיודעת לשמור גיטה ואינה יודעת לשמור עצמה דבר תורה מתגרשת דהא יודעת לשמור גיטה ואמור רבנן לא תתגרש** שלא **ינהגו בה מנהג הפקר אמר אביי דיקא נמי דקתני גבי דידה לא יוציא וגבי דידיה לא יוציא עולמית ש"מ הא דאורייתא והא דרבנן ש"מ. היה אומר ר"ת הא דאמרן יצאת זו שאין לה יד לגרש** עצמה ה"מ שמת האב או שנשאת אבל נתארסה ויש לה אב קרינן בה יש לה יד לגרש עצמה דיד אביה היינו ידה וה"ה לתנא דבי רבי ישמעאל דדריש מי שמשלחה ואינה חוזרת דלא פליגי ר' ישמעאל ור' ינאי אלא משמעות דורשין איכא בינייהו ועוד כיון שיש לה אב קרינן בה נמי משלחה ואינה חוזרת שאביה ישיאנה לאחר ולא תשוב אליו עוד ודלא כפרש"י שפירש בפרק התקבל בגיטין דף סד: דקטנה שאינה יודעת לשמור גיטה דאינה מתגרשת אפי' בקבלת אביה אף מן האירוסין וכן מוכח בירושלמי דפירקין ה"א דגרסי' התם נשתטית לא יוציא דבי ר' ינאי אמרין מפני גרירה פי' שלא תהא נגררת אחר כל אדם לזנות ר' חנינא ור' עולא תרוייהו אמרי שאינה יכולה לשמור גיטה ר' נחמיה בר מר עוקבא בשם ר' יוסי אמר תלת פי' ג' דברים איכא בינייהו עבר וגירש מ"ד משום גרירה מותר מ"ד מפני שאינה יכולה לשמור גיטה אסור יש לה אב מ"ד מפני גרירה אסור מ"ד מפני שאינה יכולה לשמור גיטה יש לה אב יכול לשמור גיטה פעמים שוטה פעמים חלומה מ"ד מפני גרירה אסור מ"ד מפני שאינה יכולה לשמור גיטה יש לה עתים ויכולה היא לשמור:

מתני' א"ר יוחנן בן נורי מפני מה אמרו האשה שנתחרשה יוצאה והאיש שנתחרש אינו מוציא אמרו לו אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת אשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו העיד ר' יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה אמרו לו אף זו כיוצא בה:

יום קכו

ד גמ' אמר רבא מעדותו של ר' יוחנן בן גודגדא אמר לעדים ראו גט שאני נותן לאשתו ותזר ואמר לה כנסי שט"ח זה ה"ז **מגורשת מי לא אמר ר' יוחנן בן גודגדא דלא בעינן דעתה דאיתתא ה"נ לא בעינן דעתה פשיטא מהו דתימא כיון דאמר לה כנסי שט"ח זה בטולי בטליה קמ"ל דאם איתא דבטליה לעדים הוה אמר להו ומדלא אמר לעדים שמע מינה לא בטליה והאי דקאמר לה הכי מחמת כסופא הוא דקאמר לה:**

מתני' שני אחין חרשין נשואין שתי אחיות פקחות או שתי אחיות חרשות או [דף קיד:] **אחת פקחת ואחת חרשת או שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחין פקחים או לשני אחין חרשין או לשני אחין** אחד פקח ואחד חרש **הרי אלו פטורות מן החליצה ומן הייבום ואם היו נכריות יכנסו ואם רצו להוציא יוציאו שני אחין אחד חרש ואחד פקח נשואין שתי אחיות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם שני אחין פקחין נשואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת פקח בעל חרשת מה יעשה** רי"ף מב.
פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה פקח בעל חרשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה שני אחין אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת מוציא אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם שני אחין אחד פקח ואחד חרש נשואין ב' נכריות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת או חולץ או מייבם מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחת כונס ואינו מוציא לעולם שני אחין פקחין נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פקח בעל פקחת מה יעשה פקח בעל חרשת או חולץ או מייבם שני אחין אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא

מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת כונס ואינו מוציא לעולם:

הדרן עלך חרש

פרק טו

א האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי תינשא מת בעלי תתייבם שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם קטטה בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת ר' יהודה אומר לעולם אינה נאמנת אא"כ באה בוכה ובגדיה קרועים אמרו לו אחת זו ואחת זו תינשא ב"ה אומרים לא שמענו אלא הבאה מן הקציר בלבד אמרו להם ב"ש אחת הבאה מן הקציר ואחת הבאה מן הזיתים ואחת הבאה ממדינת הים לא דברו חכמים אלא בהווה וחזרו ב"ה להורות כדברי ב"ש:

גמ' אמר רבא מ"ט דמלחמה משום דאמרה בדדמי **דס"ד בכל הני** דאיקטיל איהו פליט ואת"ל כיון דשלום בינה לבינה נטרי **וחזיא זימנין דמחו ליה בגירא או ברומחא וסברא ודאי מיית ליה ואיכא דעבדו ליה סמתרי וחיי לפיכך אינה נאמנת אמר רבא רעבון גריע ממלחמה דכי אמרה מת בעלי במלחמה הוא דלא מהימנא הא מת על מטתו מהימנא ואילו רעבון לא מהימנא עד דאמרה מת וקברתיו מפולת הרי הוא כמלחמה דאמרה בדדמי** שילוח נחשים ועקרבים הרי הוא **כמלחמה דאמרה בדדמי דבר אמרי לה כמלחמה ואמרי לה אינו כמלחמה אמרי לה כמלחמה דאמרה בדדמי ואמרי לה אינו כמלחמה דסמכה אדאמרי אינשי ז' שנין הוה מותנא ואיניש בלא שניה לא אזל:**

איבעיא להו החזיקה היא מלחמה בעולם מהו מי רי"ף מב: **אמרינן מה לה לשקר דאי בעיא אמרה שלום בעולם או דלמא כיון דקי"ל חזקה דאמרה בדדמי לא אתיא** [דף קטו.] **מה לי לשקר ומרע לחזקה ולא איפשיטא ועבדינן לחומרא עישנו עלינו בית עישנו עלינו מערה הוא מת ואני נצלתי אינה נאמנת** דאמרי' לה כי היכי דלדידה **איתרחיש ניסא לדידיה נמי איתרחיש ניסא נפלו עלינו עובדי כוכבים נפלו עלינו לסטים הוא מת ואני נצלתי נאמנת כדרב אידי דאמר אשה כלי זיינה עליה כלומר שמניחין אותה כדי לבוא עליה ההוא גברא דבשילהי הלוליה איתלאי נורא בי גנני אמרה להו דביתהו חזו גברא חרוכא אתו חזו גברא חרוכא דשדי ופסתא דידיה דשדיא רבא אמר נאמנת ורב חייא בר אבין אמר האי גברא חרוכא דלמא איניש מעלמא אתא לאצוליה ואכלתיה נורא והאי** פיסתא **דחתנא הוא ומחמת כיסופא ערק ליה ואזיל לעלמא:**

ב איבעיא להו **עד אחד במלחמה מהו טעמא דעד אחד מהימן משום דמלתא דעבידא לגלויי לא משקר ה"נ לא משקר או דלמא טעמא דעד אחד משום** דאיהי גופא דייקא ומינסבא והכא לא דייקא דאמרה בדדמי וסומכת על דברי העד ואתינא **למיפשטא מהא דתניא מעשה בשני ת"ח** שהיו באין בספינה עם אבא יוסף בן סימאי וטבעו והשיא ר' **נשותיהן על פי נשים והא מים כמלחמה דמו ומאה נשים כעד אחד דמו וקתני והשיא ר'** נשותיהן אלמא עד אחד מהימן **במלחמה ודחינן ותסברא והא מים שאין להם סוף אשתו אסורה אלא היכי דמי הכא כגון דקאמרן אסקינהו לקמן וחזינהו לאלתר וקאמרי סימנין דידהו דלאו עלייהו קא סמכינן אלא אסימנים הוא דסמכינן וליכא למיגמר מיניה דסמכינן אנשים וה"ה לעד אחד ולא איפשוט בעיין** ומיהו כיון דאמרינן בפירקין דלקמן (יבמות דף קכא.) **ההוא גברא דטבע בדגלת ואסקוה אגשרא דשביסתנא ואסבה רבא לדביתהו אפומא דשושביניה לבתר חמשה יומין שמעינן דעד אחד במים שאין להן סוף נאמן ודוקא היכא** דקאמר אסקוה לקמן וחזיתיה לאלתר ואשתמודע לי דאיהו פלוני וכדאמרי'בהאי **גברא דטבע בדגלת ואסקוה אגשרא** וכדאסיקנא בהך עובדא דשני ת"ח **וה"ה לעד אחד במלחמה היכא דאמר מת וקברתיו ואי לא קמסהדי הכי אפילו תרי** רי"ף מג. **סהדי לא סמכינן עלייהו וכ"ש עד א' או אשה דחיישינן דלמא באומדן דעתן קא מסהדי וכן הלכתא** ומ"ש רב אלפס ז"ל דתרי סהדי מסהדי באומדנא לא משמע כן בגמ' מדקאמר והא מים דכמלחמה דמו ומאה נשים כעד אחד דמו משמע אי הוו כשני עדים לא אמרי בדדמי וכן מסתבר דבתר סהדותא דתרי סהדי לא דייקינן והראב"ד ז"ל כתב דעד אחד במלחמה לא בעי מת וקברתיו ומנסבא לה לכתחלה ודייק לה מעובדא דחסא בפרק בתרא דף קכא: דאינסיבא אפומא דחד סהדא דאמר מאן איכא בי חסא טבע חסא ולא אפקוה אפילו במים שאין להן סוף אלמא במים שיש להם סוף אפילו לכתחלה מנסיבא לה ואפילו לא אמר קברתיו

ואינו נ"ל ראיה דמים שיש להם סוף לא דמי למלחמה דלא שייך למימר בהו בדדמי דכיון דעומד ורואה כל סביבות המים ושהה כדי שתצא נפשו ודאי מת ויראה הא דבעינן ואסוקינהו קמן וחזינהו לאלתר היינו לאותם שראו הטביעה דהנהו אמרי בדדמי דכיון שראו שנפלו למים בדבר מועט יאמרו שאלו הם שנפלו למים אבל מי שלא ראה הטביעה ומצאו שמת ואמר שמכירו בטביעת עין לחודיה נאמן ואין מדקדקין אחריו ואותן שראו הטביעה היינו משום דאמרי בדדמי וכן פירש ר"י הא דבעינן הכא סימנין ולא סגי בטביעת עין לחודיה היינו משום דראו הטביעה יאמרו בדדמי וכ"כ הר"ז הלוי ז"ל ור"ח פי' מדבעינן הכא סימנין שמעינן דאשה ועד אחד בספינה שטבעה והכירוהו מת לא מהימני וכ"ש עובד כוכבים מסיח לפי תומו ונהגו האידנא להתיר נשי אנשים שטבעו על ידי הכרה בטביעות עין בלא סימנין ואפשר דמיירי הכא בשלא נמצא הגוף שלם דאכלוה כוורי ולא נשאר מהם אלא מה ששנוי במשנה פרצוף פנים עם החוטם אבל אם גופו שלם ומכירין אותו ואפי' לאחר כמה ימים מהני טביעות עין וכן פר"ת לקמן (יבמות דף קכ.) גבי אין מעידין אלא עד ג' ימים ולמאי דפרישית שיש חילוק בין אותם שראו הטביעה לאחרים ניחא:

ג [דף קטו:] **ההוא גברא דאפקיד שומשמי גבי חבריה א"ל הב לי שומשמי א"ל שקליתינהו א"ל והא כן וכן הוויין ובחביתא רמיאן א"ל דידך שקלתינהו והני אחריני נינהו סבר רב חסדא למימר היינו שני ת"ח דלא אמרי' אזול הני לעלמא והני אחריני נינהו א"ל רבה מי דמי התם קאמרי** סימני הכא שומשמי מאי סימני **אית בהו ודקאמר ליה** כך וכך הויין אימר חושבנא איתרמויי אתרמי ליה **מאי הוי עלה רב יימר אמר לא חיישינן שמא פינן רבינא אמר חיישינן והלכתא חיישינן** ירושלמי פ' שני דמעשר שני הלכה י' ר' יונה ור' יוסי הוו שותפי בגרבי דחמרא כד דמך ר' יונה א"ר מנא בריה דר' יונה לר' יוסי כל גרבא דכתיב ביה יונה דידי הוא א"ל אישתקד הוה דידך השתא דידי אינון:

ד יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטובא לאספמיא ושכיב שלחו מתם חיישינן לתרי יצחק או לא ומיירי בלא הוחזקו ושכיחי שיירתא **אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן וקי"ל כרבא. ד' קטז.** [דף קטז.] **ההוא גיטא דאישתכח בסורא וכתב ביה בסורא מתא אנא ענן בר חייא נהרדעא פטר ותריך ית פלונית אינתתי ובדוק רבנן מסורא ועד נהרדעא ולא הוה ענן בר חייא אחרינא לבר מענן בר חייא מחגרא דהוה בנהרדעא ואתו סהדי ואמרי כי איכתיב האי גיטא ענן בר חייא גבן הוה בנהרדעא אמר אביי אפי' לדידי דחיישנא הכא לא חיישינן דהא קאמרי סהדי דההוא יומא דאיכתוב האי גיטא ענן בר חייא גבן הוה בנהרדעא מאי בעי בסורא אמר רבא אפי' לדידי דלא חיישנא הכא חיישנא דלמא בגמלא פרחא אזל אי נמי בקפיצה א"נ מילי מסר כדאמר רב לספריה וכן א"ר הונא לספריה כי יתביתו בשילי כתיבי בשילי אע"ג דמסירי לך מילי בהיני כי יתביתו בהיני כתובו בהיני אע"ג דמסירי לכו מילי בשילי והלכתא כרבא:**

רי"ף מג:

ה היכי דמי קטטה באומרת לבעלה גירשתני וניהמנא מדרב המנונא דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה באומרת **גירשתני בפני פלוני ופלוני ושיילינהו ואמרו** להד"מ מכאן נראה דהלכה כרב המנונא מדפריך סתמא דהש"ס מיניה וכן בפ"ב דכתובות דף כב: בגמרא אמרה נשביתי דחיק לאוקמא לכולהו אמוראי דהתם כרב המנונא וכן בפרק התקבל (גיטין דף סד:) פריך על מילתיה דר' יוחנן מרב המנונא וכן בסוף גיטין דף פט: מייתי לה הש"ס והא דבשילהי נדרים דף צא. דחי רבא למילתיה שמא לא פליג אלא דיחויא בעלמא הוא ואפילו איפליג הלכתא כרב המנונא מכל הלין ראיות שהבאתי וא"ת הא אמרי' בשילהי הכותב דף פט. גבי הוציאה גט א"ר יוסף הב"ע כשאין שם עידי גרושין דמיגו דיכול לומר לא גירשתיה יכול לומר גירשתיה ונתתי לה כתובה והיאך יכול לומר כן כיון דמעיזה פניה לומר גירשתני מהימנא וי"ל כגון דהואי קטטה בינייהו דאז לא מהימנא א"נ מאחר שתובעת כתובתה אינה נאמנת דשמא מחמת חימוד ממון היא אומרת כן כדאמרינן לקמן (יבמות דף קיז.) באתה לב"ד ואמרה מת בעלי התירוני לינשא מתירין ונותנין לה כתובה תנו לי כתובתי אף לינשא אין מתירין אותה מ"ט דקטטה רב חנניא אומר משום דמשקרא רב שימי אמר דאמרה בדדמי מאי בינייהו איכא בינייהו דארגיל הוא קטטה ועבדינן לחומרא [דף קטז:] **איבעיא**

להו עד אחד בקטטה מהו ולא איפשיטא:

ו מתני' ב"ש אומרים תינשא ותטול כתובתה וב"ה אומרים תינשא ולא תיטול כתובתה **אמרו להם ב"ש התרתם הערוה החמורה ולא תתירו את הממון הקל** א"ל בית הלל שכן מצינו **שאין האחין נכנסין לנחלה על פיה אמרו להם ב"ש והלא מספר כתובה נלמד שכך כתב לה** לכשתנשאי [דף קיז.] לאחר תטלי מה שכתוב ליכי וחזרו ב"ה להורות כב"ש:

גמ' אמר רב חסדא נתייבמה יבמה נכנס לנחלה על פיה הם דרשו מדרש כתובה אנן לא נדרש מדרש תורה יקום על שם אחיו המת אמר רחמנא והרי קם. אר"נ באתה לב"ד ואמרה מת בעלי התירוני לינשא מתירין אותה לינשא ונותנין לה כתובה תנו לי כתובתי אף לינשא אין מתירין אותה מ"ט אדעתא דכתובה אתאי איבעיא להו התירוני לינשא ותנו לי כתובתי מהו כיון דקאמרה תנו לי כתובתי אדעתא דכתובה אתאי או דילמא כל מידי **דאית ליה לאיניש קאמר בבי דינא תנו לי כתובתי והתירוני לינשא מהו הכא ודאי אדעתא דכתובה אתאי ולא מהימנא או דלמא משום דלא ידעית במאי משתריא תיקו:**

ז מתני' הכל נאמנין להעידה חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה הכתב מוכיח:

גמ' תניא ר' יהודה מוסיף אף אשת אב והכלה אמרו לו אשת אב הרי היא בכלל בת הבעל כלומר כשם שבת הבעל אינה מעידה לאשת אב ומשום דסניא לה כך אשת האב אינה מעידה לבת הבעל **דסניא לה וכלה הרי היא בכלל חמותה כשם שאין חמותה מעידה לכלה משום דסניא לה כך הכלה אינה מעידה לחמותה דסניא לה דכתיב** כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם אמר רב הונא בר רב עוזא בעו במערבא חמותה לאחר מיתה מהו מי מסקא אדעתא דמית בעלה ונפלו קמי יבם וסניא לה או לא ולא איפשטא:

ח מתני' ע"א **אומר מת ונשאת ובא אחר ואמר לא מת** לא תצא עד אחד [דף קיז:] **אומר מת ושנים אומרים לא מת אע"פ שנשאת תצא שנים אומרים מת ועד אחד אומר לא מת אע"פ שלא נשאת תינשא אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת זו שאומרת מת תינשא ותטול כתובה וזו שאומרת לא מת לא תינשא ולא תטול כתובה אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג ר"מ אומר הואיל ומכחישות זו את זו הרי אלו לא ינשאו ר' יהודה ור"ש אומרים הואיל וזו וזו מודות שאינו קיים הרי אלו ינשאו עד** אחד אומר מת ועד אחד **אומר לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא תנשא:**

ריי"ף מד.

גמ' עד אחד **אומר מת ונשאת ובא אחד ואמר לא מת הרי זו לא תצא טעמא דנשאת הא לא נשאת לא תינשא והאמר עולא** כ"מ שהאמינה תורה ע"א **הרי כאן שנים ואין דבריו של אחד במקום שנים. ה"ק עד** אחד אומר מת והתירוה לינשא ובא אחד **ואמר לא מת לא תצא מהיתירה הראשון** ומתקנתא דרבנן שריא לינשא אלא דקאמר הש"ס בפ"ב דכתובות דף כב: דטוב הוא שלא תנשא משום הסר ממך עקשות פה. **עד אחד אומר מת ושנים אומרים לא מת אע"פ שנשאת תצא פשיטא אין דבריו של אחד במקום שנים לא צריכא בפסולי עדות פי' שתי נשים וכר' נחמיה דתניא ר' נחמיה אומר** כ"מ **שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים** באיש אחד כשני אנשים באיש **אחד ואי בעית אימא כל היכא דאתא עד כשר מעיקרא אפילו מאה נשים כעד אחד דמו אלא כגון דאתיא אשה מעיקרא ותרצה לדרבי נחמיה הכי** א"ר נחמיה כ"מ **שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דיעות ועשו** ב' נשים **באשה אחת כשני אנשים** באיש אחד אבל שתי נשים באיש **אחד כפלגא ופלגא דמו שנים אומרים מת ואחד אומר לא מת אע"פ שלא נישאת תינשא מאי קמ"ל בפסולי עדות וכר"נ דאזלינן בתר רוב דיעות היינו הך מהו דתימא כי אזלינן** בתר רוב דיעות ה"מ **לחומרא אבל לקולא לא קמ"ל דאפילו לקולא** ואע"פ שלא התירוה עדיין לינשא תינשא אבל אם היה עד כשר אם התירוה לינשא לא תצא מהיתירה הראשון אבל אם לא התירוה לינשא לא תינשא ופי' בתרא עיקר. **אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת** וכו' [דף קיח.] **טעמא דאמרה לא מת הא אישתיקא תינשא הא אין צרה מעידה לחבירתה לא מת איצטריכא ליה ס"ד אמינא האי מימת מיית והאי דקאמרה לא מת לקלקולה לצרה קא מכוונה ותמות נפשי עם פלשתים הוא דקא עבדא** קמ"ל דלא תינשא: אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג ר"מ אומר וכו' וליפלוג נמי ר"מ ברישא א"ר אלעזר במחלוקת שנויה ור"י ור"ש היא ר' יוחנן אמר אפילו

תימא ר"מ בהא אפי' ר"מ מודה דכל לא מת בעדות אשה לאו הכחשה היא דלקלקולה שלא תינשא קא מכוונה תנן עד אחד אומר מת ועד אחד אומר לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא לא תינשא בשלמא לר' אלעזר סתמא כר"מ אלא לר' יוחנן קשיא קשיא הא דפריך לר' יוחנן משום דמשמע ליה דאשה אומרת לא מת מיירי אפי' בצרה דאי לאו הכי היינו רישא ועד אומר לא מת ולפי סברת המקשה קאמר הש"ס קשיא אבל ר' יוחנן לא חש לאותה קושיא דמוקי מתני' באשה דעלמא ומתניתין נקט בין בעד כשר בין בעד פסול וכן מוכח בירושל' הלכה ה הלכה כר' יוחנן ולכך לא הביא רב אלפס ז"ל כל זה דמלתא דפשיטא דהלכה כרבי יוחנן נגד רבי אלעזר תלמידו אבל אם היה הלכה כרבי אלעזר משום דר' יוחנן נשאר מוקשה אז הויא הלכה כסתמא בתראה דהכחשת צרה הויא הכחשה:

ט מתני' האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי תינשא ותטול כתובתה וצרתה אסורה היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון רבי עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתה מידי עבירה עד שתהא אסורה לינשא ואסורה לאכול בתרומה אמרה מת בעלי ואח"כ מת חמי תינשא ותטול כתובתה וחמותה אסורה היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון ר' עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתה כו':

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון:

ל מתני' [דף קיח:] **קידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו קידש וכל אחת ואחת אומרת אותי קידש נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן ומסתלק דברי ר' טרפון ר"ע אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שיתן כתובה לכל אחת ואחת גזל אחד מחמשה** בני אדם ואינו יודע לאיזה **מהם גזל וכל אחד ואחד מהם אומר אותי גזל מניח גזילה ביניהם ומסתלק דברי ר' טרפון ר' עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד:**

גמ' ואוקימנא למתניתין כרבי שמעון בן אלעזר ומאי קידש דקתני במתני' קידש בביאה דתניא אמר ר"ש בן אלעזר לא נחלקו רבי טרפון ור"ע על קידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו מהן קידש שמניח כתובה ביניהן ומסתלק על מה נחלקו על שבעל שר' טרפון אומר מניח כתובה ביניהן ומסתלק ור' עקיבא אומר נותן כתובה לכל אחת ואחת לא נחלקו ר' עקיבא ור' טרפון על שלקח **מחמשה בני אדם ואינו יודע** מאיזה מהן לקח שמניח **דמי מקח ביניהם ומסתלק על מה נחלקו כשגזל ר' טרפון אומר מניח גזילה ביניהם ומסתלק ורבי עקיבא אומר עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד רבי עקיבא סבר אע"ג דאיסורא דרבנן עבד דקדיש בביאה קנסוה רבנן ומשלם כתובה לכל אחת ואחת וכ"ש גזל דאיסורא דאורייתא עבד ור' טרפון** רי"ף מה: **סבר אפילו בגזל דאיסורא דאורייתא עבד לא קנסוה רבנן אלא מניח גזילה ביניהם ומסתלק וכ"ש כשקדש בביאה דלא קנסוה רבנן וקי"ל דהלכה כרבי עקיבא מחבירו ורבי טרפון חבירו הוה כדגרסינן בכתובות דף פד: דכולי עלמא ר' טרפון חבירו של רבי עקיבא הוא:**

יא מתני' האשה שהלכה היא ובעלה ובנה למדינת הים ובאת **ואמרה מת בעלי ואח"כ מת בני נאמנת מת בני ואח"כ מת בעלי** אינה **נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת ניתן לה בן במדינת הים ואמרה מת בני ואח"כ מת בעלי נאמנת מת בעלי ואח"כ מת בני** אינה **נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת ניתן** לה יבם במדינת הים ובאת **ואמרה מת בעלי ואח"כ מת יבמי מת יבמי ואח"כ מת בעלי נאמנת הלכה היא ובעלה ויבמה למד"ה באה ואמרה מת בעלי ואח"כ מת יבמי** מת יבמי ואח"כ מת בעלי אינה **נאמנת שאין האשה נאמנת לומר מת יבמי שתנשא ולא מתה אחותי שתכנס לביתה ואין האיש נאמן לומר מת אחי שאייבם את אשתו ולא מתה אשתי שאשא את אחותה:**

יב בעא מיניה **רבא מרב נחמן המזכה גט לאשתו במקום יבם מהו כיון דסניא ליה זכות הוא לה וזכין לאדם שלא בפניו או דלמא כיון דזימנין דרחמא ליה ליבמה חוב הוא לה ואין חבין לאדם שלא בפניו א"ל תניתוה חוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת** אלמא זימנין דסניא ליה וזימנין דרחמא ליה הלכך המזכה גט לאשתו במקום יבם חולצת ולא מתייבמת א"ל **רבינא לרבא המזכה גט לאשתו במקום קטטה מהו כיון דאית ליה קטטה בהדה זכות הוא לה או דלמא ניחא דגופא עדיף לה ת"ש דא"ר שמעון טב למיתב טן דו מלמיתב** ארמלתא:

הדרן עלך האשה שהלכה

פרק טז

א האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעלך הרי זו [דף קיט.] **לא תנשא ולא תתייבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה היתה לה חמות אינה חוששת יצתה מליאה חוששת ר' יהושע אומר אינה חוששת** הא דאמרינן לא תינשא ולא אזלינן בתר רוב נשים דמתעברות ויולדות מוקי בגמרא כר"מ דחייש למיעוטא ואע"ג דסתם מתניתין כרבי מאיר לא קי"ל כוותיה ולא חיישינן למיעוטא מדאמרינן בפ"ק דחולין דף יא: ור' מאיר דחייש למיעוטא היכי אכיל בישרא משמע דלדידן ניחא דלא חיישינן למיעוטא וגם אין אנו בודקין י"ח טריפות דסמכינן ארובא והקשה ר"ת ז"ל מהא דתנן בפ"ג דבכורות דף כד. רשב"ג אומר הלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים אין חוששין שמא בנה של אחרת היה משום דלא מרחמא אא"כ ילדה משמע אבל מטעם חלב אינו פוטר ואמרינן בריש פ"ג דבכורות דף כ: דמ"ד חלב אינו פוטר משום דחייש למיעוט בהמות שחולבות אע"פ שאינן יולדות ופסיק התם רב כרשב"ג וכן רבי יוחנן נמי גם קי"ל כ"מ ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו ומיהו קשה מרשב"ג אדרשב"ג דהכא חייש למיעוטא ובריש כל הצלמים (עבודה זרה דף מ:) סבר כרבנן דר"מ דלא חיישינן למיעוטא תירץ ר"ת דהתם בבכורות איכא חזקה בהדי מיעוטא דאוקי בהמה בחזקת שלא ילדה וכיון דחזקה מסייעת למיעוט חיישינן למיעוטא ודוקא לחומרא אבל לקולא לא אבל ר"מ חייש למיעוטא אפי' לקולא כדאשכחן בחולין דף פו. שמטהר בתינוק שנמצא בצד העיסה קדושין פ. וקשה לפי' מהא דמים שאין להם סוף דאמרי' לקמן (יבמות דף קכא:) אם נשאת לא מפקינן מיניה אע"ג דאיכא חזקת אשת איש ומעוט נצולין ולא חיישינן למיעוטא וחזקה וכן מצא תרנגולין שחוטין דמותרין משום דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן חולין ג: יב. אע"ג דאיכא מיעוט דאין מוחמין וחזקת איסור שלא נשחטו כראוי וי"ל דשאני הני דהוי מיעוטא דלא שכיחא כלל ואפי' ר"מ דחייש למיעוטא למיעוטא דלא שכיח לא חייש כדאמרינן בריש בנות כותים (נדה דף לב.) וכן בריש מסכת גיטין דף ב: דקאמר סתם ספרי דדייני מגמר גמירי ומיהו קשה מדאמרינן בפ"ג דבכורות דף כ. גבי ר' יהושע דחייש למיעוטא דחולבות אע"פ שאינן יולדות ופריך ממתני' דהכא רבי יהושע אימר אינה חוששת אלמא לא חייש למיעוטא דזכרים ומאי פריך שאני התם שחזקה מסייעת למיעוט אבל הכא ליכא חזקה בהדי מיעוטא שלא היתה עומדת בחזקת זקוקה ליבם תדע מדלא פליג רבי יהושע ברישא כשהלך בעלה וצרתה למדינת הים וחייש למיעוטא דמפילות כיון דאיכא חזקה ליבם בהדיה ועוד קשה טפי דהתם מפיך דברי רבי יהשע וס"ל דחלב פוטר משום דאשכח ברייתא דלא חייש רבי יהושע למיעוטא גבי חלב וא"כ תיקשי ליה רישא דמתני' דהכא דחיישי למיעוטא וחזקה ולא פליג רבי יהושע ועוד קשה למה נלך אחר חזקת בהמה שלא ילדה להוציא ממון מחזקתו אדרבה העמד ולד על חזקתו ונאמר שהוא חולין כמו שהיה במעי אמו ולא מפקינן ליה מיד הבעלים הלכך נראה דרשב"ג ס"ל דחלב פוטר דלא חייש למיעוטא והא דאצטריך ליה לטעמא דלא מרחמה אא"כ ילדה כגון בבהמה שראינו שהיתה חולבת בלא ילדה ושוב ראינוה מניקה ולד ולא ידעינן אם ילדה אם לאו:

גמ' שמא מעוברת היא צרתה הא קמשמע לן דלהא צרתה הוא דחיישינן לצרה אחריתי לא חיישינן: [דף קיט:] **לא תנשא ולא תתייבם ולעולם אמר זעירי לעצמה** ג' ולחברתה ט' וחולצת ממ"נ **רבי חנינא אמר לעצמה שלשה ולחברתה לעולם ותחלוץ ממ"נ אביי בר אבין** רי"ף מה. **ורבי חנינא בר אבין אמרי תרוייהו גזירה שמא יהא ולד של קיימא** ונמצא מצריכה כרוז לכהונה **ואיכא דהוו בחליצה ולא הוו בהכרזה ואמרי קא שרו חלוצה לכהן והלכתא כרבי חנינא** דהכי איתוקמא בפרק החולץ (יבמות דף לו.) כוותיה:

יום קכז

ב מתני' שתי יבמות זו אומרת מת בעלי וזו אומרת מת בעלי זו אסורה מפני בעלה של זו וזו אסורה מפני בעלה של זו לזו עדים שמת בעלה ולזו אין עדים שמת בעלה זו שיש לה עדים אסורה מפני בעלה של זו וזו שאין לה עדים מותרת לזו בנים ולזו אין בנים זו שיש לה בנים מותרת וזו שאין לה בנים אסורה נתייבמו ומתו היבמין אסורות לינשא ר"א אומר הואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם:

ג [דף קכ.] **אין** מעידין **אלא על פרצוף פנים עם החוטם אע"פ שיש סימנין בגופו ובכליו אין מעידין אלא עד**

ג' ימים ואפילו ראוהו מגויד או צלוב או חיה אוכלת בו אין מעידין עד שתצא נפשו רבי יהודה בן בבא אומר לא כל האדם ולא כל המקומות ולא כל השעות שוין. הא דאמר אין מעידין אלא על פרצוף פנים כתב ר"ת בספר הישר היינו כשאין שם אלא הראש או אין יכול להכירו בטביעות עין אם לא שיהא כל הפרצוף שלם עם החוטם אבל אם כל גופו שלם אפילו אם אין פדחת וחוטם יכול להכירו בטביעות עין ע"י סימנים שהיה לו בגופו ואפילו אחר כמה ימים והיכא שאינו נחבל בפניו נראה דבר פשוט שיוכלו להכירו בטביעות עין של גופו וצורתו כי צורתו אינה משתנה כל כך ונראה הוא לעינים שמכירין אדם מת בטביעת עין אחר כמה ימים ואע"פ היכא דנחבל בפניו שאין להעיד עליו אלא תוך שלשה אם נמצא הרוג ומכירין אותו בטביעות עין ואין ידוע מתי נהרג תולין שהוא בתוך שלשה:

גמ' ואע"פ שיש בו **סימנין בגופו ובכליו: ת"ר אין מעידין על השומא ר"א אומר מעידים על השומא אמר רבא בדכ"ע סימנים דרבנן והכא בשומא** סימן מובהק קמיפלגי **רבנן סברי שומא לאו סימן מובהק הוא ור"א סבר שומא סימן מובהק הוא: והחיה אוכלת בו** [דף קכ:] **אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא ממקום שאין נפשו** יוצאה אבל ממקום שנפשו יוצאה מעידין **ואמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט ותנו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו חי הוא וסופו למות והא דאמרינן אין מעידין אלא עד ג' ימים ה"מ ביבשה אבל במים אפשר** שישהא ד' וה' ימים ואינו משתנה **דמיא** [דף קכא.] **היכא דליכא מכה מצמת צמתי לגוף כדאמר בההוא גברא דטבע בדגלת ואסקוה אגשרא דשביסתנא ואסבא רבא לדביתהו אפומא דשושבינא בתר** ה' יומין וה"מ דחזו ליה בשעתא דאסקוה אבל אי שהה **מתפח תפח ואינו ניכר:**

מתני' נפל למים בין שיש להן סוף בין שאין להן סוף אשתו אסורה אמר ר"מ מעשה באחד שנפל לבור הגדול ועלה לאחר ג' ימים א"ר יוסי מעשה בסומא שירד לטבול במערה וירד מושכו אחריו ושהו כדי שתצא נפשם והשיאו את נשותיהם ושוב מעשה בעסיא באחד ששלשלוהו לים ולא עלתה בידם אלא רגלו ואמרו חכמים מן הארכובה ולמעלה תינשא מן הארכובה ולמטה לא תינשא:

ד גמ' תנו רבנן נפל למים בין שיש להם סוף ובין שאין להן סוף אשתו אסורה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים מים שאין להם סוף אשתו אסורה ומים **שיש להן סוף אשת.י מותרת וכן הלכתא ומאן דמורי במים שאין להן סוף דאשתו מותרת בר שמתא הוא דאמרי' ההוא גברא דטבע באגמא דסמקי** ואנסבא רב שילא לדביתהו א"ל **רב לשמואל תא נשמתיה א"ל נשלח ליה ברישא שלחו ליה מים שאין להם סוף אשתו אסורה או מותרת שלח להו אשתו אסורה ואגמא דסמקי מים שיש להם סוף או מים שאין להם סוף שלח להו מים שאין להם סוף** ומ"ט עבד מר הכי מטעא טעינא **אנא סברי כיון דקוו וקיימי כמים שיש להן סוף דמו ולא היא כיון דאיכא גלי אימור גלי אשפלוהו** קרא שמואל עליה דרב **לא יאונה לצדיק כל און** קרא רב עליה דשמואל **ותשועה ברוב יועץ היכי דמי מים שיש להם סוף** כל שעומד ורואהו מד' רוחותיו דאי איתא דסליק מיחזא הוה חזא מאי **אמרת ליחוש למחילה של דגים מחילה של דגים במים שיש להן סוף לא שכיחא. תניא אר"ג פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה בים והייתי מצטער על ת"ח שבה ומנו ר"ע וכשעליתי ליבשה בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך ואמר לי דף של ספינה נזדמן לי וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי מכאן אמרו חכמים אם יבואו רשעים על אדם ינענע לו ראשו באותה שעה אמרתי כמה גדולים** דברי חכמים שאמרו **מים שאין להן סוף אשתו אסורה תניא אמר ר"ע פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנטרפה בים והייתי מצטער על ת"ח שבה ומנו ר"מ כשעליתי למדינת קפוטקיא בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר לי גל טרדני לחבירו וחברו לחברו והקיאוני ליבשה באותה שעה אמרתי כמה גדולים דברי חכמים שאומרים מים שאין להן סוף אשתו אסורה:**

ה ת"ר נפל לגוב אריות אין מעידין עליו לחפירה מליאה נחשים ועקרבים מעידין עליו רבי יהודה בן בתירא אומר לחפירה מליאה נחשים ועקרבים אין מעידין עליו חיישינן שמא חבר הוא ות"ק אגב איצטא מזקי [דף קכא:] **ת"ר נפל לתוך כבשן האש מעידין עליו ליורה מלאה יין ושמן מעידין עליו רבי אחא אומר של שמן מעידין עליו מפני שהוא מבעיר של יין אין**

רי"ף מה:

רי"ף מו.

מעידין עליו מפני שהוא מכבה אמרו לו תחלתו מכבה וסופו מבעיר:

ו מתני' אפילו שמע מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו רבי יהודה אומר אפי' שמע מן התינוקות אומרים הרי אנו הולכים לספוד ולקבור איש פלוני שמת בין שהוא מתכוון בין שאינו מתכוון רבי יהודה בן בבא אומר בישראל אע"פ שמתכוון ובעובד כוכבים אם היה מתכוון אין עדותו עדות:

גמ' אמר רב יהודה אפילו שמע מן התינוקות וכו' ודלמא לא אזול דקאמרי הרי אנו באין מלספוד ומלקבור את איש פלוני ודלמא קמצא בעלמא שכיב להו ואסיקו ליה בשמיה דקאמרי **כן וכן ספדני הוו התם: ובעובד כוכבים אם היה מתכוון אין עדותו עדות.** אלא בעובד כוכבים **דעדותו עדות היכי משכחת לה במסיח לפי תומו כי ההוא דהוה קאזיל ואמר מאן איכא בי חייא שכיב חייא ואסבא רב יוסף לדביתהו. ההוא דהוה קאמר ואזיל** ווי **לפרשא זריזא דהוה בפומדיתא דשכיב ואסבא רבא ואיתימא רב יוסף לדביתהו. ההוא דהוה קאמר ואזיל מאן איכא בי חסא מאן איכא בי חסא טבע חסא אמר רב נחמן האלהים אכלו כווריי לחסא מדיבוריה דרב נחמן אזלא דביתהו דחסא ואינסיבא ולא אמר לה ולא מידי אמר רב אשי ש"מ הא דאמור רבנן מים שאין להם סוף אשתו אסורה הני מילי לכתחלה אבל אינסיבא לא מפקינן לה מיניה ואיכא דאמרי אסבא ר"נ לדביתהו אמר חסא גברא רבה הוא אם איתא דסליק קלא אית ליה למילתיה ולא היא ל"ש גברא רבה ולא שנא גברא דלאו רבה דיעבד אין לכתחלה לא:**

ז ההוא עובד כוכבים דאמר לבר ישראל קטול אספסתא ושדי לחיותא בשבתא ואי לא קטילנא לך כי היכי דקטלי' פלניא בר ישראל דאמרי לי' בשל לי קדירה בשבתא ולא בשיל לי קטילתי' שמעה דביתהו אתאי לקמיה דרבא פשט ליה מהא מתני' עובד כוכבים [דף קכב.] **שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה הן של נטע רבעי הן של עזיקה הן לא אמר כלום שלא נתכוון אלא להשביח מקחו אבא יודן איש ציידן אומר מעשה בישראל** ועובד כוכבים שהיו הולכין בדרך ובא עובד כוכבים **ואמר חבל על יהודי שהיה עמי שמת בדרך וקברתיו והשיאו את אשתו ושוב מעשה בקולר של בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא ובא עובד כוכבים אחד ואמר חבל על קולר של בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהם ושוב מעשה בששים בני אדם שהיו מהלכין** לכרכום של ביתר ובא עובד כוכבים **ואמר חבל על ששים בני אדם שהיו הולכין בדרך ביתר שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהן וגרסינן בפרק כל הגט** (גיטין דף כח:) תניא שמע מב"ד של **ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת איש פלוני נהרג ישיאו את אשתו מקומנטרסין של** עובדי כוכבים שהיו אומרים **איש פלוני מת איש פלוני נהרג** לא **ישיאו את אשתו והא** דקי"ל דעובד כוכבים מסיח לפי תומו נאמן **ה"מ במלתא דלא שייך בה אבל במלתא דשייך בה עבידי לאחזוקי שקרייהו דכתיב בהו אשר פיהם דבר שוא וגו':**

ח מתני' מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין על פי בת קול ומעשה שעמד אחד על ראש ההר ואמר איש פלוני מת והלכו ולא מצאו שום אדם והשיאו את אשתו ושוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני ממקום פלוני נשכני נחש והריני מת והלכו שם ולא הכירוהו והשיאו את אשתו:

גמ' ומעשה שעמד וכו'. דלמא שד הוא אמר רב יהודה אמר שמואל שראו לו דמות אדם וחזי ליה נמי בבואה דבבואה דגמירי דבבואה אית להו **בבואה דבבואה לית להו ולא חיישינן דלמא צרה היא תנא דבי רבי ישמעאל בשעת הסכנה כותבין ונותנין אע"פ** רי"ף מו: **שאין מכירין. ירושלמי** פ"ז הל"ו רבי אחא בשם ר' חנינא הדא דתימא בשדה אבל בעיר אפי' לא חזו בבואה של אדם והא דתנינא גיטין דף סו. מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו ואמר רבי יוחנן והוא שראו בבואה של אדם אמר רבי יוחנן המזיקין מצויין בבורות כדרך שמצויין בשדות והא דאמר מגילה ג. אל יתן אדם שלום לחבירו בלילה דחיישינן שמא שד הוא היינו חוץ לעיר בשדה דומיא דיהושע שהיה חוץ למחנה ישראל. ריב"א:

ט ירושלמי הלכה ז **מצאו בשטר כתוב מת איש פלוני נהרג איש פלוני ר' ירמיה אומר משיאין את אשתו רבי בון בר כהנא אומר אין משיאין את אשתו מתני' מסייע לדין ולדין מסייע לרבי ירמיה דתניא על פי עדים ולא ע"פ כתבם ולא על פי תורגמן ולא ע"פ**

עד אחד ועכשיו משיאין ע"פ עד אחד ודכוותה על פי תורגמן ועל פי כתב משיאין מסייע לרבי בון דתני **יפה כח העדים מכח השטר שהעדים שאמרו מת פלוני נהרג פלוני משיאין את אשתו מצאו כתוב בשטר מת פלוני נהרג פלוני אין משיאין את אשתו ויפה כח השטר וכו':**

י גרסי' בר"ה ספ"ק דף כב. **אמר רב מנשה זאת אומרת גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה** ולעיל בפ' כיצד (יבמות ד' כה:) **אקשינן מיניה והאמר רב מנשה גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה דדברי תורה פסול לעדות אשה שמעינן מינה דפסול מד"ת פסול לעדות אשה אבל פסול מדרבנן כגון משחק בקוביא וחביריו כשרים לעדות אשה ומסתברא לן דפסול מד"ת מסיח לפי תומו משיאין אשה על פיו דלא גרע מעובד כוכבים:**

יא תנן בגיטין פרק **כל הגט** (גיטין דף כח:) **שלשה דברים אמר ר' אלעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו על עיר שהקיפוה כרכום ועל ספינה המטורפת בים ועל היוצא לידון שהן בחזקת קיימין אבל עיר שכבשה כרכום וספינה שאבדה בים והיוצא ליהרג נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים:**

יב מתני' אמר ר' עקיבא **כשירדתי לנהרדעא לעיבור שנה מצאני נחמיה איש בית דלי ואמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל ע"פ עד אחד אלא יהודה בן בבא נומיתי לו כן הדברים אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים** שהמדינה זו משובשת בגייסות כך מקובלני **מר"ג הזקן שמשיאין את האשה ע"פ עד אחד וכשבאתי והרצתי הדברים לפני רבן גמליאל שמח לדברי אמר מצינו חבר ליהודה בן בבא מתוך הדברים נזכר רבן גמליאל שנהרגו הרוגים בתל ארזא והשיא רבן גמליאל הזקן את נשותיהן ע"פ עד אחד והוחזקו להיות משיאין ע"פ עד אחד מפי עד מפי אשה מפי עבד מפי שפחה רבי אליעזר ורבי יהושע אומרים אין משיאין את האשה ע"פ עד אחד רבי עקיבא אומר לא ע"פ האשה ולא ע"פ קרובים:**

יג אמרו לו לרבי עקיבא מעשה בבני לוד **שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה אחד מהן והניחוהו בפונדק בחזירתן אמרו לפונדקית איה חברנו ונמה להן מת וקברתיו והשיאו את אשתו לא תהא כהנת כפונדקית אמר להן לכשתהא הפונדקית נאמנת:**

גמ' [דף קכב:] מאי גריעותא דפונדקית **אמר רב כהנא פונדקית** עובדת כוכבים היתה ומסיחה לפי **תומה היתה זה מקלו ותרמילו וזה קבר שקברתיו בו והא איה חברנו קאמרי לה כיון דחזיתינהו בכתה אמרו לה איה חברנו נמה להם מת וקברתיו שמעינן מהא דהיכא דמתחיל העובד כוכבים ומסיח לפי תומו אף על גב דהדרינן ומגלינן למלתא מיניה שפיר לא נפיק ליה מתורת מסיח לפי תומו ומשיאין על פיו ולא בעינן בעידי אשה דרישה וחקירה:** סליק מסכת יבמות

רי"ף מז.

יום קט

פרק לקמן [דף נ:] **חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן.** כלקמני שאם היתה נפטרה לאחיו **ולו אשה אחרת ומת בלא בנים אף־על־פי שהיתה פטורות וטעמא יליף בגמרא: וצרות צרותיהן.** לקמן במתניתין מפ': **חמותו.** שאם מת בעלה ונשאת לאחיו ומת בלא בנים: **וכן אם**

יום קט

חמותו ואם חמיו. שכולן לאסורות לו מטעם הפסוק לכתיב (ויקרא י"ח:י"ז) ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה ויש בכלל זה חמותו [ואם חמותו ואם חמיו] שכולן לאסורות לו מפני ערוה כלמפרש בהלן הנשרפין (דף עה.) ובתו ובת בתו ובת בנו לכתיב בבתו מלנוסתו מיירי לקמן בתו מאשתו היינו בת אשתו לכתיב לכתיב באשה ובתה ל"ש היינו ול"ש מחיים אחר **לאבל בתו מלנוסתו לא ילפינן מהכא לאשה ע"י קלוסין מפני** לחייבות הוא ומקרא לחבירתה נפקא כלמפרש בגמ': **אחותו מאמו.** שנשאת לאחיו מאביו ומת בלא בנים וכן לחותמו שנשאת לאחיו מאביו שאין יבום אלא לאחין מן האב לכתיב כי יבמו אחים יחדיו וילפינן לחומר אחות מבני יעקב כפ' שני (דף יז:) מה להלן מן האב אע"פ שאין מן האם ה"נ ל"ש: **ואשת אחיו מאמו.** שמת ונשאת לאחיו מאביו ומת בלא בנים ונפלה נכרית לאחיו ומת בלא בנים ונפלה לפני זה ליבום אסורה לו לפי שהיתה לשת אחיו מאמו מחמת חלוה ואסורה לו עולמית לכתיב ערות אשת אחיך ודרשינן ליה בפרק הבא על יבמתו (לקמן נה.) לאחיך ולא מן האב אבל מן האם אין: **ואשת אחיו שלא היה בעולמו. כגון דאמר** שמת בלא בנים ונולד לו לא לאחר מיתה ושמו לוי ועמד שמעון ויבם את אשתו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים ונפלו שתיהן לפני לוי שתיהן פטורות לפי שאשת דאובן שנשאת לשמעון אסורה ללוי ועונש כרת עליה לפי שאשת אח בכרת כאשר עריות שבפרשה וכתיב בכולהו כי כל אשר ונו' ובמקום מיתה יבוא כשמת בלא בנים שריירי רחמנא ואשת אחיו שלא היה בעולמו שמת קודם ליתתו לה שריא ליה לכתיב כי יבמו אחים יחדיו שהיתה להם יכיבה אחת בעולם והלכך כשמת דאובן נאסרה על לוי ליאור עולם כאשת אח שים לו בניס ואפי' עכשיו שנפלה מכח נשואי שמעון שהיה בעולמו אסורה לו בשביל דאובן וכשם שהיא אסורה לו כך ערותה אשת שמעון החחרת אסורה לו לילפי נקמן על כל הערויות העומלות עליו בכרת שנפלו לפניו ליבום עם ערוותיהן שאתיין בפטורין ואם נשאן חייב כרת שמחחר שפטרן הכתוב עומלת עליו בחיסור חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו [מאמו] ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או נתגרשו או מיאנו או שנמצאו אילוניות צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו אילוניות או שמיאנו שכבר ילדו: **גמ'** (דף ג:) מנא ה"מ דתנו רבנן (ויקרא י"ח:י"ח) ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה ת"ל לפי שנאמר (דברים כ"ה:ה') יבמה יבא עליה שומע אני אפילו על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור אין לי אלא צרתה צרת צרתה מנין ת"ל לצרור ולא לצרר ואין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה ליבם ואין לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם מכאן אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם יכול שאני מרבה את שש עריות חמורות מאלו שיהו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה הטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו **אשת אח שיש לו בניס** וכתבו המפרשים ז"ל להא לפירש רש"י ז"ל בגונל ואח"כ ייבם לא נקטה בלווקא אלא לבעונן לפרושי לבדי הכל ומיהו אליבא דהלכתא קי"ל כדבנן לקמן פ' כיצד (דף יט.) לאסורה עליה בין בגונל ואח"כ ייבם בין ייבם ואח"כ גונל: **וכלתו. שמת בנו ונשאת לאחיו וכלתו לאורה לו לעולם ואפי' אחר מיתת בנו: וכולן שמתו.** לא מתה בתו קולא לאחיו: **או מיאנו. והיכי מצכחת מיאון בכתו והרי אביה קייס ואין מיאון אלא בינומא מצכחת לה כגון שהאיחה אביה ונתגרשה כשהיא קטנה ואוב אין לאביה רשות בה והלכה ונשאת לאחי אביה בעולה קטנה יוצאה במיאון וכפ' ב"ש** (דף קט.) **קרי לה יתומה בחיי האב** ואם מאנה בחאי אביה או נתגרשה מאחי אביה: **או נמצאו איילוניות. שמקחו מקח טעות ולא הויא לאשת אחיו וכשמת אחיו הרי היא כמו שאינה ומתייבמת ערייתה** ומפרש בתוספתא הא נמעאו בין בחיי האבעל בין לאחר מיתתו ורב אסי פירש בגמרא [דף יב.] דווקא נמעאו להיינו אלא הכיר בה ומסוס מקח טעות אבל רבא פירש [דף יב:] בין שהכיר בה בעלה בין אלא הכיר בה ואפי' הכיר בה ערותה מותרת מסוס לכיון דלא חזיא ליבום כלל הרי היא כערות ערוה אלא במקום מצוה [פי' כערות ערוה בחיים אחר שחיו לאחיו לא שייכא מצות יבום]: **והכי** איתא בירושלמי חיילונית כמי שאינה בעולם והא דקתני שמעאו תני שהיו והלכתא כרבא וכתב ר"ת ז"ל לברבא דלאו טעמיה מסוס מקח טעות אפשר לחיילונית אלא הכיר בה ניטה מדברבן בעיא ואיתיא שפיר מתניתין לכתובות (דף ק:) להממאנת והסניה והחיילונית אין להם כתובה למשמע כתובה הוא לנית לה הא ניטה בעיא בקלייר סתם (דף עב.) ואיתיא שפיר נמי הא דאמרי' (במכילתין דף סו:) קטן וקטנה לא חולצין ולא מייבמין קטן שמת ימעא סריס קטנה שמת ימעא חיילונית ונמעאו פוגעין בערוה ואם איתא לא בעיא ניטה כלל תתיבה קטנה מחה נפשך לחפילו ימעא חיילונית לחוסת לחוי בעלמא היא ושריא ליה לכל אי בעיא ניטה מדברבן לחרינן פוגעין בערוה מדברבן והרמב"ם ז"ל פסק על פרש"י ז"ל **שפיי' נמשאת חיילונית שמקחו מקח טעות הוא ולא הויא לאשת אחיו ולפי זה מתני' כשלא הכיר בה וכרב אסי ואלן כרבא קי"ל לפירושה לפילו הכיר בה וכלחפסיק הלכתא כהאיא בגמרא:** [דף טו.] **גמ' מנא הני**

מילי. לערוה וערתה וערת ערתה פטורות לעולם: **עליה מה ת"ל. ליכתוב לגלות ערותה כחייה ומשמע** נמי שבחיי תסקת עליו לחומתה ולחבר מיתה מותרת: **שומע אני אפילו נפלה לפניו ליבום אחת מן הערויות.** תתייבם: **לצרור.** ערות הרבה מלמד כתיב לערר: **זדונה כרת.** כפ' עריות כתיב בתר כולהו ונכרתו הנפשות העושות וכל שזונו כרת שנתנו חכמים כליקף בפירקין [לקמ ט.]: **ט"ו** נפיש ותו ליכא עריות בכרת חון מפת עריות של משנתינו שאין בהם על יכול לעולם: **(שנשואות לאחרים) יכול שאני מרבה וכו'.** שנשואות לאחרים שיהו ערוותיהן אסורות להנשא לזה וה"ה להוה מני למימר יכול שחני מרבה ט"ו נפיש חלו שלא במקום מניח חלץ לחשוש לתנא לחתניתין תנא התירא שלא במקום מניח בשם עריות נקט הכי ולהכי קתני בסוף לבריו שאין ערך חלץ מאחו לתת טעם לחלו משם כדי שנעמוד מהם לט"ו שלא במקום מניח לחי לא למה לי למתני שאין ערך חלץ מאחו כיון דהם בריירא להו להתירא חלץ ולחי כלחמרן וכן פי' ר"י ז"ל שאין ערך חלץ מאחו. דהואיל ופטורה הכתוב מזיקתו הרי היא עליו כאשת לחו שיש לה בניס שהיא בכרת לכתיב ערות אשת אחיך לאבל בעלמא [חלץ רמי] חיסור אשת לחו עלה שריא ליה: **עונש מנין.** אם יבם ערוה או ערתה ות"ת היכן שניתנו שיש עליהם עונש לקתני מנין וי"ל לתנא קים ליה כמילתא ותורחא הואיל ואי אפשר לינשא לאחים צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאח אזהרה שמענו עונש מנין אמר קרא (ויקרא י"ח:כ"ט) כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו (דף ח: ע"ש) ורבי נפקא ליה צרת ערוה דאסורה מהכא דתניא רבי אומר ולקח ולקחה לאסור צרות של עריות והכי קאמר לכתוב רחמנא ולקח מאי ולקחה כל היכא דאיכא תרין לקוחין דאי בעי האי נסיב ואי בעי האי נסיב שריאן ואי לא תרוייהו אסירן ורבי האי עליה מאי עביד ליה מיבעי ליה להא (דף ט.) דתנו רבנן (ויקרא ד':י"ד) ונודעה החטאת אשר חטאו עליה עליה מה ת"ל רבי אומר נאמר כאן עליה ונאמר להלן עליה מה להלן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כאן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ורבנן דמפקי ליה להאי עליה לצרת ערוה במקום ייבום דאסירא האי סברא דרבי מנא להו נפקא להו מדמקרי ליה ר' יהושע בן לוי לבריה (במדבר ט"ו:כ"ט) תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה וכתיב (במדבר ט"ו:ל') והנפש אשר תעשה ביד רמה הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים מה עבודת כוכבים דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כל דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ורבי האי תורה אחת מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא לפי שמצינו שחילק הכתוב בין יחידים למרובין יחידים בסקילה לפיכך ממונם פלט ומרובין בסייף לפיכך ממונם אבד יכול נחלוק בקרבנותיהן ת"ל תורה אחת סוף בסכי: **תניא מאי ולקחה.** לכתיב ולקחה לו לחסף ומלמד כתיב **ולקח משמע לפתיס נפלו לו מחיחי** וכפתיס רשויות לו לו יקח מהן לבית חחל סוף בונה ואין בונה שני בתים אבל חם חחת מהן ערוה עליו שתיהן פטורות **וערות ערותיהן נמי מהכא נפקי למשנפלה לו ערת ערוה מחיחי הרחשון ולחתה הערוה ממנו נחסרה עליו עולמית משום חשת חח וכשנתיבמה לחחיו השני ולו חשם לחחרת ותת וחזרה ונפלה לפני זה לח קרינן ביה בזו שנחסרה עליו ולקחה הלכך תרוייהו לחסירן וכן לעולם: ונודעה החטאת כו'.** כפר העלם לבר על עבור כתיב: **ונאמר להלן עליה.** לגלות ערותה עליה **שוה מופנה לערשה** מה להלן בחיסור כרת מיירי לף כאן בסהורו כ"ל לעבור להתיר חיסור כרת מביאין פר: **האי סברא דרבי.** לחין מביאין פר לס הורו בלבר שיש בו לחו לו עשה חלו לוקה לס טעו **בלבר שזלונו כרת: תורה אחת. לענין קרבן כתיב בפרשת עבודת כוכבים: תורה.** כל התורה כמשמע: **הוקשה כל התורה.** לענין קרבן: **לעבודת כוכבים מה ע"כ על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת. כלכתיב התם והנפש אשר תעשה ביד רמה חלמ"ח כל הפרשה בלבר שזלונו כרת משתעי.** למר המחבר כל זה ללא ערך כתבתי חלא שרבינו חלפס החריך בו לפרש בהלכה זו לענין חלוק קרבנות כמו שכתוב בהלכותיו:

יהיה לכם וכו'. האי שמעתתא קשיא להו לרבוותא וקא הוו בה טובא ולא סלקא להו כל עיקר איכא מינייהו מ"ד כי מדרש זה דרכי בענין תורה אחת לא יתכן שהרי חילק הכתוב בין מרובין ליחידים גם בקרבן עבודת כוכבים שהרי יחידים מביאין שעירה וצבור שהן ב"ד מביאין פר לעולה ושעיר לחטאת וכיון שפירש הכתוב וחילק לא הוי ס"ד שצריכין אנו לחלוק חלוקה אחרת כדי שיהא צריך דנשמעי' תורה אחת ואיכא מינייהו מאן דפירשה וכיון דחזא דלא סלקא ליה כהוגן אמר ליכא למיפתר בה טפי מן הכין ואיכא מינייהו מאן דפירקא להההיא קושיא וקאמר הכי ודאי שהמקרא חילק בין יחידים למרובין בקרבן עבודת כוכבים דכתיב (במדבר ט"ו:כ"ב) וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה וגו' וכתיב (במדבר ט"ו:כ"ד) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה (במדבר ט"ו:כ"ד) ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת ביחיד הוא דחילק הכתוב דכתיב ואם נפש אחת אבל ביחידים לא חילק והאי דקתני בברייתא יכול נחלוק בקרבנותיהן לאו על יחיד דחילק ביה קרא קאמר אלא על יחידים שהן רבים ומאן ניהו עיר שהודח מיעוטה שהן בסקילה כיחיד וקאמר האי תנא שחילק הכתוב בעיר הנדחת בין מיעוט העיר שהן יחידים לרוב העיר שהן מרובין ואלו בסקילה וממונן פלט ואלו בסייף וממונן אבד ולענין קרבן לא חילק הכתוב אלא בין נפש אחת למרובים אבל באלו מיעוט העיר במיתתן חילק יכול הואיל וחילק במיתתן לדונן כיחיד בסקילה יכול נחלוק נמי בקרבנותיהן ולא יביאו קרבן צבור ת"ל תורה אחת אלו הן תורף דבריו של מפרש זה וקאמר דליכא בה קושיא וכד מעיינת בה בשמעתא אליבא דהאי פירושא משכחת לה כולה קושיא חדא דהאי תורה אחת בענין יחיד כתיב ולא בענין צבור וא"כ להאי פירושא הוה ליה האי תנא מהדר אציבורא וקא נסיב ליה קרא דיחיד ועוד אי האי תנא איחידים קא מהדר דליתו קרבן צבור אמאי קאמרינן מאי ליתו ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת צבור בעבודת כוכבים הוא דמייתי דשמעת מיניה דהני לאו ציבורא נינהו ולא אפשר דניתו האי קרבן ולאו הכין הו"ל למימר ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת צבור נמי היינו קרבנו וליכא חלוקה בקרבן דידהו מקרבן צבור ותו כי אמרינן ואלא מאי שעירה אמאי פרכינן

אמו. לינוסת לכיו **שנשתה לחיו מלכיו לחרי כן ומת בלא בנים ונפלה לפני בנה ליבום** פלונתא לרבי יהודה ורבנן בלחמרן **לעיל [לף ל.] רבי יהודה חומר בחנוסת לכיו ולרבי יהודה לא משכחת לה נופלת לפני בנה ליבום חלא לרבנן ובחנוסה ולהכי לא תני ליה לכפלונתא לא קא מיירי: פסקה לוי במתניתיה. הניחה ויוסיפה לחמו לינוסת לכיו כמשנתנו:** [לף י.] **היתה אמו נשואת אביו וכו' ונשאת לאחיו מאביו. לא תפסי בה קלוסין שהרי לסת לכ בכרת** ולחמרינן לקמן [לף נב. ולף נד:] **לין קלוסין תופסין בחייבי כריתות לגברי הכל הלכך כשמת רשע זה לא נפלה זו ליבום לפני בנה ללאו לסת המת חולי ולינה פוטרי' ערוה:** [לף י:] **היתה אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו. קלוסין תופסין בה ולפילו לרבי יהודה לקלוסין תופסין בחייבי לאוין וכשמת נמלת ערת ערוה ופטורה:** [לף יא:] **בעי רבי יוחנן המחזיר גרושתו.** ולו לסת לחרת ומת בלא בנים: **צרתה מהו.** להתייבם לחילו היה פסיקא ללן לסתת **במותר לה להיינו בעלה נאסרה** בלאסור לה להיינו יבם לא יחיד נמי היינו קרבנו לאו הכין הל"ל האי יחיד בעבודת כוכבים הוא דמייתי ולא אפשר להני יחידים לאתויי קרבן יחיד כדפרכינן בכולהו ועוד בר מן כל דין היכי מייתי בין הני ובין הני קרבן ציבור והא קיימא לן דלא מייתו קרבן צבור אלא צבור שעשו בהוראת בית דין דכתיב (במדבר טו) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ואמור רבנן (הוריות דף ד:) נאמר כאן עדה ונאמר להלן עדה מה עדה האמורה להלן עד שיהו כולן ראויין להוראה אף עדה האמורה כאן עד שיהו כולן ראויין להוראה ותנן נמי (שם) הורו ב"ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהם מביאין פר ובעבודת כוכבים מביאין פר ושעיר וכו' ותנן נמי (הוריות דף ה.) הורו ב"ד של אחד מן השבטים ועשה אותו שבט על פיהן אותו שבט חייב ושאר שבטים פטורים דברי ר' יהודה וחכ"א אין חייבין אלא על הוראת ב"ד הגדול שנאמר (במדבר טו) ואם כל עדת ישראל ישגו ולא עדת אותו השבט ואע"ג דהאי קרא בשאר מצות הוא דכתיב הא קא גמרינן (הוריות דף ה:) מיני מיני בגזרה שוה אלא האי פירושא ודאי פירושא פריכא הוא ולאו דסמכא הוא והכין פירושא מצינו שחילק הכתוב בין יחידים למרובים שהיחידים בסקילה וממונן פלט ומרובין בסייף וממונם אבד יכול כשם שחילק במיתתן של מרובין ועשאה בסייף כך נחלוק בקרבנותיהן ולא יביאו קרבן היחידים שהיא שעירה ת"ל (במדבר ט"ו:כ"ט) תורה אחת יהיה לכם וגו' כלומר תורת כל מי שאינו מביא קרבן צבור בהוראה אחת היא ואין בה חלוקה אלא הכל מביאין קרבן יחיד שהיא שעירה והאי הוא פירושא דהאי ברייתא ואתקיף לה רב חלקיה מהגרוניא טעמא דכתב רחמנא תורה אחת הא לאו הכי הוה אמינא נחלוק קרבן הני מרובין מקרבן יחיד מאי ליתו [ליתו] פר משיח בשאר מצות הוא דמייתי ליתו כשבה יחיד בשאר מצות הוא דמייתי ליתו שעיר נשיא בשאר מצות הוא דמייתי ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת ציבור בעבודת כוכבים הוא דמייתו וא"א לאלו שיביאו קרבן ציבור דלא מייתו קרבן ציבור אלא ציבור שעשו בהוראת בית דין כדפרשינן אבל עיר הנדחת וכיוצא בהן לא ואלא מאי ליתו שעירה כלומר מה נשאר לנו מן הקרבנות שאפשר להן שיביאו שעירה יחיד נמי היינו קרבנו ולא חלקנו בקרבנותיהן כלום הלכך אי אתה מוצא דרך לעשות חלוקה בקרבנותיהן וא"כ לרבי למה הוצרך הכתוב לומר תורה אחת ופרקינן איצטריך הואיל וציבור בהוראה מייתו פר לעולה ושעיר לחטאת הני מרובין דעיר הנדחת ליתו איפכא [אי נמי] צריך ואין לו תקנה קמ"ל תורה אחת יהיה לכם ולומר לך שתקנתם בקרבן יחיד ואין אתה חולק בקרבנותיהן האי הוא פירושא דהאי שמעתא ופירושא ברירא ונהירא הוא וליכא בה קושיא כלל ולא ספק ולא אצטריכין למכתבה להא דרבי הכא אלא כי היכי לברור' משום דקשיא להני רבוותא: מתניתין דקתני חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן (מכילתין דף י.) ר' יהודה היא דאוסר באנוסת אביו ולפיכך קתני חמש עשרה נשים ותו לא וקתני לה לאמו גבי שש עריות שצרותיהן מותרות אבל רבנן דשרו באנוסת אביו שש עשרה נשים הן שפוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן וכן תני לוי במתניתיה אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים שאינה פוטרת צרתה כיצד היתה אמו נשואת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שאינה פוטרת צרתה פי' משום דלא תפסי בה לאחיו קדושי' ולית ליה בה הויה משום דערוה היא היתה (דף י:) אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שפוטרת צרתה ואף על גב ששנו חכמים במשנתנו חמש עשרה נשים יש לך להוסיף שש עשרה כגון זאת: וכולן אם מתו או מיאנו וכו'. ירושלמי * הלכה ב ובתו ממאנת ולאו נשואי תורה הן תפתר בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה שהיא כיתומה בחיי אביה: בבלי בפ' האיש מקדש בו ובשלוחו (דף מד:) מותיב רב כהנא וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות שקדשה מאן אילימא שקדשה אביה במיאון סגי לה גט מעליא בעיא ואלא לאו דקדיש איהי נפשה וקתני דבעיא מיאון הוא מותיב לה והוא מפרק לה כגון שנעשה לה מעשה יתומה בחיי אביה: (מכילתין דף יא:) בעי רבי יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו ת"ש (דף יב.) המחזיר גרושתו משנשאת היא כ"ש חלא בעבד מיבעיא לן מי חלים ק"ו למילחי עבד חו לא כלחיתא בגמרא: **היא וצרתה ס"ד. חלינא לתרוייהו** ל"ל: **או היא או צרתה חולצת.** חלמא שמעת מינה להתיבה: **תריץ הכי היא חולצת וכו'.** ולסיקנא כי חתי תירוצא לחמרינן כי חתי רבין ח"ד יוחנן חחת ערת ממנת. ביבה: **ואחת ערת לילונית וחחת ערת מחזיר גרושתו כולן מותרות** ולוקא ערוותיהן חבל חינה נופייהו בלליכא בהלייהו ערות כל חלא מינייהו חית לה לינא בחנפי נפשה. ממנת ביבה לנית לה ערה לף ע"נ לנבי יבם למיתה בו לאו בת חלינה ויבום היה לנבי חחיו של יבם ערית וחולנת חו מתייבמת לחמר שמוחל מינה בזה מותרת בזה ולילונית לא חולנת ולא מתייבמת לחמר קרא ולית הכבור חבר חלל פרט לילונית שחינה יולדת ומחזיר גרושתו לחבר שנשחת ומת חולנת ולא מתייבמת. פירוש ערת ממנת כגון שחחיו היה נשוי כ' נשים קטנה ונגולה ומת ומנה הקטנה ביבם: **צרת** לילונית שחחיו היה נשוי שתי נשים וחחת היתה לילונית ומת:

אמר רבא צרת אילונית מותרת. ופרש"י ז"ל בשם הרב בעל הלכות ז"ל לטעמא משום לכיון ללך חזיק ליבום כלל הרי היא כצרת ערוה שלא במקום מצוה וה"נ ליתיה בירושלמי (הלכך הויא לה חצת לחזיו שלא במקום מצוה ונשתרית בחיסורה) : [קף יב:] **ואפי' הכיר בה.** ללך תימא כיון **להכיר בה כשנשאה ליו כלן מקח טעות והיא לשתו נמורה ונרינה צרת אילונית לפטורה** רחמנא ותניה לשמור קמ"ל למותרת **לכי לשר רחמנא לצרת ערוה לוקא במקום מצוה ואילונית לבלשו ערוה לא רמיא קמיה** הויא צרתה צרת ערוה שלא במקום מצוה ושריא: **והא דקתני וכו' שנמצאו.** למשמע לבשלא הכיר לוקא מיירי משום לרני מקח טעות ולין זו צרת ערוה: **תני שהיו.** כלומר לשני"ג להכיר בה צרתה מותרת כלשמרין ולף על גב לבנמרא לשמרין לעיל [קף יב.] ליקא נמי לקתני שמצאן ולשיקנא שמע מינה יש לנו כיוצא בו הרבה למשקי בהו שמע מינה ולפ"ה לא קיימא פרק (הזהב) [המוכר את הספינה לף פל.] נבי שחמתית ומצלת לבנה פרק יש נוחלין (לף קלו.) בבעי לכבריית לחיל פ"ק לחולין (לף טז.) נבי תלוש ולבשוף חבירו. הרשב"ם ז"ל: **אמר רב יהודה צרת סוטה אסורה.** הרי שהיה **נשוי שתי נשים וזנתה לחת תחתיו** (לשר שמחבר ברצון מיירי בחצת ישראל לבל בחצת כהן היכא לנלמד ק"ע לי לשמרין ולא מת חולצת ע"כ) **ויש עליה ומת בלא בנים היא ונרינה פטורות לף מן החליצה: מ"ט טומאה כתיב בה.** לכתיב ונסתרה והיא נטמאה **לכתיב בהו לא תטמאו בכל אלה** ובין הוא לשהו ליה לשמועי' סוטה ענמה לשפטרה בערוה אלא לנקט ברישא לשמועינן חלק לשלישי בה תרתי ולסורה לקלשר לשו לוקא לאפוי מן החליצה נמי פטורה כן כתב הרשב"ם ז"ל לכל הסוניא מוכח לרב בערוה משום עביד לה לפטור ברישא מן החליצה ומן היבום ולא לשמרין כיון לבעי' נמו מבעל בעיא נמי חליצה מיבם כשברישיה לרב יוסף פ"ק לסוטה (לף ה:) (כתב השחבר זה לעת הרי"ף ז"ל לבל הרשב"ם ז"ל כתב לחולצת וסמך על הל לרב יוסף הרשב"ם ז"ל) אלא סברת רב לנמי לבעיא נמו מבעל היינו משום לחין וצרתה חולצות היא וצרתה ס"ד אלא או היא או צרתה ולאו תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתיבמת ומסקנא כי האי תירוצא בתרא דאמרינן (דף יב.) כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אחת צרת צרת ממאנת פירוש ממאנת ביבם ואחת צרת אילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו משנשאת כולן מותרות ודוקא צרותיהן אבל אינהו גופייהו בדליכא בהדייהו צרות כל חדא מנייהו אית לה דינא באנפי נפשה ממאנת ביבם דלית לה צרה אע"ג דלגבי יבם דמיאנה בו לאו בת חליצה ויבום איהי לגבי אחיו של יבם שריא וחולצת או מתיבמת דאמר שמואל (דף יב.) מיאנה בזה מותרת לזה ואילונית לא חולצת ולא מתיבמת דאמר קרא (דברים כ"ה:ו') והיה הבכור אשר תלד פרט לאילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת ומת חולצת ולא מתיבמת (דף יב.) אמר רבא הלכתא צרת אילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו אילונית והא דקתני וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות שנמצאו אין מעיקרא לא תני שהיו: (דף יא.) אמר רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה כעריות מותיב * בגמ' איתא רב אשי כו' (ג"א) רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת (דף יא:) ולא מתיבמת א"ל אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אליעזר בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנשואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר (דברים כד) אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנשואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר דכתיב (דברים כד) כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל ואפילו לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת לחזור לבעלה מאי טעמא הויה ואישות כתיבה בה: ואי אתה יכול לומר בחמותו וכו': (דף יב:) תני רב ביבי קמיה דרב נחמן שלש נשים משמשות במוך ואלו הן קטנה מעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא תמות מניקה שמא תגמול את בנה וימות מעוברת שמא יעשה עוברה סנדל ואי זו היא קטנה מבת אחת עשרה שנה קלוסין נפקעין בלאו הכי לקרץ לוכתב לה ספר וכו' נבי כי מנץ בה ערות לבר כתיב מיהו לענין פטור חליצה רבה בה הכתוב טומאה וכתיב לחים לחר ולרים ליה לחר ולא ליבם ולכל מילי לפטור לה לנמרי מיבם מסתע לי' וכן לחים לחר ונלה לטומאה לכתיב בה היינו בערות ממש לפטור מחליצה ויבום ולא למיל למחזיר גרושתו לשע"נ לכתיב בה טומאה בעיא חליצה וטומאה לא לסיר לה לנלי ליבום להכא לכתיב לחים לחר ממעטו טפי כיון לכתיב בה נמי טומאה לחילו מחים לחר לחוליה לי פטרה לה מיבם תסוס לשמרין ליבם נמי לנבי לח כשחר לשמי כלשמרין פרק השסה שנפלו לה נכסים (לף פח.) חלש לכל חל נלי לחבריה ולמפטריה לנמרי קל שתף הרשב"ם ז"ל [כתב השחבר זה לעת הרי"ף ז"ל לבל הרשב"ל ז"ל כתב לחולצת וסמך על הל לרב יוסף]: **נכנסה עמו. השקנו לשתו ולשר לה לא תסתרי עם פלוני** לסורה **לבעלה** וכו' **לחייסינן שמא זינתה שרגליס ללבר** ולא כהנת היא לסורה **לשכול בתרומה כלשפרש בשם' סוטה** (לף כח.) **ונטומאה ונטומאה שלש פעמים ל' לבעל** ול' **לבועל ולחל לתרומה:** [קף יג:] **ולא מתיבמת.** בפ"ק לסוטה (לף ה:) שפרש טעמא: **סוטה ספק.** שמת קולס שסשפיק להשקותה: **תניא [כו'] מן הנשואין.** שנשתת לשחר ונרשה לו מת : **אשר הוטמאה.** משמע ליה להיינו נבעלה: **אחת זו וכו'. לכתיב והיתה לחים לחר להיינו הויה לקילוסין וכתיב לא יוכל בעלה ונו':** וקי"ל כרבנן לשמרי בין מן האירוסין בין מן הנשואין לסורה ולא השזירה וילדה ממנו הולד כשר להרשינן תועבה היא היא תועבה ולין בניה תועבין וה"מ ישראל לבל כהן הולד חלל ולפילו לא **נתארסה וגרושה שזינתה מותרת לחזור** לבעלה מ"ט הויה ולישות כתיב בה . **הויה לכתיב והיתה לחים לחר להיינו קלוסין לישות לכתיב לו כי ימות החים החחרון ונו' לא יוכל בעלה הרלשון** ונו' משמע לבכה"נ קלי לא יוכל לבל מזנה לא: **משמשות במוך.** פירש רש"י ז"ל **מותרות לתת מוך במקום תשמיש כשהן משמשות כדי שלא יתעברו** והקשו עליו ז"ל למה לי למשרין לקולס הזמן הזה כי

מסמסת כדרכה לסורה לסמם במוך קלמר ולמלי כיון לליגו מלעברת כל עיקר ולין כלן מסוס סכנה ללידה לו לולד: **סנדל. ולא שלין לו עורת פניס וקי"ל כמסכת נדה** (דף כה:) **לין סנדל שלין עמו ולא** נוכל לומר למל"ד עליפי לס מילנה בין עיבור לגלידה לין מילנה מילון ולמ"ד הרי הן כסימנין לס מילנה בין עיבור לגלידה מילנה: **אין בנים בלא סימנין.** לכל גולדה וולדי הבילה סימני נגלות קולס מבריליה ול"ת לס כן יש ממרת להבילי סימני

ויום אחד ועד שתים עשרה שנה ויום אחד פחות מכן או יותר על כן משמשת כדרכה והולכת דברי ר"מ וחכמים אומרים זו וזו משמשות כדרכן והולכות ומן השמים ירחמו שנאמר (תהלים קטז) שומר פתאים ה' מדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה דמיעברה ולא מתה א"כ מצינו חמותו ממאנת ותנן אי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמיו שנמצאו אילונית או שמיאנו ופריק רב ספרא בנים הרי הן כסימנין כלומר קטנה שילדה כנערה שהביאה סימנין דמיא ואינה ממאנת ואיכא דאמרי אמר רב ספרא בנים עדיפי מסימנין למאי נפקא מינה אפי' לר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן בבנים מודה (דף יג.) ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנין ובדבוק חיישינן שמא נשרו ואפילו למאן דאמר אין חוששין משום צער לידה חוששין: **מתני'** כיצד פוטרות צרותיהן היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת כשם שבתו פטורה כך צרתה פטורה הלכה צרת בתו ונישאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת כשם שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה ואפי' הן מאה: **גמ'** מה"מ אמר רב יהודה אמר קרא לצרור התורה ריבתה צרות הרבה אצל ערוה אחת רב אשי אמר צרת צרתה לא צריכא קרא סברא הוא צרה מאי טעמא אסירא דבמקום ערוה קיימא צרת צרתה נמי במקום צרה קיימא: **מתני'** כיצד אם מתו הן צרותיהן מותרות היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומתה בתו או שנתגרשה ואחר כך מת אחיו צרתה מותרת וכל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת: **גמ'** לא שנא גירש ולבסוף כנס ולא שנא כנס ולבסוף גירש צרתה מותרת: וכל שיכולה למאן ולא מיאנה וכו': אמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנישואין קמאי ותתייבם צרתה לימא מסייעא ליה לר' אושעיא דאמר כפרק ב"ש אומרים אין ממאנין אלא ארוסות (דף קו.) ממאנת במאמרו ואין ממאנת בזיקתו לא צרת ערוה שאני דתאני רמי בר

מעל נלאס שסטר לת מכירו וסחזיר ערתו לאחוריו לכשהיא מעוברת ומוזרת ומתעברת לוכח סלאס לת מכירו ופוחת ערתו ומעלתי כתוב לכי לאמרי' (סס לף כז.) לין לסס מתעברת ומוזרת ומתעברת סיינו שיכיס בני קיימת לכל שיכא סלאס סגדל לסבסר. שמא תגמול לת בנה. **סס תתעבר תסא ערידה לגמול לת בנה מלהניק כמו וינמל לגזן הכלה: ואי זו היא קטנה. הרחויה להתעבר ולמות: מבת אחת עשרה שנה וכו'.** פחות מבת י"ל שנה **ולאי לא תתעבר ויותר על י"ב סס תתעבר ולאי לא תמות** הלכך מסמסות כדרכן והולכות: **מדקאמר שמא וכו'.** ולא תנא שמא תתעבר ותמות ולאי: **מעמע שסס תתעבר תמות ולאי: מצינו חמותו ממאנת. כגון שילדה בקטנותה בתוך זמן הראוי למעלה בשנת י"ב שנתעברה ולא ממה וקיים לסס לת בתה ונמלאת זאת חמותו קטנה ורחויה למאן על שנת י"ב** ויום אחד: **א"ר ספרא לעולם קטנה יולדת ודקא קשיא לך אמאי לא ממאנת בנים הרי הם כסימנין.** פירש רבינו אלפסי ז"ל הרי סס כסימני גדלות לכיון שילדה אינלאי מילתא לגמרה היא ומהרה להביא גדלותה וכאילו בניעה לכלל שנותיה היא והוערך לפרש כן שסס אתה אומר הרי הן כסימנין להסתת ל"ב קטנה היא להא קי"ל (נדה לף מו.) תוך הפרק כלפני הפרק והלרינן לקושיין למינו חמותו ממאנת לאל הסתת לחשבינן לה גדולה אינה יכולה למאן: **אפילו לרבי יהודה דאמר. במסכת נדה** (לף נב:) **לף מסהביאה שתי שערות ממאנת [היא] על שירבה השחור שיהו סס שערות הרבה** וכתבו התוספות לגרב ספרא לאמר בניס הרי הס כסימנין מסעת עיבור קאמר וכאכי לא תקשי הא דאכא לאמרי' שמא תמות להניא לאלו נערות (לף לט.) למקשה ומי מעברה לסבר לולאי תמות להתם קאמר לאילו קטנה היתה בשעת עבורה ולאי אתה אומר וכבא לאמרינן לכשנתעברה ואחר כך ילדה מיהרה להביא גדלותה וגדולה היא מסעת עיבורה ומיהו לכתי יש לחלק בין מאן לאמר עליפי מסימנין למ"ל הרי הן כסימנין אע"נ לגליגיה נמי מסמע לעליפי כיון למסעת עיבורה חשבינן לה כגדולה מ"מ

קז.) ב"ה דומיא דבעל וביבם למימרו הוא לממונא שאם עשה ביבמתו בשוגג ומת מיפקיע מיניה בו מפקיע מיניה למימר וחוזרת לזיקה לבדה וחולצת ואע"ג דגלולה שעשה בה מימר ולא רצה לכנוס קיימא לן בפרק ר"נ (קף נ.) צריכה נמי למימרו וחליצה לזיקתו הכא מיניה עקר למימר ולא בעיא נמי: **ואינה ממאנת לזיקתו.** לעקור ניסואין דלמוניס ולעולת בלא חליצה והכא נמי נבי ערוה לא עקר מיניה להסתם לנסואין קמאי למסרי ערוה: **(צרתה) צרת ערוה שאני.** רבנן גזור שלא תמלון ליבמתי צרתה לא ליזלזל בצרת ערוה ילמלמ לחי למיסרייה: **מיאנה** בבעל כלתו נכרית שמיאנה בבעלה מותרת לחמיה לעקרתיה לנסואין ויהיו כמפותח בנו ומותרת לו לחבל מת בנו בעלה הרשעו ומיאנה בזיקת יבם לף על גב דנסואין קמאי עקרה לסורה לחבי ילמלמ מצעת נפילה נרחית בכלתו. מצעה שנפלה להתייבם ונפלה ליבם מחמת נסואין הרשעו נרחין לוותן נסואין נמורין למיהוי לסת סמת וכלתו של זה. והכא נמי בצרת הבת ליבם מצעת נפילה שנזקקת הבת ליבם ויהורכה למלן מחמת קלוסי הרשעו נרחין נסואין נמוריס למיהוי לסת סמת וצרתה צרת הבת ואי צרית ליה לחי למיסרי צרת הבת לעלמל: **תוספתא בחיי הבעל.** סמתה בחייה בעל אע"נ לקנת זמן היתה צרת ערוה כיון לבצעת מיתת הבעל לינה צרת בתו מוקנת לבל לחר מיתת הבעל. אס מתה בתו לחר מיתת בעלה צרתה לסורה כיון לבצעת מיתת בעלה היתה צרת ערוה ולפילו היו לו לחין שהיתה בתו רלויה להתייבם להס לו צרתה ללכתי היו זקוקה ליבום אף"ס לו יוכל ליבם צרת בתו לעולם: **מאנו בחיי הבעל.** כגון שהיתה הערוה קטנה שיכולה למלן: **אחר מיתת הבעל.** אלא מיאנה בבעלה אלא ביבם: **או שהיו נשואות לאחרים.** שהיו לחיו קלוסי טעות בה שקדמה לחר תחילה: **בין בחיי הבעל.** כלאמרינן לעיל צרת חיילונית מוקנת ולפילו הכיר בה כלפסק רבה לעיל: [קף יג.] **מתני' ששׁ עריות חמורות מאלו.** לאמרינן בגמרא מכלי הכא כרת והכא כרת הכא ממזר והכא ממזר אס כן מלי חמורות. אלא ט"ו עריות דלסרי ערוותיהן שוות הן עם עם עריות אלו. ופריק מפני שהן יכולות ליגמל לאחין נקרלו יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו מיאנה ביבם אסורה לאביו אלמא בשעת נפילה נראית ככלתו הכא נמי בשעת נפילה נראית כצרת בתו: תוספתא * ריש מכילתין אימתי אמרו שאם מתו או נתגרשו צרותיהן מותרות בחיי הבעל אבל לאחר מיתת הבעל צרותיהן אסורות מיאנו בחיי הבעל צרותיהן מותרות לאחר מיתת הבעל צרותיהן חולצות ולא מתיבמות וכולן שנמצאו אילונית או שהיו נשואות לאחרים צרותיהן מותרות בין בחיי הבעל בין לאחר מיתת הבעל וכל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת: **מתני'** שׁשׁ עריות חמורות מאלו מפני שהן נשואות לאחרים צרותיהן מותרות אמו ואשת אביו ואחות אביו ואחותו מאביו ואשת אחיו מאביו ואשת אחי אביו: **גמ'** הכא כרת והכא כרת הכא ממזר והכא ממזר מאי חמורות שאינן יכולין לינשא לאחים שלא בעבירה: **מתני'** בית שמאי מתירין את הצרות לאחים וב"ה אוסרין (דף יג:) חלצו ב"ש פוסלין מן הכהונה וב"ה מכשירין נתייבמו בית שמאי מכשירין וב"ה פוסלין ואע"פ שאלו מכשירין ואלו פוסלין לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"ה וב"ה מב"ש וכל הטהרות והטמאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין לא נמנעו מלהיות עושין טהרות אלו על גב אלו: **גמ'** מקשינן הא דתנן ב"ש מתירין את הצרות לאחים ותו אהא דתנן מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר בארבעה עשר בחמשה עשר קרי כאן לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות ואסקה רבא (דף יד.) כי אמרינן לא תתגודדו כגון בית דין אחד בעיר אחת פלג מורין כדברי בית שמאי ופלג מורין כדברי בית הלל אבל שני בתי דינין בעיר אחת לית לן בה וכ"ש ב' בתי דינין בשתי עיירות: ת"ר יש חולצות או מתיבמות חולצות ולא מתיבמות מתיבמות ולא חולצות לא חולצות ולא מתיבמות עריות שאמרו לא חולצות ולא מתיבמות מוסיף עליהן אשת סריס חמה ואשת אנדרוגינוס ואשת אח מן האם ואשת גר ואשת עבד משוחרר ואילונית לא חולצות ולא מתיבמות החרשת והשוטה מתיבמות ולא חולצות איסור מצוה ואיסור קדושה חולצות ולא מתיבמות עקרה וזקנה ושאר כל הנשים או חולצות או מתיבמות

חמורות לכל אלו לסורות לכל החיין מפני שקורבתן מצד חביו. ואמו אע"פ שאינה אס שאר חיין לסורה להס מ"מ מסוס לאת לב לסס וכיון שכן שאסורות ליגמל לחיין ערוותיהן מותרות לחיין ערה לסורה אלא מאח מסוס לקלי עליה ליסור לאת אח אלא במקום מנוס שהיא בכרת להה ילפינן מקרא ללערור שערוותיהן פטורות: **מתני' ב"ש מתירין את הצרות.** אל עריות לחיין להתייבס ולית להו דרבא ללערור כלמפרש טעמא בגמרא מקרא לכיון דצריה אלא במקום מנוס שהיא כ"ס במקום מנוס: **חלצו ב"ש פוסלין.** לכיון לזקוקה ליבום חליצה נמורה היא ופסולה לכהונה: [קף יג:] **וב"ה מכשירין.** לכיון לסברי כ"ס לחיה זקוקה לא סויא חליצה וכלילו חלן לה לחיה לעלמל למי: **ובית הלל פוסלין.** לכהונה ולתרומה אס היא בת כהן לכיון שהיא ערוה ובכרת עשאה זונה: **ואע"פ דצרות שנתייבמו לב"ש בניהם ממזרים לדעת ב"ה לא נמנעו.** אאס היו בני צרת ערוה **מוליעין לוותס ופורסין** וכי לית לה בגמרא [קף יא.] בהדיא: **גמ' קרי כאן לא תתגודדו.** לנרלין **כנוהגין שתי תורות כשקורין עיירות בי"ל ומוקפין חומה בט"ו: אבל שני ב"ד וכו'.** כגון ב"ש וב"ה וכ"ס וכו' וכגון עיירות ומוקפין סרי: **ת"ר עריות שאמרו.** כגון ט"ו נפיס: **סריס חמה.** מפרס לקמן בפרק הערל (לף פ.) סיעא לקוי ממעי למו ויס בו סימני סריס כלקמן ולינו רלוי לזרע וכן לנדרונינוס לאו כר הוא לוטלי הוא וכתיב לא יסמה אמו מיבדלל פרט לאלו שאמם מחוי ועבד ונר כקטן שנולד למו ולין להס קודבת לחוה: **חרשת** ושוטה מתיבמת לתקינו להו דבבן נסואין ולא חולצת לחין להן לעת לקרות ולחלון וכתב הרמב"ס ואס רוצה היבם לנרש אח החרשת בגט אחר שיבעל אותה הרי זה מנרש: [לף כח:] **איסור מצוה.** מפרס לקמן בפ"כ [לף כ.] שניות מלברי סופריס: **איסור קדושה.** חייבי לאוין: **חולצות.** לכיון ללאו בני כרת נינהו לא מפטרי בלא חליצה ולין מתיבמות. כיון שיש בהס לאו כלמפרס טעמא לקמן [לף כ:]: **עקרה וזקנה.** מתייבמת להה כמה עקרות וזקנות מנינו שנפקלו ורלויין להקיש סס מפח"כ בחיילונית:

וגר ועבד משוחרר לא מיבמין. ומ"מ אם נפל לפני לפנים אחיו לו גר לו עבד אינו חייב משום לפני אח לפי' היו לו בנים לאחיו ממנה כיון שהיתה הורתן ולידתן שלא בקדושה אבל היכא דהוו תלתיסי והיתה לידתן בקדושה חייבין משום אחותו ומשום לפני אח ומשום לממו לאחין מן האם ולא מן האב אבל לכך נקט מיבמין: **החרש והשוטה מיבמין.** משום לפני אח שהיתה בקדושה: **ולא חולצין.** לפי שאינה חלוצתן להפקיע קדושי פקח: **והספקות.** כגון שקדם אחיו וכו': **אינו** מייבם לכל לאחת שמא אינה יבמתו ונמצא שהיא אחות זקוקתו: **או שנתערב.** כלומר לקמן פרק נושאין על התנוסה (לף נא.) כגון שילדו לפה ואחת לרחובה בנה שני זכרים במחבואה ולא נודע לזה בן לרחובן ואת לאחר מכאן ואחר כך את לרחובן צריך זה לספק לחלוץ לאחת שמא בן לרחובן הוא ואחיו של מיבם שמא לאחר היה: **או כגון שלא שהתה וכו'.** וילדה והוא ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון ויש לו לאחין מן הראשון ומן הסכ' לוקח שוה שיש יכול ליבם לאחת לאחיו מן הראשון שמא הוא בן השני וכני הראשון הם לאחיו מן האם ולא לאחת לאחיו מהשני מהאי טעמא נופל וחולץ מספק: **פצוע דכא וכו' לא מייבמין.** לאחיבי לאחין נינהו ומ"מ כיון שהיתה לפה שעת הכושר **רמיא קמייהו לאחלוצה והאי** זקן מיירי שהשם כאן וכשל שהוא לומיא לשרים לשלוח כך ביאה והקמת שם הוא: **ואם בעלו קנו.** ומנרשין בנט בלא חליצה: **סלקו** להו חמש עשרה נפיש **פרק** שני **כיצד אשת אחיו וכו'.** כיצד פוטרת צרתה [לף יח:] **ונולד להם אח.** נמצאת זקוקה ליבם ועליו לשורת משום לאת אחיו שלא היה בעולמו ואח"כ יבם השני. ולו לאת אחרת ומת הראשון. זו אחת הראשון שנפלה לפניו כבר פעם אחת יוצאה ונפטרת מזה משום אחת אחיו שלא היה וכו' עשה כח שמת מאחר. ולא הספיק לכנסה על שמת: [לף יט.] **שניה חולצת.** ולא מפטרה משום צרת עדוה ללאו צרתה ממש היא **ולא מתייבמת. למאחר קונה מקנת והויא צרת ערוה במקנת: נולד להם אח ומת.** כיבם: **מיבם לאיזו שירצה. ופטורה חבריתה ולאו לעשה כח מאחר שלא חלץ לריעך לקתני הראשונה יוצאה וכו' וקאמר ר' שמעון כיון שכשנולד כבר נתייבמה ולא היתה על זה בזיקת נפוחי אחיו הראשון מעולם מוקנית לו** ומיהו לענין הלכתא כשתמת למתני' קי"ל כרבים ניהו וכין נולד ואחר כך ייבם וכין ייבם ואחר כך נולד לשורה משום לשת שלא היה בעולמו: **גמ' היכא כתיבא.** לאיסורא: **המיוחדין בנחלה.** הראויין לירש זה את זה **ושחולקים נחלה לחת** פרט לאחין מן האם: **יש זיקה. זיקת יבום לאיימא למהוי ככנוסה ואוסרת לאה על ייבם משום חמותו** לאפוקי לאחר מיתה ליבם לאורייתא וכלאחרינן בנמרא הכא ומיהו רלוי שתלא שאם קדשה על יבמתו ואפילו בחייה קדושין תופסין לו בה ללא לאיימא זיקה לאפקועי שלא יהו קדושין תופסין בקרובותיה והכי מוכח מהא דרבי יהודה ב"ש לעיל"נ לסבר יש זיקה ואסור בחמותה **על שיעשה לחיו הגדול מעשה** קדושין שקדש לאחותה קדושין [הוי והוי לסור ביבמתו משום לחות לשת חמותו ומעשה תלוי בלחיו: **שומרת יבם. ממתנת ליבום יבמה: שקדש אחיו.** על יבם לת לאחותה לאחר שנפלה זו לפניהם: **אומרים** לו **למוכרם המתן מלכנוס לפי שלאחות זקוקתך היא: עד שיעשה מעשה. על ייבם לאחיך לת היבמה ותפקע זיקתה ממך שלא זיקה לשרים לאחותה** והקשו ז"ל לאחר שקדם הוא לן למימר שנפקעה זיקתה ולפי' לא יעשה לאחיו מעשה ויש תירוץ לכיון לקו"ל יש זיקה הרי היא כמקודשת שלא הלכך אינו לין שתוציא מקודשת למקודשת אבל לפי זה אם נפלה לין הוא לעליה טפי מן המקודשת ותוציא מזקוקה לאל אינו מחוור זה בעיני המפרשים האחרונים לפי שנותין מפקעי קדושין שמי הוו מפקעי לקדושין מלאורייתא וזיקה מלרבנן והיינו לאמרינן שמתן על שיעשה מעשה וכו' ולא לאמרינן היה שיכנוס אלא עיקר הלבר תלוי במעשה לאחיו משום לבמעשה זה הוא מתיר לאחותה לאחיו בלי ספק להשתא לא היא לאחת זקוקתו וכן פירשו שם זכרונם לברכה הא לפרק לרבעה לאחין (לף כט:) לאמרינן ואי סלקא לעתך מאמר לב"ש קונה קנין גמור זה יעשה מאמר ויקנה וזה יעשה מאמר ויקנה. פירוש בשתי לאחיות הנופלות לפני שני לאחין לקתני חולצת ולא מתייבמת וכו' כלומר לכיון שקנה לזאת ופקעה זיקתה לאחברתה להתירה לשני וכן כשקנה לאחירו פקעה זיקתה מעליו ובדין הוא לכל שקנה ל' מהם לאברו יכול ליכנס וליבם לאחברתה אלא שנזדו שמא ייבם לכתחלה ולקו פנע בלאחות זקוקתו: **ה"מ מחיים. כל זמן שיבמתו קיימת**

לרבי יהושע בן בתירא לכל מקח **היבמה הוי למינח פקעה זיקה** ומותר בחמה: **קמ"ל דזיקה בכדי וכו'.** כלומר יעמוד ביבמה שום מעשה או חליצה או יבום: **גרסי'** בגמרא תניא העושה מחמר ביבמתו שלח מלעתה רבי לימר קנס וחכ"ח לח קנס מ"ט לרבי נמר מביחה ליבמה מה ביחה ליבמה בעל כרחה לף קלושין ליבמה בע"כ ורבנן נמרי מקלושין לעלמה מה קלושין לעלמה מלעתה לף קלושין ליבמה מלעתה לקלושין מקלושין לית לן למילף: **פירוש מאמר.** קלושי יבמה מלרבנן נינהו ומיקרו מחמר: [לף יט:] **בעל כרחה. לחמרי' בפרק קמח [לף ח:] ויבמה בעל כרחה לחם בח עליה לפילו בלושם קנחה: קידושין דעלמא. והלכה והיתה לחיש לחר מלעתה מסמע: קדושין מקדושין וכו'.** והלכתא הכי כרבנן: [לף כ.] **מתני' כלל אמרו ביבמה.** לח חולנת ולח מחיבמת. ערוה וכ"ש היא לפי שלף הלרה ערוה היא ויש בה כרת וכלילתא בפרק קמח (לף נ:): **איסור מצוה ואיסור קדושה וכו'.** לוקה היא לחבל ערוה מחיבמת שחין ערה פטורה חלח מערוה וכלנפלה לן בפ"ק [סמ] מלחות לסמ לכתיב בה לנרור וכן לימה בירושלמי להליל: **אחותה שהיא וכו'.** לחותה של ערוה: **כשהיא יבמתה. כגון נפלו שתי לחיות מכ' לחין והלחת לסורה לו מסוס ערוה כגון שהיא חמותו** לו כלומר: **או חולצת או מתיבמת.** לותה לחות הערוה להסלתה לח **פגע בלחות זקוקתו מסוס לערוה לאו זקוקתו היא: שניות לעריות. לגזרו סופריס עליהס: לשון** מנוס ולקוסס מפרס בגמרל: **אלמנה לכ"ג. שמת לחיו ההליוט ונפלה לחלמנתו לפניו: גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. שעבר לחיו ממת ונסת גרוסה או חלוצה וכשמת עריכה חליצה שהרי תפסו לו** קלושין בה לקלושין **תופסין בחייבי לחוין לבל יבומי לח שהרי לסורה לו לזה שהוח כהן ולפטורי בלח כלוס לח ללח לניס לחו למפטרי' לילפי' מלחות לסמ בפ"ק [לף נ:]** ולמרינן בגמרל [לף כ.] כלל למתני' לחתויי מלי לחר לפרס למעוטי ערה לילונית לתמ וכללה למתני' סיומנה הוה בעלמל ולח בה לרבות כלוס חלח למעט ללח חסבינן ערה ערוה לערה לילונית לפי שהיסור לילונית לחו חיסור ערוה היל שנחסור ערוה כמותה חלח ללח חזיל ליכוס מכמת לסמ בח ולחן כי למרינן ערוה שתהה בערוה היינו כשהסורה היסור ערוה לומיל להלוח לסמ לילפינן מינה היסור ערה לכתיב בה לנרור וללו כרב יהי לחמר ערה לילונית הסורה ומיהו פסק הלכתא בפרק קמח (סי' כ) לערה סוטה הסורה כרב קמיפ לסניה מותרת היל מלחורייתה הוו ליה שתי לחיות זקוקות לו ולי נסיב חלח פגע בלחות זקוקתו ותנח למתני' ולחי ס"ל יש זיקה ולסור לבטל מלות יבמין מללו שתיר בשתי לחיות לכללמת שלין לחת מהן לסורה לו חלמת ס"ל יש זיקה ול"כ היכי תנן בזו מתייבמת: **אלא** לחותה לחיסור ערוה וכלפרלינה במתני' לכיון שלסורה לו מן התורה לח זקוקה ליה כלל ולחותה הויל זקוקתו לבלה ומותרת לו ביבמה לעלמת לחיכל עליה מלות ייבום: **מצוה לשמוע וכו'.** לכתיב לח תסור מן המנוס ונו': [לף כח:] **לא שנא. נפלה לפניו מן הנשואין. להויל תרתי לגריעותה חלח לחלמנה היל ולימל ללו לחלמנה לח יקח ועוד לבעולה היל ולימל לימור עשה לגבי לכתיב לחשה בבתוליה יקח ולח בעולה ולאו הכל מכלל עשה עשה: ולא שנא נפלה לפניו מן הירוסין. ועולה בתולה וליבל חלח לאו לחלמנה: ואין עשה.** ליבמה יבל עליה. נזירה וכו'. נסי לביחה לחשוה מלי למלחי הלאו מסוס למקיים עשה ביחה שנייה **לחח מלי למלחי** להח לח מקיים העשה שהרי חס רלה מנדסה בנגע מיל לחסור ונזירין ביחה לחשוה לחלו ביחה שנייה: **תנו רבנן מה הן שניות אם אמו. לחו כתיבל ונזור רבנן על חס לחו** שיתרחק מלחו **ונזור נמי בחס לבין מסוס חס לחו ולף על נב לנזירה נזירה היל הח לחמרינן טעמל לקמן [לף כח:] מסוס לתרוייהו לחמ רבתל קרו להו וכולה חלת נזרה היל: ואשת** לבי לבין מסוס לחת לבין הכתובה לכתיב לחת לביך ולחת לבי לבין שנייה ונזירין **לחת לבי לחו לחלו לחת לבי לבין לתרוייהו בי לבה רבה קרי להו והלכך חלת** לינהו: **ואשת אחי האב מן האם.** לחת אחי האב מן הלב ערוה היל ולחת אחי לבה מן הלה שנייה ללו לכתיב לל לחתו לו תקרב לוילתך היל ללו **ערות אחי לביך ולחמרינן לקמן בהבה על יבמתו [לף נ:] לבלאחי לבין מן הלב** כתיב: **ואשת** אחי הלה נזרו מן **הלב לו מן הלה: וכלת בנו. נזירה מסוס כלתו: וכלת בתו. מפרס טעמל לקמן [לף כח:] נזירה מסוס כלת בנו: חורגו.** בן לחתו: **ואסור בבת חורגו.** וכסמוך **פריך לחורייתה היל לח בת בנה ולחמי תני ליה בהדי שניות: אשת חמיו כו'.** כלחמרן ומותר חלה בחת חמיו: **הא פסיקא ליה.**

קמ"ל דזיקה בכדי לא פקעה וכן הלכתא: **מתני'** (דף כ.) כלל אמרו ביבמה כל שאיסורה איסור ערוה לא חולצת ולא מתייבמת איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת איסור מצוה שניות מדברי סופרים איסור קדושה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר: **גמ'** אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת. אחותה דמאן אילימא אחותה דאיסור מצוה כיון דמדאורייתא רמיא קמיה קא פגע באחות זקוקתו אלא אחותה דאיסור ערוה * לשון הרב אלפס (ג"א) כגון שלשה אחים שנים מהן נשואים שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות והיתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה רצה חולץ רצה מייבם וזו היא שאמרו אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת: איסור מצוה שניות מדברי סופרים ואמאי קרו לה איסור מצוה אמר אביי מצוה לשמוע דברי חכמים: איסור קדושה אלמנה לכהן גדול . ואמאי קרו לה איסור קדושה דכתיב (ויקרא כ"א:ו') קדושים יהיו לאלהיהם: אלמנה לכהן גדול וכו': לא שנא מן האירוסין ולא שנא מן הנשואין (דף כא.) ת"ר מה הן שניות אם אמו ואם אביו ואשת אבי אביו ואשת אבי אמו ואשת אחי האב מן האם ואשת אחי האם מן האב או מן האם וכלת בנו וכלת בתו ומותר אדם באשת חמיו ובאשת חורגו ואסור בבת חורגו וחורגו מותר באשתו ובבתו ואשת חורגו אומרת אני מותרת לך ובתי אסורה לך: בת חורגו דאורייתא היא דכתיב (ויקרא י"ח:י"ז) את בת בנה ואת בת בתה אלא משום דקא בעי למיתני סיפא אשת חורגו אומרת אני מותרת לך ובתי אסורה לך דאף על גב דבתי אסורה לך מדאורייתא בדידי לא גזרו רבנן תנא רישא נמי בת חורגו אי הכי אשת חמיו נמי תימא אני מותרת לך

בת חורגו לעולם לסורה לו: **הא לא פסיקא ליה. בת לסת חמיו לסורה לו מסוס לחות לסת הוחיל ולחר מיתת לסתו מותרת לו לת פסיקא ליה** למתנת. ובירושלמי לתרו מסמע לרבי חנינא לסת חמיו לסורה מסוס מרחית העין וכן פוסק רבינו תס ז"ל ובהלכות גדולות. וכתוספות כתבו כי מעשה היה בלחר שקדם לסת חמיו ועשה סעודה ועוד רבינו תס ז"ל לנרשה והפסיק לת הסעודה והרמב"ן ז"ל ורביס מרבותינו ז"ל התירו מכוון לבנמ' דיון לת לילכרו הני כללי ותלע לבירושלמי לסרו מפני מרחית העין חורנין הנלין בבית לחת ולסת עובדא קמיה לרבי חנינא ואמר יסבון בלתרא ללת בחמין לן ובנמרא דיון בתס' סוטה פלוג עלה בהילי לסתם לתרינן בהילתי פ' תסוח מלחמה (לף תנ:) חורנה הנלה בין הלחין לסורה מסוס מרחית העין ולתרינן לת היא לקלא לית לה הרי בנמרא דיון לסרו מעיקרא כרבי חנינא ואמר לה לתונחא וס"ס ולאי לפליגי על ר' חנינא בלסת חמיו לסבר בירושלמי מלא לחכרוס הכא ובחורנין לסייק למנזר טפי סוגרכו לומר דלא חייסינן לחילו בלסת חמיו פסיקא היא ליכא למיחש מפני מרחית העין כן עיקר וכן המנהג בכל ספרד. על כלן לנזן הריטב"ם ז"ל: **אמר רב ארבעה נשים שניות יש להן הפסק. שלמעלה מהן ולמטה מהן מותרות לכל הלחרות כגון לס לחו לין לה הפסק שלמעלה ממנה על סוף כל הלורות היוצ נמי** שניות הוחיל לחו מן התורה וכן לסת לבי [לבי חביו ולס לס] חביו הוחיל **ולסת לב הוי לחורייתא למעלה מהן לסור כגון לסת לבי [לבי] חביו ולס [לס] חביו: ונקט רב בידי'**. נקט רב בידיס **לפרושי תלת מהנך ל' לבל רביעית לת היה ילע מלי היל לבל נמרת היה נמיר לחרבעה נינהו: אשת אחי האב מן האם ואשת אחי האם מן האב אסורות.** לבל לסת לחי לבי חביו מן לסס ולסת לחי לס לחו **מותרות** **וטעמא מסוס ללת סייכא בהו ערוה לחורייתא לבל לס לחו לסייכא בלורותיה ערוה לחורייתא כגון לחו : וכן** לסת לבי חביו שבלורותיה לסת חביו לחלפה בלסת חביו **לחורייתי' ולס חביו** נמי לף על גב דלת סייכא בהילה ערוה לחורייתא לין לה הפסק **ולסורה לף לס לבי חביו לחלפה בלס לס לחו** וכלת **בתו. לחסבינן לה לעיל בשניות** וקלחר רב היס לה הפסק הוחיל ולת סייכא בית ליסור כלתו לחורייתא **הלכך כלת בת בתו סריא לבל כלת בנו לין לה הפסק: אשת** לבי לחו **וסרינן לסת לבי לבי לחו הוחיל ולת סייך בלורות הנלו ליסורה לסת לב** לחורייי': **[דף כא:] אמימר אכשר באשת אחי האב ואחות אבי אביו.** פירוס

ובתי אסורה לך הא פסיקא ליה והא לא פסיקא ליה דזמנין דמתה אשתו ומותר באחותה: אמר רב ארבע נשים יש להן הפסק ונקיט רב בידיה תלת אשת אחי האם מן האב ואשת אחי האב מן האם וכלת בתו וזעירי מוסיף אף אשת אבי אמו: (דף כב.) תני רבי חייא שלישי שבבנו ושבבתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו שניה רביעי שבחמיו ושבחמותו שניה אמר ליה רב אשי לרב כהנא שניות דבי ר' חייא יש להן הפסק או אין להן הפסק ואתינן למיפשטה מהא דאמר רב ד' נשים יש להן הפסק ארבע ותו לא מידי דשמעת מינה דהני דר' חייא אין להן הפסק ודחינן כי קאמר רב להההיא מתניתא קאמר ואתיא למיפשטא מדרבי חייא גופיה דתני שלישי ורביעי שלישי ורביעי אין טפי לא ודחינן דילמא משלישי ואילך ומרביעי ואילך ולא אפשיטא בהדיא: ירושלמי * הלכה ד תני בר קפרא מוסיף אם אבי אביו ואם אבי אמו: * מס' ד"א פ"א ע"ש אשת אחי אביו אסורה לו ובתו מותרת לו ואחי אביו מותר באשתו ובבתו אשת אחי אמו אסורה לו ובתו מותרת לו אחי אמו מותר באשתו ובבתו נושא אדם אשת בן אחיו ואשת בן אחותו ובת אחיו ובת אחותו המחזיר גרושתו משנשאת חולצת ולא מתיבמת מתיבמת: * שם בריש הפרק לעולם אין אדם פוסל את אשתו ואפי' בא על אחותה או על אמה או על בתה: * הוא במשנה ריש פ"ו דף עג: בשנוי לשון כל העריות האמורות בתורה הבא עליהן שוגג או מזיד פסלה מן הכהונה: ומה בין עריות לשניות עריות עבר ונשאה יוצאת בלא גט והולד ממזר שניות יוצאת בגט והולד כשר וזו וזו אין להן כתובה עריות פוטרות צרותיהן שניות חולצות ולא מתיבמות צרת שניה או חולצת או מתיבמת וגרים אסורים בעריות (דף כב.) כדי שלא

מסוס לנתרתך' קורבה וכתב הריטב"ם ז"ל והלכתך כוותיה וכן פסק ר"ח ז"ל וכן לעת רב לחלפסי ז"ל שלח כתבו לחסור: **שלישי שבבנו.** בת בן בנו להל בת בנו ערוה: **ושבבתו.** בת בת בתו שהרי בת בתו ערוה לכתיב ערות בת בנך או בת בתך לו תגלה ולחילו מן הלונסין מיירי להכי מוקמינן לה לקמן [סוף לף כב:] הילכך שלישי שבללו שנייה: **ושבבן אשתו וכו'.** וכן בת בן בנה של לסתו לו בת בן בתה להל כתיב ערות לסת ובתה לו תגלה לת בת בנה ולת בת בתה הלכך נזרינן בהו לור נ' למטה מהן: **ד' שבחמיו. לור ל' שבחמיו להיינו לס לס חמיו והיל לור ל' לסתו ולסתו בכלל: ושבחמותו.** לס לס חמותו: **שניה. ללס חמיו ולס חמותו ערוה שהם בכלל לסת וכת בנה לסת וכת בתה הלכך לס לס חמיו שניה: שניות דרבי חייא יש להן הפסק.** לגירסת לוקק נקט נ' לבל רבינו למטה מהן לו מיתסר וכן רבינו שבחמיו ושבחמותו לבל חמיסי לו לסתסר: **ולא אפשיטא.** לקל לחי תלמולא כל לותן שמעתתא לבעי למפסטה מיניהו וכיון ללו לילפסיטו ס"ל ספקא לרבנן ולקולא ויס שבתבו לחומרא וכן כ' הרמ"ס ז"ל ורבינו לנלפסי ז"ל לו פירש מילי ללו שב' ללו חיפסיטא להכיל וי"ל ללחומרא נתכוון והרמב"ס ז"ל כתב בהכיל לקולא שבתב כל שניות לרבי חייא יש להן הפסק וכתבו המפרשים ז"ל וז"ל נרלסה מפרש"י ז"ל לחילו מנ' שבבנו ושבבתו מיבעי ליה לרב לבי וכיון נכון לל"כ ליפסוט ליה לילסורא שהרי לחילו בכלת בנו נזרו על סוף כל הלורות כללי לעיל וכ"ם לורות של בנו ובתו ממס ועוד להל למעלה הס לסו לין לה הפסק וכן לבי חביה לגילה וה"ס למטה בבניס וכן לחרינן בירושלמי לבריסה לסור בכל נסי ישראל סרס לסורה בכל לנסי ישראל לכך פירש ז"ל לחני' ול' שבשתו מיבעיא לי' עכ"ל: **ירושלמי** פי' הירושלמי פשוט הוא: **מחזיר גרושתו משנשאת חולצת.** לבני חייבי לחוין תפסי בהו קלוסין הלכך לין מיפטרא בלא חליצה לבל לין מתיבמת כיון להוא קיימא עליה לחלה בחיסורי ה"נ קיימא בחיסור עליה ליכס ולא למי ליס לסורות לבעליהן ומותרות ליבמיהן : **צרתה מתיבמת.** לגירת מחזיר גרושתו מותרת להתיבם ולחילו בה על לחותה ועל לחת כהילפי' לקמן [לף לה.] ופשב היס לותה שבשבתה לוסרתה ולין שבשבת לחרת לוסרתה: **פסלה מן הכהונה.** להל זונה מקריא ולת"נ לנבעלה בלונס (יבמות לף נו:) לכתיב והיל לין נתפסה הל נתפסה מותרת ויס לך לחרת שלת"פ שנתפסה לסורה היל ולי זו זו לסת כהן: **עבר ונשאה וכו'.** להל לין קילוסין תופסין בחייבי כריתות: [לף כג.] **והולד כשר.** ומותר

לפי ביזערלא ללא הוי כממזר ספק: **אין לה כתובה.** מסוס קנסא: **או** חולצת לו מתיבמת ללאו ערת ערוה מקריא כלל: **וגרים וכו'.** כגון לחומתו מן האם ולפי מן האב אע"ג דקי"ל לגר שנתגייר כקטן שנולד דמי לסוב בהן כדי שלא יאמרו וכו' לכל בשניות מותרין שהרי לא נהגו כן בעובד עובדי כוכבים ולא לתי ליתי לולול הסס: **אמר רב נחמן אחין מן האם וכו' לא יעידו. לקורבת הס בגריס קורבה היא להס ולאי לאו היא** ומיהו הס העידו עלותן עלות **לכקטן שנולד דמי: מעידין לכתחלה. לרחמנא לפקריה לזרעיה לעובד כוכבים לכתיב וזרמת סוסים זרמתם הלכך קורבת אב אינה קורבה:** [לף כג:] **ומ"ש.** עלות מעריות דקי"ל בפ' נוסקין (לף נח.) **גר שהיה נשוי לאחותו מן האם יוציא: לכל מסורה. הכל נוסקין נשים הלכך לי שרית לקיומה לתי למשרי נמי ערוה ביזערלא לכ"ע לא ילעי לטעמא לגר מסוס לכקטן שנולד דמי: לב"ד מסור'.** ול"נ מכשרת **עלות לחין גריס לא לתי לאכשורי לחין יזרעלא לכ"ל ילעי לגר שנתגייר כקטן שנולד דמי** ולפילו בתם שנוסקין שלא להעיד בעובד עובדי כוכבים הוחזק וסורת סדין לכעובד עובדי כוכבים כשרין להעיד לכך תורה כלאמרינן בסנהדרין [לף נז:] בן נח נהרג מפי קרוב וכ"ש בממונו: **מתני' מי שיש לו אח מ"מ. בגמרא מפרש: זוקק את אשת אחיו.** הלא בממזר זוקק לומיל לסיפא לפוטר לת לשת לחיו וכ"ש לס הית הוא הוא ממזר. ומיהו ממזר זוקק חייבי לאוין הוא לממזר לסור בכת יזרעלא וחולצת ולא מתיבמת: **ואחיו הוא לכל דבר. מפרש בגמ': שפחה ועובדת כוכבים. ולילה בתרה לזיל כליליף בגמ'** וס"מ לזוקק לחיו סיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים ללא חשיב לח כלל לוולה כמוה הא לחיו מומר זוקק לשתו לחלינה ויבוס וזוקקין לו ללא"פ שחעל יזרעלא הוא לקילוסיו קלוסין לפי מסוס לפלח לעבודת כוכבים הא ולל עובדת כוכבים **נמי פלח לעבודת כוכבים** ולי נלו ללאו לחיו הוא היה זוקק ליבוס וכן כתבו מקנת הנלונים ז"ל וכתב הריטב"ל ז"ל חזינן לרב יהולאי נתן שכתב לי כלנסבת בעל הוה יבם מומר **לעבודת כוכבים לא** בעיל חלינה מיניה ולס הי בעל' מומר לעבודת כוכבים ויבמה תחתיו בלוסס ומת במומרתו בלא בנים חינה זוקקה ליבוס להא נלו לחיו הוא

יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה אבל בשניות מותרין אמר ר"נ גרים הואיל ואתו לידן נימא בהו מילתא אחים מן האם לא יעידו ואם העידו עדותן עדות אחים מן האב מעידין לכתחלה אמימר אמר אפילו אחים מן האם נמי מעידין לכתחלה ומאי שנא מערוה ערוה לכל מסורה עדות לבית דין מסורה וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי: **מתני'** מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו ליבום ואחיו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן העובדת כוכבים מי שיש לו בן מכ"מ פוטר את אשת אביו מן היבום וחייב על מכתו ועל קללתו ובנו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים: **גמ'** מ"מ לאיתויי מאי אמר רב יהודה לאיתויי ממזר * לשון האלפסי ושמע מינה דחייבי לאוין מדאורייתא בני יבום נינהו כדקיימא לן בכ"מ שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה אלא מ"ט אמור רבנן חייבי לאוין חולצין ולא מיבמין גזרה ביאה ראשונה אטו ביאה שנייה והיינו דקתני (לעיל דף כ:) גבי פצוע דכא וכרות שפכה ואם בעלו קנו ואסור לקיימן בביאה שנייה משום שנאמר (דברים כ"ג:ב') לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה': ואחיו הוא לכל דבר (דף כב:) למאי הלכתא ליורשו וליטמא לו: חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים מ"ט אמר קרא (שמות כ"א:ד') האשה וילדיה תהיה לאדוניה אשכחן שפחה עובדת כוכבים מנא לן אמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יוחאי אמר קרא (דברים יז) כי יסיר את בנך מאחרי בנך הבא מבתך קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה: וחייב על מכתו ועל קללתו וכו': קרי כאן (שמות כא) ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך בשעשה תשובה ה"מ לענין חיובא אבל לענין איסורא אפילו לא עשה תשובה אסור לו לבן להכותו לאביו ולקללו דגרסינן בסנהדרין בפרק אלו הן הנחנקין (דף פה:) אמר רבה בר רב הונא וכן תנא דבי רבי ישמעאל לכל אין הבן נעשה שליח לאביו לא להכותו ולא לקללו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה (דברים י"ג:ט') לא תחמול ולא תכסה

ולינה זקוקה לחלינה עכ"ל הנחון ורלוי להחמיר: **על מכתו או על קללתו. אם הכה לו קטן לאביו חייב מיתה: גמ'** כתב הריע"ף ז"ל [ומימי' לר"ל לף כ:] לכל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וילמד את לא תעשה אלא מ"ט לאמור רבנן חייבי לאוין חולצין ולא מיבמין להא חלינה במקום יבום לא מקרי יכול לקיים שניהם למצות יבום נעלה להא כתיב ואם לא יחפון ונו' נזירה ביאה לראשונה לאו ביאה שנייה והיינו לקתני נבי פצוע דכא וכרות שפכה ואם בעלו קנו ואסור לקיימן בביאה שניה מסוס לא יבא עליה ולילה חתי עשה ליבמה יבא עליה ולילה הלאו אבל בביאה שניה יכול לגרסה בנמ מיל שכבר קיים המצוה: **ליורשו.** לכי היכי לעניין יבום בן הוא ולפי פסול לכתיב ובן אין לו **ומצי למכתב לן** בלא יו"ל כללרסינן בקילוסין לן כסף וכמו מלן יבמי אלא **כתבו ביו"ל למלרס עיין עליו לאס יש [לו] בן בעולם פטורה** וכן הדין אם לפי פסולו: **וליטמא לו.** לאע"נ לכהן אינו מטמא לאשתו פסולה היינו מסוס להשם שהרי אמר רחמנא וכיון לפסולה היא לאפוקי קיימא ולאו לאשתו היא אבל אחיו יטמא מאב אחר אחא הלכך אס כהן הוא ולו אח ממזר מטמא לו: **חוץ ממי שיש לו מן השפחה וכו' האשה וילדיה.** שהולסין אחריה וכמי שאינם בניס לזכר כלל אלא לינס כלינה: **כי יסיר. מלא כתיב כי תסיר ס"ת אבתך לא תתן לבנו** קלי וה"ק **כי יסיר בעל בתך את בנך שהלל היא מאחרי אלמא בנך הבא מבת העובד כוכבים שילה לו בתך קרוי בנך** והא אלא חייבינן לשמע יסיר אחא מסוס שהרי הבעל להניחה לעבוד לכל מי שתרלה: **ואין בנך וכו'.** לולה כמוה ואם אותו הולל עובד עבודת כוכבים אין אנו חוששין לו ללאו בר יזרעלא הוא כלל ומסוס הכי לא אמר קרא כי תסיר את בנך: **וחייב על מכתו וכו'.** ולמאי חייב **אם לאביו עושה מעשה עמך שהרי בא על הערוה והוליד ממזר: בשעשה תשובה. ונהי נמי לענוו גלוי כל זמן שהממזר קיים מיהו מתחובה ולילך בכלל עושה מעשה עמך** וכתב רבינו חלפסי ז"ל וז"ל והני מילי לענין חיובא לכל לענין חיסורא לפילו לא עשה תשובה לסור לכן להכות לאביו ולקללו לגרסי' פ' אלו הן הנחנקין

לחמר רבה בר רב הונא וכן תנא דבי ר' ישמעאל לכל חין כהן נעשה שליח לחביו לח לקללו ולח להכותו חון ממסית ומיחיח שהרי לחמרה תורה לח תחמול ולח תכסה עליו ע"כ: **ובתב** ז"ל עלה להה לתנן חון ממי שים לו חן השפחה קל לחמרי רבוחתה ז"ל ה"מ שפחה לחחריס לומיח לעובד כוכבים לית ליה קנין בנוה לכל שפחה דילידה לח לחין לחם עושה בעילתו בעילת זנות ואיתמר מתמיה לרב נטרונאי בן נחמן ז"ל הכי הה לתנן וכל מי שחין לה עליו ולח על לחריס קילוסין הולד כמוה ואי זו זו ולד **שפחה ועובדת כוכבים** ה"מ **שפחה לחחריס לומיח לעובדת כוכבים** לית ליה קנין בנוה לכל חס בח על שפחה דילידה וילדה ממנו בת חע"נ ללא נקיטא נטו חירות בתו היה להה לחמרו רבנן חין לחם עושה בעילתו בעילת זנות וחס בח עליה חייב עליה משום בתו וחס בח עליה בנו חייב עליה משום לחותו וחזינן לנהן לחר למספקא ליה מלתא ומתוך דבריו נקטינן בהא מילתא לחומרא לגבי חיסורא דהיכא דחית ליה זרעא ללא הויה לחולין מן השפחה נקטינן לחומרא וחולצת הויה לחיתתא ולענין ממונא נקטינן לקולא ולא נופיה לא מזבני ליה יורשין ואי בעי למנסב בת ישראל מעריכינן ליה נטו שחרור ואי קדיש מעריכינן לה נטו מינה ואי בעי למנסב שפחה לא שבקינן ליה: **מתני'** (מכילתין דף כג:) מי שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע אי זו מהן קידש נותן גט לזו וגט לזו מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידן: **גמ'** שמעת מינה קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין הכא במאי עסקינן שהוכרו ולבסוף נתערבו האי קושיא והאי פירוקא אליבא דרבא הוא דסבר קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין ולית הלכתא כוותיה דקיימא לן כאביי בי"ל קג"ם והא חדא מינייהו הלכך בין הוכרו בשעת קידושין ולבסוף נתערבו בין לא הוכרו כלל נותן גט לזו וגט לזו כפשטא דמתני': היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם. דוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע באחות זקוקתו: **מתני'** שנים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע אי זו קידש וזה אינו יודע אי זו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן ב' גיטין מתו לזה אח ולזה אח זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן לזה אחד ולזה שנים היחידי חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם עליו: הא דתנן ובנו הוא לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים אמרי רבואתא ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל שפחה דידיה לא דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואיתמר משמיה דרב נטרונאי גאון הכי הא דתנן (קדושין דף סו:) וכל מי שאין לה עליו ולא על אחרים קדושין הולד כמוה ואי זו זו ולד שפחה ועובדת כוכבים ה"מ שפחה דאחרים דומיא דעובדת כוכבים דלית ליה קנין בגוה אבל בא על שפחה דידיה וילדה ממנו בת אע"ג דלא נקיטא גט חירות בתו היא דאמור רבנן אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ואם בא עליה חייב משום בתו ואם בא עליה בנו חייב משום אחותו וחזינן לגאון אחר דמספקא ליה מילתא ומתוך דבריו נקיטינן בהא מילתא לחומרא לגבי איסורא דהיכא דאית ליה איתתא ומית ולית ליה זרעא אלא האי דאוליד מן השפחה נקיטינן לחומרא וחולצת ההיא איתתא ולא מתיבמת ולענין ממונא נקיטינן לקולא ולא ירית ליה אבל איהו גופיה לא מזבני ליה יורשין ואי בעא למיסב בת ישראל מצריכינן גט שחרור ואי קדיש מקמי גט שחרור מצריכינן לה גיטא מיניה ואי בעי למנסב שפחה לא שבקינן ליה: **מתני'** (מכילתין דף כג:) מי שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע אי זו מהן קידש נותן גט לזו וגט לזו מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידן: **גמ'** שמעת מינה קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין הכא במאי עסקינן שהוכרו ולבסוף נתערבו האי קושיא והאי פירוקא אליבא דרבא הוא דסבר קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין ולית הלכתא כוותיה דקיימא לן כאביי בי"ל קג"ם והא חדא מינייהו הלכך בין הוכרו בשעת קידושין ולבסוף נתערבו בין לא הוכרו כלל נותן גט לזו וגט לזו כפשטא דמתני': היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם. דוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע באחות זקוקתו: **מתני'** שנים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע אי זו קידש וזה אינו יודע אי זו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן ב' גיטין מתו לזה אח ולזה אח זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן לזה אחד ולזה שנים היחידי חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם ואם"ח חולן כיון לחפי' הוה הכי לח מיפסל כלקמני הסמך קלקמו וכנסו וכו'. **קולס שנמלכו בב"ל: אין מוציאין מידם. לכל חד וחד לומר לחת שפיר נסבי ולי נמי הוי ליפכח הרלסון ליכוס כנס לחוות זקוקתו ההיח שעתח הוח להוחי לסיירח ומסבח לחיו ויבם הסני' שהיח יבמתי פקע זיקתך מלילך למפרע.** ומסמי' מללך קלני בריקח נבי מת ולו לח לחב וכו' חלן לחחת מהן וכנס לחכריהה לל **יועיל כלקתני הכח לין מוניחין** מסמע לפילו בלישבל יועיל מסוס למחת כנס לחוות חלוקתו ולע"נ לסמקק לדבנן היל לדילמח כלין יכס לפילו הכי קנסו רבנן בלישבל לנזרו בלחוות זקוקה לטו לחוות לסה לוולרייתה שהיל בכרת ונזרו בלחוות חלוקה לטו לחוות נרוסה לוולרייתה שהיל בכרת לפיכך למוס לנזירתה להועיל לפי' על הסמק ולפי' בלישבל כל היכל לליכל סמקק שהיל בלילור בתחילה: **גמ' קדושין שאין מסורין וכו'. שלין סופן לבילה לקס"ל למתני' בשלח הכירו וכשעת קלוסין לל הוה ילע הי מיניייהו כנון לומר לחת מכס מקולסת לי ועשו שתיהן שליח לקבל קילוסין שלו לין סופן לבילה לכל חלק קיימת עליה בספק לחות לסה ומלקתני נותן נט לזו וגט לזו שלמת לחלק מיהה מקולסת ומסוס ספק שלל ילע הי מיניייהו בעי למיתב נטו לתרוייהו שלמת קילוסין הן ופלוגתה לחכיי ורבה היל בקילוסין** (לף נ:): **בשהוכרו וכו'. בשעת קלוסין ויולע היה לת מי מקלס הלכך מסורין לביאה הוו וחלו קלוסין** וכתב הריי"ף ז"ל לחי קושיל ופירוקל שליבל לרבה הוה לסבר קלוסין שלין מסורין לביאה לל הוו קלוסין ולית הלכתה כוותיה לקו"ל כחביי בי"ל קג"ס והל חלק מיייסו הלכך בין **הוכרו בשעת קלוסין** ולבסוף נתערבו בין שלל הוכרו כלל נותן נט לזו וגט לזו כפשטה למתני' ע"כ: **פי'** והלל יבומי ממה נפשך כלפירושנו במתני': **דקא פגע.** לילמת פגע:

קדמו וכנסו אין מוציאין אותן מידן לזה ב' ולזה ב' אחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ לאחת אחיו של זה מיבם חלוצתו של זה ואחיו של זה מיבם חלוצתו של זה קדמו שנים וחלצו לא ייבמו שנים אלא אחד חולץ ואחד מיבם קדמו וכנסו אין מוציאין אותן

מתני' סניס שקלסו שתי לחיות סניס וסס נכרייס: **זה חולץ לשתיהן. לכל חד מינייהו לסאור ליבומי דלמא בלחות זקוקתו פגע: היחיד** חולן כלפרסי' **נעיל שח"ק לו ליבס לו קולס חלינת סניס מסוס לחות זקוקה ולס לאחר חלינה מסוס לחות חלונה לפיכך הולול ולסאור ליבס יחלון תחלה לסתיהן כלי להולינ לותה שהיל יבמתו מלילאור יבמה לסוק: והשנים אחד חולץ. לאפקועי זיקה מלחיו לס זו יבמתו ותסתרי לחוותה לסני ממה נפסך לס יבמתו היל שפיר ולס לחוותה היל פקע זיקת היבמה מינה בחלינת לחיו: חלוצתו של זה. ממה נפסך לס זו יבמתו שפיר נסיב שהרי לחיו לל חלן לה לגלן לחוותה שגלן היתה יבמתו ולינה כלוס ולי לגלו יבמתו היל שפיר נסיב נכרית היל לגלי מסוס לחות זקוקה ליבל שהרי חלן לחיו לחוותה שהיל יבמתו ופקע זיקה ולי מסוס יבמה לסוק הרי חלינה זו מן לחי בעלה: קדמו שניהם ב' אחין וחלצו. לסתיהן מסוס לגלן ילעי לי זו יבמתו: לא ייבמו השנים.** לחי לחלק זה לת זו וזה לת זו לקמת לנסיב ליבל למימר זו היל לחות זקוקתו לגלן לחלן חולן תחלה לחלת ולחלן מיבס לנסיה ממה נפסך לס יבמתו היל שפיר ולי ולגלו בלחות זקוקתו לה פגע שהרי חלן לחיו ליבמתו ויבמה לסוק לגלו סניס לחרוניס וכנסו לחר חלינת סניס החריס ולס בלו ליממך לבית לין לין מוציאין מידס כלפרישית שהרי לין כלן לגלן ספק ליסור לחות זקוקה בנסואי רלסאוה ולינל למימר קמת לנסיב יבמתו היל ושפיר נסיב ובתרת נמי שפיר נסיב נכרית ול"נ היה ליפכח וקמת פגע בלחות זקוקה כיון שבח שני ויבס פקע זיקתה מלחיו ויהותרה לו לשתו ויסורל לעבל עבל:** [קף כה.] **מצוה בגדול ליבם.**

לסגן סריטב"ל ז"ל לומר היה מורי הרמב"ן שזסו כשהגדול הגען לה לבל לס יהיו הגען ולבל מן החריס הגען מגיס בלחריס יותר ממנו ומיהו לס רצה הגדול לחלוץ חולן למקן לומר [קף לט:] **מצות** חלינה קודמת למצות יבום וכל סיס לגדול לשם לחרת בזמן זסה יהן המצוה בו לקטנה ומריבה ליבל בבית וביבם שהיו הגען ממי לנבי לוילך ע"כ: **גמ' דקא פגע. לי מיבם בריסה לימלא** פגע בלחות זקוקתו כלפירשנו במתני': **הרי אלו חולצות ולא מתיבמות.** זו הוא גירסת רבינו לאפס ז"ל ורוב הספרים ולהך גרסה הקושי' מלקתני בלחיכה לקמיירתה **פקעה זיקה לחילך** אלא לגזרינן חולן ולבל לגזרינן מיבס לסו מיבס ולבל זסה לגזרינן לסו מייבס תחלה ופריך לסתם ולבל לתרוייהו יבמות גינהו לבל הכא ליליבל אלא לגזרו חלינה לבתחלה לסו חלינה לעביד לסורה כלל לא גזרו וכנסו יוציאו ולא פרכינן מלקתני חולנות ולא מתיבמות אלא מ"ס מידן: (דף כד.) מצוה בגדול ליבם ואם קדם הקטן זכה: **גמ'** אחד חולץ ואחד מייבם דוקא מיבלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע באחות זקוקתו: לזה שנים ולזה שנים וכו': ומ"ש מהא דתנן ארבעה אחים שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות התם משום זיקה הכא כל חד וחד אימור דידיה קא מתרמי ליה: קדמו וכנסו אין מוציאין מידן. תאני שילא ואפילו שניהם כהנים מ"ט איסור חלוצה לכהן מדרבנן הוא וספק חלוצה לא גזרו בה רבנן: מצוה בגדול ליבם ת"ר (דברים כה) והיה הבכור מכאן שמצוה בגדול ליבם אשר תלד פרט לאיילונית שאינה יולדת יקום על שם אחיו לנחלה אתה אומר לנחלה או אינו אלא אם שמו יוסף קורין אותו יוסף יוחנן קורין אותו יוחנן נאמר כאן יקום על שם אחיו המת ונאמר להלן (בראשית מ"ח:ו') על שם אחיהם יקראו בנחלתם מה שם האמור להלן נחלה אף שם האמור כאן נחלה ולא ימחה שמו מישראל פרט לסריס ששמו מחוי אמר רבא אע"ג דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו הכא אתאי ג"ש ואפיקתיה לגמרי:

קדמו סניס וחלנו: **מצוה בגדול. הכי לריס ולקחה לו לאסה ויבמה והיה הבכור כלומר המייבס יהיה הבכור.** לסבר תנל. **ולותה יבמה תהא רלויה לילל פרט לאיילונית: יקום. היבס על סס לחיו לנחול לותו ולס יחלק לחיו עמו** כלל: **אתה אומר לנחלה. והלי יקום היבס מסתעי.** בגמרל [קף כל:] לתריגן הכל לגלן בכור למלי הלבתל לגריעותל מה בכור יגיו נוטל ברלוי בכמוחזק לף יבס יגיו נוטל ברלוי בכמוחזק. כלומר כיון לבכור לגו לוקל לגלן גדול לכתוב גדול ופריך לנקיט בכור לגריעותל לומר למה בכור יגיו נוטל **חלק בכור בנחלה הרלויה לבוא להס לחר מיתת לביהס חלק במה שמוחזק ביל לביהס במותו לכתיב** (לדברים כל) **בכל לסר** יתירלי **ולף יבס הנוטל פי סניס בנכסי לביו חלקו וחלק לחיו המת יגיו נוטל ברלוי כבמוחזק: כתב** הריטב"ל ז"ל עיקר הדין לכשמת בחיי לביו יגיו לו ליבס כלום בנכסי לחד מחמת המת כלל ובנכסי הלח המת הוא שנוטל ובלבד בנכסים שהיו מוחזקים לו לבל לל ברלוי לו לס מת בחיי לביו לו בחיי לבי יל כל המחין סוין בו וכן פירשו כל המפרשים ז"ל ועיקר: **או יגיו חלק בבן שיולד לו מסתעי שקורין בשס המת: פרט לסריס.** כלומר לסריס המה שמתו מחוי על לח כזה לל הקפידה תורה להקיים שס כיון שבל ממעי לחו לקוי טוב ממנו הנפל לבל לס נסתרס על ידי לחס חסס עליו תורה על שמחק שמו על ידי מקרה רע: **אין מקרא יוצא מידי פשוטו. ולע"נ ללרשינן ליה ללרשה מילי פשוטו מיהו לל נפיק לגמרי** נזירה סוס. לשס לחיו לנחלה על שס לחייסס יקרלו בנחלתס לפיקתיה לגמרי. **שחין צריך לקרות בנו בשס לחיו המת והכי גמירל לה מרביה:**

מתני' הנטען. **החסוך כלומר שטוענין עליו לכרי לעז** מזו שספחה או העובדת כוכבים ונשתחררה שספחה או העובדת כוכבים ונשתחררה שהן רחויות לבא בקהל: [קף כה:] **לא ישאנה.** משום לעז שלא יאמרו לנגלי מילתא למפרע **שלמת היה הקול הרחשון וכתיב** (משלי ל':כ"ו) **הסר ממך עקשות פה ולזות שפתיים הרחק ממך: ואם כנס לא יוציא.** לכרעגה לן מפקי לשם מתניתי בעלה לכתיב (שם נ) לרכיה לרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ולאו לוקח דעגה ללא לפילו בה על שספחה ועל העובדת כוכבים בולאי ובתוספתא [פרק ל' ליבמות] קתני לה הכי בהליל ושעמת ללא יוציא לכיון שנתעיירו וקבלו עליהן חזקה הוא לשנב לוונסייהו נמרו וקבלו לנמרת נמיר לה לשחל השם ושחל השם שנתעיירו לשם שים נרים נמורים שם וכיון לניורת מיהא קיים ומותרת היא לו ל"ש יש לה כנים ממנו אי אין לה כנים לא יוציא וכן כתב הרמב"ן ז"ל: **הנטען מאשת איש.** לחמרינן בגמרא כגון שיש עלי בינה ממש ולפיכך מוציאין ב"ד אותה מתחת ידו להא לשמורה ליה מלאורייתא כללרשינן בסוטה (לף כח.) **ונטמאה שני פעמים לחת לבעל ולחת לבועל** לכשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל אבל בלא עדי בינה לא מפקינן לה משום קלא ללא פסיק ולא משום לכר מכוער: **גמ' במה דברים אמורים. לחס כנס הנטען יוציא: בשאין לה בנים.** מבעלה הרחשון אבל יש לה בנים מן **הרחשון לא תצא לכי מפקינן לה** קל מחזקינן לקלא קמא **ועבדינן** להו ממזרים כך פרש"י ז"ל **אבל רבינו אלפס ז"ל פירש בשאין לה בנים מן הנטען לשמא לחייסינן** לנעז **הבנים שים לה עתה מן הנטען** ואם באו עדי טומאה לפילו לאוסורה לאוריימא לה שרינן משום חשש לעז בנים ותרצו לשע"נ לעשים שם היה בחונס או ברצון שמעינן לתצא ולא לשרינן לולי לונסה היתה ספיקא לקולא משום בנים לאוקי לשתא בחזקת כשרה קמ"ל לאלרבה שתם מזנה בחזקת רצון היא וכבי מוכח בהליל פרק קמא לכתובות (לף טו.) נבי הא לשמר רבי אלעזר השומר פתח פתוח מנאתי נאמן לאוסרה עליו ושמרינן משום לפתח פתוח כעדים שמי וכל היכא לאיכא עדי בעלה קרי להו עדי טומאה משום להכי הוי בילתא מסתמא. ושפתח הלרינן לקושיין לשמעת מהברייתא לשמני' לאם כנס יוצא לא מיירי בעדי טומאה ושקיטת לרב לאוקמת לוקח בעדי טומאה **יום קיא** אבל אי ליכא עדי טומאה אלא שהוחזקו הבעל משום שלבו נוקפו וכנסה הנטען אין מוציאין אותה מידו: **הא מני.** רב תירץ להך כרייתא ר' תנא הוא לסבר למשום עדי לבר מכוער תנא: **רוכל. מוכר לנשים בשמים להתקשט בהן: יוצא מן הבית ומנא זה את לחתו שהיתה חונרת ענמה בסיגר: מכוער הדבר. שלא התירתו מעליה חלא לזנות: סינר. כעין מכנסים שהיו חונרות הנשים לנניעות: רוק למעלה מן הכילה. לרוכל יוצא לקלי ומנא בעל רוק בנג הכילה שעל מטתו** מכוער הלבר שאין לרך לרוק למעלה חלא **השוכב ופניו למעלה הלכך זנתה זו ורקקה בשעת תשמיש: מנעלין הפוכין.** הופכין פיהן למטה **כלי שלא יכירם הרואה** ופירש בגמרא שהיה **ניכר מקום הפיכתן בעפר** שלא היו שם המנעלים הפתח חלא **של תחת המטה: והלכתא כוותיה דרב.** חלא מפקינן מנטען שמא בלילכך עדי טומאה ממש כלמשמע ליפנה למתניתין לתני הוציאוה למשמע ב"ל וב"ל כי מפקי בעלי לבר בדור מפקי ולא קתני הוציאוה להוה משמע בעל לחילו בעל מני לאפוקה משום קלא כלילתא בסמוך: **והלכתא כוותיה דרבי.** למפיק לה בעלי לבר מכוער: **קשיא** הלכתא להלכתא ל"ק בקלא חלא פסיק ועדי לבר מכוער לחיכא תרתי לנריעותא מפקינן מנטען כרבי ודוקא כשאין לה בנים כלקתני בברייתא לאוקימנתא כוותיה לאבל כי ליכא תרתי חלא חדא ולפי עדי לבר מכוער כיון לפסיק קלא עבדינן כרב חלא לאפוקה לפי' מנטען כשנשא לחילו מבעל לפי' בתרתי לנריעותא לא מפקי' מיניה חלא מפקי ב"ל מן הבעל בעל כרחו כשאין לבו נוקפו חלא בעלי בילה כשמועה לחמר שמועה במנחפים על שילחו כלרך המנחפים ובכלחים על (שילחו) שיכנים כמכמול בשפופרת חלא לבמנחפים לא בעינן על שילחו שכנים: לחמר המחבר מנקחי כתוב במנחפים סוכבים זה על נב זה ולפילו חלא כלרכה ולפילו הערים בה חייב מיתה ונשרה על בעלה ע"כ. ללעניין קלא עליף בעל להוה ליה קלא ללבתר נשוין ולילו נטען הוה ליה קלא למקמי נשוין ולילכא למיחש ליה כלילתא שלהי מסכת נטין ושתם נמי מוכח לב"ל לא מפקי [מבעל] חלא בלבר ברור ממם בעדות כרבי יוחנן בן נורי לחמר (ניטין לף פט.) נחמר כאן ערות לבר ונחמר להלן על פי שנים עדים יקום לבר ועוד להא לשמא זנתה בעל לחל קיי"ל לשרי לה עליה חלא"כ מהימן ליה ולבו נוקפו כלילתא בקלוסין (לף סז.) ולא עדיפי עדי לבר מכוער מעל לחל בזנות ממם שנאמן בחיסורין לעלמא ועוד חלא לשרינן לשם לבעלה חלא על ידי קנוי ושתירה לף קנה לה בפני עדים ונשתרה בפני עדים ושמתה כלי בילה ליכא שמחל על קנויו קולס שתירה ואין לך לבר מכוער נלול מזה וכן לעת רי"ף

מתני' (דף כד:) הנטען מן השפחה ונשתחררה מן העובדת כוכבים ונתגיירה הרי זה לא יכנוס ואם כנס אין מוציאין מידו הנטען מאשת איש והוציאוה מתחת ידו אע"פ שכנס יוציא: **גמ'** אמר רב ובעדים כלומר אם הוציא אותה בעלה בעידי טומאה מחמת זה הנטען וכנסה זה הנטען מוציאין אותה מתחת ידו אבל אם הוציא אותה בעלה בלא עידי טומאה אלא בעדי דבר מכוער בלבד וכנסה זה הנטען אין מוציאין אותה מידו ודייק רב מדקתני הוציאוה ולא קתני הוציאה מכלל דבית דין הוציאוה ובית דין אין מוציאין אלא בעדים ואותבינן עליה דרב מהא דתניא במה דברים אמורים בשאין לה בנים מן הנטען הוא שמוציאין אותה מידו אבל אם יש לה בנים מן הנטען לא תצא ואם באו עדי טומאה אפילו יש לה כמה בנים תצא דאלמא מפקינא לה מן הנטען בלא עדי טומאה ואוקמה רב כרבי דתניא רוכל יוצא ואשה חוגרת בסינר א"ר הואיל ומכוער הדבר תצא רוק למעלה מן הכילה א"ר הואיל ומכוער הדבר תצא (דף כה.) והלכתא כוותיה דרב והלכתא כוותיה דרבי קשיא הלכתא אהלכתא דהא רב לא מפיק לה מן הנטען אלא בעדי טומאה ורבי מפיק לה בעדי דבר מכוער לא קשיא בקלא דפסיק עבדינן כרב ולא מפקינן לה אלא בעדי טומאה ובקלא דלא פסיק עבדינן כרבי ומפקינן לה בעדי דבר מכוער וקלא דלא פסיק עד כמה אמר אביי אמרה לי אם דומי מתא יומא ופלגא ולא אמרן אלא דלא פסיק ביני וביני אבל פסק ביני ביני הא פסק והוא דפסק שלא מחמת יראה אבל פסק מחמת יראה כמה דלא פסק דאמי דמחמת יראה הוא דפסק ולא אמרן אלא היכא דליכא אויבים דמפקי להו לקלא עליה מעיקרא אבל היכא דאיכא אויבים לנטען דמפקי ליה לקלא עליה מעיקרא לאו קלא הוא

והנחונים והרמב"ם ור"ת ז"ל והכא בהכי פליגי רב ורבי לרב סבר לחפי' מנטען חין מוציחין חלח בעדי טומחה ורבי סבר למחמרינן בנטען חף על פי שכנס וחפי' בעדי לבר מכוער נריעל מלחזינן להחמיר בבעל לחמר תנח ומיהו חפי' רבי כי חמר תנח מן הבעל

דאמרינן אוביב הוא דקא מפקי ליה לקלא ושמעינן מהא דתניא בד"א בשאין לה בנים דהיכא דאית לה בנים מן הנטען אע"ג דאיכא עדים בדבר המכוער לא מפקינן לה מיניה אבל אי איכא עדי טומאה שזיגתה עמו כשהיא תחת בעלה מפקינן לה מיניה ואפילו יש לו בנים והני מילי מבועל שהוא הנטען אבל מבעל עצמו לא מפקינן לה אלא בעדי טומאה בין יש לה בנים בין אין לה בנים כדגרסינן בקדושין (קידושין דף סו.) בפרק האומר לחבירו איבעיא להו זיגתה אשתו בעד אחד מהו אמר רבא הוה דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משני עדים והיכי דאמי עדי טומאה כדגרסינן בס"פ כיצד העדים נעשין זוממין ורבנן היכי דייני כשמואל דאמר שמואל במנאפים משיראו כמנאפין * הך סיומא ובכלאים עד שיכניס כו' אינו בסוף פרק קמא דמכות רק בב"מ דף צא: (ג"א) ובכלאים עד שיכניס כמכחול בשפופרת אבל במנאפין לא בעינן עד שיראו שהכניס כמכחול בשפופרת וכן הלכה: ואם הוציא אותה בעלה בדבר מכוער והלכה ונישאת לאחר ואפסקא ההוא אחר לקלא ובתר הכין גירשה לא תנשא להוא נטען לכתחלה ואם נשאת (וכנסה) לא תצא שלח ליה רבה בריה דרב הונא לרבה בריה דרב נחמן ילמדנו רבינו הא דתנן המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום נדר לא יחזיר אם חזר וכנס מהו שיוציא ואסיקנא אינו מוציא דלא דמי לנטען דנטען כיון שכנס אלומי אלמיה לקליה ולפיכך יוציא אבל במחזיר את אשתו אמרי קים ליה לקליה דליתיה: **מתני'** המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפ"נ לא ישא את אשתו מת הרגתיו הרגוהו לא ישא את אשתו ר"י אומר הרגתיו לא תנשא אשתו הרגוהו תנשא אשתו: **גמ'** טעמא דממדינת הים דעליה קא סמכינן אבל מא"י דלאו עליה קא סמכינן

נטו למפרע ועוקרו וכניה מן הצני ממזריס וכן הטועם למנרש מסוס נלר **לשמח תלך זו לעל חכס לחחר שנשחת לחחר ויתיר לה נלרה ויחמר המנרש חילו הייתי יולע כן וכו' לפיכך חומריס לו מתחלה הוי יולע שהמוניע לשתו מסוס נלר שנלרה לו יחזיר וחס היח חביבה עליך כח וכקש היתר לנלרה וחס מנרש לה מהשתח ולחי שנוחה עליו ותו לח מני עקר נטה בלבבי שקר: חזר** וכנס החזירה מהו שנכוף חותו שיוניע ושסיקנא לעל למי בעל לנטען לטעמא לחסור נטען הוח מסוס לכשנכנסה לו מחזיק שקול שיחמרו חמת היה הלבר לבל בבעל ליתיה להוח טעמא לחלרבה **כשהחזיר לחכחשיה לקלא קמא לחמרינן כיס ליה** במלתא לליתא שלין לחס רוקק בכוס וחח"כ שיתנו וכן הלכתא לבעל שהחזיר לו יוניע חחר שכנס כל היכא לליכא עלי טומחה ופירשו בירושלמי [לפרק זה הלכה י"ל לנירסת הרמב"ן ע"ם] לכל היכא לחמרינן כנס לו יוניע היינו בשכנס ממש לבל לו בשקלקל בלבל ומינה לכי לחמרינן כנס יוניע היינו לף על פי שהכניס לחופפה והיכא להחזירה בעל וחזר ונרשה חמרו בירושלמי שמותר להחזירה שלח לו כן לתה מוניע לעז על בניה פירוש שיוניע לעז על בניה שהיו לה לחר שהחזירה ושמעינן מינה לכי ליכא בניה לו יחזיר וכן כתב הריטב"ח ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל: **מתני' המביא** גט **ממדינת הים. צריך לומר השליח בפני נכתב ובפני נחתם לשמה וטעמא מפרש בגיטין** (לף ב:) **מפני שלין** בני מדינת הים בקיחין לשמה השליח שהשופר היה בקי בהלכות גיטין: **לא ישא את אשתו. הוחיל ועל** לבורו שמכינו יש לחשוש שם יפתנה **שמח עיניו נתן בה והעיד שקר** וכן תת וכו' לו יפת **הוחיל ועל עלותו היה נשחת ליכה לזות שפתים שמח עיניו נתן בה חבל לחחר תנשא לחשה נשחת בעל לחר** מסוס תקנת ענונות כלליתה כמכולתין: **לא תנשא וכו'.** לפילו לחחר לפי שלין רחוי להעיד **שהות רשע והתורה חמרה חל תשת רשע על: הרגוהו.** כלומר שהיה עם הורגיו ולא שייע בהשייהו כלל כלליתה בגמרא: **תנשא אשתו.** לחחר: **גמ'** לעליה קא סמכינן לפי שלו מסוס עלותו שחמר בפני נכתב וכפ"נ כתב הגט לו מעלה ולא מוריד הלכך לו יפת לת לשתו וח"ת ומ"ש מלותן נפיש שלין נחמנות לומר מת בעלה וחפ"ה **נחמנות להכיח לת ניטה ממדינת היס לע"נ** לעלייהו קא סמכינן מסוס לליכא כתבא י"ל להתם כיון למסוס חיבה בלחוד הוא לחייסינן לו מעיולא נפשה לנקודי כיון לחפשר לחתן בעלה ומכחיש לה חייסא ומרתתא לבל הכא לחייסינן שמא יגרו תקפו

מסקה וחלי כיון דעליה סמכינן לבל מל"י לא **צריך לומר בפני נכתב וכו' ומיהו** לי לומר בפני נכתב וכפני נחתם כבמלינת היס מהני לחי לחתי בעל ומערער לא מסנחינן ביה וכלחמרינן התם (דף ו:) בכוכחה לא צריכת וחי עבדת לחניתי: **ולא** לחמרינן רבא הוא כיון שלמר הרנתיו וחפילו לרבא לומר (סנהדרין דף כז.) רבא לחתם בעינן בהא מוקי להו קרייה רחמנא לרועה רבא כלכתיב (במלבר לה) לפר הוא רבא וחם כן הא קרינן ביה לא תשת ידך עם רבא: **אדם קרוב וכו'.** רבה לומר לחפי' (סנהדרין דף טו:) לומר פלוני רבעני לרעוני הוא וחבר מעטרפין להרנו לרובע לכיון שזה מתכוין לעשות נחמן הוא על חבירו וחינו נחמן לגל עגמו ממה שלומר לרעוני לפי שלחם קרוב לגל עגמו וקרוב פסול לעדות בין לטובה בין לרעה הלכך חינו רבע בעדות עגמו: **ואין אדם משים.** [לין] **עדותו עדות לגל עגמו ליעשות רבע** והא לקי"ל **הולחת פיו כמאה עדים** ה"מ **לממונא לבל לקנסא ולעונש מלקות וליפסל לא** ופלגינן לבורה ומיהיימן במה שלומר פלוני רבעו לבל חינו נחמן במה שלומר לרעוני ול"ת ומחי חנא בהא לחמרינן בפרק הלחם שנתערבלה (דף יח:) לעדים שלומרו כתב יהינו הוא זה לבל לחנוסים היינו מחמת ממון לין נחמנים והסהר כבר לפי שלין חלם מסים עגמו רבע הוה לן למימר נפלוג לבורייהו ונימא שהם נחמנים במה שלומרים לחנוסים היינו וחינם נחמנים במה שלומרים מחמת ממון ונימא לחנוסים היו מחמת נפשות וי"ל לשחני הכא לבשלומר הרנתי וכן כשלומר פלוני רבעו לרעוני חתי עדיות שחפשר לזה בלא זה וכיון שכן פלגינן לבורים וחע"פ שבעיל בבל בעדות לחת מהמנינן ליה שמת לוחן פלוני לבל לין מחמינין לוחו שברבו הוא וכן לחתי לומר בשלומר פלוני רבעו לרעוני לבל בשלומרים לחנוסים היינו מחמת ממון בבל עדות לחד לממחת ממון פירות הוא לחנוסים היינו לחילו לחנוסים היינו פירות בעי לי מחמת ממון או מחמת נפשות וכיון שכן לא פלגינן עדות לחד לב' לחיות נוגעין ומוסיפין ודורשין וחם תלמר והא קיימא לן (מכות דף ה:) עדות שבטלה מקלתה בטלה כולה י"ל דבבל מה שבעיד על עגמו שנרבע לרעוני הו שברבו הינו עדות לגל הולחה ולא נתבטל כלום למה שנקרע עדות לביינו מה שבעיד על חבירו וכלומר התם (דף ו.) נבי נמנת לחד קרוב הו פסול עדותן בטלה גם כן רובע יעיל נרבע יעיל ופרקינן במקיימי לבר שבתוב מלבר כלומר בעדים והני הינם עדים וחם תלמר וכי נרבע ממש לרעוני בעדים למה פסול לעדות לגיבא לרבא להא לומר רבא התם (סנהדרין דף כז.) לחינו נפסל גגל בלבר של חמם שהוה רע לממים ורע לבריות יש לומר לבל עבירה שנעשה מפני שגתת נופו הרי הוה כרבע לחמם בלחמרינן (סם) למוקה רבא בומר לוכל נבילות לתחבון שהוה פסול לבפין וחכיל בפין וחסהיל הבא נמי לן ישא את אשתו: מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו: הוא ניהו דלא ישא את אשתו אבל לאחר תנשא ולא אמרי' רשע הוא והתורה אמרה (שמות כ"ג:א') אל תשת ידך עם רשע [להיות] עד דקי"ל כרבא (דף כה:) דאמר אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע וגזלן דאורייתא פסול לעדות אשה אבל גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה: **מתני'** החכם שאסר את האשה בנדר על בעלה הרי זו לא ישאנה מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא בית דין: (דף כו.) וכולן שהיו להם נשים ומתו מותרות לינשא להן וכולן שנישאו לאחרים ומתו או נתגרשו מותרות לינשא להן וכולן מותרות לבניהן ולאחיהן: **גמ'** מתני' דקתני לא ישאנה (דף כה:) ביחיד מומחה דקיימא לן דהפרת נדרים ביחיד מומחה וכיון דיחיד הוא אתי לידי חשדא ולפיכך לא ישאנה אבל בי דינא דבי תלתא לא חשידי כדתנן מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא ב"ד ולאו דוקא ב"ד אלא אפילו תרי נמי לא חשידי דתניא עדים החתומים על שדה מקח ועל גט אשה לא חששו חכמים על דבר זה אלא אם רצה אחד מן העדים לקנות אותה שדה או לישא אותה אשה הרשות בידו ולא חיישינן לחשדא והאי דקתני במתני' מפני שהוא ב"ד קמשמע לן דמיאון בשלשה לאפוקי ממאן דאמר מיאון בשנים ולית הלכתא הכין דקיימא לן מיאון בשנים כדאיפסיקא הלכתא בהדיא בפרק אין ממאנין [אלא

שנא לחסהיל מפני תחותו וחס תחמר להא לחמרינן התם (בסנהדרין דף כו:) לחסוק על הערוות כשר לעדות ומשמע התם להרבא סבר לה הכי כרב נחמן יש לומר להתם חסוק בעלמא שמשמעתו רעה להתייחל עם הערוות ועריות לבר מכוער והא לחמרי' התם עני מרי לרבעין לכתפיס וכשר היינו מפני שמלקין על לא טובה השמועה כלחיתא במסכת קלוסין (דף פח.) לבל בא על הערוה ממם לבברי הכל פסול לעדות כיון לעבירי לתיחבון וכלחמרן התם ולימא נמי לקתני התם החסוק על הערוות ולא קלמר הבא על הערוה כל זה מסיטת דבינו יצחק היטוע בעל התום' והסבימו המפרשים ז"ל כן: **גזלן דאורייתא פסול לעדות אשה.** ומיהו מסיח לפי תומו כשר הוא וחפילו היה פסול בעבירה של תורה וכן כתב רי"ף ז"ל פרק החסה רבה ולין הוא לגל נרע מעובד כוכבים מסיח לפי תומו ויש לדקדק בענין שיחתו שגל יהא מכוון להעיד כגון שחילו לחמר לחמרו לחסתו של פלוני שחני רחיתי שמת בעלה ולא מסיח לפי תומו הוא להא מתכוון להעיד ולהתיר הוא וכן מוכח בגמרא בסנגיא זו למקשה וכי תימא שחני עדות לחסה לחקילו בה רבנן והא לחמר רב [מנשה] גזלן לדברי תורה פסול לעדות לחסה והקשו ז"ל ללמ' במסיח לפי תומו ותירצו למירי במתני' **ללעיל המכיח נמי** שכח **לומר בפני נכתב** כי שהוא לרך עדות וכן הקשו מהא למעשה בלסטים לחל וכו' והסיקו חכמים לת לחסתו לרבי יהודה לחמר הרנתיו לא תנשא וכו' והקשו ז"ל מלי קושיא לילמ' מסיח לפי תומו הוה ותירצו לכיון לחמר לחמרו לחסה פלוני מתכוון להעיד הוא: **מפריחי יוניס ומשחק בקוביא לתנן** כל עדות וכו': **מתני' בנדר. שנלריה הנאה מבעלה ולא הפר לה וכחתה לחכם להתיר לה ולא מנא פתח** לחרטתה: **לא ישאנה. משום חשד: שהוא ב"ד. כלומר מיאון או חליצה לא עשה חכם זה ביחידי לקיימא לן חליצה ומיאונין בשלשה ותלתא לא חשיבי: ומוקמינן** בגמרא מתניתין לקתני לא ישאנה ביחיד מומחה לקיימא לן הפרת נדרים ביחיד מומחה לגמיר וסביר ונקיט רשותא מבי נשיאה וכיון ליחיד הוא חתי לידי חשדא לפיכך לא ישאנה לבל בי דינא דבי **תלתא לא חשיבי** כלתנן מפני שהוא ב"ד וכתב רי"ף ז"ל ולאו דוקא ב"ד אלא אפילו תרי נמי לא חשיבי לא חשידי לתנן עדים החתומים על שדה מקח ועל גט אשה לא חששו חכמים לכבר זה אלא אם רצה אחד מן העדים לקנות אותה שדה או לישא אותה אשה הרשות בידו ולא חיישינן לחשדא **והאי דקתני במתני' מפני שהוא ב"ד** קמ"ל למיימן בשלשה לאפוקי ממ"ד מיאון בשנים ולית הלכתא הכי לקיימא לן מיאון [בשנים] כלאיפסיקא הלכתא בפרק אין ממאנין והא לגל חשדינן עדים כשהחל לוקח את אשתו לישא בשביל לחל וכולן מותרות לבניהם ולאחיהם שאין אדם מצניע לחטוא

מפני בנו לו מפני אחיו: **איבעיא להו בנס.** פרש"י ז"ל **לחכם ולחכירו נמי קאי** ופ"נ דלא למי לעז דשפחה לגלעז למכירו נמי דלא כי יהיב לעז הנטען מן השפחה אחת השפחה כיון שנשתחררה בחייתר קיימא נביה לבל המכירו נמי לא הלעז אחת אחת היא היא

לפי שהוא מכוער ורגלים לדבר לחזק לבל **המכירו נמי ומעיד** שמת בעלה אין כאן סוס וכמה קול שיאמר כן כדי שישתכח הלעז חשש שבלב ורוענן לבל שנעשה מרננין ומפקפקין לפיכך לא מפקפקין לה כרננה לעלמא לומיה לנטענן מן השפחה: **[מתני'] וכולן. החכם והמכיר נמי והמעיד בחשא להשיאה לתנן בהם לא יכנסו: שהיו להם נשים בשעת מעשה ומתו לאחר זמן מותרות לינשא לו. להשתא ליכא חשש שהרי בשעה שהעיד כה העד לו שהשריה החכם היתה לשתו קיימת ולא ליגמ לת זו נתכוון** ומיהו לא היתה חולנית כשהעיד חיישינן וכן תמצע בירושלמי: [קף כו.] **[גמ'] נתגרשו לא. לעל ילי שנתן עיניו בזו שהתיר נירש לת לשתו: קטטה.** הא **לקתני לפילו נתגרשו כגון להוי להו קטטה מקמי הכי לעליין לא נתן לעתו על זחת: דארגיל הוא. נתגרשו לא שהוא התחיל להקניט לת לשתו.** לבל היא הקנטתו לחרנילה היא לפי' נתגרשה: **קא סלקא דעתך מיתה אמיתה. הא לקתני וכולן שניסאו לאחרים ונתקלמנו קלי נמי לריסא לקתני מת הרגתיו לא יפא לת לשתו וקתני לשם נשתא לאחר על פיו ומת השני הזה מותרת ליגשא** למתו שני **בעליה תנשא לשלישי ולא** לתמרי' **הוחזקה** זו שכל **הנושאה** לת **ונגרשו** או **נתקני קלי** לגיירוין **לעליל להמכיר נמו ולשמעינן לחי נשתא לאחר בחותו הגט ונגרשה השני הזה מותרת להנשא למכיר לת נטיה הרלשון: בתרי זימני הויא חזקה.** לקמן בהבא **על יבמתו** (לף קד:) **נשתא לרלשון** ומת **לשני** ומת **לשלישי לי תנשא לכרי רבי** ומתני' **לת כרבי לחי כרבי נהי לחשב ליכא מיהו לכל העולם לשורה להוחזקה להתלמן או להתגרש** [ומתרן] מיתה **לקתני הכא שנשאו לאחרים** ומתו **מותרות** או **לכולהו לליעל קלי לחד לגרושה המכיר גמו** וחכם וגירושין **להכא לחת הרגתיו** ומ"ש **כשנתגרשה משני זה מותרת לשלישי לעליין לא הוחזקה בחלת ריעותא תרי זימני: וכ"ש לאביהם. למותרת ולא חיישינן שמא יזנה מתיר זה עמה: דבזיז.** בוש מלבזות הוא וירא ולימתו מוטלת עליו: **אשור באמה.** לקף ע"נ למשום זנות לי מתסרן עליה קרובותיה כלחיתה לקמן בפרק (חין) נשחין על החנוסה (לף עז.)

ארוסות] (יבמות דף קז:): ירושלמי שאין שנים מצויין לחטוא מפני אחד: וכולן מותרות לבניהן ולאחיהן שאין אדם מצוי לחטוא לא מפני בנו ולא מפני אחיו איבעיא להו כנס מהו שיוציא ואסיקנא משמיה דרב אשי כנס אינו מוציא (דף כו.) דברננה לא מפקינן : וכולן שהיו להן נשים ומתו מתו אין נתגרשו לא והתניא אפילו נתגרשו מותרות לינשא להן לא קשיא הא דהוי קטטה הא דלא הוי קטטה ואיבעית אימא הא והא דלא הוי קטטה הא דארגיל הוא הא דארגילה היא: וכולן מותרות לבניהן ולאחיהן וכ"ש לאביהן משום דבזיז מיניה פירוש מתבייש מיניה : ומ"ש מהא דתניא הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה נשי לגבי נשי שכיחן דאולן גברי לגבי גברי לא שכיחי דאולי אי נמי נשי דלא אסירא שכיבתן אהדדי לא קפדן אהדדי גברי דאסירא שכיבתן אהדדי קפדי אהדדי: **סליק פירקא ארבעה** אחים ב' מהם נשואים ב' אחיות ומתו הנשואים את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתיבמות קדמו וכנסו יוציאו ר' אליעזר אומר ב"ש אומרים יקיימו וב"ה אומרים יוציאו: **גמ'** (דף כו:) אמר רבה בר רב הונא אמר רב שלש אחיות שנפלו לפני שני אחין יבמין זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת ואמצעית צריכה חליצה משניהם דחליצה פסולה היא וחליצה פסולה צריכה לחזר על כל האחין אי הכי קמייתא נמי הכא במאי עסקינן דנפול בזה אחר זה נפלה חדא חליץ לה ראובן נפלה אידך חליץ לה שמעון נפלה אידך חליץ האי ומפקיע זיקתו וחליץ לה האי ומפקיע זיקתו ושמואל אמר אחד חולץ לכולן והאמר שמואל (דף כז.) חלץ לאחיות לא נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות אלמא חליצה מעולה בעינן כי קאמר שמואל

מ"מ לחחר שנשא קרובותיה קיימת **נטענת עליו בחיסור כרת** לו חיסור מיתה מפני שנולי קרובתה ומפני כן חשש שמא **יזנה עם הנטענת שלו** על ידי שהיא רגילה בביתו ולא לסרוס עליו חלה בחיי נטענת בלחוד מטעמא לחמרן ולעת הרמב"ם ז"ל לחלה לוקה לחמר בתה לחותה חלה ה"ה כל תולדותיהן לחמ ולא לחמ ולא לחביה ובת בנה ובת בתה ותניא בתוספתא לבבל חלו לא כנס לא יזנה כיון שלין כאן חשש חיסור שבנופן חלה חשש נטענת שנזנה עמו בשבתה ומ"מ קשיא הכא **לחמי מותרות לבניהם ליחוש שמא עת זמה היא ביניהם ליפא לת בנו שלו זה ויהא זה רגיל** עמה: **נשי דלא אסרי.** שלין לחשה נלסרת על בעלה מפני **שתזנה עמו קרובתה הילכך לא קפלה לשתו ושתקה וחייסינן: אבל גברי דאסרי שכיבתן אהדדי. לחשה המזנה לחסורה לבעלה קפיל בעל ולחיל לחי מיניה: הדרן** עלך כיצד לחת לחון: פרק שליסי **ארבעה** לחין: **ולא מתיבמות. מפרש טעמא בגמרל משום זיקה. כלומר חמורה זיקה לפוויה לחותן זקוקתו כלחות לחתו** וכי מיניהו להוה מיבם הוה פגע בלחות זקוקתו: **יוציאו.** ולא מיבעיל ליחתן למיבם לקפגע בלחות זקוקתו ללא לפילו שני למיבם לחר שכנס ליחתן לפקעה זיקתה יניל משום לכל יבמה שלחרים שעה לחת על הילם קיימה עליה בלחת לח הים לה בנים וכבר הילה לחורים עליו קולם שכנם לחיו הילכך השתא מי נלחרים עליו ולפיכך יניל **ונקט ל' לחים** ולא שלשה **לרבותך לחף על גב לתרי לחי נינהו ולא לילימא זיקתה לקמה למיבם מצינן למימר הא הוה לרמיה עליה ולחותה על לחיו לפילו הכי לסירי וכל שכן כי נפלו שתיהן לפני לחד לתרוייהו עליה רמיין וזיקתו חמורה וכי נסיב הוה פגע בלחות זקוקתו** לחמרינן יניל למקן לחמר יש זיקה: **גמ' לפני ב' יבמין. כלומר לפני ב' לחי בעליהם שהם יבמיהם: אמצעית. כלומר שליהם ולאו לווקא נקט:** [קף כו:] **צריכה חליצה משניהם.** משום לחלימל זיקת יבמין למרמיה לתרוייהו וכך חליצה על כרחך חליצה פסולה היא כלומר נרועה שהם רגה ליכם היני יכול לחחות חלוצתן היא הילכך לאו חליצה מעלייתא היא וצריכה לחזור על ללא מפקעה זיקה לתרוייהו בחליצה לחל ומיהו הרשאוות לסניל לכל חלא בחליצה לחל מיירי כגון לנפלו זו לחר זו נמלא לכשמת לחובן ונפלה לשתן לפני לחיו היה יכול יבשכר לחיו ליבמה וכן נמי יכול לחלוצה לחליצה מעלייתא היא וחל"כ כשמת שמעון בעל הבניה נמי יכול יהולה ליבמה ללאו לחות זקוקתו היא שכבר חלן יבשכר לחחותה הילכך כשחולן לה יהולה

חליצה כשרה ומעלייתא היא לכל הסליקות לפת לוי היא שחיצה יכולה להתייבם לו ליפסכר ולא ליבוהה מפוס לכלכל ל' הויא חחות חלונתו ורב חמר למילתיה לחיבא למ"ל יש זיקה היולך חליצת יפסכר לו מפקעא זיקת יהולה כיון נרועה היא לפיכך עריכה הסליסת לחזור על כל הלחין שיחלנו לוקמה לכל לם נפלו כולן בבת לחת לפילו הרלשונות נמי זה חולן לכולן וזה חולן לכולן לכיון לחליצתן פסולה היא מפוס לכל לחת הויא לכל חד וחד לחות זקיקתו עריכה לחזור על כל הלחין: **ושמואל אמר אחד חולץ לכולן.** ולא קשיא בחליצה נרועה: **והא אמר שמואל וכו'.** לשמעינן ליה לחליצה מעולה בעינן כל היכא לשפסר ולא עבדינן חליצה לנרועה מינה: **חלץ לאחיות. שתי לחיות שנפלו לפניו מפני לחיו וכל לחת ערמה עמה וחלן לאחיות לו נפטרו ערוסיהן הוולין ולי בעי ליבומי לו מני חלץ יחלון לערות וייפטרו לחיות ולע"נ לערות נמי לי הוה בעי לו מיבם מיבו קל לישורן מפל לחיות** כלומרש לקמן ולוה הלין נמי ליבמין שבא לחל מפס לחלון ועביל שליחותא לליחוה שפס חליצתו פסולה לו עבד שליחותא לחברים לשפסר לה בחליצה לעליפא מינה: **למפטר צרה.** כי הסם ללו עבלא יבמה שליחותא לחברתה בחליצה פסולה כל היכא לשפסר לה בחליצה מעולה וכלקלמרי' (ף"ה) [ליתו] לו נפטרו ערות: **אבל נפשה.** למיפטר נפסא מפני יבמין מפטרא בחליצה הנרועה של לחל מפס ועביל בה יכא שליחותא לחבריה לף על נב לשפסר לחבריה למעבל **חליצה מעולה לנמרי היולך לחל חולן לשלשתן היכא לליכא ערות בהלייהו** והכא הלכתא כשמואל ולע"נ לבעלמא הלכתא כרב בלישורי שאני הכא לליבא לנפסיה כשרה לליהו סבר לין זיקה ולא למר למילתיה [ולא] לליבא לשמואל לסבר יש זיקה וכיון לשמואל נופיה שרי ניחא: [קף כז.] **לבעלת הגט. כ' יבמות מלח לחל ונתן יבם נט לחת מהן שוב לין חליצתה הוננת כ"כ לקליפה זיקה ולא חלן לה לו נפטרה ערה: חלץ לבעלת מאמר. עשה מלמר בל' מנשי לחיו למת ולח"כ חלן לה לו נפטרה ערה שחליצה זו לינה פוטרת לנמרי שעליין עריכה נט למלמרו כלתנן בפרק רבן נמליאל** (קף נ.) **עשה מלמר וחלן עריכה הימנו נט לאע"נ ליכיבל לה נט לחר חליצה לה הוא למהני לחבל ערתה** לו נפטרה ועריכה חליצה לבבל חלן לערה נפטרה בעלת מלמר מחליצה ולינה עריכה ללו נט למלמרו: **משום דהויא לה אחות אשה.** ולפורות להתייבם וכיון **לאי בעי ליבומי לו מני נרעה חליצתה** וזו חלן לערות נמי מהאי טעמא להויל לה ערות לחות לשם בזיקה וחליצה פסולה היא להשתא ס"ל לליפור לחיות וערותיהן ליפור שוב הוא שהרי שוות בליפור כרת לשפר לל לחותה לו תקח לערות: **לא אלימא וכו'.** נהי לבליפור לחיות ערות כמותן כלאמרן מלערור מיהו בליפור זיקה לרבנן לין ליפור ערת לחות זקוקה לחות זקוקה עמה **ללא למות רבנן לזיקה לשוייה לערה כערוה ממש ולא נזרו חכמים** בערה ליפור זיקה ללא לחליצה אבל נפשה פטרה שמואל ללא לחות לא נפטרו ערות לצרות נפטרו לחיות חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת הגט חלץ לבעלת מלמר לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת מלמר ולקשינן מלי שנא חלץ ללחיות לא נפטרו צרות משום דהויא לה לחות לשה בזיקה חלץ לצרות נמי לא נפטרו לחיות דהויא לה צרת לחות לשה בזיקה ופריק רב לשי משום דלא לילימא זיקה לשוויי לצרה בערוה ופסקו רבוולתא הלכה כשמואל (דף כז:) למר רב הונא למר רב שתי לחיות יבמות שנפלו לפני יבם לחר חלץ לראשונה הותרה לשניה הותרה מתה ראשונה מותר בשניה ולין צריך לומר מתה שניה שמותר בראשונה משום דהויא יבמה שהותרה ונלסרה וחזרה והותרה תחזור להיתרה הראשון ורבי יוחנן למר מתה שניה מותר בראשונה לבל מתה ראשונה לסור בשניה מלי טעמא דכל יבמה שלין לני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כלשת לח שיש לה בנים ולסורה ורב הני מילי היכא דקלי בלפה ליסור לחות לשה דלוריימ לבל הכא זיקה דרבנן היא וקי"ל כר' יוחנן דכל רב ורבי לליפקועי לין יכום לבל כח חליצה שבקום כלינא שתפה חליצה מעולה כלינא לחוריימ ולכנזרו בה על מנת כן נזרו בה [הם לחרון] ולם לחרו לילכך חליצה לנרה נפטרה בעלת מלמר ולכי קיימא מסקנא לשמעתין לכל היכא לליכא חליצה מעולה לו מיפטרה ערה בחליצה נרועה ומיהו נפשה פטרה כליפנא לשמואל ללעיל ולם שתיין נרועות בשום לפילו לערתה פטרה כלחמרינן נבי בעלת נט ובעלת מלמר לכל היכא לכי הללי ניהו פטרה **לחברתה שחליצת שתיהן נרועה וחליצה** פסולה לינה עריכה לחזור על כל הלחין ללא לחל חולן לכולן כשמואל לעיל ופירוש בעלת נט ובעלת מלמר הוא כנון לשובן **שתת ולו שתי נשים ושמה שמעון מלמר בזו ונתן נט לזו ושוב לשוב ליבם לקם ליה בלא יבנה כיון שהתחיל לנרש** ומ"מ חליצה בעו ובנמרא בעינן לזו **מהן הנונה לחלון ולפטור ערתה** ומביל לליה מפל לללקמן למולה רבן נמליאל שים נט לחר מלמר ומלמר לחר נט נהי **לחמר לין נט לחר נט מולה הוא שים נט לחר מלמר כנון שתי יבמות מלח לחל ושמה מלמר בזו ולח"כ נתן נט לזו מהני נט לפסול לת הרלשונה עליו משום לו יבנה ולהשאר בקרובות השניה כרלשונה ולו לחמרינן מלמר ככנוסה ולחליה שניה מיניה ולו מהני בה** ניטול ומלמר לחר נט **שם נתן נט לרלשונה ולח"כ שמה מלמר בערתה לו לחמרינן נט קמת במקום חליצה קלי ותו לו קני מלמר יבמין בערה לולא ולאי מהני ועריכה נט למלמרו ולשוב נם בקרובותיה** וכיון לחזיון לנטו חייל לחר מלמר לנרוע כח שמלמר ומלמר חייל לחר נט כי הללי שויניהו רבנן הילכך חליצתיהן שוות לנרישותא וכל לחת פוטרת חברתה: **אמר רב הונא שתי אחיות.** שהיו נשוחים לשני לחין ונפלו לייבום לפני יבם לחל לחת נפלה לרלשונה ולו שקוסה שנפטרה הרלשונה נפלה השניה ולשהרי כל לחת לחברתה בזיקה נמלא שהשניה נשהרי משעת נפילתה משום לחות לשה בזיקה לבל הרלשונה לו נשהרי בעת נפילתה על שנפלה חברתה: **לראשונה. שנפלה לשון: הותרה.** לשון וקו וקו משמע לן לדוקא היא לבלה לבל לם היתה לה ערה לו נפטרה ערה בחליצתה של זו לחליצתה של ערה מעולה ולו מפטרא בחליצה נרועה וכלשמואל לעיל לתיימרא לרב לכבא לליבא למ"ל יש זיקה היא: **לשניה.** לחן לשנית: **הותרה. לשון וה"ה לם חלן לשניה ולח"כ לרלשונה: מתה** לרלשונה **בלא חליצה מותר ליבם לת השניה ולע"פ שבשעת נפילתה לחות זקוקת לרלשונה היתה ולין לני קורא בה יבמה יבא עליה כי מתה קמיירתא ופקע זיקתה שריא לה:** [קף כז:] **ואין צריך לומר.** מטעמא למפרש ולזיל סהרלשונה לו **נשהרי בשעת נפילה** שלא שהשניה לשהרי וכשמתה השניה חזרה והותרה תחזור להיתרה הרלשונה ורבי יוחנן פליג בתתה רלשונה משום לבשעת נפילת השניה לין לני קורא בה יבמה יבא עליה ורב נמי לו פליג הכא שלא משום זיקה שהיא לרבנן לבל לחות לשה שהיו לחוריימ מתני' היא [קף לב.] שני לחין נשוחין שתי לחיות ומת לחל משם ולחר כך מתה

לפניו ליכוס הויא לחות לפתו מלרבנן: **בש"א אשתו עמו.** לסביל"ל מאמר קונס קנין נמור ולוחה לחחלת חסום לחת לפס כחילו כנפס ממס וכפה בה והיל לפתו נמורה חילכך לחחלת חלמה חסום לחת לפס ופטורה לף מן החליצה. וב"ס סבלי למאמר חינו קונס כלל לגל מלרבנן חילכך נפלינן עליו מפני לחוחה שנפלה קולס שהיתה זו לפתו מן התורה ומיהו ניתן לה נט להפקיע קילושיו וחולן לה נמי להפקיע זיקתה וחלין נמי לילך שהיתה לפתו לחיו הפני הכל לגל **מייבם לה מפוס לפנע כלחות זקוקתו:** [קף כט.] **אי לו.** כלומר לוי לו כלכתיב (קהלת י) ולי לך לרן וזה מפוס שלפור בפתיהן ומפסיד מה שהרויח פיעבורך להחזיר נכסי לגל ברזל ונכסי מלנו כפינרפס: **מתני' ומת.** לוחו **שהיה נשוי נכרית** ונמלע שנופלות שתיהן לפני הלח הפני שפוי הלחות הפסיס: **השניה.** לכניפה יוצלה וכו': [קף ל.] **עשה בה מאמר.** לוחו **נשוי נכרית לה** כנפס עליון לגל שנתן לה קילושין על כפף לו שבר למלוכרייתה לוין קנין לקנין יבמה בביאה היה חילכך הנכרית לגו ערת ערוה היה ולפיכך חולנת מלאוכרייתה ולא מתיבמת מלרבנן והיה בנמ' דף לג.] ללף על נב לגל עשה בה מאמר ומת מיחלן חלגה נכרית יבומי לה מיבמה להויה לה ערת לחוחת לפתו בזיקה והלי לקנתי מאמר לחפוקי מכ"ס לחמרי מאמר קונס קנין נמור ולפי' חליצה נמי לה תבעי קמ"ל לצריכה חליצה: **מתני' משום צרתה.** להפ ערת ערוה היה: **עשה בה מאמר.** בנמרא לייך טעמא לעשה בה מאמר [הא לה עשה בה מאמר] נכרית [יבומי נמי מיבמה] ובנמ' בעי למה לי לך מתניתין דפתה ומה מפנה לחפנה לחחות לפתו קל היה ערה לנכרית לחרת נכרית לפוכח הכא **לחחות לפתו עיקר נפוחה היה לה כ"ס לחוסרת נכרית שהיה טפלה** ומפני שהיה קבור לרפפונה ניפנית לחפנה מפני שהיה קבור לרפפונה ערוה והלל קבלה לחיבורא וכתבה תחלה מפוס לחביבה ליה ומפנה זו לחרונה מפוס שכבר היתה פנורה בפי התלמידים לה זוה ממקומה: **מתני' וכנס הנשוי נכרית.** פלה היתה רלויה נלח לחר להתיבם שהיה בעל לחותה: **ומתה אשתו.** [לחות] הלחרת: **ואח"כ מת נשוי נכרית ונפלו שתיהן לפני היבם שמתה אשתו.** הנכרית והלחרת שהיתה פעם לחת לחות לפתו: **הרי זו .** לה מבעיל הלחות שהיתה עליו ערוה פעם

יוחנן הלכה כרבי יוחנן: **מתני'** (דף כו.) היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה והשני אסור בשתיהן איסור מצוה ואיסור קדושה חולצות ולא מתיבמות היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה והשניה אסורה לזה מותרת לזה וזו היא שאמרו אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת: (דף כח:) ג' אחין ב' מהם נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה או אשה ובת בנה ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתיבמות ורבי שמעון פוטר היתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה איסור מצוה ואיסור קדושה חולצות ולא מתיבמות: (דף כט.) שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ואחד מופנה ומת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר ואחר כך מת אחיו השני ב"ש אומרים אשתו עמו והלה תצא משום אחות אשה ובית הלל אומרים מוציא את אשתו בגט ובחליצה ואשת אחיו בחליצה וזו היא שאמרו אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו: (דף ל.) ג' אחין ב' מהן נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית ומת א' מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת השניה יוצאת משום אחות אשה והראשונה משום צרתה עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתיבמת: * בד"ק ובד"ס ליתא לתי' גמ' **גמ'** וה"ה אע"ג דלא עשה בה מאמר ומת נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה דהויא צרת אחות אשה בזיקה והא דקתני מאמר לאפוקי מבית שמאי דאמרי מאמר קונה קנין גמור ואפילו חליצה נמי לא תיבעי קמ"ל דצריכה חליצה: **מתני'** ג' אחין ב' מהן נשואין ב' אחיות ואחד נשוי נכרית ומת הנשוי נכרית וכנס אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת הראשונה יוצאה משום אחות אשה והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתיבמת: ג' אחין ב' מהם נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית ומת אחד מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומתה אשתו של שני ואחר כך מת נשוי נכרית הרי זו אסורה עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה

לפתו על שני הרי זו לפסורה עליו עולמית הואיל ונלפסרה עליו שעה לחת וקי"ל כרבי יוחנן : [קף כח.] **מתני' איסור ערוה. כגון חמותו** וחס חמותו מותר בלחותה לגלו לחות זקוקתו היה כלל לכיון **לערוה היא לא רמיא קמיה** ונרת ערוה נמי לא הויא להפ מתרי בתי קל לתניין: **והשני אסור בשתיהן.** מפוס לחות זקוקה סיכס לחר סיכס לחיו לולתה שלינה חמותו להפתה פקעה זיקה מלילך לא יכול ליבומי לילך לחרת לחמות לפי שכיון שעמלה לפניו שעה לחת בלילה לרי היה לו כלפתה לח סים לה בניס ומיהו לחלין לה: **איסור מצוה.** [שנייה: לילה קלופה]. כלומר לילה נרוסה לכהן יש לה לגח שלחל **מלאורייתא רמיא קמיה וכיון שכן לחות זקוקה** היה כל חלה מיניהו ולא מתיבמות מלרבנן וחולנות מלאורייתא מפני לחילון: **אסורה על זה וכו'.** כגון רחל ולאה **שתי לחיות שנפלו לפני** לוי ויהודה רחל חמותו של לוי ולאה חמותו של יהודה רחל לפורה ללוי ומותרת ליהודה ללאו **לחות זקוקה היא לחמותו** לא זקוקה ליה: **וזו היא וכו'.** שהיה יבמתה כלומר שנפלו לפני לחין וזו ערוה לזה **יום קיב** וכן זה: **מתני' ג' אחין וכו'.** ונמלע שנופלות לפניו לפס וכתה **ליבום וסביל לן יש זיקה** ולפיכך חולנת מלאורייתא ולא מתיבמת מלרבנן וחס מייבס סוס לחת מהן פנע בלילה לפס וכתה כיון ליש זיקה: **פוטר.** (כיון) שלינס ערוכות לפני חליצה מפוס לסביל"ל ליש למלאורייתא זיקה ככנוסה למיש נמלע שלחות זקוקה היא כלחות לפס לכתיב ולפס לל לחותה לל תקח לל יהא לך ליקוחין לפני בלחת מהן: [קף כח:] **איסור ערוה. כגון שהיתה חמותו לו** לפ חמותו **נמלע שהניח לגו לחות זקוקה** היא הילכך מותר בלחותה להפ לגו ערת זקוקתו היא כלל: **איסור מצוה ואיסור קדושה.** פירנגו לעיל ולע"נ להפ תניגא לה חלת זיעתיך הא מפוס ל' שמעון כלליתא בנמרא לגלו לליה הלכתא כרבי שמעון: **מתני' ג' אחין.** מופנה. שלין לו לפס כלל וה"ס לפ היו נשוי נכרית לגלו לפמיעינן שלין ערוך שיהיה נשוי נכרית: בתתני' לחרינא לן שני ליה במופנה לגלו ערוך שיהיה נשוי נכרית: **שתי אחיות.** כגון רחל ולאה ומת בעלה של רחל ועשה בה לוחו מופנה מאמר לפיינו קלופי כפף או שטר וקי"ל לכפף או שטר ביבמה לין קנין לגלו מלרבנן הילכך כשמת לחיו הפני ונפלה לפתו

הנכרית נרתה להוליד ונתקרה החזרת בשעת נפילה לחתן מלמ לף **ספק היוה נרתה** (שלה היתה) זו חזרתה קיימת (עולמית) עומדת בחיסורה זה ופוטרת נרושתה הימנו לעולם ומיתרת לרב יהודה לחתן רב הכי היה לחתן כל יבמה שחין לה קורת בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כחשת אחת: ג' אחין ב' מהם נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית וגירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת הנשוי נכרית וכנסה המגרש ומת זו היא שאמרו וכולן אם מתו או נתגרשו או מיאנו צרותיהן מותרות: **גמ'** טעמא דגירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ואחר כך מת הנשוי נכרית הוא שהנכרית מותרת אבל מת הנשוי נכרית ואח"כ גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה דהויא לה נכרית צרת אחות אשה בזיקה ואע"ג דגירש לה לאחות אשה לא משתריא לה נכרית דגזרינן משום זיקה דעלמא ואי קשיא לך צרת ערוה מן הנישואין דהא כיון דגירש לערוה או שמתה ואח"כ מת משתריא צרתה ולא גזרינן משום הך דלא נתגרשה התם כיון דערוה היא מיגמר גמרי לה אינשי וקלא אית לה הכא זיקה דרבנן היא אי נמי התם גבי ערוה כיון דגרשה מיקמי דנפלה לה קמי יבם מהני בה גירושין דכי נפלה לה צרה גבי יבם בהתירה נפלה קמיה אבל הכא גבי נכרית כיון דבשעת נפילה באיסור זיקה נפלה קמיה לא מהני בה גירושין ולא מידי והאי טעמא טפי עדיף ומסתברא מההוא קמא: **מתני'** וכולן שהיו בהם ספק קידושין או ספק גירושין הרי אלו חולצות ולא מתיבמות כיצד ספק קידושין זרק לה קידושין ספק קרוב לה ספק קרוב לו זהו ספק קידושין כיצד ספק גירושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד זהו ספק גירושין: * בד"ק ובד"ס ליתא לתי' גמ' **גמ'** וכן אם היתה עומדת ברה"ר וזרק לה גיטא ספק קרוב לה ספק קרוב לו ספק גירושין הוא וחולצת ולא מתיבמת כדאיתא בקידושין דאמר רבא (מכילתין דף לא:) כל שיש בקידושין יש בגירושין ויש בגירושין מה שאין בקידושין וזהו בגירושין דקתני במתני' לאו דווקא הוא אלא משום דתנא זהו בקידושין תנא נמי זהו בגירושין **ערוה לימלח לינרשה ערוה ולנבי קלוסין לימלח לף** לקלקה הרי הלו הלרות **לף מפטרן כולה כלום לימלח לאו ערת ערוה היא ולף מתייבמת לימלח ערת ערוה** : [קף ל:] **ספק קרוב לו. שהיו שמונה חמות מנומנמות ביניהם ברשות הרבים ול' חמות קונות עם** וזרקן **ספק בלרבע הקלוסים לה ספק כל'** שלו לי נמי [נמ' קף לף.] בב' כתי עליס כת לחת לומרת קרוב קרוב לו וכת לחת לומרת קרוב לה והיל ספיקה לרבנן מילי להוה מיכסי לבר שניה לחמרי שני כתי עליס כשהוה שוטה זבין וב' כתי עליס לחמרי כשהוה חליס זבין ולמר רב לפי לוקי תרי לבשלי תרי ונוקי לרעה בחזקת בר שניה והכי נמי בספק קלוסין ס"ל למיימר לוקי לתתה בחזקת שהיתה מותרת ליבם ובספק גירושין בחזקת שהיתה מותרת לשוק אלא לרבנן תקנו שיהו חולצות ולא מתייבמות משום ספק ליסורין לחמור ולא חייסינן לשם לתה לומר חולצת מתייבמת וכן כתבו שפסק ר"י בעל התוספות לרבה הוהה לשבי בשתי כתי עליס לספיקה לרבנן היה והקשה הרב ז"ל מהה לימלי מלכה במסכת קילושין (לף סו.) שהיו לומרים לשי נשבית במולישים לשפלו לכהונה ויבוקש הלבר ולא נמלא ופריך השם היכי לשי לי לתרי לחמרי ליסתבלי ותרי לחמרי לא לסתבלי מלי חזית לסמכת לסני לחמרי לא ליסתבלי לחמר לא לחמרין לחמרי ליסתבלי לחמר לא לחמרין לוקמים לחזקתיה ותירל ז"ל לחחמורי לחלורייתה היה לחמר הכי לחע"נ למימנה לוקי נברה לחזקתיה לו לחתה בחזקתה לחמרי רבנן חזלי לחומרא מילי לחמרין הכה נבי קלוסין ונרושין להשם נמי בתרומה לחלורייתה ועבודה לחלורייתה מחמרינן ולהיה לבתרומה לרבנן מוקמינן ליה לחזקתיה ולא חזלינן ליה לחומרא כלהיתה בכתובות [לף כו. וע"ם עמוד ב' בתוס' ל"ה לתן כו' ונרלה לר"י כו' ע"ם] בהמה לנפק עליה קלים לבן נרושה ובן חלונה הוה לכי הוו תרי לבשלי תרי מכשרינן ליה כלמוכח השם ומיירי בתרומה לרבנן: **כתב בכתב ידו.** פירש רש"י ז"ל דקי"ל **הוניח עליו כתב ילו שהוח חייב לו נוכח מנכסים בני חורין לחמר כתב ילו בלח עליס מילתה היח** והקשו עליו ז"ל הלח למי כלל להשם רלים בלחול בעינן והח לימל להולחת בעל לין כחתה עליס למי לחבל נבי נט כריתות בעינן לחלח הח למהני כתב ילו בנט טוענת למילתה לכיון לכתיב וכתב לה הרי כתב ילו כעליס נמורים ותיתי (חפי') לר"מ דלבעי עלי חתימה כלהיתה השם: **יש** עליו עליס ולין זמן כתוב בו וכן לין **בו חלח על לחל ולין כתב ילו שלו**

בעל זהו ספק גרושין לחמרינן במסכת גיטין (לקמן פו.) **שלשה גיטין פסולים וחס ושלום שלשתן הולך כשר ואלו הן כתב בכתב ידו וכו' וה"ג חולצת וערתה לכיון לגיטא הוא לחם נשלחת הולך כשר ולא מתייבמת כיון ללאו גיטא מעליא הוא לקרי להו פסולין לכתחלה**

הילכך אי שריית לה לחמרי לינשי ערת ערוה מתייבמת. וכגמרא מפרש **לספק קרוב לו כו' לנקט בקילושין הוא הדין בגירושין** וזהו ספק גירושין לאו דווקא דולאי כשר מלאורייתא ופסול בולאי מדרבנן אלא שלא תזנה לית להו ספק ממזר מלאורייתא: **גמ' כל שיש בקידושין וכו'.** כגון ספק קרוב לו וכו' הוי נמי ספק בגירושין ויש בגירושין וכו'. **שאינו ספק בענין קלושין כגון זמן כלמפרש לקמן לכשטר קלושין כגון המקדש בשטר לא תקנו זמן** וזהו לקתני ממעט זהו לספק הא לחר לאו ספק הוא ואילו בגרושין ליכא למעוטי מידי אלא בקילושין הוא דווקא לליכא למעוטי זמן ואילי וכו'. נמצינו למדין לשטר קלושין לאין בו זמן כשר לגמרי ואפילו מדרבנן לאו תקון רבנן היא זמן ממעט לכבל שלחריה שאין קלושין לגרושין לפסול כלומר שאין פסולן אלא מדרבנן ויש מרבוותא מנמנמין בזה לפי שם"ל ללענין קלושין פסולין נינהו מלאורייתא לפי שאין לבר שבערוה פחות ממנים וטועמא דבגירושין כשר מלאורייתא היינו משום לכתיב וכתב לה ולחריש כתבו לגרושין נמי לבר שבערוה הוא אלא לאכשר רחמנא כתב ילו משום לחשוד כעדים למעבד מעשה שטרא ואפילו בגרושין לבעינן כריתות ולהקל וכ"ש בקילושין שבא לאסור ולהחמיר וכיון לאתקש יציאה לביאה ילפינן לגמרי ולפי זה כתב בכתב ידו [ואין עליו עדים] כשר מן התורה ופסול מדרבנן וערתה חולצת ולא מתייבמת ונבי כתב בכתב סופר ואין בו אלא על לחל כ"ם לאיכא לאכשורי בשטר קילושין להא למאן דאמר למיירי בספרא למובהק וכתב סופר הוי במקום חתימת ידו הא נמי הוי בקילושין להכא והכא אין לבר שבערוה פחות ממנים ולמאן דאמר למוקי בחתם סופר ועד כל שכן וכל שכן אלא שהתוספות העלו זה בנתנוס. ופריך [בגמרא לף לח:] והא עבדא שטר קנין הוא עבד ותיקון רבנן זמן לבכל שטרי מכירות תקון רבנן זמן **ליגע מאיזה זמן יאכל פירות שלה ויקנה נכסי העבד** כך פירש רש"י ז"ל והקשו עליו שלא מצינו בשום מקום שפשלו שטר מכר וממון בעלמא שאין בו זמן ולא תקנו אלא בנטע לשם משום בת לחותנו או משום פירי ועוד לשם כן לאחי פריך מעבד ליפרוך משטר מכירות קרקעות לפיכך פירשו לבשטר שאחרור עבד מיירי לאיכא למימר היא טועמא בתקנת זמן כמו נבי לשם או משום שמא יבא לחפות עליו אם נשא העבד בת ישראל והוה לאסבת העבד שלא יהו בניו פסולין יכתוב לו שטר שחרור בלא זמן ויאמר שכבר היה משוחרר מזמן עבר או משום פירי שלא **יאכל פירות מנכסי העבד עוד** והיינו דקאמר התם רוכש בשטרא לפי שאינו קונה את עצמו בכסף אלא על ידי אחרים וזה לא שכיח: **מחקה .** שם תזנה מחקה ליה **לזמן ותאמר קולס קלושין היה זמנית זה: [שלא** תזנה] ומחפה עליה **שמא יהא נשוי בת אחותו ותזנה תחתיו וירצה עליה שממשמשין ובאין ויחום עליה ויגרשנה ויאמר קולס זנות שאתם לומריס נתגרשה:** [לף לח:] **לינחיה גבי עדים. מאי מהני לי לכירי לימת הוו קלושין לפילו לינו כתוב בשטר מנו לאסהודי אלא להכי אמר למהני לזימנין אלא לכירי וחזו מכתבה ואתו ומסהדי האי נאו עדות הוא לרחמנא אמר על פי שנים עדים ואל שיעידו** מכתבם ובעלמא לרשות בחנפא לאחרינא למעוטי שלא יסלאו עדותם בחנות כלפירש רש"י ז"ל בפירוש החומש ותרוייהו שמעינן מקרא והא לחייבי הכא שמא יעידו ע"פ כתבם היינו כנון שלא יזכרו הענין כלל מעצמם ולפילו על ידי כתב לאו לא הא לחמרינן בכתובות כותב חלם עדותו על השטר ומעיד עליה לפי' לאחר כמה שנים לפי מה שפירש שם הריי"ף ז"ל ומקשו הנאונים ז"ל אי לא לכירי למה להו לאסהודי מפי כתבם יוציאו השטר לב"ד ויעידו על כתב ידם ותו לא בעינן ותירן הריי"ף ז"ל לשאני הכא לכיון לשטרא לא נפיק מתותי ידי לשהדי כמה שלא מסהדי בה למי ולא נמרינן מינים להוה ליה כלותב עדותו בפנקס להא אי בעו כשבי ליה לשטרא ולא מסהדי הלכך אי מלכרי לה לשהדותא ומסהדי בה השתא על פה הוי עדות ואי לא הוי עדות לבל שטרא לנפיק מתותי ידי בעל דין לא לחמרי' ביה מפי כתבם הוא להא מעילנא לחתמי בשטרא ויבאי ליה למריה לא יכלי למהדר בהו והוה להו כמו שנחקרה עדותן בב"ד לחמר רשב"ל עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין הילכך מפיהם קרינן ביה ולא מפי כתבם הוא ומהאי טעמא מקיימים ליה לשטרא בחתימת ידי שהדי ולא חיכפת לן אי מלכרי ליה לשהדותא אי לא מלכרי ועוד הרי מקרא מלא כתוב שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים למימרא דבכי"נ עדות מעליא וכמפיהם הוא ולא מפי כתבם ולטעמו ז"ל שחילק בין כלנפיק מתותי ידי בעל דין לו מתותי ידי לשהדי השקו עליו להכא ליכא לשתתא לו שלוחא מטח ועוד לל"כ [לחמרי] לא מקרעינן כמה שטרי שהעדים חתומים וחינם מספיקים ליתנו לבעל לבר על שטוכחין עיקר הלבר וי"ל דשאני הכא לכיון דלא חזי למתביה לבעל לבר להיות ביתו לרחיה לא חסיב שטר לרחיה כלל אלא להוי שטר מקנה בעלמא להתקדם בו וכן תירן הרמב"ן ז"ל בספר הזכות: **להצלה דידה.** זמן לנטע להצלה ליכא קא חתי **וליכא למיחש למאי מחקה ליה לכי חתו שהדי לזנתה אי לא מייתי שטרא לחינרשה מקמי הכי מוקמינן לה בחזקת ח"ח ומיהו אי לא תקון רבנן זמן הוה מצי לחפויי עלה ומספקא לא קטלינן לה אבל השתא לתקון רבנן אי לא מייתי שטרא לחגרשה מקמי הכי מוקמי' לה בחזקתה** וקטלי' לה כך פרש"י ז"ל והקשו עליו ז"ל דמסוס פסולא לתקנתא לרבנן לא קטלי' לה וכ"ם שאינו פסול אלא כשר כלאמרינן פרק המביא תניין (לף יז:) נזייר לזמן ויבביה נהליה מה הועילו חכמים בתקנתם ופרקינן לרמאי לא חיישינן לשמא לאי נזייר כשר לפיכך פירשו להצלה ליכא קא חתי לצריך הוא **לה לאפוקה מחזקת** לשת חיים וסברה לקטלינן לה אי מחקה ליה להלאו לינא נמירי נשי אבל בקלושין הוי ליכא להוכיח ליכא קא חתי זמן וכאי לומקי לה בחזקת פנויה מחקה ליה:

וזהו דקידושין למעוטי מאי למעוטי זמן דליכא בקידושין ומפני מה לא תקנו רבנן זמן בקידושין בשלמא למאן דאמר משום פירי איתקין זמן בגיטין משום הכי לא תקון זמן בקידושין דארוסה ליית לה פירי אלא למאן דאמר משום בת אחותו שלא תזנה ליתקון זמן בקידושין ואסיקנא משום דלא אפשר היכי ליעבד לינחיה גבה דידה מחקה ליה לזמן לינחיה גבי דידיה זימנין דזנתה בת אחותו ומחפי עלה לינחיה גבי עדים אי דדכירי ליתו לסהדו אי דחזו כתבא ואתו ומסהדי רחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם הלכך לא אפשר אי הכי בגירושין נמי נימא הכי בגרושין כיון דלהצלה דידה קא אתי לגלויי עלה דלאו אשת איש היא לא מחקה ליה לזמן בקידושין דלחובה דידה קא אתי דמגלה עלה דאשת איש היא מחקה ליה לזמן הא מילתא מקשו בה רבנן היכי אמרינן הכא רחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם והא תנן (כתובות דף כח.) נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא וזה כתב ידו של

מתני' ומת. נס הסני לחר סעסה כה מחמר הרי ים עליה זיקת כ' יבמין לכ"ז **שלח כנסה זה עליין זיקת רחשון עליה ונתוספה עליה זיקת מחמרו הרי כשמת נותרו עליה זיקת שניסס ואילו כנסה הוה פקעה זיקה לקמה וכי מייית לח הוה עלה חלח זיקת שני** והוה להו שתי יבמות הכחות מבית חלח שחת שיכם או חלן פוטרת חברתה ר"ג אי לח עביל כה מחמר לח היי עלה חלח זיקת רחשון והוו להו ב' יבמות הכחות מסני בתים לסתיהן מותרות ליבס או לחלון: **מיבם לחיזו שירצה. כלקתני טעמח בפרק שני בגמרח בבריייתח [לף יט.] חס מחמרו שלשני מחמר לחשת שני הוח בועל** לס"ל לרבי שמעון למחמר חו קונה קנין גמור חו חינו קונה כלל הילכך חס מחמר (לח) קנה לחשת שני הוח בועל [ולח חינו קונה לחשת רחשון הוח בועל]: **וחולץ לשניה.** ללח מיפטרה בביחת חברתה דלילמח **מחמר לח קני והוו להו כ' יבמות מסני בתים ויבומי תרוייהו נמי לח לילמח מחמר קני והוו להו כ' יבמות מבית לחת: גמ' חליצה נמי לח.** לרבנן פריך: **חלח מדרבנן. דלמלוריייתח מחמר לח קני והוו להו כ' יבמות מסני בתים ותרוייהו מני ליבומי ורבנן הוח לגזור [שמח יחמרו] שתי יבמות הכחות מבית ח' מתיבמות:** [לף לב.] **מקצתו חלוץ. ותני למיימר בשתי יבמות מבית ח' חלח מיבמה וחלח חלצה: ויחמרו.** להח בחליצה זו חין לחוסר על שיחמרו שעשינו חליצה בכדי וכיון לכן מסוס הח ליח לן לבטולי מנית יבוס: **דילמח חליץ.** ולפוס לעתייהו שסבוריס שב' **יבמות הלו מבית ח'** הס חתו למסרי הכי כשהס מבית לחת וקס ליס בחשר לח יבנה: **והח** לקי"ל בזיקת שני יבמין מיחלן חלצה יבומי לח מיבמה לחו לוקח היכח לחיכח ערה לחיכח למינזר מסוס ערה חלח לפילו היכח לליכח ערה כלחמר רבה בפרק החשה. ר"ן ז"ל: **אמר רבא נתן גט למאמרו. למתניתין קחי שהס נתן זה העושה מחמר גט למחמרו ולח לזיקתו** וכנון שפירש כן בפירוש כלחמר בסמוך **ולחמר שנתן הגט מת הותרה לשתו הרחשונה שהיה ערוה לו' למחמר לעבד הח שקליה** שסלק לותו בגט שהגט סלק המחמר ומנע ללחו ערוה ניעשו ולח מחזו **כבחות מבית ח'** הילכך **לח יחמרו כ' יבמות הבחות מבית לחת חלח חלצה וחלח מיבמה להכח לחו מבית ח' מחזו** לחבל היה לסוכרה ולח מסוס לקס ליה בלח יבוה לפסלה על שלח לחין לכיון שלח נתן גט לחו לחו **למחמרו נשחייה זיקה רחשונה בחקומה** וכשם שהיתה מותרת לחחין קולס שעשה זה מחמר מותרת עכשיו שנסתלק המחמר חלח נזרינן לילמח לחי **לחחלופי בבעלת הגט כלומר שנתן גט** סתם וכ"ש לי פרים ליהב הגט נס **לזיקתו להיות ולחי מילחיה** ולסוכרה על כל החחין וכליהן בתרת לחמרינן לחפי' היה עומה הותרה ולח נזרינן בה לטו בעלת גט לעולמה ומיהו לחחין לוקח הוה להותרה לכל למי שנתן הגט ולחי לסוכרי ליה כיון לעביל בה מעשה כל דהו מילי דהוה לממחנת ביבם ללליליה לסוכרה מלרבנן ולחחין שריה. פי' לחר הותרה ערוה לקחמר היינו כנון שהיו לרשוכן שתי נשים וכשמת רחובן עשה שמעון מחמר בחחת מהן וחזר ונתן לה גט למחמרו כפי' שהילו נתן גט סתם וכל שכן לס פירש נס לזיקתו נלסרו שתי נשי רחובן עליו ועל כל החחין לכל עכשיו שנתן גט למחמרו הותרה הסניה וכליהן בתרת לחפי' היה עומה הותרה לחחי לעבד שקליה:

רבי וזה כתב ידו של אחי ואי ס"ד דבעינן מפיהם ולא מפי כתבם השתא אע"ג דאמרי אינהו זה כתב ידינו אין נאמנין אלא בעינן עד דידעי לה לסהדותא ומסהדי בה השתא על פה ואי לא מסהדי בה על פה לא הויא עדות כי אמרי אחריני זה כתב ידו של פלוני הויא עדות ומסתברא לן כי אמרינן רחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם דלא הויא לה עדות שבכתב עדות ה"מ היכא דאיתיה לשטרא תותי ידי סהדי דכמה דלא נפקא לה סהדותא מתותי ידיהון דסהדי כמה דלא קא מסהדי בה עד השתא דמיא דהא אי בעו כבשי לה לשטרא ולא מסהדי הלכך אי מדכרי לה לסהדותא ומסהדי בה על פה הויא עדות ואי לא לא הויא עדות אבל שטרא דנפיק מתותי ידי דבעל דין לא אמרינן ביה מפיהם ולא מפי כתבם הוא דהא מעידנא דחתימי בשטרא ויהבי ליה למריה לא יכלי למהדר בהו והוו להו כמי שנחקרה עדותן בב"ד דאמר רשב"ל (כתובות דף יח:) עדים החתומין על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בב"ד הלכך מפיהם קרינא ביה ולא מפי כתבם הוא ומהאי טעמא מקיימינן לה לשטרא בחתימות ידי סהדי ולא איכפת לן אי מידכרי לה לסהדותא אי לא מידכרי ועוד הרי מקרא מלא (ירמיהו ל"ב:מ"ד) שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים למימדא דכי ה"ג עדות מעלייתא היא ומפיהם היא ולא מפי כתבם וההיא דגרסינן בכתובות (דף כ.) ת"ר כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה לאחר כמה שנים ואמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו וכו' הכי נמי מתוקמא כגון עדות דאיתא תותי ידי סהדי ומשום הכי קאמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו וכבר פרישנא לה בדוכתא אחריתי ולית בה קושיא: **מתני'** (דף לא:) שלש אחין נשואין ג' נשים נכריות ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת הרי אלו חולצות ולא מתיבמות שנאמר (דברים כ"ה:ה') ומת אחד מהם יבמה יבא עליה שעליה זיקת יבם אחד ולא שיש עליה זיקת שני יבמין יבמי לח מיבמה לחו לוקח היכח לחיכח ערה לחיכח למינזר מסוס ערה חלח לפילו היכח לליכח ערה כלחמר רבה בפרק החשה. ר"ן ז"ל: **אמר רבא נתן גט למאמרו. למתניתין קחי שהס נתן זה העושה מחמר גט למחמרו ולח לזיקתו** וכנון שפירש כן בפירוש כלחמר בסמוך **ולחמר שנתן הגט מת הותרה לשתו הרחשונה שהיה ערוה לו' למחמר לעבד הח שקליה** שסלק לותו בגט שהגט סלק המחמר ומנע ללחו ערוה ניעשו ולח מחזו **כבחות מבית ח'** הילכך **לח יחמרו כ' יבמות הבחות מבית לחת חלח חלצה וחלח מיבמה להכח לחו מבית ח' מחזו** לחבל היה לסוכרה ולח מסוס לקס ליה בלח יבוה לפסלה על שלח לחין לכיון שלח נתן גט לחו לחו **למחמרו נשחייה זיקה רחשונה בחקומה** וכשם שהיתה מותרת לחחין קולס שעשה זה מחמר מותרת עכשיו שנסתלק המחמר חלח נזרינן לילמח לחי **לחחלופי בבעלת הגט כלומר שנתן גט** סתם וכ"ש לי פרים ליהב הגט נס **לזיקתו להיות ולחי מילחיה** ולסוכרה על כל החחין וכליהן בתרת לחמרינן לחפי' היה עומה הותרה ולח נזרינן בה לטו בעלת גט לעולמה ומיהו לחחין לוקח הוה להותרה לכל למי שנתן הגט ולחי לסוכרי ליה כיון לעביל בה מעשה כל דהו מילי דהוה לממחנת ביבם ללליליה לסוכרה מלרבנן ולחחין שריה. פי' לחר הותרה ערוה לקחמר היינו כנון שהיו לרשוכן שתי נשים וכשמת רחובן עשה שמעון מחמר בחחת מהן וחזר ונתן לה גט למחמרו כפי' שהילו נתן גט סתם וכל שכן לס פירש נס לזיקתו נלסרו שתי נשי רחובן עליו ועל כל החחין לכל עכשיו שנתן גט למחמרו הותרה הסניה וכליהן בתרת לחפי' היה עומה הותרה לחחי לעבד שקליה:

רבי שמעון אומר מיבם לאיזו שירצה וחולץ לשניה: **גמ'** ואי זיקת ב' יבמין דאורייתא חליצה נמי לא תיבעי אלא מדרבנן וגזרה שמא יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד מתיבמות וניבם לחדא ונחלוץ לאידך גזירה שמא יאמרו בית מקצתו בנוי (דף לב.) ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמיבם והדר חליץ הכי נמי אלא גזירה דלמא חליץ ברישא והדר מיבם וקם ליה באשר לא יבנה ורחמנא אמר כיון שלא בנה שוב לא יבנה: אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה אבל היא אסורה דמחלפא בבעלת הגט דעלמא איכא דאמרי אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה אפילו היא מאי דעבד שקליה והא דאמרינן בזיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה לא תימא הני מילי היכא דאיכא צרה דאיכא למיגזר משום צרה אלא אפילו היכא דליכא אלא חדא יבמה ואיכא עלה זיקת ב' יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה כדתנן בפרק האשה (דף צו:) בן ט' שנים ויום א' הבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתיבמת ואמר רבא עלה הא דאמרי רבנן זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה לא תימא

מתני' שני אחין נשואים. כגון פרישנא לעיל: **החליפו של זה בזה.** החליפו נשותיהן בשוגג ולא במזיד כלאיתא בגמרא ומש"ה לאמרינן בגמרא לחייבין שם עשרה חטאות לכל אחת ל' משום לפת חיש ולפת חח ושם אחיות הן משום לאחות לפת ושם נלה היו לף משום נלה נמצא שפת ט"ו ל' חטאות לכל לפת ולרבע לכל חיש ולאנשים ב' וכן הנשים שתיש הן שהכרת על הנשים קלי כמו לאנשים לעל שניהם הוא לומר ונכרתו הנפשות העושות וכל שזלזנו כרת שננתו חטאת ולאי תנא סבירא ליה לחיסור חל על חיסור בין ע"י כולל בין ע"י מוסיף בין ע"י בת אחת למתניתין לחיסור בת אחת ולחיסור כולל ולחיסור מוסיף לוכל לחיסור בת אחת בשעה שקידש **ראובן את רחל נאסרה על שמעון משום לפת חיש** ומשום לפת אח ביחד לחיסור כולל הוא כשחזר **שמעון וקדש את נאה מנו לאסרי ליה הנך קידושין בכולהו שאר אחותא שהן אסורות משום אחות לפת לאסרינן לה נמי משום אחות לפת להך** ולחיסור כולל הוא זה שבחיסור שלאחרין כולל לכריס שהיו מותרים עם הלכריס אלו שאסר עליו כגון שקדש זה אחיו לפת וחזר הוא וקדש אחותה נאסרה עליו לפת אחיו משום אחות לפת שהיו קרובות אחרות שנאסרו לו בקידושין של לפת ונכללה בכללן אף לפת אחיו שהיתה לאסורה עליו קודם לכן משום לפת אח וכן נכלה ערב יוה"כ לכי לתא יוה"כ **אח לחיסור יום הכפורים על הנכילה בכולל** שאל על השאוטה וכן כל מי שהיה שוגג בשעת אכילת חלב ואכל אחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואכל אחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב חייב שתים שוגג ומזיד ושוגג ושוגג ואם אכל בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שלש שוגג ומזיד ושוגג ואם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב חייב ארבע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב חמש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב חייב שש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שבע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שמונה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב תשע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב עשר שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב אחת עשרה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שתים עשרה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שלש עשרה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ארבע עשרה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב חמש עשרה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שש עשרה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שבע עשרה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שמונה עשרה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב תשע עשרה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב עשרים שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב עשרים ואחת שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב עשרים ושתים שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב עשרים ושלש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב עשרים וארבע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב עשרים וחמש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב עשרים ושש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב עשרים ושבע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב עשרים ושמונה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שלשים שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שלשים ואחת שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שלשים ושתים שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שלשים ושלש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שלשים וארבע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שלשים וחמש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שלשים ושש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שלשים ושבע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שלשים ושמונה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שלשים ותשע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ארבעים שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ארבעים ואחת שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ארבעים ושתים שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ארבעים ושלש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ארבעים וארבע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ארבעים וחמש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ארבעים ושש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ארבעים ושבע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ארבעים ושמונה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ארבעים ותשע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב חמשים שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב חמשים ואחת שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב חמשים ושתים שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב חמשים ושלש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב חמשים וארבע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב חמשים וחמש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב חמשים ושש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב חמשים ושבע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב חמשים ושמונה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב חמשים ותשע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ששים שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ששים ואחת שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ששים ושתים שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ששים ושלש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ששים וארבע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ששים וחמש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ששים ושש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ששים ושבע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ששים ושמונה שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב ששים ותשע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שבעים שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שבעים ואחת שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שבעים ושתים שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שבעים ושלש שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב חייב שבעים וארבע שוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג ושוגג וכן אם אכל בשעה שלא ידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שידע שהוא חלב ואחר כך בשעה שלא יד

תניא צריכות להמתין. קולס שינשאו להכחין בין זרע כשר לזרע פסול: **מתהפכת.** תיכף שמשמשת כלי שיצא הזרע מכית הרחם וכתב רבינו חלפסי ז"ל חזינן למקצת רבוותא דפסקי הלכתא כהא כרבי יהודה וחנן לא ידעינן מהיכא קא נמרי לה להאי פסקא להא קי"ל דרבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי ואי אמרת מפוש דקאי רבי יהודה כספתם מתני' דקתני ומפריסין לותן נ' חלפים שמא מעוברות הן וע"נ דלמנוסות הן **ליכא למימר הכי** דכהא לפני רבי יוסי מודה למפריסין דלא קאמר ר' יוסי אלא **בשפתם למזנה לילדה למזנה ומתהפכת כלי שלא תתעבר** דכל הא מי ידעה למזנה כלי שתתהפך והא לוקימנא בהוחלפו דכטועות הויא ואי אמרת מפוש דקתני בפ' החולץ וכן שאר כל הנשים בעלה איתוסף בה איסורא נמי לגבי אחותה וזהו פירוש איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת דהדין מתני' ואיסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת דבריתות כבר מיפרשא בגמרא דכריתות והדין הוא גמרא דהתם אמר מר יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ד' חטאות ואשם א' נימא אית ליה לר"מ איסור חל על איסור נהי דאיסור חל על איסור לית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת אית ליה טהור מעיקרא לא אסור אלא בחלב ה"ל טמא מגו דאיתסר בחתיכות טהורות איתסר נמי בהאי חלב והיינו איסור כולל וחלב מעיקרא לא אסור אלא באכילה אקדשיה מגו דאיתוסף ביה איסור הנאה איתוסף ביה נמי איסורא לגבי חלב והיינו איסור מוסיף וע"כ להדיוט הוא דאסור אבל לגבוה שרי ה"ל נותר מגו דאיתוסף לגבי גבוה איתוסף ביה איסורא נמי להדיוט גם זה נמי איסור מוסיף חל עליו יום הכפורים מגו דאיתוסף ביה איסורא לגבי חולין איתוסף ביה איסורא לגבי חלב והיינו איסור כולל שנכלל החלב באיסור החולין האי הוא פירושא דפריש בגמרא וליכא הכא איסור בת אחת אלא כדבדי ר"מ הוא דמשכחת לה דקאמר רבי מאיר אם היתה שבת והוציאו חייב וקא פירשו בגמרא האי דאמר ר"מ אם היתה שבת והוציאו חייב לאו מכלל דביום כפורים לא מיחייב אהוצאה אלא ה"ק אף אם היתה שבת והוציאו חייב שתים דשבת ודיום הכפורים דבבת אחת קאתו ומיחייב עלה תרתי ומהא שמעינן לרבי מאיר דאית ליה איסור בת אחת ולאו מגופא דאכילה דאילו היתה באכילה איסור בת אחת הוה מפרש לה גמרא כדפריש להו להנך ולהכי אמרינן רבי מאיר היא ולא אמרינן תנא קמא דר"מ היא ולאו משום דסתם משנה ר' מאיר היא כדקא פרישו הני רבואתא דהאי סתמא לאו לר"מ היא דהא ר"מ מוסיף עליה ואילו הוה האי סתמא לרבי מאיר הוה ליה למיתנא יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ו' חטאות ופריש להו ואמר דברי ר"מ וחכמים אומרים ארבע אבל משום הוצאה אינו השם והאי הוצאה דנותר לאו לשרפה אפקיה כדקא פירשו הני רבואתא וליכא בהאי מתני' דכריתות טעה בדבר מצוה כלל אלא במתני' דהחליפו של זה בזה הוא דאיכא טעה בדבר מצוה משום דההיא בעילה בעילת מצוה היא כדאמרינן התם ובועל בעילת מצוה ופורש וכיון דאוקימנא כר"מ אקשינן ור"מ דחייב בטעות מצוה חטאת אליבא דמאן וכו' ואי אמתני' דכריתות קאי ועלה קאמר טעה בדבר מצוה אמאי לא אקשו הכי במתני' דכריתות בהאי דוכתא ועוד מכדי רבי מאיר לא אמר אם הוציאו לשורפו מנא להו לאוקמי מימריה דלשורפו אפקיה ולאקשויי עלה ולימא להו אנא לאו לשורפו אמרי ועוד אי לשורפו אפקיה אמאי אכליה אלא האי פירושא חבטא בעלמא הוא ולאו דסמכא הוא והרי איתברר בירורא מעליא דלית בהאי מתני' דכריתות טעה בדבר מצוה אלא בהא מתני' הוא דאיתא וליכא אלא לפרושה אלא כדפרשינן: ואם היו קטנות ולא היו ראויות לילד מחזירין אותן מיד ואי קשיא לך ההיא דתניא קטנה או שאינה ראויה לילד הרי אלו צריכות להמתין שלשה חדשים ההיא גזירה היא והכא (דף לה.) חלוף לא שכיח ומילתא דלא שכיח לא גזור רבנן תניא אנוסה ומפותה צריכות להמתין ג' חדשים דברי רבי יהודה ר' יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אמר רבא מאי טעמא דר' יוסי אשה מזנה מתהפכת שלא תתעבר ור' יהודה סבר שמא לא נתהפכה יפה יפה וחזינן למקצת רבואתה דפסקי הלכתא בהא כרבי יהודה ואנן לא ידעינן מהיכא קא גמרי לה להאי פסקא דהא קיימא לן דר' יהודה ור' יוסי הלכתא כר' יוסי ואי אמרת משום דקאי ר' יהודה כסתם מתניתין דקתני ומפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן דהא הכא אנוסות נינהו וקתני מפרישין ליכא למימר הכי דבהא אפילו רבי יוסי מודה דמפרישין דלא קאמר רבי יוסי אלא באשה מזנה דידעה דמזנה היא ומתהפכת כדי שלא תתעבר אבל הא מי ידעה דמזנה היא כדי שתתהפך דהא אוקימנא בהוחלפו למימרא דבטעות הויא מילתא ואי אמרת משום דקתני בפ' החולץ וכן שאר כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהו להן שלשה חדשים אחד בתולות ואחד בעולות ואחד אלמנות ואחד גרושות ואחד נשואות ואחד ארוסות ותניא הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה או שהיה לה כעס עם בעלה או שהיתה חולה או שהיה בעלה חולה או זקן או עקרה או אילונית או קטנה או זקנה או שאינה ראויה לילד כולן צריכות להמתין שלשה חדשים הני כולהו לא שייכא בהו לא אנוסה ולא מפותה הלכך קשיא לן האי פסקא ולא קמנו על עיקרא דמילתא מהיכן גמרינן לה: **סליק פירקא**

(דף מא.) וכן שאר כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו על שיהו להן שלשה חדשים אחת בעולות ואחת בתולות ואחת אלמנות ואחת גרושות ואחת נשואות ואחת נשואות ואחת נשואות ואחת חרוסות ותניא הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה או שהיתה לה כעס עם בעלה או שהיתה חולה או שהיה בעלה חולה או זקן או עקרה או אילונית או קטנה או זקנה או שאינה ראויה לילד כולן צריכות להמתין ג' חדשים הני כולהו לא שייכא בהו לא אנוסה ולא מפותה הלכך קשיא לן האי פסקא ולא קמנו על עיקרא דמילתא מהיכן גמרינן לה אע"ג דאיכא בהו לא אנוסה ולא מפותה : **הדרן** עלך לרבעה יחין פרק רביעי

[דף לה:] **החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת.** לפ כעי למימר התולן למעוברת תמום דלמו תורח תרעת וכל סכן בסיפא דסכונם סהיה רמא תי מכנים לתמת תחיו מעוברת לדובן יולדות ולו של קיימת: **מותר בקרובותיה.** דלמו חליצה הוחי דהת לפ בעיא לה: קרובות וקרובים **נקמן מפרק נהו במתני' הנאסרים על האיש מחמת עצמן וקרובים הנאסרים על האשה מחמת בעלה: אם אין הולד של קיימא.** **שהיה נפל** תי נמי סילתא חי ולא שהה ל' יום והוה ספק בן ט' ספק בן ח' ולא נגמרו סימניו שאם נגמרו סימנין תו לקים לן בגויה שכלו לו חדשיו ואפי' לפ נתקיים אלא יום אחד ולו של מעליא חשוב וכדאיתא **במסכת נדה** (דף מד:) ולקמן במכילתין [דף פ:]: **ופסלה מן הכהונה.** ואפי' בזיעבד מפקינן לה מס נשאת לכהן: **וחייבין בקרבן.** שבעל אשת אח אלא במקום מצוה: **והולד כשר. ממה נפשך: גמ' אינה צריכה חליצה מן האחין.** להא חליצה מעלייתא היא: **שמה חליצה. היכא להפילה לחלוצי מילתא לכת חליצה הוחי: וריש לקיש אמר וכו'.** ופסיק תלמודא בסמוך להלכתא כריש לקיש לחליצת מעוברת אלו שמה חליצה ואף על גב דאפילה לבסוף לא אמר' חוללוי מילתא למפרע שהעיבור אלו כלום הוא ואע"פ דכהדיא מקומות קיימת לן חוללוי מילתא למפרע אמרי' שאני הכא שאם בשעה שאלן היה ולאי אלא היתה רואיה לבא לכלל ליהיה אין הכי נמי להשוה עיבור כמאן דליתיה דמי וחליצה שאלן לה כשרה אלא שאינו כן לחייבו חיים דילמא בתאתה שעה רואיה היתה ליבל ולא נמות אלא שאחר כן נרס לה חיזה לבר להפיל נפצ לחליצה דמעיקרא לאו כלום הוא והא דאמר ריש לקים חליצה מן החיין ולא אמר עריכה סתם יש חומרים לעי"ל לא פסלה בחליצה הראשונה על החיים אלא עליו לבדו משום לעבד בה מעשה כל זמן שילכך הויא חליצתו חיים כשרה וחליצתו של זה פסולה אבל בשעת הנישואים ז"ל לנקטו אחיו לאו לעכובא אלא לפי עדיף טפי כיון דאיכא כבר אחר אין הכי נמי לחליצתו של זה היא כשרה וכן כתב הרמב"ם ז"ל שחולצת ממנו או מן האחין: **על פיו. אחר לבדי פיו ולא כספתם ירושה בפתיקה: ריבה לאחד וכו'. לנכונו נתן בחייו ואין כאן ירושה ליטול בכורה ולא הפטוטין ליטול בשוה אלא מה שריבה ריבה ומה שמיעט מיעט:** [דף לו.] **ואם אמר משום ירושה.** פלוני ירש שלה פלוני ופלוני ירש שלה פלוני לא אמר ולא כלום שהמתנה **על מה שכתוב בתורה תנאו בטל הוחיל ולא אלא לפטוטין בשוה ולבכור פי שניס: בתחלה. תנתן שלה פלוני לפלוני וירשנה: בסוף.** ירשנה ותנתן לו: [דף לו:] **לעולם לא קנה. ולא אמתני' פלוג אלא התם כיש נוחלין [דף קכט.] פלוני אמורלי בלוקיא לאתני' לכי אתא רבין ג"ר וכו' ירש פלוני שלה פלוני ותנתן שלה פלונית לפלוני ר' יוחנן אומר קנה אפי' אחי לירושה ממלאכך נאון מתנה בהאי שטר לאו אלא מיניהו כולהו נמי מתנה ניתנו ור"ל אמר נעולם לא קנה אחי לירושה לאחמרינן להאי הוא מתנה ולהאי הוא ירושה על שיאמר נאון מתנה כו' לתיקו נאון מתנה לאתרוייהו: לאחר מותו. שכתב לו מהיום ולאחר מיתה אין לאב בהם אלא לאכילת פירות בחייו: מכר האב מכורין. לאכול לוקח פירות כל ימי חיי האב שזכה בזכות שהיה לו לזה בהן: ומת** הבן בחיי האב ר' יוחנן אומר לא קנה לוקח אפי' **לכשיומת האב לקנין פירות שהיו לו לאב בנכסים הללו כקנין הגוף למו ואין מכירת הבן מכירה ואתני' לקתני אין לוקח כלום בהם על שימות האב לאמתע הא כשמת האב יש לו אתם הוא למת האב בחיי הבן ואתנה נתקיימה ואם מכר לו לאחמן לפני כל זכות שאבא לילו אלא מת לא בזה זכות לילו: יקיים.** הא לתנן באתני' יקייס כיון לקיימא לן כריש לקים לביאתא מעוברת לא שמה ביאה ג"כ יקייס רונה לומר **יחזור ויבעול ומיירי כגון שהפילה** אי שגולל לשמונה ולאי אלא נגמרו סימניו הא לאו הכי מוקיא באלינה ומטילין אותו לחומרא [ויגיעת] שמא ולו של קיימא הוא ועריכה אלינה להתירה לגוף מלשבא"נ לחשיב ליה נפל על שיצא בכורה שכלו לו חדשיו לאו ולאי אלא מעליא חשיב: **יוציא.** בגט: **[אין** הולד של קיימא יקייס תנא אחוס רבי לאיעזר אמרו יוגיא בגט] כתב הריטב"ג ז"ל לאע"נ לגית הלכתא כרבי לאיעזר יליפינן מינה שאם לא רצה לקיימה נגמרו שחומרים לו סיוגיא בגט אחר שיחזור ויבעול: **מעוברת חבירו. שאם שמת בעלה והיא מעוברת אי מניקה אסורה להנשא על כ"ל חדשים שכך תינוק יונק: ולכשיגיע זמנו לכנוס. לפוף כ"ל חדשים יכנוס** ונרסינן לקמן טעמא להא מילתא לסתם מעוברת למינק

(דף לה:) **החולץ** ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא יוציא והולד כשר וחייבין בקרבן אין הולד של קיימא יקיים ספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון יוציא והולד כשר וחייבין באשם תלוי: **גמ'** איתמר החולץ למעוברת והפילה ר' יוחנן אמר אינה צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה וביאת מעוברת שמה ביאה רשב"ל אומר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה תניא כותיה דרשב"ל החולץ למעוברת והפילה צריכה חליצה מן האחין (דף לו.) אמר רבא הלכתא כרשב"ל בהני תלת חדא הא ואידך המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין בסוף ובין באמצע משום מתנה דבריו קיימין ואמר (דף לו:) רבי שמעון בן לקיש לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני (ופלוני) ירשו שדה פלוני ופלוני (ופלוני) שנתתיה להם במתנה וירשוה ואידך דתנן הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שכתובין לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות מכר הבן אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב ואיתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח דקנין פירות כקנין הגוף דמי וריש לקיש אמר קנה לוקח דקנין פירות כקנין גוף דמי: אין הולד של קיימא יקיים . תניא לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ואם נשא יוציא ולא יחזיר עולמית דברי ר"מ וחכמים אומרים יוציא ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס וגרסינן לקמן טעמא דהא מילתא (דף מב:) דסתם מעוברת למינק קיימא וחיישינן דלמא מיעברא ומיעכר חלבא וקטלה ליה ואקשינן א"ה דידיה נמי ופרקינן דידיה ממסמסא ליה בביצים ובחלב דיהיב לה בעל אבל לדידה לא יהיב לה בעל ומתביישא למתבעינהו

קיימת וחייסינן לומת מיעבדה ומיעבר חלבה וקטלה ליה וקטלה ליה כי היכי דליהוי נמי ומפרקינן ליהוי מסמסמא ליה בביציו וכחלב ליהוי נמי בעל חבל דליהוי לה יהיב לה בעל ומתביישה למתבעינהו ליורשים בבית דין וקטלה לברה: **ולרבנן** דקיימא לן כוותייהו **על סיניע הזמן לכנוס יוציא בגט ולא סני ליה בהפרסה בעלמא** וכדלייך מר זוטרא ולפי' היה בעלה שנאמה הסתם כאן שתאסר עליו בגט בפ"ה לא מקילינן להא בין רבנן בין רבי מחיר **יוציא בגט סבירא להו: תניא כל ששהה משנולד חי ל' יום באדם. ולהכי נקט בחלש לתני סיפא וכבמה שמנה ימים: אינו נפל.** ופוטר את יום קיג למו מן החליצה: **ספקא הוא.** וחוזרת ולא מתייבמת ומיהו רבנן פליגי עליה ואמרי לעל"נ שנה שהה ולד מעליא הוי ולרבנ"ג נמי **לוקח למספקא לן לי כלו לו חלקיו לחבל לי קיס ליהו לכלו לו חלקיו תנן במס' נדה** (לף תנ:) **תינוק בן יום לחל פוטר מן היכוס** והכא בסמוך פסקינן כרבנ"ג ולא היכא ללא לפסר לעבדינן כרבנן וכמו שנפרש שתאת: **מת.** בן היכמה בתוך שלשים יום נרסינן ולא נרסינן כיוס שלשים משום דקיימא לן ביוס שלשים כלפני שלשים: **ונתקדשה. לשוק בחזקת שפטורה משום כנה: אם אשת ישראל היא. לס זה שקדשה ישראל הוא שלס תחלון מן היכס לחחר קילוסין לא תלסר על בעלה חולצת** ולס זה שקדשה כהן הוא שלס **תחלון תלסר עליו חינה חולצת ומכנין לולב.** והכי הלכתא לכיון לליכא רבנן לפליגי עליה לרבנ"ג לחמרי לעל"ג שנה שהה ולד מעליא הוא נבי חמת כהן ללא לפסר לחי חלן לה לתסרה לה על בעלה עבדינן כרבנן וייתבה תותי בעלה בלא חליצה ולא תצא מבעלה כהן ומיהו לס בן ח' ולחי שלא נמרו סימניו לפי' לרבנן נפל הוא ותצא מבעלה כהן וחולצת ולס הוא בן ט' **ולחי לפילו לכתחלה תנשא בלא חליצה** לולחי ולא מעליא הוא וכן הדין כשהוא ספק בן ט' [ספק] בן ח' לס נגמרו סימניו ולא מעליא הוא ותנשא לפילו לכתחלה לא לחיה הא ללא כשהוא ולחי בן ח' שנגמרו סימניו שהה שנרו ונפרניו לי נמי ספק בן ט' בן שמונה ללא שלא נגמרו סימניו לכהא הוא לעבדינן כרשב"ג לחומרא ובלחצת כהן סמכינן לרבנן לרבים נינהו לשורת הדין להלכתא כוותייהו ללא לחמחמרינן כרשב"ג לכל **ומינקת חבירו** כולהו נט בעו ולפי' בכהן שתאסר עליו עולמית ליורשים בבית דין וקטלא לברה: אמר רבא ולדברי חכמים יוציא בגט אמר מר זוטרא דיקא נמי דקתני יוציא ולא קתני יפריש וכן הלכתא ואפילו הוא כהן תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל הא לא שהה ספיקא הוא איתמר מת בתוך ל' ועמדה ונתקדשה אמר רבינא משמיה דרבא אם אשת ישראל היא חולצת ואם אשת כהן אינה חולצת רב שרביא משמיה דרבא אמר אחד זו ואחד זו חולצת וקיימא לן כרבינא (דף לז.) דכיון דאיכא רבנן דפליגי עליה דרבן שמעון בן גמליאל דאמרי אע"ג דלא שהה ולד מעליא הוא גבי אשת כהן דלא אפשר דאי חליץ לה איתסרא לה על בעלה עבדינן כרבנן ולא מצרכינן לה חליצה ולגבי ישראל דלית בה פסידא עבדינן כרשב"ג הלכך חליץ לה ועיילא לה לגברא ואי כשנתקדשה מותבינן לה תותי גברא כל שכן אם נשאת דלא מפקינן לה מתותי גברא והך דאמרינן התם לענין שומרת יבם שנשאת בלא חליצה לא שייך בהא מלתא דהתם ודאי בעיא חליצה אבל הכא דכיון דמית בתוך שלשים יום ספיקא הוי ומספיקא לא מפקינן איתתא מתותי גברא אלא אי בעלה ישראל חליץ לה יבמה ויתבה תותי גברא ואי בעלה כהן דאי חליץ לה יבמה איתסרא עליה יתבא תותיה בלא חליצה כדכתבינן: (גרסינן * ד"ת מ"ז בגמרא איבעיא להו מעוברת חבירו ומינקת חבירו דמינסבא לכהן מאי עבוד רבנן תקנתא לכהן או לא ומסיק דלא עבוד תקנתא וצריך להוציאה בגט אפילו כהן): איתמר קידש אלמנת חבירו או גרושת חבירו בתוך שלשה חדשים וברח פליגי בה רב אחא ורפרם חד אמר משמתין ליה וחד אמר עירוקיה מסתייה הוה עובדא ואמר להו רפרם עירוקיה מסתייה וכן הלכתא: (דף לז:) תניא ר"א בן יעקב אומר לא יקח אדם אשה במדינה זו וילך ויקח אשה במדינה אחרת שמא יזדווגו זה עם זה ונמצא אח נושא אחותו ואב נושא בתו ועל זה נאמר (ויקרא י"ט:כ"ט) ומלאה הארץ זמה ועוד תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר לא יקח אדם אשה ודעתו לגרשה משום שנאמר (משלי ג':כ"ט) אל

וכלפרישית לעיל והקשו ז"ל בתתני' כשכנס יבמתו ונמנעת מעוברת למה לא קנסו חכמים שיניע בגט ולף על גב למתסרא עליה ותירצו לכיון שלא הוכר עוברה וסבר היה לעשות מעון לא רצו לקנסו ומיהו לס הוכר עוברה כתבו הריטב"ח ורבותיו ז"ל דכהא ולחי קנסינן ליה להוציאה בחליצה ולף על פי שלין הולד של קיימא: **איתמר [כו'] ערוקיה מיסתייה. ולא בעו למיכפייה למיהב גיטא לגלי לעתיה ללא בעי לכנוס על זמנו** כך פרש"י ז"ל וכתבו מן המפרשים ז"ל למתבריו נרלה שלולו כגם מתם כייפינן ליה בשמתא על שינרש לו יהא בגילוי **על שיניע זמנו** לכנוס וכן כתב הרלב"ל ז"ל והוסיף עוד לומר שקונסין לותו לאחר זמנו שלא יכנוס על שיעברו עליו כמנין ימים שעמל עמה בתוך תשעים ולין זה לעת התוספות ולחרים מן המפרשים שכתבו ליינו שנכוף לותו לגרש **בגט על זמנו** בלבל ויש שפירשו לפי' בשכנס נמי ערוקי' מיסתייה וקשה לו לוקא וכ"ע לס קשה ולא ברח היו משמתינן לותו על שיגרש לו יעמוד בנויו כל ל' יום ורמב"ס ז"ל נרלה שהוא סובר שמנין לותו מפני שעבר לחרבנן לבל לין כופין לותו להוציא ולפילו בכנס שלא שמפרישין לותו וכשברח ערוקיה מיסתייה להעלות מן הסמתא לעבר לחרבנן וכתבו עליו לחינו מחוור וכבונם לת המעוברת נרלה ולחי להיות מסמתין' ליה ולפי' ברח על שיניע מפני שהוא ולחי [שכנס] זמנו לחרוך והא להיות מסמתינן למקשה לי כונס תוך נ' חלסים יכין שעברו נ' חלסים ונמנעת שלינה מעוברת שרינן ליה וכנס לה לבל לס נמנעת מעוברת עומל בנויו על שתלל ותניא כ"ל חלסים לו על שיגרש ולעת קנת רבותי לכל שהיה קטנה ולינה רלויה ליולד שלין המתנתה שלא מסום נזירה לר"מ לס עבר וקלה לו כנס לא כייפינן ליה לגרש ולא היו מסמתינן ליה לחיסורין לעבד כדי שלא יניע שלא כופין לותו להפרישה נ' חלסים כיון שזמנו קנוב וכתוס' מנמנמים כזה. עכ"ל הריטב"ח ז"ל: **תניא.** לא יקח לחם. ולא מיבעיא בלא קלוסין שלין הלבר מפורסם **לחיכא למיחש שמא** יבואו להזדווג זה עם זו שלא **חפילו ע"י קלוסין ונשוחין שהלבר מפורסם נזר ר"ח** ובגמרא הקשו והא רב כי מקלע לדרבקי' חמר מלן הויא ליומיה כלומר **מי חפנה להנשא היומם שחתעבב** כלן וכן ר"נ כי מקלע לבכנעיב חמר מלן הוי ליומיה ולא חייבי להא דר"ח

ופריק תלמודא לטעמי רבנן לפקועי **כ"ע בשמייהו וקורין לכתן על שמו ואם יבא בנו ממקום אחר ישמעאיל את אביו ויפרוש: יוציא.** מפני שפק בכרת: **והולד כשר.** ממה נפשך אם הוא כן רחמנן שפיר אי אם הוא כן אני נמי כן כשר הוא: **ואם לא הוציא.**

וקיימה על שילהי לו כן הרי הוא ממזר מספק שמא הרחמן כן המת היה וקם עליה בכרת ואסתכם החי שני ולך חייבי כריתות וממזר ואסור בבת ישראל מפני שלא יבא ממזר בקהל ואסור בממזרת ולית לשמא זה הינו **ממזר ואיך נתיר לו ממזרת** היכך לא מיבעיא ולאן בספיקן אלא לף בספיקן בולאן [וספקן] בספקן אסור מהאי טעמא לשמא זה פסול וזה כשר ואלו הן ספקות שתוקי ואספופי וכותי. פי' שתוקי **שקורא לאביו ואמו משתקתנו: אסופי. שנאספוהו מן הפזוק וכבולהו ליכא למיחש שמא מפסול נתעברה.** כותי. **היינו מקפיד על קילופי כפה ושטר לנית ליה נזירה שיה לקיחה קיחה וכי מקדש לה חד מנסבא לאיך לפיכך כולן ספק ממזרים שמא נתקדשה אמו לאחר:** [קף לז:] **ספק ובבם.** ממון המוטל בספק. **אלין זה מוחזק בהם יותר מזה אלא זה בן המת אין ליכם בהם כלום ואם בן היכם הוא אין לו בהם כלום היולכך אין מוציא מחבירו להטיל עליו הרחיה** וכתב רבינו אלפסי ז"ל נקוט הא כללא ביריך כל היכא דחד ודאי בירושה וחד ספק מוקמינן לנכסי בחזקת הודאי ואמרינן להאיך אייתי ראיה דאית לך ושקול והיכא דתרוייהו ספיקא הוה ליה ממון המוטל בספק וחולקין וספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם בתר דפליג יבם בהדיה בנכסי מיתנא פלוגתא דרבי אבא ורבי ירמיה רבי אבא אמר קם דינא אע"ג דאמר להו מה נפשך אי אחוכון אנא הבו לי מנת' בהדייכו ואי לאו אחוכון אנא אהדרו לי נכסי דאבא דפליג אבוכון בהדאי ולא הדר דינא ולא מפקינן מינייהו ולא מידי ורבי ירמיה אמר הדר דינא ומפקינן מינייהו ממה נפשך ופסקו רבואתא הלכתא כרבי אבא משום דקים ליה כרבנן דפליגי עליה דאדמון במי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה וחכמים תחרוש על רעך רעה וגו': ספק בן תשעה לראשון או בן שכעה לאחרון יוציא והולד כשר ואם לא הוציא הנולד אחר כן ספק ממזר הוי (דף לז. ע"ש) ואסור בבת ישראל ואסור בממזרת דקיימא לן כר' אליעזר דאמר בפרק י' יוחסין (דף עד.) ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן וספיקן בודאן וספיקן בספיקן אסור: (מכילתין דף לז:) ספק ובבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ונכסי דידי נינהו וביבם א"ל אנת ברי דידי את ולית לך ולא מידי הוי ממון המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ונכסי דידי נינהו ובני יבם אמרי אחונא את ומנתא אית לך בהדן סברי רבנן למימר היינו מתני' דתנן הוא לא יורש אותן והן יורשין אותו והכא איפכא הוא דהתם אינהו אמרי ליה אייתי ראיה דאחונא את ושקול וה"נ איהו אמר להו אייתו ראיה ושקולו אמר ליה רב משרשיא מי דמי התם אינהו ודאי ואיהו ספק הכא אידי ואידי ספק נינהו אלא אי דמי למתני' דמי לספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם דהתם אמרי ליה אייתי ראיה דאחונא את ושקול נקוט האי כללא בידך כל היכא דחד ודאי בירושה וחד ספק מוקמינן לנכסי בחזקת הודאי ואמרינן להאיך אייתי ראיה דאית לך ושקול והיכא דתרוייהו ספיקא הוה ליה ממון המוטל בספק וחולקין וספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם בתר דפליג יבם בהדיה בנכסי מיתנא פלוגתא דרבי אבא ורבי ירמיה רבי אבא אמר קם דינא אע"ג דאמר להו מה נפשך אי אחוכון אנא הבו לי מנת' בהדייכו ואי לאו אחוכון אנא אהדרו לי נכסי דאבא דפליג אבוכון בהדאי ולא הדר דינא ולא מפקינן מינייהו ולא מידי ורבי ירמיה אמר הדר דינא ומפקינן מינייהו ממה נפשך ופסקו רבואתא הלכתא כרבי אבא משום דקים ליה כרבנן דפליגי עליה דאדמון במי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה וחכמים **ממון המוטל בספק וחולקין כלין היכא והספק: ספק ובני יבם.** כתב לפלוג **כלחמרן לעיל לחולקין** ולפון זה שאמר כתב לפלוג מוכיח בפירוש לדוקא כתב **לפלוג יכא עם הספק בנכסי מיתנא** הוא לאפלוגי ר' אבא ורבי ירמיה הא לאו הכי מוקי רבי אבא לרבי ירמיה למיפק מיניייהו ממה נפשך ליכול ספק למימר אי אחוכון אנא אכו' ולף על גב דספק לא הוי זכי עם היכא אלא בחלוקה מ"מ עם הכניס זכי טפי בממה נפשך וכן כתבו האחרונים ז"ל בשם רבינו יצחק ז"ל ולעתים מסכים עמו: **ואי אחוכון אנא וכו'. ואי מפוש לשקלי אלא פלגא בנכסי מיתנא מהלרנא לכון ההוא פלגא ונחלוק בשוה הכל בין בנכסי הרחמן ובין בנכסי האחרון וכגון שהיו נכסי היכא מרובין והאחין מועטין: קם דינא. אחר שנעשה בין בנכסי המת אין זה יכול לאחוז ולערער עליהן ומה שהוא שולא בנכסי היכא אחרי ליה חייתי רליה: הדר דינא. ומהלרי ליה פלגא מנכסי מיתנא אי פלגי כולהו נכסי שיה בשוה** ופסקי רבוותא ז"ל כהלכתא כרבי אבא ממה לקי"ל כרבנן דפליגי עליה לאחמון כמי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה וחכמים פסקו כרבי אבא ורבי ירמיה למיפק מיניייהו ממה נפשך ליכול ספק למימר אי אחוכון אנא אכו' ולף על גב דספק לא הוי זכי עם היכא אלא בחלוקה מ"מ עם הכניס זכי טפי בממה נפשך וכן כתבו האחרונים ז"ל בשם רבינו יצחק ז"ל ולעתים מסכים עמו: **ואי אחוכון אנא וכו'. ואי מפוש לשקלי אלא פלגא בנכסי מיתנא מהלרנא לכון ההוא פלגא ונחלוק בשוה הכל בין בנכסי הרחמן ובין בנכסי האחרון וכגון שהיו נכסי היכא מרובין והאחין מועטין: קם דינא. אחר שנעשה בין בנכסי המת אין זה יכול לאחוז ולערער עליהן ומה שהוא שולא בנכסי היכא אחרי ליה חייתי רליה: הדר דינא. ומהלרי ליה פלגא מנכסי מיתנא אי פלגי כולהו נכסי שיה בשוה** ופסקי רבוותא ז"ל כהלכתא כרבי אבא ממה לקי"ל כרבנן דפליגי עליה דא

הרי נכנס הוא במקומם לנמרי וכחילו החזיר להם שטרותיהם וכן זה שמכר וזכו בדין למה **מכר לו רחמן לנני כל זכות שיבא לידו** בין מה שהוא שלו ולחי בין מה שזכה בו מחמת הספק חלמת לרבנן זכותו של זה כזכותם של רחמנוים שבא הוא מכחן ממם מע"פ להוציא מני למימר ליה הרחי נבך מה שלין כן לכל לחד מן הרחמנוים וה"נ קי"ל כר' יבא לחע"נ דבני יבם בלין (עליהם) מכח מה נפסך מה שלין כן ליבם חמרינן קם ליה דינא וכ"ם הוא להסם ברי הוא בתביעתו דולחי יש לו לדך נביה וכמו שקובא לחבירו מנה שלי נתערב במעותיך יבל יכא נהי דלחי עלייהו ממ"נ אינו ברי בתביעתו מיהא כח הוא בא לם ומכח מיהנא לם מכח יבם ובכל טענה מלו חמרינן ליה לייתי רחים הלכך לי חמרי' הסם הלכתא כרבנן כ"ם לפסקינן הכא כרבי יבא וחמרי' קם ליה: **ספק ובני יבם בנכסי סבא. לחי יתמ ויבם.** פלוגי לקא מולי להו אומרים יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר: (דף לח.) וספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי סבא דהוא אבא דיבם ספק אומר אנא בר מיתנא אנא ופלגא דנכסי דידי נינהו ובני יבם אמרי ליה את אחונא ומנתא הוא דאית לך בהדן פלגא דקא מודי להו שקלו ותלתא דקמודו ליה שקיל פש דנקא הוי ממון המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין: **מתני'** שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים בית שמאי וב"ה שמוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסין והיוצאים עמה בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב"ה אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי האב כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי לפיכך פירשו בכתובה עיקר כתובה ותוספת ונכסי צאן ברזל שלף חלו נקרלים כתובה בהרבה מקומות בתלמוד מפני שהם כתובים בה וכלחמרינן תקנו קבורתה תחת כתובתה: **בית שמאי אומרים יחלוקו.** לספק נפולה היא לבנמרל מוקמינן לך סיפא בעבד בה מלמר ומלמר לב"ם עושה **ספק נפולה וזוכה היכא בחני ירושתה מספק שהבעל יורש לת לפתו וזו ספק נפולה היא לנלו זכה בפלנת: אמר** מחבר כתב הריטב"ם ז"ל לפי שיטת הנלוים לפר הסכימו בה נלולי רבותינו ז"ל והוא הנכון נמלנת למל לנכסי צאן ברזל לעולם בחזקת יבם וכן נכסי מלוג שנפלו כשהיא תחתיו לבעל שנפלו כשהיא מחמר בין יבם בין עשה בה מלמר הרי הם בחזקתה ומוכרת ונותנת **ואם מתה אין היבם יורש בהם כלום** לב"ה וכל זה ביבמה מן הנשואין לבל יבמה מן הלרוסין לפילו נפלה לה נכסים כשהיא תחת הלרוס **אין ליבם בהם כלום** לל בחייה ולל לאחר מיתתה לם מתה כשהיא שומרת יבם והפסק הזה לליבא לרבה [לף לט.] להלכתה כוותיה לנבי לביי בר מיע"ל קנ"ם ולף על נב לאחר דב לבי **ליקח מתני' כוותיה לחביי הא קשיא ליה מתה** כלאיתא בנמרל וכיון לכן לל מבטלים מפום זה בכלל התפום ביינו להלכתה כרבה וכן פסק ר"י ז"ל וכן פסקו הנלוים ז"ל ולפי שיטת הם"י ז"ל לע"נ להילכתה כרבה נכסי צאן ברזל בחזקת שניהם כלפסיק בר קפרא בפרק מי שמת (לף קנח:) וכן נכסי מלוג שנפלו לה כשהיא תחתיו לבעל בחזקת שניהם וחולקים וזה שהפרש שים לענין הפסק בין שיטת רם"י ז"ל **לשיטת רבינו חלפסי ז"ל לבל בשאר הלינים הכל יין לחל עב"ל: עם יורשי האב.** הא לל קתני יורשי לשה כלקתני פרק מי שמת תשום להכא יין יהוע לם היכא יורשה או בני משפחתה: **נכסים בחזקתן.** כלמפרש וחזיל כתובה בחזקת יורשי הבעל. כלומר עיקר כתובה ותוספת ונכסי צאן ברזל בחזקת יורשי הבעל לכלולי עלמא הוו נכסים שנפלו לה כשהיא תחתיו לבעל ויבם עומד במקומו לבעל בנכסי צאן ברזל: **ונכסי מלוג שהם הנכנסין ויוצאין עמה הם בחזקת יורשי האשה.** והא לבסיפא חמרי ב"ם יחלוקו וברישא מוקים להכל בזכותה ומוכרת לכתחילה משום לריסא מיירי כשהיא בחיים והויא לידי ולחי ולחינהו ספק ולל לתי ספק ומונית מידי ולחי חבל סיפא **הוחיל ומתה הללו בחיים וטוענים מכח ירושה היכא טוען מכח ירושה הילכך שניהם ספק** וספק ויחלוקו ורישא הלכה היא וליכא לפלוגי עלה וסיפא מוקי לה עולא בנמרל [לף לח.] ביבמה מן הנשואין והיא ספק נפולה לענין שהיכא יורש ולפיכך הוי יבם לנבי יורשיה כספק יורש לנבי ולחי יורש בנכסי מלוג לב"ם וה"נ חם מכרה ונתנה בחייה לין היבם **מונית כלוס מיד הלקוחות** ומיהו לכתחילה לל יעכור לדברי הכל כיון שים בהן ספק נפולין ליבם: **כנסה שבא עליה.** כלכתיב יבמה יבא עליה: **כאשתו לכל דבר.** לנרסה בנגו ולחר שנרסה מותר להחזירה כלסה ממש לעולמ: **על נכסי בעלה הראשון.** שלין **נכסי היבם מסועבדים לה** כלל ויכול למוכרן כשירלה לסה הקנו לו מן הסמים ומיהו כל נכסי בעלה הרלשון מסועבדים לכתובתה ולף על פי שהוא זוכה בהן לינו יכול למוכרן בלא רשותה לף על פי שים נכסים כפלי כפלים ככתובתה ועשמת לחי מסתלפי הני נבי מהני לבל לל

מסמה זהובים נוטלים שלסה: תילתא שני זהובים תילתא דכולהו נכסי שקיל. לקל **לחמרי ליה לחונח לת ולינהו הוו תרי והוח שליה: פש דנקא.** לקל מנע **עלה לחי לחמר לידי כולה והני לחמרי כולה לידין חולקין הוח נוטל חני וכין שניהם לחני: בגמ'** [לף לח.] ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבא ספק ספק לחמר לינא בר מיתנא לנא ופלגא לנכסי לידי נינהו ויבם לחמר ליה לת בדא לידי לת ולית לך ולא מידי הוי יבם ולחי ולספק ספק ולין ספק מונית מידי ולחי. וכבר פירשנו שספק בן תשעה לרחשון ספק בן שבעה לחחרון נקרל ספק בכל ההלכה: [לף לח.] **הוי יבם ודאי.** כי לפילו לדברי הספק היבם ולחי הוא בנכסים ליטול פלגא מיתת וכיון שכן לין חומרים שיחלוקו חני החחר לנא לחמרי' שעומדין כל הנכסים ברשותו כי הוא יורש ולחי ולין ספק מונית מידי ולחי לחמר ליה הבא רחיה לחת יורש ושקול ולוקח בהא לחמרינן לין ספק מונית מידי ולחי מטעמא לחמרן לבל בדבר שהחבל ולחי אלא מחמת ירושה לין חומרים כן וכל שכן לם ולחי בל זה מחמת הולחת חבירו שלין חומרים כן לנא נוטל מה שהוה ולחולקים השתר כלינא כלמוכח ריש מלינא זה לומר כולה שלי וזה לומר חלינה שלי אלא זה **נוטל ג' חלקים וזה נוטל** דביע ולפי מה שחמרו שלין חומרים כן לנא ביורש לפי' יש נשם עשים לחבל מהן שהמתנה שלו הין חומרים בו הין ספק מונית מידי ולחי אלא זה **נוטל ג' חלקים וזה נוטל** דביע: **מתני' שומרת יבם. ממתנת ומנפה ליבם כמו עניה זו נשוח שמרה בכתובות** בפרק לף על פי (לף סב:): **שנפלו לה נכסים.** מלבים בעובה שומרת יבם הכי מוקמינן ריסא למתני' בנמרל: **מודים ב"ש וב"ה.** לף על נב לפלוגי בלרוסה מסם לב"ם חומרים תמכור וב"ה חומרים לה תמכור הכא מודים ב"ה שמוכרת לכתחילה ללא ממי שומרת יבם לחרוסה לפי שלרוסה קנויה על שנתחייב הבא עליה סקילה הילכך כל כך זכה בה שלין לה למכור לכתחילה לבל בשומרת יבם שלא עשה בה סוס מעשה הוא בעלמו ללא מכח לחיו והבא עליה לא מחייב ללא מלקות חמרינן ולחי לבזכותה נפלו הילכך מוכרת לכתחילה ולע"נ לבתר הכי עבד בה מלמר מ"מ כשנפלו בזכותה נפלו ולא בזכותו: **בכתובתה ובנכסים הנכנסין.** **היינו נכסי מלוג שהקרן שלה קיים וכשהיא נכנסת נכנסים עמה וכשהיא יוצאת מבעלה יוצאין עמה**

בעלה הראשון: **גמ'** (דף לט.) כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר למאי הלכתא א"ר יוסי בר חנינא מלמד שמגרשה בגט ומחזירה: ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית לה מראשון תקינו לה משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה: **מתני'** מצוה בגדול ליבם לא רצה מהלכין על כל האחין לא רצו חוזרין אצל הגדול ואומרים לו עליך מצוה או חלוץ או יבם תלה בקטן עד שיגדיל ובגדול עד שיבא ממדינת הים ובחרש ובשוטה אין שומעין לו אלא אומרים לו עליך מצוה או חלוץ או יבם: **גמ'** איתמר ביאת קטן וחליצת גדול פליגי בה ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי חד אמר ביאת קטן עדיפא וחד אמר חליצת גדול עדיפא (דף לט:) איכא דאמרי בביאה כ"ע לא פליגי דביאת קטן עדיפא כי פליגי בחליצה והכי איתמר חליצת קטן וחליצת גדול פליגי בה רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר חליצת גדול עדיפא וחד אמר כי הדדי נינהו האי קטן לאו קטן ממש הוא דהא תנן והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה אלא האי קטן לא הוי פחות משלש עשרה שנים ויום אחד והביא שתי שערות והאי דקרי ליה קטן משום דלגבי אחוה קטן הוא תנן התם בבכורות מצות יבום קודמת למצות

היו נכסים כלל לכתובתה תקנו חכמים שיסתעבדו נכסי היבם לכתובתה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ואחר שכנסה זה סוד אין שלח לחזור זוכין בנכסי היבם כלל שלח לכל לזה: **גרסי'** בגמ' [דף לח:] אמר (רבה) [רבא] לילי ולילי לנפלו לה כסהיל נשואה וזיקת נשואה עסה ספק נשואה ריסא לליקתא לילידה הוי לה לילי ולילי ואינה ספק ואין ספק מוציא מילי ולילי סיפא לימתי הללו בלין לירם והללו בלין לירם ויחלוקו לבני אמר ריסא לנפלו לה כסהיל שומרת יבם סיפא לנפלו לה כסהיל תחתיו לבעל וקסבר לבני ילו כילה ורבא אמר לי לנפלו לה כסהיל תחתיו לבעל לכ"ע לא פליגי לילו עליף מילה שלא אמר רבא לילי ולילי לנפלו לה כסהיל שומרת יבם ריסא שלא עבד בה מאמר וסיפא לעבד בה מאמר וקסבר רבא מאמר לכ"ע עוסה ולילי לרוסה וספק נשואה ולילי לרוסה לשות בעריס ספק נשואה לחלוק בנכסים לנפלו לה מסמוקקה ליבום. פי' לילי ולילי **שהקרן שלה ממ"נ היולך לנימא חזקה לילה.** סיפא **הוליל ומתה הללו בלין וטוענין מכח ירושה ויבם טוען מכח ירושה היולך שניהם ספק לב"ש לילי זיקה ככנוסה לין כלן ליורמי לחב כלום שהבעל יורש שלה ולי לא ככנוסה למיל לין כלן ליבם כלום לפיכך ספק הוא וספק הוא ויחלוקו ולב"ה הוליל ולהו ולהו קרובים ולחין והוחזקה נחלה זו בבר בחזקת מספחתה לחמרינן לוקי לחזקה לבל בחייה ולפירות לפי ב"ש מולו לנכסים בחזקתייהו ולא שקיל בעל מילי.** כך פירש"י ז"ל: **נפלה כשהיא שומרת יבם.** [וכולה כשנפלה] מן השוק לין. ריסא לב"ע כיון לספק נשואה היא ואין לו כח בנכסים מחמת שלח כלום שלא נפלו לו בחייו גם מעצמן אין לו בהם שום זכות ולפי בנוף וב"ש בפירות שלא תקנו ביבם כלום והוא הדין שאם מתה אינו יורשה וכשנפלו תחתיו לבעל הוא לפלוגי ב"ש וב"ה בסיפא לחתני' וקסבר לבני ילו כילה. פירש"י ז"ל למלוקמ' שנפלו לה כסהיל תחתיו לבעל שזכה בהם הבעל ולפ"ה לחמרי ב"ה שהנכסים בחזקתה על כרחיך סבר לבני לחליבא דב"ה ילו של בעל מחיים בנכסים כיל לאשה בשוה ולפיכך כשמת בעל הורע כח של יבם שהיל ספק נשואה וילה עליפא **מילו ולפיכך נכסים בחזקתה ורבא אמר** לב"ע ולפי ב"ה **ילו של בעל עליפא מילה** ואם נפלו לה כסהיל תחתיו לבעל אף ב"ה מודים לחולקים לרוה לה ילו של יבם כילה. **וה"נ פלוגי לבני ורבא** בהא ריס פ' הכותב (דף פג.) לבני סבר **ילו כילה ורבא סבר לילו עליפא מילה ולחמרי' התם לנפקא מינה לשומרת יבם.** ולחמרי' התם לבני ולילי ולכי ריסא ללא עבד בה מאמר. **קולס שנפלו לה הנכסים** ולע"נ לבבתר הכי עבד בה מאמר מ"מ כשנפלו בזכותה נפלו ולא בזכותו שלין זיקה עוסה כלום בנכסים סיפא לעבד בה מאמר **קולס שנפלו לה הנכסים** ולב"ה כיון לממר קונה עוסה ספק נשואה לחלוק בנכסים ולב"ה אינו עוסה כלום שלינה שלח מלבריסם ולפיכך חומר ב"ה שהנכסים בחזקתה

בחזקת מי מפני שלח היה סם יבם לבל בכלן שיש יבם הא ולחי במקום בעל קלי ולסיומת רס"י ז"ל נ' לינים תני מתני' ונרסתו ובית הלל לומרים נכסים בחזקתן וכתובה בוא"ו והם נכסי נלן בראל ולא פי' בחזקת מי וכתובה היא עיקר כתובה ותוספת בחזקת יורשי הבעל ונכסים שהנסיון וכו' **הס נכסי מלוג** בחזקת יורשי האב: **וכבר** הקשו המפרשים ז"ל על גרס' זו ובררו שהכוונה סיומת הנוסח ז"ל לתרי ליני תני מתני' כלפירשתי: [דף לט:] **מתני' מצוה בגדול. מוהיה הכתוב: לא רצה. מפרש בגמרא** לו לא רצה ליבם שלח לחלוץ הולכין על כל החחין למי שהוא קרוב לו בשנים ואם לא רצה גם הוא לייבם הולכים לשלישי שהוא גדול אחריו וכן לעולם לנוח לגי ביבום של קטן מחלינת הגדול (ולא קטן ממש קלמר להא תנן החולנת מן הקטן חלינתה פסולה שלא הלי קטן לא הוי פחות משלש עשרה שנה ויום אחד והביא שתי שערות והא דקרי ליה קטן משום לגבי אחוה קטן הוא): **תלה בקטן. קטן ממש: ובגדול.** לו שהיה גדול **החחים במלינת היס ויש לו לח כלן ותלה גדול החחים** לשר לפנינו בו לומר המתינו לו שהוא גדול ממני שמא ייבם אותה: **עליך מצוה.** לף **על פי שהחיך במלינת היס גדול ממך כיון שהתה גדול החחין לשר לפנינו עליך מניה לשהויי מניה לא משהינן** ולא ננעו אותה: **גמ' ביאת קטן וחליצת גדול. גדול רוצה לחלוץ וקטן ממנו רוצה ליבם: ביאת קטן עדיפא.** להא פתח בה שכתוב תחלה: **איבא** לממרי מסוניין משמע כמלן לממר מנית יבום קודמת למנות חליצה ולחי לא היכי לממר לבירת קטן עדיפא מחליצה לגדול שלח ולחי כלממרן וכתב הרב ריטב"ץ ז"ל מכלן רחיה לפסוק למנות יבום קודמת למנות חליצה: **תנן התם.** במסכת בכורות [ריס לף

וחפי' לחחר מיתה וזה הולך כפי שיטת רש"י ונקנת רבותינו בעלי התוספות לבל רבינו חלפס ז"ל והנחונים הולכים בשטה לחרת לחביי לחמר לכולי עלמא ילו של בעל כילה ובית שמחי שברי לכיון ליל שניהם שוה בחייה הוה הלין נבי יבם וכיון לכן חולקין בין **בחייה ולפירות בין** לחחר מיתה ולנוסף וב"ה שברי לממחיה לבעל יל שניהם שוה ומינה לכי היכי שלא מתה היל נתרוקנה רשותה לבעל כך בשמת הוה נתרוקן רשותו לשטה ו בחזקתה בין לפירות בין לנוסף בין מחייה בין לחחר מיתה ומתה לחו לוזקת לה"ה בחייה ולפירות **ורבא שבר לולחי ילו עליפא מילה** מחייה ובשמתה היל נתרוקן לבעל זכותה לבל בשמת הוה לל נתרוקן מזכותו בלום כיון לחיכא יבם לקלי בחריקים הלכך לי כשנפלו לה כסהיל תחתיו לבעל לפי' ב"ש מולים שהנכסים בחזקת יבם מחייה **ולחחר מיתה וכי פליגי** כשנפלו לה כסהיל שומרת יבם ובלעבד בה מאמר כלפרשינן לעיל מעתה לנכסי נלן בראל ללכולי עלמא הוי בנכסים שנפלו לה כסהיל תחתיו לשברי הכל נכסים בחזקת יבם וכלתנן כתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים בכלן לפי' נכסי נלן בראל ומתני' תרי ליני קתני בלחוד כלפירשתי לעיל ומה שנחלקו בבבא בתרא [לף קנח:]

יג.]: **אמר רב אין כופין.** פי' רש"י ז"ל לקמיפלג דקאי לקמ' על נב למעלת חליצה קודמת **לי תרוייהו ניחא ליה ליבם לין כופין לחתם לחלוץ** וכן משמע פסקנא דסוגיא לומר לע"פ שחמרו מעלת חליצה קודמת מפני שאין מתכוונים לבסוף מעלה מכל מקום אין כופין ורב יהודה לשתקין בגט חליצה כן בלורות שחמרונים הוא לכל ר"ח ז"ל ור"ת פירשו לשריפלג דקאי לקמ' על נב למעלת יבום קודמת אם לא רצו ליבם אלא לחלוץ אין כופין ליבם וכן נראה שנוטה לזה לעת הרי"ף ז"ל ורואין בסיפא למעלת חליצה קודמת כיון לחייסינן לימאן פגע בערוה כופין אותם לחלוץ וכתב רש"י ז"ל שאם היבמה נותנת לחתלה לכבריה שאין היבם הגון לה כופין אותו לחלוץ לע"נ דניחא ליה ליבומי וכלאחרי' **יבמה שנפלה לפני מוכה שחין שאין חוסמין לותה ומוכה שחין** לאו דוקא אלא הוא הדין למי שאינו הגון לה וכלאחרי' נמי בפרק המליר (לף עז.) שהיבמה שנפלה לפני **חש בורסקי יכולה לומר לחחיך הייתי רוצה לקבל ולך** אי אפשר לקבל ולחמרינן נמי (כתובות לף סג.) **אין כותבין חינרת מרל על שומרת יבם ומכל הני טעמי כייפינן ליה לחלוץ ושקלה כתובה** ותמהו עליו מנא ליה ז"ל לחתלה לחרת לימא הגהו לוקה ועוד הא לא לחמרינן התם אלא שאין חוסמין אותה לסתום טענותיה לכוף אותה ליבם וכן אין **כותבין חינרת מרל** להפסיד כתובתה לבל לכוף אותו לחלוץ אלא ודאי ואחריס מבעלי התוספות כתבו שאין כופין לחלוץ אלא **במוכה שחין ובעל פוליפוס וכל** אותן שבופין להוציא בהסה בעלמא וכתב הריטב"א ז"ל ללפי פשוטן של שמועות אין לנו בפייס **לחלוץ לבל מי שרוצה ליבם** אלא שמטעין אותו בל מה שהפשר לחליצה מוטעת בשרה ומיהו בשאינו רוצה לא ליבם ולא לחלוץ בופין אותו לבנום אז לפטור וכתוב בתוספות שאפילו יש ליבם אסה ורוצה **ליבם אין בופין אותו לחלוץ** ואע"פ שאינו לבר הנון והנופת אסה על אסתו בופין אותו להוציא ונם רבינו שמשון ז"ל

חליצה בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה וכו'. אמר רב אין כופין בי אתו לקמיה דרב אמר ליה אי ניחא לך יבם ואי לא חלוץ וכן אמר רב יהודה אין כופין מדאתקין רב יהודה בגיטא דחליצה איך פלונית בת פלוני קריבת יבמה קדמנא ואישתמודענוהי דהדין פלוני אחוהי דמיתנא מן אבוהי הוא ואמרנא ליה אי צבית ליבומי יבם ואי לא אטלע לה רגלך דימינא ואטלע לה רגלא דימיניה ושרת סיניה מעל רגלוהי ורקת באנפוהי רוקא דאיתחזי לנא מפומא על ארעא בבי דינא ורב אחא בריה דרב אויא מסיים בה משמיה דרב יהודה ואקרינוה מה דכתיב בספר אורייתא דמשה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל ואקרינוהו לא חפצתי לקחתה (דף קו:) מר זוטרא משרטט וכתב להני קראי והלכתא כוותיה: (דף לט:) ואישתמודענוהי דהדין פלוני אחוהי דמן אבוהי דמיתנא הוא פליגי רב אחא ורבינא חד אמר בעדים וחד אמר בקרוב ואפי' אשה והלכתא גלויי מלתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפילו אשה וכיון דקיימא לן דאישתמודענוהי להדין פלניא גלויי מלתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפילו אשה מהימני דלאו אמילתא דאיסורא קמסהדי ולאו אממונא מסהדי אלא מלתא בעלמא הוא דמגלו דהדין ניהו גברא פלן והא ניהי איתתא פלניתא וכיון דמודעי ליה הכי הרי איתחזק גביה דההוא סהדא מפומא דהאי קרוב או מפומא דהאי איתתא דהאי ניהו פלניא והא ניהי פלניתא הלכך שרי ליה לסהדא למיסמך אפומייהו ולמיסהד עלויה דההוא גברא או עילוה דהך איתתא בין לענין איסורא בין לענין ממונא ודוקא היכא דליכא חששא דחשדא אבל היכא דאיכא חששא דחשדא לא מיבעי ליה לסהדא למיסהד בין במילתא דאיסורא בין במילתא דממונא אלא עד דבדיק בהדי אחריני דאמרינן בגט פשוט (ב"ב דף קסז:) ההוא תברא דהוה חתים עליה * בגמ' אי' ר' ירמיה בר אבא

סחריס על בל הנופת אסה על אסתו שאני הכא לאסה הקנו ליה מן הסמיס ואין לנו לכופו לחלוץ אלא שאין **כותבין עליה חינרת מרל: אטלע. הנלל לה רגל ימין: ורקת.** רוקא בקרקע לאתחזי לנע. לבעי **רוק הנראה לעיניס בפ' מנות חליצה (לף קו:): משרטט.** לקי"ל (בניטין לף ו:) שאיס כותבין אלא אסה אין כותבין בלא סרטוט: **גלויי מילתא בעלמא הוא.** להלין ניהו נברא פלוני וזיל ניהי אינתא פלונית וכיון למולעי ליה הכי לאתחזק נביה להסוא סהדא ושרי ליה לסהדא למסמך אפומיה ולמיסהד עלויה להסוא נברא בין לענין איסורא בין לענין ממונא ודוקא היכא דליכא חשש אלא מלתא בעלמא הוא אבל היכא דאיכא חשש אפילו בעלמא לא מבעי לי' לסהדא למיסהד על לבליק בהלי אחריני לאחרי' אחר לאבי הלי ערוכה מדבנן לחזיל לקילופי אחתא נדבר עם הארץ בהדיה דלמא מחלפי ליה מיניה לאחר היכא לאחר מחלפי עם הארץ בהדיה דלמא היכא לאיכא חשש אפילו בעלמא בין באיסורא בין בממונא חיישינן ולא סמכינן אקרוב ואשה וכן הלכתא. ורבינו יצחק אלפסי ז"ל: **חזרו לומר מצות יבום קודמת.** כתב הריטב"א ז"ל ונראה לבן הלבה וכן פסקו רוב הגאונים ז"ל לבל בתוספות פוסקים למעלת חליצה קודמת כיון לסתם לן תנא ברייס מכילתין כאבא שאול ואסכחן חזרו לומר שאין הלבה כלאחיתא בפרק ניל הסמ [לף עג:]: **אכשור דרי. בתמיה וכי נתכשרו הלורות:**

ע"ש (ג"א) רבה בר רב חנן אתא לקמיה דאביי אמר ליה לאו אנא הואי אמר ליה אנא נמי אמרי להו לאו איהי היא ואמרו לי מקש הוא דקשא לה ובגר לה קלא אמר אביי אע"ג דאמור רבנן כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק ואמרינן נמי (ב"ב דף קסח.) אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא נדבר עם הארץ בהדיה דלמא מחלפי לה מיניה אלמא היכא דאיכא חששא דחשדא בין באיסורא בין בממונא חיישינן ולא סמכינן אקרוב ואשה וכן הלכתא: ועכשיו שאין מתכוין לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות יבום אמר רב אסי בר אבא א"ר יוחנן (נסחא אחריתי אמר רמי בר חמא אמר רבי יצחק) חזרו לומר מצות יבום קודמת למצות חליצה ותמה רב נחמן אכשור דרי ופרקינן מעיקרא סברוה כאבא שאול ולבסוף סברוה כרבנן דתניא אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם נוי לשם אישות לשם דבר אחר כאילו פגע בערוה וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר וחכמים אומרים יבמה יבא עליה מכל מקום וקי"ל כרבנן דאמרי יבמה יבא עליה מכל מקום:

מתני' הרי הוא כא'. ולא הפסיל חלקו בנכסי לחיו ופרכינן בגמרא פשיטא ופרכינן ס"ד לימיל נקנסיה שהפסילה מיבם קמ"ל דלא קנסינן ליה אלא יש לו כאחד מאחיו בנכסי מיתנא. הנכסים של אב. לתנן (ב"ב קף קטו.) **זכה בנכסי אחיו. לפיכך נרשה למחר** כלומרין בגמרא יקום על שם לחיו לימד רחמנא ויהי קם ומיהו לימרו בירושלמי שהם היא לסוברה

יום קיד לו שאינו רשאי לקיימה לפי' מלרבנן כגון כ' יבמות שעשה מלמד לזו וכגם לזו לא זכה בנכסים: **גרסינן** בגמרא תני תנא קמיה לרב נחמן אין הלכה כרבי יהושע למד ליה אלא כמאן כרבנן פשיטא יחוד ורבים הלכה כרבים למד ליה לסמיל למד ליה לא תא הלכה כרבי יהושע **תסמייך לחת הלכה כרבי יהושע תנייך** להא למד עולא הלכה כרבי יהושע וכן למד רבי יצחק נפחא הלכה כרבי יהושע שם כן מסנה עריכה הוא ומקשיל הוא לקשיל לך **היכי נעבוך רבנן ונעביל כרבי יהושע והפכת ליה ופסקי ופסיר עבדת לחפכת ליה** ופסקי רבותיה ז"ל להלכתא כרב נחמן לכתרא הוא ולזה כתב הרב אלפס וקיימא לן כרבנן ולישנא ללרבי

יום קיד יהושע: [קף מ.] **מתני' אשור בקרובותיה. כלומר היא לחתו וכל קרובות הנאסרות מחמת לחה נמורה לסורות מלרבנן בחלוצה: הוא אשור באמה וכו'. כל הנך עריות לחורייתא נינהו בלחתו ונזרו רבנן בחלוצתו:** [קף מ:] **בזמן שהיא קיימת. לחחותה קאי ולא לחסר עריות: באביו.** מסום כלתו: **ובאבי אביו.** מסום כלת בנו ואע"נ לכלחסה נמורה היגה **לסורה לחבי לחבי כלת בנו מצוות לרבנן היא לפי' הכי נזרו הא נמי בחלוצה: בבנו.** מסום לחת לחבי: **בבן בנו.** מסום לחת לחבי לחבי שהיא מן הסנויות: **באחיו.** מסום לחת לחת לח: **בבן אחיו.** מסום לחת לחבי לחבי לחבי: **מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו. ולא למרינן ערי כחלוצה ולסור בקרובותיה: ואשור בצרת קרובת חלוצתו.** כלומר צרת לחות חלוצתו ופירש רש"י ז"ל לפי' כשהיתה לחות חלוצתו **נשואה לחיש נכרי ומת הנכרי כשם שלסור** בלחות חלוצתו כשחזון ליבמתו וחזר וקלשה לחמר היש לקיש לחייבין על ערתה

מתני' (דף מ.) החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן האחים בנחלה ואם יש שם אב הנכסים של אב הכונס את יבמתו זכה בנכסי אחיו ר' יהודה אומר בין כך ובין כך אם יש שם אב הנכסים של אב: **גמ'** וקיימא לן כרבנן ולישנא לדרבי יהודה: **מתני'** החולץ ליבמתו הוא אסור באמה ובאם אמה ובאם אביה בבתה ובת בתה ובבת בנה ובאחותה בזמן שהיא קיימת והאחים מותרין היא אסורה באביו ובאבי אביו בבנו ובבן בנו באחיו ובבן אחיו מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת קרובת חלוצתו: **גמ'** איבעיא להו גזרו שניות בחלוצה או לא בערוה דאורייתא גזרו בה רבנן בחלוצה דרבנן לא גזרו או דלמא לא שנא ומסקנא דגזרו שניות בחלוצה: מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת קרובת חלוצתו מ"ש רישא ומ"ש סיפא (דף מא.) הך דאזלא בהדה לבי דינא גזרו בה רבנן והאי דלא אזלא בהדה לבי דינא לא גזרו בה רבנן פירוש כיון דאזלא אחתה בהדה לבי דינא בעידן חליצה אתו לאיחלופי בהדדי ולא ידעי הי מינייהו דחלצה ואי שרית לה לצרת אחותה סברי צרת חלוצה היא ואתו למישרי צרת חלוצה דעלמא הלכך גזרו רבנן למיסר צרת קרובת חלוצתו דלא ליתו למיטעי בצרת חלוצתו אבל צרת חלוצתו דלא אזלא בהדי חלוצתו לבי דינא לא גזרו רבנן באחותה דכיון דלא אזלא צרתה בהדה לבי דינא לא אתו למטעי: (דף מ:) אמר רב טבי בר קיסנא אמר שמואל הבא על צרת חלוצתו הולד ממזר מ"ט באיסורא קיימא ולית' להא דשמואל דגרסינן בפירקא קמא (דף י:) איתמר החולץ ליבמתו וחזר וקדשה אמר ריש לקיש הוא אינו חייב על חלוצה כרת והאחים חייבין על חלוצה כרת ובין הוא ובין אחין חייבין על צרה כרת ורבי יוחנן אמר בין הוא ובין אחין אין חייבין על חלוצה כרת ולא על צרה כרת ואמרינן מאי טעמא דריש לקיש אמר קרא (דברים כה) אשר לא יבנה כיון שלא בנה שוב לא יבנה איהו הוא דקאי בלא יבנה הא אחין באיסור אשת אח כדקיימי קיימי ועלה דידה הוא דקאי בלא יבנה הא צרה כדקיימא קיימא ור' יוחנן מי איכא מידי דמעיקרא אי בעי האי חליץ ואי בעי האי חליץ ואי בעי להאי מיבם ואי בעי להאי מיבם והשתא קאי עלה בכרת אלא הוא שליחותא דאחים קעביד איהי נמי שליחותא דצרה כך לסמוך בצרתה והקשו עליו ז"ל להא לין צרת ערוה לסמוך חלוץ מלח ולפילו בלחות נרשה ולחות לסה כי היי נוונת שנשלת לנכרי צרתה מותרת ונלולה מזו נרשה עמה שנשלת לנכרי ומת צרתה לסה שניה של נכרי מותרת לזה וכן לתה לן בחלוצה עמה שנשלת לנכרי ויהילך יסמך בצרת לחות חלוצתו כי היי נוונת כלנייס ושכיב מר לימרה להא חלוץ פירושו כגון שני לחין נשולין לשני לחיות לשה ורחל מת לזוכן וחלן יהולה לשמו ולחר כך מת שמעון הרי היא לסמוך ברחל משום לחות חלוצה ולחותה בצרתה וסמוך בצרתה ולחולצת ולא מתיבמת וכלשיתא בפרק לרבעה לחין על כלן לשון הריטב"ם ז"ל: **גמ'** נזרו שניות **כגון** לס לס לחמ ולס לס לחיה לגבי **לשתו מתסרו עליה משום שניות כלתני רבי חייא בפרק כיצד** (דף כב.) **רביעי שבלחמיו** (ושבלשתו) **שניה. הכא מאי. בערוה לאורייתא. כלומר בלשתו לחמה** ולס לחמ היה ערוה לאורייתא **נזרו רבנן שניות לכל בלחלוצה לא לשפילו ערוות לילה מלרבנן לא נזור בהו שניות** לו למחת לא שנת **ומחתני' מ"ט לא לייך לקתני היא לסורה בלחי לביו משום כלת בנו להיו שניה הא קא מייתינן לה נלמן עלה להא מילתא בגמרא ומלחי ליה למימר לאו משום חולן חלא בשביל המת שהיתה זו לשתו נמורה לפיכך לחי לביו לסור כה משום כלת בנו** לכל משום חולן לא שמעינן ממתניתין ולפיכך מיבעיא ליה ומכל מקום לסיקנא בגמרא **לגזרו שניות בחלוצה** ושכי הלכתא: [קף מא.] **דאזלא בהדה.** רש"י ז"ל ורי"ף ז"ל פירשו בלחותה לחולצה בהלה לבי לינא בעידן חליצה מפני הקורבה עושין לה צוות וסבורין הטם שזו היא שמחלצה ולתי לאיחלופי בהדי הדלי ולאי שרית לה לצרת לחותה שברי צרת חלוצה היא ולתי למסרי צרת חלוצה לעלמת לבל צרתה לא לזלה בהלה לבי לינא לפיכך לא לתו למטעי כה ולא גזרו רבנן בלחותה ונמנמו מן המפרשים ז"ל על פירוש זה: **באיסורה קיימא. חלוצה הוא לקיימת בלא יבנה ותו לא לבל צרתה קיימת עליה בלסור לשת לח בכרת והולל ממזר: והא** לשמולל ליתא לבפרק קמ נרסי' פלוגתא לרים לקים ורבי יוחנן

בלחות חלוצתו **נשואה לחיש נכרי ומת הנכרי כשם שלסור** בלחות חלוצתו כשחזון ליבמתו וחזר וקלשה לחמר היש לקיש לחייבין על צרתה

כרת ורבי יוחנן אמר חין חייבין בין הוא בין לחחין לה על חלוצה כרת ולה על ערוה כרת למי ליכא מידי למעוקרה לי בעי להאי חלין או להאי חלין או מיבם והשתח קאי עלה בכרת חלה הוא שליחותה לאחין קעביד אימי נמי שליחותה לערה קא עבדה ואמרינן תו ליתמר כרת על יבמתו וחזר ובא הוא או אחד מן האחין על ערוה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת מ"ד בעשה כרבי יוחנן ומאן דאמר בכרת כריש לקיש וקי"ל דכל היכא דפליגי רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן (יבמות דף לו.) בר מהני תלתא דמנינן וכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא (פסחים דף עד:) הלכה כדברי המיקל וכל שכן הכא דקאי רבי יוחנן כוותיה הלכך ליתא לדשמואל דאמר הולד ממזר: **מתני'** (מכילתין דף מא.) החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת חולצת ולא מתיבמת וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה מן החליצה ומן היבום: **גמ'** וכן ס"ד אימא אבל המגרש את אשתו וכו' אמר רבי שמעון בן לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה אסורה מדברי תורה אחות חלוצה אסורה מדברי סופרים: **מתני'** שומרת יבם שקידש אחיו אחותה משום ר' יהודה בן בתירה אמרו אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה חלצו אחים או כנסו יכנוס את אשתו מתה היבמה יכנוס את אשתו מת היבם מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה: **גמ'** אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בתירה איבעיא להו מתה אשתו מהו ביבמתו רב ורבי חנינא אמרי מתה אשתו מותר ביבמתו שמואל ורב אסי דאמרי תרוייהו מתה אשתו אסור ביבמתו אמר רבא מאי טעמא דרב משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון והלכתא כוותיה דרב חדא דרב ושמואל הלכה כרב באיסורין ועוד דר' יוחנן קאי כוותיה דא"ר הונא אמר רב שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד חלץ לראשונה הותרה השניה הותרה מתה הראשונה מותר בשניה ואין צריך לומר מתה שניה שמותר בראשונה משום דהויא לה יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון ור' יוחנן אמר מתה שניה מותר בראשונה משום דהויא לה יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון אבל מתה ראשונה אינו מותר בשניה שכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה וקיימי רב ור' יוחנן תרוייהו בחדא טעמא לענין יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון והלכתא כוותייהו: **מתני'** היבמה לא תחלוץ ולא תתיבם עד שיהו לה שלשה חדשים וכן שאר כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד **שעה אחת בשעה שהיתה זקוקה ליבום ואין אני קורא בה יבמה יבא עליה** וכל שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה **מ"ט דרב. שהותרה.** בשעת נפילה ונאסרה לשרי הרי נאסרה עליו שעה אחת: **מפני האיבול.** כשקלקם זה את לחמותה: **וחזרה והותרה.** כשמתה לשתו תחזור להיתירה הראשון. ופסק הריי"ף ז"ל הלכתא כרב חלח לרב ושמואל הלכתא כרב בחיסורי ועוד לרבי יוחנן קאי כוותיה פרק ל' לחיון [לף כז:] נבי כ' לחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד וכו' לבחאי טעמא קיימי תרוייהו לכל יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון: **מתני' לא תחלוץ.** מפרש טעמא בגמ': **בתולות ובעולות וארוסות ונשואות. בגמרא בעי מאי הפרש ליכא בין בתולות לארוסות ובין בעולות לנשואות: הנשואות יתארסו. לטעמא משום להכחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני הוא שלא תלד ספק בן ט' לראשון ספק בן ז' לאחרון וכאחרון ליכא למימר הכי: והארוסות ינשאו. מיל להא לא לישבר** מראשון: **חוץ מן הארוסה שביהודה.** לקמיה **בפ"ק לכתובות** (לף יב.) **ביהודה מייחלין לת החתן ולת הכלה קודם כניסתן לחופה כלי שיהא לבו גם בה. כלומר רגיל ומשחק עמה** ולא יהו בושין זה מזה **בבעולת תניה הילכך חייסינן לימלא בעיל: כל הנשים יתארסו.** פרש"י ז"ל **רבי יוסי לנשואות קלי וה"ק** ליה לרבי יהודה **כל הנשים יתארסו כדקא** לחמרת **ולא נזדינן לירושין לטו ניסואין ומיהו בהא פלינא עלך שלא חלקת בין חלמנה לגרושה והתרת חלמנה ליחרם בתוך ימי חלבה ואנא מכירא לי חלמנה מן הנשואין לא תיחרם כל ל' יום של ימי חלבה:** [לף מז:] **מפני האיבול.** לבילות ופרש"י ז"ל להאי כל הנשים יתארסו לאו למעוטי חרושות ליעגן לטופי **מיקל רבי יוסי מרבי יהודה** סוף פ' ל' לחיים [לף לה.] וכתבו עליו מן המפרשים ז"ל לליטו מחוור להתם לרבי יוסי טעמא דבה לית ליה לסבר לסא מזנה היא מתפסכת לבל בנזירה להכא לחפילו בקטנה נזדינן נשואין יהיה מחמיר בנזירות **טופי מרבי יהודה:**

גמ' ומה בכך. ליעבד לעזוק למיכ תמתין **על לחר ג' חדשים: כל העולה ליבום וכו'.** וזו הוליל והיניה עולה ליכוס בתוך ג' כלחמרן לעיל שמע יפגע בהשת לח לשמע מעוברת היל היניה עולה השערה לפני הזקניס לחליצה (תע"ן לכמה נשיס חולעות ולח שיהו להן ג' חדשים אחד בתולות ואחד בעולות ואחד אלמנות ואחד גרושות ואחד נשואות ואחד ארוסות ר' יהודה אומר הנשואות יתארסו והארוסות ינשאו חוץ מן הארוסה שביהודה מפני שלבו גס בה רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן האלמנה (דף מא:) מפני האיבול: **גמ'** תניא מעשה באחד שבא לפני רבי יוסי אמר לו מהו לחלוץ בתוך שלשה אמר לו לא תחלוץ ותחלוץ ומה בכך קרא עליו המקרא הזה (דברים כה) אם לא יחפוץ האיש הא חפץ מיבם כל העולה ליבום עולה לחליצה ושאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה ת"ר היבמה שלשה חדשים הראשונים ניזונת משל בעלה מכאן ואילך אינה ניזונת לא משל בעלה ולא משל יבם עמד בדין וברח ניזונת משל יבם נפלה לפני יבם קטן מאי מיבם לית לה מבעל מאי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר אית לה וחד אמר לית לה והלכתא לית לה משמיא קנסוה: ירושלמי חלה כמי שברח הלך למדינת הים כמי שברח ת"ר יבמה שחלצו לה בתוך ג' צריכה להמתין ג' חדשים (דף מב.) אחר ג' חדשים אינה צריכה להמתין ג' חדשים וג' חדשים שאמרו משעת מיתת בעל ולא משעת חליצת יבם ומאי שנא מגט דרב אמר משעת נתינה ושמואל אמר משעת כתיבה אמר רבא ק"ו לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כל שכן: וכן שאר כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהא להן שלשה חדשים בשלמא יבמה כדאמרן אלא שאר כל הנשים מ"ט לא אמר רב יהודה אמר שמואל אמר קרא (בראשית י"ז:ז') להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני וגר וגיורת צריכות להמתין שלשה חדשים להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שנזרע שלא בקדושה רבא אמר היינו טעמא דכל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהא להן שלשה חדשים גזירה

מקיבמות היינו היכח לנל לחפער כיון לנלחו חליצה פסולה היל לכל הכח לחפער לחמתוני על שתרחה ליבום מסחינן לה: תנו רבנן שלשה חדשים הראשונים. שחינה יכולה להנשא מחמת בעלה ניזונית מכל בעלה **שכתב לה לת תהא יתבא בביתי ומתזנא מנכסי כל ימי מינך** למנוחיך בביתי: **מכאן ואילך וכו'.** והינו **לומה נשאר** לחמנה להסס כל זמן שחינה נשחת לחחר **ולומרת מחמת פלוני בעלי שכבולו גלול עלי יש לה מזונות** לכל הך לניליה ביבם לפיכך חין לה על נכסי בעלה מזונות ולח מכל יבם על שתכנס לו לחופה: **עמד בדין. שתבעתו בדין לו כנום לו פטור וכרת.** ניזונית וכו' פרש"י ז"ל לקנסינן ליה והקשו בתוספות מלחמרינן בירושלמי [פרק לע"פ ה"ל] הלך למדינת הים כברח וחלה כברח למחי קנסינן ליה לחונם הוח לכך פירשו לכיון לעמל בדין הוי לה לנבי יבם כלרוסה שהניע זמן ולח נשחת לחולכת מכלו על **שיכנום לו יפטור** וחלי לנקט **ברח** משום **לנלו** חיניה הכח לחילו חיניה הכח היו כופין חותו **לכנום לו לפטור** וכירושלמי לחמרינן להלך וחלה כברח היינו שהלך לו חלה לחחר שעמד בדין לומיל לברח לשם קושט לכך חלה לונם הוח וקי"ל ריש כתובות לכל לונסת לה לכלה וחפי' בלונס ליליה וה"ה הלך למדינת הים וחפילו הלך שם לחחר מיתת לחיו וכ"ש שם היה לר שמא ישא אחותו מאביו וייבם אשת אחיו מאמו ויוציא את אמו לשוק ויפטור את יבמתו לשוק פי' אם לא תמתין האשה אחר בעלה ג' חדשים אפשר שתהא מעוברת מבעלה הראשון ואומרים בנו של אחרון הוא ופעמים שישא בתו של ראשון שלא מאמו ונמצא שנשא אחותו מאביו ואפשר שימות בנו של אחרון בלא זרע ומיבם זה אשתו בחזקת שהוא אחיו מאביו והוא אינו אלא אחיו מאמו ואפשר שימות זה האחרון בלא בנים ואשתו זקוקה ליבום ומדמין שזה בנו הוא ומוציא את אמו לשוק בלא חליצה וגם אפשר שימות בנו של ראשון בלא זרע ואין לו אח אחר מן האב אלא זה והן מדמין שזה בנו של אחרון הוא ואין לאותו המת אח ליבם את אשתו ונמצאת יבמתו נפטרת לשוק בלא חליצה: אחד בעולות ואחד נשואות: (דף מב:) ר' אלעזר לא על לבי מדרשא אשכחיה לרב אסי א"ל מאי אמור האידנא בבי מדרשא א"ל הכי א"ר יוחנן הלכה כר' יהודה מכלל דיחידאה פליג עליה אין דתניא הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה או שהיה או שהיה לה כעס עם בעלה או שהיתה חולה או שהיה בעלה חולה או זקן או עקרה או קטנה או אילונית או זקנה או שאינה ראויה לילד פירוש כגון שנשאת בת ארבעים דאמר רב חסדא (ב"ב דף קיט:) נשאת בת ארבעים שוב אינה יולדת או ששהתה אחר בעלה עשר שנים (מכילתין דף לד:) ולא היה בדעתה לינשא הני אינן ראויות לילד כולן צריכות להמתין שלשה חדשים דברי רבי מאיר ר' יהודה מתיר ליארס ולינשא מיד אמר ר' חייא בר

הלכה כרבי יהודה. לפרי לרוסות להנשא הוחיל וליכא למיחש לזרע רחמן ונשואה ליחרם ואית לנרסי רבי יוסי לפרי והכי עליף מסוס לרבי יוסי נמוקו עמו: [קף מכ:] **מכלל דיחידאה פליג עליה.** תנח קמץ לחמר לח ינשאו ולח יתחרסו לחם לרוסות ולחם נשואות **יחילפה היח ולהו סתמח לרבים** וינהו לקי להו יחילפה היח הוח לן למיפסק כוותיה לרבים וינהו לשע"נ לכלוכתי טובח פסקינן הלכה כיחוד סתם הוח מסוס למסתבר טפי טעמח ליחילפה לבל הכח ליפכח הוח: **ה"ג** ליו ולתניח בניחותח: **רדופה. רגילה ועל סמוך למיתתו עמלה בבית לחביה זמן מרובה ליכא למימר מעוברת היח: או שהיה לה בעט. ולח סמסה: עקרה. שנעקר רחמה ונטל הסט שלה: אילונית. ממעי לחמ לקויה היח וליו לה בער וללים: שלא היתה ראויה לילד.** כגון שנשחת בת לרבעים או שסתכה לחר בעלה עבר שניס ולח היה בלעתה ליגשך הני ליגן רלוותי לילל: **בולן צריכות וכו'. לגזר שליגה לראויה לטו לראויה: ממניתין דכרמא. שניטית בכרס ביבנה מחמת לותה מסנה חזר בו: בכרם ביבנה. שהיו יושבים שורות כעין כרס** ופסק רבינו לגפסי ז"ל להלכתח כר"מ שכולן צריכות **להמתין ג' חדשים** חלח להח רבי יוחנן לחמר הלכה כר' יהודה הלר ביה ועוד דקי"ל הלכה כר"מ בגזרותיו כלנרסי בפ' לע"פ (דף ס:) לחמר ר"נ לחמר שמואל הלכה כר"מ מטעם סתם מתניתין להח סתם וחח"כ מחלוקת היח וליו הלכה כסתם להכי לחמרינן מחלוקת וחח"כ סתם הלכה כסתם סתם וחח"כ מחלוקת ליו הלכה כסתם ושקלו סמפרשים ז"ל לבבה"נ פסקינן בעלמח כסתמח לף על נב לחח"כ מחלוקת בעלו להח בפ"ק לביעה (דף ב:) פסקינן הלכה כר"ש לסתם לן תנח כוותיה לתנן מחכיכון לת הלועין לפני הבהמה ולת הנבלה לפני הכלבים ר' יהודה חומר וכו' הרי פליג ר' יהודה בעלו והוי הלכתח כסתם תירן הרמב"ן ז"ל להח לחמרי' סתם וחח"כ מחלוקת ליו הלכה כסתם ללו למימרל לבסוף לוכתח ליו הלכה כסתם חלח כלפי שלמר מחלוקת וחח"כ סתם הלכה כסתם כלומר שכן הלכה לעולם על לפסקי לחמרילי חלח כוותיה בהלייל קלמר בתר הכי לסתם וחח"כ מחלוקת ליו לומרים הלכה כסתם לעולם חלח פעמים כך ופעמים כך: **(איתמר) אמימר שרי.** הכי הלכתח **צריכה להמתין ג' חדשים שלמים חון מיום שנתארסה בו וחון מיום שמת בו** בעלה לו ונתגרשה ומוניס לנטו מיום שנתינה ולפי' היה על תנחי לו שלח הניע ליה חלח לחחר כמה שניס וכלפירש הר"מ במז"ל וכן נמי היל כתח: **מניקה** לריכה להמתין כ"ל חומש חון מיום שנולל בו וחון מיום שנתארסה בו ולענין נרושה פלוגתח לר"ת ז"ל ורבי' שמשון ז"ל לרבי' שמשון ז"ל כתב לוקח לחלמנה שהיח בושה לתבוע ליורשיו ליוכיח למיחש שלח תתעבר **מעכר חלכה וקטנה** ליה למי יהיב לה ביניס וחלב למסמם לתינוק לחבל נרושה מעוברת ומניקה מותרת ליגשך חלח בסיפח לתבע לבעל וחיים ליהו שפיר על בריה למסמוסיה בביניס וחלב ועוד להח לחמרינן פרק חע"פ (דף נט:) שלח נתגרשה ליגה כופה להניק חבל ר"ת ז"ל כתב לפילו בנרושה להסיח נמי כופה להניק לח מכירה כלמפרש התם וכיון חלח חני למתבעיה חלח ע"י שליח כלחיתח שילחי הלשה שנתארמלה (דף כח.) לף היל בושה לתבוע ע"י שליח וכן כתב רב לחח ז"ל בשלחתו: ומניקה מזנות יש לומר שלבבלי הכל לריכה להמתין לכסיפח ובתשובת הגלונים ז"ל כתוב שלה פירשה מלהניק ג' חבשים קולה מיתת הבעל ליגה נקרלת מינקת חבירתו: **מתני' ומתו.** מפרש בגמרל לה כוגם מתו מי מיכם תו: **כשרה.** לכהונה: **פסולה. כגון שנתגרשה מחלם לחר: אם בא יבם לחלוץ יחלוץ לפסולה. ולח יפסול לת הכשרה לכהונה חלח יפסול חלם מי בורו ולחריס לריכים להם ולף על גב להוח ליו לריך להם: גמ' ושבקינן ליה. בתריה בתמיה וכמה יפרנס כולן** וכח הוה לן להסיחו טנה הוגנת לו חלח יכנוס נשים הרבה חלח לפסר למיקם בסיפוקייהו: [קף מכ.] **דאפשר ליה. שעשיר הוח ויכול לזונן** וקיימח לן נושח חלם כמה נשים והוח ליכול למיקם בסיפוקייהו: **עונה בחודש. עונה של תלמידי חכמים מע"ם לע"ם** וזהו (כתובות לף סב:) **לשר פריו יתן בעתו** ולע"נ למתני' סתמח בכל חלם מיירי וחח חני **לכל חלח וחלח עונה בחלם** הכח ביבמה שלי שלשה הקנו לו מן השמים וליפ' בפחות מזה חני ליה חלח למסוס טנה טובה למרינן חלית ליה לנרועי פחות מעונה בחלם לכל חלח לבל בונשה נשים לטלמח חייב לטשות עונה עם כל חחת כיון המפורש פרק לף על פי (דף סח:) וכתב הריטב"ח ז"ל בשם רבו שלמר בשם רבותיו לבמקום שנהגו שלח ליגה חלח לשה חחת ליגו רשלי ליגה לשה לחרת על לשתו לתולמנה למובח הוה לטלטנתה להבי חינשוב להלי חלח לינשוב לחבריתי והוה ליה כאמר שליגו רשלי לטשות נמל ובתוספות כתבו בי ר"נ ז"ל בחריס על הנושה לשה על לשתו וחייבין לכוף על בחרס שלו לבל ביבמה בחריס טב"ל:

אבא חזר בו רבי יוחנן אמר רב יוסף ממתניתא דכרמא הדר ביה דתניא אמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא כך שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כולן צריכות להמתין ג' חדשים והלכה כר"מ דהא רבי יוחנן דאמר הלכה כרבי יהודה הדר ביה ועוד דקי"ל דהלכה כרבי מאיר בגזירותיו כדגרסינן בפרק אע"פ אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר"מ בגזירותיו: (דף מג.) אמימר שרא ליארס ביום צ' א"ל רב אשי לאמימר והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה כו א"ל ההוא לענין מניקה איתמר דרב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו והלכתא צריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום שנתארסה כו וחוץ מיום שנולד בו וצריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה בו: רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו כו' (דף מג.) תנא וכמה איבול שלה שלשים יום: **מתני'** ארבעה אחין נשואין ארבע נשים ומתו ורצה הגדול שבאחין ליבם את כולן הרשות בידו מי שהיה נשוי שתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה (דף מד.) היתה אחת מהן כשרה ואחת פסולה אם היה חולץ חולץ לפסולה ואם היה מיבם מיבם לכשרה: **גמ'** הרשות בידו ושבקינן ליה והתניא וקראו לו זקני עירו הן ולא שלוחן ודברו אליו שמשיאין לו עצה ההוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרין לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה בתוך ביתך הכא במאי עסקינן בדאפשר ליה ואי אפשר ליה מאי איריא ארבע אפילו טובא נמי אלא עצה טובה קא משמע לן ארבע אין טפי לא כי היכי דנימטי להו עונה

(וכן) מי שהיה נשוי. ונחלון לחלק וכו' כל שחייב עולה. **לב"ל ליבום שחייב זקוקה להתייבם לרחמנא פטריה לכתיב לא בית אחיו בית חלח הוא בונה ולא שני בתיס והשתא בשעת חליצה** שני בתיס הס. ועוד מלבד היסורין לחורייתא כלחמרן טעם לחמר מלבריים שהוא לשון לחלון כלי שלא יחמרו ולחמרי בנחרת ויחמרו ופריק לי למייבס והלר חלין ה"נ ומיהו לשרינן הכל ליומא חלין ולח"כ מייבס לחברת וקיימא עליה בליסורי לשת לח שלא במקום מצוה שהיה בכרת לקיס ליה בלא יבנה לרחמנא לחר כיון שלא בנה שוב לא יבנה ויש שמוחקין ועוד: **ועלה דמתני' דאמרינן היתה אחת כשרה וכו'.** לחר רב יוסף כלן שנה רבי לא ישפוך לחם מי בורו ולחריס צריכין לו כלפירשתי בחתני': **מתני' המחזיר גרושתו.** משנשת: **והנושא חלוצתו. לקיימא עליה בלשו לשוב לא יבנה: והנושא את קרובת חלוצתו.** לסיינו לחות חלוצת ובנחרת משנין מלרבנן הוא לשסורה ויכיל תני הולל ממזר ומתרגן תני קרובת גרושתו ולחות גרושתו מלשורייתא היל בכרת: **יוציא וכו'.** לסבר רבי עקיבא יש ממזר מחייבי לחיון: **וחכמים אומרים.** לסבירא להו לעל הוי הולל ממזר עעל מחייבי כריתות ועל מחייבי לחיון: **ומודים וכו'.** כלי עעל **תימא לחפילו בקרובת גרושתו** פעיני לעית להו הולל ממזר עעל מחייבי מיתות קמ"ל לים ממזר מחייבי כריתות ולחייבי לחיון הוא לפעיני: [דף מה.] **גמ' דתפסי בהו קדושין. לנפקא ליה בפרק כיצד [דף כג.] מכי תהיין לחים** וכו': **אבל עובד כוכבים וכו'. לאו בני קלושין נינהו לכתיב שבו לכס פה עם החמור עם הלומה לחמור ועובד כוכבים נמי ליתיה בתורת קלושין: הולד כשר.** בחדש: (וכן) מי שהיה נשוי שתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה וניבם לתרוייהו אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אמר קרא (דברים כ"ה:ט') אשר לא יבנה את בית אחיו בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים וניחלוץ לתרוייהו אמר מר זוטרא בר טוביא אמר קרא (דברים כ"ה:י') בית חלוץ הנעל בית אחד הוא חלוץ ואינו חולץ לשני בתים וניחלוץ לחדא וניבם לחדא [אמר קרא אשר לא יבנה כיון שלא בנה שוב לא יבנה וניבם לחדא וניחלוץ לחדא] אמר קרא (דברים כ"ה:ז') ואם לא יחפוץ האיש הא חפץ מיבם העולה ליבום עולה לחליצה ושאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה ועוד כדי שלא יאמרו בית מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמייבם והדר חליץ ה"נ אלא גזירה דלמא אתו ליבומי אחר חליצה ורחמנא אמר אשר לא יבנה כיון שלא בנה שוב לא יבנה: היתה אחת כשירה ואחת פסולה וכו': אמר רב יוסף כאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכין לו: **מתני'** המחזיר גרושתו והנושא את חלוצתו והנושא את קרובת חלוצתו יוציא והולד ממזר דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אין הולד ממזר ומודים בנושא את קרובת גרושתו שהולד ממזר: **גמ'** (דף מד:) אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן הכל מודים בעובד כוכבים ועבד שבא על בת ישראל שהולד ממזר מאן הכל מודים שמעון התימני דאע"ג דאמר שמעון התימני אין ממזר מחייבי לאוין הני מילי (דף מה.) בחייבי לאוין דתפסי בהו קידושין אבל בעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל דלא תפסי בהו קידושין כחייבי כריתות דאמו ואותבינן עליה דר' יוחנן ושקלינן וטרינן בה טובא ואסיקנא לבסוף (בדף מה:) והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש: ואיכא מרבוואתא דמסיימי בה דהאי דאמרינן הולד כשר הנ"מ לישראל אבל לכהונה הולד פגום דאי ברתא היא אסורה לכהן מדאמרינן מיקמי האי פיסקא וכולהו (דף מה.) אמוראי כתב רי"ף ז"ל ליכא מרבוותא למסיימי בה להא לחמרינן הולל כשר ה"מ ליסראל אבל לכהונה הולל פגום לחי ברתא היא אסורה שוה לכהן קל וחומר מחללנה ומה חללנה לכהן נהול שהן חיסורה שוה לכהן כהן פגום מלכתיב **ולא יחלל ולא יחמר יחל יולדין שני חלונין לחל לה ולחל לזרעה** זו שחיסורה שוה בכל לישו לין שבנה פגום וכ"ת ליכא למיפרך מה לחלנה שכן היל עצמה מתחללת הכא נמי כיון דבא עליה עשאה זונה וכמה מתני' פ"ק לכתובות ובדוכתי טובא לשבויה פסולה לכהונה משום חשש בעילת עובד כוכבים ולעת רי"ף ז"ל למלחזיון לנמרא [לף מה.] בתר שקלא וטריא לפסקינן הילכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולל פגום לשון כשר ולא לחרי פגום ומכי מסתברא לחמרינן בסוף שמעתין ולף רב מורה בה להתירא להכוח לחתא לקמיה לרב לחר ליה עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל מהו לחר ליה הולל כשר הב לי בריתך וכו' ולף רב מתנא מורה בה להתירא ולף רב יהושע מורה בה להתירא וכי לחתא לקמייה לרבא לחר ליה זיל נלי. פירוש כי לחתא ההוא **בן עובד כוכבים מישראלית** נלי **עד בגלות במקום שלא יכירוך ויתנו לך בת ישראל כשרה** מכל הני משמע שהיל מותרת לף לכהונה מלא חיים לפסול כהונה להא קי"ל שחין הכהן ערין לבזוק לנא בחי שהו בקרא עליו ערעה ולא תלחר והא ליכא קל וחומר י"ל לחינהו סברי לף על נב להיל מתחללת בביאה זו אין הולל מתחלל לרחמנא לפקריה לזרעא לעובד כוכבים וכביאת בהמה חשיב והולל נגרר לחר הלא וכאילו כולו ישראל לכן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך:

דמכשרי מודו שהולד פגום לכהונה ק"ו מאלמנה ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שבנה פגום וכי תימא איכא למיפרך מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת הכא נמי כיון דבא עליה עשאה חללה דאמר רבי יוחנן מנין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל שפסלוה שנאמר(ויקרא כ"ב:י"ג) ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו עובד כוכבים ועבד שאין להן אלמנות וגירושין בה וחזינן לרבוואתא אחריני דפסקי והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא מסיימי שהולד פגום ואנן מספקא לן אי הוי פגום אי לא מדחזינן לגמרא בתר שקלא וטריא דפסק והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא אמר והלכתא הולד פגום:

שלחו בני מכסא. מקום: **מריה דשמעתא.** לחמר עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר: [לקמן מה:] **מנו רב יהודה.** כלשמן [לקמן מה.] ולפי רב יהושע מורה בה להתירה: **אין לו תקנה. בבת ישראל כלומר ממזר הוא: כגון שבא.** זה **שחציו בן חורין** על לשפת חיים. ומ"ש הולך **אין לו תקנה בבת ישראל לגמרי אך חירות של אביו כשבא עליה משתמש בשפת חיים ולפי על גב לחי כולו עבד הולך כשר כלשמן לגבי המכשיר מכשיר לפילו בשפת חיים הכא ממזר משום אך חירות להוי כשאר ישראל הכא על לשפת חיים להולך ממזר** ופשק תלמודא כלשקיבלה לעיל הילכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולך כשר בין בפנויה בין בשפת חיים ולעת רי"ף ז"ל לכשר נמור ולפי לכהונה וכן נראה לעת רש"י ז"ל **ויש מפרשים לכיון לחמר תלמודא לעיל כשר ולחמר רב יוסף לכולהו לחורי למכשרי** מולו שהולך פנוס נקטינן לחומרא והולך שפק חלל: **רב מרי בר רחל. מעובד כוכבים הבא על בת ישראל היה: בפורסי דבבל. נכתין** ממונין **על ישראל ולפי על גב לגר** יום קטו **בעלמא לשור למנותו על ישראל לחמר מר** וכו' **הלי כיון לחמו מיתרחל** וכו' לפי על גב למקרב לחיך תמצא לבעי שיהא המלך לביו ולמו מישראל למקרב מן המקורבין תמצא מיהו מלכתיב לא תוכל לתת עליך איש נכרי שמעינן לשאר מנויין שבריך שלא יהיה איש עובד כוכבים וכשלמו מישראל חשיב ישראל: **לשום אנתתא. לשם טבילת נדה לטהרה ולא לשם גרות** שלא הזכיר לשם יחלות: **לאכשורי בה. להיות** ניורת נמורה ולפי ע"פ **שלא טבלה לשום גרות ולחמרינן לקמן לינו נר על שימול ויטבול טבילת נדה שלקח לה לשם גרות לעובדת כוכבים לא טבלה לנולתה: ובברתה.** לכיון שנתגיירה ישראלית היא והוה ליה עבד הבא על בת ישראל ולפילו הכי הולך כשר כלרבי יהושע בן לוי וכו': **בר ארמייתא. שלא טבלה לשו לשם גרות** ומהלי טעמא קרו נמי להזרע בר לרמאי: **מי לא טביל לקריו.** שיטהר מטומאת קרי. ויש מקשין ומיכי עלתה לותה טבילה כיון שלא היה בבית הין והא לחמרינן לקמן [לקף מו:] זיל הילינא ותא למחר משום לחין טבילה שלא בבית הין וביום ולא בלילה ותירצו לכל שמל בבית הין וקבל עליו בפניהם לטבול והוליעוהו קלות וחמורות לף על פי שטבל שלא בבית הין טבילתו טבילה בליעבד והא לחמר זיל הילינא ותא למחר היינו כנון שלא קבל בבית הין לטבול לבל זה לינו מחוור להא בגרות משפט כתיב כמשפט לבעינן שלשה וכיון לחמל ולא טבל כלילו לא מל לש כן הין ספק שנש בטבילה בעינן שלשה שלא הכא לחטבילה לשום שתתף בפני בית הין קלחר והוא הדין להרחקי ומשום שלא הטבילו לשם יהלות היו מונילין עליהם לעז ומכי משמע בירושלמי למקשה היילך תעלה טבילה קלה שהיא לשם קרי **לטבילה תמורה שהיא טבילת גרות** מטומאת עובד כוכבים ופריק ל"ל יוסי בר בון כיון שזו וזו לשום קדושת ישראל עלתה לו כלומר לחילו לו היו משום ישראלית לא היו טובלין לא לקרי ולא לנדות ומיהו לעת רי"ף ז"ל כמו שתירצנו שם לחלק בין ליעבד לכתחלה לשם טבל לקריו בליעבד שלא בב"ד לא פסלינן לבריה: **אמר רב חמא בר גוריא.** יום קטו עובד כוכבים נופל [לא קנ]. **עובד כוכבים לא קנאו לגופו של זה מתחלה כלחמרי' לקמן ולא שם קונים זה לת זה** ושכיומו שמפרשים ז"ל לכל שאין נופו קנוי ל"ע נמ שחרור והא לחמרינן פרק הנזהל (לף קינ:) עבל עבדי נופו קנוי. כלומר לפי' לעובד כוכבים כשנמכר לו ול"כ **כ"ש עובד כוכבים לעובד כוכבים** יש לומר לשתש ס"ק נופו קנוי לו לענין משכון ולחילו היל מלוה שיש עליה משכון לכי שקיל למשכונים מיניה שלא כלין ה"ל נזל ויינו לחייתי לה שתש לרלויה לענין נזל של עובד כוכבים שהוא לשור שחרור הריטב"ל ז"ל. הקלש וכו'. **עשה שורו לפותיקי והקליטו למזבח להוי קלושת הנוף פקע שעבודיה לקמן לבל קלושת בלק הבית לא מפקע כלתנן בערכין** (לף כנ:) **מוסיף עול לינר ופורס לת הנכסים** הלנו: **חמץ. לש עשה חמצן לפותיקי לעובד כוכבים והרי הוא מונח בילו שליטראל ובלו שם שעות של ערב הפסח פקע שעבוד העובד כוכבים הואיל ולא הוי ממש לילים וחייב זה לבערו: ושחרור. עשה עבדו לפותיקי לחבירו ושחררו משוחרר ופקע ממונו של מלוה.** ושברש לרבותא ז"ל שכותב שטר על למיו מלין שעבודו של חבירו וכלשמרינן במסכת ניטין [לף מ:] נבי **עשה עבדו לפותיקי לחבירו ושחררו** וכ"ש היכא למשתרשו ליה למי עבד ובולחי שלש יליעו ב"ל שהוא עבדו של זה והטבילוהו שלא מליעת חייבין לשלש לומחי להפסילוהו מלינן לנרמי וכן ן רבו של הריטב"ל ז"ל:

שלחו ליה בני בי מיכסא לרבא ילמדנו רבינו מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל הולד מהו שלח להו השתא בעבד כולו אמרת כשר בעבד חציו מיבעיא אמר רב יוסף מרא דשמעתא (דף מה:) מנו רב יהודה והאמר רב יהודה מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל אותו ולד אין לו תקנה ואסיקנא כי איתמר דרב יהודה כגון שבא על אשת איש שנמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש רב אשי אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואע"ג דאמר מר כל משימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך כיון דאימיה מישראל מקרב אחיך קרינא ביה: עבדיה דרב חייא בר אמי אטבלה להההיא עובדת כוכבים לשם אינתתא אמר רב יוסף יכילנא לאכשורי בה ובברתה בה כדרב אסי דאמר מי לא טבלה לנדתה בברתה דאמר רבי יהושע בן לוי עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ההוא דהוו קרו ליה בר ארמייתא אמר רב אסי מי לא טבלה לנדתה ההוא דהוו קרו ליה בר ארמאי אמר רבי יהושע בן לוי מי לא טבל לשם קריו סוגיא דשמעתא הכין הוא ואי קשיא לך ההיא דרבי יוחנן דאמר גר צריך שלשה מ"ט (במדבר טז) משפט כתיב ביה וקי"ל דהלכתא היא לא קשיא הא דרב אסי ודרבי יהושע בן לוי דיעבד הוא דלא פסלינן לבריה הואיל וטבל לשם קריו דאי לאו גיורא הוא לא הוה טבל לשם קריו והא דר' יוחנן לכתחלה דלא נהגינן ביה מנהג גר ולא מנסבינן ליה בת ישראל עד דטביל בפני ג' אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלוקח עבד מן העובד כוכבים וקדם וטבל לשם בן חורין קנה עצמו בן חורין מ"ט (דף מו.) דעובד כוכבים גופא לא קני מעשה ידיו הוא דקני ומאי דקני הוא דמקני ליה לישראל וכיון דקדים וטבל לשם בן חורין אפקעיה לשעבודיה מיניה כדרבא דאמר רבא הקדש וחמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד ואותיב רב חסדא מעשה בבלוריא הגיורת שקדמו עבדיה ושפחותיה וטבלו לפניה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו קנו עצמם בני חורין טעמא דבפניה הא שלא בפניה לא קנו אמר ליה רבא בפניה בין בסתם בין במפרש שלא בפניה

בבלוריא. כך שמה: **לפניה.** קילס טבילתה: [לף מו.] **לפניה אין. לפי שסם נריס והיא עוכרת כוכבים ועובד כוכבים לא קני ישראל לגוף: הא שלא בפניה לא. תלמוד נבי ישראל לא תמרינן קנה עבד עממי בן חורין: בין בסתם.** שלא פירשו הרי הנו טובלין לשם בני **חורין: במפרש.** כלומר חתם כך נוריא לקלתני וקלס וטובל לשם בן חורין: **אבל עובד כוכבים גופיה קני. עובד כוכבים בן חורין שמכר את עצמו לישראל קונהו ישראל לגופיה ושם קלס וטבל לשם בן חורין לא קנה עצמו** כ"ש: **מי לא קני ליה וכו'.** והא כתיב תו לעקר מספחת נר ומר מר מספחת נר זה עובד כוכבים תלת וכו'. וכתבו ז"ל לכיון דקני ליה גופיה ברייך נמי תו אין כסף ולא סני ליה בתחילה נם אינו דומה לטובל תלת כיון עבד ישראל מלעתו וה"ם אם לקחו מן העובד כוכבים שלקחו בתלתה לכתה"נ **עובד כוכבים קנה לפילו ישראל וכ"ש עובד כוכבים** כלאיתא בתוספתא נטין (לף לח.) ולפי זה עבדים ישמעאלים שלנו אינם יכולין להתנייר תלת לפעת רבן ואם נתניירו שלא לפעת רבן אין טבילתן כלום וברייך לכאר כי מלפת רבו היה ואי לא ספיקא הוי: **לתקפו במים. כשמטבילו לשום יהדות לעבדות ברייך שיתקפנו במים לתת עליו עול מלאכה במים כלי שתהא נדלית כטבילת עבדות שחפילו אחר הוא לשם כ"ח לא** יהא תתם כלאריו וכתבו ז"ל וכטבילת עבד אין טרב מצרך על הטבילה כמ"ש טרב לאברהלוני תלת העבד מצרך שהוא עושה תתניה ונכנס תחת הסכינה לשייך בתניה כנשים וכלכתב ר"י והרתב"ן ז"ל: **בעא לאטבולי.** לשם יהדות לעבד: **מינייכו קא בעינא ליה.** אם יקניט ויאתר לשם כ"ח: **ארניסא.** (קאתר) קא בשטויר"ם בלע"ז: **וצמצמו. לחקוהו לקשר בעורתו משום לתקפו במים: ארפו ליה וצמצמו ליה.** שסיתה כו **עגיבה וכשרוצה מוסכין רחם החבל והוא לוחקו מחילוי וכשאין מוסכין רפה והמים נכנסין על כשרו: זילתא דטינא. כלי תלת טיט.** כתבו ז"ל לשרווחא לתלתא עשו כן להחזיקו עבד בפני הכל שלא יהיה לו פתחון פה: **גרסי'** בנמרא ג"ל רב פפא לרבא חזי תר הני דבי פפא בר אבא דייבדי זוזי אכרנא לאינשי ומסתעבדין בהון עבידתא יתירתא כי **נפקי ברייכין ניטח אי לא** ג"ל ליכו שכבי לא אתרי לכו הא מילתא הכי ג"ר שמת תוהריקייהו להני בספטא למלכא תנח ומלכא אתר תתן ללא יהב כרנא ליסתעבד למתן לייהב כרנא. פירוש לייבדי זוזי כו'. **כשאין נותנין כסף נוטלתה תופסין אותן נבחי המלך והני לבי פפא עשירים היו והיו פורעין תמס** במפרש אין בסתם לא אמר רב אויא לא שנו אלא בלוקח עבד תן העובד כוכבים אבל עובד כוכבים גופיה קני דכתיב (ויקרא כ"ה:מ"ה) וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו אתם קונין מהם ולא הם קונין מכם ולא הם קונין זה את זה ולא הם קונין מכם למאי אילימא למעשה ידיו אלא עובד כוכבים לא קני ליה לישראל למעשה ידיו אלא לאו לגופיה וקאמר רחמנא אתם קונין מהם גופיה ואע"ג דפריך רב אחאי אימא בכספא ובטבילה הלכתא כרב אויא: אמר שמואל צריך לתקפו במים פירוש כדי שתעלה לו טבילה: ת"ר גר שמל ולא טבל ר' אליעזר אומר הרי זה גר שכן מצינו באבותינו שמלו ולא טבלו טבל ולא מל רבי יהושע אומר ה"ז גר שכן מצינו באמהות שטבלו ולא מלו וחכ"א טבל ולא מל מל ולא טבל אינו גר עד שימול ויטבול (דף מו:) אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן הלכה לעולם אינו גר עד שימול ויטבול אמר רבא הוה עובדא בי רבי חייא ברבי ורב יוסף מתני רב הושעיא בריבי ורב ספרא מתני רב הושעיא בריה דרבי חייא אייתיו לקמיה גר שמל ולא טבל אמר ליה שהי כאן ונטבלינך למחר ש"מ תלת ש"מ גר צריך שלשה וש"מ לעולם אינו גר עד שימול ויטבול וש"מ אין מטבילין את הגר בלילה וכן הלכתא והיכא דאתא עובד כוכבים ואמר כבר נתגיירתי וטבלתי בבית דינו של פלוני לא מהימן עד דמייתי סהדי (דף מז:) דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הלכה בין בארץ בין בחוצה לארץ גר צריך להביא ראיה תנו רבנן ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו מכאן א"ר יהודה גר שנתגייר בבית דין הרי זה גר בינו לבין עצמו אינו גר ומעשה באחד שבא לפני רבי יהודה אמר לו נתגיירתי ביני לבין עצמי אמר לו יש לך עדים אמר לו לאו יש לך בנים אמר לו הין אמר לו נאמן אתה לפסול את עצמך ואין אתה נאמן לפסול את בניך מ"ט דלדבריו **לנבחי המלך וקונים אותם מהם** לעבדים ופרש"י ז"ל **עובדי כוכבים היו אותם הנקנין וקא מיבעיא ליה אי היו קטן ללכי נפקו מיניה ליבעו נט לחרותא או לא** והקשו עליו למה כן תמתי קפיל למימר ומסתעבדי כהו **עבידתא יתירתא כיון לעובדי כוכבים** נינהו ועוד ליתנך לחינני לא מסתע (משום) עובד כוכבים ועוד לבפרק לחזהו נמך [לף עב:] הביאוהו לענין רבית והנכון להני חינני ישראלים **היו וקא מיבעיא** לן אם יש כח למלך ונזכר שלו למכרם לעבדים שיהא להם כעבד עברי שנופו (קדושין לף טז.) קנוי ונרייך נט שחרור או אינו קנין ואינו אלא כחוב בעלמא ואין להם להסתעבד בהם אפילו כדין עבד עברי לא יותר מכדי תמם שפרעו בשביעי ואם עמו כן יש בו חיסור עובד כוכבים וחיסור רבית ונקט עבידתא יתירתא מפני שהיו מסתעבדים בהם יותר מכדי כרנא ופשט ליה למכירת הנזכר מכירת עבד נמור כי המלך קנאם במלחמה וע"כ הניחם בארצו שאם לא יפרעו תמם זיכול למכרם לעבדים היכך הרי הם עבדים נמורים ונרייכין נט חירות ממנו כדין עבד שנופו קנוי ול"ת והא קי"ל (ערכין לף כט.) שאין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג וי"ל להסיח לענין דיני עבד לנאת בשם ובשיעים לו להתירו בשפחה אבל מ"מ קנוי הוא לענין שעבודו להעדיכו נט לו לקנות עצמו בכסף ולא סני ליה בתחילה. עכ"ל הריטב"ם בשם רבו ז"ל: **מוהרקייהו.** חותמן: **ספטא.** ארנז: [לף מז.] **אמר רבי חייא בר אבא א"ר יוסף רב אושעיא בר רבי. כלומר רב חושעיא נמי הוה בהלי רבי חייא** וכך ספרא מתני לתא רבי הושעיא בריה הוה בהלייהו: **שהי.** לילה היה: [לף מז:] **צריך שלשה.** מלהקפיל רב ספרא לומר שבשם היו ולאי לעבד אמר: **אין מטבילין בלילה.** שחלקו המפרשים ז"ל שם הטבילה בלילה בביעבד שם עולה לו ונראין לברי החומרים שחיוב טבילה לכיון לעיקר הגירות הוא כתחלת דין הוא שאם לנו אותו בלילה אינו דין ואמרכ"ם ז"ל כתב ליתא בביעבד ואינו נכון. הריטב"ם ז"ל: **והיכא** לתתי עובד כוכבים ואמר כבר נתגיירתי וטבלתי בבית דינו של פלוני לא מהימן על למיימי שהלי לאמר רבי חייא בר אבא ר"ל יוחנן הלכה בין בארץ בין בחוצה לארץ עליו להביא ראיה: [לף מח.] **תנו רבנן.** מכאן. מלכתחיל נרו בעי בית דין והקשו ז"ל כיון שכאן אמר רבי יהושע לגר בעי בית דין היכי סני בלא מומחים הא מן התורה הלכות פסולין לדין אלא לשליחותייהו קא עבדינן בביני ממונות

במילתא דלכתיחא ואית דס חסרון כיס תירץ ר"י ז"ל לנפקא לן ממאי דלחמרינן בכריתות (דף ט.) לגר בעי הרעלת למיס כי כן היתה בתחבותינו כשמלו **בימי משה כשיצאו ממצרים** לחכל בזמן הזה אינה מעכבת דהא לדורותיכם כתיב ויודע היה הקב"ה שאין לנו לדורות הרעלת למיס וכיון שכן הוא הדין לענין מומחין לילפינן לה מלדורותיכם: **יש לך עדים.** משום דלפי דבריו עובד כוכבים הוא אמר ליה הכי לחכל חס בא ואמר יסראל אני גר אני נאמן וסומכין על פיו לכל דבר למילתא לעבילא לאנגויי הוא ולא משקר והכי מוכח מהסוא עובד כוכבים לפליק ולחכל פסחים בירושלים פרק קמא לפסחים (דף ג:): **נאמן אתה לפסול את עצמך.** וחס תאמר והא אין אדם משים עצמו רשע וי"ל זהו ביסראל ברור לחכל זה לא היה ברור ר"ת דהכא לאו לזוקא לפסול אלא לשוויי נפשיה חתיכא לפסורא לאסור בשת יסראל ולכל חומרי עובדי כוכבים: **ואין עדות לעובד כוכבים. והוחיל וכניך מוחזקים בכשרות אין אתה נאמן להעיד עליהם ולפסלן** וחס תאמר ואמאי יהיו נפסלים אפי' היה נאמן והא קי"ל עובד כוכבים ועבד הבא על בת יסראל הולד כשר י"ל דלכתא מיירי בגר וניורת ובניהם היו טוענין כן הרי בניהם עובדי כוכבים נמורים: **תנו** רבנן גר שבא להתגייר: **מפוחפים. שפלים וכפוייס כמו** (שבת דף סו:) שחופי כסי כסויי כלי: **ואיני כדאי איני. רלוי להסתתף בערתס ומי יתן ואזכה לכך: ומודיעין אותו. לקמן מפרס טעמא לכולה** מתניתין ושברל לרבוותא ז"ל שאס לא הודיעו אינו מעבב הכי משמע בפרק בלל גדול (דף שח.) לא רוב טובה. **לפי שיגר הרע מחזר לחריבס כלאמרינן במסכת סוכה** (דף נב.) **ושמא תזוח לעתס ויחטאו: ואין מרבים עליו. לכריס לחייס עליו שיפרוס: ציצין. חתיכות בשר שלא נפרע כהלכות** מילה. מקצת מצות. **להסתת ע"י טבילה הוא ונכנס לכלל גרות הילכך בשעת טבילה צריך לקבל עליו עול מצות: ובמקום שהנדה טובלת.** בלרבעים שלה: **דאי פריש. שלא יתגייר: נפרוש.** ולא ליכפת לן לאמר מר קשין נריס ליסראל כשפתח לכתיב ועלוה הנר עליהס ונשפחו על בית יעקב **לשון** אחרונות:

עובד כוכבים הוא ואין עדות לעובד כוכבים וכן הלכתא ת"ר גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דויים דחופין ומסוחפין ומטורפים ויסורין באין עליהן אם אמר יודע אני ואיני כדי מקבלין אותו מיד ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומצות חמורות ומודיעין אותו עון לקט ושכחה ופיאה ומעשר עני ומודיעין אותו עונשן של מצות ואומרין לו הוי יודע שעד שלא באתה למדה זו אכלת חלב אי אתה ענוש כרת חללת שבת אי אתה ענוש סקילה ועכשיו שבאת למדה זו אכלת חלב אתה ענוש כרת חללת שבת אתה ענוש סקילה וכשם שמודיעין אותו עונשן של מצות כך מודיעין אותו מתן שכרן של מצות אומרים לו הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים וישראל בזמן הזה אינן יכולין לקבל (דף מז:) לא רוב טובה ולא רוב פורענות ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו קיבל מלין אותו מיד ואם נשתיירו בו ציצין שמעכבין את המילה חוזרין ומלין אותו פעם שניה נתרפא מטבילין אותו מיד ושני תלמידי חכמים עומדין לו על גבו שמודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו ואשה נשים מושיבות אותה במים עד צוארה ושני תלמידי חכמים עומדים לה מבחוץ שמודיעין אותה מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות אחד גר ואחד עבד משוחרר ובמקום שנדה טובלת שם גר ועבד משוחרר טובלין וכל דבר שחוצץ בטבילה חוצץ בגר ובעבד משוחרד ובנדה מודיעין אותו עונשן של מצות מ"ט דאי פריש נפרוש דאמר רבי חלבו קשים גרים לישראל כספחת ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופאה מ"ט א"ר יוחנן בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להשבון ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו דאמר קרא (רות א:יי"ח) ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה קיבל מלין אותו מיד מ"ט דשהויי מצוה לא משהינן נתרפא מטבילין אותו מיד נתרפא אין לא נתרפא לא מ"ט דמיא מרזו מכה: ושני תלמידי חכמים עומדין לו על גביו והאמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן גר צריך שלשה האמר ליה ר"י לתנא תני שלשה: טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו למאי הלכתא אמר רבי יוסי בר חנינא דאי הדר ביה כישראל מומר הוי ואי קדיש בת ישראל קידושיו קידושין:

ספחת שלוחזין מעשיהס הרלשונים ולמיס יסראל מהס לו סומכים עליהס בלישור ויהיתר: עון לקט וכו'. הוחיל ומקפילין הס על הממון כ"ש כלאמרינן בן נח **נהרג על פחות משוה פרוטה מוליעים לותו עון לקט שמא יחזור בו מלהתגייר: שהויי מצוה לא משהינן.** ולא תאמר למה מסהין לותו למולו בתחילה ולהמתין על שיתרפא יטבילוהו בתחלה יש לומר לכשהוא ערל אין טבילה מועלת לה"ל כטובל ורגל בידו ולפי בליעבד מעכב ותלא להלוקח כליס מן העובד כוכבים שלריכין להנעיל ולהטביל הנעלה (ע"ז דף עה: וע"ש בתוס' ורל"ם) קולמת ולף על גב להתם בליעבד לס הקליס טבילה יש שהי הכא לטומלת ערלות טומלה נמורה לבל הרמב"ן ז"ל כתב לבליעבד לס טבל קולס מילה עלתה לו טבילה והביא רליה מלאמרינן **נקמן בפרק הערל** (דף עח.) ניורת מעוברת שטבלה בנה אין ערין טבילה ולאמרינן לה עלה התם לפילו למ"ל לעובר לאו ירך אמו הוא וכן כתבו קלת מן המפרשים ז"ל לבל הרא"ם ז"ל לחה רליה זו לשהי התם לכשהוא במעי אמו אינו בן מילה והרי הוא כנקבה לסניף לה בטבילה וכשגדלה ומלין אותו אינו אלא כמו שמלין יסראל שהוא ערל לבלאו הכי נמי יסראל הוא הא כל שערין מילה בשעת נדותו לס קלמה טבילה למילה חוזר וטובל: **מרזו מכה. מכבילים חולי המכה לשון מטרת רזיל לאילני במסכת תענית [לף ג.]: דאי הדר ביה.** לעובד כוכבים ולא"כ **קדס בת יסראל מקולסת ועריכה נטו כיסראל מומר: קדושיו קדושין.** ליסראל דשע הוא וה"ה לנטו נטו ולפילו לקולסין שקלס בעובד כוכבים וכתב הריטב"א ז"ל ומסתברא לבריני ממונות בהקנלות וחיודין כיסראל הוא נלון ומיהו לס יין המלכות הוא שיהא קונה ומקנה כעובד כוכבים ליש למלכותא ליש כלאיתא פ"ק דנטוין (לף י.) ויסראל שחוא ועשה חסובה לכ"ע שורת הדין ליש ערין טבילה אלא קבלת חברות בפני ב"ד לכתחילה ולף על פי כן טובל הוא מדרבנן משום מעלה דומיא דטבילת עבד משוחרר שאין טבילתו אלא מדרבנן וכן כתבו בתוספות

שלא קבלה עליה. להתנייר לז ערייכה כל המעשים המזכירים בפרשה וזה יוכל לנייר לפילו בע"כ שכן נזרת הכתוב לכל בעלמא לין יכול לנייר עבד בעל כרחו לכל קטן זכות לו וזכין לאדם שלא בפניו כלנרסינן פ"ק לכתובות (דף יא.) לאמר רב הונא נר קטן מטבילין לותו על דעת ב"ד ל"ק לף על נב דקיימא לן לעובד כוכבים בהפקרא ניחא ליה הכ"מ בנדול לטעים טעמא לאיסורא לכל קטן זכות לו: [דף מח:] **תנו רבנן מקיימין עבדים.** וינפש בן לאמתך. **והאי בעבד ערל כתיבא כלמפרש** לקמיה: **ע"ש בין השמשות.** שלא ע"ם ולא הספיק למולו **ומזהירו הכתוב לרבו על עבדו לנוח ביום השחרת ולא על שבת הבא שהרי ערייך למולו בשבת זו וכיון שמל מקרא לאחריני נפקא לכתיב** (לכריס ט:י"ל) **למען ינוח עבדך ולקמן מוקי לה בעבד שמל** ויש הפרש בין עבד ושמה שלא טבלו לעובד כוכבים לעלמא לאולו על עבד ושמה לאחנו מוזהרים בתורה שלא יעשו מלאכה לערכנו בשבת מה שאין כן בעכו"ם [לעלמא] שאין במה שעשה לערכנו לאל שבות לרבנן וכל שלערכם אין בו משום לאמירה לעובד כוכבים שבות ולכך נהנו הרופאים לומר לעובד כוכבים לעשות ערכיו ובולאי כל שהוא לערכנו וערכי חולה שאין בו סכנה לסור על ידי עבדינו אין התורה שלא התירו אלא על ידי עובד כוכבים שהוא שבות לרבנן וכל שלערכם אפילו בעבדינו ושפחותינו מותר ואם ל"ל לאלון שיעשה לעלמו ויזון עלמו בשבת כיון שהתנה עמו מבע"י עושה הוא לערכי מזונותיו ובלבד בענין שלא יהא חשש הרווחים. כן כתב הריטב"א בשם רבו הרא"ם ז"ל: **ולא רצה למול.** ול"ת והא לאמרינן שיכול לכופו להטבילו לשם אחד גר ואחד עבד משוחרר. אסקה רב (דף מח.) פפא לענין טבילה אבל לקבל אינו צריך דכבר קבל עליה מעיקרא דתניא אחד גר ואחד לקוח מן העובד כוכבים צריך לקבל הא לקוח מישראל אינו צריך לקבל: ת"ר (דברים כ"א:י"ב) וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה רבי אליעזר אומר תקוץ ר' עקיבא אומר תגדל וראיה לדרבי אליעזר (שמואל ב י"ט:כ"ה) ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך לא עשה רגליו ולא עשה שפמו הא עשייה העברה היא: ת"ר (דברים כ"א:י"ג) (דף מז:) ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים במה דברים אמורים שלא קבלה עליה אבל קבלה עליה מטבילה ומותר בה מיד: גרסינן בפרק בתולה נישאת * ע"ש בר"ן ד"ה ולענין הלכה (ג"א) (כתובות דף יא.) אמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין דזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו והא דקיימא לן דעובד כוכבים בהפקרא ניחא ליה הנ"מ גדול דטעים טעמא דאיסורא אבל קטן זכות הוא לו: (מכילתין דף מח:) ת"ר מקיימין עבדים שאין מולין דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אין מקיימין אמר לו רבי ישמעאל הרי הוא אומר (שמות כ"ג:י"ב) וינפש בן אמתך והגר אמר לו ר' עקיבא בלוקח עבד בין השמשות ולא הספיק למולו הכתוב מדבר וכו' אמר רבי יהושע בן לוי הלוקח עבד מן העובד כוכבים ולא רצה למול מגלגל עמו שנים עשר חדש וחוזר ומוכרו לעובד כוכבים אמרוה רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כרבי עקיבא דאי כר"ע האמר אין מקיימין א"ל רב פפא אפילו תימא רבי עקיבא עד כאן לא קאמר ר"ע התם אלא היכא דלא פסקה למילתיה אבל היכא דפסקה פסקה שלח רבין משמיה דר' אילעאי כל רבותי אמרו לי משמו אי זה הוא עבד ערל שמותר לקיימו זה שלקחו רבו על מנת שלא למולו אמרוה רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כר"ע דאי ר"ע הא אמר אין מקיימין אמר להו רב פפא אפילו תימא ר"ע עבדות י"ל כנון שלא"ל שאם יטבילנו בעל כרחו לא יקייס שום מצות ומכיר בו שהוא עקש: **דלא פסקה למילתיה. ולא קבל מעולם להתנייר ולא פסק** מעובד כוכבים זו הוא לאין מקיימין לכל היכא לפסקה למילתיה **בשעת לקיחה ונתפיים להתנייר ולאח"כ חזר בו מנלנלין שמא יחזור וייתרצה: ל"א** הנ"מ **לאין מקיימין היכא ולא פסקה למילתיה שמקיימו סתם לכל היכא לפסקה לאמר** ליה הרי אני **מנלנל עמך י"ב חדש ואם לא תמול אמכור לותך מותר להוי עמיה כשכיר לעלמא** ור"ח ז"ל פירש לא פסק העבד למילתיה לומר שלא יתנייר ולא שלותה לותו בלכרים לכל לס פסק לכורו לומר שלא יתנייר פסקה ושוב אין מקיימין: **משמו.** לל' לעלאי: **מתני' כל שאר בשר וכו'. כל קורבה שהיא בלאו ואפי' אין בה כרת וכנון לנוסת לביו וכרבי יהודה להוי בלאו ולא יגלה כנף לביו ומחמת קורבה וכנון נוסת לת לנוסתו להוי בלא יבנה והוי לאו לקורבה בלא כרת** ולייבי לאין ללא לוי שאר כנון עמוני ומואבי וממזר וכיוצא בהן: [דף מט.] **כל שחייבין עליו כרת.** לבל נוסת לנוסתו לא לוי ממזר: **לקיים דברי רבי יהושע. לא היה כתוב במגילה שלא לריסת קלי לאמר רבי שמעון בן עזאי לקייס לברי רבי יהושע.** נרסינן בגמרא מאי טעמא לרבי עקיבא לכתיב לא יקח [ליס] לת לשת לביו ולא יגלה כנף לביו וסבר לה כרבי יהודה לאמר בלשון לביו הכתוב מלבר להויה לה חייבי לאין וסמיך ליה לא יבא ממזר וסמיון התימני סבר לה כרבנן לאמרי בשמרת יבם שלביו הכתוב מלבר לה"ל חייבי כריתות וסמיך ליה לא יבא וכו': (תניא הבל מוליס בבא שלגלה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שלין הולד ממזר):

ה"מ היכא דלא אתני בהדיה אבל היכא דאתני בהדיה אתני והאי דלא שני ליה ר"ע לרבי ישמעאל הכי חד מתרי ותלתא טעמי נקט: **מתני'** (דף מט.) אי זה הוא ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי ר"ע שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו ר' יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת בית דין אמר * בד"ק ובד"ס ליתא לתי' רבי ר' שמעון בן עזאי מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי ר' יהושע: **גמ'** טעמיה דר' יהושע חזינן ביה לרבואתא תרי פירושי וחד מיניה דכתב בעל הלכות גדולות ועיינא בהו וליכא בחד מינייהו משא דלא איתברר להו מה הוא מלא יקח ועד לא יגלה ושינו לישנא דגמרא ושונים מלא יקח ולא יגלה ושבקוה לועד ולהכי חזינן לפרושיה ולברוריה שפיר והכין פירושיה ורבי יהושע כלומר ור' יהושע דפליג על רבי עקיבא ועל שמעון התימני מאי עביד להני טעמי דידהו ומהדרינן אמר לך רבי יהושע אי סלקא דעתך כדקאמרינן לשמעון התימני ליכתוב רחמנא (דברים כ) לא יקח איש את אשת אביו ולא בעי ולא יגלה כנף אביו ואנא אמינא הואיל וערות אשת אב כתיבא בפרשת עריות למאי הלכתא שנה בה הכתוב

פירוש בשומרת יבם וכו'. להויא לה לאסת לחי לחבו בכרת והאי להלר כתבה במשנה תורה משום למסתך ליה לאיבא ממזר ולאסמועינן דיש ממזר מחייבי כריתות. ומ"ת הא איבא פנוע לכא לפסיק ביני ביני י"ל דפנוע לכא לא הוי הפסק לגלי לחי מינייהו לא הכא אלא לחדש בה דבר כדאמרינן כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה למיסמכה ללא יבא ממזר לומר לך דמעריות [דכריתות] הוי ממזר דהויא לה אשת אב דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא למאי הלכתא כתב רחמנא לא יגלה והלא הוא בכלל פרשת עריות ולר' עקיבא דסבר דמחייבי לאוין הוי ממזר למה לי דכתב רחמנא לא יקח ליכתוב רחמנא לא יגלה כנף אביו דהוא מחייבי לאוין גרידא ואנא ידענא דכל שכן לאו שיש בו כרת למאי הלכתא כתבינהו רחמנא לתרוייהו אלא לומר לך דמלא יקח ועד לא יגלה הוי ממזר: פירוש עד ולא עד בכלל כלומר מלא יקח איש את אשת אביו לחודיה את גמר דהוא חייבי מיתות בית דין והוה ליה דבר שהיה בכלל חייבי מיתות בית דין ויצא מכללם ללמד על כולן ולא תיליף מלא יגלה דהוה לשמעון התימני חייב כרת ולרבי עקיבא בלאו דלא כתב רחמנא לא יגלה אלא דלא ליליף מיניה והיינו דאמרינן מלא יקח ועד לא יגלה הוי ממזר זה פירוש מלא יקח ועד לא יגלה הוי ממזר ואי קשיא לך הא איכא פצוע דכא דפסיק ביני ביני פצוע דכא לא פסיק משום דאינו מוליד ולא אתי מיניה לא ממזר ולא כשר הלכך לא פסיק הדין הוא פירושא בלא קושיא ובלא ספק והלכה כשמעון התימני ולא משום דתנן והלכה כדבריו דהא בהדיא קי"ל דאין למדין הלכה לא מפי משנה ולא מפי תלמוד אלא משום דתני לה גבי הלכתא פסיקתא דתנן בקדושין כל מקום שאין לה עליו קדושין אבל יש לה על אחרים קדושין הולד ממזר ואיזה זה זה הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה וגרסינן בפירקא קמא אמר רבי אלעזר אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה בצרות מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערוה וענוש כרת: (דף מט:) תניא הכל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שאין הולד ממזר: **סליקו להו החולץ** (דף נ.) **רבן** גמליאל אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכ"א יש גט אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל לא לאחר בעילה ולא לאחר חליצה כלום: **גמ'** (דף נ:) ע"כ לא פליגי אלא בגט אחר גט ובמאמר אחר מאמר אבל גט אחד ביבמה ומאמר אחד ביבמה מהני כלומר אם נתן גט ליבמתו פסלה ע"י עצמו וע"י אחים מ"ט אמור רבנן גט ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי ממזר ולא כתב: **ופסקו** ז"ל הלכה **כשמעון התימני ולא משום** לתנן והלכה כדבריו לכהיא קי"ל לחין למילין הלכה לא מפי משנה ולא מפי תלמוד אלא משום לתני לה בהדי הלכתא פסיקתא לתנן בקדושין [דף סו:] כל מקום שאין לה עליו קדושין אבל יש לה על אחרים קדושין הולד ממזר ואיזה זה הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה וגרסינן בפ"ק (דף יב.) אמר רבי אלעזר אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה בצרות מודים שאין ממזר אלא ממי

שני בתים לחסור מלאורייתא: **אחריה כלום.** זיקת יבמין קיימת להצריכה חליצה וכדתנן נתן נט וכעל צריכה נט וחליצה ותנן נמי **לעיל מחמר לזו וכעל לזו צריכות שני ניטין וחליצה ולא חמר תסני לכעלת ביאה בנט בלא חליצה ותפטר לף חבריתה בביאתה מן החליצה: אי ביאה אחר הגט הוא.** כגון נט לזו וכעל לת זו לחמרינן צריכה נט וחליצה ולא סני בנט לחוליה כשאר יבמה שכנסה: **גזרה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה.** לקי לחמרת תסני לה בנט לחי למיחר מלקניא ביאה לחר הגט כביאה גרילתא לגמרי מעלייתא היא ולחי למכעל בתחלה לחר חליצה מסוס לחמרי נט להוציא וחליצה נמי להוציא וקס ליה בלא יבנה מלאורייתא: **ואי ביאה אחר מאמר היא.** כגון בשתי יבמות ועשה מחמר בזו וכעל לזו לו בשני יבמין ויבמה לחת להכי תנן צריכה נט וחליצה לקי לחמרת בנט סני ליה לחמרי ביאה של זו לחר קנין של זו מעלייתא הוא ולחי למעבד ביאה לחר ביאה וקא פגע בחשת לח: **חליצה פסולה.** שלחר שנט לו לחר מחמר: **אין אחריה כלום.** לקי הלר עביד מחמר לו נט לשליפית לה מהני: **משום חליצה אחר חליצה.** לגא ליתי למחלן לשתי יבמות זו לחר זו לו שני יבמין ליבמה לחת זה לחר זה: **כל הני תחלוץ ותיזיל.** וכי כל ימיה תחלון ותיזיל ומה יהויחו בזה וכי למירק בחנפוסי הוא ריך לכשלמת למנזר שלא יכא לכעול לחר ביאה לו לחר נט יש לחום לחבל לרבות בחליצה חין לחום כלל: **משום חליצה אחר ביאה.** לגא ליתי נומר יבמה כנוסה יוצאת בחליצה בלא נט לא לתו למימר הכי לחטו חליצה לחר מחמר מי לא בעיא נט למחמרו. והא לחמרינן חין לחריה כלום בלבר העשוי לחריה קחמר לקי הלר עביד נט לו מחמר לו חליצה בחברתה לא מתסר בקרובותיה: [לף נא.] **תנו רבנן.** כיון חולן לרשטונה. **וכל שכן לקי חלן לשניה** אמרת לא מהני אמרי גט להוציא וחליצה להוציא ומדגט לא מהני חליצה נמי לא מהני ואתי למיבעל אחר חליצה ומ"ט אמור רבנן מאמר ביבמה מהני משום דמהני בעלמא ואי אמרת לא מהני אמרי מאמר לקנות וביאה לקנות ומדמאמר לא קני ביאה נמי לא קני ואתי למיבעל אחר ביאתו על צרתה ומ"ט אמור רבנן האי ביאה פסולה יש אחריה כלום וכדתנן נתן גט ובעל צריכהגט וחליצה ותנן נמי עשה מאמר בזו ובעל לזו צריכות שני ניטין וחליצה אי ביאה אחר הגט היא גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה ואי ביאה אחר מאמר היא גזירה ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה ומ"ט אמור רבנן האי חליצה פסולה אין אחריה כלום כדתנן נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום מאי ליגזור ליגזור חליצה אחר הגט משום חליצה אחר חליצה כל * כ"ה בד"ס [כי] הני תחלוץ ותיזיל ליגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה אטו חליצה אחר מאמר מי לא בעי גט למאמרו חליצה אחר ביאה נמי בעי' גט לביאתו: (דף נא:) ת"ר כיצד אמר רבן גמליאל אין גט אחר גט שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד ונתן גט לזו וגט לזו רבן גמליאל אומר חולץ לראשונה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה וחכמים אומרים אסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן וכן אתה אומר בשני יבמין ויבמה אחת כיצד אמר רבן גמליאל אין מאמר אחר מאמר שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד עשה מאמר בזו ומאמר בזו ר"ג אומר נותן גט לראשונה וחולץ לה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה וחכמים אומרים נותן גט לשתיהן ואסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן וכן אתה אומר בב' יבמין ויבמה אחת וליתא לדרבן גמליאל דקי"ל כרבנן: **מתני'** (דף נ.) כיצד עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה ממנו חליצה עשה מאמר וחלץ צריכה ממנו גט עשה מאמר ובעל הרי זו כמצותה: **גמ'** אמר רב הונא מצות יבמה מקדש ואח"כ בועל ואם בעל בלא מאמר קנה ולוקה מכת מרדות מדרבנן דרב מנגיד אמאן דמקדש בביאה ומאן דמקדש בשוקא ומאן דמקדש בלא שידוכי ומאן דמבטל גיטא ומאן דמסר מודעא אגיטא **סניח חליצה מעלייתא לחפטורי קמייתא לכיון לנט לסניה חינו נט חליצה לילה מעלייתא היא טפי חלא עבה טובה לשמועינן שלא יחסור עמו בקרובות סניה שאם יחלון לה נמלאת זו נרושתו וזו חלוצתו וחסור בקרובות שתיהן: וכן אתה אומר בשני יבמין. נתן זה נט ונתן זה נט רבן נמליאל אומר חולן לה הראשון ומותר שני בקרובותיה ולכברי חכמים שניהם חסורין בקרובותיה** וכבר פסקינן להלכתא כרבנן: **מתני' כיצד.** לחו לפלוגתא לרבן נמליאל ורבנן קאי חלא מילתא בחפי נפשה ואיבא ג' ויבמה לחת קאי וה"ק כיון יבם ויבמה ואכי מפרש בגמרא: [לף נב.] **צריכה הימנו חליצה.** ולא רבה לכנוס לה יכנוס לכיון להתחיל בנרושין קיימת עליה בלא יבנה: [לף נב:] **צריכה הימנו גט.** לחליצה לפקעתיה לזיקה ונט **בעי לאפקועי קילוסי לילי' לחליצה לא מפקעה קלוסין: הרי זו במצותה.** מתרן בגמרא ללחו לוקה זו היא המעשה ע"י מאמר בלבד חלא ה"ק לף זו כמעשה: **גמ' מכת מרדות. מכות רלוי מלרבנן שנהג קלות רחש בעצמו ולעולם קנסו: מנגיד.** מכת מרלות: **אמאן דמקדש בביאה.** משום פריעתא: **ואמאן דמקדש בשוקא. לפי' בכסף למנהג זילותא הוא** ופריעתא הוא: **דמבזי.** כגון למתפקר **לשון חוצפה שמתרים פניו להעיז עם שליח בית לין: מידם. חשולה היתה חמותו ממנו: בסף או שוה כסף.** לליבא לב"ם הוא לחמר הכי לחילו לב"ה נותן לה פרוטה לו שוה פרוטה **ואומר לה התקלשי לי** במאמר יבמין ולף על נב ליהב לה מילי לאו קלוסין נמורים הם בקלוסי תורה שהרי אין קלוסין תופסין בחשת אח והתורה לא התירה לו לעשותה בחשה ונכרית חלא כסלר המעה ובילה הוא לכתב רחמנא כה: **על נכסי בעלה הראשון. ולא על של יבם מ"ט** כלחמר בהחולן **[לף לט.] חשה הקנו לו מן השמים:**

ומאן דמבזי שלוחא דרבנן ומאן דמשהי שמתא דרבנן תלתין יומין ולא אתי ותבע לשמתיה וחתנא דדייר בבי חמוה דדייר אין דלא דייר לא והא ההוא דחליף אבבא דבי חמוה ונגדיה רב ששת ההוא מידם הוה דאים מחמתיה ונהרדעי אמרי בכולהי לא מנגיד רב לבר מאן דמקדש בביאה בלא שידוכי ואיכא דאמרי אפילו בשידוכי נמי משום פריצותא: ת"ר כיצד מאמר נותן לה כסף או שוה כסף והאי אליבא דב"ש אבל לב"ה נותן לה פרוטה ושוה פרוטה ושטר כתובת יבמין כיצד אני פלוני בן פלוני קבלתי פלונית יבמתי עלי לזונה ולפרנסה בראוי ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית לה מראשון תקינו לה

יום קטז **מתני' נתן גט ועשה מאמר.** לאחר כך בלותה יבמה עמה: **צריכה גט וחליצה.** לפלוגי רבן גמליאל מודה היא מאחר לאחר נמי למספקא ליה אי נמי לאחי אי לא ואילמא נמי לא לאחי ואהני מאחר יבמין דה וכ"ש לרבנן לאחרי נמי לוחה קנת ומסייר קנת לאחני מאחר למקני שיורא לנמי וצריכה נמי למאחרי וחליצה לזיקתו ויבומי

יום קטז לא למנמי קמא קיימא עליה בלא יבנה: [דף נב.] **נתן גט ובעל.** לסור **לקיימה לקס עליה בלא יבנה : וצריכה גט לביאתו וחליצה לזיקתו.** נמי לבילתו לפי' לר' עקיבא לאחר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין להן לה כך כולה מתניתין רבי עקיבא היא כלאחר בגמ' הכא מודה לתפסי קדושי בילה לנמי **לאו כחליצה דמי לאפקועי כולה זיקה** הילכך לא עמה עליו בלאו נמור : **וחליצה לזיקתו.** וכנמי לחוליה לא מפטרה כאחר כונס את יבמתו שיכול למפטרה בנמי מסוס לה בילה פסולה הוא מסוס נמי קמא ולא קני לנמרי: **לאחר חליצה כלום.** ואף על נב לחליצה פסולה היא ללי בעי יבומי לא מני לפילו הכי לאחי לנמרי [ואין] לאחריה כלום ללי הלה ומקדש לה במאחר או בביאה לא בעי נמי וכרבי עקיבא לאחר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין והכי מפרש בגמרא למתני' רבי עקיבא היא: **גמ' זו דברי ר' עקיבא. לאתן ואעפ"ג מאחר קאי לקתני לא תפיס מאחר: אימתי.** יש לאחר חליצה תפיסת קדושין: **בזמן שקדשה (ישראל) לשום אישות. בקדושין נמוריס ולא במאחר יבמין לודאי קדושין תופסין בחייבי לאוין: אבל** קדשה לשום יבמות **אין קדושין שהרי אין כאן על יבום והוו להו קדושי טעות: אמר** המאחר לשם יבמות שאחר לה הרי את מקודשת לי בזיקת יבמין ואחר חליצה אין כאן על יבום הילכך אינה צריכה נמי למאחרו על כאן. וכתב ריא"ף ז"ל וז"ל והא נמי לתנן לבל לא לאחר הבעילה כלום ותנן נמי הבעילה בזמן שהיה בתחלה אין לאחריה כלום אלא תנא היא לנמי לרבנן הבעילה נמי יש לאחריה כלום כגון שתי יבמות מבית אחד שנפלו לשני אחין ובא אחד מהן על אחת וחזר הוא או אחיו וקידש את צרתה צריכה הימנו גט דקי"ל דחייבי עשה היא כדאמר בפ"ק (דף יא.) אתמר הבא על יבמתו וחזר הוא או אחד מן האחין ובא על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת וקיימא לן דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וכבר ברירנא לה בפ"ק האי פלוגתא דרבי ורבנן בהחולץ ליבמתו וחזר וקדשה קא טרינן בגמרא לפרושי טעמייהו ואיתמרו בה כמה מימרי וחד מינייהו מימרא דרב שרביא דאמר בחליצה פסולא קא מיפלגי דרבי סבר חליצה פסולה פוטרת ורבנן סברי אינה פוטרת וקשיא להו לרבוואתא היכי אמרו רבנן חליצה פסולה אינה פוטרת והא כוליה פירקין חליצה פסולה פוטרת דתנן אין אחר חליצה כלום ועוד אי לא מיפטרה בחליצה פסולה במאי קא מיפטרה וקא פריש לה פרושי דלא מסתברי דכולהו אית להו פירכי ולהכי לא כתבינן להו ואנן פרישנא לה פירושא ברירא ונהירא והכין פירושה רב שרביא סבר דרבי ורבנן בפלוגתא דרב ושמואל קא מיפלגי דאיפלגו בה בפרק ארבעה אחין (דף כו:) דמאן דאמר הכא אינה פוטרת סבר לה כרב דאמר חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין וכיון דצריכה לחזור על כל האחין ממנו נמ לקי"ל לחייבי עשה היא כלאחר בפ"ק לחתמר הבא על יבמתו וחזר הוא או לאחד מן האחין וכא על יבמתו וחזר הוא או לאחד מן האחין וכא על צרתה פלוגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת וקי"ל לכל היכא דפלוגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וכבר ברירנא לה בפ"ק. והא פלוגתא דרבי ורבנן בהחולץ ליבמתו וחזר וקדשה קטרינן בגמרא לפרושי טעמייהו ואיתמר בה כמה מימרות וחד מינייהו מימרא דרב שרביא דאמר בחליצה פסולה קא מיפלגי דרבי סבר חליצה פסולה פוטרת ורבנן סברי אינה פוטרת וקשיא להו לרבוואתא ז"ל היכי אמרי רבנן חליצה פסולה אינה פוטרת והא כולי פירקין חליצה פסולה פוטרת לתנן אין אחר חליצה כלום ועוד אי לא מפטרה בחליצה פסולה במאי קא מפטרה וקא פריש לה פרושי דלא מסתבר לכולהו אית להו פירכי ולהכי לא כתבינן להו והכין פירושה רב שרביא סבר דרבי ורבנן בפלוגתא דרב ושמואל קא מיפלגי דאיפלגו בה בפרק ארבעה אחין דף כו: לחתמר סבר לה כרב דאמר חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין וכיון דצריכה לחזור על כל האחין חס חזר וקדשה לשום יבמות צריכה ממנו נמ להא קא טרינן עלייהו לחייבי עשה היא כלאחר בפ"ק לחתמר הבא על יבמתו וחזר הוא או לאחד מן האחין וכא על צרתה פלוגי בה רב אחא ורבינא חד אמר בעשה וחד אמר בכרת וקי"ל לכל היכא דפלוגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וכבר ברירנא לה בפ"ק. והא פלוגתא דרבי ורבנן בהחולץ ליבמתו וחזר וקדשה קטרינן בגמרא לפרושי טעמייהו ואיתמר בה כמה מימרות וחד מינייהו מימרא דרב שרביא דאמר בחליצה פסולה קא מיפלגי דרבי סבר חליצה פסולה פוטרת ורבנן סברי אינה פוטרת וקשיא להו לרבוואתא ז"ל היכי אמרי רבנן חליצה פסולה אינה פוטרת והא כולי פירקין חליצה פסולה פוטרת לתנן אין אחר חליצה כלום ועוד אי לא מפטרה בחליצה פסולה במאי קא מפטרה וקא פריש לה פרושי דלא מסתבר לכולהו אית להו פירכי ולהכי לא כתבינן להו והכין פירושה רב שרביא סבר דרבי ורבנן בפלוגתא דרב ושמואל קא מיפלגי דאיפלגו בה בפרק ארבעה אחין דף כו: דמאן דאמר הכא אינה פוטרת סבר לה כרב דאמר חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחין וכיון דצריכה לחזור על כל האחין חס חזר וקדשה לשום יבמות צריכה ממנו נמ מלרבנן עכ"ל:

ועוד לימא תרי כבי במתני' בין ביכסא לחד ויבמה לחת בין שתי יבמות ושני יבמין (ויבמה לחת) בין חלץ תחלה ולחר כך עשה מאמר לו נתן נטו לו בעל תחלה ולחר כך עשה מאמר לו נתן נטו לו חלץ לו נתן נטו לזו ונטו לזו וחלץ לזו ורביעו לעכפי ז"ל לא לכיולן: **סליקו** להו רבן נמליאל **פרק** שני [דף נג:] **הבא על יבמתו.** שונג. **כשכור לשם לחרת היה: מזיד. לשום זנות ולא לשם מצוה.** לף על פי שעכשיו לינם מכוונין שניהם למצוה כלל ולא מבעיא לם לחר מסם מכוין למצוה לקנה: **המערה.** שלא נמר ביאתו: **קנה. וזכה בנחלה ויוציאה בגט לם כח להוציאה** ומיהו הם לחמרינן לסוף מזיל קנס מסתברא לכליעבד קאמר ולפיולו מלרבנן לבל לכתחלה לסור לעשות כן מלרבנן ולינו ללא פירשו בגמרא מתני' ללא כתבה שלום [דף נט:] לחמר לכוונם יבמתו לשם נוי כליולו פנע בערוה וקרוב לני בעיני לסיות סולד ממזר להה הכא במזיל היינו לשם נוי הרי עשה לזנות בעלמא חלא ולאי חבא שלום מלרבנן הוא לקאמר ולכתחלה ושכא ליעבד הוא לקאמר לקנה ורבנן לפליגי עליה לחבא שלום ולאי מולו לאסור לעשות כן חלא לפליגי לפיולו לכתחלה אם בעל לשום נוי לא היו כפונע בערוה : **והא** לחמרינן לבערלה קנה ולפיולו בביאת שונג ובביאת מזיד קאמרינן שכן רבתה לותה תורה כלאיתה בגמרא [בדף נד ולף נה] וכן מסקינו מתפרשים ז"ל: **ולא חלק בין ביאה לביאה.** בין כלרכה בין שלא כלרכה: **על אחת מכל הערויות. בחחת מכל הביאות הללו: או פסולות. לכהונה פסלה. לאלמנה** לכ"ג ופסלה מן התורה ופסלה לכהן הדיוט גרוסה לפסולה לכהן הדיוט **ופסלה מתרומה לפיולו לכי נשא ולוקה לערויות או פסולות לבל ביאת זנות לפנויה לא מצויה לה זונה ולא פסלה מן הכהונה ללא** אם חזר וקדשה לשום יבמות קודם חליצת אחין צריכה הימנו גט דהא עדיין אגידא באחים ולא אימטרא בההיא חליצה פסולה לגמרי ומאן דאמר פוטרת סבר לה כשמואל דאמר חליצה פסולה אינה צריכה לחזור על כל האחין דלא בעיא חליצה מכולם אלא למיפטר צרה אבל נפשה פטרה וכיון דפטרה נפשה ואינה צריכה לחזור על כל האחין אם חזר וקדשה לשם יבמות אינה צריכה הימנו גט דהא קא פרחה מינה זיקת יבמות ואידחיא לה מההיא ביתא לגמרי האי פירושא דהאי מימרא דרב שרביא בלא קושיא ובלא ספק וכולהו טעמי דאיתמרו בהאי פלוגתא דרבי ורבנן לא סמכינן עלייהו דלאו אליבא דהלכתא נינהו אלא אוקימתא בעלמא נינהו וליתא לדרבי דקי"ל הלכה כרבי מחבירו ולא מחבריו הלכך בין שקידשה לשם אישות בין שקידשה לשם יבמות צריכה ממנו גט כרבנן: * בד"ק כאן סיום פרק ר"ג ומן אמר רמי וכו' עד סוף הפרק ליתא בד"ס איתא מן אמר רמי ב"ח עד תיקו והשאר ליתא אמר רמי בר חמא הרי אמרו אמר ללבלר כתוב גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה הרי זה גט מפני שבידו לגרשה ולאשה בעלמא אינו גט מפני שאין בידו לגרשה ליבמתו מהו כיון דאגידא ביה כארוסתו דמיא או דלמא כיון דלא עבד מאמר לא תיקו וקי"ל תיקו דאיסורא לחומרא ואם כתב גט ליבמתו לכשיכנסנה יגרשנה וכינסה וגירשה בו הויא ספק מגורשת: **סליקו להו רבן גמליאל** (דף נג:) **הבא** על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפילו הוא שוגג והיא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה והוא לא אנוס אחד המערה ואחד הגומר קונה ולא חילק בין ביאה לביאה: **גמ'** (דף נד.) אמר עולא מנין להעראה מן התורה דכתיב (ויקרא כ':י"ח) ואיש כי ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה מכאן להעראה מן התורה אשכחן נדה שאר עריות מנין (דף נד:) אמר ר' יונה ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע אמר קרא (ויקרא י"ח:כ"ט) כי כל אשר יעשה מכל התועבות **אשכחן תנא לפשלה אלא רבי אליעזר לחמר פנוי הבא על הפנויה שלא לשום זיקת עשאה זונה ליקמן בפירקין** [לף נט:]: **ממזרת לישראל. אלו לפשלה לכהונה קאי להא פסולה וקיימא ולענין תרומה לבי נשא נמי ליכא למימר ועוד ביאת כשר מאי מנרעא** לה אלא לענין הערלה נקטה **ולמלקי עלה אלי יסראל בהערלה כגמר ביאה: גמ' הוקשו. סהרי הוקשו כולן זו לזו ונלה כתיבא בפ' עריות הילכך בהערלה כולן ילפינן מנלה: בעא מיניה רבינא מרבא.** מסכבי אסא. **וכיון לכאסה הוי הערלה מסכב ממילא מתסרא בזכר להא בזכר כתיב מסכבי אסה:** [לף נו:] **המערה בבהמה.** שלא נמר ביאתו: **ש"ז.** מסמע נמר ביאה סהיא לאויה לזרע: [לף נה.] **שפחה חרופה. שפחה עובדת כוכבים המאורסת לעבד עברי שמוקר בה כלכתיב** (שמות כ"א:ל') **אם אדוניו יתן לו אשה** ושפחה חייבי לאוין היא לכתיב (לבריס כ"נ:י"ח) ולא יהיה קדש ונלי בה רחמנא ללא מייתי אשה על שינמור ביאתו לכתיב בה (וייקרא יט) שכבת זרע מכלל למלקות לחייבי לאוין ללאו אשה כנון ממזרת ושפחה שאינה חרופה בהערלה מחייב: [לף נה:] **אמר שמואל העראה זו נשיקה.** לכר תסמיס **נוסק במקום תסמיס:** [לף נו.] **מכאן ואילך. מהכנסת עטרה ולמטה: אינו אלא בנשיקה ופטור. ומלפטור בנשיקה פלינן לאסמולי לנשיקה קרי לה הערלה והערלה רבינן לה** לחיובא והלכתא כרבי יוחנן: **קנה לכל.** בלאסר מכל **הביאות הנלוז** במזיל ושנוג לכיון לרבייה רחמנא לכתיב יבמה יבא עליה ולרבינן ליה בין בשנוג בין במזיל בין באונס בין ברצון בל מילי רבינן והרי היא כאשתו ולפיולו לתרומה וכתב הריטב"א ז"ל למסמע ליסנא לנקט הכא קנה לכל לולפיולו ליורשה וליטמא לה [וכלמסיק רב אלפס בפניס]:

הוקשו כל העריות כולן לנדה מה נדה בהעראה אף כל עריות נמי בהעראה בעי מיניה רבינא מרבא בזכור מהו בזכור משכבי אשה כתיב וכיון דבאשה חייב בזכור נמי חייב אלא המערה בבהמה מהו אם אינו ענין להעראה דכתיבא גבי אחות אב ואחות אם דכתיב (ויקרא כ':י"ט) ערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את שארו הערה עונם ישאו דאתיאן בהקישא דר' יונה תנהו לענין העראה דבהמה והעראה (דף נה.) דחייבי לאוין מנא לן מדגלי רחמנא (ויקרא י"ט:כ') שכבת זרע גבי שפחה חרופה מכלל דחייבי לאוין בהעראה: (דף נה:) אמר שמואל העראה זו נשיקה משל לאדם שמניח אצבעו על פיו אי אפשר שלא ידחיק הבשר כי אתא רב שמואל בר רב יהודה א"ר יוחנן העראה זו הכנסת העטרה (עשאה) גמר ביאה גמר ביאה ממש (דף נו.) מכאן ואילך אינו אלא בנשיקה ופטור ופליגא אדשמואל: אחד המערה ואחד הגומר קנה: מאי קנה אמר רב קנה לכל

לדברים האמורין בפרשה. פרשת יכמין לכתיב ביה ואי קרא **ליכמה יכא כו' ללרסינן** ביה ס"נ כתיב ביה יקוס על שם לחיו למשמע להכי רבי רחמנא הני ביאות גרועות ליתם וכן לפטרה מן היכוס **לשם שם ולו כניס משמה לאחרת מותרת לאחריו לשוק ושם הוציאה כנגו לא כעי חליצה** ולא **שם היתה לה ילדה נפטרה בביאתה שם זו: מן האירוסין.** היכא דנפלה קמי יבם מן האירוסין שעליין **לא היתה תוכלת** לקף על נב **לכתיב וכהן כי יקנה נפש קנין כספו** מיד **יאכלו בלחמו** דכתן **נזרו** שלא תאכל **על שתכנם לחופה משום גזירה** שלא **ימזנו לה כום בבית חמיה ותשקה לאחיה ולאחותה כלאיתה בכתובות פ'** לקף על פי (לף נז:) דילכך כיון דבחיי בעלה לא תאכלה קך ביאה גרועה נמי ליכם לינו מאכילה: **רב אמר אוכלת.** פסקו רבותא ז"ל הלכתא כרב חלא דקי"ל לכל היכא דפליגי רב ושמואל הלכתא כרב באיסורי: אין לי אלא יבמה דקני לה יבם בהעראה (דף נ:) אשה לבעלה מנין אתיא קיחה קיחה וכו' ואי קשיא לך הך דגרסינן בפרק האשה נקנית (דף י.) * וע"ש בר"ן סי' תקפט ד"ה גרסי' בגמ' איבעי' להו כו' (ג"א) לענין קידושי ביאה איבעיא להו תחלת ביאה קונה או סוף ביאה קונה ואמר אמימר משמיה דרבא כל הבועל דעתו על גמר ביאה דאלמא לא קני לה בהעראה אלא בגמר ביאה הוא דקני לה התם בביאה דאירוסין עסקינן דלא הוי ליה קידושין בגופה מעיקרא אבל הכא בביאה דבתר קידושין עסקינן כגון דבא עליה בתר דקדיש לה ועדיין לא נכנסה עמו לחופה ומשום הכין קני לה בהעראה ליורשה וליטמא לה וכל מילי דאישות דהא אית ליה בגוה קנין מעיקרא דומיא דיבמה מה יבמה אית ליה ליכם זיקה בגוה אף אשה לבעלה דאית ליה קנין בגוה מעיקרא אבל הך דלית ליה קנין בגוה מעיקרא אלא השתא הוא דבעי מיקנא לה לא סגיא אלא בגמר ביאה דכל הבועל דעתו על גמר ביאה: **מתני'** (דף נג:) וכן הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה או פסולות אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין פוסל ולא חילק בין ביאה לביאה: **גמ'** אמר רב ששת (דף נו:) אשת ישראל שנאנסה אף על פי שמותרת לבעלה פסולה לכהונה אמר רב כהנא אשת כהן שנאנסה בעלה לוקה עליה משום טומאה: (דף נט:) אמר רב שימי בר חייא נבעלה לבהמה כשרה לכהונה תניא נמי הכי נבעלה למי שאינו איש אע"פ שבסקילה כשרה לכהונה כי אתא רב דימי אמר מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית ורבעה כלב כופרי מאחוריה והכשירה רבי לכהונה: **מתני'** (דף נו:) אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט מן האירוסין לא יאכלו בתרומה ר' אלעזר ור"ש מכשירין נתאלמנו או נתגרשו מן הנשואין פסולות מן האירוסין ונתפגם לסורים הא נתפגם מותרת לפ"ה פסולה לכהונה שאם מת בעלה לא תנשא לכהן ולא לחמרי הא [נתפגם] לגל נקרעת זונה לגבי בעלה לכל דבר כהן קרויה זונה: [לף נו:] **משום טומאה.** כלחמרין בפ"ק [לף יא:] הא מת לחי מקייש לחבר הוטמאה לרבות סוטה שנבעלה וכתיב לה יוכל בעלה הראשון לשוב לנבי כהן כרתון לגבי ישראל: [לף מ.] **כשרה לכהונה.** לחין זונות לבהמה כלתנן תנן זונה ומחיר כלב לבל תתן כלב לא כתיב מכאן שאין זונות לבהמה: **למי שאינו איש.** בהמה: **אע"פ** שבסקילה אם יש שם עליה והתראה היכא לגיכא עליה והתראה כשרה לכהונה: **בהיתלו** שם מקום: **כופרי.** כלבים גדולים שגליס בשם חיות: **מאחוריה.** שלא כלרכה לאי כלרכה לא נרע ממוכת עץ לבל מוכת עץ שלא כלרכה חינה פסולה לאין לך לשם שלא נעשית מוכת עץ שלא כלרכה ע"י ערוד שמקנחת בו בביה הכסא לבל ע"י חיש לפילו שלא כלרכה פסולה להא מסכבי לשם כתיב: **מתני' אלמנה לכ"ג מן האירוסין לא יאכלו וכו'.** מסיע שנתקדשה לפלו קדושי עבירה נפסלת מלאכול בתרומה לבי נשא אם בת כהן היא: **ר' אלעזר וכו' מכשירין.** על שתבעל לו ותעשה חללה כלכתיב ולא יחלל זרע חלולין לחל לה ולחל לזרעה: [לף נט.] **נתארמלו או נתגרשו.** מן הכהנים הללו: **מן הנשואין פסולות.** לפויב חללה בביאתן: **מן הארוסין כשרה.** לפפילו ר' מחיר לא פסיל מן האירוסין שלא בחייבס למשמרת לביאה פסולה לבל מתן לא: **גרסינן בגמ' [דף נז:] איתמר רב אמר יש חופה לפסולות ושמואל אמר אין חופה לפסולות.** פירוש יש חופה לפסולות. כהן גדול שהכניס לתוכה בת כהן לחופה ולא בא עליה ומעיקרא נמי לא קדשה לפ"ה **פסולה מתרומה לבי נשא** לחופה ככניסת בעילה לחיל כך פרש"י ז"ל ובתוספות פירש בשם ר"י ז"ל לבין לרב ובין לשמואל חופה קונה בכשרות לחית שהו קל וחומר לרב שנא לפ"ה לקילושין (לף ה.) ולא לפילונו שלא בחופה לפסולות תשום **לחופה שלא חזיא לביאה** היא ושתמת מפלני בין בחופה גרילתה שנעשית לשם קילושין בין בחופה לבתר קלושין הכאה לשם נשואין לרב שבר שהיא חופה גמורה לקנות לעולם: **מתני' וכן הבא על אחת וכו'.** : **גמ' אע"פ שמותרת לבעלה.** לכתיב (במדבר ה) והיא לא

כשירות: **גמ'** (דף ס:) תניא ר"ש בן יוחאי אומר גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשרה לכהונה וליתא לדר"ש בן יוחאי דאמרינן ההוא כהנא דנסיב גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד א"ל רב נחמן מאי האי אמר ליה דא"ר יעקב בר אידי אריב"ל הלכה כר"ש בן יוחאי א"ל זיל אפיק ואי לא מפיקנא לך ר' יעקב בר אידי מאונייך: **מתני'** (דף נט.) כהן גדול לא ישא את האלמנה בין אלמנה מן האירוסין בין אלמנה מן הנשואין ולא את הבוגרת רבי אלעזר ור"ש מכשירין בבוגרת ולא ישא את מוכת עץ: (דף סא.) אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס מעשה ביהושע בן גמלא שקידש את מרתא בת ביתוס ומינהו המלך להיות כהן גדול וכנסה: שומרת יבם שנפלה לכהן הדיוט ונתמנה להיות כהן גדול אע"פ שעשה בה מאמר לא יכנוס כהן גדול שמת אחיו חולץ ולא מייבם: **גמ'** (דף נט:) ת"ר אנוסת עצמו ומפותת עצמו לא ישא ואם נשא נשוי אנוסת חבירו ומפותת חבירו לא ישא ואם נשאה ר' אליעזר בן יעקב אומר הולד חלל וחכמים אומרים הולד כשר: ואם נשא נשוי. אמר רב הונא אמר רב ומוציאה בגט אנוסת חבירו ומפותת חבירו לא ישא וכו' וקא מיפלגי ביש חלל מחייבי עשה ר' אליעזר בן יעקב סבר יש חלל מחייבי עשה ורבנן סברי אין חלל מחייבי עשה מ"ט דר' אליעזר בן יעקב דכתיב (ויקרא כ"א:י"ד) אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח כי אם בתולה וגו' הא בעולה לא יקח ולאו הבא מכלל עשה עשה וכתיב (ויקרא כ"א:ט"ו) לא יחלל זרעו בעמיו אכולהו ורבנן אלה הפסיק הענין ור' אליעזר בן יעקב סבר אלה למעוטי נדה כמאן אזלא הא דתניא אלה מאלה אתה עושה חלל ואי אתה עושה חלל מנדה כמאן כר' אליעזר בן יעקב אמר רב כהנא אמר רב הלכה כר' אליעזר בן יעקב וכן אמר רב גידל אמר רב הלכה כר"א בן יעקב: **מתני'** (דף סא.) כהן הדיוט לא ישא את האילונית אלא אם כן יש לו אשה ובנים ר' יהודה אומר אע"פ שיש לו אשה ובנים לא ישא את האילונית שהיא זונה האמורה בתורה וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה חזינן הכא להיינו קצר רשעים. מכל מקום מצינו בו שתקן תקנות נגועות ביערלה כלחמרינן בבכא בתרא (דף כא.) זכור לחתו היום לעוב ויוסע בן נמלא שמו שלמלא היו נשתכחה תורה מישראל: [דף סא.] **ולא מיבם. לחלמנה היו** וחס תחמר ומן החירוסין מ"ט לח יבא עשה ליבמה וילחה לח תעשה **לחלמנה לח יקח** י"ל לנזרינן ביחה לחלמנה לחו ביחה סניה לכיון לעבל ביחה לחלמנה פרחה מיניה זיקת יבום וכלקיחתה בנמרת: **גמ' לא ישא.** כהן גדול **לכתיב בתולה יקח** בכעת לקוחין תהא בתולה: **ואם נשא נשוי.** וקי"ל כרב **לחמר מוציאה בגט** והא לחמרינן חס נפל נפוי לחהי ליה **שחינו משלם** קנס **במפותה שחס מפותה היא לחני ליה נזוקין למפטריה** מקנסא **שהמפתה חינו משלם קנס** חלא כשחינו כונסה **לכתיב** (שמות כ"ב:ט"ו) **חס מחן יחחן ונו' חבל חס מהור יטהרנה לו לחשה לח יתן כלום** וחס תחמר מקי לחהני ליה הא ערין למיכתב לה כתובה כיון שנשחה יש לומר לחחשים כסף הוי [מלתיים] לינרין היינו חמשים שקלים ושקלים החמורים בתורה סלעים הם לכל שקל החמור בתורה כפול היה וכתובת חנוסה ומפותה חינה חלא מנה להא בעולה היא ועוד לחותו מנה חינו חלא מנה מלינה להיינו שמינית שבמנה של תורה להיינו שנים עשר לינרין וחני. כך כתב רבינו יונתן ז"ל **חבל חונס נותן מיל לחביו הוא כונסה לכתיב** (לכרים כ"ב:י"ט) **ונתן הלים הסוכב עמה ונו' ולו תהיה לחשה: ובאנוסת** חבירו ומפותת חבירו קי"ל כרבי חליעזר בן יעקב לחולל חבל לכתיב (שם) כי חס בתולה מעמיו הא בעולה לא יקח ולאו הבא מכלל עשה עשה וכתיב ולא יחבל זרעו בעמיו לקלי לכולהוחייבילחוין ולחייבי עשה והא לכתיבת חלה לא יקח לחו למעוטי חייבי עשה חלא למעוטי נדה כלומר **שחם בא כהן** (נחול) **על חשתו נדה חין הולל חבל: מתני' כהן הדיוט לא ישא וכו'.** טעמת מסוס שחינה יולדת ומתבטל מפריה ורביה והוה חין סישראל לו ימחנה ולח נקט כהן חלא מסוס לרבי יהודה לחמר שהיא זונה מקרא לכתיב הזנו ולח יפרונו כל ביחה שחין בה פריה ורביה ופריצה חינה חלא זנות וכהנים הם למפקידי חזונה ולח ישראל מסוס הכי נקט כהן: **אלא גיורת וכו'. לביחת עובד כוכבים ועבד פוסלה: ושנבעלה וכו'.** כל היכא שנבעלה לפסול לה כנון חבל נתין וממזר בעולת זנות: **לא יבטל בו'.** שחם חין לו זכר

ונקבה חייב ליתן לאמה בת בניס: [דף סח:] **גמ' בלא אשה.** מסוס הרסור אלא נשא אמה אפי' ללאו בת בניס כנגן עקרה לו זקנה לו חיילונית ומיהו היינו מוכר מפני זה ס"ת ולקמן אסקינן להלכתא כרבי יהושע לאמר נשא אמה בזלזותו יש אמה בזקנותו בת בניס בעילת זנות: **גמ'** כהן הדיוט לא ישא את האילונית וכו' מ"ט משום פריה ורביה לא שנא כהן ולא שנא ישראל אלא משום דקא בעי למיתני ר' יהודה אומר אע"פ שיש לו אשה ובנים (דף סא:) לא ישאנה שהיא זונה האמורה בתורה דאזונה כהנים הוא דמיפקדי אבל ישראל לא מיפקדי משום הכי תנא רישא כהן תניא ר' אלעזר אומר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה אמר רב עמרם אין הלכה כר"א: **מתני'** לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים ב"ש אומרים שני זכרים וב"ה אומרים זכר ונקבה שנאמר (בראשית כב) זכר ונקבה בראם: (דף סד.) נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל גירשה מותרת להנשא לאחר ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים ואם הפילה מונה משעה שהפילה: **גמ'** (דף סא:) אמר רב נחמן אמר שמואל אע"פ שיש לו לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלא אשה שנא' (בראשית ב':י"ח) לא טוב היות האדם לבדו: (דף סב.) איתמר היו לו בנים בכותיותו ונתגייר רבי יוחנן אמר קיים פריה ורביה ריש לקיש אמר לא קיים פריה ורביה היו לו בנים בכותיותו ונתגייר ר' יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה ור"ל אמר יש בכור לנחלה והילכתא כר' יוחנן א"ר אבא הכל מודים בעבד שאין לו חייס שנאמר (בראשית כ"ב:ה') שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור איתמר היו לו בנים ומתו רב הונא אמר קיים מצות פריה ורביה ור' יוחנן אמר לא קיים מצות פריה ורביה רב הונא אמר קיים מצות פריה ורביה משום דרב אסי דאמר אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף והא הוה ליה ורבי יוחנן אמר לא קיים מצות פריה ורביה לשבת יצרה בעינן והא ליכא מיתיבי (דף סב:) בני בנים הרי הן כבנים מת אחד מהן או שנמצא סריס לא קיים מצות פריה ורביה תיובתיה דרב הונא תיובתא: בני בנים הרי הן כבנים סבר אביי למימר הני מילי ברא לברא וברתא לברתא וכ"ש ברא לברתא אבל ברתא לברא לא אמר ליה רבא לשבת יצרה בעינן והא איכא דכולי עלמא מיהא תרי מחד לא וכן הלכה: תני רבי יהושע נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו בזקנותו שנאמר (קהלת י"א:ו') בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך אמר רב מתנה הלכה כדברי ר' יהושע והא לפו"ר מסוס לרכ לאסי והאי כיון לנטלו על ילו מנסמות שכלותו **חונך שמתו נוף הרי קיים מצותו:** [דף סב:] **בני בנים.** כלומר שאם מת לחובן וליכא בחיי יעקב והיה לו לרחובן חנוך נפטר יעקב מפריה ורביה ללא חסבינן לרחובן [כמאן לליתיה] כיון לנשאר ממנו כן: **תיובתא דרב הונא.** טעמא לסוס לסוס הוא בניס הוא לליפטר יעקב מפריה ורביה הא לא סניח הכן **לא מיפטר יעקב מפריה ורביה: דכ"ע מיהת.** כלומר בין לאבי בין לרבא תרי מחד והשני מת ללא **קיים הזקן פריה ורביה** לבעינן מכל חד וחד בן או בת: **ולערב. לעת זקנותו: הלכה.** והא מילתא דרבנן היא לבעל לאשה לאורייתא כיון שיש לו זכר ונקבה **קיים מצות פריה ורביה: אמר ר' יהושע בן לוי כו' ואינו פוקדה.** בשעת עוונותיה להיינו בעונה של ת"ח נקרא חוטא: **שלום** להלך שלמה להלך להלו לאחת שנא' (לבריס ה':כ"ז) שובו לכם לאהליכם: **ופקדת נוך ולא תחטא.** הא אם לא תפקוד תחטא: **שיוצא לדרך. מסוס שמתלוה לו בלותה שעה יותר** וחייב הוא להתריך בעיר על שתספור ספירתה ותטבול ותשמש עמו קולס שיסיס ללרך פעמיו: **וכמה.** יתקין לפילו נזדמנה לו שיירא לאר רבא עונה אחת שהיא או יום או לילה לבל יותר לא. ולוקא לבבר הרשות. כלו' שלשתו ליבך לסחורה או לסוק הוא לאמר שחייב הוא להמתינה על שתטהר: **אבל לדבר מצוה.** להיינו לפליון שבויים והסומה לו אינו חייב להתעבב לפילו שעה א' לדילמא מטריך כלומר שמא לא יתנה עול שיירא ויהיה מעונת לא יוכל לתקן ולפי זה עונה סמוך לוסת טבילתה קאמר לבל רס"י פירסה [לענין פריסה וכמה יפרוש סמוך לוסתה] עונה סמוך לווסת רחייתה לחף על גב לחייב **לחס לפרוש מחשתו** עונה סמוך לווסתה הסיא מלרבנן היא והכא שרו ליה רבנן ופי' עונה **חס רגילה לראות ביום לחסור כל היום חס רגילה לראות בלילה לחסור כל הלילה** ולבבר מעונה אינו חייב לפקוד **מסוס לטריל במעיה:**

יום קיז לניטין (דף י:) עכ"ל: **איתמר.** מסוס לרב אסי. **כלומר טעמא**

יותר מגופו. לזילותא לחתתא קסבר מלגבי רע: והמשיאן וכו'. זהו ופקלת נוך ולא תחטוף: **את בת אחותו. נענועי אלס רכין על לחוותו יותר מלחיו ומתוך כך מחכבה לאסתו.** כשעת לחקו. לעורך מזונותיו והא לחמרינן בחנינה (דף ס.) ערות רבות ודעות זה חייב אדם לפרוש מאשתו סמוך לווסתה וכמה א"ר עונה והני מילי לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מיטריד: תנו רבנן האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך וגו' תנו רבנן האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותו (דף סג.) והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר (ישעיה נח) אז תקרא וה' יענה: אמר (דף סג:) * ושם אי' רבא כו' מצוה לגרשה רב אשה רעה חייב לגרשה שנאמר (משלי כ"ב:י') גרש לץ ויצא מדון: נשא אשה ושהה עמה עשר שנים וכו' (דף סד.) תנו רבנן נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל ויוציא ויתן כתובה שמא לא זכה לבנות ממנה ואע"פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר שנאמר (בראשית י') מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ללמדך שאין ישיבת חו"ל עולה לו מן המנין לפיכך היה הוא חולה או היא חולה או שניהן חבושין בבית האסורים אין עולה להן מן המנין (דף סד:) אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב לא שנו אלא בדורות הראשונים ששנותיהם מרובות אבל דורות אחרונים ששנותיהן מועטות שתי שנים ומחצה כנגד ג' עיבורין (אמר) רבא אמר רב נחמן שלש שנים כנגד שלש פקידות דאמר מר בראש השנה נפקדה שרה ורחל וחנה אמר רבא ליתנהו להני כללי מכדי מתניתין מאן תקן רבי והא ביומי * צ"ל דוד רבי דאימעוט שני דכתיב (תהילים צ':י') ימי שנותינו בהם שבעים שנה וגו': גירשה מותרת לינשא לאחר ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים שני אין שלישי לא מתניתין מני רבי היא דאמר בתרי זימני הוי חזקה דתניא מלה ראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול ואסיקנא נשואין ומלקיות כרבי וסתות ושור המועד כרשב"ג נשואין כדאמרן מלקיות כדתנן מי שלקה ושנה ב"ד מכניסים אותו לכיפה ומאכילים אותו שעורים עד שכרסו נבקעת וסתות דתנן אין האשה (דף סה.) קובעת לה וסת עד שתקבענה שלשה פעמים ואינה מטהרת מן הוסת עד שתעקר ממנה שלשה פעמים שור המועד דתנן אי זה הוא שור המועד כל שהעידו בו שלשה פעמים ומסתברא דמילה כנשואין דבתרי זימני

לה משעה שהפילה. וכיון לקתני סתמא לפי הפילה תוך מ' יום לעבורה לגל הוי גלח כמיל בעלמא **מונה לה משעה שהפילה** ולא שהתה י' ימים ולא נתעברה יוצא ויתן כתובה לו יש לומר שהתרת עליה כלחמרן לעיל ולף על גב שהחרים רבינו גרשום ז"ל ביבמת כמה חכמים שלא יש לומר שהתרת על מנת שבכי הא לא תקון רבינו ז"ל וכן כתבו רבני צרפת בתשובת הריטב"א ז"ל: **גמ' ויוציא ויתן כתובה וכו'.** לף על פי שלפסר לחיבי הוא לגל זכיה וכיון שלפסר למימה הוא לן למימר חוקי ממונא בחזקת מריה הא פרקינן בגמ' **[לף סד:]** לכיון לחיבי לא מפקלא לפריה ורביה לא מענגא ומסתמא בלידיה תלינן שנענג על ניהו לה סימני עקרה משום לסוי מקח טעות ולז הוא לנית לה כתובה ופסיקא לכתובה לחמרי' הוא מנה מלתים לכל מה שהביאה מבית לביה שלא הוא לעולם: **מקץ עשר וכו'. בא על הגר והא לגל נסיב לה בהנך שני קמאי על שלא בא לחרן כנען שהיו שנים מרובות כפלן חרס נלמלך שחין יכיכת חוקה לחרן עולה לו לשמח עון חוקה לחרן נורס שהם עקוריס** ולאו למימרא **שחין יכיכת חוקה לחרן עולה מן המנין** לפריס חו"ל לא"כ בטלת כל תורת מענה זו וכל הסנוגיא שעליה מבני בבל והא לא לפסר שהתה כולה שמעתא לבני חרן ישראל ועול שמעת פריה ורביה חובת הגוף היא שנוהגת בכל מקום אלא בארבעה לבריס אלו לחמרינן אלא בארבעה לבינו שהיה **עקר ולא זכה ליבנות** על שעלה לחרן שלא נאמר לו ואעפך נגוי גדול אלא בחרן ומייתי לה הסתם מלמדנו שזמן הרלוי לפקידה בעינן כללייך סיפא לבריית לפיכך וכו' לומר לכי היכי לשאברסם לא היה זמן חו"ל רלוי לו כן לאחרים חלה הוא לו חלתה היא וכו' עוד כתב ר"י ז"ל שלא עלה הוא שלא מחו"ל לא"י שלא יעלה לו מה שלר בחו"ל כלל ולפי לר כמה פנים כי חולי בזכות החרן יבנה ממנה ומונה מעשה כניסתו לחרן י' פנים כשם שמנה לאברהם לבינו וכן נרלה מן התום' הריטב"א ז"ל בשם רבו ז"ל. לומר המחבר לעיל **[לף סד.]** לשאר שלא שהה עשר פנים ולא יולה לעף"כ יש לה כתובה לפי' היו לו נשים ויולדו לו בנים ומתו מיירי שעליין יש לומר שמא לא זכה ליבנות **מונה זכה לבנות ממנה: מונה** לחמרינן עקרה היא שמא רשאון הוא לשא לה

ממנה והיינו רישא לבניס ולסבי נקט תנא סיפא ליפטר מלא זכה וכו' כריטב"ם ז"ל עוד כתב ז"ל וגרסיס הלברייס שאם היה טועה שאכיר בעצמו שאינו רשאי להוליד אין כופיס אותו לגרש או ליפטר אפס משום מצות פריה ורביה לכבל המצות כאילו שאין בו הוכאה שעושה לרך מרך נאמן הוא על עצמו וכן שמע מרבו ז"ל: **ורשאי השני שני אין שלישי לא. להוחזקה עקרה: מלה ראשון ומת.** לאחר מילתו וכן קרה בבנה שני שמת לאחר מילתו הרי היא מוחזקת שמתו ב' בניה מחמת מילה ואליבי לא תמול ביום השמיני על לאחר זמן שיתחזק הולד לאיבוד מאפחה לרבי למל וכן הלין בנשואין כראשונין נאמת לרבותן ואת לבני ואת לאליבי לא תנשא תנשא לרבי רבי רשב"ג הומר לאליבי תנשא לרביעי לא תנשא משום לנשואין ומילה חל לינה לית להו ואפשר לאליבי מייתי ראיה למתני' לרב היא ממילה ולא מבריתה לנשואין נופייהו לאשמועינן הא לניסואין ומילה חל לינה לית להו וטעמא לניסואין להויל קטלנית בתרי זמני ולרשב"ג בתלתא משום לאחרינן מעין נורס או כרב אסי לאחר מזל נורס ואפי' לרש"י לא נפל מיקלקל ואית דויל קטלנית בתרי זמני לרבי ופסקו ז"ל כרב אסי לבתרא הוא הילכך מזל נורס ופסקו בגמ' להלכה כרבי בנשואין ותלקיות וכרשב"ג בוסתות וכשור הנסקל: **בנשואין הא דאמרן.** לאליבי לא תנשא כתב הריטב"ם ז"ל אע"נ לבעי למינסב אתתא קטלנית ולאזוקי בנפשיה לא שבקינן ליה להא ליסורא הוא ובכלל צופך לס האלס והיו מנדין אותו בב"ד על שיגרש וכן ראינו לרבינו שעשה מעשה ע"כ: **ושנה ב"ד מכניסין וכו'.** פרש"י ז"ל **אס חזר וחטא בשליסית למחזקינן ליה ברשיעא תרי זמני שלקה** ומכניסין אותו לאפירה אחת ומלכילין אותו לאס ער ויוס לאן על שיתמעטו בני מעיו ואח"כ מלכילין אותו שעורים על שברסו נבקעת ומוקי לה בסנהדרין פ' (ל' מיתות) במי שלקה על חייבי כריתות לכיון לנברא בר מיתה הוא מקרבינן ליה מיתתו כיון שהפקיר עצמו לעבירות חמורות כאלו: [קף סה.] **קובעת לה וסת. ליסמך עליו להיות ליה שעתה ולא מטמאינן לה למפרע מעת לעת ואס קבעה לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בלקה טמאה לאורח בזמנו בח: ואינה מטהרת מן הוסת. לפילו נעקר פעמים שבלקה בשני וסתות ולא ראתה וסנתה ראייתה ליום אחר כ' פעמים לפ"ה מחזיקין וסתה לכשיגיע ואס לא בלקה טמאה לאורח בזמנו בח: אי זהו שור וכו'.** שמשלס נזק שלם. וטעמא למילתא לפסקינן בנשואין ותלקיות כרבי ובוסתות ושור המועד כרשב"ג משום לאו מילתא לספיקא היא לי היוה חזקה בתרי זמני או לא הילכך נבי נשואין לסכנתא חזלי לחומרא וה"ס למילה מהאי טעמא ובמלקיות לאו"נ לספק נפשות להקל מחמרינן הכא מפני יסור הרשעים לבער עוסי רשעה מחייבי כריתות לכל וסתות לרבנן ניהו חזלי לקולא וכן נבי שור המועד שאין מועילין ממון מחזקתן לאו בלבד ברור ולפיכך חזלינן לקולא: **נכפין.** חולין שנופלין מרוב כובד החולי: **והוא דאתחזק וכו'.** שמשפחה **בתלת זמני וכבלו הכי** שקרלי בעלמא הוא. ולף על נב לרבה **כרבי ס"ל בתרי זמני** שאני הכא לאפילו רבי מודה שאין לחוש במשפחה בפחות מתלתא זמני: **ת"ר נשאת לראשון וכו' אלא למי שיש לו בנים.** לאף על נב דקי"ל כרבי יהושע לאמר [בדף סב:] ולערב אל תנח ידך אין כאן. מקח טעות כלל ותטול כתובה כיון שיש לו בניס כדי שיעור פריה ורביה ולכתחלה נמי נשתת לו אבל אין לו בניס לשליסי לא תנשא לו ואס נשתת תנא בלא כתובה ומיהו ניסול בעי' ואע"פ שלא הכיר בה ללא למי לאילונית לבשלא הכיר בה לא ירייסה נמי אפי' מדרבנן לאילונית מקח טעות נמור הוא לאבל זו שאין לה סימנין אל עקרות אלא משום חזקה בעלמא קלוסין נמורין נינהו להא לאפסר שיהיו לה בניס מרביעי כלאמר הכא ואס הכיר בה לאפילו כתובה נבי' יצא ואחיל ופסיקא ללא נדעא מאילונית ובאילונית נמי אס הכיר בה יש לה כתובה: **מהו דלימבעה.** לאמון ושני כתובתן לקבלה מיניהו להסתא לנללי מילתא למימה הוא ולית לה [כתובה]: **מציא אמרה להו השתא הוא דחכשי.** אבל כשהייתי עמכם לאויס הייתי ליולד ומיניכו הוא משמע מהכא לאפי' לרבי לבתרי זמני הוא חזקה נוטלת כתובתה [לף סה. ע"ש שתבעה מזונות] נבי חומה לתתיה לאבוי לייבבי לה כתובה וא"ת לשליסי נמי ליתא ליה הסתא הוא לכחשי ויתן לה כתובתה יש לומר לשליסי שנשתת לו אלא ברשות חכמים (אין מקבלין לפוטרה על שתאכלה) מה שאין כן בראשון וכ' שנשתת לסס בהתר ואס לא נשבתה כתובתה עליין משמע שלשליסי אלא בלא כתובה אפ"ה נבית כתובתה משמע וכן כתבו הרשב"ץ והרא"ש והריטב"א ז"ל: **[לא]** משקה מני כתובתה להסתא לנללי מילתא לשליסי הוא אלא **זכה ליבנות ממנה** וליכא למיחש ולמימר לשעתא להכי לא נרשה ולאלרבה יהיה הנט בטל ובניה מרביעי ממזרים להא על הספק נרשה ולאלעתה לכל מילי נרשה לאסור חזקה בעלמא שעשה מלת אין כאן סימן נמור ואולי הוא הוא אלא **זכה ליבנות ממנה** וכשנרשה סתם אפי' על לעת שאולי תלד נרשה ולפיכך הינו יכול שוב לקלקלה והיינו לא נרייכין לאתנויי ולמימר ליה לא שכל המנרש על לבר זה הינו יכול להחזירה עולמית כלאמרינן (בניטין לף מה: ולף מו:) נבי המנרש את אסתו אסור נלר לו אסור אס רע לו אסור שהיא לוליונית וכן המנרש את אסתו (נלא לף יב:) אסור שהיא לה וסת לסל בכל הני היכא דוכא לומלמא למוכח לדוקא מנרש לה אסור לבריס הלו לאלמלא שאתרין לו אלא יחזירנה עולמית הוי אני לקלקלה ולומר הילו יליעתי אלא כן לא הייתי מנרשה אבל הכא שנרשה סתם עס אלא היו סימנין וכלאמרן הינו יכול לקלקלה: **השתא הוא דבריאת.** שנתרפאת אבל כשהיתה אלא בשליסי הינה רישא לילד ולפיכך תנא אלא בכתובה ותו לא מפקא ליה מינה: **הוא אמר מינה. יולע אני שמחמתה הוא שהין לי בניס ולא אתן לה כתובה.** שמפרשים שהחרונים שכיומי לפירוש רבינו אלפסי ז"ל שפירש להכא עס הראשון ועס שני לתנינן במתני' לאס שהתה עשר שניס ולא ילדה יוציא ויתן כתובה הוא הנהון קס"ל לכי אמרינן שיש לה כתובה היינו מן שהתה אבל אס הוא בת עליה בטוענת ברי למינה הוא אין לה כתובה מכיון שהתה עשר שניס ולא ילדה ואילו שתקה כך היה הדין אבל כשהיא טוענת עליו בברי למינה הוא שמר רב אחי שהיא נאמנת אחי טענתה ואיכי קיס לה ביורה כהן שמרנסת בו כשאינו יורה כהן וכל שכבת זרע שאינו יורה כהן אינה מזרעת ולפיכך אפי' נאמין לניו שהיא אינה יולד כיון שגס הוא אינו רואוי להוליד אין כאן מקח טעות ולא כל הויא חזקה דספק נפשות הוא וספק נפשות להקל: (דף סד:) אמר רבא לא ישא אדם אשה לא ממשפחת נכפין ולא ממשפחה מצורעים והוא דאיתחזק בתלתא זימני אבל בתרי זימני אקראי בעלמא הוא: (דף סה.) תנו רבנן נשאת לראשון ולא היו לו בנים לשני ולא היו לו בנים לשלישי לא תנשא אלא למי שיש לו בנים ואם נשאת למי שאין לו בנים תצא בלא כתובה איבעיא להו נשאת לשלישי ולא היו לו בנים מהו דליתיבעוה הנך קמאי מצי' אמרה להו השתא הוא דכחשי ואם נשאת לרביעי לבתר דאפקה שלישי בלא כתובה והיו לה בנים עם רביעי לא מפקא משלישי כלום דאמר לה השתא הוא דבריאת הוא אמר מינה והיא אמרה מיניה אמר ר' אמי דברים שבינו לבינה היא נאמנת מ"ט היא

כמיניה להפסידה כתובתה וי"ת ורחמי [לה] ניחום ללמוד ליהי מתקרי כיון דליהי קיים לה ביורה כחן והוה לה קיים ליה והכי חמרינן שלהי נדרים לכיון דליהי [דף עח. ע"ס] בביאתה יצא ביורה כחן לה יצא מתקרי כבר תירץ רבינו חלפס ז"ל דהתם ליהי ליתי מיניה ויהיבינן שמא עיניה נתנה בתחר ומעיזה בו כיון דלא קיים ליה ליבל הכא הרי הוא כח לנדסה ואין מפקינן לה מיניה בעל כרחה של שניהם ולית לן למימר כח למתקרי לגלי כיון שטועה ברי ומלינא ליה לה כתובה לאו כל כמיניה להפסידה בטענת שמא וכן פירש בתוספות וכספר המצות והחחרונים ז"ל ולישנא קמא עדיף [דלשלישי שהיו בנים וכח להוציאה בלא כתובה קאי הא דרב אמי] דתנן שמשני דשמי דשמעתא עמה נמי עשר שנים מצמא לשלישי לא וכן מפורש בברייתא לשלישי לא תנשא ומפקי לה מיניה בלא כתובה ואתא רב אמי לאשמועינן דין משנה ראשונה אלא הא דרב אמי על מתני' דהכא אמירא דתנן נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל ותני עלה יוציא ויתן כתובה וקא מיבעיא לן השתא היכא דשהה עמה עשר שנים ולא ילדה וקא אתי ואמר מינה הוא דלאו בת אולודי היא ולית לה עלאי כתובה דבעינן לאפוקה ולמיסב איתתא אחריתי דבת אולודי היא וקאמרה איהי האי דשהאי גבך עשר שנים ולא אולידנא מינך הוא דאינך יורה כחץ הילכך אי בעית לאפוקי הב לי כתובתי מאי וקאמר רב אמי דרבים שבינו לבינה היא נאמנת דאיהי קים לה ביורה כחץ הילכך לא מצי לאפוקה אלא עד דיהיב לה כתובתה וליכא למיחש בכי הא מילתא שמא עיניה נתנה באחר דהא אנן מפקינן לה על כרחה אבל משנה הראשונה לאו על הדין עיקר אמירא אלא במי שלא שהתה עם בעלה עשר שנים היא וקא אתיא איהי למיתבעיא לאפוקה ולמיתן לה כתובתה ואיהו לא בעי לאפוקה כלל למשנה ראשונה יוצאה ונוטלת כתובתה ולמשנה אחרונה דחיישינן שמא עיניה נתנה באחר יעשו דרך בקשה אבל האי דרב אמי טעמא אחרינא הוא כדפרשינן ועבדינן בה עובדא דהלכתא היא והיכא דשהה עמה עשר שנים ולא ילדה ולא קא בעי לאפוקה ולמיסב איתתא אחריתי היו מפקינן לה מיניה כעל ברחיה ואפילו בשוטין ואפילו אמרה איהי דאירצא בהדיה בסהדי לא שבקינן לה אלא יוציא ויתן כתובה כדגרסינן בפרק המדיר : (מכילתין דף סה.) אמר איזיל אינסיב איתתא אבדוק נפשאי אמר רב אמי אף בזו יוציא ויתן כתובה ורבא אמר נושא אדם כמה נשים והוא דאפשר ליה למיקם בסיפוקייהו וקיימא לן כרבא: (דף סה:) הוא אמר אפילת בגו עשר שנין והיא אמרה לא אפילי אמר רב אמי אף בזו נאמנת היא דאם איתא וכן נרחה מלברי הרמב"ם ז"ל שכתב בספר נשים פרק ט"ו כיון שעבר עשרים שנה ולא נשא לאחר הרי זה עובר ומבטל מנות עשה וכן משמע בגמרא ופ"ב ה' כ"ל בשאר מנות עשה (כתובות דף פו:) שהיו מכין על שתעל נפשו או על שיקייים המצוה: **אמר איזיל אנסוב איתתא אבדוק נפשאי.** כלומר קודם שאפרע לה כתובתה ואחלה לבל כי שקר טוענת עלי לומר שהיני יורה כחן כלחמרן לעיל: **אמר רב אמי וכו'.** סיכולה לומר לך לחמרן חוקך שתקח לאחר עלי ואם תרצה לנדסני מיד תתן לי כתובתי ואבא לחמר לטוענתו טוענה מפני יכול לומר לבטול נשואין על מנת לו שנתים לרחות לא תתעבר ואחר תשהי הנשים ואם תתעבר יוציאנה בלא כתובה והלכתא כרבא נמצא כאן על בעל נדול בזה מכאה שהוא יכול לומר לבטול ונפשאי ושמא לאחר לאחר לבל היה אינה יכולה לומר לבטול ונפשו **ויש לאחר ולא** יוצרנה מפני שהוא למיני הוא למימר ללא יהבי ליה לחתחל כל היכא לחניקה ביה לאחריתי ולפי בלא לפוטרו מחיוב ענוג ושלא לבריס וכל שכן לא לאחר פוטרתו וכבר פירשנו כי בכיוצא בזה שיש לאחר לאחרת מפני מנות פריה ורביה כיון שהיה נרחה לו לא להריס)רבינו נרשון ז"ל (על לשתו) ולא לזלזון בהא נמי בתר מנהנא על כאן. הריטב"ל ז"ל: [דף סה:] **הוא אמר אפילת.** ס"נ מיירי כשכופין ב"ל להוציאה והיה אינה תובעת להתגרש ולפיכך ליה לן למימר עיניה נתנה באחר אלא שמולה לבית דין על הלשת וכשהוא טוען לבית דין **אין לו להוציאה כיון שהפילה** יש לו למנות משעה שהפילה והיא לומרת שלהפילה וחייב להוציאה וליתן כתובה: **אף בזו נאמנת.** ול"ת ויהא נאמן הוא במנו לחי בעי לחמר נתקדרתי וחזי לחוי להוליד שהוא נאמן כלפרסינן לעיל וי"ל דהכא כיון שכבר הוליד אלא שהפילה ריע טענתיה לבטולי הך חזקה גדולה אלא מחזקת נפשה בעקרתא: **הוחזקה לנפלים.** ויוציא ויתן כתובה שמא לא זכה ליבנות ממנה:

דאפילה לא מחזקא נפשה בעקרתא תנו רבנן הפילה וחזרה והפילה וחזרה והפילה הוחזקה לנפלים הוא אומר אפילת תרי והיא אמרה תלתא אמר רבי יצחק בן אלעזר עובדא הוה בי מדרשא ואמרו היא נאמנת דאם איתא דלא אפילה אחזוקי נפשה

הוא אומר עדיין לא הפילה אלא תרי. ולפי להעלותה על נ' פעמים לחפי' לעיבא למ"ל בתרי זימני הוי חזקה הכא מוקמ לעל סוי חזקה על תלת זימני כיון שנשתת בהיתר והיא יולדת להרבה נפשים מפילות בתחלת עבוריהן: **והיא אומרת לא כי שלשה הפלתי.** כיון שהיא חוזה תוכבעת להתגרש נאמנת להא ליתי לן למימר עיניה נתנה בהאי דכ"ל סס שמבקשין להעלותה ול"כ היך היתה מחזקת עצמה במפלת נפלים או לאו דקושטא קאמרה הילכך כופין אותו להוציא לפי' שלא שהתה עמו עשר שנים לכיון שהחזקה בנפלים מה לנו לשהותה עוד הא **לא זכה ליבנות ממנה: מתני' אבל לא האשה.** מפרש בגמרא טעמייהו דרבנן לכתיב בקרקע של פרו ורבו וכבשוה וליש שלרבה לכבש לכל לין לרבה של שפה לכבש הילכך לאנשים היתה הענינה של פרו ורבו ונפקא מינה שכל היכא שים ליש בניס שפה אחרת לין בית דין כופין אותו להוציא ולפי' רועה היא לעולם לא יהן לה כתובתה להא מורדת היא שלא מן הדין מחמת טענה שאומרת בעינ אוטרא ליכי ומרע לקבורה כלאסקינן בגמרא כלומר עריכה אני לבניס שיסמכוני בזקנותי ויפרנסוני ויקברוני בכהאי גוונא כייפינן ליה להוציא וליתן כתובתה מכלס וכתב ז"ל לוקח שהן לה שום ולא ולפילו חל הא שית לה לפילו בת לא כייפינן ליה והכי הלכתא ולא כר' יוחנן בן ברוקה: **גמ' דאתי'.** לאחר שנשתה י' שניס עם בעלה ולא היו לה בניס בתת לפני רב נחמן שיכוף בעלה שינרשנה ויתן לה כתובתה: **אמר** לה שכיון שהיה מעוה לפריה ורביה היה יכולה לכופו שיתן לה נט ולא תרצה תצא שלא בכתובה: **חוטרא לידא.** פרשינן בתנני': **ויתן כתובתה.** כתב הרי"ף ז"ל יש מי שאומר שכתובה זו וכו' כמ"ש בהלכות: **כה תאמרו אביך צוה וגו'. ויעקב לא ירש לכל הס שינו מפני הכלוס: דבר הנשמע.** למי שמקבל מעוה לכתיב תוכיח לפי' מלה פעמים לכל למי שהיו מקבל מעוה וחובה שלא להוכיחו והקשו ז"ל מהא ללמרינן במסכת ערכין (לף טז:) שחייב להוכיח על שיכנו לו יקללנו. הס ביחיד לכל לרבים לא והא ללמרינן במסכת שבת (לף נה.) לוכחינהו מר לתני לבי ריש גלותא ולאמר לא מקבלי מינאי ולאמרינן לפילו הכי לוכחינהו מר הס הוא שלא הוכיחס כלל שלא שהיה מכיר בהס שלא ישמעו ומשום לזולי ישמעו לו משום שלא יהיה להס פתחון פה היה חייב להוכיח לפחות פעם לחת: **איך אלך ושמע שאול והרגני.** ולף על נב לשלוחי מעוה לינס ניזוקין היכא לשכיחא הזיקא שלאי כלאמרינן פ"ק לפסחים (לף ח:) לכל היכא ללא שכיח הזיקא לין לחוש לשום נזק לשלוחי מעוה לינס ניזוקין: **הדרן** עלך הבא על יבמתו **פרק** שכיעי [לף סג.] **אלמנה לכהן גדול.** [עבדי מלונ] **מה שפסה מכנסת לבעלה ושמה לו לקבלס עליו בלחריות כתובה כמו שכותבין ולין נוהיג להעמלת ליה והוא מוסיף כננגו וכותב סך הכל קבל פלוני עליו כך וכך בכתובה קרי ען כרזל ויש שמכנסת הרבה ולינה כותבתן כולן בכתובתה ומסיירת לעצמה הן נכסי מלוג והבעל לוכל פירות והקרן קיים לה ולס מתו או פחתו פחתו לה. לשון ען כרזל. קרן קיים שלינו פוחת ונפסל שלפי' מתו כולן לחריותיו עליו לשלס לה כשיעות או יגרשנה: עבדי מלוג לא יאכלו. לפי שהן שלה והיא חלשה** וכשס שהיא לינה לוכלת לף הס לינס לוכלים: **עבדי צאן ברזל יאכלו. לפי שהס נחשבים שלו** שהרי הס לס מתו מתו לו הילכך כי היכי שהוא לוכל שלף על פי שהוא מחלל זרע לשלה בביאתו הוא לינו מחולל לכתיב (ויקרא כ"ל:ט"ו) ולא יחלל זרעו בעמיו זרעו מתחלל לבל הוא לינו מתחלל עבדיו נמי יאכלו ומנכסי ען ברזל עבדיו הס כיון שהוא חייב בלחריותן כלאמרן: [לף סג:] **גמ' המכנסת שום. נכסי ען ברזל שהמה לו בכתובתה והיו בהס כלים ולבר המסוייס וכשנרשה ובלה לנבות כתובתה** היא לומרת כליי לני נוטלת בשוייהן וכו': **דמים אני נותן. כמו שקבלתיס עלי בשומת ומלז הס בלחריותי ושלי הס: הדין [עמה]. ותטול כליה: משום** שבח בית לביה שילהבנה בעל שני ויהיה לכבול ולתפלרת לביה שנתנה לו כלים חשובים כללה: **דאמר מר אם מתו וכו'. : מתני' בעבדי ען ברזל:**

בניפלי לא מחזקא. ובהני כולהו יוציא ויתן כתובה שמא לא זכה ליבנות ממנה: **מתני'** האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה רבי יוחנן בן ברוקא אומר על שניהם הוא אומר (בראשית א':כ"ח) ויברך אותם אלהים ויאמר להם פרו ורבו: **גמ'** טעמייהו דרבנן מהכא (בראשית א':כ"ח) ומלאו את הארץ וכבשוה איש דרכו לכבש ואין האשה דרכה לכבש רב יוסף אמר מהכא (בראשית ל"ה:י"א) אני אל שדי פרה ורבה ולא קאמר ליה פרו ורבו ולית הלכתא כר' יוחנן בן ברוקא ההיא איתתא דאתאי לקמיה דרב נחמן אמר לה לא מיפקדת אפריה ורביה אמרה ליה לא בעיא הך איתתא חוטרא לידא ומרא לקבורה אמר כל כי הא ודאי כייפינן ויוציא ויתן כתובה וכן הלכתא יש מי שאומר שכתובה זו דמחייבינן לבעל בתביעת האשה מנה מאתים אבל תוספת לא ואע"ג דתנאי כתובה ככתובה דמי הכא אומדן דעתא הוא דכי אקני לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למישקל ולמיפק לא אקני לה ואי קשיא לך הממאנת וחברותיה שאין להן כתובה מנה מאתים (כתובות דף קא.) ויש להן תוספת התם בהדיא קתני לה מכדי ידע דקטנה היא דילמא מיחרטא ונפקא אמאי כתב לה אלא רצה לזלזל בנכסיו וכן בחברותיה שעומדות לצאת הוא הדין והוא הראייה וכשם שמצינו שיש תוספת בלא כתובה כך יש כתובה בלא תוספת כגון זו והמחייב בהו כתובה ותוספת צריך ראיה ברורה דמכללא לא מפקינן ממונא אמר רבי אלעא משום רבי יהודה בר' שמעון מותר לשנות בדברי שלום שנאמר (בראשית נ':י"ז) כה תאמרו ליוסף וגו' ר' נתן אומר מצוה שנאמר (ש"א יז) ויאמר שמואל איך אלך ושמע עגלת בקר תקח בידך ואמר רבי אלעא משום ר' יהודה ברבי שמעון כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על האדם שלא לומר דבר שאינו נשמע רבי אבא אומר חובה שנאמר (משלי ח) אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך: **סליק פירקא** (דף סו.) **אלמנה** לכ"ג גרושה [וחלוצה] לכהן הדיוט הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה עבדי צאן ברזל יאכלו ואלו הן עבדי מלוג אם מתו מתו לה ואם הותירו הותירו לה אע"פ שהוא חייב במזונותן לא יאכלו בתרומה ואלו הן עבדי צאן ברזל אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו הואיל וחייב באחריותן הרי אלו יאכלו בתרומה: **גמ'** איתמר המכנסת שום לבעלה היא אומרת כליי אני נוטלת והוא אומר דמים אני נותן

ומדקתני לס מתו מתו לו ולא קתני לס פחתו פחתו לו לוקח כעין מתו ממש ללא שמשמי מעין מלאכתן כלל לכאורה לגיטנהו הוא למחייב בחזרתן ומשלם דמים לבעל כי היכא דמחייב בחזרתן ומשלם דמים לבעל כי ליתנהו תם על נב לבלו טובא ופחתו אי משמשי מעין מלאכתן נוטלתן לס ואינו משלם למיס שלין עבדי צאן ברזל ולין **נכסי צאן ברזל** לחב הוא כלין אלו כך לין אלו כך ליוקח כתב ריא"ף ז"ל בסס רבותא ז"ל והוא ז"ל כתב ואנן לא חזינן לכך ליוקח להא מקשינן בגמרא למאן דאמר כל היכא למחייב בחזרתן אלו בתרומה מהא לתנן כאן שכבר פרה מיסראל אע"פ שמזונותיה עליו לא יאכילנה כרשיני תרומה וקא [מפרקינן] ותסברא נהי למחייב בחונסיה וכגניבה ואבידה בכחישה ובימרות למיס מי מחייב מלקא מפרקינן הכי נהי שכירות פרה מכלל לגבי **צאן ברזל מיחייב ואפילו** בכחישה ובימרות למיס ולהכי אלו בתרומה ושמעת מינה לגיטנהו הוא לכיוון ללא נהגי עלמא הכי כל מאן דמקבל **לנכסי צאן ברזל** וכתיב להו עליה לבעלתא דמנהגא הוא דמקבל להו עליה הילכך לא מחייב אלא לפום מנהגא והאי מכרו שניהן לפרנסה דקאמר רשב"ג הבעל מוציא מיד הלקוחות לא איפשיטא שפיר דנעבד בה מעשה ההיא איתתא דעיילא ליה לגברא איצטלא דמילתא דהדין עם מי רב יהודה אמר (דף סו:) הדין עמה רבי אמי אמר הדין עמו רב יהודה אמר הדין עמה משום שבח בית אביה דידה הוו רבי אמי אמר הדין עמו דאמר מר אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו ברשותיה קיימי וכדידיה דאמו תניא כוותיה דרב יהודה ותניא כוותיה דרבי אמי תניא כוותיה דרבי אמי עבדי צאן ברזל יוצאין בשן ועין לאיש אבל לא לאשה תניא כוותיה דרב יהודה המכנסת שום לבעלה אם רצה הבעל למכור לא ימכור ולא עוד אלא אפילו הכניס לה שום משלו אם רצה הבעל למכור לא ימכור מכרו שניהן לפרנסה זה היה מעשה לפני רבן גמליאל ואמר הבעל מוציא מיד הלקוחות אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כרב יהודה ודייקי רבוואתא מדקתני במתניתין בעבדי צאן ברזל אם מתו מתו לו ולא קתני אם פחתו פחתו לו דוקא כעין מתו ממש דלא משמשי מעין מלאכתן כלל דכמאן דליתנהו דאמי הוא דחייב באחריותן ומשלם דמים אבל אי איתנהו אף על גב דבלו טובא ופחתו אי משמשי מעין מלאכתן נוטלתן האשה ואינו משלם דמים שדין עבדי צאן ברזל ודין נכסי צאן ברזל אחד הוא כדין אלו כך דין אלו ואנן לא חזינן להאי דיוקא דהא מקשינן בגמרא למאן דאמר כל היכא דמיהייב באחריותן אכלי בתרומה מהא דתנן כהן ששכר פרה מישראל אע"פ שמזונותיה עליו לא יאכילנה בכרשיני תרומה וקא מפרקינן ותיסברא נהי דמחייב באונסיה בכחישה וביתרות דמיה מי מחייב מדקא מפרקי' הכי גבי שכירות פרה מכלל דלגבי צאן ברזל מיחייב אפילו בכחישה וביתרות דמים ולהכי אכלי בתרומה ושמעת מינה דליתא להאי דיוקא דדקו קמאי ז"ל אלא מיהו אע"ג דדינא דגמרא הכי לא מחייבינן ליה לבעל השתא בכחישה וביתרות דמים דכיון דלא נהגי עלמא הכי כל מאן דמקבל לנכסי צאן ברזל וכתב להו עליה אדעתא דמנהגא הוא דמקבל להו עליה הילכך לא מיחייב אלא לפום מנהגא והאי מכרו שניהן לפרנסה דקאמר רשב"ג הבעל מוציא מיד הלקוחות לא איפשיטא שפיר דנעבד בה מעשה ההיא איתתא דעיילא ליה לגברא איצטלא דמילתא דיכא למחייב בחזרתן לכלי בתרומה והתנן יפרה מכהן יאכילנה כרשיני תרומה כהן שכבר פרה מיסראל אף על פי שמזונותיה עליו לא יאכילנה כרשיני תרומה פירוש **והא שוכר חייב בחזרתן לס ננגבה לו נחכלה וקתני לא יאכילנה: ותסברא** נהי למחייב בחונסיה זו נרסת הרב ז"ל פירוש ואף על גב דשוכר לא מחייב בחונסיה אלא לו כשומר חנם לו כשומר שכר הכא לא נחית לשוכר בלבד אלא אפי' לשואל ולומר לליכא למימר דין שומרים **לנכסי צאן ברזל לאפי'** שואל שהוא הנהול שכשומרים לא מחייב אלא בחונסין ולא בכחישה ובפחיתת למיס אלמא לכנכסי **צאן ברזל מחייב אפילו** בכחישה ובפחיתת למיס וכתב הרשב"ץ ז"ל לוולאי הכא מסתא ליתנהו למיס לבעל וכלתנן לס הותירו הותירו לו ולמרינן נמי בסמוך [דף סז.] הכניסה לו שני כלים בלף זו והסביחו ועמדו בלפייס לחת נוטלת מסוס כתובתה והסני נותנת למיס ונוטלתן וכיון שכן הדין נותן שיכיח בלחריותן לפחיתת למיס וכן כתב הרמב"ס ז"ל פרק כ"ב מספר נסיס כסס שלינו משלס הפחת כך הינו נוטל הסבח לס הותירו למיכן לפי מנהג הזה שנוהגין לכל היכא שרלויס לעשות כהן מעין מלאכתן הין הבעל משלס הפחת וכל הנוסף על מנהג זה הקל עליו לחריות הנלוניא ועול להכי קרי **להו צאן ברזל לפי שהם** בלחריותו לנמרי וכלישנא פרק ליזהו נמך [דף ע:] ולישנא נמי בבכורות [דף טז:] הי לגי קביל **עליה לונסף וזולא צאן ברזל** קרי להו לשמע ליה להו הלי שמע על לקבל עליה זולא והא לנרס בתוספתא ה"פ לס הכניסתן בשומא של למיס נוטלתן בלמיס הין הסבחיהו לו הכסיפו לבעל ולס לא הכניסתן בלמיס הלא סתס נוטלתן כמו שהם לס הסבחיהו הסבחיהו לה לס הכסיפו הכסיפו לה:

בכתובתה שכיב שקלוה יתמי פרסוה אמיתנא אמר רבא קנייה מיתנא אמר ליה נאני בריה דרב יוסף בריה דרבא לרב כהנא והאמר רבא אמר רב נחמן הלכה כרב יהודה אמר ליה מי לא מודה רב יהודה דמחוסר גובייגא אילו מיגניב לאו יורשים חייבין לשלומי כיון דאילו מיגניב יורשים חייבין לשלומי ברשותייהו קיימי רבא לטעמיה דאמר הקדש חמץ (דף סז.) ושחרור מפקיעין מידי שעבוד גרסינן בסנהדרין בפרק נגמר הדין (דף מח.) היו אביו ואמו מזרקין לו כלים מצוה על אחרים להצילן אמר רשב"ג בד"א שלא נגעו במטה אבל נגעו במטה אסורין ודוקא דנגעו במטה הנקברת עמו משום דמיחלפא בתכריכי

יוצאין בשן ועין לאיש. אם סימא הכעל את עינו: אבל לא לאשה. אם סימא היא את עינו לו הפילה שינו ללמוד לילה ניגנה: **לא ימכור. שאם ינרשנה תטול כליה: מכרו שניהם לפרנסה וכו' [הבעל מוציא כו']**. פרש"י ז"ל **לא מצינו אם מכר הוא כלא לעתה [ימת] או שנרשה שהיא מוציאה מיד הלקוחות אלא אפי' מתה היא הוא מוציא מיד הלקוחות לכשעת מכירה ואו מכירה ולאחר היא שמת ימות בחייה** ומעלה מכירתו בטלה. והא לכתב הוא ז"ל ומתה היא ואו לוקח אלא לרבותא נקט הכי לומר שאף על פי שנתרוקן כל הזכות לו כיון שכשעת **המכר לא היתה מכירה** ולאחר הרי המכר בטל לשעתו כמוכר לכר שאינו אלא מעלה לפי לכריו שהבעל מבטל לכשירצה והאשה אינה יכולה לבטל אלא על אשתא לנכות וזה לוחק נגזל יניבא בארעא וניורא בשמי שמיא הוא מבטל מיד מחמת זכותה והיא אינה יכולה לבטל על מכרו שניהם או זה או זה לפרנסה **אוחזת למילתא נקט שאין אדם מוכר כלי תשמישו אלא למזונות** ופירשו בשם ר"נ ז"ל [מכר הבעל האשה] מוציאה מיד שבטל המקח ור"ח ז"ל פי' לפילו אם מכר הבעל הוא עצמו מוציא לתקון דכנן אלא יתקיים המקח כלל ואחרים פירשו שהמקח קיים על שעת טרפיה לעניו קרקע לאבל במטלטלין שהכניסה לו אינו יכול למכרם ולא כ"ח ליטלם בחובו וי"מ מכרו שניהם ממש כגון שלקח מן האים וחזר ולקח מן האשה לקחתי מקחו בטל ומקל"ש שאע"פ שמכרו לפרנסת עצמן או לפרנסת ביתם יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי וכל אחד מהם יכול להוציא מעשה מהלקוחות הוא לפי שמכר לכר שאינו אלא ויש לפי שהיא כליה לו מכרה אותו כלל למשוא נחת רוח הבעל למכור לו שמכרתו והבליו קנה סיוע מלקחתי ריקם רצה הבעל למכור לו יכמור ואמר בפ' האשה שנפלו לה נכסים (כתובות דף פח:) כל היכא דאמור רבנן לה ליזבן אע"נ דזבן לה הוא זביניה זביני ואע"נ ללאו מסקנא היא התם בהדיא מ"מ כיון דקתני הכא לא יכמור ותני עלה הבעל מוציא מיד הלקוחות משמע שהמכר בטל בו מיד ועוד ראיה לכבר שהרי אמרו ביבמ [שם דף פב.] בין יבם ואח"כ חלקו בין חלקו ואח"כ יבם לא עשה ולא כלום ומשמע למילתא משום לכיון שעבודיה על נכסי בעלה הראשון בלבד עשאום לנכסיו כאילו נבחתה היא בכתובתה והכניסתן ליבם ומעכבא בכולהו לימא מסלפי הני למיחלי לה ולף על גב דלחמרינן [שם דף עה:] לשתלוף בני חרי טרפא ממשעבדי לחמרא חיני רוצה לטורת בע"ל וכן פירש"י ז"ל שם וכיון שכן לף נכסי צאן ברזל לרב יהודה לחמר הרין עמה ועל אותם נכסים היא שומכת מכרו בטל מעכבא ואיכא מ"ל שהמכר בטל **בין בנכסי צאן ברזל** בין בחפותיקי מפורש שייחל לה לכתובה שלף שכא בית דיבא נזכר עליו וי"ל דלוקח **בנכסי צאן ברזל** לכל בחפותיקי מפורש חין המכר בטל על שתבא לנבות ממנו על כאן הרשב"ם ז"ל והרין הזה לפילו במטלטלין כלאיתא בסמוך הכניסה לו שני כלים בלף זוז וכו' לחמר לף בכלים כן והרמב"ם ז"ל שכתב למכר מטלטלין של **נכסי צאן ברזל** לף על פי שאינו רשאי ממכרו קיים אם מכר לו נרלו לברין ובירושלמי [פרק ו לכתובות הלכה נ] גרסינן שמעתא' של אשה שהיו רוצה לבנות כליה ולפתוח חומה ואם אינה לבניעבד ממכרו ממכר משום ללכתחלה לו ימכור לו תקנו חכמים לפתוח חומה הרשב"ם ז"ל והריטב"ח ז"ל כתב כן ועוד חמרינן הלכתא לבנכסי צ"ב המכר בטל לחלתר משום שבח בית לבניה ולפי לפירות נמי אינו יכול למכור הנוף כדי שלא יפתקע ביל הלוקח לשעת רבינו הגלול ז"ל על כאן: **קנייה מיתנא. תכריכי המת לימורי הנאה הם כהקדש לגמר אם אם מענלה ערופה כפ' נגמר הדין בסנהדרין (לף מז):**

המת: אמר רב יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על שני אלפים זוז אחד נוטלתו בכתובתה ואחד נותנת דמים ונוטלתו משום שבח בית אביה וכן הלכתא: **מתני'** (דף סו.) בת ישראל שנשאת לכהן והכניסה לו בין עבדי מלוג ובין עבדי צ"ב הרי אלו יאכלו בתרומה (ב"ת ישרא"ל שנשא"ת לכה"ן ומ"ת והניח"ה מעובר"ת וכ"ן) בת כהן שנשאת לישראל והכניסה בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אלו לא יאכלו בתרומה: (דף סז.) בת ישראל שנשאת לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי אמרו לו מאחר שהעדת בנו על בת ישראל לכהן אף בת כהן לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של **לשעבודה ויכבי למי: רבא לטעמיה וכו' הקדש. לוקח קלוסת הנוף כה"ג לכל קלוסת למיס לה כלתנן** (ערכין לף כג:) **מוסיף עול ליגר ופוליה את הנכסים הללו: חמץ. עובד כוכבים שהלוה את ישראל על חמנו לחר הפסח לסור בהנאה לחתי ליסור חמן ומפקע ליה לשעבודיה לעובד כוכבים והא לתנן בכל שעה מותר בהנאה רבא מוקים לה התם** [לף לח.] **כשהלוהו שנתנו ישראל בביתו של עובד כוכבים לההוא לא מחסר גובייני: ישראל שמשעבד עבדיו** לבעל חוב ושחרון הלוה הרי הן בני חורין וחוזר בעל חוב **ונופה מן הלוה ממקום אחר.** רי"ף ז"ל הביא כאן ההיא לפרק נגמר הדין היו לבניו וחמו מזרקין לו כלים מניה על אחריה להניחן לחמר רשב"ג בל"ח שלא ננעו במטה [שם לף מח:] אבל ננעו במטה אסורין ולוקח לננעו במטה הנקברת עמו משום לחמלפי ליה בתכריכי המת ע"כ: **כתב** הריטב"ח ז"ל להני לרבא לאו לוקח לה הדין לכל לימורי הנאת הנוף וכנון תכריכי המת להכא ולכאחרינן נמי התם בקונמות ויש למדין מכאן שאם חוסר נכסים על בעל חובו וכתובת אשתו מהא לרבא שלא שהיו מנדין אותו על שימלא על נדרו ויתירו לו ואפילו נדר על לעת רבים יש לו להתיר להא לבר מנויה הוא משום פריעת בעל חוב ור"י ז"ל כתב דבכי הא שלמה רבנן לשעבודיה דב"ח וכתובת אשתו שלא יהא כל אחד ואחד חוסר כל נכסיו לבעל חובו וכתובת אשתו וכלאחרינן התם (בכתובות דף נט:) לשלמה רבנן לשעבודא דבעל על אשתו שלא תוכל לחסור עשיה בקונם כלאיתא בפ' המדיר (דף ע.) ובכי הא למיתנא משום למילתא שלא שכיחא ומשום בבול המת לא למיתנא משום רבנן לשעבודא ע"כ: **בכתובתה. שהיו שלף זו לשלה מאי לשאכח ברשותיה אשאכ** וכן הלכתא: **מתני' הרי אלו יאכלו בתרומה.** עבדי צאן ברזל לדיליה נינהו אלא (אבל) עבדי מלוג לדיליה כיון דהיו לוכלת לינהו נמי אלא: [דף סז.] **והניחה מעוברת. שף על פי שים לה בניס היתנו והיו לוכלת בתרומה לא יאכלו עבדי צאן ברזל בתרומה לפי שהן של יורשין ויש לעובר חלק בהן ואין לעובר כח להאכילו בתרומה אי משום לקבר עובר במעי זרה זר הוא ואי משום לקבר ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל לכתיב ויליד ביתו יאכלו וקרי ביה יאכילו: שהעובר פוסל. אם את כהן ליסראל והניחה מעוברת ואין לה בן אחר פוסלה מלשוב**

לבית חביה: ואינו מאכיל. לפ"ז בת ישראל לכהן היא והניחה מעוברת אין בעובר כח להחכילה והוא הדין לעבדים: אף בת כהן לכהן. כיון דלחמרת שאינו ולד אינו מחכיל אין **העבדים חוכלים בתרומה מפני חלקו של עובר שהרי עבדיו הם ואין חוכלין אלא בשבילו והוא אין בו כח להחכיל: גרסינן** בגמרא [לף סז:] אמר רב יהודה אמר שמואל זו לברי רבי יוסי דאכל חכמים פלוגי ולא סבירא ליה והא אמר ליה שמואל לרב חנא בנלתאה פוק חייתי לי בי עשרה ואימא לך בהנפייהו שמזכה לעובר קנה אלא סבירא ליה: **פירוש** זו לברי רבי יוסי שאומר שהעובר פוסל ואינו מחכיל מפני שזוכה בירושה קודם שיולד וחוכלים בגויה: **בי עשרה. לפרסם הלבר: המזכה לעובר קנה.** ומיהו ליח הלכתא כרבי יוסי אלא כרבנן דהא ק"ל (כב"כ לף קמח:) שמזכה לעובר לעולם לא קנה כלל ואפילו לעובר לעולם לאמרינן לקנה (כ"כ לף קמב:) מפני שלעולם אל תביו קרובה אלא בנו הא פרישנא בגמרא בלוכתא דהאיח אינה אלא בשביל שלא תטרף **לעתו עליו ותקנוה רבנן** וכיון דשמזכה לעובר לא קנה הוא הדין אפילו בירושה לאביי הוא דהוה מפלוגי התם [לף קמב.] בין ירושה להקנאה לעולם לאמר ירושה הבאה מאליה עדיפא טפי אבל רבא לא מפלוגי בה והלכתא כרבא וכי היכי דאין זכיה לעובר במתנה ובירושה כך אין מסתעבדין לו לשעבוד וזכיה בהא מילתא ליכא שום בלמוכח בגמרין בשמעתא דמעמיד שלשתן (לף יג.) ומיהו יכול אדם לזכות לעובר בקנה ע"מ להקנות כלאיתא בגמרין. סריטב"ח ז"ל: **גרסי'** בגמרא [לף סז.] אמר רב נחמן אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי לביהן כ"ל מעמידין להם לפוטרופוס ובורדין להם חלק יפה ואם בגלילו יכולין למחות ר"נ דייקיה אמר אם בגלילו אינם יכולין למחות לל"ב מה כח ב"ל יפה. פירוש יתומים פרש"י ז"ל יתומין **קטנים שבאו לחלוק מעמידין להם לפוטרופוס לכל אחד ואחד ובורר כל אפוטרופוס לחלקו חלק** יפה והקשה עליו ז"ל וכיון ם קטנים למה לה למפלגינהו אדתא לחזק להם אדם ערעור לבגלילו ונאמר שלא יוכלו למחות להא קף קוף לבתר חלוקה לפוטרופוס בעינן ללפקפה בהו ועוד מאי שבאו לחלוק סייך נבי קטנים ועוד לגירסא לפוטרופוס ולגירסא לבורר להם לא לייך להאי פירושא ובתוספות פירשו וכן פי' הרמ"ה ז"ל להכא ביתומים קטנים עם נדולים והנדולים רוצים לעשת חלקם שיפקחו בו (ועול) לאפוטרופוס ליתומין נדולים שיפקח בנכסיהם לא מוקמינן הלכך בית דין מעמידין אפוטרופוס אחד ליתומים קטנים שיטול ל על כל אחד חלקו ויעשה ל חלקיהם אחד נדול ויפקח בו על בגלילו וחה"כ יחלקו ביניהם ובורר להם חלק יפה לקאמר פירשו בו שילקלק יפה בחלוקתם ושיטול החלק היפה להם ושלא יוותר על הנדולים כלום ומיהו חלוקתם כאחין לעולם בהשוואת חלקים ונדול לבל הרמ"ה ז"ל פירש ללכי נקט חלק יפה מפני שנוטל שלא בנדול החלק שנראה שהוא יותר יפה בין עליית לעליית או עליית לבינונית אחר שיהיו החלקין שוים לעבדו להו רבנן אחי נייחא מפני שהם קטנים כלעבדי בהמה מילי והיינו לסייך ובורר להם חלק יפה עובר: **גמ'** העובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי דקסבר דעובר במעי זרה זר הוא ואית ליה קנייה ולפיכך פוסל בעבדים מלאכול בתרומה בשביל היורשים מפני חלקו שהוא זר ולית הלכתא כוותיה אלא כרבנן דאמרי אין לעובר קנייה ואין לו חלק עד שיולד הילכך אפי' במעי גרושה לא פסיל להו לעבדים עד שיולד ותנן נמי בפרק יוצא דופן (דף מג:) תינוק בן יום אחד פוסל בתרומה. פירוש בן גרושה שהוא חלל אינו פוסל את העבדים מלאכול בתרומה בשביל הבנים הכשרים עד שיהא בן יום א' אבל עובר במעי גרושה לא פסיל דלית ליה קנייה בגוייהו וכן הלכתא: וכן הלכתא: **מתני'** (דף סז:) העובר והיבם והאירוסין והחרש ובן ט' שנים ויום אחד פוסלין ולא מאכילין ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד ספק שאינו בן תשע שנים ויום אחד ספק שהביא שתי שערות ספק לא הביא נפל הבית עליו ועל בת אחיו ואין ידוע אי זה

יום קיח
יום קיח

לחי על פי נוהל שקיל לה מחי בורר חלח ולחי כלאחרן וכתב סריטב"ח ז"ל ופירוש נכון ומתקבל הוא: [לף סז:] **יכולים למחות. ומהניא חלוקה לפירי לעל מחתה** ומייתינן לה הכא להא לרב נחמן למימר לחם **הבנים זכריס חוכלים העבדים בתרומה ולא חייסינן לעובר** לחע"נ לסבר ר' יוסי לעובר פוסל ואינו מאכיל שאני הכא לעבדיהן להו תקנתא כלאמר ר"נ ואיתיא שבוררים **לעובר שלא נכסים לחלקו והעבדים לחלק הנולדים ובזה העובר** לא יעכבם מלאכול וכבר פסקינן לדית הלכתא כר' יוסי חלח לכתבינן לה הכא משום לאיבא מאן לפייך לכיון **שמעמידין לפוטרופוס לעובר שיברור** לו קרקע כנגד עבדיס משמע שיש לפוטרופוס של יתומים רשות לחלוק בדיעד לנוד לו לאנוד להא שלא כנגד עבד אינו יין חלוקה שאין חולקין שלא כנגד כרס ואפי' שני עבדים שאין מלאכתן שוה אין לסם חלוקה זה כנגד זה ואפי' סס שוים בדמים כלאמוכח בפ"ק דכ"ב (לף יג:) מהסוגיא עובדא דהנהו תרי לחמתא חלח הכא בדין נוד לו לאנוד ואיכא מ"ל שאין רשות לפטרופין לחלוק בדיעד לנוד לו לאנוד להאוא עובד מזבין וזבוני הוא חלח לי מיבי לליח בה חלוקה הוא יהא עומד בשתוף על שנעלילו וכן פסק רבינו מאיר הלוי ז"ל והא דכתב נלו רואיה היא כלל להא לנו מלינא עבדיהן ליה חלח בתקנתא דרבנן משום תקנתא חלח ליכחבו עבדי והוא הדין לכל היכא דאיכא פסידא יבדיעד להו לפוטרופסין רשותא למפלגי בדיעד לנוד לו לאנוד והכא עבדיהן להו כעין חלוקה שמוכרים חלקם שבעבדים ונוטלין קרקע והא טבא הוא לעובר להא לפוטרופסין מוכרין עבדים ולוקחין קרקע ולאידך קטנים נמי דקיימי אידך תקנתא חלח ליכחום עבדי וזה ברור. סריטב"ח ז"ל: **מתני' העובר.** בת כהן שנשתת לישראל ומת והרי היא מעוברת פסולה שהיא חוזרת לבית חביה לכתיב ושבה חל בית חביה כנעוריה **משמע בזמן שהיא לומה לנעוריה** והשתא לא לממעוברת היא: **ולא מאכיל. לפ"ז בת ישראל היא שנשתת לכהן והניחה מעוברת הינו מאכיל לותה בתרומה לעובר במעי זרה זר הוא: והיבם.** בת כהן שומרת יבם לישראל פסולה לתרומת בית חביה מפני היבם לתנילת ביה ולאו ושבה היא ולאי בת ישראל שומרת יבם לכהן הינו מאכילה דקנין כספו כתיב והא קנין לחחיו הוא: **והאירוסין.** לאי **בת כהן מאורסת לישראל פוסלה מתרומת בית** חביה משום לחית לה סויה לישראל וכתיב כי תהיה לאיש זר וכו' לאי בת ישראל לכהן היא לא אכלה לחרוסה בת ישראל אינה אוכלת משום לעולא לחמר (כתובות לף נז:) **נזרה שמא ימצנו לה כום בבית חמיה ותשקה לאחיי ולאחיותיי: והחרש.** לאי בת כהן לישראל חרש פסיל לה להא קני לה בתקנתא לרבנן לתקינו לו ניסואין **לע"נ לנלו בר לעת הוא** לאי בת ישראל לכהן חרש לא מאכיל לה לקנין כספו לאמר רחמנא והאי נלו קנינו קנין לאין בו לעת לאחרש (תרומות פרק ו משנה ב) שבבורו חכמים בכל מקום שאינו מבבר ואינו שומע הוא: **ובן ט' וכו'.** מוקמינן לה בגמרא **בפוסל בביאתו וכגון חלל** בן תשע שנים ויום אחד שבא על בת כהן פסול לה שאינה חוכלת בתרומת בית חביה דסכי יליפינן לה בגמ' לוכת כהן כי תהיה לאיש זר אחת למימר לכיון

שנבעלה לפסול פסלה וכ"ש שתפסיד ליגעת לכהונה כלחזיון בנרפסק לכ"ש הוא שהרי נרפסה מותרת בתרומה ולפילו הכי תפסיד לכהונה זו לא כ"ש ואם כהן בן תגע הוא אינו מאכילה לעבדו קטן אינו כלום כלתנן שוטה וקטן שנפלו נפיס ומתו נפוחיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום: **ספק הוא וכו'.** כלומר כי היכי לחלל ולהי בן ט' פוסל ס"ס שפוסל בביאתו ספק בן ט' לחזלין לחומרא לפסלה **בחללת תרומה ולינשא עוד** לכהן ולא לחמרי תוקמא לחזקתה שהיתה רלויה: **ספק הביא ב' שערות. לענין החירוסין קחמר שתם קלם קטן לת החתה ספק הכיה כ' שערות וקלוסי קילוסין ספק לא הכיה פוסל בת כהן המלורסת לו מן התרומה: נפל הבית וכו' בת אחיו. שהיה לשתו ספק הוא מת רלשון ונפלו שתיהן לפני לחיו ופטורה ערתה משום ערת הבת ספק בת לחיו מתה רלשון וכבעת נפילה ליכוס לא הולי ערתה ערת ערוה לתנן** וכולן שם תנו לו תלנו ערוותיהן מותרות: **צרתה חולצת.** ללילמת לאו ערת ערוה היא ולא תקיבמת ללילמת ערת ערוה הולי **ולייבי לחייבי כספיקי לחומרא תנן להו בהלייהו:** [קף סח.] **גמ' מצרי ואדומי. על לור שליבי בעשה: כותי.** בלאו הלא **תתחתן בם לקשבר נירי לרייות הס: חלל פוסל לכהונה. חס בת כהן מן התרומה ולויה ויסרלית מליגשא לכהונה עולמית: אם אינם ראוים.** זו סיפא למתניתין לכשמוך היא ובגמרא מקשה מלקתני סיפא חס אינם רלוים וכו' הרי הלו פוסלין מכלל לריעא לאו בפסולין עסקינן ופריך ריעא פסולי כהונה סיפא פסולי קהל. כלומר קתני ריעא להני פסולין נבי העובר ויכיא וחביבו לפסול לת הכהנת מן התרומה וקתני ליה סיפא לפסול לת הקהל מליגשא לכהונה: **לויה** ויסרלית שפסולה לתרומה מנא לן: [קף סח:] **בת ובת.** יתירא הוא להא כתיב לעיל מיניה וכהן כי יקנה עבד ומני למכתב וכי תהיה לחיש זה: **לכהונה מנא לן.** שלא תגשא עול לכהן: **וכי מזהירין מדין** מת ראשון צרתה חולצת ולא מתיבמת: **גמ'** האי עובר אי בת כהן לישראל הוא פוסל לה בנעוריה פרט למעוברת אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה יליד מאכיל שאינו יליד אינו מאכיל והיבם אי בת כהן לישראל היא פוסל לה ושבה אל בית אביה פרט לשומרת יבם אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה קנין בספו אמר רחמנא והאי קנין דאחיו הוא: והאירוסין אי בת כהן לישראל היא פסיל לה דקני דכי תהיה אמר רחמנא (דף סח.) והא קניה בהא הויה אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל מאי טעמא משום דעולא דאמר דבר תורה ארוסה בת ישראל לכהן אוכלת בתרומה ומה טעם אמרו אינה אוכלת בתרומה שמא ימזגו לה כוס בבית * צ"ל אביה וכ"ה בס"י [וכ"ה הב"ח] חמיה ותשקה לאחיה ולאחיותיה: והחרש אי בת כהן לישראל היא פסל לה דהא קנייה בתקנתא דרבנן אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה קנין כספו אמר רחמנא והאי לאו בר קנין הוא: בן תשע שנים ויום אחד קא סלקא דעתין ביבם בן תשע למאי אי למיפסל קטן בן יומו נמי פסיל אי להאכיל גדול נמי לא מאכיל אמר רבא בן תשע שנים ויום אחד דהנך פסולין קתני דפסלי בביאתן כדתניא בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי נתין חלל וממזר שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל פסלוה והא מדקתני סיפא אם אינן ראויין לבא בישראל הרי אלו פסולין מכלל דרישא לאו בפסולין עסקינן רישא פסולי כהונה סיפא פסולי קהל פירוש קתני רישא להני פסולין גבי העובר והיבם וחביריו לפסול את הכהנות מן התרומה וקתני להו סיפא לפסול את הקהל מלינשא לכהונה: גופא בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני וכו' מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא (ויקרא כ"ב:י"ב) ובת כהן כי תהיה לאיש זר כיון שנבעלה לפסול לה פסלה אשכחן (דף סח:) כהנת לויה וישראלית מנא לן מבת ובת אשכחן לתרומה לכהונה מנא לן קל וחומר מגרושה ומה גרושה שמותרת בתרומה פסולה לכהונה זו שאסורה בתרומה אינו דין שפסולה לכהונה וכי מזהירין מן הדין גלויי מילתא בעלמא הוא וכותי ועבד פסלי מדר' יוחנן דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל מניין לכותי ועבד שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ק"ו. **לשוקמי כשלו נמור הס** קיימת לן בשין מזהירין מן הדין: **גלוי מילתא בעלמא הוא. ולא מיקף ילפינן להו לכהונה מתרומה לממילא כיון לשפסילה לתרומה לפסילה לכהונה לתרומה היינו קלוסת כהונה: עובד כוכבים ועבד.** למלכתיב כי תהיה ל' הויה משמע לכשלו **לקלוסין תפסי כהו מסתעי קרא** לשכל עובד כוכבים ועבד מנת לן **וכותי היינו עובד כוכבים** ועבד נמי תנן בעבד פוסל משום בישה ולא שייך בהו קלוסין עובד כוכבים לשמר מר **לשת רעהו פרט לשת** עובד כוכבים ועול **מלתני רב חנניא בעולת בעל** יש להן **[מילי לשרני** שין להם**]** **ונבי יסרלל מקים הויות להללי [מלן לשית ליה קלוסי כסף ושטר שית ליה קלוסי בישה]** ועובד כוכבים כיון **לשית ליה קלוסי כסף ושטר לית ליה קלוסי בישה עבד נמי לית ליה קלוסין לכתיב** (בראשית כב) **עם החמור עם הלומה לחמור:** [קף סט.] **מי שיש לו אלמנות וכו'. שני קורא בה ושבה מלחם תאכל ולא מעובד כוכבים ועבד: אשכחן כהנת.** לפסלי לה עובד כוכבים ועבד: **מתני' לא פוסלין.** הלונם ומפתה כלמפרש וגזל: **שוטה. שפילו על ילי חופה וקלוסין לא פוסל ולא מאכיל לשין קנינו קנין** וכלתניא שוטה וקטן שנפלו נפיס ומתו נפוחיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום **לשמא שין קנין לשוטה** ואף על גב לתקינו רבנן נפולין בחרש וחרשת בשוטה ושוטה לא תקנן לפי שאין לשם דר עם נחש בכפיפה: **הרי אלו פוסלין. שהרי נתחללה בביאת פסול: היה ישראל וכו'.** בלונם שו פתוי שלא לשם קלוסין: **עיברה וכו'. כשילפינן לעיל בפירקין עובר פוסל לכתיב** (במדבר ל':י"ז) **בנעוריה בית לשיה פרט למעוברת: נתחתך וכו'. והוא הדין שם ילדתו ומת:** [קף סט:] **עיברה לא תאכל. שהעובר שינו מלכיל כלכתיב ויליד ביתו יאכלו ילוד מלכיל שאינו ילוד שינו מלכיל: גדול משל אב. שהבועל לא יכול להלכילה מפני שלא בא עליה לשם קלוסין ולא קנינו היא ובנו מלכילה:**

ישראל שפסלוה שנאמר (ויקרא כ"ב:י"ג) ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה (דף סט.) מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו כותי ועבד שאין להם אלמנות וגירושין בה אשכחן כהנת לויה ובת ישראל מניין נמי מהכא בת ובת: **מתני'** האונס והמפתה והשוטה לא פוסלין ולא מאכילין ואם אינן ראויין לבא בקהל הרי אלו פוסלין כיצד היה ישראל שבא על בת כהן תאכל

גמ' הולד ממזר. כלקמיקנא כפ' י' יוחסין (קף עה.) לגרב לחמר הולד ממזר לאו ממזר ולחי הוי חלא ממזר ספק בממזרת ולף על פי **שאחר בני דומיה כשרין** לף ע"פ שהיא חסוכה מלחריס שלחי **אתם לנשואיה היא ורוב בעילות לחר הבעל לכל הכא לחרוסה לאו לורחיה למבעל כולי האי בלא חופה** שתוקי לחמר שמואל בלוקי. שבולקין לת: **אמו** ושם לחרים לכשר נבעלתי נחמנת ולע"נ לרוב פסולין חללה וכלבא שאול שהיה קורא לשתוקי בלוקי ולחמר רבא הלכה כלבא שאול: **היכא** שיש עליה שבא עליה לו שהוא מוכה ולע"פ ללא יבעינן שם לחר כן בלו עליה (עליה) [עול] לחריה כיון לליכא ולחי ליכא לידי' בתרי' שהיו ליה לפי' לגב כי פליגי בלרוסה שעברה וכנון לליכא עדי ביאה לחרוס וגם לין לחרוס מוכה לו שלינו בעיר לו שנשתק לו שלינו זכור בהא הוא לחמר רב הולד ממזר ולפי' לחרים לחמו לכשר נבעלתי לינה נחמנת ושמואל לחמר הולד שתוקי שהוא בלוקי ונחמנת לחמו לומר שהוא מלרוסה ומוקי לה רבא למילתיה לגב בלגא ליימא מיניה כלומר לחין רינון בעיר שמזנה עמו ולא ליימא נמי מעלמא שלינו מן הדין למסלייה לבתריה ול"כ הוא הפך ממזר לבל היכא לליימא מיניה בתריה שהיו ליה ולע"נ לליימא נמי מעלמא ושכי מסתברא לרבא ס"ק לגב מלפלוג עליה לבני ולחמר לכל היכא לליימא מעלמא לף על נב לליימא נמי מיניה לגב הולד ממזר [חלמא] לרבא לליבא לגב לף על נב לליימא נמי מעלמא הולד לכשר לי **ליימא מיניה נמי ובתריה שהיו ליה** ולי לא ליימא מיניה לף על נב לגא לליימא מעלמא נמי הולד הפך ומלפסק הכא רבא הלכה כלבא שאול שהיה קורא לשתוקי בלוקי ולפילו היכא לגוב פסולים חללה אם לומרת לכשר נבעלתי נחמנת והיכא שגא נבלקה לחמו לו שהיתה לילמת לו שוטה הולד ספק ממזר לפילו לשמואל גגא לכשר ליה חגא בבליקת לחמו וכתב הריטב"ן ז"ל לפילו כשהיא לומרת לחרוסה היא אם לחרוס מכחישה בבדי ולומר שגא בא עליה כגון שהיו נחמן הוא לפוסלה לבל נחמן הוא על הבן להא בדי ובדי הוא ושתוקי שהיתה לחמינה לת החב על הבן (קידושין קף עח: וכלן קף מז.) לומר שהוא ממזר שנאמר (לבריס כ"ל:י"ז) כי לת הבכור בן השנואה יכיר ולפי' בבנו המוחזק בבשרות נמור כל שכן בזה שלחרע ליה וכן כתב הרמב"ם ז"ל: **והיבא** שהבעל טוען בבדי שהוא כשר והיא מכחישתו י"ל שהולד ספק ממזר כיון לבדי הוא ויש לומרים שאם הוא טוען שגא זוה ילה מתוך ילו הוא נחמן להכשירו לכיון שהחמינתו תורה לפסלו כ"ם שנחמן להכשירו לחית לחמו חזקה לבשרות והיא לחו כל היתה לפוסלו לפילו טוענת שהיא שוננת וכ"ם אם טוענת שהיא מזילה שהיה נחמנת על עלמה וכתב הריטב"ן ז"ל לטעם לתסתברת הוא:

בתרומה (דף סט:) עיברה לא תאכל נתחתך העובר במעיה תאכל היה כהן הבא על בת ישראל לא תאכל בתרומה עיברה לא תאכל ילדה תאכל נמצא כחו של בן גדול משל אב: **גמ'** והשוטה תנינא להא דתנו רבנן שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן היבום איתמר הבא על ארוסתו בבית חמיו רב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי איכא דאמרי בבא [עליה] כ"ע לא פליגי דבתריה דידיה שדינן ליה אלא כי איתמר הכי איתמר ארוסה שעיברה רב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי האי שמעתא קא הוינן בה בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עה.) ואסיקנא הכי רב דאמר הולד ממזר לאו ממזר ודאי הוי אלא ספק ממזר הוי ואסור בממזרת ושתוקי דאמר שמואל בדוקי הוא דבדקינן לה לאימי' ואי אמרה לכשר נבעלתי דהוא ארוס נאמנת והלכתא כהא כשמואל דקם ליה כאבא שאול דתנן אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי ואמרינן מאי בדוקי דבדקינן לה לאימיה ואי אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואף על גב דרוב פסולין אצלה ואמר רבא (קידושין דף עד.) הלכה כאבא שאול הילכך הלכתא כשמואל דקאי כותיה אבל ודאי אי בדקינן לה ואמרה דלא ידענא הולד ספק ממזר הוי ובהא לא פליג שמואל: גרסינן בכתובות (דף יג:) ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף הוא אמר מינאי והיא אמרה מיניה אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא הא קא מודי ועוד האמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל דאמר נאמנת א"ל אביי ובהא כי לא מודי מי מכשר ר"ג והאמר שמואל לרב יהודה שיננא הילכתא כר"ג ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרין אצלה והכא רוב פסולין אצלה ולטעמיך תיקשי לך היא גופה הלכה ואת לא תעביד עובדא אלא הא לכתחילה והא דיעבד וארוסתו לחתו לקמיה לרב יוסף הוא לחמר מינאי והיא לומרת מיניה לחמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא קא מודה ועוד הא לחמר שמואל הלכה כרבן גמליאל לחמר נחמנת ג"ל לחבי ובהא כי לא מודה מכאן ר"נ והאחמר שמואל לרב יהודה שיננא הלכה כר"נ ואת לא תעביד עובדא על לליכא רוב כשרין חללה ולכא רוב פסולין חללה ולטעמיך תיקשי לך היא גופה הלכה ואת לא תעביד עובדא חלא הא לכתחלה הא לדיעבד והכא הוא. פירוש להא קא מודה אחרוס לולחי בחלויה ובהא הא לחמרינן לכולי עלמא לא פליגי לבחזקת כשר מוקמינן ליה ועוד לפילו לא הוה ידעינן לעת אחרוס [הלכה] כר"נ שאם לחמרה לכשר נבעלתי נחמנת לפילו היכא לרוב פסולים חללה. ומקשה לבבי והא לחמרינן לא תעביד עובדא על לליכא רוב כשרים כגון שהיה פנויה ולליכא

מיעוט לפסולים לעלה כגון לחיה ולבית הטבח קרובים והכא רוב פסולים לעלה לחרוסה היא ומפני לכתחלה. כלומר אפשר לו נפש בת ישראל לו מנכסיהן ליה בת ישראל חללה ניורת ומשוחררת דקי"ל קהל גרים לו לחיקרי קהל לחבל חס נפש נפוי. וה"נ לישנא הוא שהרי אינו רוצים לאסור האשה על בעלה וכיון שיש לתלות לקולא ולחיבי נמי כשאנו בודקין אותה לומרת לכשר נבעלתי להיינו החרוס נאמנת: **מתני' העבד וכו'.** אם כן על כרחנו פסלה מן התורה: **ואינו פוסל משום זרע. אם יש לה זרע לבת כהן מישראל כשר והוא עבד ומת בעלה ישראל** וזה קיים אינו פוסלה מלאוכל אל בית תבית כנעוריה **ומפרס ואוזל היכי משכחת לה שיהא בן ישראל עבד: ונכבש וכו'.** נלבן ונלחך עליה **לשון מכבש פריימ"ח בלעז ולשון גנאי הוא: ה"ז עבד. שולל שפחה [לף ע.] כמוה כלכתיב והאשה וילדיה** תהיה לאדוניה שהולד כרוך אחריה: **בת כהן לישראל תאכל. אם מת אביו והוא קיים אף על גב דולד ולו בעלמא פסיל** כלשיטת [שם] לכתיב (ויקרא כב) בזרע אין לה מ"מ אפילו זרע **פסול כי היא לא פסיל ללאו בתר לאוה לאוה ולאו זרעו הוא: סליק** פירקין **פרק** שמיני **הערל. כהן שמתו לחיי מחמת מילה:** [לף ע.] **לא יאכלו בתרומה.** כלילפינן בגמרא מקראי: **נשיהם וכו'. להא מסוס עלמא וטומאה לא נפקי מכלל כהניס אלא לחינהו גופייהו מחסרי תקנתא** הילכך אף על גב דאינהו לא לכלי מנו להאכיל קנין בספס: **נשיהם של פצוע דכא וכרות שפכה. לא יאכלו לשוויה חללה בביאתן שהרי נבעלה לפסול לה** לפסולי קהל וניהו לכתיב **לא יבא פגוע לכא: ואם לא ידעה.** אלא **בא עליה לחרי כן והיתה נשואה לו קולס לכן: הרי אלו יאכלו.** שהרי התחילו לאכול בתרומה: **גרסינן** בגמ' [לף עח.] לחמ שמואל חלנתו חמס נותנין לו כל ז' להברחתו כלתני לוקח עשו יום להברחתו [לף עח:] כיום לילתו. ועליף מיניה לחילו יום לילתו לא בעינן מעת לעת וחילו יום להברחתו בעינן מעת לעת: [**דף** עב.] לחמ רב ספא לא מהלינן ביומא לעיבא ולא ביומא לסומא ולא מסוכרינן ביה והילינן ללסו ביה רבים שמר פתחים ס': **חלצתו. שהיה חולה ונתרפא ונתחלצה ונסתלפה ממנו חמה: כיום לידתו.** לחחר שנתרפא יתתין עול ז' ימים: **לודא.** שם חכם: **ועדיף.** לחילו ביום לילה ביום שה' יומ לחפילו ליכא ז' מעת לעת וחילו בחלנתו חמה ממתינין לו עד ז' שלמים מעת לעת וה"ה שם יש לו כאב נלול בעיניס לממתינין לו לחר שנתרפא שבעה שלמים להא חמיר מחלנתו חמה לסוריירי לעיגא בלישנא תלוי בלשיטתיה פרק הין מעמידין (לף כח:) לעל כלן לא לחמרינן בגמרא לכיבן ליה עיניה לינוקא לא יסבין ליה ממתנת זמן שלא מהלינן ליה לאלתר שנתרפא שלא בכאב מועט וכבר לייקי מיניה רבותא ז"ל למשום נער וחולי כל שהוא מסתין לחותו למול על והכא כדיעבד היא: **מתני'** העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע כיצד בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל וילדה הימנו בן והלך הבן ונכבש על השפחה וילדה ממנו בן הדי זה עבד היתה אם אביו בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה: **גמ'** מאי טעמא אמר קרא (שמות כ"א:ד') האשה וילדיה תהיה לאדוניה: סליק פירקא (דף ע.) **הערל** וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה נשיהם ועבדיהם יאכלו פצוע דכא וכרות שפכה הם ועבדיהם יאכלו נשיהם לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה הרי אלו יאכלו אי זה הוא פצוע דכא כל שנפצעו ביצים שלו אפילו אחת מהן כרות שפכה כל שנכרת הגיד אם נשתייר מעטרה אפילו כחוט השערה כשר: (דף עו.) פצוע דכא וכרות שפכה מותרים בגיורת ומשוחררת ואין אסורין אלא מלבא בקהל שנאמר (דברים כ"ג:ב') לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה': **גמ'** (דף עה.) ת"ר אי זה הוא פצוע דכא כל שנפצעו ביצים שלו ואפילו אחת מהן ואפילו ניקבו ואפילו נימוקו ואפילו חסרו אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כל שאין לו אלא ביצה אחת אינו אלא כסריס חמה וכשר (דף עה:) אמר רב יהודה אמר שמואל פצוע דכא בידי שמים כשר אמר רבא היינו דקרינן פצוע ולא קרינן הפצוע במתניתא תנא נאמר לא יבא פצוע דכא ונאמר לא יבא ממזר מה להלן בידי שיבריח מיהת כלי שלח יבא ליבי סכנה וכן כתב הגאון ז"ל לכל תינוק שהוא מנטעד בין מחמת חולי בין משום לבר לחבר חין מהלנין חותו על שיבריח: **ביומא דעיבא.** יום המעונן. ונפקא ליה לרב פפא בנמ' להא דלא מהלנו ישראל במלבר משום חולשא לחורחא ולחיבעית לימא משום לבא שיב נהי רוח נפונית. כלומר שרוח נפונית הנוהג לו חמה ולא ננוחת ולא נשומה וחמה זורחת וטעמא שלא נשבה להם משום שהיו נזופים מלבת מרגלים כל מקום שמעינן שכשלין בעת נח והגון לגלא מהלנין: **ביומא דשותא.** שרוח לרומית מנשבת והיא קשה מכל הרוחות וה"ה לגלא מקיזין משום חשש סכנה: **והאידנא.** לעבדינן מנעת המילה בין ביומא לעיבא בין ביומא לסותא לסו כה רבים שומר פתחים ס'. וכתב הריטב"א ז"ל בשם רבו ז"ל מכאן לממן ללא בעי לממהל ביום לעיבא שרשות בידו ושפיר עבד ללא לממתין על שומר פתחים וה"ה שהיה לחוי שלא למול בשבת כשהוא מעונן עכ"ל. כלן שביו [בתוס' ל"ה מ"ט כו'] ז"ל מה שממרו בהגלה על מי מנה עפר יעקב שרשה בלעם המלבר מלא עלנות של ישראל לחמר מי יוכל לעמוד בזכות לם המילה המכוסה בעפר החרן ומכאן התקינו לכסות העלה עם לסם בעפר וכלשיטת בפרקי ר' לליעזר ע"כ: **ועוד תניא משוך צריך למול.** פירוש משוך שלחר שנמהל נמשכה עלתו בין ע"י לשם בין ע"י חולי וצריך מלרבנן משמע כלממרי' הכא בגמרא לשי לשוורייתא חייב מבעי ליה ולשמכוה לקרא לכתיב לת בריתי ספר ולרבנן לרבות לת המשוך ולא חייבינן שמ יעשה כרות שפכה שהרי [גמרא כלן] מלו הרבה בימי בן כוזיבא שמשכוה בחוגם בכרך ביתר ונבר יש בן כוזיבא ומלך בהם ונלחם ומלך שתי שנים ומחלה וחזרו ומלו בימיו: **מתני'** לי זכו פגוע לכא כו': [לף עו.] **מותרין בגיורת.** לשע"נ **לכהן כשר לשוב בגיורת ומשוחררת** היינו לפי שהיל זונה שנבעלה בכותיותה לבל שלו מותרין [לשלו בקדושתייהו קיימן] וקהל גרים לו לחיקרי קהל: **גמ' נפצעו. כמו פגע מכת חרב או סכין: ואפי' נקבו.** פירשו בו נקב שלין בו חסרון להיינו שתם נקב והיינו לשבתר הכי קתני חסרו ומיהו כתבו בתוס' לשוקע מפולם להיינו שתם נקב כלחי בסוכה [לף לו:] וכן בחולין [לף מב.] וכן כתוב בספר המנות לגזן הריטב"א ז"ל ולכתב הרא"ם ז"ל נקבו ה"ה ל' מהן. לפי' חסרו כל שהוא ולאו מעלמן קאמר שלא קלי לנמוקו כלומר **שמחמת מכה או מעוך נמוקו ויוקטנו מלייהן: בכרם. שהיו יושבים סורות סורות ככרס הנטוע סורות: כסריס חמה. סריס חמה ביצי שמיס הוא והאי לאו חולי הוא** לסריס חמה כשר **לאו לאסרה תורה אלא פגוע** ולך **וכרות** וה"ת וכי פלוג לממתני' לתנן כל שנפגעו ביצים שלו ואפי' לחמת מהן וכ"ת התם ביצי שלם הכא ביצי שמיס ל"כ מאי חירוץ

אדם אף כאן בידי אדם אמר רבא פצוע בכולן דך בכולן פצוע בכולן בין שנפצע הגיד בין שנפצעו ביצים בין שנפצעו חוטי ביצים דך בכולן בין שנדך הגיד בין שנדכו ביצים בין שנדכו חוטי ביצים כרות בכולן בין שנכרת הגיד בין שנכרתו חוטי ביצים בין שנכרתו גידי ביצים בין שנכרתו חוטי ביצים (דף עו.) תנו רבנן ניקב פסול מפני שהוא שותת נסתם כשר מפני שהוא מוליד וזהו פסול שחוזר להכשרו זהו למעוטי מאי למעוטי קרום שעלה מחמת מכה בריאה [דאינו קרום] אמר רבה בר רב הונא המטיל מים משני מקומות פסול אמר רבא לית הלכתא לא כברא ולא כאבא ברא הא דאמרן אבא מאי היא דאמר רב הונא נשים המסוללות זו בזו פסולות לכהונה ולא היא אפילו לר' אלעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה הני מילי איש אבל אשה פריצותא בעלמא היא וכ"ש שאין הלכה כרבי אלעזר :

כשר חס נחתך מעטרה ולמטה כחתוך קולמוס שמחתכין את חולו בחלכסון לכתוב לו כמרזב שנחתך **כסלון** ויש לו **לפנות מצני עלין והחקק בחמנע כמין ענור** כשר **ונקבה העטרה עמה ונסתם** בכל **להו ואינו ניכר רואים חס** גלול כל כך שאילו רואה **היום קרי נקרע ומרחיב הנקב מחמת לוחץ הזרע שמתאסף פסול: שותת.** חמימות **התחוה יוצא לדך הנקב וכשהזרע יוצא לדך נקב לאינו יורה כחץ ואינו יורה כחץ לאינו מזריע: וזהו פסול וכו'.** פי' ה"ר אלעזר ממין זה לפנים לאינו פסול לבא בקהל שאין זה פגוע שהרי לאחרים בספרי לפגוע לבא אינו חוזר לכרייתו ולקמן [לף עט:] בפירקין אמרינן כי סרים חס לאו פסול אלא לרפואה מלהוליד קאמר וכאן ממזרים וכן כתב בעל ספר התניות לבא בפנוניים ז"ל והרמב"ם ז"ל פוסלין לזה בקהל: **קרום שעלה וכו'. משום דהדר מפתח והיינו סרכא דריאה למטרפה בה חיותא** וכן היתה טריפה חס ניקבה ולופן סותמתה שלא במקום רביתה כלאיתה בחלו טריפות: **המסוללות. דרך תשמיש מפשפשות נקבותן זו בזו וכן המסוללת בבנה קטן בסנהדרין (לף סט:): ולא היא.** לית הלכתא הכי ולא כר"י בלאחרינן לעיל [בפרק ו בסיימן פב] וכן לסיקנא הכא בגמרא [לף עו.] לפגוע לבא לאו בקלוסתיה קאי ומותר בנישואין ובתיובתה ולפיכך כאן **פגוע לבא מותר** בה כיון דלאו בקלוסתיה קאי והני לא חיקרו קהל וכיון שכן הוא הדין שמותרין בממזרת דהא והא חיסור תורה וכן לחרינן בירושלמי בפי' למען למכשר [סח] פגוע אית תנא תני בידי אדם ואית תנא תני בין בידי אדם בין בידי שמים כשר ואית תנא תני בידי אדם בין בידי שמים פסול בידי אדם פסול הוא בעון מימר מ"ל בידי אדם פסול בידי שמים כשר ר' יעמעאל מ"ל בין בידי שמים בין בידי אדם פסול רבנן אלמא לף אדם בידי שמים ומה שאחרו החכמים הללו רבי יעמעאל לף הכשיר אלא בידי שמים ומה שאחרו החכמים כאן כי הדבה יש שנכרתה הביצה שלהן והולידו כן אנו אומרים כאן שמומרים בנמ' [לף עה:] לף וחזר על בניהם מאין הם ואילו היה ההפרש בין נקבה לנכרתה לנמרי לא סני ללף הוו מפרשים בנמ' ולקמן נמי כי אחרינן נכרתו פסול היה לו לפרש לדוקא שנכרתו שניהם ללף ונעשה בנפצעו למיירי אפי' בביצה אחת לדברי הכל אלא נכרתו דומיא דנפצעו והרמב"ם ז"ל שהוא הבקי שבדוקים כן כתב נכרתו הביצים או אחת מהן או שנפגמו או חסרה או שנקבה ה"ז פסול כל פסול שאחרנו בענין זה שלא היה בידי שמים כגון שכרתו ללא או כלב או שכהו קון וכיוצא בדברים אלו לבל הא גולל כרות שפכה או לא פגוע לבא או שגולל בלא ביצים או שחלה מחמת גופו ובטלו ממנו חיבריה אלו או שגולל בהם שחין ומסתם חולח או כרתן ר"ז כשר לבא בקהל זה לשון הרב ז"ל והביאו הרמב"ן וכתב שכן הוא בהלכות (מיוחן ב) נדולות וכתב הריטב"ח ז"ל כן כתבו רבותי ז"ל נמנע ביאה זו של בה"נ והרי"ף והרמב"ם כתבו כל שכרתו ביצה אחת שמאלית וכשהיא ימנית לבל בה"נ והיל"ף ז"ל הוא לוקח כשהיא השמאלית ונשתיירה הימנית לבל בה"נ והיל"ף ז"ל כתבו לביאי לאם פסול ק"ו מנקבה והא לדבי יעמעאל ביאי שמים והא לפרכינן בנמרא סרים חמה ס"ל למסמע לף לחיירי ביאי שמים היינו משום לסתם **סרים חמה הוא** כן מתחלת ברייתו וכלאחרינן לקמן בפירקין לי זכו סרים חמה כל שהוא לקוי ממעי אמו ועוד **לסרים חמה הוא** שאין בו חסרון לבד והיינו לאמר אינו לף כסרים חמה כלומר שאין בו חסרון ולקות בביצים שהוא כשר כיון שהוא ביאי שמים וכן כתב הרמב"ן לכל שאין לו לף ביצה אחת מתחלת יצירתו משמע על כן והיינו לאמר אינו לף **כסרים חמה שהוא נ"כ ביאי שמים** וכתב הריטב"ח ומה שהביאו ר"י ור"ת ראיה מן הירושלמי [שמכשיר] בשאין לו השמאלית (ולפיכך) ביאי לאם לאדבה לשכחן בירושלי' [סח] פגוע אית תנא תני ביאי לאם פסול ביאי שמים כשר ואית תנא תני בין ביאי שמים בין ביאי לאם פסול הוא בעון מימר מ"ל ביאי לאם פסול ביאי שמים כשר ר' יעמעאל מ"ל בין ביאי שמים בין ביאי לאם פסול רבנן אלמא לף רבי יעמעאל לף הכשיר אלא ביאי שמים ומה שאחרו החכמים הללו כי הדבה יש שנכרתה הביצה שלהן והולידו כן אנו אומרים כאן שמומרים בנמ' [לף עה:] לף וחזר על בניהם מאין הם ואילו היה ההפרש בין נקבה לנכרתה לנמרי לא סני ללף הוו מפרשים בנמ' ולקמן נמי כי אחרינן נכרתו פסול היה לו לפרש לדוקא שנכרתו שניהם ללף ונעשה בנפצעו למיירי אפי' בביצה אחת לדברי הכל אלא נכרתו דומיא דנפצעו והרמב"ם ז"ל שהוא הבקי שבדוקים כן כתב נכרתו הביצים או אחת מהן או שנפגמו או חסרה או שנקבה ה"ז פסול כל פסול שאחרנו בענין זה שלא היה בידי שמים כגון שכרתו ללא או כלב או שכהו קון וכיוצא בדברים אלו לבל הא גולל כרות שפכה או לא פגוע לבא או שגולל בלא ביצים או שחלה מחמת גופו ובטלו ממנו חיבריה אלו או שגולל בהם שחין ומסתם חולח או כרתן ר"ז כשר לבא בקהל זה לשון הרב ז"ל והביאו הרמב"ן וכתב שכן הוא בהלכות (מיוחן ב) נדולות וכתב הריטב"ח ז"ל כן כתבו רבותי ז"ל נמנע ביאה זו של בה"נ והרי"ף והרמב"ם כתבו כל שכרתו ביצה אחת שמאלית וכשהיא ימנית לבל בה"נ והיל"ף ז"ל הוא לוקח כשהיא השמאלית ונשתיירה הימנית לבל בה"נ והיל"ף ז"ל כתבו לביאי לאם פסול ק"ו מנקבה והא לדבי יעמעאל ביאי שמים והא לפרכינן בנמרא סרים חמה ס"ל למסמע לף לחיירי ביאי שמים היינו משום לסתם **סרים חמה הוא** כן מתחלת ברייתו וכלאחרינן לקמן בפירקין לי זכו סרים חמה כל שהוא לקוי ממעי אמו ועוד **לסרים חמה הוא** שאין בו חסרון לבד והיינו לאמר אינו לף כסרים חמה כלומר שאין בו חסרון ולקות בביצים שהוא כשר כיון שהוא ביאי שמים וכן כתב הרמב"ן לכל שאין לו לף ביצה אחת מתחלת יצירתו משמע על כן והיינו לאמר אינו לף **כסרים חמה שהוא נ"כ ביאי שמים** וכתב הריטב"ח ומה שהביאו ר"י ור"ת ראיה מן הירושלמי [שמכשיר] בשאין לו השמאלית (ולפיכך) ביאי לאם לאדבה לשכחן בירושלי' [סח] פגוע אית תנא תני ביאי לאם פסול ביאי שמים כשר ואית תנא תני בין ביאי שמים בין ביאי לאם פסול הוא בעון מימר מ"ל ביאי לאם פסול ביאי שמים כשר ר' יעמעאל מ"ל בין ביאי שמים בין ביאי לאם פסול רבנן אלמא לף רבי יעמעאל לף הכשיר אלא ביאי שמים ומה שאחרו החכמים הללו כי הדבה יש שנכרתה הביצה שלהן והולידו כן אנו אומרים כאן שמומרים בנמ' [לף עה:] לף וחזר על בניהם מאין הם ואילו היה ההפרש בין נקבה לנכרתה לנמרי לא סני ללף הוו מפרשים בנמ' ולקמן נמי כי אחרינן נכרתו פסול היה לו לפרש לדוקא שנכרתו שניהם ללף ונעשה בנפצעו למיירי אפי' בביצה אחת לדברי הכל אלא נכרתו דומיא דנפצעו והרמב"ם ז"ל שהוא הבקי שבדוקים כן כתב נכרתו הביצים או אחת מהן או שנפגמו או חסרה או שנקבה ה"ז פסול כל פסול שאחרנו בענין זה שלא היה בידי שמים כגון שכרתו ללא או כלב או שכהו קון וכיוצא בדברים אלו לבל הא גולל כרות שפכה או לא פגוע לבא או שגולל בלא ביצים או שחלה מחמת גופו ובטלו ממנו חיבריה אלו או שגולל בהם שחין ומסתם חולח או כרתן ר"ז כשר לבא בקהל זה לשון הרב ז"ל והביאו הרמב"ן וכתב שכן הוא בהלכות (מיוחן ב) נדולות וכתב הריטב"ח ז"ל כן כתבו רבותי ז"ל נמנע ביאה זו של בה"נ והרי"ף והרמב"ם

יום קיט [קף עו:] **מתני' אבל נקבותיהן מותרות .** ללרשינן עמוני ולא עמונית מוחבי ולא מוחבית ועמע"ק לקרא לכתיב (לכריס כנ) על לכר לחסר לא קלמו וחיס לרכו לקלס ונלעת לחבל לחסס חין לרכס לנלעת חן הכית לכתיב (תהילים מ"ה:י"ל) כל כבודה בת מלך פנימה:

יום קיט **אחד זכרים** . לכתיב (לכריס כנ) לחסר יולנו לכתוב תלמן בלילה בין לסס זכריס בין לסס נקבות: **אם הלכה נקבל.** כלומר לס הלכה **שמעת מרכותיך שהנקבות מותרות מיד מערי ולחומי נקבל ממך** ולס לנין **שחתה נן ק"ו מעלמך יש נלו להסיב תשובה כללמרינן בגמרל** עלירות יוכיחו שלא לחסר חלא לסי לורות ולחל זכריס ולחל נקבות לסלורות: **לא כי. לפי' לני נן מעלמי חין נכס תשובה כלמפרש בגמ' מ"מ הלכה לני חומר** ולית הלכתא כר"ס חלא כרבנן: **ממזרים וכו' איסור עולם.** לילפינן עלירי עלירי מעמוני שלמור בו על עולם: **נתינים.** לס נבעוניס וקרלוס נתיניס על לס ויתנס יהושע חוטבי עלים ושואבי מים ולפי' נתנייהו כתיב בהו לא תתחתן בס וכיון דלא כתיב בהו לורות יליפינן להו ממזרין לחומרא: **גרסי'** בגמרא [קף עו:] מה"מ ג"ר יוחנן לחמר קרא וכראות שלול תת לול יוצא לקראת הפלשתי לחמר אל לבנר בן מי זה הנער לי מפרן לחני מלכא היו ג"ל לוחב על שחתה שחיל עליה לס הנון למלכות לס ולא שחיל עליה לס חותר לבא בקהל לחתי מרות המוחביה ג"ל לבנר תניא עמוני ולא עמונית מוחבי ולא מוחבית [קף עז.] לקסי ליה לוחב קשיחתא ושתיק בעי לאכרוזי עליה מיל ועמשא בן חיס ושמו יתרא היסרחלי וכתיב יתרא היסמעלי לחמר רבא מלמל שחנר חברו כיסמעלי ולחמר כל מי שלינו שומע להלכה זו ילקר בחרב כך מקובלני מבית לינו של שמואל הרמתי עמוני ולא עמונית מוחבי ולא מוחבית ומי מהיימן והא לחמר ר' לבא ג"ר הונא ג"ר כל ת"ח שמורה הלכה ובא לס קולס מעשה לחמרה שומעין לו ולס נלו לין שומעין לו שחני הכא להא שמואל ובית לינו קייס. פירוש לס קולס מעשה שבא הורחה לילו לומרה ושנחה בבהמ"ל לתלמידיו בשם רבו שומעין לו בשעת הורחה ולס נלו לין שומעין לו שמחמת מעשה שבאלו לילו לומרה: **דהא שמואל ובית דינו קיימי.** ומילתא לעבילה לאנלויי הוא ולא מעשה בה. וכתבו בתוספות להא לחמרינן לין שומעין לו לוקה מילתא לשייכה בלילה כי הכא ליתרא היסמעאלי שנשא לבינו בת נחש שהיא בת יפי כלחיתא בב"כ (קף יז.) ועל הא לפרש"י ז"ל למשום לבית לינו קייס לא מעשה שקנו ז"ל לחם ושלוס לא חייסינן לת"ח שיעשה לולא חייסינן שמתוך שנוסא ונותן בהלכה כלי לקייס לבריו לומר בללמי כשבור שקבל כן מרבו וכי לית לא לרבו קייס ולאי לייק שפיר ולא לחמר לפי' בללמי וכל ס"מ כלחמר בגמרא לבל כשחמר מסברא ומבית רחוק לבריו שומעין לו וזה פשוט. סריטב"ל ז"ל: **מתני' אמר ר' יהושע וכו' לא חולץ.** לכתיב (לבריס כ"ה:ו') ולא ימחה שמו פרט לסריס ששמו מחוי: [קף עט:] **ואין לי לי לפרש. ליני יולע ליזה סריס בן חליצה ולי זה פטור: סריס אדם. שנסתרס לאחר שנולל: סריס חמה. ממעי לאמו: חולץ.** [לוקה חולן] לבל לא מייבס להא לסור לבא בקהל ומיהו לי לך יבמה לית לה ניורת יבומי נמי מייבס לקבל נריס לא לילקרי קבל ומלקתיר לחלון ג"מ **הלי תנא סבר ללר' עקיבא חייבי לאוין דשאר לוולה הוא** להוי ממזר חייבי לאוין נרילי לא הוי ולא יבא פנוע לכא **חייבי לאוין נרילי** נינהו ולפיכך חלין לבל לאילך תנא ללר' עקיבא לסבר בכל חייבי לאוין הוי ממזר ג"כ הוי כחייבי כריתות ולאו בני חליצה ויבום נינהו: **גמ' היכי דמי סריס חמה אמר רב יצחק וכו'.** לאו לגון שלבה הוא לא מלבריו של רבי יצחק הוא שמפרש סריס חמה למתני' שהוא בענין שלא היה לו שעת הכושר ונותן **סריס חלס חולן** משום שהיה לו שעת הכושר לאס לא כן הא מפרשינן לקמן סימנין: **כל שלא ראה וכו'. שלקה ממעי למו: כיפה.** כולטו"ל בלע"ז **שחין קלוח השתן הולך למרחוק כשהוא מטיל כלפי מעלה ולין נעשה ככיפה** זהו סימן מיוחל ומובהק למי שהוא סריס חמה ממעי למו ולילו **סריס חמה לעלמת הא לקמן** נתפרשו בו סימנין הרבה: **סימני סריס וכו'.** לין עושין בהן מעשה. להחזיקן בגלולים על סיהיו בן עשרים שנה

מתני' (דף עו:) עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהן מותרות מיד מצרי ואדומי אינן אסורין אלא עד שלשה דורות אחד זכרים ואחד נקבות אמר ר' שמעון קל וחומר הדברים ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם התיר את הנקבות מיד מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלשה דורות אינו דין שנתיר את הנקבות מיד אמרו לו אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה אמר להן לא כי אלא הלכה אני אומר: (דף עח:) ממזרים ונתינים אסורין איסור עולם אחד זכרים ואחד נקבות: (דף עט:) אמר רבי יהושע שמעתי שהסריס חולץ וחולצין לאשתו והסריס לא חולץ ולא חולצין לאשתו ואין לי לפרש אמר רבי עקיבא אני אפרש סריס אדם חולץ וחולצין לאשתו שהיתה לו שעת הכושר סריס חמה לא חולץ ולא חולצין לאשתו שלא היתה לו שעת הכושר ר' אליעזר אומר לא כי אלא סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו שיש לו רפואה סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה העיד ר' יהושע בן בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו לקיים דברי ר' עקיבא: **גמ'** היכי דמי סריס חמה אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן כל (דף פ.) שלא ראה מעולם שעה אחת בכשרותו מנא ידעינן אמר אביי כל המטיל מים ואינו עושה כיפה א"ר אבהו סימני סריס ואילונית ובן שמונה אין עושין בהן מעשה עד שיהו בן עשרים שנה ובן שמונה מי קא חיי והתניא בן שמונה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו בשבת אבל אמו שוחה עליו ומניקתו (דף פ:) מפני הסכנה הכא במאי עסקינן * בגמ' בשגמרו בשלא גמרו סימניו דתניא אי זה הוא בן שמונה כל שלא כלו חדשיו רבי אומר סימנין מוכיחין שערו וצפרניו שלא גמרו טעמא דלא גמרו הא גמרו אמרינן האי בר ז' הוא ואישתהוי הוא דאישתהי ת"ר אי זה הוא סריס כל שהוא בן עשרים ולא הביא שתי שערות ואפי' הביא שתי שערות לאחר מיכן הרי הוא כסריס לכל דבריו ואלו הן סימניו כל שאין לו זקן ושערו לקוי ובשרו מחליק ר"ש בן גמליאל אומר משום ר' יהודה בן יאיר כל שאין מימי רגליו מעלין רתיחות ויש אומרים כל המטיל מים ואינו עושה כיפה וי"א כל ששכבת זרעו * בד"ס הגי' דוחה דוהה ויש אומרים כל שאין מימי רגליו מחמיצין ואחרים אומרים כל שרוחץ בימות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל רבי שמעון בן אלעזר אומר כל שקולו לקוי

שלמות ולא הביאו שתי שערות להשתא נולדים כסריסין ונלוטים לבעל קולם לכן נולדים כקטנים לף על פי שנולדו בהם סימני [סרים] וחיילונית וזהו הלרך השלישית כי שלשה לרכים הם לענין נפלת הלרך החלר שניס ושערות. מי"ב שניס ויום לחל לנקבה וי"נ שניס ויום לחל לזכר הלרך השני בשלש הביא שערות ונם לף נולדו לו בו סימני סרים בנפלותיו לחר שהניע לרוב שנותיו להיינו לאחר ל'ו שניס הלרך הנ' שלף הביאו שתי שערות ויש לו סימני סרים וחיילונית אין עושין בהם מעשה על שיהא בן עשרים כלאמרינן הכא: **בן ח' אין עושין מעשה** לגונו כנגוע על שיהא בן עשרים ולף על פי שהביא שערות שחת בשלמת ניהנו וכעין **סרים חשבינן ליה** לענין זה ולף על נב להוי בן קיימא ולוקין בבן ח' ולאי לאכל כשהוי ספק בן ח' ספק בן ט' לקאי והוי נגוע בשניס ושערות שאם נעשה בקלוסי לרוב בני אדם שלא חיישינן בהו לומר שמא קטנים נינהו וזהו לרך המפרשים ז"ל ולא פירש"י ז"ל **כן ועשת רוב הפוסקים זכרונם לברכה להלכתא כר' אבהו:** [לף פ:] **מפני הסכנה. סכנת שניים הבן והאם שלף ירבה החלב בלדין ותלנם ותמות: טעמא דלא גמרו. בניחותא ושיומא למלתא הוא: בר ז' הוא. ולשבעה נגמרה עוּרתו שלף שנשתהה** ואוי וכנמרא [לף פ:] לאמרינן לעבד עובדא כאי רבא תוספתא בהאי שהלך בשלה למלינת היום ושלחתי על תריסר ירחי שתא **שלח חזר הבעל וילדה לאחר נמר עוּרתו לז' שנשתהה** ולכאורה **רבא לקסבר משהי הולד לאחר נמר עוּרתו לז' שנשתהה ג' חלשים ולא לאחר שהלך בשלה נתעברה מאחר** וזו כרבי לאמר לשלחתי וכן סבר רשב"ג [לתנן לערשב"נ] כל שנשתה ל' יום בחלש יונו נפל וטעמא לאמרי' לשל"פ שלא **כלו לו חלשי העבור לשבעה נגמרה עוּרתו ושלחתי על שמיני ונקט בחלש לאילו בבהמה קתני התם שהה שמונה ימים יונו נפל** ושמואל פסק הלכתא כרבן שמעון בן נמליאל בפרק רבי אליעזר (שבת לף קלו.) ואמרי' התם מכלל לפליגי רבנן עליה ונרחה מל' רבן שמעון בן נמליאל לבשהייה נרייתא מכשיר בלא נמר סימנין ונרחה נמי למולה לרבי בנמר סימנין לעשיית משהייה לחולה וכיון לקיימא לן כרבי שמעון בן נמליאל קי"ל נמי כרבי וזה נרחה לעת הרמב"ן ז"ל ולפי זה יש לנו בן ח' שלף בשלש נמרו סימניו ולא שהה שלשים יום לאכל יש מפרשים לרבי שמעון בן נמליאל תרתי בעי ופליג אלרבי לסני ליה בנמר סימנין וכבר הופסיקתא הלכתא כרבי שמעון בן נמליאל וה"מ לבעי תרתי בספק בן תשעה ספק בן ח' לאכל בן ח' ולאי כגון שבעל ופירש סני ליה בשהייה או בנמר סימנין כלאמרן הילכך כל לקיש לן ביה שכלו לו חלשיו לכולי עלמא ולא מעליא הוא לף על פי שלא נמרו סימניו וכל שהוא ספק בן ט' ספק בן ח' לף על פי שנמרו סימניו לר' שמעון בן נמליאל ספק נפל הוא תוך שלשים יום וה"ה לגו לומר שלא נמול אותו בשבת משפקא לגלא לשמוע לשמכינן על מה שאמרו בנמרא שלף שם היו נוהגים כן מלאמרינן (שבת לף קלו:) ממהל היכי מהלינן בשבת ומהדרינן מאה נפשך כרב אלא בר לחבה שם חי הוא שפיר מהלינן ואם נפל הוא מחתך בשר בעלמא הוא וליכא לגלא שבות לדבנן וכן המנהג פשוט בעולם וכן פסק הרמב"ם ז"ל ועיקר. הריטב"ל ז"ל: **תנו רבנן אי זהו סריס.** שערו לקוי. לך: **מחליק. חלק כשכר שאם לרך כשר חיש להיות חשפר"י כלע"ז: רתיחה.** חיסקומ"ח בלע"ז:

ואין ניכר בין איש לאשה ואי זו היא אילונית כל שהיא בת עשרים ולא הביאה שתי שערות ואפילו הביאה לאחר מיכן הרי היא כאילונית לכל דבריה ואלו הן סימניה כל שאין לה דדין ומתקשה בשעת תשמיש רשב"ג אומר כל שאין לה שיפולי מעים כנשים ר' שמעון בן אלעזר אומר כל שקולה עבה ואינה ניכרת בין איש לאשה איתמר סימני סרים רב הונא אמר עד שיהו כולן ורבי יוחנן אמר אפילו באחד מהן היכא דהביא שתי שערות בזקן כולי עלמא לא פליגי דעד שיהו כולן כי פליגי בשלא הביא רב הונא אמר עד שיהו כולן ורבי יוחנן אמר אפילו באחד מהן וקיימא לן

כיפה. קלוח לרוך למרחוק: מחמיצין. מסריחין כשמוהין ככלי: דוהה. כמו לוחה (בכלי) **שאינו קשור כלובן ביצה אלא צהוב כמיס: הבל. חמימות כעין עכן: ומתקשה וכו'. תשמיש קשה לה: שפולי מעים. כמין כף למעלה מלותו מקום כלאמרינן פ' יוצא לוסן (לף מז:): עד שיהו כולן.** ולא הוי סרים בסימן אחד: **אפי' באחד.** הוי סרים: **ודווקא** בשלא הביא שתי שערות אבל כשהביא שתי שערות אפי' בזקן לא הוי סרים על שיהו לו כל הסימנין שאמרנו אבל בסימן א' לא הוי סרים וכן הלכה: **גרסי'** בגמ' [לף כח.] תנן מי שהיו לו חביליו תלתן של כלאי הכרם ילקלן נתערבו בלחרות ולחרות בלחרות כולן ילקלו לברי רבי מאיר שהיה רבי מאיר לומר אף שלרכו ליתנות מקדש רבי יוחנן לומר אף שלרכו ליתנות שניהן וכן שנה רבי יוחנן חתיכה בחתיכה עולה מאי חתיכה לתניא חתיכה של חטאת טמאה שנתערבה במאה חתיכות של חטאות טהורות וכן פרוסה של לחם הפנים טמא שנתערבה במאה פרוסות של לחם הפנים טהור תעלה רבי יהושע לומר לא תעלה אבל חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה בך' חתיכות של חולין טהורות וכן פרוסה של לחם הפנים טהור שנתערבה בך' פרוסות של חולין טהורות לברי הכל לא תעלה [לף פב.] מאי שנא לריסא ומ"ש לסיפא ל"ר שיפא בריש לרך חילי ריפא בנמנא בטומאת מקדש לדבנן וסיפא (בטומאת ארץ) לחולייתא רב לגי שיא לומר סיפא מסוס להוה ליה לבר שיא לו מתירין וכל לבר שיא לו מתירין חפי' בחלף לא בטיל והא לרב לגי בלותא היא למלן לי לכהן מסרח שריא ליה לי ליסרחל לעולם לסור חלא לרב לגי בלותא היא. פירוש הא מתני' מייתי הכא על פלונתא לר' יוחנן וריש לקיש לפליגי עלה לתניא הכא לנלרונינוס כהן שנשא בת ישרחל מחכילה בתרומה וכו' ולרשב"ל מחכילה בתרומה ואינה מחכילה בחזה ושוק רבי יוחנן לומר חף מחכילה בחזה ושוק ונעמא לר"ל מסוס לתרומה בזמן חזה לדבנן ולפיכך לנלרונינוס מחכילה חף על פי לסקן זכר הוא ורבי יוחנן סבר **לזכר מעליח הוא** ונסוחין נסולין נמורין ולמר ליה ר' יוחנן לר"ל מי סברת תרומה בזמן חזה לדבנן חפי' לנגן להא מתני' תרומה סתמא קתני וסברת לקוסת החרן בטלה ל"ל ר"ל לין שאני סונה ענגל בענגלין עולה כלומר **לענגל תאנים של תרומה בטל בק' של חולין** ואילו היה תרומת נגן בזמן חזה לאורייתא כיון שבשר שבמנין הוא הענגל חזה נזריען לומר לגי בטיל אלו תרומת נגן ל"ל רבי יוחנן ולגי לאי סונה חתיכה בחתיכות עולה כלומר שענגל שאתה אומר לאו מטעמיך הוא לחפי ליה **לאורייתא הוה בטיל** מסוס לגי חסיב לבר שבמנין שלא שלרכו ליתנות כלומר שלרכו לעולם אי ברוב הפעמים למכרן **במנין אבל ענגל אי חתיכה פעמים הרבה נמכרים בחומר** ומסוס הכי בטלים ולף על נב לאורייתא נינהו: **תלתן.** פנגרי"נ בלע"ז ויתין קטניות הוא: **ידלקו.** שכלאים **בשריפה לכתיב תקדם תוקד אש:** [לף פח:] **כולן ידלקו.** ולפי' נתערבו בלאי שבר ר"מ לחבילי תלתן לבר שבמנין הוא ולא בטיל לגי שנא למימר יתכרם לעובד כוכבים חון מדמי ליסור שבשם לפי שאם לבריס שנקחים מן העובד כוכבים וחיישינן בהו שמא יחזור העובד כוכבים ויתכרם ליסרחל ול"ת יוליך הגאה ליס המלח ויליך תפתרי כלאמרינן בחמסכת ע"ז (לף מט:) בפת שחפחה בעני עלה ועני חפרה או

בגד שנצבעו בקליפי ערלה י"ל דהתם הוי שהין בו חלש שבהו של חיסור לבד כשיש שם נופו של חיסור והוי חיסורא לחודייהו ליה תקנתא בהולכת הנהר ליה המלח: **נתערבו באחרות.** יש נותנין ואחרות בהחרות ומקשה לכל שהוי ספק ספקא ע"י תערובת מותר (זבחים קף עא.) ואינו חסור חלש בחיסורי ע"ז בלבד ויש לקייס הגירסא כגון שנפלו שם רובן של רשעונים לכחד ספקא חסיב: **ר' יוחנן אמר וכו'.** המפרשים האחרונים ז"ל כתבו להא דפליגי עלויה דר"מ משום דסוגיין כוותיה בכולי תלמודא דלבר שבמינן לן בטול ומיהו רבנן נמי מודו בבעלי חיים דלא בטילי אי בהתיכה הרחויה להתכבד בה לפני האורחין שאינה קטנה ולא גדולה ביותר דלא בטילי וכן הלין בכל חיסורי ע"ז דלא בטילי מפני חומר חיסורן: **תעלה.** תמהו מסוגיא זו דטעמא דאמרינן תעלה משום דלא הוי דבר שבמנין והקשו ז"ל תיפוק ליה משום התיכה הרחויה להתכבד בה דלא בטלה להא מוקי לה רבי יוחנן בשמעתין בהתיכה שלימה וכי תימא דבשבלה דמותרת בהנאה הוא דאמרינן הכי הרחויה להתכבד בפני עובדי כוכבים אבל של חטאת שאסורה בהנאה לית ליתא דבשר בחלב וחולין שנשחטו בעזרה חיסורי הנאה נינהו ולא בטילי משום התיכה הרחויה להתכבד וי"ל דהתם הואיל משום לחולין בטילי היתה הרחויה להתכבד בפני עובדי כוכבים וישראלים דומיא דפיפיא דהכא לחטאת טהורה שנתערבה בחולין טהורים לאמרינן לה תעלה לבל חטאת טמאה שנתערבה בהתיכות חטאת לף לאחר בטולן חסורות ליהנות ולעובדי כוכבים ונשי כהנים ללא הותרו אלא לזכרי כהונה בלבד ולפיכך לא מקריא התיכה הרחויה להתכבד בפני האורחין ומיהו לי מוקמינן לה בהתיכה שאינה מכושלת לא הוה קשיא מילי דהא נמי לחוייה להתכבד בפני האורחין אלא שהוא לוחך למוקומי בהכי: **ר"י אומר וכו'. לקסבר ר"י ככל לוכתא מין במינו לא בטיל** לבל ליתא לדר"י דלרבנן פליגי עליה ואמרו מין במינו ברובא והכי קי"ל לבלולורייתא חד בתרי בטל ואע"פ שיש בו כזית בכלי לכולית פרש לקי"ל כרב לאחר בפרק התערובת (לף עח.) ל"ק אלא ירבה מין על מינו ויבטלנו אלא לרבנן החמירו לפי מה שהוא לפום שיעורים אחרים ורוב הלבריס בטלים בס' מלבריסס: **מ"ש רישא וכו'.** לבסלמא לי מוקמינן ריפא בשמיחה אלא חסיבא ופיפא בשלא נימוחה לתיא שפיר לבל לי מוקמינן ריפא בשלא נימוחה מלי אלא לבר שבמנין היא בתרוייהו לא תעלה ואם תאמר לבר שבמנין הכא והכא תעלה: **רישא** בנטמא שנטמאת התיכה על ידי משקין טמאין שנגעו בכלי ומלחורייתא הין משקה טמאת חוכל וחף על גב לחיכא למינזר משום טומאה לחורייתא הואיל והין לרכן לימנות [תעלה] ופיפא קלסיס לזר חיסורא לחורייתא הוא חומר חיסורו וקלוסתו עושה אותה מלבריס שאת שלרכן לימנות ולא בטלה והלכתא כר' יוחנן שאת שלרכו לימנות שנינו ולפי בלרבנן לא בטלה וכן פסק הרמב"ם ז"ל ויש חולקין עליו לבל רבותי הסכימו לדברי הריטב"ם ז"ל: [לף פב.] **דבר שיש לו מתירין.** למותרין לכהן: **בדותא היא.** להא דקי"ל לבר שיש לו מתירין לא בטיל כגון למשלרי לאחר [זמן] למחן לאסור ליה השתא כגון ביצה שנולדה בי"ט: **משרא שריא ליה.** [לפי שהתיר השתא כגון ביצה שנולדה בי"ט ומכאן הקשה הרשב"ץ ז"ל על מ"ש הריא"ף בפרק ניל הנשה [בסוי תקכ"נ] על שהיה לחמר פרק כיצד צולין [לף עו:] פת שלפלו בתנור עם עלי לחסר רב כהנא למיכל בכותח וקא פריש הרב ז"ל טעמא בהלכות משום לכיון למני למיכליה בהדי בשרא ה"ל כלבר שיש לו מתירין לחפי' בלחם לא בטיל ולפוס מאי לחמר הכא ליתא למיכליה בבשר לעולם שרי ולמיכליה בכותח לעולם לאסור כלחמרינן הכא: **ואמרינן** בגמרא [כאן לף פב:] וסבר ר' יוחנן כרבי יוחנן: (דף עט:) **מתני'** הסריס לא חולץ ולא מייבם וכן אילונית לא חולצת ולא מתיבמת הסריס שחלץ

בלרבנן לף בעיא דרבייה והא תניא מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות ונתן סאה ונטל סאה כשר וף"ל יהולכה בר שילא ף"ל יוסי ף"ר יוחנן על רובו מאי נאו נשתייר רובו לף חלש ליפסקה רובו וחיבעית חיימא שאני התם [לחיכא למיימר] שאני חומר פירוש הך סברא דתתמרא נבי בריייתא לתני שתי קופות תחת של חולין וחחת של תרומה ולפניהם שני סאין תחת של חולין וחחת של תרומה ונפלו לתוך ללו ולא ידעינן תרומה לחיזו מהם נפלה מותרין החולין לזר שאני חומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה ואמר דשכ"ל והוא שרבו חולין שבקופה מן התרומה ודבי יוחנן אמר לף על פי שלא רבו חולין מן התרומה שלא **של תרומה כמו החולין** שבקופה שיה בשה שאינו [לגמרי קמל] ושני ליה בשאני חומר לחזיקה אלמא שאני חומר עדיף מרבייה וכן כתבו ז"ל לשאני חומר עדיף מרבייה ואם (כן) [תאמר] קשיא לרבי יוחנן מהא דתנן בתוספתא תרומות פ"ל ב' קופות שתי מנורות שנפלה סאה של תרומה בתוך אחת מהן ואין ידוע לאי זו מהן נפלה מעלות זו אחת מהן טמאה ואחת טהורה שנתערבה בחולין טהורים לאמרינן לה תעלה לבל חטאת טמאה שנתערבה בחתיכות חטאת לף לאחר בטולן חסורות ליהנות ולעובדי כוכבים ונשי כהנים ללא הותרו אלא לזכרי כהונה בלבד ולפיכך לא מקריא התיכה הרחויה להתכבד בפני האורחין ומיהו לי מוקמינן לה בהתיכה שאינה מכושלת לא הוה קשיא מילי דהא נמי לחוייה להתכבד בפני האורחין אלא שהוא לוחך למוקומי בהכי: **ר"י אומר וכו'. לקסבר ר"י ככל לוכתא מין במינו לא בטיל** לבל ליתא לדר"י דלרבנן פליגי עליה ואמרו מין במינו ברובא והכי קי"ל לבלולורייתא חד בתרי בטל ואע"פ שיש בו כזית בכלי לכולית פרש לקי"ל כרב לאחר בפרק התערובת (לף עח.) ל"ק אלא ירבה מין על מינו ויבטלנו אלא לרבנן החמירו לפי מה שהוא לפום שיעורים אחרים ורוב הלבריס בטלים בס' מלבריסס: **מ"ש רישא וכו'.** לבסלמא לי מוקמינן ריפא בשמיחה אלא חסיבא ופיפא בשלא נימוחה לתיא שפיר לבל לי מוקמינן ריפא בשלא נימוחה מלי אלא לבר שבמנין היא בתרוייהו לא תעלה ואם תאמר לבר שבמנין הכא והכא תעלה: **רישא** בנטמא שנטמאת התיכה על ידי משקין טמאין שנגעו בכלי ומלחורייתא הין משקה טמאת חוכל וחף על גב לחיכא למינזר משום טומאה לחורייתא הואיל והין לרכן לימנות [תעלה] ופיפא קלסיס לזר חיסורא לחורייתא הוא חומר חיסורו וקלוסתו עושה אותה מלבריס שאת שלרכן לימנות ולא בטלה והלכתא כר' יוחנן שאת שלרכו לימנות שנינו ולפי בלרבנן לא בטלה וכן פסק הרמב"ם ז"ל ויש חולקין עליו לבל רבותי הסכימו לדברי הריטב"ם ז"ל: [לף פב.] **דבר שיש לו מתירין.** למותרין לכהן: **בדותא היא.** להא דקי"ל לבר שיש לו מתירין לא בטיל כגון למשלרי לאחר [זמן] למחן לאסור ליה השתא כגון ביצה שנולדה בי"ט: **משרא שריא ליה.** [לפי שהתיר השתא כגון ביצה שנולדה בי"ט ומכאן הקשה הרשב"ץ ז"ל על מ"ש הריא"ף בפרק ניל הנשה [בסוי תקכ"נ] על שהיה לחמר פרק כיצד צולין [לף עו:] פת שלפלו בתנור עם עלי לחסר רב כהנא למיכל בכותח וקא פריש הרב ז"ל טעמא בהלכות משום לכיון למני למיכליה בהדי בשרא ה"ל כלבר שיש לו מתירין לחפי' בלחם לא בטיל ולפוס מאי לחמר הכא ליתא למיכליה בבשר לעולם שרי ולמיכליה בכותח לעולם לאסור כלחמרינן הכא: **ואמרינן** בגמרא [כאן לף פב:] וסבר ר' יוחנן

לרבנן וי"ל לכל זמן שלא שינו מרגיו פסולא לרבנן הוא ומלאורייתא לפילו כל היום כולו כשר ורבנן הוא לחחמירי ובעו רוכא בהכשר כן תרגו החחרונים ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל: **ונטל** שלא לשמעינן ללף על גב לחזר ונטל ולילכא למימר הא חסר ליה מקום שהשלא זאת לינה משלימתו שלינה רלויה למקום לפי"ה כשר לאכי יהבינה למקום בטיל ליה והוו להו לרבעין וחד כולן רלויין וכי שקל שלא פשו לרבעין לבל לילכא לן לכי נטל שלא בריסק חסר ליה וכי הדר מלייה ה"ל מקום חסר ומשקין הללו לין משלימין המקום: **מאי לאו דנשתייר רובו.** על י"ט שלא יכול לעשות כן לבל טפי לן לבעינן ללהוי רובא מי נשמיט שלמא לף על גב לפסול שלילה לרבנן בעי רובא בכשרות ללו לשקול רובא לבל על פננא שפיר למי שהש שום בשוס: **ואי בעית אימא.** לעולם בעינן רבייה בלרבנן והא לקאמר לף על פי שלא רבו חולין מפוס לתלינן משהי לומר חולין לתוך חולין נפלו ולין כלן ליסור לבל הכא [במקום] ליכא למימר שהי לומר כה"נ וכלפרישית להא מיא מבלבלי וליכא למימר חזר ונטלה ולענין הלכתא ולאי קיימא לן כרבי יוחנן לבל היכא לליכא למימר שהי לומר ולהי ליסורא לרבנן ולפי ליסורין כעין של תורה לן בעינן רבייה לבל בליסורין של תורה פפיקא לבלולי עלמא בעי רבייה ולף ברבייה יש להסתפק לי לומרינן שהי לומר ונרלין לברי לומר לסרינן ברבייה לכיון לליכא רבייה ספקא לרבנן היה ללפילו נפל ליסור בתוך היתר חד בתרי בטיל כשהוא מין במינו מיהא וכלאר"ל בזבחים (לף עח.) לי לפשר שלא ירבה מין על מינו ויבטלנו והכי נמי סניין בכולי תלמולא למלאורייתא חד בתרי בטיל והכי משמע פרק ללו עובדין (לף מ.) לבל היכא לליכא שיעור ביטול מלאורייתא לומרינן שהי לומר ולפי' בליסורין של תורה ולי מין במינו הוא סני ברבייה לחד בתרי ולי מין בשאינו מינו הא קי"ל כסנוגית לאלו עובדין לבזית בבלי לכילת פרס לאורייתא וכן פסקו נאולי רבותי ב"ה ז"ל ונס הרמב"ם ז"ל ומכאן תתה ון לפתי קלרות אחת של שחוטה ואחת של נבלה ונפניסם אחיכה של נבלה ואחיכה של שחוטה ונפלה זו לזו ואין יולע לאי זו מהן נפלה לתלינן לקולא כיון לליכא רבייה ולפי' באחיכה אחוכה לפילו בלבד שבמינן מלאורייתא חד בתרי בטיל ולפשר לענין ליסורי משום החמורים לן לומרינן שהי לומר לפי' בליסורי לרבנן בפחות מרבייה ומיהו ברבייה לומרי' שהי לומר לפילו בליסורין של תורה. וכל היכא לליכא למימר שהי לומר הא פריסנא לפפי' בליסורים לרבנן לן סני ליה ברבייה ושעורייהם כעין של תורה כעין שמנו של ניל וכיונא בו והרמב"ן ז"ל מיקל להתיר ברבייה לחוד בליסורין שהן להם עיקר מן התורה כגון חלת חוצה לארץ שלא שפשר לומר לחלת חוצה לארץ טעמא לחלרינה הוא מפני שהין ליסורים בכל מקום תלע שלא התירו בשום ליסורא לרבנן לבטלו ברוב שלא התם ובהיתיר לעניס שנסרו מן השלק בי"ט ומעתה הין נמי רחיס לבטל לפי' ליסורין של עובדי כוכבים כגון חלב וחמלה ונבילה בפחות מבשיס. ומיהו ענין פתן וכשולין כיון שהין ליסור שום בכל הוא לפשר לבטיל חד בתרי כן נרלה עיקר בעיני וכן הסכים על ידי מורינו הר"ב ז"ל והריטב"ה ז"ל: **מתני' לא חולץ וכו'.** לכיון שלהו בר יבום הוא מחלן נמי שלא חלוצה לכתיב ולא שלא יחפון הויס לקחת את יבמתו וגו' וחלוצה נעלו הא חפן מיבם משמע לכל העולה ליבום עולה לחליצה: **וכן אילונית.** לכתיב ויהי הבכור לשר תלד פרט לאילונית שהינה יולדת: **לא פסלה.** מן הכתוב שהין חליצתו חליצה להא **לא רמיץ קמיה: בעלה פסלה.** לכיון שלא **רמיץ קמיה קיימא עליה בליסור לשת חלוץ** שלא במקום מצוה: **גמ' בידי אדם אין.** כלומר סרים שלא בני חליצה סרים חמה לא ולעיל פי' טעמא לרבי עקיבא משום לסרים שלא היה לו שעת הכושר ולפיכך הוא בר חליצה לבל סרים חמה לא היתה לו שעת הכושר וכתב ריי"ף ז"ל שמעינן מהא להלכתא כר' עקיבא לה"ל מחלוקת ואח"כ סתם ולקי"ל מחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם: [לף פב:] **מתני' אנדרוגינוס נושא.** שהם ושפתו נראיה נמו וכשימות שם יש לו לא חולן לו מיבם: **אבל לא נישא.** כלין שהם הנשלת לבעל לדין **זכר** ליבמתו לא פסלה בעלה פסלה מפני שבעילתו בעילת זנות וכן אילונית שחלצו לה אחין לא פסלוה בעלוה פסלוה מפני שבעילתן בעילת זנות: **גמ'** (דף פ:) קתני סריס דומיא דאילונית מה אילונית בידי שמים אף סריס בידי שמים אבל בידי אדם חולץ וסתמא כר' עקיבא דאמר בידי אדם אין בידי שמים לא ושמעינן מינה דהלכתא כר"ע דהוה ליה מחלוקת ואח"כ סתם וקי"ל מחלוקת ואח"כ סתם הלכה כסתם: **מתני'** (דף פא.) סריס חמה כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה רבי יהודה אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ מפני שהוא כסריס אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא ר' אליעזר אומר חייבין עליו סקילה כזכר: **גמ'** אמר רב (דף פג.) ליתא למתני' מקמי ברייתא דתניא רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריה בפני עצמו הוא ולא הכריעו בו חכמים אם זכר הוא אם נקבה הוא אדרבה ליתא לברייתא מקמי מתניתין מדשבקיה ר' יוסי לבר זוגיה ש"מ הדר ביה אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כרבי **יש לו והשוכב עמו** לפי' במקום נקבות הוי בה על שלכר [לף פג:] לכתיב ולא זכר לא תשכב משכבי משה לי שהו זכר שיש לו שני משכבות הוי לומר זה לנדרוגינוס ורבי לליעזר פליג ולומר לוקין במקום זכרות שלו כלומר מלחורייתא לבל בנקבות שלו פטור מלאורייתא לבל לוקה מכת מרלות מלרבנן וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל: **גמ'** הלכתא כשמואל לפסק [לף פג.] כל' יוסי וכן פסק בספר המנות של הר"ם מקוני בסי' י': **לית הלכתא כמתני' דלא כר' יוסי.** [לף פג.] **ליתא למתני'. לקתני רבי יוסי** ור' שמעון לומרים לנדרוגינוס כהן שנשא בת ישרהל מלכילה בתרומה למשמע לזכר הוא: **מקמי ברייתא. לקתני לר' יוסי ספקא הוא: אדרבה וכו'.** למתני' עיקר שנשנה רבי שהוא רבו של ר' חייא שנשנה הברייתא: **מדשבקיה ר' יוסי לבר זוגיה.** שהוא ר"ש **לחיירי בהדיה במתניתין ס"מ הלר היה לחי הלר היה ותנא למתני' ותנא לברייתא** פלינו מה נפשך חי פלינו נמי בהלר"ש לומלי שבקיה לר"ש בר זוגו וחי לף פלינו בהלר"ש הלף בהלר' יוסי בלחוד ש"ל לליבא לתנא ברא רבי יוסי ור"ש מפלג פלינו וה"ל לתנא ברא לחתויי סברא **לר"ש וסברא לר' יוסי** לפלינו עליה: [לף פל:] **דבי רב.** לומרי בגמרא לקמן [לף פג:] לבי רב **סתמא הוא רב הונא: הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה.** ופרים בגמרא לנדרוגינוס הא לומרן הרכבה לתנן לין נוטעין וחין מכריכין וחין מרכיבין ערב שביעית פחות מל' יום לפני ר"ה ולא נוטע ומברין והרכיב יעקור ר' יהודה לומר כל הרכבה שהינה קולטת לפלפה ימים סוב הינה קולטת ר' יוסי ורבי שמעון לומרים שתי שבתות. פירוש פחות מפלפים יום **לפני שביעית לכל שלשים יום לפני שביעית כשביעית לומי לנפקא לן מן בחרים וכקניר תשבות במשקין בית השלחין** ולענין פסק הכתי לן יעשינן שפיר לך הלכה כר' יוסי בנדרוגינוס הי **ר' יוסי**

למתניתין דליין לאנדרוגינוס כזכר לפי כך' יוסי לכרייתא לחמר ספק זכר ופרט"י ז"ל כרבי יוסי למתניתין **לחיירי בה נמי רבי שמעון** והביא ראיה מן הנך לפסקינן **כרבי יוסי בהרכבה** לרבי שמעון לחיירי בהדיה להו הדין לאנדרוגינוס לפסקינן כוותיה הוא מההוא לר' שמעון לחיירי בהדיה וסח כן הוא מרבי יוסי למתניתין לחמרינן הלכתא כוותיה ולפירושו ז"ל פליגי לדבר ומיהו לתי שפיר הא לחמרינן בגמרא לחמר רב הונא מסמיה דרב לאנדרוגינוס חייבין עליו סקילה מפני מקומות לבל ר"ח ורבינו חלפס ז"ל פירשו כרבי יוסי לכרייתא ולא פליגי לבי רב לדבר ופליגי לדבר הונא לחמר חייבין עליו סקילה מב' מקומות ולא תקשי להא לחמרינן לבי רב הוא לא הונא נופל להיינו דוקא בלילית מימרא לרב הונא לפלוגא על מימריה בי רב חלא בי רב סתמא לבל היכא לחיכא מימרא לרב הונא ולפלוגא בי רב הוא רב המנונא והיינו לחמרינן בסנהדרין (לף יז:) בי רב מנו רב המנונא ולפירושו ז"ל פסקינן הלכה כרב וכבי רב לפסקי **כר' יוסי לכרייתא לאנדרוגינוס** כריה בפני עצמה היא ולף על גב לדבי יוחנן לחמר לעיל לף מלכילה בחזה וסוק ורב ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן לפסר לומר חלא פליג בהא עם רב חלא לפליג לחדיה לקיש [לף כח.] בלישנא למתניתין למלכילה בתרומה לי בתרומה לרבנן לי לפי' בחזה וסוק ונפקא מינה למאי לפליגי בעלמא לבל לגיסי לרב הכא לעולם לימא לך חלא פליג וכברייתא סבירא ליה ומאי מקמי ברייתא לרבנן לי לרבי"ם ז"ל ועוד כתב ז"ל והרמב"ם ז"ל פסק בחבורי הגדול ובפירוש המשנה שלו כרבי יוסי לברייתא לחמר בריה בפני עצמה ולפירושו אינו מלכיל בתרומה לפי שהוא ספק וספקא לחומרא ופסק כר"י לחמר חייבין עליו סקילה כזכר ולא ידעתי לילך יתקיימו שני פסקים הללו שאם תאמר מספקא בנקבה הילך תאמר סוקל על ביאתו כזכר ומאי הוא סובר לף ר' לליעזר סבר לברייתא בפני עצמה היא חלא שחייבין עליו סקילה כזכר מנזירת בתיבוד לכתיב וחת זכר לא תשכב משכבי לשה אי זהו זכר שיש בו שתי משכבות הוי אומר זה לנדרוגינוס ולף על גב לחית ביה שתי משכבות חת זכר כתיב וכי כתב חת זכר לאו לקריה רחמנא זכר חלא לומר שחין חייבין בשי **שיש בו שתי משכבות** לריינו לנדרוגינוס חלא ממקום זכרות והיינו לחמרינן לף לבל ק"ר לליעזר לנדרוגינוס זכר הוא. ע"כ מלמונו ז"ל: **הדרן** פרק הערל פרק תשיעי **יש** מותרות: **כהן הדיוט שנשא את האלמנה.** בגמרא מפרש יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה וכן הלכה: **סליק פירקא** (דף פד.) **יש** מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן מותרות לאלו ולאלו ואסורות לאלו ולאלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן כהן הדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול חלל שנשא כשרה ויש לו אח כשר ישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר ממזרת ויש לו אח כשר מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן: ואלו מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח חלל ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ממזר ממזר שנשא ישראלית **ויש** לו אח ישראל מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן ואלו אסורות לאלו ולאלו כהן גדול שנשא אלמנה ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח כשר ישראל שנשא ממזרת **ויש** לו אח ישראל ממזר שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר אסורות לאלו ולאלו ושאר כל הנשים מותרות לאלו ולאלו: **גמ'** (דף פד:) אמר רב יהודה אמר רב לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין מותיב רבין בר רב נחמן לא יקחו לא יקחו מלמד שהאשה מוזהרת ע"י האיש (לא) [אמר רבא] כל היכא דהוא מוזהר היא נמי מוזהרת כגון גרושה לכהן שהוא מוזהר שלא לישא אותה אף היא מוזהרת שלא לינשא לו וכל היכא דהוא אינו מוזהר היא נמי אינה מוזהרת כגון חלל שאינו מוזהר שלא לישא כהנת הכהנת נמי אינה מוזהרת שלא לינשא לחלל וכן הלכתא וגרסינן נמי בקדושין בפרק עשרה יוחסין (דף עג.) והלכתא גר מותר בכהנת לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין ומותר בממזרת כר' יוסי דאמר קהל גרים לא איקרי קהל:

להוא הלין למני למיתני קדשה ג"ל מני למיתני בתולה שהרי במיתתו נעשית חלמנה ונחסרה לחיות כהן גדול: **חלל שנשא כשרה.** כך נרסת רש"י ז"ל והחלל מותר בה והיא מותרת בו ומ"מ כיון שבא עליה נתחללה לכהונה והרי היא **לחסורה לחיות שהוא כהן כשר** מפוס חלוה ויש נורסין כשר וכן נורס הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה וכן הנרסת בירושלמי כשר שנשא כשרה ויש לו לח חלל ופשטינן מינה בירושלמי להכי לחסורה ליבמה מפני **שהוזהרו כשרות שלא לינשא** לפסולין וכל היכא לחיכי מוזהרת חיכה נמי מוזהר לבל לי לפשר לנרוס כן לפוס נמרא לילן חלא להא לייקינן בגמרא להכי קתני **נשא מפני שנתחללה בביאתו** ולא **כשר שנשא כשרה** הוא במה נתחלל ועוד להלרבה לייקינן בגמרא מינה שלא הוזהרו כשרות שלא לינשא לפסולין מלקתני חלל שנשא כשרה בבלל המותרות לבעליהן והכי פסקינן הלכתא בגמרא ונרסינן נמי בקדושין בפרק עשרה יוחסין (לף עג.) והלכתא גר מותר בכהנת לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין ומותר בממזרת כרבי יוסי לחמר קהל גרים לי לילקי קהל: **שקדש את האלמנה.** קדש לוקה **לבל נשא נתחללה בביאתו ולסורה ליבמה הלייוט** ולף על גב להני לסורות לבעליהן ובעמוד והוצא קלי ולילו נופיס לי הוא בר הקמת זרע בלמד זו לפילו הכי לחיו מקיס לו זרע ומותרת להתייבס לו: **שנשא את האלמנה.** מפני **שנתחללה בביאתו לסורה ליבמה לפילו כהן הלייוט: ושאר כל הנשים וכו'.** נרסינן בירושלמי מתני' דהכא מסייע לר' יונה לחמר ליח כללי לרבי בללים מסוס להלי בלל לחמר ומלר בל הנשים לינו לוקה להא פנוע לבל בלילתא נמי בגמרא [לף פל:] ולילא נמי ט"ו עריות שמותרות לבעליהן ולסורות ליבמיהן וקרת סוטה מותרת לבעלה ולסורה ליבס והבא על לחות חלוצתו לסורה לו ומותרת ליבס ולחיו שנשא לחות חלוצתו מותרת לבעל ולסורה ליבס: **גמ' לא הוזהרו וכו'.** כהן **מוזהר שלא ליקח** הפסולות לו לבל כהנת לינה מוזהרת שלא לינשא לחלל: **לא יקחו לא יקחו אשה זונה וכו'. למה לי למכתב לא יקחו תרי זימני להזהיר כשרות לחת וקס"ל שלא ינשאו לחללין: כל היכא שהוא מוזהר.** כגון נרוסה לבהן שהוא מוזהר שלא ליגע לוחה לף היא מוזהרת שלא לינשא לו: **וכל היכא וכו'. כגון חלל** שהיו מוזהר שלא ליגע בהנת הכהנת נמי לינה מוזהרת שלא לינשא לחלל וכמו שכתבנו בתחלה:

מתני' (דף פד.) שניות מדברי סופרים שניה לבעל ולא שניה ליבם אסורה לבעל ומותרת ליבם שניה ליבם ולא שניה לבעל אסורה ליבם ומותרת לבעל שנייה לזה ולזה אסורה לזה ולזה אין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והולד כשר וכופין אותו להוציא אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין יש להן כתובה: **גמ'** (דף פה.) בעו מיניה בני בידרי מרב ששת שניה לבעל ולא שניה ליבם יש לה כתובה מיבם או אין לה כתובה מיבם כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון אין לה או דילמא כיון דאילו לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני אית לה ופשיט להו אם היתה שניה לבעל אין לה כתובה ואפילו מיבם: בעא מיניה ר' אלעזר מר' יוחנן אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה מזונות או אין לה מזונות היכי דמי אלימא בדיתבה תותיה בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה לא צריכא שהלך הוא למדינת הים ולותה ואכלה מאי מזוני תנאי כתובה נינהו ומדאית לה כתובה אית לה מזוני או דילמא כתובה דלמישקל ומיפק אית לה אבל מזוני דילמא תתעכב ותותיב גביה לית לה אמר ליה אין לה והא תניא יש לה כי תניא ההיא לאחר מיתה וכן הילכתא: ת"ר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה פירות מזונות ובלאות והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו להוציא שניות מדברי סופרים אין להן כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והיא כשרה וולדה כשר וכופין אותו להוציא אמר רבי שמעון בן אלעזר מפני

[דף פה.] **מתני' שניות מדברי סופרים.** כגון זה שמו ושמעינן תנא לחפי' בישורא דרבנן לה מתיבותא חלא חולצת שמעמילו לכבייסה במקום מנות עשה: **שניה לבעל [ולא שניה ליבם].** שהן חמין מן החב ונשב הוח חם שמו היוא שניה לו ולא היוא שניה לאחיו: **אין לה כתובה.** פרש"י ז"ל **לחפי' נכסי יתן כרזל שהכניסה לו שלא היה נקראת כתובה: ולא פירות.** לינה מוציאה ממנו פירות שאכל כבר ולא על פי שאכלם שלא כדין לתקינו לו פירות תחת פרקונה וכבר הוא **לינו חייב לפדותה ללא קרינן בה ואותביניך לי לאינתו.** כן פרש"י ז"ל **וכן בירושלמי: ולא מזונות.** לה בחיי בעל ולא מן היורשין ולאיש נמורה לזה לבתוספתא קתני לשמעה יש לה מזונות שניה אין לה מזונות ושניה לשמעה תוקימנא לקמן לאחר מיתה מיכל לשניה לפי לאחר מיתה וזה ברור **יום קכ** הריטב"ח ז"ל וכתוספתא שמרו [שניה] לינה כשאתו לכל לבר אין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות ולינו זכאי לה במעיקתה ולשבמעשה יליה ולא בפרנת נדריה ולא יורשה [ולא] מטמא לה לשמעה לכהן גדול וכו' שרי היא כשאתו לכל לבר יש לה כתובה ופירות ומזונות ובלאות וזכאי במעיקתה במעשה יליה ובפרנת נדריה ויורשה ומטמא לה ע"כ: **ולא בלאות.** פרש"י ז"ל לפי בלאות של **נכסי יתן כרזל** הקיימין ולא על נב לשמרי לעוברת על ת לה הפסידתן ולפי' זשתה כלשמרינן (כתובות דף קו:) שם היא זשתה כליה לה זנו שלמי הכא לקנסוה בבלאותיה מפני שהיא מרגילתן ושקה לבעלמי לשמעה ניזונית [שם.] לשמרינן בשניה לה הפסידה חלא בלאות לנכסי מלוג שבל לה בלאות לנכסי ע"ב להוא חייב בשחריותן ויש לומר להא לשמרינן שתה להסיה פלינה שלרב נחמן לשמר עיילא ליה נלימא פירא הוי ואתן קיי"ל כרב נחמן בדיני שלכך אין לה בלאות לה לנכסי מלוג ולא לנכסי ע"ב זהו לעת רש"י ז"ל שבל רי"ף ז"ל והר"ם במז"ל פי' כתובה עיקר כתובה להיינו מנה מאתים ובלאות היינו בלאות של נכסי מלוג שבלו לשמרי בסוני להסה לפרק לשמעה ניזונית ומיהו בתוספת ליכא פלוגתא בלל להסה לפסיקנא לתוספת לשמעתי כתב לה יש לה להוליך רגע לאחר בנכסיו: **הולד כשר.** ומשמע וולאי לחפי' מזוסה לכאומה לה הוי מלשמרינן בגמ' לאחותה אינה מרגילתו כיון לפסיל לה מלרבנן ושניה מרגילתו לשמר לה פסיל לה לשניה בלל ולא לזרעה לשוויה ביאת זונות: **כופין אותו להוציא.** לף על פי שיש לה בניס ויכיל לעז עליהם ביציאתה הכא לה חייסינן: **יש להן כתובה.** שליש כאשה לעולם ומיירי כשהכיר בה לחי לה הכיר בה שרי טעותא וחין לה כתובה של בלוס וחפי' בלאות של **נכסי יתן כרזל** חלא לאתו לנאמן שהם קיימין בגבל ומיהו יש **לה בלאות של נכסי מלוג** לנאתו ברשותיה לבעל קיימי ולף על נב לבלו לנמרי כיון לחילונית וכמו שכתב סרי"ף כן העלו המפרשים ז"ל: **גמ' בידרי.** שם מקום: **יש לה כתובה מיבם.** בעיין מי משיינן הא שאין לה כתובה על בעלה משום קנס כלומי חין נכסים לבעלה לתקינו לה רבנן מיבם או לילמא לנא תקינו לה כתובה מיבם אלא כשהיה כשרה לף לבעלה וא"ת במאי עסקינן מי בשלא כנסה פשיטא שלא תקנו לה כתובה מיבם ולף שאין לבעלה הרשות נכסים ואי בשכנסה היכל לפשר לשהותה בלא כתובה ותהא בעילתו בעילת זנות וי"ל להיינו לוקא בשכא לקיימה לשל בעיין בשכנסה וכא לנרשה והיא תובעת כתובתה בתקנתא לרבנן ופשיט לנית לה כתובה מיבם ומיהו לשור לשהותה מפני שבעילתה בעילת זנות ולקלקו המפרשים ז"ל מלהיבעי להו בשניה לבעל לשיתעבדא ביה חיסורא ולא מיבעיא להו בשניה ליבם לשם ולא לבעל ס"ת לפשיטא להו לחית לה מבעל להה הכא לא לשיתעבדא ביה חיסורא כלל ולף על נב לבילונית היא בעיא ללא לשפשטא ליה ס"כ לא מפקינן מיניה ממונא תנן לנמרא לינן סמכינן לא לשיחפקך להו כלל הרשב"ם ז"ל לשל שם בא יבם לכנסה קנסינן לה מיניה כלקנסי בשניה לעלמא וזה נראה ברור. הריטב"א ז"ל: **בעא מיניה ר' אלעזר.** מר' יוחנן בעמוד והוצא וכו'. ב"ל כופין לוחו להוציא ופוסקין לה מזונות ממנו: **שהלך הוא למדינת הים.** וא"ת למה לי לשוקמה בשהלך לוקמה שתובעת מזונות שאכלה כבר [ובללו לוחה] לו שהוא תובע ממנה מה שאכלה מעלו יש לומר להא פשיטא ליה לאי מיליא לכלה ושתק למחל לה וכן היא נגללה עמו ואכלה מעלה לאין לה: **ולותה ואכלה.** פרש"י ז"ל ואילו לשם בעל חוב תובע לאשה והאשה תובעת לבעל ונובה ממנו ולמלנו מלבריו ז"ל לאין לבע"ח על הבעל תביעה אין האשה בשלוחו של בעל בענין זה כיון שהוא לף לחר לו וכתב הריטב"א ז"ל וכן עיקר ולף כלעת קנת רבותי עכ"ל: **מזוני תנאי כתובה. שכך כתב לה את תהא יתבה בביתי ומתזנת מנכסי כל ימי מינך** לחלמנותיך: **לאחר מיתה. שם מת ולא נרשה יש לה מזונות** (שם) **כל ימי לחלמנותה כשחר לחלמנה למזוני תנאי כתובה והכא ליכא למיגזר לילמא תעכב נכיה** וא"ת כיון שאין לה מזונות ממנו בחייו שילך לחרו בתוספתא שהוא זכאי במעשה יליה להא מעשה תחת מזונות שם וקי"ל מזוני עיקר וליכא למימר לנשון זכאי לחורה קלי להא יורשה ומפר נדריה קלחר נמי שתם ולפשר לומר שאם זן לותה בשתיקה זוכה במעשה יליה שעשתה כל לותו זמן ולא לחרינן מחל לה לנמרי חלא שרי היא נוכה ממנה ממעשה יליה לו תתן לו מזונותיה. הריטב"א ז"ל וכן הלכתא: **תנו רבנן כו'.** פירות **שאכל את הפירות שלא כדין לחכנן שהרי לא היו בה נשוחין ומשלם**

ואע"ג לחמרינן (בכתובות לף עט:) נכי (שניה) **כשרה מה שחכל לחכל מה שהניח הוניח הכא קנסינן ליה למשלם לפי' מה שחכל מפני שהוא מרגילה לעבירה: גירסת רבינו אלפס ז"ל כל מקום שהוא כשר והיא פסולה.** לפי שהוא חינו נעשה חגל ולי **משום שהוא פסול לעבודה על שילוד הנאה** ממנה מלרכנן בעלמא הוא וכיון שחוזר לכשרותו כשהגירה לא חסיב פסול ולפיכך קנסו אותו בכתובתה למשתמת הוא היה הנורס נשותין חלו ומקיימין: [לף פה:] **ודברי סופרים צריכין חזוק.** ולפיכך הפסילו ממנה כתובתה **לכיון לניח לה כתובה מיניה שבקה ליה ונפקא: זה הוא מרגילה. למאי ונרוסף הוא מרגילה ומסיתה ליטשו לו: וזו. שניה. כיון ללא יהיו מפסלת ולא זרעה מפסל לא מפסלת מילי בכיאתו ולפיכך היא מרגילתו לחשה רועה להנשא יותר מן החיים: הדרן** עלך פרק יש מותרות **פרק** עשירי **האשה** שהלך: [לף פז:] **ואמרו לה.** על ג' כללייקי: בגמ' מסיפא לתנן ואם נשחת אלא נשחת מוחרת לחזור לו לפרקי' כגון **שבאו כ' עדים ואמרו לה מת בעליך ונשחת מעלמה שהרי לא היתה צריכה להיתר כ"ל** מוחרת לחזור לו לחנוסה היא למאי לריכה לתנן תנא מיירי בכגון שהיתה לריכה לשות כ"ל לפיינו בעל ג' ואע"ג לקתני ואמרו לה לגון רבים הא פריגא בכריתות ברים פרק אמרו לו לחורחים לתנא הוא למיתני אמרו לו לפי' חנוסה חל: **ונשאת.** מסמע לפי' ונכנסה לחופה ולא נבעלה וכן כתב הריטב"א ז"ל: **תצא מזה ומזה. כשאר לשת אים שזנתה להא לאו לחנוסה היא ואע"ג להיימנוה רבנן לעל לחל בחשה משום ענוגה טעמא מאי משום להיא לייקא על לילעה בקונטא ומנכבא ויהי ללא לייקא קנסו לה: וצריכה גט וכו'.** אם תרלה ליגבע לאחר ומשום קנסא לריכה נט מהרבנן מצני ומן הרחמן לריכה נט מן התורה: **ואין לה כתובה.** שום כתובה מנה מחתים ומוספת ונלוניא להא עוברת על לת היא ובעוברת על לת ובחברותיה אמרי בכתובות (לף עב.) שאין להם תוספת וכזו ולאי לף נלוניא מפסלת וכלמוכח בגמרא [כאן לף לץ.] ללחמרינן עלה למתני' לתנן אין יורשין של זה וכו' כתובה מאי עבידתיה ופירשו רב פפא כתובת בנין ליכרין שמ לתומת לילה לעבדא חיסורא קנסוה לזרעה לא קנסו רבנן קמ"ל וכתובת בנין לכרין היינו נלוניא חלמי בין היא מה אמרו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה מפני שהוא כשר והיא פסולה (דף פה:) קנסו אותו בכתובתה ומפני מה אמרו שניות מדברי סופרים אין להם כתובה מפני שהוא כשר והיא כשרה וכל מקום שהוא כשר והיא כשרה קנסו אותה בכתובתה רבי אומר הללו דברי תודה ואין דברי תורה לריכין חיזוק והללו דברי סופרים ודברי סופרים לריכין חיזוק דבר אחר זה הוא מרגילה וזו היא מרגילתו האי דקתני אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן כתובה הני מילי בשהכיר בה אבל אם לא הכיר בה יש לה תוספת אבל מנה מאתים אין לה וכן ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין כיוצא בהם והאי דקתני הכא שניה אין לה כתובה מנה מאתים הוא דלית לה אבל תוספת יש לה וכבר ביררנוה בפרק אלמנה ניזונת והא דקתני יש להן מזונות לאחר מיתת בעלה הוא דיש לה כדאוקימנא לעיל: **מתני'** בת ישראל מאורסת לכהן מעוברת מכהן שומרת יבם לכהן וכן בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה וכו': (דף פז:) **האשה** שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ונשאת לאחר ואחר כך בא בעלה תלא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות על זה ועל זה ואם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר ולא זה וזה מטמאין לה ולא זה וזה זכאין לא במליאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה בת לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה ואין יורשיו של זה ואחיו ויורשיו של זה יורשין כתובתה מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולליו ולא מיבמין רבי יוסי אומר כתובתה על נכסי בעלה הראשון רבי אלעזר אומר הראשון זכאי במליאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה רבי שמעון אומר ביאתה וחליצתה מאחיו הראשון פוטרת לרתה ואין הולד ממנו ממזר ואם נשאת שלא ברשות ב"ד מותרת לחזור לו נשאת על פי בית דין תלא ופטורה מן הקרבן ושלא על פי בית דין תלא וחייבת בקרבן יפה כח בית דין שפטרוה מן הקרבן התירוה בית דין להנשא בין יורדים מפסילין לחתה לאי ליחי שקלת כ"ם זרעה וזו רחיה שאין עליה תסוכה. הרמב"ם ז"ל: **ולא פירות.** פירסו בירושלמי וכן רש"י שאין מוניאה ממנו [מן הסני שאכל [קוסם שכח רחמנן] ללף על נב שאינו מייב בפרקונה היינו משום לקנסו רבנן **ולא מזונות. ואפי' מה שלותה ואכלה תחתיו** ולא מן סיורסין לכיון שאין לה בתובה אין לה תנאי בתובה: **ולא בלאות.** נכסי יתן כרוזל שלא יפחתו לו מה שבלו לנמרי אבל בלאות שקיימין נוטלתן ויוליאה כלאחרי' בשילאי לשמה ניזונית [לף קא.] היינת משום שם רע נוטלת מה שבפניה ויולאה כשמפרש טעמא שתם לאם היא זונתה נכסיה לא זנו וכ"כ הריי"ף ז"ל בהלכות וכ"כ הרמב"ם ז"ל אבל רש"י ז"ל פירש **אפי' שחקו בגליס שהיו לה לא תוניא משם** ואפשר שהוא ז"ל סובר לכשם שהחמירו בענין הולד שאמרנו כאן שהוא ממזר ואילו ולד סוטה ואלמנת אינו ממזר וכלאחרינן לעיל בהחולן [לף מט:] שכל מוליה בנגיה ובסוטה שאין הולד ממזר ואפי' מלבריים משמע שאינו ממזר ס"נ שהחמירו לקנסא בענין בלאותיה שקיימין ומ"מ אינו מחוור בעיני שמפרשים ז"ל להא בגמרא בטעמא אחינן לה כלאחרינן לא מזונות ולא בלאות מ"ט [לף פט.] תנאי כתובה בכתובה ובלאות שקיימין לאו מתנאי כתובה הן שהרי מזנה שאין לה כתובה יש לה בלאות שקיימין: **ואם נטלה תחזיר.** ואפי' נטלה שלא בעיניו ללא תפסא חספא בעלמא אמאי לקא תפסא חספא בעלמא הוא ופירש בירושלמי ללוקא מה שנטלה לאחר שבא שהרגון לאבל מה שתפסה קודם לכן לא תחזיר ואפי' תפסה בעיניו כיון שקודם לכן תפסה: **והולד ממזר וכו'. אם ילדה מפני ממזר נמור הוא ואם אחזירה שהרגון וילדה הוי ממזר מלכריים: ולא זה וזה מטמאין לה.** ואפילו בעלה שהרגון שתפתו נמורה היא ובעמא כלפריינא בנמ' לאין כהן מטמא לאפתו פסולה וזו פסולה היא לו מן התורה לאפתו כהן אפי' נאנסה אסורה לבעלה מ"מ שהרגון יורש אותה לע"ב לא קנסו לבעל שלא חטא אלא במניאתה ובמעשה יהיה כלי שנרגנה אבל בירושתה לאחר מיתתה לא קנסוהו כלל והיינו אלא קתני אינו זכאי בירושתה וכ"ת כיון דיורשה אינו מטמא לה [עי'

סוף דף פט:] קריית ולא ענו לה ולישלח לקבר לה הא ליתא לר"ש כל שנשח בסוף פסולה שהיו מטמא לה לא יירשה והיו מסכתן לחלמיה לכהן גדול נרושה וחלוצה לכ"ש יורשה והיו מטמא לה כלחיתא בתוספתא [כפ"ב דיבמות] חלוץ ולחי כל שהירושה מן התורה יהין הקרובין מקפילויי ומטפלין סה וכל העם בקבורתה מה שאין כן בקטנה ובסניות מלברי סופרים: **נפסלה מכהונה.** מסוס זונה: **ומן המעשר. קנסא וכן תרומה : יורשין כתובתה.** בגמרא מפרש וכבר פירשנו בירושת [בנין לכרין]: **חולצין. לחיו של רשעו מלאורייתא חולן ורבנן נזרו ללא** ייבם והשני **מלרבנן חולן מסוס שמא יאמרו גרשה זה ונשא זה וכו' כלמפרש בגמרא** [לף עא.]: **וזו** היא סוגיית הגמרא [לף פז:] מלקחני סיפא נשחת שלא ברשות ב"ד מותרת לחזור לו שלא ברשות ב"ד לכתחלה ב"ד לחלוצה ולא לשנו אלא שנשאת בעד אחד אבל נשאת בשני עדים לא תצא מהיתרה של בעל הראשון ולית הלכתא הכין אלא לא שנא נשאת על פי בית דין ובעד אחד ולא שנא נשאת על פי שני

והלכה וקלקלה חייבת בקרבן שלא התירוה אלא להנשא: **גמ'** אוקימנא לרישא דמתניתין דקתני תצא מזה ומזה שנשאת ברשות בית דין ובעד אחד דאי אית לה שני עדים לא צריכה לב"ד ומשום הכי תצא מזה ומזה וסיפא דקתני נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו שלא ברשות ב"ד אלא בשני עדים ולפיכך מותרת לחזור לו דהויא לה אנוסה דאמרי' מאי הוה לה למעבד (דף פח.) וכן אמר רב לא שנו אלא שנשאת בעד אחד אבל נשאת בשני עדים לא תצא מהיתרה של בעל הראשון ולית הלכתא הכין אלא לא שנא נשאת על פי בית דין ובעד אחד ולא שנא נשאת על פי שני ס"ד למפטר לעל לחל לעלות לסה והל חין לכר שבערוה פחות מסוס חלש לעולם על לחל לנחמן בחסה מלרבנן הוי מסוס עיונית חלש לקל ס"ד לחכמים סמכו לבריסה לעסות לישור זה כשאר לישורין של תורה שנחמן בהם על לחל מן התורה הל לילו לש היה על לחל נחמן בלישורים לעלמת בכיוצא בזה לש היו מקילין אילימא **תרי וכו'.** לחלב הוי לבעי: **אילימא תרי וכו'.** לחמרו לו סניס לכלת חלב: **קרא למה לי.** בלח הולא חלין יעיען ספיר לכל שלמרו לו כ' עליס כלילו יקע מעלמן יציעה נמורה היל: **אלמא עד אחד מהימן.** ולכאי רבייה רחמנה הכא לחסיבא ליה כיליעה ומסתם מסכא לנחמן **בלישור והיתר לקא מייתי חטלת לפומיה ומתלכלא** ולי **לא מהימן היכי מתלכלא ללמל חולין לעזרה**

נינהו: מזיד הייתי. הרי הוא נחמן לפטור עלמו מקרבן לעליס לש מנו מכחני ליה בהא הילכך כי לחמר נמי לא לכלתי מהימן ומלפלינהו בהא מכלל לריסא על לומר לכלת ללייך מינה הא לישתיק חייב לברי הכל היא ולפילו לרבנן **מלא ליפלינהו חלא בסיפא וע"כ** לי מלין עלות הוי מולו בריסא לשהוי פטורי בסיפא לליכא ב' עליס לנחמנין בכל מקום חלש ולחי לין כאן לין עלות כלל לבלייליה תלא לחמנן ומסום הכי מולה בריסא מסום לסתיקה כהולחה למיל. ולחוי שתלא להא למסקי הכא למסום שתיקתו חייבין לה בריסא ולין כאן לין עלות כלל היינו לגיסנא לכריתות למוקמי הכי טעמא לרבנן מלכתיב לו הולא התורה החמינתו בזה יותר ממחה עליס לכל לשיך ליסנא לולחי עליס נחמנים יותר ממנו וטעמא לפטורי רבנן הכא מסום שיכולין חנו לתקן לסוני ולומר שהינו מכחים כלל בעליס וס"ק לו לכלתי שונג חלש מזיד לנעולם לין עלות יש כאן ובריסא חלש פליני רבנן בסתיקה מסום עלות הוא והיינו כסוגיית לחבי פ' החומר בקדושין (לף סה:) שהם ל"ל על ל' לכלת חלב והלה שותק נחמן ומלקחמר נחמן העל מסמע חלש מסום שתיקה לסחי מחייב וכולה סוגיית להתם דסטה חפילו במילי חלש ס"ל למילא לליכא למיסר טעמא לשתיקה כהולחה ולחן כליסנא לנקוטי לבלי קי"ל וכן מסמע פסטיס לליסנא דלקחמר הכא לחמרו לו מכחים חילו ילעה לומר מזיד סייתי חלש למלא מסחי טעמא הוא לפטורי רבנן ללילוך ליסנא לו הוי לסי לסה למיסר חלש לחמיכנן התורה בזה יותר ממחה עליס ולו לחמרינן ללכבריו לל"ת הוא לקלחמרי סנויא לחיקא הוא: [לף פח.] **דשומן הוא דמהימן.** ול"ת היל נופל מנ"ל י"ל כלפרס"י ז"ל לסה **ולחי פסיטא לן לסמכינן עליה כל זמן שלא נחשד לחי נלו הכי חין לך לחלס חוכל מחבירו ולחין לך לחלס סומך על בני ביתו: לא אתחזק איסורא.** פרס"י ז"ל בסהיל שתיקה ומכלן רחיה לכבית המקולין שהיה שם טרפה וכשרה ולמר לן על לחל שתיקה זו היל כשרה נחמן חע"נ שלתחזק חיסורל במקום זה כיון לכשתיקה עלמה לא לתחזק חיסורל וכן הוא מעשים בכל יום לחל"כ במקולין שיש שם נבלה לא יקנה משם בשר חלש בעליס ול"ת ולמלי לן מייתי רחיה לחפילו היכל לתחזק חיסורל על לחל נחמן מנלה שהחמינה תורה מלכתיב וספרה לה לעלמה תירח ז"ל לשלני התם שלי לחבר ולי חלש בכך ועוד לכיון שלרך הלם להיות פוסק רגלים לבר ולי מסום טבילה הל לחמרינן בשמוך לכל שבילו לתקן נחמן ולניינו טעמא שנחמנת על נקור הבשר ולחלב ולש לתתחזק חיסורל: **הא לא**

דמיא. קושיא היא: אטבל וכו'. ללף על גב לתתחזק ליסורין סמכינן עליה: קדושת הגוף. קלסי מזכח תמימים שחיטם נפלים: **דבידו לאיתשולי.** לקו"ל (כב"כ לף קכ:) נשחלים על ההקלם כגון על נדריס לעלמן לקו"ל כב"ס לחמרי יש שחלה להקלם ולוקה על שלח בה ליל הנזכר והה לחמרינן [כאן לף פח.] לכילו לאתסולי ובעלמא אמרינן מי ייתר למזלקיק לי' חכם י"ל דשאני נדריס דשני להו בנ' הליוטות לילעי פתחי נדריס ומלתא דשכיחא הוא: **אלא א"ר זירא וכו'.** נלו מסום דעל ג' נאמן בחיסורין כיונא דזה לא תשכאן לתקינו רבנן והא לא תשכאן ליסורא לתתחזק ושאין בילו לתקן כיונא דזה דעלות תשה [שלא] תקנתא לרבנן לגמרי היא: **שהחמרת וכו'. שאם כח בעלה לאתה טוען עליה כל הלרכים החלו שבמשנתנו: הקלת עליה בתחלתה. להתירה להנשא מפני שהיא חוששת שמא תתקלקל ולא מנשבח על לבלקה שפיר.** ויש לתמוה היאך סמכו חכמים להתיר מפני זה ליסור תשת שים החמור לבעונן שני עדים מלאורייתא ומטעם כ"ל מתנין לעקור דבר מה"ת ג"ש לומר מלגא בשטרא מהא לנקמן בלא ס"ל לחייב והבילו ברבא לגיות לחברות שנאמרו ונס ג"ש לומר מטעם לפקעינהו רבנן לקלוסיה מיניה לג"כ היכי לחמרינן לקמן לחוי על רשטן חוכן מה"ת ולחוי על שני חוכן מלרבנן ליפכא ס"ל לימיר והריטב"ג ז"ל מסבח רבו הרא"ס ז"ל בתירון זה שתירן לקיס להו לרבנן לממילתא לעבילא לגלויי ושהחמרת עליה בשופה כל כך ולאי קושטא קא מסהיל וכי לייקא ומנשבח שפיר מנשבח ולמן שהלי בחלתא ופרשום כזה נחשב כב"ח בעלות נמורה ולפי' מלאורייתא והכתוב מסרו לחכמים לעשת לי זה לבר מפורשם ועיבר לברי לחת שיהא חשוב בעלות והא לחמרינן משום עינונא לקילו בה רבנן ס"ק חכמים שהם מחמירים בב"ח הקילו בזה לחשבו פרשום ולבונו בעלות ברור בל זמן שלא בלו עליו עדי הכחשה והיינו לחמר עולה [לף פח:] בל מקום שהחמירה תורה על לחד הרי בלן שנים לומר **עלות על לחד שנאמן** בעלות דהם מלאורייתא היא: **וסוגיין** בלחתחזק ליסורא ולאן בילו לתקן לן ליפטוא שיהא נאמן על לחד ולבתב הרשב"א ז"ל בלליבך ליפנא לבריתות למשום נאמנותו שב על חייב [בלחבי] בלבתיבא לעיל הא לפטוא מיניה בבל שאר ליסורין וסוניא לשבא ריפטא לאיבך ליפנא שאינו שלא [מפני] שהתורה החמינתו על העדים ולמן קי"ל בלחבי שלא לזיל בפטוא בבי בלפירשנו ול"ב בבל ליסורין על לחד נאמן ומיהו בתב הריטב"ג ז"ל שרשוי לחום ולהחמיר: **לא שאנו.** הא לחמרינן במתני' תנא מזה ומזה היינו בשנשאת מתחלה על פי עד לחד בלבד לפיבך החמירו עליה: **אבל כשנשאת על פי שני עדים. מאי הוה לה למעבד באנוסה היא.** שהעילו שמת בעלה: **אלא** מוקמת לחזור לו לתנוסף ליפרילך שרי' וזהו לא תנא מתיתירה הרחמן שהיתה בשרה לבעלה ובלתנן נשלת ברשות מוקמת לחזור לו לפירשנו במתני' ופשלו בל הנשואים ז"ל לולית הלבתא בבי שלא לא שנת נשלת בב"ל על פי עד לחד ול"ש נשלת על פי שני עדים שם בת בעלה הרחמן תנא מזה ומזה ובל עדים אם בא בעלה הראשון תצא מזה ומזה ובל הדרבים האלו בה דאמרינן לקמן (דף צא:) רב פפא סבר למיעבד עובדא דמאי הוה לה למיעבד אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא והא אנן תנן הני מתניתא א"ל ולא שנינהו א"ל ואנן אשינויא ניקום וניסמוך דאלמא לית הלבתא ברב דאמר לא תצא מהיתרה של בעלה הראשון ולא ברבי שמעון דאמר נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו ואף על גב דאמר רב הבין הלבתא לא סמבינן עליה: (דף פח:) וצריבה גט מזה ומזה: בשלמא מראשון תיבעי גט אלא משני אמאי זנות בעלמא הוא אמר רב הונא גזירה שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט אי הבי סיפא דקתני אמרו לה מת בעליך ונתקדשה ואח"ב בא בעלה מותרת לחזור לו ה"נ נימא גזירה שמא יאמרו גירש זה וקידש זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט (דף פט.) סיפא אמרי קידושי טעות הוו רישא נמי אמרי נישואי טעות הוו אלא רישא דעבדה איסורא קנסוה רבנן סיפא דלא עבדה איסורא לא הלרבים הלו שם. בלומר בל חומרות לתנו במתני' נבי על לחד ובלחמרינן לקמן [לף עא:] רב פפא סבר למעבד עובדא במאי הוה לה למעבד ומלחקי ליה רב הונא בריה לרב יהושע לא עבד: **גרסי'** בגמ' [לף פח:] לחמר שמואל לא שנו אלא בשחין מכחישתו אבל מכחישתו לא תנא במאי עסקינן לילימא בתרי כי קא מכחשא להו מאי הוי אלא בחד וטעמא למכחישתו הא שתקה תנא והא לחמר עולא בל מקום שהחמינה תורה על לחד עדים בחד ברי הבי בחן שנים ואין לבריו שב לחד במקום שנים הבא במאי עסקינן בפסולי עדות ובלרבי נחמיה דתני ר' נחמיה לומר בל מקום שהחמינה תורה על לחד הלך לחד רוב לעות ועבו שתי נשים בחשא לחת בשני שתי נשים בחיים לחד בפלגא ופלגא לימי: **לא שאנו.** מתני' לתנא: **אילימא בתרי.** לחמרי זה בעלה: [לף פח:] **הרי באן שנים. הרי הוא חשוב בשנים בנגן בעלות לשה לומר שמת בעלה ובעלות סוטה לומר נטמאה** ולא בל לח"ב על לחד להבחישו חשבינן ליה בחד לגבי שנים ואין לבריו שב לחד במקום שנים ומיהו שם בלו שנים והבחישוהו לא חשיב ליה בתרי לבשלי תרי לגבי חד ושבי לחמרינן בפרקין לקמן [לף עג:] לגבי לחתו בי תרי ולבחשוהו הא לגבי לחד שבי מהימן ובתב הריטב"ג ז"ל נראין לברים בשברי ר"י ז"ל שלמר לדוקא בעלות לבר שבערות לבעינן שנים והלמינהו לזה בשנים לבל בחיסורי לעלמא לשני בחד בין שלא הלמינהו לגבי בחד בי לתא לחברינן ולבחשוהו הויא בהחשא בחד לגבי חד: **הבא. לחמרינן לכי מכחשא לא נפקא: בפסולי עדות עסקינן. ולעולם בתרי בנון קרובים לו נשים לתו בהלי בעל ולחמרי זהו** ולתנן הוא לגבי לגבי ילעתנן ליה בלבתיב (בראשית מ"ב:ח') ויבר יוסף לת לחיו ויסא לת בבירוהו ומיירי הבא שבא בנגן שנשלת על פי לשה מעיקרא **וקמ"ל שמואל לחזלינן בתר רוב לעות הואיל ואין בלן עלות בשרה** ובלרבי נחמיה בל מקום ובו' הולך לחר רוב לעות למעבד לחר מהימן לין לין עלות בלבר **הלבך פסולים** (הס) **נחמיס בבשרים באשה אחת.** בשנשלת על פיה **מעיקרא הלבך בי הלר לתניין** תרתי ומבחישות לה **לי שתקה היא הוו להו רוב לעות לחיסורא** ולו לחמרינן תנא לבל בי מבחשה לבן הוו להו תרתי בנגד תרתי לגיסי נמי מהימנא להעיד ולומר שאינו זה ומיהו הבעל אינו נאמן להניח ניל עגמו ולומר לני הוא וכל זה הוא לוקה בשבאו שתי נשים להבחיש לשה לחת לבל בל היבא לתשת על לחד בשר מעיקרא לפילו מאה נשים בחיש לחד למיין והוו להו בלגא ופלגא ויש שפירשו שנלוינן בשתי בתות המבחישות זו לת זו ותנא מהיתרה הרחמן אע"פ שהתירוה לינשא לבל שם נשלת **לאחל מעליה ולומרת ברי לי** לא תנא וכן לעת הרמב"ם ז"ל לבל רש"י ז"ל **פירש פלגא ופלגא בעל מבחיש על לפילו שתקה היבי לא תנא הואיל ונשלת בלעולא לרחמן נאמן בשנים להנך בולהו בעל לחד: אמר** המחבר ונ"ל לפרש לעל בלן לא קלמר בבי הר"ם בשז"ל לגבי לגבי נשים רבות בנגד לים לחד לומר שעשות בילהו לים לחד ממם בבל שם נשלת ע"פ לחד מעיקרא ולחר בך תתה לים לחד

והכחיבו חין ה"נ שלח תנח לרחשון עליך טפי כלעולח וכלפרש"י ז"ל תלא לשמועל הכי מוקי לה למתני' לחמר לח שנחו להיכח לחתיין תרתי נשים כנגד חשם חחת לנשחת על פיה מעיקרח על כי מכחיבתן לח תנח ולחחי לרחב"ם ז"ל ב' כתות המכחיבות נינהו ולחחי לח תנח שלח ולחי חשום לחתחת למעיקרח עליפח טפי מלעולח וכלפרש"י ז"ל [ומינה לים לחב כנגד לים לחב ה"נ שלח תנח] וליכח למימר לטעמח לשמועל חשום לכי מכחיבתן הח לחמרה ברי לי להח נשחת לחב מעליה נמי בעינן לחש לח כן הכח עליה בחשם תלוי רקי ושח לשמועל כולהו נשים הוו הלכך על כרחך ברמב"ם ז"ל **לח חני לחוקמה** הח לשמועל מטעם ברי לי שלח כלחמרן על כלן: **גזירה וכו'. כשרוחין הרחשון חי סבורין שפני זה כשנשחה על ידי שנרשה הרחשון נשחה ושחת לים נמורה היח לו ושם מוניחה שלח בגט נמנחת לשת לים וכו':** [לף פט.] **קדושי טעות. כגון ע"מ שחני כהן ונמנח ישרחל: אלא** ריסח לעולם טעמח לבעי נט מפני לשו חשום נזרה זו לכ"ע יחלו טפי בנשוחי טעות מלחימר לשת לים יונחה בלח נט שלח לכל מה שנרייכו נט מפני חשום קנסח לעבדל לשורל ולשו עבדל ממח שנשעלה שלח כיון שנכנסה לחופה חע"פ שלח נבעלה עבדל לישורל קרינן לה להה לח שרינן בסיפה שלח בשנתקדשה בלבד וטעם קנס זה כדי לענן חותה שלח תנשח בלח נט ל"נ כלפירשו בירושלמי והוח הנכון מפני ערייכה נט כדי לברר לישורו של רחשון כלומר שעושין קיום לקלופי שני כדי לחוסרה על הרחשון ולעשות הולד ממנו ממזר קולס נרוסי שני וכלתנן והולד ממזר מזה ומזה: כבר מפורש כל זה בפתני' ולשון רבינו חלפס ז"ל ולח פירות שלכל הבעל מנכסי מלוג לחחר שנשחת לשני ולח בלחות מה שבלה מנכסי צאן ברזל ואבד לגמרי אינו משלם לה תחתיו אבל בלחות שהן קיימין יש לה ונוטלתן כדגרסינן בכתובות בפרק חלמנה ניזונית היוצאת משום שם רע נוטלת מה שבפניה ויוצאה מסייעא ליה לרב הונא דאמר זינתה לא הפסידה בלחותיה קיימין: ירושלמי * כאן הל"א ע"ש כי חסר כאן ולא פירות אמר רבי אבינא שאינה יכולה להוציא ממנו פירות שאכל הדא דתימא בשנטלה כתובה או מזונות משבא ראשון אבל אם נטלה עד שלא בא הראשון כמה דלא מפקא מיניה כך לא מפיק מינה: (דף פט:) אמר ר' יצחק מניין שהפקר בית דין היה הפקר שנאמר (עזרא י:ח') וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל * צ"ל רכושו (אשר לו) ר' אלעזר אומר מהכא (יהושע י"ט:נ"א) אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל וגו' וכי מה ענין ראשים אצל אבות לומר לך מה אבות מנחילין לכל מי שירצו אף ראשים מנחילין לכל מי שירצו: והולד ממזר מזה ומזה בשלמא משני הוי ממזר אלא מראשון אמאי אשתו היא וישראל מעליא הוא וקא שרינן בממזרת אמר שמואל אסור בממזרת וכן כי אתא רבין א"ר יוחנן אסור בממזרת ואמאי קרו ליה ממזר לאסרו בבת ישראל (דף צ:) תניא א"ר אליעזר בן יעקב שמעתי שב"ד היו מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה ומעשה באחד שרכב על הסוס בשבת בשני יוונים והביאוהו לב"ד וסקלוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך ושוב מעשה באדם אחד שהטיח את אשתו תחת התאנה והביאוהו לב"ד והלקוהו לא מפני שראוי לכך אלא קנסוה דבנן: ואין לה כתובה מ"ט תקינו רבנן כתובה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה הכא תהא קלה בעיניו להוציאה: ולא מזונות ולא פירות ולא בלאות מ"ט תנאי כתובה ככתובה דמי וכיון דלית לה כתובה לית לה תנאי: ולא פירות פירוש פירות שאכל הבעל מנכסי מלוג לאחר שנשאת לשני ולא בלאות מה שבלה מנכסי צאן ברזל ואבד לגמרי אינו משלם לה תחתיו אבל בלאות שהן קיימין יש לה ונוטלתן כדגרסינן בכתובות בפרק אלמנה ניזונית היוצאת משום שם רע נוטלת מה שבפניה ויוצאה מסייעא ליה לרב הונא דאמר זינתה לא הפסידה בלאותיה קיימין: ירושלמי * כאן הל"א ע"ש כי חסר כאן ולא פירות אמר רבי אבינא שאינה יכולה להוציא ממנו פירות שאכל הדא דתימא בשנטלה כתובה או מזונות משבא ראשון אבל אם נטלה עד שלא בא הראשון כמה דלא מפקא מיניה כך לא מפיק מינה: (דף פט:) אמר ר' יצחק מניין שהפקר בית דין היה הפקר שנאמר (עזרא י:ח') וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל * צ"ל רכושו (אשר לו) ר' אלעזר אומר מהכא (יהושע י"ט:נ"א) אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל וגו' וכי מה ענין ראשים אצל אבות לומר לך מה אבות מנחילין לכל מי שירצו אף ראשים מנחילין לכל מי שירצו: והולד ממזר מזה ומזה בשלמא משני הוי ממזר אלא מראשון אמאי אשתו היא וישראל מעליא הוא וקא שרינן בממזרת אמר שמואל אסור בממזרת וכן כי אתא רבין א"ר יוחנן אסור בממזרת ואמאי קרו ליה ממזר לאסרו בבת ישראל (דף צ:) תניא א"ר אליעזר בן יעקב שמעתי שב"ד היו מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה ומעשה באחד שרכב על הסוס בשבת בשני יוונים והביאוהו לב"ד וסקלוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך ושוב מעשה באדם אחד שהטיח את אשתו תחת התאנה והביאוהו לב"ד והלקוהו לא מפני שראוי לכך אלא

ב"ה מסתכנם לחופה לחסתן לרוסה לח לונן ולח מיטמח לה מתה לינה יורסה לבל כשנכנסה לחופה ולח"פ שהיה יתומה קטנה למלחורייתה לין מעשה קטנה כלום ועשויה מלרבנן בעלמה (ג"נ) מסוס שלח ינהגו בה מנהג הפקר וזכו לה להתקדם ע"י לחמ ולחיה ועכשיו ירושסה מלינה לחורייתה קרובים מן הלב ירתי לה ומלרבנן בעל ירית לה ולח קרובים לנמי שים כח בילס להפקיר ממון כרעונס: **ומנין.** מלחורייתה: **וכל** לשר לח יבח בספר עזרה (י') כתיב: [לף פט:] **וראשי האבות למטות. הוה ליה למכתב ורחשי מטות לבני ישרחל** ופסק הרמב"ם ז"ל לה"ה לכל ב"ל חסוב בכ"מ וכל זמן וכללמרינן בסמ' מו"ק [לף טז.] ומ"ל למפקרינן וכתב הריטב"ל ז"ל מכלן סמוך להכרזות שנהגו במלכותינו כי מפני שים בו תיקון ללקוחות ולמוכרים מפקינין זכותו לנמרי שלא מערער מפני שלח מיחה: הכן הגולה לו ממנה לחחר שהחזירה **וקנסה בעלמה היה להחמיר לעשות סיג לתורה: ובגמ' [דף פט:] מייתי עלה דהא סיפא דמתני' דלעיל דמאימתי יורש אדם את אשתו קטנה וכו'.** למסיים בה יורסה ומטמח לה לחמרי מלרבנן קל מטמח לה בעל מסוס להויל לה כמת מנוס ופריך ומי היה מת מנוס והתניח לי זכו מת מנוס כל שלין לו קובריס קורח וחברים עונין לין זה מת מנוס ופריך ס"נ כיון דלח ירתי לה קריא ולח ענו לה. ופירסו בהאי ליטנא דקורח וחברים עונים לומר שהמת שבח ליפטר קורח קרובים ולין עונים לותו כלומר שלין לו קרובים ולף על פי שים רחוקים שיתעסקו בו מת מנוס חשיב שיטמח עניו לפילו כהן ונזיר והרחוים מסח לחמרינן להכח ומי כיון דלח ירתי לה קרובים קריא ולח ענו לה הוה והויל לה מת מנוס. ולין פירוש זה נכון חלח לליו כהן מטמח למת מנוס דלח מפני כבוד הבריות שלח יהח המת מוטל בלח קבורה וכל שים עוסקים עמו ולפי' רחוקים הרי כבודו עמו ולמה יטמח לו כהן לו נזיר ועוד לכירושלמי למסכת נזיר [ריש פרק ז'] פירשו להויל לקורח וחברים עונים לותו זכו שהכהן הבח ליטמח קורח לחברים לקברו ולין עונים לותו ולפיכך לחמרה התורה שיטמח לו כהן עמו ולפילו היה מונח לנסיס לקברו בכבר לינו ערוך לבכור חלח הוה בעמו מטמח לס ירבה והה לחמרי' הכח לכיון דלח ירתי לה קרובים קריא ולח ענו לה ליטנח בעלמה נקט שלפילו היה

עצמה קודמת לקרובים לא יענו לה וכ"ש כשהכהן קודם לומר וכיון שהקרובים לא יטפלו בדבר כ"ש הרחוקים לחלוטי הא לית לה בעל והא לית לה קרובים ומפני שהיא מתנ' הטילו קבורתה על הבעל כיון שהוא יורשה והטעם שחלרה תורה לכהנים שיטמאו לקרובים לומר מפני שהוא מת מצוה להם ולאי שפיר נטפלין בהם קרובים ורחוקים אלא הטעם כדי שתהא קבורתם מזומנת יותר על ידי קרוביהן עמהו שכתוב לענין זה כענין מת מצוה. עכ"ל הריטב"ק ז"ל: **תניא אמר ר"א בן יעקב וכו' שלא מן התורה.** קשה על פי שאינו חייב מן התורה הטעם הזה: **שרכב על הסוס.** שאין בו אלא מסוס שבות כדתנן (ביצה לו:) **אלו הם מסוס שבות לא רוכבין על גבי בהמה: וסקלוהו. כמחלל שבת גמור:** [דף ע.] **שהשעה צריכה לכך.** שעת הגזירה **היתה והיו פרוצים בעבירה** שהיו מזלזלין בשביתת שבת: **שהטיח.** בעל וכל כה"נ שהוא מגדר מילתא ותקנה ליטרחל מותר לעקור לכבר מן התורה לפי הטעם כי הא וכמעשה דלהליהו בהר הכרמל **שהקריב בכמה ושעת חיסור במות היתה ולויה כרת לשחוטי חוץ וכרת להעלאה** והיתר שכתוב לכתיב אלו תשמעון מסוס לסוס מגדר מילתא שהיא **גדר ותקנה ליטרחל שהסיבן ע"י כך מעבודת כוכבים.** וכי מסקנת למילתא למעוטי עשה לחינן בשביל גזירה לרבנן סיכא למלו **עקירה ביניס הוא** אלא אפ **ואל תעשה לממילא הוא למעיקרא** כגון שופר ולולב בשבת שהם **מצות עשה ומבטלים להו מסוס גזירה לרבנן שמא יטלנו** ויעבירנו ד' אמות בכבר ממילא מילתא כמעשים אלו לחמרי' שכא וכהנוא דלהליהו עקרינן לה תעשה ממש ביום שהוא אלא לעולם אימא לך דבר מן התורה לעורות לה שבל הפקר ממון לפילו לעולם יש יכולת ביום כלחמרן לעיל **להפקר כ"ל היה הפקר:** [דף ע.] **כתובת בנין דיבורין. לתנן בכתובות** (דף נב:) **בנין ליכרין ליהוון ליכי מינאי לינון ירתון כסף כתובתיך יתר על חולקהון דעם לחיהון ואם מתה בחייו ונשא אשה אחרת ואם ילדה לו ומת בני הנישא תחלי' הן נקבות נוטלין כתובת אמן כחוב גמור שהרי נתחלמנה מלביהן ובני לשעונה אם הם זכרים נוטלין כתובת אמם ואע"ג למתה בחייו לרבנן תקינו כתובת בנין ליכרין כלי שיקפון אלם ויתן לבתו כבנו והכא לא שקלי יורשין ליה כתובת בנין ליכרין אלא לבני הבשרה נותנין כתובת אמן והשאר חולקין בשוה: גרסי'** בגמרא הורוס ב"ל ליטעם והלבה וקלקלה חייבת בקרבן [דף עב.] אלי קלקלה ר"ש אומר זאת אומר כנון אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכ"ה מ"ל זאת אומר כ"ג אלמנה לכ"ג מפני שהשעה צריכה לכך: ולא זה וזה מטמאין לה כדכתיב (ויקרא כד) כי אם לשארו הקרוב ואמר מר שארו זו אשתו וכתיב (ויקרא כד) לא יטמא בעל יש בעל מיטמא ויש בעל אינו מיטמא הא כיצד מיטמא הוא לאשתו כשרה ואינו מיטמא לאשתו פסולה: (דף צא.) ואין יורשין של זה ויורשין של זה יורשין כתובתה כתובה מאי עבידתא והאמרת לית לה כתובה אמר רב פפא כתובת בנין דיכרין מהו דתימא איהי דעבדא איסורא קנסוה רבנן לזרעה לא קנסו רבנן קמ"ל מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא ולא מיבם מדרבנן ואחיו של שני חולץ מדרבנן ולא מיבם לא מדאורייתא ולא מדרבנן: **מתני'** (דף צב.) האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואחר כך מת בנך ונשאת ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד הראשון והאחרון ממזר : **גמ'** ת"ר זו דברי ר"ע דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכמים אומרים אין ממזר ביבמה אמר רב יהודה אמר רב (דף צב:) מנין שאין קידושין תופסין ביבמה שנאמר (דברים כ"ה:ה') לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר לא תהא בה הויה לזר ושמואל אמר בעניותינו צריכה גט מספקא ליה לשמואל האי לא תהיה אי ללאו הוא דאתא אי דלא תפסי בה קידושי הוא דאתא אמר ליה רב מרי בר רחל לרב אשי הכי אמר אמימר הילכתא כוותיה דשמואל אמר רבא השתא דאמר אמימר הילכתא כוותיה דשמואל אם היה יבמה כהן חולץ לה ושריא ליה איתגורי איתגר אם כן מצינו חוטא נשכר אלא אם היה יבמה ישראל נותן לה שני גט והותרה לו אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב יבמה לכל זמנה לא מ"ט לחמרה חתן הוא לסייעה ותניא כוותיה לר' יוחנן: **הורוה בית דין וכו'.** שהתירוה ליעשה על פי עד אחד שהעיד שמת בעלה ואע"פ שכבר בעלה חו"כ פטורה מן הקרבן **ליחיל שעשה החיסור בהוראת כ"ל פטור** מן הקרבן לכל מסוס שקלקלה חייבת לגמ התירוה כדי שתקלקל כ"ש לחמנה לכ"נ לכיון לחיכה לאו ופסול זרע לא שריוה לעשתה להכי ולא עשתה בהוראת ב"ל: **דשויתון לי פנויה.** לסרתון לו לנחמובי ואומר ר"י ז"ל לאפי' להאי ליישנא אע"נ לכתוב בניטוח וכן לי יהוי ליכי מינאי וכו' למאך להתנשבא לא שני על היכתוב הרי את מותרת לכל אדם להילמא לאיהו לא שריא אלא להתנשבא לכל לא לזנות והוית ליה כאומר הרי זו ניטך חון מזנותך לכתילתא לכי היא לא לאזלינן בתר ליישנא אלא בתר עיקר טעמא וכי סרו לה לאתנשובי ואלי לסוייה פנויה אתו לכל נכי בעל בתר ליישנא אזלינן ולילמא מקפיל הוא אלא להתירה לזנות ע"כ: [דף עב.] **מתני' האשה שהלך בעלה.** ואח"כ מת בנך. **ולא הוזקקה ליבם ונשאת לזקן: חלוף.** שניס לחברים והזיתום ולחמרו לסם ולא כיום פלוני עמנו הייתם והתורה לחמינה לחברונים המזימין יותר מן הרלשונים וחלוף מה שלחמרתם היה בתחלה את הבן ונמצלת שהיתה זקוקה ליבם והיו עכשיו יבמה לזקן: **הראשון והאחרון.** רלשון ללפני שמועה ולחרון לס עכשה לחר שמועה וכנמרל מוקמינן לה כר"ע ללחמר יש ממזר מן חייבי לאוין לכל לית הלכתא כוותיה אלא כרבנן לפלוגי עליה בעלמא ולחמרו אין ממזר אלא מחייבי מיתות כ"ל: **ואמרו לה מת בנך וכו' [ומתיבמת כו'] תצא והולד הראשון והאחרון ממזר.** לגיכא לכ"ע שהרי פונע הוא בחשת לחיו כיון שהיה לו בן כשמת ונשת לח בכרת ולפיכך הולד שהוליד ממנה ממזר נמור ומותר בממזרת: **קיים היה.** בלותה שעה שהעידו הרלשונים לבל עכשיו את בולאי: **תצא.** לקנסינן לה לף על פי שכבר מת מסוס לגיבאי לה לאתנוני ולחקור לחמת ולית לה כתובה ולא סוס תנאי כתובה: **הולד הראשון.** ללפני שמועה שנולד בעוד שבעלה חי: **והאחרון.** שמועה כלומר שלא רלה היכא לגרשה חיגו ממזר מן התורה אלא מדרבנן לקנסוה ולסור בממזרת מן התורה ולסור בבת ישרלל מדרבנן: **גמ' אין ממזר ביבמה. שנשתלשו לסוק בלא חליצה הואיל ולית עליה אלא בלאו: בעניותינו. בעניות לעתנו שאין אנו יולעין פירוש המקרל: אי האי לא תהיה ללאו הוא דאתא.** כמו לא תהיה קלשה **והרי היא כשאר חייבי לאוין ותפסי בה קידושין** או לא תהיה מסוס סויה לומר לנית לה סויה: [דף עב:] **אם היה יבמה כהן. וזו**

יום קבא

יום קבא

נשתלח לשוק בעל אחד או בשני עיסים שאמרו לה מת בעלך ואחר כך מת בנך כו' ואחר שמואל בעיא נט וכיון ליכיבד לה נט מיפסלה על היבם שהוא כהן ומסוס גרושה: חולץ לה יבם ופריק לבעלה: **איתגורי איתגר.** בשביל שנשתלח לו אנו מסתלקין שתשאר

תחתיו: **נותן לה גט השני.** כלומר כייפינן לשני לגרשה ויוצרין ליבם ואומר ר"ת ז"ל להא לכופין לשני לגרש היינו היכא דבעי יבם ליבמה אבל אי לא בעי ליבומי חולץ לה ופריק להאי דקאמר דבקדושין לא קנסינן חפילו אשה שהלך בעלה למדינת הים כלומר היכא כלקמן וכן הורה ר"ת ז"ל הלכה למעשה בשאשה שלח יעשה שום לה יבם ונתקדשה ויתירה למקדש אחר חלינת היבם והא לפריך הכא ליתנהו ליבמה מסוס דהוה ליה חולץ לה בעל כרחו ולהכי פריך מסוס דקדשה בחיסור כופין ליבם לחלוץ ומ"מ אם נתקדשה במזיד לאסורה למקדש כלי שלח יהא חוטא נשכר: **והותרה לו.** ליבם: **קדושין אין בה.** פירשה הריי"ף אם נתקדשה לאחר קושם שיחלוץ לה יבמה היינו נאסרת על יבמה אבל אם נשתלח לאחר נאסרה על יבמה מסוס דשהלך בשאשה כלומר שהיו מתירין זוקה לבעלה הראשון אם היינו מתירין זו ליבמה ובנתקדשה לאחרינן שהיא נאסרת נט על יבמה מיהו נותן לה המקדש ואסורה לו עולמית כך כתב בשם רב יהודאי נאון ז"ל ולא פירש הרב ז"ל אם יש חלוק בין נתקדשה בשוגג כגון על פי ב"ד או נתקדשה במזיד אבל הריטב"ץ ז"ל כתב שאסכמתו רבותיו ז"ל שאם נתקדשה בשוגג מותרת למניסא למקדש או ליבם אם רצה יבם חולץ לה ומותרת למקדש וכן אם היה היבם כהן חולץ לה ומותרת למקדש ליכיל למקנסיה ונם ליכא למקנסא כיון שעשתה בשוגג והיא היתה חשת שום עלת יבמה ומה שכתבנו אם היה יבמה כהן ופרש"י ז"ל **וזו נשתלח לשוק בעל אחד** וכו' כלפירשנו הנחונים ז"ל לא פירשו כן אלא בשנתקדשה ובמזידה נאורה בשנתקדשה בלא שום עלות ולפ"ה קס"ל שאם היה יבמה כהן חולץ לה ושריל למקדש כיון אלא עבד חיסור היאה ולא כניסה לחופה וכלחזינן נבי אשת איש שהלך בעלה למדינת היא שנתקדשה שמותרת לחזור לו וה"ה לשריל למקדש ופרכינן לע"כ מעינו חוטא שכשר לכיון לבעלו שום עלות קדשה חוטא הוא ולא דמי למתני' שנתקדשה בראשת שהוא שוגג או קרוב לאומם ולא קנסינן אלא בשאר חבל בכא חפי' בקלוסין חמצינן היא חוטא וקנסינן אלא הכי קאמר אם היה יבמה ישראל נותן לה נט והותרה לו כלומר שחוזרת ליבם ואף על פי שנתקדשה במזיד למקדש הוא שלא לקנסינן חבל ליבם לא קנסינן כיון לליכא אלא קלוסין וכן פירש הראב"ד ז"ל אלף על פי שנתקדשה במזיד הותרה ליבם חבל למקדש לא שריין לה לעולם וכלבדי הנחונים ז"ל וכן נראה מלבדי הר"מ במז"ל: **וכל** שנשתלח חפי' בעל אחד לעת הנחונים והתום' וכל המפרשים ז"ל שתצא מזה ומזה מסוס למיחלפא בשאר שהלך בעלה למדינת היא כלקמן

קידושין אין בה נישואין יש בה משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים פירוש קידושין אין בה אם נתקדשה לאחר קודם שיחלוץ לה יבמה אינה נאסרת על יבמה אלא אם נישאת נאסרת על יבמה משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים ואיתמר משמיה דרב יהודאי גאון ז"ל שומרת יבם שנשאת בלא חליצה אם אין לה בנים תצא מזה ומזה מבעל בגט ומיבם בחליצה ואסורה להם עולמית משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למד"ה אבל אם נתקדשה ולא נשאת אם היה יבמה ישראל נותן לה המקדש גט ומותרת ליבם ולמי שקידשה אסורה לו עולמית כדי שלא יהא חוטא נשכר נשאת והיו לה בנים אם היה בעלה ישראל חולץ היבם ויושבת תחת בעלה ואפוקי לא מפקינן לה דכיון דאשה שהלך בעלה למדינת הים ונשאת הולד ממזר מזה ומזה ואם אתה אומר תצא אתה מוציא לעז על בניה ואם היה בעלה כהן ויש לה בנים ממנו אינה חולצת אלא פורש ממנה ואסור לו לבא עליה כל ימיו של יבם ואם מת היבם מותרת לבעלה ואם מתו בניה בלא זרע בחיי היבם תצא מבעל בגט ומיבם בחליצה אלו הדברים שנאמרו משום רב יהודאי גאון ז"ל

[דף נג:] **בעו מיניה מרב ששת עד אחד ביבמה.** קשה על לחל ולמר לה מת בעלך והיה זקוקה ליבם: **מהו.** מי הוי נתמן לנבי יבם כמו לנבי חיים לחרינה: **דהא** זימנין דמיבמה חוכחת ליבם לניסא ליה ומתוך לחכה לה לייקל כלי שתגפ לו: **למשרי יבמה לעלמא.** כנון שריה לו בן וכל על לחל ולמר מת בעלך ולחר כך מת בנך: **זימנין דסניא ליה.** שיש מן היבמות שמוכין היבמים וכלי שלה תקיבס ותגפ לסוק לה לייקל לחקור מי מת לחסון: **[אמר** להו רב ששת **תניתוה] אמרו לה מת בעליך וכו'.** ול"ת בין לגיסנא קמץ בין לגיסנא בתרא פשיטא למתני' היכ לתנן לחסם שחמרה מת בעלי תגפ מת בעלי תקיבס ולי לחרי למסום הא לישנא קמץ ג"כ לישנא בתרא ומי למתני' היכ לקמן מת בעלי ולחר כך מת בני נחמנת מלי לילף למיתר וי"ל להסס נחמנת מטעם מנו שלילו לחמרה מת בעלי ושקקה שלה לחמרה מן הבן כלום נחמנת לינסא מתוך חומר הלברים שהחמרת בסופה וממילא תגפ לסוק לבנה בחזקת קיים מוקמינן ליה ולפילו היה זקן לו חולה כלילוק במסכת ניטין פרק כל הגט (קף כח.) ונתנו לה בחזקת שהוא קיים ולפילו הניחו זקן לו חולה הילכך הסתם לחמרה שמת בנה נס כן נחמנת לומר שמת בעלה תחלה שהפה שחסר לומר שמת הוא הפה שהתיר לומר שמת תחלה ומעמידין חותה בחזקת היתר לסוק לבל כשים שם שני עלים זו לפי' על לחל שלומר שמתו שניהם היינ נחמנת לומר שמת הבעל תחלה לנהי לעל מיתת בעלה לייקל מסום חומר שהחמרת מ"מ לחר שילענו שמת בעלה לליתת להחומרת לק לייקל מי מת לחסון ומסכה על העל מסום לסניא ליה ליכס וכיון לטעמת לעל לחל מהימן הוא מסום **לחסס לייקל ומנסבת הכת לליכת למיתר** לייקל לק מהימן על לחל ורב שמת פשיטו ליה ממתני' למלחמרי עלה כו' הלי מפקינן מינים ממונה מחזקתה שלפי' נטולה מזה ומזה תחזיר לעלה למתני' קלי לי תרי ותרי הוה לן למימר מלי חזית וכו' חלק וללי בחל וכו' ופסקו הריצ"ף והנחוניס ז"ל להלכתא כרב שמת לנחמן ולף על נב דלחיינן לה להו לרב שמת בנמרא לק מסכינן חסנך לחייתא חלק על לחל נחמן ביבמה כרב שמת וכ"כ הרמב"ם ז"ל: לנחמן חפי' לומר שמת לו בן במיניתת היה וכן כתב הרב בעל המאור ז"ל והרחב"ל ז"ל חלק בלבר והביאו רליה לחפי' בעל עמו הינו נחמן לומר יש לי בנים במוחזק בלחים והינו מוחזק בבנים וכמ"ם בהסנות וכתב הרשב"ץ ז"ל נ"ל כלברי הרמב"ם ז"ל ובעל המאור ז"ל ולין רליה מבעל לשחי על ללף היל לייקל ומנסבת ועוד יש לי רליות כתבתים בתשובות שחלות עכ"ל:

[קף נ.] **מתני' מותרת לחזור לו.** שהרי לק נעשה כה עבירה ולמה נקנסה ולפי' נט הינה ערייכה מן החחרון ולק טעו למימר לשת היה יוצחה בלא נט כלחמרינן בנשחת להחס לי לחו לייקל לק היה מנסבת לבל בקלוסין תלו למימר לבטעות היו שהיתה סבורה שמת בעלה ולק היה לחת לו יכולן לחלות ולומר תנלי היה לו בקלוסין ולק נתקיים הילכך הינה ערייכה נט מן החחרון ומותרת לחזור לרחסון לכיון שהינה עגונה נט חנלה מילתה לכולי עלמא לעליין לק נתקלקה: **ואף על פי שנתן לה (גט האחרון) לא פסלה מן הכהונה.** לס יומת בעלה הרחסון להה לחו נט הוה כלל שהרי היה בעלה חי:

אי"כ מאן דאמר דהני מילי לאו דסמכא הן דליתיהון בגמרא ועוד דגרסינן בהדיא בתלמוד ארץ ישראל בזה המקום ובמסכת גיטין בפרק הזורק יבמה שנשאת בלא חליצה רבי ירמיה אמר זה חולץ וזה מקיים ורבי יוחנן אמר תצא ורבי אילא אמר תצא אמר רב זבידא מתניתין מסייעא ליה לר' יוחנן הכונס את יבמתו וצרתה נשאת לאחר ונמצאת זו אילונית תצא מזה ומזה ושלשה עשר דבר בה והא מתני' בשיש לה בנים היא דקתני והולד ממזר מזה ומזה שמעינן מינה דאפילו יש לה בנים א"ר יוחנן תצא מדאמרינן מתני' מסייע ליה ואסיקנא אלו דברי ר' מאיר שאמר משום רבי עקיבא רביה וחכמים אומרים אין ממזר ביבמה הא לצאת מזה ומזה דברי הכל תצא ואמר ר' יוחנן תצא ר' יוסי שאל לרבי פינחס היך רבי סבר א"ל כר' ירמיה דאמר זה חולץ וזה מקיים אמר ליה חזור בך דאי לא כתיבנא עלך זקן ממרא השתא דתניא לא אפרישו בין יש לה בנים לבין אין לה בנים אלא סתם שנינו תצא ורבי יוחנן אמר תצא מנא לן להתיר מספק ומסתברא דלא אמר רבי ירמיה זה חולץ וזה מקיים אלא בשיש לה בנים וברור הוא אילין מילי דאשכחנן למקצת רבואתא ומילי דסברא נינהו דלא שבקינן תלמוד ערוך ואזלינן בתר סברא ודאי אי איתנהו להני מילי דמר רב יהודאי לא הוה שתיק גמרא מינייהו: (דף צג:) בעו מיניה מרב ששת עד אחד ביבמה מהו מי אמרינן טעמא דעד אחד משום מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר הכא נמי לא משקר או דילמא טעמא דעד אחד משום דהיא גופה דייקא ומינסבא והכא זימנין דרחמא ליה לא דייקא ומינסבא מאי ופשט רב ששת דעד אחד מהימן איכא דאמרי הא לא תיבעי לך דאפילו היא נמי מהימנא דתנן (דף קיד:) האשה שאמרה מת בעלי תנשא מת בעלי תתיבם אלא כי קא מיבעיא לי למישרי יבמה לעלמא ופשט רב ששת דמהימן ורבא (דף צד.) נמי פשט דעד אחד נמי נאמן ביבמה מקל וחומר לאיסור כרת התרתה לאיסור לאו לא כל שכן וקאמרי רבואתא אע"ג דדחינן להא דרב ששת ולהא דרבא הנך דחיאתה לאו דסמכא נינהו אלא קיימא לן דעד אחד נאמן ביבמה כדפשט רב ששת וכדפשט רבא וכן הילכתא: **מתני'** (דף צב.) אמרו לה מת בעליך ונתקדשה ואחר כך בא בעלה מותרת לחזור לו ואע"פ שנתן לה האחרון גט לא פסלה מן הכהונה זה מדרש דרש רבי אלעזר בן מתיא (ויקרא כ"א:ז') ואשה גרושה מאישה ולא מאיש שאינו אישה: **גמ'** (דף צד.) אמר רב הוה ליה * בגמ' ברא"ש אית' לר' אלעזר [וכ"ה הב"ח] לאלעזר בן מתיא למידרש בהאי קרא מרגניתא ודרש בה חספא מאי מרגניתא ואשה גרושה מאישה אפי' לא נתגרשה אלא מאישה נפסלה מן הכהונה כגון דאמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם אע"ג דלעלמא לא הוו גרושין ולא שריא לאינסובי בהאי גיטא לדידיה מיהא איפסלא דאי כהן הוא איפסילא מיניה והיינו ריח הגט דפסיל בכהונה:

מתני' ונשא את אחותה. לפי שסכנתכוב לו לסרס לנה בחייה: **מותרת לחזור לו. לקמיפי שניה חיים כנוס ומרי כיאתה כיאת זנות ומחמרינן בגמרא [דף עה.] לומה שכיבתה לוסרתה ואין שכיבת לחותה לוסרתה:** [דף עז:] **בקרובות שניה. ליפא בתה לקיימת לן [דף עז.] נוסאין על לתנוסה ועל המפותה: ושניה מותרת בבנו.** לנוסה לפא לנוסת לבין ומפותת לבין ומתניתין לפא כרבי יהודה [סם] לפסר בתנוסת לבין ומפותת לבין: **מותר בשניה.** לף על פי שהיתה עמה לחת לסורס עליו שריר ליה הסתא להא בחייה כתיב: **הראשון.** ללפני מיתה ממזר: **האחרון.** ללחר מיתה להא שריר ליה: **גמ' ואף על גב דאזיל וכו'.** לעל כרחך מתני' לן מיירי פלא בהכי כלמוכח סיפא לר' יוסי וכלקיתא לקמן: **דאזיל אשתו וגיסו.** כמו יתחך ועמרס שלינס לחיס נסלו כ' לחוות ולסת פל יתחך הלכה למדינת הים עם עמרס **בעל לחותה וכלו שני עדים ולמרו ליתחך מתה לסתך** לחילו בעל לחל לא שרי ליה למנסב לחוות לסתא דעל לחל לא התירוהו פלא לנבי לסה לוקי מסוס ענונת ולחל מסס לו סניסס העידו לסתך עמרס שמת בעלה ונסא יתחך לסתך עמרס לסה שהיתה לחות לסתו לכיון למתה לחותה שריר ליה ולחר כך בחת לסתו ועמרס ניסו לסת עמרס לסורס לעמרס ועריכה נטו ממנו ולינה עריכה נטו מיתחך לף על פי שנשתת כבר לסה לליכא למטעי בהא שמת נרס זה ונסא זה ולמרו מחזיר נרושתו מנשתת ולסת הים יתחך בלא נטו כלמרינן נבי ריפא למתני' [דף פח:] להסה שהלך בעלה למדינת הים לחילו **הכא ליכא למימר הכי שחפילו נרס** ניסו לת לסתו לין קלוסין תופסין לו כה בחיי לסתו מסוס לחות **מתני'** מי שהלכה אשתו למדינת הים ובאו ואמרו לו מתה אשתו ונשא את אחותה ואחר כך באה אשתו מותרת לחזור לו (דף צד:) ומותר בקרובות שניה ושניה מותרת בקרוביו ואם מתה הראשונה מותר בשניה אמרו לו מתה אשתו ונשא אחותה ואח"כ אמרו לו קיימת היתה ומתה הולד הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר רבי יוסי אומר כל שהוא פוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו וכל שאינו פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו: **גמ'** ואף על גב דאזלא אשתו וגיסו למדינת הים דאהנו הני נשואין דקא מיתסרא אשת גיסו אגיסו אשת גיסו אסירא ואשתו שריא ולא אמרינן מתוך שנאסרה אשת גיסו אגיסו תיאסר אשתו עליו לימא מתניתין דלא כרבי עקיבא דאי רבי עקיבא הויא לה אחות גרושתו דתניא כל עריות שאמרו אין צריכות הימנו גט חוץ מאשת איש שנשאת על פי בית דין או ע"פ עדים ורבי עקיבא מוסיף אף אשת אח ואחות אשה כיון דאמר רבי עקיבא בעיא גט ממילא איתסרא עליה דהויא לה אחות גרושתו ולאו מי איתמר עלה אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב האי אשת אח היכי דמי כגון שקידש אחיו את האשה והלך למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ויבם את אשתו ואחר כך בא אחיו דאמרי אינשי הך קמא תנאה הוה ליה בקידושין והאי שפיר קא נסיב והאי אחות אשה נמי היכי דמי כגון שקידש אשה והלכה לה למדינת הים ושמע שמתה ועמד ונשא את אחותה דאמרי אינשי הך קמייתא תנאה הוה ליה בקידושין והאי שפיר נסיב אבל בנשואין דליכא למימר תנאה הוה ליה בנשואין לא אמר רבי עקיבא דצריכה הימנו גט הילכך הויא מתניתין כוותיה וכיון דמתניתין כוותיה הלכתא כוותיה וחזינן מאן דכתב כל האסורות לאדם איסור ערוה ובא עליהן אין צריכות הימנו גט חוץ מאחות אשתו ואשת אחיו ואשת איש שנשאת על פי בית דין מפני שיש להן היתר אחר איסורן גזירה שמא יאמרו בהיתר נשאת ויוצאת בלא גט ולא קא מפליג בין נשואין לקדושין ואנן כתבינן מאי דסבירא לן: תניא (במדבר ה׳:י״ג) ושכב איש אותה (דף צה.) אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה והלא דין הוא ומה במקום שבא על איסור קל שהיא אשת איש שאין האוסרה אוסרה כל ימיו נאסר האוסר מקום שבא על איסור חמור שהיא אחות אשה שאחותה אוסרתה על בעלה כל ימי חייה אינו דין שנאסר האוסר אמר רבי יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבא על חמותו שפסל את אשתו ועל מה נחלקו בבא על אחות אשתו שבית שמאי אומרים פסל ובית הלל אומרים לא פסל א"ר יוסי לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבא על אחות אשתו שלא פסל ועל מה נחלקו בבא על חמותו שבית שמאי אומרים פסל ובית הלל אומרים לא פסל אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כר' יהודה ההוא דעבד איסורא מחמותיה אתייה רב יהודה ונגדיה אמר ליה אי לאו דאמר שמואל אין הלכה כר' יהודה

תניא וכו' והלא הדין שתאסר. ולכאי לעטריך לותיה: **שאין האוסרה וכו'.** פיש לה פיתר בגמ' [דף עה.] **נאסר האוסר. נאסר כה. בעלה שהוא לוסרים לאחרים** אינו ליק וכו' **שתאסר בעלה החוסרת את לחותה לכך נאמר לותה.** ול"ת הסתא לא מעריכין קרא **לוסכב חיש לותה** אלא להיתיר לאסה זו לבעלה אלא תאסר אף על פי שהוסרת לחותה לבעלה והך ליסור לחותה בסגון נעשה כלתנן במתניתין שאמרו לה שמת בעלה ונס ניתחק לחמו שמתה לאסתו וכסגון ליכא **ק"ו שיהא נאסר החוסר מק"ו לאסת איש** למזיל הוא לאילו בסגון לא נאסר החוסר למותרת היא לבעלה לכתיב והיא לא נתפסה הא נתפסה מותרת ול"כ ליפתוק קרא מיניה להענין שגון בלא קראו לוסכב איש לא נאסר החוסר בק"ו לפי שבתחלה קולפ שקלפ זה לאחת מן החויות הוא היה מותר בכל הנשים שבעולם והיא היתה מותרת בכל הנשים שבעולם קלפה הוא לאסרים והיא לאסרתו מרובה ליסור שאסרים מליסור שאסרתו שהוא לאסרים בכל הנשים והיא לאסרתו בקרובותיה והלא אין הוא ומה הוא שאסרים בכל הנשים שבעולם שנגע בלאסור לה לא נאסרים במותר לה להיינו בעלה להא נתפסה היא שלא לאסרתו אלא בקרובותיה שנג בלאסור לו להיינו לאחות לאסתו אינו אין שלא נאסר במותר לה להיינו לאסתו וכ"ש קרא למה לי וי"ל לליעטריך קרא למזיל אלי אלו קרא כיון דכסגון נאסר במותר לה הוה נזרינן בסגון ליליף כיון לאסה שהלך בעלה למדינת היש לקע"נ למלאורייתא כיון דסגון היא שריא לבעלה נזרו בה רבנן ואמרו תנא והיינו משום דכמזיל ליכא לאסורי מלאורייתא: **אמר רבי יהודה לא נחלקו ב"ש וב"ה וכו' שפסל את אשתו.** דלריס הכי קרא בלא יפרפו אותו ואתקן וכי כל הכיא כולו בפריפה לאסת מה חטאת שלא אין אינו ענין שיהיו שוות לאתקן לפרפה תנהו ענין לליסורא להענין ליסור נאמר לאתקן שפסוק אותה ליה: **שבית שמאי אומרים פסל. מק"ו** שאמרנו לעיל ומה במקום שבא על ליסור קל וכו' **ואותה לא לרבי: וב"ה אומרים לא פסל.** דלרבי אותה: **א"ר יוסי וכו' שלא פסל את אשתו.** דלרבי אותה: **בבא על חמותו שב"ש אומרים פסל.** דלרבי אתקן לליסורא: **וב"ה אומרים לא פסל.** דלרבינן אתקן לומר לכזמן שאתקין קיימות הוא ליכא פריפה בחמות אבל לאחר מיתת הבת ליכא פריפה בחמות אלא לוקא כרת כלאסה ובתה למיניה ילפינן לכרת בלאסה ובתה כתיבא ואתה קרא אתמא הוא לא פלוג בין מחייס ולאחר מיתה וכן הדין בלאסה ובתה ליכא פריפה לאחר מיתת הלאסה אלא כרת לפי לפריפה ילפינן לה מינה לחמות וכי ליכי לבחמות לאחר מיתת הבת ליכא פריפה כלכתיב אתקן הכי נמי בלאסה ובתה ליליף מינה לאחר מיתה ליכא פריפה וכמתן אסרתה לאיתתך עלך איסורא דלעלם: רבי יוסי אומר כל שפוסל על ידי אחרים פוסל ע"י עצמו וכו' איבעיא לן (דף צה:) מאי קאמר רבי יוסי אמר ר' אמי רבי יוסי אריסא דמתני' קאי דקתני נשאת ע"פ [ב"ד] תצא ופטורה מן הקרבן [שלא] ע"פ ב"ד תצא וחייבת בקרבן ות"ק סבר לא שנא ע"פ ב"ד ולא שנא על פי עדים אשתו שריא ואמר ליה רבי יוסי על פי ב"ד דפסיל על ידי אחרים פוסל ע"י עצמו על פי עדים דאינו פוסל ע"י אחרים אינו פוסל על ידי עצמו ורבי יצחק נפחא אמר לעולם ר' יוסי אסיפא דמתני' פליג דשמעיה לתנא קמא דקאמר לא שנא דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים ולא שנא דאזיל ארוסתו וגיסו למדינת הים ובאו ואמרו לו מתה אשתך ומת גיסך ונשא את אחותה ואחר כך באו אשתו וגיסו אשת גיסו אסורה אגיסו ואשתו מותרת לו אמר ליה ר' יוסי ארוסתו וגיסו דאיכא למימר תנאה הוה ליה בקידושין והאי דנסיב לאחותה שפיר קא נסיב ובעיא גיטא מיניה דלא לימרו אשת איש יוצאה בלא גט דפסיל לה ע"י אחרים דהיינו גיסו דכיון דנפקא מיניה בגיטא איפסילא לה מבעלה הכי נמי פוסל ע"י עצמו ואיתסרא ליה איתתיה עליה דהויא לה אחות גרושתו אבל היכא דאזול אשתו וגיסו למדינת הים וקא נסיב לה לאחותה דליכא למימר תנאה ה"ל בנשואין ושפיר קא נסיב לה להאי כדאיכא למימר באירוסין דלא בעיא גיטא מיניה ולא קא פסיל על ידי אחרים דהא לא איתסרא אשת גיסו אגיסו אינו פוסל נמי על ידי עצמו ושריא ליה איתתיה דהא ליתא לחמר לן מינה ומינה וכן פסק הרמב"ם ז"ל: **אסרתה לאתתך.** ול"ת ותתסר מסוס נטען לחמרינן הנטען מן הלאסה לסור בבתה וי"ל דהא לחמרי לתם לאס כנס לין מוניחין וכ"ש הכא שכנסה כבר בהיתר: **[פסקא] ר' יוסי אומר וכו' מאי קאמר ר' יוסי.** כל שפוסל וכל שאינו פוסל: **אילימא** לקלמר ת"ק הכי כל היכא לאזול לאסתו וניסו למלינת היש לאסת ניסו לאריכה נט מזה ומזה וקא"ל ר' יוסי כי היכי לאסתו נמי לאריכה מסוס לס"ל לקנסין לאסת ניסו בנט כלין לאסה שהלך בעלה למלינת היש לעריכה נט מזה ומזה וק"כ לאסתו נמי לאריכה עליה מסוס לחות נרושתו ולכתי קשיא ליפניה לחמר כל שאינו פוסל מאי עביתיה ק"ר לחמי **וכו' כל שאינו פוסל לריפה לקאי לחייבי בחיו פוסל ע"י לחרים לחייבי לעיל בנשאת ע"פ עדים וכו' והיא מותרת לבעלה וקתני סיפא ולח"כ בלאת לאסתו מותרת לאחזור לו ל"ש על פי עדים שאמרו לו מתה לאסתך ולאחות לאסתו לחמרו מת בעליך לאסת ניסו שריא לאחזור לבעלה ל"ש על פי על לאחל לאסת ניסו לאריכה לאסתו שריא** וקתמר לו ר' יוסי בעל פי ב"ל שסוא על לאחל **פלוגתא עליך להוציא ופוסל ע"י לאחרים פוסל ע"י עצמו** לליסורא תניון בגט בהא בהא תניא שיאמרו נרש זה ונשא זה וכו' **אבל ע"פ עדים מוציא** לכיון לאסת ניסו שריא בלין ולא ניכיכה נט לאסתו נמי שריא בלין ספק ול"ת הא קי"ל כרבנן לאמרי לאפי' על פי עדים תנא מזה ומזה ונכיכה נט מזה ומזה וכ"כ לין ליה סוין ת"ק ורבי יוסי ע"פ עדים לשריא לאסת ניסו י"ל לסתס כעין נזירה לרבנן כלי שתקלקל האסה הרבה ולא אמרו בכי הא שריא **מילתא לא שכיחא** לאסתו ונישו שהלכו ושהעיד על שניסס שמתו ונשא הוא לאסת ניסו **מילתא לא שכיחא היא** לפיכך חוקמוה לחינא למימר מאי הוי לה למיעבד כיון שהעידו שני עדים כלבר ושריא נתנא לפוס האי חוקימתא לת"ק סבר לאסת ניסו שנשאת בעל לחל בלא נט נמי שריא לה לניסו ולזה אמר לאסתו שריא לא היא לחות נרושתו ורבי יוסי סבר לנט ולסורא כי הלכי ניסו ואי לשריא לה לניסו נט נמי ניכיכה ול"כ לאסתו שריא: [דף עה:] **לעולם אסיפא. כלנקט ולזיל סלרא למתני' בשנשאת בעל לחל ומאי פוסל ואינו פוסל היכא חלא לאזול לרוסתו וניסו למלינת היש ולאזול לרוסתו וניסו** וקא"ל ר' יוסי לאסתו

לכיכך למימר תנאי הוה ליה בחסתו רחסונה וכ"ע ילעו לנפושי סניה בטועות הס ולא יתי למימר נרסה בעלה ונפחה זה להה חפי' נרסה בעלה חסורה לההי ומילע ילעי לחטעינהו סהלי ולא למיל נפחר חסה הנפחת כעל חבר להתס הוה לחתי למימר נרס זה וכו' ואס מחזירה למרי זה מחזיר נרושתו מפנפחת חבל היכה להוהי קמייתא לרוסתו לחיכא למימר תנאי הוה בקלושין סברי הינסי לנפושי סניה נפוחין נמורין לחמרי נרסה בעלה ונפחה זה ואי מסום חחות חסה תנאי היה לו בקלושי הרחסונה ולא נתקייס לי הלרא חסת ניסו לבעלה למרי הינסי מותר להחזיר נרושתו מפנפחת הלכך פוסל הוא ע"י למריס ואהני מעשיו ופוסל נמי ע"י עצמו: **הלכה כרבי יוסי.** וכתב הרי"ף ז"ל לא הינברר הא למאר שמואל הלכה כרבי יוסי לגיבא למקן אי לגיבא לר' אמי אי לגיבא לר' יצחק נפחא וכיון דלא איתברר כמאן מינייהו פסק לא שרינא לאשת גיסו אגיסו מספיקא: **מתני'** (דף צו.) אמרו לו מתה אשתך ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית ופוטרות צרותיהן ואסור בשניה וברביעית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה ואם בא על השניה לאחר מיתת הראשונה מותר בשניה ברביעית ופוטרת צרותיהן ואסור בשלישית ובחמישית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל על ידי אחים והאחים פוסלין על ידו אלא שהוא פוסל תחלה והאחים פוסלים תחלה וסוף כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו פוסל על ידי אחים באו עליה אחים או עשו בה מאמר או נתנו גט או חלצו פוסלים על ידו: **גמ'** ולבסוף לא פסיל והא תאני רב זביד בר אושעיא העושה מאמר ביבמתו ואח"כ בא אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד עליה פסלה אמרי ביאה פסיל ואפילו בסוף מאמר תחלה פסל ולבסוף לא פסל: גרסינן בנדה (דף מה.) בפרק יוצא דופן בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל ואקשינן ולכי גדיל כגט סגי ליה והתניא עשו ביאת בן תשע שנים כמאמר בגדול מה מאמר בגדול צריך גט למאמרו וחליצה לזיקתו אף ביאת בן תשע צריך גט לביאתו וחליצה לזיקתו ופרקינן הכי קאמר עד שיגדיל ויבעול ויתן גט: **מתני'** (דף צו:) בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא

אחות גרושתו אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ואיסתפק לן בגמרא דהא דאמר שמואל הלכה כר' יוסי אליבא דמאן אי אליבא דרבי אמי אי אליבא דר' יצחק נפחא וכיון דלא איתברר כמאן מינייהו פסק לא שרינא לאשת גיסו אגיסו מספיקא: **מתני'** (דף צו.) אמרו לו מתה אשתך ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית ופוטרות צרותיהן ואסור בשניה וברביעית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה ואם בא על השניה לאחר מיתת הראשונה מותר בשניה וברביעית ופוטרת צרותיהן ואסור בשלישית ובחמישית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה בן תשע שנים ויום אחד הוא פוסל על ידי אחים והאחים פוסלין על ידו אלא שהוא פוסל תחלה והאחים פוסלים תחלה וסוף כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו פוסל על ידי אחים באו עליה אחים או עשו בה מאמר או נתנו גט או חלצו פוסלים על ידו: **גמ'** ולבסוף לא פסיל והא תאני רב זביד בר אושעיא העושה מאמר ביבמתו ואח"כ בא אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד עליה פסלה אמרי ביאה פסיל ואפילו בסוף מאמר תחלה פסל ולבסוף לא פסל: גרסינן בנדה (דף מה.) בפרק יוצא דופן בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל ואקשינן ולכי גדיל כגט סגי ליה והתניא עשו ביאת בן תשע שנים כמאמר בגדול מה מאמר בגדול צריך גט למאמרו וחליצה לזיקתו אף ביאת בן תשע צריך גט לביאתו וחליצה לזיקתו ופרקינן הכי קאמר עד שיגדיל ויבעול ויתן גט: **מתני'** (דף צו:) בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא

סכיחא ולא קנסוס בהא והרמב"ן ז"ל כתב למילתא דשמואל מספקא לתלמודא אי לפוסל בלחוד הוא לאמר הלכה כרבי יוסי כלהיתא בגמרא הלכך אי לגיבא לר' אמי מתוקמא לן פסק לגא מנפחת על פי ב"ד לפוסל ע"י אחריס פוסל ע"י עצמו לבד בעל פי עדים אף על נב שר' אמי ורבי יצחק נפחא שוין בדבר לפסק ניסו שריא לניסו חנן לא עבדינן עובדא בחמי ה"ל למעבד אגא כל שפוסל על ידי עד אחד פוסל על ידי סניס לעיקר ליסור אפת ניסו לניסו מסום שמא יבא ניסו לבטו ויוציאנה בנטו מסום חומרא לנירסא זה ונפש זה והרמב"ן ז"ל העלה לפי זה בעריך תלמוד לפתו אס תהיה אסורה נמי מסום אחות גרושה או אס נאמר להכא מאן לחזיר אחותה קיימא לן חייש כלום להכי פירשוה לתנא קמא לאסר אפת ניסו והתיר לפתו שתאסר אפת ניסו בלא נט ותהא אפתו מותרת וכן כתב הריטב"א ז"ל לימא מתני' אלא כר' עקיבא נראה להס לסביראי ליה לתלמודא לאי לימא מתני' סנריכה נט ממנו ותהא לפתו מותרת להה לויא אחות גרושתו: [דף ע.] **מתני' אחותה מאביה. אלא מאמה: חזרו ואמרו לו מתה ונשא אחותה.** אל סניס זו מאמה ולא מאביה: **אחותה מאביה. ולא מאמה נמאת רביעית רחוקה מן הסניס וכל שכן מן הראשונה.** חזרו ואמרו לו מתה **ונשא אחותה מאמה ורחוקה היא מן הסליסית ואחר כך אמרו כולן קיימות: מותר בראשונה בשלישית ובחמישית.** שלוסה קרובות זו לזו **ואף על פי שסליסית אחות הסניס היא שריא לקלושי סניס לא תפסי לאחות אפת היא ויוציא לה כאנוסה ומפותה** ותנן **אנס אפת מותר ליפא בתה אלא אפריס תורה אלא אחות אפת ויכיא אלא תפוס קלושין אלו אפת היא וכן חמיסית אף ע"פ שהיא אחות הרביעית מותרת להוחיל ותפסי קלושי לסליסית נמנא ביאת רביעית שהיא אחות סליסית ביאת זונות ולא אפריס סליסית עליו: ופוטרות צרותיהן.** אס אמ ובא יבא ויבטל אחת מהן נפטרה ערוכה: **אסור בשניה וברביעית. בסניס מסום רחסונה וברביעית מסום סליסית: לאחר מיתת הראשונה.** בגמרא פריך אלמא כולהו לאו לאחר מיתת רחסונה ניסו לאמר רב **אפת** תני אחר מיתת רחסונה ולאי. כלומר **אלמא** היו הלבריס **של רחסונה ואחר הלבריס** שקר הוו: **ואסור בשלישית. מפני הסניס וברביעית מפני רביעית: הוא פוסל תחלה. אבל לא בסוף כשמפרש בגמרא: פוסלין על ידו.** שפוסלין אותה עליו **לביאתן לא קניא לגמרי אלא כאחאר לעלמא** והא קי"ל **[דף נ.]** לית מאמר ונט **וביאה וחליצה אחר מאמר: גמ' ולבסוף לא פסיל. אס עשה בה**

גדול מאמר קודס ביאת בן תשע לא פסיל לה ביאת בן תשע אבעל מאמר והתני רב זביד וכו'. **ומשני ביאת בן תשע פשלה לפי' בסוף אבל מאמר של בן תשע אס הוה תחלה פוסל אבל לבסוף** אינו פוסל: [דף ע:] **מתני' חולצת ולא מתייבמת. שים עליה זיקת כ' יבמין שאמאר הוא זה לביאתן כאמאר הוא בלאמרן ולא הוציאה מידי זיקת נפילה רחסונה וחלה עליה זיקת נפילה סניס** ותנן בפרק **ל' לחין [דף לח:] מי שעליה זיקת יבס אחד ולא שעליה זיקת כ' יבמין: ובגמרא** אמר רב הא לגאמר רבנן זיקת שני יבמין מחלת חלצה יבומי לא מיבמה לא תיאמ היכא לגיבא ערס כי הך לעיל לפרק ל' לחין לתנן שלשה לחין נשואין וכו' הרי אלו חולצות ולא מתייבמות כלאמרינן התם מלרבנן נזירה שמא יאמרו שתי יבמות הכאות תביא אחד מתייבמות להה הכא לגיבא ערס מחלן חלצה יבומי לא מיבמה: **ומסקינן הכא בגמרא דבי היבי שעשו ביאת קטן בן תשע וכו'.** כאמאר בגדול לפסלה על החלין כן עשו ביאה זו

כמאמר בנזקל **לחותו לשתו נמורה מיכוס שפיו שרית נעלת זיקת כ' יבמין וכמתני'** לסכת: **שבא על יבמתו.** בעומו בן תקע ומסהניל נשת לשם לחרת ותת וכן לחר שמוכל עשו ועשו וכן לחר רבי יוחנן עשו ועשו: **נשא אשה. שלינה יבמתו ומת ולו לחין** הרי זו פטורה לשע"נ לכיולתו כיולה קלוסין ולין קנין קטן **כלוס על סיבול כ' שערות לבל ביבמה הולול וזקוקה ליה שוויה רבנן כמאמר: הדרן** עלך הלשה שהלך **פרק** לחל עשר **נושאין. לחר שחנם ופתה לשה מותה ליבם בתה ולחותה ולמה.** ומפרש בגמרא לנושלין לקלחרינן הכל היינו מלולייתא לבל מלרבנן לין נושלין כל זמן שמתיבם בחיים **מסום לגזירה לשמל לחר שיבם בתה יזנה עם הרלשונה והוה ליה** יום קכב **לונם ומפתה על הנשואה** שהוא חייב כרת לו מיתה וכלתנן הכא חייב ונושלין לתנינן מלרבנן היינו לחר מיתת המונשה: [דף מ.] **ר"י אוסר.** בגמרא מפרש טעמא ולית הלכתא כוותיה: **גמ' הנטען.** שיעל עליהן קול שנחשד: **מדרבנן. מסוס נזירה** כלפירשנו במתני': **לאחר מיתה. שמתה המונשה והמפותה** יום קכב **לתו ליכא למנזר מילי: וכתב** הריטב"ם ז"ל בסוגיא משמע בנטען לפי מפנויה וטעמא כללמרן מסום נשואי קרובותיה ולא לסרינן קרובותיה לגל בקלוסין לו נשואין לבל כל היכא לליכא קלוסין סריא ולפי פלנס למלן לסרי פלנס בעלמא: **ונראין** לכריס לללוקי נקט לחם וכתב ולחותה לסני רגילי נכה מה שלין כן בשלר קרובותיה ועם כל זה רלוי להחמיר ולסמור עליו שיש לחת מן הקרובות המוסרות לותה בשנותיהן עכ"ל: **מנא הני מילי.** למי שחנם לשה מותר ליבם בתה: **בכולן וכו'. בכל העריות בפרשת קלוסים בכללתו ולולתו וזכור** ובשמה: **ובאן. בלשה ולמה בקרובות הנלסרות לו מחמת לשתו** נלמרה קיחה ולית לשר יקח לת לשה ולת לחה (ויקרא י"ח:י"ח) ולשה לל לחותה לו תקח: **דרך לקוחין. שהיתה רלשונה לקוחה חייב על השניה כשבא עליה לבשניה ליכא למימר לקוחין ליה לו תפסי בה קלוסין: ומיהו** קשה מנה לן **למותר ליבם בתה** לילמל לכל היכא לליתי בה לקוחין לסרי תורה ובין בשניה בין ברלשונה ול"ל למשמעות קרלי לכי הוא שקיחה הוא ברלשונה לסכי לסרי תורה לשכב בלחת לחר שים לו בלחרת ולם הרלשונה לנוסה לבל בשביל זה לינה שלו ומסוס זה נמי לפשר ליולף לה רבה מקרלי לחריני לבת בנה לומיל לבת בנך משמע מלוקיל ובשוקין נמי מיירי ובלסיוסר הוא ערות לשה ובתה שהשוסה היא רלשונה לשה הכי משמע: **ואף** על גב למקשין ליה ולימוך לנה ולומר לערות לשה ובתה מיירי בלונסין לנן נמי לא למרינן לשה להכא נשוסה משמע לנה מסוס שהרה לגלי הכי לבשוקין הוא לליכא שהר ובכמפרש ולזל ובגמרא פריך עלה להא לשמרינן לללך לקוחין לסרי תורה לנה מעתה ולים לשר יקח לת לחותו לרך לקיחה הוא לשמור לרך שביבה ברי לשר ליה לקוחין לשוכיה בתורה שתם הרלשיין לשביבה שביבה כי **הכא גבי לחותו לליכא למימר לקוחין ממש להא** לה **תפסי בה קלוסין** הרלשין לקיחה קיחה בלשה ולשה ולחותה לסייך בהו קיחה לשרינן ללוקה בלקוחין לסרי תורה: **ואמרי'** בגמרא ר' יהושע חוסר מ"ט לר' יהושע לכתיב לה ינלה כנף לביו כנף שרשה לביו לה ינלה: **ורבנן** מיבעי ליה לכלרך ענן לשר שמואל לששר בשמרת יבם על לביו הכתוב מלבר ומלי כנף לביו כנף הרלשי ללביו ותיפוק ליה משום לוהתו לעבור עליה בשני לשין ותיפוק ליה משום יבמה לשוק קרא לשר מיתה לשת **שמת לביו לליבה לשו ליבמה לשוק ולוקמה קרא עליה בשלו לכנף הרלשי לשביו** ולשו בלוהתו: **מתני' הגיורת וכו' לא חולצין. לשחוה מן השב בעינן וגר שין לו ששר השב לרשמנא לפקריה לזרעיה** ושכח בשורתן ולילתן שלא בקלוסה חיירינן וכן לייק ליפא שנתנייר עמה וכל כה"נ גר שנתנייר בקטן שנולל לפי ולפי קורבה לשם לית לשו וכל שכן קורבה לשב וכשלילתן בקלוסה ושין תורת שניסה בקלוסה יש לשם שהר השב ושסוריס ביבוס לבר תורה ושסת כל שהב לשביירו לסת שלא בשוקה מעוה וכשהורתן בקלוסה יש להן לפי' שהר השב וסה כיפרלליס נמוריס מן התורה: **והא** לתנן לא חולצין ושינהו לשו שהין נינהו כלל לשא קמ"ל לשפי' מלרבנן שינם בתורת יבום ושלינה ולי בעו למנסב נפי לסללי לשהר מיתה לפי' יש לשם בניס ונסבי ובגמרא שקלי וטרו בה: **גמ' בני יודן וכו'.** ושיתה הורתן ולילתן שלא בקלוסה שהיו שיתה

מתיבמת נשא אשה ומת הרי זו פטורה: **גמ'** תנינא להא דת"ר שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשיהן פטורות מן החליצה ומן היבום: **סליק פירקא** (דף צז.) **נושאין** על האנוסה ועל המפותה והאונס והמפתה על הנשואה חייב נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו: **גמ'** תנינא להא דתנו רבנן אנס אשה מותר לישא בתה נשא אשה אסור לישא בתה והא דתנן הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה מדרבנן ומתני' דתנן נושאין לכתחילה לאחר מיתה תנא: מנא הני מילי דמי שאנס אשה מותר לישא בתה דת"ר בכולן נאמרה שכיבה וכאן נאמרה קיחה (ויקרא כ':י"ד) ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה לומר לך דרך ליקוחין אסרה תורה רבא אמר אנס אשה מותר לישא בתה מהכא (ויקרא י"ח:י') ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן הא בת בנה דידה ובת בתה דידה גלי וכתיב ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה וגו' הא כיצד כאן באונסין וכאן בנשואין איפוך אנא עריות שאר כתיב בהו בנשואין איכא שאר באונסין ליכא שאר: **מתני'** (דף צז:) הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין ולא מיבמין ואפילו הורתו של ראשון שלא בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה וכן השפחה שנשתחררו בניה עמה: **גמ'** בני יודן אמתא אישתחררו שרא להו רב אחא בר יעקב למינסב נשי דהדדי אמר ליה רבא והא רב ששת אסר א"ל הוא אסר ואנא שרינא מן האב ולא מן האם כולי עלמא לא פליגי דשרי מן האם ולא מן האב כולי עלמא לא פליגי דאסור כי פליגי מן האב ומן האם מאן דשרי בתר אבא שדינן ליה דהא בני פלניא קרו ליה ומאן דאסר קרו ליה נמי בני פלניתא וא"ד פליג רב אחא בר יעקב אפילו באחים מן האם מאי טעמא גר שנתגייר כקטן שנולד דאמי ואקשינן ליה לרב אחא בר יעקב ופריק ואף על פי כן כיון דלא אפסיקא הלכתא כוותיה בהדיא עבדינן לחומרא כרב ששת תניא שני אחין תאומין גרים וכן משוחררין לא חולצין ולא מיבמין ואין חייבין משום אשת אח היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מיבמין אבל חייבין משום אשת אח היתה הורתן בקדושה ולידתן

בקדושה הרי הן כישראל לכל דבריהן: **סליק פירקא** (דף קא:) **מצות** חליצה בשלשה דיינין ואפילו ג' הדיוטות

לילתן בקדושה לכ"ע לפסורים בנפי להכלי לפילו לוחר מיתה ומלקורייתא להא לחין מן הא נינהו לבל הפתא שלפילו לילתן שלא בקדושה כקטן שגולל למי ומלקורייתא לית להו סוס לחוה וסוס קורבה: [לף ע:] **למנסב נשי דהדדי.** לפילו נפי לנסוב (בכותיותן) שרא להו לוחר מיתה לכיון לית בהו קורבה לאורייתא לית לן למסריהו מלרבנן: **ורב ששת פליג ומדרבנן אסר.** ולכ"ע נפי לנסוב בכותיותן שלא ילעוס לוחר נרות בתורת קדושין לכ"ע ארו להלכלי: **וזה** הכלל לימור קודבה בנרים הוא בג' לרבים הא' מלקורייתא כשליתן **בקדושה לילת להו שלר הא** מיתת (וכן) ג"ל כשהורתן בקדושה **שיש להם שלר הלב: והשני** לרבים מלרבנן לחת מטעם [לעיל לף לב.] שלא יאמרו בחוה מקדושה חמורה לקדושה קלה וזה נאמר בכל לימורי ערוה שיש להם בעולם עובדי כוכבים ממה שלסר הכתוב לבני נח כדמפורש בסנהדרין פרק ל' מיתות ב"ל (לף נז:) לילו במה שלא נאסר להם מן התורה שלא שהוא מחוקותיהם אינו חשוב לפי קדושה קלה ואין חופפין זו בלל ונפקא מינה **לעובד כוכבים שנתגייר.** הריטב"ץ ז"ל בשם רבותיו ז"ל: **והדרך** הנ' כי פעמים אנו מוסרין אותו לפי' במה שהיה מותר להן בכותיותן מן התורה משום שהוא יסור שלינו לנר נמור כלי שלא יבאו לטעות ולמסרך ולהתחלף כשלמרינן הכא בסוניין לקמן: לחר המחבר ומיהו **עובדי כוכבים שנתגיירו** אין ונשתו שם רגה מקיימה שם רגה פוטרה לפי' מחיים שלו נר מותרת לשחרים שלפי על נב (סנהדרין לף נז:) לבעולת בעל יש להם לפ"ה ליכא משום שמא יאמרו בחוה מקדושה חמורה לקדושה קלה משום שאותו לאותה חיוות חין לו עיקר לכשנתגייר פקע שלמ"כ לפי בנט לא משתריא לעלמה לשיהו שלו בני נט נינהו בכותיותם וש"כ יאמרו בחוה מקדושה חמורה לקדושה קלה ותניה **עובד כוכבים כבהמה** לכל חייבים כרת משום שנשא אחר מן השם לכיון **לילתן בקדושה הרי** היא כישראלית ומשא לשני אחים תלמידים לייך בגמרא [שם] להא לשמרינן אין אבות לעובד כוכבים שלו טעמא משום לשטופי בזיוה ולא יעשון **אחוה מנו אבל היבא לילוע ולאי כנון שהיו אבין ואמו אבושין בבית האסורין ולא נבעלה לאחר חייסין ואי נולד בקדושה לליבא למיימר בקטן שגולל להוי ליה נמי שלר הלב להא** ליתא שהרי הכא בשני אחין תלמידים שבאו מטפה אחת ולאי לטפה אחת היא שלא שמתחלקת לשנים שמרינן לית להו אין יבום וחליצה שמע מינה לטעמא לא הוי שלא משום **לשפקריה רחמנא לזרעיה לכתיב** (יחזקאל כ"נ:כ') **זרמת סוסים זרמתם** זרמת הוא **זרע שהוא יורה כזרם מים שהוא מקלח בכח: גרסי'** בנמ' תניא נר שהיתה הורתו שלא בקדושה ולילתו בקדושה יש לו שלר הלב והין לו שלר הלב כיצד נפל אחותו מן הלם יוצין מן הלב יקיים אחות הלב מן הלם יוצין [לף נח:] מן הלב יקיים אחות הלם מן הלם יוצין מן הלב ר' מאיר אומר כל יוצין וחכמים אומרים יקיים שהיה ר' מאיר אומר כל ערוה שהיא משום שלר הלם יוצין מן הלב יקיים ומותר בשלת אחיו ובשלת אחי לביו ושלר כל הערויות מותרות וגולשתויי שלת לביו נפל שלא ובשלה כונם אחת ומוצין אחת ולכשחלה לו יכנום מתה שלשו מותר בחמותו ואיכא לשני לסור בחמותו מלן לאחר כך: ושמעלא לאחר חמות מיתה בלילת קיימא. ונבי נר נזרו בה רבנן ומלן לשהי כך"ש לאחר חמות לאחר מיתה קלין ליה לאסורא ונבי נר לא נזרו בה רבנן: **גר שהיתה וכו'.** כך הגירסא בספרים ישנים וכן נרים רש"י ז"ל **וכן מלאנוה בתוספתא.** פי' יש לו שלר הלם. לאסור עליו **אפי' שלר הלם שגולל בכותיות נמורה** מפני שהיא לאסורה לו בכותיותו לבני נח יש להם שלר הלם למחמת קורבה הלבך נזרינן בהו אפי' עבשיו שהוא בקטן שגולל כלי שלא יאמרו בחוה מקדושה חמורה לקדושה קלה בקדושה ואי מפני שלא יאמרו בחוה מקדושה חמורה לקדושה קלה שלא חל הא מלקורייתא בקטן שגולל למי הוחיל ולילתם קלה בקדושה ואי מפני שלא יאמרו בחוה מקדושה חמורה לקדושה קלה שלא חל הא מלקורייתא לחת לחין מן הלם נינהו לבל הפתא שלפילו לילתן שלא בקדושה כקטן שגולל למי ומלקורייתא לית להו סוס לחוה וסוס קורבה: [לף ע:] **למנסב נשי דהדדי.** לפילו נפי לנסוב (בכותיותן) שרא להו לוחר מיתה לכיון לית בהו קורבה לאורייתא לית לן למסריהו מלרבנן: **ורב ששת פליג ומדרבנן אסר.** ולכ"ע נפי לנסוב בכותיותן שלא ילעוס לוחר נרות בתורת קדושין לכ"ע ארו להלכלי: **וזה** הכלל לימור קודבה בנרים הוא בג' לרבים הא' מלקורייתא כשליתן **בקדושה לילת להו שלר הא** מיתת (וכן) ג"ל כשהורתן בקדושה **שיש להם שלר הלב: והשני** לרבים מלרבנן לחת מטעם [לעיל לף לב.] שלא יאמרו בחוה מקדושה חמורה לקדושה קלה וזה נאמר בכל לימורי ערוה שיש להם בעולם עובדי כוכבים ממה שלסר הכתוב לבני נח כדמפורש בסנהדרין פרק ל' מיתות ב"ל (לף נז:) לילו במה שלא נאסר להם מן התורה שלא שהוא מחוקותיהם אינו חשוב לפי קדושה קלה ואין חופפין זו בלל ונפקא מינה **לעובד כוכבים שנתגייר.** הריטב"ץ ז"ל בשם רבותיו ז"ל: **והדרך** הנ' כי פעמים אנו מוסרין אותו לפי' במה שהיה מותר להן בכותיותן מן התורה משום שהוא יסור שלינו לנר נמור כלי שלא יבאו לטעות ולמסרך ולהתחלף כשלמרינן הכא בסוניין לקמן: לחר המחבר ומיהו **עובדי כוכבים שנתגיירו** אין ונשתו שם רגה מקיימה שם רגה פוטרה לפי' מחיים שלו נר מותרת לשחרים שלפי על נב (סנהדרין לף נז:) לבעולת בעל יש להם לפ"ה ליכא משום שמא יאמרו בחוה מקדושה חמורה לקדושה קלה משום שאותו לאותה חיוות חין לו עיקר לכשנתגייר פקע שלמ"כ לפי בנט לא משתריא לעלמה לשיהו שלו בני נט נינהו בכותיותם וש"כ יאמרו בחוה מקדושה חמורה לקדושה קלה ותניה **עובד כוכבים כבהמה** לכל חייבים כרת משום שנשא אחר מן הלם יוצין מן הלב יקיים אחות הלם מן הלם יוצין מן הלב ר' מאיר אומר כל יוצין וחכמים אומרים יקיים שהיה ר' מאיר אומר כל ערוה שהיא משום שלר הלם יוצין מן הלב יקיים ומותר בשלת אחיו ובשלת אחי לביו ושלר כל הערויות מותרות וגולשתויי שלת לביו נפל שלא ובשלה כונם אחת ומוצין אחת ולכשחלה לו יכנום מתה שלשו מותר בחמותו ואיכא לשני לסור בחמותו מלן לאחר כך: ושמעלא לאחר חמות מיתה בלילת קיימא. ונבי נר נזרו בה רבנן ומלן לשהי כך"ש לאחר חמות לאחר מיתה קלין ליה לאסורא ונבי נר לא נזרו בה רבנן: **גר שהיתה וכו'.** כך הגירסא בספרים ישנים וכן נרים רש"י ז"ל **וכן מלאנוה בתוספתא.** פי' יש לו שלר הלם. לאסור עליו **אפי' שלר הלם שגולל בכותיות נמורה** מפני שהיא לאסורה לו בכותיותו לבני נח יש להם שלר הלם למחמת קורבה הלבך נזרינן בהו אפי' עבשיו שהוא בקטן שגולל כלי שלא יאמרו בחוה מקדושה חמורה לקדושה קלה בקדושה ואי מפני שלא יאמרו בחוה מקדושה חמורה לקדושה קלה שלא חל הא מלקורייתא בקטן שגולל למי הוחיל ולילתם קלה בקדושה ואי מפני שלא יאמרו בחוה מקדושה חמורה לקדושה קלה

חמורה לקלוסה קלה: [דף עח.] **ואין לו שאר האב.** ונראה לפרש בפשוטו של מקרא כאן ואפי' מה שנגלל לאביו בגרות לחבירו לכאן שאין **לו בכותיותו שאר האב** אין לו לחזק ונראה בזה מה שהקשה חמורה לקלוסה קלה ונזירה לטעותא דלתא לחלופי בחיסורא לחוריתא נמי ליכא לכולי עלמא יראי ללא חסיב לאביו כלל: **היינו דפריש.** כיצד נפש לחוזקו מן האם יוצא. כלומר ואפי' לוקחה האם שנגלה בכותיותו כיון שהיתה לפרוש לו בכותיותו: **אחותו מן האב יקיים.** ואפי' נגלה בגרות כיון שהיתה מותרת לו בכותיותו לילית להו שאר האב ואחות לאביו מן האב כ"ע מודו לפריש ליה לגר זה למותרת היא לבני נח ומקרא מלא לכתיב (שמות י':כ') ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה והיינו לחזק שאביו ולעת הנאונים ז"ל להלכתא כר' עקיבא שהתיר לחזק שאביו לפיכך מן האם וכן פסק הרמב"ם ז"ל לגר שהודתו שלא בקלוסה ולידתו בקלוסה מותר בלחזק לאביו ולפיכך מן האם ובלין הוא שהרי בן נח מותר בבתו ולחזקו מן האב מותרת לו ומיהו בלחזק לחזק אמו מן האם ראוי להחמיר ולאסור שהוא שאר אם נמוך לגיבא דר' אליעזר דפליג בסנהדרין (דף נח.) עם ר"ע ואע"ג דר' עקיבא פליג עליה הא ר"מ לחמר יוצא כרבי אליעזר סבירא ליה. ומותר בלאשת לחזק וכו'. אם היתה הודתו שלא בקלוסה תרוייהו סבריין: **ושאר כל העריות וכו'.** לאשת לאביו ואפי' נשתה לאביו בגרות כיון שאת האב מותרת לבן שהודתו שלא בקלוסה אינו לאביו ונם ליכא למגזר שהיתר פשוט לכל שהיו מחזקינן זרע כותים כשפקר ואפי' לר"ע לחמר את לאביו זו לאשת לאביו וכבר היו לאומרים מחיים מסוס בעולת בעל מ"מ לחחר מיתה סבי' וכ"ש לר' אליעזר דלריש התם פרק ל' מיתות את לאביו זו לחזק לאביו ולאשת לא מותרת לחחר מיתה וכן לעת הרמב"ם ז"ל: **נשא אשה ובתה וכו'.** פרש"י ז"ל **לגר בעלמא קאי שנשא בכותיותו לאשה ובתה ונתגיירה עמו לחיולו לאי שהודתו שלא בקלוסה כיון לילידתו בקלוסה לא נסיב לאשה ובתה** ליסבריהל נמוך **הוא** ו**ח"ת לנסיב לאשה ובתה שהיו גיורות לילית להו קורבה לכקטן שנולד למי למה לי למתני גר לחפילו ביסבריהל נמי מני למימר הכי** עכ"ל וכן עיקר וכן הוא בירושלמי: [דף עח.] **כונס אחת ומוציא אחת.** משום נזירה **ללא ליתו למסבי ביסבריהל לאשה ובתה** לכל ליכא למימר טעמא משום שלא יאמרו בהנו מקלוסה חמורה לקלוסה קלה להא כן נח מותר באשה ובתה לילית להו סוס ערוה מחמת לחיות ללא לאשת לכ' לר' עקיבא כדאמרן ונזירה זו ליתא בקלוסה האב לפי שאין בהם שאר ולפיכך כתב הרמב"ם ז"ל לבתו שנתגיירה מותרת לגר ולכתחלה לא יכנסו ולפי שלא יאמרו לחכמים יקייס לכל לעת הרמב"ם ז"ל להלכתא כרבי יעקב ולדידיה לפילו לכתחלה סריין וכן לעת הרמב"ן ז"ל: **מתה אשתו מותר בחמותו.** הכא נמי בגר לעלמא מיירי וכגון שנשא לאשה בכותיותו ונתגיירו שניהם ונתגיירה נ"כ חמותו ושורת הדין לסריר ליה לפקפק ליסורי נמרי ולפ בכותיותו מותר היה בחמותו כלכתיב' לעיל לילית להו ערוה מחמת לישות הילכך ליכא למיסר מטעם שלא יאמרו בהנו מקלוסה חמורה לקלוסה קלה ועל כרחין ליכא למיסר ללא מטעם שלא יבואו ליטעות כן ביסבריהל ליזק חמות ולילו בחיי לאשתו הא ולאי לאסור חלצה במעל חליצתה כשרה באנפליא חליצתה פסולה סנדל שיש לו עקב כשר שאין לו עקב פסול מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה מן הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה: **גמ'** ומאחר דאפילו הדיוטות דיינין למה לי הא קמ"ל דבעי' שיודעין להקרות כעין דיינין תנינא להא דתנו רבנן מצות חליצה בשלשה שיודעין להקרות ר' יהודה אומר בחמשה (דף קא:) אמר רבא אמר ר"נ הלכה מצות חליצה בשלשה הואיל וסתם לן תנא כוותיה במקום מחלוקת דתנן סמיכת זקנים ועריפת העגלה בשלשה דברי רבי יוסי רבי יהודה אומר בחמשה החליצה והמיאונין בשלשה ולא קא מפליג רבי יהודה ש"מ הדר ביה אמר רבא צריכי דיינין למיקבע דוכתא דכתיב (דברים כ"ה:ז') ועלתה יבמתו השערה

הוא בחמותו לבדרי הכל כיון שיש חיסור במיתה וכרת לגלי שנחלקו בחמותו לחחר מיתה לפתן לחליכא למ"ד שהיא בשריפה וכרת נזרו בנריס לר' עקיבא לליכא כרת לגלי חיסורא לחורייתא וחיינו לקלוסה חיסורא לא נזרו בנריס וכן לעת הרמב"ן ז"ל ולחמרו לגם חמותו וחמיו כולן בשביל חותנתו סם וב שריפה וכרת ליכא לאל הרב בעל הלכות ז"ל והר"ס לחמרו שסם בכרת וכן בתה ובת בתה ובת בנה לחחר מיתה לפתן הוא בשריפה לגלי בכרת וכבר כתבנו למעלה לכל היכא שהודתן בקלוסה ולידתן בקלוסה הרי הם כיסראל לכל לבריהם: **הדרן** עלך נשחין על האומנה **פרק** שניה עשר **מצות חליצה ואפי' הדיוטות. שלשה מסנהדרי עירם וכנמרא פריך מאי ליינין: מנעל. שלא עור רך הוא כעין שלנו:** [דף קא.] **חליצתה כשרה. שלכל לכתחלה לא כלמפרש לקמיה נזירה משום מנעל המרופט** שהוא קרוע וטעמא מפורש בנמרא **שעיקר חליצה בסנדל שהוא של עור קשה ומכוסה ומשנפחת יהן לו תקנה ויהן לרך לנעלו: באנפליא.** קלקלן של בגד פסולה **למילי למינן בעינן לנעלו כתיב ונעל מילי למינן הוא לכתיב** (יחזקאל טז) **ונעלך תחש והוא עור: עקב.** פרש"י ז"ל **שולח בלע"ז: אמר** המחבר עקב הוא הנקרא כל לבר המעבר הרגל בתוך המנעל ושוליא לו עקב ממש הוא במשמע לפי שכשחין בו שולח לו עקב למנעל הרגל יוצא חוץ למנעל ונקט רש"י ז"ל **שולח לרבותא לף על נב שיש למנעל עקב מן הפנחא סביב כיון לנית למנעל שולח למטה לף על פי שחינה חסרה לגלי מעט במקום העקב פסולה על כלן: מן הארכובה ולמטה.** נחתך רגלו מן הארכובה ולמטה: **גמ' להקרות ליבם.** לא חפצתי לקחתה ולא מלן יבמי להקיש ונו' ככה יעשה לגיש ונו' וכולן בלשון הקדש: **כעין דיינים.** כתבו מן המפרשים ז"ל לגלי קרי להו סליעות לגלי מסוס לגלי בעינן סמוכין לבל לעולם ערוך שילעו הלכות חליצה על שיקרו לגן כשלר כעין ליינים והיינו דקאמר שיודעים להקרות כעין ליינים ובכלל זה הלכות קריאה וחליצה שיודעים סליינין: [דף קא:] **במקום מחלוקת. שנחלק שם רבי יהודה בלבר אחר ובלבר זה לא נחלק ס"מ הלר היה לבל מסוס לפתם** לן תנא כוותיה במתניתין לא פסקינן הלכתא להלבה סתומות וניהו לילית הלכתא הכי כלתנן מילתא לו שחלוק בפניו יפתוח בית דין כלומר אחר מן הליינים יכול ליטא לותה לגשה ולילא מסוס הסר ממך עקבות פה לכיון שנעשה בפני ב"ד לסתמן שלשה ליכא חשש לגלי **יחיל היה שם לנימת בשביו נתכוין** לגמא לגענין מילון בעינן שלשה וחילו ר"נ נופיה פסק כרבי יוסי ברבייהודה וכר' לגליזר בר"י שהיו מכשירין מילון לפילו בשנים לבכי לאמר ר"נ הלכה כלותו חזוק והוי לגלי כשתם. ולא מנית לגמרת לילמא מפני שהוא ב"ד לאו שלשה וינהו לגלי שנים כלפירש ר"נ בפרק הסולח (דף נג.) נבי ב"ד של פרוזבול ושל בטול הנהו לנבי פרוזבול ליכא הוכחה לקחני ליינים לומיל לעליס ובטול הנהו נמי מולעת לבריס בעלמא הוא לבל בעלמא שתם ב"ד היינו שלשה: **למקבע דוכתא. לשם כך: השערה. מקום מזומן לכך משמע:**

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדו עובדא בחמשה כמאן כרבי יהודה והא הדר ביה ר' יהודה לפרסומי מילתא בעלמא אמר רב כהנא הוה קאימנא קמיה דרב יהודה אמר לי תיב אזירזא דקני למלויי חמשה לפרסומי מילתא רב שמואל הוה קאי קמיה דרב יהודה אמר ליה סק ותא לזירזא דקני למלויי חמשה לפרסומי מילתא א"ל תנינא בבית דין של ישראל ולא בבית דין של גרים ואנא גר אנא אמר רב יהודה כגון רב שמואל בר יהודה מרענא שטרא דממונא אפומיה אמר רבא (דף קב.) גר דן את חבירו דבר תורה דכתיב (דברים טז) שום תשים עליך מלך עליך הוא דבעיא מקרב אחיך אבל גר דן את חבירו ואם היתה אמו מישראל דן ואפילו ישראל ולענין חליצה עד שיהא אביו ואמו מישראל * בגמרא איתא שנאמר ונקרא שמו בישראל (ג"א) מאי טעמא תרי בישראל כתיבי: חלצה במנעל חליצתה כשרה אמר רבא אמר רב כהנא אמר רב [אסי] * ס"י אם יבא אליהו ויאמר חולצין במנעל לכתחילה שומעין לו אין חולצין בסנדל אין שומעין לו שכבר נהגו העם בסנדל ומנעל לכתחילה מ"ט לא גזירה משום מנעל המרופט אי נמי משום חצי מנעל אמר רב אי לאו דחזיתיה לחביבי דחלץ בסנדלא דאית ליה שנאצי אנן לא הוה חליצנא אלא בסנדלא דטייעא מ"ט משום דמיהדק טפי והאי דידן אף ע"ג דאית ביה חומרתא קטרינן ביה מיתנא כי היכי דתיהוי חליצה מעליתא פירוש סנדלא דטייעא כגון האי דקארו ליה ישמעאלים תאסומ"א דעביד ליה לפי מדת איסתוירא דכרעיה ועביד ליה חומרתא ומכניף רצועות דסנדל כולה ומעייל להו לקריע מיתיב ליה ולא מנסבת לכהן לי נמי לליתו לחינמי ונקפנו עלה: **לזירזא דקני.** חבילה של קנים והלכו ליזבד סם **לסם חליצה** זו וכתב הרמב"ם ז"ל לפיזלו סם עמי האדן מעטרפין למלויי חמשה ונראין מדבריו לסומין ופסולין לן ורחיים לכבר מרב שמואל כר יהודה לפסולי ליה מקום נר לף על נב למלויי בעלמא הוא וכתב הריטב"ם ז"ל וזה לשונו מיהו נראה שסם הזמינו והקנו שלשה לבית דין בפירוש וקראו החברים למלויי בעלמא לפיזלו נראים ופיזלו פסולין וכבר לא היה כבודו של רב [שמואל כר] יהודה להקנותו מן הכ"ל ומכל החמשה היו עושין חבור לחל מפני כבודו: **תנינא גרסינן יש ברייתא ביבי וקתני כה כב"ל** וכן הוא בגמ' **לעיל לרב שמואל בר יהודה קתני לה: ואנא גר אנא. (לגלן) הוא וחביו נתגיירו הילכך פסולה לחליצה: מרענא. לפי לחמר ילענא היה לפריע לא מזלזקינא למנבח היה** כלשיתא בכתובות (לף פה.) לף מקרע קרעינן ליה ולא לנבויי מנבינא ביה: [לף קב.] **דן את חבירו.** פרש"י ז"ל **ויש נפסות לפיזלו ליני ממונות לפי'** ליברלא הוא לן כלתנן במסכת סנהדרין (לף לו:) **הכל כשרים לדון ליני ממונות** ואין **הכל כשרים לדון ליני** נפשות ולמרינן בגמרא **הכל לפיתניי גר** ולפירושו ז"ל כי לחברי' ולא היתה לחו מיברלא לן ולפיזלו ליברלא לן ולפיזלו יש נפשות לקלקל ולהקל עליו לבעלמא (לקושין לף עו:) לחמרינן לפיזלו שרירותא למתא לף מינן נר על שתהא לחו מיברלא [ומי] נרעי ליני ממונות לבעינן סמוכים מלקוריית ועוד להקל היינו לכתחלה חמורה מליני נפשות ועוד היינו נרע לינו של נר נמור מלינו של שור לבעי עבדים ושלשה ואין נר נמור לן לחתו לפיזלו לבעלמא רש"י ז"ל כלשיתא בסנהדרין (לף לו:) ועל כן הסכימו למחוורתא כדברי רי"ף ז"ל שכתב שם בסכמתא סנהדרין לחין נר לן לת חבירו לגלן בליני ממונות לבל יברלא לפיזלו בליני ממונות לחין לן על שתהא לחו מיברלא והא **לתנן הכל כשרים** לפיזלו בשלחו מיברלא מיירי ושרירותא למתא היינו ממונות ולליני נפשות על **שיהא יברלא מכל** נללי כמו נבי מלך למרינן מקרב לחיך לן המיוחסין שבחיך וכן לחליצה ורב לחא משבחא ז"ל בשלחתא לברלאית כן כתב כהריי"ף ז"ל: **תרי בישראל.** לת לרבות הלילות ללל תימא זקנים שהם חכמים לוקח בעי מקום לכתיבי בפרשה **ועלתה לא הזקנים** ולת יברלא ולא נרים לפי' לחו מיברלא לפיזלו לחו מיברלא מליני ממונות נפקא לילפינן ליה ממקרב לחיך כלחמרן לפיזלו לליני ממונות פסול על שתהא לחו מיברלא: **שומעין לו. לכל כמה לגלן לחי לליה ולחמר לן לת חלציך לחמא מנעל לכתחלה לת: מרופט.** קרוע מלמעלה לכיון לרכיך **חע"נ** לקריע מיתיב ליה ולא מנסבת לכהן לי נמי לליתו לחינמי ונקפנו עלה: **לזירזא דקני.** חבילה של קנים והלכו ליזבד סם **לסם חליצה** זו וכתב הרמב"ם ז"ל לפיזלו סם עמי האדן מעטרפין למלויי חמשה ונראין מדבריו לסומין ופסולין לן ורחיים לכבר מרב שמואל כר יהודה לפסולי ליה מקום נר לף על נב למלויי בעלמא הוא וכתב הריטב"ם ז"ל וזה לשונו מיהו נראה שסם הזמינו והקנו שלשה לבית דין בפירוש וקראו החברים למלויי בעלמא לפיזלו נראים ופיזלו פסולין וכבר לא היה כבודו של רב [שמואל כר] יהודה להקנותו מן הכ"ל ומכל החמשה היו עושין חבור לחל מפני כבודו: **תנינא גרסינן יש ברייתא ביבי וקתני כה כב"ל** וכן הוא בגמ' **לעיל לרב שמואל בר יהודה קתני לה: ואנא גר אנא. (לגלן) הוא וחביו נתגיירו הילכך פסולה לחליצה: מרענא. לפי לחמר ילענא היה לפריע לא מזלזקינא למנבח היה** כלשיתא בכתובות (לף פה.) לף מקרע קרעינן ליה ולא לנבויי מנבינא ביה: [לף קב.] **דן את חבירו.** פרש"י ז"ל **ויש נפסות לפיזלו ליני ממונות לפי'** ליברלא הוא לן כלתנן במסכת סנהדרין (לף לו:) **הכל כשרים לדון ליני ממונות** ואין **הכל כשרים לדון ליני** נפשות ולמרינן בגמרא **הכל לפיתניי גר** ולפירושו ז"ל כי לחברי' ולא היתה לחו מיברלא לן ולפיזלו יש נפשות לקלקל ולהקל עליו לבעלמא (לקושין לף עו:) לחמרינן לפיזלו שרירותא למתא לף מינן נר על שתהא לחו מיברלא [ומי] נרעי ליני ממונות לבעינן סמוכים מלקוריית ועוד להקל היינו לכתחלה חמורה מליני נפשות ועוד היינו נרע לינו של נר נמור מלינו של שור לבעי עבדים ושלשה ואין נר נמור לן לחתו לפיזלו לבעלמא רש"י ז"ל כלשיתא בסנהדרין (לף לו:) ועל כן הסכימו למחוורתא כדברי רי"ף ז"ל שכתב שם בסכמתא סנהדרין לחין נר לן לת חבירו לגלן בליני ממונות לבל יברלא לפיזלו בליני ממונות לחין לן על שתהא לחו מיברלא והא **לתנן הכל כשרים** לפיזלו בשלחו מיברלא מיירי ושרירותא למתא היינו ממונות ולליני נפשות על **שיהא יברלא מכל** נללי כמו נבי מלך למרינן מקרב לחיך לן המיוחסין שבחיך וכן לחליצה ורב לחא משבחא ז"ל בשלחתא לברלאית כן כתב כהריי"ף ז"ל: **תרי בישראל.** לת לרבות הלילות ללל תימא זקנים שהם חכמים לוקח בעי מקום לכתיבי בפרשה **ועלתה לא הזקנים** ולת יברלא ולא נרים לפי' לחו מיברלא לפיזלו לחו מיברלא מליני ממונות נפקא לילפינן ליה ממקרב לחיך כלחמרן לפיזלו לליני ממונות פסול על שתהא לחו מיברלא: **שומעין לו. לכל כמה לגלן לחי לליה ולחמר לן לת חלציך לחמא מנעל לכתחלה לת: מרופט.** קרוע מלמעלה לכיון לרכיך **חע"נ** על **רגלו מפנפחת ולילה למינזר מילי** כך פרש"י ז"ל **שהסנדל של עור שלוך קשה.** והרמב מן הפרנסים כתבו למנעל הוא מפתי חתיכות לת נ' כעין שלנו ויש פנתף ועקב והסנדל כלו מחתיכה לחת וכתב הריטב"ם ז"ל וזה לשונו **חצי מנעל.** למתוך שהוא רך עומד ברגל ויבא לחלוץ בו ולף הוי **מנעל לבל סנדל מתוך שהוא קשה לינו חוסם לנעול ולין** עומד ברגל כלל והילה שלינו מני סנדל בלותו מקום לם מותר במנעל לכתחלה כתבו בעלי התוס' והרב בעל העיטור ז"ל למותר והבילו רלים מן הירושלמי לתמר ר' יוסי פעם לחת הלכתי לגביהן ומעתה אם זקן לחל לתרתי לו כלום לתה בקי בר' יהושע בן בתירה נומי לי הן ושולחני היה בעירי ועל שולחני היה תדיר נומתי לו רלותי שחלץ לתמר לי הן הרבה פעמים במנעל לו בסנדל ל"ל וכי יש סנדל במקומנו לתמרתי לו מה רלה ר' מלוה לומר שלין חולצין במנעל ע"כ לשמע לכל היכא שלין סנדל מני **חולצין במנעל לפילו לכתחלה** לבל הרמב"ן ז"ל כתב מסם רלוה להפך שלפילו שלא היה אם סנדל הביבו מר' מלוה לומר לין חולצין במנעל לכתחלה ז"מ מדברי מלוה שלפילו במקום שלין סנדל לין חולצין במנעל לכתחלה וכן כתבו בשמו הרשב"ץ והריטב"ץ ז"ל ומן המפרשים [כתבו] וז"ל והלילנא לין סנדל מני בינינו לכך נהגו לחלוץ במנעל לכתחלה והבי לילה בירושלמי שלריך תדיר ועוד לומר בירושלמי שלריך תדיר ביד ימינו ולף על נב לא לשכחן בגמרא שמלריך ימין לא ברגל וכן לחמרינן לקמן [לף קה.] לנשמת חולצת בזיניה מ"מ העולם נהגו כן על פי הירושלמי עכ"ל: **שנצי.** ב' רצועות לקות וקשרות שעושין בשפת המנעל או הסנדל לקשרו על הפוק ונוח לחלוץ וי"ל שם הקרסים שלהו עושים במנעלים: **וסנדלים** לטייעי הוא שרצועותיו נלוזות ורחבות לכפלן על הרגל: **חומרתא. קשר הקשור על שפתו ומעמידו שלא יצא מן הרגל: מיתנא.** רצועה של עור או של שער לבל לא של לבר לחר כלילתא לקמן [לף קה:] והא **לקטרינן לה כי היכי לתיתי היא ותשרייה והדר תחלון ותיהוי חליצה** מעליתא וכך היה מנהגם לעשות בו קרסים בפיו כדי לחבר שתי שפתות הנעל ועכ"ז לינו מתחבר ברגל ולפיכך היה צריך מלבל הקרסים רצועה לחת או שתים לכפול עליו להקשר: **וכתב** הריטב"ץ ז"ל כיון דקי"ל שלין חולצין במנעל לכתחלה ולפילו במקום שלין סנדל מני ולכלכתבינן לעיל דלחי לעשות סנדל לחליצה מעור קשה ולעשותו חתיכה לחת ועל שפתו קרסים שיכנסו בשפה הלחרת בחוריס עשויים שם ועוד שתי רצועות לרוכות לחת מכלן ולחת מכלן תחת הקרסים או עליהן כדי לקשור הסנדל יפה ולחבדו לשוק

שתוכל כל אחת להכפל ב' פעמים ושמעתי מפי מורי הר"ס כי הסנהל שהיו נוהגין חכמי נרבונא הוכח לפני רבינו רבו ז"ל לעיכוב חליצה והיו הרעיעות מנוף המעגל ולחוש תפורות שם ונס הרעועות שתפרוהו בו היה מקוצף ממנו כדי שתהא כל הסנהל עור ג' ונראה שזו חומרא יתירא לעל כאן לו לסתפקך לן לקמן אלא בסתרסיותיו של שער והנהו מסתמא לאו מנופו אלמא לכוותה של עור כשרין בלא ספק ובשל שער נמי לפיסוקו לן לכשר ובתפירה נמי לוקין בחוט של פשתן הלכך הא של עור לומיא לפשתן שהיו מעמן שרי ולריך ולין זה בית מיחוש ומיהו רלוי לחוש לכבר למעשה כל מלי לשפשר עכ"ל: **רוב העקב.** כיון **שמטה את רוב העקב מן הסנהל לף על פי שלא חלצתו כולו הותרה: התירו.** שלא התירתו היא: **או ששמט.** והיא חלצתו לגמרי: **דחים** נסמך לשון לחוש פירמ"ץ בלעז: **עקב.** תעלו"ן בלעז: **מסייע ליה. הא לקתני התיר רצועות על שתתיר וכו'** וכן הלכה: **שמא** כיוונה ולף על גב לתניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה על שיתכוונו לעלמא שניהם כאחת הני מילי למישרייה לעלמא אבל לאחין מפסלה לפיולו בכוונת אחת מהם ושמעינן מינה לשפיולו שלא בבית דין חיישינן שמא כיוונה ופסולה על לאחין כל היכא לחזוקי לחלוצ לחד מהם ומיהו כיון למיגזר על שיכוונו שניהם לא מפסלה אלא מפני מראית העין פשיטא להו מלרבנן מסתברא להיינו לוקה במעשה כי הלי לחלוצה אלא אורח ארעא בהכי לחלי לא תימא הכי כל יבמה שנלה בין לחאין תאסר להם אי אפשר אלא לקקה בפניהם ולקמן [דף קי:] פשיטא לקיקה בבית דין אלא שמע מינה כלתמרינן וכן נראה מדברי הרמב"ן ז"ל: [דף קכ:] **התפור בפשתן. לבעינן כולו לעור שנאמר ונעלך תחם אלמא לא קרי נעל על שיהא כולו של עור** ופרש"י ז"ל בלשון ראשון **שתפר בתוכו בגד פשתן כעין** פורלא"ט ודקשה עליו ז"ל אלא נרא מסנהל של עץ **לקתני במתניתין חלוצתה כשרה** ולוקמה אבוה דשמואל לקמן במחופה עור ולברי הכל ואבאי נמי אוקי הא לקתני בברייתא בקב הקיטע חלוצתה כשרה כרבנן ובמחופה עור ומתוך הירושלמי נמי משמע **לשנפליה של בגד** ושל עור חלוצתה כשרה אלא לשון שני שפרש"י **שתפור בפשתן שתפרו במחיה כעין שלנו [עיקר] וכן פי' רבינו חננאל ז"ל: תרסיותיו.** רלועותיו: **של שער. מנועה של עזים.** קורקל. הוא כעין מנעל והוא עב מעור מלובב בקולן עם עור אחר עב וכן העושה מנעל כולה של שער הוא עב בהכרח לפי שמלבקה יחל וזה אינו קרוי מנעל כלל לפי בפני עלמו יש לו שקורין לותו קורקל ונעל אחר רחמנא ואין להקשות מחנפליה לחמרינן בשמוך [דף קכ:] לאם היה של עור חלוצתה כשרה לכל שהוא של עור נעל מקרי אלא שיש לה עדות **לשנפליה של בגד** וקב הקיטע לחמרי' חלוצתה כשרה לא מתוקמא הכי לעניין הלכתא כללקמן [דף קנ.] ומהיה ר' מחיר היה **לחסיב ליה מנעל** לעניין שבת כן היה מתיר ר"מ בסנהל בחומרתא וכד בעי מעייל ליה וכד בעי מרווח ליה אמר רב יהודה אמר רב התרת יבמה לשוק כשמיטת רוב העקב מיתיבי התיר רצועות מנעל וסנדל או ששמט רוב הרגל חליצתה פסולה טעמא דשמט הוא הא שמטה היא חליצתה כשרה רוב הרגל אין רוב העקב לא לא היינו רוב הרגל היינו רוב העקב ואמאי קרו ליה רוב העקב משום דכולה חילא דכרעא עליה דחיס מסייע ליה לרבי ינאי דאמר רבי ינאי בין שהתיר הוא ושמטה היא בין שהתידה היא ושמט הוא חליצתה פסולה עד שתתיר היא ותשמיט היא וכן הלכה: (דף קב:) אמר רב יהודה אמר רב יבמה שגדלה בין האחים מותרת לינשא לאחד מהם ואין חוששין שמא חלצה לאחד מהן טעמא דלא חזינא הא חזינא חיישינן שמא כיוונה ואע"ג דתניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהן כאחת הני מילי למישרייה לעלמא אבל לאחין מיפסלה אמר רב יהודה אמר רב סנדל התפור בפשתן אין חולצין בו משום שנאמר (יחזקאל טז) ואנעלך תחש בעא מיניה ר' אלעזר מרב הוא של עור ותרסיותיו של שער מהו אמר ליה מי לא קרינא ביה ואנעלך תחש אי הכי אפילו כולו שער נמי אמר ליה ההוא קורקא מיקרי הא דתנן באנפליא חליצתה פסולה אוקמא רבא באנפליא של בגד אבל באנפליא של עור חליצתה כשרה תניא החולצת מן הגדול (דף קג.) בין עומד בין יושב בין מוטה והחולצת מן הסומא חליצתה כשרה אמר אמימר האי מאן דחליץ צריך יכול לנעול בתי שוקים וכיוצא בו של בגד לבל מנעל של עור לפיולו בלא עקב לסור והא לתניא לא יטייל לפם בקורקיסין לפיולו לשמור רגליו מלכלוך בית הכסא וכיוצא בו שלא יצטרך להליחם לבסוף ומוטב שיתכלך ויבא לידי ליחוי שירחון רגליו מצנתיר לו סנהלין ולא"נ לנעילת הסנהל ורחיצה תרוייהו מלרבנן וכן לחמרו בתוספתא ליומא פ"ל לא יעשול לפם סנהל ויטייל בתוך הבית לפי שמטה למטה רשב"נ מתיר וכן היה רשב"נ לומר לפם היו רגליו מלוכלכות בטיט ובצואה מליחן במים ע"כ ושמא מה ענין זו לזו וכ"ת לה"ק לכפם שרשב"נ מיקל בזו לך מיקל בזו אלא טעמא קא יהיב לפי שהיו קילף טפי ולפי' רבנן מהו בה שלא ולולי טעמא קא יהיב לפי שהיו מתירין לרחון ביוה"כ כן כתב הרשב"ץ ז"ל בחילוסיו והריטב"א ז"ל העיר כך שמעתי מפי הרשב"ץ ז"ל עוד העיר ז"ל מפי רבו הרמ"ה ז"ל להא לחמרינן הכא לבל מטויל הוא בשנפליא של בגד בתוך בית אחת למעט חנך שאינה מעורבת לקרי"ל עירוב והוצאה ליום"כ כמו לשבת ושאול לנעלת בכל לבר שאינו מנעל מסוס משוי והא לנפקי רבנן בסנהל של שעם ושל נמי ולרבה בר רב הונא כריך סודרא

למידחסיה לכרעיה. נסחא אחרינא לתרוצי לכרעיה אמר ליה רב אשי לאמימר והתניא בין עומר בין יושב בין מוטה אמר ליה ולעולם דדחיס ליה לכרעיה אמר אמימר האי מאן דמסגי אלוחתא דכרעיה לא לחלוץ אמר רב אשי למאי דקאמר אמימר לא בר אבין חליץ ולא בר קפין חליץ איכא למאן דאמר לית הלכתא כאמימר מדאמר רב אשי למאי דקאמר אמימר מכלל דאיהו לא סבירא ליה ועוד דהא תנן מארכובה ולמעלה חליצתה פסולה מארכובה ולמטה חליצתה כשרה ואנן לא סבירא לן הכי דאי איתיה להאי סברא הוה ליה לאמימר מפליג אמתניתין ולימא למימר דפליג אמתניתין ועוד אי פליג אמתניתין הוה מותבינן ליה תיובתא מינה ומדלא אותבינן עליה מינה שמעינן מינה דמתני' טעמא לחוד ואמימר טעמיה לחוד דסבירא ליה לאמימר דמ"אן דאיפ"סיקא רג"ליה מארכ"ובה ולמ"טה דבע"י לתרו"צי לשא"רא ע"ל אר"עא וח"ליץ וכ"ן נ"מי בד"לא איפס"יקא רג"ליה בעי לתרוצה על ארעא וחליץ כדקאמר בהדיא מאן דחליץ צריך למידחסיה לכרעיה והאי דמסגי אלוחתא דכרעיה לא מצי לתרוצי לכרעיה על ארעא הילכך לא חליץ ומתני' דקתני מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה לאו דנקטעה רגלו אלא כגון שקשר רצועות מנעל למטה

לכרעיה היינו לחלץ המעורבת לו למבוי מעורב ולבכרי הכל מותר לנעול בתי שוקים ביום"כ ואפילו לנתק בהם ברצועות הרבים למסוס ענוי יום הכפורים ליכא לספוקי שחיט מחופה עור ולא מנעל הוא ומסוס שבת ליכא למלבוש הוא ואינו מצוי כלל וקורלקיסין מנעל

ה"ן לענין יום"כ ולענין שבת ללא שלענין חליצה פסולין כסנדל שאין לו עקב עור כתב ז"ל בשם רבותיו ז"ל כי לותם סוקי"ם של ען שעושין בקפטוליא לסוך לנתק בהם בשבת במבוי שהוא מעורב כיון שחיטם מחופה עור כי העור ההוא שנותנים ברחשם **שנכנס בו רחש הרגל ואינו** חפוי וכתבו בשם הרמב"ן ז"ל למי שהוא מנענן מותר בנעילת סולים ביום הכפורים כמו שהתירו בחיט מקרסיון בירושלמי [פ"ח דיומא הל"ו] רבי שמואל בר נחמני סלק לנבי לרבי יהושע בן לוי בלילי תעניתא נפק לנבייה לבית סולמיי ר"ל מה הוא כן לחמר ליה חיסתניים אני חד תלמיל לרבי מונא הורי לחד מן קרבוי לנסיעא למלכא סולמי מהא לרבי יהושע בן לוי פירוש סולים נעל בלא עקב וכלחמרין לקמן [לף קנ: ע"ש] נעל פרט לסולים שאין לו עקב: **תניא חולצת מן הגדול.** משום לחלוצת קטן פסולה: [לף קנ.] **בין עומד בין יושב.** כתבו המפרשים ז"ל לף על גב לתניא חליצתה כשרה למסמע ליעבד הוא דאין לכתחלה ומי שרי בין יושב מוטה וחיילי לבעי למתנא סיפא חליצתה פסולה תנא ברישא חליצתה כשרה תלא לכתחלה שרי להא עומד כ"ע מודו שהוא לכתחלה ולפ"ז נקטה ועוד מלמקצי ליה רב חסי לחמיר מסך ברייתא ומאי קושיא חמיר ברייך קאמר לכתחלה וברייתא בדיעבד תלא ולאי משום לברייתא בלכתחלה היא לחקצי ליה והא לחמרינן לקמן [לף קנ.] בהיסח לחתיך לקמיה לרבי חבא אמר לה בתי עמודי לפפר ללו בשעת חליצה קאמר לה חלא קומס חליצה שבשה לפניו להתערם והוא הדין [לבעי עמידה] לכתיב ועמדו ומיהו יש ברייתא לתניא ועמד ואמר מלמד שחין חומר לברייו חלא בעמידה והנחונים ז"ל סמכו עלה וכתבו לקברים ללו חין לומרים לותם חלא בעמידה וכן בסדור החליצה בהלכות הרי"ף ז"ל ומלברי הרמב"ם ז"ל נראה ללא בעינן עמידה חלא בחמירה ורקיקה לבל חליצה לפי יושב וכך כתב והיא יושבת ופוסטת יליה בכ"ל ומתרת רצועות המנעל ומנת חליצה היא שיהיו שניהם עומדים בשעת רקיקה ובשעת חמירה ונריך עיון לבשלמא חמירה לכתיב ועמד ואמר ולף על גב דלא כתיב ועמדה ואמרה אפשר דהדין שוה לשניהם אלא רקיקה מנא לן וכתב הרשב"ץ ז"ל דאיתי לנקוש מחברים שבארכיוהו עמידה אפילו בחליצת הסנדל ולא ירדתי לסוף העתם ע"כ וכתב הריטב"ץ ז"ל הטעם בעיא חעומד לכתחלה ולא משום לכתיב ועמד ואמר דהשתא לספרי לחמכתא בעלמא הוא אלא משום דהוי כעין דין לכתיב ועמדו שני הנשים אשר לפם הריב וכן פרש"י ז"ל **נקמן בתי עמודי לחליצה משום ועמדו והיינו שאינו מעכב בליעבד: מן הסומא.** אלא נזרינן

סומא אטו חרש אלמו בר קריאה הוא וסומא יכול להכיר יבמתו בטביעות אלן: **למדחסיה.** כלי שתטורח לחלון ללפעמים מנעל של כ"ל נגול מרגלו ונראה כיוצא מאלין אם לא ילחוק רגלו מעט. **למדחסיה.** לחמוך רגלו הימין בקרקע: **בין מוטה אלו חורחיה למלחסיה: אלוחתא. שרגלו הפוך ולורם בעליונו של רגל לפון** לוח ואינו **לורם במקום מלרם רגלו ואף על גב לתנן מן האלכובה ולמטה כשרה התם הוא לכי נחתך רגלו קם לו שוקו ורחמנא אחר מעל רגלו להיינו שוקו אבל אחי אלו רגל הוא** זה לפון רש"י ז"ל **ואין כן לעת ר"ת ז"ל [וכרייתא לקב הקיטע ליכא לפרושי ליהיב לאחר וחלן] כלאלמרינן בסמוך [לף קנ.] אסמיכות הרגליס. מי שמהלך ביניו ונורר רגליו עושה להן סמיכה מתאחיסס של עץ אלו של עור ומכניסן לתוכו** ליהיו זה שהוא **נורר אח רגליו : לאחר. שרגלו ישרה: בר** אבין וכר קפין בהלו **מגלחין [לף כה:] לאחלוזה לעתיה לרב אשי ואיתהפוך כרעייהו** וכתב ריי"ף ז"ל ליכא מ"ל ליח הלכתא כאמימר מלאמר רב אשי למאי דקאמר אמימר מכלל לאיהו לא סבירא ליה. ועוד להא תנן מהארכובה ולמטה חליצתה כשרה מהארכובה ולמעלה חליצתה פסולה ואנן לא סבירא לן הכי לאי איתיה להאי סברא הוה ליה סבירא ליה לאמימר דמתני' טעמא לחוד ואמימר טעמיה לחוד דמתני' חמימר מפליג אמתניתין ולימא למימר דפליג אמתניתין ועוד אי פליג אמתניתין הוה מותבינן ליה תיובתא מינה ומדלא אותבינן עליה מינה שמעינן מינה ס"מ דמתני' טעמא לחוד לסבירא ליה לאמימר חמימר טעמיה לחוד ולאי משום לברייתא בלכתחלה היא לחקצי ליה והא לחמרינן לקמן [לף קנ.] בהיסח לחתיך לקמיה לרבי חבא אמר לה בתי עמודי לפפר ללו בשעת חליצה קאמר לה חלא קומס חליצה שבשה לפניו להתערם והוא הדין [לבעי עמידה] לכתיב ועמדו ומיהו יש ברייתא לתניא ועמד ואמר מלמד שחין חומר לברייו חלא בעמידה והנחונים ז"ל סמכו עלה וכתבו לקברים ללו חין לומרים לותם חלא בעמידה וכן בסדור החליצה בהלכות הרי"ף ז"ל ומלברי הרמב"ם ז"ל נראה ללא בעינן עמידה חלא בחמירה ורקיקה לבל חליצה לפי יושב וכך כתב והיא יושבת ופוסטת יליה בכ"ל ומתרת רצועות המנעל ומנת חליצה היא שיהיו שניהם עומדים בשעת רקיקה ובשעת חמירה ונריך עיון לבשלמא חמירה לכתיב ועמד ואמר ולף על גב דלא כתיב ועמדה ואמרה אפשר דהדין שוה לשניהם אלא רקיקה מנא לן וכתב הרשב"ץ ז"ל דאיתי לנקוש מחברים שבארכיוהו עמידה אפילו בחליצת הסנדל ולא ירדתי לסוף העתם ע"כ וכתב הריטב"ץ ז"ל הטעם בעיא חעומד לכתחלה ולא משום לכתיב ועמד ואמר דהשתא לספרי לחמכתא בעלמא הוא אלא משום דהוי כעין דין לכתיב ועמדו שני הנשים אשר לפם הריב וכן פרש"י ז"ל **נקמן בתי עמודי לחליצה משום ועמדו והיינו שאינו מעכב בליעבד: מן הסומא.** אלא נזרינן

מארכובה ושמעינן מינה דשוקו נמי מעל רגלו קרינא ביה וכיון שהתירתן יבמה משם מעל רגלו קרינא ביה והכי גרסינן בירושלמי * הל"א אמר רב כיני מתניאתא בקשור מן הארכובה ולמטה וגרסינן נמי התם עיקר חליצה התרת הרצועות וכיון דהתירתן מעל שוקו מקום מצוה הוא דמעל רגלו אמר רחמנא ושוקו מעל רגלו הוא הילכך לא קשיא לדאמימר ולא מידי דליכא בין מימרא דיליה ובין מתני' דקתני מארכובה ולמטה חליצתה כשרה פלוגתא דמתניתין טעמא לחוד וטעמיה דאמימר לחוד והאי דקאמר רב אשי נמי למאי דקאמר אמימר לא שמעינן מינה דלא סבירא ליה דאי לא הוה סבירא ליה כאמימר הוה אמר בהדיא דלית הלכתא כאמימר ומדלא אמר הכי לא מצינן למידחי שמעתא דאמימר בכי הא מילתא קלישתא הילכך איתא לדאמימר: **מתני'** (דף קא.) חלצה בסנדל שאינו שלו בסנדל של עץ בשל שמאל בימין חליצתה כשרה חלצה בגדול שהוא יכול להלך בו בקטן שחיפה את רוב רגלו חליצתה כשרה (ור"א פוסל): (דף קד.) חלצה בלילה חליצתה כשרה ור"א פוסל בשמאל חליצתה פסולה ור"א מכשיר: **גמ'** (דף קג:) ת"ר נעלו אין לי אלא נעלו נעל של כל אדם מנין תלמוד לומר נעל מ"מ א"כ מה תלמוד לומר נעלו הראוי לו פרט לגדול שאינו יכול להלך בו ולקטן שאינו חופה את רוב רגלו ופרט לסנדל המסולייס שאין לו עקב אביי הוה יתיב קמה דרב יוסף אתאי ההיא איתתא לחלוץ אמר ליה הב ליה סנדלך יהב ליה דשמאלא אמר ליה אימור דאמור רבנן דאיעבד לכתחלה מי אמור אי הכי בסנדל שאינו שלו נמי אימור דאמור רבנן דאיעבד לכתחלה מי אמור אמר ליה הכי קאמינא לך הב ליה ואקני ליה וכן הלכה: סנדל של עץ חליצתה כשרה ודוקא

יום קכג

בפירקין שיש פסולה: **בגדול.** סנגל שלא היה למלת רגלו לאבל יכול הוא להלוך בו או קשר **שחופה רוב רגלו** ואין יכול להשמט ממנו: [קף קג:] **חליצתה כשרה.** כלישעבד לאבל לכתחלה לא לנזירין לטו רחב הרבה שאינו יכול להלוך בו או קר הרבה שאינו חופה רוב הרגל שהוא פסול לכ"ע שאינו קרוי מנעל לנבי לילים וכן הלין בסנגל של עץ למוקמינן ליה בנמ' **במחופה עור שהוא מנעל כשר** לחליצה לכ"ע מכל מקום לכתחלה לא לנזירין לטו שאינו מחופה עור שהוא פסול לחינו קרוי מנעל: **גמ'** **נעל מכל מקום. חלון הנעל: הב ליה.** ר' יוסף עיף כן לאבי שיתנו **ליכס ותחלון בו: דשמאלא. ללא סבירא ליה לאבי סנגל שאינו שלו לכתחלה** ורועץ נ"כ לנסותו אי סבר ר' יוסף לכתחלה בשמאל שרי: **הב ליה וכו'.** שיש שלו בתתנה וכן הלכתא לפי קי"ל לתתנה ע"מ להחזיר שתה מתנה: **גבי** חליצה בלילה לסיקנת [בקף קנ.] לחליצה כתחלת לין היא **ותנן ליני ממונות** (קף לב.) **לינן כיוס ונומרין בלילה וחליצה ליני ממונות הוא שנוכה כתובתה:** **במוק.** קף על פי שאין של עור ללא מלבלין קשיס: [קף קג.] **כמה רב גובריה.** בלי נגלי לתרה. ולענין רגל שמאלי קיימת לן לפסול לחליצה לילפינן **רגל ממנורע לכתיב ביה רגלו הימנית** ולוקא ברגל בעינן ימין לאבל חליצה לפי' בשמאל ולפי' לכתחלה לפי' כתיב ללא וחלוצה ולפי' נילמת חולצת בזיעה כלחיתא לקמן [קף קה.] וכיבם לישנא נחלקו בתום' [הרבה] שם חולן בשמאלו שהוא ימין כל לאם או בימינו שהוא שמאל כל לאם או בשתיהן או שאינו חולן כלל שאין לו ימין ולפי' ניל הגמ' פ' ניל הגמ' להתם פרק נ"ה נחלקו לענין חליצה משום לנמרינן רגל רגל ממנורע משו ביבם לטר אי חולן בימינו שהוא שמאל כל לאם לומיא לתפילין או ללמ' שאין תפילין לכתיב בהו יכלה יל כהה לאבל בעלמא ספקא הוי כי היכי לר' ירמיה נבי כף הילך לית לעוף ועניל לית לבהמה ולא עניל בתריה לזלזין הו בתר מיטה לזלזין וסלקא בתיקו והכא חולצת בשתיהן או שמא נאמר לכיון למנורע ילפינן לבעינן ימין וזה אין לו ימין לא חלין כלאמרי' בבכורות (קף מה:) בכהן לטר שפסול משום [לילפינן] ימין ממנורע בכהן וזה אין לו ימין או אם נאמר להתם לאו משום לבעינן ימין לעבודה אלא משום הוא לפסול לאחר חליצתה הוא ולעת הרמב"ן ז"ל לא הוי טעמא משום משו אלא משום לאין לו ימין הילכך נבי חליצה נמי לא חלן והרשב"א ז"ל העלה שתם הלין בע"ע : **מתני' חליצתה כשרה. לקריאה לא מעכבה לכי כתיב ככה למשמע עכובה למעשה כתיב וקרייה לכורה בעלמא הוא: שבמעשה מעכבה. ורקיקה מעשה הוא:** [קף קג:] **מעשה באיש. חליצה שחלצה עושה מעשה בנופו של איש לאפוקי רקיקה ללאו מעשה באיש הוא:**

במחופה עור אבל שאינו מחופה עור אפילו דאיעבד נמי לא: (דף קד.) רבא בר חייא קטפסאה עבד עובדא במוק וביחידי ובלילה אמר שמואל כמה רב גובריה דעבד כיחידאה דתניא אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע שחלץ במוק וביחידי ובלילה למימרא דלית הילכתא כותיה: **מתני'** חלצה ורקקה ולא קראה חליצתה כשרה קראה ורקקה ולא חלצה חליצתה פסולה חלצה וקראה אבל לא רקקה רבי אליעזר אומר חליצתה פסולה ר' עקיבא אומר חליצתה כשרה (דף קד:) אמר רבי אליעזר (דברים כ"ה:ט') ככה יעשה דבר שהוא מעשה מעכב אמר ליה רבי עקיבא משם ראיה ככה יעשה לאיש דבר שהוא מעשה באיש:

גמ' תחלוץ. ולא תתייבם תו ליפסלה ליחץ לכהן לרקיקה לחלר חלינה היא מעתה מי מתייבמת **מחלפה ליה לחיבי למסרי לחלוצה** לעלמא ליחזי **לחמרי הך מלרקיקה ולחי חלצה לה כרישא ולפ"ה הלרה** ומתייבמה ולא יהבי לעתייהו למימר להך רקיקה מקמי חלינה הוא ולאו כלום הוא ולפיכך נזרו חכמים שתפסול הך רקיקה [ולא תתייבם] אף על גב דליכא קמי חלינה ומ"ם לחמרי נמי חינה צריכה לרוק פעם לחרת וחינה צריכה לאו דוקא אלא לפי בעיא לחזור ולרוק לה שבקינן לה לחמרי רקיקה קמיימא ליח כה מפסל **ולא פסלה מלחים ומאן לחזי למתיבמת סכר רקיקה כתר חלינה היא כי לורחא** וקא סרי חלוצה ליחץ: **לא מעכבא.** ואף על גב לכל היכא **לכתיב ככה יעכוב** הוא הכי נמירי לה הכא שאין עכוב בסלר אלא במעשה: [דף קה.] **שרקקה דם תחלוץ.** ולא תתייבם עוד ליפסלה עלייהו: **במוצצת.** ר"ח בלא נחנוח רוק: **בשותתת.** שמתית הלם ויורד מעלמו לפלר הוא שאין **מם נחנוח רוק כלל וירקה** אחר רחמנא וכאן אין רוק כלל: **ואם** רקקה לם ואינה שותתת ולא מוללת כתב הרשב"ם ז"ל ללף זו לפלר שתרוק לם בלא נחנוני רוק כלל וכן כתב הרמב"ם ז"ל: **מתני' שנחלץ.** לא נאמר הלמן הזה בהקדוק בכולהו מכולתין אלא בכאן לכבל לוכתא לחמרינן החולן נבי יבם ואף על פי שהוא נחלן ונרחה טעם הלבר מפני שהיבם מסייע בחליצה כיון שנריך שיתכוין לחלון ונבי חרם ללאו בר כוונה נקט שנחלן וכן פירש הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה שלו: **פסולה.** חליצתו פסולה **לפוטרה במקו' חם כסר** ואינה נתרת לזוק לפי שאינה בחמר ואומרת **שחרם בכל מקום** אינו מלבר ואינו שומע וחרשת היא שאינה **נפטרת בחליצה כללאמרינן נקמן בפרק כ"ם [לף קי.] ואין לה תקנה אלא ביבום ואם רלה להוליא יוליא בגט: בשנים.** כשריס או בשלשה **ונמלא וכו'. להלר הוו להו שניס: חליצתה פסולה.** לשלשה בעינן לפי ליעבד כלליתא בנמרא: [לף קה:] **בינו לבינה.** מוקי לה בנמרא ועליס רואים אותם מבחוץ מפני לפלי מולים ויליו נאמנים אלינו אין זה כלום לאין לכל שבערוה פחות מפנים וכיוצא בזה שלהי פרק יש נוחלין בבעל שאמר נרשתי את אשתי לשיקנא [בלף קלה.] זיל חום לה ואינו נאמן אף על פי שבילו השתא לגרש וכי לאמרינן: **לעיל [לף קכ:]** שמא אלא סנהל לאחר מיסה בפני עליס קאמרינן: **גמ' לפי שאינם וכו'.** לתניא **חרש שלברו חכמים בכל מקום שאינו שומע** ואינו מלבר: **באמר ואמרה.** ועמל ואמר ועשתה ואמרה לפיכך חליצתן פסולה ומתני' וכו' **כשרה כלרבי זירא לל"ר זירא. במנחות בפרק המנחות והנסכים** (לף קנ:) **כל הרחוי לביולה וכו'. לקתני החומר הרי עלי שמים ואחד עשרונים מביא שמים שמים בכלי** שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה תחלוץ מכלל דאיפסלא לה מאחים (דף קה.) ואיבא דאמרי הכי שלחו ליה יבמה שרקקה תחלוץ ואינה צריכה לרוק פעם אחרת דכסדרן לא מעכבא דתניא בין שהקדים חליצה לרקיקה ובין שהקדים רקיקה להליצה מה שעשה עשוי שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה דם תחלוץ שאי אפשר לדם בלא צחצוחי רוק ודוקא במוצצת אבל בשותתת לא וגידמת חולצת בשיניה דלא כתיב וחלצה בידה: (דף קד:) **מתני'** החרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה * נ"א כשרה פסולה חלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהן קרוב או פסול חליצתה פסולה ורבי שמעון ור' יוחנן הסנדלר מכשירין ומעשה שחלצה בינו לבינה בבית האסורין ובא מעשה לפני ר"ע והכשיר: **גמ'** החרש שנחלץ והחרשת שחלצה חליצתן פסולה אמרי דבי ר' ינאי לפי שאינן באמר ואמרה ומתני' דקתני חלצה ורקקה אבל לא קראה חליצתה כשירה בדיכלה למיקרי כדר' זירא דאמר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו: והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה (דף קה:) אמר ר"י אמר רב זו דברי רבי מאיר אבל חכ"א אין חליצת קטן כלום דאפי' לגבי אחים לא פסלה אלא עדיין היא זקוקה ליבום: קטנה שחלצה תחלוץ לכשתגדיל ואם לא חלצה חליצתה פסולה אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר' מאיר דאמר מקשינן אשה לאיש אבל חכ"א איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה רבא אמר עד שתגיע לעונת **חלר וחלר בכלי חלר ומפרם טעמא מפום לקיס להו לרבנן לפסיס נכללת חלכל** של פסיס וחלר חינה **נכללת יפה ומותבינן וכי חין נכללין מחי הוי והתנן לח בלל כפר ומפני ר'** זירא **הרחוי לביולה חין ביולה מעכבת בו** לחזר **לביולה בעינן לחפסר להתקייס** כה **מנות מנחה והכא נמי לף על נב לקריאה לח מעכבא כרחוי לקריאה בפחין רחוי** מעכבא: **זו דברי ר' מאיר.** לקתני פתם מתני' חלינת קטן פסולה ללמא מעשה מיהא הוי לחפסולי מחזין כללמרינן **בהחפה רכה** (לף עו.) **עשו חלינת בן תשע כגטו בגלול: אבל חכמים אומרים אין חליצת קטן כלום.** לפי' לפסלה עליו **לפניני עליה התם ואמרו עשו כיולת בן תשע כמלמר בגלול חבל בחלינה לח פסירה להו כוותיה** ומתברת למימרת לרב יהודה לח הויל אלא בקטן לבקטן הוא לחמרי חכמים שאין חלינתו כלום לבל לחרם וחרשת הויל פסולה לללי"ב לח הויל לרב יהודה לפרש קטן אלא אין חלינתו כלום לשמוטינן לרבנן לפי' בחרם הוא לחמרי ומיהו הרמב"ם ז"ל כתב חלינת חרם וחרשת אינה חלינה כלל והרשב"ם ז"ל תמה עליו והריטב"ם ז"ל כתב אלא כלברי הר"ם במ"ל: **דברי ר"מ.** שאמר קטן וקטנה לח חולצין ולח מייבמין: **אשה לאיש. לכתיב ואם לח יחפון החים ולח קטן ואשה נמי אף על נב ללא כתיב כה מיעוטא בעינן גלולה כחים לחיתקש ליה לכתיב בההוא קרא ועלתהיבמתו הסערה** ומסתם מהכא אם לח חלינה מסתגדיל חלינתה כשרה לתנן הכי במתניתין ולהכי לוקינהו כר"מ לפתם מתני' כוותיה לחיהו לר' לחיעזר אף על נב לכפרק הבא על יבמתו [דף סח:] מסתם ס"ל למקשינן אשה לאיש מכל מקום בתוספתא למכילתין פרק סניס עשר תנן קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה פסולה לברי רבי לחיעזר וחכמים חומרים אם חלצה חליצתה כשרה ומיהו מקשינן לן לחינה חולצת על שתביא ב' שערות לפלינן כר' לחיעזר וכתב הריטב"ם ז"ל ומיהו לא חיתברא לן שפיר וחזלינן לחומרת: **רבא אמר וכו'.** עונת נלריס תרי נוונו נינהו יש עונת נלריס שנלריסה ונבלקין והיינו כל י"כ שנה כלחיתא **פרק יונה לופן** (לף מה:) **חם יולעת נפש מי נלרה והקלישה לבריה קיימים** יש עונת נלריס שנלריה קיימים והיינו מי"ב שנה ויום לחד ולמעלה ומלחמרינן הכא והלכתא על שתביא שתי שערות מסתם להאי עונת נלריס דקאמר הכא לאו זמן שערות הוא ומעלה שהוא קולם זמן זה של י"ב שנה ויום לחד ולכאמרי **לקולם זמן חינם נקראים שערות** אלא שומע והא לאמר רבא פ' התקבל (לף סה.) נ' מלות בקטן הניא לעונת נלריס נלריהן נלר והקלשן הקלם וכשנגן בקטנה חולצת

הנדרים והלכתא עד שתביא שתי שערות: חלצה בשנים או בשלשה ונמצא וכו': אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אין הלכה כאותו הזוג דאפילו דאיעבד בתרי חליצתה פסולה וכן הלכה: (דף קו.) ת"ר חליצה מוטעת כשרה ואי זו היא חליצה מוטעת אמר רבי שמעון בן לקיש כגון שאומרין חלוץ לה ובכך אתה כונסה אמר לו רבי יוחנן אני שונה בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה ואת אמרת חליצתה כשרה אלא היכי דמי חליצה מוטעת שהיא כשרה כגון שאומרים לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז תניא נמי הכי חליצה מוטעת כשרה ואי זו היא מוטעת כגון שאומרים לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז ומעשה באשה אחת שנפלה לפני יבם שאינו הגון לה ואמרו לו חלוץ לה ע"מ שתתן לך מאתים זוז בא מעשה לפני ר' חייא והכשיר ההיא איתתא דאתאי לקמיה דר' חייא בר אבא דהות כעורה וקא בעי יבם ליבמה למיכליה לממונה אמר לה בתי לא ניחא לך אמרה ליה לא א"ל חלוץ לה ובכך אתה כונסה לבתר דחליץ לה אמר ליה השתא מינך איפסילא לה זיל חלוץ לה חליצה מעליא כי היכי דתשרי לעלמא ת"ר חליצה מוטעת כשרה גט מוטעה פסול חליצה מעושה פסולה גט מעושה כשר היכי דאמי אילימא דאמר רוצה אני אפילו חליצה נמי אי דלא אמר רוצה אני אפילו גט נמי לא ה"ק חליצה מוטעת לעולם כשרה וגט מוטעה לעולם פסול חליצה מעושה וגט מעושה זמנין כשר וזמנין פסול ולא קשיא הא דאמר רוצה אני והא דלא אמר רוצה אני דתניא (ויקרא א) יקריב אותו מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו ת"ל (ויקרא א) לרצונו הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני וכן אתה אומר בגיטי נשים כופין אותו עד שיאמר רוצה אני אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא חולצין אע"פ שאין מכירין וממאנין אע"פ שאין מכירין לפיכך אין כותבין גט חליצה אלא א"כ מכירין ואין כותבין גט מוטעת כשרה ופטורה מממון שהתנה למען תאמרי מעטה סייתי כך סיינו לוקח ביכס שאינו הגון לה לו שאין היכוס הגון לה כלמעמע בשמעתין [לף קו.] לז סיוה לחנוסף ולמיוה לכורח מבית החסורים והיה מעבורת לפניו ואמר טול לינך והעבירני שאחר כן אינו נותן לו אלא שכרו אבל אי הגון לה מחייבינן לה ליתן אלאו לחנוסף היה ולף על נב לכשוס תנאי לעלמא לא אמרינן הכי להא הגע עצמך הנותן מתנה לחבירו ע"מ שיתן לו מאתיים זוז אף על פי שהחזיק במתנתו אין מחייבין אותו ליתן ותתקייס לו המתנה אלא אם יתן מאתיים זוז יתקייס לו ואם לאו תתבטל וכן הנותן נט על תנאי אם תתן יהא נט ואם לאו לא יהא נט התס טעמא משום שהמעשה מתבטל כשאינו מקייס התנאי אבל הכא שהחליצה קיימת הוא ליס כשכירות כיון שאין המעשה תלוי בתנאי ויסיינו לאמרינן בירושלמי אמר רבי מנא אם אמר ע"מ נותנת וכן נראה מדברי רש"י ז"ל הכא לאיזן שכירות הוא בעי לחיובא אלא אפילו אין שאינו הגון ומקיים רמיא עליה מן התורה בחליצה כעין אנוסה היא ואיסו נמי לא פסיל מילי להא לא חזיא ליה וכל מאי דאתני בהדיה יותר מן הראוי לו התנה ופטורה כן הסכימו האחרונים ז"ל והוא לעת הרמב"ן ז"ל וכתב הרב ז"ל לאחת שמעינן למי שהוא חולה ומסתנים ביל חביריו שויס כ' והתנה עליו ליתן הרבה בלאיכן מחמת חנוס חולי אין לו אלא לאיזן לבל רופא יש לו שכרו מפני שהכמתו מכר לו והיא שוה לאיס הרבה וכתב הריטב"ק ז"ל לאיני מחוור שהרי חייב הוא לטרוח בחכמתו לרפואתו אלא אבבל נופו והיו בשכר טרחו כפועל בטל לו כפי הראוי לו: **תנו** רבנן חליצה מוטעת כשרה נט מוטעה פסול **אס היה מקויימת תנאה לנט לפסר לו ע"י שליח שהאומר לשנים כתבו ותנו נט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו הילוך למי לתנאי בני גד ומהני כיה תנאה: אפי'** חליצה למסתמא כשהיא מעושה בדין מיירי לומיא לנט מעושה כשר למיירי כשהוא מעושה בדין: **זימנין כשר וכו'.** ונקט רבותא לאפי' בנט החמור שהוא לאיסור כרת אס אמר רוצה אני כשר כיון שמעושה בדין ואפי' בחליצה שהוא לאיסור קל ויבס שאינו הגון אס לא אמר רוצה אני פסולה וחליצה מעושה בדין כשר פרש"י ז"ל **להיינו כל שאין היבס הגון ונותנת למתנה לכבריה ואי לא יבעינן לאטעויה כופין לחלוץ וכתב הריטב"ק ז"ל אבל לעתנו אין כופין לעולם אלא כשהיא פסולה לו על כאן לשונו: חולצין וכו'.**

יכס ויבמה שבאו לפנינו לחלוץ וחין חנו מכירין שהוח יבמה נזקקין לסס כ"ל וחולצין: וממאנין וכו'. כ"ל נזקקין למיחן וחע"פ שחין מכירין סכס שזו סקטנה נפחת לזה: **לפיכך. הוחיל** (וחין) **ונזקקין לסס וחין מכירין** חותס חין כותבין נט חליצה **עליס הרוחיס בחליצה וכמיחון חין כותבין ונותנים להיות כיולס לזכות לחל"כ מכירין בסס שסס יכס ויבמה והשתח לחין כותבין לחל"כ מכירין לי נמי נלחו יבמה הוח ליכח חורבח לכל כמה לניח לה נט חליצה לח נשבו לה: חיישינן לב"ד טועין. לח כתבו לה עליס רחינו שחלצה מפנוני וחפילו לח כתבו כיה ושתמולענוהי חייסינן שמח תרחה נט זה לב"ל לחר ויסמכו עליו ולח יבקקו לח פלוני זה הכתוב בנט יבמה הוח** ויפיחוב **וייהו טועים בהלכה שחין יולעים שחולצין וממחינן חע"פ שחין מכירין** לסבורים שלח יהיו העליס נומרים חת הדבר לכתוב לה נט ולח חלח ל"כ היו מכירין לבשלמח בעלות סיעידו על פה שרחו חותה שחלצה חו מיחנה לה יטעו ב"ל החחרון כי מולע יהעי שב"ל הרחשון חולצין חו ממחנין בלח הכרה לבל כשרחין כיולה נט חליצה מימר לחרי שלח היו העליס נומרים חת הדבר לעשות נט לחלוני שהכירו: **לפיכך.** הוחיל וחין חולצין חלח ל"כ מכירין כותבין נט חליצה **עליס שרחו שחלצה יכולין לכתוב לה וחף על פי שחין מכירין לח חיישינן שמח טעו ב"ל בהלכה זו לומר חולצין חף על פי שחין מכירין ושחלצו לה ממי שחינו יבמה.** והלכתה כרבה לחמר חין חולצין חלח ל"כ מכירין וקסה לסכח קחמר רבה לחין חוסמין בב"ל טוענין וחילו בפרק יש נוחלין (דף קלח:) יהפיגן מלרבה לחייסינן בב"ל טוענין י"ל לתרוייהו ליתנהו להכח קחי לחפיכך כותבין לומר שהעליס כותבין חף על פי שלח נתברר לסס כיוצ עמו הדיינים לפי שאין חוסמין בב"ל טוענין והתם קחי לחין חולצין חלח ל"כ מכירין משום לקטבר רבה לבי ליעא בתר בי ליעא לה ליעא בייקי ושמע יבמי בב"ל טוענין ל"ל לחלה בעלמח ח

בלא אבה. הוא הלין בלא חפצתי מטעמיס לר' זירא והא לנקט בלא לחבה משום שחין לרבן של נשים ליגע לקרות וכולן לוין לחזיות לבילה חמיכי על שילמוס לחבל שתמת של לנשים יולעין סס ורחויין לבילה מיקרו: **מן** מלן מפני שחין **הנט משורטט לח בעי למכתב כולי פסוקי לקו"ל** לחין **כותבין לי' תיבות בלח שרטוט: משרטט.** נט חלינה וכתיב כולה פרשתה: **אקרינוה לילילה מלן יבמי להקיס לאחיו וגו' וכן כולן לקו"ל שלש תיבות למקרל כותבין בלח שרטוט** ל' לין **כותבין בפ"ק לניטין (לף ז:): והא** לל ניתנה ליכתב **פרשה בפני עלמה בשם' ניטין פרק הניזקין** (לף ס:) **לקתני לין כותבין מגילה לתיונוק להתלמוד בה: והלכתא** כמר זוטרל **לכותבין** בלח **למי לכותב מגילה לתיונוק להתלמל בה להתם** לחלעתה **לפרשתה כתיב** בה **לתיהוי כמגילה קטנה** וקיס לן **תורה חתומה ניתנה** לחבל **הלי ספירת** לכריס הוא ולח בקלוסתיה וכמקום מנוס שרי: **וקלטתו הרוח. לרוק והעבירו** שלח בה **לפני היכס: איכא בפניו. כיון** שיגע **מפיה ליכא בפניו: לבהדי אפיה.** שיגע **למול פניו קולס** שיקלטתו **הרוח: תומא.** סוס. נרגישתה: למיקרייה בבת אחת לא מעבבא קריאתה ואי לא מעכבא: אמר אביי האי מאן דכתב גיטא דחליצה צריך למכתב הכי אקרינוה לדידה מן מאן יבמי ועד יבמי ואקרינוהי לדידיה מן לא עד לקחתה ואקרינוה לדידה מן ככה ועד חלוץ הנעל מר זוטרא משרטט וכתיב לכולה פרשה מתקיף לה מר בר רב אשי היכי כתיב כולה פרשה והא לא ניתן ליכתב והלכתא כמר זוטרא: אמר אביי רוק שקלטתו הרוח ולא כלום הילכך הוא ארוך והיא גוצה וקלטתו הרוח איכא בפניו היא ארוכה והוא גוץ בעינן עד דמטי להדי אפיה והדר אזיל אמר רבא צריכי דייני למיחזי רוקא כד נפיק מפומה דיבמה דכתיב (דברים כה) לעיני הזקנים וירקה (אמר רבא אכלה תומא ורקקה או אכלה גרגישתא ורקקה ולא כלום הוא מ"ט וירקה מעצמה בעינן וליכא): ונקרא

ארזיל"א במעבה האדמה (מלכים א ז) מתרגמינן גרגישתא דארעא. והא לחמרינן לכעינן שיהא הרוק בפניו מלכתיב וירקק בפניו מסתברא לגי קמאי שיהא **כנגד פניו בין רואה** בין שחינו רואה ולפילו קומת חולן לכתחלה ולוקק לבית בין הוא לכעינן שירקו הרוק מלכתיב לעיני הזקנים והא לתניל בבריימתא החולצת מן הסומא חליצתה כשרה בליעבד משום סיפא לקתני פסולה נקט הכי לגי שהרמב"ס ז"ל כתב לחין סומא חולן לכתחלה: **הדרן** עלך **מנות חליצה פרק** שלשה עשר

שמו בישראל מצוה בדיינין תניא א"ר יהודה פעם אחת היינו יושבין לפני רבי טרפון באה יבמה לחלוץ ואמר לנו ענו כולכם ואמרו חלוץ הנעל חלוץ הנעל: **סליק פירקא סידור חליצה** ברישא צריכין בית דין למקבע דוכתא ביממא ועבדין סנדלא דאית ליה עקב ושנאצי ודלא תאפיר בכיתנא ומשוי ליה ברגליה דימינא ומקרו ליבמה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי כלשון הזה בלשון הקדש ומקרו ליבם לא חפצתי לקחתה וצריך יבם לדחוסי רגליה בארעא ואתיא יבמה ושריא שנאצי דסנדלא ושלפא ליה מרגליה ושדיא רוקא על ארעא מפומה קמי יבם וצריכין דיינין למיחזי רוקא כד נפיק מפומה ובתר הכין מקרו לה (דברים כ"ה:ט'-י') ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל וכל דיתבין תמן ענו בתרה חלוץ הנעל חלוץ הנעל תלתא זימני וכד כתב גט חליצה צדיך לסרגוליה במסרגולא ולא בדיותא וצריך למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא ומיחתם עליה תלתא ובלבד שיודעין להקרות: **ודין** הוא גט חליצה **ביום** פלוני דהוא יום כדין לירח פלוני דהוא כדין וכדין לבריאת עולם למנינא דרגילנא לממני במתא פלוניתא אנחנו דייני דמקצתנא חתימין לתתא במותב תלתא כחדא הוינא יתבין בבי דינא וסליקת קדמנא פלוניתא בת פלוני ארמלת פלוני והקריבת לקדמנא גברא חד דשמיה פלוני בר פלוני וכן אמרה לנו פלונית דא פלוני בר פלוני אחוהי דפלוני דנא מאבוה הוינא נסיבנא ליה ושכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ובר וברת ירית ומחסין ומקים שמא בישראל לא שבק והדין פלוני אחוהי חזי ליבומי יתי בעו רבנן דייני אמרו ליה אי צבי ליבומי יתי ייבם ואי לא ליטלע לי קדמיכון רגליה דימינא ואשרי סיניה מעל רגליה ואירוק באנפוהי ואישתמודענוה לפלונית דא דהויא אינתתיה דפלוני מיתנא ואישתמודענוהי לפלוני דנא דאחוהי דפלוני מאבוהי הוא ואמרנא ליה אי צבית ליבומי יתה תא יבם ואי לא אטלע לה קדמנא רגלך דימינא ותשרי סינך מעל רגלך ותירוק באנפך ועני ואמר לית אנא צבי ליבומי יתה מיד אקרינוהא לפלונית דא מאן יבמי להקים שם בישראל לא אבה יבמי ואף להאי פלוני אקרינא ליה לא חפצתי לקחתה ואטלע לה רגליה דימינא ושרת סיניה מעל רגליה ורקת באפוהי דוקא דאיתחזי לנא מפומה על ארעא ותוב אקרינוה לפלוני דא (דברים כ"ה:ט') ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ותוב אקרינוה (דברים כ"ה:ט') ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל ואנחנא דייני וכל דהוו יתבי קמן ענינא בתרה חלוץ הנעל חלוץ הנעל תלתא זימני ומדאתעביד עובדא דנא קדמנא שרינוה לפלונית דא למהך להתנסבא לכל מאן דתציבי ואינש לא ימחה בידה מן יומא דנן ולעלם ובעית מיננא פלונית דא גיטא דחליצותא דנא וכתבנא וחתמנא ויהבנא לה לזכות כדת משה וישראל: וחתמין תלתא עליה. ולא בעיא לאמתוני בתר חליצה תלתא ירחי אלא שריא לאלתר לאינסובא לכל מאן דבעיא ואין אומר דבריו אלא בעמידה: **מצות** יבום **אילו** מאן דשכיב בלא זרעא ואית ליה אחא מן אבוהי דה"ל ישיבה בעולמו כדכתיב (דברים כ"ה:ה') כי ישבו אחים יחדו מחייב איהו ליבומי לאנתתיה וכדבעי ליבומי ליקדיש והדר מיבם דאמר רב מצות יבום מקדש והדר בועל שנאמר (דברים כ"ה:ה') ולקחה לו לאשה ויבמה ומקמי הכי הוה כתובת יבמה על נכסי בעלה הראשון והשתא תקינו לה רבנן משני שלא תהא קלה בעיניו להוציאה: **כתובת** יבום **ביום** פלוני דהוא כדין לירח פלוני וכו' איך פלוני בר פלוני אתא לקדמנא וכן אמר לנא אחי דמן אבא שכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ובר וברת ומורית ומחסין ומוקים שמא בישראל לא שבק ושבק ההיא איתתא דשמה פלונית בת פלוני דממתא פלונית וחזי לי מדאורייתא ליבומי יתה כדכתיב בספר

[דף קז.] **בית שמאי אומרים אין ממאנין.** יתומות שמסיקוס לתמ וחתיכ. חלת מן התירומין: **בבעל.** לחבל חס תת ולח תחנה בו ונפלה לפני יבם חינה יוצחה במיחון חלח תמתין על שתגדיל ותחלון: **אין בנות וכו'. ואפי' מן התירומין לח תמלן ותלרס לחחר [ותמלן חלח ממחנת בזה ותמתין מליאלרס לחחר על שתגדיל ויהיו קלוסין גמורין ולח תצח עול מצני] במיחון: ותמאן. ברישון ותגשח וכגמ' פריך הח מיחנה היה חלח זימנין: גמ' ממאנת למאמרו. לב"ה לחמרי ממחנת היכס למחמרו ממחנת שחס עשה בה מחמר ממחנת ועוקרתו שלח תהח לריכה נמו למחמרו לחבל חניצה שהית כשבינו זיקה לח עקרה:**

[דף קז:] **זיקה דרחמנא רמיא עליה.** לסבר רבי חוסעיח לכיון ללח מחנה ברישון בחייו כבר קיימה לנשואין ואינה יכולה לעקרם לאחר מיתתו כלל וכיון שכן זיקת יבם בעל כרחה רמיא עלה כמו ביבמה לעלמא להשתא לח מניא למאן בבעל ואין לה רשות לעקור נשואין לאחר מותו זו לעת ר' חוסעיח וליתא. לבל עולא אמר ממחנת לף לזיקתו לקשבר ים מיאון ואפי' לאחר מיתה ויכולה לומר רליתי בבעל הרישון לבל לא נתרליתי לו זיקיקני ליבס ואפי' בשממחנת ביבס שתם הוי מיאון מהאי טעמא והלכתא כעולא כן פסק הריי"ף ז"ל: **שיכולה למאן. כפ"ק בתו קטנה הנשואה לאחיו ולא קבל לחביה קלוסי' כגון שהשיאה לחביו לאחר תחלה ונתגרשה והיא יתומה בחיי האב ויכולה למאן ולא מיאנה בו ומת: צרתה חולצת. שאינה ערת הבת להפטר משום ערת ערוה הואיל והבת יכולה למאן ואין נשואיה נמורין: ולא מתיבמת. הואיל ולא מיאנה הבת הויא לה לך ערת** (ערוה) **הבת בחקנת: אמאי תמאן השתא.** לכי הלי נוונת שהיא יוצאה לשוק לנפשה כ"ע מודו שיש לנו ללמלה למאן כדי לקייס מנות יבום וחפילו למ"ל שאין מלמדין את הקטנה שתמאן: **צרת ערוה שאני. ללף על נב למהני מיאון לקטנה יבמה בעלמא למיפק בלא חליצה לא מהני לנבי ערוה אם מיאנה בחביה שהוא יבמה למהוי ערתה מותרת** להתייבס: **דתני רמי בר יחזקאל. קטנה שמיאנה בבעל מותרת להנשא לחביו לעקריתינהו לנשואין והויין כאנוסה ומפותה לבל מת בעלה ולא מיאנה בו ומיאנה ביבס לף על נב לנפקח**

אורייתא דמשה (דברים כ"ה:ה') יבמה יבא עליה וצביאת פלונית דא ואתיבמת לפלוני בר פלוני יבמה בדיל לאוקמי שמא בישראל כדכתיב (דברים כ"ה:ו') והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ודין נדוניא די הנעלת פלוניתא דא מבית אבוה לבית יבמה כדין וכדין וכתב לה פלוני לפלונית יבמתיה עשרים וחמשה זוז דחזון לה דהוו כתיבן בכתובתה דכתב לה בעלה קמאה ואוסיף לה מדיליה כדין וכדין וקביל עליה פלוני דנא אחריות ותוספת כתובתא דא ועל ירתיה בתריה ממקרקעי ומטלטלי אפילו מגלימא דעל כתפיה וכו' כדכתבינן בשטרי כתובות דעלמא: **סליק סדר חליצה** (דף קז.) **בית** שמאי אומרים אין ממאנין אלא ארוסות ובה"א ארוסות ונשואות בש"א בבעל ובה"א בבעל וביבם בש"א בפניו ובה"א בפניו ושלא בפניו בש"א בב"ד ובה"א בב"ד ושלא בב"ד אמרו ב"ה לב"ש ממאנת והיא קטנה אפילו ד' או ה' פעמים אמרו להן ב"ש אין בנות ישראל הפקר אלא ממאנת וממתנת עד שתגדיל ותמאן ותנשא: **גמ'** אמר ר' הושעיא ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו לומר דאע"ג דממאנת למאמרו ולא בעיא גיטא צריכה חליצה לזיקתו מ"ט מאמר וביאה (דף קז:) דאיהו עבד בה מציא עקרה זיקה דרחמנא רמא עלה לא מציא עקרה עולא אמר ממאנת אף לזיקתו ולא בעיא חליצה מ"ט נשואין קמאין קא עקרה והלכת' כותיה איתיביה רבא לעולא כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת אמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנשואין קמאין ותתיבם צרתה ופריק צרת ערוה שאני דתני רמי בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו מיאנה ביבם אסורה לאביו אלמא בשעת נפילה נראית ככלתו הכא נמי בשעת נפילה נראית כצרת בתו והלכתא כעולא א"ר מיאנה בזה אסורה לאחיו מידי דהוה אבעלת הגט בעלת הגט לאו כיון דאיתסרה לה לחד איתסרה לכולהו הכא נמי לא שנא ושמואל אמר מיאנה בזה מותרת לאחיו ולא דמיא לבעלת הגט בעלת הגט הוא דקא דחי לה הכא איהי קא דחיא (* ג' ד"ת נפשה) [ליה] דקא אמרה ליה לא רעינא בך ולא צבינא בך בך הוא דלא רעינא הא באחיך רעינא והלכתא כשמואל דקאי ר' יוחנן כותיה דכי אתא רבין א"ר יוחנן מיאנה

בלא חליצה לעולם נשואין קמאי עקרה לף"ה לסורה לחביו מפני מרחית העין למעשה נפילה לחהני נשואין קמאי למיפל קמי יבם ולחערוכה מיחון לנביה נרחית כלתו של חמיה: הבא נמי. לף על נב לעקרה לנשואי קמאי נרחית ערתה כערת בתו הואיל ולהנו נשואי לחיו בכתו למהוי קמיה. וכתב סריטב"ל ז"ל ומיהו כיון למה"ט הוא שנרחית בשעת נפילה כלפתו של הרלשון לוקח לקרובי המת היא נלסרת לבל לא לקרובי היבם להה פקעה מינים בלא כלום לבל הרמב"ם ז"ל כתב שמותרת לשאר הקרובים כמו שהיא מותרת לשאר הלחין כשמיאנה בלחל מן היבמין וכתבו עליו לחינו מחוור לטעמל לשריל לשאר הלחין היינו משום שלא לחיל נפשה מכולן בינתא לגלי מזיקתו של זה ועליין נרחית כלפתו המת וילוכך שריל לאחין משום יבום לבל לשאר הקרובין ולאי לסורה כשם שהיא לסורה לאב ונלולה מזו כתב הריי"ף ז"ל לקמן שהממחנת בלחי לחי לסורה לו משום שנרחית בשעת מיתה כלפת לחי חי ואע"פ שאינה לזה אלא שניה של לבריהם וכ"ם לשאר הקרובים שהיא ערוה להם לבר תורה וכ"כ בעל הלכות ז"ל כלברי הריי"ף אע"פ שיש מי שנרלה לו שאין רלויה מלפת לחי לחי : **מיאנה.** היבמה בלחל מן הלחין יבמין לסורה לכסבר רבא כל שמיאנה ביבם לגיליה ולאי לסורה מפני שכיון שלא מיאנה בבעל נרחית כלילו נשואי הבעל קיימין אלא שעוקרת זיקתו של יבם והויא לה נביה כלפת לח אלא כיבם במקום מניה וכיון שלסורה לו מפני טעם זה הרי המיאון כנגד שלוסרת לכל היבמין שלא נתן לה הלחל נגו פסלה על כולן: **ושמואל וכו'.** משום לסבר לכיון שלף הוא חינו נלסר אלא **מפני מרחית העין** אין נגו לגון בזה אלא כיבמה שלמרת בזה היבם חני רוצה וזה חיני רוצה והיינו הא בלחוך רעינא אלא לחיל נפשה מכולה ביתא ופסק הריי"ף ז"ל להלכתא כוותיה דשמואל לקלי רבי יוחנן כוותיה לבי לתא רבין ל"ל יוחנן מיאנה בזה מותרת לאחיו ומשמע ואע"ג לו וכן הלכתא משמע למהני מיאון לחני זיקה: **הלכתא כאותו הזוג.** כתב רבינו חננאל ז"ל לוקח ליעבד לבל לא לכתחלה וליית מלקתני מכשירין ס"מ ליעבד לחמרו על כאן וכתב הריטב"ל ז"ל מלבריו נרלה לחפילו ליעבד לוקח

בזה מותרת לאחיו וכן הלכתא: בית שמאי אומרים בפניו כו' עד כאן לא קאמרי בית הלל אלא דלא בעינן מומחין אבל שלשה בעינן דתנן החליצה והמיאונין בשלשה ותניא נמי הכי מיאון בית שמאי אומרים בבית דין ובית הלל אומרים בבית דין ושלא בבית דין אלו ואלו מודים שצריך שלשה ר' יוסי בר' יהודה ור' אלעזר ברבי שמעון מכשירין בשנים אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה כאותו הזוג: **מתני'** אי זו היא קטנה שצריכה למאן כל שהשיאתה אמה או אחיה לדעתה השיאוה שלא לדעתה אינה צריכה למאן ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה אינה צריכה למאן ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה אלא במפותה בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה: **גמ'** אמר רב יהודה ואמרי לה במתניתא תנא בראשונה היו כותבין גט מיאון לא רעינא ביה ולא צבינא ביה ולית אנא בעיא להתנסבא ליה כיון דחזו דקא נפיש דיבורא אמרי (דף קח.) אתי לאיחלופי בגיטא תקינו הכי ביום פלוני מיאנה פלוניתא בת פלוני בפלוני בן פלוני באנפנא תנו רבנן אי זהו מיאון כל שאמרה אי אפשי בפלוני בעלי אי אפשי בקדושין שקדשוני אמי ואחי יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו הושיבה באפריון והוליכוה מבית אביה לבית בעלה ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי הרי זה מיאון יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו אורחין מסובין בבית בעלה והיא עומדת ומשקה עליהן ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי הרי זה מיאון יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו שיגרה בעלה אצל חנוני להביא לו חפץ משלו והלכה והביאה החפץ משלו ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי אין לך מיאון גדול מזה: רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קדושיה אינה צריכה למאן כלומר כמי שלא נתקדשה דמיא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס תנא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונשאת משום רבי יהודה בן בתירה אמרו נשואיה הן הן מיאוניה איבעיא להו עמדה ונתקדשה מאי תא שמע דתניא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונתקדשה משום רבי יהודה בן בתירה אמרו הן הן מיאוניה והלכתא כר' יהודה בן בתירה ואפילו

בזמים לכבל בפני אחר לפילו ליעבד לה ולין נרמה כן מלברי רמ"י ז"ל **שפירש לקמן [לף קח.] לפילו שגרה בעלה לנל חנוני לין לך מיאון גדול מזה.** כלומר לחלמא לפילו בפני אחר מיאונה מיאון עכ"ל: **מתני' שהשיאוה לדעתה.** ירושלמי לי זהו לטעתה עבדין לה ננון ומלבדין לה קוזמרין ומלכרין לה נבר לי זה שלא לטעתה עבדין לה ננון ומלבדין להקוזמרין ולא מלכרין לה נבר: **ויש** שפרשו לטעתה כבת עשר כבת י"ל שלא לטעתה כבת חמש כבת ו': **אינה צריכה למאן.** פירש הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה שלו לינה צריכה מיאון בפני שניס לבל תלך ותנשא ותעשה מה שתרצה וכתבו עליו ז"ל שלין פירושו מחוור לנשואין הן הן מיאונין כלתמרינן בגמרא [לף קח.] ורבינו חננאל פירש מלקתמר רבי חנינא בן אנטיגנוס כל שלינה יכולה לשמור קידושיה לינה צריכה למאן שמע מינה לכפנויה היא ואם לא נבעלה כלל צריך לעלמא ולפילו נבלה לחי לא תימא הכי אלא לינה יכולה בין רבי חנינא בן אנטיגנוס לרבי יהודה בן בתירא לקתמר רב יהודה אמר שמואל בתרוייהו הלכה כמותו. הנה הוקשה לו ז"ל קושיא זו לומר לפילו ניעבד לכתחלה נשואין הן הן מיאוני כלרב יהודה בן בתירא וכתב עליו הרשב"ץ ז"ל מה שלקלקן ממנו רבינו לומר לכפנויה היא ולפילו נבלה תחתיו ולא בעל אין לני רואה הכרח בלבר זה לפי שים לפרש לשינה צריכה למאן לקתמר לומר שאם מתה אינו יורשה ואינו מנחמת לה ואינו זכאי במציאתה ובהפרת נדריה וכענין שאמר רבי לליעזר בכל קטנה וזה פירוש נכון ולפסר לרבי חנינא בן אנטיגנוס לף הקטנה שלינה יכולה לשמור קידושיה לינה יוצאה בכלי מיאון מלא מיאון לא לקתמר אינו אלא לכריס אלו בלבל כמו שכתבתי ולרבי לליעזר נמי לתמרינן בגמרא לפילו לריכין בכלי לא תיפוק לא שלין מעשיה כלום לכריס אלו אלא לרבי חנינא ניכולה לשמור צריכה מיאון ולכרבי ר' לליעזר אין יכולה אין לינה יכולה לא עשו כלום ומיהו בכלי לא נפקי כולהו ע"כ: **עלה** לטה מתני' לתנן שהשיאתה ה"ר יהודה ברבי ברזילי לריע"ף ז"ל לקלקוסי קטנה לינם כלום ואין קלוסין מועילין אלא לאחר הנשואין וצ"ע צריכה למאן לבל אבל לקלוסין לכלי לומייהו אינה צריכה מיאון ולקשו עליו מלקלקסה כתב תשובה ה"ר יהודה ברבי ברזילי לריע"ף ז"ל לקל

בנשואין דקמא: ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה אלא כמפותה כו': תניא ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום ואין בעלה זכאי במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה ואינו יורשה ואינו מטמא לה כללו של דבר אינה כאשתו לכל דבר אלא שצריכה מיאון רבי יהושע אומר מעשה קטנה כלום ובעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומטמא לה כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שיוצאה במיאון והלכתא כרבי יהושע חדא דרבי אליעזר ור' יהושע הלכה כרבי יהושע ועוד דרב ושמואל תרוייהו דחו לה להא דרבי אליעזר וסברי להא דרבי יהושע דגרסינן בכתובות בפרק אלמנה ניזונת (כתובות דף ק:) רב תאני קטנה יוצאה בגט אין לה כתובה וכ"ש ממאנת ושמואל תאני ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה ואודא שמואל לטעמיה דאמר שמואל ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה ממאנת לא פסלה מן האחין ולא פסלה מן הכהונה יוצאת בגט פסלה מן האחין ופסלה מן הכהונה ממאנת אינה צריבה להמתין ג' חדשים יוצאה בגט צריכה להמתין ג' חדשים מאי קמ"ל תנינא הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו וכו' צריכה להמתין שלשה חדשים איצטריכא ליה דלא תנן

ואמרינן לימא כתנאי ר' אליעזר אומר אין מעשה קטנה כלום ואין בעלה זכאי במציאתה כו' ורבי יהושע אומר מעשה קטנה כלום וכו' לימא רב דאמר כרבי אליעזר ושמואל דאמר כרבי יהושע ואמרינן אליבא דרבי אליעזר כולי עלמא לא פליגי כלומר דלית הלכתא כוותיה אלא כי פליגי אליבא דרבי יהושע שמואל כרבי יהושע ורב עד כאן לא קאמר ר' והושע התם אלא מדידה לדידה אבל מדידיה לדידה לא ושמעינן מינה דבין לרב ובין לשמואל הא דרבי אליעזר ליתא ותנן נמי מאימתי יורש אדם את אשתו קטנה בית שמאי אומרים משתעמוד בקומתה ובית הלל אומרים משתכנס לחופה ורבי אליעזר אומר משתבעל ותריצנא לדרבי אליעזר משתגדיל ותבעל וקמו להו בית שמאי וב"ה בחדא שיטתא דמעשה קטנה כלום ובעל יורשה והוה ליה רבי אליעזר יחיד במקום רבים ותנן נמי בגיטין בפרק הניזקין (דף נה.) העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה ושמעינן מהני כולהו דקטנה שלא מיאנה בעלה יורשה וכן הלכה: **מתני'** הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה נתן לה גט והחזירה ומיאנה בו ונשאת לאחר ונתאלמנה או נתגרשה מותרת לחזור לו מיאנה בו והחזירה ונתן לה גט ונשאת לאחר ונתאלמנה או נתגרשה אסורה לחזור לו (דף קח:) זה הכלל גט אחר מיאון אסורה לחזור לו מיאון אחר גט מותרת לחזור לו הממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו כל שיצאת ממנו בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו: **גמ'** הא מתני' אקשינן רישא אסיפא דקתני רישא מיאנה בו והחזירה ונתן לה גט ונשאת לאחר ונתאלמנה או נתגרשה אסורה לחזור לו טעמא דנתאלמנה או נתגרשה הא מיאנה מותרת לחזור לו אלמא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא וקתני סיפא הממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו כל שיצאה ממנו בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו אלמא לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא

קטנה יוצאה בגט וכו' ותמרינן ליתא לרבי יהושע וכו' ותנן נמי מאימתי כו' ותמרינן ליתא לרבי אליעזר כ"ע לא פליגי כלומר ליתי הלכתא כוותיה אלא כי פליגי אליבא דרבי אליעזר ורב יהושע שמואל כרבי יהושע ורב עד כאן לא קאמר ר' והושע התם אלא מדידה לדידה אבל מדידיה לדידה לא ושמעינן מינה דבין לרב ובין לשמואל הא דרבי אליעזר ליתא ותנן נמי מאימתי יורש אדם את אשתו קטנה בית שמאי אומרים משתעמוד בקומתה ובית הלל אומרים משתכנס לחופה ורבי אליעזר אומר משתבעל ותריצנא לדרבי אליעזר משתגדיל ותבעל וקמו להו בית שמאי וב"ה בחדא שיטתא דמעשה קטנה כלום ובעל יורשה והוה ליה רבי אליעזר יחיד במקום רבים ותנן נמי בגיטין בפרק הניזקין (דף נה.) העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה ושמעינן מהני כולהו דקטנה שלא מיאנה בעלה יורשה וכן הלכה: **מתני' נתן לה גט. ה"ז היא כאחר גרושות ולאמור בקרובותיה: מותרת לחזור לו. אף על גב דלאו לא החזירה ונשאת לאחר מתוך הגרושין ונתאלמנה לאמורה לראשון אפי' הכי החזירה ומיאנה בו אחי מיאון ונגלי עלה לקטנה היא ובטליה לגיטה ולא הויא בחזרת שניה כמחזיר גרושתו משנשאת לאחר:** [קף קח:] **זה הכלל. כלומר אפי' פעמים הרבה גרשה ומיאנה והחזירה ומיאנה לאו נשאת לאחר מתוך גט לאמורה לחזור לו מתוך מיאון מותרת לחזור לו: לאחר ומיאנה בו. כלומר חזרה ונשאת לגליסי ומיאנה בו: כל שיוצאה ממנו בגט אסורה לחזור לו. אע"פ שיצאה מטל לאחריו במיאון לא בטליה לגיטא לידיה כלאמרי' בגמ'** למיאון לידיה מבטל ניהוא לידיה לאבל [מיאון] לאחריה לא מבטל לגיטא לידיה שאילו היה מבטלו חייסינן שמא יפתה אותה בעלה יורשה ושמעינן מהני כולהו לקטנה שלא מיאנה בעלה יורשה וכן הלכה: **מתני' נתן לה גט. ה"ז היא כאחר גרושות ולאמור בקרובותיה: מותרת לחזור לו. אף על גב דלאו לא החזירה ונשאת לאחר מתוך הגרושין ונתאלמנה לאמורה לראשון אפי' הכי החזירה ומיאנה בו אחי מיאון ונגלי עלה לקטנה היא ובטליה לגיטה ולא הויא בחזרת שניה כמחזיר גרושתו משנשאת לאחר:** [קף קח:] **זה הכלל. כלומר אפי' פעמים הרבה גרשה ומיאנה והחזירה ומיאנה לאו נשאת לאחר מתוך גט לאמורה לחזור לו מתוך מיאון מותרת לחזור לו: לאחר ומיאנה בו. כלומר חזרה ונשאת לגליסי ומיאנה בו: כל שיוצאה ממנו בגט אסורה לחזור לו. אע"פ שיצאה מטל לאחריו במיאון לא בטליה לגיטא לידיה כלאמרי' בגמ'** למיאון לידיה מבטל ניהוא לידיה לאבל [מיאון] לאחריה לא מבטל לגיטא לידיה שאילו היה מבטלו חייסינן שמא יפתה אותה

לימיון לחבריה מבטל ליה ליה מקמתני ונפקת ליחד ונתחלמנה או נתגרסה לסורה לחזור לו למפרע טעמא לנתחלמנה או נתגרסה הא מיחלפה מותרת לחזור לו למחר חדי מיחלן לחבריה ומבטל ליה ליה מיהו לא שבקינן פשטא לסיפא מסוף ליוקמ לרישא וכן פסק הריי"ף ז"ל **לימיון לחבריה [לה] מבטל ליה ליה** כיון למכרת בקריעותיו וברמיזותיו וכלומרן ובנמ' מקשה למחי טעמא נמי הוא לן למימר לגמ ליתי מיחלן ליה ליה לבטל נמ ליה לימא לך חדי לפתותה לחר שיכולה לחזור לגלי ויוציאנה מבעלה שהיא עכשיו תחתיו שע"י פתוי תמלן בו ופריך הא שבשה ולא לפתותה כלומר **שהרי לחר גירושין החזירה ולא היה יכול לפייסה שתעמוד עמו שהרי מיחנה בו הילכך ליכא למיחש לשבושי וכן כל היוצאת במיאון לא חייסינן לשיבושי למפתתה פייסה כי הות נביה שלח תמלן ולא ליפייס לבל כי נשאת לאחר מתוך גט הולך ומפייסה לאחר מתחרט אני בגירושין והיא לוחבתו שהרי על כרחה יצאה ממנו הלכך הלרה וממאנת בשני: גמ'** שכי פסיק הריי"ף ז"ל ושכי מסקנא למילתא לחלף על נב לטעמא לנבי בעל שאסורה לחזור לחר מיאון לחבריה מפני שמכרת בקריעותיו וברמיזותיו מה שאין לומר כן בלחיו ול"ב מן הלין הוא לן למימר שמותרת לו להא לאו נרושת לחיו היא למיאון לחבריה בטוליה וטעמא לפתוי נמי ליכא למימר היא שהרי חינה מכרת בקריעותיו וברמיזותיו שלא היתה יושבת מעולם לפ"ש שאורה לו לנזירין לחיו שלא בעל לטו בעל לחי לא הא לא קיימא הא: **בשעת הסבנה.** שנזרו נזירה שלא יעשקו בתורה: **אשת אחי אמו.** שנשאה לחיו מלבי ומת בלא בניס: **והיא שניה לו.** ללאת לחי הא **שניה מל"ם נזירה משום לחי הא שהיא ערוה:** [לף קט.] **נשואין הראשונים.** שלא תפא פניה לו: **ותתיבם [צרתה]. לבל בלישות לערוה כגון לשת לחיו מלמו שהיתה קטנה ומת לחיו** זה **ונשאה לחיו מלבי פשיטא לן שלא לחי מיחלן ללאחר מיתה למשרי ערוה** ליבומי: **בד' מאות זוז.** ז"ם הכתוב מיחנו בכסף שתינו. כלומר **ע"י שכירות למלנו: ואסר.** וא"ת ל"כ לסבירא להו לר' עקיבא ור' יהושע שחין מיחלן לאחר מיתה תקשה לעולא לאחר לעיל [לף קז:] שממאנת לזיקתו ועקרה לנשואין קמאי י"ל לטעמא הכא כלפרקין לעיל לבשעת מיתה נרחית בכלתו ס"נ נרחית בחשת לחי לחמו ולא שריית לה לחתו למשרי ערוה בתו. כן תירן הריי"ף ז"ל: **מתני' מותרת ליבם. ולא לחרינן נשואין הראשונים מפילין לפני יבם והרי נאסרה עליו מלותה נשואין בשעה שנרשה לחיו והויא לה נרושת לחיו: ור' אלעזר אוסר.** מפרש טעמא בגמ': **וכן המגרש וכו'.** יתומה קטנה שלמה ולחיה הסיולה והחזירה בין בקטנותה **[בין] משגלה מותרת ליבם בלאחרן למיתה מפלת ובשעת מיתה היתה לשתו: שהשיאה אביה ונתגרשה. בקטנותה וקבל לחיה ניטה בלאחרין בפ' נערה שנתפתתה** (לף מנ:) **והרי היא מכלן ולילך כיתומה לענין קדושין לף על פי שלחיה חי לשוב לין לו בח לקבל קדושיה בלאחרין התם למשנאת שוב לין לאחיה רשות בה: והחזירה.** בקטנותה: **אסורה ליבם. אם בקטנותה מת ולפי' לרבנן לגרושיה גרושין גמורין ולין חזרתה חזרה גמורה לקדושי חזרה לינן בלוס הויל ופקע זכות לב והיא לין לה יד הויא לה בגרושה ועומדת: גמ' מ"ט דרבי אלעזר.** שאסרה ליבם לאחר שהחזירה והלא כיון **למיתה מפלת ולשתו** נאורה היא למה לא מייבם לה לחיו: **אטו יתומה.** בלומר שהשיאה לחיה בשהיא קטנה ונתגרשה בשהיא קטנה והחזירה בשהיא קטנה ונגלה לגלו לקשבר ר' ללעזר לעל לעת קדושין הרלשונים הוא בועל ומלינה לינה מתיבמת לגרושיה גרושין גמורין ולין חזרתה חזרה גמורה הילכך נזר נגלה שנתגרשה והחזירה לטו הא לתרוייהו בשעת נפילה נגלות נינהו ונגלוה לטו נגלוה מילחלפה: **פשיטא. להוליל ולין לחיה רשות בה והיא קטנה לין חזרתה חזרה והרי היא בגירושיה הלא להכי תני במתני' לשמועינן לטעמא דקמייתא מסוף הלי: בד"א.** להכמים מוקים : **כשהיא** קטנה (ולין בח לא לחיה ולא לה לקדשה ומת בשהיא קטנה) **הלא בעלה משגלה לתהוי ביאה משגלה קדושין: וגדלה אצלו.**

לחמרין **סתם ביאה לשונה מגלה קלוסין הן: משום רבי אלעזר וכו'.** ומקשינן **לעיל ומילים חכמים לרבי אלעזר ביתומה בחיי האב לחמי חיירי בה רבי אלעזר וטעמא בחחרנייתא משום הא: צרתה מהו.** דנוסף את הגאולה ונרשה והחזירה לר' אלעזר שאוסר

לותה ליבם לטו יתומה כלחמן ערתה של גאולה זו שחזרה מהו שתתיבם מי גזר נמי רבי אלעזר בערתה שתחלון ולא תתיבם או לא: **היא חולצת.** היל עמה לותה שחזרה חולצת ולא מתיבמת משום גזירה ונפטרה לף ערתה לבל ערתה רגה חולן רגה מייבם ותפטר היל וכתבי הרבה מן המפרשים ז"ל שנרלין לברייו שלין זה לגה בגולה לר"ל להיל נופל גזרה לבל הנושא **הקטנה שהשיאה לביה ונרשה והחזירה שהיא** לאוסרה ליבם מן התורה משני שנושאין נידונין נמורין (ולין חזרתה נמורה) ערתה נמי לאוסרה וחולצת ולא מתיבמת לחלק גזירה היל לבל הרב לאפסי ז"ל כתב להול הלין בחוזר לת הקטנה יתומה שערתה או חולצת או מתיבמת לרבנן והרשב"ץ ז"ל כתב

והחזירה כשהיא קטנה אבל גירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא גדולה או שגירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו ומת או חולצת או מתיבמת משום ר' אלעזר אמרו חולצת ולא מתיבמת בעא מיניה רבא מרב נחמן צרתה מה היא ומסקנא צרתה או חולצת או מתיבמת והוא הדין לצרתה של יתומה בחיי האב לרבנן: **מתני'** שני אחין נשואין שתי אחיות יתומות קטנות ומת בעלה של אחת מהם תצא משום אחות אשה וכן שתי חרשות גדולה וקטנה מת בעלה של קטנה יוצאה משום אחות אשה מת בעלה של גדולה ר' אליעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו רבן גמליאל אומר אם מיאנה ואם לאו תמתין עד שתגדיל ותצא הלזו משום אחות אשה רבי יהושע אומר אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה: **גמ'** (דף קי.) אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי

טעם לרבני רבינו ז"ל בסם הרמב"ן ז"ל דולחי לרבי אלעזר ליכא למנזר ערת היתומה לטו היל משום לקקבר שלין **לסם יולע שלין קילוסי קטנה כלום** והילכך לי שרית ליה בערתה לתו ליבומי היל נופה לבל לרבנן ליכא למיחש למידי דהא לליהו לין לסם טועה בקילוסי קטנה והילכך לי גלה לגלו ובבל **לסם יולע שלין קילוסי קטנה כלום ונמר ובעל נפש קילוסין** ולפי' היל נוף' שריל לחין לסמכינן בהא וכ"ם לגלו נזרינן ערתה לטו היל ולי עליין קטנה היל כ"ע יבעי שלין קילוסי קטנה כלום ונירושיה נרושין נמורין ולין חזרתה חזרה נמורה הילכך ערתה מתיבמת כלברי הרי"ף ז"ל ובירושלמי רבו סתירין נ"כ: **מתני' תצא משום וכו'. ופטורה מחליצה ומיבום: של גדולה. ונפלה לפני בעל הקטנה זיקתה של גדולה שהיל מן התורה לוסרת קטנה עליו לנשואיה מלרבנן ולא לגלמי לאפקועי זיקה לחורייתא והויל לה לאחות זקוקתו ומה יעשה: רבי אלעזר אומר מלמדין הקטנה שתמאן בו. ותעקור נשואיה** ואם יגרש הקטנה לא יוכל ליבם את הגדולה משום אחות נרושה ואם יחלון לגדולה לא יוכל לקיים הקטנה משום אחות חלוצה וייבא מיבם את הגדולה: **ר"ג אומר. אין זיקתה לוסרת את זו ל"נ סבר אין זיקה כלומר לא לגלמי זיקה בפרק ר"נ [לף נא.] הילכך אם מאנה מאנה ותתיבם גדולה ואם לאו תמתין קטנה לגלו על שתגדיל וייהו נשואיה נמורין ותצא הלזו משום אחות אשה: אי לו. אוי לו: מוציא את אשתו בגט. ואין מלמדין אותה למאן כלאמרי' בגמ' ליתרחק לאם מן המיאונים ומיתב נמי לא יתבא תותיה לקסבר יש לה זיקה אלא תצא בגט וזו לא תתיבם משום אחות נרושה אלא תצא בחליצה: גמ'** הא לאמר רב אינה ערייבה נט מצני לוקימנן בגמרא בשבעלה בהרשון אחר שנגלה אלו קילוסי קטנה אלו שנשתת לאחר לבל אם לא בעלה אחר שנגלה אלו קילוסי קטנה אלו כלום הוא וערייבה נט מצני ושמואל סבר אף על גב דבעלה אחר שנגלה ערייבה נט מצני שכל הבועל על דעת קילוסין הרשונים הוא בועל ובדייתא תיובתא דשמואל דתניא המקדש את הקטנה קילוסיה תלויין ותמוהלת מפרש לה בתרי נוונו אי לומר קילוסיה תלויין על

שתהיה נגולה ואז נמרי הקילוסין להוא ליה בשעה שנתן לה כסף קילוסיה כאילו התנה עמה הרי את מקולשת לי לאחר נגלות וכאותה שבשניו הרי את מקולשת לי לאחר ל' יום אלא לו חזרה בה בתוך ל' הויל מקולשת לו לאחריית לאחר ל' יום אף על פי שנתאכלו המעות מפני שנשאר עליה בעבוד הליגר והכל נמי כיון לתקינו רבנן נשוין הרי היל מפתעבדת בכסף קילוסיה ולפיכך כשנגלה גלו קילוסיה בהלה לבר תורה הרי היל מקולשת נמורה לרשון ואם כן אינה ערייבה נט מצני אי אינה רוצה לומר תלויין לאי בעל לאחר שנגלה הרי היל לפסתי נמורה ולא תפסי בה קילוסי שני כלל ואי לא בעל [תפסי] ונריכה נט מצני ול"ב הל לפמוהל לאחר על לעת קילוסין הרשונים הוא בועל ליתא לקי"ל כרב ואיכא ללא בעל מפנלה ערייבה נט מצני וי"ל לזולקי כפנתקדפה שלא בפני הרשון [ערייבה נט מצני] לבל שפפטה יהה בפני בעלה לקבל קילוסין (ניטין לף פט:) הוא לא כיומרת לבעלה נרפתני לאמר רב המנונא שהיל נאמנת ומיהו יש מחלקין דפאני הכא שהיל שבורה שלין קילוסי הרשון כלום כיון שקילוסיה מתחלה הוו קילוסי ספק והיל כאילו היל ממאנת בו והרי עכשיו אינה יכולה למאן ופלונתא לרבותא ז"ל היכא שלא בעלה אחר שנגלה אם יכולה למאן אם לאו לף על פי שבפרק בא סימן [לף נב.] נמט ונמרו שלין בהת ממאנת מפסבילה שתי שערות והרי"ף ז"ל כתב לקטנה שלא מיאנה והנגילה לף על פי שלא נבעלה לאחר שנגלה אינה יוצאה במיאון אלא ערייבה נט מלרבנן וכיון למלרבנן הוא לערייבה נט תפסי בה קילוסי שני וערייבה נט ממנו ומסתברא לן שאם רצה [השני] לכונסה שמנרש רשון ונשא שני לבל מנרש שני ונשא רשון לא בילמא אתו למימר מחזיר נרושתו מן הילורסין וכתב הריטב"א ז"ל בסם רבו ז"ל לקוקי נתקדשה לבל נשוין לביכא סרך נשוין בהי לשי למלאורייתא הוי נשוין ובעיא נט נמור מלאורייתא מקלקל' בי"נ לבר [למחלפא] בהסם שהלך בעלה למדינת הים והלכה ונשתת לאחר לכיון לנשוין לשני מלאורייתא ולאי קנסינן והא לאמר רב ערייבה נט מצני היינו מפני שנשתת לו לשני מרצונה מתחלה ועל סוף לבל היכא שלא נתרצתה לו מתחלה לף על גב שנתרצתה לו בסוף לא הוו קילוסין להא הכא מקשינן לה בגמרא [לף קי.] לרב וסבר רב אי בעל אין לא בעל לא והא הויא עובלא לאוס בגרש לאקלים כשהיתה קטנה וגלה ואוקבוה לבי כורסיה ואתא לאחריונא ואפטפ מיניה ורב לא ענרכה ניטע מבתרא ופריק רב להסם הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו לו שלא כהוגן ולפקעינהו רבנן לקילוסיה מיניה ופרש"י ז"ל הוא עשה שלא כהוגן **לרבנן לאחרי החוטף אשה מבעלה לא ליהוו קילוסין** ויש כח ביד חכמים לכל לתקלם לעלמא לרבנן מקלם **להא כלת משה ויבדלה** קאמר ומיהו צריך לן למימר שנתרצה בו לבסוף להיות לו להחוטף אשה לאל"כ לא הוי צריך לן לטעמא לאפקעינהו לקילוסי להא לסיק רב אבי פ' חזקת הבתים (לף מח:) לתלויה וקיים לאו קילוסי קילוסין וכן חיפכא ואם נתרצה לו מתחלה בלא סוף פתוי הוו

קילוסין מלבעיל פ"ק דקלוסין (דף י.) תחלת ביאה קונה לו סוף ביאה קונה ואמרינן למאי נפקא מינה ואמרינן להיכא דפסקה ירדה וקבלה קילוסין מאחר שלמת לחע"נ שעומדת תחתיו והלא מקדשה לו אמרינן שעשה שלא כהוגן ומאי טעמא והלא אין לך שלא כהוגן גדול מזה ולאי טעמא מפני שפסקה ירדה מרצונה מתחלה לבעל הכא שמתחלה חטפה לחע"נ שנתרצית לו לכפוף על ידי פתויו הוא שעשה שלא כהוגן: [דף קיח.] **מתני' שתי יתומות.** נכריות: **או חליצתה. לאחר שתגדיל: פוטרת צרתה.** לכיון דנפלו זיקתן זיקתן: [דף קיח:] **וכן שתי חרשות.** ומהאי לאמרינן וכן הוא ס"ל בגמרא לחרשת תהני בת חליצה שלא לפסיקתא דמפום ביאה הוא לאמרינן וכן לאלו חליצה לא שייכא בחרשת: **קטנה וחרשת וכו'. לא ילעינן כהי ניחא ליה והי חסיבה אפתוי טפי** לי בקטנה ניחא ליה לאתויי לכלו לעכ לי בחרשת ניחא ליה לנפולה היא ובת ביאה היא: **גמ' בת חליצה היא.** לקתני מתני' וכן שתי חרשות: **אביאה.** לאוד קאי וכן לכל חליצה לא שייכא בחרשת: **כיצד התרתן. לקטנה וחרשת הואיל ואין לאחת פוטרת צרתה וחרשת לאו בת חליצה היא לנפקי תרוייהו בחליצה ואי מייבם לה וחלין לקטנה כשתגדיל מיפסלא קמייתא לקס ליה כלל יבנה להה ביאה לחרשת לא לחיל זיקא לנימא לה סוף כוחו וכו'.** לחליצת קטנה פסלה לה עליה: **דחרשת קנויה במקצת ומשוירת קטנה קנויה ואינה קנויה.** כלומר **שפק קנויה כולה שפק אינה קנויה כלל לכשתיבין קנויות ומשוירות ליכא למימר לממתניתין שמעינן להו לר"כ תפטר חלא בביאה לחברתה ושתיהן שפק נמי ליכא מלקתני סיפא למתניתין בא יבם על הקטנה וחזר ובא על החרשת פסל לת הקטנה (בא יבם על החרשת וחזר ובא על הקטנה פסל לת החרשת) ואי שתיהן שפק קמייתא תיתב נביה ממ"נ להה לאחרונה לא פסלה להו עליה לאי שתיהן קנויות לין לאחרונה פוסלת לת הראשונה לאין לאחר ביאה כלום ואם זו** (קנויה) **וזו אינה קנויה אינן ירות זו לזו אלא חלא קנויה ומשוירת וחלא שפק ומלרב שמעינן לחרשת היא הקנויה ומשוירת וקטנה שפק ומש"ה תנא תרשת בנט לימלא קטנה קנויה היא לגמרי ועליה מחרשת ופסלה להו חליצתה עליה** ומיהו לענין **הלכה קיימא לן כרבי לאלעזר לאמר מלמדין לת הקטנה** שתמאן בו ומיבם לה לחרשת: **מתני'** מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת בא יבם על הראשונה וחזר ובא על השניה לו שבא לחוץ לת הראשונה וכן שתי חרשות:

אליעזר וכן א"ר אלעזר הלכה כר' אליעזר: (דף קט:) איתמר קטנה שלא מיאנה והגדילה ועמדה ונשאת רב אמר אינה צריכה גט משני ושמואל אמר צריכה גט משני ואוקימנא להא דאמר רב אינה צריכה גט משני כשבעלה הראשון אחר שגדלה אצלו אבל אם לא בעלה אחר שגדלה אצלו קדושי קטנה ולא כלום הוא וצריכה גט משני ושמואל סבר אף על גב דבעלה אחר שגדלה צריכה גט משני שכל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל ואותבינן עליה דרב מהא דתניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין מאי קידושיה תלויין לאו דכי גדלה גדלו בהדה ואע"ג דלא בעל ופריק לה מילתא דקטנה מיתלא תליא וקיימא אי בעל אין ואי לא בעל לא ולא איפסקא הכא הלכתא בהדיא וחזינן מאן דכתב דהא מילתא ספיקא היא ועבדינן בה לחומרא דהא תניא המקדש את הקטנה קידושיה תלוין ואע"ג דשנינן לה אשינויא לא סמכינן ואי לא בעל [* גי' ד"ת משגדלה] ונתקדשה לאחר צריכה גט מזה ומזה והאי סברא סברא מעליא הוא דגרסינן בהדיא בפרק יוצא דופן (נידה דף מו.) בענין שתי שערות של בת אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא חוששין שמא נשרו והני מילי היכא דקדיש תוך זמן ובעל לאחר זמן דהויא ספיקא דאורייתא אבל מעיקרא לא * בס"י הגי' כגון כיון דקדיש ובעל תוך זמן (* ד"ת מ"ז. אבל קדיש תוך זמן) ולא בעל אחר זמן [* גי' ד"ת לא] חיישינן שמא נשרו אבל בדקינן לה אי איתיאת שתי שערות אמרינן גדולה היא ולא ממאנה ואי לא אשכחן שתי שערות אמרינן עדיין קטנה היא ותצא במיאון משום דנשואי קטנה מדרבנן הוא והוה ליה ספיקא דרבנן לקולא ושמעינן מינה דקטנה שלא מיאנה והגדילה אע"פ שלא נבעלה לאחר שגדלה אינה יוצאה במיאון אלא צריכה גט מדרבנן וכיון דמדרבנן הוא דצריכה גט תפשי בה קדושי שני וצריכה ממנו גט ומסתבדא לן שאם רצה השני לכנסה מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא כי ההיא דגרסינן בגיטין בפרק המגרש את אשתו (גיטין דף פט:) לא מצאו דבר על בוריו מה הוא אמר רב הונא מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא גזירה דילמא אתו למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין והא נמי כיוצא בה ודוקא היכא דלא בא עליה קודם גירושי ראשון אבל בא עליה קודם גירושי ראשון אסורה לתרוייהו וצריכה גט מתרוייהו דהויא לה כאשה שהלך בעלה למדינת הים שהיא אסורה על זה ועל זה וצריכה גט מזה ומזה אבל ממזר לית בה דנישואי דרבנן נינהו ולאו נישואי תורה והיכא דבעל לאחר שגדלה קנאה קנין גמור מדאורייתא ואינה צריכה גט משני כרב וליתא דשמואל דאמר כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל והא דתניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין מכל מקום הויא תיובתא לשמואל: **מתני'** (דף קי.) מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה וכן שתי חרשות קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה פקחת וחרשת ביאת הפקחת פוטרת את החרשת ואין ביאת החרשת פוטרת את הפקחת גדולה וקטנה ביאת הגדולה פוטרת את הקטנה ואין ביאת הקטנה פוטרת את הגדולה: **גמ'** וכן שתי חרשות וחרשת בת חליצה היא והתנן חרש שנחלץ וחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה אמר רב גידל אמר רב כי קתני וכן שתי חרשות אביאה אבל חרשת ודאי לאו בת חליצה היא: קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה כיצד * בגמ' איתא כיצד תקנתן כו' (ג"א) (דף קי:) התרתן אמר רב חסדא אמר רב כונס את החרשת ומוציאה בגט וקטנה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ ולרבי אליעזר מלמדין את הקטנה שתמאן בו ומיבם לה לחרשת וכן הלכתא: **מתני'** (דף קיא.) מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת ובא היבם על הראשונה וחזר ובא על השניה או שבא אחיו על השניה (דף קיא:) לא פסל את הראשונה וכן שתי

קטנה וחרשת בא יבם על הקטנה וחזר ובא על החרשת לו שבא אחיו על החרשת פסל את הקטנה בא יבם על חרשת וחזר ובא על הקטנה לו שבא אחיו על הקטנה פסל את החרשת: **פקחת** וחרשת בא יבם על פקחת וחזר ובא על החרשת לו פסל את הפקחת בא יבם על החרשת וחזר ובא על הפקחת פסל את החרשת: **גדולה** וקטנה בא יבם על הגדולה וחזר ובא על הקטנה לו שבא אחיו על הקטנה לו פסל את הגדולה בא יבם על הקטנה וחזר ובא על הגדולה לו שבא אחיו על הגדולה פסל את הקטנה רבי אלעזר אומר בכולן מלמדין את הקטנה שתמאן בו: **פסל את הקטנה.** זה אינו מן הדין לימאס נפשך לי קטנה קנויה נמורה היא הרי ביאתה כביאה ואין לחלר **ביאת כשרה כלום ואי אינה קנויה כלל נכריה בעלמא היא** אלא טעמא דפסל **משום נזירה היא שמא יבעול חרשת** תחלה וזו היא סיפא דתנן פסל את החרשת וזה **מן הדין לפסל לפי שחרשת קנויה ומשוירת** שיש בה קנין ואינו נמור וכשהקנין אין נמור אינה פוטרת ונפסלת בביאת הקנויה לכל היכא שהקנין אינו נמור לא פקעה כולה זיקה ולהכי אתיא ביאה לקטנה ופסלה לחרשת לפי שהקטנה **שהפשר שהיא קנויה לגמרי היא לרמיא קמיה ולא חרשת שאינה קנויה והוא** בית אחד הוא בונה ואינו בונה שתי בתים: **אמר** המחבר הרמב"ם ז"ל כתב בא יבם על הקטנה תחלה וחזר ובא הוא לו אחיו על החרשת לא פסל את **הקטנה והחרשת צריכה גט שביאת הקטנה** מעולה מביאת החרשת שהקטנה רגויה לאחר זמן לפיכך יקייס הקטנה שנבעלה תחלה ע"כ וכן יתמרו הנאונים ז"ל וכן הריא"ף ז"ל בהלכותיו משמע ללא נזרינן קטנה לטו חרשת וכתב הרשב"ץ ז"ל למאן דאמר [לף קז:] ממאנת אף לזיקתו בא יבם על החרשת וחזר ובא בין הוא בין אחיו על הקטנה מלמדין את הקטנה שתמאן בו ותפסל החרשת עמו שהרי עקרה הזיקה במיאונים לגמרי וכמי שלא היתה צרתה כלל וקיימא לן כמאן דאמר ממאנת אף לזיקתו וקי"ל **נמי כרבי אלעזר דאמר בכולן מלמדין את הקטנה** שתמאן בו לכל הרמב"ם ז"ל כתב בא יבם על חרשת וחזר ובא על הקטנה מלמדין הקטנה למאן דאמר חרשת יוצאה בגט וזה תימה **שהרי עקרה זיקתה לגמרי** אחר מיאונים בביאה ובזיקה ועוד שהוא ז"ל כתב נבי גדולה וקטנה בא על הקטנה וחזר ובא על הגדולה מלמדין את הקטנה שתמאן ויקייס את הגדולה שבעילה זו קונה קנין נמור ע"כ ואם היתה לחרשת

חרשות: קטנה וחרשה ובא בא על הקטנה וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת פסל את הקטנה בא היבם על החרשת וחזר ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה פסל את החרשת פקחת וחרשת בא יבם על הפקחת וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על הפקחת החרשת לא פסל את הפקחת בא יבם על החרשת וחזר ובא על הפקחת או שבא אחיו על הפקחת פסל את החרשת גדולה וקטנה בא יבם על הגדולה וחזר ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה לא פסל את הגדולה בא יבם על הקטנה וחזר ובא על הגדולה או שבא אחיו על הגדולה פסל את הקטנה ר' אליעזר אומר בכולן מלמדין את הקטנה שתמאן בו: **גמ'** אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' אליעזר וכן אמר ר' אלעזר הלכה כר' אליעזר: **מתני'** יבם קטן שבא על יבמה קטנה יגדלו זה עם זה בא על יבמה גדולה תגדלנו היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לאחר שלשים יום מבקשין ממנו שיחלוץ ובזמן שהוא מודה אפילו לאחר שנים עשר חדש כופין אותו שיחלוץ לה הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין אותו שיחלוץ לה לאחר מיתת בעלה מבקשין ממנו שיחלוץ לה ואם נתכוונה לכן אפילו בחיי בעלה מבקשין ממנו שיחלוץ לה: **גמ'** ועד שכופין אותו לחלוץ נכפייה ליבם אמר רב כשגיטה יוצא מתחת ידה שכיון שנתן לה גט קודם בעילה פסלה על ידי עצמו תניא יבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי בין שהוא אומר בעלתי ובין שהוא אומר לא בעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר שלשים יום מבקשים ממנו שיחלוץ לה היא אומרת נבעלתי והוא אומר לא בעלתי הרי זו יוצאה בגט הוא אומר בעלתי והיא אומרת לא נבעלתי אף על פי שחזר ואמר לא בעלתי צריכה גט וחליצה הנהו שנים מודים דאתו לקמיה דרבא אמר להו רבא חלוצו לה ושרו לה תיגרא לאלתר אמר להו רב שרביא לרבא והתניא צריכה גט יוצאה בגט מפני שנפסלה תחלה בביאה לקטנה ואין יוצאה לקטנה מתירה מ"ם נלוזה והלא לפיכך הגלוזה נפסלה בביאת הקטנה תחלה ואם מיאונה מתירה אף בחרשת כן ק"ע עכ"ל הרשב"ץ ז"ל בסלסי ב"ם: **רבי אליעזר אומר.** פירש רש"י ז"ל **רבי אלעזר גרסינן הכא במתני' ובמתני' קמייתא ללעיל רבי אליעזר והכי אמרינן בפרק קמא דנזיר (לף ח.): מלמדין את הקטנה שתמאן בו. ותעקור נשואיה ויקייס את הגלוזה: גמ'** ר"ת [במתני'] הוא ר"מ בן שמוע רבי אלעזר דגמ' הוא ר' אלעזר בן פדת שהוא אומרה וכן פסיקנא לעיל [לף קי.] **כרבי אלעזר לחמר מלמדין** וכבר עביל בגמרא ערוכותא לתרוייהו: **מתני' יגדלו זה עם זה. ואם בא לנרשה אינו יכול על שנגל לגט קטן אינו גט** וכן היא על שתהא יולעת לשמור נטה: **בתוך ל'.** שכנסה היכס: **לא נבעלתי.** לו **ליבם** וגט יבמין יונק **מתחת ילה כלמפרש בגמרא** והוא **אומר בעלתי** ולייך בגט: **כופין אותו. לחלוץ להיא נאמנת על תלתין יומין מוקי לינים לנפשיה: לאחר ל' יום. הוא נאמן ללא מוקי לינים לנפשיה מלבעול ומיהו אימי לא מסתריא לשויתה לנפשה חתיכה לאיסורה וביעיא חליצה ומבקשין ממנו אבל כופין לא** וכתב הריטב"א ז"ל שמעינן מהא מתניתין לכופין אותו לחלוץ לכל היכא ליבמה לא חזיא ליכס מחמת איסור כופין אותו לחלוץ ומיהו אם היא נדמה באיסור במתכוין אין כופין ותהא ענונה כל ימיה וכלקתני סיפא ואם נתכוונה לכס כך לפי בחיי בעלה מבקשין ממנו לחלוץ לומר שמפייסין אותו שלא יענן אותה אבל אין כופין אותו וכן אחה אומר שאם נתן לה בעלה גט פסול שאסרה על היכס כופין אותו לחלוץ לכדרי הכל והא לאחמרינן בזמן שהוא מולה לפיו לאחר י"ב חדש כופין מסתברא להא קמ"ל לכל היכא שהולה לכבריה לאחר ל' יום שלא בעל ומרעה לחזקה לילוף אם חזרה וטענה נס לאחר י"ב חדש שלא נבעלה וגטה יונק מתחת ילה והוא אומר בעלתי עתה כופין אותו לחלוץ לכיון שהוא הולה שעברו שלשים יום ולא בעל דנלים לכבר להאמינה שלא בעל נס לאחרי כן: **בחיי בעלה. לא נתכוונה לפטור עצמה ממנו לאחר מיתת בעלה שלא שהיה להס כעם זה עם זה: גמ' בתוך שלשים וכו'.** לכל תוך ל' היל נאמנת למוקי לינים לפסיה ולפיכך יכולה לכופו שלא יענן אותה. לאחר שלשים. לאיכא חזקה קנת שלא מוקים נפשיה מלבעול אין כופין אותו שלא מבקשין ממנו ואי תימא לכבריו כבר נפטרה

ממנו מאי לאיכפת ליה בחליצתה שיצטרך כפייה י"ל מפני שהוא יכול לטעון ע"פ שנתתי לה נט אינו יכול לסרב עלי בחזרה וחולי תתפייס ותחזור לי ואיני רוצה לאסרה עלי בחליצה הא כל היכא שהוא מולה במילתא לאסורה ליה ע"פ שהוא טוען שאינה צריכה חליצה כופין אותו לחלוץ כן כתב הרטב"ם ז"ל:

יום קכה [לף קיב.] **היא אומרת נבעלתי.** לאחר שלשים יום לקיי: [לף קיב:] **יוצאה בגט. מה בא להוציא ליה בגט להיות נאמנת לכולי האי לא מיבעיא לרבי יוסי: צריכה גט וחליצה.** גט לביאתו משום לאחר בעלתי ולאחר שלשים יום חיישו מהיתן וחלינהו משום דהיא שוייה לנפשה חתיכה לאיסורא ומקשינן להא דתנן כופין לחלוץ ולא תנן כופין ליבם משום שנטה יוצא מתחת ידה הא לתניא הכא צריכה גט גט לאחר הוא לכך גט לאחר להיות להיות גט לזיקתו ונפסלה עליו לפיכך לא נכופנו ליבם והכא לאחר בעלתי צריכה גט לביאתו היא ביאה לאחר גט ופירוש אע"פ הכי הוא אע"פ שחזר ואמר לא בעלתי ואיכא למימר לא תבעי גט אלא חוששת אפי' הכי בעיא גט משום לאכוריה קמא וא"ת לאחר צריכה גט תהא נאמנת לומר שאינה בת גט כלל מנו דלאי בעי מתוך שהוא ומפקא ניהו שהוא כתוב שהם ומשתריא בלא שום גט וי"ל לאפרושי ז"ל ניחוש לפי' לגט יבמין יוצא מתחת ידה ואינו גט שהם ואפי' למאן דאמרת לה בגט שהם לאחר שלשים יום חזקה בעל במקום חזקה לא אמרינן מנו ואע"ג דכתבה בתרת (לף ו.) היא בעיא אלא לפי שיפסיקנו לי אמרינן מנו במקום חזקה לי לא שהם ממונה הכא לאסורה ועוד שאין כל החזקות שוות והרי מסייע טוענת שבעל לחזקה: **הנהו שניהם**

יום קכה מודים. [שלא נבעלה] ומעיקרא לאחר בעלתי: הוו. כך שמו: **צרתה מהו. יבמה שכנסה היבם ונפטרה צרתה ולאחר יבמה לאחר זמן לא נבעלתי מהו לאסור צרתה לשוק מפני לכורה שלו** וכפריך וכי מפני שאנו כופין ומבקשין **לצרכה לוייה שוייה לנפשה חתיכה לאיסורא ואסר לנו הצרה צרתה ולאי לא מתסרא לחזקה כונס את האשה בועל לאלתר: טמאה אני לך. לשם כהן שאמרה לבעלה נאנסתי לאתסרה עליה וכתובה לא מפסדה ובאשם כהן מוקמינן לה בפ"ב לנדרים (לף נ:): השמים ביני לבינך. גלוי ויודע לפניו שאינך נזקק לי כלרך בני לחם ואין לחם על להוכיח בין שנינו: ונטולה וכו'. נדרה שלא תבעל ליבולים ומלאסרה נפשה לכ"ע ס"ת תמיים קשה לה ואנוסה היא לפיכך ונטולת כתובתה: נותנת עיניה באחר. ותלך למקום שאין מכירין בה ובנדרה ותנשא לו: תביא ראיה.** ואם לאו אלו כל כמינה לאסרה נפשה עליו: **יעשו דרך בקשה. לנהוג בה מנהג יפה: אמר המחבר ונטולה אני מן היהודים יפר חלקו וכו'.** ותהיה לסורה **נשחר בני לאם** אפי' ינרשנה לכיון שהבעל מפר בע"כ אינו יכול להפר אלא חלקו ואינו יכול למאי לאמרינן בעלמא (נדרים לף כה:) נדר שהותר מקצתו הותר כולו לגמן זה מצאתי כתוב ואני הכותב אומר ליפר חלקו אינו מן הסם אלא ליסתמיטתיה הא דאמרי לסכנת נדרים ריש פרק ואלו נדרים נמרא [לף פא:] בעל מיניה רבא מרב נחמן תמים המטה לרבנן עניי נפש הוא לו לברייה שבינו לבינה ע"ל תניגא ונטולה אני מן היהודים יפר חלקו ומשמשתו ותהא נטולה מן היהודים אלא לאמרת נדרי עניי נפש הוא לאמרי תהא נטולה מן היהודים אלא ע"מ לברייה שבינו לבינה הוא ברור לטעמא שאינו יכול להפר משום שהם לברייה שבינו לבינה ואין לו כח בהם **להפר אלא חלקו** לאילו הוא עניי נפש לאפילו בעל כרחה יכול להפר לאחריה כן נראה לי פשוט וברור על כאן: **נטולה לגבי יבם מהו.** מי קנסינן לה נבי יבם כלקנסינן לה נבי בעל שמא נתנה עיניה באחר להוציא נפשה לף מיל היבם וכיון שכן אין היבם יכול להפר חלקו **לאפילו בעל אינו מפר בקולמין** ותהא ענושה כל ימיה שאין כופין אותו לאחון: **או** לילמא ולאי הא לא מסקא לאעתה לנפשה קמי יבם ולא נתכוונה להתקלקל עליו כלל וכיון שכן לנין אותה כמשנה לאשנה וכופין אותו לאחון: **רב אמר יבם אינו כבעל.** וכופין אותו לאחון: **הלכתא** כרב כין במתני' לנוולרת הנאה כין בנטולה כין שם לה בניס כין שאין לה בניס וכתב הרי"ף ז"ל נפקא מינה לאי הויא מורדת וטעמא **לנדרה כחיי בעלה** הא לאחר מיתת בעלה הויא מורדת לאו ולאי למיסר נפשה ליבם כוונה ושמעת מינה לגיתא לשמואל לאחר לין כותבין לנרת מרא על שומרת יבם: **הדרן** עלך פרק בית שמאי **פרק** שלשה עשר **גרסינן** במסכת נדה: **נדריה נבדקין.** שאם יודעת לשם **מי נדריה נדריה** קיימין כלדרים שהם פ' יוצא לופן (לף מו.) מאיזה כי יפליג לגלור וכו' במופלג שמוך לאיזה נדרו נדר כשיודע לפרש כוונתו: **נדריה קיימין.** לף על פי שאין בה לעת להפלות לבת י"ב ויום א' נאמנת היא: **ובודקין כל וכו'.** כגמרא פריך שהם הא תנא בבת י"א ויום א' ובקנקין: **בן י"ב.** שהקבה ממהרת להביא שתי נאלות. קושא לאיזה: **קודם לזמן וכו'.** לנקבה תוך י"ל ולזכר כל שנת שניה עשר אין נדריהם נדר לקטנים הם ולא מרבינן מאיזה כי יפליג אלא קטן שמוך לאיזה: **אחר הזמן הזה וכו'.** למעלה מבת י"ב ויום אחד לתינוקת ולמעלה [מי"ג שנה ויום] אחד לתינוק: **אפי' אין אנו יודעין.** לנגלות לא בעיא לעת להפלות: **גמ' תוך זמן שהיא שנת י"ב לתינוקת ושנת י"ג לתינוק.** שם שביאה שיעור: **כלפני זמן וכו'.**

וחליצה א"ל אי תניא תניא בעי מיניה הון [בריה דרב נחמן] מרב נחמן צרתה מהו אמר ליה וכי מפני שאנו כופין ומבקשין נעשה מעשה תנן התם (נדרים דף צ:) בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך השמים ביני לביניך ונטולה אני מן היהודים חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא האומרת טמאה אני לך תביא ראייה לדבריה השמים ביני לביניך יעשו דרך בקשה ונטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים איבעיא להו נטולה אני מן היהודים לגבי יבם מהו מי מסקא אדעתה דמאית בעלה ונפלה קמי יבם ואין כופין אותו שיחלוץ לה או לא רב אמר יבם אינו כבעל וכופין אותו שיחלוץ לה וכן הילכתא ונפקא מינה דלא הוי מורדת וטעמא דנדרה בחיי בעלה הא לאחר מיתת בעלה הויא מורדת ושמעת מינה דליתא לדשמואל (כתובות דף סד.) דאמר אין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם: **סליק פירקא גרסינן** במסכת נדה (דף מה:) בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקין בת שתים עשרה שנה ויום אחד נדריה קיימין ובודקין כל שתים עשרה שנה בן שנים עשרה שנה ויום אחד נדריו נבדקין בן שלש עשרה שנה ויום אחד גדריו קיימין ובודקים כל שלש עשרה קודם לזמן הזה אע"פ שאמרו יודעים אנו לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו אין נדריהן נדר ואין הקדשן הקדש לאחר הזמן הזה אע"פ שאמרו אין אנו יורעין לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו נדריהן נדר והקדישן הקדש: **גמ'** איבעיא להו תוך זמן שהוא שנת שתים עשרה לתינוקות ושנת שלש עשרה לתינוק כלפני זמן או כלאחר זמן ואסקה רבא הלכתא תוך זמן כלפני

וחסיק רבא הלכתא תוך זמן כלפני זמן. ואינה נגולה על שתביא סימנין מי"ב שנה ויום אחד ואילך ואם ירצו כה שערות קולס אינה נגולה על שתביא שתי שערות אחרות משתהיה בת י"ב שנה ויום אחד: **שומא.** כלומר לפי' לר' יוסי ברבי יהודה ומן ט' ויום אחד על י"ב ויום אחד פלונתא דר' יוסי ות"ק: **שומא.** כורנ"ל בלעז וללכה לגלל כה שער: **קטנה.** שהגיעה לימי ולחייה לעיתה: **כל י"ב שנה ממאנת.** לפי' הגיחה שתי שערות שומא ניתנו לתוך זמן כלפני זמן כלמרן לעיל: [לף יג.] **אינה ממאנת.** לשמע הגיחה שתי שערות ואוי סימן נגלות להא לחד זמן הוא: **ואינה חולצת.** לפי הוא יכולה חיישינן שמא לא הגיחה סימנין וקטנה אינה חולצת: **ה"מ לענין חליצה.** שלין חוששין לומר היו לה שערות ונשרו כדי שתחלון ללא לומרו הכי להקל וכיון לכדקיון ולא לחמכון ללמא קטנה היא שלא הגיחה שערות ולא תחלון: **אבל לענין מיאון חיישינן.** שמא הגיחה ונשרו וכעיא נט למוקמיה: **והא חוששין בעלמא קאמר.** ולין נקל מסוס חשמא זו: **הלכתא חוששין שמא נשרו.** ולא הניעה לכלל שנותיה לפילו בדקנוה ולא לחמכון לינה מתלת: **ובעל לאחר זמן.** לשמע הגיחה כ' שערות קולס בעילה ויויא גיחה זו קלוסין נמוכין להא נגולה היא ובחותה גיחה קנחה ולינה ספק לחמ לית: **אבל בעל מעיקרא לא.** כלומר למחעברו עליה י"ב שנה ויום אחד לא בעל לה חיישינן שמא הגיחה ונשרו וכיון ללא לחמכון סימנין יכולה למלן שלפילו אם היו לה לין כלן אלא קלוסין לרבנן לבל ולאי הגיחה סימנין לף על גב דקלוסי קמאי לא הוו אלא מלרבנן לליו מעמה קטנה כלום אלא אם קמה גיחה מכל מקום לא תקינו רבנן מיאון בגולה למא אחי למלן הנעלת אחר שגלה: **מתני' פגה.** כמו הפרי בעודו סמלר וכן בחמה בעודה תינוקת שלא בא לה הסימן לא בשערות ולא בללין כיצו לותה פנה: **בוחל.** כך נקרא הפרי אחר שגדל קצת כללנן התאנים מסיכחילו שגדלו קצת זמן למעבר כך כיצו לחמה בשעה שהגיחה שתי שערות וביולע שהגיחה שתי שערות כלקמן לסימן. התחתון זמן תניא (נדה דף מו.) בן תשע שנים ויום א' שהביא שתי שערות שומא מבן תשע שנים ועד בן שתים עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות ועדיין בו שומא ר' יוסי בר' יהודה אומר סימן בן שלש עשרה שנה ויום א' דברי הכל סימן אמר רבא קטנה כל י"ב שנה ממאנת והולכת מכאן ואילך אינה ממאנת ואינה חולצת אינה ממאנת אלמא גדולה היא ואי גדולה היא תחלוץ וכי תימא מספקא ליה והא אמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין הני מילי בסתמא אבל היכא דבדקנא ולא אשכחן שתי שערות לא אי הכי תמאן חוששין שמא נשרו הניחא למאן דאמר חוששין אלא למ"ד אין חוששין מאי איכא למימר אפי' למאן דאמר אין חוששין הני מילי לענין חליצה אבל לענין מיאון חיישינן מכלל דלמאן דאמר חוששין חלצה והא חוששין בעלמא קאמר אלא לעולם דלא בדקי ולענין חליצה חיישינן וכי קאמר רבא הזקה למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא חוששין שמא נשרו והני מילי דקדיש תוך זמן ובעל לאחר זמן דהוי ספיקא דאורייתא אבל מעיקרא לא: **מתני'** (נדה דף מז.) משל משלו חכמים באשה פגה בוחל וצמל פגה עודה תינוקת בוחל אלו ימי הנעורים בזו ובזו אביה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה צמל כיון שבגרה אין לאביה בה רשות אי זה הוא סימניה ר' יוסי הגלילי אומר משיעלה הקמט תחת הדד רבי עקיבא אומר משיטו הדדין בן עזאי אומר משתשחיר הפטמת ר' יוסי אומר כדי שיתן ידו על העוקץ והוא שוקע ושוהה לחזור: **גמ'** אמר שמואל לא שיעלה הקמט ממש אלא שתחזור ידה לאחוריה ונראית כמי שעלה הקמט תחת הדד שמואל בדק באמתיה ויהיב לה ארבע זוזי דמי בושתה שמואל לטעמיה דאמר שמואל (ויקרא כ"ה:מ"ו) לעולם בהם תעבודו לעבודה נתתים ולא לבושה שמואל מיחד להו בהדי עבדי רב מחליף להו קמייהו כי היכי דיהבי עינייהו עלייהו רב ששת מסר להו לערבאי ואמר להו הזהרו מישראל: רבי יוסי אומר כדי שיתן ידו על העוקץ כו': אמר שמואל עוקצו של דד. תנו רבנן אלו הן סימני בגרות רבי אלעזר ברבי צדוק אומר משיתקשקשו הדדין רבי יוחנן בן ברוקא אומר משיכסיף ראש החוטם משיכסיף אוקינה לה אלא אמר רב אשי משיפצל ראש החוטם רבי יוסי אומר משתקיף העטרה רבי שמעון אומר משיתמעך (נדה דף מז:) הכף וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר קולס לסימן העליון ונערה היא: **צמל.** היא בוגרת ומפרש בגמ' שהוא נוטריקון יצאה מלאה בכל סימניה שיש לה סימן של גדלות מוכסקין: **בזו ובזו.** לף כשהיא נערה: **אביה זכאי.** בכל. לכתיב בנעוריה בית לאביה כל שבח נעוריה לאביה: **איזה סימנין.** פרש"י ז"ל להני סימנין לנמל קאי ומתוך זה הוגרך לפרש להא לחמר ר' יוסי לבריימתא מסתקיף העטרה היינו סיעורא לחמר במתני' מסיתן ילו על העוקן וקשה למה שנה ר' יוסי לשמו ועוד לכולהו תנאי לגמ' לא חמר חד מינייה סיעורא למתני' ועוד ללא יהיב סימן בבוחל וכגמ' לחמרינן בוחל מלמעלה ביעוא שהגיחה שתי שערות חלמא שיש סימן מלמעלה בבוחל שנסתנית מפנה לכך פירש ר"ת ז"ל לסימנין למתניתין לבוחל קאי ותנאי [לבריימתא] מפרשי סימני בגרות: **קמט.** כלומר שגלגל לליה קנת על שנכפלו על החוז ונראה כקמט: **משיטו הדדים.** נחוליס יותר: **משתשחיר הפטומת.** רשם הלל כמו ניטלה (סוכה דף לז:) פטומתו והוא שסביב העוקן והעוקן הוא חולו שלו לל שסתינוק יונק ממנו: **גמ' בדק באמתיה.** היה בודק בשפחותיו ליעל אלו הסימנים: **שמואל מיחד להו.** לכל לחל מעבדיו לחת ולינו מקפיד על שפחותיו משום בושת: **(מחליף).** מסר להו לערבאי לבל שליהם כלי שיהיו נזהרות מלזנות עם ישראל: **משיתקשקשו הדדין.** נחוליס הרכה ומתקשקשים כזנב: **ראש החוטם.** הוא במקום שמתחיל הלל לשפע לנל העוקן ובלותו שפוע יש חרינין כמו פנולין: **משתקיף עטרה.** שגלל העוקן ועב ומוקף עטרה: **משיתמעך הכף.** מלמטה הוא על בית הרחם נבוה כמו תפוח וכנגדן מלמעלה בללין: **הלכה כדברי כולן להחמיר.** שלם הגיחה לחל מן הסימנין היאו מחזקינן לה להחמיר בבוגרת שלם קשה עלמה בחיי לגיחה קילוסים קלוסין ונראיה נט ולם קשה לגיחה בעתה נראיה ממנו נט על שתביא כולן ונם אין לגיחה מפר נדריה מהגיחה לחל מהן ולינה לפרש לענין מיאון וחליצה לסימנין הללו בבוגרת נחמרו ובימי נערות היא נגולה למיאון ולחליצה שהרי הגיחה שתי שערות:

מתני' יביאו ראיה. קרובים אם רוצים שתצא **לשוק בלא חליצה** בטענה שאומרים שהיא חילונית יבואו ראיה שהיא בת כ' ולא שהביאה שתי שערות וחשבינן לה גדולה ופטורה מיבום וחליצה לכתיב חצר תלד פרט לחילונית וכן הסריס חינו כר הקמת שם: **גמ' אחד בן ט' וכו'.** סניסה לין לחד לשם ושם קטנים וביחתן כמאחר הגדול ללמוד בן כ' שלא הביאה סימנין עליון חשבינן ליה קטן ולא למרינן גדול הוא ומה שלא הביאה שתי שערות מפני שהוא סריס ונריכה להמתין על סינגיל. ומשני **מתני'** לחשיב ליה לבן כ' שלא הביאה שערות גדול. סגדלו בו סימני סריס. המפורסים בפרק הערל (קף פ:) שלין בשרו מעלה הבל כשרוחץ בצונן ובשרו מחליק ושערו לקוי וקיונו עומד כיפה וכו' אבל לא גדלו בו סימני סריס לפי' בן כ' עליון קטן הוא: **עד רוב שנותיו.** להיינו על ל"ו שנה לכתיב ימי שנותינו בהם שבעים שנה: **כי אתו לקמיה דרבי חייא.** בן כ' שלא הביאה שתי שערות: **ואי בריא.** שמן: **מעת לעת.** חשבינן הסניס ולא כמנין שנות עולם שיהא יום אחד של כ' חשוב שנה: **דתנן תנן.** כגון בן ט' שניס ויום אחד וכת שלש שניס ויום אחד: **דלא תנן.** להיינו בת כ' וכן עשריס למתני' להתם לא בעי שלמים אלא מצטרפו יום אחד בשנת עשריס או לגירך שלשים יום וסביאו סימני סריס לא חולצין ולא מיבמין: **מתני' בא סימן התחתון.** היינו שתי שערות: **העליון.** בוחל שהוא שלשה סימנין נתנו חכמים באשה ובנגדן מלמטה מלמעלה פגה מלמעלה בידוע שלא הביאה שתי שערות בוחל מלמעלה בידוע שהביאה שתי שערות צמל מלמעלה בידוע שנתמעך הכף מאי כף אמר רב הונא מקום תפוח יש באשה למעלה מאותו מקום כיון שמתגדלה מתמעך והולך שאלו את רבי הלכה כדברי מי א"ל הלכה כדברי כולן להחמיר רבי יוחנן וסביא דאמרי תרוייהו הלכה כדברי כולן להחמיר שאם הביאה אחד מן הסימנין הללו מחזקינן לה גדולה להחמיר כלומר אם היה בה אחד מכל הסימנין הללו וקדשה עצמה בחיי אביה קידושיה קדושין וצריכה גט ואין אביה מפר נדריה ואם קדשה אביה שלא לדעתה צריכה גט: **מתני'** * נדה שם בת עשרים שנה שלא הביאה שתי שערות יביאו ראיה שהיא בת עשרים והיא איילונית לא חולצת ולא מתיבמת בן עשרים שלא הביא שתי שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם אלו דברי ב"ה ב"ש אומרים זה וזה בני י"ח שנה רבי אליעזר אומר הזכר כדברי בית הלל והנקבה כדברי בית שמאי שהאשה מהרת לבא לפני האיש: **גמ'** ורמינהו אחד בן תשע שנים ויום אחד ואחד בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות א"ר שמואל בר יצחק אמר רבי והוא שנולדו בו סימני סריס אמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס שמע מינה וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה תאני רבי חייא עד רוב שנותיו כי אתו לקמיה דר' חייא אי כחיש אמר להו זילו אבריוה ואי בריא אמר להו זילו כללין: **או חולצת.** לחסיבה נגולה לחתחתון סמכינן והוא עיקר לף על פי שחי לפסר לרבנן להם ולחי מלחתא עליון תחתון נמי חתא ללא סנסרו: **לא חולצת.** לקטנה היא וכו' לרבי מחיר לכיון לחמר ר' מחיר חינה חולנת לקטנה היא מכלל לסביהא ליה לחפסר לעליון לבא קולס תחתון אבל רבנן סברי ללא לפסר ובולהי בא התחתון ונסרו: **ונתני בא עליון וכו' עד וחכמים אומרים חולצת.** ולא ניתני לע"פ שלי ולמא ילענן לטעמא לרבנן מסוס ללא לפסר הוא לולהי רבנן לא היה מחסבי לה גדולה אם לא לחמרינן כבר בא התחתון ונסרו לולהי הוא עיקר ועליה סמכינן: **דחייש למעוטא.** סמא זלת ממעוטע לחתי עליון בריסה ועליון קטנה היא ורבנן לטעמייהו לחזלי בתר רובא וכיון לטעמייהו מסוס רובא ר"ת בסתמא כלומר הא לרבנן חסבי לה גדולה בביאת עליון ר"ת היכא ללא בקון מסוס תחתון ולא לסכחן חיתא לחולו למיעוטו היא זו וקטנה היא ולא תחלון קמ"ל לסברי רבנן ע"פ ולע"נ ללא לסכחן לחמרינן ולהי נסרו:

אכחשוה דהני סימנין זימנין דאתו מחמת כחישותא וזימנין דאתו מחמת בריותא אמר רב הלכה בכוליה פירקין מעת לעת ועולא אמר דתנן תנן דלא תנן לא תנן כלומר שנת עשרים שלא שנינן בה ויום אחד לא בעינן מעת לעת והילכתא כעולא דתניא כוותיה ר' יוסי בן כיפר אמר משום ר' אלעזר שנת עשרים שיצאו ממנו שלשים יום הרי היא כשנת כ' לכל דבריה (נידה דף מח.) ואמר רב יצחק בר נחמני אמר רבי אלעזר מסתברא דרבי יוסי בן כיפר מדכולה פירקין קתני יום א' והכא לא קתני שמע מינה הלכתא כוותיה: **מתני'** בא סימן התחתון עד שלא בא העליון או חולצת או מתיבמת בא העליון עד שלא בא התחתון אע"פ שאי אפשר רבי מאיר אומר לא חולצת ולא מתיבמת וחכמים אומרים או חולצת או מתיבמת מפני שאמרו אפשר לבא התחתון עד שלא יבא העליון אבל אי אפשר לעליון לבא עד שלא יבא התחתון: **גמ'** אף על פי שאי אפשר והלא בא בא לרבי מאיר ואע"פ שאי אפשר לרבנן וניתני בא עליון עד שלא בא התחתון ואנא ידענא דמשום דאי אפשר אי לא תנא אע"פ שאי אפשר הוה אמינא רוב תחתון אתי ברישא ומיעוט עליון ור"מ לטעמיה דחייש למיעוטא והני מילי בסתמא אבל היכא דבדקן ולא אשכחן מודו לר' מאיר דעליון קדים אתי קא משמע לן דאי אפשר אלא ודאי תחתון אתי ומנתר נתר והלכתא כרבנן דיחיד ורבים הלכה כרבים

אתחתון סמכינן. להיות גדולה כלתנן סתמא בכא סימן התחתון כו': [לקמן פה.] **תנו רבנן.** נבקשות על פי נשיס. כלומר נשיס ירחות חטא לקיס לן בהו ללא מסקרי לל"ח ע"י לנשיס מסוס לרכיס לרכי נועס: **רבי יהודה אומר לפני הפרק וכו'.** בסימן מפרס: **שאין משיאין ספקות וכו'.** לומר גדולה היא בתוך הפרק שתחלון לסבירא ליה לרבי יהודה בהבילא שני שערות בתוך הפרק כלאחר הפרק להוא סימן הילכך לא מהימני נשיס כלהיתא לקמן: **רבי שמעון אומר.** כלמפרש ואזל: **בעיא בדיקה.** לאי לאמרי הבילא שערות הסתא ומסתכאי בה הנהו נופיה לאחר הפרק שומא נינהו ולהא מהניא בדיקתן [כלומר למסקינן לה בקטנה שלא תחלון כך פירש"י **וה"ה למסקנא ליה בגדולה שלא תמלון כן לקלקו התוס' בלשון רש"י וכתבו שהלין עמו ע"ש] בגדולה שלא תמלון: כלאחר הפרק.** כלומר לכאי לא מהימנא לקסבר רבי יהודה הבילא סימנין תוך הפרק גדולה היא ואתי להתיר על פי נשיס אס לומרות הבילא תוך הפרק לא כהלכתא לאף על פי שנאמנות לאחר הפרק התס הוא לאיכא חזקה לרבה: **כלפני הפרק.** ושומא נינהו הילכך לאו עלייהו סמכינן לטומא גדולה היא או קטנה שלא להכי אתני בדיקתן. לאי מסתכאי וכו'. כלומר לאי לאמרי הבילא

(נדה דף מח:) דכולי עלמא מיהא אתחתון סמכינן מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי ר' ישמעאל אמר קרא (במדבר ה:ו) איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם וגו' השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה מה איש בסימן אחד אף אשה בסימן א' ואימא או האי או האי כאיש מה איש תחתון ולא עליון אף אשה תחתון ולא עליון תניא נמי הכי אמר ר' אליעזר בר' צדוק כך היו מפרשין ביבנה כיון שבא תחתון שוב אין משגיחין בעליון ת"ר כל הנבדקות נבדקות על פי נשים וכך היה ר' אליעזר מוסר לאשתו ורבי ישמעאל מוסר לאמו רבי יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן תוך הפרק אין נשים בודקות אותן שאין משיאין ספקות על פי נשים רבי שמעון אומר אף תוך הפרק נשים בודקות אותן ונאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל כיצד גדולה היא שלא תמאן קטנה היא שלא תחלוץ אבל אין נאמנת לומר קטנה היא שתמאן או גדולה היא שתחלוץ אמר מר ר' יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן בשלמא לפני הפרק בעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו אלא לאחר הפרק למה לי והאמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אין צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין כי אמר רבא חזקה למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה תוך הפרק אין נשים בודקות אותן קסבר תוך הפרק כלאחר הפרק עתה ויצתן בהן לאחר הפרק לחמרינן שומא נינהו וגדולה על סתביא לאחריס וכו': **הא מאן קתני לה.** לכלרבי שמעון לן מתוקמא לכיון לסבר תוך הפרק כלפני הפרק לי בלקי בתוך הפרק מאי גדולה היא שלא תמלון ליכא הבילא שומא נינהו: **אי בעית אימא רבי יהודה ואתוך הפרק.** לליליה כללאחר הפרק וקמ"ל לנאמנות להחמיר לבל לפני הפרק ליכא למימר גדולה היא שלא תמלון ולאחר הפרק לפי' להקל נאמנות מסוס לליכא חזקה לרבה: **ואי בעית אימא רבי שמעון ולאחר הפרק.** לקלמר רבי שמעון לוקא תוך הפרק נשים בודקות לתן כיון דלא סמיך עלייהו להחזיקה בגדולה לחליצה ולמיאון לאפילו מסתכאי כלפני הפרק למו וקטנה היא לבל לאחר הפרק לסימן נינהו לא מהימנין לה דלא להחמיר לית ליה חזקה לרבה: **בודקין למאונין.** אף על גב דלגיעה לכלל שנותיה לא חסבינן לה גדולה שלא תמלון על שנבדוק לותה אס הבילא שערות: **דהא רבא וכו'.** לפילו הכי לית ליה חזקה הוא הלין נמי לאפסר לסבירא לן כר' שמעון לתוך הפרק כלפני הפרק ולית לן חזקה נמי דלא לענין לישורא לאורייתא כגון היכא שבעל לאחר זמן וכלכתבינן לעיל לעבדינן לחומרא ולא תמלון:

הפרק דאיכא חזקה דרבא סמכינן אנשים ובדקן נשים תוך הפרק דליכא חזקה דרבא לא סמכינן אנשים ולא בדקן נשים רש"א אף תוך הפרק נשים בודקות אותן קסבר תוך הפרק כלפני הפרק ובעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו ונאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל הא מאן קתני לה אי בעית אימא רבי יהודה ואתוך הפרק ואי בעית אימא רבי שמעון ולאחר הפרק ולית ליה חזקה דרבא אשכחן לחד מרבוואתא דכתב הכי קיימא לן בהא כרבי שמעון דסבר תוך זמן כלפני זמן דסוגיין דפסקינא הלכתא (נדה דף מו.) תוך זמן כלפני זמן וכיון דר' שמעון דקיימא לן כותיה דחי חזקה דרבא שמע מינה הא חזקה דרבא דחויה היא ולא סמכינן עלה ותו האמר (ב"ב דף קנו.) רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין וקיימא לן כותיה אלו דבריו של מפרש זה ואנן לא סבירא לן הכי חדא דהאי חזקה דרבא הלכה היא וליכא לדחוייה דהא קא מותבינן מינה תיובתא לדרבי יהודה ופריק כי אמר רבא חזקה למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה ואי לאו הלכה היא לא הוה מותבינן מינה תיובתא ועוד דהא קי"ל דר' יהודה ורבי שמעון הלכה כר' יהורה וכיון דר' יהודה אית ליה חזקה דרבא ממילא שמעי' דחזקה דרבא הלכה היא וכ"ש דסתם מתני' ורבי אליעזר ור' ישמעאל ור' יהודה כולהו קיימי בחדא שיטתא וסבירא להו דלאחר הפרק נשים בודקות אותן דאיכא חזקה דרבא והוה ליה ר' שמעון יחיד אצל רבים וקיימא לן דאין הלכה כיחיד אצל רבים הילכך ליתא לדר' שמעון אלא לענין תוך זמן כלפני זמן בלחוד ולא אמרינן כיון דהלכתא כותיה בהא הויא הלכתא נמי כותיה בהא דלאו מילי דתליאן בהדדי נינהו אלא כל מילתא מינייהו קיימא באנפי נפשה ולא שייכא בחברתה תדע דהא רבא הוא דאמר קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים והוא דפסק הלכתא (בדף מו.) תוך זמן כלפני זמן והואיל וכך ליכא למשמע מהאי דסבירא לן דתוך זמן כלפני זמן למידחי חזקה דרבא אלא ודאי האי טעמא פריכא הוא וליכא למיסמך עליה אלא ודאי מדרבי יהודה אית ליה חזקה דרבא וקיימא לן דרבי יהודה ורבי שמעון הלכה כר' יהודה שמעינן דחזקה דרבא הלכה היא וכ"ש דלא איתברר דרבי שמעון לית ליה חזקה דרבא אלא בדרך אפשר יש לומר הא דאמרינן לית ליה חזקה דרבא דהכי קא אמרינן הא מאן קתני לה אי בעית אימא ד' יהודה ואתוך הפרק ואי בעית אימא ר"ש ולאחר הפרק ולית ליה חזקה

מתני' וראוי להיות בן סורר ומורה. ולא קולס לכן ללמוד בר עונשין הוא: **עד שיקיף זקן.** ומסיקינן זקן רחוי להוליד ורחמנא אמר בן הרחוי להיות בן ולא הרחוי להיות לאב: **התחתון.** בחיוט הקפת זקן ואמרו בתחתון שלמטה ולא בעליון: **גמ' משירבה שחור.** שיש בה רבוי שערות שנראה כשחור: **על הכף.** נוכח שעל האצבע למטה מן הכרס: **אחד בגבה.** תחת לוחצו מקום: **קשרי אצבעותיה.** לחיוב מביאה שם שער על שתגליל: **ורבנן אמר רב אסי וכו'.** ופסק הרב ז"ל כרבנן ורבינו יצחק פסק נמ בכאן להחמיר כרבי כלן אחת בגבה ואחת בקשרי אצבעותיה לא תמלן ואינה חולקת על שיהו כ' שערות במקום אחד ואפשר שיש לה ללין נהוליס לין צריך לבדוק שיהו התחתון כרבנן לריס פירקין לאי לפשר לעליון לבא על שיהא התחתון: **עד שתקיף העטרה.** דרבא וכיון דאפשר דרבי יהודה קתני לה אתוך הפרק לא איתברר דר"ש לית ליה חזקה דרבא ומכל מקום בין דסבירא ליה לרבי שמעון חזקה דרבא בין דלא סבירא ליה חזקה דרבא הלכתא היא מהני טעמי דאמרינן הילכך כל הנבדקות נבדקות על פי נשים הלכה היא בין לחליצה בין למיאון דסמכינן אחזקה דרבא והא דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין לגיטין ולקידושין ולחליצה ולמיאונין ודאי איכא לאקשויה אדרבא דאמר קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין דאמרינן הכי הא דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין וקי"ל דהלכה היא היכי משכחת לה אי קודם זמן ותוך זמן הא קיימא לן דשומא נינהו ולא עבדינן בהו עובדא ואי סיכא לותו מקום מוקף שערות: **עד שתכלכל.** לשון גדול שער כלמוכח בגזיר (לף כ.) סיכא שערות הרבה וגלולות: **בן שלקית איני מכיר.** כלומר לא סבירא לי כוותיה: **מתני' שתי שערות האמורות בפרה.** שכ' שערות שחורות פוסלות כה: **ובנגעים.** שכתי שערות לבנות הן סימן טומאה: **האמורות בכל מקום.** נכי כן וכתי: **כדי לכוף.** כלומר שיעורן סיכא כהן כלי לכוף: **כדי לקרוץ.** לחתוך כהן מעט: **שיהו נטלות בזוג.** שיכולין ליטול בזוג של מספריס: **גמ'** מסוס למספקא לן הלכתא כמאן יש להחמיר מספק ומסיכו נקרעית בעפורן לא תמלן ולא תחלון על סיכא כהן שיעור לכוף רלמאן לעיקרן עכ"ל רב אלפס ז"ל כהלכותיו (מלבד פירוש פנה כוחל ונמל וכהכי סליק פירקין): **הדרן** עלך פרק בית שמאי **פרק** לרבעה עשר

לאחר זמן האמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין ואע"ג דבדקנוה לאחר זמן ולא אשכחן בה מידי הא איפסיקא הלכתא דחיישינן שמא נשרו ואם כן הא דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין היכי משכחת לה ואנן עיינינן בה ואשכחנא פירוקא בסיעתא דשמיא והדין הוא פירוקא דהאי קושיא האי דאיפסיקא הלכתא דחיישינן שמא נשרו לא איפסיק הכי אלא היכא דקדיש תוך זמן ובעל לאחר זמן דהוה ליה ספיקא דאורייתא כדכתבינן לעיל אבל היכא דלא בעל אחר זמן דהוו להו נישואין דרבנן לא אמרינן חיישינן שמא נשרו ולא אמר רבא דלא בדקינן לה דלא אמר רבא חזקה הביאה סימנין אלא לענין איסורא דאורייתא דעבדינן לחומרא ולא בדקינן דחיישינן שמא נשרו אבל בספיקא דרבנן בדקינן ואי משכחינן שתי שערות לא ממאנה דהויא לה גדולה ואי לא משכחינן שתי שערות לא חיישינן שמא נשרו אלא אמרינן קטנה היא וממאנת והיינו דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין היכא דקדיש לפני זמן או תוך זמן ובעל בתוך זמן ולא בעל לאחר זמן דלאו נישואין דאורייתא נינהו אלא נישואין דרבנן נינהו ואיפרק קושיאן כהוגן הדין הוא סברא דילן וסברא תריצא ומעליא הוא וחזינן למקצת רבוואתא בהאי ענינא דכתבין מילי דלא מיסתברן ומשום הכי לא כתבינן להו:

מתני' (נדה דף נב.) תינוקת שהביאה שתי שערות חייבת בכל מצות האמורות בתורה וחולצת או מתיבמת וכן תינוק שהביא שתי שערות חייב בכל מצות האמורות בתורה וראוי להיות בן סורר ומורה משיביא שתי שערות עד שיקיף זקן התחתון ולא העליון אלא שדברו חכמים בלשון נקיה תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן רבי יהודה אומר משירבה השחור:

גמ' ולית הלכתא כר' יהודה ואע"ג דאמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר הלכה כר' יהודה לית הלכתא כוותיה דגרסינן בפרק מי שמת (ב"ב דף קנו.) ולמיאונין לאפוקי מדר' יהודה דאמר משירבה השחור (נדה דף נב.) אמר רב הונא ב' שערות שאמרו צריך שיהא בעיקרן גומות רב מלכיו אמר רב אדא בר אהבה גומות אף ע"פ שאין שערות (נדה דף נב:) א"ר יהודה אמר שמואל שתי שערות שאמרו אפילו אחת על הכף ואחת על הביצים תניא נמי הכי שתי שערות שאמרו ואפילו אחת בגבה ואחת בכריסה אחת על קשרי אצבעותיה של יד ואחת על קשרי אצבעותיה של רגל דברי ר"ש בן יהודה איש כפר עכו שאמר משום רבי שמעון ורבנן אמר רב אסי עד שיהו שתי שערות במקום אחד והלכתא כרבנן תנו רבנן עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר עד שירבה השחור על הלבן רבי יוסי אומר עד שתקיף העטרה בן שלקית אומר עד שתכלכל אמר ר"ש מצאני חנניה בן חכינאי בציפן ואמר לי כשאתה מגיע אצל ר' עקיבא אמור לו עד מתי הבת ממאנת ואם יאמר לך עד שתביא שתי שערות אמור לו והלא בן שלקית העיד במעמד כולכם ביבנה משתכלכל ולא אמרתם לו דבר ובשבאתי אצל ר"ע אמר לי כלכול זה איני יודע [מהו] בן שלקית איני מכיר עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות וכן הלכה: **מתני'** שתי שערות האמורות בפרה ובנגעים והאמורות בכל מקום כמה שיעורן כדי לכוף ראשן לעיקרן דברי רבי ישמעאל ר"א אומר כדי לקרוץ בצפורן ר' עקיבא אומר כדי שיהו ניטלות בזוג: **גמ'** אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכה כדברי כולן להחמיר * ע"ב במס' נדה שם : **סליק פירקא**

חרש שנשא פקחת. רצה יוציא יקיים. מתניתין בשקלקלה בכסף לבד לפי שקלקלה בבעילה קלוסיו מעשה וגרושיו חיון מעשה: **כשם שכונס.** מה טעם קאמר כלומר כקלוסיו כך גירושין וכן פקח בחרשת ברמיזה כגם ברמיזה בלבד על שנתרצה לו וברמיזה לפי רצה להוציא יוציא: **פקח שנשא פקחת שנתחרשה.** לפי על פי שקלוסיה נמורין לפי רצה יוציא לכגנט לא בעי לעת לפי כלמפרש לקמן במתניתין: **נשטית.** בגמרא מפרש טעמא שלפי שנהגו בה מנהג ספקר ותקנתא לרבנן היא: **נתחרש הוא.** לאחר קלוסין לוחיל וקלוסין נמורין היו לא יוציא עולמית: [דף קיב:] **גמ' דתקינו להו רבנן נשואין. לקמני מתני' שריכה חליצה לקמן לחרש ים נשואין וקלוסין ולפי על גב ללאו בר לעה הוא ומלאורייתא חין קנינו קנין: ה"ג** לתניא: **דקיימא תקנתא דרבנן. שלרכן להיות שלוס ביניהם לפילו חרש עם חרשת וכל שכן כשהחלח פקח לכל שוטה לפילו בפקח ושוטה לפקחת חין שלוס ביניהם וכל שכן שוטה לשוטה: בכפיפה. בתוך קופה לחת: ומ"ש קטן. לקמני לעיל שוטה וקטן שנשתו וכו': חרש דלא אתי לכלל נשואין.** לשורייתא תקינו ליה רבנן נשואין **כדי שלא יבטל: מנהג הפקר. לי לא מועלת למנשבת חין לה מי יסמרינה וינהגו כה הפקר בזנות: ממנעי וכו'.** לחרשת פנויה טפי ולי מקנקי לה כתובה לא בעי למנשבה לבל בקטנה לא ממנעי לשתיל לכלל לעה: **ממאנת. לית לה כתובה להא ע"כ נפקא: שניה.** מלברי סופרים חין לה כתובה **לרבנן קנסוה כלשמרן בים מותרות: אילונית. משום למקח טעות הוא:** [דף קיג.] **אבל יוצאה בגט. מלישקא למתני' לקמני ממאנת שמעינן טעמא משום לעל כרחייהו נפקא הא מועלה הוא לית לה שלשה ים כתובה לקטנה: אין להם עליו כלום. לשון להסס לעת ושון תנאו הרחמן תנאי ושף על גב לתקון רבנן נשואין לחרש לא תקינו לה רבנן כתובה מיניה כלמפרש לקמן יותר מפלחים רוצה ליפא: שרצה ליזוק .** תנאו קיים ושון יכול לטעון מתנה בטעות הוא כי כסבור הייתי שהיה לי עליה נשואין מלרבנן: **הא לא רצה. ללא כתב לה לשון לה מתקנת חכמים: דא"כ.** לבעי למיקב: **רוצה אשה להנשא.** ושפי' בלא כתובה כי הכא ושל"ת והא לשלרינן (ב"ק דף פט.) לסוב לשלם לבהות עם שמתו לפילו שעה שחת בלא כתובה י"ל להסס בפקחים להוו בני כתובה וכי לא כתבו נרחה להם בבעילת זנות לבל בחרשים לשלו בני מכתב לא קפדה עליה לף על גב לשיבי פקחת: **ומיהו** ס"ת בשמשת מעמה לחרש לבל שי לנסבוה ליה כי ליעל וכתבו לה בתובה שית לה וכלשמרינן בסמוך כ"ש הכא **לשל"נ לרבנן לא תקינו בתובה** מ"ת בית לין לביהן של חרשין והם רשלין לקיים בתובה לשמתו על נכסיו לם רולים שלינו מוצל לשם שלא בבך בשם שמפקחין בשלר ענייניו ולוקחים לו שפחה לשמש: **וכתב** הריטב"ל ז"ל ומכלן לתה לן לקטנה יתומה שים רשות לב"ל לפסוק על נכסיה נלוניל הרחויה לה להנשל לבעל הסנון לה ולא עול שלא שיכולים לקיים על נכסיה שום תמלן שתפסיל נלונייתה לבל שהוא לתקנתה ולתועלתה יש להסס רשות בנכסיה לבל קטן ושוטה שלין לו נשואין לין להסס רשות בבך לנשואין לין בלן בתובה לין ולפילו על ידי עלמו לם כתב לין עליו בלוס ובתיבת חרש לינה בלוס נ"ב שלא לוקא בשב"ל בתבו לו משום לתקינו ליה רבנן נשואין:

חרש שנשא פקחת ופקח שנשא חרשת רצה יוציא רצה יקיים כשם שכונס ברמיזה כך מוציא ברמיזה פקח שנשא פקחת ונתחרשה רצה יוציא רצה יקיים נשטית לא יוציא נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית: **גמ'** אמר רמי בר חייא מאי שנא חרש וחרשת דתקינו להו רבנן נישואין ומ"ש שוטה ושוטה דלא תקינו להו רבנן נישואין דתניא שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשיהם פטורות מן החליצה ומן היבום חרש וחרשת דקיימא תקנתא דרבנן תקיני להו רבנן נישואין שוטה ושוטה דלא קיימא תקנתא דרבנן דאין אדם דר עם נחש בכפיפה לא תקינו להו רבנן נישואין: ומאי שנא חרש דתקינו ליה רבנן נישואין ומאי שנא קטן דלא תקינו ליה רבנן נישואין חרש דלא אתי לכלל נישואין תקינו ליה רבנן נישואין קטן דאתי לכלל נישואין לא תקינו ליה רבנן נישואין והרי קטנה דאתיא לכלל נישואין ותקינו לה רבנן נישואין התם שלא ינהגו בה מנהג הפקר: ומאי שנא קטנה דממאנת ומ"ש חרשת דלא ממאנת דאם כן (דף קיג.) מימנעי ולא נסבי לה ומאי שנא קטנה דאכלה בתרומה ומ"ש חרשת דלא אכלה בתרומה דתנן העיד ר' יוחנן בן גודגדא וכו' ואילו חרשת לא אכלה גזרה שמא יאכיל חרש לחרשת: ומ"ש קטנה דאית לה כתובה ומאי שנא חרשת דלית לה כתובה דאם כן מימנעי ולא נסבי לה וקטנה דאית לה כתובה מנא לן דתנן הממאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה אבל יוצאה בגט יש לה כתובה וחרשת דלית לה כתובה מנא לן דתניא חרש ושוטה שנשאו נשים פקחות אף על פי שנתפקח החרש ונשתפה השוטה אין להם עליו כלום רצו לקיימן יש להן כתובה מנה פקח שנשא חרשת או שוטה אע"פ שכתב לה מאה מנה כתובתה קיימת מפני שהוא רוצה ליזוק בנכסיו טעמא דרצה הא לא רצה לא דא"כ מימנעי ולא נסבי לה אי הכי פקחת לחרש נמי ליתקון לה כתובה דא"כ מימנעה ולא נסבה ליה יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא האי דאמרינן פקחת לחרש דלית לה כתובה הני מילי דאינסיבא ליה מעצמה אבל אי אנסבוה ליה בי דינא וכתבו לה כתובה אית לה כדאמרינן ההוא חרש דהוה בשיבבותיה דרב מלכיו אנסביה איתתא וכתב לה ארבע מאה זוזי מנכסיה אמר רבא מאן חכים למיעבד כי האי מילתא אלא רב מלכיו דגברא רבה הוא קסבר אילו רצה שפחה לשמשו מי לא זבנינן ליה כל שכן הכא דאיכא תרתי: נישטת לא יוציא (דף קיג:) אמר רבי יצחק דבר תורה שוטה מתגרשת מידי דהוה אפקחת בעל כרחה אלא מה טעם אמרו אינה מתגרשת שלא ינהגו בה מנהג הפקר היכי דמי אילימא ביודעת לשמור גיטה ויודעת לשמור עצמה מי נהגי בה מנהג הפקר אלא דאינה יודעת לא לשמור גיטה ולא לשמור עצמה

[קף קיג:] **שמשלחה וחוזרת. סכן מנהג הסוטים: ואם** לותה שליח יולעת לסמוך לת ניטה לס יכולה להתנדר על ידי לחיים פלונתה היה בין רש"י ור"ת ז"ל לדש"י סובר שליח יכולה קטנה להתנדר ע"י לחיה ור"ת סובר שיכולה להתנדר והוא הדין שוטה ומיסו לסברת רבי ישמעאל יש ספרש בין קטנה לשוטה לנידי לשוטה משלחה וחוזרת בקטנה יכול לחיה למנעה שלא תחזור: **דיקא נמי וכו'.** כלומר למשום שהיו נידושין כלום מן התורה קתני היה ליתנה שהין לנדושין תקנתא עולמית שלפילו נשלת בגט זה ויש לה כמה בניס תנא משל"כ [בחרשת] לבדיעבד לס נישלת לו תנא ושע"פ שהין לה בניס ושפשר שלפילו נתנדרה תנשא לכתחילה. הריטב"ל ז"ל: **מתני' שהשיאה אביה. בקטנותה וקבל קלוסיה ויהי קלוסין נמורין: שיוצאה בגט. לפילו משגללה ופקע כח לב מקבלת היא ניטה: אף זו. פקחת שנתחרשה** שנשלת כשהיא **פקחת ונתחרשה כיוצא בה** כשם שחרשת שהשיאה לחיה לע"פ שנשוחיה נשוחי תורה מתנדרת כך זו פקחת שנשלת ולח"כ נתחרשה לף על פי שנשוחיה נשוחי תורה מתנדרת: **גמ' מעדותו של רבי יוחנן. ללפילו במקום קלוסין נמורין לו בעינן לעתה ללשה בגרושין: אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן לה. ויהיו לו שמעה וחזר ואמר לה לשתו פקחת כנסי שטר חוב זה ולו הוליעה שהוא ניטה הרי זו מנורשת: כתב** הריטב"ל ז"ל לשל לעדיים לשו לוקה לשל היא שהיו היה מלבר עמה על עסקי ניטה ונתן לה לשתר לבל לו לשר לעדיים ונם לו היה מלבר עמה על עסקי ניטה לפילו נתן לה גט שם שתם חינה מנורשת כלמוכח פ"ק לקלוסין (לף י.) וכבר בררתי שמועה זו בשסכת ניטין בס"ל על כלן: **לאו א"ר יוחנן.** לקתני חרשת יונלשה בגט. פשוטה. ללרבי יוחנן דבר תורה שוטה מתגרשת והאמרי דבי רבי ינאי ונתן בידה מי שיש לה יד לגרש את עצמה יצאת זו שאין לה יד לגרש את עצמה ותנא דבי רבי ישמעאל ושלחה מביתו מי שמשלחה ואינה חוזרת יצאת זו שמשלחה וחוזרת לא צריכא דיודעת לשמור גיטה ואינה יודעת לשמור את עצמה דבר תורה מתגרשת דהא יודעת לשמור את גיטה ואמור רבנן לא תתגרש שמא ינהגו בה מנהג הפקר אמר אביי דיקא נמי דקתני גבי דידה לא יוציא וגבי דידיה לא יוציא עולמית שמע מינה הא דאורייתא והא דרבנן שמע מינה: **מתני'** (דף קיב:) אמר רבי יוחנן בן נורי מפני מה אמרו האשה שנתחרשה יוצאה ואיש שנתחרש אינו מוציא אמרו לו אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת שהאשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה אמרו לו אף זו כיוצא בה פירוש אף זו שנשאת כשהיא פקחת ונתחרשה כיוצא בה כשם שחרשת שהשיאה אביה שאף על פי שנישואיה נישואי תורה מתגרשת כך זו הפקחת שנשאת ואחר כך נתחרשה אע"פ שנישואיה נישואי תורה מתגרשת: **גמ'** העיד ר' יוחנן כו': (דף קיג:) אמר רבא מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדא אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן וחזר ואמר לה כנסי שטר חוב זה הרי זו מגורשת מי לא אמר רבי יוחנן בן גודגדא דלא בעינן דעתה דאשה הכא נמי לא בעינן דעתה דאשה פשיטא מהו דתימא כיון דאמר לה כנסי שטר חוב זה בטולי בטליה קא משמע לן דאם איתא דבטליה לעדים הוה אמר להו ומדלא אמר להו לא בטליה והאי דקאמר לה הכי מחמת כיסופא הוא דקאמר לה: **מתני'** שני אחים חרשים נשואים שתי אחיות פקחות או שתי אחיות חרשות או אחת פקחת ואחת חרשת או שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחין פקחין או לשני אחין חרשים או לשני אחים אחר חרש ואחד פקח הרי אלו פטורות מן החליצה ומן **חרשין לו שתיהן חרשות כקלוסי זו כך קלוסי זו לתו קלוסי לשתו ומפקיע זיקה: יבניסו. שתין חלינה בחרש וחרשת שתינן בלמר ולמריה: ואחר כך אם רצו יוציאו. בגט. ללתי נטו ברמיזה ומפקע נשוחין לידיה וזיקת לחיו להולי ברמיזה: מוציא את אשתו בגט. לזיקת לחותה סבלה מכח קלוסין נמורין לוסריה עליו ולין כח בקילוסין לידיה ללחותה משום לחות לשה: ואשת אחיו אסורה לעולם.** לחרש לו חלין ולו יכנוס משום לחות לשה: **כונס ואינו מוציא לעולם. ללו לתי נטו לידיה ומפקע זיקת יבומי לחיו הרלשון: גרסי'** בנמרל רב יתחק בר ביסנל לירכסו ליה מפתחות לבי מלרשת ברי"ר לתה לקמיה דר' פלת ל"ל זיל [לף קיל.] לכר טליל ושלייתה ולטולו שתם ללי מסכתי להו מייתי להו לשמל קסבר קטן לוכל נבילות לין בית לין מצווין עליו להפריש תנן [שם:] מי יעשה חרש בעל פקחת מוציא לת לשתו בגט ולמלי תיתיב נביה קטן לוכל נבילות הוא (נזירה) משום חיסורל לידיה ת"ש מי יעשה פקח בעל חרשת מוציא לשתו בגט ולשת לחיו בחליצה למלי מוציא תיתיב נביה קטן לוכל נבלות הוא (נזירה) משום חיסורל לידיה. ת"ש מת פקח בעל פקחת מי יעשה חרש בעל חרשת מוציא לשתו בגט ולשת לחיו לסורה לעולם והא הכא ללו חיסורל חיסורל לידיה חיכא ולו חיסורל לידיה חיכא ולתני מוציא בגט למר רב שמעיה נזרה משום יבמה לצוק: **דבר טליא.** הנהג תינוקות זכריה ונקבות:

היבום אם היו נכריות יכנסו ואם רצו להוציא יוציאו. שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואים שתי אחיות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל הפקחת מה יעשה חרש בעל הפקחת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם. שני אחים פקחים נישואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל הפקחת מה יעשה פקח בעל החרשת מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה: שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל הפקחת מה יעשה חרש בעל חרשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם: שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי נכריות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח

לטללו יסחקו סם וסבת היה: **משום דידה.** סהיל פקחת וכת עונסין וכמניעתא נרסינן משום ליליה: **גזירה** משום סתרת יבמה לשון אי אמרינן תיתיב חרשת נבי חרש לא יהני לטעמא משום קטן חוכל ונבלות הוא וסברי לקלוסין ליליה אמו לא לזיקף לפקחת לאותה ואינו בועל אחות זקוקתו סילכך אתי למסרייה לאחותה לשוק כשאר אחות אשה שפטורה מן החליצה ולענין פסק הלכה קיימא לן כר' פלת דקטן חוכל ונבלות אין בית דין מצווין להפריש לכהיל אמורת עליה בהיתר והא פריך כל אלו לקקני עליה וכבולי תלמודא פרכינן הכי להיתר חוכל ונבלות וכו' [וכלקקזין לעיל ברים פרקין] [לף קיג.] ועוד להא רב יצחק בר ביסנא ורבי פלת עבדו בה עובדא ובניטין פרק המזקין (לף נה.) פריך להיתר וליכול קטן חוכל ונבלות הוא ובפרק יצא לוסן (לף מו:) הוה ליה קטן חוכל ונבלות ואין בית דין מצווין להפריש וה"ה לבני מלמי לה בגמרא לכלקי למקטינן עלה להא לאין כ"ל מצווין להפריש מהא לתניא עובד כוכבים שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליהם אבל קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני שבשביתתו עליהם ופריך ר' יוחנן בעובד על לעת אבוי ופירש רש"י ז"ל כי כשעומד שם אבוי ומצלה לעצמו ליחא ליה שיעשה הרי הוא כאומר קום עשה וכאילו הוא מלכאילו בידים שהוא אסור ולא אמרו שאין מצווין להפריש אלא כשאוכל מעצמו ואין האב מצלה לו פנים ליחא ליה:

ומדאמרינן לאין בית דין מצווין להפריש בהיסורא לאורייתא הוה משמע לבהיסורי לרבנן נחתי ליה לרבא ומלכילון אותו בידים וזו סברת הרשב"ם ז"ל אלא שהרמב"ם כתב בסוף הלכות מלכלות אסורות שאפילו בשבות לרבנן אסור להלכילו בידים: **עוד** כתב הוא ז"ל אע"פ שאין בית דין מצווים להפריש מצים על אבוי להפריש ונעשר בו כדי לחנכו בפריסה וקלוסה שנאמר חנוך לנער ונראים לבריו שברי קטן שבניא לחנוך מחנכים אותו למצות ואם כן היאך אין מפריסין אותו מן החיסור אלא מקשה למשמע בלוכתי טובה לבשאמרינן קטן חוכל ונבלות אין בית דין מצווין להפריש אפילו בקטן שהוא מופלא שמוך לחיים אמרינן ובהדיא איתא פרק יונה לופן (לף מו:) נבי מופלא שמוך לחיים שמעת מינה קטן חוכל ונבלות בית דין מצווין להפריש למשמע למאן לאית ליה אין בית דין מצווין וכו' אפילו במופלא שמוך לחיים קאמר וע"ש ומשמ נאמר אלא אמרו מחנכין אותו למצות עשה אבל למצות לא תעשה כמו שאמרו קטן שיודע להתעטף אבניו קונה לו טלית וכן פירוש לשמור תפיליו על כאן לשב"ם ז"ל ולכתב הריטב"א ז"ל לשם רבו ז"ל למכל מקום אין להלכיל בידים אפילו לקטן אלא הניא לחינוך אפילו

בעל פקחת או חולץ או מיבם מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחת כונס ואינו מוציא לעולם: שני אחים פקחים נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פקח בעל הפקחת מה יעשה פקח בעל חרשת או חולץ או מיבם: שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת כונס ואינו מוציא לעולם: **סליק פירקא** (דף קיד:) **האשה** שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי תנשא מת בעלי תתיבם שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם קטטה בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת רבי יהודה אומר לעולם אינה נאמנת אא"כ באה בוכה ובגדיה קרועים אמרו לו אחת זו ואחת זו תנשא: (דף קטז: ע"ש) בית הלל אומרים לא שמענו אלא הבאה מן הקציר בלבד אמרו להן ב"ש אחד הבאה מן הקציר ואחד הבאה מן הזיתים ואחד הבאה ממדינת הים לא דברו בקציר אלא בהווה חזרו ב"ה להורות כדברי ב"ש: **גמ'** (דף קיד:) אמר רבא מאי טעמא דמלחמה משום דאמרה בדדמי ס"ד בכל הני דאיתקטיל הוא פליט ואם תמצא לומר כיון דשלום בינו לבינה נטרד וחזיא זמנין דמחו ליה בגירא או ברומחא וסברא ודאי מאית לה ואיכא דעבדי ליה סמתרי וחיי ולפיכך אינה נאמנת אמר רבא רעבון גרוע

חיסורים של לבריסס שלא להקל בחיסורי לרבנן: **ועלהדהא** מייתיהא לתניא יונק תינוק והולך מאכל מלכלי כותית ומבהמה טמאה היה נראה לים הפרס בחלב שהיס שיהא חלב אסת כותי חסור יותר מחלב ישראל ותמהו ז"ל לפי שאסת פרק חין מעמידין (לף כו.) לא לאסר ר"מ אלא משום שאמסוסים כותים על שפיכות דמים ואף ממה שאמינו במלרם על מאה שלא רצה לינק מחלב כותית לא משמע מהתם חיסור אלא פריסות ממלת חסידות אלא שאמינו לר"ח שבאבב מהא מתני' שאמינו לחלב כותית בחלב בהמה טמאה ולא התירוהו אלא לתינוק משוכן בלבד. וכן מצינו בתוספתא לשבת פ"י חין יונקין מן הכותית ומן בהמה טמאה ולא היה לבר שיש שבנה בו מותר שאין לבר עומל בפני פקוח נפש חון מעבודת כוכבים ונ"ע וס"ל ע"כ: **ובודאי** האי ליתנא מכרעה כדברי ר"ח ז"ל ושמע פלונתא לרבי מאיר ורבנן התם בכותית במקום ליכא מניקת ישראל לשבר ר"מ לאף על גב דשתם תינוק משוכן הוא אלא חלב שבנת הנקת כותית אלימא טפי ואפילו אחרות עומדות על גבה כאילותא התם משום דשייפא לה שם שברואי ללד ועליה טפי לאתקוני ולאיתויי מניקת את ישראל ממקום קרוב אבל היכא דליכא מניקת ישראל אפשר לאכל כותית בחלב בהמה טמאה היא וכן מייתינן הא לאבא שאול לאמר נוהגין היינו שיונקים מן בהמה [טהורה] כיו"ט ולייק בגמרא ה"ל אי לאיכא שבנה אפילו בשבת נמי ואי לאיכא שבנה אפילו כיו"ט נמי אסור לא צריכא לאיכא ערבי וקשבר מפרק כלאחר יד הוא שבת לאיסור שקילה נזור רבנן יו"ט לאיסור לאו לא נזור רבנן ושקיל והו לרבותא ז"ל להא קי"ל כר' מרינוס לאמר פרק חף על פי (לף ס.) נוהג יונק חלב בשבת ואע"נ לאיכא אלא ערב ותירץ ר"ת ז"ל להא שאול ערב רעבון בעלמא שמא יחלה מפני כן אבל ערב לר' מרינוס נמור הוא שנוהג מכאב ובו ולפיכך התירו אפילו בשבת כיון שאינו אלא שבות ע"י שנוי למפרק כלאחר יד הוא אפילו יונק בידים שבות לרבנן הוא שאין בו שבנה אלא בנאולי קרקע ומלמנו שלא התירו ליסראל בחולי שאין בו שבנה אלא שבות כי היא ואף על פי כן התירו שבות לאמירה לכותי (שבת לף קכט.) לכל ערכי חולה שאין בו שבנה נעשין על ידי כותי: **הדרן** עלך חרש **פרק** חמשה עשר [לף קיד:]

יום קכו **האשה שהלכה. שאין שעת חירוס לתיאת בכלמי בשומל לכה אם פירש היאנה חלם או חלשים ולאי הוליל ולא חזר הרגוסו לסטיס להוליל ולאו שעת חירוס הוא אי לאו חזיתיה למית חייישת לקלקולא שמא יבא לאחר שנשהת והא מקולקלת כלאמרינן בהאשה רבה** (לף פז:) **ולא אמרה בללמי: קטטה בינו לבינה. יש לומר מתוך שסונאתו היא רוצה לאסור עלמה עליו: גמ'**

יום קכו

דאמרה בדדמי. מאומל נכה ואף על גב דלא חזיתיה למית וכלפריסיתי: הוא פליט. בתמיה: **סמתרי.** תחבושת: **ודייקא** בגמרא לריפתא דלחוש דינו כדינו ודלוש בעולם לא לעקריך לן חלא מקום סיפא דהיה לוקח קטטה דינו כדינו ומלחמה בעולם שהיו תלוי בזה תלוי בריפתא לפילו לא ידעינן חס יש שלוש חס לא מסתמא נחמנת: **הא מת על מטתו מהימנה.** שלא חששו שאמרה בללמי כה"נ חלא כשהיה ירחה לשמות עמו ושבקה ליה ואתיא כי היכי דלעעבון לשבקה לנברא מפחד רעבון וכשלא הניחה לו שוש מאכל והניחתו חולה למקה בלנפשה לולחי מית ובמלחמה כי חזיא ליה במלחמה שהוא מוכה חרב ירחה נפ לנפשה ואתיא ואמרה למית ללמי לה לכי הלי נוונע לן חיי חכל כשמש לביתו מקום שאין שם פחד ולא שבקה ליה הא ולחי כשאמרה מת על מטתו היינו מפוש לחזיתיה מת ממש וכן ברעבון כשאמרה מת וקברתיו היא נחמנת ללא אמרה קברתיו בללמי ואין לן חיישינן בכולה שמעתין למשקרא במתכוין: **ומסתברא** לכיון לאמרינן לרעבון נריע ממלחמה וברעבון נחמנת [במת וקברתיו] כל שכן כשאמרה מת וקברתיו במלחמה לנחמנת וכן כתב הרשב"ם והריטב"ח ז"ל ושלא כדברי הרמב"ם ז"ל ז"ל הר"מ פירש **נחמנת חפילו לאמרה מת במלחמה** וקברתיו חכל שם לאמרה מת על מטתו נחמנת ז"ל ואינו נרחה לי מן הטעם שכתבתי: **מפולת. שנפל הבית עליו או כח רוח סערה והיה מפיל כל בתי העיר: עישנו.** הניחוהו בחם **ונתמלא עפן ואני כרחתי והוא נשאר שם ומת:** [לף קטו.] **אשה כלי זיינה עליה.** כלומר שמניחין לותה כדי לכח עליה וכיון ללא מסתפיא **הויא בהדיה ולא לאמרה בללמי ללא נטרה וחזיא ליה למית** וזו רחיה למה שכתבנו לכשהיגה ירחה לא שבקה ליה ונחמנת ללא לאמרה בללמי: **ההוא גברא.** חזו נברא. שהשם לוכלתו: **והלכו ומצאו חרוכא דשדי.** לים לחל נשרף: **ופיסתה דידא דשדיא.** ויל לחל חתוכה (לה) מוטלת שמוכה לה ונשרפה נ"כ: **כיסופא דאתיליד ביה מומא.** כתבו המפרשים ז"ל היה נרחה למפשק בהא הלכה כרבא מלאמרי' בגמרא שבר רב חייא בר חבין למימר למשמע שהיה עולה כן בלעתו חבל לא שיהיה ממלחמה דאילו במלחמה כי אמרה מת בעלי במלחמה הוא דלא מהימנא הא מת על מטתו מהימנא ואילו רעבון לא מהימנא עד דאמרה מת וקברתיו: מפולת הרי הוא כמלחמה דאמרה בדדמי נחשים ועקרבים הרי הן כמלחמה דאמרה בדדמי דבר אמרי לה כמלחמה ואמרי לה אינו כמלחמה אמרי לה כמלחמה דאמרה בדדמי ואמרי לה אינו כמלחמה דסמכא אדאמרי אינשי שבע שני הוה מותנא ואינש בלא שניה לא שכיב איבעיא להו החזיקה היא מלחמה בעולם מהו מי אמרינן מה לה לשקר דאי (דף קטו.) בעי אמרה שלום בעולם או דילמא כיון דחזקה הוא דאמרה בדדמי לא אתיא מה לי לשקר ומרעי לחזקה ולא איפשיטא עישנו עלינו בית עישנו עלינו מערה הוא מת ואני נצלתי אינה נאמנת דאמרינן לה כי היכי דלדידך איתרחיש ניסא לדידיה נמי איתרחיש ניסא נפלו עלינו כותים נפלו עלינו ליסטים הוא מת ואני נצלתי נאמנת כדרב אידי דאמר אשה כלי זיינה עליה כלומר שמניחין אותה לבא עליה ההוא גברא דבשילהי הילוליה איתלי נורא בגנניה אמרה להו דביתהו חזו גבראי (אתו) חזו גבראי אתו חזו גברא חרוכא דשדי ופסתא דידא דשדיא רבא אמר נאמנת ור"ח בר אבין אמר האי גברא חרוכא דילמא אינש מעלמא אתא לאצוליה ואכלתיה נורא והאי * בד"ס הגי' פס ידא פסתא פס ידא דחתנא הוא ומחמת כיסופא ערק ליה ואזיל לעלמא איבעיא להו עד אחד במלחמה מהו טעמא דעד אחד דמהימן משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר ה"נ לא משקר או דילמא טעמא דעד אחד משום דהיא גופה דייקא ומינסבא והכא זימנין דסניא ליה ולא דייקא ומינסבא ואתינן למפשטה מהא דתניא מעשה בשני תלמידי חכמים שהיו באין עם אבא יוסי בן סימאי בספינה וטבעו והשיא רבי את נשותיהן ע"פ נשים והא מים כמלחמה דמו ומאה נשים כעד אחד דמו וקתני והשיא רבי את נשותיהן אלמא דעד אחד נאמן במלחמה ודחינן ותסברא והא מים שאין להן סוף נינהו ומים שאין להם סוף אשתו אסורה אלא היכי דמי הכא כגון דקאמרן אסוקינהו לקמן (דף קטו:) וחזונוהו לאלתר וקאמרי סימנין דידהו דלאו עלייהו קא סמכינן אלא אסימנין הוא דקא סמכינן וליכא למגמר מינה דסמכינן כן הין חבל הרב חלפסי ז"ל נרחה שפסק כרב חייא בר חבין לחומרא וכן פסקו רוב הרחשונים ז"ל: **איבעיא** להו עד אחד במלחמה פירשה רבינו חלפסי ז"ל בחומר מת וקברתיו לוקח וכטעמא לחמרינן לימא טעמא דעד אחד מסום דלא מסקר הכא נמי לא מסקר וכו' לזימנין דמסקר חלא חנן להו עליה סמכינן חלא חתחת נופה לדייקא על שתניא לכבר ברור והכא זימנין דסניא ליה ומסיק כיון דחית לה מילי למסמך בללמו חבל בחומר מת סתם לא מיבעיא חד דלא מסיקן חלא לפי תרי נמי לא מהמנינן מסום דכל **במלחמה אחרי בללמי: והא מים כמלחמה דמו. לחיכא למימר בללמי: מים שאין להם סוף.** בפרק בתרא [לף קכח.] מפרש שיש להם סוף שעומד ורואהו מאדבע רוחותיו לחי חיתיה לסליק מחזו חזי ליה ומיס שאין להם סוף כל שעומד ואינו רואהו מאדבע רוחותיו לשתו לסורה לפילו יש **עליה כשריס שטבע שמא קף מתחת המיס ויצא: סימני. לחי לאו סימנים חיישינן ללמא לאחריני נינהו לפי שהמיס מצנין עורת פניס ואינס ניכריס כל כך** ואס כן ערין סיין מוכסס כללך שנותנין בלבבה כנון שהוא במקום המונע ובעיין לן חיפסיטא הכא חבל הרי"ף ז"ל פשט לה מהסוא לטבע בלינלת ורבא לנסיבא לבדיתהו חפוסי לשמעיני לשמעיני שאתר לשקוט לקתאי וחזיתיה לאלתר ושתתמוענא ליה וכי הלי מעשה של כ' ת"ח וכן מהסוא עובד כוכבים מסיח לפי תומו [ריס לף קנב.] לאתר על ס' בני לאם שמתו על כרקוס ביתר וקברתיהם ושתירו נשותיהן וכ"ם על פי על לאתר כשר ולוקח בשת וקברתיו וכן נרחה מלמון הרמב"ם ז"ל שאמר על לאתר שאתר רחיתיו במלחמה או רחיתיו שנפלה עליו מפולת או שטבע ביס הנהול ושת כיוצא בהלו מקברים שרובן למיתה לס אתר קברתיו נאתן ותנשא לשתו על פיו וס"ס לא אתר קברתיו לא תנשא וס"ס נשאת לא תצא וכן שאשה שמעיד לה שטבע בשלה במיס שאין להם סוף ולא עלה הרי זו לא תנשא וס"ס נשאת לא תצא ומקבריו ז"ל שכ' במיס שאין להם סוף או שטבע ביס הנהול נרחה לטעמא לעל לאתר מסום לאתר בללמי כלבבי הרי"ף ז"ל חבל מן המפרשים ז"ל הוכיחו מן הירושלמי לעל לאתר נאתן **במלחמה חפילו אתר מת**

סתם וכן כתב הרמב"ם ז"ל לעל לחל במלחמה לה בעינן מת וקברתיו ומנסבינן לה לכתחלה ולייך לה מהיות לפרק בתרא [דף קכח.] לטובא חסח ולח לקיוה לפי' בימים שחין להם סוף לחמת בימים שים להם סוף לפילו לכתחלה מנסבינן לה ולפילו לח לחמר קברתיו ומת במלחמה [כימים למ] : **ההוא גברא.** שקלתינהו. כבר הזכרתי לך: **א"ל.** מפקיל: **והא כן וכן הויין.** כך וכך סלין היו: **ובחביתא רמיין. ועליין לענך בחבית וענ וכוזק בה ותמנע כחסבוני** כך פרש"י ז"ל ונרחה מלבריו למ"ל לח חייסינן שמח פינן מלינע לוית לן למבלבל להו חס כך הויין ולינו נרחה כן מהיות לחזקת הכתים [דף מו:] לרמחי לפומבלינתא לחמר ליה לפקיה לליסומה ח"ל לסומת לידך לן נרייכנן והכח נמי מני לחמר ליה כלו לן מלינע להו חלח הכח הכי הוח עובלח למקיל להו ולחו מלינע ולפסר למיירי בלפקיל. נביה בסהדי ולחמר ליה שקלתינהו והוח נתן סיתן כן וכן הויין ולחי סהדי ולחמרי להכי ניהו ורמיין בהויח חביתא וכיון לחיכח עליס והלי סיתן למסני להורחה תו לן מהיתן למיתר שקלתינהו לו חזרתי ולקחתים ממך ולהכי סבר רב חסדא לחיתר להיינו שני תלמידי חכמים **לתניח לעיל והסיח רבי לח נסותיהן על פי נסיס מסוס לחמרי סיתנין ולח לחמרי' לחמריני נינהו וסיתנין הכי חיתרמי** ה"נ נחתן המפקיל בסי' שחתר כך וכך ומסקינן לחייסינן לטעונת נפקל ולחמרינן שמח פינן והני לחמריני נינהו ומנין לן הוי סיתן לחוסבנת חיכח למיתר הכי חיתרמי והח לחמרינן פרק שני למניעת (דף כג:) למנין הוי סיתן היינו לוקח נבי מניסח ומ"ת שמעינן לחילו קחתר הכח סיתן מוכסך כי סהוח לתלמיד חכם הוי מפיק להו מינים לה"ל כעלים ורחה לף על פי שחין העלים מכירין ולח מתוך הסתנין לסיתן מסוי ליה רחה: **וכתב** הריטב"ח ז"ל שחפילו בלח עלי פקלון חס הוח מוכה בפקלון חזה נותן כו סיתן מוכסך ויש עליס שכך הוח ברחוח נפקל כסיתן זה שחומר מפקיל לן לן מהיתן נפקל בסוס מנו וכן נרחה לעת הרמב"ם ז"ל לכל היכח לחיכח עילי פקלון לן בעינן סיתן מוכסך: **מי חיישינן לתרי יצחק.** היכח ללן אנשים והוא הדין לעד אחד ולא אפשיט בעיין אלא מיהו כיון דאמרינן בפרקא דלקמן (דף קכא.) ההוא גברא דטבע בדיגלת ואסקוה אגישרא דשביסתנא ואסבא רבא לדביתהו אפומא דשושבינא לבתר חמשא יומא שמעינן דעד אחד במים שאין להם סוף נאמן ודוקא היכא דאמר אסקוה לקמאי וחזיתיה לאלתר ואישתמודענא ליה דאיהו פלוני וכד אסיקנא למעשה דשני ת"ח שהיו באין עם אבא יוסי בן סימאי וכדאמרינן בההוא גברא דטבע בדיגלת ואסקוה אגישרא והוא הדין לעד אחד במלחמה היכא דאמר מת וקברתיו ואי לא קא מסהדי הכי ואפילו תרי סהדי לא סמכינן עלייהו וכ"ש עד אחד או אשה חיישינן דילמא אאומדן דעתא קא מסהדי וכן הלכתא ההוא גברא דאפקיד שומשמי גבי חבריה א"ל הב לי שומשמאי א"ל שקלתינהו א"ל והא כן וכן הויאן ובחביתא רמיאן א"ל דידך שקלתינהו והני אחריני נינהו סבר רב חסדא למימר היינו שני תלמידי חכמים דלא אמרינן אזול הני לעלמא והני אחריני נינהו א"ל רבה מי דמי התם קאמרי סימנין הכא שומשמי מאי סימנין אית בהו ודקאמר ליה כן וכן הויאן אימור איתרמויי איתרמי ליה: (דף קטז.) מאי הוי עלה רב יימר אמר לא חיישינן שמא פינן רבינא אמר חיישינן והלכתא חיישינן: (דף קטו:) יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב שלחו מתם יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב מי חיישינן לתרי יצחק או לא אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן וקיי"ל כרבא: (דף קטז.) ההוא גיטא דאישתכח בסורא וכתב ביה הכי בסורא מתא אנא ענן בר חייא נהרדעא פטר ותריך ית פלוניתא אינתתיה ובדוק רבנן מסורא ועד נהרדעא ולא הוה ענן בר חייא אחרינא לבר מענן בר חייא מחגרא דהוה בנהרדעא ואתו סהדי אמרי כי איכתיב האי גיטא ענן בר חייא מחגרא גבן הוה בנהרדעא אמר אביי אפילו לדידי דחיישינא הכא לא חיישינא הא קאמרי סהדי דההוא יומא כי איכתב האי גיטא ענן בר חייא מחגרא גבן הוה בנהרדעא מאי קא בעי בסורא אמר רבא אפי' לדידי דלא חיישינא הכא חיישינא דלמא בגמלא פרחא אזל אי נמי בקפיצה אי נמי מילי מסר כדאמר להו רב לספריה וכן אמר להו רב הונא לספריה כי איתינכו בשילי כתובו בשילי ואף על גב דמסירי לכו מילי בהיני וכי איתינכו בהיני כתובו בהיני **ועובדא** הכי הוה שילוע היה כי יצחק ריש גלותא הוה יצחק מקורטובא ושלחו מאספמיא לים לחל שמו יצחק ריש גלותא מת בעירם והעילו הבחין עמו שינא עמסם מקורטובא לאספמיא לבל לא היו העליס ולא חגבי לאספמיא מכירין שיהא הוא יצחק שלתו של קורטובא והיינו לחמרינן מי חיישינן שמא ריש גלותא לחר בא ממקום לחר לקורטובא ויצא ויהלך לאספמיא ומת סם ולא חיישינן שמא יצחק שלותו יצחק סהיה לל בקורטובא הוא ולפיכך הכיולו זה שמוך שהני עובלי של שני ת"ח ושל שומשמי לחמרינן לי חיישינן להני לחרינ נינהו והכח נמי מי חיישינן לותו יצחק לול ליה לעלמא והלי לבסוף **אביי סבר חוששין.** מסום לסיירות מנויות היו וקי"ל במקום שבסיירות מנויות חע"פ שלא **הוחזקו שני שיירי ושני יוסף בן שמעון** חוסבון לכ' שיירי ולכ' **יוסף בן שמעון** כמו שפסק ריח"ף ז"ל בפרק כל הגט [סימן תלטו] ולפיכך יבלק כל העולם שמא יצחק ריש גלותא לחר יש בסוף העולם ורבא סבר כיון שבעלים ברחו בו שמא בחפמיא רחו שלותו יצחק של קורטובא יצא עמהם ובא לאספמיא לן חיישינן שמא לחר הוא שבא בקורטובא והוא שלותו של קורטובא לול לעלמא ללן לחמרינן לולו של מקום שבסיירות מנויות לף על פי שחפשר לומר כלן נמלא וכלן היה הא נלבל בלותו מקום שנכתב שפילו נמלא לחר זמן ובמקום שבסיירות מנויות לן חיישינן לבל לחמרינן כלן נמלא וכלן היה ללן ג"כ **הוחזקו שם שני יוסף בן שמעון** משל"כ ביצחק ריש גלותא לבקורטובא לן היה לסם לחר ורבא מייתי לליה לליולי מסטרי לחבו בר נחי ונחני בר חבו לסכיחי בנהרלעא טובא ומנבינן בהו מלן למפיק להון ולן חיישינן שנפל מחבירו שמו כשמו כיון ללן הוחזק נפילה למזכר זהיר חינים בשטריה ללן לחמרינן ברשותו נמלא ושלו היו מתחלתן ול"ת והיכי פסקינן הכח כרבא מטעם כלן נמלא וכלן היו והח

בפרק המיר (כתובות דף עה:) שהוא עיקר טעמיה דרבא לא פסקינן כוותיה אלא כרב אשי [שם דף עו.] לגית ליה דרבא כללי ויש לומר לגבי ממונא הוא דלא אמרינן הכי הא לגבי לאסא מסוס ענונא דמרינן וכלאמרינן להעניא ממון מחזקתו לא אמרינן כאן נמצאו וכאן היו ונבי שטרי דנאני בר חבו שים רגליס לכבר לומר כאן נמצאו וכאן היו אמרינן ואין כל המקומות וכל הלבריס שוה בענין זה: [דף קטז.] **ההוא גיטא דאשתכח בסורא.** לאסתכח במקום שאין שידות תעויות שם אלא שהוחזקו בתרי ענן ולפיכך בדקו על נהרלעא ולא חשבו לאתי נהרלעא ואע"נ לאשכחו ענן לאחרינא אמר לבני אלא חייסינן לה כיון שים עליס שהיס עומס רחוק מאד מסורת היום שנזכר בגט ורבא סבר שים לנו לומס לה כיון לתרוייהו מנהרלעי נינהו ועקר אל מינייהו ואזל לסורא וכתב שם גטו חייסינן לילמא הוה להוה מחנרת בגמלא פרחא **שהולך [מהר] כעוף פורח** אזל לו בקפיצה ע"י שם או מילי מסר **אע"פ שלא היה עמהם שמא מתחלה אמר להם בעירו כתבו גט לאשתו ואח"כ הלכו העדים לסורא** והך טעמא למילי מסר הוא עיקר כי לגמלא וקפיצה לפי' בדיני נפשות לכתיב (לבריס יא) והגידו העדה לו חייסינן להכי כלאיתא התם אלא נקטינהו הכא לסניפין בעלמא: **היגי ושילי.** מקומות הן: [דף קטז:] **עד אחד בקטטה.** קטטה היינו לבינה והלך למילתא היס **ובא על אחד ואמר מת בעליך מי מיתיתן או לא: תיקו.** כיון דלא ליפשיטא אזלינן לחומרא ולא מיתיתן וכן פוסק הרי"ף ז"ל ואיהו ז"ל פסק לעיל נבי על אחד במלחמה דאע"נ דאיהי לא לייקיא על אחד נאמן מסוס דלא מסקר נאמנו שנשא חלוקין בדבר. **במלחמה מת התם הניח נאמנת** מת על מטתו נאמנת וכל שכן מת וקברתיו בדעבון מת על מטתו הניח **נאמנת מת וקברתיו נאמנת** קטטה היינו לבינה לפי' מת וקברתיו הניח נאמנת וכבר תמה הרשב"ץ ז"ל וכן תלמידו הריטב"ץ ז"ל על פסק רבינו ז"ל לפי שעל אחד בלחמה שנאמן מטעמא דלא מסקר כלאמרן ס"ס בקטטה למאי שנא והרמב"ס ז"ל כתב הטעם שאמרה בלבעלה נרשתני בפני פלוני ופלוני ובאו ואמרו שהיו בלבה ויש לומר דכיון דאיכא הכחישות וחח"כ הלכה היא ובעלה וכו' הניח נאמנת וכו' ואם בא על אחד והעיד שמת בעלה לא תנשא שמא שכרה אותו ואם נשאת לא תצא שכרי יש לה על ע"כ. וזה יותר קשה שאם היה מוחזקה כל ישראל מי מוחזקה ועוד להה בגמרא לא אמרינן חשש זה כלל אלא מסוס לחייבי לא לייקא על כאן לגמרי: **מתני' ותטול כתובתה. על פיה: שאין האחין וכו'. לאמר רחמנא על פי שנים עדים ולגבי נסוחין לילה הוא לאקילו רבנן מסוס ענונא: כשתנשאי לאחר. והרי היא נשאת.** כתב הריטב"א ז"ל בשם רבו ז"ל שאין מדרש הכתוב שהוא זה אלא לענין מנה מאתים שהוא בכל הנשים מתקנת חכמים אבל לא לגבי תוספת וכל שכן לגבי נכסי צאן ברזל ועע"פ שאמרינן בפרק אע"פ (לף נ:) תנאי כתובה ככתובה למיא חין זה אלא לענין לבריס הנפרטים שם מה לפרים להו התם וכמו שפירש ר"י ז"ל: **גמ' לנחלה. זכה בנחלת לחיו כלאמרינן בפרק החולץ** (לף מ.) **הכונס את יבמתו זכה בנכסי לחיו:** [לף קיז.] **מדרש תורה.** בתמיה: **אדעתא דכתובה אתאי. ובלאפוקי ממונא סהדי בעינן** וכתב הריטב"א ומסתברא לה"ה שם הביאה היא על אחד לב"ל שמת בעלה והיא תובעת כתובתה לאמרינן לעעתא לכתובה אתאי ולא סרינן לה ולאפילו שם ת"ל לטעמא לעל אחד מסוס ללא מסקר לא הלכו חכמים להחמינו בלבר שבערות אלא מסוס ענונא ומסוס חומרא שבסופה: **כל מילי וכו'. ועיקר לאעתא לנסוחין אחתי ואריגן לה וכיון לסרינן לה שקלא נמי כתובה: דלא ידעה במאי משתריא.** לכיון **להזכירה ניסוחין גלית לעתא למסריה אחתי והא לאמרה בריסא תנו לי כתובתי שמא כסבורה היא שזו התרתה** כלומר בעבור שאינה מלמה להנשא וסלקא בתיקו: **מתני' ויבמתה. אשת יבמה וטעמא לכולהו מפני שמונות לותה ומתכוונת לקלקלה: חמותה שונאתה שאומרת בלבה זו תאכל כל יגיעי ועמלי. וכן את חמותה** לומרת זו תירש כל עמל לבי ולמי ולני לאחה ויבמתה ירחה שמא סופה להיות ערוה: **בת בעלה. זו** בחה במקום לחי ולוכלת כל **עמלה: ומה בין גט למיתה.** לאמרינן **בפ"ב** לגיטין (לף כנ:) **לף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא גט ממדינת היס ואע"נ לעלייהו סמכינן לקריכה לומר בפני נכתב וכפני נחתס: הכתב מוכיח. וסמכינן עיקר לאכתבא:**

ואף על גב דמסירי לכו מילי בשילי והלכתא כרבא: קטטה בינו לבינה. היכי דאמי קטטה בינו לבינה אמר רב יהודה אמר שמואל באומרת לבעלה גירשתני בפני פלוני ופלוני ושיילינהו ואמרו לא היו דברים מעולם: (דף קטז:) איבעיא להו עד אחד בקטטה מהו ולא איפשיטא: **מתני'** בית שמאי אומר תנשא ותטול כתובה בית הלל אומר תנשא ולא תטול כתובה אמרו להן בית שמאי התרתם את הערוה החמורה לא תתירו את הממון הקל אמרו להן בית הלל מצינו (דף קיז.) שאין האחין נכנסין לנחלה על פיה אמרו להן בית שמאי והלא מספר כתובתה נלמוד שכך כתב לה כשתנשאי לאחר תטלי כתובתיך חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי: **גמ'** אמר רב חסדא נתייבמה יבמה נכנס לנחלה על פיה הן דרשו מדרש כתובה אנו לא נדרוש מדרש תורה יקום על שם אחיו המת והרי קם: אמר רב נחמן באה לבית דין ואמרה מת בעלי התירוני להנשא מתירין אותה לינשא ונותנין לה כתובתה תנו לי כתובתי אף להנשא אין מתירין אותה מאי טעמא אדעתא דכתובה אתאי: איבעיא להו התירוני להנשא ותנו לי כתובתי מהו כיון דקאמרה תנו לי כתובה אדעתא דכתובה אתיא או דילמא כל מילי דאית ליה לאיניש קאמר להו בבי דינא ואם תימצי לומר כל מילי דאית ליה לאיניש קאמר להו בבי דינא תנו לי כתובתי והתירוני להנשא מהו הכא ודאי אדעתא דכתובה אתאי ולא מהימנא או דילמא משום דלא ידעה במאי משתריא מאי תיקו ועבדינן לחומרא: **מתני'** הכל נאמנין להעידה חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה כתב מוכיח: (דף קיז:) עד אומר מת ונשאת ובא אחר ואמר לא מת הרי זו לא תצא עד אומר מת ושנים אומרים לא מת אף על פי שנשאת תצא שנים אומרים מת ועד אחד אומר לא מת אף על פי שלא נשאת תנשא: אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת זו שאמרה מת תנשא ותטול כתובה וזו שאמרה לא מת לא תנשא ולא תטול כתובה אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג רבי מאיר אומר הואיל ומכחישות זו את זו הרי אלו לא ינשאו רבי יהודה ורבי שמעון אומרים הואיל וזו וזו מודות

גמ' תניא. ת"ל חכמים אתין צריך להוסיף לכל חלק בכלל חבירתה וכמה שבת הבעל חינה מעידה לאשת חב כך **אשת חב חינה מעידה לבת הבעל: כמים הפנים לפנים. כמים הללו שאלם נופה ורואה בהן פניו בפניו ואם הוא שוחק הן שוחקות ואם הוא עוקס הן עוקמות כן לב האדם לאדם כמים:** [דף קיז:] **לא תצא מהיתרה הראשון.** ולוקא להתירוה קולא **שיבא על שני המכחישו לחכל אם בא קולא שיתירוה מולא מולא** ללא **סמכינן לקמא לאכתי לא אחשבינן כתרי** ומסתברא להא לעולא לכל מקום שהאמינה תורה לפי' אשה במשמע להו להאמינה תורה כלהאמינן הכא לעולת אשה הוי עלות בענין זה ואם כן לפי' בא על כשר אחר שהתירוה ליגמ ע"פ האשה לכתחילה ה"ל חל ועלותה שהיה ראשון חשוב כשנים ואין לברייו של אחד במקום שנים וכן משמע פרק האשה שנתארמלה (דף כג:) נבי את וחברתיך טמאות לחשיבה עלות אשה בעל כשר וכירושלמי נמי גרסינן גיטל בר מניומין בשם רב כל מקום שהכשירו עלות אשה כאיש האשה מכחשת האיש ויש מי שאומר לאשה לנבי על כשר אע"פ שהתירוה על פיה או לפילו נאשת תצא כיון שעל כשר מכחישה ואתני אשה נבי את וחברתיך לכשניה הקלו וכן לעת הרמב"ם ז"ל שכתב אשה נאמנת את או שהיא נאמנת את בעלי וראחר כך בא על כשר ואמר לא את הרי זו לא תנשא ואם נאמנת תצא והרמב"ן מוקה כשהתירוה ע"פ אשה מן הטעם שאמרנו הרשב"א ז"ל וכשיפא לאתני לתצן על פומה ואל תומר לא את הרי זו לא תנשא ולא תקני נאשת תצא לקקן הרמב"ם שאם נאשת את לא תצא עשאה הרב כשנים תומרים את וכ' תומרים לא את שאם נאשת לאחר מעידין שלא תצא ואף על פי שאחר על כשר ואחר כך בא על כשר ורואים מפרק האשה שנתארמלה (דף כב:) לתניא שנים תומרים את שאינו קיים הרי אלו ינשאו: עד אומר את ועד אומר לא את אשה אומרת את ואשה אומרת לא את הרי זו לא תנשא: **גמ'** (דף קיז.) תניא ר' יהודה מוסיף אף אשת אב והכלה אמרו לו אשת אב הרי היא בכלל בת הבעל כלומר כשם שבת הבעל אינה מעידה לאשת אב כך אשת אב אינה מעידה לבת הבעל וכלה הרי היא בכלל חמות כשם שאין החמות מעידה לכלתה משום דסניא לה כך הכלה אינה מעידה לחמותה דסניא לה כדכתיב (משלי כ"ז:י"ט) כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם: (דף קיז:) עד אומר את ונשאת ובא אחר ואמר לא את הרי זו לא תצא טעמא דנשאת הא לא נשאת לא תנשא והאמר עולא כל מקום שהאמינה תורה עד אחד עד אחד הרי כאן שנים ואין דבריו של אחד במקום שנים הכי קאמר עד אומר את והתירוה להנשא ובא אחר ואמר לא את לא תצא מהיתרה הראשון עד אומר את ושנים אומרים לא את אע"פ שנשאת תצא פשיטא אין דבריו של אחד במקום שנים לא צריכא בפסולי עדות פירוש כגון שתי נשים וכדרבי נחמיה דתניא ר' נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים ואיש אחד כשני אנשים ועד אחד ואי בעית אימא כל היכא דאתא עד כשר מעיקרא אפילו מאה נשים נמי כעד אחד דמו אלא (לאו) כגון דאתאי אשה מעיקרא ותרצה לדר' נחמיה הכי ר' נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים ואשה אחת כשני אנשים ואיש אחד דאין דבריו של אחד במקום שנים אבל שתי נשים ואיש אחד כפלגא ופלגא דמו: שנים אומרים את ואחד אומר לא את ואף על פי שלא נשאת תנשא מאי קמ"ל בפסולי עדות כדרבי נחמיה דאזלינן בתר רוב דעות היינו הך מהו דתימא כי אזלינן אחר רוב דעות לחומרא אבל לקולא לא קמ"ל דאפילו לקולא: אחת אומרת את ואחת אומרת לא את זו שאמרה את תנשא ותיטול כתובה וזו שאמרה לא את לא תנשא ולא תיטול כתובה (דף קיח.) טעמא דאמרה לא את הא אישתיקא תנשא הא אין צרה מעידה לחברתה לא את איצטריכא ליה ס"ד אמינא וכ' תומרים לא את הרי זו לא תנשא ואם נאשת לא תצא שניס תומרים נתנרשה וכ' תומרים לא נתנרשה הרי זו לא תנשא ואם נאשת תצא והוינן בה מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר אביי תרנומה בעל אחד על אחד תומר את שיעור כלעולא **לחחשיבנה כתרי למשרייה על פומה: כפלגא ופלגא דמי.** כעד אחד תומר את והתירוה ליגמ וכן אמר לא את הרי זו במתני' לא תצא מהיתרה הרשתן: **לחומרא. כגון מניעתה לקתני תצא: אחת אומרת וכו'.** מתני' מיירי בשתי נשים ערות שבאו ממדינת היס אחת תומרת את בעלי וערתה תומרת לא את הוחיל ואן מכחישות וכו' **וכגמרא פרכינן ולפלוג נמי ר"מ בריש**

לחמרינן שחמרה מת תנשא. לזו וזו מקרא וכו'. **הא לחת מוהי לא ינשאו שתיהן לנא לחחת.** לשם לומרת וכו'. **הוחיל וכחתה שניה קודם שהתירוה ע"פ רחשונה וחפי' שניה זו ערתה חוסרת לה** בגמרא מוקמא לה סתמא כר"מ דלחמר ערתה נמי מכחשת לה על כלן פירושא למתני': [דף קיח.] **לא מת אצטריכא ליה. לחע"נ לכי שתקה פשיטא ן לנא תנשא למהו לתימא כיון לחתיה ומערערה גניא לעתה לנעשורי לנרה קא לחתי ולענינה שלא תנשא ותמות נפשה עם פלשתים קעבדא הילכך** אם חזרה בה ונותנת למתנא לכבריה **חפילו היא תשתרי קמשמע לן: מתני' היתה.** ערתה: **תאכל בתרומה. בחזקת שבעלה קיים וחינה חוששת לעות ערתה הוחיל וחינה נחמנת להשילה חינה נחמנת לפשלה: וחמותה אסורה. שחין כלה מעידה לחמותה ור"ג לחמרה ברישא מת בעלי לפקע ליה ער כלות והויא נכרית חפילו הכי לא מהימנה כלחמרינן לעיל [דף קיז:] הא לא בעלה מת ולא חמיה מת** ובגמרא עביד ערכיותא מהני תרתי לחנטריכו לחשמועינן בערה וחנטריכא לחשמועינן בחמות לחי לחשמועינן בערה בהא קמ"ל טרפון למשקרא משום ערות לנופא **שמועת לה תשמיש מבעלה** לבל בחמותה חימא מולה ליה לר"ע **לא מחזקינן לה בשקרנית כולי הני** חלי חימא בחמות הוא דקאמר ר"ע לבל בערה חימא מולה ר"ע לבדי טרפון ערוכה: **גמ' [הלכה כר' טרפון].** לא חיישינן כלל לעלות ערה ולא לעלות כלה: **בגמרא** מייתי ליה לקמן ממתני' לסייעי להאי פסקא דשמואל מלישנא דמתניתין דקתני בסמוך דתנן חומשין ולבבריה ולייקי לבבריה הוא לחיישינן לבדי ערה לא חיישינן: **ישלם כתובה לכ"א.** חפילו לבדי הנאונים ז"ל שאמרו לחרומה חין לה כתובה לנא בשכתב לה בשכתב מסכחת לה בשכתב סתם לחרומתו ולא נולע שמא [לו שהיו שמוחיהן שוות לו שקנו מילו שיתן כתובה] **והלכו העליס למדינת הים** לו נמי במוכיח שכתב ולינו יולע לנאי זו כתב וכל שחת חומרת לי לקט וכתב ולעת שרשב"ם ז"ל שיש כתובה לחרומה אע"פ שלא כתב: **על שגזל. להוחיל וחיסורח עבל קנים ליה ר"ע לבל לקח מה' ולינו יולע מאי זה לא קתני ללקנסיה רבי עקיבא:** [דף קיח:] **קדש בביאה.** האי לקט לתתניתין לפלגי בה מיירי לקט בביאה לגניה לותה: **דאיסורא דרבנן.** לרב [לעיל דף נב.] **מנגיד לחלן למקלס** בבילה: **ופסק** שרי"ף ז"ל להלכתא כר"ע משום לקיימא לן הלכה כר"ע מחבירו ור' טרפון חבירו הוא לכנרס פרק הכותב לכ"ע מיהת רבי טרפון חבירו של ר"ע הוא: **מתני' מת בעלי ואח"כ מת בני. והריני מותרת לשוק: נאמנת. שהרי בחזקת [היתר] לשוק יצחה והפה שאסר הוא הפה שהתיר:**

האי מימת מאית והאי דקאמרה לא מת לקלקולא לצרה הוא דקא מכוונה ותמות נפשי עם פלשתים הוא דקא עבדא ותנשא קמ"ל דלא תנשא: **מתני'** האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי תנשא ותטול כתובה וצרתה אסורה היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון רבי עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתה מידי עבירה עד שתהא אסורה לינשא ואסורה לאכול בתרומה אמרה מת בעלי ואחר כך מת חמי תנשא ותטול כתובה וחמותה אסורה היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי ר' טרפון ר"ע אומר כו': **גמ'** אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' טרפון: **מתני'** (דף קיח:) קידש אחת מחמש נשים ואינו יודע אי זו מהן קידש וכל אחת ואחת אומרת אותי קידש נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן ומסתלק דברי רבי טרפון ר' עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שיתן גט וכתובה לכל אחת ואחת גזל אחד מחמשה ואינו יודע אי זה מהן גזל וכל אחד ואחד אומר אותי גזל מניח גזלה ביניהן ומסתלק דברי ר' טרפון ר"ע אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד: **גמ'** אוקמינא למתני' כר' שמעון בן אלעזר ומאי קידש דקתני במתני' קידש בביאה דתניא א"ר שמעון בן אלעזר לא נחלקו ר' טרפון ור"ע על שקידש אחת מחמש נשים ואינו יודע אי זו מהן קידש שמניח כתובה ביניהן ומסתלק ועל מה נחלקו

על שבעל שרבי טרפון אומר מניח כתובה ביניהן ומסתלק ור"ע אומר ישלם כתובה לכל אחת ואחת ולא נחלקו רבי טרפון ור' עקיבא על שלקח מקח מחמשה בני אדם ואינו יודע מאי זה מהן לקח שנותן דמי מקח ביניהן ומסתלק ועל מה נחלקו על שגזל שרבי טרפון אומר מניח גזלה ביניהן ומסתלק ור' עקיבא אומר עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד ורבי עקיבא סבר אע"ג דאיסורא דרבנן עבד דקדיש בביאה קנסוה רבנן ומשלם כתובה לכל אחת ואחת וכל שכן גזל דאיסורא דאורייתא עבד ור' טרפון סבר אפילו גזל דאיסורא דאורייתא עבד לא קנסוהו רבנן אלא מניח גזלה ביניהן ומסתלק וכל שכן קידש בביאה דלא קנסוה רבנן וקיימא לן כרבי עקיבא מחבירו ורבי טרפון חבירו הוא כדגרסינן בפרק הכותב לאשתו (דף פד:) דכולי עלמא רבי טרפון חבירו של ר' עקיבא הוא: **מתני'** האשה שהלכה היא ובעלה ובנו למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי ואחר כך מת בני נאמנת מת בני ואחר כך מת בעלי אין נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת ניתן לי בן במדינת הים אמרה מת בני ואחר כך מת בעלי נאמנת מת בעלי ואח"כ מת בני אין נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת ניתן לי יבם במדינת הים ואמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי יבמי ואח"כ מת בעלי נאמנת הלכה היא ובעלה ויבמה למדינת הים ואמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי יבמי ואח"כ בעלי אין נאמנת שאין האשה נאמנת לומר מת יבמי שתנשא ולא מתה אחותי שתכנס לביתה

יום קכו ואין האיש נאמן לומר מת אחי שייבם את אשתו ולא מתה אשתו שישא את אחותה: **גמ'** בעא מיניה רבא מרב נחמן המזכה גט לאשתו במקום יבם מהו כיון דסניא ליה זכות הוא לה וזכין לאדם שלא בפניו או דילמא כיון דזמנין דרחמא ליה ליבמה חוב הוא לה ואין חבין לאדם שלא בפניו אמר ליה תניתוה וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת אמר ליה רבינא לרבא המזכה גט לאשתו במקום קטטה מאי כיון דאית לה קטטה בהדיה זכות הוא לה או דילמא ניחא דגופא עדיף לה ת"ש דאמר ר"ש ב"ל טב למיתב טן דו מלמיתב

יום קכז

גמ' המזכה גט. כיעשה שליח לקבלה וזיכה לה ע"י שליח שתתגרש מעכשיו: במקום יבם. שיש לו חלק ונתכוון לפטורה יימנו לשלש במקום יבם והוה כח לגרשה פשיטא ן לא מנרשה על שיניע לילה לילין חבין לאלם שלא בפניו אלא הכא מי אמרינן זכות הוא לה וכו': **וחוששין לדבריה.** מלקתני מתני' בתרווייהו חוששין ביעלמא בחזקת [היתר] לשוק ובלה והחזיקה עלמה ליבם וקתני חוששין ולא אמרינן לוקמא לחזקה ותנשא להא ולאי משקרא ומשום לרחמא ליה קאמרה לעלמא לא מחזקינן לה בזוהבת ומלקתני נמי ביעלמא בחזקת [עריכה] ליבם ובלה והחזיקה עלמה לשוק כגון ניתן לי בן ומת בעלי ואחר כך מת בני וקתני חוששין ולא אמרינן ולאי משקרא ומשום לסניא ליה קאמרה לעלמא זיתנין לא סניא ליה לעלמא משפקא לן לן וגבי מזכה גט נמי משפקא לן אי רחמא ליה וחוב הוא לה או סניא ליה וזכות הוא לה ותחלון ולא תתיבם והכי הלכתא [ומיהו] בבעל לפילו אלאם מוכה אחין או שהיתה קטנה בינו לבינה ותבעה להתגרש אחין חוששין לה בלל אלא חולצת או מתיבמת וכן מוכח בגמרא לבני מערבא פ"ק לניטין לגרסינן התם נבי מתניתין לחוב הוא לאלם שיעלמה מתחת בעלה רבי חייא ברונא אמר רבי יוחנן בעי הנע עלמך שהיתה לאלתו של מוכה אחין הרי זכות הוא לאלם ולאסיק התם אלא ובפרק התקבל נמי גרם התם בכל אלא לתר לתמר התקבל [בזכה והכא לימר התקבל] כהולך אניא היא שזכין לאלם אלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו התיב ר' אמאי הנע עלמך שהיתה נוחת להתגרש אני לומר שמא חזרה בה הרשב"ץ ז"ל: **טן דו. נופיס אנים.** הרי לסיקנא הכא לפילו נבי קטנה ולו זכות הוא לה אלא חובה כלאסיקנא בגמרא לבני מערבא בנוחת להתגרש וא"ת מכל מקום נשלה את פיה עכשיו ואם היא רוצה נשמע לזכות הוא לה תירץ הריטב"א ז"ל בשם רבו ז"ל למילתא דלהוי חובה אע"נ דלבי יולא לומר ניחא לי אין זכין לו למפרע: **הדרן עלך האשה שהלך** בשם עמר [קף קיט.] **האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים.** לא תנשא. **הוליל ובלא בניס יצא בעלה : ולא תתיבם.** שמא ילדה צרתה ובגמרא פריך לאאי לא תנשא תחלון ותנשא מא"נ: **היא צרתה. מפרש בגמ'** מאי היא צרתה הא קמ"ל לאל צרה הוא לחייבי' לצרה אחריתי לא חייבי': **היתה לה חמות. במלינית היא וכשיצאת לא היא לה בן ואין לה יבם לזו: אינה חוששת.** שמא ניתן לה יבם אע"נ לחייבינן לעיל שמא ילדה צרתה התם הוא לכל מה שילדה צרה בין זכר בין נקבה מפיק לה להא מיבום אבל חמות לאי נמי ילדה לא זקיק לה להאיך אלא אם כן ילדה זכר לכולי האי לא חייבינן שמא ילדה וזכר היא: **יצאת מלאה.** יצאת חמותה **מעוברת חוששת שמא** זכר היא: **אינה חוששת. לאיבא למימר שמא הפילה** ואם ת"ל שלא **הפילה שמא נקבה היתה** ומסיק בגמרא לסך מתניתין כ"ע מודו בה לברייתא לא תנשא ולא תתיבם לאף על גב לדרב נסים מתעברות ויולדות ואם כן שילדה צרתה ולא של קיימא מותרת לאלה זו לשוק מכל מקום איכא למימר קיימא לן לחית לה יבם ומשוך מיעוטא לחזקה וה"ל פלגא ופלגא **לחזקה לא עליף כרובא הלכך לא תנשא לשוק שמא לא** ילדה לה ולא של קיימא ולא תתיבם שמא ילדה ואילו לרבנן רובא בעינא כלאמרינן בעלמא

ארמלו: **סליק פירקא** (דף קיט.) **האשה** שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך הרי זו לא תנשא ולא תתיבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה היתה לה חמות אינה חוששת יצאה מלאה חוששת רבי יהושע אומר אינה חוששת: **גמ'** לא תנשא ולא תתיבם (דף קיט:) ולעולם אמר זעירי לעצמה שלשה לחברתה תשעה וחולצת ממה נפשך ר' חנינא אומר לעצמה שלשה לחברתה לעולם ותחלוץ ממה נפשך * בגמ' ליתא (והא) אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרווייהו גזרה שמא יהא ולד של קיימא ונמצאת מצריכה כרוז לכהונה וליצרכה דילמא איכא דהוו בחליצה ולא הוו בהכרזה ואמרי קא שרו חלוצה לכהן והלכתא כרבי חנינא דהכין איתוקמא זיל בתר רובא והכא פלגא הוא לליכא לעל כלן [לא קלאמרי רבנן לעל כלן ברובא לליכא חזקה כגונא לכל היכא לליכא חזקה סלכין מיעוטא לחזקה וה"ל כפלגא על פלגא] ולין ל"ל לחתיא שפיר מתני' לרבי **מאיר לחיים לפילו למיעוטא** וסיפא לחמות לתנן לינה חוששת לשמא ילדה חמותה זכר לפילו לרבי מאיר לחיים בעלמא למיעוטא הכא לא חיים מסוס לחזקת לאם זו היא לשריא לשוק כיון שלין לה יבם ילוא לנו ורובא נמי מתירה לשוק מסוס [לרובא] ליולאת מחנה זכריס ומחנה נקבות ומשוך מיעוטא מפילות למחנה לנקבות ה"ל רובא למתירין לה לשוק מאי לאמרת ה"ל **לרבי מאיר למיחש למיעוטא לזכריס ואם ילדה חמותה זכר** תהיה זקוקה לו הא ליתא לכיון לכלתו רובא ליכא **למרע ליה להאי מיעוטא ה"ל מיעוטא למיעוטא** ולמיעוטא למיעוטא לא חיים רבי מאיר ואי קשיא לך סיפא לקתני יצתה מלאה חוששת ואמאי הא ליכא נמי חזקה שמוחזקת לשוק כיון שלא היה לה יבם ורובא נמי מתירה לשוק כלאמרן שמך מיעוטא למפילות למחנה לנקבות ו"ל כיון למלאה היא לית לה חזקת **היתר לשוק ואלרבה קתני הוחזקה ליבום** לשמא תפיל נמי לא חיישינן לכיון שיצתה מלאה ועבר זמן ליתה לין לומרים שמא הפילה לה"ל כמיתה ואסיקנא בפרק כל הנט (דף כח:) לשמא מת לא חיישינן וכיון שנסתלק מיעוט מפילות וחזקה לשוקה לא נשאר כאן אלא ספק לחמנה זכריס ומחנה נקבות ולפיכך יצתה מלאה חוששת ואקשה הרשב"ץ ז"ל מ"ט למילתא לבסוניין מיירי מיעוטא למפילות ולא מיעוטא לליכן מתעברות לזה מסייעי מעוטי להדלי ותירן ז"ל למיעוטא למפילות מרע לרובא למתעברות מפני למחותו חלק מרובה שמתעברות חתה מסלקו שיש מקנאן מפילות ולפיכך חשוב לעמוד כנגד הרוב בלרוף לחזקה לבל מעוטו שלין מתעברות לינו ממעט ומנרע כחו של רוב ממש אלא שהוא מעוט העומד לנמרי כנגד הרוב מעוט כזה לינו חשוב להעלרף כלל והריטב"א ז"ל כתב למיעוטו שלין מתעברות נרוע הוא ובכלל מיעוטא למפילות חשבינן ליה ללהוי תרווייהו מיעוטו שלם: **גמ' ולעולם. בתמיה תחלון ממה נפשך ותנשא לשוק:** [קף קיט:] **לעצמה שלשה. כשביל עלמה תמתין ג' חלשים ואפילו בעלה מת במלינת היס לליכא למיחש לשמא מעוברת היא להא זקנה ולילונית נמי לריכות להמתין כלאמרינן בהחולן** (קף מב.) **הלכה כולן לריכות להמתין: לחברתה ט'. כשביל חברתה שמא מעוברת היא לריכה להמתין ט' חלשים שאפילו חלנה לא תנשא בתוך ט' שמא חברתה מעוברת היא והולד של קיימא ואין חלינה פוטרתה לזו חלת ולא פוטרה והולד לינו פוטר על ידה לאויר העולם: לחברתה לעולם. כשביל חברתה לריכה להמתין לעולם על שתלע אם ים לה ולא אם נלחו: ותחלוץ לאחר ט' ממה נפשך ותנשא. אם ילדה לריתה הרי נפטרה כולד ואם נלחו הרי חלינתה פוטרתה: מצריכה כרוז. להכריז שלא היתה חלינתה ומותרת לכהונה** והכי הלכתא כרבי חנינא וכן פסקו ר"ח ורי"ף והרמב"ן ז"ל והא"נ ללחי לה לבני התם לחויא בעלמא הוא ולא סמכינן עלה ולא לך להאי טעמא לאתה מלריכה כרוז לכהונה טעמא תלינא היא ולוקימתא לקושטא היא להא רבי יוחנן נמי קא

מפרש טעמא דמיבמה לא תחלון תוך שלשה חלשה מהאי טעמא כדאיתא התם [קף מח:] בדוכתא אחרינא ולא שמע בכרוז ואמרי קא שרו חלונא לכתף על כתף לשמוע בחלונא ולא שמע בכרוז ולחייבינן לכרוז לחיובא מאן לשמע בחלונא ולא שמע בכרוז קא שרו לאקורי. לשון]: **מפני בעלה של זו. שהוא יבמה [לשמת חי הוא] וזקוקה לו ולא"פ שאסתו לומרת מת אינה נאמנת ליפסל זו על פיה שאין יבמה מעידה לחברתה שהיא אחת מחמש נשים** [קף קיז.] שאינן נאמנות להעידה: **לזו עדים. שמת בעלה: זו שיש לה עדים אסורה. מפני יבמה לעליס מאי לאהני לה היא נמי מהימנא לומר מת בעלי: וזו שאין לה וכו'.** שהרי בשביל בעלה הוא נאסרת שאסה נאמנת לומר **מת בעלי ובשביל יבמה נמי לא שהרי יש עליס שמת: לזו בנים ולזו אין לה בנים. ואין עליס לא לזו ולא לזו: נתיבמו.** שהיו להן כאן שני יבמים ונתיבמו שהאשה שאמרה מת בעלי תתיבס ולעניין יבוס לא הוצרכה זו לעלותה על זו ואדרבה קאי שאין לה עליס ולא כניס: **ומתו היבמים אסורות להנשא. לשון זו מפני בעלה הראשון של זו וזו מפני בעלה הראשון של זו שמת עליין הס חייס ואף על גב שנאסרו שתיהן ליבמין בחזקת שמתו בעליהן אלא עכשיו כשיגאלו לשון נתינה עלותה של זו מועיל לזו ואין יבמות מעילות זו לזו אל היתר: הואיל והותרו ליבמין. בחזקת שמתו בעליהן תו לא מיתסרן לניחום לשמת הס** חייס: **ובתוספתא** תנא לזו עליס וכניס ולזו לא עליס ולא כניס שתיהן מותרות כלומר **שאין כאן זיקת יבום זו מפני בניה וזו בעלי חברתה** ולישתי לה לר"ל ולפילו לנסיבת היא לא מקלקלה נפשה ורוסטוא קאמרה לפי שכי לא מנסבי' נרתה לרבנן סברי תמות נפשה עם פלטתיס היא קא עבדה: [קף קכ.] **אין מעידין. על החיים שמת אלא ר"כ רלוהו מת בפרקף פניו עם חוטמו שיכולין להכיר שזה הוא לא רלוהו אבל לא רלוהו בפרקף פניס או שניטל חוטמו אין מעידין להשיא לאשתו שמא היינו הוא** ובגמרא מפרש לבעינן פלחת עם פרקף פניס וחוטם וכתבו בתוספות בשם רבינו תם לדוקא בשאין שם אלא הפרקף הוא לבעינן כולי האי אבל אם היה כל נופו שם אפילו אין כאן פלחת וחוטם ניכר הוא יפה ע"י סימני הגוף ועוד דשמא בסימנין הוא לאמר שכי אבל ע"י טביעות עינא ניכר יפה הוא כיון שיש שם כל נופו ואפילו אחר כמה ימים ואין זה נכון בעיני הרשב"ם והריטב"ח להא מתני' שאמת קתני ואפילו כל הגוף שם ולא עוד אלא לכיון דקתני אפילו ים סימנין משמע כי אע"פ שנופו שם ויש בו סימנין אין מעידין עליו אלא על פרקף פניס עם החוטם מיהו ולאי אם יש להם סימן מובהק בנופו מעידין עליו בכל מקום שבנופו וכלאחרינן לעיל בפרק האשה שלום (קף קטו.) נבי עובדא דשני ת"ח דקאמר לסימנין סמכינן כלומר בסימנין מובהקין וכי מוכח בגמרא לקמן [קף קכ:] דאפילו בשמת אי הוי סימן מובהק: **ואפילו ראו מגוייד.** לשון (לעיל ל') **גוזו לילנא. מנותח ומלא פצעים וחבורות:**

הפרק החולץ (דף לו.) כוותיה: **מתני'** שתי יבמות זו אומרת מת בעלי וזו אומרת מת בעלי זו אסורה מפני בעלה של זו וזו אסורה מפני בעלה של זו: לזו עדים שמת בעלה ולזו אין עדים זו שיש לה עדים אסורה מפני בעלה של זו וזו שאין לה עדים מותרת: לזו בנים ולזו אין בנים זו שיש לה בנים מותרת וזו שאין לה בנים אסורה נתיבמו ומתו היבמין אסורות להנשא ר"א אומר הואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם: (דף קכ.) אין מעידים אלא על פרצוף פנים עם החוטם אע"פ שיש סימנים בגופו ובכליו . ואין מעידין אלא עד שלשה ימים. ואפילו ראוהו מגוייד או צלוב (על הצליב') וחיה אוכלת בו אין מעידין עד שתצא נפשו רבי יהודה בן בבא אומר לא כל האדם ולא כל המקומות ולא כל העתות שוין: **גמ'** תנו רבנן פדחת בלא פרצוף פנים פרצוף פנים בלא פדחת אין מעידין עד שיהו שניהם עם החוטם אמר אביי ואי תימא רב כהנא מאי קרא (ישעיהו ג':ט') הכרת פניהם ענתה בם: ואע"פ שיש סימנין בגופו ובכליו: ת"ר אין מעידין על השומא רבי אלעזר בן מהבאי אומר מעידין על השומא אמר רבא דכ"ע סימנין דרבנן והכא בשומא (דף קכ:) סימן מובהק הוא קאמיפלגי רבנן סברי שומא לאו סימן **או צלוב או חיה דורסת בו ואוכלת.** לין מעידין בו **על שירלו בו שתנץ נפשו: אלא עד שלשה [ימים]. לס רלוהו בתוך שלשה ימים למיתתו מעידין עליו לאכל לס לא רלוהו על לאחר ג' ימים חייסין שמת נשתנו מרלה פניו ולינו זה שהס סבורים** ובזה נ"ל כתבו בתוספות בשם רבינו תם ז"ל להיכא שלינו נאבל בפניס נרלה לאכר פשוט הוא שיכולים להעיד עליו ולפילו לאחר כמה ימים לליגו מסונף כל כך ונס זה לינו מחוור בעיניהס ז"ל להא מילתא פסיקתא קתני שאין מעידין עליו אלא על שלשה ימים ולפילו בשלא נאבל בפניס משמע ועוד לאיבעיא לן בגמרא ר"י בן בבא אי לקולא פליג אי לחומרא ובא למפשט מהסוגיא לטבע בלשון ואשכחנן לאתויתיה לבתר חמשה ימי ואמרינן ואי אמרת ר"י לחומרא פליג הלי להלכתא להך לתתא כמאן עביד ולס איתא מאי קושיא להא התם לא נאבל בפניו ונופו שלם הוא ולילמא בשהכירוהו בפרקף פניו ובנופו אלא ולאי משמע לבין נאבל בין שלם לאחרי רבנן לקולא על ג' ימים ותו לא ולאכיר לשאכחוהו את והכירוהו ולא נוהג לס אלא תוך ג' הוא לו לאחר ג' ימים מסתברא למימר לשמת נתפח חשש לרבנן הוא ובשפיר חשש' לא נאמיר ולקולא לייניגן ליה לתוך שלשה הוא ומיהו כ' הרשב"ץ ז"ל לליגא למתני' מכרעא הא לשפירים לנרסי לין מעידין אלא על שלשה לאומרא לאכל לקולא ספריס לנרסי כל שעברו עליו שלשה ימים לין מעידין עליו משמע לקולא לאחר שלשה הא שתמת מעידין עליו וזה לשון התוספות ויכול להיות להיכא שלין יכולין להכיר לין לתלותו אלא תוך שלשה ימים על כאן והריטב"ח ז"ל כתב לשמתברת הכי לקולא כיון שלין נרלה לנו סוס שינוי פניס ושמא נתפח חשש לרבנן היא וכתב ז"ל ויש חולקין להחמיר לף בזו וכתב בשם רבו הרא"ס ז"ל כי לדברי התוספות היכא שיצא קול שיש פלוני מת ולאחר שלשה ימים מלאוהו מת ובלו עליס והכירוהו שהוא לותו פלוני לפי פרצוף פניו לו בסימני טביעות עינין שיכולים להעיד עליו ונשלח לשלוח על פיסס ממה נפשך לס הקול היה לאחר לין לנו ערייכין עלות לאחרת ולס לא היה הקול לאת הרי לינו לאחר שלשה: [קף קכ.] **ר"י אומר לא כל האדם וכו'. יש לך לשם שממהר להנפח משאר לשם כנון לשם שמן ויש לך מקום שאמה מגעת בו ולשם ממהר להסריח ולהסתנות ונמרח בעי לחומרא פליג או לקולא פליג: גמ' פדחת.** מקום: **הכרת פניהם ענתה בם. העיליה כס שלמא לין עלות כשאר הגוף שלא בהכר פניס.** ולא"פ שיש סימנין בגופו ובכליו: **שומא.** וירו"ן בלע"ז: **סימנין דרבנן.** שלא **להיים לף השמלה לסימנין שלא לתובעים להתם** פרק **שלו מעיליות** (דף כז.) היא פלוגתא: **מובהק הוא.** ולא"ל **לסימנין לרבנן לסימן כי האי סמכינן לפילו בלסורא לחורייתא** ובכי הלכתא שמעידין בסימן מובהק בין בגופו בין בכליו כלאחרינן (ניטין לף כז:) נבי נט מלא קטור בכים בשרנקי ובטבעת שו שמלא כליו וכו' כשר **ומכיר את הכים ואת הטבעת שהס שלו** וכן בין כלי ביתו ומתני' להכא מיירי

בסמוך: **יכתבו ויתנו. למחי כחי מחזקינן** ליה ומסני חי הוא **לפיכך ניטו נטו וסופו למות הלכך מעידים** ומיהו במנוייל תנן לקמן מעידין חלץ לחומקין לה בגמרא בסכין מלובנת ולכרי הכל מפני שיכול לחיות מחמת החכוה והיכא דרהוהו מנוייל ואינו יודע אם הוא בסכין מלובנת אם לא תנלין לחומרא לילמא בסכין מלובנת היה ואין מעידין עליו וכן אמר בירושלמי לפי' מנוייל לחי לומר בחרב מלובנת היה ואיכ ולפי זה הא דשמואל [לא שנו אלא מקום שאין נפשו יוצאה בו] טעמא היא אלא לפי שאין יודעין אם היה בכיא אלא לפי שאין יודעין אם היה בכיא ר"י ז"ל אין מנוייל אלא הא דשמואל ולפסר לכסי נמי במנוייל בחבורות חרב במקום שאינו עשוי לותו טרפה קאמרינן למאי סכין מלובנת וכן לעת הרמב"ן ז"ל: **אין מעידין אלא עד שלשה ימים וכו'.** לקאמר ת"ק אין מעידין אלא עד ג' ימים ואתא ר"י למימר יש לך אדם או מקום או שעה שאינו ממהר לנפוח ולהסתנות ויכול להעיד אפילו לאחר ג' ימים: **או לחומרא פליג.** לקאמר ת"ק עד ג' ימים מעידים ואתא ליהו למימר פעמים שאפילו תוך ג' ימים אין מעידין: **דצמתי.** נרמתין **נרת הפנים** ואין מניחין לותו לנפוח ולהסתנות: **מיא מרזו. מחזיקות** ומגלילות **ומכבילות כאב המכה וחבירו** מטרח **רזיח לאילני במסכת תענית: מתפח תפח. לאחר שמעלין אותו ליבשה מסתנית נורתו** לבל בתוך המים מעמת עמתי ואין הפרנוף מסתנה בו ונראין לבריס לה' יומי לאו דוקא אלא ה"ה אפילו זמן מרובה כל שהוא בתוך המים אינו מסתנה מן הסתם ובירושלמי עשה מעשה לאחר שבעה עשר יום והכא בגמרין מעשה שהיה כך היה וכן נראה לעת הר"ם במז"ל לבל מלמון הרי"ף ז"ל משמע שהוא מחמיר לכתב לבל בתוך לפסר שיעבור ל' או ס' יומים ואינו מסתנה: **והני מילי היכא דבי אסקוה חזיוה בשעתיה.** זה הלמון מוכיח אלא שהה כלל לאחר שהיה ביבשה לבל אם שהה בתוך ג' יומים ושהה אפילו שעה אחת לאחר שעלה מן הים אין מעידין עליו והכי תמרינן לאי לסתתי כלל מתפח תפח ומסתנה וכסבורין שהוא נשלח ליה בריפא שלחו ליה מיס שאין להם סוף תסורה אי בסמוך לשקיעת החמה ולא ידעי אי מחמת מיתה הוא אי מחמת חולי ואי מחמת שהיה בים ג' יומים ואי מחמת שהיה בים פחות מג' יומים ואי מחמת שהיה בים יותר מג' יומים ואי מחמת שהיה בים ג' יומים ושהה אפילו שעה אחת לאחר שעלה מן הים אין מעידין עליו ומכי מח

מותרת שלא להו לשתא לסורים ולנמא לסמקי מיס שים להס סוף סוף לו מיס שחין להס סוף שלא להו מיס שחין להס סוף ומה ת"ט עביד הכי מטעמא טעמי לנא סברי כיון דקוו וקיימו כמיס שים להס סוף למי ולא היא כיון לחיכא נגי לימור נגי לשפלוה לזוכתא [לחריתי] קרי שמואל עליה דרב לא יאונה לעקיק כל אוך קרי רב עליה לשמואל ותשועה ברוב יועץ: **מארבע רוחותיו. כנון מערה מלאה מיס והרוחה שנפל שיהה בכדי שיגיע יכול לחיות בתוך המיס וכא לו: למחילה של דגים. שחוטטין סמוך לפתח הנהר בין למטה בתוך המיס בין למעלה מן המיס בנובה שפתו ואינה מתמלאת כולה ולפס הנכנס שם מנביה עיקרו בתוך המערה למעלה מן המיס: נענעתי לו ראשי. ועבר על נדי והלך: ינענע להם ראשו. ילחה מפני הטעם ולא יתגרה בהם:** [דף קכח:] **אין מעידין.** טועמת לנוב לרעות לקף על פי שרחוקו שנפל לפס אין מעידין עליו שמת מפוס שהוא **רחב ואינו עומד ממש עליהם ופעמים שחינם רעבים ואין חוכלין אותו** לכל פס נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים **שלוחקן כשעומד עליהם** בלי ספק למזקי ליה היולכך כיון שרחו שנפל שם מעידים עליו שמת: **לתוך כבשן האש.** לפי שהכבשן עמוק ואינו יכול לעלות ממנו לכל נפל לתוך הלליקה אינו יכול להעיד שלא פס כן שהה פס על שנפרך: **ליורה מלאה וכו'. מרותחת על האור** וכיון שהיא מלאה ניתז מן היורה על האש ואף על פי שבתחלה מכבה סופו מבעיר ולא יוכל להתחזק ולעלות מן היורה על שיהא נופו מבעיר ויפרך: **מתני' מן הנשים. שלא נתכוונו להעיל:**

קרי רב עליה דשמואל (משלי יא) ותשועה ברוב יועץ היכי דמי מים שיש להן סוף אמר אביי כל שעומד ורואה מארבע רוחותיו דאי איתיה דסליק מיחזי חזו ליה ואי אמרת ליחוש למחילה של דגים מחילה של דגים במים שיש להן סוף לא שכיחא ותניא אמר רבן גמליאל פעם אחת היתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה בים והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי עקיבא כשעליתי ליבשה בא וישב ודן לפני בהלכה ואמרתי לו בני מי העלך ואמר לי דף של ספינה נזדמן לי וישבתי עליו וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי מכאן אמרו חכמים אם יבואו רשעים על אדם ינענע להן ראשו באותה שעה אמרתי כמה גדולים דברי חכמים שאומרין מים שאין להם סוף אשתו אסורה ושיש להן סוף אשתו מותרת תניא אמר רבי עקיבא פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנטרפה בים והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי מאיר כשעליתי למדינת קפוטקיא בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר לי גל טרדני לחבירו וחבירו לחבירו והקיאני ליבשה באותה שעה אמרתי כמה גדולים דברי חכמים שאומרים מים שאין להן סוף אשתו אסורה ושיש להן סוף אשתו מותרת: ת"ר ראוהו שנפל לגוב אריות אין מעידין עליו לחפירה מלאה נחשים ועקרבים מעידין עליו (דף קכא.) ת"ר נפל לתוך כבשן האש מעידין עליו ליורה מלאה יין ושמן מעידין עליו משום רבי אחא אמרו של שמן מעידין עליו מפני שהוא מבעיר של יין אין מעידין עליו מפני שהוא מכבה אמרו לו תחלתו מכבה וסופו מבעיר: **מתני'** אפי' שמע מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו רבי יהודה אומר אפילו שמע מן התינוקות אומרין הרי אנו הולכין לספוד ולקבור את איש פלוני בין שהוא מתכוין ובין שאינו מתכוין רבי יהודה בן בבא אומר בישראל אע"פ שמתכוין ובכותי אם היה מתכוין אין עדותו עדות: **גמ'** רבי יהודה אומר אפילו שמע מן התינוקות כו': ודילמא לא אזלי אמר רב יהודה אמר שמואל דקאמרי הרי אנו באין מלספוד ומלקבור את איש פלוני ודילמא קמצא בעלמא שכיב להו ואסיקו בשמיה דקאמרי כן וכן רבנן הוו התם וכן וכן ספדני הוו התם: ובכותי אם היה מתכוין אין עדותו עדות:אלא בכותי דעדותו עדות היכי משכחת לה במסיח לפי תומו כי ההוא דהוה קא אזיל ואמר מאן איכא בי חיואי שכיב חיואי ואסבה רב יוסף לדביתהו ההוא דהוה קאמר ואזיל וי לפרשא זריזא דהוה בפומבדיתא ואסבה רבא ואיתימא רב יוסף לדביתהו ההוא דהוה קאמר ואזיל מאן איכא בי חסא מאן איכא בי חסא טבע חסא אמר רב נחמן האלהים אכלוה כוארי לחסא מדיבוריה דרב נחמן אזלא דביתהו דחסא אינסיבא ולא אמר לה ולא מידי אמר רב אשי שמע מינה הא דאמור רבנן מים שאין להן סוף אשתו אסורה הני מילי לכתחלה אבל אי אינסיבא לא מפקינן לה מיניה וא"ד אסבה ר"נ לדביתהו אמר חסא גברא רבה הוא אם איתיה דסליק קלא איט ליה למילתא ולא היא לא שנא גברא רבה ול"ש לאו גברא רבה דיעבד אין לכתחלה לא ההוא כותי דאמר ליה לבר ישראל קטול אספסתא ושדי לחיותא ואי לא קטילנא לך כפלניא בר ישראל דאמרי ליה בשיל לי קדרה בשבתא ולא בשיל לי וקטלתיה שמעה דביתהו אתאי לקמיה דרבא (דף קכב. ע"ש) פשטו לה מהא מתני' **דיו. ויכול ילך ולהעיד ולהזהיר לת לשתו: גרסינן** בתוספתא לפיכך שמע קול מקוננת שמזכירתו בין המתים אין עדות נגולה מזו: **בין שהוא מתכוין. לעדות: גמ' קמצא בעלמא. חנגב לו נחלה המיתו התינוקות והעלו לה שם שים פלוני כלרך שהתינוקות משחקים: היכי משכחת לה.** ללא נתכוין לא **להעיד ולא להתיר** לשחה: **בי חיואי.** שם החים מלן ליכח **מי מחנחי כיתו שימע לברי: לפרשא זריזא. נבור חיל ויפרלל היה: מדבוריה דרב נחמן. לחמר לחכלוהו כוורי ולא לחמר מי יתן שיעלה חזלא לביתהו וחינסיבה: קטול אספסתא.** קנור שחת לבהמותי: **שמעה ביתהו. להחיה לחמר כותי עליה קטלתיה ותת לקמיה לחכיי:** [דף קכב.] **של ערלה הן. פירות נטועה הן והן מסוכחים מפירות חילן זקן: של עזקה הן.** עיר היא **בא"י ופירותיה מסוכחים ואם** היה כותי זה מחונה לתרן ואמר של עזקה הן **אין חוששין לדבריו לומר יפרלל מכרם לו** ואמת לא נתעברו אי נמי פירסו בו עזקה לסון עזקה בין שיתים חופר ועושה להם כמין עוניות ואיבריו אילנא הוא ואסורים מפני כן הפירות עמן ואסורין בשביעית כיון שבאו מחמת עבודת שביעית וכלאמרינן הנוטע בשביעית יעקור וכנון שאמר הכותי שהיה מסדה של יפרלל שעזקו יפרלל לו כותי בשליחותו לבשא הוא לקנסוה רבנן לאסור פירותיו: **לא אמר כלום. לאסרם על כך אנא הנך אחר הרוב שזה מסקר ולהשביח מקחו נתכוין וכן בנטע רבעי לחוליה שפירות נטועה הן כלי להשביח מקחו ה"נ לא נתכוין כותי זה אנא לאייב על זה שיקנור לו מספוא לבהמותיו:**

חבל. ענמת נפש הוא: קולה. תמוה: **לכרקום ביתה.** כשבאה במערה: **שנינו** בפרק כל הנפטר (לקמן כח:) שלשה לבריס אחד רבי אלעזר בן פרטא וקיימו חכמים את דבריו על עיר שהקיפוה כרקום ועל ספינה המטורפת ועל היונק ליזון בחזקת שהם קיימים לכל עיר שכשהה כרקום וספינה שאחזה בים ויונק ליהנו נותנין עליו חומרי חיים וחומרי מתים וביונק ליהנו ליכא למאן דאמר תרי ליתני ליכא למוקי לן בבית דין של ישראל ליקו לאפקר לחזו ליה זכותא. וליכא למוקי לה כב"ד של כותים משום דמקבלי שולחן ורמב"ם ז"ל פסק כהך ליונק בתרא למוקי לה כב"ד של כותים לכל כב"ד של ישראל מעירין עליו לכיון דנמיר ליתיה לן שכיח להאי חזו ליה זכותא ואמרינן אחד למתים בנמרא והא קיימא לן למסיח לפי תומו מהימן ופריק ה"מ במילתא דלא שייך בה כל מילתא לשייך בה עבידי לאחזוקי שקרייהו לכתיב אחד פיסח ונו' ויש מן המפרשים שכתבו משתברא לכיון דתרי ליתני ניהו ולא ליפסיקא להכא אחד מיניהו לחזל לחומרא לחיסור לחורייתא הוא וכן כב"ד של כותים וכן בבית דין של ישראל נותנים עליו חומרי חיים וחומרי מתים: **ואסיקנא** [לקמן קכח:] לכותי אם היה מתכוין להעיד כגון שבא לב"ד ואמר פלוני מת אין עדותו עדות וכ"ש אם נתכוין להתיר כגון שבא לב"ד ואמר פלוני מת הסיעוני את יאשתו אין סומכין עליו כלל אלא במסיח לפי תומו ומפרש בסמוך מהו מסיח לפי תומו ונם בזה יש נאמן מלין עדות לכותי יש בר עדות כלל אלא משום דקיים לן דקטטה קאמר כיון למסיח לפי תומו ומשום ענוגה דקילו רבנן בלחקילו בעל אחד ועד אחד מפי עד ואין נוגו לחוש בשום מקום לומר תשכור עדים נם לא חשבו לומר תשכור כותי שיאמר כן במל"ת כיון דאחמרת בסופה הקלו בתחלתה אעפ"כ יש לו לדיין בזה לדקדק יפה אם נראה בדבר דמחות הריטב"ח ז"ל. וכסוניתנו וכן התם פ' כל הנפטר (לקמן כח:) אסיקנא לכותי מסיח לפי תומו כיון שאמר מת פלוני סני וקשה מהני עובדי לכתיב בהו וקברתיו וקברתים ותירנו הרשב"ץ והריטב"ח ז"ל דעובדי הכי הוו ולא לגריכים להכי ותמהו על הרמב"ם ז"ל שכתב והוא שאמר קברתיו וקברנוהו היאך נעלמו ממנו המעשים הללו לכיון דאמר לכותי מת פלוני סריוה ולתקן לכרי הרב ז"ל כתב הריטב"ח ז"ל לכל היכא דכותי מכריז ואמר מאן היכא בבית פלוני כותי שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה הן של נטע רבעי הן של עזקה הן לא אמר כלום שלא נתכוין אלא להשביח מקחו. אבא יודן איש ציידן אמר מעשה בישראל וכותי שהיו מהלכין בדרך ובא כותי ואמר חבל על יהודי שהיה עמי שמת בדרך וקברתיו והשיאו את אשתו. ושוב מעשה בקולר של (שני) בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא ובא כותי ואמר חבל על קולר של (שני) בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהן שוב מעשה בששים בני אדם שהיו מהלכין לכרקום של ביתר ובא כותי ואמר חבל על ששים בני אדם שהיו מהלכין לכרקום של ביתר שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהן: גרסינן בפרק כל הגט שנכתב שלא לשם אשה (דף כט.) תניא שמע מב"ד ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת איש פלוני נהרג ישיאו את אשתו מקומנטריסין של כותים איש פלוני מת איש פלוני נהרג אל ישיאו את אשתו והא קיי"ל דמסיח לפי תומו מהימן הני מילי במילתא דלא שייך בה אבל במילתא דשייך בה עבידי לאחזוקי שקרייהו דכתיב וכו': **מתני'** (דף קכב.) מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין ע"פ בת קול ומעשה שעמד אחד על ראש ההר ואמר איש פלוני מת והלכו ולא מצאו שם אדם והשיאו את אשתו שוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני ממקום פלוני נשכני נחש והריני מת והלכו ולא הכירוהו והשיאו את אשתו: **גמ'** ומעשה שעמד ודילמא שד הוא א"ר יהודה אמר * בג' אי' אר"י אמר רב (ג"א) שמואל שראו לו דמות אדם וחזו ליה נמי בבואה דבבואה דגמידי דבבואה אית להו לשידי בבואה דבבואה לית להו ולא חיישינן דילמא צרה היא דתנא דבי ר' ישמעאל בשעת הסכנה כותבין ונותנין אע"פ שאין מכירין: ירושלמי מצאו בשטר כתוב וחתום מת איש פלוני או נהרג איש פלוני ר' ירמיה אומר משיאין את אשתו ר' בון בר כהנא אמר אין משיאין את אשתו מתניתא מסייעא לדין ולדין מסייעא לר' ירמיה דתניא ע"פ עדים ולא ע"פ כתבם ולא ע"פ כתב סני בלח קברתיו לכיון למעיל נפשיה לאכרוזי ולמימר הכי אי לאו דקיים ליה לסכיך לא היה אומר אחד מבלמי ונריך שיאמר קברתיו וטעמא דמסתבר הוא על כאן: **מתני' על פי בת קול. שמע קול נעקה פלוני מת ולא רצו לחלס: תוספתא** אין מעידין על שמזכירין שמו ושם עירו לבל יאמרו ג' יונק מעיר פלוני מפשפשים בחותם העיר שם לא יצא לבל הוא תנשא לשתו ופסקה הר"ם במז"ל בהלכותיו: **לאור הנר.** שלא רצו שלא לאור הנר או לאור הלבנה: **גמ' שראו לו דמות אדם. מתחלה כשנעקר: בבואה.** לע"ז: **בבואה דבבואה. על ענו: דלמא צרה היא.** שנפלת במקום אחר ובאה להקלקלה והלכה לה: **בשעת הסכנה. שלא מסוכן כגון מי שהיה מוטל בבור ואמר כל השומע קולו יכתוב נט נאשתו כותבין ונותנין ומסכינן עליו בכל לבריו שאומר אני פב"פ ר"נ כשעת הסכנה אמי שאם לא תאמין לזה לא תנשא לאחר.** וכתב הריטב"ח בשם רבו לכיון שלא חיישינן לנרע בשעת הסכנה ה"ה שלא חיישינן לשל בלל ואע"נ שלא חזו ליה בבואה לבבואה ולבאי מייתי שם לר' ישמעאל לתרוצי לפילו קשיא לשל ואומר ר"י בעל התוס' ז"ל להא לשמרינן הכא ובמסכת ניטין (לף סו.) ובפ"ק למנילה (לף נ.) לחיישינן לשל ה"מ בבורות אי בשלה כי שה להכא ולשתם ומפני שהשלים מנויים בבורות ושלות לבל בעיר אין חוששין לא לענין נתינת שלום ולא לענין נט ועלות לשה וכן הוא בירושלמי שלא לתיתא בשלה ובבורות שהשלים מנויים ולזה השכימו המפרשים ז"ל: **הריא"ף** ז"ל כתב ירושלמי מנאו בשטר כתוב חיש פלוני מת או חיש פלוני נהרג רבי ירמיה אומר מסיחין את לשתו ר' בון בר כהנא אומר אין מסיחין את לשתו מתני' מסייעא לר' בון ולדין מסייעא לר' ירמיה לתניא ע"פ עדים ולא על פי כתבם ולא ע"פ תורנמן ולא ע"פ על לחד ועבדיו מסיחין על פי על ולכוותה ע"פ כתבם וע"פ תורנמן מסיחין מתני' מסייעא לר' בון לתניא יפה כח עדיס מכח השטר שהעדים **שאמרו את פלוני נהרג פלוני** מסיחין את לשתו בתוב בשטר נהרג פלוני מת פלוני אין מסיחין את לשתו ויפה כח השטר מכח העדים שהעלים את חבירו בשטר נובה מנכסים מסועבדים וע"י עדים נובה מנכסים בני חורין ולא פסק כאן הרב ז"ל הלכה כמאן: **וכתב** הריטב"ח ז"ל לחבל במסכת ניטין בפרק מי

שלחוז [ברי"ף סי' תקכט] כתב הא לקניין כסף שבודקין אותו לניטין כך בודקין אותו למשלוחי ומתנות ולעדיות ולוקיימנא בעלות שמא לחקילו כה רבנן אבל בשאר עדיות לא לרחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם וכן פסק הר"ס במז"ל. ולוקח בשנתקייס כתב ילו שמיה על אותו על אבל קנין המפרשי ז"ל ובכללם הרמב"ן ז"ל כתבו לשלחי בשאינו מקוייס נמי כיון לקיוס שטורת לרבנן הוא הכא לוקמוה לילוע לשלוחי להא לקילו בעלות שמא מסוס ענונע ולא הלרי ומחמרי בה וטעמא למסתבר הוא בעיני מורי ומיהו כל כיוצא בזה נראה שאין לו לליין שלא מה שעיניו רואות ע"כ. תנן התם בפרק כיצד שמת אחיו (לף כה.) המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפני נחתם לא ישא את אשתו מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו רבי יהודה אומר הרגתיו לא תנשא אשתו הרגנוהו תנשא אשתו מת הרגתיו לא ישא את אשתו הוא ניהו לא ישא את אשתו אבל לאחר תנשא אשתו ולא אמרינן רשע הוא והתורה אמרה (שמות כג) אל תשת רשע עד דקי"ל כרבא דאמר רבא אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע ושמעינן מהא דרשע פסול לעדות אשה וגרסינן בראש השנה בפירקא קמא (ר"ה דף כב.) אמר רב מנשה זאת אומרת גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה ופרק כיצד אשת אחיו נמי אקשינן מינה והאמר רב מנשה גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה גזלן דדברי תורה פסול לעדות אשה ושמעינן מינה דפסול מדברי תורה הוא דפסול לעדות אשה אבל פסול מדרבנן כגון משחק בקוביא וחביריו כשרין לעדות אשה ומסתברא לן דפסול מדברי תורה מסיח מינה והא אמר רב מנשה גזלן לדבריהם כשר לעדות אשה גזלן דל"ת פסול לעדות אשה שמעינן מינה לפסול לדברי תורה הוא לפסול לעדות אשה לחקל פסול לרבנן כגון משחק בקוביא וחביריו כשרים לעדות אשה ומסתברא לפסול מל"ת מסיח לפי תומו מסיחין אשה על פיו לא נרע מכותי ע"כ. ולף על גב לעבד ואשה ופחה פסולים לעדות מן התורה ומסיחין על פיהם טענמ מסוס שאינם פסולין מחמת עבירה: **ואמרו** ז"ל מסתברא לעל מפי כותי מסיח לפי תומו כשר כיון שכשר מפי עבד ואשה וכלאמרינן לעיל כשמע מפי נשים ומפי קטנים מסוס לקיס לן לקושטע קלאמרי: **מתני' בית דלי.** סם מקוס: **נמתי לו. לאמרתי לו: כן הדברים.** כלאשר **לאמרת שכולן חולקין עליו: משובשת בגייסות.** ולאיני **יכול לילך לעלכם ולהעיד מה שמעתי: אמרו לו.** לרבי עקיבא מעשה בבני לוי: **ולא תהא כהנת. כלומר וכי לא תהא בת ישראל לו כהנת מיוחסת נאומנת כפונדקית נרועה זו וכגמרא מפרש מאי נרייותה: לכשתהא הפונדקית נאמנת. כלומר לכשיימנא לכך זה אמת שהאמינו הפונדקית להרי לא עליה שמכו אלא לפי תומה הסיחה והרשיתה להס מקלו ותרמילו** וקבלו: [לף קכב:] **גמ' והא איה חבירנו. אלמא לאו לפי תומה** הוא:

תורגמן ולא ע"פ עד אחד ועכשיו הלא משיאין ע"פ עד אחד וע"פ עד מפי עד ודכותה ע"פ כתבם וע"פ תורגמן משיאין מתניתא מסייעא לרבי בון דתניא יפה כח העדים מכח השטר שהעדים שאמרו מת פלוני ופלוני משיאין את אשתו מצאו כתוב בשטר מת פלוני אין משיאין את אשתו ויפה כח השטר מכח העדים שהמלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים ועל ידי עדים גובה מנכסים בני חורין: תנן התם בפרק כיצד שמת אחיו שלא היה בעולמו (דף כה.) המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפני נחתם לא ישא את אשתו מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו רבי יהודה אומר הרגתיו לא תנשא אשתו הרגנוהו תנשא אשתו מת הרגתיו לא ישא את אשתו הוא ניהו לא ישא את אשתו אבל לאחר תנשא אשתו ולא אמרינן רשע הוא והתורה אמרה (שמות כג) אל תשת רשע עד דקי"ל כרבא דאמר רבא אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע ושמעינן מהא דרשע פסול לעדות אשה וגרסינן בראש השנה בפירקא קמא (ר"ה דף כב.) אמר רב מנשה זאת אומרת גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה ופרק כיצד אשת אחיו נמי אקשינן מינה והאמר רב מנשה גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה גזלן דדברי תורה פסול לעדות אשה ושמעינן מינה דפסול מדברי תורה הוא דפסול לעדות אשה אבל פסול מדרבנן כגון משחק בקוביא וחביריו כשרין לעדות אשה ומסתברא לן דפסול מדברי תורה מסיח לפי תומו משיאין אשה על פיו דלא גרע מכותי ע"כ. ולף על גב דעבד ואשה ופחה פסולים לעדות מן התורה ומסיחין על פיהם טענמ מסוס שאינם פסולין מחמת עבירה: **ואמרו** ז"ל מסתברא לעל מפי כותי מסיח לפי תומו כשר כיון שכשר מפי עבד ואשה וכלאמרינן לעיל כשמע מפי נשים ומפי קטנים מסוס לקיס לן לקושטע קלאמרי: **מתני' בית דלי.** סם מקוס: **נמתי לו. לאמרתי לו: כן הדברים.** כלאשר **לאמרת שכולן חולקין עליו: משובשת בגייסות.** ולאיני **יכול לילך לעלכם ולהעיד מה שמעתי: אמרו לו.** לרבי עקיבא מעשה בבני לוי: **ולא תהא כהנת. כלומר וכי לא תהא בת ישראל לו כהנת מיוחסת נאומנת כפונדקית נרועה זו וכגמרא מפרש מאי נרייותה: לכשתהא הפונדקית נאמנת. כלומר לכשיימנא לכך זה אמת שהאמינו הפונדקית להרי לא עליה שמכו אלא לפי תומה הסיחה והרשיתה להס מקלו ותרמילו** וקבלו: [לף קכב:] **גמ' והא איה חבירנו. אלמא לאו לפי תומה** הוא:

לפי תומו משיאין אשה על פיו דלא גרע מכותי. תנן בגיטין בפרק כל הגט (דף כח:) שלשה דברים א"ר אליעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו על עיר שהקיפוה כרקום ועל ספינה המטורפת בים ועל היוצא לידון שהן בחזקת קיימין אבל עיר שכבשה כרקום וספינה שאבדה בים והיוצא ליהרג נותנין עליו חומרי חיים וחומרי מתים: **מתני'** אמר רבי עקיבא כשירדתי לנהרדעא לעיבור השנה מצאני נחמיה איש בית דלי אמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל על פי עד אחד אלא יהודה בן בבא בלבר נמתי לו כן הדברים אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים שמדינה הזו משובשת בגייסות כך מקובל אני מרבן גמליאל הזקן שמשיאין את האשה על פי עד אחד וכשבאתי והרציתי את הדברים לפני רבן גמליאל שמח לדברי אמר מצינו חבר ליהודה בן בבא מתוך הדברים נזכר רבן גמליאל שנהרגו הרוגים בתל ארזא והשיא רבן גמליאל (הזקן) או נשותיהן על פי עד אחד והוחזקו להיות משיאין עד מפי עד מפי אשה מפי עבד מפי שפחה רבי אליעזר ורבי יהושע אומרים אין משיאין את האשה ע"פ עד אחד אמר רבי עקיבא ולא ע"פ אשה ולא ע"פ קרובים אמרו לו מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה אחד מהם והניחוהו בפונדק בחזרתן אמרו לפונדקית איה חבירנו נמה להם מת וקברתיו והשיאו את אשתו ולא תהא כהנת כפונדקית אמר להם לכשתהא פונדקית [נאמנת * מכאן עד סוף המשנה בס"י וכן בראב"ש ליתא פונדקית הוציאה להם מקלו ותרמילו וספר תורה שהיה בידו]: **גמ'** והלכתא משיאין את האשה עד מפי עד [מפי אשה] מפי עבד מפי שפחה מפי קרובים: אמרו לו מעשה בבני לוי כו': (דף קכב:) מאי גריעותא דפונדקי' אמר רב כהנא פונדקית כותית היתה ומסיחה לפי פי תומה היתה זה מקלו וזה תרמילו וזה קבר שקברתיו והא איה חבירנו קאמרי לה כיון דחזיתינהו בכתה אמרו לה איה חבירנו נמה להן מת וקברתיו שמעינן מהא דהיכא דמתחיל הכותי ומסיח לפי תומו ואף על גב דהדרינא ומגלינא למילתא מיניה שפיר לא נפיק ליה מתורת מסיח לפי תומו אלא נאמן ומשיאין על פיו ולא בעינן בעדות אשה דרישה

בכתה. בכית והייגו **לפי תומה לקולס שמלוה התחילה** לבכות. וכתב הריי"ף שמעינן מהא להיכא למתחיל כותי ומסיח לפי תומו חף על גב דהדרינן ומנגינן למילתא מיניה שפיר לא נפיק ליה מתורת מסיח לפי תומו לגמרי ומשיחין על פיו וכתבו התפרדיס ז"ל לכן נמי יש לנו לומר לכי היכי דלכל שהתחיל לומר במסיח לפי תומו לף על פי שמלוהו לבסוף והניח על פי שלמס נמלן כן נמלר לכל שמומרים לו היה פלוני שהלך עמך או שהנחנו כאן מה שיביא להס מכאן ואילך היינו נלון כמסיח לפי תומו וכן הלכתא: **גרסי'** בגמ' תנו רבנן יין בודקין עילי נשים בדריסה ובחקירה ר' טרפון ור"ע אומרים בודקין עילי נשים בדריסה וחקירה וקמיפלגי בלר' חנינא לאמר ר' חנינא לכר תורה אחת היא ממונות ואחת היא נפשות בדריסה וחקירה שנאמר מספט אחת יהיה לכס ומה טעם אמרו היני ממונות אין ערוכין לדריסה וחקירה כלי שלא תנעול לתת בפני עיון במאי קמיפלגי מר סבר כיון דקא מיבעיא ליה למסקל כתובה כליני ממונות למי ומר סבר כיון דקא מרית בחת היא לעלמא כליני נפשות למיא ובודקין. והוה עובדא בחלס ר' שבא לפני ר' טרפון להעיד בעדות חסא אמר לו בני היינו בחיים בלרך ורלף יודע בעדות חסא זו אמר לו אני והוא היינו בחיים בלרך ורלף לאחרינו ניים ונתלה ביחור של תלנה ופשחו והחזיר לת הניים לאחור אמרתי לו מסבחינך לריה אמר לי יפה כוונת שכך קורין אותי בעירי יוחנן בן יונתן לריה למכפר שיחרה ליומים חלה ומת אמר לו **לאחקור אולי יפקך לכריו לא כך אמרת לי** יונתן בן יוחנן לא יוחנן בן יונתן לא כך אמרת לי למכפר שיחרה לריה לא לריה למכפר שיחרה ולקלקל עמו ב' ונ' לכריה וכוון לכריו והשיב רבי טרפון לחסתו: **בדרישה. כליקות כה"נ לכוון לת לכריו: חקירות.** בחי זה יום בחי זה שעה: **משפט אחד יהיה לכם. וכיון לאשכחן לכתיב כליני נפשות ולרשת וחקרת ה"ט** לל"מ: **כתובה למשקל.**

וחקירה: **סליק פירקא וסליק מסכת יבמות**

כשתגשו לאחר על פיהן תטול כתובה למספר כתובה נלמול לכתיב בה כשתגשו לאחר תטלי מה שכתוב ליכי והלכתא כת"ק לאחר אין בודקין וכן פסקו הגאונים ז"ל לאין בודקין עילי נשים בדריסה וחקירה ולכולי עלמא בענין כתובה אע"נ לאן שייך בה תקנה לשאל לאת בפני עיון להא יותר מאשאיים רוצה ליפא לשא רוצה להגשא מ"מ לא בענין כה לריסה וחקירה להא חזינא בכמה דוכתי לאחאו רבנן בכתובה מעות חינא לנבות מיתומים קטנים ולמכור שלא בב"ל וכמה מילי לאחריני ול"ת היכי פסקינן כמאן לאמר אין בודקין הא טעמיה הוא מעות כתובה לאית לה למשקל ולא תקנו בכתובה לריסה וחקירה והלא עיקר עלות הער להתירה לשום הוא והיא עלות לשת אית לה להויי ליני נפשות ובתר הכי אתי אין שתטול כתובה וכיון לשריותא קלים לא תשרייה ולא תשקול תירן הרמב"ן ז"ל להשתא בזמן הזה טפי למי הלי ענינא לעלות לשה לליני ממונות מלליני נפשות להא רובא לנשי אית להו כתובה היולך לפילו לרושה לליה כתובה לא מפלגינן בה לאילו ליני נפשות ליתנהו בזמן הזה על כאן ולכ"ע בין עלות לשה בין כל ליני ניטין וקלושין יש נמן בב"ל הלכותות וכי היכי לתקנינהו בכל ליני ממונות לשכיחי ואית דהו חשרון כים מפני תקנת נין ותקנת השוק כלאיתא פרק החובל (קף פ:) ה"נ מילתא לשכיחא וחמירא מחשרון כים ובדריסה וחקירה שנאלקו מעות לאפשר משא"כ במומחין לא אפשר וכלאמרינן ריש המנרש (קף פח:) נבי רב יוסף להוה מעשה חניטי ואמר ליה אבוי והא הלכותות תנן ר"ל שליאותייהו עבדינן מילי להוה להולאות והלואות והוה הלין בכל ליני לישות לעבדינן שליאותייהו על שיבא תשיא ויתקייים בנו מקרא שכתוב (ישעיהו נ:כ"ו) וששיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ברית רחמנא לסייען מריש על כאן:

מסכת כתובות

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד קכח–קנד

יום קכח

פרק א

א [דף ב.] **בתולה נשאת ליום הרביעי ואלמנה ליום החמישי. שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעיירות** ריי"ף א. ביום ב' וביום ה' **שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל מפני מה אמרו בתולה נשאת ביום הרביעי שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד. ותנשא באחד בשבת שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא טורח בסעודה שלשה ימים אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת וברביעי כונסה. ועכשיו ששנינו שקדו אותה ששנינו הגיע זמן ולא נישאו אוכלת משלו ואוכלת בתרומה הגיע זמן באחד בשבת מתוך שאינו יכול לכנוס אינו מעלה לה מזונות לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה אינו מעלה לה מזונות:

ב [דף ב:] **אמר רבא ולענין גיטין אינו כן.** אלמא קסבר אין אונס בגיטין משום צנועות ומשום פרוצות. [דף ג.] איכא דאמרי אמר רבא וכן לענין גיטין דיש אונס בגיטין. פסק ר"ח ז"ל דהלכתא כלישנא קמא דמייתי כמה סייעתין ללישנא קמא דהוו פירכא ללישנא בתרא ואע"ג דשני להו אשינויי דחיקי לא ניקום ונסמוך והביא ראיה מסתמא דהש"ס דגיטין פרק השולח (גיטין דף לד.) ההוא דאמר אי לא נסיבנא עד תלתין יומין ליהוי גיטא כי מטא תלתין יומין אמר מיטרח טרחנא כו' ומסיק אי משום אונס אין אונס בגיטין וכן פסק רב אלפס ז"ל בפרק שלישי דגיטין (דף ל.) גבי ההוא דאמר אי לא מפייסנא עד תלתין יומין ליהוי גיטא אזל פייסא ולא איפייסא א"ל מי יהב לה ה' קבין דדינרי ולא אתפייסא אלמא אין אונס בגיטין. וקשה מהא דאמרינן בפרק מי שאחזו (גיטין דף עג.) הרי זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ונפל עליו בית או שנשכו נחש הרי זה גט מאי שנא רישא ומ"ש סיפא שלחו מתם אכלו ארי אין לנו. כלומר בשניהם אינו גט וקאמר בתר הכי ההוא גברא דזבין ארעא מחבריה קביל עליה כל אונסא דמתיליד ליה לסוף אפיקו ביה נהרא אגלגל מילתא ומטי לקמיה דרבא ואמר אונסא דלא שכיחא הוא ומייתי רבא ראיה מאכלו ארי אין לנו אלמא באונסא דלא שכיח קאמר רבא דיש אונס בגיטין וללישנא קמא דשמעתין אפילו אונסא דלא שכיח קאמר דאין אונס דבעי למיפשט מילתא דרבא מעובדא דההוא דפסקיה מברא וקאמר הש"ס דלמא אונסא דשכיח שאני דאיבעי ליה לאתנויי מכלל דאפי' באונסא דלא שכיח קאמר רבא דאין אונס. ואי לאו פיסקא דר"ח ז"ל לא הוה קשה מידי דה"א דהא דקאמר רבא התם היינו כאיכא דאמרי דאמר רבא יש אונס. ונראה דשלשה ענייני אונס הן ההיא דמי שאחזו לא שכיח כל עיקר ואפי' ללישנא קמא דהכא לא שייך למימר משום צנועות ומשום פרוצות דלא סברי צנועות דנפל עליה בית או נשכו נחש ופרוצות נמי לא יאמרו כך הלכך אפילו ללישנא קמא יש טענת אונס כי האי בגיטין ואונסא דשכיחא כי האי דפסקיה מברא אפי' לאיכא דאמרי אינו מבטל הגט דאיבעי לאתנויי. ובאונסא דשכיח ולא שכיח כמו חלה בהא פליגי הני תרי לישני והלכתא כלישנא קמא:

ג אמר רב שמואל בר רב יצחק לא שנו אלא מתקנת עזרא ואילך שאין בתי דינין יושבין אלא בשני ובחמישי **אבל במקום שבתי דינים קבועים בכל יום** ריי"ף א: **אשה נישאת בכל יום והוא דטריח ליה.** וא"ת ואמאי נשאת בכל יום תהוי כאלמנה ותנשא. בחמישי ותיבעל בליל ששי הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם הראשון וי"ל משום ברכה לחודה לא היינו מתקנין ימי זמן קבוע מדפריך הש"ס לעיל ותנשא באחד בשבת וכן גבי אלמנה לאו משום ברכה גרידא אמרו שתנשא בחמישי אלא כדאמרינן לקמן (כתובות דף ה.) **שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא** שמח עמה ג' ימים ואגב שתקנו משום שקדו אף היכא דלא שייך שקדו כגון אדם בטל או י"ט שחל ערב שבת תקנו שתנשא בחמישי משום ברכה ושקדו שיהא שמח עמה שלשה ימים לא שייך בבתולה דליכא למימר למחר משכים והולך לאומנותו לפי שיש לה שבעת ימי המשתה הלכך משום ברכה גרידא לא תקנו זמן לבתולה. נישאת בכל יום האי בכל יום לאו דווקא דבכל יום שבת אינה נישאת דאמרינן בירושלמי אמר רב מתניא הדא אמרה אלין דכנסין ארמלין בערב שבת צריכין למיכנס מבעוד יום שלא יהא נראה כקונה קנין בשבת לפי שאלמנה אין לה חופה ובשעת ייחודו של ביאה הוא זוכה במציאתה

ובמעשה ידיה הלכך צריך להתייחד עמה בע"ש מבעוד יום הלכך אין להכניס בתולה לחופה בשבת דע"י החופה הוא זוכה במציאתה ובמעשה ידיה והוה כקונה קנין בשבת וכן נמי לכנוס בששי ולבעול בשבת לא דאין בתי דינין קבועין בשבת. ומה שנהגו האידנא לכנוס בששי היינו משום דאף בכל ימי השבוע אין לנו בתי דינין קבועין ומי שיש לו עסק מכניף שלשה ומסדר טענותיו בפניהם וזה יכול לעשות אפילו בשבת ואפילו בימי חכמי הש"ס אם לא בעל בליל חמישי לא חייבוהו להמתין עד ליל חמישי אחר או עד ליל שני דמיבעיא לן לקמן (כתובות דף ה:) מהו לבעול בתחלה בשבת משמע אע"פ שנישאת ברביעי ורב זביד בעל בתחלה בשבת וכן מוכח ממתני' דחתן פטור מק"ש עד ד' לילות ואי לא מצי בעיל עד ליל שני אמאי פטור. והא דנישאת בכל יום היינו היכא דטרח ליה אבל אי לא טרח לא דתניא [דף ג:] **שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא** טורח בסעודה אחד בשבת וב' בשבת וג' בשבת ובד' כונסה כתב רבינו אפרים אי אמר חתנא לא טרחנא אלא אכניסנה בלא סעודה וקרובי הכלה בעו דלעביד סעודתא כייפינן ליה דעביד סעודתא כפום מנהג דחזי לדידיה ולדידה דקי"ל עולה עמו ואינה יורדת עמו וכתב דמעשים באו לפני רב אלפס רבו והיה דן כן:

ד ולידרוש להו דאונס שרי ותימה היאך נדרוש להו דאונס שרי הלא היא מחויבת למסור עצמה כיון שהיא אשת איש דאמרינן (סנהדרין דף עד.) כל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים ותירץ ר"ת דאינה מחויבת למסור עצמה למיתה על ביאת עובד כוכבים דרחמנא אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים דכתיב וזרמת סוסים זרמתם ולא מקריא ביאה והביא ראיה מפרק בן סורר ומורה (שם:) דפריך והא אסתר פרהסיא הוי ואילו עריות הוי לא פריך דמשום עריות לא מיחייבא למסור עצמה בביאת עובד כוכבים. ומתוך כך התיר ר"ת בת ישראל שהמירה דתה ונבעלה לעובד כוכבים ושוב חזרה ונתגייר העובד כוכבים עמה וגרשה בעלה והתירה לאותו שנתגייר עמה דלא שייך למימר אחד לבועל בביאת עובד כוכבים דהוי כביאת בהמה. ולא נהירא להריב"ם דכיון אסורה לבעל ע"י ביאת עובד כוכבים כדאמרינן הכא דאיכא פרוצות ולקמן בפרק האשה שנתאלמנה (כתובות דף כו:) גבי שבויה ואמרינן נמי במגילה (דף טו.) כאשר אבדתי מבית אבא כך אבדתי ממך אלמא לגבי בעלה לא חשיב כביאת בהמה שאין ביאתה פוסלת דאין זנות לבהמה כדאיתא בפ' הבא על יבמתו (יבמות דף נט:) דכי אמרינן שם צח רחמנא אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים הנ"מ לענין חייס דזרעיה חשיב כזרע בהמה אבל ביאתו לא חשיב כביאת בהמה וכיון שאסורה לבעל אסורה גם לבועל מונטמאה ונטמאה ואמרינן נמי בסוטה פרק ארוסה (סוטה דף כו:) מקנין ע"י עובד כוכבים והא דקאמר הכא ולידרוש להו דאונס שרי הכי פירושא ואינה מחויבת למסור עצמה משום דקרקע עולם היא ואינה עושה מעשה דמהיכא גמרינן דבעריות מחויבת למסור עצמה מרוצח כדאמרינן בסנהדרין (דף עד.) מה רוצח יהרג ואל יעבור וכו' ורוצח גופיה הא דמיחייב למסור עצמו היינו כשעושה מעשה אבל אם אמרו לו הנח שנזרוק אותך על התינוק להתמעך דאחר שאינו עושה מעשה בהא ודאי אמרינן מאי חזית דדמא דחברך סומק טפי דלמא דמא דידך סומק טפי וגבי נערה המאורסה גרסינן יהרג ואל יעבור ואבועל קאי אי נמי גרסינן תיהרג מיירי דהיא עושה מעשה ומביאתו עליה והא דלא פריך גבי אסתר והא גילוי עריות הואי משום דידע שפיר דטעמא דקרקע עולם מועיל שאינה מחויבת למסור עצמה משום עריות אבל ס"ד כיון דפרהסיא הוא איכא חלול השם ומשני כיון דקרקע עולם היא אפי' חילול השם ליכא וכן מוכח בריש הבא על יבמתו (יבמות דף נג.) מההיא דאמר רבא אין אונס בעריות דאין קשוי אלא לדעת דמשמע הא יש קשוי שלא לדעת יש אונס ואמאי הא אמרינן בעריות יהרג ואל יעבור אלא ודאי הכי פירושא אם מביאים אותו על הערוה בעל כרחו יהרג ואל יעבור ואינו יכול ליפטר את עצמו ולומר אין אני עושה כלום אלא אחרים עושים בי מעשה לפי שאין קשוי אלא לדעת וכשיתקשה עושה מעשה בידים משמע הא בעבודת כוכבים כגון אם כפפו קומתו להשתחוות לעבודת כוכבים או בשפיכות דמים כגון שהכוהו בגופו על אדם אחר והרגוהו כיון שאינו עושה מעשה כלל אלא אחרים עושים בו מעשה אינו מחויב למסור את עצמו ונ"ל לקיים פסק ר"ת ולא מטעמיה אלא משום דאמרינן (סוטה דף כו.) ונטמאה ונטמאה אחד לבעל וא' לבועל היינו היכא שלא היתה אסורה לבועל אלא

על ידי ביאה זו אבל בביאת עובד כוכבים דבלאו הכי היתה אסורה לו לא קרינן ביה ונטמאה אחד לבועל ונהי דנאסרה לבעל מ"מ לא ניתוסף בה איסור לבועל בביאתו כיון דבלאו הכי היתה אסורה לו וכן מוכח בסוטה פרק ארוסה (שס) גבי מקנין ע"י עובד כוכבים דפריך פשיטא מהו דתימא ונטמאה ונטמאה אמר רחמנא אחד לבעל ואחד לבועל הנ"מ היכא דבהך ביאה אסורה ליה אבל עובד כוכבים דבלא"ה אסורה ליה וכו' כלומר סלקא דעתך אמינא האי דאמרינן ונטמאה לבעל היכא דקרינא ביה ונטמאה לבועל לאפוקי עובד כוכבים דלא קרינא ביה ונטמאה לבועל כיון דבלא"ה אסורה ליה לא קרינא ביה ונטמאה לבעל קמ"ל אע"ג דלא קרינן ביה ונטמאה לבועל קרינן ביה ונטמאה לבעל:

ה תניא הרי שהיתה פתו אפויה וטבחו טבוח ויינו מזוג ומת אביו של חתן או אמה של כלה מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה **ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ נוהג שבעת ימי אבילות וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים. ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום.** ונוהג שבעת ימי המשתה וכו' מכאן קשה למה שכתב בעל הלכות מי שמת לו מת ביו"ט האחרון שנוהג בו אבילות משום דאבילות יום ראשון דאורייתא ויו"ט שני דרבנן ואתי עשה דאורייתא ודחי עשה דרבנן דלדבריהם הכא נמי ינהוג אבילות ביום ראשון דשבעת ימי המשתה דרבנן הם. והארכתי בדבר בברכות פ' היה קורא (סי' טו). וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב דיום א' של שמחת חתן הוי דאורייתא דכתיב (שיר השירים ג:י"א) ביום חתונתו וביום שמחת לבו אלמא דשמחת לבו ביום ראשון יש לו סמך מן התורה. ויש אומרים דלא עלה על דעת הגאון לומר דאבילות יום ראשון הוי דאורייתא דלא אשכחן שום אבילות מן התורה אלא אינות ליאסר בקדשים ובמעשר שני. אלא דעת הגאון לפי שאבילות יש לו רמז ואחריתה כיום מר וי"ט האחרון אינו אלא מנהג כדאיתא במסכת י"ט (דף ד:) הלכך דחינן י"ט אחרון מן קדם אבילות והכי נמי הוה עבדינן כן אלא שהיה צריך להפסיק באבילותו שאחר יום ראשון יהיה נוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ ישלים אבילותו הלכך צריך שינהוג שבעת ימי המשתה תחלה ואח"כ שבעת ימי אבילות: [דף ד.] הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים כתב הראב"ד ז"ל דתרוייהו דוקא שיהו אנשים ישנים עם החתן ונשים עם הכלה:

ו ואין מונעים תכשיטין מן הכלה שלשים יום. פירש רש"י דאין מונעין ממנה תכשיטין משום אבילות בתוך שלשים יום וכ"ש לאחר שלשים יום. וקשה מהא דתני באבל רבתי האשה מותרת בנטילת שער ומוכח התם דכל דין שלשים דהיינו תספורת וגיהוץ אינו נוהג באשת איש שלא תתגנה על בעלה א"כ מאי קמ"ל הכא גבי כלה. ונראה דלא קאי אהך דלעיל אלא מילתא באפי נפשיה והכי פירושא אין מונעין תכשיטין לכלה שאירע לה אבל בתוך שלשים ימי חופתה והיא מתקשטת ככלה אפי' בתוך שבעת ימי אבלה שלא תתגנה על בעלה דכל שלשים של חופתה זמן שמחת חתן וכלה הוא וצריכה שלא תנוול עצמה ולא חיילא עליה אבילות כלל לגבי הנך מילי ואחר שנהג שבעת ימי אבילות משלים עליהם עד ל' יום. ולא דמי לקובר מתו ברגל דמונה שלשים יום מיום קבורה אע"פ שלא נהג אבילות אלא עד לאחר הרגל. דהתם נהג דין שלשים שהוא גיהוץ ותספורת תוך הרגל אבל הכא תוך ימי החופה מותר בגיהוץ ותספורת דמלך ביופיו תחזינה עיניך הלכך לא סלקי לתורת שלשים. **ודוקא אביו של חתן ואמה של כלה דליכא איניש דטרח להו אבל איפכא אם** מתה אמו של חתן או **אביה של כלה לא** ודין מתה אשתו ויש לו בנים גדולים או אם יש לו בנים קטנים או אם אין לו בנים מתי יכול לישא אשה כתבתי ביבמות בפרק החולץ (סי' כז) וגם כתבתי שם מי שמת אביו או אמו דמותר לישא אחר שלשים יום: **אמר רפרם בר פפא א"ר חסדא לא שנו אלא שנתנו מים על גבי בשר אבל לא נתנו מים על גבי בשר מזדבן אמר רבא ובכרך אע"פ שנתן מים על גבי בשר מזדבן א"ר פפא ובכפר אע"פ שלא נתן מים על גבי בשר לא מזדבן והא דרב חסדא משכחת לה בדוכתא דמפקא מכרך ומפקא מכפר. ושמעינן מהא היכא דאפשר לזבוני וליכא פסידא דאינו נוהג שבעת ימי המשתה ברישא.** ומתוך לשון רב אלפס משמע דמכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ובועל בעילת מצוה ופורש וקובר את מתו ונוהג שבעת ימי אבילות ואח"כ שבעת ימי המשתה מדקאמר אינו נוהג שבעת ימי המשתה ברישא משמע דאין חילוק בין

היכא דאיכא פסידא בין היכא דליכא פסידא אלא דבאיכא פסידא נוהג שבעת ימי המשתה ברישא והיכא דליכא פסידא נוהג שבעת ימי אבילות ברישא אבל בשניהם בועל בעילת מצוה קודם שיקבר המת דאל"כ הוה ליה למימר היכא דליכא פסידא קובר את מתו ונוהג אבילותו ואח"כ מכניס את הכלה לחופה וכן מצאתי בשם בעל הלכות ובשם הרי"ץ גיאת ז"ל דבשאר קרובים מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה **ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי אבילות** ואח"כ שבעת ימי המשתה ולא מסתבר כלל דמה תועלת יש במהירות החופה ויבוז המת ויפסיקו באבילות בין חופה ובין שבעת ימי המשתה ולא התירו חופה וביאה לאונן אלא באביו של חתן ואמה של כלה וגם איכא פסידא אז התירו חופה וביאה לאונן ולהקדים ימי המשתה לאבלות אבל כשמקדים האבילות למשתה גם יאחר החופה עד שיכלו כל שלשים יום ותו לא מידי:

ז אמר מר **הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים. מסייע ליה לרבי יוחנן דאמר ר' יוחנן אע"פ שאמרו אין אבילות במועד אבל דברים שבצינעא נוהג.** ומועד חשוב כחתן כדתניא במועד קטן (דף ז:) מכאן אמרו חתן שנולד לו נגע נותנין לו שבעת ימי המשתה לו ולכסותו ולביתו וכן ברגל נותנין לו כל ימי הרגל: וכיון שדברים שבצינעא נוהג חובה הוא ואסור בהם מדמייתי סייעתא לרבי יוחנן מברייתא וכן משמע במועד קטן (דף כד.) דרב ושמואל פליגי עליה דרבי יוחנן לענין שבת ואמרי תשמיש בשבת רשות ובעל הלכות פסק כרבי יוחנן דדברים שבצנעא נוהג ואע"פ דקי"ל הלכה כדברי המיקל באבל הנ"מ בפלוגתא דתנאי אבל דאמוראי לא ומכאן ראיה לדבריהם דברייתא מסייע ליה לר' יוחנן:

ח דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא לא שנו אלא שלא בעל אבל בעל אשתו ישנה עמו בבית ובחתן שפרסה אשתו נדה מיירי ואף על גב דבאבילות ישנה בין הנשים אע"ג דבעל לא משום דבאבילות קילא ליה מנדה דהא

ט אמר רב יוסף ברבי חנינא א"ר הונא כל מלאכות שהאשה [דף ד:] עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו וגבי אבילות תניא אע"פ שאמרו אין אדם רשאי לכוף אשתו להיות כוחלת ולהיות פוקסת באמת אמרו מוזגת לו את הכוס ומצעת לו את המטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו. אלמא אבילות חמירא ליה מנדה לפי שלבו של אדם נכנע בזמן אבילתו. אלא משום דהאי אבילות קילא ליה לפי שהקילו בו חכמים שנוהג ימי המשתה ואח"כ ימי אבילות. הלכך חתן שמת אביו או חמותו בין בעל בין שלא בעל **הוא ישן בין האנשים** והיא **ישנה בין הנשים. וכיון** דהאי אבילות קיל מנדה אינה מוזגת לו הכוס ואינה מצעת לו את המטה ואינה מרחצת לו פניו ידיו ורגליו. יש שרוצים ללמוד מכאן דמי שמת לו מת ברגל כיון שנוהג ימי הרגל תחילה דמיא להכא וקילא ליה הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים ולא נהירא לי דלא דמי לקילותא דהכא דאקילו ביה טפי שהרי מת לו מת קודם שחלו שבעת ימי המשתה והתירו לו חכמים להכנים את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה כדי לדחות אבילות מעליו אבל מת לו מת ברגל שכבר חלה עליו הרגל ישנה עמו בבית. הא דאמרי' גבי נדה מצעת לו המטה תרי גווני הצעות יש דלקמן פ' אע"פ (כתובות דף נט:) תנן הכניסה לו שלש שפחות אינה מצעת לו המטה וכו' ד' יושבת בקתדרא ואמרי' עלה בגמ' (דף סא.) אע"פ שיושבת בקתדרא אבל מוזגת לו הכוס ומצעת לו המטה ומרחצת פניו ידיו ורגליו ופרש"י דהאי הצעת המטה היינו לפרוס הסדין והמכסה דאינו דבר של טורח ומילי דחיבה נינהו שתחבב עליו ולא דמי להצעת המטה דמתני' דהוי דבר של טורח כגון הצעת כרים וכסתות. ונראה דהצעת המטה דהכא היינו פריסת סדין ומכסה מדחשיב הני תלת בהדי הדדי כי ההיא דלקמן אבל הצעת כרים וכסתות שאינו דבר של חיבה נראה דשרו לנדה והא דאסרינן הכא היינו דוקא בפניו דאיכא למיחש להרגל דבר אבל שלא בפניו נראה דשרי והאי דקאמר הרחצת פניו ידיו ורגליו היינו לשפוך מים כשהוא רוחץ אבל לא שתגע בו דאף בלא רחיצה נמי אסורין כדקאמר בפ"ק דשבת (דף יג:) חס ושלום שלא נגע בי אפי' באצבע קטנה וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב אע"פ דאמרינן הכא חתן שבעל ופירסה נדה דאשתו ישנה עמו בבית למשנה אחרונה שאמרו **בועל בעילת מצוה ופורש הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים** משום דאקילו בה רבנן בהאי איסורא דנדה והתירו לו לגמור ביאתו והביא ראיה מהא דקי"ל

רי"ף ב.

דאבילות דעלמא חמירא ליה מנדה ואבילות דהכא כיון דאקילו ביה חיישינן דלמא אתי לזלזולי ביה כ"ש באיסור נדה כל היכא דאקילו רבנן גביה חיישינן דלמא קילא ליה ואתי לזלזולי בה. ועוד הביא ראיה מדאמר רב יוסף למילתיה אמי שפירסה אשתו נדה ומפליג **בין בעל בין לא בעל** ולא מפליג ברישא בין משנה ראשונה למשנה אחרונה דאית לה בועל בעילת מצוה ופורש אלמא אפילו למשנה אחרונה הוא ישן בין האנשים וכו'. ואין דבריו נראין לי גם אם כתבו בשם הר"ר יוסף הלוי אבן מג"ש ז"ל דלא דמי להאי קילותא דהכא הפקיעו חכמים דבריהם מה שאסרו אונן בתשמיש המטה והתירו לו שמחת חופה וביאה כדי לדחות אבילות מעליו אף לאחר קבורה אבל הכא לא הקילו חכמים אלא אדרבה החמירו חכמים האחרונים חומרא יתירה לטמאות דם בתולים משום שמא נתערבו בו דם נדות הלכך ליכא הכא קילותא דניחוש דלמא אתי לזלזולי ביה ומה שהתירו לו לגמור ביאתו אי אפשר בענין אחר כדאמרינן בפ' תינוקת (נדה דף סה:) דא"כ לבו נוקפו ופורש. ומה שהביא ראיה מדלא מפליג רב יוסף ברישא אינה כלום דהך ברייתא לית לה בועל בעילת מצוה ופורש מדתני פירסה נדה ורב יוסף ניחא ליה לפלוגי במה דאיירי מתניתי' ומינה שמעינן דה"ה למשנה אחרונה אחר שבעל בעילת מצוה שישנה עמו וכן עמא דבר: ויראה דבאבילות מותר לישן עם אשתו במטה הוא בבגדיו והיא בבגדיה דאבילות חמירא ליה מנדה ובנדה מיבעיא לן בפ"ק דשבת (דף יג.) נדה מהו שתישן אצל בעלה היא בבגדה והוא בבגדו ונהי דפשט התם לאיסורא דאיתקיש נדה לאשת רעהו מ"מ באבילות דחמירא ליה שרי. אבל בקירוב בשר ראוי להחמיר ואין להביא ראיה שמותר לישן עמו במטה מסוגיא דשמעתין דקאמר מאי לאו עמו במטה דלאו דוקא עמו במטה ממש דהא קתני וכופה מטתה דמשמע מטתה שהיא ישנה עליה כדי לנהוג עמו אבילות:

י תני [דף ה.] **בר קפרא בתולה נישאת ברביעי ונבעלת בחמישי הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים. ואלמנה נישאת בחמישי ונבעלת בששי הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם ותניא מפני מה אמרו אלמנה נישאת בחמישי וונבעלת בששי שאם אתה אומר תיבעל בחמישי למחר משכים לאומנתו והולך שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה שלשה ימים חמישי בשבת וע"ש ושבת.** והאידנא שב"ד קבועין בכל יום אשה נישאת בכל יום דמשום ברכה לא קבעו חכמים זמן מדפריך לעיל ותינשא באחד בשבת וברכה אינה אלא סעד שלא לבעול ביום רביעי עד ליל חמישי משום ברכה.) ובאלמנה נראה גם כן דטעמא דשקדו עיקר דלא קבעו לאלמנה זמן משום ברכה הילכך אם אדם בטל הוא יכול לישא בכל יום ואם בעל מלאכה הוא לא ישא אלא בחמישי ויבעול בששי. **איבעיא להו מהו לבעול בתחלה בשבת).** ומסיק והילכתא מותר לבעול בשבת) ולא חיישינן שמא ישחוט בן עוף ואהא סמכינן למיעבד סעודתא בין בשבת בין במוצאי שבת. ר' אמי שרי **למיבעל** [דף ז.] **בתחילה בשבת אמרי ליה רבנן והא לא כתיבה כתובה אמר להו אתפסוה מטלטלי בכתובתה**):

יא אמר רב הונא אמר ר' אבא בר זבדא אמר רב אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה כל ז' ודוקא אלמנה שנישאת לבחור אבל אלמנה שנישאת לאלמון אינה טעונה ברכה אלא יום אחד. אלא הא דתניא שקדו חכמים על בנות ישראל שיהא שמח עמה שלשה ימים במאי אי בבחור הא אמרת ז' ואי באלמון הא אמרת יום א'. איבעית אימא בבחור ז' לברכה וג' לשמחה ואיבעית אימא באלמון יום א' לברכה וג' לשמחה. ואלמון שנשא בתולה ז' לברכה וז' לשמחה דליכא בתולה דבצרי מז' לברכה **וליכא אלמנה דבצרי מיום אחד:**

יב אמר רב נחמן אמר לי הונא מנין לברכת חתנים שיהא בעשרה שנאמר **ויקח בועז** [דף ז:] **עשרה אנשים** מזקני העיר וגו'. ור' אבהו אמר מהכא במקהלות ברכו ה' אלהים ממקור ישראל **ת"ר מברכין ברכת חתנים בבית חתנים רבי יהודה אומר אף בבית האירוסין מברכין אותה. אמר אביי ביהודה שנו מפני שמתייחד עמה. תניא אידך מברכין ברכת חתנים בבית חתנים וברכת אירוסין בבית האירוסין.** כתב רב אחאי (פ' חיי סי' טז) דברכת אירוסין בי'. וה"ר שמואל הנגיד נחלק עליו ואמר שאין צריך י' אלא לברכת חתנים בלבד שלא הוזכרו י' אלא בה. ועוד הרי קידושין בפני ב' ואתה מצריך עשרה. ול"נ דברי רב אחאי דלמאי דילפינן מבועז הרי בועז עשה גם ברכת אירוסין בעשרה ולמאי דילפינן ממקהלות גם ברכת אירוסין על עסקי מקור בא דאי אפשר לישא בלא ברכת אירוסין ודי

בשנים לקידושין ובברכה צריך עשרה. ויש שכתבו שצריך לברך ברכת אירוסין קודם קידושין כדאמר (פסחים דף ז:) כל הברכות כולן מברכין עובר לעשייתן. ויש שכתבו שצריך לעשות אחר האירוסין דילמא הדרא בה האשה והויא לה ברכה לבטלה. ועוד שבכל המצות לפי שמזכירין עשיית המצוה מברכין עליהן עובר לעשייתן אבל כאן אין מברכין אשר קדשנו לקדש האשה וכיון שאין מזכירין עשיית המצוה אין צריך לברך עובר לעשייתן. מאי מברכין. **אשר קדשנו במצותיו וצונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין ברוך** מקדש ישראל וכו' ונהגו האידנא מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין. יש מקשין על נוסח ברכה זו למה אין מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו לקדש את האשה ועוד היכן מצינו ברכה כזאת שמברכין על מה שאסר לנו הקב"ה והלא אין אנו מברכין שאסר לנו אבר מן החי והתיר לנו את השחוט ועוד מה ענין להזכיר עריות בכאן. ועוד מה לנו להזכיר חופה בכאן כיון שמברכין ברכת אירוסין בבית האירוסין ובלא חופה. ונ"ל כי ברכה זו אינה ברכה לעשיית המצוה כי פריה ורביה היינו קיום המצוה ואם לקח פלגש וקיים פריה ורביה אינו מחוייב לקדש אשה וכן הנושא זקנה איילונית או עקרה וכן סריס חמה שנשא מברכין ברכת חתנים ואין חיוב במצוה זו שאין בה קיום מצות פריה ורביה והילכך לא נתקנה ברכה במצוה זו. ואף בנושא אשה לשם פריה ורביה כיון (שאי) אפשר לקיים מצות פריה ורביה בלא קידושין ולא דמי לשחיטה שאינו מחוייב לשחוט ולאכול ואפ"ה כשהוא שוחט לאכול מברך דהתם אי אפשר לו לאכול בלא שחיטה אבל הכא אפשר לקיים פריה ורביה בלא קידושין וגם התם אפקיה קרא בלשון ציווי דכתיב וזבחת ואכלת אבל הכא כתיב כי יקח איש ועוד דבקדשים אי אפשר בלא שחיטה הילכך מברכין על כל שחיטה. וברכה זו נתקנה לתת שבח להקב"ה אשר קדשנו במצותיו והבדילנו מן העמים וצונו לקדש אשה המותרת לנו ולא אחת מן העריות. והזכירו בו איסור ארוסות והיתר נשואות בחופה וקידושין שלא יטעה אדם לומר שהברכה של קידושין נתקנה להתירה לו לכך הזכירו חופה לומר דדוקא ברכת חופה היא המתרת הכלה. ולהכי נמי הקדימו חופה לקידושין לומר והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה שאחר ברכת הקידושין:

יג ת"ר ברכת חתנים כל שבעה א"ר יהודה והוא שבאו פנים חדשות שלא אכלו עד עתה אפילו היו שם בשעת החופה. ונראה דלא מיקרו פנים חדשות אלא בני אדם שמרבים בשבילם שמחה יותר. ושבת חשובה כפנים חדשות דאמר במדרש מזמור שיר ליום השבת אמר הקב"ה פנים חדשות באו לכאן ודרך להרבות בשבת שמחה ומנות ויש מקומות שבשבת אחר סיום התפלה מלוין כל הקהל את החתן עד ביתו ואומרים שם שבע ברכות ואומרים מפני שלא היו שם רוב הקהל ביום הששי וביום השבת כולן מצויין שם. ושאלו את רב האיי על מנהגם והשיב שאינו מנהג יפה אלא שאין איסור בדבר שהרי אמרו **מברכין ברכת חתנים כל שבעה והוא שבאו פנים חדשות.** וי"א הא דמברכין ע"י פנים חדשות דהיינו דוקא לאחר סעודה. בס' סופרים (פרק יט הל' י"א) יש נהגו רבותינו לומר בבוקר ברכת חתנים על הכוס בעשרה פנים חדשות כל שבעה וכן בערב קודם סעודה מברכין אותה. **מאי מברך א"ר יהודה שהכל ברא לכבודו ברוך יוצר האדם ברוך** [דף ח.] **אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בנין עדי עד בא"י יוצר האדם. שוש תשיש ותגל העקרה בקיבוץ בניה** מהרה לתוכה בשמחה בא"י **משמח ציון בבניה. שמח תשמח ריעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם בא"י משמח חתן וכלה. בא"י אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה וחדוה אהבה ואחוה ושלום וריעות מהרה ה' אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם בא"י משמח חתן עם הכלה.** רב אשי איקלע לרב כהנא יומא קמא מברך **כולהו מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות מברך כולהו ואי לא אפושי שמחה בעלמא היא ומברך שהשמחה במעונו ואשר ברא.** יומא קמא י"מ סעודה קמייתא כדאמרינן בפסחים (דף לו.) יומא קמא לא תלושו בחלבא דהיינו סעודתא קמייתא ומיהו אם לא אכלו עד הלילה מברכין משום דלא גרע מפנים חדשות כיון דאכתי לא אכלי בני החופה ובשבת דמברכין אף בסעודת שחרית אע"פ שבירך בליל שבת דכבוד יום עדיף והוי כפנים חדשות אחרים ובשהשמחה במעונו לא בעי עשרה. ואשר ברא יש

ריי"ף ב:

שכתבו דבעי י' ויש שכתבו דלא בעי י' דלא הוזכרו עשרה אלא כשמברכין כל ברכת הזיווג דומיא דבועז וממקור ישראל וכן מסתבר. **משבעה ועד תלתין בין** אמר משום הלולא בין לא אמר משום **הלולא מברך שהשמחה במעונו מכאן ואילך** אי אמר ליה מחמת הלולא אין **ואי לא לא. וכי אמר ליה מחמת הלולא עד אימת** רב פפא משמיה דרבא אמר **עד תריסר ירחי שתא.** וסימן לדבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח.

ומעיקרא מאימת מכי רמו שערי באסינתיה:

יד אמר [דף ח:] **רבי יצחק א"ר יוחנן מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה וחתנים מן המנין. ברכת אבלים בעשרה כל שבעה ואין אבלים מן המנין. והוא שבאו פנים חדשות. מאי ברכת אבלים ברכת רחבה.** כתב רב פלטו ז"ל האידנא לית לן שורה ולא ברכת רחבה אלא מברכין אחר הזימון דיין אמת שופט צדק ואמת וכו' ואין אומר נברך מנחם אבלים:

טו ברכת בתולים כתב בעל הלכות ברוך אשר צג אגוז בגן עדן שושנת העמקים בל ימשול זר במעיין חתום על כן אילת אהבים זרע קדש שמרה בטהרה חוק לא הפרה ברוך הבוחר בזרעו של אברהם. ואפשר שברכה זו תקנוה הגאונים ז"ל ומסתבר לברכה אחר שמצא בתולים:

טז והורה רבינו נסים אם הוא מקום שאין מצוי בו יין יקח הצימוקים וישרה אותם במים ויסחוט אותם ויברך עליו ואם לא מצא צימוקים מברך על שכר שהכל ולא סגי ליה אלא בכוס אבל ברכת אירוסין אם לא ימצא כוס ואפילו כוס שכר מברך בלא כוס ברכת אירוסין דלאו מצוה מן המובחר הוא אבל ברכת חתנים שהיא שבע ברכות חייב לברך על הכוס בורא פרי הגפן או שהכל על השכר אם לא נמצא יין כל עיקר:

יז כתב רב שרירא בתשובה המארס בלא ברכה חסר את אירוסין ברכה שהיא מצוה. המברך ברכת אירוסין בבית חתנים בירך ברכה שאינה צריכה לו ועובר משום לא תשא. ורבינו נסים הורה אם לא בירך ברכת אירוסין יברך בשעת נישואין עם ז' ברכות וכן מסתבר וכן מצאתי בנימוקי הרב ר' יונה ז"ל שכתוב משמו ודימה אותו למי שלא בירך אחר אכילתו שחוזר ומברך אחר המזון כל זמן שלא נתעכל המאכל שבמעים וכן ה"נ אע"פ שעבר זמן מרובה כל זמן שלא נגמר ההיתר מברך וכיון שאין ההיתר נגמר אלא ע"י חופה יכולין לומר הברכה בשעת הנישואין:

יח א"ר אלעזר האומר פתח פתוח מצאתי נאמן הוא לאוסרה עליו לשוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא והנ"מ באשת כהן א"נ [דף ט.] באשת ישראל כגון **דקביל בה אביה קידושין פחותה מבת שלש שנים ויום אחד דהוה חד ספיקא ספק באונס ספק ברצון וספיקא דאורייתא לחומרא אבל אשת ישראל** שקדשה אביה יתירה על ג' **שנים ויום אחד מותרת דהויא לה תרי ספיקי ספק תחתיו זינתה ספק אין תחתיו** ואת"ל תחתיו ספק באונס ספק ברצון הוי **להו תרי ספיקי ותרי ספיקי דאורייתא לקולא.** והא דאמר דנאמן לאוסרה עליו היינו במכחישתו ואומרת שבתולה היתה או בשותקת אבל אם אמרה אמת שפתחה פתוח ונאנסה תחתיו. באשת ישראל נאמנת ומותרת לו מפני שהיא טוענת טענת ברי והוא טוען טענת שמא שאינו יודע אם באונס אם ברצון וברי ושמא ברי עדיף מצאתי כתוב זה בשם ה"ר יונה ז"ל וטעו תלמידיו לכותבו בשמו כי לא אמרה מעולם דכיון **דליכא אלא חד ספיקא** אזלינן לחומרא ובדיבורה לא מהימנא דהא אמרינן לקמן (כתובות דף יג.) דקי"ל כר"נ דלא אמרינן ברי ושמא ברי עדיף אפי' היכא דהברי הוא טוב והשמא הוא גרוע כ"ש הכא דהברי גרוע שיודעת שאינו יכול להכחישה. והא דקי"ל לקמן (כתובות דף יב:) כר"ג דאמר ברי ושמא ברי עדיף היינו דוקא היכא דאיכא מיגו כדמפרש לקמן (שם) והכא ליכא מיגו אי נמי היכא דאיכא חזקה כדלקמן שהיתה בחזקת בתולה ואוקמה אחזקתה ותחתיו נבעלה אבל הכא ליכא חזקה דתחתיו נבעלה שהרי קיבל אביה קידושין פחותה מבת ג' שנים ויום אחד ואין לומר הא דלא אמרינן ברי ושמא ברי עדיף היינו כנגד חזקה לאפוקי ממונא מחזקתיה אבל היכא דליכא חזקה לא גרע כח הברי אלא אדרבה יש חזקה עם הברי דאוקי איתתא בחזקת היתר וצדקת ונאנסה ואמרינן ברי עדיף. ולא היא דאיכא הכא כנגד הברי רוב דרצון דאונס לא שכיח ויש קול לאונס ורובא עדיף מחזקה הילכך לא סמכינן אברי דידה ואסורה. ומיהו נראה לי לקיים דבריהם מההיא דהיתה מעוברת לקמן (כתובות דף יג.) דאלים ליה לרשב"ג ברי ומכשיר העובר ואע"ג דלית ליה חזקת כשרות ואפילו ברוב פסולין וכן בההיא דמשאירסתני נאנסתי אע"ג דחזקת ממון מסייעא לרוב דרצון אפ"ה אלים ליה ברי

ריי"ף ג.

ריי"ף ג:

ומהימנא: [דף ט:] **א"ר יהודה אמר שמואל האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתה: א"ר** [דף י.] **נחמן אמר שמואל משום ר"ש בן אלעזר חכמים תקנו לבנות ישראל לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והם האמינו שאם אמר פתח פתוח מצאתי נאמן א"כ מה הועילו חכמים בתקנתן אמר רבא חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה.** הכא ודאי מיירי במכחישתו או בשותקת אבל אם אמרה ודאי פתחה היה פתוח ונאנסה תחתיו בהא מהימנא כר"ג לקמן ואין להאמין בטענת בתולה הייתי במיגו דנאנסתי דאין זה מיגו דלא בעי למיפסל נפשה לכהונה ואין נאמנת במיגו דמוכת עץ דמוכת עץ לא שכיח א"נ לא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא ולפירוש ר"ח ניחא דמוכת עץ אין פתחה פתוח. **וחזינן לגאון דקאמר הנ"מ לענין מנה ומאתים אבל לענין תוספת לא מהימן ומימרא וטעמא דמסתבר הוא דלא תקינו רבנן אלא מנה ומאתים אבל תוספת איהו כתב אנפשיה הילכך לא מהימן.** איני כחולק על דברי גאון אבל מתוך הסברא נראה דמהימן גם לענין תוספת דדבר ידוע דלשם חיבת חופה וביאה הוסיף לה וכי היכי דאמרינן לענין מנה ומאתים חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה ואם היה שונאה היה מגרשה ולא היה טורח בסעודה אע"פ שמרויח בטורח הסעודה פטור ממאתים של כתובה גם לענין תוספת שאינו מוסיף לה אלא בשעת חופה היאך נאמר שבשעת חופה כתב לה ולמחר בבוקר נתחרט ומגרשה אלא ודאי טענתו אמת ולהכי מגרשה ואדעתא דהכי לא הוסיף לה והאי דנאמן להפסידה היינו כשערער מיד אחר בעילה ראשונה אבל אם שתק ואח"כ ערער לא מהימן כדאיתא בירושלמי (ה"ד) טענת בתולים עד ל' יום דברי ר"מ ר' יוסי אומר נסתרה מיד לא נסתרה אפי' לאחר שלשים יום ואע"ג דביבמות פרק בית שמאי (יבמות דף קיא:) מייתי הך ברייתא אהא דקאמר עד תלתין יומי מוקי איניש אנפשיה וקאמר דר"מ הוא דאמר טענת בתולים כל ל' יום אבל ר' יוסי סבר דלא מוקי אנפשיה ואם אמר לא בעלתי מיד ואחר ג' ימים או ארבעה בעלתי ולא מצאתי בתולים לא מהימן מכ"ש שמעינן דאם בעל ולא ערער ואחר זמן ערער דלא מהימן דהא דלא מהימן כשאמר לא בעלתי מיד אלא לאחר זמן היינו משום דאמרינן דלא מוקי איניש אנפשיה ושקורי משקר אלא בעל ומצא בתולים ואח"כ נהפך לבו לשנאותה ואמר שלא בעל עד עתה כדי שיאמינו לו:

יט מדקאמר חכמים תקנו לבנות ישראל מאתים משמע דכתובה דרבנן דקי"ל כרב נחמן בדיני וכן משמע ביבמות פרק האשה רבה (יבמות דף פט.) דקאמר האשה שהלך בעלה למדה"י ואמרו לה מת בעליך ונשאת ואח"כ בא בעלה דאין לה כתובה מזה ומזה ומפרש התם טעמא מאי תקינו רבנן כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה וכו' אלמא דסתמא דהש"ס קסבר דכתובה דרבנן וכן סתם מתני' לקמן פרק נערה (כתובות דף נא.) לא כתב לה כתובה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה מפני שהוא תנאי ב"ד וגם מדגביא מן הזיבורית אלמא מדרבנן היא ותימה על מה שנהגו לכתוב בכתובות באשכנז ובצרפת כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאורייתא. אומר ר"ת ז"ל דסמכינן אדרשב"ג דאמר בפרק בתרא דמכילתין (דף קי:) נשא אשה בקפוטקיא וגירשה בא"י נותן לה מעות קפוטקיא ומפרש בגמ' משום דקסבר כתובה דאורייתא היא וקי"ל כ"מ ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו. ועוד הביא ראיה דלקמן פרק אלו נערות (כתובות דף מ.) קאמר ר"א יתומה שנתארסה ונתגרשה יש לה קנס וקאמר רבה בב"ח אר"י ר"א בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה ומסיק רב התם הלכה כר"א וכיון דס"ל כר"ע א"כ דרש כר"ע אשר לא אורשה לג"ש למילף אונס ממפתה ומפתה מאונס ורבי יוסי הגלילי דפליג אדר' עקיבא מקיש אונס למפתה מכמוהר הבתולות וא"כ צריכין לומר דר"ע הוה דריש כמוהר הבתולות לכדדריש ליה הכא ברייתא לכתובת אשה ומיהו למה שפרש"י דדריש הכא מלישנא דכמוהר הבתולות א"כ ליכא לאוכוחי מידי דר"ע ור"י הגלילי לא איירו למידרש לישנא דמוהר אבל לא נהירא האי פירושא למידרש כתובה דאורייתא מלישנא דמוהר אלא נראה לפרש כן שיהא זה כמוהר הבתולות דהיינו כתובת האשה ונראה כאילו בא ללמד מכתובת אשה ונמצא כתובת אשה למד מכאן מה כאן חמשים דילפינן מג"ש אשר לא אורשה אף כתובה חמשים ותימה מ"מ קשה הילכתא אהילכתא דקי"ל הילכתא כר"נ בדיני וי"ל דלית הילכתא הכא כר"נ דאשכחן רב אשי דהוא בתראה ולא סבירא ליה כוותיה דמתרץ לקמן בברייתא (כתובות דף יב.) כל שלא מושמש אינו יכול לטעון טענת בתולים משום דחיישינן שהוא מכחיש ולא אמרינן **חזקה אין אדם**

טורח בסעודה ומפסידה והא דאמרינן בפרק האשה מאי טעמא תקינו רבנן כתובה וכו' ה"פ מ"ט תקינו רבנן כתובה היכא דתקינו כגון באלמנה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה. ור"ח ז"ל פירש דקי"ל כרב נחמן דאמר כתובת אשה דרבנן ואע"ג דאמרו כ"מ ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו הכא לית הילכתא כוותיה דאמרינן בפ' בתרא (דף קי.) לאפוקי מדרשב"ג ולאו ראיה היא דטובא אשכחן בהש"ס לאפיקי וקי"ל הילכתא הכי. בגיטין (דף פה:) לאפוקי מדרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח ובפרק הזהב יש הרבה כאלו. ועוד הא דלקמן ברייתא היא ואי ברייתא פליגא עליה אין זו הוכחה שלא יהא הלכה כמותו. כל הגאונים הסכימו דכתובת אשה מדרבנן וגובין לה חמשין כסף סלע מדינה שמינית של סלע צורי וראיתי מפרשים דאפילו הרגילו לכתוב דחזו ליכי מדאורייתא מודו דכתובת אשה דרבנן וחכמים תקנו חמשים כסף מדאורייתא פירוש משקלים האמורים בתורה משום שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ואסמכוה אקרא דכמוהר הבתולות מ"ה נהיגי למיכתב דחזו ליכי מדאורייתא שלא יטעה אדם לומר כיון דמדרבנן היא לא תגבה אלא נ' סלע מדינה ודברים של טעם הם והכותב כסף זוזי מאתן דחזי ליכי לא הפסיד:

כ ההוא גברא **דאתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה פתח פתוח מצאתי אמר להו רב נחמן אסבוהו כופרי מברכתא חביטא ליה. והא רב נחמן הוא דאמר מהימן.** המקשה הבין דברי רב נחמן דהכי קאמר להו הלקוהו לפי שמוציא ש"ר על בנות ישראל שהרי משקר וכי הזונות חבוטות לפניו שהוא בקי בפתח פתוח הילכך לא מהימן ופריך והא רב נחמן הוא דאמר מהימן ומשני **מהימן ומסבינן ליה כופרי** והא דמסבינן ליה כופרי לאו משום דלא מהימן אלא שראוי להלקותו לפי שחשוד על הערויות ורב אחא משני כדסבר מעיקרא דלא מהימן ואיירי בבחור. וי"מ אסבוהו כופרי אע"פ שהוא נאמן חשוד על הערויות מיהא הוי והא רב נחמן דאמר נאמן ולא אמר שיש להלקותו ומשני מהימן ומסבינן כופרי וכו' ורב נחמן לא אירי במלקות רב אחא אמר לעולם הא דאמר רב נחמן נאמן היינו בלא מלקות ובנשוי אבל בחור מהימן ומלקין ליה. ורב אלפס ז"ל כתב **בחור לא גמיר נשוי גמיר** והיינו כפי' קמא וכן מסתבר דרב נחמן צוה להלקותו משום דלא קים ליה והוא מוציא ש"ר על בנות ישראל אבל לא מיקרי חשוד על העריות להלקותו דשמא קים ליה מתוך השמועה וכן פירש"י. **ההוא דאתא לקמיה דר"ג ברבי א"ל פתח פתוח מצאתי א"ל שמא** הטית אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה הטה מצאו פתוח לא הטה מצאו נעול ר"ג פתח פתח ליה אולי ילמוד מתוך דבריו וירגיש דלא קים ליה בפתח פתוח לכך אמר לו בלשון שמא וכן עשה להתירה לו אבל אם היה משיב לו יודע אני שלא הטיתי ובודאי פתוח מצאתי היה אוסרה לו איכא דאמרי הכי קאמר ליה שמא במזיד הטית ועקרת לדשא ועברא. **אמשול לך משל למה הדבר דומה למהלך באישון לילה ואפילה והטה במזיד מצאו פתוח לא הטה** במזיד מצאו נעול דברים הללו וכיוצא בהם יוכל החכם לשאול לטוען אולי ירגיש בתוך דבריו שאינו בקי בפתח פתוח ותנוח דעתו:

יום קכט

כא ההוא דאתא לקמיה דר"ג ב"ר אמר לו בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו [דף י:] **רבי עדיין בתולה אני אמר להם הביאו** לי ב' שפחות אחת בתולה ואחת בעולה **הביאו לו הושיבום על פי חבית של יין בתולה אין ריחה נודף בעולה ריחה נודף הושיבה לזו ולא היה ריחה נודף אמר לו זכי במקחך ולבדוק מעיקרא בגוויה דידה. גמרא הוה שמיע ליה ומעשה לא חזא וסבר לא קים ליה במילתא שפיר ולאו אורח ארעא לזלזולי בבנות ישראל. ההוא דאתא לקמיה דר"ג הזקן א"ל בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו בתולה שלימה נבעלתי אלא** ממשפחת דורקטי **אני שאין להם לא דם** נדות ולא דם בתולים **ובדק ר"ג בקרובותיה ומצא כדבריה אמר לו לך זכי במקחך. ההוא דאתא לקמיה דרבי א"ל בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו** רבי בתולה הייתי ושנת בצורת הואי וראה רבי פניהם שחורים **צוה עליהם והכניסום למרחץ והאכילום והשקום והכניסום לחופה ובעל ומצא דם** א"ל לך זכי במקחך קרא רבי עליהם **צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ: גרסינן** בפרק אלו נערות (כתובות דף לו.) **החרשת והשוטה והבוגרת ומוכת עץ אין להם טענת בתולים הסומא ואילונית יש להם טענת בתולים ומקשינן ובוגרת אין לה והאמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשון אלמא אית לה דם בתולים דאי לית לה**

רי"ף ד.

טענת בתולים אמאי נותנין לה לילה ראשון האי דם נדה הוא ופרקינן אי דקא טעין **פתח פתוח הכי נמי דיש לה טענת בתולים דכל בתולה בוגרת פתחה סתום הוא אלא הכא במאי עסקינן דאין לה טענת בתולים דקא טעין טענת** דמים דאמרינן בתולה היא אלא שכלו דמיה נמצא עכשיו הבתולות **הבוגרות יש מהם שיש להם דמים ומשום הכי אמר רב נותנין לה לילה הראשון ויש מהם שאין להם דמים והיינו דקתני והבוגרת אין** להם טענת בתולים אבל **טענת פתח פתוח יש וכן הלכה.** ומקשינן על גירסא זו למה האריך הש"ס לומר **אי דקא טעין טענת** פתח פתוח הכי נמי לא הוה צריך למימר אלא יש בוגרת שיש לה דמים ויש שאין לה דמים הלכך כי בעל ומצא דם תלינן בדם בתולים ואי לא מצא דם אנו אומרים שכלו בתוליה ופתח פתוח מאן דכר שמיה. ורש"י גרס איפכא אי דקא טעין טענת דמים הכי נמי הכא במאי עסקינן דקא טעין פתח פתוח פירוש אי טעין ואמר **לא מצאתי דם הכי נמי דיש להם טענת בתולים** ומפסדת כתובתה דכל הבוגרות יש להם דמים הלכך נותנין לה לילה הראשון והא דקתני אין להם טענת בתולים דטעין פתח פתוח מצאתי דבטענה זו אינה מפסדת כתובתה דדרך הבתולות כשמגיעות לימי הבגרות אבריהן מתפרקין ואע"פ שיש להן דמים הפתח פתוח. והרמב"ן ז"ל כתב כן וכן מוכח בירושלמי דקאמר בוגרת כחבית פתוחה דמיא:

כב מתני' בתולה כתובתה מאתים ואלמנה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתה מאתים ויש להן טענת בתולים. [דף יא.] **הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד כתובתה מאתים ויש להם טענת בתולים:**

כג גמ' אמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד שזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו. והא דקי"ל דעובד כוכבים בהפקירא ניחא ליה ה"מ גדול דקא טעים טעמא דאיסורא אבל קטן זכות הוא לו. אמר רב יוסף אם הגדילו יכולים למחות קודם שראינום שנוהגים דת יהודית אבל מיום שהגדילו וראינום מקיימי מצות שוב אין יכולים למחות ורב אלפס הביא הך דגר קטן בפ' החולץ ולא הביא דברי רב יוסף ותימה הוא אי משום דאביי ורבא הקשו על דבריו הרי נתרצו קושיותיהן וה"ר יוסף הלוי פסק כרב יוסף וכן מסתבר:

כד מתני' הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתובתה מאתים דברי ר' מאיר וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנשואין כתובתן מנה ואין להן טענת בתולים:

גמ' [דף יא:] קטן הבא על הגדולה רב אמר עשאה (לה) מוכת עץ ושמואל אמר אין מוכת עץ בבשר. ובשלא השיר בתוליה מיירי דאילו השיר בתוליה לא עדיפא ממוכת עץ והלכחא כשמואל ושריא לכ"ג מדקבע הש"ס למילתייהו אמתני' דהכא אלמא לענין דינא איתשיל והלכתא כשמואל בדיני ועוד מתני' כשמואל דייקינן. **אמר רבא מוכת עץ יש לה כתובה מנה בין הכיר בה בין לא הכיר בה וכן הלכתא דהדר ביה מההיא קמייתא דאמרי' הכיר בה מנה לא הכיר בה ולא כלום אבל כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה אין לה כלום דתנן הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות ואמר רבא מקח טעות לגמרי משמע** ולית לה ולא **כלום וכן הלכתא:**

כה מתני' הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ונתגיירו ונשתחררו יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מנה ואין להן טענת בתולים. [דף יב.] **האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שהוא מתייחד עמה:**

גמ' תניא א"ר יהודה ביהודה היו מייחדין את החתן ואת הכלה קודם כניסתן לחופה כדי שיהא לבו גס בה ובגליל לא היו עושין כן ביהודה בראשונה היו מעמידין שני שושבינין אחד לו ואחד לה כדי למשמש את החתן ואת הכלה בשעת כניסתן לחופה ובגליל לא היו עושין כן וכל שלא נהג כמנהג זה אינו יכול לטעון טענת בתולים. אהייא אילימא אארישא כל שנהג מיבעי ליה אלא אסיפא כל שלא מושמש מיבעי ליה אמר רבא לעולם אארישא והכי קאמר כל שלא נהג מנהג גליל בגליל אלא מנהג יהודה בגליל אינו יכול לטעון טענת בתולים רב אשי אמר לעולם אסיפא ותני כל שלא מושמש. פירש הריב"ם דלית ליה חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה ור"ת פירש שאני הכא כיון שנהגו למשמש ונשתנה המנהג אנו תולין שבגרמתו נשתנה

המנהג ורמאי הוא ואין לסמוך אחזקה תדע לך שהרי בגליל שאין נוהגין למשמש יכול לטעון טענת בתולים מדקאמר רבא לעולם אריסא וה"ק כל שלא נהג מנהג גליל בגליל אלא מנהג יהודה בגליל אין יכול לטעון טענת בתולים ודווקא שנהג מנהג יהודה בגליל שנתייחד עמה הוא דאינו יכול לטעון אבל לא נתייחד עמה אע"פ שאין מעמידין שושבינים בגליל יכול לטעון וה"נ אמרינן לעיל (כתובות דף ט:) גבי האוכל אצל חמיו ביהודה אינו יכול לטעון וכו' הא בגליל מצי טעין מאי לאו טענת פתח פתוח לא טענת דמים אלמא לכ"ע בגליל מצי טעין אע"ג דלא מוקמי שושבינין וכ"ש טענת פתח פתוח שאינו מתברר ע"י שושבינין:

כו מתני' אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהנים כתובתה מנה ב"ד של כהנים היו גובין לבתולה ד' מאות זוז ולא מיחו בידם חכמים. ואפילו לא כתב לה כתובה כיון שתקנו הכהנים ביניהם לגבות לבתולה ד' מאות זוז הוי כתנאי ב"ד להם ואוקמינן בגמ' דה"ה משפחות מיוחסות שתקנו ונהגו ביניהם מנהג זה. ואשה שאבדה כתובתה יש לה לבדוק בקרובותיה כמו שנהגו כל אותה משפחה לכתוב בכתובה לנשותיהן כך מגבין לה ב"ד: רי"ף ד:

כז מתני' הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא אירסתיך נאנסת והיה מקחו מקח טעות [דף יב:] **ר"ג ור"א אומרים נאמנת ור' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא. בחזקת בעולה עד שלא תתארס עד שתביא ראיה לדבריה.** [דף יג.] **היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את ר"ג ור"א אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת דרוסת איש עד שתביא ראיה לדבריה:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל:

יום קל

כח מתני' ראוה מדברת עם אחד וא"ל **מה טיבו של זה איש פלוני וכהן הוא ר"ג ור"א אומרים נאמנת ור' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה. היתה מעוברת וא"ל מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא ר"ג ור"א אומרים נאמנת רבי יהושע אומר** אינה נאמנת אלא הרי היא בחזקת מעוברת לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה.

גמ' [דף יג:] **א"ר יוחנן לדברי המכשיר בה מכשיר** בבתה לדברי הפוסל בה פוסל **בבתה רבי אלעזר אומר אף לדברי המכשיר בה פוסל בבתה וקי"ל כר' יוחנן דרביה דרבי אלעזר הוה ועוד דקאי כאבא שאול דאיפסיקא הלכתא כוותיה בפרק עשרה יוחסין** (קידושין דף עד.) **דתנן אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי** ואמרינן **מאי בדוקי שבודקין את אמו ואי אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואע"ג דאיכא רוב פסולים אצלה ואמר רבא הלכה כאבא שאול:**

כט ההוא ארוס וארוסה דאתו לקמיה דרב יוסף היא אמרה מיניה והוא אומר אין מינאי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא דהא קא מודי [דף יד.] **ועוד הא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ג.** הא דקאמר ועוד לא בעי למימר ועוד אפילו לא יודה דהא מילתא דפשיטא היא אי אמר לא מינאי בהא לא מכשיר ר"ג דאמרינן לקמן בריש פ"ב (כתובות דף טז.) דבברי ובברי לא קאמר ר"ג. ועוד דקי"ל כרבי יהודה דאם אמר על אחד מבניו שהוא ממזר נאמן (קדושין דף עח:) כ"ש על עובר זה. אלא הכי פירושא ועוד אפילו אי לא ידענא דמודה כגון שמת או הלך למדינת הים כשר דלגבי עובר חשיב דיעבד שאם לא נכשריה אסור בכשרה ובממזרת. א"ל **אביי ובהא כי לא מודי מי מכשר ר"ג והא אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא הלכה כר"ג ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרים אצלה** ולטעמיך תקשי לך היא גופא **הלכה ואת לא תעביד עובדא. אלא הא לכתחלה הא בדיעבד והא נמי כדיעבד דמי:**

ל מתני' [דף יד:] **אמר רבי יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן העין ונאנסה אמר ר"י בן נורי אם רוב אנשי העיר משיאין לכהונה הרי זו תנשא לכהונה:** רי"ף ה.

גמ' אמר רב יהודה אמר רב בקרונה [דף טו.] **של צפורי היה מעשה כרבי ינאי דאמר נבעלת בשעת קרונות כשרה לכהונה. והוא שהיתה סיעה של בני אדם כשרים עוברת שם דהוויין תרי רובי רוב העיר ורוב סיעה** ומיירי בדלא טענה ברי הלכך בעינן תרי רובי אפילו לרבן גמליאל:

הדרן עלך בתולה נשאת

פרק ב

ריי"ף ה: **א האשה שנתאלמנה** [דף טו:] **או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך. אם יש עדים שיצתה בהינומא וראשה פרועה כתובתה מאתים . רבי יוחנן בן ברוקא אומר אף חילוק קליות ראיה:**

גמ' [דף טז.] **טעמא דאיכא עדים הא ליכא עדים הבעל מהימן** ואף שבועה דאורייתא לא בעי אע"פ שהיא תובעת מאתים והוא מודה לה במנה. ולא חשבינן ליה כמודה מקצת משום דהוה ליה כהודאת שיעבוד קרקעות דכתובה שיעבוד קרקע היא. ואפילו לבתר דתקינו דכתובה גובה ממטלטלי לפי שאינו יכול לומר פרעתי כרבי יוחנן דאמר הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום. הלכך האי מנה דמודה ביה הוה ליה הילך כיון דאין לו טענה ליפטר הימנו ואידך מנה הוה ליה כופר הכל ופטור משבועה. והכי איתא בירושלמי דפרקין דגרסינן סלעים דינרים ונמחקו אין פחות משנים מכאן ואילך מלוה אומר חמש ולוה אמר שלש. בן עזאי אומר הואיל והודה מקצת הטענה ישבע. וחכמים אומרים אין ההודאה ממין הטענה. פי' שההודאה בקרקעות היא. נהי נמי דשטרא לית בה אלא שנים מ"מ כיון שהודה בשלישי הוי כאילו נכתב בשטר והכפירה הוי במטלטלין. ובעי עלה הא אם ההודאה ממין הטענה יהא חייב והכא כמי שההודאה ממין הטענה כלומר שהרי אין לה שטר והיא טוענת מאתים והוא אומר מנה. ופריק כ"ע מודו שהוא חייב לה מנה פירוש שאינו יכול לכפור באותו מנה שהטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום הלכך כאילו יש לה שטר על אותו מנה ושעבוד קרקעות הוי והיא תובעת ממנו מאתים והמוציא מחבירו עליו הראיה. ומתני' אתיא כרבן גמליאל משום דהוי ברי וברי. ואלמנה נמי חשבינן טענת היורשין ברי כיון דטענינן ליתמי כל מה דמצי אבוהון למיטען:

ב [דף טז:] **ת"ר כיצד מרקדין לפני הכלה. בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא וב"ה אומרים כלה נאה וחסודה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל לדבריכם** [דף יז.] **הרי שהיתה חגרת או סומא אומרים כלה נאה וחסודה והתורה אמרה מדבר שקר תרחק. אמרו להם ב"ה מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו הוי אומר ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים לעולם יהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות** אמרו עליו על רבי יהודה בן אילעאי שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה ואמר כלה נאה וחסודה:

ג א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן מותר להסתכל בכלה כל שבעה כדי לחבבה על בעלה. ולית הלכתא כוותיה. וי"א דכל שבעה אסור אבל יום ראשון שהוא עיקר החיבוב אצל בעלה מותר. דאל"כ מי יעיד שיצתה בהינומא וראשה פרוע. וליתא דאפילו שעה אחת אסור להסתכל אלא כיון שרואין ההינומא שעשו ואומרים זו היא של כלה פלונית היינו עדות. אי נמי ראיית ההינומא כשהיא עליה או פריעת הראש אין זו הסתכלות בפניה:

ד ת"ר מעבירין את המת מלפני הכלה. זו וזו מלפני מלך ישראל אמרו עליו **על אגריפס המלך שעבר מלפני הכלה ושבחוה חכמים. מכלל דשפיר עבד והא אמר רב אסי אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול.** פרשת דרכים הוה:

ה ת"ר מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה אמרו עליו על רבי יהודה בן אילעאי שהיה מבטל תלמוד תורה **להוצאת המת ולהכנסת כלה. בד"א כשאין עמו כל צרכו אבל יש עמו כל צרכו אין מבטלין.** האי דקאמר מבטלין בכל מתים איירי ואף דאמרינן בפ"ק דמגילה (דף ג:) מת מצוה ותלמוד תורה מת מצוה עדיף כדתניא מבטלין וכו' האי דנקט התם מת מצוה אגב מילי אחריני דאיירי בהו התם דנהיגי דווקא במת מצוה. והא דאמרינן בפ' ואלו מגלחין (מועד קטן דף כז:) מת בעיר כל בני העיר אסורין במלאכה ומוקי לה בדליכא חבורתא אבל איכא חבורתא שנתחלקו בני העיר לחבורות שתתעסק כל חבורה וחבורה במת שלה בפני עצמה אז אין חבורות אחרות צריכות להתבטל ממלאכתן היינו שלא בשעת הוצאת המת אבל בשעת הוצאת המת כולן צריכין לבוא. יש מפרשים הא דקאמר מבטלין תלמוד תורה כלומר רשאין לבטל. ומביאין סעד לדבריהם מההיא דמגילה דמשמע דוקא מת מצוה עדיף מתלמוד תורה אבל מת אחר לא ואין חובה לבטל אבל רשאי לבטל.

והא דמייתי ראיה על מת מצוה מהא דתניא מבטלין תלמוד תורה הכי פירושא מת מצוה עדיף וחייב לבטל מהא דתניא דרשאי לבטל בשאר מתים ממילא שמעינן דמת שאין לו קוברין עדיף מתלמוד תורה וחייב. ועוד מביאין ראיה מהא דתניא דאמרו עליו על רבי יהודה בן **אלעאי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת** ואי כל אדם חייב לבטל ת"ת מאי רבותיה דר' יהודה בן אלעאי. אלא ודאי כל אדם רשאי ואמרו עליו על ר' יהודה בן אלעאי שהיה מלהיג עצמו כחיוב ומבטל תמיד. ועוד מביאין ראיה מן הירושלמי דגרס פ' בתרא דכלאים אין מדקדקין לא במת ולא בכלאים בבית המדרש. רבי יוסי הוה יתיב ומתני והוי תמן מיתא מאן דנפק לא אמרו ליה כלום מאן דיתיב לא אמרו ליה כלום. אלמא רשות הוא למי שירצה יצא ויפסיק ומי שירצה ישב וילמוד. ומיהו לישנא דהש"ס דקאמר דנטילתה כנתינתה מורה על דרך חובה. וההיא דמת מצוה הא פרשתי דמת מצוה לאו דוקא וההיא דר' יהודה מייתי סייעתא מיניה אע"פ שהיתה תורתו אומנתו ולא היה לו עסק אחר אלא ת"ת היה מבטל וכ"ש שאר העם וההיא דירושלמי הכי פירושא אין מדקדקין בבית המדרש כהן שיושב בבית המדרש וטומאה מאהלת עליו אין מצריכין אותו לצאת דסבר דמותר לטמאות לתלמוד תורה ובגמרא דידן (עירובין מז.) פליגא דלא שריא אלא בבית הפרס וחוצה לארץ אבל טומאה דאורייתא לא. וכן בכלאים אם היה יושב בבית המדרש ולבוש כלאים אין מזקיקין אותו להפשיטו. ומייתי תרי עובדי חד דלעיל דכהן ויתיב לא א"ל ר' יוסי לצאת. ועוד מייתי עובדא אחרינא רבי אמי הוה יתיב ומתני אמר חד לחבריה את לבוש כלאים א"ל ר' אמי שלח מאנך והב ליה. בירושלמי בפרק אלו עוברין (ה"ז) נמנו בעלית בית אריס בלוד תלמוד קודם למעשה רבי אבהו שלח לרבי חייא בריה ללמוד בטבריא שלחון אמרין גומל חסדים הוא שלח ואמר ליה המבלי אין קברים בקסרין שלחתיך לטבריא כבר נמנו בעלית בית אריס התלמוד קודם למעשה רבנן דקסרין אמרי הדא דתימא בשיש שם מי שיעשה מעשה אבל אין שם מי שיעשה מעשה המעשה קודם לתלמוד. **וכמה כל צרכו א"ר שמואל בר אויא משמיה דרב תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי ליה תריסר אלפי גברי ומינייהו שיתא אלפי שיפורי א"ר ששת ואיתימא ר' אמי ואיתימא רבי יוחנן כנתינתה כך נטילתה מה** נתינה בששים רבוא כך נטילתה בס' רבוא והני מילי **למאן דקרי ותני אבל למאן דמתני לית ניה שעורא.** כתב רב אחאי ממילא שמעינן דלמאן דלא קרי ולא תני אין מבטלין עליו אם יש מתעסקין בקבורתו:

ו ומיהו לענין עשיית מלאכה לא מפליג בפ' אלו מגלחין אלא כל בני העיר בטלין היכא דליכא חבורתא אפילו למאן דלא קרי ולא תני ובאשה י"מ דינה כמאן דלא קרי ולא תני. וי"מ כיון שאינה מצווה לקרות אין לוזלוזלי בה מפני חסרון קריאה כיון דלא נצטוית ומשגחת על לימוד בעלה ובניה ראויה לכבוד כמאן דקרי ותני כדאמרי' בברכות פ' היה קורא (ברכות דף יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים שנאמר נשים שאננות א"ל רב לר' חייא נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו בבי כנישתא ואתנויי בי רבנן ומתאחרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן:

ז מתני' [דף יז:] **ומודה ר' יהושע באומר שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו שהוא נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיתה של אביו והוא אומר לקחתיה** הימנו אינו נאמן. רש"י פי' דמיירי שהיורש אינו יודע שהיתה של אביו אלא על פיו של זה ונראה דאפילו אם יודע נמי שהיתה של אביו ותובע למחזיק בדין נאמן דמה לו לשקר דכיון שהוא מוחזק בה מצי למימר לא היתה של אביך מעולם הלכך כי אמר נמי של אביך היתה ולקחתיה הימנו נאמן תדע מדקתני סיפא אם יש עדים שהיתה של אביו אינו נאמן וכו' מה צריך עדים ליתני אם הוא יודע שהיה של אביו ועוד דאמרינן בגמ' וליתני שדה זו שלך היתה אלמא אין חילוק בין שהוא יודע ובין שאינו יודע: ריי"ף ו.

ח [דף יח:] **העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנים ואם יש עדים שהוא כתב ידם או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר** אין נאמנים:

גמ' אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת נפשות אבל אנוסים היינו מחמת ממון אין **נאמנין מאי טעמא לפי שאין אדם משים עצמו רשע:**

ט [דף יט.] **א"ר** יהודה **אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן. דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא כל כמיניה ואלא דקאמר מלוה תבא עליו**

ברכה אלא דקאמרי עדים אי כתב ידם יוצא ממקום אחר פשיטא דלא מהימני ואי דאין **כתב ידן יוצא ממקום אחר אמאי לא מהימני אמר אביי לעולם דקאמר מלוה וכגון שחב לאחרים** כלומר שחב לאחרים בדיבורו כגון שחייב לאחרים ואין לו נכסים שיוכל לפרוע אלא מחוב זה וכדר' נתן דתניא רבי נתן אומר מנין לנושה ממון בחבירו **וחבירו בחבירו שמוציאין מזה ונותנין לזה ת"ל ונתן לאשר אשם לו.** ואם תאמר ולהימני' במיגו דאי בעי מחיל כדאמרי' לקמן (כתובות דף פה:) המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול וי"ל דהאי לאו מיגו הוא שאין דעתו למחול ולהפסיד חובו אבל במה שאומר שטר אמנה הוא לא יפסיד חובו שיודע שהלוה אינו גזלן ולא יעכב מעותיו וא"ת ואכתי להימניה במיגו דאי בעי מצנע ליה ולא מפיק ליה וי"ל דכבר איתחזק בבי דינא ותו ליכא מיגו כדאמרי' בפ' זה בורר (סנהדרין דף לא.) גבי ההיא אתתא דנפק שטרא מתותי ידה. אי נמי מיירי שהשטר ביד שליש והוא הדין נמי דלא מצי למימר פרוע הוא. והיכא דפרע לבעל חובו אחר שאמר שטר אמנה הוא ובא לגבות מן הלוה כתב הראב"ד ז"ל דגבי ליה מיניה כיון דמעיקרא לא הימניה לגבי אחרים דאמרינן לאשתמוטי מינייהו הוא דקאמר לגבי לוה נמי לא תפסינן ליה בהכי דהא אי לא פרע לאחרים מדידיה הוה מפקינן מיניה דלוה ויהיבנא ליה השתא דפרע להו מדידיה גבי מיניה דלוה דלא גרע מאחרים. וה"ר יונה ז"ל היה אומר דאם תבע בעל חוב בב"ד לגבות משטר זה ובא המלוה ואומר שטר אמנה זה יש לדון בזה כדברי הרב שלא אמר זה אלא לדחות את בעל חובו אבל אם אמר המלוה בלא תביעת ב"ח נראה דלגבי עצמו מהימן דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי ולגבי ב"ח אינו נאמן וכן מסתבר ואף אם לא נודע לנו בשעת הודאתו שהוא חייב לאחרים כיון שנודע לנו אח"כ איגלויי מילתא למפרע שכוון לחוב לאחרים ולאו כל כמיניה:

יום קלא

רי"ף ו: **י רב אשי אמר לעולם דקאמרי עדים ודאין כתב ידן יוצא ממקום אחר ודקאמרת אמאי לא מהימני כדרב כהנא דאמר רב כהנא אסור לאדם שישהא שטר אמנה בתוך ביתו שנאמר אל תשכן באהליך עולה ואמר רב שישא** [דף יט:] **בריה דרב אידי ש"מ מדרב כהנא עדים שאמרו אמנה היו דברינו** אין **נאמנין מ"ט כיון דעולה היא** עדים אעולה לא חתימי אבל אם אמרי שלא ידעו בשעה שחתמו שהיו שטר אמנה ושוב נתברר להם מהימני:

יא אריב"ל אסור לאדם שישהא **שטר פרוע בתוך ביתו שנאמר אל תשכן באהליך עולה.** מ"ד שטר פרוע כ"ש שטר אמנה מ"ד שטר אמנה אבל שטר פרוע זימנין דמשהי ליה אפשיטי דספרא. פי' ע"י אותה שהיה משתלי לשהותו אחר שפרע לו פשיטי דספרא הלכך לא פסיק ביה למיקרי עולה ומ"ד שטר פרוע היה לו ליזהר אחר שפרע לו פשיטי דספרא שלא ישהה אבל אין לפרש משום שהייתו אפשיטי דספרא קרי ליה עולה דמה פשע בזה: **איתמר ספר שאינו מוגה אמר ר' אמי עד** שלשים יום מותר לשהותו מכאן ואילך אסור לשהותו משום **שנאמר אל תשכן באהליך עולה.** פרש"י ס"ת נביאים וכתובים. ואפשר שפירש כך משום דבימי רב אמי לא היה להם כתובים ספרים אחרים ולא למעט ספרים המצויים לנו עתה דאם נמצא טעות בגמ' או בספר מפוסקים יבא להתיר האסור ולאסור את המותר ולזכות את החייב ולחייב את הזכאי ואין עולה גדולה מזו:

יב אמר רב נחמן עדים שאמרו אמנה היו דברינו אין **נאמנין מודעא היו דברינו** אין **נאמנין. מר בר רב אשי אמר אמנה היו דברינו** אין **נאמנין מודעא היו דברינו נאמנין מאי טעמא האי ניתן ליכתב והאי לא ניתן ליכתב.** ומיירי באין כתב ידן יוצא ממקום אחר מדתלי טעמא באין ניתן ליכתב הא ניתן ליכתב מהימני א"כ ע"כ מיירי כדפרישית ואע"ג **דאין כתב ידם יוצא ממקום אחר** לא מהימני אאמנה משום דמשוי נפשייהו רשעים והילכתא כמר בר רב אשי. **עדים שאמרו תנאי היה דברינו נאמנין וכי אתו** לקמיה דר"נ אמר להו זילו **קיימו תנאייכו וחותו לדינא. עד** אחד אומר תנאי ועד אחד אומר אינו תנאי רב פפא אמר תרוייהו בשטרא מעליא מסהדי **והאי דאמר תנאי הוה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע אי הכי תרוייהו נמי אלא אמרינן הני למיעקר סהדותא** קא אתו וכיון דתנאי מילתא אחריתא הוא מהימני **האי נמי למיעקר סהדותא קא אתי והילכתא כרב הונא בריה דרב יהושע:**

יג ת"ר שנים שהיו חתומים על השטר ומתו ובאו

שנים ואמרו כתב ידם הוא זה אבל אנוסים היו קטנים היו פסולי עדות היו הרי אלו נאמנים. ואם יש עדים שהוא כתב ידם [דף כ.] **או שהיה כתב ידם יוצא ממקום**

רי"ף ז. **אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד** אין נאמנין. יראה דהא דקאמר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד לאו דוקא דהוא הדין נמי אם הוחזק בלא ערער דכיון דמקויים בב"ד הוא בתר בי דינא לא דייקינן דודאי לא קיימוהו עד שנתברר להם שהוא חתימתן אלא שבימיהם לא היו נוהגים לקיים חתימת העדים בב"ד בלא ערער. אין **נאמנין ומגבינן ביה אמאי תרי ותרי נינהו** דעדים החתומים על השטר אע"פ שאלו מעידין עליהם שהיו פסולין הוי כאילו שנים אחרים מעידין עליהם שהם כשרים דחזקה דמלוה לא מחתים עדים פסולין על שטרו והך חזקה חשיבא כעדים ולא מיירי דמעידים שהם עתה פסולין דאהא לא הוה פריך תרי ותרי נינהו דפסולין לגמרי הן דלא עדיפא עדים החתומים ממה שאם היו עומדים לפנינו דהוו מצו אמרי פסולין הן אלא מיירי דקאמרי פסולין היו כשחתמו השטר ועכשיו כשרים הן כך פירשו התוספות. ולי נראה דאפילו אי אמרי פסולי עדות הם גם עכשיו לא מהימני לפסול השטר שהרי מן הדין אע"פ שכתב ידם יוצא ממקום אחר היה לנו להאמין לאחרונים שהרי אינם באים לזייף חתימתם אלא מגרעין השטר בפסול אחר והאי דלא מהימני היינו טעמא דאנן סהדי דכל שטר שנכתב ונחתם בלא שום פסול נחתם הלכך אפילו אי אמרי פסולי עדות הם עכשיו לא מהימני לפסול השטר כיון דכתב ידם יוצא ממקום אחר. **א"ר נחמן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי** ממונא בחזקת מאריה פרש"י והא דקתני אין נאמנין לאו דליהוי שטרא מעליא למגבי ביה אלא דלא קרעינן ליה ואי תפיס מדידיה והדר אתי האי ותבע מיניה לא מפקינן מיניה והא דמהני תפיסה מספק כתבתי בפ"ק דב"מ (סי' יג) גבי תקפו כהן מוציאין אותו מידו ומיירי בדתפס קודם שנולד הספק א"נ שאני הכא שטוען ברי. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל דתפיסה לא מהניא מדאמר לקמן בפרק אלמנה (כתובות דף צח.) גבי אלמנה שתפסה דאמרינן לה מאן שם לך ולא מהני תפיסה אלא מיירי הכא כשהתפיסוהו בית דין או שהתפיס המלוה קודם שבאו עדים. וה"ר מאיר הלוי כתב דאף תפיסת בית דין לא מהניא דאף אם התפיסוהו ב"ד קודם הספק כשיבואו עדים האחרונים מוציאים מידו כדאמרי' בחזקת הבתים (דף לב.) אנן אחתינן ליה ואנן מסקינן ליה לזילותא דבי דינא לא חיישינן וכי תימא הנ"מ במקרקעי משום דקרקע בחזקת בעליה עומדת אבל במטלטלי לא הא אשכחן בב"ק (דף קיב:) דאפילו במטלטלי אמרי' הכי דאינה מועלת התפסת ב"ד דאמרי' התם לא שנא הכי ולא שנא הכי אדרכתא אמטלטלין לא כתבינן דילמא משתדפו מקרקעי דמלוה ומייתי הך סהדי ומרע לי' לשטרא וליכא לאישתלומי מיניה משמע הא איכא לאישתלומי מיניה אע"פ שכבר הורידוהו ב"ד חוזרין ומוציאין ממנו אפילו במטלטלין. ואין בהם ממש בכל אלו הדברים דההיא דאלמנה ששמה לעצמה איירי ששמה לעצמה נכסי היתומים בכתובתה ואח"כ הוקרו הנכסים דאמרי' אין שומתה כלום ולא יצאו הנכסים מרשות היתומים וברשותם הוקרו וההיא דאדרכתא דקאמר אי מרע לשטרא ואיכא לאישתלומי מיניה מפקינן מיניה מיירי דמרע לשטרא בעידי פרעון אבל אם היה מביא עדים להכחיש השטר כיון שתפס לא מפקינן מיניה כיון שטען ברי. דלא אשכחן דלא מהניא תפיסה אלא בספק בכור וכן בבא בסוף החדש דאמרי' כולו למשכיר דבהני אין לתופס טענת ברי אבל כל היכא שהמוחזק במטלטלין טוען ברי אין כח בב"ד להוציא מידו:

יד בר שטיא זבין נכסי אתו בי תרי ואמרי כשהוא שוטה זבין ואתו בי תרי ואמרי כשהוא חלים זבין א"ר אשי אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי ממונא בחזקת בר שטיא. ודוקא במקרקעי הוא דאמרינן הכי אבל במטלטלי הוו בחזקת המוחזק בהן עתה כדמוכח בכמה מקומות פרק השואל (דף ק.) גבי המחליף פרה בחמור דפריך וליחזי ברשותא דמאן קאי ולהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה ומוקי לה דקאי באגם ולא אמרן אלא היכא **דאית ליה חזקה דאבהתא אבל לית ליה חזקה דאבהתא אמרינן כשהוא שוטה זבין וכשהוא שוטה זבן.** כתב הר"ר מאיר הלוי ז"ל נכסים שנתנו לו במתנה הווין ברשותו ואם הקנו לו אותם בקנין או בחזקה על ידי אחר דקנאם קנין גמור ואין מכירתו בהן כלום אבל קנה נכסים אפילו זיכן לו על ידי אחר לא זכה בהן זכיה גמורה. דזכיית המקח אינה באה מכח המוכר בלבד עד שיהא גם הלוקח בר דעת וראוי להקנאה כי צריך גם הלוקח להתחייב לו בדמים

ואדעתא דהכי קא מקני ליה ואם אין בו דעת להתחייב בדמים שיוכל המוכר להוציאן ממנו בדין לא גמר ומקני ליה אבל מתנה זכין לאדם שלא בפניו ואית ליה זכייה לשוטה מידי דהוה אקטן דאית ליה זכייה הואיל ואתי לכלל דעת גם זה היה עתים חלים:

טו א"ר אבהו אין מזימין את העדים אלא בפניהם ומכחישין את העדים שלא בפניהם והזמה שלא בפניהם נהי דהזמה לא הויא הכחשה מיהא הויא:

טז אמר ר' אסי אין מקיימין את השטר אלא משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד. **אמרי נהרדעי אין מקיימין את השטר אלא** משני שטרי שדות ומשתי **כתובות והוא שאכלום בעליהם שלש שנים ובשופי.** רי"ף ז:

לא פליגי אדרבי אסי דלרבי אסי מקיימין את השטר משטר מקויים מאחר שמקויים משנים ורב אלפס ז"ל גרס אין מקיימין השטר **משטר שקרא עליו ערער אא"כ הוחזק בב"ד** ואין גירסא זו נכונה דמילתא דפשיטא היא דמאחר שמערערין עליו לומר שהוא מזוייף היאך יקיימו ממנו מאי אולמיה דידיה מזה שרוצים לקיים ממנו ועוד דמשמע דאם לא קרא עליו ערער מקיימין מאחד. **אמר רב שימי בר אשי וביוצא מתחת ידי אחר אבל מתחת ידו לא. חיישינן** דילמא זיופי זייף ואם יש לאדם ב' שטרות מחתימה אחת אומר ר"ת דלא אמרי' שיהא פסולין דשמא זייף אחד מחבירו דהכא הוא דוקא דחיישינן לפי שאין מכירין אנו החתימה אלא על ידי שאנו מדמין חתימה לחתימה אבל היכא דמכירין חתימת ידי העדים בטביעת עין אם איתא דזיופי זייף הוה ניכר ומדבריו נלמוד מי שיש לו שתי שטרות בחתימת שני עדים שאין לקיימן אלא בטביעת עין ולא בדימוי וא"ת ביוצא מתחת ידי עצמו חיישינן דילמא זייף א"כ אם העד סופר אפילו ביוצא מתחת ידי אחר היאך מקיימין אפילו משתי שדות ניחוש שמא זייף מתחת ספרו וי"ל דהכא ליכא למיחש לזיוף אלא מחתימת יד העדים אבל מתוך ספר אין אדם יכול ללקט האותיות יחד ולזייף וכן מוכח קצת לקמן (כתובות דף כא.) דקאמר לכתוב חתימת ידיה אחספא ולא קאמר לכתוב אלפא ביתא אפילו אמגילתא אלא ודאי אי אפשר לדמותם יחד אלא כשחותם שמו (ועיין במרדכי): **ת"ר כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה אפילו לאחר כמה שנים. פי' רב האי גאון ז"ל כגון שיש בידו עדות בקנין ושהתה לזמן מרובה ואח"כ תבעו מלוה לכתוב לו אותה עדות בשטר או שתבעו להעיד לו בבית דין הרי זה כותב לו עדותו על השטר או מעיד לו בה בב"ד ואפילו לאחר כמה שנים ואינו חושש שמא נפרע אותו החוב או שמא נמחל ואמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו ורבי יוחנן אמר אע"פ שאין זוכרה** אלא אחרים הזכירוהו והוא **נזכר הרי זה מעיד. אמר רבא ש"מ מדר' יוחנן הני בי תרי דידעי סהדותא ומינשי חד מינייהו ומדכר ליה חבריה מדכר. וי"מ כותב אדם עדותו על השטר אין זה שטר שביד המלוה אלא כגון ספר דוכרנא שיש לאדם בתוך ביתו לכתוב עליו זכרונותיו ובא אליו התובע ותובעו להעיד לו ונמצא בזכרונותיו כתוב שביום פלוני נמסרה לו עדות בכך ובכך לאיש פלוני הולך ומעיד לו עליה אפילו לאחר כמה שנים. אמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו** פי' שזוכר עיקר העדות מעצמו ומתוך הכתב הוא מתבונן עליו לעמוד על כל העניינים והתנאים בלי פקפוק **ורב יוחנן אומר אע"פ** שלא נזכר **מעצמו אלא מן הכתב שלו נזכר.** ודייק רבא מדאמר ר' יוחנן ואע"פ שלא נזכר מעצמו אלא מתוך הכתב **הולך ומעיד הכי נמי תרי דידעי סהדותא** ומינשי חד מינייהו ומדכר ליה חבריה ומדכר לסהיד **בהדי חבריה ושפיר דמי. האי דיוקא** דרבא ניחא לפי' בתרא דדייק דכי היכי דכשהוא נזכר ע"י הכתב יכול להעיד ה"נ כשנזכר ע"י חבירו אבל לפי' קמא מה צריכי לדיוקא דרבא היינו מימרא גופא דרבי יוחנן הלכך **פירושא בתרא עדיף וטפי מסתבר** ומ"מ יראה שיש לסמוך על דברי גאון שיכול אדם לחתום עדות הנמסר לו ולהעיד עליו אחר כמה שנים ואין לחוש לפרעון או למחילה (דלוה) דאית ליה למימר דאם איתא דפרע איבעי ליה לאודועי לסהדי שלא יחתמו או שלא יעידו ואיהו הוא דאפסיד אנפשיה. **איבעיא להו לעצמו מאי פי' אם שכח העד מהו שיזכירו בעל דין רב חסדא אמר אפי' לעצמו מדכר רב אשי אמר לעצמו לא והלכתא לעצמו לא. ואי צורבא מדרבנן הוא אפי' לעצמו** [דף כ:] **כי הא דרב אשי הוה ידע** בסהדותא לרב כהנא א"ל מדכר **מר ההוא סהדותא א"ל לאו א"ל ולא הכי והכי הוה א"ל לא ידענא לסוף אידכר רב אשי אזל לאסהיד ליה** חזייה לרב כהנא דקא **מחסם א"ל מי סברת דעלך סמיכנא אנא רמאי אנפשאי ואדכרי.** ואדם הזוכר עדותו יכול להעיד עליה לעולם וא"צ לפקפק ולומר

אולי נתישן הדבר כ"כ ואינו זוכרו על בוריו אלא כל כמה דרמי עלה אנפשיה ומידכר יכול להעיד:

רי"ף ח. **מתני' זה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חבירי וזה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חבירי הרי אלו נאמנים. זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה כתב ידי צריכים שיצטרף** עמהם אחר דברי רבי וחכ"א אין צריכין שיצטרף עמהם אחר **אלא נאמן אדם לומר זה כתב ידי:**

גמ' כשתימצי לומר לדברי רבי על כתב ידם הם מעידין **לדברי חכמים על מנה שבשטר הם מעידין וקי"ל כרבנן.** ומתוך הירושלמי מוכיח דאם העדים שכחו לגמרי המלוה דאף מתוך ראיית השטר אינן זוכרין אותו מודו רבנן דצריכין לצרף עמהן אחר דגרסינן בירושלמי על מתני' דהכא תניא כותב אדם את עדותו ומעידה **אפי' לאחר כמה שנים רב הונא אמר** והוא שיהא זוכר עדותו ורבי **יוחנן אמר אע"פ שאין זוכר** עדותו ומוקי להא דרב הונא כרבי ור' יוחנן כרבנן והכי פירושא דסבירא דהיכא שהעדים הבאים לקיים חתימתם זוכרין ההלואה בלא ראיית השטר אין צריכין לצרף עמהם אחר מן השוק אפי' לרבי מתוך שהן באים להעיד על המלוה מעידין נמי על השטר ואם אינן זוכרין ההלואה על ידי ראיית השטר אפילו רבנן מודו דצריכין לצרף עמהן אחר מן השוק כי פליגי היכא שזוכרין המלוה על ידי ראיית השטר רבנן סברי הואיל וע"י ראיית השטר הן זוכרין זכירתן זכירה והוי כאילו העידו על מנה שבשטר ורבי סבר זכירתן לאו זכירה היא ואינן מעידין אלא על כתב ידם הלכך **צריך לצרף עמהם אחר.** והכי איירי הך ברייתא כותב אדם עדותו רב הונא סבר צריך שיהא זוכר עדותו בלא ראיית השטר כרבי ואז מעיד יחיד על כתב ידו ור' יוחנן כרבנן. **הא דאמרינן דלדברי רבי על כתב ידם הם מעידים** פירוש לעולם אנו חושבין אותם כמעידין על כתב ידם ואפילו אמרו בפירוש שמעידין על מנה שבשטר וכן לרבנן אפילו אמרו בפירוש שמעידין על כתב ידם אנו חושבין אותם כמעידין על מנה שבשטר אבל אין לפרש דבסתם פליגי אבל אם פרשו הכל לפי פירושו דאם כן הא דקאמר בסמוך אי ליכא תרי אלא חד לכתוב חתימת ידיה אחספא הוה ליה למימר שיאמרו לו שיפרש בהדיא שמעיד על כתב ידו:

יז אמר [דף כא.] **רב יהודה אמר רב שנים החתומים בשטר ומת אחד מהן צריכין שנים מן השוק להעיד עליו כי היכי דלא ליפוק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד סהדא וכן הלכתא. ואי ליכא תרי אלא חד מאי אמר אביי לכתוב חתימת ידיה אחספא ושדי ליה בבי דינא ומחזקי ליה** דלא **צריך איהו לאסהודי אחתימת ידיה ואזיל איהו והאי ומסהדי אאידך ודוקא אחספא אבל אמגילתא לא דלמא משכח ליה אינש דלא מעלי וכתב מעילויה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו גובה מנכסים בני חורין.** ואע"פ שפסק רב אלפס ז"ל וכן הרמב"ם ז"ל (פי"א מהל' מלוה ולוה) וכן ר"י ז"ל שיכול לומר פרעתי מ"מ איכא למיחש שמא יטעון האמת שלא לוה ממנו כלום וכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי וי"א דלא מצי למימר פרעתי מידי דהוי אשטר שאין בו אחריות דאע"פ שאינו גובה ממשועבדים לא מצי למימר פרעתי דמצי א"ל (שטרא בידך) מאי בעי ומיהו איכא למימר מתוך שאין עליו עדים לא חשש לתבוע כתב ידו וגם שטר שיש עליו עדים יש לו קול ולא מינשי ליה אבל כתב ידו פעמים שאדם שוכח שמסר לו כתב ידו:

יח אמר רב יהודה אמר שמואל עד ודיין מצטרפין. אם עד אחד החתום בשטר מעיד על כתב ידו ושני עדים מעידים על כתב יד אחד מן הדיינין או הדיין עצמו ואחר עמו מצטרפין אבל הדיין לבדו לא אפילו לרבנן דאין מעיד על מנה שבשטר וכן העד אינו מצטרף עם הדיין להעיד על כתב ידו דאם כן נפיק כולי ממונא נכי ריבעא על ידו: **אמר רמי בר חמא כמה מעליא הא** שמעתתא א"ר מאי מעליותא מאי דקא **מסהיד סהדא לא מסהיד דיינא ומאי דקא מסהיד דיינא לא מסהיד סהדא** אלא לא מצטרפין וכן הלכתא הלכך כיון שאין השטר מתקיים ע"פ עד אחד ודיין אחד אין אנו חוששין אם הדיינין קרובים לעדים ואע"פ דגרסינן בירושלמי בפרק שבועת העדות (ה"א) שלא יהיו העדים קרובים לדיינין היינו בעדים המעידין לפני הדיינין לפי שלא יקבלו עליהן הזמה וטעמא דהזמה לא שייך הכא. וה"ר יונה ז"ל כתב אם שני דייני הקיום כל אחד מעיד על כתב ידו השטר מקויים ולא אמרינן על כתב ידן הן מעידים אלא כל אחד ואחד מהן מעיד על קיום השטר שהוא כשר והרי הם כשני עדים שמקיימין השטר ודברים של טעם הם:

יט [דף כא:] **אמר רב הונא אמר רב שלשה שישבו**

לקיים השטר שנים מהם מכירין חתימת ידי העדים ואחד אינו מכיר עד שלא חתמו מעידין בפניו וחותם משחתמו אין מעידין בפניו וחותם. ש"מ תלת ש"מ עד נעשה דיין בקיום שטרות דרבנן וש"מ דיינין המכירין חתימת ידי העדים אין צריך להעיד בפניהם ושמע מינה דיינים שאין מכירין חתימת ידי העדים צריך להעיד בפני כל אחד ואחד. וצריך להעיד בפניו קודם שחתמו כולן אבל אם חתמו השנים ואח"כ העידו בפני השלישי פסול מפני שהשנים חתמו חתימת שקר שכתבו במותב תלתא הוינא ואשתמודע לנא דהאי חתימת ידייהו ובשעה שחתמו לא ידע השלישי שהוא חתימת ידם. ויש לדקדק מכאן שאין צריך להעיד על חתימת העדים בפני כל שלשתן יחד אלא די שיעידו בפני כל אחד ואחד בפני עצמו דלא פסלינן הכא אלא בשביל שחתמו שקר. ודייק הש"ס עד שלא חתמו הא מיכתב כתבי והאמר רב פפי משמיה דרבא **האי אשרתא דדייני דכתיבא מקמי** דמיחוי סהדי אחתימת ידייהו פסול אלמא מיתחזי כשיקרא הכא נמי מיתחזי כשיקרא אלא אימא עד שלא כתבו מעידין לפניו וחותם משכתבו אין מעידין לפניו וחותם. תימה מאי פריך מרב פפי הא אמרינן לקמן בפרק הכותב (כתובות דף פה.) וכן בפרק כל הגט (גיטין דף כו:) וליתא לדרב פפי מדרב נחמן וכו' ואין לומר דהכא פריך אליבא דרב דאמר משחתמו אין מעידין בפניו וחותם אם כן חייש רב למיחזי כשיקרא כדאמר רב פפי א"כ משכתבו עד שלא חתמו נמי דכתיבה נמי מחזי כשיקרא כדאמר רב פפי דאם כן הוה אמרינן דטעמא דרב משום דמיחזי כשיקרא ואי אפשר לומר כן דאם כן תיקשי מדרב אדרב דהכא חייש למיחזי כשיקרא ובפ' כל הגט שם אמרינן אמר רב אדא בר אהבה אמר רב הלכה כרבי אלעזר דקרי רב עליה טובינא דחכימי ואפי' בשאר שטרות והא אמר רב פפי משמיה דרבא האי אשרתא דדייני וכו' וליתא מדרב נחמן אלמא לא חייש רב למיחזי כשיקרא והא דקאמר רב הכא משחתמו אין מעידין בפניו וחותם משום דהוי שקר גמור כיון שחתמו והשתא תיקשי שסותר דברי רב מההיא דרב פפי והא רב לית ליה דרב פפי כמו שהוכחתי מההיא דפרק כל הגט הלכך נ"ל דהא דקאמר ליתא לדרב פפי היינו דוקא בשאר שטרות דאינן מעשה ב"ד כי ההיא דכל הגט. ובפ' הכותב הכי פירושא ליתא להך פירכא

ריי"ף ח:

דפריך מרב פפי לרב ביבי בר אביי דלא חייש למיחזי כשיקרא בשאר שטרות מדרב נחמן דקאמר **רב נחמן אומר היה רבי מאיר אפי' מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר ואפי' רבנן לא פליגי עליה דר"מ אלא בגיטי נשים דבעי כתיבה לשמה אבל בשאר שטרות מודו דאמר רב אסי א"ר יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו טעמא דנמחל שעבודו הא לשקרא לא חיישינן** אבל דרב פפי איתא בקיום שטרות והכא פריך מקיום שטרות אקיום שטרות דרב מודי דחיישינן למיחזי כשיקרא בקיום שטרות ודלא כרב אלפס שפסק דליתא לדרב פפי כלל:

ריי"ף ט.

כ אמר רבי אבא אמר רב הונא שלשה שישבו לקיים השטר וקרא ערער על אחד מהם. עד שלא חתמו מעידים עליו וחותם משחתמו אין מעידין עליו וחותם. פרש"י משום שנוגעין בעדות הן שגנאי הוא להם כשחתמו עם פסול ורב אלפס ז"ל פירש וקרא **ערער על אחד מהם בגזלנות עד שלא חתמו מעידין עליו שחזר בתשובה וחותם דהא במותב תלתא כחדא נינהו. משחתמו אין מעידין עליו שחזר בתשובה** וחותם משום דלא במותב תלתא כחדא הוו דבעידנא דחתמי הנך תרתי לא הוי האי חזי לאצטרופי בהדייהו וכאילו לחודייהו הוו יתבי ונתבטל ועד המושב וצריכין לישב. שלשתן ביחד כיון שלא היה ראוי לישב באותה שעה עמהם **ודוקא ערעור דגזלנותא הוא דמבטל לצירופא דידהו אבל ערער דפגם משפחה ואיתברר השתא דכשר הוא כיון דמעיקרא כשר הוה** [דף כב.] **גילוי מלתא בעלמא הוא ולא בטיל צירופא דידהו וערער דגזלנותא נמי לא אמרן אלא דקא מסהדי תרי** ואמרי דגזלנא הוא וקא **אתו תרי אחריני ומסהדי** דחזר ליה בתשובה דלא מכחשי **להנך אבל אי אתו תרי אחריני ואמרי** דלאו גזלנא הוא דקא **מכחשי להנך לא חתים כלל דהוו להו תרי לבהדי תרי והוי** גברא ספק כשר ספק פסול ולא מפקינן ממונא אפומיה ולא אמרינן דאוקי תרי לבהדי תרי ואוקי גברא בחזקתיה כדאמרינן בשתי כתי עדים המכחישות זו את זו (שבועות דף מז:) דאמר רב הונא זו באה בפ"ע ומעידה וזו באה בפ"ע ומעידה משום דאמרינן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי גברא בחזקתיה דהתם פסולי דידהו הוי משום דמכחישין זו את זו בעדות זו וחד מנייהו לפי דבריהם מסהדי שקרא וכיון דלא ידעינן הי מנייהו קא מסהיד

שקרא מוקמינן כל חד מנייהו אחזקתיה אבל הכא דקא מסהדי לפסול אחד בגזלנות לעדות ולשבועה כי האי גוונא לא מוקמינן ליה אחזקתיה דכל תרי ותרי אע"ג דאית ליה חזקה דכשרות ספיקא דרבנן היא כדאיתא בפ' ד' אחין (יבמות דף לא.) וכן מוכח לקמן (כתובות דף כו:) בשמעתין דזילותא דב"ד הוא והכי אמר לקמן (כתובות ד' כב:) גבי שנים אומרים נתקדשה דפריך הש"ס מ"ש רישא ומ"ש סיפא וכן בפרק האומר בקדושין (דף סו.) גבי ינאי המלך ויבוקש הדבר ולא נמצא דפריך הש"ס אילימא דבי תרי אמרי אישתבאי ובי תרי אמרי לא אישתבאי אמאי לא נמצא **תרי ותרי נינהו אלמא** כל היכא דאיכא תרי ותרי לא מוקמינן ליה אחזקתיה ופסלינן ליה:

רי"ף ט: **כא א"ר זירא הא מילתא מר' אבא שמיע לי ואי לאו ר' אבא דמן עכו שכחתיה. שלשה שישבו לקיים השטר ומת א' מהן צריכין למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי** שאם לא יכתבו במותב תלתא הוינא אתי למימר דקיום שטרות בשנים הילכך כיון שאין חתומין עליו אלא שנים צריך לכתוב שהיו מתחלה שלשה וכיון שכותבין שהיו ג' טוב הוא שגם יכתבו וחד ליתוהי שאם לא יכתבוהו אתי למיטעי ולומר שאין צריך ב"ד בקיום השטר ומה שכתבו במותב תלתא הוינא לא לשם ב"ד כתבו אלא שהיה בדעתם לרבות ולא נזדמן להם אלא שנים שחתמו אבל כשכתבו וחד ליתוהי תו ליכא למיטעי. אבל כשלא כתבו וחד ליתוהי לא מיפסיל בהכי תדע מדקאמר ואי כתב ביה בי דינא תו לא צריך ומירי דלא כתיב ביה וחד ליתוהי מדפריך ודילמא ב"ד חצוף הוה **א"ר נחמן ואי כתב ביה בי דינא תו לא צריך ודילמא ב"ד חצוף הוה כשמואל דאמר שמואל שנים שדנו דינן דין אלא שנקראו ב"ד חצוף דכתב ביה בי דינא** דרב אשי ודילמא בי דינא דרב **אשי כשמואל סבירא להו דכתב ביה ואמר לן רבנא אשי.** בפרק קמא דסנהדרין כתבתי אי הלכתא כשמואל:

כב מתניי האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיתה אשת איש והיא אומרת **גרושה אני אינה נאמנת:**

כג גמ' תנו רבנן אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני אינה נאמנת. אם אמרה אחר כדי דיבור אבל בתוך כדי דיבור יכולה לחזור ולסתור דבריה הראשונים **ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת ומעשה באשה אחת שהיתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם לקדשה ואמרה להם מקודשת אני לימים עמדה וקדשה א"ע אמרו לה חכמים מה ראית אמרה להם בתחילה באו** עלי בני אדם שאינם מהוגנים **אמרתי להם מקודשת אני ועכשיו שבאו** עלי ב"א מהוגנים עמדתי וקדשתי **עצמי וזו הלכה העלה ר' אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת. בעא מיניה שמואל מרב אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני מהו א"ל אף בזו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת. תנא מיניה ארבעין זימני** [דף כב:] **ואפ"ה לא עביד שמואל עובדא בנפשיה:**

כד ת"ר שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה ה"ז לא תינשא ואם נישאת לא תצא ר' מנחם בר' יוסי אומר תצא א"ר מנחם בר' יוסי אימתי אני אומר תצא בזמן שבאו עדים ואח"כ נישאת אבל נישאת ואח"כ באו עדים לא תצא. מכדי תרי ותרי נינהו הבא עליה באשם תלוי קאי. אמר רב ששת כגון שנישאת לאחד מעידיה היא גופה באשם תלוי קיימא באומרת ברי לי. א"ר יוחנן שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת ה"ז לא תינשא ואם נישאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה ה"ז לא תינשא ואם נישאת תצא מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר רבא ראה ר' יוחנן דבריו של ר' מנחם בגירושין ולא ראה דבריו במיתה מ"ט מיתה אינה יכולה מכחישתו גירושין יכולה מכחישתו ואע"ג דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה הנ"מ היכא דליכא עדים **אבל היכא דאיכא עדים** דמסייעין לה מעיזה פניה **ומעיזה. רב אשי אמר דאמרי עדים עכשיו מת עכשיו גירשה מיתה ליכא לברורה גירושין איכא לברורה דאמרינן לה** אי **איתא דהכי הוא אחוי לן גיטך. ושמעינן מינה מרב אשי דהיכא דמסהדי לאחר זמן**

רי"ף י. **ל"ש מיתה ול"ש גירושין היכא דקא מכחשי אהדדי לא תינשא לכתחילה ואם נישאת לא תצא ולית הילכתא כר' מנחם בר' יוסי לא במיתה ולא בגירושין דקי"ל כרב אשי** דבתראה הוא ולא כר"ח דפסיק דלית הילכתא כרב אשי אלא כרבא משום דמילתיה דרב

אשי פריכא הוא דהיכי קאמר רב אשי עכשיו מת לא תצא הא קי"ל (יבמות דף מא.) כל הנשים צריכות להמתין ג' חדשים. ולאו פריכא הוא דה"ק עכשיו מת לא תינשא עד לאחר ג' חדשים ואם נשאת לאחר ג' חדשים לא תצא אבל עכשיו נתגרשה אמרינן נשאת לאחר שלשה חדשים תצא:

יום קלב

כה ת"ר שנים אומרים נתקדשה ושנים אומרים לא נתקדשה ה"ז לא תינשא ואם נישאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה ה"ז לא תינשא ואם נישאת תצא מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר רב פפא תרגמא [דף כג.] **בעד אחד עד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה תרוייהו בפנויה** קא מסהדי האי דאמר **נתקדשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים סיפא עד אומר נתגרשה ועד אומר לא נתגרשה תרוייהו בא"א קא מסהדי והאי דקאמר נתגרשה הוה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים רב אשי אמר לעולם תרי ותרי ואיפוך שנים אומרים ראינוה שנתקדשה ושנים אומרים לא ראינוה שנתקדשה הרי זו לא תינשא ואם נישאת תצא מ"ט לא ראינוה** אינו ראיה ואע"פ דדיירי כולהו בחד חצר **לא אמרינן אם איתא דקדיש קלא אית ליה למילתיה משום דעבידי אינשי דמקדשי בצינעא סיפא ב' אומרים ראינוה שנתגרשה ושנים אומרים לא ראינוה שנתגרשה הרי זו לא תינשא ואם נישאת לא תצא דעבידי אינשי דמגרשי בצינעא:**

כו מתני' אמרה נשביתי וטהורה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני אינה נאמנת ואם משנישאת באו עדים לא תצא:

גמ' רבי אושעיא מתני לה אריש רבה בר אבוה מתני לה אסיפא מאן דמתני לה אריש כ"ש אסיפא דבשבויה הקילו מאן דמתני לה אסיפא אבל אריש לא. פסק ר"ח כמאן דמתני לה אסיפא וכן משמע מתוך דברי רב אלפס שכתב הך דאם משנישאת באו עדים אהך דנשביתי ולא הביא פלוגתא דאמוראי: **ואם משנישאת באו עדים וכו' אמר אבוה דשמואל לא עד שנישאת אלא כיון שהתירוה לינשא אע"פ שלא נישאת והא לא תצא קתני לא תצא מהתירה הראשון. ת"ר אמרה נשביתי וטהורה אני ויש לי עדים שטהורה אני אין אומרים נמתין לה עד שיבאו עדים אלא מתירין אותה מיד התירוה לינשא ואח"כ באו עדים שנשבית הרי זו לא תצא ואם באו עידי טומאה** רי"ף י: **אפילו יש לה כמה בנים תצא:**

כז מתני' [דף כג.] **שתי נשים שנשבו זאת אומרת נשביתי וטהורה אני וזאת אומרת נשביתי וטהורה אני אינן נאמנות ובזמן** שמעידות זו את זו הרי אלו **נאמנות וכן שני אנשים זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני** אינם נאמנים ובזמן שהן מעידין זה את **זה הרי אלו נאמנים ר' יהודה אומר אין מעלין לכהונה ע"פ** רי"ף יא. **עד אחד אמר ר' אלעזר בד"א במקום שיש עוררין אבל במקום שאין עוררין** (עליו) **מעלין לכהונה ע"פ עד אחד רשב"ג אומר משום ר"ש בן הסגן מעלין לכהונה ע"פ עד אחד:**

יום קלג

כח מתני' האשה שנחבשה בידי עובדי כוכבים [דף כו:] **ע"י ממון מותרת לבעלה ע"י נפשות אסורה לבעלה.** הא דקתני מותרת לבעלה מיירי אפילו באשת כהן דמשום הפסד ממונן נמנעין מלאונסה וכן מוכח בגמ' דקאמר לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים אבל יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם רי"ף יא: אפילו ע"י ממון אסורה לבעלה ועל כרחך היינו לבעלה כהן מדקאמר אף אנן נמי תנינא העיד ר' יוסי הכהן וכו' טעמא דעדים מעידין אותה הא אין עדים מעידין אותה לא פי' שפיר הוו עבדי בני משפחה דריחקוה והא לא שייך אלא בכהונה דבישראל לא שייך וריחקוה משפחה דאינה אסורה אלא לבעלה אלמא כשיד ישראל תקיפה מותרת לבעלה כהן. ועוד ראיה מפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף כב.) דתנן לא תתייחד אשה עם עובדי כוכבים מפני שחשודים על העריות ופריך עלה (שם כג:) ממתניתין דהכא האשה שנחבשה ע"י ממון דמותרת לבעלה אי אמרת דמותרת לבעלה כהן ניחא דפריך שפיר דמדמותרת לבעלה כהן לא חיישינן שיבאו עליה באונס וא"כ אמאי לא תתייחד עמהן אבל אי אמרת דמותרת לבעלה ישראל דלא חיישינן שנתרצת להם אבל לבעלה כהן אסורה דחיישינן שמא נאנסה א"כ מאי פריך דין הוא שלא תתייחד עמהן שמא תאנס אלא וודאי מותרת אפילו לבעלה כהן דאף לאונס לא חיישינן ומן הדין הוה ליה למיתני מותרת לכהונה ובפנויה דלכהונה אין חילוק

בין פנויה לאשת איש אלא נקט לבעלה אגב סיפא. על ידי נפשות אסורה לבעלה פירוש אפילו ישראל דחיישינן שמא מחמת פחד נפשה נתרצת להן למצוא חן בעיניהם:

גמ' אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה על עובדי כוכבים אבל יד עובדי כוכבים תקיפה על עצמם אפילו על ידי ממון אסורה פי' לבעלה כהן כיון שאינן יראין להפסד ממונן חיישינן שמא אנסוה. היכי דמי על ידי נפשות אמר רב כגון הני נשי דגנבי [דף כו.] ולוי אמר כגון אשתו של בן דינאי אמר חזקיה והוא שנגמר דינו להריגה ורבי יוחנן אומר אע"פ שלא נגמר דינו להריגה והילכתא כחזקיה שהיה רבו של רבי יוחנן:

כט מתני' עיר שכבשוה כרכום כל הכהנות שבתוכה פסולות **ואם יש להן עדים אפילו עבד ואפילו שפחה הרי אלו נאמנים ואין** נאמן אדם ע"י עצמו **א"ר זכריה בן הקצב המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים עד שיצאו אמרו לו אין אדם נאמן ע"י עצמו:**

גמ' והא דתנן כל הכהנות לאו דווקא דה"ה כל הנשים אפילו פנויות כיון דחיישינן שבא עליה עובד כוכבים ופסלה בביאתו והא דתנן כל הכהנות משום דבעי למיתני עובדא דרבי זכריה בן הקצב. ורמינהו בלשת שנכנסה לעיר בשעת שלום חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין להם פנאי לנסך א"ר מרי לבעול יש פנאי לנסך אין פנאי ר' יצחק בן אלעזר אומר כאן בכרכום של אותה מלכות כאן בכרכים של מלכות אחרת וקי"ל כשינויא דרב מרי דבמסכת ע"ז (דף עא.) רמו מתניתין אהדדי ומשני להו כדרב מרי ולא כשנויא אחרינא ולכך לא הביא רב אלפס ז"ל הסוגיא זו לפי שאינו מחלק בין אותה מלכות למלכות אחרת אלא בכל ענין הכהנות אסורות והיין מותר. **אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר** אשיאן אם יש מחבואה אחת מצלת על כל הכהנות בעי רבי ירמיה אינה מחזקת אלא אחת מהו מ"ש משני שבילין אחד טמא ואחד טהור וכו' הכי השתא התם ודאי איכא טומאה הכא מי יימר דאיטמי. לכאורה לא אפשיטא בעיא זו ורב אלפס ז"ל פסק לקולא כיון דדחי הש"ס הכא מי יימר דאיטמי אלמא דמקילנא ביה **דאמרינן בכל חדא וחדא** שמא נחבית ואת"ל לא נחבית שמא לא נטמית ויש שפסקו דלא תינשא לכהן ואם נישאת לא תצא ומסתבר כרב אלפס דקל היה לחכמים בדבר זה: בעי רב אשי אמרה לא נחביתי ולא נטמאתי מהו מי אמרינן מה לה [דף כו:] לשקר או דילמא לא אמרינן מה לה לשקר ומאי שנא מההוא גברא דאגר חמרא וכו' הכי השתא התם דוודאי איכא מיא מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן הכא ודאי איטמי חששא הוא דאיכא ובמקום חששא אמרינן מה לי לשקר גם כאן פסק רב אלפס לקולא. **ואם יש לה עדים אפי' עבד ואפי' שפחה** וכו' תניא זו עדות איש ואשה תינוק ותינוקת אביה ואמה אחיה ואחותה נאמנין אבל לא בנה ובתה ועבדה ושפחתה. תניא אידך הכל נאמנין להעידה חוץ מהימנה ובעלה ומוקי רב פפא להך בתרייתא במסיח לפי תומו כי הא דכי אתא רב דימי אמר רב חנא קרטיגנא משתעי מעשה בא לפני ריב"ל ואמרי לה אמר ריב"ל מעשה בא לפני רבי באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו אני ואמי נשבינו לבין עובדי כוכבים יצאתי לשאוב מים דעתי על אמי ללקט עצים דעתי על אמי והשיאה רבי לכהונה על פיו וכן הילכתא דבנה ובתה ועבדה ושפחתה לא מהימני אלא במסיח לפי תומו אבל בעלה אפילו מסיח לפי תומו לא מהימן. ויש שפוסקים כר' אשי דבתראה הוא ואיהו אמר דשפחה דידה מהימנא ורב אלפס ז"ל פסק דשפחה דידה לא מהימנא כרב פפא וכן מסתבר דברייתא קמייתא מסייע ליה ובתרייתא מוקי לה במסיח לפי תומו:

ל גרסינן בפרק אלו נערות (כתובות דף לו:) **הפודה את השבויה ומעיד בה ישאנה** לא שדי איניש זוזי בכדי. **מעיד בה כדי לא ישאנה שמא עיניו נתן בה:** רי"ף יב.

לא א"ר זכריה בן הקצב המעון הזה וכו' תנא אעפ"כ ייחד לה בית בחצרו וכשהיא יוצאה בראש בניה וכשהיא נכנסת היא נכנסת בסוף בניה והנ"מ **בשבויה דבשבויה הקילו אבל בגרושה לא דתניא המגרש את אשתו לא תינשא בשכונתו ואם היה כהן לא תדור עמו במבוי** אם היה כפר קטן **זה היה מעשה ואמרו כפר קטן נדון כשכונה** שכונה גדולה ממבוי ובאשת איש החמירו רבנן טפי מגרושה שהיא בלאו ואשתו שנישאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אינה כי אם בלאו ויש לה דין גרושה לכהן: [דף כח.] **מי נדחה מפני מי. היא נדחית מפניו בחצר של**

שניהן וכ"ש בחצר של שכירות דטילטולא דגברא קשה מדאיתתא אבל בחצר שלה הוא נדחה מפניה:

לב ת"ר לוה הימנה מנכסי אביה אינה נפרעת אלא **על ידי אחר אמר רב ששת ואי אתו לקמן לבי דינא לא מזדקקינן להו רב פפא אמר שמותי היו משמתינן להו רב הונא בריה דרב יהושע אומר נגודי היו מנגדינן להו. א"ר נחמן תא באבל רבתי בד"א שנתגרשה מן הנישואין אבל נתגרשה מן האירוסין נפרעת ע"י עצמה שאין לבו גס בה ואינה מכרת ברמיזותיו ובקריצותיו והנ"מ דלא גייסי בהדדי אבל גייסי בהדדי אפילו מן האירוסין אינה נפרעת אלא ע"י אחר:**

לג מתני' אלו נאמנים להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן. נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא זה כתב ידו של רבי זה כתב ידו של אחי. זכור אני באשה **פלונית** שיצתה בהינומא וראשה פרוע ושאיש **פלוני יצא מבית הספר לטבול** לתרומה ושהיה חולק עמנו על
רי"ף יב: **הגורן ושהמקום הזה בית הפרס ועד כאן היינו באים בשבת אבל אין** אדם נאמן לומר דרך זה **היה לפלוני במקום הזה מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה:**

גמ' א"ר הונא בריה דרב יהושע והוא שיש שם גדול עמו דלא מפקינן ממונא אלא בתרי וכן הינומא אבל בתרומה לא בעינן שיהא אחר עמו דהא מוקמינן לה בתרומה דרבנן ובלא גדול שעמו סגי כיון דלא מעלינן מתרומה דרבנן ליוחסין. וכן בית הפרס שהוא מעיד על גבולו לטהר סביבותיו וכן על תחום שבת א"צ שיהא גדול עמו דכיון דמדרבנן הם נאמנים. וצריכא דאי אשמעינן אביו משום דשכיח גביה אבל רבו לא ואי אשמעינן רבו דאית ליה אימתיה מיניה אבל אביו אימא לא קא משמע לן. ואי אשמעינן הני תרתי הוה אמינא הנ"מ אביו דשכיח גביה רבו דאית ליה אימתיה אבל אחיו אימא לא קא משמע לן כיון **דקיום שטרות דרבנן הימנוהו רבנן בדרבנן:** ונראה דדוקא בהני תלת אבל באיניש דעלמא לא והכי נמי אמרינן בירושלמי תני ובלבד דברים שהם רגילים בהן כלומר באלו השלשה שהוא תמיד מצוי ורגיל אצלם אבל באיניש דעלמא אפילו אם היה רגיל אצלו אינו חשוב רגילות: **זכור אני**
רי"ף יג. **באשה פלונית** שיצתה בהינומא וראשה פרוע **מ"ט כיון דרוב נשים בתולות נישאות גילוי מילתא בעלמא הוא. ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול** לתרומה ליחוש שמא עבד **הוא מסייע ליה לריב"ל דאמר אסור** לו **לאדם שילמד את עבדו תורה:** [דף כח:] **ועד כאן היינו באים בשבת תחומין דרבנן. ואינו נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מ"ט אפוקי ממונא** לא מפקינן ובכולן אם היה עובד כוכבים ונתגייר עבד ונשתחרר אין נאמנין:

הדרן עלך האשה שנתארמלה

פרק ג

א אלו נערות שיש להן קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית. על הגיורת ועל השפחה ועל השבויה שנפדו ונשתחררו ונתגיירו פחותות מבת [דף כט.] שלש **שנים ויום אחד. הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה אע"פ שהן בכרת אין בהן מיתת בית דין:**

גמ' נערה אין קטנה לא מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב ר"מ היא דתניא קטנה מבת ג' שנים ויום אחד עד שתביא שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס
רי"ף יג: **משתביא שתי שערות עד שתבגר יש לה קנס ואין לה מכר דברי ר"מ שהיה ר"מ אומר כל מקום שיש קנס אין מכר וכל מקום שיש מכר אין קנס. וחכ"א קטנה מבת שלש שנים ויום אחד עד שתבגר יש לה קנס קנס אין מכר לא אימא אף קנס במקום מכר. והני בני קנסא נינהו** [דף כט:] **אקרי כאן ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו אמר ריש לקיש אמר קרא נערה נערה הנערה חד לגופיה וחד לאיתויי חייבי לאוין וחד לאיתויי חייבי כריתות:**

ב ת"ר [דף לו:] **היוצאת משום שם רע אין לה** קנס ולא פתוי. **יוצאת משום שם רע בת סקילה היא אמר רב ששת ה"ק ושיצא עליה שם רע בילדותה אין לה** קנס ולא פיתוי:

ג אמר רב פפא ש"מ האי שטרא ריעא לא מגבינן ביה היכי דמי אי דנפיק עליה קלא דשטרא זייפא הוא דכוותה הכא דנפיק עלה קלא דזנאי. והאמר רבא יצא לה שם מזנה בעיר אין חוששין לה אלא דאתו בי תרי ואמרי לדידן תבעתינהו באיסורא דכוותה הכא דאתו בי תרי ואמרי לדידהו אמר להו **זייפו לי האי שטרא** בשלמא התם שכיחי פרוצין אלא הכא אם הוא הוחזק כל ישראל מי הוחזקו. כיון דקא מהדר אזיופא אימור

זיופי זייף י"מ כיון דהעידו עליו דמהדר אזיופא כל שטרות היוצאין מתחת ידו מחזקינן להו בחזקת מזוייפין עד שיבואו העדים החתומים עליהם ויעידו שחתמו עליהן ולא מסתבר כן דלישנא דהש"ס לא משמע הכי דקאמר האי שטרא ריעא לא מגבינן ביה דמשמע דוקא האי שטרא דאית ביה ריעותא כגון שאמרו העדים פלוני בקשנו לכתוב ולחתום לו שטר של מנה על פלוני ואח"כ הוציא שטר מנה על פלוני האי שטרא ודאי איתרעי ולא שאר שטרות היוצאים מתחת ידו שלא הוחזק לזייף שטרות על כל בני האדם אלא דווקא על אותו פלוני שהזכירו עדים דתלינן שמא מנה היה אצלו בע"פ וירא שמא יכפור. אבל אם העדים לא הזכירו שם הלוה וסכום המעות בהא מסתבר קצת שחשוד לזייף כל שטרותיו ותלינן שזייף שטר אחד ולא ידענא הי ניהו:

ד מתני' ואלו שאין להם קנס הבא על הגיורת ועל השפחה ועל השבויה שנפדו ונתגיירו ונשתחררו יתירות על בנות ג' שנים ויום אחד ר' יהודה אומר שבויה שנפדית הרי היא בקדושתה אף על פי שהיא גדולה. ולית הילכתא כר' יהודה: **הבא על בתו על בת בתו ועל בת אשתו על בת בתה ועל בת בנה אין להם קנס מפני** שמתחייב בנפשו וכל **המתחייב בנפשו אינו משלם ממון שנאמר ולא יהיה אסון ענש יענש:**

ה נערה שנתארסה ונתגרשה ר"י הגלילי [דף לח.] **אומר אין לה קנס ר"ע אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה. והלכה כר"ע דקי"ל הלכה כר"ע מחבירו** ועוד דלקמן במתני' דיתומה שנתארסה ונתגרשה סבר ר' אלעזר כר"ע ופסק רב הלכה כר"א. והרמב"ם ז"ל (פ"ב מהל' נערה) כתב דקנס לבד לעצמה אבל בושתה ופגמה לאביה ואפשר דטעמיה מהא דאמרי' לקמן (כתובות דף מ:) על בושת ופגם ואימא לדידה ומסיק דבושת ופגם לאביה משום דאי בעי מסר לה למנוול ולמוכה שחין והאי טעמא שייך נמי כשנתארסה ונתגרשה וקרא דלא אורשה לא קאי אלא אקנסא דכתיב בקרא אבל בושת ופגם יליף מדכתיב ונתן האיש השוכב עמה וכו' הנאת שכיבה חמשים מכלל דאיכא בושת ופגם כמו בשאר חבלות אבל בהאי קרא לא כתיבי ומיהו נראה דגם בושתה ופגמה לעצמה מדקאמר ר"א ביתומה שנתארסה ונתגרשה המפתה פטור ואם איתא דבושתה ופגמה לאביה לא ה"ל למיתני דמפתה פטור בסתם כיון דחייב בבושת ופגם והיינו טעמא משום דלענין גביית האב יש לבושת ופגם דין קנס משום דאיתקוש לקנס דכתיב ונתן לאבי הנערה חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה ודרשינן מהאי קרא מכלל דאיכא בושת ופגם ולענין גביית האב איתקוש דבמקום שהקנס לאב גם הוא לאב ומהאי טעמא תנן לקמן בפ' נערה (כתובות דף מא:) לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הן של עצמה ואבושת ופגם נמי קאי מדקתני הרי הן אלמא בשת ופגם אע"ג דממונא הוי אין מורישו לבניו משום דאיתקוש לקנס לענין גביית האב (דאיתקש לקנס) הלכך נתארסה ונתגרשה כיון שנתמעט האב מלא אורשה מדין קנס נתמעט נמי מדין בשת ופגם והכל לעצמה. והא דפריך הש"ס ואימא לדידה ולא אמרינן דאיתקוש לקנס פי' ר"י (דף מ: ד"ה ואימא לדידה) דדוקא בתר דידעינן שהם לאב מקשינן להו לכל דינם לגביית האב אבל משום ההיא היקישא לא מפקינן מינה למיתבינהו לאב:

רי"ף יד.

גמ' [דף לח:] **אמר אביי בא עליה ומתה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה ולא לאבי המתה** ואע"ג דהך מילתא מיבעיא ליה לרבא כיון דלאביי פשיטא ליה אזלינן בתר פשיטותא דאביי. **בא עליה עד שלא נתארסה ונתארסה קנסה לאביה** דאכתי לא נפקא מרשות האב כדתנן (בנדרים דף סו:) [דף לט.] **נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה אבל אם בא עליה ואח"כ נשאת או בגרה קנסה לעצמה** דנשואין ובגרות מפקי מרשות האב **והוא שלא עמד בדין קודם בגרותה או קודם נישואיה אבל אם עמד בדין קנסה לאביה הוא:**

ו מתני' המפתה נותן ג' **דברים והאונס ארבעה המפתה נותן בשת ופגם וקנס מוסיף עליו האונס שהוא נותן את הצער: מה בין אונס למפתה אונס נותן את הצער מפתה אינו נותן את הצער אונס** [דף לט:] **נותן מיד והמפתה לכשיוציא אונס שותה בעציצו ומפתה אם רצה להוציא יוציא:**

גמ' והמפתה לכשיוציא אשתו היא אמר אביי אימא כשלא יכנוס תנ"ה אע"פ שאמרו המפתה נותן לכשלא יכנוס אבל **בושת ופגם נותן מיד ואחד המפתה ואחד האונס בין היא בין אביה יכולין לעכב תניא אידך אע"פ שאמרו אונס נותן מיד כשתצא היא אין לה עליו כלום** מת יצאה כסף קנסה בכתובתה רבי

יוסי בר' יהודה אומר יש לה כתובה מנה והלכה כרבנן:
מתני' כיצד שותה בעציצו אפי' היא חגרת או סומא. נמצא בה דבר ערוה או שאינה ראויה לבא בקהל אינו רשאי לקיימה שנאמר ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו:
גמ' וניתי עשה ונידחי לא תעשה כי אמרינן דעשה דוחה [דף מ.] **לא תעשה כגון מילה בצרעת וכלאים בציצית דלא אפשר לקיומי לעשה אבל הכא אי אמרה לא בעינא ליה מי** איתא לעשה כלל הלכך אפי' אי אמרה בעינא ליה לא דחי כיון דלא דמיא למילה בצרעת:

יום קלד

ז מתני' יתומה שנתארסה ונתגרשה ר"א אומר האונס חייב והמפתה פטור:
גמ' אמר רב אדא בר אהבה אמר רב הלכה כרבי אלעזר קרי רב עליה דר' אלעזר טובינא דחכימי:
מתני' איזהו בושת הכל לפי המבייש והמתבייש פגם רואין אותה כאילו היתה שפחה נמכרת בשוק **כמה היתה יפה וכמה היא יפה קנס שוה בכל האדם:**
ח והבא על הבתולה בין כדרכה בין שלא כדרכה משלם קנס כדאמרינן בפ"ק דקדושין (דף ט:) באו עליה עשרה בני אדם ועדיין היא בתולה פי' שבאו עליה שלא כדרכה הראשון בסקילה וכולן בחנק וקאמר עלה התם מודה רבי לענין קנס דכולהו משלמין. וכן בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף נט.) גבי הא דתניא ולו תהיה לאשה באשה הראויה לו פרט לאלמנה לכהן גדול ופריך היכי דמי אילימא כדרכה מאי אריא משום אלמנה תיפוק ליה משום בעולה אלא לאו שלא כדרכה אלמא דיש קנס שלא כדרכה ודלא כמו שכתב הרמב"ם ז"ל (פ"א מהל' נערה) דאין משלם קנס אלא כדרכה.
[דף מ:] **פגם רואין אותה כאילו היא שפחה** מפרש בגמ' בעבד שיש לו לרבו קורת רוח הימנו וחביב עליו כ"כ שרוצה להוציא ממונו להשיא לו בתולה ולא אשה כיוצא בה כזאת שנאנסה ובאשה זו שמין כמה יש בין בתולה לבעולה נמצא כל אשה נישומית לפי ערכה ומשפחתה:

רי"ף יד: **כל מקום שיש מכר אין קנס וכ"מ שיש קנס אין מכר קטנה יש לה מכר ואין לה קנס נערה יש לה קנס ואין לה מכר בוגרת** אין לה קנס ולא מכר.
גמ' א"ר יהודה **אמר רב זו דברי ר"מ אבל חכ"א יש קנס במקום מכר** וכו' כדכתבינן לעיל (סי' א') **איכא מ"ד הלכה כר"מ משום דסתם מתני' כוותיה ואנן לא ס"ל הכי חדא** דא"ר יהודה אמר רב **זו דברי ר"מ אבל חכמים אומרים וכו' אלמא דיחידאה הוא ולית הלכתא כוותיה** ובכל דוכתא שאומר האמורא זו דברי פלוני משמע זו ולא ס"ל עד דמפרש ליה הש"ס בהדיא זו וס"ל כההיא דבפרק בית כור (בבא בתרא דף קה.) אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס ובו' ופריך זו ולא סבירא ליה והא רב ושמואל דאמרי תרווייהו וכו' אלא זו וס"ל וכן בריש פרק שור שנגח (בבא קמא דף מו.) א"ר יהודה אמר רב זו דברי סומכוס ועוד דאי זו וסבירא ליה קאמר איכא לאקשויי עלה מאי קמ"ל כדמקשי עלה ביבמות פרק אלמנה לכ"ג (יבמות דף סז.) והתם משני קמ"ל דפליגי רבנן עליה דרבי יוסי אבל הכא פשיטא דברייתא היא דפליגי רבנן עליה דר"מ. ועוד הביא רב אלפס ז"ל ראיה מרבא (דף לח:) דבעי **יש בגר בקבר ודבנה הוי או אין בגר בקבר ודאבוה הוי ש"מ דכרבנן ס"ל דאמרו קטנה יש לה קנס דלא משכחת ליה דיש לה בן קודם** בגר אלא היכא דנאנסה כשהיתה קטנה דאע"ג דאיפרכא הך **בעיא לאו מהאי טעמא איפריכא. ועוד** דגרסינן בפרק נערה שנתפתתה (כתובות דף מד:) **אמר ריש לקיש המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה נערה מלא דבר הכתוב וכו' עד אלא כאן נערה** מלא דבר הכתוב וכו' **הא כל מקום שנאמר נער אפילו קטנה במשמע אלמא כרבנן ס"ל וכן הלכתא.** ור"ח והראב"ד ז"ל פסקו כר"מ וכמו שפסק רב אלפס ז"ל נראה דאין סתם משנה כנגד דברי האמוראים: **בוגרת אין לה לא מכר ולא קנס דייקינן מינה הא בושת ופגם אית לה ודוקא אנוסה בוגרת אבל בוגרת מפותה אין לה כלום:**
ט מתני' האומר פתיתי [דף מא.] **בתו של פלוני משלם בושת ופגם על פי עצמו ואינו משלם קנס ע"פ עצמו האומר גנבתי וטבחתי ומכרתי משלם קרן ע"פ עצמו ואינו משלם תשלומי כפל ולא ד' וה' המית שורי את פלוני או שורו של פלוני ה"ז משלם ע"פ עצמו המית שורי עבדו של פלוני אינו משלם ע"פ עצמו זה הכלל כל המשלם יתר על מה שהזיק אינו משלם ע"פ עצמו:**

הדרן עלך אלו נערות

פרק ד

ריי"ף טו. **א נערה שנתפתתה בושתה ופגמה וקנסה לאביה והצער בתפושה.** [דף מא:] **עמדה בדין עד שלא מת אביה הרי הן של אב מת האב הרי הן של אחין לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הן של עצמה עמדה בדין עד שלא בגרה הרי הן של אב מת האב הרי הן של אחין לא הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה הרי הן של עצמה ר"ש אומר לא הספיקה לגבות עד שמת האב הרי הן של עצמה מעשה ידיה ומציאתה אע"פ שלא גבתה מת האב הרי הן של אחין:**

גמ' בעי [דף מג.] **מיניה רבי אבינא מרב ששת בת הניזונת מן האחין מעשה ידיה למי** מי אמרינן אחין במקום אב קיימי מה התם מעשה ידיה לאב **ה"נ מעשה ידיה לאחין או דלמא לא דמי התם מדיליה מתזנא הכא לאו מדידהו מיתזנא ופשיט רב יוסף דמעשה ידיה לעצמה ודייק לה ממתני' דקתני מעשה ידיה ומציאתה אע"פ שלא גבתה כו' מציאה ממאן גביא אלא לאו הכי קאמר מעשה ידיה כמציאתה מה מציאתה בחיי האב לאב לאחר מיתת האב לעצמה אף מעשה ידיה בחיי האב לאב לאחר מיתת האב לעצמה ואיתמר נמי א"ר יהודה אמר רב בת הניזונת מן האחין מעשה ידיה לעצמה א"ר כהנא מ"ט דרב דכתיב** והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם **אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם מכאן שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו וכן הלכתא:**

ב מתני' [דף מג:] המארס את בתו וגירשה אירסה ונתארמלה **כתובתה שלו השיאה וגירשה השיאה ונתארמלה כתובתה שלה ר"י אמר הראשונה של אב אמרו לו משנישאת אין לאביה רשות בה:**

ג גמ' טעמא דהשיאה וגירשה השיאה ונתארמלה אבל נתארמלה תרי זימני לא שריא לאינסובי ולא ניחא ליה לתנא לאשתעויי בקלקולא דאשה שאסורה לינשא וי"מ דלהכי לא תני נתארמלה תרי זימני מפני שאין לה כתובה מן השני דאיגלאי מילתא למפרע דקטלנית היא. וכן היה אומר ה"ר משה ב"ר יהודה ז"ל מנרבונ"א דאין לה כתובה מן השני משום דכיון דלא שריא לאנסובי לא קרינא ביה לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי וליתא להך פירושא דודאי מן השני יש לה כתובה אע"ג דאיגלאי מילתא למפרע דקטלנית היא דכהאי גוונא אמר בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) נישאת לראשון ולא היה לו בנים לשני ולא היה לו בנים לשלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים ואם נישאת תצא בלא כתובה ומשמע הא משני היה לה כתובה ועוד מדקאמר התם נישאת לשלישי ולא היו לו בנים מהו דלתבעוה הנך קמאי אלמא תרי קמאי נתנו לה כתובה אלמא אע"ג דסבר הך תנא כרבי דבתרי זימני הוי חזקה מדקאמר לשלישי לא תנשא אפ"ה יש לה כתובה מן השני וטעמא כדפרישית התם משום דלענין ממון לא סמכינן אחזקה דתרי זימני עד דאיתחזק בג' כדאשכחן בשור המועד דלכ"ע לא איתחזק עד תלתא זימני. ומה שאמר ה"ר משה ז"ל משום דלא קרינן ביה לכשתנשאי לאחר האי טעמא ליתא דכיון דקדושין תופסין בה וגם אם נישאת אין כופין אותו להוציא קרינא ביה לכשתנשאי לאחר ודוקא גבי יבם הוא דאמרינן כיון דמחמת זיקתו אסור לינשא לא קרינא ביה לכשתנשאי לאחר הלכך מן השני יש לה כתובה ומן השלישי אם לא הכיר בה אין לה כתובה ואם הכיר בה יש לה כתובה. ויראה שכופין אותו להוציא דחמירא סכנתא מאיסורא וכמו שמחויבין ב"ד להפריש את האדם מן העבירה כך מחויבין להפרישו שלא יפשע בנפשו וסתם לן תנא **כרבי דאמר בתרי זימני** הוי חזקה וכן הלכתא כדאמרינן בפ' **הבא על יבמתו (יבמות דף סד:) נישואין ומלקות כרבי וסתות ושור המועד כרשב"ג:**

ד מיגבא מאימת גביא פרש"י לענין זכיית האב חזינן דלאו בתר אירוסין אזלינן אפי' לר' יהודה כדקתני ומודה ר"י במארס את בתו ובגרה וכו' אלמא בתר כתיבה אזלינן. לענין מיטרף לקוחות מאימת טרפא ממשעבדי משעת אירוסין דהא מההיא שעתא מחייב בתקנתא דרבנן או דלמא עד שעת כתיבה דהויא מלוה בשטר לא טרפא וקשה לפירושו דמאי שייכא האי בעיא למיבעי הכא בכולה הש"ס מצי למיבעי זמן טריפת כתובת אירוסין דהיינו מנה ומאתים מאימתי. ועוד מדנקט מאימת גביא משמע דמבעי ליה בנשואה אם גובה ממשעבדי מן האירוסין או מן הנשואין ליבעי ארוסה שנתגרשה או שנתארמלה אי טרפא ממשעבדי או לא. ונראה לפרש דדוקא אהך מילתא דר"י שייך למבעי הך בעיא דקתני ומודה רבי יהודה במארס את

בתו כשהיא קטנה ובגרה ואח"כ נישאת שאין לאביה זכות בה ומפרש טעמא משום דלא נכתבה ברשותו ומספקא ליה בטעמיה דרבי יהודה אי טעמיה דמודה דאין לאביה רשות בה משום דמסתמא כל אשה בשעת כתיבת כתובתה בשעת נישואין היא מוחלת לזכיה קמייתא ושעבודא דאירוסין מדכתבה למנה מאתים בהדי תוספת דהשתא ואינה מקפדת לכותבו משעת אירוסין ש"מ מחלה לשעבודא קמא לגמרי הלכך היא גופא לא גביא מידי ולאביה נמי אין לו זכיה בה. והא לא תקשי לך הואיל ואם לא היתה מוחלת היה האב זוכה היאך יכולה היא למחול זכות האב די"ל דתקנתא דרבנן בעלמא היא מה שזוכה בה כיון דאין הגביה ברשותו ולא תקינו רבנן אלא כשלא מחלה בתו או דלמא טעמא דר' יהודה דאמר דלית ליה זכיה לאביה לאו משום דמחלה לזכיה קמא לשעבודא אלא משום דלא תקינו ליה חכמים זכיה כלל אלא כשנכתבה ברשותו דאז אלים כחו דקצת כגבוי דמי ולעולם לא מחלה וא"כ יכולה היא לגבות מזמן ראשון ותפשוט מינה דבכ"מ גובה מזמן ראשון. אבל הא לא מיבעיא ליה להש"ס דארוסה אי טרפא ממשעבדי או לא דהואיל וקים ליה דאית לה כתובה בדלא כתב לה כדפריש' והיינו בתנאי ב"ד אם כן אמאי לא תטרוף ממשעבדי כמו מן הנשואין היכא דלא כתבינן וכ"ת התם נמי מספקא ליה א"כ ליבעי נמי מן הנשואין אלא ודאי מן הנשואין פשיטא דטרפא ממשעבדי אע"ג דלא כתב לה דכיון דאית לה בתנאי ב"ד כמלוה בשטר דמיא ומספקא ליה מן האירוסין מהני טעמי דפרשי'. **אמר רב**

רי"ף טו: **הונא מנה ומאתים מן האירוסין ותוספת מן הנשואין** משום דלא מחלה לשעבודא קמא ורב אסי אמר **אחד זה ואחד זה מן הנשואין. ולדברי** המפרשים דארוסה אין לה כתובה מפרשים הכא בדכתב לה מן האירוסין וכן פי' ר"ח דמיירי בדכתב לה מן האירוסין מנה או מאתים וכתב לה בשעת נשואין ואוסיפת לך כך וכך אמנה או מאתים ואפ"ה קאמר רב אסי דאינה גובה מנה ומאתים אלא מן הנשואין דקסבר דכיון שהזכיר המנה והמאתים עם התוספת בשטר הכתובה מחלה שיעבודא הנכתב לה מן האירוסין. ומילתא דתמיה היא דבשלמא היכא דלא כתב לה אע"ג דגביא ממשעבדי בתנאי ב"ד מ"מ איכא למימר בשעת הנשואין כשכתב לה הבעל כתובתה וכלל המנה ומאתים עם התוספת ולא הקפידה לכתוב זמן מנה ומאתים מן האירוסין מחלה אותו שיעבוד שהיה לה בעל פה כדי שיכתבו לה עתה בשטר עם התוספת ותגבה הכל מזמן הכתיבה אבל היכא דכתב לה למה תמחול שיעבוד שטר שבידה במה שנכלל המנה והמאתים עם התוספת אין זה הוכחה שמחלה כי אי אפשר לכתוב בענין אחר כי כן דרך להוסיף על עיקר כתובתה וכן כתב רב שרירא דאם כתב לה כתובה מן האירוסין ונתארמלה או נתגרשה לא טרפא ממשעבדי ואם נשאת לא טרפה מנה ומאתים אלא משעת נשואין וכן כתב הרמב"ם ז"ל (פ"י מהל' אישות) המארס את האשה וכתב לה כתובה ומת או גירשה גובה עיקר מבני חרי ואינה גובה תוספת כלל. וכל אלו דברים תמוהין הן דמ"ש שטר כתובה משאר שטרות שלא תטרוף בו ממשעבדי ועוד דקאמר ראב"ע (לקמן כתובות דף נד.) מן הנשואין גובה הכל מן האירוסין בתולה מאתים ואלמנה מנה משמע דגובה מנה ומאתים מן האירוסין ממשעבדי כי היכי דגובה הכל מן הנישואין ממשעבדי. ואפי' לא כתב לה בכתובת אירוסין אחריות הא קי"ל אחריות טעות סופר הוא אף בכתובה דהא בכתובה נחלקו ר"מ ורבנן (לקמן כתובות נא.) אי אמרינן אחריות טעות סופר הוא אם לאו. וה"ר יונה ז"ל דחק ליישב דברי הגאונים דאירי בשלא כתב לה אחריות והא דפליגי באחריות טעות סופר הוא בכתובה היינו כשנכתבה בנישואין דתקנת שמעון בן שטח שיהו כל הנכסים אחראין וערבאין לכתובה בנשואין תיקן בזה נחלקו ר"מ ורבנן רבנן סברי כיון שתיקן שמעון בן שטח שיהא כותב לה כל נכסיו אחראין וערבאין לכתובה אע"פ שלא כתב כמאן דכתב דמי ור"מ סבר נהי דתיקן לכתוב אם לא כתב לא אמרינן טעות סופר הוא ולא פליגי אלא בנשואין שבזה היתה התקנה אבל כתב לה כתובה מן האירוסין אף רבנן מודו דלא אמרינן אחריות טעות סופר הוא. [דף מד.]

מאי הוי עלה דכתובה ת"ש דאמר רב יהודה אמר שמואל משום ר' אלעזר בן שמוע מנה ומאתים מן האירוסין ותוספת מן הנשואין וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה מן הנשואין והלכתא אחד זה ואחד זה מן הנשואין. ותימה הא דמיבעי ליה הש"ס בשילהי פ"ק דב"מ (דף יז:) ולקמן בפרק הכותב (כתובות דף פט:) אלמנה מן האירוסין מנלן דאית לה כתובה היכא דלא כתב לה אמאי לא פשיט משמעתין ממילתייהו דרב

הונא ורב אסי דאית לה ולפי' ר"ח דמוקי שמעתא בדכתב לה ניחא אבל אי אפשר לומר כן כמו שפרשתי וי"ל דפשיטא ליה להש"ס דארוסה יש לה כתובה אע"ג דלא כתב לה אבל התם לא בעי לאוכוחי מדברי אמוראים אלא ממשנה או מברייתא. וכן היה יכול לפשוט מהא דתנן בקדושין בפ' האומר (דף סה.) היא אומרת קדשתני והוא אומר לא קדשתיך וכו' וקאמר עלה בגמ' אמר רב אם נתן גט מעצמו דכופין אותו ליתן כתובה אלמא מוכח שהיו נוהגין להגבות כתובה לארוסה אע"ג דלא כתב לה דאי לאו הכי מצי למימר ודאי קדשתיך ולהכי גירשתיה אבל לא נשאתיה ולא אתן לה כתובה וע"כ בדלא כתב לה מיירי מדקאמר לא קדשתיך ואין לומר באתרא דכתבי והדר מקדשי דאין הכתיבה ראיה דא"כ ה"ל לפרושי ועוד כל כמה דלא מיקדשה אין הכתובה בידה אלא ודאי לא רצה לפשוט מדברי אמוראי והא דלא מוכח ממילתיה דר' אלעזר בן שמוע האי נמי מימרא הוא וממתני' דהמארס את בתו ליכא למיפשט דאיכא למימר בדכתב לה. מיהו תימה אמאי לא פשט ליה מהא דתניא לעיל מודה ר' יהודה במארס את בתו כשהיא קטנה ובגרה ונישאת וכו' וע"כ בדלא כתב לה איירי דאי בדכתב לה של אב הויא הואיל וברשותו נכתבה ואי ארוסה אין לה כתובה פשיטא דאין לו בה כלום ותירץ ה"ר שמעון מנויטרזא דאיכא למימר לעולם בדכתב לה ואין לו בה כלום דקתני אתוספת קאי שהוסיף לה בשעת נשואין קאמר דסד"א הואיל ומנה ומאתים שלו תוספת נמי שלו וכ"ת תפשוט מהא דתניא בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קמה.) המארס את האשה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה וי"ל משום דאיכא לאוקמי בדכתב לה וסיפא אצטריכא ליה מקום שנהגו להחזיר קידושין מחזירין וכל הני שינויי דחיקי נינהו ומוכחא מילתא דתקנת חכמים היא אף מן האירוסין וגביא ממשעבדי בתנאי ב"ד אף בדלא כתב לה וכן נוהגין באשכנז ובצרפת:

ה אמר רב נחמן שתי שטרות היוצאין בזה אחר זה ביטל שני את הראשון אמר רב פפא ומודה רב נחמן דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת כתביה ולא ביטל שני את הראשון אלא השטר הראשון קיים וקנה הדקל בשטר השני (לכאורה משמע דכיון דאיכא למימר לתוספת כתביה לא ביטל שני את הראשון ושניהם קיימין) וקשה מאי שנא מהא דאמר רב הונא **הוציאה עליו שתי כתובות אחת של מאתים ואחת של** שלש מאות באתה לגבות מאתים גובה מזמן ראשון שלש מאות גובה מזמן שני אלמא אע"פ שהוסיף בכתובה שניה לא אמרינן שתיהן קיימות ותגבה מאתים מזמן ראשון ומאה מזמן שני אלא מדלא כתב לה ואוסיפת לך מאה אמאתים אחילתא לשעבודא קמא אם באת לגבות השני וכן הכא לישנא דאי אוסיף בה דיקלא לא משמע דכתב ליה ואוסיפת לך אשטר הראשון אלא שטר אחר כתב לו ממש ויש בו דקל יותר מבשטר ראשון וא"כ אמאי שניהם קיימין. ומיהו רש"י פירש גם כאן לתוספת כתביה לא שיהו שניהם קיימין אלא אם ירצה בשטר הראשון יגבה השדה בלא הדקל ואם ירצה בשטר השני יגבה גם הדקל וכן כתב רב אלפס ז"ל בתשובה ולישנא דאי אוסיף בה דיקלא לתוספת כתביה משמע דבהא מודה רב נחמן דלא בטל השני את הראשון ושניהן קיימין. וה"ר יצחק בר ברוך ז"ל תירץ דלא דמיין אהדדי דבכתובה שדרך העולם כשמוסיפין על עיקר כתובה שכותבין ואוסיף לה כך וכך והשתא לא עביד ליה הכי אלא כתב לה שתי כתובות סתם ולא הזכיר באחרונה לשון תוספת כמנהג העולם מוכחא מילתא דלא נתכוון להוסיף על הראשונה אלא שאם תרצה לזכות בשניה שתתבטל הראשונה אבל במכר שאין דרך המוכרים שני דברים לכתוב בשטר שני ואוסיפת לך דבר זה על המכר הראשון סתמא דמילתא אנו אומרים שלא בטל שני את הראשון אלא השני לתוספת הדקל נכתב והשטר הראשון קיים ויגבה הדקל בשטר השני וכן עיקר. וא"ת תקשי הלכתא אהלכתא דקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני וכן מדפליגי רפרם ורב אחא אליביה אלמא הלכתא כוותיה ולקמן נמי בשילהי הכותב (כתובות דף פט:) דייק סוגיא דשמעתין כוותיה ולעיל פסקינן הילכתא כרב אסי **דאמר אחד זה ואחד זה מן הנשואין** ובטלה כתובה שניה את הראשונה אע"פ שיש בה תוספת ולמאי דפרישית דאיירי בדלא כתב לה מן האירוסין ניחא דבטלה השניה את התנאי הראשון שהיה בע"פ אבל הכא דאיכא שני שערות לא בטל שני את הראשון ואף לדברי המפרשים דאיירי בשמעתין בדכתב לה יש לחלק כיון שמנהג לכלול יחד מנה ומאתים ותוספת אומדנא דדעתא הוא שזהו עיקר תחילת השעבוד וכתב האירוסין לא נכתב אלא שאם תתאלמן או תתגרש מן האירוסין וכשבאו לכלל נשואין

ונכתב הכל בשטר אחד נתבטל הראשון לגמרי אבל בשאר שטרות השני לתוספת נכתב ולא נתבטל הראשון: **פשיטא ראשון במכר ושני במתנה ליפות כחו הוא דכתב ליה משום דינא דבר מצרא** שאם יבא בעל המצר לסלקו יראה שטר מתנה ולא יראה שטר המכר וכיון דאיכא למיתלי דליפות כחו נכתב האחרון הראשון קיים והשני אינו כלום ואי לא שייך ביה דינא דבר מצרא כגון שהלוקח או המוכר עצמו מצרנין אי דאית ביה שום יפוי כח אחר משום מתנה כגון לענין דרך דנותן בעין יפה נותן ומוכר בעין רעה מוכר לא בטל האחרון את הראשון. ואם לאו בטל האחרון את הראשון **וכל שכן ראשון במתנה ושני במכר דאמרינן משום דינא** דבע"ח כתביה ויראה שטר האחרון ולא הראשון אם יבא בעל חוב לטרוף ממנו שאם יראה שניהם השני אינו כלום כיון דליפות כחו כתביה ולא נתבטל הראשון. **ודאי שניהם במכר ושניהם במתנה בטל השני את הראשון מ"ט רפרם אמר אודויי אודי ליה רב אחא אמר אחולי אחליה לשעבודא קמא מאי בינייהו** א"ב אורועי סהדי לרפרם דאמר אודויי אודי כיון שהודה המקבל מתנה שהשטר הראשון מזוייף כל שטר שיצא מתחת ידו שאלו העדים חתומים בו לא מגבינן ביה הואיל והודה שהם פסולים או שמא הוא זייפו כמו שזייף חתימתן בשטר הראשון ולרב אחא לא מרעינן סהדי דאמר אחולי אחליה לשעבודיה ואפילו במתנה דלית ביה אחריות שייך מחילת שיעבוד כגון שבין זמן הראשון לזמן השני קנה הנותן שדה אצל שדה זו שנתן ואחליה המקבל לשעבודיה שלא יוכל לסלקו משום דינא דבר מצרא אי נמי לענין זה שיטרפו בעל חוב של נותן שבין זמן ראשון לזמן שני א"נ אם הנותן אכל פירות בין זמן ראשון לזמן שני מחל לו וא"ת למה יש לנו לתלות שמחל שעבודו בדבר שיש לו הפסד וי"ל שמא שמע שמסר הנותן מודעא על השטר הראשון. וכתב הר"מ ז"ל דהלכתא כרב אחא דכיון דאיכא פלוגתא ולא ידעינן כמאן הלכתא לא מרעינן סהדי דאוקי סהדי אחזקתייהו וגם נוקי המקבל בחזקת אדם הגון ולא זייף העדים וגם לענין פירי וטסקא קרקע בחזקת מקבל עומד ע"י שטר הראשון ולא מבטלינן האי חזקה מספק ועוד הביא ראיה מדקאמר הש"ס לעיל אליבא דרב הונא אחולי אחלתיה לשעבודא קמא ולאו ראיה היא דהתם מחלה בשביל מאה שהוסיף ולדעת כן הוסיף לה שאם תרצה לגבות שלש מאות שתמחול הראשונה אבל הכא שהשטרות שוין אין לנו לתלות שמחל השעבוד הראשון ומיהו הלכה כרב אחא מטעמי קמאי. פי' רב אלפס **הא דאמר רב נחמן בטל שני את הראשון הנ"מ בשטרי קרקעות ומאי דדמי להו כגון** בכתובת אשה אבל בהודאות ובהלואות **גבי תרווייהו** רי"ף טז. **כל חד וחד לפום שעבודו ולא אמרינן האי שטרא היינו האי שטרא ואע"ג דתרווייהו** חד סכום נינהו דגרסינן בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קעב.) **אמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי בר חמשין חמשין ואמר שוינהו ניהלי בר מאה לא משוינן ניהליה עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי** היכי דלא ליפגום שטריה **וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפורעו אלמא דגבי תרווייהו:**

יום קלה

ו מתני' הגיורת שנתגיירה ובתה עמה וזינתה הרי זו רי"ף טז: **בחנק אין לה** לא **פתח בית אב ולא מאה סלע. היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה הרי זו בסקילה ואין לה פתח בית אב ולא מאה סלע. היתה הורתה ולידתה בקדושה הרי זו כבת ישראל לכל דבר. יש לה אב ואין לה פתח בית אב יש לה פתת בית אב ואין לה אב הרי זו בסקילה. לא נאמר בית אביה אלא למצוה:**

גמ' אמר ר' יוסי בר' [דף מד:] **חנינא המוציא שם רע על היתומה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה פרט לזו שאין לה אב רבא אמר חייב וכן הלכתא. אמר ר"ל המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה נערה מלא דבר הכתוב הא כל מקום שנאמר נער אפילו קטנה במשמע:**

ז תניא [דף מו.] **כיצד הוצאת שם רע בא לב"ד ואמר פלוני לא מצאתי לבתך בתולים אם יש עדים שזינתה תחתיו בסקילה זינתה מעיקרא** כתובתה מנה נמצא ששם רע אינו ש"ר **הוא לוקה ונותן מאה סלע בין בעל בין לא בעל ר' אליעזר בן יעקב אמר לא נאמרו דברים הללו אלא כשבעל והוא שאמר לעדים בואו והעידוני אבל באו עדים מאליהם וכ"ש אם לא באו עדים** שהוא פטור והא דקתני **זינתה מעיקרא יש לה כתובה ליתא דקי"ל כרבא דאמר מקח טעות לגמרי משמע** כדכתבינן בפ"ק (סימן כה) [דף מו:] **שלח רב כהנא משמיה דרבי יוחנן המוציא ש"ר אינו לוקה עד**

שיבעול כדרכה ויוציא ש"ר שכדרכה נבעלה והמוציא שם רע ולא בעל לוקה מכת מרדות דרבנן:

ח מתני' האב זכאי בבתו בקידושיה בכסף ובשטר ובביאה וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ומקבל את גיטה ואינו אוכל פירות בחייה נישאת יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות בחייה וחייב במזונותיה ובפרקונה וקבורתה רבי יהודה אומר אפי' עני שבישראל לא יפחות משני חלילין ומקוננת:

רי"ף יז.

ט גמ' נישאת יתר עליו וכו' [דף מז.] ת"ר כתב לה פירות כסות וכלים שיבואו עמה מבית אביה לבית בעלה ומתה לא זכה הבעל בדברים הללו משום רבי נתן אמרו זכה הבעל בדברים הללו פירש רש"י דמן האירוסין מיירי ולא נהירא לר"ת דאילו מן האירוסין מיירי אמאי קתני לה אמתני' דקתני נישאת ועוד הא קתני שיבואו עמה מבית אביה לבית בעלה ואמאי זכה לר' נתן והלא לא באו ועוד דמסיק אבל הכא משום איחתוני והא איחתנו להו ואי באירוסין לא קרי חיתון אלא איקרובי דעתא כדלקמן בפרק אע"פ (כתובות דף נו.) אע"ג דלקמן בפרק הכותב (כתובות דף קב.) אמרינן עמדו וקדשו הן הן הדברים הנקנין באמירה ומפרש טעמא בההיא הנאה דמיתחתני אהדדי גמר ומקנה הכי פירושא בההיא הנאה דסופו להתחתן בנישואין גמרי ומקני אהדדי משעת אירוסין הלכך נראה לר"ת דהך ברייתא בנישואין איירי ופסק לו פירות כסות וכלים שיבואו עמה ועדיין לא באו והיינו טעמא דלא זכה לת"ק דאנן סהדי שלא היה דעת האב להקנות וליתן הנדוניא אלא על מנת שתהנה בתו ממנה הלכך אם לא באו לידי החתן בחיי בתו לא זכה בהם ורבי נתן סבר קנה דלית ליה האי אומדנא **לימא בפלוגתא דר' אלעזר בן עזריה ורבנן קא מיפלגי דתנן אע"פ שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה** רצה להוסיף אפילו מאה מנה מוסיף נתארמלה **או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנישואין גובה את הכל ר' אלעזר בן עזריה אומר מן הנישואין גובה את הכל מן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה.** [דף מז:] מ"ד לא זכה כרבי אלעזר בן עזריה דכי היכי דאזיל רבי אלעזר בתר אומדנא דלא כתב לה אלא על מנת לכונסה הכי נמי אזלי רבנן בתר אומדנא דלא כתב לה אלא על מנת שתהנה בתו ממנה אע"ג דהאי אומדנא דרבי אלעזר מהאירוסין לנישואין וההיא דלעיל בנישואין גופייהו נראה לו לבעל הש"ס לדמינהו אהדדי **ומ"ד זכה כרבנן לא דכ"ע כרבי אלעזר בן עזריה** כו'. וכן היה פוסק ר"ת בנדוניות חתנים שלא גבו דלא זכה בהם הבעל דהלכה כרבנן וכן פסק ר"ח כרבנן ואע"ג דרבי נתן דיינא ונחית לעומקא דדינא לית הילכתא כוותיה כנגד רבים ועוד דבעי הש"ס לאוקומי רבנן כרבי אלעזר וכוותיה פסקינן לקמן בפרק אע"פ (כתובות דף נו:) אע"ג דדחי ליה הש"ס דיחויא הוא ולא סמכינן עילויה והא דאמרינן לקמן בפרק מציאת האשה (כתובות דף סו.) הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו יכול הוא לומר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך איני רוצה ליתן ופריך עלה בירושל' (שם הל"ב) והלא דברים הנקנין באמירה הן ומשני כשפסק על מנת לכנוס הא אם לא פסק על מנת לכנוס גובה אחיו אע"פ שלא גבה שאני התם דבתו קיימת ותהנה מהן והא דקתני לקמן (כתובות דף מח:) או שהיתה לו חצר בדרך ונכנסה עמו לשם נישואין אע"פ שכתובתה בבית אביה בעלה יורשה אתי' כרבי נתן:

י וחייב במזונותיה ובפרקונה וכו' ת"ר **תקנו מזונות תחת מעשה ידיה ופרקונה תחת פירות וקבורתה תחת כתובתה לפיכך בעל אוכל פירות** מאי לפיכך מהו דתימא מיכל לא נכלינהו אנוחי ננחינהו דאם כן מימנע ולא פריק קמ"ל דהא עדיפא דזימנין דלא מלו ופריק לה מדידיה. משמע דתקנתא דידה היא מה שהבעל אוכל פירות וכן משמע לעיל דקאמר בשלמא בעל תקינו ליה רבנן פירי דא"כ מימנע ולא פריק וא"כ משמע דאי אמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות הרשות בידה. וקשה מהא דקתני בברייתא פרקינה תחת פירות משמע דפירי עיקר ואינה יכולה לומר איני נפדית ואיני נותנת פירות דהא לקמן (כתובות דף נח:) פרכינן לרב הונא דאמר יכולה אשה לומר איני ניזונת ואיני עושה דסבר מזוני עיקר ותקנו לו חכמים מעשה ידיה תחת מזונות מהא דקתני **תקנו מזונות תחת מעשה ידיה** אלמא מעשה ידיה עיקר והוצרך להגיה הברייתא ולשנות תקנו מעשה ידיה תחת מזונות ועוד דבפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מט.) ובגיטין פרק הזורק (גיטין דף עז.) לא מצי לאשכוחי שיהא לאשה חצר בלא בעלה דפריך חצרה מה שקנתה אשה קנה

בעלה ודחיק לשנויי בכותב לה ועודה ארוסה ולוקמא כגון שאמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות אפילו לאחר שנישאת אלא ע"כ אינה יכולה לומר כן וצריך ליתן טעם כיון דתקנתה דידה היא מאי שנא ממעשה ידיה למ"ד מזוני עיקר וי"ל דשאני התם דלא פקעה תקנתא ממעשה ידיה לגמרי שאם אמרה איני ניזונת היום ואיני עושה למחר היא ניזונת ועושה אבל הכא מיד שאמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות היא מפקעת תקנת פירות דפירות כל ימיה הן תחת פרקונה אפילו את"ל שיכולה לגמרי להפקיע מעשה ידיה ולומר איני ניזונת לעולם ואיני עושה לעולם אכתי מצינא למימר דפרקונה היינו טעמא כדי שלא תיטמע בין עובדי כוכבים אי נמי שאני פירות שהבעל זוכה בתקנת חכמים בגוף השדה לפירות אבל מעשה ידיה לא שייך למימר שיזכה בגוף הידים: [דף מח.] **רבי יהודה אומר אפילו עני שבישראל** וכו' ומסיק דפליגי כגון דהוי אורחיה דידיה ולאו אורחה דידה תנא קמא סבר כי אמרינן דעולה עמו ואינה יורדת ממו הני מילי מחיים אבל לאחר מיתה לא ורבי יהודה סבר אפילו לאחר מיתה **א"ר חסדא אמר מר עוקבא הלכה כר' יהודה:**

יא ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא מי שנשתטה בית דין יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין את אשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר:

יב אמר ליה רבינא לרב אשי מאי שנא מהא **דתניא מי שהלך למדינת הים ב"ד יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין את אשתו אבל לא בניו ובנותיו ולא דבר אחר** אמר ליה ולא שני לך בין יוצא לדעתו בין יוצא שלא מדעתו. **מאי דבר אחר אר"ח תכשיט רב יוסף אמר צדקה מ"ד תכשיט כל שכן צדקה ומ"ד צדקה אבל תכשיט** לא **ניחא ליה דתינוול. אמר רב חייא בר אבין אמר רב הונא מי שהלך למדינת הים ומתה אשתו ב"ד יורדין לנכסיו וקוברין אותה לפי** כבודו לפי כבודו ולא לפי כבודה אלא **אימא אף לפי כבודו דקי"ל דעולה עמו ואינה יורדת עמו אף לאחר מיתה.** רי"ף יז:

אמר רב מתנא האומר אם מתה אשתו אל תקברוה מנכסיו שומעין לו מ"ש כי אמר דנפלו להו נכסי קמי יתמי ואין היורשין חייבין בקבורתה **דתנן אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן מתה אין חייבין בקבורתה כי לא אמר נמי** רמו נכסי קמי יתמי **אלא האומר אם מת הוא אל תקברוהו מנכסיו אין שומעין לו לאו כל הימנו שיעשיר את בניו ויפיל את עצמו על הציבור:**

יג מתני" לעולם היא ברשות האב עד שתכנס לחופה מסרה [דף מח:] **האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל הרי היא ברשות האב מסרוה שלוחי האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל:**

גמ' מאי לעולם לאפוקי ממשנה ראשונה דתנן הגיע זמן ולא נישאת אוכלת משלו ואוכלת בתרומה קמ"ל לעולם אין **האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה כמשנה אחרונה דתנן וב"ד של אחריהם אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה: ת"ר הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל או שהיתה לה חצר בדרך ונכנסה עמו ללון אע"פ שכתובתה בבית בעלה ומתה אביה יורשה מסרה האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל או שהיה לו חצר בדרך ונכנסה עמו לשם נישואין אע"פ שכתובתה בבית אביה מתה בעלה יורשה בד"א לירושתה אבל לתרומה אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה:**

יד מתני' [דף מט.] **האב אינו חייב במזונות בתו זה מדרש דרש** רבי אלעזר בן עזריה **לפני חכמים בכרם ביבנה הבנים יירשו והבנות יזונו מה הבנים** אין **יורשין אלא לאחר מיתת אביהם אף הבנות** אין ניזונית **אלא לאחר מיתת אביהם:**

גמ' [דף מט:] **א"ר אילעא אמר ר"ל משום רבי יוסי בר' חנינא באושא התקינו שיהא אדם זן בניו ובנותיו כשהם קטנים. הלכתא כוותיה או אין הילכתא כוותיה ת"ש** דכי **הוו אתו לקמיה דרב חסדא אמר** כפו אסיתא בציבורא וליקום ולימא עורבא בעי בני וההוא **גברא לא בעי בני כי אתו לקמיה דרבא א"ל ניחא לך דליתזנן בנך מצדקה ולא אמרן אלא דלא אמיד אבל אמיד כייפינן ליה בעל כרחיה לא יהא אלא** אחר כי הא דרבא אכפייה **ליה לר' נתן בר אמי ואפיק מיניה ד'** מאות זוזי לצדקה והני מילי **בניו ובנותיו קטנים אבל קטני קטנים אע"ג דלא אמיד כייפינן ליה בעל כרחיה** כדגרסינן בסוף אע"פ (כתובות דף סה.) דרש ר' שמלאי **אפיתחא דבי נשיאה אף על פי שאמרו אין אדם זן בניו ובנותיו קטנים אבל זן את קטני קטנים ועד כמה עד** בן שש ותנן נמי אם היתה מינקת **פוחתין לה** רי"ף יח.

ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה דשמעינן מינה דחייב לזון בניו ובנותיו כשהן קטני קטנים ואפילו יש להם נכסים שנפלו להם מבית אבי אמם פסק רבינו מאיר דחייב לזונם דכיון דתקנת חכמים היא זכו במזונותיהם אפי' יש להם להתפרנס משלהן דומיא דמזונות האשה מדכלל מזונות האשה דקתני ומוסיפין לה על מזונותיה בשביל הקטן אלמא דין אחד להם:

טו ואמר רבי אילעא אמר ריש לקיש הכותב כל נכסיו לבניו הוא ואשתו ניזונין מהם ולית הלכתא כוותיה. [דף נ.] **אמר רבי** אילעא באושא התקינו המבזבז אל **יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות** ירושלמי פעם ראשונה יכול לבזבז חומש ואח"כ חומש מן הריוח בכל שנה **והני מילי מחיים אבל לאחר מיתה יכול לבזבז יותר מחומש:**

טז אמר ר' יצחק באושא התקינו שיהא אדם מגלגל עם בנו בתלמוד תורה) עד שתים עשרה שנה ומכאן ואילך יורד עמו לחייו אינו והאמר ליה **רב לרבי שמואל בר שילת בציר מבר שית לא תקביל מכאן ואילך קביל וספי ליה כי תורא לא קשיא הא למקרא והא למשנה דאמר אביי אמרה לי אם בר שית למקרא בר עשר למשנה בר)תריסר לתעניתא ובתינוקת:**

יז אמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה ריי"ף יח: **שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות** דשוויה רבנן כלוקח ראשון הילכך מוציא בלא דמים ומוציא לאו דווקא דכל ימי האשה הקרקע ביד הבעל ואוכל פירות והיא מוכרת הגוף מעכשיו והפירות לאחר מיתתה והבעל מוציא מיד הלוקח הגוף שמכרה לו מעכשיו וישאר אצלו **ואי איתנהו להנהו דמי דשקלה איתתיה מהדר להו ללוקח** דגזל הוו כיון דהמכר לא הוה מכר ואם נמצאו מעות בידה אנו תולים שדמי מכר זה הן ולא מצי **בעל למימר דילמא מציאה אשכחה:**

יח אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת וכי אפשר לו לאדם לעשות צדקה בכל עת רבותינו שביבנה ואמרי לה רבי אלעזר אומר זה הזן בניו ובנותיו קטנים רבי שמואל בר נחמני **אומר זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומשיאן. הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד רב הונא ור"ח חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה לאחרים וחד אמר זה הכותב תורה נביאים כתובים ומשאילן לאחרים:**

יט זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה וכו' [דף נ:] **יתיב רב יוסף קמיה דרב המנונא ויתיב רב המנונא וקאמר כשם שאין הבנים יורשין כתובת בנין דיכרין אלא מן הקרקע כך אין הבנות ניזונות אלא מן הקרקע והאידנא תקנו רבנן למיזן אפילו ממטלטלי:**

כ מתני' לא כתב [דף נא.] **כתובה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה מפני שהוא תנאי ב"ד כתב לה שדה זו שוה מנה תחת מאתים ולא כתב לה כל** נכסי דאית לי אחראין לכתובתה **חייב שהוא תנאי בית דין לא כתב לה אם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו ובכהנת אהדרינך למדינתך חייב מפני שהוא תנאי ב"ד:**

כא גמ' [דף נא:] **אמר אבוה דשמואל אשת ישראל שנאנסה אסורה לבעלה חיישינן שמא תחילתה באונס וסופה ברצון ופליגא דרבא דאמר רבא כל שתחילתה באונס ובסוף אומרת** להם הניחו לו שאלמלא **נזקק לה היא שוכרתו מותרת מ"ט יצר אלבשה תניא כוותיה דרבא והיא לא נתפשה אסירה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו כל שתחילתה באונס וסופה ברצון א"ר יהודה הני נשי דגנבי גנבי שריין לגברייהו דכל** מאי דעבדין להו לגנבי מיראה עבדי להון אבל שבקינהו ואזלי מנפשייהו ודאי אסורי. **ת"ר שבויי מלחמה הרי הן כשבויין גנובי לסטים אינן כשבויין:**

כב ובכהנת אהדרינך למדינתך אמר אביי אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט **חייב לפדותה שאני קורא בה ובכהנת אהדרינך למדינתך ממזרת ונתינה** ריי"ף יט. **לישראל אינו חייב לפדותה שאין אני קורא בה ואותבינך לי לאינתו רבא אמר כל שאיסור שבייה גורם לה חייב לפדותה איסור דבר אחר גרם לה אינו חייב לפדותה והלכה כרבא:**

מתני' נשבית חייב לפדותה אמר הרי גיטה וכתובתה תפדה את עצמה אינו רשאי דכבר נתחייב בפרקונה בשביל פירות שאכל עד היום הזה **לקתה חייב לרפאותה אמר הרי גיטה וכתובתה תרפא** את עצמה רשאי דרפואה כמזונות של כל יום ויום:

גמ' ת"ר [דף נב.] **נשבית לאחר מיתת** בעלה אין היורשין חייבין לפדותה **ולא עוד אלא אפילו נשבית בחיי בעלה איו היורשין חייבין לפדותה שאין אני קורא** בה ואותביך **לי לאינתו הלכך לית להו פירי דכי תקינו**

רבנן פירות לבעל תחת פרקונה הוא דתקון והני כיון דלא מיחייבי בפרקונה לית להו פירי תדע דהא תנן אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהם ואינן חייבין בקבורתה אלמא כיון דמחייבי **במזונותיה מעשה ידיה שלהן וכיון** שאין **יורשין כתובתה אין חייבין בקבורתה הכא נמי כיון דלא מיחייבי בפרקונה לית להו פירי** וכן יבם נמי לא אכיל פירי ואינו חייב בפרקונה. **ואית ספרים דגרסי ואין היבמין חייבין לפדותה וכן גורס רב אלפס.** והא דיבם לא אכיל פירות היינו בנכסים שנפלו לה כשהיא שומרת יבם אבל נכסים שנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל אוכל יבם פירי לרבא דאמר לקמן בריש פרק הכותב (כתובות דף פג.) דידו עדיפא מידה כדמוכח בפרק החולץ (יבמות דף לט.) ומיהו לא מיחייב בפרקונה כל זמן שלא כנסה דלא קרינא ביה ואותבינך לי לאינתו: **ת"ר נשבית והיו מבקשין ממנה עד עשרה בדמיה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אין פודה רשב"ג אומר אין פודין השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם.** פסק רב אלפס ז"ל הלכה כרשב"ג משום דקתני סתמא דמתני' בגיטין (דף מה.) אין פודין [דף נב:] את השבוים יתר על כדי **דמיהם מפני תקון העולם** ומשמע כל שבויי אפילו אשתו נמי והר"ר מאיר הלוי ז"ל פסק כתנא קמא דהלכה כרבים ומתני' דגיטי איירי בשאר שבויין אבל אשתו כגופו וכמו שאדם יכול לפדות עצמו בכל ממונו אשתו נמי כיון דחייב לפדותה בתנאי כתובה כמו שיש לה ממון דמי וכן מסתבר. **ת"ר נשבית והיו מבקשין ממנה עד עשרה בכתובתה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה דברי רבי רשב"ג אומר אם היה פרקונה כנגד כתובתה פודה ואם לאו אינו פודה.** הא דקאמר רצה אינו פודה פירש רש"י אינו פודה כלל דלא תקינו לאשה אלא פדיון אחד וי"מ ביתר מכדי כתובה ומסתבר כפי' רש"י דמאי שנא פדיון שני מפדיון ראשון אם חייבוהו חכמים בפרקונה לעולם כי היכי דבפדיון ראשון עבדי טפל חמור מן העיקר ה"ה בפדיון שני ופסק רב אלפס ז"ל הלכה כרבי ואע"ג דקי"ל הלכה כרבי מחבירו ורשב"ג אביו היה הכא מתני' דייקא כרבי דקתני סתם נשבית חייב לפדותה בכל מקום שנשבית אפי' ביותר מכתובתה והרמב"ם ז"ל כתב (פי"ד מהל' אישות הל' יט) אם נשבית פעם שנייה ורצה לגרשה הרי זה מגרשה ותפדה את עצמה בכתובתה:

כג לקתה חייב לרפאותה. ת"ר אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ואם היתה צריכה רפואה הרי היא כמזונות רשב"ג אומר רפואה שיש לה קצבה תתרפא מכתובתה רפואה שאין לה קצבה הרי היא כמזונות והלכתא כרשב"ג. אמר ר' יוחנן עשו הקזת דם בארץ ישראל כרפואה שאין לה קצבה לפי שבארץ ישראל היו רגילין להקיז דם תדיר ואין לה קצבה והויא כמזונות אבל רפואה שיש לה קצבה דמיא לפרקונה דאתי בבת אחת וכי היכי דאין היורשין חייבין בפרקונה הכי נמי לא מיחייבי בה. לכאורה דווקא ביתומין הוא דיש חילוק בין רפואה שיש לה קצבה לשאין לה קצבה מטעמא דפרישית דדמיא לפרקונה אבל בחיי הבעל לא ועוד מדלא מפליג אלא גבי אלמנה אבל בירושלמי משמע דה"ה בחיי הבעל דגרסינן בפרק מי שמת (הלכה ו) קרובתיה דר"ש בר אבא חששא עינא אתת גבי ר' יוחנן אמר לה אי קיצא הוא אסיא מפורניך ואי לא בעליך יהיב לך אלמא אפילו בחיי הבעל רפואה שיש לה קצבה מתרפאת מכתובתה ותו גרס התם בעלה בעי הן דקציצין והיא בעיא הן דלא קציצין למאן שומעין לאו לבעלה אתמהה כלומר ודאי לבעלה שומעין לקיצוץ כדי שתתרפא מכתובתה. ויראה לי כיון דלכארה לפום גמרא דידן לגבי בעל אין חילוק בין יש קצבה לאין קצבה וכן מסתבר מפרשי' גמרא דבני מערבא ואי לא בעליך יהיב לך פירוש מן בעליך יהבי ליך כי היכי דלא ליפלוג אגמרא דידן וכן דרך תנא ירושלמי בקיצור לשון: **קריביה דר' יוחנן הוה ליה איתת אבא דהות צריכה רפואה כל יומא אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להו זילו וקוצו מידי לרופא דהויא רפואה שיש לה קצבה אמר רבי יוחנן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר מבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני:**

כד מתני' לא כתב בנין דיכרין דיהוון ליכי מינאי אינון ירתון כסף כתובתיך יתר על חולקהון דעם אחוהון חייב מפני שהוא תנאי ב"ד בנן נוקבן דיהוון ליכי מינאי יהון יתבין בביתי ומיתזנן מנכסי עד דתנסבן לגוברין חייב מפני שהוא תנאי ב"ד:

גמ' אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי מפני מה תקנו כתובת בנין דיכרין כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו ועד כמה אביי ורבא דאמרי תרוייהו עד עישור

ריי"ף יט: **נכסים ואימא דאב לירות דבעל לא לירות א"כ אב נמי מימנע ולא כתיב ואימא היכי דכתיב אב לירות היכא דלא כתיב לא לירות לא פלוג רבנן בת בין הבנים נמי תירות כנחלה שויוה רבנן בת בין הבנות תירות לא פלוג רבנן תיגבי ממטלטלי ככתובה שוייה רבנן תיטרוף ממשעבדי יירתון תנן ואימא אע"ג דליכא מותר דינר במקום דמיעקרא נחלה דאורייתא לא תיקון רבנן.** רב מתתיה גאון ז"ל היה אומר שאין דנין כתובת בנין דיכרין בזמן הזה כיון שאין הטעם אלא כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו ועכשיו נהגו ליתן יותר ויותר וכן כתב בעל העיטור ז"ל תשובה לרב חנינא ברבי יהודה ז"ל היום כמה שנים בטלה כתובת בנין דיכרין מישיבתינו ולמה בטלה לפי שצריך לדקדק בנכסים שיש להם אחריות בראוי ובמוחזק ובמותר דינר ואם אומרים יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו מותר דינר אין שומעין להן וצריך שומת בבית דין וחקירת זקנים שלא להוסיף על הדמים ועוד דעיקר דתקנתא כדי שיקפוץ ויתן לה והיום הלואי שיתן לבנו כבתו וכמה הוצרך הדבר לנדות כל מי שירבה במתנת בתו (וכמה עד) והיום הזה כמה שנים שאין ישיבתינו דנה בכתובת בנין דיכרין ומר בר רב דוסא אמר לא חזינן רבוותא דהוו מקמן דדייני כתובת בנין דיכרין ומפני נפישתא לא דייני לה בתרתי מתיבתא וכיון דעברי להו כמה שנין אנן לא דיינינן אלא דמר רב האי גאון אמר היכי מבטלי רבנן כתובת בנין דיכרין ומר בר רב שמואל אמר הרבה חכמים נהגו כן לבטל כתובת בנין דיכרין בזמן הזה ואפילו למ"ד לא בטלה הני מילי במקרקעי ולא במטלטלי. ורבינו מאיר כתב דנראה לו כדברי רב האי וכן אומר ריצב"א בכתובת בנין דיכרין דגביא אף במטלטלי בזמן הזה כיון דתקינו דכתובה גביא ממטלטלי ה"ה כתובת בנין דיכרין דתנאי כתובה ככתובה. וה"ר מאיר הלוי ז"ל וה"ר יונה ז"ל כתבו דודאי כתובת בנין דיכרין נהגו האידנא דאין לעקור תקנת חכמים אבל כיון שמרבין ליתן לבנות נעמיד התקנה בחזקת מעיקרא ממקרקעי ולא ממטלטלי ולענין מה שתקנו הגאונים דכתובה גביא ממטלטלי נאמר דלענין זה לא יעשו כתובת בנין דיכרין ככתובה וכן עיקר: [דף נג.] **אמר רבא פשיטא לי מוכרת כתובתה בין לבעלה בין לאחרים יש לה כתובת בנין דיכרין מ"ט זוזי אנסוה. מוחלת כתובתה לבעלה אין לה כתובת בנין דיכרין מ"ט אחולי אחילתא** ומוחלת כתובתה אע"ג דקי"ל דאסור לשהות עמה בלא כתובה מ"מ מחילתה מחילה ואי מיית לאלתר או שהה עמה באיסור אין לה כתובת בנין דיכרין או אם כתב לה מאתים יורשיה נוטלין מאתים ולא כתובה הראשונה **יתיב רבין בר חיננא קמיה דרב חסדא ויתיב וקאמר משמיה דר' אלעזר מחלה כתובתה לבעלה אין לה מזונות** א"ל אי לאו דאמרת משמיה דגברא רבה הוה אמינא לך **משיב רעה תחת טובה וגו'.** ראיתי מפרשים אין לה מזונות אפילו מן הבעל והא ליתא כלל דמזונות אשתו אינם כתנאי כתובה אלא למ"ד דאורייתא ולמ"ד דרבנן תיקנו לה מעשה ידיה תחת מזונות ואם נוטל מעשה ידיה צריך לזונה אבל מזונותיה מן היורשין הוי כתנאי כתובה:

כה אמר ר"ל ארוסה שמתה אין לה כתובה פי' אין הארוס חייב לקוברה תחת כתובתה שיורש ממנה כי חכמים תקנו שיקבור האיש את אשתו תחת נדוניא שהכניסה לו ולא תחת כתובתה וארוסה אביה יורש נדונייתה. א"ר הושעיא מ"ט שאין אני קורא בה לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי:

יום קלו

כו בנן נוקבן דתיהווין ליכי מינאי אינון וכו' [דף נג:] **רב תני עד דתילקחן לוי תני עד דתיבגרן** בגרה ולא אינסיב או אינסיב ולא בגרה כ"ע ל"פ דלית לה כ"פ בארוסה רב **סבר לית לה ולוי סבר אית לה עד דתיבגרן או** עד דימטי זימנהון להתנסבא **כתנאי עד מתי הבת ניזונת עד שתתארס משום רבי אלעזר אמרו עד שתיבגר** והילכתא כרב דקאי לה **כת"ק. א"ל רב** ריי"ף כ. **חסדא לרב יוסף מי שמיע לך מיניה דרב יהודה ארוסה יש לה מזונות או אין לה מזונות א"ל מישמע לא שמיע לי מסברא לית לה כיון דאירסה לא ניחא ליה** דתיתזיל א"ל אי מישמע **לא שמיע לך מסברא אית לה** דכיון **דלא קים ליה בגווה לא שדי איניש זוזי בכדי.** ואיכא לישנא אחרינא איפכא זו היא גירסת רש"י ומפרש לה ביתומה ארוסה אם ניזונת מן האחין ולא שמיע ליה פלוגתא דהנך אמוראי אי נמי שמיע ליה ומבעיא ליה הילכתא כמאן וקי"ל כלישנא בתראה דאמר מסברא לית לה והיינו כרב ורב אלפס גרס א"ל מישמע לא שמיע לי מסברא אית לה דכיון דאירסה לא ניחא ליה דתיתזיל א"ל אי משמע לא שמיע לך מסברא

לית לה דלא שדי איניש זוזי בכדי לישנא אחרינא איפכא ומפרש לה במארס יתומה הניזונת מן האחין ומשום דידע ארוס דאחר שנתארסה אינה ניזונת מן האחין דקי"ל כרב מספקא ליה אי אירסה אדעתא דהכי שיזונה או לא ופסק הלכה כלישנא בתראה דאית לה ופרש"י עיקר דלאידך פירושא הוה ליה לפרושי ארוסה יתומה יש לה מן הארוס או לא:

כז בעו מיניה **מרב ששת ממאנת יש לה מזונות או אין לה מזונות א"ר ששת תניתוה אלמנה בבית אביה וגרושה בבית אביה ושומרת יבם בבית אביה יש לה מזונות ר' יהודה אומר עודה בבית אביה יש לה מזונות אינה בבית אביה אין לה מזונות ר' יהודה היינו ת"ק אלא לאו ממאנת איכא בינייהו דת"ק סבר אית לה ור' יהודה סבר לית לה והלכתא כתנא קמא:**

כח איבעיא להו בת יבמה **יש לה מזונות או אין לה מזונות** כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון לית לה דלא קרינא ביה בנן נוקבן דתיהוון ליכי מינאי ומיירי דאית ליה נכסי לראשון או דילמא כיון דאי לית ליה נכסי לראשון תקנו רבנן משני ואית לה דלגבי תנאי כתובה ה"ל כאילו לית ליה נכסי לראשון אבל יבמה גופה לא קמיבעיא ליה דפשיטא דאית לה דקרינא ביה שפיר כל ימי מיגר אלמנותיך בביתי כיון שנשאה אחיו להקים לו שם תיקו וכן בת שניה עלתה בתיקו וכן בעיא דבת ארוסה וכן בת אנוסה וה"ה דבאנוסה גופיה מצי למיבעי וכיון דעלו בתיקו **לית להו. דכל תיקו דממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע והנ"מ לאחר מיתה אבל בחיי** האב חייב לזונן בתקנת אושא עד שש שנים והראב"ד ז"ל פירש בת ארוסה שנשאת ומיבעי ליה כיון שנולדה קודם שנכתבה הכתובה והאי פירושא ניחא טפי דאילו לא נשאת כיון דהיא עצמה לית לה אף בתה לית לה:

כט מתני' את תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר אלמנותיך בביתי חייב שהוא תנאי ב"ד:

גמ' [דף נד.] **תני רב יוסף בביתי ולא** בבית עקתי שאם היה בית קטן מהכיל אלמנה והיתומים ובחיי אביהן היו יורשין שוכרין בתים ועתה רוצים לחזור לביתם או שהיה בעלה שוכר בית ובניו היו דרים בביתו וכשמת אין היורשין חייבין לשכור לה בית שלא התנה אלא שתהא יושבת בביתו והבית קטן מהכילם תצא האלמנה מן הבית **אבל מזוני אית לה** וה"ה נמי אם אין הנכסים מספיקין לזונה והיא רוצה לשבת בבית בעלה בלא מזונות ובלא תביעת כתובה תשב דאין המזונות והדירה תלויין זה בזה. מר בר אשי אמר אף מזונות לית לה ולית הלכתא **כמר בר רב אשי.** גרסינן לקמן בפרק הנושא (כתובות דף קג.) **ת"ר משתמשת במדור שנשתמשה בו בחיי בעלה** בעבדים ובשפחות **שנשתמשה בהן בחיי בעלה בכרים ובכסתות שנשתמשה בהן בחיי בעלה. וגרסינן התם מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו ולא עוד אלא אפילו היא אומרת הניחו לי ואני אבננו משלי אין שומעין לה בעי אביי** שיפצה מהו תיקו הלכך לא תשפץ וכ"ש שאין היורשין חייבין לשכור לה בית. וכן מוכח שמעתין דכשהבית צר מוציאין אותה ואין שוכרין לה בית דירה דאי חייבין לשכור לה דירה פשיטא דמזונות אית לה והיאך קאמר מר בר רב אשי דלית לה מזונות. ובירושלמי משמע שחייבין לשכור לה בית דגרס ר' זעירא שלח שאלה לרב נחמן בר יצחק ולר' אבימי בר פפא לא היה שם בית מאי א"ל היורשין שוכרין לה בית מכאן ואילך היא אומרת קרקע והם אומרים מעות הדין עם היתומים כהדא חדא איתתא הות פורנא כ' דינרים והות תמן חד בית טב עשרה דינרין אתא עובדא קמיה דר"ח ואמר אי יהבין לה ביתא יהבין לה עשרה דינרין א"ל ר' מנא מכיון דלית ביתא אלא בי' דינרין כמאן דלית לה פורנא אלא בעשרה דינרין מכאן ואילך היא אומרת קרקע והיתומים מעות הדין עם היתומים ע"כ הירושלמי. וזה פירושו לא היה שם בית ראוי לדירת אלמנה והיתומים מהו א"ל היורשין שוכרין לה בית ואם היא אומרת קרקע פירוש בבית בעלי אני רוצה לדור והם אומרים מעות פי' נשכור לך בית למדור ונדור בבתינו הדין עם היורשין לפי שאין גוף הקרקע קנוי לה אלא לדירה בעלמא הלכך יכולין לשכור לה בית אחר וידורו הם בביתם. והא דאמרינן משתמשת במדור שנשתמשה בו בחיי בעלה היינו כשיש לכולם דירה והם רוצים ליתן דירה פחותה מבית בעלה. כהדא חדא איתתא וכו' שהיתה כתובתה עשרים דינרין ולא היה ליתומים קרקע אלא בית שוה י' דינרין ואמר ר' חנינא שיתנו לה הבית או עשרים דינרים ואמר ר' מנא שלא תטול הקרקע אלא שיתנו לה דמיו שאין גוף הקרקע קנוי לה אלא שעבוד בעלמא יש לה עליו הכא נמי כיון שאין לה בגוף הבית

ר"י"ף כ:

כלום אלא שעבוד דירה יסלקוה במעות וישכירו לה בית אחר. וי"מ גמרא דידן כמו הירושלמי בביתי ולא בבית עקתי כגון שהבית צר מהכיל כולם ישכירו לה בית אחר ואינה יכולה לומר אדור בבית בעלי ואתם תשכרו לכם בית. **והא דקאמר מר בר רב אשי** אף מזוני לית לה פי' אין לה מזונות משלם אלא לפי ברכת הבית ורב יוסף סבר דמזוני משלם אית לה ולא דמי להא דאמרינן לקמן (כתובות דף קג.) יכולין היורשין לומר אם את אצלינו אית לך מזונות אין את אצלינו אין לך מזונות ואסיקנא דכשאינה אצלם דיהבו לה לפי ברכת הבית דהתם היורשין רוצים לזונה אצלם והיא רוצה לצאת אבל הכא שהיורשין מוציאין אותה נותנין לה מזונות משלם ומדור אלמנה שנפל אין חייבין לבנותו אלא שוכרין לה בית וגם אין מניחין לה לבנותו ולא לשפץ כי חפצים יותר לשכור לה בית:

ל אמר רב יהודה אמר שמואל התובעת כתובתה **בב"ד אין לה מזונות ודוקא בב"ד אבל שלא בב"ד יש לה מזונות** ומשעת תביעה איבדה מזונותיה אפילו לא פרעו לה כדאיתא בגיטין פ' השולח (גיטין דף לה.) ירושלמי ובלבד מן השופי אבל מן האונס לא כהדא ארמלתא דרבי אבהו רימו בה ואמרו לה בר כהן בעי לך תבעת פורנא ואבדה מזונות. מן דאתידעון מיליא עלון עובדא קמיה דרב אסי חזר לה מזונות פי' רימו בה ואמרו אדם גדול רוצה לישא אותך וכשידע רב אסי שרימו בה החזירה למזונותיה. וכן נמי אם לא רצו לזונה ומחמת זה תבעה כתובתה אין זה מן השופי ואית לה מזונות. רב אלפס ז"ל לא הביא הגמרא א"ר נחמן אמר שמואל תבעוה לינשא ונתפייסה אין לה מזונות הא לא נתפייסה יש לה מזונות אמר רב ענן לדידי מיפרשא לי מיניה דמר שמואל מחמת פלוני בעלי יש לה מזונות מחמת בני אדם שאינם מהוגנים לי אין לה. אמר רב חסדא זינתה אין לה מזונות רב יוסף אמר כחלה ופרכסה אין לה מזונות ולית הילכתא ככל הני שמעתתא אלא כי הא **דא"ר יהודה אמר שמואל התובעת** כתובתה וכו' וסבירא לרב אלפס הא דקאמר לית הילכתא ככל הני שמעתתא קאי אכל הני דאמר לעיל הלכך לא הביא אלא הך מימרא דהתובעת כתובתה והתוס' כתבו הא דקאמר לית הילכתא ככל הני שמעתתא לא קאי אלא אמילתייהו דרב חסדא ורב יוסף דאי קאי אכולהו קשה דשמואל אדשמואל וכה"ג אשכחן בפרק במה מדליקין (שבת דף כד.) דקאמר לית הילכתא ככל הני שמעתתא ולא קאי אכל הנך דלעיל ונראה לי כדברי רב אלפס ז"ל ולא קשה מידי דשמואל אדשמואל דודאי שמואל אית ליה תבעוה לינשא ונתפייסה או תובעת כתובתה אין לה מזונות והש"ס סבר כוותיה בחדא ולא באידך: **תניא מכרה כתובתה משכנה כתובתה עשתה כתובתה אפותיקי בין בב"ד בין שלא בב"ד אין לה מזונות:**

לא מתני' כך היו אנשי ירושלים כותבין ואנשי גליל היו כותבין כאנשי ירושלים ואנשי יהודה היו כותבין עד שירצו היורשין ליתן לה כתובתה לפיכך אם רצו היורשין נותנין לה כתובה ופוטרין אותה:

גמ' איתמר רב אמר הלכה כאנשי יהודה ושמואל אמר הלכה כאנשי גליל בבל וכל פרודהא נהוג כרב נהרדעא וכל פרודהא נהוג כשמואל ועד היכא נהרדעא עד היכא דסגיא קבא דנהרדעא. פסק ר"ת במקום שיש מנהג ידוע יש לילך אחר המנהג ובמקום שאין מנהג ידוע יעשו כשמואל דהלכתא כוותיה בדיני והא דבעי עד היכא נהרדעא לאו משום דבשאר כל המקומות יש לעשות כרב דהילכתא כוותיה אלא נוהגין היו כרב בשאר מקומות וקא בעי עד היכן נהרדעא לידע באיזה מקום נהגו כרב ובאיזה מקום נהגו כשמואל וכן פסק רב אלפס. **ומר רב משה גאון** ז"ל הביא מהא דתנן לקמן (כתובות דף צה:) **אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ואיבעיא לן ניזונת מנכסי יתומים תנן כאנשי גליל או הניזונת כאנשי יהודה ואסיקנא דניזונת תנן כאנשי גליל** ולאו ראיה היא כי התוס' פירשו דלא קא מיבעי היכי תנן במתני' לענין פסק הלכה דהא פלוגתא דרב ושמואל היא ואפילו אי הוה מחלוקת ואח"כ סתם אפשר דהוי הלכתא כחד מהנך אמוראי דבמקום דאיכא פלוגתא דאמוראי לא אזלינן בתר מחלוקת ואח"כ סתם ועוד היכי בעי למיפשט ממילתיה דשמואל הא שמואל פסק כאנשי גליל הכא ומאי ראיה מייתי מדברי שמואל ועוד היכי מצי למיפשט ממילתיה דשמואל דהניזונת תנן וכאנשי יהודה הא איהו קאמר הכא איפכא אלא לענין דינא קא בעי **ניזונת תנן וכאנשי גליל** שתהא ניזונת בעל כרחם של יתומים הלכך מעשה ידיה שלהן אבל לאנשי יהודה שניזונת מדעתן ויכולין לסלקה אין מעשה ידיה שלהן **או הניזונת תנן וכאנשי יהודה** דאפילו לאנשי יהודה כל זמן שניזונת מיהא מעשה ידיה

שלהן. **ועוד הביא ראיה מקריביה דרבי יוחנן דקריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהות מפסדא מזוני אתו לקמיה דרבי יוחנן ואמר להו זילו ואמרו לאבוכון דנייחד לה ארעא למזוני ואי סלקא דעתיך דס"ל לרבי יוחנן כאנשי יהודה למה ליה לייחד** ארעא ליתבו לה כתובתה **וליפטרה אלא שמע מינה כאנשי גליל סבירא ליה.** ונראה לי דלאו ראיה היא כל כך דשמא היתה כתובתה מרובה ויותר היו חפצים שתהיה ניזונת ויתפרנסו כולם מן הנכסים. ועוד הביא ראיה מההוא דשילהי **יש נוחלין (בבא בתרא דף קלט.) דשלח רבין באגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנתו ניזונת מנכסיו נישאת הבת אלמנתו ניזונת מנכסיו מתה הבת א"ר יהודה בן אחותו של רבי יוסי בר חנינא על ידי היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונת מנכסיו** גם זו אינה ראיה מטעמא דפרישית. ובתוספתא תניא כל הארצות כותבין כאנשי ירושלים ובירושלמי גרסינן קסרין כיהודה ושאר כל המקומות כירושלים וכן משמע מהא דתנן האשה שאמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה גובה כתובתה וכן כתב רב שרירא גאון ז"ל דבמקום שאין מנהג יש לעשות כאנשי ירושלים וכשמואל:

ריי"ף כא. **לב איתמר אלמנה רב אמר שמין מה שעליה שמואל אמר אין שמין מה שעליה אמר רבא א"ר נחמן אע"ג דתנן במתני' כוותיה דשמואל הילכתא כוותיה דרב דתנן אחד המקדיש את נכסיו ואחד המעריך את עצמו אין לו לא בכסות אשתו** ולא בכסות בניו ולא בצבועין שצבע **לשמן ולא בסנדלים חדשים ולא בכלים חדשים שלקחן לשמן. אמר ליה רבא לרב נחמן וכי מאחר דתנן מתני' כוותיה דשמואל. אמאי הלכתא כוותיה דרב אמר ליה לכאורה מתניתין כוותיה דשמואל רהיטא וכי מעיינת בה הלכתא כוותיה דרב מאי טעמא כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למשקל ומיפק לא אקני לה וכן הילכתא רב כהנא מתני וכן בלקיט** ומתנח בה סימנא יתמא **וארמלתא שלח ופוק. שמעינן מהא מאן דמגרש לאיתתיה מדעתיה דנפשיה אין שמין מה שעליה דלאו איהי קא בעיא למיפק אלא איהו קא מפיק לה.** לקיט הוא עני המלקט בביתו של בעל הבית ואוכל פתו של עצמו ומסייע לבעל הבית במלאכתו ובעל הבית מהנהו לפעמים במאכל ובמשתה ופעמים נותן לו מלבוש אבל אין לו שכר קצוב ואם יצא מעצמו מפשיט בגדיו מעליו אבל שכיר שנשכר אצל בעה"ב לזמן ידוע וקנה לו בגדים אם יצא תוך זמנו כההיא דאמרינן (ב"מ דף עז.) פועל חוזר ואפי' בחצי היום אדעתא דהכי לא יהיב ליה אבל אם יצא בזמנו כיון דידע בעה"ב דאורחיה דשכיר למיפק בזמניה איבעי ליה לאתנויי ומדיהיב ליה בסתם גמר ומקני ליה ולהכי נקט לקיט ולא נקיט שכיר כי ההיא דלקמן (כתובות דף נז:) לקיט כהן לישראל לא ליכול ובגדי אלמנה וגרושה אין חילוק בין בגדי חול לבגדי שבת ולא דמי להההיא דאמרינן בפ"ק דב"ק (דף יא:) האתין שחלקו מה שעליהן שמין ומה שעל נשיהם ובניהם אין שמין וקאמר עלה בירושלמי דבגדי שבת שמין דהתם איכא טעמא למילתא דאחין מקני להו בגדי חול דגנאי הוא שיפשיטו בגדיהם מעליהם כדי לשומם מה שאין כן בבגדי שבת אבל הכא (בגרושה) אקנויי אקני לה כל מה שקנה וצבע לשמה ובאלמנה וגרושה אדעתיה למיפק לא אקני מידי:

יום קלז

לג ההוא דאמר נדוניא לברת זל נדוניא אמר רב אידי בר אבין פורנא ליתמי וה"ה נמי אם הוקרה ההפסד ליתומים ובספרים כתוב ארבע מאה זוזי נדוניא לברת ואותה גירסא נראה לי עיקר דאם לא הוזכר סכום המעות מה חידוש הוא זה דפורנא ליתמי אבל עתה שהזכיר סכום מעות שהיתה הנדוניא שוה באותה שעה השתא הוי חידוש אע"פ שהזכיר סכום מעות הריוח ליתומים כי לא היה דעתו אלא שיתנו לה הנדוניא ההוא דאמר להו ד' מאות [דף נה:] זוזי מן **חמרא לברת אייקר חמרא א"ר יוסף רווחא ליתמי** כתב הראב"ד ז"ל דווקא דאמר מדמי חמרא אבל אמר מחמרא רווחא לברתא כדאיתא בפ' התקבל (גיטין דף סו.) ולא דמיא כלל להך דהכא דהתם לא קאמר אלא לענין אם קנה אם לא קנה דר' אבא סבר לא קנה משום דחמרא לא אמר דמי חמרא לא אמר מחמרא קאמר ומסיק דמחמרא ליפות כחו קאמר וקנה אבל הכא לא שנא:

לד קריביה דר' יוחנן הוה להו איתת אבא דהוה קמפסדא מזוני אתו לקמיה דר' יוחנן אמר להו זילו ואמרו לאבוכון דנייחד לה ארעא למזוני אתו לקמיה דר"ל אמר להו כ"ש שריבה מזונות וכו' א"ר אבא **לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן אמר למזונות**

ריבה לה מזונות אמר במזונות קצץ לה מזונות:

הדרן עלך נערה שנתפתתה

פרק ה

א אע"פ שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אם רצה להוסיף אפילו מאה מנה יוסיף **נתארמלה או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנשואין גובה את הכל ראב"ע אומר מן הנשואין גובה את הכל מן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה** שלא כתב לה אלא ע"מ לכונסה. שאלו את רבינו אליהו ז"ל היאך יכול האדם לשעבד לו עצמו על מאה מנה כיון שאין לו עכשיו וגם אינו מחוייב בהן בשלמא כשהוא מחוייב ממון יכול לשעבד לו הואיל וגופו מחוייב דאע"ג דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם משעבד הוא דבר שלא בא לעולם הואיל וכתב דאנא עתיד למיקני כדאמרי' בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קנז.) דאקני קנה ומכר משתעבד וגם אם היו לו נכסים היה יכול לשעבד לחוב זה שחייב לאח"כ אבל זה שאין לו נכסים וגם אין משעבד עצמו לחוב זה שיתחייב מיד אלא לכשתתאלמן או תתגרש ומתני' דהכא איכא לאוקומי בדאית ליה אבל קשה על המנהג שלנו דנהגו לשעבד עצמו בכתובה גדולה אע"פ שאין לו כלום והשיב דמצינו כענין זה בפ' השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף צד.) מתנה שומר חנם להיות כשואל ופריך במאי ומשני כשקנו מידו ומשמע דאיירי בכל ענין אפי' אין לו נכסים עכשיו וגם אינו חייב לו כלום עד שיבא האונס ומשעבד עצמו לכשיתחייב. ואין זה קנין דברים דלא מיקרי קנין דברים אלא כי ההוא דריש ב"ב שותפין שהתנו לחלק שאין לו לקנין על מה לחול אבל הכא הוא משעבד עצמו לחוב גמור מעכשיו והנכסים כשיקנה חל עליהם השעבוד וי"מ הואיל וכותב סתמא ושעבדתי לו כל נכסי הרי הודה שיש לו נכסים אע"פ שאנו יודעין בבירור שאין לו אמרי' הודאת בעל דין כמאה עדים דמי מידי דהוה אמה שאנו כותבין בשטרות והקניתי לו ד' אמות קרקע בחצירי אע"פ שאנו יודעין בבירור שאין לו קרקע ואומר ר"ת ז"ל דהיינו טעמא דהואיל ומודה שיש לו הודאת בע"ד כק' עדים דמי ונ"ל שאין טעם זה מספיק לנכסים הידועים שלא היו לו באותה שעה והראשון עיקר:

ר"י"ף כא:

גמ' רצה לכתוב לא קתני אלא להוסיף מסייע ליה לרבי איבו דא"ר איבו א"ר ינאי תנאי כתובה ככתובה דמי למאי נ"מ למוכרת למוחלת ולמורדת ולפוגמת ולתובעת ולעוברת על דת ולשבח ולשבועה ולשביעית ולכותב כל נכסיו לבניו ולגבות מן הקרקע ומן הזיבורית וכל זמן שהיא בבית אביה ולכתובת בנין דיכרין. תנאי כתובה ככתובה דמי פרש"י תוספת שהוא נותן לה וכן מזונות וכל הנך דתנן בפירקין לעיל (כתובות דף נב) ולא היה לו להזכיר הני דבפ' דלעיל דאמר ר"י למנ"מ למוכרת ואמרי' בפרקא דלעיל (כתובות דף נג.) מכרה כתובתה יש לה כתובת בנין דיכרין הלכך אין להזכיר כאן אלא תוספת כתובתה ונדוניא נמי דמיקריא כתובה כדאמר לעיל (כתובות דף מז.) קבורתה תחת כתובתה אין דינו ככתובתה וכל הנ"מ דאמרי' לקמן (כתובות דף קא:) אם היא זינתה נכסים מי זינו ועוברת על דת יש לה נדוניא ואין לה כתובה וגם יש דברים שתוספת כתובתה אינם ככתובה כגון אלמנה לכ"ג וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט וממזרת ונתינה לישראל אין להן כתובה ויש להן תוספת ולהכי פרט כל הדינין ולא אמר בסתם תנאי כתובה ככתובה: **למוכרת כיצד מכרה כתובתה לבעלה או לאחר אינה יכולה לומר** לא מכרתי התוספת אלא עיקר וכן אם מחלה כתובתה מחלה גם **התוספת. מורדת ועוברת על דת איבדו כתובתן ואיבדו התוספת.** ולפוגמת אם פגמה כתובתה נשבעת אף על התוספת ואפי' הכתובה בשטר אחד והתוס' בשטר אחר דאי שניהם בשטר אחד אפילו לא הוי תוספת כתובה ככתובה כך הדין בכל השטרות הפוגם שטרו לא יפרע אלא בשבועה. **ולתובעת ל"ש תובעת כתובתה בב"ד ול"ש תובעת תוספת אין לה מזונות** כך פירשו רב אלפס ורש"י ז"ל ולא נהירא דקי"ל כרבנן בפ' אלמנה (דף צז:) דאמרה מכרה או משכנה או נתנה מקצתה יש לה מזונות הלכך נראה לפרש שאם תבעה מנה או מאתים ושיירה תוספת כאילו לא תבעה אלא מקצת מנה או מאתים וניזונת בשביל התוספת א"נ אם תבעה כתובתה בסתם התוספת בכלל ואבדה מזונותיה. ולשבח אין האשה גובה כתובתה משבח שהשביחו בנכסי אביהם. אבל ב"ח גובה את השבח כדאיתא בבכורות פ' יש בכור (בכורות דף נב.) ותוספת ככתובה **לשבועה כשם שאינה נפרעת כתובתה אלא בשבועה כך אינה נפרעת תוספת אלא בשבועה** וקשיא דא"נ לאו

ר"י"ף כב.

ככתובה דמיא כל שטרי חובות אין נפרעין מן היתומים אלא בשבועה: וכן אם עד אחד מעיד שהיא פרועה והנפרעת שלא בפניו. ומפרש ר"ת שאם נשבעה בסתם על הכתובה התוספת בכלל ואינה צריכה לשבע שנית כשתבעה לגבות התוספת וה"ר מאיר הלוי ז"ל פירש דאם לא תוספת ככתובה לא היתה צריכה לישבע על התוספת כשנפרעת מן היתומים דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים דבעל חוב ולא מטא זימניה בחיי הלוה גבי בלא שבועה דקי"ל כר"ל בפ' השותפין (בבא בתרא דף ה:) דאפילו מיתמי אמרינן חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו וגבי כתובה הוא דתקינו רבנן שבועה משום דלא ניחא ליה שתתבזה בב"ד וחיישינן דלמא אתפסה צררי ותוספת כתובה ככתובה לעניין שבועה זו: לשביעית שאם פגמה הכתובה ולא פגמה התוספת משמטת הכל כאילו פגמה גם התוספת. **ולכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה וגם התוספת. לגבות מן הקרקע** ואפילו מיניה דאילו הוה תוספת כשאר חוב גבי מגלימא דעל כתפיה וכתובה אינה נגבית אלא מן הקרקע אפילו מיניה כדמוכח בנדרים (דף סה:) בההיא דא"ל ר"ע אפילו אתה מוכר שער ראשך אתה נותן כתובתה ומוקי לה כר"מ דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה אבל לרבנן לא. וכן מן הזיבורית ולא בבינונית כבעל חוב. וכל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם וכן התוספת כך פירש רב אלפס ז"ל. וקשה דהיינו דלא כהלכתא דקי"ל כרבנן דכשהיא בבית אביה **אינה גובה אלא עד כ"ה שנים** ועוד דלענין לגבות לעולם כ"ש דאם הוא כשאר חוב דגובה וי"ל שהספר הביא תחלת המשנה **כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם** וכו' דברי ר"מ ואסיפא קא סמיך דאמרי רבנן כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה עד כ"ה שנים ואשמעינן דאם שהתה כ"ה שנים מחילתה מחילה גם התוספת. **לענין בנין דיכרין שיורשין בניה גם התוספת:**

ב איתמר [דף נה.] **כתובת בנין דיכרין פומבדיתאי אמרי לא טרפא ממשעבדי ירתון תנן בני מתא מחסיא אמרי טרפא ממשעבדי יסבון תנן והלכתא לא טרפא ממשעבדי ירתון תנן. מטלטלי ואיתנהו בעינייהו בלא שבועה ליתנהו בעינייהו פומבדיתאי אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה והוא דידיע דהני מטלטלי מחמת מטלטלי קמאי נינהו** פירוש שייחד לה ממטלטלי דהא עיסקא והיה נושא ונותן בהן ומכרן וקנה בהם סחורה אחרת אבל אי ליכא מידי אחרינא מחמתייהו לכ"ע צריכה שבועה ולישנא דליתנהו בעינייהו משמע הכי דהני ליתנהו בעינייהו אבל איתנהו לאחריני דאתו מחמת קמאי ורש"י פירש דליתנהו כלל כגון שנגנבו ואבדו ואפ"ה גובה אותן בלא שבועה כיון דאבדו אותן שייחד לה תו לא עביד דמיוחד אחריני. ולפי' רב אלפס קשה מאי טעמייהו דבני מתא מחסיא דאמרי צריכה שבועה מה לי מטלטלי קמאי מה לי מטלטלי אחריני דאתו מחמתייהו:

רי"ף כב:

ג ייחד לה ארעא בארבעה מצרנהא בלא שבועה בחד מצרנא פומבדיתאי אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה. כתב הראב"ד ז"ל שלא אמרו פטור שבועה בייחד לה מטלטלי ואיתנהו בעינייהו וארעא בארבעה מצרנהא אלא בכתובה לפי שאינו עשוי להתפיסה צררי אחריני על הסמך הזה אבל בב"ח חוששין לפירעון וכן כתב הר"ר יונה ז"ל:

ד אמר לעדים כתבו וחתמו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאימלוכי ביה לא קנו מיניה פומבדיתאי אמרי לא צריך לאימלוכי ביה בני מתא מחסיא אמרי צריך לאימלוכי ביה והלכתא צריך לאימלוכי ביה. הא דאמר כתבו וחתמו והבו ליה וקנו מיניה לאו משום רישא איצטריך דכיון דקנו מיניה אע"ג דלא אמר כתבו והבו ליה לא צריך כדאמרי' בחזקת הבתים (דף מ.) קנין בשנים ואצ"ל כתובו דסתם קנין לכתיבה עומד אלא משום סיפא נקטיה דאע"ג דאמר כתבו וחתמו והבו ליה צריך לאימלוכי ביה. ואע"פ שאם אמר אדם לשלוחו תן חפץ זה לפלוני מסברא לא צריך לאימלוכי ביה שאני הכא דאיכא רגלים לדבר שהוא רוצה שימלכו בו מדלא הקנה מיד בקנין חליפין ש"מ דאין דעתו להקנות לו מיד. **ירושלמי א"ל רב לחייא בריה כד אמרי לך הב מידי לפלניא אי איניש עשיר הוא אימלך בי תניינות ואי אינש מסכן הוא הב ליה מיד:**

ה רבי אלעזר בן עזריה וכו' [דף נו.] **אמר שמואל הלכה כר"א בן עזריה.** כ' הרמב"ם ז"ל בפ' עשירי מהל' אישות המארס את האשה וכתב לה כתובה ולא נכנסה לחופה עדיין ארוסה היא ואינה נשואה שאין הכתובה עושה נשואין ואם מת או גירשה גובה עיקר

כתובתה מבני חרי ואינה גובה תוספת כלל הואיל ולא נשאה. נראה שהוא מפרש שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה שהכתיבה אינה כלום כל זמן שלא כנסה ומנה או מאתים גובה כמלוה על פה ומיהו אהני כתיבה דאית לה כתובה דהא איהו גופיה כתב בחיבורו דארוסה אין לה כתובה אם לא שכתב לה ואין דבריו נראין דלמה לא תהא כתובת מנה או מאתים כשאר מלוה בשטר לגבות ממשעבדי נהי דתוספת לא כתב לה אלא ע"מ לכונסה מ"מ שטר גמור הוי לענין מנה או מאתים ואע"ג דאמרי' בפירקין דלעיל (כתובות דף מד.) והלכתא אחד זה ואחד זה מן הנשואין מיירי דחזר וכתב לה בשעת נשואין דאמרינן אחולי אחליה לשיעבודא קמא ונתרצה לגבות מזמן הכתוב בשטר בין עיקר בין תוספת ועוד משמע דגובה מן האירוסין ממשעבדי נמי כמו מן הנשואין:

ו בעי ר' אבין נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו חיבת חופה קונה או חיבת ביאה קונה ואיפשיטא חיבת חופה קונה מדתני רב יוסף שלא כתב אלא על חיבת לילה הראשונה ואע"ג דמקשין עלה הא פרקא להההוא קושיא אבל בעיא דרב **אשי נכנסה לחופה ופירסה נדה** עלתה בתיקו הלכך אינה קונה ומדבעי רב אשי שהוא בתראה ש"מ דחיבת חופה קונה ס"ל אע"ג דאת"ל קאמר. וכן פסק ר"ח וכן פסק רב אלפס ז"ל **חופה דחזיא לביאה אין דלא חזיא לביאה לא:** כתב הרמב"ם ז"ל בפ' עשירי מהלכות אישות משתיכנס לחופה נקראת נשואה אע"פ שלא נבעלה והוא שתהא ראויה לבעילה אבל אם היתה נדה אע"פ שנכנסה לחופה ונתייחד עמה לא גמרו הנשואין עדיין והרי היא כארוסה עדיין ונראה שדקדק זה מהך דשמעתין ומפרש כך את"ל חיבת חופה קונה חיפת חופה דחזי לביאה מיקרי חופה או דלמא ל"ש ועלתה בתיקו הלכך לא הויא חופה וקשה דמ"ש דמיבעיא לרב אשי על חופה דהכא אמאי לא מיבעיא ליה אמתני' דאין האשה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה נכנסה לחופה ופירסה נדה מהו שתאכל בתרומה וכן בכ"מ שנזכרה לחופה בש"ס מצי למיבעיא הך בעיא חופת נדה הוי חופה אי לאו והמדקדק בשמועה זו יבין דפשיטא ליה דחופת נדה הוי חופה אלא דמיבעיא ליה את"ל דלרבי אלעזר בן עזריה זכתה בחיבת חופה בלא ביאה חופת נדה מהו חופה דמתחזיא לביאה אין דמסתמא על חופה דחזיא לביאה כתב לה ולא על חופה דלא חזי לביאה דאע"ג דחופתה חופה לא כתב לה אדעתא דחופה שאינה ראויה לביאה דמסתבר דעיקר האומדנא על קירוב דעת של חיבת ביאה ודי לנו אם נאמר אדעתא דחופה דחזיא לביאה ואין לומר דשאני הכי דפרסה נדה אח"כ מ"מ נהי דראיה אין כאן דחזי לחופה כשהיא נדה גם להם אין ראיה דלא חזיא לחופה. ועוד על כרחין הכי פי' נכנסה לחופה וכבר פרסה נדה דאי פרסה נדה אח"כ כבר קנאה בתחילת חופה דסוף חופה היא תחילת ביאה נמצא דחופה קונה בתחילתה ועוד כתב שם ולא תנשא עד שתטהר ואין מברכין לה ברכת חתנים עד שתטהר ונראה דראייתו היא מההיא דריש מכילתין (דף ב.) לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפרסה נדה אין מעלה לה מזונות אלמא דפרסה נדה אינה יכולה לכנוס כמו בחלתה ולאו ראיה היא דההוא דחשיב ליה אונס לא בשביל שיהא אסור לכנוס אלא משום דבהגעת זמן הנשואין מיחייב הבעל במזונותיה משום שיש לו ליכנוס ומצי למימר למה אכנוס מאחר שאינה ראויה לביאה הכל יודעין למה כלה נכנסה לחופה ומאחר שאונס מעכבה שאינה ראויה לביאה אינו חייב במזונותיה ועוד מביאין ראיה מפרק בתרא דנדה (דף סו.) רבינא איעסק לבריה בי רב חביבא אמר להו לארבעה לכתוב כתובה כי מטא לארבעה א"ל לנטור עד ארבעה אחרינא א"ל מ"ט עבד מר הכי א"ל לא סבר מר להא דרבא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה ז' נקיים אלמא אפילו בספק נדה אסור לכנוס ולברך ברכה נשואין. ונראה לי שאין ראיה משם לאסור אלא שלא רצה לישא כל זמן שאינה ראויה לביאה משום תוחלת ממושכה אבל איסור אין ללמוד משם וכן ראיתי בכל המקומות שאינן חוששין לברך ברכת חתנים לכלה נדה אבל אינה נכנסת עמו לסתר אלא הוא ישן בין האנשים **והיא ישנה בין הנשים:**

ז מתני' ר' יהודה אומר אם [דף נו:] רצה כותב לבתולה שטר של **מאתים והיא כותבת לו התקבלתי ממך מנה לאלמנה מנה והיא כותבת** לו התקבלתי חמשים רמ"א **כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות:**

גמ' כל הפוחת ואפילו בתנאה והכי קאמר רבי מאיר לרבי יהודה לא מיבעיא אם כתבה לו התקבלתי דאז אין לה כתובה כיון דמחלה דהוי בעילת זנות אלא

אפילו הפוחת בתנאה בשעת הקדושין דתנאו בטל הוי בעילת זנות דכיון **דאמר לה לית ליך אלא מנה לא סמכה דעתה** והויא לה בעילת זנות וכן אשה שהפסידה כתובתה בעלה צריך לכתוב לה כתובה אחרת כראשונה ואע"ג דאית לה בתנאי ב"ד לא סמכה דעתה דלמא אמר פרעתי כי הא **דאחתיה דרמי בר פפא אנסיבא לרב** אויא **אירכס כתובתה אתא לקמיה דרב יוסף א"ל** [דף נו.] **הכי א"ר יהודה אמר שמואל זו דברי ר' מאיר אבל חכמים אומרים משהה אדם את אשתו שתים ושלש שנים בלא כתובה א"ל אביי והא אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר"מ בגזירותיו א"ל אי הכי זיל כתוב לה:** רי"ף כג.

ח מתני' נותנין לבתולה י"ב חדש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה כשם שנותנין לאשה כך נותנין לאיש לפרנס את עצמו ולאלמנה ל' יום הגיע זמן ולא נשאו אוכלת משלו ואוכלת בתרומה ר' טרפון אומר נותנין לה הכל תרומה ר' עקיבא אומר נותנין לה מחצה חולין ומחצה תרומה. ירושל' הוא אלמון והיא בתולה והוא בעי למיסב יכולה לומר חיבתו עלי יתירה מן הבחור בחור והיא אלמנה והיא בעיא למיסב יכול הוא לומר חיבתה עלי יותר מן הבתולה עשתה ו' חדשים בפני הראשון ואח"כ בא השני אין אומרין כבר המתינה יכולה למימר חיבתו עלי יותר מן הראשון:

גמ' מה"מ א"ר חסדא [דף נו:] **תשב הנערה אתנו ימים או עשור מאי ימים אילימא תרי יומי ומי משתעי איניש הכי אמר להו תרי יומי** וא"ל לא הדר **אמר להו עשרה יומי אלא מאי ימים שנה כדכתיב ימים תהיה גאולתו:**

ט א"ר זירא תנא קטנה בין היא בין אביה יכולין לעכב בשלמא איהי מצי מעכבא דא"ל לא יכילנא בבעל אלא אביה איאיהי ניחא לה אביה מאי נפקא ליה מינה סבר השתא לא ידעה ולמחר מימרדא ואתיא ונפלה עלואי:

י אמר רבא בר ליואי אין פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא קטנה אבל פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא גדולה ולא חיישינן דילמא עייל בה פחדא מהשתא:

יא ת"ר המארס את הבתולה בין שתבע הבעל והיא מעכבת בין שתבעה היא והבעל מעכב נותנים לה שנים עשר חדש משעת תביעה ולא משעת אירוסין בגרה הרי היא כתבועה כיצד בגרה יום א' ונתקדשה נותנין לה י"ב חדש משעת בגר ולארוסה שלשים יום מאי ולארוסה שלשים **יום א"ר פפא ה"ק ארוסה בוגרת שעברו עליה י"ב חדש בבגרותה ונתקדשה נותנין לה** ל' יום כאלמנה משעת תביעה:

יב מתני' היבם אינו מאכיל בתרומה עשתה ששה חדשים בפני הבעל וששה חדשים בפני היבם ואפילו עשתה כולם בפני הבעל חסר יום אחד (או כולו) בפני **היבם אינה אוכלת בתרומה זו משנה ראשונה. ב"ד של אחריהם אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה** וכן היבמה נמי עד שתבעל אפילו נפלה מן הנשואין והלכה כמשנה אחרונה:

יג [דף נח:] **המקדיש** מעשה **ידי אשתו הרי זו עושה ואוכלת המותר רבי מאיר אומר הקדש ר' יוחנן הסנדלר אומר חולין:** רי"ף כג:

גמ' אמר שמואל הלכה כר' יוחנן הסנדלר דקסבר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם:

יד אמר רב הונא אמר רב יכולה האשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה קסבר **דתקינו רבנן מזוני עיקר ומעשה ידיה משום איבה וכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה הרשות בידה וגרסינן בהדיא** בפ' שני דייני גזירות (כתובות דף קז:) הלכה כרב הונא אמר רב דאמר **יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה:**

יום קלח

טו תנן התם בנדרים (דף פה.) [דף נט.] **קונם שאני עושה לפיך איני צריך להפר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו רבי יוחנן בן נורי** רי"ף כה. **אומר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו כי אתא רבין אמר בהעדפה שלא על ידי הדחק כולי עלמא לא פליגי דבעל הוי כי פליגי בהעדפה שעל ידי הדחק רבנן סברי דבעל הוי ור' עקיבא סבר דאשה הויא. איכא מ"ד הלכה כר' עקיבא ואיכא מאן דאמר הלכה כרבנן ואנן סבירא** לן כרבנן דר' יוחנן בן נורי סבר כרבנן דהעדפה דבעל הוי. **אמר שמואל הלכה כר' יוחנן בן נורי** ואע"ג **דאמר שמואל הלכה כר' יוחנן הסנדלר** דאין **אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם** מוקי לה באומרת יקדשו ידי לעושיהן ואף על גב דהשתא מיהא לא מיגרשא ומשעבדי ידיה לבעלה:

טז [דף נט:] **אמר** רב אשי קונמות קאמרת שאני קונמות

דקדושת הגוף נינהו כדרבא דאמר רבא הקדש חמץ ושיחרור מפקיעין מידי שעבוד ותקדוש מהשתא אלמוה רבנן לשעבודא דבעל. וא"ת א"כ על ידי קונם יפקיע אדם כל בעלי חובות לאסור עליהם אשר לו בקונם וי"ל שיכולים בעלי חובין ללוות מאחרים ויפרעו ממנו מדר' נתן אע"פ שיכול לאסור גם עליהם זה לא יעשה שיהא מודר הנאה לכל העולם. ותימה הא דפריך בריש המדיר לקמן (כתובות דף ע.) וכיון דמשועבד לה היכי מצי מדיר לה אמאי לא משני כשהדירה על ידי קונם ויש לומר דסבראהוא דכי היכי דאלמוה לשעבודא דבעל אלמוה נמי לשעבוד דאשה וכן נמי יש לומר בבעל חוב דמשום נעילת דלת אלמוה רבנן לשעבודיה שלא יוכל לאסור נכסיו על בעלי חובין אפילו בקונם:

יז מתני' אלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת ומבשלת ומניקה את בנה ומצעת לו המטה ועושה בצמר הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת שתים אינה מבשלת ואינה מניקה את בנה שלש אינה מצעת המטה ואינה עושה בצמר ארבע יושבת **בקתדרה ר' אליעזר אומר אפי' הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמר שהבטלה מביאה לידי זימה.** ירושלמי תני שבע גופי מלאכות מנו והשאר לא הוצרכו למנותן:

גמ' טוחנת ס"ד אימא מטחנת ואיבעית אימא בריחיא דידא. **ומניקה את בנה ירושלמי אמר רבי חגי לא אמרו אלא אחד אבל תאומים לא ולא בן חבירתה** כדקתני בירושלמי ואין הגירסא כך כמו שהביאה רב אלפס אלא הכי גרסינן א"ר חגי לא אמרו אלא בנה אבל תאומים לא ולמה אמרו בנה שלא תניק בן חברתה וה"פ הא תאומים לא בתמיה והלא יכולה להניק שניהם למה לא תניקם אלא ודאי חיבת להניק שניהם וא"כ למה אמרו בנה למעוטי בן חבירתה ואפילו הוא בן בעלה. **ת"ר נדרה שלא להניק ב"ש**

ריי"ף כה: **אומרים שומטת דד מפיו וב"ה אומרים כופה ומניקתו נתגרשה אינו כופה ואם היה מכירה כופה ומניקתו ונותן לה שכרה. בן כמה הוא מכירה** א"ר **ירמיה בן ג' חדשים** [דף ס.] **ורבי** יצחק א"ר יוחנן נ' **יום א"ר שימי בר אשי הלכה כרבי יצחק שאמר משום ר' יוחנן** פי' פחות מבן חמשים הוא בחזקת שאינו מכירה ולא בעי בדיקה ואפי' הוא נראה כאילו אינו רוצה לינק מאחרת אקראי בעלמא הוא ולבסוף הוא יונק ולא בעי בדיקה אבל בן חמשים אם אינו רוצה לינק בעי בדיקה אבל אם רוצה לינק מאחרת אפילו בן שנה אין כופה ואם אינו רוצה לינק מאחרת אפילו קטן הרבה כופה ומניקתו מפני הסכנה. **סומא מנא ידע א"ר אשי בריחא וטעמא. ההיא דאתיא לקמיה דשמואל הוה יתיב קמיה רב דימי בר יוסף א"ל לרב דימי בר יוסף זיל בדקה אותבה בדרא דנשי ושקליה לבנה וקא מהדר עילויה כי מטא לגבה קא מסוי לאפה כבשיתינהו לעינה מיניה א"ל נטוף עיניך קום דרי בנך:**

יח ת"ר יונק תינוק והולך כ"ד חדש מכאן ואילך כיונק שקץ דברי ר"א ורבי יהושע אומר אפי' ד' וחמש שנים פירוש ד' לבריא וה' לכחוש מכאן ואילך כיונק שקץ פירש לאחר כ"ד חדש וחזרהרי זה כיונק שקץ וכמה פרישתו שלשה ימים: ירושלמי רבי אבהו בשם ריב"ל שלשה ימים מעת לעת בד"א שפירש מתוך בוריו אבל פי' מתוך חוליו מחזירין אותו כשאינה של סכנה אבל של סכנה אפילו אחר כמה ימים **מחזירין אותו:**

יט תניא דם שעל הככר גוררו ואוכלו משום דאתי לאיחלופי בדם אחר כיון שפירש **שבין השנים מוצצו ובולעו** דם מהלכי שתים מותר וחילופיהם בחלב אם לא פירש אסור דאתי לאיחלופי בחלב בהמה טמאה אבל פירש מותר וכן נראה בבשר מהלכי שתים לחתוך ממנו ולאוכלו אסור דאתי לאיחלופי בבשר בהמה טמאה משום דאין דרך לאוכלו מיחלף בטמאה אבל פירש מותר:

ריי"ף כה. **כ ת"ר מניקה שמת בעלה בתוך עשרים וארבעה חדשים הרי זו לא תינשא ולא תיארס** [דף ס:] **עד כ"ד חדש דברי רבי מאיר ר' יהודה מתיר בי"ח חדש וקי"ל בהא כר' מאיר דרב ושמואל דאמרי תרווייהו צריכה להמתין כ"ד חדשים חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו ואפילו נתנה בנה למניקה או גמלתו אסורה** להינשא עד כ"ד חדש דחיישינן שמא תמהר לגומלו כדי שתנשא ויסתכן הוולד וכן נתנו למניקה חיישינן שמא תחזור בה המניקה והא דשרא רב נחמן לנשי דבי ריש גלותא אלמים וחזקים היו ולא היו רשאות לחזור ודבר ידוע ולא אתי למישרי באשה אחרת אבל שאר נשים אפי' נשבעה המינקת או הדירה על דעת רבים שלא תחזור בה אסור דאתו למיחלף ולמישרי היכא דלא נשבעה. **מר בריה דרב אשי אמר אפילו מת נמי** חיישינן דלמא קטלא ליה **הוה עובדא**

וחנקתיה ולא היא ההיא שוטה הואי דלא חנקן נשי לבנייהו. והיכא שגמלתו בחיי בעלה נראה שמותרת לינשא דליכא למיגזר מידי ולא גזרינן אטו לא גמלתו בחייו דכי האי גוונא לא גזרינן דא"כ היכי שרא לדבי ריש גלותא לגזור אטו לא נתנהו למינקת אלא לא גזרינן אלא שמא תחזור בה המינקת או שתמהר לגומלו דוודאי מינכר בין נתנה למניקה ובין לא נתנה למניקה ובין גמלתו ללא גמלתו וכן משמע הלשון מינקת שמת בעלה שהיתה מניקתו כשמת בעלה ומטעם זה נמי נראה להתיר אשה שדדיה צמקו ואינה רגילה להניק לעולם או שפסק חלבה בחיי בעלה ושכרו לו מינקת בחיי בעלה וה"ר שמשון הזקן ז"ל היה אומר דגרושה אינה צריכה להמתין עשרים וארבעה חדש שאין עליה להניק את בנה הואיל ובעלה קיים והביא ראיה מההיא דלעיל (כתובות דף נט:) נתגרשה אינו כופה ואין חילוק בין נדרה ללא נדרה אבל כשמת בעלה אע"פ שאינה מחוייבת להניקו מ"מ כיון שאין לו אב עשו חכמים תקנה שתניק האם ור"ת אומר דאסורה לינשא מדתנינן בפ' החולץ (יבמות דף מב.) לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו קפסיק ותני ל"ש נתגרשה ול"ש לא נתגרשה. ועוד הביא ראיה מדמפרש התם (דף מב:) משום דסתם מעוברת למניקה קיימא דמשמע היינו טעמא דמניקה היינו טעמא דמעוברת ולמאי דהוה מפרש מעיקרא דטעמא דמעוברת משום דחסא אין שייך לחלק בין מעוברת גרושה לשאינה גרושה ואע"ג דהדר מההוא טעמא מדמפרש טעמא משום דסתם מעוברת למניקה קיימא מגופא דמילתא דמעוברת דאיירי אפילו בגרושה לא הדר ביה וכן כתב בשאלתות בפרשת וירא דאילו איתתא דפטרה בעלה או דמית בעלה בעי לאמתוני כל יומי מניקותא:

כא ת"ר הרי שנתנו לה בן להניק הרי זה לא תניק עמו לא **בנה ולא בן חברתה פסקה קימעא אוכלת הרבה ולא תאכל עמו דברים הרעים לחלב. פסקה קימעא אוכלת הרבה מהיכא אמר רב ששת משלה:**

כב א"ר פפא [דף סא.] **בדיק לן רב הונא בר חיננא היא אומרת להניק והוא אומר שלא להניק שומעין לה דצערא דידה היא הוא אומר להניק והיא אומרת שלא להניק מהו ופשטנא כל היכא דהיא לאו אורחה שומעין לה היא אורחה והוא לאו אורחיה עולה עמו ואינה יורדת עמו** ומסתברא דה"ה בשאר כל המלאכות אינה חייבת בהן עד שיהא אורחיה ואורחה ונקט הנקה שיש בה צד דפעמים היא רוצה והבעל אינו רוצה:

כג הכניסה לו שפחה א"ר חגי ואיתימא ר"ש בר נחמני לא שהכניסה **ממש אלא כיון שראויה להכניס אע"פ שלא הכניסה** פי' שהכניסה לו ממון שראוי לכל אדם שיש לו ממון כזה שיקנה ממנו ארבע שפחות לשמשו. תנא אחת שהכניסה ואחת שמצאתה משלו ארבע שפחות או ממון ראוי לארבע שפחות. ד' **יושבת בקתדרה אמר רב יצחק בר חיננא אמר רב הונא אע"פ שאמרו יושבת בקתדרה אבל מוזגת לו כוס** ומרחצת לו את פניו ידיו ורגליו ומצעת לו את המטה:

כד אמר רב יצחק בר חיננא אמר רב הונא כל מלאכות שאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו הצעת המטה אמר רבא לא אמרן אלא בפניו אבל שלא בפניו לית לן בה מזיגת הכוס דביתהו דשמואל מחלפא ליה בידה דשמאלה דביתהו דאביי מנחא ליה אפומא דכובא דרבא אבי סדיא דרב פפא אשרשיפא. רבינו שמעיה כתב שרש"י היה נזהר שלא לקבל מפתח מיד אשתו נדה ומכאן אין ראיה דדווקא מזיגת הכוס שהיא דרך חיבה לא היתה נותנת לידו אלא דרך שינוי אבל שאר דברים אין נראה שיהא אסור ולי נראה דהכא במזיגת הכוס לא היתה נותנת הכוס לידו אפילו דרך שינוי דלא איירי הכא כמו הושטת הכוס לידו אלא מוזגת לו הכוס כדרך שנותנין מים בכוס של יין ומניחין על השלחן ומגביה את הכוס ושותה כשהוא צמא ומזיגה זו דרך חיבה הוא כשהאשה מוזגת לבעלה ודביתהו דשמואל היתה מוזגת המים ביין ביד שמאל ומנחת הכוס על השלחן ואינך היו מוזגות בימין ולא היו נותנין הכוס על השלחן אבל להושיט חפץ לידו מיזהר זהירי כולי עלמא. ורבינו שמעיה הביא סעד לדבריו מההיא עובדא דפ"ק דשבת (דף יג.) שקרא ושנה הרבה וכו' ואמרינן בתנא דבי אליהו ששאל אליהו לאשתו שמא הבאת לו את הפך שמא הבאת לו השמן ונגע בך באצבע קטנה אמרה לו חס ושלום שאפילו באצבע קטנה לא נגע בי אלמא משמע שאסור לקבל חפץ מידה ואין ראיה משם דהכי קאמר שמא בשעה שהבאת לו את הפך לא נזהר מליגע בך ומתשובתה משמע כן שאמרה אפי' באצבע קטנה לא נגע בי אבל שלא הביאה את הפך לא אמרה. ולי נראה ללמוד מכאן

איסור כי לפי שהיתה קוראת תגר על מדת הדין רצה אליהו להוציא מפיה שתתודה שלא היה נזהר במה שנוהגין שאר אנשים כי היה סומך על זהירתו שהיה יכול להזהר שלא יגע בה לכך אמר לה שמא בשעת הושטת הפך והשמן אי אפשר לו ליזהר שלא יגע בך ולא היה לו להקל בזה השיבה לו שמרוב זהירתו היה נשמר יפה אבל לכל אדם אסור שמא יגע בה. ורש"י פי' מיחלפא ליה בידא דשמאלא בימי ליבונה משמע שיש להקל יותר בימי ליבונה מבימי נדותה ואין נראה לר"ת דאין חילוק בזמן הזה אע"ג דקאמרינן בפ"ק דשבת בימי ליבוניך מהו אצליך בימי נדותיך מהו אצליך שמא היו רגילין לטבול אחר שבעה ימי נדות כשפוסקת קודם שתשב שבעה נקיים בשביל טהרות דלא אסירא השתא אלא מדרבנן אבל האידנא שאין רגילין לטבול עד שתשב שבעה נקיים ימי ליבונה כימי נדותה כדאמרינן במסכת שבת (דף סד:) בנדותה תהא עד שתבא במים:

ריי"ף כה: **כה אמר רב יצחק בר חיננא אמר רב הונא הכל משהין בפני השמש חוץ מבשר ויין אמר רב חסדא בשר שמן ויין ישן אמר רבא בשר שמן בכל השנה כולה ויין ישן בתקופת תמוז אמר רב ענן בר תחליפא הוה קאימנא קמיה דמר שמואל ואייתי ליה תבשילא דארדי ואי לא** יהיב לי מיניה איסתכנית רב פפא **אמר אפילו תמרתא דהינוניתא כללא דמילתא כל דאית ליה ריחא ואית ליה קיוהא אבוה בר איהי ובנימין בר איהי חד ספי מכל מינא ומינא וחד ספי מחד מינא מר משתעי אליהו בהדיה ומר לא משתעי בהדיה:**

כו [דף סא:] **ועושה בצמר בצמר אין בפשתים לא מתניתין מני ר' יהודה היא דתניא אין כופין אותה** לא לעמוד בפני אביו ולא לעמוד בפני בנו ולא ליתן תבן לפני בהמתו אבל כופה ליתן תבן לפני בקרו ה"ג רש"י ופירש בהמתו סוסים וחמורים משום רביעה ורב אלפס ז"ל גורס **ולא ליתן תבן לפני בקרו אבל כופה ליתן תבן לפני בהמתו** ויש לפרש לפני בהמתו שהוא רוכב עליה. **רבי יהודה אומר אף אינו כופה לעשות בפשתן מפני שהפשתן מסריח** את הפה ומשרביט את השפתים והני מילי **בכתנא רומאה:**

כז ר' אליעזר אומר אם הכניסה לו אפילו מאה שפחות כופה לעשות בצמר מפני **שהבטלה מביאה לידי זימה** וכו' אמר רב מלכיו **אמר רב אדא בר אהבה הלכה כר' אליעזר:**

מתני' רשב"ג אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן כתובה מפני שהבטלה מביאה לידי שעמום:

גמ' היינו תנא קמא **איכא בינייהו דמטללא בגורייתא קיטניתא** ונרדשיר משום שעמום ליכא משום זימה איכא **וכבר איפסיק הלכתא כר' אליעזר** ואינה ראיה כל כך דפסיק הלכתא כרבי אליעזר במאי דפליג אתנא קמא אבל במאי דפליג ארשב"ג כ"מ ששנה רשב"ג הלכה כמותו:

כח מתני' המדיר את אשתו מתשמיש המיטה ב"ש אומרים שתי שבתות ובית הלל אומרים שבת אחת התלמידים יוצאין שלא ברשות שלשים יום והפועלים שבת אחת עונה האמורה בתורה הטיילים בכל יום והפועלים שתים בשבת והחמרים אתת בשבת והגמלים אחת לשלשים **יום והספנים אחת לששה חדשים דברי ר"א:**

גמ' ב"ש ילפי מיולדת נקיבה ובית הלל מנדה במאי קמיפלגי **מר סבר ילפינן מידי דשכיח ממידי דשכיח** ריי"ף כו. **ומר סבר ילפינן מידי דהוא גרם ממידי דהוא גרם לה אמר רב מחלוקת במפרש אבל בסתם** יוציא ויתן כתובה לאלתר ושמואל אמר אפי' **בסתם נמי ימתין שמא ימצא פתח לנדרו והלכתא כשמואל:**

כט התלמידים יוצאין ללמוד תורה וכו' איבעיא להו ברשות כמה כמה דיהבי ליה רשותא אלא אורחא דמילתא בכמה שלא ישאל ממנה דבר של צער דשמא אע"פ שנותנת לו רשות ע"י פיוסו או ע"י שמתביישה ממנו לבה מצטערת והני רבנן דנפקי טובא כתב הראב"ד ז"ל לפי שהיתה תורתן אומנתן ולא חשו לאורחא דמילתא. אמר רב חדש אחד כאן וחדש אחד [דף סב.] בביתו שנאמר לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה ורבי יוחנן אמר חדש אחד כאן ושנים חדשים בביתו שנאמר חדש אחד בלבנון ושנים חדשים בביתו וכתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל דמסתברא כרבי יוחנן דגמר מבנין בית המקדש ולי נראה כיון דלית כאן אלא אורחא דמילתא והיא קא יהבי רשות עבדינן להקל כרב. **והטיילים בכל יום מאי טיילים אמר רב כגון רב שמואל בר שילת דאכל מדידיה ושתי מדידיה וגני בטולא דאפדני ולא חליף פריסתקא דמלכא אבביה.** הפועלים שתים בשבת והתניא הפועלים אחת בשבת לא קשיא כאן בעושה

מלאכה בעירו כאן בעושה מלאכה בעיר אחרת ובאים בכל לילה ולנים בביתם ומחמת טורח הדרך בצירא להו חד עונה והא דקתני מתניתין הפועלים שבת אחת שיוצאין שבעת ימים וביום השמיני באים לביתם מיירי בפועלים שאינם לנים בביתם בלילות: **החמרין אחת בשבת א"ל רבא בר חנין לאביי איכפל תנא** לאשמועינן טייל ופועל לענין המדיר את אשתו דהא ליכא מאן דמיחייב בעונה בתוך השבת אלא הנך אמר ליה [דף סב:] אכולהו **והא ששה חדשים קאמר אמר ליה אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. א"ל רבא בר רב חנן לאביי חמר ונעשה גמל מאי אמר ליה רוצה אשה בקב ותפלות מתשעה קבין ופרישות** וכן כולם לבד מטייל ונעשה תלמיד חכם דכיון דמצוי אצלה תמיד בעיר וגם שהוא לומד אינה מקפדת **דברי רבי אליעזר. אמר** רבא הלכה כרבי אליעזר אמר רב אדא בר אהבה זו דברי רבי אליעזר אבל חכמים אומרים יוצא אדם לתלמוד תורה שתים ושלש שנים שלא ברשות אמר רבא סמכי רבנן אדרב אדא בר אהבה ועבדי עובדא בנפשייהו. רב אלפס לא הביא דברי רב אדא בר אהבה משום דסבר דהלכה כרבי אליעזר והרמ"ה פסק כרב אדא בר אהבה מדקאמר סמכי רבנן אדרב אדא בר אהבה וקא עבדי עובדא בנפשייהו דאע"ג דהלכתא הכי לא מיבעי לעגוני לנפשייהו כולי האי דמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה ודמיא להא דאמרי' לעיל דאורחא דמילתא בכמה דאע"ג דיהבא ליה רשותא עצה טובה קמ"ל שלא יעגנה אע"פ שהוא ברשות: **עונה של תלמידי חכמים אימתי אמר רב יהודה מערב שבת לע"ש שנאמר אשר פריו יתן בעתו אמר רב יהודה זה המשמש מטתו מערב שבת לערב שבת:**

ל מתני' [דף סג.] **המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת רבי יהודה אומר שבעה טרפעיקין ועד** מתי הוא פוחת עד כדי **כתובתה רבי יוסי אומר לעולם** הוא פוחת והולך שאם **תפול לה ירושה ממקום אחר יחזור ויגבה ממנה וכן המורד על אשתו מוסיפין** לה על כתובתה שלשה **דינרין בשבת ר' יהודה אומר ג' טרפעיקין:**

לא גמ' מורדת ממאי רב הונא אמר מתשמיש ריב"ח אמר ממלאכה **רב הונא אמר מתשמיש אבל ממלאכה לא הויא מורדת רב** הונא לטעמיה דאמר לעיל (כתובות דף נח:) יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה ור"י בר' חנינא סבר כריש לקיש דאמר שיכול לכופה למעשה ידיה הלכך נקראת מורדת וא"ת וכיון שיכול לכופה למלאכה אמאי נקראת מורדת לפחות מכתובתה יכפוה בשוטים עד שתעשה מלאכה וי"ל דאפילו הכי הויא מורדת הואיל ואינה עושה מלאכה אלא ע"י כפיה ואין לומר דשפיר סבר ר' יוסי בר' חנינא כרב הונא דיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה אפילו הכי מורדת ממלאכה דלרב הונא נמי כשאומרת איני ניזונת ואיני עושה לא מיפטרה אלא מעשיית צמר אבל כל שאר המלאכות היא מחוייבת לעשות ובהא פליגי ר' יוסי בר' חנינא סבר דבשאר מלאכות מיקריא נמי מורדת לפחות מכתובתה ורב הונא סבר דלא מיקריא מורדת משאר מלאכות וכן היה נראה קצת מדאמר לעיל (כתובות דף נט.) מידי דקיץ ממידי דקיץ אבל אי אפשר לומר כן דתנן לקמן (כתובות דף סד.) אם היתה מניקה פוחתין ממעשה ידיה ולאו דוקא נקט מניקה אלא ה"ה טוחנת ואופה וכל שאר מלאכות דפוחתין לה והאי דנקט מניקה משום דאיירי במשרה אשתו ע"י שליש דאינה לא טוחנת ולא אופה דכיון דאינה בבית היאך תעשה צרכי הבית אלא ודאי לא אמרו שהאשה עושה חמש סלעים אלא במשרה אשתו ע"י שליש שאינה עושה שום מלאכה:

לב תנן וכן המורד בשלמא למ"ד מתשמיש כי היכי דאיהי משעבדא ליה איהו נמי משעבד לה אלא למ"ד ממלאכה למלאכה מי משעבד לה אין באומר איני זן ואיני מפרנס. מכאן היה רוצה להוכיח רבינו אליהו ז"ל שאדם מחוייב להשכיר את עצמו לעשות מלאכה לפרנס את אשתו מדקאמר באומר איני זן ואיני מפרנס משמע דהוי מורד ממלאכה שהוא משועבד לה לעשות כדי לזונה ולפרנסה וגם מספר כתובתה הוא מוכיח שכתוב בה אנא אפלח ואוקיר ואזון ואפרנס יתיכי ור"ת אומר מהכא אין ראיה דהכי פירושא באומר איני זן ואיני מפרנס דהיינו מרד האיש כנגד מרד האשה דמרד האשה היינו במלאכה שתחת מזונותיה ומרד האיש הוי ממזונות שהן כנגד מעשה ידיה ומכתובתה אין להוכיח דאפלח אינו רוצה לומר שכירות אלא עבודה שדרך האיש לעבוד בביתו כגון לחרוש ולזרוע. והאמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה כלומר

מה תוספת שייך הכא הואיל וצריך לגרשה מיד ותימה דמשמע דלשמואל ניחא דאמר לקמן בשילהי פרק המדיר (כתובות דף עז.) עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון ולדידיה נמי קשה הואיל וכופין אותו לזון מיד מאי תוספת שייך הכא וי"ל דלדידיה (נמי) ודאי ניחא הואיל ואינו רוצה לזונה אלא בכפייה נקרא מורד ומוסיפין לה על כתובתה דאין אדם דר עם נחש בכפיפה מידי דהוה אכל מורד דחייב לזונה וגם מוסיפין לה על כתובתה ואע"ג דאמר רב הונא דמורדת [דף סג:] ממלאכה לא הויא מורדת משום דמצי למימר איני ניזונת ואיני עושה אבל איש דלא מצי למימר איני זן ואיני מפרנס ואיני מקבל מלאכתיך נקרא מורד אם אינו זן אם אינה מספקת במעשה ידיה מוסיפין לה על כתובתה אע"פ שכופין אותו לזון וא"ת דמשמע דלא פריך אלא למאן דאמר ממלאכה אבל למאן דאמר מתשמיש ניחא דפשיטא דכי היכי דאמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה הכי נמי מתשמיש וכי מה בצע לה שיוסיפו לה על כתובתה והיא תתעגן כל ימיה ועוד אמרינן לעיל (כתובות דף מח.) **האומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ויתן כתובה** וכ"ש מונע ממנה תשמיש וי"ל דאין ה"נ דמצי למימר וליטעמיך ולפי המסקנא ניחא דקאמר ולאו לאימלוכי בה בעי אם היא רוצה כופין לאלתר ואם היא רוצה ימתינו שמא יחזור בו ובינתים מוסיפין על כתובתה וכן לשמואל אע"פ שכופין אותו לזון מוסיפים על כתובתה כדפרישית וכן מורדת מתשמיש אפי' שהבעל משמש עמה בע"כ פוחת מכתובתה

ריי"ף כו: **והלכתא כרב הונא דאמרינן לקמן היכי דמי מורדת**

ריי"ף כז. **אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה שמעינן מינה דמתשמיש הויא מורדת כרב הונא.** ואין נ"ל ראיה דאמימר אליבא דכו"ע קאי ועוד משום דבעי לסיומי למילתיה אבל אי אמרה מאיס עלי. ולמאי דפרישית דרב הונא לטעמיה דאמר יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה הוי ראייה דהלכתא כוותיה נמי בהא והראב"ד ז"ל כתב מדאמר **ליה ר' חייא בר יוסף לשמואל נדה בת תשמיש היא** אלמא דסבירא להו דדוקא מתשמיש הויא מורדת:

יום קלט

לג ת"ר המורדת על בעלה פוחת לה מכתובתה שבעה דינרים בשבת רבי יהודה אומר שבעה טרפעיקין ורבותינו חזרו ונמנו שיהו מכריזין עליה ד' שבתות זו אחר זו ושולחין לה מב"ד הוי יודעת שאפי' כתובתך ק' מנה הפסדת אחת לי **ארוסה ונשואה אפי' נדה ואפי' חולה ואפי' שומרת יבם** א"ל **ר' חייא בר יוסף לשמואל נדה בת תשמיש היא א"ל אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו.** ואפי' נדה. ירושלמי במה אנו קיימין אי כשמרדה כשהיא נדה (מן התורה) המרידתה עליו אלא כך אנו קיימין שמרדה עליו עד שלא באתה לנדה ובאתה לנדה אז פוחתין אף בימי נדותה לפי שאין לו פת בסלו וכן חולה אם יכולה לסובלו אף בתוליה הויא מורדת ואם אינה יכולה לסבול צריך שיתחיל המרד בימי הבריאות. והאי דפריך נדה בת תשמיש היא פירוש למה עולין ימי נדותה לארבעה שבתות של הכרוז ופירוש זה דחוק הוא דכיון שהתחיל המרד קודם הנדות והכריזו בב"ד למה יפסיד ההכרזה בימי נדותה כיון שאם תחזור בה לא הפסידה כלום ונראה כדברי המפרשים בגמרא דידן דחשיב לנדה פת בסלו ופליג אירושלמי ואף בימי נדותה חשיב מרד כיון דאין לו פת בסלו מידי דהוה אגמל ואספן שהדירו נשותיהן יותר משבת אחת יוציא ויתן כתובה לפי שאין לו פת בסלו: ואמר רמי בר חמא כשמכריזין עליה אין מכריזין **אלא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אמר רמי בר** חמא פעמיים שולחים לה מב"ד **אחת קודם הכרזה ואחת לאחר הכרזה** פי' ר"ת דרמי בר חמא בא להוסיף על רבותינו דשליחות דקודם הכרזה לא מיתניא בברייתא והוא אומר דקודם הכרזה נמי שולחים לה דטוב הוא להודיע קודם שיכלימוה אולי תחזור בה: דרש רב נחמן בר רב חסדא הלכה כרבותינו שלא הצריכו שליחות קודם ופליג אדרמי בר חמא. אמר רבינא האי בורכתא אלא הלכה כרמי בר חמא ואינהו כמאן סברי כי הא דאיתמר רבא **אמר רב ששת הלכה נמלכין בה.** ה"ג בספרים ישנים ובה"ג. ולא קאי אדרב נחמן בר רב חסדא ואדרב נחמן בר רב יצחק שהרי אמרה רב נחמן משמיה דרבי יוסי בר' חנינא שהיה גדול יותר מרב ששת אלא ארמי בר חמא ורבא ומייתי להו ראיה מרב ששת דאמר נמלכין בה פי' קודם הכרזה. וכן פי' רב שרירא גאון. **ופסק ר"ת אע"ג דדרש רב נחמן בר רב חסדא הלכה כרבותינו** מ"מ הלכה כרבא שאמר משמיה דרב ששת נמלכין בה דרבא ורמי בר חמא דאינון בתראי קיימי כוותיה ורש"י

פי' בענין אחר ופירוש ר"ת עיקר:

לד היכי דמיא מורדת אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה אז ודאי כייפינן לה עד שתפחות כל כתובתה וזו היא כפייתה שתתעגן כי הבעל לא יגרשנה עד כלות כתובתה ולרבותינו להכלימה בהכרזה ד' שבתות דכיון דאמרה בעינא ליה משהינן לה אולי תחזור בה אבל אמרה מאיס עלי לא הוא ולא כתובתו בעינא ודאי לא תחזור בה ולא כייפינן לה בשהייה אלא אם ירצה יגרשנה בלא כתובה מיד ורשב"ם ז"ל פי' **אבל אמרה מאיס עלי לא כייפינן לה** שתשהה ותמתין עד כלות כתובתה ז' דינרין בשבת אלא יגרשנה מיד בע"כ. וכן כתב הרמב"ם ז"ל (פי"ד מהל' אישות הל' ח') דבמאיס עלי כופין אותו להוציא דאינה כשבויה שתבעל לשנאוי לה. ואין נראה לר"ת דהא אמרינן בפרק בתרא דנדרים (דף צ.) בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני וכו' חזרו לומר שמא נתנה עיניה באחר ומקלקלת על בעלה ועוד אמרינן בפרק המגרש (גיטין דף פח:) דגט מעושה אפי' בדין פסול ע"י עובדי כוכבים משום שלא תהא כל אחת תולה עצמה בעובד כוכבים ומפקעת עצמה מיד בעלה ואי מאיס עלי כייפינן ליה להוציא א"כ כל אשה שתתן עיניה באחר תאמר מאיס עלי. ויש דוחין דדוקא היכא דיוצאת ונוטלת כתובתה חיישינן דנתנה עיניה באחר ולאו דיחויא הוא דאם נתנה עיניה באחר אינה חוששת על מנה ומאתים שלו כי תתן עיניה בבעל ממון. וחזינא במשנה כי אמרה טמאה אני לך ונטולה אני מן היהודים כופין אותה להיות תחתיו ומשמשתו אע"ג דלפי דבריה אסורה לו משום דחשו שמא נתנה עיניה באחר כ"ש הכא דבשביל מעט ממון של כתובה שהיא מפסדת לא תניח מליתן עיניה. ועוד ראיה מההיא דנדרים (דף צא.) ההוא גברא דהוה מהרזיק בביתא הוא ואיתתא אתא מריה דביתא פרטיה נואף להוצא וערק אמר רבא איתתא שריא דאם איתא דעבד איסורא אירכוסי הוה אירכס והשתא מה צריך רבא להך טעמא פשיטא דאין האשה נאסרת על בעלה בסתירה בלא קנוי אלא ודאי מיירי כשאמרה האשה שנבעלה ומסתמא ברצון הוה ובאשת ישראל מדהוו מהרזקי יחד בביתא ולהכי מייתי הך עובדא התם אמתני' דהאומרת טמאה אני לך דחיישינן שמא נתנה עיניה באחר וזו האשה לא היה לה כתובה לפי דבריה כיון שהיא אומרת ברצון נבעלה והשתא מה הועילו במאי דאמר איתתא שריא ולא תפקיע עצמה מבעלה במה שניאפה והא מצי למימר מאיס עלי ורבינו תם פי' היכי דמיא מורדת כגון האומרת בעינא ליה ומצערנא ליה פי' בעינא ליה אם לא יגרשני ויתן לי כתובתי ומצערנא ליה עד כלות כתובתי והתוספת בשבעה דינרין בשבת וזימנין דבחמש ושש שנים לא יכלו וכל זמן דאגידא ביה לא יהבו ליה איתתא אחריתי אבל אם **אמרה מאיס עלי ולא** בעינא לא הוא ולא כתובתי אבל אני מוחלת הכל לא הויא כמחילה בטעות ולא כייפינן להשהותה אולי תחזור בה ויכול לגרשה בלא כתובה ומחילתה מחילה. **מר זוטרא אמר כייפינן** פי' כופין אותה שתשהה אולי תחזור בה כדין **ובעינא ליה ומצערנא ליה** וכיון דמחמת מרד מוחלת לא הויא מחילה ואם רצה לגרשה יתן לה כתובתה ואם אינו רוצה תשהה עד כלות כתובתה. **הוה עובדא ואכפייה מר זוטרא נפק מיניה רב חנינא מסורא ולא היא התם סייעתא דשמיא הוה** ומאיס עלי לא הוה מורדת. **כלתיה דרב זביד אימרדא** פי' דאמרה מאיס עלי מדמייתי עלה שהפסידה בלאותיה דמשמע לאלתר דאילו במרד דבעינא ליה ומצערנא ליה לא שייך בה למימר הפסידה בלאותיה מיד דהא אית לה כתובה כל זמן שלא כלתה והכריזו עליה הוה תפסה חד שיראי הוה **יתיב אמימר ומר זוטרא ורב אשי יתיב רב גמדא גבייהו ויתבי וקאמרי מרדה הפסידה בלאותיה קיימין.** ובעי לאפוקי מינה חד שיראי דהוה תפסה **אמר להו רב גמדא משום דרב זביד גברא** רבה מחנפיתו ליה **והאמר רב כהנא מיבעיא בעי ליה רבא ולא איפשיטא איכא דאמרי יתבי וקאמרי מרדה לא הפסידה בלאותיה קיימין** ובעי למיתב אף שיראי אחרינא דלא הוה תפיסה. **אמר להו רב גמדא משום דרב זביד גברא** רבה **הוא אפכיתו** [דף סד.] **לדינא עילויה והאמר רב כהנא מבעיא בעי ליה רבא ולא איפשיטא והשתא דלא איתמר לא הכי ולא הכי דתפסה לא מפקינן מינה לא תפסה לא יהבינן לה.** בלאותיה היינו נכסי צאן ברזל שהכניסה לו מטלטלין אבל קרקע שהכניסה לו בחזקתה קאי לעולם וכן נכסי מלוג ברשותה קיימי אבל מנה ומאתים ותוספת אין לה ואפילו בגדים שקנה לה יפשיט מעליה דאדעתא למישקל ולמיפק לא אקני לה ומשהינן לה **תריסר ירחי**

שתא ולית לה מזוני מבעל. תקנה זו נעשית בימי האמוראים האחרונים כאשר ראו כי גבהו בנות ישראל ודעתם וזחה עליהם וכאשר היה להם כעס עם בעליהן היו אומרות לא בעינא ליה והבעל מגרשה מיד כיון שפטרתו מכתובה ושוב היו הנשים מתחרטות תקנו שתשהה שנה ואם יגרבשנה בתוך השנה שלא תהא מחילתה מחילה ויצטרך ליתן לה כתובה אולי יתפייסו בתוך השנה וכיון שתקנו כך לאומרת מאיס עלי שהיתה ראויה להתגרש מיד בלא כפייה כל שכן למורדת. ואינה ניזונת אותה שנה אבל הוא אוכל פירות וחייב בפרקונה דבמזונות קנסו אותה דרוב נשים אין מספיק מעשה ידיהם למזונותיהן אבל היתה חפצה שלא יאכל הבעל פירות נכסיה וולא יתחייב בפרקונה לאו כל כמינה הלכך הוא אוכל פירות וכיון שאוכל פירות חייב גם בפרקונה ויראה שחייב בקבורתה כיון שאינו יכול לגרשה בלא כתובה בתוך השנה:

לה הדין הוא דינא דגמ' במורדת אבל האידנא דייני בבי דינא דמתיבתא כדאתיא **ואמרה לא בעינא ליה להאי גברא ניתיב לי גיטא יהבינן לה גיטא לאלתר ואי תפסה מידי מכתובתה מפקינן** מינה ויהבינן ליה לבעל ונכסי מלוג אם ישנן בעין או דבר אחר הבא מכחן כגון שמכרו בתים וקנו בדמים שדות שקלה להו אבל כלו לגמרי לא מיחייב בעל לשלומי אבל נכסי צאן ברזל כל שישנו בעין מהן אפילו כלו הרבה שקלה להו ואפי' נפחתו מדמיהן הרבה אינו משלם הפחת. ובלבד שיהו ראוין להשתמש בהן מעין מלאכתן ראשונה אבל אינן ראוין להשתמש מעין מלאכתן הראשונה חייב לשלם כל דמיהן כל שכן אם נגנבו או נאנסו **משום דברשותיה קיימי כדתנן (יבמות דף סו.) אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו. וחזינן לגאון דאמר דיהיב לה עיקר כתובה מנה או מאתים לחוד כי היכי דלא להויין בנות ישראל הפקר אבל מאי דכתב לה מדיליה בין תוספת בין מתנה לא יהבינן לה מידי. הדין הוא דינא דמורדת** דנהיגי בה רבנן דמתיבתא כמה שנין עד השתא ואפשר לפי שראו הקלקול בבנות ישראל וכי משהו **להו תריסר ירחי שתא** תולות עצמן בעובדי כוכבים ויוצאות לתרבות רעה בטלו שהייה ונתנו רשות לבעל לגרשה מיד בלא שהייה אבל לא שיכפוהו לגרשה דאף במונע ממנה תשמיש או מזונות אין כופין אותו להוציא כדאיתא בירושלמי אין מעשין אלא לפסולות כ"ש כשהיא מונעת לעצמה שלא תקנו להרבות ממזרין בישראל מוטב שבנות ישראל הרעות יתגרשו ולא שיוסיפו רעה על רעתן. **והדין תקנתא ליתא אלא היכא** דאימרדא איתתא בבעלה דבעיא למיפק מיניה משום דלא בעיא ליה אבל אם חלתה או שהיה בה חשש מיתה ורוצה להפקיע עצמה מתחת בעלה כדי שלא יירשנה ליתא להא **תקנתא ולא עבדינן בה עובדא ובכי האי מילתא איכא למימר היכא דמיעקרא נחלה דאורייתא לא תקון רבנן. ואע"ג דחזינן בהאי מילתא פלוגתא דרבוותא. מסתברא כמ"ד לא עבדינן תקנתא בהאי מילתא ולדברי הכל כל מאן דכייפינן ליה בין מעיקר דינא כדתנן ואלו שכופין אותו להוציא ומאי דמי להו ובין מעיקר תקנתא אי מיתא הך איתתא מקמי דתיפוק מיניה דבעל בגט בעלה ירית דלא מיפקעת ירושה דבעל אלא בגירושין גמורין וכן הלכתא** וכן היה דן רבינו מאיר ז"ל בדינא דמתיבתא אבל היה מצוה להחרים אם השיאה שום אדם עצה כדי להוציא נדונייתה מבעלה וכשהיה נראה לו ערמה בדבר לא היה מצוה להחזיר לה אפילו נדונייתה הלכך לא היה דן דין מאיס עלי אם לא שתתן אמתלא לדבריה למה אינו מקובל עליה או שהיה מכלה כל הממון:

ריי"ף כז: **לו אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל כותבין איגרת מרד על ארוסה ואין כותבין איגרת מרד על שומרת יבם ואסקינן דהך דשמואל כמשנה אחרונה דתנן בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצוה היו אומרים מצות יבום קודמת למצות חליצה ועכשיו שאין מתכוונים לשם מצוה חזרו לומר מצות חליצה קודמת למצות יבום:** וכתב רב אלפס ז"ל דליתא למשנה אחרונה הלכך ליתא נמי להא דשמואל ואני כתבתי בפ' החולץ (סי' יז) בשם ר"ת דהלכה כמשנה אחרונה ואיתא נמי להא דשמואל וכן עמא דבר:

לז רבי יהודה אומר שלשה טרפעיקין. תניא רבי יהודה אומר שלשה טרפעיקין שהן תשע מעין מעה וחצי ליום. א"ל רב חייא בר יוסף לשמואל מאי שנא איהו דיהבינן ליה דשבת ומ"ש איהי דלא יהבינן לה דשבת אמר ליה **איהו דמפחת קא פחית לא מיחזי כשכר שבת** אבל **איהי דאוסופי קא מוספי** מיחזי כשכר שבת ואע"ג דשכר שבת מותר ע"י הבלעה כדאיתא בפרק הזהב (בבא מציעא דף נח.) אם היה שכיר שבת שכיר

חודש שכיר שנה נותנין לו שכר שבת מיהו הכא אסיר דלא הוי הבלעה דאין מוסיפין אלא מה שיעלה בכל יום לרבי יהודה מעה וחצי ולרבנן שלש מעין ואם יתפייס בתוך ימי השבוע אין מצרפין כל ימי השבוע ביחד הלכך לא הוי הבלעה:

ריי"ף כח. **לח מתני'** המשרה [דף סד:] **אשתו ע"י שליש לא יפחות לה** משני קבין חטין או מארבעה **קבין שעורין. א"ר יוסי לא פסק שעורין אלא ר' ישמעאל שהיה סמוך לאדום ונותן לה חצי קב קטנית וחצי לוג שמן וקב גרוגרות או מנה דבילה ואם אין לו פוסק לעומתן פירות ממקום אחר. ונותן לה מטה ומפץ ואם אין לו מפץ נותן לה מחצלת ונותן לה כיפה לראשה וחגור למתניה ומנעלים ממועד למועד וכלים של חמשים זוז משנה לשנה ואינו נותן לה חדשים בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים אלא נותן לה כלים של חמשים זוז** בימות הגשמים והיא מתכסה בבלאותיה

ריי"ף כח: **בימות החמה והשחקים שלה ונותן לה מעה כסף לצרכיה והיא אוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת ואם אינו נותן לה מעה כסף לצרכיה מעשה ידיה שלה. ומה היא עושה לו משקל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עשר בגליל או משקל עשר סלעים ערב ביהודה שהם עשרים בגליל ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה בד"א בעני שבישראל אבל בעשיר הכל לפי כבודו:**

גמ' ואלו יין לא קאמר מסייע ליה לר' אלעזר דאמר ר"א אין פוסקין יינות לאשה והני מילי בדלא רגילה אבל רגילה פוסקין לה דאמרינן [דף סה.] **דביתהו דרב יוסף בריה דרבא אתאי** לדינא קמיה דרב נחמיה בריה דרב יוסף אמרה **פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה אמר ידענא בהו בבני מחוזא דשתו חמרא. דביתהו דרב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל אתת לקמיה דרב יוסף אמרה פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה פסוק לי שיראי אמר לה שיראי למה ליך אמרה לך ולחברך ולחברורך:** [דף סה:] **ת"ר מותר מזונות לבעל מותר בלאות לאשה מותר בלאות לאשה למה לה אמר רב פפא שמתכסה בהם בימי נדותה כדי שלא תתגנה על בעלה אמר אביי נקטינן מותר בלאות אלמנה ליורשין התם כדי שלא תתגנה על בעלה הכא תתגנה ותתגנה. מאי אוכלת רב נחמן אמר אוכלת ממש** ורב אסי **אמר תשמיש כדכתיב אכלה ומחתה פיה** והלכתא **כרב נחמן בדיני: לט אמר רב הונא מנין לאכסנאי שאסור בתשמיש שנאמר וישיכימו בבקר וישתחוו לפני ה' וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה** אבל **מעיקרא לא:**

מ ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה דרש עולא רבה **אפיתחא דבי נשיאה אע"פ שאמרו אין אדם זן בניו ובנותיו קטנים אבל זן אותם קטני קטנים ועד כמה עד בן שש כדאמר רב אשי קטן בן שש יוצא בעירוב אמו ומתני' מסייע ליה דתנן אם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה** משום דבעי למיכל בהדה. **איתמר אמר רבי יהושע בן לוי מוסיפין לה יין שיין יפה לחלב:**

הדרן עלך אף על פי:

פרק ו

א מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה וירושתה אוכל פירות בחייה בשתה ופגמה שלה ר' יהודה בן בתירא אומר בזמן שבסתר לה שני חלקים ולו א' בזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה חלק אחד שלו נותנים לו מיד ושלה ילקח בו קרקע והוא אוכל פירות. הא דלא תנא שבת דמלתא דפשיטא היא דהוה דבעל שהיא מתבטלת ממעשה ידיה וצער פשיטא דהוי דידה כדאמרינן בפרק החובל (בבא קמא דף פז.) צערא דגופא לא תקינו ליה רבנן. ורפוי נותן לרופא לרפאותה ואי אמדוה לה' יומי ועבדו לה סמא חריפא ואיתסית בתלתא יומי היינו בכלל צער שצערה עצמה בסמא חריפא להשתכר המותר לדידה הוי ודלא כהרמב"ם ז"ל שכתב בפרק ד' מהלכות חובל ומזיק החובל באשת איש הריפוי לבעלה ועוד כתב בד"א בזמן שחבלו בה אחרים אבל חבל בה בעלה חייב בעלה לשלם לה מיד כל הנזק והצער והבושת ואין לבעל בהם פירות ואם רצתה ליתן לאחר הדמים נותנת וכזו הורו הגאונים והבעל מרפא אותה כדרך שמרפא כל חולייה. והראב"ד ז"ל הגיה עליו תימה הוא למה ישלם הכל שהרי נוטל בשל אחרים שליש או שני חלקים כשחבל בה איהו למה ישלם לה הכל ואולי טעה בדברי הגאונים שלא אמרו אלא על מה שראוי לה לקנסו שלא יאכל מהם פירות דבהכי לא תקון רבנן דהוא עשה שלא

כהוגן דין הוא שלא יהא חוטא נשכר. כתב רבינו מאיר הלוי ז"ל הא דמציאתה לבעלה היינו דוקא בניזונת אבל באינה ניזונת תיהוי לה איבה ואיבה ולא דק בזה דלא משכחת אשה שאינה ניזונת אלא באומרת איני ניזונת ואיני עושה או כשאמר לה בעלה צאי מעשה ידיך במזונותיך והיא מספקת וכיון דברשות קא עבדי חיישינן לאיבה ומציאתה לבעל:

ב גמ' תנן התם [דף סו.] **קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לה כי אתא רבין א"ר יוחנן בהעדפה שלא על ידי הדחק כ"ע לא פליגי דבעל** הוי כ"פ בהעדפה שע"י הדחק כגון עשתה מלאכה בלילות בשעה שבני אדם ישנים **ת"ק סבר לבעלה רבי עקיבא סבר לעצמה** והלכה כת"ק והכי פסק רב האי גאון ז"ל אמר רב פפא מציאה כהעדפה שע"י שעת הדחק דמי פי' מציאה שע"י הדחק. בעי רב פפא עשתה שתים בבת אחת מהו בעי רבינא שלש וארבע מהו תיקו פי' רב האי דלרבנן קא מיבעי להו דדלמא אע"ג דבהעדפה שע"י הדחק אמרו רבנן דלבעלה שתים בבת אחת אפשר דלא מיחייבא ליה אלא ממלאכה אחת אבל לא שתים בבת אחת ואת"ל שתי מלאכות שכיח דעבדה והוי דבעל בעי רבינא שלש וארבע מהו וכיון דסלקא בתיקו הוי לעצמה. ור"ח ז"ל פי' דהני בעיות אליבא דר"ע ובעי לר"ע דאמר העדפה שע"י הדחק לעצמה הוא הדין נמי כשעשתה שתי מלאכות או דלמא כיון שלא ע"י הדחק הוי לבעלה הוא הדין שתי מלאכות הוי לבעלה דלא אמר ר"ע לעצמה אלא כשעושה מלאכה בשעה שבני אדם ישנים אבל לרבנן דאמרי דהעדפה שע"י הדחק לבעלה כ"ש עשתה שתים שלא ע"י הדחק מתוך זה (הפסק) נראה דהלכה כר"ע. רבי יהודה בן בתירא אומר וכו' כתב רב האי גאון **כך העלו בישיבה אע"ג דיחיד ורבים הלכה כרבים בזו הלכה כר' יהודה בן בתירא** וטעמא משום דשקלו וטרו אמוראי בתראי רבינא ורב אשי אליביה:

ג מתני' הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו. אמרו חכמים יכול הוא שיאמר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשי ליתן:

גמ' ת"ר א"צ לומר ראשון ת"ח ושני עם הארץ אלא אפילו ראשון ע"ה ושני ת"ח יכול לומר **לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי איפשי ליתן. ירושלמי** (הל' ב') **ולאו דברים הנקנין באמירה הם. תני בר קפרא פוסק ע"מ לכנוס הוא פירוש כל הפוסק לחתנו דעתו על מנת לכנוס הוא וכיון שמת חתנו ולא כנסה אינו חייב לתת לאחיו** והכי משמע מדקאמר פוסק ולא קאמר כשפסק ופי' רב האי דדוקא בפוסק לחתנו אבל אם פסק לבתו כגון שאמר בשעת קידושין הריני נותן לבתי כך וכך קנתה הבת ואע"פ שמת החתן שאינו יכול לומר לא פסקתי לבתי אלא על מנת שתבא לידי נישואי החתן דמכל מקום לבתו פסק ובתו קנתה כך מצאתי כתוב. ונראה לי שלא ביאר הכותב יפה דמשמע דאם מת החתן אפילו לא יבמה אחיו מיחייב ליתן לבתו מה שפסק לה והא לא מסתבר כלל דודאי לא פסק אלא ע"מ שתנשא בהם ואם לא נשאת ומתה והיה לה בן לא יירש הבן אותו הממון אבל אם נתייבמה לא מצי למימר לאחיך הייתי רוצה ליתן שהרי לבתו פסק ולא פקעו הקידושין. פסק הגאון מי שפסק מעות לחתנו בשעת קידושין אם נתנן לו קודם החופה ומתה הבת ויש לה בן יחזיר החתן המעות לאב שכל הפוסק דעתו ע"מ לכנוס אבל מי שנתן לבתו מעות סתם שתנשא בו ולא הזכיר שתנשא בו לפלוני קנתה אותה מתנה וכיון שנתקדשה אע"פ שנתבטלו אותן הקדושין כשמת הארוס אין האב יכול לחזור בו:

יום קמ

ד מתני' פסקה להכניס לו אלף דינרים הוא פוסק כנגדן ט"ו מנה וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש שום במנה ושוה מנה אין לו אלא מנה שום במנה היא נותנת שלשים ואחד סלע ודינר. בד' מאות היא נותנת חמש מאות. **מה שהחתן** [דף סו:] **פוסק הוא פוסק פחות חומש** פי' ר"ח ז"ל כשהחתן מייחד לה כלים ושאר חפצים תוספת לכתובתה ובא לשומן ולכתוב השומא בכתובה פוחת חומש לפי ששמין אותם יותר מכדי שוויים לכבוד החתן. ירושלמי (הל' ג) **מה ראו לומר בכספים אחד ומחצה ובשום פחות חומש אמר רבי יוסי ברבי חנינא שמו דעת אשה שרוצה לכלות כליה ולפחות חומש ושמו דעת האיש** שרוצה לישא וליתן בכספים ולעשותו **אחד ומחצה א"ר יוסי בר' חנינא הדא אמרה אין אדם רשאי למכור כלי אשתו.** וכן מה שהחתן פוסק לאשה ומשתמשת בו אין הבעל יכול למוכרם כדאמרינן ביבמות פרק אלמנה (דף סו:) ולא עוד אלא אם הכניס לה שום משלו ורצה הבעל למכור

רי"ף כט.

לא ימכור. **פסקה להכניס לו כספים סלע נעשה ששה דינרים והחתן מקבל עליו עשרה דינרים לקופה רשב"ג אומר הכל כמנהג המדינה** אכולה מתני' קאי והכי נמי איתא בתוספתא (פ"ו) א"ר יוסי מקום שנהגו שלא לפחות מן השום ולא להוסיף על הכספים אין משנין ממנהג המדינה והלכה כרשב"ג:

גמ' עשרה דינרים לקופה מאי קופה א"ר אסי קופה של בשמים אמר רב אשי לא נאמרו דברים הללו אלא בירושלים [דף סו.] אמר רב שמן בר אבא הכניסה לו זהב שמין אותו והרי הוא בשוויו ולא מוסיף חומש ולא פוחת שליש ומסיק דוקא בחתיכות גסות של זהב אבל בדהבא פריכא או בממלא פוחת חומש. הכניסה לו דינרי זהב מקום שנהגו לפורטן הרי הן ככספין ומוסיף שליש מקום שלא נהגו לפורטן הרי הן בשווין אמר רבי אמי בשמים של אנטוכיא הרי הן ככספים:

ה א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן גמלים של ערביא אשה גובה מהן פורנא פי' רש"י ריווח שליש שהן ככספים וקשה לר"ת דהוי ליה למימר הרי הן ככספים כדאמר רבי ינאי על בשמים ונראה לי לפרש דבגביית כתובה איירי דאסמכתינהו עלייהו דומיא דארנקי דמחוזא דפי' רש"י לענין כתובה. ומכאן פוסקים דמטלטלי דידן משתעבדי לכתובה דעיקר משא ומתן שלנו הוא במעות ומטלטלין והוי כגמלים של ערביא ואשלי דקמחוניא דאסמכתינהו עלייהו. ולא נהירא לר"ת דאי כקרקע דמו כהנהו דשמעתא אם כן אם מכרן הבעל תוציאם האשה מיד הלקוחות אחרי מותו ולדבריהן בטלה עכשיו תקנת השוק. ואומר ר"ת דהכי נהיגי האידנא לגבות מטלטלי דאנן מטלטלי ומקרקעי כתבינן דהכי כתבינן נכסים דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כולהון יהון אחראין לכתובתך ואמרינן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מד:) ואי אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי גבי ממקרקעי וגם ממטלטלי ואע"ג דמסקינן בפרק קמא דקדושין (דף כז.) דאגב וקני בעינן ולא כתבינן אגב להכי לא תקינו למיכתב אגב דלא למשוינהו כמקרקעי לגמרי לגבות מן הלקוחות אלא להכי אהני דאקני להו עם הקרקע לשוינהו כקרקעי לגבותם אי הוו בעין לאחר מיתה או לאחר גירושין:

ו מתני' המשיא את בתו סתם לא יפחות לה מחמשים זוז פסק להכניסה ערומה לא יאמר לכשתבא לביתי אכסנה אלא מכסה לה **ועודה בבית אביה וכן המשיאין את היתומה לא יפחתו לה מחמשים זוז ואם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודה:**

גמ' אמר אביי הני חמשין זוזי פשיטי:

ז ת"ר יתום ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסין את היתומה ואחר כך מפרנסין את היתום מפני שהאיש דרכו לחזר ואין האשה דרכה לחזר יתום ויתומה שבאו לינשא משיאין את היתומה תחלה [דף סז:] ואח"כ משיאין את **היתום מפני שבשתה של אשה מרובה משל איש: ת"ר יתום שבא לינשא שוכרים לו בית ומציעין לו מטה וכל כלי תשמישו ואח"כ משיאין לו אשה שנאמר די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו זה** רי"ף כט: **בית אשר יחסר** זה מטה לו זו אשה וכן הוא אומר אעשה לו עזר כנגדו:

ח ת"ר די מחסורו אתה מצווה לפרנסו ואי **אתה מצווה לעשרו. אשר יחסר לו אפי' סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו שלשה מילין:**

ט ת"ר אין לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשם הלואה וחוזרין **ונותנין לו לשם מתנה (ואם אינו מקבל נותנין לו לשם הלואה): ת"ר העבט זה שאין לו ואין רוצה להתפרנס שנותנין לו לשם הלואה וחוזרין ונותנין לו לשם מתנה תעביטנו זה שיש לו ואינו רוצה להתפרנס שנותנים לו לשם מתנה וחוזרין ונפרעין ממנו לאחר מיתה דברי ר' יהודה וחכ"א יש לו ואין רוצה להתפרנס אין נזקקין לו אלא מה אני מקיים תעביטנו דברה תורה כלשון בני אדם:**

י [דף סח.] **תני רבי חייא בר רב מדיפתי ר' יהושע בן קרחה אומר כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים כתיב הכא פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וכתיב התם יצאו אנשים בני בליעל מה להלן עבודת כוכבים אף כאן עבודת כוכבים: ת"ר המסמא את עיניו והמקפח את שוקו והמצבה את כריסו כדי ליטול צדקה אינו נפטר מן העולם עד שיבא לידי כך:**

יא תנן התם אין מחייבין אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו והתניא היה משתמש בכלי זהב ישתמש בכלי כסף בכלי כסף ישתמש בכלי נחשת אמר רבה בריה דרבא במחרישה של כסף. יש מפרשים שהיא

המגירה שמגררין **בה בבית המרחץ רב פפא אמר לא קשיא כאן קודם שיבא לידי גיבוי כאן לאחר שיבא לידי גיבוי פי' כל זמן שאינו נוטל אלא בצינעא אין מחייבין אותו למכור כלי תשמישו אבל אם הוצרך ליטול מן הגיבוי של קופה** של צדקה אין נותנין לו עד לאחר שימכור ור"ת פי' קודם שיבא ליטול מקופה של צדקה מחייבין אותו למכור לאחר שיבא לידי גיבוי שכבר נטל מן הקופה שוב נזדמנו לו כלי בית אין מחייבין אותו למכור ורש"י פי' לאחר שבא לידי גיבוי שנטל לקט שכחה ופאה ונודע שהיה עשיר ובאו ב"ד לגבות ממנו כדי מה שנטל ואע"פ שממון שאין לו תובעין הוא משום קנס גובין ואפי' את"ל בבעל חוב דעלמא מסדרין כי האי גוונא הכא משום קנס מחייבין אותו למכור:

יב מתני' יתומה שהשיאוה אמה או אחיה לדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא משתגדיל להוציא מידם מה שראוי ליתן לה **רבי יהודה אומר אם השיא בתו ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה** וחכ"א **פעמים שאדם עני והעשיר או עשיר והעני אלא שמין את הנכסים ונותנין לה:**

גמ' אמר שמואל לפרנסה שמין באב אומדין אילו האב היה **קיים כמה היה נותן לבתו לפרנסת הבעל ונותנין לה ואותבינן עלה דשמואל ממתני' דקתני פעמים שאדם עשיר והעני או עני והעשיר אלא שמין הנכסים ונותנין לה. מאי עני והעשיר אילימא עני עני בנכסים עשיר עשיר בנכסים מכלל דת"ק סבר אפילו עשיר והעני כדמעיקרא יהבינן לה הא ליה ליה אלא לאו עני עני בדעת עשיר עשיר בדעת וקתני שמין את הנכסים ונותנין לה אלמא לא אזלינן בתר אומדנא ופרקינן הוא דאמר כרבי יהודה דתנן רבי יהודה אומר אם השיא בת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה ולימא הלכה כרבי יהודה אי אמר הלכה כר' יהודה הוה אמינא דוקא השיא דגלי דעתיה אבל לא השיא לא קמ"ל דטעמיה דרבי יהודה דאזלינן בתר אומדנא לא שנא השיא ול"ש לא השיא והא דקתני השיא להודיעך כחן דרבנן דאע"ג דהשיא דגלי דעתיה לא אזלינן בתר אומדנא. א"ל רבא לרב חסדא דרשינן משמך הלכה כרבי יהודה א"ל יהא רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא תדרשון משמי ומי אמר רבא הכי והתניא רבי אומר בת הניזונת מן האחין נוטלת עישור נכסים ואמר רבא הלכתא כרבי לא קשיא הא דאמידניה הא דלא אמידניה וה"נ מסתברא דא"ר אדא בר אהבה מעשה ונתן לה רבי אחד משנים עשר בנכסים ש"מ הא דאמידניה הא דלא אמידניה ש"מ. וחזינן לגאון דכתב הא דאזלינן בתר אומדן דעתיה דאב לגרועי מעישור הוא אבל לאוסופי על העישור לא דלא אשכחן בהדיא מאן** דמוסיף על העישור ובפ' נערה שנתפתתה (כתובות דף נב:) אמרי' **א"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מפני מה תקנו כתובת בנין דיכרין כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו וכמה אביי ורבא דאמרי תרוייהו עד עישור נכסים הלכך לית לן לאפוקי מנכסי יתום טפי מעישור נכסים. וגאון אחר אמר** דר' **יהודה דאמר אם השיא בת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה** דאזלינן **בתר אומדן דעתיה דאב סתמא קאמר לא שנא לפחות מן העישור ולא שנא להוסיף על העישור וכיון דאיפסיקא הלכה כרבי יהודה כוותיה עבדינן והיכא דידעינן מה אומדן דעתיה דאב יהבינן לה כמה דאמיד בין לפחות מעישור בין להוסיף על העישור ואי לא ידעינן אומדן דעתיה יהבינן לה עישור** נכסים ויש מביאין ראיה לסברא קמייתא מהא דאמרי' לקמן בשמעתין פרנסה טרפא ממשעבדי ותנאי כתובה לא טרפא ממשעבדי משום דפרנסה אית לה קצבה ומזונות אין להם קצבה ואם איתא דלהוסיף נמי שמין באב (כו') פרנסה נמי אין לה קצבה אלא וודאי להוסיף אין שמין אלא לפחות ויכולין לקוחות ליזהר שיניחו מבני חרי עישור נכסים ומיהו אינה ראיה כ"כ דתיקשי לך מהאי טעמא נמי יוציאו למזונות ממשעבדי דהא יש להן קצבה למעלה טפי מכדי עד דתיבגרן וא"ת אין קצבה למזונות שמא תלקה ותהא צריכה רפואה ואמרינן לעיל (כתובות דף נב:) דרפואה שאין לה קצבה בכלל מזונות דא"כ אמאי חשיב ליה קצבה לקמן בפרק הנושא (כתובות דף קא.) כשפסק לזונה חמש שנים דקתני ניזונת מנכסים משועבדים אלא ודאי היינו טעמא דאע"פ שהם קצובין למעלה עד בגר כיון דאפשר שלא יעלו כל כך המזונות שתנשא קודם בגר לא חשיבי כקצובין כי הלקוחות לא נזהרו להניח בני חרי עד בגר כי אמרו שמא תנשא קודם אבל פרנסה יש לה קצבה אי לא אמידניה עישור נכסי ואי אמידניה יכולין הלקוחות לברר הדבר ע"י ב"ד

ר"י"ף ל.

דעתו של אב בין למעלה בין למטה ונ"ל דמזונות אין להם קצבה בשביל רפואה ולא תיקשי מההיא דהנושא שפסק לזונה חמש שנים דהא דאמרי' דרפואה שאין לה קצבה בכלל מזונות היינו בבתו דניזונת בתנאי כתובה מידי דהוה אאשה אבל אם אדם קבל עליו לזון איש נכרי לא מסתבר כלל שיתחייב ברפואתו ואם תקשי לך ממתני' דקאמרו חכמים פעמים שאדם עני בדעת ולא יהיב עישור נכסי והעשיר בדעת ויהיב טפי מעישור נכסי או שהיה עשיר והעני לא יהיב כולי האי אלא שמין את הנכסים ונותנין עישור נכסי וקאמר ר' יהודה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה ואפי' טפי מעישור נכסי וי"ל דודאי לא קאמר ר' יהודה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה אפי' טפי מעישור נכסי אלא כשנתן לה עישור נכסי או פחות וקאמרי רבנן פעמים שאדם עני בדעת כשהשיא את הראשונה ולא נתן לה עישור נכסי והעשיר בדעת ועכשיו היה נותן לה עישור נכסי ופעמים שאדם עשיר בדעת כשהשיא את הראשונה ונתן לה עישור נכסי והעני בדעת שעכשיו היה נותן לה פחות לא נוכל לאמוד דעתו הלכך לעולם יתנו עישור נכסי ורבי יהודה סבר דשמין באב לפחות. ואם תקשי לך הא דאמרינן לעיל (כתובות דף נ:) רב זן מחיטי דעלייה איבעיא להו **לפרנתה הויא ומאי עלייה מעילויא דאב וכדשמואל דאמר שמואל לפרנסה שמין באב** אלמא משמע דשמואל לעילויא אמרה וי"ל דה"ק עלייה מעילויא דאב כלומר מה שזן אותה מחיטי היינו מעילויא דאב וכדשמואל ושמואל תרתי אמר ששמין באב לעילויא לגבות מטלטלי אם השיא ראשונה ונתן לה מטלטלי ולהורע כחה לענין שומא ושמין לפחות ולא להותיר ודעת התוס' נוטה לסברא זו וכיון דאיכא פלוגתא (דמתני') דרבוותא לא מפקינן מיתמי טפי מעישור נכסי: **גופא בת הניזונית מן האחין נוטלת עישור נכסים אמרו לו לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן אין לו לבן במקום בנות כלום אמר להם כך אני אומר ראשונה נוטלת עישור נכסים שניה** במה ששיירה שלישית במה **ששיירה וחוזרות וחולקות בשוה אמאי** [דף סח:] **כל חדא וחדא דנפשה שקלה הכי קאמר אם באו לינשא כאחת חולקות בשוה וכן הלכה:**

יג ת"ר הבנות בין בגרו עד שלא נישאו ובין נישאו עד שלא בגרו אבדו מזונותיהן ולא אבדו פרנסתן דברי רבי ר"ש בן אלעזר אומר אף אבדו פרנסתן כיצד הם עושות שוכרות להם בעלים ומוציאין להם פרנסה א"ר נחמן אמר לי רב הונא הלכה כרבי איתיביה רבא לרב נחמן יתומה שהשיאוה אמה או אחיה לדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא משתגדיל להוציא מידן מה שראוי לינתן לה טעמא דקטנה הא גדולה ויתרה לא קשיא הא דמחאי הא דלא מחאי וה"נ מסתברא דאי לא תימא הכי **קשיא דרבי אדרבי דתניא רבי אומר בת הניזונת מן האחין נוטלת עישור נכסים ניזונת אין** שאין ניזונת לא אלא **ש"מ הא דמחאי הא דלא מחאי. א"ל רבינא לרבא אמר לן רב אדא בר אהבה משמך בגרה** או נשאת אינה **צריכה למחות ומי אמר רבא הכי והא איתיביה רבא לרב נחמן יתומה** שהשיאוה אמה או אחיה **ושני לה הא דמחאי הא דלא מחאי לא קשיא הא דמיתזנא מינייהו הא דלא מיתזנא מינייהו שמעינן השתא מכל הני** שמעתא דבגרו או אינסבו אי **מיתזנן מינייהו אית להו פרנסה אע"ג דלא מיחו ואי לא מיתזנן מינייהו צריכי למחות ואי לא מיחו לית להן** פרנסה ואי לא איבגרן **ולא אינסבן אע"ג דלא מיתזנן אית להו פרנסה ולא צריכי למחויי ואי בגרן ואינסבן אע"ג דמיתזנן מינייהו צריכי למחויי ואי לא מחאן לית להו פרנסה:**

ריי"ף לו:

יד מצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל הא דאמרינן דבוגרת לא הפסידה עישור נכסים הנ"מ היכא דבגרה אחר מיתת האב אבל אם בגרה בחיי האב אין האחין חייבין להשיאה שלא תקנו עישור נכסים אלא למי שמת והניח בנות קטנות דלישנא דהבנות קטנות משמע ותקנו להם מפני שאמדו חכמים דעת האב שאין רוצה להשהות בביתו בתו בוגרת וזו כיון שבגרה בחיי האב כיון דאישתהי אישתהי הלכך אם מת האיש והניח בת קטנה אע"פ שבגרה או נשאת ולא מחתה לא הפסידה עישור נכסים דכבר זכתה מיד כשמת אביה ולפיכך לא הפסידה אח"כ אבל אם בגרה בחיי אביה אע"פ שניזונת מן האחין ואע"ג דמחאי מיד כשמת אביה אין לה עישור נכסים כלל ומסתבר הכי דכי היכי דלא תיקנו מזונות לבגרה בחיי אביה דהא אפילו נערה שבגרה אבדה מזונותיה ה"ה בגרה בחיי אביה אין לה פרנסה ואע"ג דאם בגרה לאחר מיתת האב לא הפסידה פרנסתה שאני התם שהיה להם לאחין להשיאה קודם בגר וכן משמע דלא פליגי רבי ור"ש בן אלעזר אלא בבגרה

לאחר מיתת האב אבל בוגרת בחיי האב כולהו מודו דאין **לה פרנסה:**

טו אמר רב הונא אמר רבי פרנסה אינה כתנאי כתובה כדתניא האומר אל יזונו בנותיו מנכסיו אין שומעין לו אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו שומעין לו שהפרנסה אינה כתנאי כתובה ואיכא נוסחאי דאית בהו איפכא ולהנהו דאית בהו איפכא לית הלכתא כרבי חדא דמזונות תנאי כתובה וחוב זה מוטל עליו משעת נישואין ולאו כל כמיניה להפקיעה ועוד היאך קאמר דבפרנסה אין שומעין לו הא רבי גופא ס"ל דאזלינן בתר דעתיה דאב למיפחת לה מעישור נכסי כדאמרינן מעשה ונתן לה רבי אחד משנים עשר מנכסיו ומסתמא כי היכי דאזיל בתר דעתיה למיפחת הוא הדין כשפירש דעתו שאינו רוצה שיתנו. ורב האי גרס איפכא ומפרש כשהתנה בשעת נשואין שלא יהא לה תנאי כתובה שומעין לו דכל דבר שבממון תנאו קיים אבל פרנסה לאו מכח דכתובה היא באה אלא שתקנת חכמים שתקנו לבנות ישראל ונתנו להם חלק בממון אביהם להיות נשאות בממון אין בידו להפקיע מה שזיכו להם חכמים ואע"ג דגלי דעתיה הכא בשעת נשואין שאינו רוצה שינשאו בנותיו מנכסיו וקי"ל דבפרנסה שמין באב הנ"מ היכא דגלי דעתיה בתר נשואין כשהשיא בנותיו או שראינו וותרנותו או קמצנותו או שצוה בשעת מיתה אבל גילוי דעתא בשעת נשואין לאו מלתא היא דאפשר שהיה בדעתו שלא לעשות חוב על בניו ועוד אפשר אחר כך שהיה רואה בנותיו שהגיעו לפרקן היה מרחם עליהם ומשיאן הלכך תנאי של שעת נשואין לא חשיב גילוי דעת ולפירושו הלכה כרבי אף לגירסא זו:

טז [דף סט.] **תלה ליה רב לרבי ביני חטי האחין ששעבדו מהו הוה יתיב רבי חייא קמיה א"ל מכרו או משכנו א"ל מאי נפקא לך מינה בין מכרו בין משכנו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות ור' יוחנן אמר אחד זה ואחד זה אין מוציאין. וליתא לדרבי יוחנן דקי"ל כרבי דאמר מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות** משום דמספקא ליה להש"ס דלמא לא שמיע ליה לרבי יוחנן הא דאמר רבי ואי שמיע ליה הוה מקבל ליה אית לן למימר דלא שמיע ליה דמסתבר דר' יוחנן לא פליג עליה דרבי:

יז איתמר מי שמת והניח שתי בנות ובן קדמה הראשונה ונטלה עישור נכסים ולא הספיקה השניה לגבות עד שמת הבן א"ר יוחנן השניה ויתרה א"ל רבי חנינא גדולה מזו אמרו מוציאין לפרנסה ואת אמרת שניה ויתרה ומסתברא לן דהלכה כר' יוחנן משום דאיכא ריוח ביתא דהא רב אשי דהוא בתראה הכי ס"ל דא"ל רב יימר לרב אשי אלא מעתה אשכחה מציאה דאיכא ריוח ביתא ה"נ דלא יהבינן לה עישור נכסים א"ל אנא מהני נכסים קא אמינא אבל בירושלמי (ה"ו) **פסק הלכה כר' חנינא דגרסינן התם מי שמת והניח שתי בנות ובן ונטלה הראשונה עישור נכסים ומת הבן רבי חנינא סבר למימר אף השניה נוטלת עישור והשאר חולקות בשוה רבי טבי בשם רבי יאשיה אמר טעמיה דר' חנינא אם מן** המשועבד גובה לא כ"ש משלפניה ר' זעירא בעי קמיה רבי אסי היאך עבדין עובדא א"ל **כרבי חנינא וכן נפק עובדא** כר' חנינא וכיון דבירושלמי פסיק בהדיא כרבי חנינא עבדינן כוותיה ורב יימר ורב אסי שקלי וטרו להעמיד הא דקאמרינן דבתר הכי שמעה וקבלה ולא משום דסבירא להו **כרבי יוחנן:**

יח אמר אמימר בת יורשת הויא דאי בעי לסלוקי בזוזי לא מצי לסלוקי ורב אשי אמר בעלת חוב הויא ומצי לסלוקה בזוזי והלכתא כרב אשי ואף אמימר הדר ביה. והשתא דאמרת בעלת חוב הויא דאבא או דאחי למאי נפקא מינה למיגבא מבינונית ושלא בשבועה ומזיבורית ובשבועה וה"ה לגבות מן הראוי **ת"ש דרבינא אגבה לברתיה דרב אשי ממר בריה דרב אשי בינונית ושלא בשבועה** ומבריה דרב סמא בריה דרב אשי זיבורית **ובשבועה ש"מ בעלת חוב דאחי הויא ש"מ:**

יט אמר רבא הלכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי בין למזוני בין לפרנסה בין לכתובה והאידנא תקינו רבנן דמתיבתא למיגבי כתובה ממטלטלי הלכך מזוני נמי אפילו ממטלטלי דקי"ל דתנאי כתובה ככתובה דמיא אבל פרנסה דליתא מתנאי כתובה כדקיימא אף ע"ג דלעיל בשמעתין אמרי' דלרבי כיון דמזוני גביא ממטלטלי כל שכן פרנסה התם לענין דינא קאמר אבל האידנא דלא גביא ממטלטלי אלא בתקנת הגאונים במאי דתקון תקון ובמאי דלא תקון לא תקון אבל היכא דהשיא האב את בתו בחייו ונתן לה ממטלטלי אזלינן בתר אומדן דעתיה ויהבינן נמי להאי ממטלטלי והא

דאמרי' פרנסה ממקרקעי לא בעי למימר שתטול רק עישור מן הקרקעות אלא עישור כל נכסים היא נוטלת שכן דרכן של בני אדם שנותנין נדוניא לבנותייהו לפי עשרן הן ממקרקעי הן ממטלטלי אלא שחוב זה אינה גובה אלא ממקרקעי דומיא דגביית כתובה ומזוני: **שלח ליה ר' נחמיה בריה דרב יוסף** לרבה בר רב הונא זוטי לנהרדעא כי אתיא ההיא **איתתא לקמך אגבה עישור נכסי אפילו מאיצטרובולי** א"ר אשי כי הוינא **בי רב כהנא מגבינן** אפילו מעמלי דבתי פי' שכר בתים אם השכיר הבית לשנה ועבר כבר חצי שנה היו מגבין גם מחצי שנה שעברה דכיון דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף חשיב הכל כמקרקעי ואישתיק ולא אמר להו ולא מידי:

כ מכאן היה רגיל ר"ת כשהיה יושב בדין והיה שומע אחד מבעלי דינין מגזם לחבירו כך וכך ממון תתחייב לי בדין היה מכחישו ואמר לו לא יתחייב לך שאם אין לו לדיין לומר כך מה הוכחתו של רב מניומי מדאישתיק אמימר:

יום קמא

כא ובשמתא ליהוי מאן דלא אמר ליה היה אומר ר"ת דנידוי על תנאי כזה אין צריך התרה אע"ג דאמרי' במכות פ' אלו הן הגולין (מכות דף יא.) נידוי על תנאי צריך התרה מנלן מיהודה אם לא הביאותיו אליך אע"פ שקיים תנאו והביא את בנימין היו עצמותיו מגולגלין בארון היינו דוקא בדבר שהמנודה מסופק בשעת נידוי אם יוכל לקיים התנאי כי התם שקבל עליו להביא את בנימין ומאריא ומגנבי שהם בידי שמים לא יוכל לשומרו אבל הכא שבידו לקיים התנאי אין צריך התרה:

רי"ף לא. **כב מתני'** [דף סט:] **המשליש מעות לבתו והיא אומרת נאמן עלי בעלי יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ רבי יוסי אומר וכי אינה אלא שדה והיא רוצה למוכרה הרי היא מכורה בד"א בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום:**

גמ' ת"ר המשליש מעות ליקח בהן שדה לבתו והיא אומרת ינתן לבעלי מן הנשואין הרשות בידה מן האירוסין יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ ר' יוסי אומר גדולה בין מן הנשואין בין מן האירוסין **הרשות בידה קטנה בין מן האירוסין בין מן הנשואין יעשה שליש מה שהושלש בידו ואיכא בינייהו גדולה מן האירוסין דר' מאיר סבר אף על גב דגדולה היא מצוה לקיים דברי המת לפיכך יעשה שליש מה שהושלש בידו ור' יוסי סבר כיון דגדולה היא הרשות בידה והא דקתני מתני' בד"א בגדולה רבי מאיר היא וחסורי מיחסרא והכי קתני יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי רבי מאיר בד"א מן האירוסין אבל מן הנשואין הרשות בידה בד"א בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום. איתמר א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי ורבא אמר רב נחמן הלכה כר' מאיר וקי"ל כרב נחמן בדיני** ואפי' בבריא קי"ל הכי כדמוכח בגיטין בשילהי פ"ק (דף טו.) א"ר יוסף הלכה כר' שמעון הנשיא. והא דקי"ל דברי שכ"מ ככתובין וכמסורין דמו רב יוסף מוקי לה בבריא והא קיימא לן מצוה לקיים דברי המת תני יחזיר למשלח וא"ת מנ"מ דאמרי' מתנת שכ"מ ככתובין וכמסורין דמו תיפוק ליה משום מצוה לקיים דברי המת ועוד הא דאמרי' (ב"ב דף קנא:) מתנת שכ"מ במקצת בעיא קנין אפילו במת דומיא דמתנת שכיב מרע בכוליה דלא בעי קנין דאיירי במת דהא קי"ל דאם עמד חוזר ואמאי בעי קנין מי גרע מבריא דלא בעי קנין. ותירץ ר"ת דלא אמרי' מצוה לקיים דברי המת אלא היכא דהוה ביד שליש כי הך דמתני' ודהולך מנה לפלוני בגיטין (דף יד.) וההיא דאמר תנו שקל לבני איירי נמי שהיו המעות ביד שליש וכיון שיצא מרשות נותן בשעת מיתה ובאו ליד שליש יש לו לקיים דברי המת והא דאמרי' בגיטין (דף מ.) פלונית שפחתי עשתה לי קורת רוח יעשה לה קורת רוח כופין את היורשין ועושין לה קורת רוח משום מצוה לקיים דברי המת ופרש"י שאם אין לה קורת רוח אלא בשיחרור צריכין לשחרר אותה התם נמי כביד שליש דמי לפי שהיא מוחזקת בגופה והביא ראיה מהא דתנן בפ"ק דגיטין (דף יג.) האומר תנו מנה לפלוני ומת יתנו לו לאחר מיתה ואמרי' עלה בגמרא והוא שצבורין ומונחין בקרן זוית ופריך במאי עסקינן אי בבריא כי צבורין מאי הוי הא לא משך ומאי פריך הא קיימא לן מצוה לקיים דברי המת ואדרבה הוה ליה לאקשויי מאי איריא צבורין אפילו כי אינן צבורין נמי כדפריך בתר הכי גבי שכיב מרע אלא ש"מ דלא אמרי' מצוה לקיים דברי המת אא"כ ביד שליש וגם נתן מתחילה לשם כך שיתנם לזה אבל אם לאחר הצואה בא לידו או אם היה בידו כבר לא אמרי' מצוה לקיים דברי המת והשתא

ניחא ההיא דאיסור גיורא (ב"ב דף קמט.) דהוה ליה ארבע מאה זוזי ביד רבא אמר רבא היכי ליקנינהו רב מרי וכו' ואמאי לא קני להו משום מצוה לקיים דברי המת אלא ודאי משום שהיו כבר מופקדים ביד רבא ולא נתנם לו איסור גיורא לתתם לרב מרי בנו: **תניא האומר תנו שקל לבני בשבת והם ראוים לתת להם סלע נותנין להם סלע ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל אין נותנין להן אלא שקל ואם אמר אם מתו יירשו אחרים תחתיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להם אלא שקל.** [דף ע.] **א"ר חסדא אמר מר עוקבא הלכתא בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנים להם כל צרכם והא דקי"ל הלכה כרבי מאיר דאמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי במילי אחרניתא אבל בהא מינח ניחא ליה והא דאמר הכי לזרזינהו הוא דעבד:**

כג תנן התם הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין אמר רפרם בר פפא לא שנו אלא שאין שם אפוטרופוס אבל יש שם אפוטרופוס אין מקחו מקח ואין ממכרו ממכר. **מדקתני אין מעשה קטנה כלום ולא קתני יעשה שליש מה שהושלש בידו כדקתני בגדולה ש"מ אין מעשה קטנה כלום בין במקום שליש בין במקום אפוטרופוס וכן הלכתא.** פסק ר"ח בשם רב האי גאון אבל מתנתו מתנה אע"ג דבגיטין פרק הניזקין (גיטין דף נט.) מיבעיא כשאין שם אפוטרופוס אם מתנתו מתנה ופשיט דמתנתו מתנה ומדמבעיא לן היכא דמקחו מקח משמע דפשיטא דהיכא דאין מקחו מקח דאין מתנתו מתנה. מיהו לא דמי דלעולם מתנתו מתנה בין יש שם אפוטרופוס בין אין שם אפוטרופוס דהאי דאין מקחו מקח בשיש שם אפוטרופוס לפי שעל אפוטרופוס ליקח ולמכור אבל ליתן אין הרשות בידו והואיל ומתנתו מתנה משום דאי לא עביד ליה ניחא לנפשיה לא הוה יהיב ליה אין חילוק בין יש שם אפוטרופוס בין אין שם אפוטרופוס:

הדרן עלך מציאת האשה

פרק ז

רי"ף לא: **א המדיר את אשתו מליהנות לו. עד שלשים יום יעמיד פרנס יותר מכאן יוציא ויתן כתובה רבי יהודה אומר בישראל חודש אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובכהנת שנים יקיים ג' יוציא ויתן כתובה:**

ב המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות יוציא ויתן כתובה ר' יהודה אומר בישראל יום אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובכהנת שנים יקיים שלשה יוציא ויתן כתובה. המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינין יוציא ויתן כתובה רבי יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה ובעשירות ל' יום:

גמ' שלא תטעום אחד מכל מיני הפירות גרס כדמוכח בתוספתא (פ"ז) דתניא שלא תטעום אחד מכל המינין בין מאכל רע בין מאכל יפה אפי' לא טעמה אותו המין יוציא ויתן כתובה:

ג והיה אומר ר"ת אם אדם אומר קונם כל הפירות שבעולם עלי לא חייל הואיל ואי אפשר שלא יעבור כדאשכחן בריש פרק ב' דנדרים (דף טו.) דאם אמר קונם עיני בשינה בסתם דלא חייל הנדר לאסור שינה עליו הואיל ואי אפשר להיות שלשה ימים בלא שינה וכן נמי אם אמר קונם כל פירות שבעולם עלי אם אעשה דבר זה היה אומר ר"ת דלא חייל אע"ג דאפשר לו שלא לעשות אותו דבר ולא יאסרו כל הפירות עליו מ"מ כיון שהוציא מפיו כל הפירות שבעולם נדר שוא הוא ולא חייל הנדר כלל) בפרק הבע"י (סי' יא) כתבתי כל הני יוציא ויתן כתובה דפירקין אי כופין אותם להוציא או לאו):

גמ' וכיון דמשועבד לה היכי מצי מדיר לה כל כמיניה דמפקיע לשעבודא ואע"ג דקונמות מפקיעין מידי שעבוד אלמוה רבנן לשעבודא דאיתתא כי היכי דאלמוה לשעבודא דבעל ואע"ג דאיצטלא דמילתא דפרסוה אמיתנא לא אלמוה רבנן לשעבודא דאיתתא היינו דוקא לגבי כתובה אבל שעבודא דמזונות אלמוה רבנן טפי שהוא דבר הצריך לה יותר) **והתנן קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר אלמא כיון דמשעבדא ליה לאו כל כמינה דמפקעה** לשעבודא ד' ע: **באומר** [דף ע:] **לה צאי מעשה ידיך במזונותיך** א"ה פרנס למה לה בדספקא **לדברים גדולים ולא ספקא לדברים קטנים דהוה רגילה בהו בבי נשא והוה מגלגלא בהדיה והשתא אמרה ליה עד** השתא דלא אדרתן איגלגלי **בהדך והשתא דאדרתן לא** איגלגלי ואע"ג דאינה יורדת עמו וא"כ הרי משועבד לה לדברים שהיתה רגילה בהן בבי נשא וא"כ היאך חל הנדר) וי"ל דהא דאינה יורדת עמו היינו בדברים של בני משפחתה שיש להן עושר ושאין להם עושר שוין בו אבל הנך

דברים קטנים דרגילה בהו בבי נשא לפי שהיה עשיר אבל בני משפחתה שאין להם עושר אלא כמו שיש לבעלה אינם רגילין באותן דברים קטנים יש לה לגלגל עמו כ"ז שהיא אצלו הלכך חל הנדר אבל כשהדירה ואינה עוד אצלו חייב להנהיגה בכבוד בית אביה הלכך אמרה ליה השתא דאדרתן לא מגלגלי **בהדך. ומ"ש עד שלשים יום עד שלשים יום לא שמעי אינשי ולא זילא** בה מילתא טפי שמעין אינשי וזילא בה **מילתא:**

רי"ף לב. **ד ופרנס לאו שליחותיה קעביד**) **באומר כל הזן אינו מפסיד**) היה אומר רשב"ם ז"ל דווקא כי ה"ג דקאמר כל הזן אינו מפסיד בלשון רבים הוא דשרי במודר הנאה אבל למימר ליחיד אם תזון לא תפסיד לא דמיחזי כשלוחו תדע דלקמן גבי בא בדרך לא שרינא ליה למימר הכי ובמסקנא נמי כי משני לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא כל הזן דלעלמא קאמר אבל האי דרגיל אצלו וכו' ואי הוה שרינן ליה למימר ליחידים הכי ה"ל למימר בחנוני הרגיל אצלו אם תזון לא תפסיד וכ"ש הך. **אמר רב לא שנו אלא במפרש אבל בסתם יוציא לאלתר ויתן כתובה ושמואל אמר אפי' בסתם נמי לא יוציא לאלתר שמא ימצא פתח לנדרו.** [דף עא.] **תנן המדיר את אשתו שלא תטעום באחד מכל הפירות יוציא ויתן כתובה בשלמא לרב כאן בסתם כאן במפרש אלא לשמואל קשיא הכא במאי עסקינן כגון שנדרה היא וקיים לה איהו וסבר האי תנא הוא נותן אצבע בין שיניה והלכתא כשמואל** ואם תקשי לך דהכא אמרי' דאינו יכול להעמיד פרנס אלא עד שלשים יום ובפירקין דלעיל (כתובות דף סד:) תנן המשרה את אשתו ע"י שליש אלמא יכול לפרנסה ע"י שליש כ"ז שירצה י"ל דהדירה שאני ובירושל' (הלכה א) פריך ויעמיד פרנס. רשות ביד אשה לומר אי אפשי להתפרנס מאחר אלא מבעלי והא תנינן המשרה את אשתו ע"י שליש כאן כשקבלה עליה כאן כשלא קבלה עליה אי כשלא קבלה עליה ואפי' יום אחד לא יעמיד. מגלגלת עמו ל' יום שמא ימצא פתח לנדרו:

ה מתני' [דף עא:] **המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה בזמן** שהוא עמה בעיר חדש א' **יקיים שנים יוציא ויתן כתובה בזמן** שהוא בעיר אחרת רגל א' יקיים שלשה **יוציא ויתן כתובה:**

ו המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה יוציא ויתן כתובה מפני שנעל דלת בפניה ואם היה טוען מפני ד"א רשאי. א"ל ע"מ שתאמרי לפלוני מה שאמרת לי או מה שאמרתי לך או שתהא ממלאה ומערה לאשפה יוציא ויתן כתובה:

גמ' בשלמא לבית המשתה איכא נעל בפניה אלא לבית האבל מה [דף עב.] נעל בפניה **איכא תנא למחר היא מתה ואין כל בריה סופדה ואיכא דאמרי אין כל בריה סופנה. תניא היה ר"מ אומר מאי דכתיב טוב ללכת אל בית אבל** מלכת אל בית המשתה **וגו' מאי והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דספד יספדוניה דקבר יקברוניה דלוויה ילווניה דיטען יטעוניה. ואם היה טוען משום ד"א רשאי מאי דבר אחר אמר רב יהודה אמר שמואל מחמת בני אדם פריצים המצוין שם אמר רב אשי לא אמרן אלא אתחזק אבל לא** רי"ף לב: **אתחזק לאו כל כמיניה לאחזוקי אינשי בפריצי:**

ז על מנת שתאמרי לאיש פלוני ותימא א"ר יהודה דברים של קלון. או שתהא ממלא ומערה לאשפה ותעביד א"ר יהודה אמר שמואל שתהא ממלאה ונופצת פי' אמר לה שתהא מתהפכת אחר התשמיש **כדי שתנפץ שכבת זרע ולא תתעבר במתניתא תנא על מנת שתמלאי עשר כדי מים ותערי לאשפה בשלמא לשמואל משום הכי יוציא ויתן כתובה אלא למתניתא מאי נפקא לה מינה ותעביד אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מפני שנראית כשוטה:**

ח אמר רב כהנא המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה ריחים ותנור יוציא ויתן כתובה מפני שמשיאה ש"ר בשכנותיה וכן היא שנדרה שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה רחים ותנור ושלא תארוג בגדים נאים לבניו תצא שלא בכתובה מפני שמשיאתו שם רע בשכיניו:

ט מתני' אלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית ואיזו היא דת משה מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נדה ולא **קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקיימת ואיזו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו** ר"ט אומר אף הקולנית ואיזו היא קולנית כל שהיא **מדברת בתוך ביתה ושכיניה שומעין קולה:** האי דעוברת על דת משה ויהודית אין לה כתובה היינו בדבר שהיא מכשילתו כי הנך דמתניתין וכיוצא בהם כגון שהאכילתו חלב או דם וכן נודרת ואינה מקיימת

בשביל בניו אבל אם היתה עוברת בשאר עבירות כגון שהיא עצמה אכלה דבר איסור לא הפסידה כתובתה ודת יהודית משום חציפותא ומשום חשד זנות הוא דמפסדה:

גמ' מאכילתו שאינו מעושר היכי דמי אי דידע נפרוש וא"ת אין ודאי ידע ופירש אבל היא היתה רוצה להאכילו שלא היתה סבורה שהוא יודע הלכך יוציאה שלא בכתובה כי תאכילנו פעם אחרת כשלא ידע ואין לומר דדייק מדקתני מאכילתו שאינו מעושר דמשמע שכבר אכל ומבעיא ליה היאך נודע שהאכילתו דמ"מ קשה אהא דדייק כה"ג אהא דקתני ואינה קוצה לו חלה וי"ל דרצתה להאכילו ולא אכל אינה יוצאה בלא כתובה דמצית אמרה משחקת הייתי בך וכשהיית בא לאכול הייתי מונעך **ואי דלא ידע מנא ידע לא צריכא** דא"ל פלוני תיקן לי את הכרי הזה **ואזל שייליה ואשתכח שקרא** וקאמרי בירושלמי כולהו בעדים פלוני עישר לי פלוני ראה כתמי פלוני קץ לי חלתי פלוני התיר לי נדרי בדקין כולהון ולא משתכחין משמע דאין המתקן נאמן לומר לא תיקנתי לה אם היא מכחישתו ומילתא דמסתבר הוא היאך יפקיע ממונא בעד אחד אלא עדים צריך כגון שאמרה פלוני תיקן באותה שעה והעידו עדים שבאותה שעה לא היה פלוני בעיר או אם הבעל אומר היא אמרה לי שפלוני תקן לה והיא אומרת לא אמרתי לו אין הבעל נאמן אם לא שיביא עדים שאמרה לו. **ומשמשתו נדה היכי דמי אי דידע נפרוש אי דלא ידע נסמך עילוה דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל מניין לנדה** שהיא סופרת לעצמה שנאמר וספרה לה לעצמה ואפי' אם מצא בגדיה מלוכלכין בדם נאמנת לומר בשוק של טבחים עברתי או בדם צפור נתעסקתי **דאמרה ליה פלוני חכם טיהר לי הכתם ושייליה ואישתכח שקרא ואי בעית אימא כדרב יהודה דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה. וחלה נמי כגון דאמרה פלוני גבל תקן לי את העיסה ואזל ושייליה ואשתכח שיקרא. ונודרת ואינה מקיימת דאמר מר בעון נדרים בנים מתים. דת יהודית יוצאה וראשה פרוע. ראשה פרוע דאורייתא הוא דכתיב ופרע את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפריעת ראש** [דף עב:] **אמר רב יהודה אמר שמואל דאורייתא בקלתה שפיר דמי דת יהודית אפי' בקלתה נמי אסור א"ר אסי א"ר יוחנן קלתה אין בה משום פריעת הראש אמר אביי ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך מבוי. ירושלמי** (בפירקין הלכה ז) **חצר שהרבים בוקעין בו הרי הוא כמבוי שאין הרבים בוקעין בו הרי הוא כחצר. וטווה בשוק אמר רב יהודה** במראה זרועותיה אל בני **אדם אמר רב חסדא אמר אבימי בטווה ורד כנגד פניה ומדברת עם כל אדם אמר רב יהודה אמר שמואל במשחקת עם בחורים. אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת ילדיו בפני מולידיו כדכתיב ומולדתך אשר הולדת אחריהם וגו'.**

ר"י"ף לג. **אמר רבא לא תימא דליכליה אריה לסבא ולבריה אלא כגון דאמרה ליכליה אריה לסבא באפי בריה. ר' טרפון אומר אף הקולנית. אמר רב יהודה במשמעת קולה על עסקי תשמיש כגון דתבעה ליה בפה בקול רם** אבל רש"י פירש בענין אחר ומסקינן בסוטה פרק ארוסה (סוטה דף כה.) **דעוברת על דת צריכה התראה להפסידה כתובתה** ואם רצה הבעל לקיימה מיבעיא התם אם יכול לקיימה אם לאו ולא איפשיטא ולא כייפינן ליה להוציא ומיהו מצוה לגרשה. כך כתב הראב"ד ז"ל:

' מתני' המקדש את האשה על מנת **שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא** בלא כתובה **על מנת שאין בה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה מומין תצא שלא בכתובה שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים.** תימה אמאי קאמר המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ושאין בה מומין אפי' קדשה בסתם נמי ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כדאמרי' לעיל בפ' אע"פ (כתובות דף נז:) דארוסה בת ישראל אינה אוכלת בתרומה שמא ימצא בה מום ונמצאת זרה למפרע אלמא אפי' בלא תנאי נמי מבטל מום הקידושין ומצינן למימר דלרב ניחא דקיימא סיפא אריש דה"ה בסתם אינה מקודשת והאי דנקט על תנאי משום סיפא כנסה סתם תצא שלא בכתובה אלא לשמואל דמפרש סיפא לא קאי אריש אמאי לא קאמר המקדש את האשה סתם ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת וי"ל דנהי דחיישינן לסימפון ולא תאכל בתרומה מ"מ צריכה גט מדבריהם או מדאורייתא מספיקא ומיהו כתובה לית לה דאפילו נדרה תחתיו

תניא לעיל (כתובות דף עא.) האשה שנדרה בנזיר אם **אמר אי אפשי באשה נדרנית תצא שלא בכתובה** וכן לרב נמי דאוקי מתני' בקדשה על תנאי וכנסה סתם ה"ה בקדשה סתם תצא שלא בכתובה אלא נקט קדשה על תנאי לאשמועינן דאפ"ה בעי גיטא לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות (ומיהו) ומש"ה גיטא בעיא. וא"ת הא נמצאת איילונית אפי' גט אינה צריכה כדמוכח בפ"ק דיבמות (ד' ב:) דתנן וכולן שמתו או שמיאנו או שנמצאו איילונית צרותיהם מותרות אלמא מדשריא צרתה א"כ חשבינן קידושי אחותה קידושי טעות ואפי' גט מדרבנן לא בעי' דאי בעיא גט מדרבנן היתה צריכה חליצה מידי דהוה אכל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת והיתה צרת ערוה מדרבנן אלא ודאי לא בעיא גיטא כלל ומ"ש שאר מומין ממום דאיילונית וי"ל דשאני מום דאיילונית דעיקר דעתו של אדם הנושא אשה בשביל בנים הלכך הוי קידושי טעות אבל בשאר מומין צריכה גט אפי' כנסה סתם דמספקא לן אם אין אדם חפץ באשה נדרנית או באשה בעלת מום או לא ולכך צריכה גט מספק מדבריהם: **א"ר יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק באלו נדרים אמרו שלא תאכל בשר** ולא **תשתה יין ושלא תתקשט בבגדי צבעונים** ואע"פ שאמר ע"מ שאין עליה נדרים בסתם והוא אומר שמקפיד על כל נדרים ורוצה להוציאה בלא כתובה לא צייתינן ליה דדווקא נדרי עינוי נפש דדרך אדם להקפיד עליהם כגון אכילת בשר ושתיית יין ובגדי צבעונים הוי קפידא אבל דברים **שאין בהם עינוי נפש כגון קליות ואגוזין** שאין דרך בני אדם להקפיד עליהן **אינה יוצאה בלא כתובה ואע"ג דקפיד איהו כיון דלא קפדי** אינשי לא הוי קפידיה קפידא ואע"ג דאמרי' לעיל המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות למ"ד היא נותנת אצבע בין שיניה תצא שלא בכתובה היינו דווקא בנדרה כשהיא תחתיו שהבעל רוצה שתהיה מוראו עליה ולא תדור תחתיו אבל היכא שנדרה מעיקרא אין קפידא אלא בהנך ודווקא כשהתנה ע"מ שאין עליה נדרים בסתם אבל אם פירש ע"מ שאין עליה שום נדר אפי' בנדר כל דהו תצא שלא בכתובה והכי איתא בירושלמי א"ר יוסי מתני' כשאמר ע"מ שאין עליה נדרים אבל אם אמר ע"מ שאין עליה כל נדר אפי' נדרה שלא לאכול חרובין נדר הוא:

יא איתמר קדשה **על תנאי וכנסה סתם רב אמר צריכה** הימנו גט ושמואל אמר אינה צריכה הימנו גט [דף עג.] תנן **כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה** כתובה הוא דלא בעיא הא גיטא בעיא מאי לאו **קידשה על תנאי וכנסה סתם** ותיובתא דשמואל לא קדשה סתם וכנסה סתם ומדקדק הש"ס [דף עג:] קדשה סתם וכנסה סתם תצא שלא בכתובה הא גיטא בעי ומ"ש כתובה דלא בעיא **דאמר אי אפשי באשה נדרנית גט נמי לא תיבעי אמר רבה צריכה גט מדבריהם וכן אמר רב חסדא גט מדבריהם רבא אמר תנא ספוקי מספקא ליה גבי ממונא לקולא גבי איסורא לחומרא.** ופרש"י דהאי סוגיא אליבא דשמואל הוא דלרב דמוקי מתני' בקדשה על תנאי ניחא דבעי גט דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ובועל לשם קידושין אף אם אין התנאי קיים כי היכי דלא ליהוי ביאת איסור ולענין כתובה עומד בתנאי כי היכי דאם נדרה אח"כ תצא שלא בכתובה אבל לשמואל דאית ליה אדם עושה בעילתו בעילת זנות פריך שפיר גט נמי לא תיבעי ומיהו גם לרב נמי דינא הכי דהא אפי' בקדשה על תנאי אמר רב דמוחל על תנאו כדי שלא יהא בעילת זנות כ"ש בקדשה סתם וכנסה סתם שרוצה שתהיה אשתו אף אם ימצאו עליה נדרים ומומין לענין להצריכה גט וקאמר רבה **בטעות אשה אחת כעין שתי נשים** פליגי **אבל בטעות אשה אחת גרידתא דברי הכל** **אינה צריכה גט.** ופי' רב אלפס **טעות אשה אחת כעין שתי נשים** כגון שקדשה על תנאי ואח"כ כנסה סתם וטעות אשה גרידתא היינו **שקדש על תנאי ובעל לאלתר דלא מצי למימר אחולי אחליה לתנאי** דכיון דבעל מיד אחר הקידושין **כמאן דאתני בבעילה דמי** ולית הלכתא כרבה בהא דאפי' אם בעל לאלתר אמרי' אחולי אחליה לתנאיה וצריכה גט **דהא אסקינן** [דף עד.] **אמר רב כהנא משמיה דעולא המקדש על תנאי ובעל צריכה ממנו גט** וכל היכא דאמר **המקדש על תנאי ובעל** משמע שבעל לאלתר אחר הקידושין ודייק לה מדקתני **בטעות אשה אחת** (גרידתא) ובעל אלמא דכנסה **לאחר זמן משמע ובעל לאלתר** משמע **זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט לאפוקי מהאי תנא דאמר רבי יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל** והיא לא נתפשה **הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאף על פי שלא נתפשה מותרת ואיזו זו** (זו) **שקידושיה קידושי טעות שאפילו**

ריי"ף לג: לד.

ריי"ף לד:

בנה מורכב על כתיפה ממאנת והולכת לה אלמא ליתא לדר' ישמעאל וגרסי' התם **בפ' בא סימן (נדה דף נב.) בענין תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן ר' יהודה אומר עד שירבה השחור על הלבן אמר ר' אבהו א"ר אלעזר הלכה כרבי יהודה ומודה ר' יהודה שאם נבעלה לאחר שהביאה שתי שערות שוב אינה יכולה למאן. חבריה דרב כהנא סבר למיעבד עובדא כר' יהודה ואע"ג דנבעלה א"ל רב כהנא לא כך היה המעשה בבתו של ר' ישמעאל שבאתה לבית המדרש למאן ובנה מורכב על כתיפה** היה ובאותו היום הוזכרו דבריו של **ר' ישמעאל ורבתה בכיה גדולה בבית המדרש ואמרו דבר שאמר אותו צדיק יכשל בו זרעו דא"ר יהודה אמר שמואל משום ר' ישמעאל והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו** (זו) **שקידושיה קידושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתיפה ממאנת והולכת לה ונמנו וגמרו עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות.** והא דקי"ל דאין **אדם עושה בעילתו בעילת זנות** ובעל לשם קידושין משמע מתוך פרש"י ומתוך דברי התוספתא דקידושין גמורין הן ואם קדשה אחר אינה צריכה גט משני וכן מסתבר דהא בקטנה שאין בעילתו בעילת זנות ממש דהא אשתו היא מדרבנן ואפילו הכי אמר רב דבועל לשם קידושין גמורין ואינה צריכה גט משני כ"ש הכא דהוי ביאה ממש שבועל לשם קידושין גמורין שאינה צריכה גט משני. וראיתי מן הגדולים שדקדקו מדקאמרי' המקדש על תנאי ובעל צריכה גט משמע שצריכה גט להוציאה מן הספק וכן מדקאמר ולא היה כח ביד חכמים להוציאה בלא גט משמע שנסתפקו בדבר ומספק לא רצו להתירה וראוי להחמיר להצריכה גט משניהם ובקטנה אדם יודע שאין קדושי קטנה כלום ומיד כשגדלה הוא בועל לשם קידושין גמורין אבל הכא הוי ספיקא שמא היה סובר שתנאו קיים ולא נזכר לבעול לשם קידושין והא דאמרינן דבועל לשם קידושין היינו בדאיכא עידי ייחוד דאמרינן הן הן עידי ייחוד הן הן עידי ביאה:

יום קמב

יב אמר רב יוסף בר אבא א"ר מנחם א"ר אבין המקדש בפחות מש"פ **ובעל צריכה הימנו גט** דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. מדלא הביא רב אלפס רי"ף לה.

המקדש במלוה ובעל משמע דס"ל דאינה צריכה גט לפי שאין הכל יודעין שהמקדש במלוה אינה מקודשת הלכך אינו בועל לשם קידושין. כתב בהלכות גדולות המקדש במלוה ובעל צריכה גט וכן כתב הרמב"ם (פ"ז מהל' אישות) וכן ראוי להחמיר:

יום קמג

יג [דף עה:] **ת"ר** הלכה אצל חכם והתירה מקודשת אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת מה בין חכם לרופא חכם עוקר את הנדר מעיקרו רופא אינו מרפא אלא מכאן ולהבא. אין לפרש דדוקא בלישנא תליא מילתא הואיל ואינו מרפא אלא מכאן ולהבא והרי הוא קדשה ע"מ שאין בה מומין והיו בה מומין דאם כן הלך הבעל אצל הרופא וריפא לא תהיה מקודשת מהאי טעמא אלא בקפידת המומין תליא שגם עתה לאחר שנתרפאה היא נמאסת עליו כשזוכר שהיו בה מומין אחר שנתקדשה לו אבל ביה ליכא קפידא דאיתתא בכל דהו ניחא לה אבל בנדרים לא קפיד הואיל ועוקרו למפרע אבל אי לא עקר למפרע אלא מכאן ולהבא קפיד נמי השתא על העונש שהיה עליה משעת הנדר עד שעת ההיתר. והתניא הלכה אצל חכם והתירה אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת אמר רבה לא קשיא הא ר"מ דאמר אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד הא רבי אלעזר דאמר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד דתנן המוציא אשתו משום ש"ר לא יחזיר משום נדר לא יחזיר רבי מאיר אומר נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר שאין צריך חקירת חכם יחזיר רבי אלעזר אומר לא אסור זה הצריך אלא מפני זה שאין צריך ותניא א"ר אלעזר לא אסרו זה אלא מפני זה [דף עה.] במאי קמיפלגי ר' מאיר סבר אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד ר' אלעזר סבר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד והלכה כר' מאיר דאין אדם חש על ביזוי זה שתוכל להביא שלשה הדיוטות לביתה ויתירו לה וכן סובר ת"ק דקאמר לא יחזיר בכל ענין הלכך לרבה הלכה אצל חכם והתירה מקודשת רבא אמר הכא באשה חשובה עסקינן דאמר לא ניחא לי דאיתסר בקרובותיה ומוקי תרוייהו כרבי מאיר ומיהו כיון דאמר אי אפשי באשה נדרנית לא ניחא ליה דליהוו קידושין כי היכי דלא ליתסר בקרובותיה אי הכי סיפא דקתני אבל הוא שהלך אצל חכם והתירו אצל רופא וריפא אותו מקודשת ליתני אינה מקודשת ולימא הכא באדם חשוב

עסקינן דאמרה לא ניחא לי דאיתסר בקרוביו איתתא בכל דהו ניחא לה כדריש לקיש דאמר ר"ל טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו ומצאתי כתוב שנסתפקו הגאונים היכא דפליגי רבה ורבא הלכתא כמאן משום דקיימא לן דמאביי ורבא ואילך הלכתא כבתראי (אף אם הוא) כנגד רבה שהיה רבם או לא והלכך יש להחמיר ולהצריכה גט אף באשה חשובה וא"ת הא במתני' תנן אינה מקודשת ולא מיפלגא מידי בין הותר הנדר ללא הותר הנדר ויש לומר דהא דאמרי' הכא מקודשת היינו כשהותר הנדר קודם ידיעת הבעל וכיון שלא נודע לו אינו מקפיד על מה שהיה עליה אבל היכא דנודע לו בתחלה מיד כשנודע לו רוצה שיתבטלו הקידושין שמא לא ימצא לה חכם פתח להתירה. ירושלמי אית תנויי תני מותרת לינשא בלא גט ואית תנויי תני אסורה לינשא בלא גט מ"ד מותרת כרבי אליעזר ומ"ד אסורה כרבנן וא"ד כולה כרבנן מאן דאמר מותרת לינשא שמתוך שיודעת שאם הולכת אצל חכם והוא מתיר את נדריה יהיו בניה ממזרים אינה הולכת לפניו מותרת לינשא בלא גט ומ"ד אסורה לינשא בלא גט שמא תלך אצל חכם ויתיר נדריה וקידושין חלין עליה למפרע ונמצאו בניה באין לידי ממזרות לפום כן אסורה לינשא בלא גט:

יד כל המומין הפוסלים בכהנים פוסלין בנשים. תניא הוסיפו עליהם זיעה ושומא וריח הפה וקולה עבה ודדין גסין מחבירו טפח **וטפח בין דד לדד ונשיכת כלב ונעשית מקומה צלקת. תנא שומא שיש בה שער הרי זה מום אין בה שער גדולה הרי** זה מום קטנה אין זה מום ואיזו היא גדולה פי' **רשב"ג עד כאיסר האיטלקי** והא דהוסיפו שומא באשה היינו בקטנה ואין בה שער ובעומדת בפדחתה תחת כיפה שעל ראשה וזימנין מתחזיא וזימנין לא מתחזיא:

טו מתני' היו בה מומין ועודה בבית אביה האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה נולדו בה מומין הללו ונסתחפה שדהו נכנסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתארסה היו בה מומין הללו והיה מקחו מקח טעות דברי ר' מאיר וחכמים אומרים בד"א במומין שבסתר **אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון ואם יש מרחץ** בעיר [דף עה:] אף מומין שבסתר **אינו יכול לטעון מפני שבודקה** ביד קרובותיו וכתבו הגאונים ז"ל לא קרובותיו ממש אלא ביודעיו ואפילו גר הוא בעיר ואין לו קרובות אי אפשר שלא יהו לו רעים בעיר וחברים ובודקין על ידי נשותיהן ודווקא בעיר שדרך הבנות לצאת מבית אביהן ולרחוץ במרחץ ביום אבל במקום שאין דרך הבנות לראותם חוצה ואף למרחץ אינן הולכות אלא באישון לילה ואפילה כמו בספרד אף על מומין שבגלוי יכול לטעון:

גמ' טעמא דמייתי האב ראיה הא לא מייתי האב ראיה הבעל מהימן מני ר' יהושע היא דאמר לא מפיה אנו חיין אימא סיפא נכנסה לרשות הבעל צריך להביא ראיה טעמא דמייתי הבעל ראיה האלא מייתי ראיה אב מהימן אתאן לר"ג דאמר נאמנת א"ר אלעזר תברא מי ששנה זו לא שנה זו רבא אמר רישא כאן נמצאו כאן היו סיפא נמי כאן נמצאו כאן היו [דף עו.] רב אשי אמר רישא מנה לאבא בידך סיפא מנה לי בידך. רב אלפס ז"ל לא הביא כל הני אוקימתות לפי שסובר שאין נפקותא בין שינויא דרבא לשנויא דרב אשי וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב דלרב אשי אם היא בוגרת אפילו עודה בבית אביה על הבעל להביא ראיה דמנה לי בידך הוא ולרבא בוגרת נמי כל זמן שלא נכנסה לרשות הבעל כיון שנמצאו בבית אביה אמרי' כאן נמצאו כאן היו ועליה להביא ראיה וכיון דפליגי הלכתא כרב אשי דהוא בתראה ואני אומר דאף רבא מודה בבוגרת דאף בבית אביה על הבעל להביא ראיה דלא שייך למימר כאן נמצאו כאן היו אלא בנערה דכתובתה לאביה והיא עצמה ברשות האב לכל מילי (ועל האב להביא ראיה) הלכך איתרעי חזקתה ברשות האב ועל האב להביא ראיה ואע"ג דמן הדין מיד כשנתארסה היא ברשות הבעל לענין מומין דכל מומין שיולדו בה אמרי' נסתחפה שדהו כאילו נכנסה לרשות הבעל מ"מ כיון שהיא ברשות האב לכל מילי והכתובה שלו אמרינן כאן נמצאו כאן היו קודם אירוסין אבל בוגרת כיון שיצתה מרשות אביה ואינה נקראת עוד על שם בית אביה כך לי עומדת בבית אביה כאילו עומדת בבית אינש דעלמא וחשיבא כאילו נכנסה לרשות הבעל ולכך לא הביא רב אלפס כל הני אוקימתות וכן מוכח מן התוספות:

טז אמר שמואל המחליף פרה בחמור ומשך בעל החמור את הפרה ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת הפרה ותנא תונא רי"ף לה:

כלה [דף עו:] **מיתיבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשירה. משני צדדים טריפה נמצא עליה קורט דם בידוע שהיה לפני שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהיא שלשה ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה ואי** יהיב טבחא דמי בעי לאיתויי ראיה ומפיק ואמאי בעל בהמה נייתי ראיה ונוקים בדלא יהיב טבחא דמי מאי פסקא אלא כי אתא רמי בר יחזקאל אמר לא תציתו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל אלא הכי אמר שמואל **כל שנולד ספק ברשותו עליו להביא ראיה** ופי' רש"י על בעל הפרה להביא ראיה שמת החמור קודם משיכה הואיל והספק ברשותו נולד שלא נמצא החמור מת עד אחר משיכת הפרה והתנא תונא כלה כדתריץ רבא לעיל ורישא וסיפא סייעתיה דכל שנמצא הסימפון **ברשותו עליו להביא ראיה עודה בבית אביה** על האב להביא ראיה נכנסה לחופה שהיא ברשות הבעל על הבעל להביא ראיה ואפילו הוא דר בבית חמיו ברשותו הוא הספיקא כך פירשו חכמי אשכנז וצרפת דכל מי שנולד ספק ברשותו עליו להביא ראיה בין להוציא בין להחזיק ממון שבידו מדפריך לקמן והא ספקא ברשות טבח אתיליד והיינו להחזיק. ורב אלפס כתב שאף לדברי רמי בר יחזקאל על בעל החמור להביא ראיה וקרי נולד ספק ברשותו לפי שהחמור היה עומד ברשותו וכאן נמצאו וכאן היו ואית לן למימר שמא מת החמור קודם משיכת הפרה אבל אם היה החמור עומד בסימטא על בעל הפרה להביא ראיה ולרב יהודה על בעל החמור להביא ראיה אפילו עומד בסימטא. ולא נהירא האי פירושא דמיד שמשך בעל החמור את הפרה נקנה חמור לבעל הפרה בכל מקום שהוא עומד וחזקת ממון וחזקת הגוף מסייע ליה לבעל החמור ולמה נזקיק אותו להביא ראיה ולא שייך כאן נמצאו כאן היו אלא נערה המאורסה והיא בבית אביה לפי שעדיין היא ברשות אביה לכל מילי כדפרישית לעיל אבל בהמה נחלטה מיד במשיכת בעל החמור לבעלים האחרונים אפי' עומדת בבית הראשונים וכאן נערה המאורסה אפי' יוצאה מבית אביה אפי' היא עומדת בבית הארוס כל זמן שלא נכנסה לחופה על האב להביא ראיה וכן נכנסה לחופה אפילו בבית אביה על הבעל להביא ראיה אלמא דאין רשות המקום גורם אלא רשות בעל הממון והיינו בעל הפרה שהחמור נכנס לרשותו בשעת משיכת הפרה ועוד מאי קאמר רמי בר יחזקאל לא תציתו להני כללי דכייל יהודה אחי כיון דלתרוייהו על בעל החמור להביא ראיה דלמא הא דקאמר רב יהודה על בעל החמור להביא ראיה היינו משום דמסתמא דמילתא כל זמן שלא משך בעל הפרה את החמור עדיין הוא עומד בבית בעל החמור אבל אם היה עומד. בסימטא היה מודה דעל בעל הפרה להביא ראיה אלא ודאי מלתא דרב יהודה ורמי בר יחזקאל הם דבר והפכו ואני אומר דטעות סופר הוא במה שכתוב בהלכות רב אלפס על בעל החמור וטעה בין פרה לחמור: מיתיבי מחט שנמצאת וכו' אי **לא יהיב טבח דמי בעל בהמה מייתי ראיה ומפיק ואמאי ספיקא ברשות טבח אתיליד דיהיב טבח דמי מאי פסקא סתמא דמילתא** כל כמה דלא יהיב טבח **זוזי לא יהבי ליה חיותא איכא מ"ד דליתא להא דשמואל דהא אותבינן עלה ואע"ג דפריק ההוא פרוקא שינויא בעלמא הוא ולא סמכינן עלה אלא בין שנולד ספק ברשותו בין שלא נולד ספק ברשותו המע"ה ואי לא יהיב טבחא דמי בעל בהמה בעי לאיתויי ראיה ואיכא מ"ד האי מתני' דכלה כיון דמסייע ליה לשמואל ממילא שמעינן דהאי פרוקא דשמואל דווקא הוא ולאו שינויא בעלמא הוא דאי לא תימא הכי קשיא הלכתא אהלכתא הלכך הלכתא כשמואל:**

יז וחכמים אומרים בד"א במומין שבסתר א"ר נחמן **ונכפה כמומין שבסתר דמי והנ"מ דקביעא** [דף עו.] **ליה** רי"ף לו. **זמן אבל לא קביעא ליה זמן כמומין שבגלוי דמי:**

יח מתני' האיש שנולדו בו מומין אין כופין אותו להוציא רשבג"א בד"א **במומין קטנים אבל במומין גדולים כופין אותו להוציא** ונראה שגם צריך ליתן לה כתובה מידי דהוה אבאה מחמת טענה דאמר בשילהי הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) הוא אומר מינה וכו' דברים שבינה לבינו נאמנת אמר איזיל ואינסיב איתתא אחריתי ואיבדוק נפשאי אמר ר' אמי אף בזו יוציא ויתן כתובה משמע אף בזו כמו בדברים שבינו לבינה ובהדיא קאמר התם בסוף הפ' דכופין אותו להוציא ויתן כתובה:

גמ' רב יהודה תני נולדו ורבי חייא בר רב תני היו מאן דאמר נולדו כ"ש היו דהא סברה וקבלה מאן דאמר היו אבל נולדו לא והלכה כרב יהודה ולכך לא הביא רב

אלפס אלא המשנה כצורתה:

מתני' ואלו הן מומין גדולים פי' רשב"ג נסמת עינו נקטעה ידו נשברה רגלו.

גמ' איתמר אמר רבי אבא בר יעקב אמר רבי יוחנן הלכה כרשב"ג ורבא א"ר נחמן הלכה כדברי חכמים והלכתא כרב נחמן דקי"ל כוותיה בדיני ויש אומרים דווקא עינו אחת אבל שתי עיניו או שתי ידיו או שתי רגליו מודו רבנן וכן מסתבר שהרי הוא כעבר ובטל מן העולם:

יט מתני' ואלו שכופין אותם להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס והמקמץ והמצרף נחשת והבורסי בין שהיו בו עד שלא נשאו ובין משנשאו נולדו על כולן אמר רבי מאיר אע"פ שהתנה עמה יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ועכשיו איני יכולה לקבל וחכ"א מקבלת היא בעל **כרחה חוץ ממוכה שחין מפני שממקתו ומעשה בצידן בבורסי שמת והיה לו אח בורסי אמרו חכמים יכולה היא שתאמר לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל:**

גמ' מאי בעל פוליפוס אמר רב יהודה אמר שמואל ריח החוטם במתניתא תנא ריח הפה. מקמץ אמר רב יהודה זה המקמץ צואת כלבים. מצרף נחשת זה המחתך נחשת מעיקרו. גרסינן בפרק אלו הן הלוקין (מכות דף כג.) **אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה מנין ליבמה שנפלה לפני מוכה שחין שאין חוסמין אותה לפניו שנאמר לא תחסום שור בדישו וסמיך ליה כי ישבו אחים יחדיו. אמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה אזל רבי אלעזר ואמר לשמעתתא קמיה דשמואל אמר אכסוה שערי לאלעזר עד שכופין להוציא יכפוהו לזון ורב אמר אין** אדם דר עם נחש בכפיפה **והלכתא כשמואל ואע"ג דאיתמר נמי משמיה דרבי יוחנן כוותיה דרב הא דחייה ר' זירא ואמר על דא אכסוה שערי לאלעזר בבבל** ובהלכות גדולות פוסקין כוותיה דרב וכרבי יוחנן וכרבי אבהו דאמר בירושל' (פ' בתרא דגיטין ה"י) עלה דההיא האומר איני זן ואיני מפרנס מפני ריח הפה כופין מפני חיי נפש לא כ"ש וכן מסתבר דאשה בושה לבא לב"ד כל פעם ותמות ברעב כדאמרינן בפרק החולץ (יבמות דף מב:) אשה בושה לבא לב"ד והורגת את בנה:

כ אמר רב יהודה א"ר (אסי) אין מעשין אלא לפסולות כי אמריתה קמיה דשמואל אמר כגון אלמנה לכ"ג וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר ובירושלמי (שם) נמי קאמר דשניות דרבנן נמי כופין להוציא והא דאמר בשלמא לרב (אסי) דרבנן קתני דאורייתא לא קתני פירוש מה שתקנו חכמים להוציא לטובת האשה ולא מחמת איסור אבל שניות חשיבי כדאורייתא **אבל נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אין כופין אותו להוציא ורב תחליפא בר אביתי אמר אפילו נשא אשה ושהה עמה עשר שנים כופין אותו להוציא וכולהו בין הני דרבנן דתנן במתני' ואלו שכופין אותם להוציא בין הני דאורייתא כגון אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט כולהו כייפינן להו בשוטי דבדברים לא יוסר עבד וכל הני דרבנן אי אמרה הוינא בהדיה שבקינן לה בר ממוכה שחין ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה מוכה שחין אי אמרה דיירנא בהדיה בסהדי שבקינן לה** אבל **מי שנשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה** [דף עז:] **אע"ג דאמרה דיירנא בהדיה בסהדי לא שבקינן לה** דכל כמה דאגידא ביה לא יהבי ליה איתתא אחריתי **אלא יוציא ויתן כתובה ומותרת לינשא לשני ואע"פ שאין לו בנים כדגרסינן בפרק הבא על יבמתו** (יבמות דף סה.) **ת"ר נשאת לראשון ולא היו לו בנים לשני ולא היו לו בנים לשלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים נשאת למי שאין לו בנים תצא** שלא בכתובה.

כא תניא אמר **ר' יוסי סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים עשרים וארבעה מוכי שחין הן וכולן אמרו חכמים תשמיש קשה להן ובעל ראתן קשה מכולן עמאי הוי דתניא הקיז דם ושימש הויין ליה בנים ויתקין הקיזו שניהם ושימשו הויין להו בנים בעלי ראתן מכריז רבי יוחנן הזהרו מזבובי בעלי ראתן רבי זירא לא הוה יתיב בזיקיה ר"א לא עייל באהליה רבי אמי ורבי אסי לא אכלי מביעי דההוא מבואה:** ריב"ף לו:

הדרן עלך המדיר

פרק ח

א [דף עח.] **האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס מודים ב"ש ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים נפלו לה משנתארסה ב"ש אומרים תמכור וב"ה אומרים**

לא תמכור אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים א"ר יהודה אמרו לפני ר"ג הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להן על החדשים אנו בושים אלא שאתם מגלגלים עלינו הישנים נפלו לה משנשאת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה שהבעל מוציא מיד הלקוחות. **עד שלא נשאת ונשאת ר"ג אומר מוכרת ונותנת וקיים א"ר חנינא בן עקביא אמרו לפני ר"ג הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להם על החדשים אנו בושים אלא שאתם מגלגלים עלינו הישנים:**

רי"ף לז.

גמ' [דף עח:] **רב ושמואל דאמרי תרוייהו בין שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס ובין שנפלו לה משנתארסה ונשאת הבעל מוציא מיד הלקוחות דתניא רבותינו חזרו ונמנו בין נפלו לה עד שלא תתארס ובין נפלו לה משנתארסה הבעל מוציא מיד הלקוחות וכן הלכתא. נפלו לה משנשאת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה הבעל מוציא מיד הלקוחות** לימא תנינא **לתקנת אושא דא"ר יוסי באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות לא מתניתין בחייה ולפירות תקנת אושא בגופה של קרקע ולאחר מיתה:**

מתני' ר"ש חולק בין נכסים לנכסים. הידועים לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה בטל. ושאינו ידועין לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים:

גמ' אלו הן ידועין ואלו הן שאינן ידועין א"ר יוסי בר **חנינא ידועין מקרקעי ושאין ידועין מטלטלין ור' יוחנן אמר אלו ואלו ידועין הן ואלו שאין ידועין כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים** תניא נמי הכי אלו הן שאינן ידועין כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים והלכתא כר' יוחנן משום דתניא כוותיה ומסתברא שאם מכרתן קודם שנודעו לבעל. אבל לאחר שנודעו לבעל (אם) מכרה בטל. דלא גרע ממתנה שנתנו לה דבשעת מתנה לא ידע הבעל ואעפ"כ הוא אוכל פירות. או שמא במתנה נמי אם מכרה לאחר שנודע לו מכרה קיים. ומיהו לישנא דשאינן ידועין לבעל משמע דבשעת מכירה אכתי לא היו ידועין לבעל ואע"ג דמפרש שאינן ידועין לבעל שנפלו לה במדינת הים אלמא אינם ידועים אשעת נפילה קאי ואו אמרי' דמוכרת וקיים ואפילו נודעו אח"כ לבעל. לא היא דתרוייהו בעינן נכסים שלא היה הבעל מצפה שיפלו לה בירושה כגון שמת מורישה במדינת הים ולא הכיר הבעל באותן המורישין או כיוצא בזה שהיו נכסים לאב ביד אחר ולא נתברר שהיו של אביה עד אחר נישואין של זה. וגם בעינן שלא נודעו לבעל בין נפילה למכירה. דמיד שנודעו לבעל יש להם דין נכסי מלוג. וכן מוכיח לעיל פרק מציאת האשה (כתובות דף סה:) דתנן גבי בשתה ופגמה שלה ילקח בהן קרקע והבעל אוכל פירות. ואין לך נכסים שאינם ידועין יותר מחבלה וקתני ילקח בהן קרקע וכי היכי דתנן **במתני' נפלו לה נכסים ילקח בהן קרקע** וה"ר מאיר הלוי ז"ל נתן טעם לדבר דטעמא מאי תקינו רבנן פירי לאיש תחת פרקונה. דאי לאו הכי לא פריק לה אמר כיסא נקיטה לה תיזיל ותיפרוק נפשה. והאי טעמא לא שייך אלא בידועין לבעל. אבל כשאינן ידועין לבעל לא תקינו רבנן לבעל שום זכות לא בגוף ולא בפירות ואם מכרה הפירות קודם ידיעת הבעל מכרה קיים. ואחר שנודעו לבעל הקרקע הוי נכסי מלוג. וכן הפירות או דמיהן הנמצא בידם ילקח בהן קרקע:

ב ההיא איתתא דבעיא דתברחינהו לנכסה מגברא כתבתינהו לברתה פירש רש"י והודיעה לעדים שאין מתנתה מתנה אלא כדי להבריח ולא תזכה בהן הבת אם תתאלמן או תתגרש ולא נהירא לי דאם כן אפילו מקצתן נמי כיון דאיכא תנאי. ועוד דאי איכא עדים אמאי בעי רבא לפלוגי בין ברתא לאחריני ועוד כי כתב ידן יוצא ממקום אחר מה מועיל מה שהודיעה לעדים לא אתי בעל פה ומרע ליה לשטרא. ועוד אמרינן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) אימיה דרב זוטרא בר טוביה כתבה לנכסה לרב זוטרא בר טוביה דבעיא לאנסובי לרב זביד ואינסבה ואיגרשה. אתאי לקמיה דרב ביבי בר אביי אמר משום אינסובי הוא והא אינסיבה פי' והמתנה קיימת. אמר רב הונא בריה דרב יהושע משום דאתון ממולאי אמריתו מילי מולייתא. אפילו למ"ד מברחת קנה הנ"מ היכא דלא גליא דעתה דמשום אינסובי. והא גליא דעתה. והתם לא היה תנאי דאילו היה תנאי לא היה טועה רב ביבי לקיים המתנה. אלא גילוי דעת שאמרה שהיתה רוצה לינשא והא גילוי דעת מועיל לכ"ע אפילו למ"ד מברחת קני. כי ההוא (קדושין מט:) דזבן ניכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל. מכלל דמברחת אפי' גילוי דעת אין כאן אלא שידוע לעולם שאשה זו עומדת לינשא. וכשכותבת כל

נכסיה לאחר אנו אומדין דעתה שלהבריח מבעלה נתכוונה דלא שביק איניש נפשיה ויהיב כל מה דאית ליה לאחרים. מידי דהוה אשכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר אם עמד חוזר. וכן אם נישאת מיד סמוך לנתינת הנכסים הלכך אמדינן דעתה דנתכוונה להבריח הנכסים מבעלה שלא יאכל הפירות וגם לא יירשנה אם תמות. ושתוכל למכור פירות כל פעם שתרצה. הלכך הפירות יאכל מקבל המתנה כל זמן שישובת תחת בעלה וגם לא מכרתן ונתנתן לאחר. שהרי היא כוונה שלא יהיה הבעל נהנה מהם. ואם היו הפירות שלה היה הבעל נהנה מהן דאמרינן בהם ימכרו וילקח בהן קרקע כדפרישי' לעיל גבי פירות נכסים שאינן ידועין. ועוד אומדנא דמוכח הוא שכוונה שיהיו הפירות של המקבל מתנה. לפי שהיא יודעת שלא תמצא מי שישתדל בהן לעובדם ולשמרם ולא יכסיפם אם לא שיהנה בפירות. וגם אם תמות בחיי בעלה ישארו ביד המקבל מתנה. דאם לא כן יירשנה בעלה שאין לה יורש קרוב ממנו והיא כוונה להבריחם ממנו. הלכך על כרחך ישארו ביד המקבל מתנה ואם מת בעלה ומתה היא אחר כך אפילו קודם שחזרה בה מן המתנה חוזרין הנכסים ליורשיה דאזלינן בתר אומדנא שלא נתנתם לו אלא כדי להבריחם מבעלה. ומיד שמת בעלה בטלה האומדנא וחזרו הנכסים לרשותה. מידי דהוה אמתנת שכיב מרע בכולה דאם עמד חוזר. ואם עמד ונתרפא מאותו חולי ומת אח"כ קודם שחזר בו נתבטלה המתנה ממילא. אינסיבה ואיגרשה. **אתאי לקמיה דרב נחמן קרעיה ר"נ לשטרא** אזל רב ענן לקמיה דמר עוקבא א"ל חזי מר לר"נ חקלאה היכי קרע לשטרא דאינשי. **א"ל אימא לי** [דף עט.] גופא דעובדא היכי הוה. א"ל הכי והכי הוה. א"ל מברחת קאמרת הכי א"ר חנילאי אמר שמואל אני מורה הוראה אם יבא שטר מברחת לידי אקרענו דלא **שביק איניש נפשיה ויהיב אפילו**

רי"ף לז: **לברתיה. מיתיבי הרוצה להבריח נכסיה מבעלה כיצד היא עושה כותבת שטר פסים לאחר דברי רשב"ג וחכמים אומרים רצה משחק בה עד שתכתוב לו מהיום לכשארצה** פי' מהיום תחול המתנה לכשארצה לקיימה. אבל בכל פעם שארצה הרשות בידי לבטלה. **טעמא דכתבה ליה הכי הא לא כתבה ליה הכי קננהו לוקח. א"ר זירא לא קשיא כאן בכולו כאן במקצתו.** במקצתו **עד דכתבה ליה הכי אבל** בכולהו אע"ג דלא כתבה ליה הכי לא קננהו לוקח כדגרסי' בפרק **מי שמת (בבא בתרא דף קנ:) חמשה עד שיכתבו כל נכסיהם וחדא מינייהו מברחת נכסיה מבעלה.** ושיעור השיור הוי כמו שפירשתי שיור שכיב מרע בפ' מי שמת (סי' כו): **ואי לא קננהו לוקח לקנינהו בעל.** פי' רש"י לשמואל בכותבת כולן דאמר לא קני מאי הברחה איכא לקנינהו בעל. ודקדק רבינו שמשון מתוך לשונו מדקאמר מאי הברחה איכא משמע שרוצה לפרש כך והיא כוונה להבריח ואם יקנם הבעל לא נתקיימת כוונתה הלכך ע"כ מאחר שצריך לקנות או זה או זה יש לנו לילך אחר כוונתה והיא לא רצתה שיקנה הבעל אם כן יקנם הלוקח. ומשני עשאום כנכסים שאינן ידועים ואליבא דר' שמעון הלכך אפשר שלא קנאם הבעל אע"פ שלא קנאם הלוקח הלכך לא קנויה לא לזה ולא לזה:

ג וגם כתב רבינו שמשון ז"ל שמעשה בא לפני ר"ת באחד שרצה ללוות וכתב כל נכסיו לאחר להבריחם שלא ישתעבדו לבעל חוב. וגם באחד שהבריח כל נכסיו לאחר שלא ישתעבדו לכתובת אשתו. ואומר ר"ת ז"ל שהמתנה מתנה. דמאי טעמא אמרי' שטר מברחת אינו קונה. מפני שאינה מתכוונת להקנות לו ועיקר כוונתה שלא יקנה הבעל והכא הוא דלא קנה הבעל כדאמרינן עשאום כנכסים שאינן ידועין וכו' הלכך גם מקבל המתנה לא קנה אבל הכא דליכא למימר כי האי טעמא דאי לא הוה קני ליה המקבל הוה קני ליה בעל חוב והאשה. א"כ לא מיקרי האי שטר מבריח כיון דבהכי אינו מבריח. הלכך ליכא למימר לאברוחי איכוין כיון דאינו מוברח. אלא למתנה גמורה איכוין וזכה מקבל המתנה. ולי נראה שהוציאו שיטת הש"ס ממשמעותא. ופשטא דסוגיא הכי אולא. ואי לא קננהו לוקח כדאמר שמואל דבכולן לא קנה. ליקנינהו בעל דכיון שהן ברשות האשה לחזור בה בכל עת שתרצה א"כ לא יצאו מרשותה ומאי הברחה איכא וליקנינהו בעל ומשני אע"ג דלא זכה בהן מקבל המתנה ונשארו ברשות האשה לא קנאם הבעל כדמפרש טעמא. ומשמע הא בעלמא כגון מבריח נכסיו מבעל חוב ומכתובת אשה דמקבל מתנה אי אפשר לו לקנות דאנך סהדי דלא שביק נפשיה ויהיב מה דאית ליה לאחריני וכיון שלא כוון להקנות לו אלא להבריח לא יצאו הנכסים מרשותו. וכיון דליכא למימר טעמא דלא

משתעבדי לבעל חוב ולכתובה אע"פ שנשארו ברשותו כדאיתא טעמא הכא גבי מברחת א"כ ע"כ משועבדים הן לבעל חוב ולכתובה. ומ"ש רבינו שמשון דאי לא הוה קני להו המקבל הוה קני להו הבעל חוב והאשה אם כן לא מיקרי האי שטרא מבריח הלכך ליכא למימר לאברוחי איכוין כיון דאינו מבריח אלא למתנה גמורה איכוין וזכה מקבל המתנה. הא סברא ליתא כלל דודאי לאברוחי איכוין כדמפרש הש"ס טעמא דלא שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריני. ונקרא שטר מבריח כיון דכוונתו היה להבריח אלא שטעה בזה כסבור היה שתועיל ההברחה אע"פ שלא יקנה המקבל. וכיון שדין הוא שלא תועיל ההברחה אם לא שיקנה המקבל והמקבל אי אפשר לו לקנות כיון שלא כוון להקנות לו ממילא נשארו הנכסים ברשותו ונשתעבדו לכתובת אשה ולבעל חוב. ועוד עיקר הדין הזה הוא אומד הדעת. וזה האיש שכוון להבריח וכסבור הוא שתועיל ההברחה אע"פ שלא זכה המקבל וכשיודע לו שאי אפשר להיות זה אלא שצריך שיקנה המקבל או ישתעבדו לבעל חוב ולכתובת אשה. אנן סהדי דניחא ליה שלא יזכה בהו המקבל וישארו בחזקתו. ויאכל פירות נכסיו עד שיטרפם בעל חוב ויפרע חובו מנכסיו ולא יהיה לוה רשע ולא ישלם. או תמות אשתו בחייו וישארו לו נכסיו ממה שיזכה בהן המקבל ויפסיד נכסיו מעכשיו וגם לא יפרע חובו וכן פי' הר"ר מאיר הלוי ז"ל ושאר גדולי הארץ הזאת וכן עיקר: **בנכסים שאין ידועים לבעל ואליבא דרבי שמעון** פסק רבינו חננאל ז"ל הלכה כרבי שמעון מדקאמר ואליבא דרבי שמעון משמע דרב נחמן וכל הני אמוראי דסברי להך דשטר מברחת לא קנה אליבא דר' שמעון קאמרי שמחלק בין נכסים ידועים לשאינן ידועים. ורבנן דפליגי עליה סבירא להו דשטר מברחת קנה ואנן דסבירא לן דשטר מברחת לא קנה סבירא לן נמי כרבי שמעון ואין לומר דהכא משום תקנת מברחת הוא דתקון רבנן הכי. כדקאמר ר' שמעון בנכסים שאינן ידועין ואפי' רבנן דרבי שמעון מודו הכא. ולעולם לית הלכתא כוותיה במתני'. הא ליתא דהוה ליה למימר עשאום כנכסים שאינן ידועים אליבא דר' שמעון בלא וי"ו. דהוה משמע כי היכי דאליבא דר' שמעון לא הוו נכסים שאינן ידועין לבעל של בעל ה"נ בהברחה לא קני להו בעל ואפי' לרבנן דפליגי עליה דר"ש במתני'. ומדקאמר ואליבא דר' שמעון משמע דוקא לר"ש הוא דלא קנה:

ד מתני נפלו לה כספים **ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירות המחוברים לקרקע ר"מ אומר שמין אותם כמה הן יפים בפירות וכמה הן יפים** רי"ף לח. **בלא פירות. והמותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. וחכ"א פירות המחוברין לקרקע שלו. התלושין מן הקרקע שלה וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. ר"ש אומר מקום שיפה כחו בכניסתה הורע כחו ביציאתה מקום שהורע כחו בכניסתה יפה כחו ביציאתה. כיצד פירות המחוברים לקרקע** ביציאתה שלה בכניסתה שלו **התלושין מן הקרקע בכניסתה שלה ביציאתה שלו:**

ה גמ' פשיטא אמר חד מינייהו נזבון ארעא ואמר אידך נזבון בתי זבני ארעא. בתי ודיקלי בתי. דיקלי ואילני דיקלי. אילני וגופני אילני. אבא זרדתא ופירא דכוורי. אמרי לה פירא ואמרי לה קרנא. כללא דמילתא גזעו מחליף פירא. אין גזעו מחליף קרנא. נוסחא אחרינא גזעו מחליף קרנא. אין גזעו מחליף פירא. לנוסחא קמייתא הכי פירושו. גזעו מחליף פירא כלומר הפרי יאכל הבעל ולא אמרינן ימכר **וילקח בהן קרקע. אין גזעו מחליף קרנא** כלומר יעשה ממנו קרן וימכר וילקח בהן קרקע. לנוסחא בתרייתא הכי פירושו כשבא לקנות בכספים שנפלו לה לא יקנה לעשות קרן **אלא דבר שגזעו מחליף** אבל דבר שאין גזעו מחליף לא יקנה דחשיב כפירא:

יום קמד

ו תניא [דף עט:] **ולד בהמת מלוג לבעל. ולד שפחת מלוג לאשה.** (ר') **חנניא אמר עשו ולד שפחת מלוג כולד בהמת מלוג.** מ"ט דרבנן. **קסברי חיישי' למיתה הלכך בהמת מלוג דאי מיתה איכא עורה ולא קא כליא קרנא הוי ולדה דבעל**) **ולד שפחת מלוג דאי מתה כליא קרנא הוי ולדה לאשה. (ור') חנניא סבר לא חיישינן למיתה ואפי' ולד שפחת מלוג דבעל הוי: אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניא אמר רבא ומודה חנניא שאם נתגרשה נותנת דמים ונוטלתן משום שבח בית אביה. אמר ר' זירא אמר ר' אושעיא אמר ר' ינאי הגונב ולד בהמת מלוג משלם הכפל לאשה לדברי הכל. מ"ט. פירא תקינו ליה רבנן. פירי דפירא לא תקינו ליה רבנן.** פירוש במידי

דאתא מעלמא כגון כפל דולד בהמת מלוג וטובת הנאה דכתובתה בפ' החובל (בבא קמא דף פט.) אבל פירי דפירא דאתא מגופא כמו ולד ולד בהמת מלוג פשיטא דתקינו ליה רבנן. כדתנן לקמן בפ' הכותב (כתובות דף פג.) **לעולם הוא אוכל פירות ופירי פירות וכו'.** וק"ק דהגונב בהמת מלוג שהוא לאשה הוי הכפל לבעל דהוי פירא קמא. והגונב ולד בהמת מלוג שהוא לבעל משלם כפל לאשה. וריב"ן כתב דכ"ש גונב בהמת מלוג דמשלם כפל לאשה כיון דמעלמא קאתי ורב אלפס ז"ל חילק בענין אחר. דהא דאמרי' לקמן דאוכל פירי פירות מפרש לקמן כגון שמכר הפירות ולקח בדמיהן קרקע. דכיון דלא אכיל פירא דינא הוא דליכול פירי פירא דקיימי במקום פירא. אבל הכא דשקיל פירא לא שקיל לכפל דהוא פירי דפירא ולדידיה נמי הוי ולד ולד לאשה. ולא מסתברא כלל הכי דכיון דולד דידיה הוא ואי בעי שחיט ואכיל ליה דלהוי ולד דידיה לדידה ומסתבר כשינויא קמא. כתב בעל הלכות גדולות והיכא דמתו אימותיהן ולדות דכל חד וחד במקום אימיה קאי. והא דקי"ל כחנניא דלא חייש למיתה. היינו משום חשש מיתה לא יניח מלשחוט הולד אבל אם לא שחטו ומתה האם הולד במקומה:

ז אמר רבא א"ר נחמן הכניסה לו עז לחלבה ורחל לגיזתה ותרנגולת לביצתה ודקל לפירות אוכל והולך עד שיכלה הקרן פי' רש"י משום דאיכא שיור עור ונוצה ועצי דקל. ורב אלפס ז"ל פי' דלא **היה לה אלא חלב וגיזה וביצה ופירות הדקל בלבד.** ולא נהירא לי דכיון דליכא שיור כלל אין לכלות הקרן לגמרי דבגלימא איכא שחקים. גפרית ומחפורת של צריף נשאר המקום. ואע"ג דקי"ל כחנניה דלא חייש למיתה ואע"פ שלא נשאר כלל. התם אינו מכלה מה שהכניסה לו אבל הכא שלא הכניסה לו אלא החלב והגיזה מסתברא שאין לכלותם והראב"ד ז"ל פי' הטעם כיון דמקום החלב והגיזה קנוי לה הוי חלב של כל יום ויום פירא ולא מסתבר דלא מיקרי גזעו מחליף אלא היכא שנשאר מן הקרן קיים: **אמר רב נחמן עיילא ליה גלימא פירי הוי.** ומכסי ואזיל עד דבלי. כמאן כי האי תנא דתניא המלח והחול ה"ז פירי. גפרית ומחפורת של צריף ר"מ אומר קרן וחכ"א פירות: ר"ש אומר מקום שיפה וכו'. ר"ש היינו ת"ק. מחוברין בשעת יציאה א"ב. רבינו חננאל ורב אלפס ז"ל פסקו הלכה כר"ש משום דמסתבר טעמיה דמשוה מדותיו בכניסה וביציאה. והראב"ד ז"ל הביא ראיה מדקתני להא דרבי שמעון סתמא בתוספתא דפירקין. וגם תני לה גבי הלכתא פסיקתא אצל היורד לנכסי שבויין. ובהלכות גדולות כתב דר' שמעון לא פליג אתנא קמא. אלא מאי דלא פירשו רבנן אתא איהו לפרושי. וגרסינן מחוברין בשעת יציאה אתא לאשמועינן. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל דאפילו בפירות גמורים שהגיעו ליתלש בכניסתה שלו וביציאתה שלה ואע"ג דקי"ל דכל העומד לגדור כגדור דמי ורבי שמעון נמי מודה בהא בב"ק (דף נה:) גבי אכלה פירות גמורין. שאני הכא דאכילת פירות אינו אלא תקנת חכמים. וכן תיקנו פירות הנלקטין בעודה תחתיו שלו וכן מוכח בירושלמי (בפ' זה הלכה ד) דגרסינן התם כי קאמר ר"מ אפי' בכרם העומד ליבצר. וקמה העומדת ליקצר. וכיון דרבי מאיר ורבנן איירי בהכי רבי שמעון ורבנן נמי בהכי איירי. ובהכי מיתרצא נמי מה שהקשה ה"ר יוסף הלוי ז"ל על פסק רב אלפס ז"ל מההיא דיש נוחלין (דף קלו.) הכותב כל נכסיו לבנו לאחר מותו מכר האב מכורין עד שימות ושמין את המחובר ללוקח. אלמא בפירות מחוברין אזלינן בתר מאן דגדלי ברשותו. ומחמת קושיא זו פסק הלכה כרבנן. ולא קשיא מידי כדפרישית דאכילת פירות אינו אלא תקנת חכמים. וגם לדידיה קשה לרבנן על הכניסה. אלא ודאי חכמים השוו מדותיהם באכילת פירות שכל הנלקטים תחתיו הם שלו:

ח מתני' נפלו לה עבדים ושפחות זקנים ימכרו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירוש אם הבעל רוצה למוכרם אין האשה יכולה לעכב אבל אין האשה יכולה לכוף את הבעל למוכרם כדי שיתקיים לה הקרן. **רבן שמעון בן גמליאל אומר לא תמכור מפני שהן שבח בית אביה נפלו לה זיתים וגפנים זקנים ימכרו לעצים וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. רבן שמעון בן גמליאל אומר לא תמכור מפני שבח בית אביה:** רי"ף לח:

גמ' אמר רב נחמן אמר רב מחלוקת בשדה שאינה שלה דרבנן סברי כיון דלית לה קרקע תמכור משום דקא כליא קרנא. אבל בשדה שלה דברי הכל לא תמכור משום שבח בית אביה: ירושלמי (ה"ו) **מתניתין בשאין עושין כדי** טיפולן. אבל אם עושין כדי טיפולן לא תמכור מפני **שעדיין שבח בית אביה קיים:**

ט מתני׳ המוציא הוצאות על נכסי אשתו הוציא הרבה ואכל קימעא קימעא ואכל הרבה. מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל. הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול:

גמ׳ כמה קימעא. אמר רב אסי אפילו גרוגרת אחת. והוא שאכלה דרך כבוד. [דף פ.] **לא אכלה דרך כבוד מאי. אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא חד אמר בכאיסר וחד אמר בכדינר. אמרי דייני דפומבדיתא עבד רב יהודה עובדא בחבילי** זמורות. וכן הלכתא. וכיון דלא יהיב שיעורא לחבילי זמורות מוקמינן לה אפחות שבממון והיינו שוה פרוטה: **אמר רב חסדא המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה כמוציא** הוצאת על נכסי אחר **דמי. מ"ט. עבוד רבנן תקנתא כי היכי דלא** ליפסדינהו. הלכך אם הוציא ולא אכל או הוציא הרבה ואכל קימעא שמין לו כאריסי העיר. **אבל אם הוציא קימעא ואכל הרבה** ברשות אכל ולא תקנו חכמים לגרע כחו. וכן אם הוציא ולא אכל וניחא ליה למישקל הוצאה שיעור שבחא שומעין לו. דלא תקינו להיות כמוציא על נכסי אחר אלא ליפות כחו ולא לגרע כחו: **ההיא איתתא דנפלו לה ארבע מאה זוזי בי חוזאי. אזל גברא אפיק שית מאה זוזי. ואייתי ארבע מאה זוזי בהדי דקא אתי איצטריך ליה זוזא ואפיק מינייהו אתו לקמיה דר' אמי אמר להו מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל. אמרו ליה רבנן הני מילי דקאכיל פירא האי קרנא קא אכיל והוצאה היא. א"כ הוה ליה הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול** עד שיעור שבח ששמין כמה שוין ארבע מאה זוזי שהן עתה בכאן ממה שהיו שוין כשהיו בי חוזאי. **הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול. א"ר אסי והוא שיהיה השבח כנגד ההוצאה. למאי הלכתא. אמר אביי שאם היה השבח יותר על ההוצאה נוטל הוצאה בלא שבועה. אמר ליה רבא א"כ אתי לאיערומי. אלא אמר רבא שאם היתה הוצאה יתירה מן השבח אין לו**

רי"ף לט. **אלא הוצאה שיעור שבח ובשבועה. מתניתין בנכסי מלוג. אבל בנכסי צאן ברזל כל שבח ששבחו נכסים בין מחמת הוצאה בין שלא מחמת הוצאה דבעל הויא. כדתנן (יבמות דף סו.) אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו. ואמרי' נמי בגמרא (שם דף סז.) א"ר יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על** אלפים זוז נוטלתן בכתובתה ונותנת דמי אחד מהן **משום שבח בית אביה. מיסתברא לן דמתני' דקתני מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל היינו כשהבעל רוצה לגרשה. אבל במורדת** ותובעת גט ומקנטת אותו עד שהוא צריך לגרשה **בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול. דלא יהא אלא מתנה** דיהיב לה הא אמרינן **כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה. אדעתא למישקל וליפוק לא אקני לה. הלכך בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול. והוא שהיתה הוצאה כנגד השבח. אבל אם היתה הוצאה יתירה על השבח אין לו אלא הוצאה כשיעור שבח. ובשבועה שלא הוציא פחות משיעור שבח כדרבא:**

י איבעיא להו בעל שהוריד אריסין תחתיו מהו. אדעתא דבעל נחיתי אי **איסתליק ליה בעל איסתלקו להו** אינהו. ואיתתא לא יהבא להו מידי. וגם הבעל אינו חייב ליתן להם. ואע"ג דאמרינן (ב"מ דף עו.) השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו משלם. שאני הכא שהאריסין יודעים שהקרקע של האשה הוא ועל מנת כן נכנסו שאם יגרשנה שיפסידו. ואין להם עליו כלום ואיבעו להו לאיתנויי שאם יגרשנה שהוא יפרע להם. ומדלא התנו אינהו דאפסידו אנפשייהו. **או דילמא אדעתא דארעא נחית וארעא לאריסי קיימא. ואסיקנא אמר רב הונא בריה דרב יהושע חזינו אי בעל אריס הוא איסתלק ליה בעל איסתלקו להו אינהו. ואי בעל לאו אריס הוא ארעא לאריסי קיימא:**

יא איבעיא להו בעל שמכר קרקע לפירות מהו. מי אמרי' מאי דקני ליה **אקני להו או דלמא כי תקינו ליה רבנן פירי** [דף פ:] **משום רווח ביתא. אבל לזבוני לא.** משמע דפשיטא ליה לאחר שליקט הפירות יכול למוכרן מדלא קא מיבעיא ליה אלא במוכר קרקע לפירות. והיינו טעמא כשמוכר פירות בכל שנה ושנה איכא רווחא בדמים. וגם נהנו מן הפירות קודם שמכרן. אבל כשמוכר הקרקע לפירות ולשנים מרובות ומקבל הדמים כאחד ומוציאן ליכא רווח ביתא מכאן ואילך. **יהודה בר מרימר אמר משמיה דרבא מה שעשה עשוי. רב פפי משמיה דרבא אמר לא עשה** ולא **כלום אמר רב פפא הא דיהודה בר מרימר לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר. דההיא איתתא דעיילת ליה לגברא תרתי אמהתא אזיל גברא נסב איתתא אחריתי. עייל לה חדא מינייהו. אתת לקמיה דרבא**

צווחא ולא אשגח בה. מאן דחזא סבר מה שעשה עשוי. ולא היא משום רווח ביתא הוא והא קא רווח ביתא. פירש רב אלפס ז"ל דהא איכא אחריתי. ומתוך דבריו משמע שגם היה יכול למוכרה לאחר כיון דאיכא אחריתי. ולא מסתברא כלל דלמה ימכור נכסי מלוג שלה דליכא רווח ביתא באחת כי היא רוצה להשתמש בשתיהן. לכך נראה כפירוש רש"י דמיירי כשהכניס צרתה לביתה היא משמשת לכל בני הבית כבתחלה אלא שייחד אותה לצרה להיות תדירה לשימושה. ולא נתמעט רווח ביתא. שכן דרך השפחות לשמש לארחי ופרחי ולכל הנכנסים לבית. **והלכתא בעל שמכר קרקע לפירות לא עשה** ולא כלום. **מאי טעמא אמר אביי חיישינן שמא תכסיף. רבא אמר משום רווח ביתא מאי בינייהו ארעא דמקרבא למתא. אי נמי בעל אריס הוא אי נמי זוזי ועביד בהו עיסקא והלכתא כרבא.** וכתב רב האי בשער ד' בספר מקח וממכר שאם רחוק הקרקע ממנו ומכרו לפירות מכור. דכיון שהוא רחוק ממנו ואינו יכול להביא הפירות לביתו גם מעיקרא ליכא רווח ביתא ואע"פ שהיה מוכר פירות של כל שנה ושנה והיה לה ריוח בדמיהם. כיון שהוא רחוק ממנו וצריך להוציא הוצאות ולטרוח בכל שנה טוב יותר למכור לפירות:

יב מתני' שומרת יבם שנפלו לה נכסים. מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסים והיוצאין עמה. בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב. ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן וכתובתה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסים והיוצאין עמה בחזקת יורשי האשה משנה זו פירשתיה בפרק החולץ (סי' יג.):

ריי"ף לט: **גמ' איבעיא להו שומרת יבם שמתה מי קוברה. יורשי הבעל קברי לה דהא ירתי כתובתה. או דלמא יורשי האב** קא קברי לה דירתי **נכסים הנכנסים והיוצאין עמה. אמר רב עמרם ת"ש דתניא שומרת יבם שמתה** יורשיה יורשי כתובתה **חייבין בקבורתה אמר אביי אף אנן נמי תנינא. אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן ואין חייבין בקבורתה. יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה. ואיזו היא** [דף פא.] **אלמנה שיש לה שני יורשין. הוי אומר זו שומרת יבם:**

יג [דף פא:] **ההוא גברא דנפלה ליה יבמה בפומבדיתא. בעא אחוה למפסלה בגיטא מיניה. א"ל מאי דעתך. משום נכסי. אנא בנכסי פליגנא לך. א"ר יוסף כיון דאמור רבנן לא ליזבון אע"ג דזבין לא הוי זביניה זבינא דתניא מי שמת והניח שומרת יבם והניח נכסים במאה מנה. אע"פ שכתובתה אינה אלא מנה לא ימכור שכל נכסיו אחראין לכתובתה. כי אתא רבין אמר ריש לקיש בין יבם ואח"כ חלק ובין חלק ואח"כ יבם לא עשה** ולא **כלום והלכתא לא עשה** ולא כלום: **תניא רבי אבא אומר שאלתי את סומכוס הרוצה למכור בנכסי אחיו כיצד יעשה. אם כהן הוא עושה סעודה ויפייס. אם ישראל הוא מוציאה בגט ומחזירה.** פירש רש"י מגרשה ומגבה לה כתובתה ומוכר מה שירצה ומחזירה ע"מ כתובתה הראשונה. או אפילו רצה להחזירה מיד מוכר כל זמן שירצה. שאין מעכבת מלמכור אלא יבמה שאין היבם כותב לה כתובה. ולא כתב דקנאי ודקנינא ואין כתובתה אלא על נכסי בעלה הראשון. אבל אי כתב לה כתובה כשמחזירה וכתב לה דקנאי ודקנינא לא מצי מעכבא ואי תיקשי לך הא אמרי' במתני' החזירה הרי היא ככל הנשים ואין לה כתובה. אלמא כשמחזירה כתובתה על נכסי בעלה הראשון כאשר בתחלה ולא על השני. י"ל היינו כשמחזירה סתם. אבל הכא יתנה שכתובתה על נכסיו ויכתוב לה דקנאי ודקנינא וכן שנינו בתוספתא (פ"ט) כונס ומגרש ושוברת לו על כתובתה אבל בלא גירושין לא היתה מתרצה שיכתוב לה דקנאי ודקנינא וימכור נכסי בעלה הראשון: **תניא הרי שהיה נושה באחיו מנה ומת והניח שומרת יבם. לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי. אלא מוציאין מידו וילקח בהן קרקע והוא יאכל פירות והא מתני' רבי מאיר היא דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה. ואף ע"ג דלית הלכתא כוותיה. כיון דתקינו רבנן השתא למיגבא כתובה ממטלטלי עבדינן כוותיה.** ותמה הראב"ד ז"ל היאך הביא רב אלפס ז"ל ברייתא זו לפסק הלכה הא אמרינן דזו אינה משנה ולא עבדינן תרי חומרי בכתובה ואי משום דתקינו רבנן בתראי דכתובה גבי ממטלטלי. מי עדיפא תקנתא דבתראי ממילתיה דרבי מאיר דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה. ואפי' הכי אמרינן דדוקא במטלטלי דאיתנהו בעין ברשות היורשים אבל מלוה דאיתא ברשות אחרים לא מפקינן מלוה בעל כרחו ויהבינן לאשה בכתובה מדרבי נתן דלא מחמרינן תרי

ריי"ף מ.

חומרי בכתובה. וכל שכן שהיורש גופיה הוא הלוה דלא כייפינן ליה למפרע להנהו זוזי ולא ידענא מאי קשיא ליה דהא דחשיב הש"ס להא מתניתא טעות לפי שודאי מעצמו שנאה התנא ומשבשתא היא לפי שא"א לקיימה אם לא שנעשה המחלוקת תרי זוגי תנאי. ר"מ ובר פלוגתיה. ור' נתן ובר פלוגתיה. ואפי' אי ס"ל הלכה כר"מ והלכה כר' נתן לא מחמרינן תרי חומרי בכתובה. ואף אי ר"מ סבר כרבי נתן ורבי נתן כר' מאיר מודו תרווייהו דלא עבדינן כהך ברייתא אבל השתא דתקינו רבנן דגבי כתובה ממטלטלי יחזרו להיות המטלטלי כמו ממקרקעי ואין כאן אלא חומרא אחת כר' נתן:

יד מתני' הניח אחיו מעות ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. המחוברין בקרקע ר"מ אומר שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה הן יפין בלא פירות והמותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. וחכ"א פירות המחוברין לקרקע שלו והתלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה. קדם הוא זכה. קדמה היא ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות.

רי"ף מ: **כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון:**

גמ' ד' פב. **פירות המחוברין שלו** [דף פב.] **והא כל נכסיו אחראין לכתובתה. אמר ריש לקיש תני שלה:**

טו כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר למאי הלכתא. **לומר שמגרשה בגט ומחזירה דאמר** [דף פב:] **קרא ולקחה לו לאשה כיון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון** מ"ט אשה הקנו לו מן השמים. **ואי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני. כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:**

טז מתני' לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השולחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה. וכן לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתיך מונחת על השולחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה:

יז גרשה אין לה אלא כתובתה. **החזירה הרי היא ככל הנשים** ואין לה אלא כתובתה:

גמ' ת"ר בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינים ולא היו נושאין נשים. התקינו שיהיו מניחין אותה בבית אביה. וכשהיה כועס עליה היה אומר לה לכי אצל כתובתיך התקינו שיהיו מניחין אותה בבית חמיה. עשירות היו עושין אותה קלתות של כסף ושל זהב. עניות היו עושות אותה עביט. ועדיין כשכועס עליה אומר טלי לה כתובתיך וצאי עד שבא שמעון בן שטח ותיקן שיהא כותב לה כל נכסי אחראין לכתובתיך:

הדרן עלך ראשה שנפלו

פרק ט

א [דף פג.] **הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך הרי זה אוכל פירות בחייה. ואם מתה יורשה. א"כ למה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך. שאם מכרה ונתנה קיים. כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן הרי זה אינו אוכל פירות בחייה. ואם מתה יורשה. רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפרי פירותרין עד לעולם. כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן בחייך ובמותך אינו אוכל פירות בחייה. ואם מתה אינו יורשה. רשבג"א אם מתה יירשנה מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה והמתנה על מ"ש בתורה תנאו בטל:** ברוב ספרים גרסינן במתני' ובפירותיהן ובפירי פירותיהן וכן כתוב בפירוש רבינו חננאל. וא"כ סתם לן תנא כרבי יהודה. ונ"ל שצריך למיגרסיה. דאי לא גריס ליה אמאי קתני אינו אוכל פירות בחייה הא בבבא מציעתא נמי קתני אינו אוכל פירות. ולא ה"ל למיתני אלא אם מתה אינו יורשה דדבר זה ניתוסף בתנאי האחרון בחייך ובמותך וכן בבבא מציעתא לא חזר ושנה אם מכרה ונתנה קיים לפי שגם בבבא הראשונה הדין כך אלא משום דקאמר רבי יהודה לעולם הוא אוכל פירי פירות קתני הכא דאינו אוכל פירי פירות שניתוספו בתנאי זה. ואם תאמר א"כ בגמ' דמיבעיא לן אי פירי פירות דוקא או עד עולם דוקא תפשוט מהכא דעד עולם לאו דוקא. וי"ל דלא חש להאריך בלשונו אלא לאשמועינן סתמא כר' יהודה. אי נמי בחייך ובמותיך הוי כמו עד עולם. לכך פסקו הגאונים זכרונם לברכה דהלכה כר' יהודה:

גמ' תני רבי חייא האומר לאשתו. וכי כתב לה מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי מל שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אמר

כלום. אמרי דבי רבי ינאי בכותב לה ועודה ארוסה ומסתמא נמי מיירי דנפלו לה בעודה ארוסה וקשה דא"כ אפילו אם לא כתב לה נמי מכרה קיים דהא תנן
ריי"ף מא. לעיל (כתובות דף עח.) **עד שלא נשאת ונשאת רבן גמליאל אומר אם מכרה ונתנה קיים** וי"ל דמתני' דהכא כתנאי דאמרו לו והרמב"ם ז"ל (פכ"ג מהל' אישות) כתב דמסתלק הוא מנכסים שנפלו לה לאחר שתנשא דסלוק בעלמא הוא ובמה שאינו ראוי לו עדיין אדם מתנה שלא יזכה בו ומיהו בירושלמי לא משמע הכי דגרסי' התם אמר ר' ירמיה בעו קמיה דרבי זירא כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ונפלו לה לאחר מיכן מהו. ויש אדם מתנה על דבר שאינו ברשותו. ולא דמי **לכותב לה ועודה ארוסה דהתם הנכסים כבר ביד האשה.** וקצת יש לדחות דירושלמי איירי דכתב לה אחר נשואין דכיון דידו כידה אין הסילוק מועיל לדבר שאינו ברשותו אבל בעודה ארוסה מהני סילוק אפילו לנכסים שנפלו לה משנשאת. **וכדרב כהנא דאמר רב כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה וכדרבא דאמר רבא האומר אי איפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו. מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב יכולה**
ריי"ף מא: **אשה שתאמר איני ניזונת ואיני עושה. אי הכי אפילו נשואה נמי. אמר אביי נשואה ידו כידה. רבא אמר ידו עדיפא מידה. ונפקא מינה לשומרת יבם.** איבעיא להו קנו מידו מהו. פירש"י דאברייתא קאי וקשה לר"י מה מועיל שם קנין למי הוא מקנה אותה. דדין ודברים אין לי בה אינו אלא לשון הפקר. הלכך נראה לר"י דאנשואה קאי דלא מהני דין ודברים משום דידו כידה ומבעיא להו אי מהני קנין. ויש לקיים פירוש רש"י דכיון שאומר לחבירו שהוא שותף עמו והקנה לו מוכח שהוא מקנה לו השדה. ורב אלפס ז"ל כתב **קנו מידו של בעל ועודה ארוסה מהו.** וקשה דהא אפילו באמירה מועיל. וכוונתו שאם אמר דין ודברים אין לי בנכסיך וקנו מידו אם נסתלק גם מפירות וירושה. וקשה כיון דטעמא דלא נסתלק משום דיד בעל השטר על התחתונה או מדקדוק הלשון דבנכסייך ולא בפירות. בנכסייך ולא לאחר מיתה. לרב אשי מאי מהני קנין לדבר שאינו שלו במשמעות הלשון. וכן בכל מקום שאנו אומרים יד בעל השטר על התחתונה אטו אי קנו מיניה תהיה ידו על העליונה. ופרש"י עיקר דקאי אברייתא כדפרישית:

אמר רב יוסף מדין ודברים קנו מידו. ורב נחמן אמר מגופה של קרקע קנו מידו בין בעורר על קניינו בין בעומד: [דף פג:] **ת"ר אלו הן פירות ואלו הן פירי פירות. הכניסה לו קרקע ועשתה לו פירות הרי הן פירות מכר פירות ולקח בהן קרקע** ועשתה לו פירות הרי הן פירי פירות. והך ברייתא אתיא אליבא דרבי יהודה. דלרבנן לא משכחת פירי פירות אם סילק עצמו מפירות גם מפירי פירות אינו אוכל. ואם סלק עצמו מקרקע הקרקע שלקח בפירות הוא שלו. איבעיא להו פירי פירות דוקא או עד עולם דוקא או תרוייהו דוקא. ולא אפשיטא הלכך בעינן תרוייהו. איבעיא להו דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירי פירותיהן מהו שיאכל פירות. מפירי פירות סליק נפשיה מפירות לא סליק נפשיה. או דלמא כ"ש מפירות. פשיטא מכל מילי סליק נפשיה דאי אמרת מפירות לא סליק נפשיה כיון דאכלינהו לפירות פירי פירות מהיכא. וליטעמיך הא דאמר רבי יהודה לעולם הוא אוכל פירי פירות כיון דאכלינהו לפירי פירי פירות מהיכא. אלא בדשיירא הכא נמי בדשיירא. מדקאמר בדשיירא משמע דהדבר תלוי בה אם תרצה תשייר. אבל אין הבעל יכול לכופה ליקח בהן קרקע והרמב"ם ז"ל (פכ"ג מהלכות אישות) כתב ילקח בהן קרקע והוא אוכל (פירי) פירות. ונראה שסמך על התוספתא דתנו **רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות** כיצד מוכר פירות וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. וכן מצאתי בירושלמי (ה"א). ר' זעירא רב יהודה בשם רב הכותב שדה מתנה לאשתו אין לו אכילת פירות. אמר רבי מתנה מתניתא לא אמרה כן אלו הן פירי **פירות מוכר פירות וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות.** לאו ככותב שדה מתנה לאשתו הוא ואת אמרת אין לו לא פירות ולא פירי פירות. רבי אמי בעי אילו אחר כתב לה יש לו אכילת פירות. הוא כתב לה לא כל שכן. ונראה דירושלמי פליג אגמרא דידן דבפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נא.) פליגי אמוראי במוכר שדה לאשתו אם הבעל אוכל פירות או לא ומודו דאם נתן לה מתנה דאינו אוכל פירות. הלכך לפום גמרא דידן לא אמרינן מוכר פירות ולוקח בהן קרקע אלא אם כן שיירה ולקחה בהן קרקע. **אמר רב הלכה כרשב"ג. ולית הלכתא כוותיה** ריי"ף מב. **דקי"ל בדבר שבממון תנאו קיים ירושלמי אמר ר' יוסי אלין דכתבין** אי אמות בלא בני כל מה דילה

(כלתה) **דתיהדר לבי נשא. תנאי ממון הוא וקיים.** ור"ח ז"ל פוסק כרשב"ג וכן פסק ר"י לעיל בפרק קמא. וכן פסק בעל הלכות והביא ראיה מדגרסי' בירושל' ר' ירמיה בשם רב הלכה כרשב"ג שאם מתה ירשנה. אבל לא לענין דבריו שאמר מפני שהתנה עמ"ש בתורה תנאו בטל. דהמתנה עמ"ש בתורה דתנאו בטל בתנאי גוף. והכא בתנא ממון אנן קיימין ולמה אמרו תנאו בטיל שבסוף זכה בהן כלומר דלאחר מיתתה הוא יורשה. וזהו כמי שסילק ידו מנכסי אביו שאם מת אביו בנו יורשו מפני שבחיי אביו לא היה לו כלום בנכסים כך הבעל אין לו בגוף נכסי אשתו בחייה כלום. ודבר שלא בא לידו הוא לפיכך התנאי בטל ויורשה לאחר מיתה. ובירושלמי דאמר אי אמות בלא בני כו'. לאו בתנאי הבעל מיירי אלא האב כשפוסק נדוניא לבתו והוי כמתנה על מנת להחזיר. והרמב"ן ז"ל דחה ראיה זו של הירושלמי דודאי אם היה כותב לה לאחר שנשאת אז דמי לבן שסילק עצמו מירושת אביו. אבל גמרא דידן מוקי למתניתין בכותב לה ועודה ארוסה ומייתי עלה דרב כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר שלא ממשפחתו ושלא מאשתו נשואה שהוא ראוי לירש לה מכבר אלא כגון ארוסה שהיא עתידה להיות ראויה לו כשישאנה אדם מתנה עליה שלא יירשנה אבל באשתו נשואה אפי' ת"ק מודה דאם מתה יירשנה. דהוי כבן שסילק עצמו מנכסי אביו לפי שכבר הוא ראוי לירש ובירושלמי מוקי רב למתני' בכותב לה משנשאת ופליג אגמרא דידן. ועוד מלתא דרב כהנא אזלא כת"ק אדם מתנה עליה שלא יירשנה. וכיון דליכא ראיה ברורה אית לן למימר כל תנאי שבממון קיים.

יום קמה

ב מתני' [דף פד.] **מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין והיה לו פקדון או מלוה ביד אחרים ר' טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן ר' עקיבא אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין. שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה. הניח פירות תלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה. זכתה האשה יתר על כתובתה ובע"ח יתר על חובו. המותר ר' טרפון אומר ינתן לכושל שבהן ר' עקיבא אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין שכולן צריכין שבועה** ואי **היורשין צריכין שבועה:**

רי"ף מב:

גמ' לכושל שבהן ירושלמי ר' יוסי בר חנינא אומר לכושל בראיותיו. כגון מלוה בשטר ומלוה בעדים יתננו למלוה בעדים ר' יוחנן אומר לכושל שבגופו. לכושל שבראיה פירש רש"י למי ששטרו מאוחר ורב אלפס ז"ל כתב מאי כושל בע"ח **ואמאי קרי ליה כושל דלא גבי אלא בראיה.** אבל אשה גביא בתנאי ב"ד והירושלמי סעד לפרש"י ולדברי רב אלפס ה"ל לר' יוסי בר חנינא למימר לבע"ח מפני שהוא כושל שבראיה כדקאמר ר' יוחנן לכתובת אשה משום חינא ומדקאמר לכושל שבראיה משמע איזה מהן שהיא הכושל שבראיה וכן שני בעלי חובין ינתנו למאוחר ואע"ג דאיפסיקא הלכתא כר' עקיבא הוצרכנו לפרש דברי ר' טרפון לפי דבתר תקנה דרבנן בתראי גבי ממטלטלין ועבדינן כר' טרפון ואליבא דר' יוסי בר חנינא דאיהו קשיש טפי מדר' יוחנן . וכן לקמן בפרקין (כתובות דף פו.) היכא דקיימי כתובת אשה ובעל חוב לגבות יפה כח בעל חוב משום נעילת דלת שכולן צריכין שבועה וכו' ירושלמי הגע עצמך שפטרום מן השבועה זו תורה וזו אינה תורה. פירוש עיקר טעמיה דר' עקיבא דניכסי כל היכא דאיתנהו ברשותא דיתמי איתנהו אבל בעל חוב מחוסר גובייא. ונקט טעמא דשבועה שאינו אלא תקנת חכמים ולא מן התורה לאלומי למילתיה. **ור' עקיבא מאי איריא מותר כולהו נמי דיורשין הוו אין ה"נ ואיידי דאמר רבי טרפון מותר אמר איהו נמי מותר** [דף פד:] **ולר"ע תפיסה לא מהניא כלל. אמר רבא אמר רב נחמן** והוא שתפס מחיים והלכה כר"ע דקי"ל כר"ע מחבירו ורבי טרפון חבירו הוה ואמרי' **נמי דון דייני כרבי טרפון ואהדריה ר"ל לעובדא מינייהו.** וגם רבי יוחנן אמר מה אעשה שכנגדי חלוק עלי. ומיהו הנ"מ בזמן דלא הוי מטלטלי משעבדי **לבעל חוב. אבל האידנא** דתקינו דמטלטלי משעבדי לבעל חוב מפקינן להו מיתמי ויהבינן להו לכתובת אשה ובעל חוב.

ג ההוא בקרא דיתמי דתפסי תורא מיניה. בעל חוב אמר מחיים תפיסנא ליה. ובקרא אמר לאחר מיתה. אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה אית לך סהדי דלאחר מיתה תפסיה כך כתוב ברוב ספרים ור"י אומר שאין צריך לגרוס לאחר מיתה אלא אית לך סהדי דתפס אע"פ שאין העדים יודעין אם היתה התפיסה לאחר מיתה או מחיים. דכיון שראו שבע"כ נטלו ליכא השתא מגו דלא מצי למימר לקוח הוא בידי. ואפי' הוא טוען שלקחו מאבי היתומים כיון שראו עדים שנטלה

בחזקה מן השומר תו לא מהימן לומר לקוח הוא בידי. ובלא מיגו לא מהימן למימר מחיים תפיסנא ליה דכל טענה שהוא טוען שבא לידו בלי דעת הבעל לאו טענה מעלייתא היא ולא מהימן עלה בלא מיגו. דאית ליה לאוקמא ממונא בחזקת מריה. **א"ל לא. א"ל מיגו דיכול לומר לקוח הוא בידי יכול נמי למימר מחיים תפיסנא. והאמר ר"ל הנודרות אין להם חזקה שאני** הכא דלרועה מסיר. והאי בקרא לא הוי כעד אחד שקם לשבועה. לפי שבעל דבר הוא שחייב לשלם ליתומים. כדאמרי' בפ' השוכר (דף צג:) דרועה חייב בלסטים שאינו מזויין שהיה לו להציל וכ"כ ר"ח ז"ל כיון דאודי בקרא דלאחר מיתה תפסיה ה"ל פושע בשמירתן וחייב לשלומי ליתמי מדיליה. והדין דינא לפום דינא דגמרא דלא משעבדי מטלטלי לבע"ח. אבל האידנא דמשעבדי לב"ח אי אית ליה לב"ח ראיה ברורה דיכול לפרוע ביה ההוא חוב מיתמי לא מחייב בקרא מידי ואי לית ליה לב"ח ראיה אלא שמחמת תפיסה הוא זוכה מיחייב בקרא לשלומי:

ד [דף פה.] **אבימי בריה דר' אבהו הוו מסקי ביה זוזי בי חוזאי. שדרינהו ביד חמא בריה דרבה בר אבהו. פרעינהו ואמר להו הבו לי שטרא אמרו ליה סיטראי נינהו אתא לקמיה דר' אבהו אמר אית לך סהדי דפרעתינהו א"ל לא. אמר** מיגו דיכלי למימר להד"ם יכלי לומר סיטראי נינהו אבל בלא מיגו לא מהימן דאלו טענה מעלייתא היא דיותר ברצון אדם פורע מלוה בשטר ממלוה על **פה. לענין שלומי שליח מאי. א"ר אשי אי אמר שקול שטרא והב זוזי משלם. הב זוזי ושקול שטרא לא משלם. ולא היא ובין כך ובין כך משלם דאמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. והני מילי** דאידכר ליה שטרא או בתחלה או בסוף דכיון דהזכיר לו השטר איבעי ליה לאסוקי אדעתיה שיקח השטר תחלה. אבל אי לא אמר ליה אלא הב זוזי בעלמא ולא הזכיר השטר לא בתחלה ולא בסוף מיפטר. דאמר ליה את הימנת להו דלא אמרת לי טול שטרא. **וכן נמי אי ליכא שטרא אי לא א"ל פרעינהו באפי סהדי לא מחייב למיפרעינהו בסהדי והכי אמרי' גבי חניני על פינקסו** (ב"מ דף ג.) דאמר חנווני לבעל הבית אנא שליחותא דידך עבדי מאי אית לי גבי שכיר אע"ג דמשתבע לי לא מהימן. את הימנת ליה דלא אמרת בסהדי הב ליה. **וגרסי' נמי בקידושין פרק האיש מקדש** (קידושין דף מג.) אמר רבא **אמר רב נחמן האומר לשנים צאו וקדשו לי אשה פלונית הן הן שלוחיו הן הן עדיו. וכן בגירושין וכן בדיני ממונות. ואסקינן והשתא דתקון רבנן שבועת היסת משתבעי עדים דיהבי ליה ומשתבע מלוה דלא שקיל** ופרע ליה לוה למלוה שמע **מיניה דלא מיחייב שליח למיפרע באנפי סהדי:**

ה ההיא איתתא דאפקידו גבה מלוגא דשטרי. אתו יורשין וקא תבעי להו מינה. אמרה להו מחיים תפיסנא להו. כלומר היה בדעתי מחיי אביכם לתופסה בתורת משכון עד שיפרע לי אביכם. אבל לענין מיגבא להנהו חובות לא מהני תפיסה **דאין אותיות נקנות במסירה אתו לקמיה דרב נחמן אמר לה אית לך סהדי** דתבע מינך ולא יהבת **ניהלייהו אמרה ליה לא אמר לה א"כ ה"ל תפיסה דלאחר מיתה ותפיסה** לאחר מיתה לאו כלום הוא ולא מהימנא לומר מחיים תפיסנא להו במיגו דלקוחין הן בידי כדאמרי' לעיל גבי ההוא בקרא. **משום דא. אמרה לקוחין הן בידי** צריכה להביא ראי'. ואף ע"ג דאמרי' בפ' גט פשוט (בבא בתרא דף קעג.) אותיות נקנות במסירה אמר אביי צריך להביא ראיה ורבא אמר א"צ להביא ראיה. רבא לא מיירי אלא אליבא דמאן דאמר אותיות נקנות במסירה. אבל לדידן דקי"ל **אין אותיות נקנות במסירה צריך להביא ראיה.** והא דלא מהימנא למימר מחיים תפיסנא להו בתורת משכון במיגו דממושכנין היו אצלי מעיקרא דאז אינה צריכה ראיה כיון דאינה רוצה לגבות השטרות. או במיגו דנאנסו או החזרתים לך או לא היו דברים מעולם וצ"ל דמיירי שהפקידו אצלה בעדים וגם ראו עתה מלוגא דשטרי בידה הלכך אין לה שום טענה ליפטר אא"כ תביא עדים שתבע ממנה מחיים ואמרה שבתורת משכון היא רוצה לתופסם והדין דינא דגמרא **אבל השתא דתקון רבנן דמתיבתא למיגבא** ממטלטלי גבי מינייהו אפילו לא תפסה מחיים:

יום קמו

ו ההיא איתתא דאיחייבה שבועה בבי דינא דרבא אמרה ליה **בת רב חסדא ידענא בה דחשידה אשבועתא אפכה רבא אשכנגדה זימנין הוו יתבין רב פפא ורב אדא בר מתנה קמיה דרבא אייתו ההוא שטרא לקמיה אמר רב פפא ידענא ביה דשטרא פרוע הוא.** א"ל איכא אינש בהדיה דמר. א"ל **רב אדא בר**

ה ההיא איתתא דאפקידו גבה מלוגא דשטרי. אתו] ברשי"ף מג. מג:

מתנה ולא יהא רב פפא אלא כבת רב חסדא. א"ל **בת רב חסדא קים לי בגווה ומר לא קים לי בגוויה. אמר רב פפא השתא דאמור רבנן קים לי בגווה מילתא היא כגון** אבא מרי ברי **דקים לי בגויה קרענא שטרא אפומיה קרענא סלקא דעתך אלא מרענא שטרא אפומיה** פירש"י לא אזקק לגבות באותו שטר ומקרע נמי לא קרענא ליה אלא אניח השטר בידו ואם יתבענו בב"ד אחר דלא קים ליה באבא מרי ברי יגבה לו חובו. ורב אלפס ז"ל פי' מרענא שטרא אפומיה דלא מיפרע מיניה אלא בשבועה וקשה לפי' מאי רבותא דאבא מרי דקים ליה בגויה אפי' איניש דעלמא דתנן לקמן (כתובות דף פז.) עד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה וכן רבא אמאי לא הימניה (רבא) לרב פפא להצריכו שבועה וי"ל דרב פפא קרוב היה וכן אבא מרי אפילו למי שהוא קרוב מרענא אפומיה מיהו לישנא דאיכא איניש אחרינא בהדיה דמר משמע דשני עדים צריך וגם משמע דרב פפא היה צריך להעיד בעד אחד ופי' ר"ת דרב אדא בר מתנה היה סבור דהיפוך שבועה הוי כמו קריעת השטר וקאמר ליה לא יהיה אלא כבת רב חסדא ולמה לא תקרע השטר ואהדר ליה לא מיבעיא דאפי' קים ליה בגוויה לא קרענא לשטרא אפומיה אלא אפילו להיפוך שבועה לא הוי כבת רב חסדא דלא קים ליה בגוויה ור"ח פי' דנפקא מיניה היכא שהיה בשטר נאמנות סתם כלומר שכתב שהאמינו אבל לא כתב שאמינו כשני עדים ומועיל נאמנות זה בסתם שעד אחד אינו יכול להשביעו ובכי ה"ג קאמר כגון אבא מרי ברי מרענא שטרא אפומיה להשביעו אע"פ שעד אחד אינו יכול להשביעו כתב רב אלפס ז"ל א"נ בשודא דדייני יהבינן להההוא דלא איתרע שטרו ואע"ג דלא אמרי' שודא דדייני בשטרי הלואות אלא בשטרי מקח כגון שני שטרות מכר ומתנה היוצאין ביום אחד כה"ג עבדינן שודא דדייני אף בשטרי הלואות שאם היו ב' שטרי הלואות על אדם אחד ואין לו ממון כדי פירעון שתיהן ואדם דקים ליה לדיין בגוויה מעיד על האחד שהוא פרוע יתן הדיין הממון למלוה אחר וחזינן לגאון דקאמר והאידנא דלית ליה למימר לדיין **קים ליה בגוויה דלא בריר לן קים** ליה בגוויה היכי הוה הלכך לית לן **לאורועי שטרא או לאפוכי שבועה אלא בעדות ברורה ואעפ"כ בעדות אדם נאמן מחמיצין הדין ודורשין וחוקרין עד שיתברר הדבר ויצא הדין לאמיתו:**

ז ההיא איתתא דאיחייבת שבועה בבי דינא דרב ביבי בר אביי וא"ל בעל דין תיתי ותשבע לי במתא פי' שניהן היו דרים בעיר א' האיש והאשה והלכו לבית מדרשו של רב ביבי לדון לפניו ואמר האיש אחרי שאנו בעיר אחת כשתחזור לעירנו תשבע לי אולי תתבייש מבני העיר היודעין בדבר אבל בע"א אין התובע יכול לכוף את הנתבע שילך עמו במקום שהוא רוצה **אמרה ליה כתובו לי זכותי** דכי משתבענא יהבו לי פי' אמרה שיכתבו לה פלונית נשבעת לפלוני ונפטרה הימנו ויתנוהו ביד נאמן שיתנהו לה אחר שתשבע **אמר להו רב ביבי כתובו לה א"ר פפי משום** דאתון ממולאי אמריתו מילי מולייתא **האמר רבא האי אשרתא דדייני** דמכתבא מקמי דניחוו סהדי אחתימת **ידייהו פסולה אלמא מיחזי כשיקרא ה"נ מיחזי כשקרא וליתא מדר"נ דאמר ר"נ אומר היה ר"מ אפי' מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר ואפי' רבנן לא פליגי עליה דר"מ אלא בגיטי** נשי' דבעינן כתיבה לשמה **אבל בשאר** רי"ף מד. **שטרות מודו ליה דאמר רב אסי א"ר יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו טעמא דנמחל שעבודו** אבל למיחזי **כשיקרא לא חיישינן:**

ח ההוא גברא דאפקיד שבע מרגניתא כי ציירן בסדיניה [דף פה:] **בי רב מיאשא בר בריה דר' יהושע בן לוי שכיב רבי מיאשא ולא פקיד אתא לקמיה דרבי אמי אמר חדא דידעינן ביה ברבי מיאשא דלא אמיד** ואע"פ שאם היה ר' מיאשא קיים והיה אומר שלו הם מהימן מ"מ מילתא דלא שכיח לא טענינן להו ליתמי כדאמר בפ' המוכר את הבית (בבא בתרא דף ע:) גבי שטר כיס היוצא על היתומים דלא טענינן ליתמי נאנסו משום דלא שכיח אע"פ שאביהם היה יכול לטעון נאנסו ועוד האא קיהיב סימנא האי ועוד לא אתא לבטולי לטעמיה קמא ולמימר דאפי' אי אמיד יהבינן ליה נינהו כיון דקא יהיב סימנא דאם כן לא שבקת חיי לכל בני העשירים שאדם הרגיל אצלן ומכיר בסימני כלי כסף וזהב שלהם ילך ויגיד לאחרים ויתנו סימן אלא הני תרי טעמי שייכי אהדדי ואין מועילין זה בלא זה דבעינן דלא אמיד ויהיב סימנא ודוקא היכא שהיתומים טוענים שמא אבל אי טוענים ודאי אבינו אמר לנו שהיו שלו משתבעי דקושטא קאמרי ולא מפקינן מינייהו. וכן היה

אומר ה"ר משה בר' יוסף ז"ל מנרבונ"א והביא ראיה מדקאמר ולא פקיד הא אי פקיד אע"ג דלא אמיד לא מפקינן מינייהו **ולא אמרן אלא באיניש דלא רגיל דעייל ונפיק אבל רגיל דעייל ונפיק לא אימור איניש אחרינא אפקיד ומיחזא חזא. ההוא גברא נמי דאפקיד כסא דכספא בי חסא שכיב חסא ולא פקיד** אתא לקמיה דר"נ ודן כי האי **דינא דר' אמי ותו ההוא גברא דאפקיד מטכסא בי רב דימי שכיב רב דימי ולא פקיד אתא לקמיה דר' אבא ודן** כי האי דינא דר' **אמי ור"נ. למימרא דהלכה רווחת היא ולית בה פלוגתא.** אימור אינש אחרינא אפקיד ומיחזא חזא. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל דכיון שלא זכה זה התובע מותר ליתומים להשתמש בו ולמוכרו שהרי זה התובע שטען ודאי נתבטלו דבריו ומעתה אין טענת ודאי על פקדק זה וכיון שהוא ספק ונמצא ברשות אביהם ישתמשו בו וכן מסתבר דאדם שלא אמיד ונמצא ממון ברשותו לא אמרי' שיהא מונח עד שיבא אליהו ושמא יבא אדם ויתן לו סימן אלא ודאי אמרי' שמא מצא מציאה כל זמן שלא בא עליהן בטענת ודאי בסימן מובהק:

ט ההוא דאמר נכסי לטוביה שכיב אתא טוביה א"ר יוחנן הרי בא טוביה ואפילו יש טוביה אחר שראוי להסתפק בו לא נטרינן דאמרי' ודאי זה שבא תחילה ודאי ידע שהיתה דעתו קרובה אליו ונתנה לו לכך מיהר לבא. **אמר לטוביה ואתא רב טוביה. לטוביה אמר לרב טוביה לא אמר ואי איניש דגייס ביה הא** גייס ביה אתו תרי **טוביה שכן ותלמיד חכם ת"ח קודם קרוב ותלמיד חכם ת"ח קודם איבעיא להו שכן וקרוב מאי. תא שמע טוב שכן קרוב מאח רחוק שניהם שכנים שניהם קרובים שניהם תלמידי** חכמים שודא דדייני והא דאמרי' שכן קודם לא בעי למימר שכינו הדר אצלו דכמה אנשים דרים זה אצל זה ואין להן שייכות יחד אלא שכן היינו שהוא חבירו ורגיל אצלו תמיד במשא ובמתן על זה אמר הפסוק טוב שכן קרוב מאח רחוק ובפ' חזקת הבתים (סי' כג) כתבתי פירוש ר"ת לשודא דדייני:

ריי"ף מד: **י אמר ליה רבא לבריה דרב חייא בר אבין בר אוריין תא ואימא לך מלתא מעלייתא דהוה אמר אבוך הא דאמר שמואל המוכר שטר חוב וחזר ומחלו מחול ואפי' יורש מוחל מודה שמואל במכנסת שט"ח לבעלה וחזרה ומחלתה שאינו מחול מפני שידו כידה** ואין **קניין לאשה בלא בעלה** ואין מחילתה כלום: **קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת הנאה איגרשה ושכיבה אתו** לקוחות וקא תבעו לברתה פירש"י שהלוקח תבע הבת לדין שבאת לגבות כתובת אמה מאביה ואין הלשון משמע כן דמה לו ללוקח אצל הבת מסתמא כשקנה הכתובה מאמה מסרה לידו הכתובה וכתבה לו שטר מכירה עליה והאב לא יפרע אלא למי שיחזיר לו הכתובה הלכך הפירוש הנכון הוא שמתת גם האב ואין להן יורש אלא זו הבת ואשמועינן תלמודא דאף בכי האי גוונא שהמחילה היא לעצמה שיכולה למחול לאביה והיא זוכה במקום אביה וכיוצא בו מצינו בפ' הגוזל קמא (בבא קמא דף קח:) הגוזל את אביו ונשבע לו ומת הרי זה משלם קרן וחומש לבנו או לאחיו ופריך בגמ' (דף קט.) ואמאי ונמחול לנפשיה. אר"נ ליכא דליסבה עצה דתיזיל ותימחל לכתובה דאימה לגביה **דאבוה ותיהדר ותירתה מיניה שמעה ברתה ואזלא ומחלתה** [דף פו.] **א"ר נחמן עשינו עצמינו** ריי"ף מה. **כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבור ולבסוף מאי סבור מעיקרא סבור מבשרך אל תתעלם ובסוף סבור אדם חשוב שאני** בפ"ק דבב"מ (דף יע:) אההיא דמצא שובר כתבתי (סי' מח) אם חייב המוחל לשלם כל דמי השטר או דמים שקבל הראב"ד ז"ל כתב דאי כתב ליה לוה למלוה משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך ומכר המלוה אותו השטר אינו יכול למוחלו דכמאן דכתב ליה שטרא לוה ללוקח דמי ונראה שדקדק דבר זהמהא דאמרינן בסוף פ"ק דגיטין (דף יג:) גבי הא דאמר רב הונא מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה ושקיל וטרי התם לפרושי טעמא דמילתיה דרב הונא למה קונה בדבור בעלמא במעמד שלשתן הא קי"ל דאפי' בקנין אגב קרקע אין הלואה ניקנית וקא יהיב אמימר טעמא למילתיה דנעשה באומר לו בשעת מתן מעות משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אלמא היכא דא"ל הכי בשעת מתן מעות הוא משועבד לכל הבא מכחו כמו שהיה משועבד לו הלכך אינו יכול למחול לו. ונראה שאינה ראיה לכאן שלא יוכל למחול דהתם קאמר מטעם זה קונה דנעשה כמי שנשתעבד לו בשעת מתן מעות. אבל מאן לימא לן דאם חזר ומחלו שאינו מחול דמההוא טעמא דמפרש רבינו תם דמוכר שטר חוב שיכול למחול אע"פ שמדאורייתא הוי מכר משום דשני שיעבודים יש לו למלוה על הלוה אחד שיעבוד

נכסיו ואחד שגופו משועבד לפרוע לו ושעבוד נכסיו של הלוה יכול המלוה למכור אבל שיעבוד גופו של הלוה אין קניין נתפס עליו הלכך כל זמן שלא מחל לו גובה נכסיו של לוה אבל אם מחל המלוה ללוה שיעבוד גופו שנשאר אצלו פקע נמי שיעבוד נכסין דנכסי דאינשי אינון ערבין ביה וכשנסתלק שיעבוד הלוה נסתלק נמי שיעבוד נכסיו ומהאי טעמא נמי נוכל לומר דנהי דבמעמד שלשתן קנה משום דנעשה כאומר לו בשעת מתן מעות משעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך מ"מ שיעבוד גופו נשאר ביד המלוה ויכול למחול. ואפי' לדברי המפרשים דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול ומביאין ראיה מההיא דפרק שני דקדושין (דף מח.) התקדשי לי בשטר חוב או שהיה לו מלוה ביד אחרים וכו' כדמפדש בתוס' סוף פ"ק דגיטין. יש לחלק דשאני התם דשלשתן עומדין במעמד אחד ומחל המלוה ללוה שיעבוד גופו וחל שיעבוד גוף הלוה לשני משעת מתן מעות. אבל במוכר שטר כיון שאין קנין המלוה מועיל שיהא שיעבוד גופו של לוה קנוי ללוקח מכח קנין המלוה אלא מחמת שכתב לו הלוה למלוה משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אנן סהדי דאין הלוה רוצה שיהא גופו משועבד לשניהם. למלוה לפי שלא הועיל הקנין להיות גוף המלוה משועבד ללוקח מכח קנין המלוה ונמצא שנשאר עדיין שיעבוד גוף הלוה ביד המלוה. וגם ללוקח לפי שכתב למלוה משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אלא ודאי הא דכתב ליה ולכל דאתי מחמתך על שעבוד נכסיו דיכול המלוה למכור כתב לו דפקע שיעבוד המלוה ולא נשאר משועבד כי אם ללוקח ולא על שיעבוד גופו. ועוד יש לפרש הא דקאמר משעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך פי' כשארצה להשתעבד יחול שיעבודי מעתה ובכי האי גוונא פירשו התוס' בסוף פ"ק דגיטין כשרצו לדקדק דבמעמד שלשתן קנה בעל כרחו של לוה להאי טעמא דאמימר דמפרש טעמיה דמילתיה דרב הונא משום דמשתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך דכיון דבשעת הלואה נשתעבד לכל הבא מכחו נמצא שבעל כרחו של לוה צריך להשתעבד לשני ודחו ראיה זו דדילמא ה"ק לכל דאתי מחמתך שארצה להשתעבד מדעתי. הלכך כשנתרצה פקע שיעבוד ראשון וחל שיעבוד השני משא"כ במכירת השטר חוב אפי' כתב לו כל דאתי מחמתך לא פקע שיעבוד הראשון וכל שכן לדברי רב אלפס ז"ל והגאונים שפירשו דמכירת שטר חוב דרבנן דאין קניין נתפס על שטר חוב כמו שאין נתפס על הלוה ומהאי טעמא יכול למחול. וכדבריהם משמע בפ' **מי שמת (בבא בתרא דף קמז:)** גבי **הא דאמר רב נחמן מתנת שכיב מרע** דרבנן וכו' הלכך אפילו אי אמר ליה משעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אין קניין מועיל בו. ואע"ג דבסוף פ"ק דגיטין (שם) קאמר אמימר דאפילו במלוה בלא שטר קנה במעמד שלשתן דנעשה כאומר משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך לפי שהקנין חל למפרע לשני משעת הלואה ומסתברא דכל שכן במוכר שט"ח וכתוב בו הריני משועבד לך ולכל הבא מכחך. לא היא דשאני התם שעומדין שלשתן כאחד ונתרצה להשתעבד לו כדפרישית לעיל. ועוד מקשי' על דברי הראב"ד ז"ל מההיא דפ"ק דמציעא (דף יט.) מצא שובר כתובה בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל ופריך וליחוש דלמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי וזבינתה לכתובתה בטובת הנאה מניסן ועד תשרי ומפיק ליה לשובר ומפסיד להו ללקוחות שלא כדין. ומשני אמר רבא שמע מינה איתא לדשמואל דאמר המוכר שטר לחבירו וחזר ומחלו מחול. פי' הלכך לפסידא דלקוחות לא למיחש שמא כתב לה בכתובתה ולכל דאתי מחמתך וא"ת לדברי המפרשים דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול ליחוש שמא מכרה במעמד שלשתן דהיינו היא והבעל והלוקח ויש לומר דלהא ליכא למיחש דאם שתק הבעל כשמכרה כתובתה בפניו הרי הודה שהשובר שכתבו על כתובתה היה שקר שאם היה אמת היה לו למחות ולומר כבר נתקבלת כתובתיך. **גופא אמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול. א"ר הונא בריה דרב יהושע אם פקח הוא מקרקיש ליה זוזי וכתב ליה שטרא בשמיה אמר אמימר מאן דדאין דינא דגרמי מגבי** ליה מיניה דמי שטרא מעליא פירוש כל דמי שוויו שהיה עומד לימכר בהן לפי שעבוד נכסים של לוה ולפי אלמותו. **ולמאן דלא דאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי ניירא בעלמא** פרש"י אומר שלא מכר לו אלא הנייר והרי הוא בידך ולשון מגבי ביה קשיא וי"ל דעיקר מילתא איתמר בהגוזל קמא (דף צח.) על השורף שטר חבירו ולהכי קא מגבי ליה נייר וחכמי פרווינצי"א ז"ל אומרים שגם כאן צריך לפרוע המוחל ללוקח דמי הנייר. דכיון דמוחלו הרי הוא כפרוע וצריך להחזירו ללוה כי הוא

נותן שכר הסופר והנייר שלו. **הוה עובדא ואכפיה רפרם לרב אשי ואגבה ביה כי כשורא לצלמויי והלכתא כוותיה:**

יא אמר אמימר **האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב ואית ליה ארעא ואית ליה זוזי פי' וליכא חד מינייהו דקדים.** לבעל חוב מסלקינן ליה בזוזי. לאשה לא מסלקינן לה אלא בארעא. **האי כי דיניה והאי כי דיניה ואי ליכא אלא ארעא ולא חזיא אלא לחד מינייהו. לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן משום נעילת דלת.** אבל אשה יותר **משהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא. שמעי' מהא דאמימר דכל היכא דכי הדדי נינהו וליכא דינא דקדימה לחד מינייהו כגון** מטלטלין בזמן הזה ולא אקני להו מטלטלי אגב מקרקעי **וליכא אלא שיעורא דחד מינייהו. לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא** והכי **שדר רב האי גאון** ז"ל לרבי אברהם קבסאי **ז"ל. ואיכא**

רי"ף מה: **מאן דאמר דהא דאמימר ליתא אלא כששטר כתובה ושטר חוב יוצאין ביום אחד דדייניגן בהו שודא דדייני כדאמרינן לקמן** (כתובות דף צד.) **שני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייגא. ואתא אמימר לאשמועינן דהיכא דחד מינייהו בעל חוב וחד מינייהו כתובת אשה איכא שודא דדייני בהא מילתא דלבעל** חוב יהבינן ולכתובת **אשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה וכו'.** אבל היכא ששטר חוב וכתובת אשה שוין כנון לוה ונשא **ואחר כך קנה. אי נמי מטלטלין בזמן הזה דקיימא לן חולקין.** לא אמרי **בכי האי מילתא לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן. דהא לאו שודא דדייני הוא. הלכך כתובה ובעל חוב חולקין כשאר בעלי חובין. וליתא חדא דלא אמרינן בגמרא דזמנן ביום אחד אלא סתמא קאמר האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב. למימר דכל היכא דכי הדדי נינהו וליכא דינא דקדימה לבעל חוב יהבינן** ולא לאשה. **ועוד דהא דאמר שמואל** שני שערות היוצאין ביום אחד **דקא גמרי מינה לאו שטרי חובות נינהו אלא שטרי קרקעות נינהו בעובדא דרמי בר חמא ורב עוקבא דמפרש לקמן אבל בשטרי הודאות והלואות לא** קאמר שמואל דעבדינן בהו **שודא דדייני דהא תנן היו** כולן יוצאין בשעה אחת חולקין **בשוה. וליכא למימר דשמואל פליג אמתניתין. דאם איתא דפליג שמואל אמתניתין אדמותבינן עליה** מברייתא דקתני שני **שטרות יוצאין ביום אחד** חולקין ומשני **הא מני רבי מאיר היא דאמר עידי חתימה כרתי לותביה ממתניתין ומדלא אותביה ממתניתין שמעינן דלא פליג שמואל אמתניתין. אלא דשמואל לחוד ומתני' לחוד. אע"ג דחזינן בירושלמי** דפריך אדשמואל וקאמר מתני פליגא אדשמואל מי שהיה נשוי שלש נשים ומת **ואין שם אלא מנה חולקות בשוה ולית תמן שודא דדייני. אגמרא דילן סמכינן ומדחזינן לגמרא דילן דלא אקשי מינה לשמואל שמעי' דלית הא פליגא עליה. ולגמרא דבני מערבא** דמתניתין פליגא עליה דשמואל **מסתברא לן דהלכתא כרב דקיימא מתניתין כוותיה. וממילא הדרין תרין גמרי לחד טעמא דבהודאות והלוואות חולקין. ומסתייעא ליה נמי הך סברא מהא דגרסינן בפרק חזקת הבתים** (בבא בתרא דף לד:) **זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב נחמן כל דאלים גבר. ופריך מאי שנא משני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני. ומשני התם ליכא למיקם עלה דמילתא. והדר פריך מאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי ילדה יחלוקו. ומשני התם איכא דררא דממונא למר ואיכא דררא דממונא למר. הכא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר. ומדקא** משני בהא **איכא דררא דממונא למר** וכו' ולא קא משני **בשני שטרות היוצאין ביום אחד אלא משני דליכא למיקם עלה דמילתא שפיר שמעינן דשני שטרות היוצאין ביום אחד דאמר שמואל שודא דדייני ליכא דררא דממונא למר ודררא דממונא למר אלא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר. כההיא דזה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי** והיינו בשטרי מכר או מתנה דאותו שקדם הוא שלו ואין לו לאחר כלום בו. אבל בשטרי הלואות דשניהם לוה ואיכא **דררא דממונא למר ודררא דממונא למר.** ועוד אי לאו **דשני שטרות היוצאין ביום אחד** חולקין לא הוה אמרינן **דלוה ולוה ואחר כך קנה חולקין.** אלא מאי טעמא אמרי' התם **חולקין משום דשיעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קא אתו. וכן נמי כששניהם יוצאין ביום אחד שיעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קא אתו. ולהכי תנן היו כולן**

יוצאות ביום אחד בשעה אחת חולקין בשוה. וחדא יומא באתרא דלא כתבי שעות כחדא שעתא באתרא דכתבין שעות דמי. הלכך חד טעמא נינהו וחד דינא נינהו וליכא שינוייא בינייהו וכבר איבטיל האי סברא וליכא למיסמך עלה. הלכך בין שטר חוב וכתובה יוצאין ביום אחד בין ששניהם כעין לוה ולוה ואח"כ קנה בין מטלטלין בזמן הזה הואיל ושיעבודא דידהו בהדי הדדי קאתי וליכא קדימה לחד מינייהו ואי ליכא מאי דשקיל אלא חד מינייהו לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה להנשא: כתב הרמב"ם ז"ל (פ"כ מהל' מלוה הל"א) לוה ולוה ואח"כ קנה דאמרינן חולקין אם קדם אחד מהם ותפס הכל אין מוציאין מידו. לפי שלא אמרו חכמים אלא בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה. ואף בזו נחלקו לקמן (כתובות דף צד:) אבל בששניהם שוין לכולי עלמא אין מוציאין מידו. וכן משמע מתוך דברי רב אלפס שמשוה דין לוה ולוה לשני שטרות שזמנן ביום אחד וכתב דיהבינן לאיש. ובשלמא אי סבר דאי תפס חד מינייהו לא מפקינן מיניה ניחא דמטעם יותר משהאיש רוצה לישא מתפסינן ליה לבעל חוב ופקע כח האשה. אבל אי אמרינן דאפילו אי תפס חד מינייהו מפקינן מיניה לא מסתבר דמטעם דיותר משהאיש רוצה לישא מפקעינן כח האשה כיון דאפילו לאחר שבא ליד בעל חוב עדיין יש לאשה זכות בהן. וה"ר יונה ז"ל כתב הא דאמרינן אם לוה ולוה ואח"כ קנה חולקין וכן בכל המקומות שאמר בש"ם חולקין אם קדם האחד וגבה מה שגבה גבה. ואע"ג דאמרינן בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה. ה"מ מאוחר אבל זה שיש בו זכות קצת מה שגבה גבה ודוקא כשגבה בבית דין שהגבוהו ב"ד קודם שידעו שהיה שם בעל חוב אחר. אבל אם גבה מעצמו אפי' ע"י שומא דליכא למימר מאן שם לך מה שגבה לא גבה. והביא ראיה מדאמרינן בפ"ק דמציעא (דף טו.) בעל חוב גובה את השבח ואמרי' עלה מאי שבח חצי שבח. לפי שהשבח שהשביח זה הלוקח שדה של המוכר אותו השבח הוא משועבד לו בשביל אחריות המכר שקבל עליו המוכר כמו שהוא משועבד לבעל חובו של המוכר והוה ליה זה השבח לבעל חוב ולוקח כמו **לוה ולוה ואח"כ קנה שחולקין** ויגבה בעל חובו חצי השבח. אע"פ שהלוקח מוחזק בכל השבח כיון שבא לידו שלא בכח בית דין לא מהניא חזקתו ואמרינן מה שגבה לא גבה. ונראה דבריו במקרקעי אבל במטלטלי מה שגבה גבה אפילו שלא בבית דין. כדאמר לעיל (כתובות דף פד.) בפירקין לר' טרפון בפירות תלושין דכל הקודם זכה. אע"ג דהיכא דלא תפסי חד מינייהו יהבינן לבעל חוב כמו שכתב רב אלפס ז"ל. אפ"ה אי קדמה האשה ותפסה זכתה. הלכך אם יש קרקע לחד מינייהו ינתן למוקדם. ואם קדם המאוחר מוציאין מידו. ואם יש מטלטלין לחד מינייהו אם קדמה האשה ותפסה זכתה. ואם לא תפסה לבעל חוב יהבינן. ואם הם שווין בזמן ויש קרקע לחד מינייהו או אם אינם שוין בזמן וקנה הקרקע אחר שעבוד שניהם לבעל חוב יהבינן. ואם קדמה האשה ותפסה מוציאין מידה ואם יש זוזי וארעא לשניהם ותפסה האשה זוזי יראה שמוציאין מידה ונותנים לה קרקע כיון שמספיק לשניהם יהבינן לכל חד כדיניה:

יב אמר ליה **רב פפא לרב חמא ודאי דאמריתו משמיה דרבא האי מאן דמסקי ביה זוזי ואית ליה ארעא** ואתא ב"ח וקתבע מיניה ואמר ליה **זיל שקול מארעא. אמרינן ליה זיל זבין את ואייתי זוזי והב ליה. אמר ליה ההוא דשמיעא לך תולה מעותיו בעובדי כוכבים הוה. הוא עשה שלא כהון לפיכך עשו לו שלא כהוגן.** כי מן הדין היה לו לפרוע מן המעות שבידו והבריחם ממנו בטענת שקר לכך קנסוהו לטרוח ולמכור קרקעות וליתן לו מעות הא לאו הכי היו מגבין לו מן הקרקע בשומת ב"ד. ודיני פירעון כתבתי בפ"ק דב"ק (סי' ה):

יג אמר ליה **רב כהנא לרב פפא ולדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר לא ניחא** לי למיעבד מצוה מאי אמר ליה היו מכין אותו עד שתצא נפשו. כדתניא במה דברים אמורים **במצות לא תעשה אבל במצות עשה כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו נוטל היו** [דף פו:] **מכין אותו עד שתצא נפשו.** היכא דאית ליה נכסי ללוה לא קא מיבעיא ליה דפשיטא דב"ד היו יורדין לנכסיו דכתיב לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו ואמרינן הוא דאינו נכנס אבל שליח ב"ד נכנס. ורב פפא גופיה הוא דאמר בפ"ק דקידושין (דף יג:) מלוה על פה גובה מן היורשים דשיעבודא דאורייתא וכיון דמשעבדי נכסיו נחתינן לנכסיה. וגם רב פפא אמרה למילתיה בפ' שום היתומים (ערכין דף

כב.) אהא דאין נזקקין לנכסי יתומים קטנים ומפרש דטעמא משום דפריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו. מכלל דלנכסי יתומים גדולים נזקקין וכופין אותן לפרוע. אלא מיירי בדלית ליה קרקעי ומבריח מטלטלין או תולן בעובדי כוכבים ומיבעיא ליה אי היו כייפינן ליה בגופיה לקיים מצותו:

יד והא דאמרי' דפריעת בעל חוב מצוה וכופין יתומים גדולים היינו היכא דהניח אביהן אחריות נכסים דעלה איתמר מלתא דרב פפא בערכין אבל בדליכא אחריות נכסים אלא מטלטלין מצוה על היתומים ואין כופין כדמוכח לקמן בפרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צא:) גבי ההוא דשבק קטינא דארעא דא"ל אביי הני קמאי מצוה קא עבידתו השתא כי קטריף בדין קא טריף. וטעמא משום דהויא מצות כבוד אב מצות עשה שמתן שכרה בצדה ואין ב"ד של מטה מוזהרין עליה. והא דאמרינן בהגוזל (דף צד:) הניח להם אביהם פרה וטלית וכל דבר המסויים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהם. לאו דוקא כבוד אביהם קאמר אלא דאם לא מחזירין הוה קלון אביהם אבל משום כבוד אביהם לחודיה אין מחייבין אותן להחזיר. ומה שפירש רש"י לקמן גבי קטינא דארעא הואיל וליכא מצוה אלא מדרבנן לא כייפינן להו. לא נהירא דאשכחן כפייה במצות דרבנן כגון מצוה לקיים דברי המת דאמרינן בגיטין פרק השולח (גיטין דף מ.) כופין את היורשין ועושין אותה בת חורין. ויראה דהאידנא דתקון רבנן בתראי לגבות ממטלטלי וסמך המלוה אמטלטלי כמו אמקרקעי. כופין אף במטלטלין וכן עמא דבר:

יום קמז

ריי"ף מו. **טו בעא** מיניה רמי בר חמא מרב חסדא הרי זה גיטך ואל תתגרשי בו אלא לאחר שלשים יום והלכה והניחתו בצידי רשות הרבים מהו אמר ליה מגורשת מדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה האומר לחבירו משוך פרה ולא תהא קנויה לך אלא לאחר שלשים יום קנה ואפי' עומדת באגם. אדרבה אינה מגורשת מדרב ושמואל דאמרי תרוייהו והוא שצבורים ומונחים ברשות הרבים מאי לאו היינו רשות הרבים היינו צידי רה"ר לא רה"ר לחוד וצידי רה"ר לחוד וכן הלכתא כלישנא בתרא. והכי אמרי' לעיל בפ' אלו נערות (כתובות דף לא:) דאפי' למ"ד דלענין שבת צידי רה"ר כרה"ר דמי מודה הוא דלענין מיקנא קני ביה:

טז מתני' המושיב את אשתו חנונית או שמינה אפוטרופסת **ה"ז משביעה כל זמן שירצה ר"א אומר אפילו על פילכה ועל עיסתה:**

גמ' איבעיא להו לר"א ע"י גילגול או לכתחלה ומסיק דר"א לכתחלה קאמר ומשמע דרבנן מודו דע"י גלגול מגלגל אפילו על פילכה ועל עיסתה אבל לכתחלה לא כדמפרש טעמא בירושלמי (ה"ד) שאם אתה אומר כן אין שלום בבית לעולם:

יז עוד קאמר בירושלמי (שם) שברה כלים מה את עביד לה כשומר חנם או כשומר שכר מסתברא אפילו כשומר חנם אינה שאם אין אתה אומר כן אין שלום בבית לעולם ופטורה אף מן הפשיעה. אבל אם שברתן במזיד או נתנתן לאחר חייבת לשלם:

ריי"ף מו: **יח מתני' כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אין יכול להשביעה אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה אבל יורשין משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאים ברשותו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפיטרופא אין היורשין משביעין אותה ואם נעשית אפיטרופא היורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה לשעבר: תוס'** (פ"ט) **אלו הן הבאין ברשותה כל שמכרה להם או נתנה להם במתנה** פירש רש"י שאם מכרה כתובתה ונתגרשה ומתה נשבעין הלקוחות שאינן יודעין שהיא נתפרעה מכתובתה ומשמע שאם היא חיה שאין הלקוחות גובין עד שתשבע היא בעצמה ואם אינה רוצה לישבע יפסידו הלקוחות וכן מסתבר:

גמ' כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך וכו' שבועה מאי עבידתה [דף פז.] **א"ר נחמן אמר רבה בר אבוה על הפוגמת כתובתה.** כתב הראב"ד ז"ל דפטור סתם לא מהני לעד אחד מעידה שהיא פרועה דנהי דטפי מנפשיה הימנה טפי מעד אחד לא הימנה ודכוותה בפרק שבועת הדיינין (שבועות דף מב.) כתלתא הימניה כארבע לא הימניה ודייק מדאדכר הכא פטור

דאפטרופא ודפוגמת ולא אדכר דשבועת עד אחד שמע מינה דלא מיפטרא בסתמא אלא אם כן פטרה בפירוש ולא נהירא לי דהנך שבועות דמתניתין הן שבועות שב"ד מחייבין אותה ולא שהוא תובע השבועה דאית לן למימר שהוא לא פטרה משבועה זו שהעד מכחישה הלכך כשפוטרה סתם פטרה מכל שבועה שב"ד מחייבין אותה. והא דמדכר שבועה דפוגמית רישא דמתני' נקט והוא הדין כולהו. ומה שהביא ראיה משבועת הדיינין לאו ראיה היא דשאני התם דנחית לדיעות כדמפרש התם אבל אי הימניה כתרי ה"ה כמאה וכן הכא נמי כשפטרה סתם פטרה מכל שבועות שחייבוה ב"ד. וכן פירש ר"ת לעיל (בפירקין סי' ו') גבי מרענא שטרא אפומיה דנאמנות בסתם מועיל כנגד עד אחד: הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפיטרופא אין היורשין משביעין אותה ואם נעשית אפיטרופא יורשין משביעין אותה להבא ואין משביעין אותה לשעבר פירש רש"י דקאי אהיכא שפטרה מן השבועה. והקשו חכמי פרובינצי"א ז"ל למה חזר ושנה אין משביעין אותה לשעבר הא תנא ליה רישא אין היורשין משביעין אותה **על אפיטרופא שנעשית בחיי בעלה.** ותירץ ה"ר שמואל מנרבונא ז"ל דקמ"ל דאפילו ע"י גלגול אין משביעין אותה ואע"ג דתנן (שבועות מה.) השותפין והאריסין שחלקו אין להן שבועה זה על זה דכיון שלא תבעו שבועה בשעת חלוקה מחלו זה לזה ואפ"ה קתני נתחייב לו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו את הכל שאני הכא דפטרה בפירוש ורב האי ז"ל כתב דאירי כשלא פטרה הבעל משבועה אפ"ה אין **היורשין משביעין אותה על** אפיטרופסת שנעשית בחיי בעלה דכיון דלא השביעה הבעל בחייו מחל לה השבועה ופירוש רש"י עיקר וכן מוכח בתוספתא: **לשעבר מאי עבידתה אמר רב יהודה אמר רב על האפיטרופא שנעשית בחיי בעלה** אבל בין מיתה לקבורה משביעינן לה אף אם לא היתה נותנת ונושאת אלא בצרכי המת וקבורתו שכן אין דרך לעשות משא ומתן בין מיתה לקבורה אלא בצרכי המת ואף בהא קאמר רב יהודה דמשביעין אותה **רב מתנא אומר אפילו בין מיתה לקבורה לא משבעינן לה:**

יט דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא הלכך כי היכי דמקילין לזבוני בלא אכרזתא ה"נ מקילין שלא להשביעה שאם היה לה לישבע מימנעה ולא עבדא. וגם מתוך המהירות א"א לה ליזהר שלא תוותר ושלא תהנה הלכך אפילו ע"י גלגול לא משבעינן לה אם לא נתנה ונשאה כי אם בצרכי המת. דהא רב מתנא אמתני' דאין משביעין אותה לשעבר קאי והיינו אפילו על ידי גלגול כדפרישית וקאמר רב מתנא דאף בין מיתה לקבורה **אין משביעין אותה ע"י** גלגול. ונראה דהלכה כרב מתנא דמיסתבר טעמיה כדאמרי נהרדעי. וכן פסקו רבינו חננאל ורב אלפס ז"ל. וכן ראיתי שפסק ה"ר מאיר הלוי ז"ל כרב מתנא. לכרגא פי' רש"י של היתומים. ומשמע הא לשאר צרכי היתומים מכריזין. וקשה לפירושו מהא דפריך בריש פרק שום היתומים (ערכין דף כב.) למ"ד אין נזקקין לנכסי יתומים אלא שטר שיש בו ריבית ממתני' דשום היתומים שלשים יום. ואם אין נזקקין לנכסי יתומים היכי משכחת הכרזה כי בשטר שיש בו ריבית לא ימתינו עד שיכריזו ומאי קשיא ליה דמשכחת הכרזה למכור לצורכי היתומים. הלכך נראה דלצורכי היתומים מוכרין בלא הכרזה והאי כרגא ולמזוני דהכא לצורכי האשה דעל היתומים לפרוע כסף גולגלתה. כמו שעשה הבעל בחייו דבכלל מזוני הוא. לקבורה לא מיסתבר לפרושי שמוכרין בלא הכרזה לצורך הקבורה דמילתא דפשיטא שלא יהא המת מוטל בבזיון עד שיכריזו הלכך נראה לפרושי לכרגא ולמזוני ולקבורה אם לוו לצרכם כשבא בעל חוב לגבות חובו מזבנין בלא הכרזה דאם לא כן נמצא מכשילן לעתיד לבא ויבא לידי הפסד אם לא יפרעו הכרגא לאלתר וגם תמות האלמנה ברעב:

כ אמר רבה א"ר חייא דלא נדר דלא שבועה הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשיו משביעין אותה נקי נדר נקי שבועה בין הוא בין יורשין אין משביעין אותה ה"ק לה מנקיית משבועתך שלח ר' זכאי למר עוקבא בין דלא נדר בין נקי נדר מנכסי הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשיו משביעין אותה. מנכסיא אילין בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה אמר רב נחמן אמר שמואל משום אבא שאול בן אימא מרים בין דלא נדר בין נקי נדר בין דלא שבועה בין נקי שבועה בין מנכסי בין מנכסיא אילין בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים הבא ליפרע מנכסי היתומים לא יפרע אלא בשבועה אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כאבא שאול בן רי"ף מז.

אימא מרים וה"מ דכתב לה דלא נדר ודלא שבועה א"נ נקי נדר נקי שבועה בלחוד ולא כתב לה בין ממני בין מיורשי אחרי אבל אי כתב לה בין ממני בין מיורשי אחרי גובה בלא שבועה ואפילו היא פוגמת כתובתה בין ממנו בין מיורשיו אחריו כסתם מתני' דקתני נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו וכו' ואמרינן שבועה מאי עבידתה ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפוגמת כתובתה וקשה להאי פיסקא דאמרינן לקמן (כתובות דף פח.) אלא אמר אביי אהא נדר ושבועה אין לי עליך וכו' ואתא ר' שמעון למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה וקא מפלגי בפלוגתא דאבא שאול בן אימא מרים ורבנן אלמא דחזינן דר"ש דמחייב שבועה אפילו היכא דאמר אין לי ולא ליורשי עליך ועל יורשיך סבר כאבא שאול אלמא דאבא שאול מחייב שבועה בכל ענין ופסק רב נחמן כאבא שאול ויראה שכך היתה דעת רב אלפס ז"ל דאבא שאול סבירא ליה כשאמר נקי נדר או דלא נדר ולא אמר אין לי עליך משמע שתהא בלא נדר מכל אדם אף מן היורשין ואע"פ שאמר מנכסי כיון שפטרה עכשיו מאותם נכסים פטורה לעולם מהם אפילו לאחר שנפלו הנכסים לפני היורשין אבל מה אעשה שחכמים הזקיקוה שבועה כשאמר בלשון הזה אע"פ שיש במשמעותו שאף מן היורשין פטרה ומיהו היכא דפטרה בהדיא מן היורשין מודה אבא שאול ובהא פסיק רב נחמן כאבא שאול. והא דאמרינן לקמן ר"ש כאבא שאול פי' כשיטת אבא שאול קאמר ועדיפא מיניה כי היכי דלאבא שאול כי אמר דלא נדר נקי נדר משמע לדידיה בין ממנו בין מן היורשין ואפילו הכי קאמר שחכמים הזקיקוה לישבע הכי נמי לרבי שמעון אפילו פטרה בהדיא מן היורשין ס"ל דהזקיקוה חכמים לישבע ומיהו רבינו חננאל פסק כאבא שאול אפילו פטרה בהדיא מן היורשין וכן דעת התוספות ודעת רב אלפס ז"ל:

כא הא דבעינן שיזכיר גם פטור מן היורשין ה"מ כשפטר הלוה את המלוה כי הך דמתני' שפטר הבעל את האשה בחוב שיש לה עליו. אבל בשטר שכתב בו המלוה נאמנות ללוה כשיאמר שהשטר פרוע שיהא נאמן אם מת המלוה ובאו יורשיו לגבות ואמר הלוה פרעתי לאביכם נאמן אע"פ שלא האמינו על היורשים מאי טעמא משום דשטר מעיקרא מיעקר דלא מצי למימר הוה **לך למיקרעיה או למיכתב** תברא עילויה דאמר ליה אנא אהימנותא דכתב לי סמכי ומיהו שבועה בעי כיון **דלא כתב ליה מהימנת** אף בלא שבועה דלמא ה"ק ליה מהימנת עלי לבטולי שטרא דידי ולמיהוי כמלוה על פה והוה כמה דטעין **מנה לי בידך וא"ל אידך החזרתיו לך דמשתבע שבועת היסת ומיפטר ואשכחן** נאמנות כי האי גוונא בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף ע.) **בעא מיניה רב עמרם מרב חסדא המפקיד אצל חבירו בשטר ואמר החזרתיו לך מהו מיגו דאי אמר** נאנסתי נאמן כי אמר לו נמי החזרתי **לך מהימן או דלמא** א"ל שטרך בידי מאי בעי א"ל **נאמן ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי אילו** אמר נאנסתי מי מצי אמר ליה שטרך **בידי מאי בעי ולאו שבועה בעי הכא נמי מאי נאמן נאמן בשבועה הלכך האי מלוה כיון דכתב ליה ללוה מהימנת עלי סתם ולא פטריה משבועה בהדיא אמרינן יד בעל השטר על התחתונה והאי** נאמנות דכתב ליה לבטולי שטרא הוא דכתב ליה **אבל מידי שבועה לא מיפטר והכי שדר רב האי** ז"ל ואם מת הלוה ואמרו בניו אבינו אמר לנו שהשטר פרוע יראה שאין בדבריהם כלום שיאמר המלוה לאביכם האמנתי כשיאמר לי שהוא פרוע לכם לא האמנתי ואני אומר שלא אמרו אביכם מעולם אבל אם הביאו עדים שאמר אביהם שהוא פרוע נתבטל השטר:

כב מתני' הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים ושלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה **הפוגמת כתובתה כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה כיצד אמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה. מנכסים משועבדים כיצד מכר כל נכסיו לאחרים והיא נפרעת מן הלקוחות לא תפרע אלא בשבועה אע"ג דכתב לה בעלה נאמנות לא תפרע אלא בשבועה דלא מהניא נאמנות אלא דהמניה לוה למלוה עליה ועל ירתיה בתריה אבל היכא דאיכא עליה בעל חוב אינש אחרינא או כתובת אשה או לוקח דזבן מיניה לא מהניא ומסתייע הדין סברא מהא**

רי"ף מז:

דגרסינן לעיל בפ' האשה (כתובות דף יט.) **אמר רב יהודה אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן ואמרינן דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא אלא דקאמר מלוה תבא עליו ברכה וכו' אמר אביי לעולם דקאמר מלוה וכגון שחב לאחרים וכדר' נתן דאמר רבי נתן מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה שנאמר ונתן לאשר אשם לו אלמא כל היכא** דהוא חייב **לאחרים וליכא גביה מהיכא דפרע אין הודאתו הודאה והא נמי דכוותיה** ומקשינן על דבריו מהא דתנן במתני' (לעיל כתובות פו:) דמועיל נאמנות שכתב לאשה אף על הבאין ברשותה ותניא בתוספתא ואלו הן הבאין ברשותה כל שמכרה או נתנה לאחר וא"כ הבאין ברשותו נמי הוי שמכר נכסיו לאחרים וקתני דמועיל נאמנות וגובה האשה מהן בלא שבועה ויש לתרץ דבריו דהא דקאמר דלא מהניא נאמנות היינו אחר שמכר נכסיו דומיא דשטר אמנה דלאו כל כמיניה לגרועי כח הלקוחות אחרי שמכר להן כבר אבל אם קדם הנאמנות ללקוחות לא פקע בשביל שמכר נכסיו לאחרים וכן חילק בעל המאור אבל מתוך דברי רב אלפס ז"ל משמע שלא ירד לחילוק זה דמשמע דמפליג בין ירתי ללקוחות וכן כתב רבינו חננאל ז"ל ומעשים בכל יום שאין נפרעין מן המשועבדים אע"פ שיש להם נאמנות אלא בשבועה ומן היתומים שלא בשבועה ואיפשר דטעמיה משום דחיישינן לקנוניא שמא פרעו והחזיר לו השטר אע"ג דמפרש בתוספתא דבאים ברשותה היינו לקוחות הבאים ברשותו לאו היינו לקוחות אלא אפיטרופוס שמינה על נכסיו והראב"ד וה"ר מאיר הלוי ז"ל חלקו גם הם בין קדמו הלקוחות ובין קדם הנאמנות והאידנא דנפישי רמאי נכון להחמיר כדברי רבינו חננאל ורב אלפס ז"ל: **מנכסי יתומים כיצד מת והניח נכסיו ליתומים והיא נפרעת מן היתומים לא תפרע אלא בשבועה: שלא בפניו כיצד הלך למדינת הים והיא נפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה:**

כג גמ' [דף פז:] **איבעיא להו פוגמת כתובתה בעדים מהו מי אמרינן אם איתא דפרעה בעדים הוה פרע לה או דלמא איתרמויי אתרמי ליה** ולא איפשיטא הלכך **לא תפרע אלא בשבועה איבעיא להו פוחתת כתובתה מהו מי אמרינן היינו פוגמת או דלמא פוגמת** מודי במקצת והא לא מודי במקצת תא שמע פוחתת כתובתה נפרעת בלא שבועה **כיצד היתה כתובתה אלף זוז הוא אומר התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ואינה אלא מנה נפרעת שלא בשבועה** איבעיא להו פוגמת כתובתה בפחות משוה פרוטה מהו כיון דדייקא כולי האי קושטא קאמרה או דלמא איערומי קא מיערמא ובעיא אישתבועי תיקו **במאי גביא בהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא** רי"ף מח. באומרת אמנה היתה לי בינו וביני ושמעינן מינה דאי לא אמרה הכי הוי ליה **שטרא חספא בעלמא ולא גביא ביה** ובמיגו נמי לא מהימנא כיון דלפי דבריה השטר אינו כלום ולא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא כדאמרינן בחזקת הבתים (דף לב:) גבי ההוא דאמר ליה לחבריה וכו' גחין וא"ל לרבה אין שטרא זייפא הוא ושטרא מעליא הוה לי ואירכוס ומסיק התם היכא דקיימא ארעא תיקום והיכא דקיימי דמי לוקמי:

כד עד אחד מעידה שהיא פרועה וכו' סבר רמי בר חמא למימר שבועה דאורייתא דכתיב לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת לכל עון ולכל חטאת הוא דאינו קם אבל קם הוא לשבועה ואמר מר כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון אחד מחייבו שבועה אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דכל נשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין וזו נשבעת ונוטלת ועוד אין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות אלא אמר רבא מדרבנן כדי להפיס דעתו של בעל (הבית) **אמר רב פפא אי פקח הוא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא היכי עביד** ומסיק דיהיב לה כתובה זימנא אחריתי באפי סהדא קמאי ועוד סהדא אחרינא ומוקי להו לקמאי בהלואה ומודע להו לסהדי כי היכי דלא תימא שתי כתובות הוו:

כה פירש רש"י ונפקא מינה בשבועה דאורייתא לאנקוטי חפצא ובדרבנן לא נקיט חפצא וסתר את דבריו מה שפי' בגיטין (דף לה.) גבי אדרה בבית דין ואשבעה חוץ לב"ד ולא רצו להשביעה בבית דין לאנקוטי חפצא: ונראה דהיינו חומרא דשבועה דאורייתא אליבא דרבי אבא דאמר חזרה שבועה למחוייב לה והלכתא כוותיה והיכא דאינו יכול לישבע משלם אבל שבועה דרבנן אם הוא חשוד אינו משלם וכן מוכח בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מז.) ובנדון זה כתב רב אלפס ז"ל בתשובה דפוגם את שטרו והוא חשוד שכנגדו נשבע ופטור דהא דאמרינן (ב"מ ה:)

תקנתא לתקנתא לא עבדינן היינו דוקא בשבועת היסת אבל לא בשבועת המשנה. ועוד כשנתחייב הנתבע שבועת היסת והוא חשוד אם היינו אומרים שישבע שכנגדו ויטול הוי תקנתא לתקנתא לאפוקי ממונא אבל הכא ישבע ויפטר והכי עדיף טפי ממה שנאמר שיטול החשוד בלא שבועה וליכא למימר דנפקא מינה הכא לענין היפוך **שבועה דבדרבנן מפכינן ובדאורייתא לא מפכינן** דהכא **דאע"ג דמדרבנן היא לא** מתהפכה דלא מפכינן שבועה **אלא מנתבע לגבי תובע משום** דאמר ליה אי אית לך מידי גבאי אישתבע **ושקול ואי לא פקע אבל בדמחייב תובע שבועה לא מצי** להופכה עליה דנתבע ולמימר אישתבע לי דפרעת לי ותיפטר דיכול **למימר ליה אנא לא** בעינא לאישתבועי **אלא את אי ניחא לך לאישתבועי ושקול לחיי ואי לא זיל דלית לך גבאי ולא מידי** ועוד נ"מ דאי קדמה ותפסה **ואמרה לא משתבענא ולא מהדרנא** דדידי שקלית אי דאורייתא נחתינן לניכסה ומוציאין מידה אם אינה רוצה לישבע ואי דרבנן לא נחתינן לניכסה:

כו מנכסי יתומים וכו' [דף פח.] **תנן התם וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה ממאן אילימא מלוה השתא אבוהון שקול בלא שבועה אינהו שתלי בשבועה הכי קאמר וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה אמר ר' זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי נפרעין שלא בשבועה שכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי** והא דיתומים נפרעין מן היתומים מוקי לה (שבועות מז:) התם כשמת מלוה בחיי לוה אבל אם מת לוה בחיי מלוה כבר נתחייב מלוה שבועה לבניו ואין אדם מוריש שבועה לבניו

רי"ף מח:

כז והנפרעת שלא בפניו וכו' **א"ר אחא שר הבירה מעשה בא לפני ר' יצחק נפחא באנטוכיא ואמר לא שנו אלא** כתובה משום חינא אבל ב"ח **לא ורבא אמר רב נחמן אפילו בעל חוב שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו והולך ויושב לו במדינת הים ואתה נועל דלת בפני לוין** כתב רבינו חננאל ז"ל מעשים בכל יום שאין מוכרים שלא בפני בעל חוב ולית דחש לה להא דרב נחמן דאמר אפילו בעל חוב נמי ואע"ג דבערכין פרק שום היתומים (ערכין דף כב:) מסיק נמי הכי ואי חיישת לשובר התם גבי **הא דאמר רבא אמר רב נחמן** אפי' בעל חוב נמי ליחוש ומשני התם כדקתני טעמא שלא יהא כל אחד ואחד נוטל וכו' מכל מקום כיון דמעשים בכל יום סמכינן אהא דאיתא בירושלמי וכי **נפרעין מן האדם שלא בפניו** תפתר **כשרבית אוכלת בו ובית דין גובין רבית כשערב לו מן העובד כוכבים** ורב אלפס ז"ל כתב כיון דקיימא לן הילכתא כוותיה דרב נחמן בדיני וגם סתמא דהש"ס בערכין כוותיה לא עדיף ההיא דירושלמי מגמרא דידן דאמר ר' יצחק נפחא **אבל בעל חוב לא ופליג עליה רב נחמן אבל ודאי אי** מצי לשדורי ולאודועי משדרינן ליה כי ההיא דאמר התם (ב"ב דף קעד.) **ההוא דיינא דאחתיה למלוה לנכסי דלוה מקמי דליתבע ללוה סלקיה רב חנן בריה דרב ייבא. אמר רבא מאן חכים למיעבד כי האי מילתא אלא רב חנן ברי' דרב ייבא קסבר נכסי דאינש אינון ערבין ביה וקיימא לן המלוה את חבירו ע"י ערב לא יפרע מן הערב תחלה ואי לא איפשר לשדורי ליה ולאודועי עבדינן כרב נחמן** וכן עמא דבר. והאי איפשר לשדורי ולאודועי דכתב רב אלפס ז"ל יראה לפרש האי אפשרות בכדי שילך שליח ויחזור בתוך שלשים יום שהוא זמן בית דין דטפי משלשים יום אין לנו כח לאחר פירעון הלוה. והמלוה יוסיף על חובו שכר השליח ויגבהו עם חובו כההיא דערכין (דף כג:) המקדיש נכסיו והיו עליו כתובת אשה ובע"ח מוסיף עוד דינר ופודה הנכסים משום דרבי אבהו ולשון מוסיף משמע שמוסיף על הלואתו וגובה הדינר עם שאר חובו והוא הדין להוצאת השליח שהוא לטובת הלוה שמן הדין הוא ראוי לירד לנכסיו מיד משום נעילת דלת. ואם אין שליח יכול לילך ולחזור בתוך שלשים יום ב"ד יורדין לנכסיו מיד ומגבין לו חובו:

מתני' ר' שמעון אומר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה:

גמ' ר"ש אהייא ומסיק אמר אביי אהא כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך וכו' [דף פח:] ואתא רבי שמעון למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה. מתקיף לה רב פפא התינח כל זמן שתובעת כתובתה אינה תובעת כתובתה מאי איכא למימר אלא אמר רב פפא לאפוקי מדר' אליעזר ומחלוקותו ופליג ר' שמעון אכולה מתני' וסבר אם אינה תובעת כתובתה

אינו יכול להשביעה אף אם הושיבה חנונית וכתב רב אלפס ז"ל דהילכתא **כת"ק דהוא סתם מתניתין דקי"ל בכל דוכתא דלא איפסיק הילכתא בהדיא הלכה כסתם מתני' והכא לא איפסיק הילכתא בהדיא דרב פפא לא אתא למיפסק** הילכתא אלא לפרושי בעלמא הוא דאתא והכי **קאמר רב פפא רבי שמעון לאפוקי מדר' אליעזר ומחלוקתו** הוא דאתא ולעולם הלכה **כת"ק ועוד הא קתני לה גבי הילכתא פסיקתא דתנן** (שבועות דף מה.) אלו נשבעין שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופוס והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ובן **הבית וקי"ל** דכולהו הילכתא נינהו ולא מצינן למימר דהאי אשה אלמנה היא דהא אשה סתם קאמר בין אלמנה בין אשת איש ועוד דלא קתני האשה הנושאת והנותנת בתוך הבית כשתובעת כתובה ור"ת פוסק הלכה כר"ש ומעשה בא לפניו באשה שמינה בעלה אפיטרופיא והושיבה חנונית והיו לה הרבה מעות בידה ואמרה של אחרים הן ורצה בעלה להשביעה ופסק ר"ת שאינו יכול להשביעה בטענת שמא כר"ש דאמר כל זמן שאינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה ויורשין לאו דווקא ונקט יורשין אגב רישא דכיון דאוקימנא כ"ז שתובעת כתובה וכו' דקאמר ר"ש כאבא שאול בן אימא מרים ובהא פסיק לעיל הלכה כאבא שאול בן אימא מרים א"כ הילכתא נמי בכולה מילתא כר"ש דלית לן למימר דהילכתא כוותיה בהא ובאידך לא אלא היכא דמפרש לה הש"ס בהדיא וא"ת א"כ לעיל (כתובות דף פז.) דפסק הלכה כאבא שאול אמאי לא פסיק כר"ש דמתני' יש לומר משום דלא פסיקא ליה דאיכא שינויי טובא הכא אליבא דר"ש. וכן פסק רבינו חננאל כר"ש וזה לשונו וקיימא לן כוותיה דר"ש הילכך התובעת כתובתה משביעין אותה על כל דבר שהיה בידה אפי' בחיי בעלה ואם אינה תובעת כתובתה אין משביעין אותה אלא בטענת ברי והני כולהו דבעי לאוקמי ר"ש כוותייהו כגון חנן ואבא שאול בן אימא מרים הילכתא כוותייהו. והקשו לר"ת מההיא דחזקת הבתים (דף נב:) אשה הנושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות. על שמה עליה להביא ראיה אלמא אינה נאמנת ותירץ דההיא ברייתא איירי לאחר מיתת בעלה דמוריא היתירא דטרחא קמי יתמי וכן מוכחא סוגיא דהתם. ומתני' דהאשה הנושאת ונותנת בתוך הבית דנשבעת שלא בטענה הוה מוקי לה ר"ת כשבאת לתבוע כתובתה:

כח מסקנא דסלקא מהך שמעתתא המושיב את אשתו חנונית או שמינה אפוטרופוס לרבנן משביעין אותה כל זמן שירצה אף בטענת שמא אם חושד אותה בשתי כסף כדמפרש בפ' כל הנשבעין (שבועות דף מח:) גבי הנשבעין שלא בטענה אבל לא על פלכה ועיסתה בטענת שמא אם לא בטענת ברי או בטענת שמא על ידי גילגול ור' אליעזר סבר דאף על פלכה ועיסתה משביעין לכתחלה ור"ש פליג עלייהו ואמר דאף אם הושיבה חנונית ומינה אפיטרופיא אינו יכול להשביעה בטענת שמא כל זמן שאינה תובעת כתובתה אבל אם גרשה והיא תובעת כתובתה משביעה על הכל. פסק רב אלפס ז"ל הלכה כת"ק ורבינו חננאל ז"ל פסק כר"ש וגם ר"ת עשה מעשה כר"ש ונראה דבריהם וראיותיהם וגם כיון דאיכא פלוגתא דרבוותא לא עבדינן בה עובדא לחייבה שבועה. כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אינו יכול להשביעה ואמרי' בגמרא שבועה מאי עבידתה וקאמר רב נחמן על הפוגמת כתובתה משום דמסקא אדעתא בשעת נישואין דילמא מצריך לה זוזי ושקלא מכתובתה ואמרה כתוב לי דלא משתבעת לי ואגב פטור זה בקשה לפוטרה אף אם הושיבה חנונית או מינה אותה אפוטרופוס וגם נמי פטור דשבועת עד א' בכלל כאשר כתבתי למעלה (סי' יח) ולא כמ"ש הראב"ד ז"ל ויש להסתפק אם פטור דשבועה הנפרעת שלא בפניו הוי בכלל לפי שראוי היה שלא לירד לנכסי אדם שלא בפניו דחיישינן לשובר או לצררי אלא שאמרו חכמים לעשות כן לר' יצחק נפחא בכתובת אשה דוקא משום חינא ולרב נחמן אף בבעל חוב משום נעילת דלת הילכך ראוי שלא יועיל לה הפטור לענין זה דכיון דשלא בפניו היא מעיזה פניה אמנם יראה שהפטור מועיל לכל שבועה שבית דין מחייבין אותה מדתנן הכא הנך שבועות שצריכה לישבע ושנאן באמצע דבריהם קודם ששנה מחלוקת רבי שמעון דפליג אכולה מתניתין אלא לכך הפסיק בדבריהם לפרש מאיזה שבועה פטרה ומפרש כשאמר לה שבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך פטרה משלש שבועות שבאו מכחו אבל לא שבועה דמנכסים משועבדים ומנכסי יתומים עד שיאמר אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי אבל משביע את יורשיה אם גירשה ומתה נשבעין שבועת יורשין שלא

פקדנו ששטר זה פרוע: ואת הבאין ברשותה מפרש בתוספתא כגון שמכרה או נתנה כתובתה ופרש"י ונתגרשה ומתה ובאין הלקוחות לגבות כתובתה נשבעין שלא אמרה להם שהיתה פרוע. ודוקא אם מתה אבל אם היא קיימת היא צריכה לישבע שלא נפרעת ואם אינה רוצה לישבע יפסידו הלקוחות ואם היא אומרת שנפרעה אחר שמכרה נאמנת במיגו שיכולה למחול ולא דומה למלוה שאמר שטר אמנה הוא שאינו נאמן היכא שהוא חב לאחרים ולא מהימן במיגו דאי בעי מחיל לפי שאינו רוצה למחול ולהפסיד חובו אבל במה שאומר שטר אמנה הוא אינו מפסיד חובו כי מכיר בלוה שהוא ירא שמים ולא יעכב מעותיו אבל אם אמרה שנפרעה קודם המכר לא מהימנא במיגו דאי בעי מחלה דאין זה מיגו טוב דאי מחלה השתא היתה צריכה לשלם דמי שטרא מעליא אבל אם נפרעה קודם אינה חייבת לשלם אלא הדמים שקבלה מן המכר ומחזרת הדמים ואף לדברי המפרשים דכל מוחל שטר חוב אינו חייב לשלם אלא דמי המכר. מכל מקום כולי עלמא לאו דינא גמירי והוא יראה למחול שמא תתחייב לשלם כל דמי השטר אבל מה שאומרת שנפרעה קודם המכר דבר ידוע הוא כיון שמקח טעות היה הדמים חוזרין. וי"מ אבל משביעין את יורשיה ואת הבאים ברשותה אם פגמו הם הכתובה:

כט ובירושלמי (הלכה ה) מפרש משביעין את יורשיה ואת הבאים ברשותה אשבועת אפוטרופוס כגון שנתן לה רשות למנות את יורשיה או אדם נכרי אפוטרופוס תחתיה אע"פ שפטרה מן השבועה משביע את יורשיה ואת הבאים ברשותה ומדקדק מזה בירושלמי דכל ארבעה שומרים אם כשפטרן מן השבועה והשאילו לאחרים ברשות משביע את האחרים. נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אין יכול להשביע לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה אבל יורשין משביעין אותה ואת כו' בגרושה מפרשא הך בבא אבל באלמנה לא משכחת יורשין משביעין יורשין דאם לא נשבעה האלמנה אינה מורשת שבועה ליורשין נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אין יכול להשביע לא הוא ולא יורשיו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה ואף אם פגמה כתובתה מן היורשין או יורשיה מן הבעל או יורשין מן היורשין פטורין מן השבועה ולא דמי לשבועת אפוטרופסות דאע"פ שפטרה ממנו ומיורשיו אם נעשית אפוטרופוס אחר מיתת בעלה צריכה לישבע דהתם לא פטרה אלא מאפוטרופסות של ממונו שאף יורשין לא ישביעוה על שנעשית אפוטרופסת על ממונו וכשמת יצא הממון מרשותו ונכנס לרשות היתומים ואפוטרופסות של ממון יורשין לא פטרה אבל שבועה דפוגמת פטרה מכל פגם שיבא לאותה כתובה שכתב לה ממה שיהיה ולמי שיהיה ועוד מסקא אדעתא דלמא לא יכלו יורשיו לפרוע כתובתה בבת אחת ותיצטרך לפוגמה על כן בקשה שיפטרנה מן השבועה גם מיורשין אבל לא מסקא אדעתה כלל שיורשין ימנוה אפוטרופוס. הא דקתני ולא הבאים ברשותי היינו לקוחות שאחר הפטור אבל לקוחות שקדמו לפטור לאו כל כמיניה ומיהו טוב להשביעה אפילו אחר הפטור כדברי רבינו חננאל ז"ל מפני הרמאים: הלכה מקבר בעלה לבית אביה קאי אהיכא דפטרה מן השבועה ממנו ומיורשיו ואפ"ה יורשין משביעין אותה על אפוטרופא שמינוה על נכסיהן אבל לא על שנתעסקה בין מיתה לקבורה לצרכי המת. ובירושלמי מוכיח קצת דאפילו נתעסקה בין מיתה לקבורה בשאר דברים שאינו לצורך המת אין משביעין אותה דגרסי' בירושלמי ר' יוסי ור' יונה תרווייהו אמרין ולא סוף דבר נכסים ששלטה בהן בחיי בעלה אלא אפילו נכסים ששלטה בהן אחר מיתת בעלה אין היורשין משביעין אותה פתר לה משעת מיתה עד שעת קבורה דאמר ר' אבהו א"ר יוחנן משעת מיתה עד שעת קבורה אין היורשין משביעין אותה תני בר קפרא שלא תהא מניחתו והולכת לבית אביה אבל לפום גמרא דידן דמייתי עלה הא דנהרדעי משמע דאיירי דוקא בצרכי המת ואבא שאול פליג אמתני' וסבר דאפילו פטרה ואת יורשיה ממנו ומיורשיו כשבאין לגבות כתובתה מן היורשין צריכין שבועה והלכתא כוותיה:

יום קמח

ל מתניי הוציאה גט ואין עמה כתובה גובה כתובתה כתובה ואין עמה גט היא אומרת אבד גטי והוא אומר אבד שוברי וכן בע"ח שהוציא שט"ח [דף פט.] **ואין עמו פרוזבול הרי אלו לא יפרעו רשב"ג אומר מן הסכנה ואילך אשה גובה כתובתה שלא בגט ובעל חוב גובה** חובו שלא בפרוזבול:

גמ' הא דגובה כתובתה בגט בלא כתובה **אוקמא שמואל במקום שאין כותבין כתובה והלכתא כוותיה** מה שמקשין על דברי רב אלפס ז"ל ותירוץ הרמב"ן ז"ל כתבתי בפ"ק דב"מ (סי' מד):

לא מתני' שני גיטין וב' כתובות גובה ב' [דף פט:] **כתובות שתי כתובות וגט א' או כתובה ושני גיטין או כתובה וגט ומיתה אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה ע"מ כתובתה הראשונה החזירה:** רי"ף מט.

גמ' אי בעיא בהאי גביא ואי בעיא בהאי גביא לימא תהוי תיובתיה דרב נחמן דאמר ר"נ שני שטרות פי' והן של מכר או של מתנה **היוצאין בזה אחר זה בטל שני את הראשון ולאו מי איתמר עלה דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת כתביה** ה"נ בדאוסיף לה הלכך אי בעיא למיגבא (קמא) מזמן קמא גביא בלא תוס' ואי בעי למיגבא תוספת גביא מזמן בתרא: ת"ר גט וכתובה ומיתה **אם גט קדם לכתובה גובה שתי כתובות אם כתובה קדמה לגט** אינו גובה אלא כתובה א' שהמגרש את אשתו והחזירה ע"מ כתובתה הראשונה החזירה והנ"מ דהדרה סתמא אבל אי כתב לה אחריתי גביא תרוייהו כדתני **רישא שני גיטין ושתי כתובות גובה שתי כתובות:**

לב מתני' [דף צ.] **קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת** שע"מ כן קיימה וכן **גר שנתגייר ואשתו עמו כתובתה קיימת שע"מ כן קיימה:**

גמ' אמר רב הונא לא שנו **אלא מנה ומאתים אבל תוספות אין לה** וממשעבדי לא גביא דהו"ל שטר מוקדם תניל **כוותיה דרב הונא חדשו נוטלת מה שחדשו לא חדשו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה** אבא תוספת דמעיקרא לא: 0רדרן עלך הכותב

פרק י

א מי שהיה נשוי שתי נשים ומת הראשונה קודמת לשנייה ויורשי הראשונה קודמין ליורשי השניה נשא ראשונה ומת נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה אוקימנא בסוף כל הנשבעין (שבועות דף מח.) **כשנשבעה ומתה אבל מתה ולא נשבעה אין יורשין של שניה נוטלין כתובתה דאין אדם מוריש שבועה לבניו:**

גמ'

ב שמע מינה ממתני' [דף צ:] **תלת שמע מינה אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין ולא חיישינן לאינצויי ממאי מדקתני שניה ויורשיה קודמין ליורשי ראשונה מיקדם הוא דקדמי הא איכא** רי"ף מט: **שקלי** כתב רבינו חננאל ז"ל מסוגיא דהא שמעתתא שמעינן דאם מתה גם זו שנשארה אחריו [דף צא.] יש להן כתובת בנין דיכרין לבני הראשונה אבל בדאיתא בחיים לא אשכחן ויש מן הגאונים שאמרו כן בתשובותיהם וטעמא דמילתא משום דאינצויי כי הא ודאי חיישינן לפי שאין בני השנייה נוטלין כלום אלא כתובת אמן ובני הראשונה נוטלין כל הנכסים והם יוצאין נקיים מהם לגמרי ויש מן הגאונים דאמרי שאפילו בחיי השניה נוטלין בני הראשונה ודייקי מדקתני מתני' שניה ויורשיה קודמין וכי היכי דדייקינן על יורשיה מיקדם הוא דקדמי הא איכא שקלי ה"נ דייקינן בשניה מיקדם הוא דקדמה הא איכא שקלי וכן מסתבר דאם איתא דבחייה לית להו לבני הראשונה גם אחרי מיתה נמי לית להו דכבר זכו בהן בני השניה בנכסים כי היכי דאמרי' במועטין ונתרבו. וש"מ כתובה נעשה מותר לחברתה **מדלא קתני אם יש** מותר דינר כי בפירעון כתובת השנייה מיקיימא נחלה דאורייתא ואם לא היו שם נכסים אלא כשיעור כתובה ראשונה ופרעו מהן כתובת השניה לא יטלו בני הראשונה המותר כיון דאי הוו שקלו כתובת אמן מיעקרא נחלה דאורייתא כי לא היה שם מותר דינר אע"פ שפרעו כתובת השניה לית כאן כלל דין כתובת בני דיכרין כיון שלא היה שם מותר דינר יתר על כתובת אמן וכן פרש"י בב"ח שיש שיעור שתי כתובות ומותר דינר והוא משועבד לב"ח אבל אם אין **שם מותר דינר על שתי כתובות אע"פ** שהן צריכין לפרוע חוב אביהן לא אמרינן הרי קיימו נחלה דאורייתא והמותר יחלוקו ביניהם כל אחד כפי חלק המגיעו והיינו טעמא כיון דבשעת מיתה לא היה שם מותר זכו מיד בני כתובה הקטנה לחלוק בשוה וכשבא אח"כ ב"ח לגבות חובו ה"ל כדבר שנתחדש ביניהם אח"כ דהא ק"יל ב"ח מכאן ולהבא הוא גובה ואינו מבטל הזכות שזכו בני הקטנה מידי דהוה אמועטין ונתרבו והיכא דהוה נכסי יותר מכדי כתובה הראשונה וכשפרע כתובת השניה לא נשאר לבני הראשונה כדי כתובתן ראיתי מן הגדולים שכתבו דלא תקינו כתובת בנין דיכרין אלא היכא דמצי למשקל כל כתובת אמן ולא מיסתבר כלל כיון דבשעת מיתת אביהן היה

בנכסים כדי לקיים נחלה דאורייתא לא הפסידו זכותן ומה שישאר אחר הפריעה יטלו הן רב הן מעט וכן בשתי כתובות וב"ח ויש יתר על שתי כתובות דינר אע"פ שהחוב גדול יחלוקו המותר ביניהם לפי הכתובות אע"פ שאינן גובין בו כתובת אמן וה"ה נמי בכתובה נעשית מותר לחברתה. **וש"מ כתובת בנין דיכרין לא טרפא ממשעבדי דאי ס"ד טרפא** ממשעבדא ליתו בני ראשונה וליטרפינהו לבני שניה אמר מר זוטרא **הלכתא אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין וכתובה נעשית מותר לחברתה והני מילי אחת בחייו ואחת במותו אבל מתו שתיהן בחייו עד שיהא שם יותר על שני כתובות דינר.**

מתני' מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ואח"כ מת הוא והיתומים מבקשים כתובת אמן ואין שם אלא שיעור שתי כתובות חולקות בשוה היה שם יתר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואילו נוטלין כתובת אמן ואם אמרו יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יתר דינר כדי שיטלו כתובת אמן אין שומעין להם אלא שמין את הנכסים בב"ד היו שם נכסים בראוי אינו כבמוחזק אע"פ שמת אבי אביהם קודם חלוקה הואיל ולא היו בשעת מיתה כבר זכו בני הקטנה לחלוק בשוה ולא דמי למועטין ונתרבו דמיבעיא ליה. התם היה השבח בגוף הנכסים כגון דיקלא ואלים ארעא ואסקא שרטון או נתייקרו הנכסים אבל הכא הני נכסים מעלמא קא אתו. **ר"ש אומר אע"פ שיש שם נכסים שאין להן אחריות** אינן **כלום עד שיהו שם נכסים שיש להן אחריות יתר על שתי כתובות דינר:**

גמ' ולרבנן אפי' מטלטלי הוי מותר דמיקיים בהו נחלה דאורייתא אבל בהא מודו רבנן לר' שמעון דבעינן מקרקעי שיעור שתי כתובות דתנאי כתובה ככתובה ודוקא ממקרקעי גבי כתובת בנין דיכרין. ואע"ג דתקינו רבנן בתראי למיגבי כתובה ממטלטלי לכתובת בנין דיכרין לא תיקון והיכא דאיכא בעל חוב ואיכא מותר על שני כתובות מאי דשקיל בעל חוב כולי עלמא ל"פ דהוה **מותר והני שקלי כתובת אמן והני שקלי כתובת אמן: ת"ר לזו אלף ולזו חמש מאות אם יש שם מותר דינר אלו** נוטלות כתובת אמן ואלו נוטלות **כתובת אמן ואם לאו חולקות בשוה: פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו בהן יורשין מועטין ונתרבו מאי אמר ר"נ כשם שמרובין ונתמעטו זכו בהן יורשין כך מועטין ונתרבו זכו בהן יורשין** פרש"י וחולקין בשוה וכן פי' רבינו חננאל ז"ל ויש מפרשים כשם שמרובין ונתמעטו זכו בהן יורשין בני כתובה הגדולה כך מועטין ונתרבו זכו בהן יורשין בני הגדולה ולא נהירא דמסתבר טפי למיזל בתר שעת מיתה כמו במרובין ונתמעטו ועוד כדי לקיים נחלה דאורייתא:

ג [דף צא:] **ההוא גברא דהוו מסקי ביה אלפי זוזי הוו ליה** תרין אפדנא זבנינהו חדא בחמש מאה וחדא בחמש מאה אתא בעל חוב טרפא לחדא מינייהו והדר אתא וקא טריף ליה **לאידך שקל אלפא זוזי ואזיל לגביה** אמר ליה אי שויה לך ההוא קמא **אלפא זוזי לחיי ואי לא שקיל אלפא זוזי ואסתלק סבר רמי בר חמא למימר היינו מתני' אם אמרו יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יתר דינר אין שומעין להן אמר ליה רבא מי דמי התם אית להו פסידא ליתמי הכא מאי פסידא איכא אלפא יהיב ואלפא שקיל טרפא בכמה כתבינן רבינא אמר באלפא רב** (עמרם) **עוירא אמר בחמש מאה והלכתא בחמש מאה** דאע"ג דקבלה בעל חוב באלפא זוזי לא היתה שוה לימכר בדמים הללו לאדם אחר שלא היתה חביבה עליו אבל אם השביחה כתבינן ליה טירפא כפי שוויה של שעת טירפא מצאתי כתוב בשם הר"י דמיירי בדלא אכריז כשטרף אפדנא ראשונה אבל אם עשו הכרזה בשומת בית דין והורידוהו לקרקע לא מצי תו לסלוקי דא"כ אין לדבר סוף וכן מצאתי בשם הרב ר' מאיר הלוי ז"ל אלא שהוא כתב דהיכא שמכרו או נתנו הב"ח לאחר תו לא הדרה השומא ויותר כיון יפה ה"ר יונה ז"ל דהא דאמרי' (ב"מ דף לה.) דשומא הדרא לעולם היינו דווקא כששמו ב"ד נכסי הלוה למלוה ומשום ועשית הישר והטוב עשו תקנה זו שישאר הקרקע ביד בעליו אבל לוקח שלקח שיעבוד המלוה לא שייך ביה הישר והטוב כי נכנס לשעבודו של מלוה ולקח במעותיו יחזור ויקבל מעותיו מן המוכר וישאר למלוה שעבודו דהא לרמי בר חמא אף כשבא המלוה לטרוף אין הלוקח יכול לסלקו בזוזי הלכך לרבא נמי נהי דבשעת טירפא יכול לסלקו בזוזי מודה הוא דלאחר שירד לקרקע בשומת בית דין תו לא מצי לסלוקי בזוזי:

ר"י"ף נ.

ד ועוד כתב הר"ם ז"ל שאם יבא שום אדם בתוך ימי ההכרזה ויעלה הקרקע יותר ממה ששמו אותה ב"ד אם רוצה המלוה להחזיק בקרקע צריך לקבלו באותו עילוי

שהשומא והכרזה לתועלת הלוה היא שאם ימצא מי שיתן יותר הרי טוב ואם לא יקחם המלוה באותה שומא אבל אם הלוקח עצמו יעלה על השומא ששמו בית דין לא נחוש לדבריו כי ודאי לתועלתו הוא מכוין ואמר בלבו מה לי אם אוסיף וישאר הקרקע בידי אח"כ אחזור ואגבה הכל מן המוכר הלכך בעבור העילוי שלו לא נבטל שומת ב"ד ששוה לרובא דאינשי ורב האי גאון ז"ל כתב בשער כ"ח של מקח וממכר דבעל חוב והלוקח אם יוסיף האחד על חבירו לאותו שיוסיף יהיה הקרקע ואפשר דההיא איירי כשרוצה אחד מהם להוסיף עד כנגד כל החוב כי הך דשמעתין אבל אם ירצה הלוקח להוסיף מעט מעות על שומת בית דין ולא יהיה כל החוב פרוע בההיא אזלינן בתר שומת בית דין ואם אומר המלוה אני רוצה לקבל את הקרקע בכל חובי בלא שומת בית דין והלוקח אמר לא כן אלא ישומו בית דין ואתן לך כפי שומתן אין שומעין ללוקח כי יש בו הפסד ללוה אבל אם היתומים אומרים כן שומעין להן ומכריזין עליו ומקבלו בשומתו דאי אתו זוזי לידי דיתמי מסלקי ליה בדמי שויו וכן היה עובדא בתרי קטיני דארעא וסבר רב יוסף למידן כרמי בר חמא ואהדריה אביי והלכתא כאביי ורבא:

ה ההוא גברא דהוה מסקי ביה מאה זוזי שכיב שבק קטינא דארעא דהוה שוי חמשין זוזי אתא ב"ח טריף לה אזול **יתמי יהבו ליה חמשין זוזי והדר אתא** וקא טריף לה אתו **לקמיה דאביי אמר להו מצוה על היתומים לפרוע חובות אביהם** הני קמאי מצוה קא עבידתו והשתא כי טריף בדינא **טריף ולא אמרן אלא דלא אמרו ליה הנך חמשין זוזי דמי קטינא** אבל אמרו ליה הני **חמשין זוזי דמי קטינא סלוקי סלקוה** וכן הדין בב"ח מאוחר אחר שסילקו בעל חוב מוקדם בדמי קטינא דגרסינן בירושלמי דשילהי פירקין א"ר יוסי הדין אמרה ההוא דיזיף מן תרי בר נש אתא תניינא א"ל קום פשר אמר ולית סיפך דקדמין אתי וטריף יכול למימר ליה קום פשר ואי טריף טריף פשר מן השני חזקה שהראשון בא וטריף פשר מן ראשון אמר רבי פנחס אתא עובדא קמיה דרבי ירמיה אמר פשר פשר כלומר אם התפשר עם הראשון אין האחרון יכול לחזור ולטרוף ממנו ופריך אמר ר' יוסי ולא אמרו כל דאקני לא איתיה אלא ביורש:

יום קמט

ו ההוא גברא דזבנה לכתובתה דאמיה בטובת הנאה פי' רש"י שמכרה בחיי אביו אם ימות אביו ואח"כ תמות אמו וירש כתובתה שתהיה של זה הלוקח ואמר אי אתיא אמיה ומערערת **לא מפצינה לך שכיבה אמיה ולא עירערה אתא איהו וקא מערער סבר רמי בר חמא למימר איהו במקום אמיה קאי א"ל רבא נהי דאחריות דאמיה לא קביל עילויה אחריות דנפשיה מי לא קביל עילויה.** מכאן היה נראה לר"ת הא דאמר בפ' יש נוחלין (בבא בתרא דף קלו.) ובפ"ק דבבא מציעא (דף טז.) מה שאירש מאבא מכור לך לא עשה ולא כלום היינו כשאמר בסתם אבל אם אמר שדה זו שאירש מכור לך קנה. אפי' למאן דאמר אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם דכיון שהירושה עתידה ליפול לפניו מאליה וגם ביורר המכר לא חשיבא כולי האי דבר שלא בא לעולם דאי לא תימא הכי היאך מכר כל עיקר כתובת אמו דהיינו מה שאירש מאבא מכור לך דמל כרחך המכר היה מכר דאם לא היה מכר היה חייב להחזיר הדמים דהא דקאמר לא מפצינא לך היינו על עירעור אמו אבל על זה לא התנה שאם לא היה המכר מכר מעיקרא שלא יחזיר הדמים והיאך ס"ד דרמב"ח למימר שלא יחזיר הדמים ולא מסתבר למימר דאתיא כמ"ד אדם מקנה דשב"ל דלא הוי מייתי הש"ס עובדא דלא כהלכתא אבל לפירוש שני דרש"י שמפרש שמכר שדה המיוחד לכתובת אמו אז אין ראיה מכאן ועוד הביא ראיה מהא דאמרי' בשלהי מי שמת (בבא בתרא דף קנט.) בין שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומת בנו מוציא מיד הלקוחות ומפרש טעמא משום דאמר אנא מכח אבוה דאבא קאתינא ובלאו האי טעמא נמי דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אלא ודאי מיירי כגון שאמר שדה זו שאירש מאבא:

ז אמר רמי בר חמא ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות וחזר שמעון ומכרה לראובן באחריות ואתא בעל חוב דראובן וקא **טריף** [דף צב.] **ליה מיניה דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה** אמר ליה רבא נהי דאחריות דעלמא קביל עלויה אחריות דנפשיה מי קביל עלויה ורב אלפס ז"ל גורס **נהי דאחריות דעלמא לא קביל עילויה אחריות דנפשיה מי לא קביל עילויה** ופירש ה"ר מאיר הלוי ז"ל האי קביל ולא קביל לאו בקבלת המוכר דקביל עליה אחריות ללוקח קאי אלא

רי"ף נ:

רי"ף נא.

בקבלת הלוקח דסביר וקביל דלא ליהדר אמוכר כדאמר (ב"ק דף ט.) **חייתא דקיטרי סברת וקבילית** והכי פירושא דכי הדר ראובן וזבנה מיניה דשמעון באחריות נהי דאחריות דעלמא לא קביל ראובן עילויה אלא אדעתא דמפצי ליה שמעון הוא דזבין מיניה אחריות דנפשיה דראובן מי לא קביל עילויה דלא ליהדר בה שמעון:

ח אמר רמי בר חמא ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות וזקפו עליו במלוה ומת ראובן ואתא בעל חוב וקא טריף לה משמעון ופייסיה בזוזי דינא הוא דאמרי בני ראובן לשמעון אנן מטלטלי שבק אבונא גבך ומטלטלי לבעל חוב לא משתעבדי אמר רבא אי פקח אידך מגבי לה ניהלייהו ארעא והדר גבי לה מינייהו מדרב נחמן וכו' מכאן יש להוכיח דאע"ג דאמרינן לעיל בפרק הכותב (כתובות דף פו.) דדינא דבעל חוב בזוזי היכא דאית ליה פסידא כי הכא לא מחייב למיתב זוזי ואינו ראיה כ"כ דמלוה זו באה מחמת קרקע שקנה הלכך מצי למיהדר להו האי ארעא דזבן מאבוהון בהני זוזי הנך תלתא מימרות איתנהו בפ"ק דבבא קמא (דף ח:):

ט מתני' [דף צג.] **מי שהיה נשוי שלש נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות ואין שם אלא מנה חולקות בשוה היו שם מאתים של מנה נוטלת חמשים ושל מאתים ושל שלש מאות שלשה שלשה של זהב היו שם שלש מאות של מנה טטלת חמשים ושל מאתים מנה ושל שלש מאות ששה של זהב וכן שלשה שהטילו לכיס פיחתו או הותירו כך' הם חולקין:** ברי"ף נא: נב.

גמ' תניא זו משנת ר' נתן א"ר **אין אני רואה דבריו של ר' נתן באלו אלא** חולקות בשוה פי' רבינו חננאל ז"ל דקי"ל בהא הלכה כר' ואי אפשר להעמיד דבריו בזמן שיש שם שלש מאות שיחלקו בשוה אלא כל עזבון המת חולקין לששה חלקים של מנה נוטלת חלק א' ושל מאתים שני חלקים ושל שלש מאות שלשה חלקים וכל חדא וחדא נוטלת לפי מעותיה עד שתפרע כל כתובתה כי זה הדין דין צדק ומה שאמר **רבי אין אני רואה דבריו של ר' נתן באלו** בבבא דרישא ומציעתא אבל בבבא דסיפא לא פליג רבי אלא בין בתפיסה אחת בין בשתי תפיסות כך הוא הדין כל אחת נוטלת לפי מעותיה. ותו אשכחן משנה שלימה בפ' שור שנגח ארבעה וחמשה (דף לו.) שור שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים ואין הנבילה יפה כלום זה נוטל מנה וזה נוטל מנה חזר ונגח שור שוה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו זה נוטל חמשים וזה נוטל חמשים חזר ונגח שור שוה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו חמשים זוז ושנים הראשונים דינר זהב ומוקי לה כר"ע דאמר שותפי נינהו וקי"ל כוותיה וחלוקה זו כל אחד ואחד לפי מעותיו לפיכך העמדנו דברי רבי לחלוק כל מנה ומנה לששה שתהא חלוקה זו לפי המעות כי היכי דלא תיקשי הלכתא אהלכתא ותו גרסינן ביש נוחלין (דף קכד.) תניא רבי אומר הבכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהם ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שנים אלמא כל אחד נוטל לפי מעותיו ואם היינו מעמידים דבריו הכא ממש בשוה א"כ קשיא דרבי אדרבי הלכך נראה להעמיד הדבר על בוריו אליבא דהלכתא להיות דברי רבי לפי המעות וכן ההלכות שוות עד כאן לשון רבינו חננאל ז"ל ולא דמי כלל האי דיש נוחלין דהתם ליכא שיעבוד אלא כל אחד יש לו חלק בקרקע ובכור זה יש לו פי שנים הלכך נועל כל מה שהשביח חלקו וכן ההיא דפרק שור שנגח כל אחד נוטל לפי מה שיש לו בשור אבל הכא כל הנכסים משועבדים לכתובה וכל השלש מאות משועבדות לבעלת מנה כמו לבעלת מאתים ולבעלת שלש מאות שכולן אחראים לכתובתה עד שיהא לה כל המנה שלה הלכך חולקות בשוה אבל סיפא דחולקית לפי מעות לא קרי ליה חולקות בשוה ודין צדק הוא אם **היו שם שלש מאות** כל אחת נוטלת מנה היו שם חמש מאות בעלת מנה נוטלת מנה ואינך כל אחת מאתים וכן פסק רב אלפס ז"ל:

י וכן ג' שהטילו לכיס כו' אמר שמואל שנים שהטילו לכיס א' **זה מנה וזה מאתים השכר לאמצע** דאיבעי ליה לאתנויי בעל המאתים שיטול בריוח לפי הקרן ומדלא התנה אנו אומדים דעתו שהסכים שיטול בעל המנה חצי הריוח לפי שהוא חריף ובקי במשא ומתן או שום אמתלא אחרת לפי שדרך כל המשתתפין להתנות לחלוק הריוח לפי הקרן ומדלא התנה ודאי אומדנא דמוכח הוא. **אמר רבה מסתברא מלתא דשמואל כשלקחו שור** [דף צג:] **לחרישה ועומד לחרישה אבל לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה פי' שנמלכו עליו להעמידו לטביחה לחלוק באברין ואח"כ נזדמן להם** רי"ף נב:

שמכרוהו חי זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו הואיל ואילו טבחוהו וחלקו איבריו הרי זה נוטל שליש מגופו וזה נוטל שני שלישים רב המנונא אמר אפי' לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע לאו דוקא כשלקחו לחרישה דה"ה נמי לקחוהו לטביחה ועומד לטביחה או לקחו פירות וכלים הראוין ליחלק אלא משום דרבה נקט שור לחרישה ועומד לטביחה נקט איהו נמי האי לישנא ותדע לך מדאקשי לרבה מהא דתניא **שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים** השכר לאמצע אלמא לרב המנונא ניחא ואי אמרת דבשור לטביחה חולקין לפי המעות לרב המנונא נמי קשיא אדתני סיפא לקח זה בשלו וזה בשלו זה נוטל לפי מעותיו וכו' לפלוג וליתני בדידיה במה דברים אמורים בשור לחרישה ועומד לטביחה אבל בשור לטביחה ועומד לטביחה חולקין לפי המעות ועוד מדאקשי לרב המנונא ממתניתין דקתני וכן שלשה שהטילו לכיס ולא אשכחן פירוקא אלא בזוזי חדתי ומאי דוחקיה לאוקמא בשינויא דחיקי כי האי לוקמא כשלקחו סחורה דסתמא הכי דעת המשתתפין דלקנות פירות או סחורה הם משתתפין אלא על כרחך דלרב המנונא אפי' בשור לטביחה ועומד לטביחה או סחורה הראויה ליחלק פלגי בשוה וטעמא כדאיתא בירושלמי דגרסינן התם (ה"ד) אמר רבי אלעזר כשהיתה הסלע חסרה או יתירה אבל לשכר ולהפסד שלהן חולקין בשוה וקשה הדין יהב מאה דינרין והדין יהיב חמשין ואת אמרת הכין חבריא אמרין יכול הוא למימר ע"י עשרה דינרין סלקת פרקמטיא פירוש דרך קונה סחורה לקנות סחורה בק' דינרין ואלמלא עשרה דינרין דילי לא היית יכול לקנותה עד כדון דהות פרקמטיא זעירא הות פרקמטיא רבה מאי פי' אם נשתתפו במעות הרבה היה יכול לקנות כמה סחורות בלא שותפותו אמר רבי בון בר חייא יכול הוא למימר ליה עד דאת חד זבין אנא מזבין עשר זימנין עד כדון במקום קרוב היה מקום רחוק אמר רבי אילא יכול הוא למימר ליה עד דאת אזיל ואתי חד זמן אנא אזיל ואתי עשר זימנין וי"מ דרב המנונא לא אמר אלא בשור לחרישה ועומד לטביחה אבל בשור לטביחה ועומד לטביחה מודה רב המנונא **דחולקין לפי המעות ולא** תקשי ליה אדתני סיפא לקח זה בשלו וכו' ליפלוג וליתני בדידיה כדלעיל דטפי קרי ליה בדידיה מאי דמוקי הכל בשור לחרישה ומפליג בין הטילו לכיס ובין לקח זה בשלו וזה בשלו ממאי דהוה תני הכל בהטילו לכיס והוה מפליג בין שור לחרישה ובין שור לטביחה והא דלא שני רב המנונא מתני' בשור לטביחה ועומד לטביחה משום דמילתא דפשיטא היא ומאי קמ"ל מתני' ומשני הותירו זוזי חדתי ולעולם בשור לחרישה ועומד לטביחה ואפ"ה חולקין לפי המעות שלדעת כן נשתתפו שאם לא ירויחו אלא חילוף המעות שבשביל ריוח מועט לא יקפידו אלא כל א' יטול מעותיו וכן נמי אם פיחתו אסתירא דצוניתא ורבינו חננאל ורב אלפס ז"ל פסקו כרב המנונא דפשטא דברייתא כוותיה ומדמשני נמי רב נחמן מתניתין כוותיה אלא שרב אלפס פי' דווקא **שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע** אם מכרוהו בעודו חי אבל אם טבחוהו חולקין לפי המעות וכ"ש לקחוהו לטביחה והיינו כשינויא בתרא דשנינן וממילא רווחא שמעתתא כפירושא קמא ואף הירושלמי אמר בהדיא כן ואף אם היה פי' קמא דחוק ראוי לדחוק ולפרש כדי להשוות שתי הגמרות יחד וכ"ש שהוא מרווח ומפורש וכן דעת רוב המפרשים שבכל מיני שיתוף סחורות אם נשתתפו בסתם לוקח המועט כמרובה בשכר ובהפסד והטעם כמפורש בירושלמי או משום אומדנא דמוכח כדפרישית:

יא מתניי' מי שהיה נשוי ארבע נשים ומת הראשונה קודמת לשניה והשניה קודמת לשלישית והשלישית קודמת **לרביעית הראשונה נשבעת לשניה והשניה לשלישית** והשלישית לרביעית והרביעית נפרטת **שלא בשבועה אמר בן ננס וכי מפני שהיא אחרונה נשכרת אף היא לא תפרע אלא בשבועה. היו כולן יוצאות ביום אחד כל הקודמת לחברתה אפילו שעה אחת זכתה וכך היו עושין בירושלים כותבין שעות היו כולן יוצאות בשעם אחת ואין שם אלא מנה חולקין בשוה:**

גמ' במאי קא מיפלגי אמר שמואל כגון שנמצאת שדה אחת מהן שאינה שלו ובב"ח שקדם וגבה מה שגבה [דף צד.] גבה קמיפלגי **ת"ק סבר מה שגבה לא גבה ובן ננס סבר מה שגבר גבה ורב נחמן אמר רבה בר אבוה דכ"ע מה שגבה לא גבה והכא בחיישינן שמא תכסיף** קמיפלגי וכו' הקשה ר"ח ז"ל מהא דאמר בפ' שני דערכין (דף ז:) היו בידו חמש סלעים **ואמר ערכי עלי וחזר ואמר ערכי עלי** ונתן ארבע לשניה

ריי"ף נג.

ואחת לראשונה יצא מאי טעמא **בעל חוב מאוחר שקדם וגבה** מה שגבה גבה והכא מסיק רב נחמן דכ"ע מה שקדם וגבה לא גבה ותנן נמי בשילהי פירקא (דף צה.) הראשונה מוציאה מיד השניה אלמא מה שגבה לא גבה ותי' דגבי הקדש אמרי' מה שגבה גבה ואין לחוש הואיל והכל להקדש עוד תי' דהתם במטלטלים לכך **מה שגבה גבה דלית להו דין קדימה ומשום דלית להו קלא** אבל במקרקעי מה **שגבה לא גבה והא** דאמר בשלהי המניח (בבא קמא דף לג:) קדמו בעלי חובות וגבו בין חב עד שלא הזיק בין הזיק עד שלא חב לא עשה ולא כלום וקאמר התם בשלמא הזיק עד שלא חב נזקין קדמו אלא חב עד שלא הזיק ב"ח קדים ואפי' הזיק ער שלא חב נמי ב"ח קדים ותפיס ש"מ ב"ח **מאוחר שקדם וגבה מה שגבה** לא גבה ואע"ג דהתם במטלטלין איירי לא קשה מידי דשור המזיק הוי כמקרקעי כדאמרינן התם כוון דנגח תורא נגחנא קרו ליה ועוד דהתם דין הוא מה שגבה לא גבה דאין לניזק מקום לגבות אלא מגופו של שור דהתם אינו משלם אלא מגופו אבל מטלטלין בעלמא מה שגבה גבה ורב האי גאון ורבינו חננאל ורב אלפס ז"ל פסקו כמ"ד מה שגבה לא גבה דהלכתא כר"נ בדיני ושמואל נמי דאוקי פלוגתייהו בב"ח מאוחר שקדם וגבה רבנן סברי **מה שגבה לא גבה** ויחיד ורבים הלכה כרבים ולדינא דמתניתין הלכה כבן ננס דאביי דהוא בתראה מוקי פלוגתייהו כדאביי קשישא ובפרק הנזיקין (דף נ:) מוכח דהלכתא כאביי קשישא ואף לרב נחמן ושמואל דמוקי פלוגתייהו בטעמי אחריני לית להו לרבנן הא דאביי קשישא אם לא נאמר דמיירי כשפטרם אביהן מן השבועה ומועיל הפטור לגבי יתמי אבל לא לגבי הנשים מ"מ הלכה כאביי קשישא אם לא פטרה:

יב אמר רב הונא הנהו תרי אחי ותרי שותפי דאית להו דינא בהדי חר ואזיל חד מינייהו בהדיה לדינא לא מצי אידך למימר ליה לאו בעל דברים דידי את אלא שליחותיה קא עביד איקלע רב נחמן לסורא שיילוהו כה"ג מאי אמר להו **מתניתין היא הראשונה נשבעת לשניה והשניה לשלישית ושלישית לרביעית ואילו ראשונה לשלישית לא קתני מ"ט לאו משום דשליחותיה קא עבדא מי דמי התם שבועה** לא' שבועה למאה הכא אמר ליה אי הואי התם הוה טענינן **טפי ולא אמרן אלא דליתיה במתא אבל איתיה במתא איבעי ליה למיתי** ומיהו אם האחד סתם טענותיו ואמר אין לי עדים ואין לי ראיה והשני מצא עדים או ראיה לא הפסיד בטענת הראשון וכן אם הודה הראשון והפסיד בהודאתו לא יפסיד השני בהודאת הראשון אם הוא כופר ולא אמרינן דהפסיר במה שלא בא אלא בדבר שאין יכול לשנות בטענתו ממה שטען הראשון ונפקא מינה שב"ד יורדין לנכסיו ואינו יכול לדחות עצמו עד שירדו עמו לדין שכתבו פסק דין עליו כאילו כבר ירד לדין והרמב"ם ז"ל כתב (פ"ג מהל' שותפין ה"ג) דכי **אזיל חד מינייהו לדינא בהדי חד מצי אידך למימר** לא אדון עמך אלא על חלקך שהרי כשיבא חברך אצטרך לדון עמו וליתא חדא דמה איכפת ליה שידון על הכל אם יזכה בדין נגדו הרי נפטר מחלקו ועוד מצי אמר ליה האי אם ארד עמך לדין על החצי ואזכה בדין אצטריך לחלק אותו עם שותפי משום דאמר לי מאן פלג לך הלכך כיון שאינו יכול לזכות בחלקו אם לא שירד עמו לדין על הכל צריך להשיב לו על הכל ובפרק שבועת הדיינין (סי' ב) הארכתי בזה הרבה:

יג איתמר [דף צה:] **שני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר** יחלוקו ושמואל אמר שודא דריני והלכתא כשמואל ובשטר מכר או מתנה על שדה אחת מיירי אבל שטרי **הודאות והלואות היוצאין ביום אחד** חולקין ובהא לא פליג שמואל כדתנן במתני' היו כולן יוצאות ביום א' **ואין שם אלא מנה חולקות בשוה** לפי שיש חילוק בין קנין לשיעבוד דקניין מכר או מתנה כל הקודם בקנין זכה אבל השיעבוד אינו חל עליו אלא מאותה שעה שמוכיח מתוך השטר שחל השיעבוד דהיינו ממחרת יום הכתיבה ובו ביום שנכתב השטר אין הוכחה בו מתי התחיל השיעבוד בבקר או בערב והארכתי לעיל בפרק הכותב (סימן יא): **אימיה דרמי בר חמא בצפרא כתבינהו לנכסה לרמי בר חמא לאורתא כתבתינהו** למר עוקבא **בר חמא במתנת בריא** בשטר בלא קניין הוה ולא נודע למי נמסר שטרא תחלה ואין זה עובדא דפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) דהתם מתנת שכיב מרע הוה **אתא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת ואוקמיה בנכסי אתא מר עוקבא בר חמא לקמיה דרב נחמן ואוקמיה בנכסי אתא רב ששת לקמיה דרב נחמן אמר ליה מ"ט עבד מר הכי א"ל ומר מ"ט עבד הכי** א"ל משום דקדים לכתיבה ומסתמא כיון שנכתב תחלה גם נמסר תחלה כי היה ירא מאחיו

ריי"ף נג.

ריי"ף נד.

שיקדמנו א"ל אטו בירושלים יתבינן דכתבינן שעות והואיל ואין ניכר זמן הכתיבה בשטר לא תלינן המסירה בכתיבה אלא מאי טעמא עבד מר **הכי אמר ליה שודא דדייני א"ל אנא נמי שודא דדייני אמר ליה חדא דאנא דיינא ומר לאו דיינא ועוד מעיקרא לאו בתורת הכי אתית לה** כתב רבינו חננאל ז"ל קבלה בידינו דשודא דדייני דוקא במקרקעי ודוקא בדיין מומחה דהא רב ששת גברא רבה הוה וא"ל רב נחמן שאינו דיין לעשות שודא דדייני ונראה דגבי מטלטלי נמי שייך שודא דדייני כי ההיא דפ"ק דגיטין (דף יד:) וכאן אמרו מה שירצה שליש יעשה וקרי ליה בשמעתין שודא דדייני ונ"ל דרבינו חננאל קאמר בשודא דדייני הבא לפני הדיין אבל ההיא דשליש עליו היה מוטל לעשות שודא דדייני:

רי"ף נד: **יד הנהו תרי שטרי דאתו לקמיה דרב יוסף חד הוה כתוב בחמשא בניסן וחד הוה כתוב בניסן סתם אוקמא רב יוסף להוא** דחמשא בניסן בנכסי א"ל **אידך ואנא אפסיד א"ל את ידך על התחתונה אימר בר תשעה ועשרים בניסן את אמר ליה** לכתוב לי מר טירפא מאייר ואילך א"ל **מצי אמר** [דף צה.] **לך את בר חד בניסן והנחתי לך מקום לגבות ממנו מאי תקנתיה ליכתבו הרשאה אהדדי:**

טו מתני' מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך השנייה מוציאה מיד הלוקח והראשונה מיד השנייה והלוקח מיד הראשונה וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם וכן ב"ח וכן אשה בעלת חוב:

טז גמ' וכי כתבה לו מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן כשקנו מידה וכי קנו מידה מאי הוי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן

רי"ף נה. **האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי ופריק רב אשי מתני' דקתני הלוקח מוציא מיד הראשונה ולא מציא למימר נחת רוח עשיתי לבעלי בשני לקוחות לחד לא כתבה ולחד כתבה דאמרינן לה אם איתא דנחת רוח עבדת מקמא איבעי לך למיעבד כדתניא כתב לראשון ולא חתמה לו לשני וחתמה לו איבדה כתובתה ומתני' דקתני לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל בחד לוקח דליכא למימר הכי וכן הלכתא:**

יז איבעיא להו אישתדוף בני חרי מהו דליטרוף ממשעבדי תא שמע **כתב לראשון ולא חתמה לו לשני וחתמה לו איבדה כתובתה** דברי רבי מאיר ואי ס"ד אישתדוף בני חרי טרפא ממשעבדי נהי דאיבדה כתובתה משני מראשון מיהא תיגבי אמר רב נחמן בר יצחק מאי איבדה כתובתה נמי משני אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דאיבדה כתובתה לגמרי משמע ועוד תניא לוה מן האחד ומכר נכסיו לשנים וכתב בע"ח ללוקח שני דין ודברים אין לי עמך אין לו על לוקח ראשון כלום מפני שיכול לומר לו הנחתי לך מקום לגבות ממנו התם איהו דאפסיד אנפשיה פירש"י וכולה רבא קאמר לה ודחי לשינויא דרב נחמן בר יצחק ובין בעל חוב ובין אשה איהו דאפסיד אנפשיה ולא נהירא לרבינו תם ז"ל דהוה ליה למימר אלא ופי' רבינו תם דפירוקא דרב נחמן הוא והכי פירושא התם בע"ח איהו דאפסיד אנפשיה דידע דסופו לגבות ואפ"ה כתב ליה הלכך לא גבי מראשון אבל אשה ליכא למימר כולי האי איהי דאפסיד אנפשה דהא בשעה שכתבה לו לא היתה עדיין ראויה לגבות בברור דלא ניתנה כתובה ליגבות מחיים וכן פי' רבינו חננאל ז"ל ובכמה מקומות בהש"ס לא חש לשנויי אלא חדא מן הקושיות וגם קמייתא אינה פירכא כ"כ דרב נחמן לא משמע ליה אבדה לגמרי אלא משני והרמב"ם ז"ל (פי"ז מהלכות אישות הי"ד) והעיטור כתבו דאבדה לגמרי וסוגיא דשמעתא אזלא כרבינו חננאל ורבינו תם וכן עיקר: [דף צה:] והלכתא אישתדוף בני חרי טריף ממשעבדי: **וכן בעל חוב תנא וכן בעל חוב ושני לקוחות וכן אשה בעלת חוב ושני לקוחות:**

הדרן עלך מי שהיה נשוי

פרק יא

א אלמנה ניזונת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהם ואינן חייבין בקבורתה יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה:

גמ' [דף צו.] **אמר שמואל מציאת אלמנה לעצמה מאי טעמא אמור רבנן מציאת אשה לבעלה משום דלא תיהוי לה איבה הני תיהוי להו איבה א"ר יוסי בר' חנינא כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה אלמנה עושה ליורשין חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה**

והרחצת פניו ידיו ורגליו: ב אריב"ל כל מלאכות שהעבד עושה לרבו תלמיד עושה לרבו חוץ מהתרת מנעל והנעלת (לו) מנעל אמר רבא לא אמרן אלא במקום שאין מכירין אותו אבל במקום שמכירין אותו לית לן בה א"ר אשי ובמקום שאין מכירין אותו לא אמרן אלא דלא מנח תפלין אבל מנח תפלין לית לן בה א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כל המונע תלמידו מלשמשו מונע חסד ממנו שנאמר למס מרעהו חסד ר"נ בר יצחק אמר אף פורק ממנו יראת שמים שנאמר ויראת שדי יעזוב:

יום קנ

ב אר"א אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה מה שתפסה תפסה וכן כי אתא רב דימי אמר מעשה בכלתו של רבי שבתאי שתפסה דסקיא מליאה מעות ולא היה כח בחכמים להוציא מידה אמר רבינא לא אמרן אלא למזונות אבל לכתובה מפקינן מינה **מתקיף לה מר בר רב אשי מאי שנא כתובה דממקרקעי ולא ממטלטלי מזוני נמי ממקרקעי ולא ממטלטלי אלא מאי דתפסה תפסה** א"ל **רבי יעקב בר נפתלי לרבינא הכי אמרינן משמיה דרבא כוותיך** והאידנא דתקינו רבנן כתובה אפי' ממטלטלין כיון דמזוני תנאי כתובה נינהו ותנאי כתובה ככתוב' דמיא **ניזונת נמי ממטלטלי בין שתפסה בין** שלא תפסה ירושלמי (ה"ב) אלמנה שתפסה אלף זוז במזונותיה אין מוציאין אותן מידה מהו למימר לה חוי מה שבידך תלמידי דר' יונה אמרי אמרי' לה חוי מה שבידך אמר לון רבי יוסי בר בון מכיון שיש לה לישבע בסוף אפי' תיי מה שבידך לא אמרי' לה וריצב"א כתב לרבינו שמשון אחיו מה שכתבת אחי דאלמנה שתפסה למזונותיה כל מה שתפסה יכולה לעכב אפילו כמה וכמה מההיא ירושלמי דפ' אלמנה לפי זה לא שבקת חיי לכל בריה נשים גבירות ושולטות בממון בעליהן ויש להן בנים קטנים יקחו כל הממון ולא יתבעו לעולם כתובה ויתפסו הכל בשביל מזונות וכן נשים שאינן גבירות אם יש מטלטלין הרבה בתוך הבית או כסף וזהב יקחו הכל אלא יש לפרש הא דקאמר התם ר' יוסי בר' בון אמר מכיון שהיא עתידה לישבע בסוף אפי' חוי מה שבידך לא אמרי' לה. מתוך לשונו משמע דוקא בשביל שסופה לישבע הא אין סופה לישבע אמרי' לה חוי מה שבידך א"כ בנדון זה שלקחה הכל ואינה עתידה לישבע בסוף אמרי' לה חוי ומוציאין

רי"ף נה:

מידה כל המותר על מזונותיה לשנים עשר חודש כי יותר אין ראוי שישאר בידה ממה שראוי בפעם אחת למכור בקרקעות ובהא שיעורא אמרינן מה שתפסה תפסה ואלף זוז דקאמר לאו דוקא אי נמי בעשירה שראויה לכך בשנים עשר חדש אי נמי נראה מה שתפסה תפסה ראוי לומר אפי' ביתר משנים עשר חדש ובלבד שתפסה פחות מכדי כתובתה שסופה לישבע על כתובתה אבל אם תפסה יותר מכדי כתובתה שאין סופה לישבע על כתובתה לא והא דקאמר אפילו חוי מה שבידך לא אמרינן היינו היכא דידיע לן שלא תפסה כדי כתובתה לפי שסופה לישבע אבל אי לא ידעינן כמה תפסה לא ולכאורה אם היתה תובעת מזונותיה אחרי כן ואמרה שכבר אכלה כל מה שתפסה לא היו זנין אותה עד שתשבע כמה לקחה עד כאן דבריו ורבינו מאיר כתב השתא לפי דבריו אחרי שהיתומים אומרים שתפסה יותר מכתובתה היה לנו להשביעה אמנם לפי דברי רבינו שמשון אחיו שנחלק עליו אפילו בתפסה יותר אין להשביעה וכן משמע מדברי הרמב"ם ז"ל (פי"ח מהל' אישות ה"י) שכתב אלמנה שתפסה מטלטלין כדי שתזון מהן בין שתפסה מחיים בין שתפסה אחר מיתה אפי' תפסה ככר זהב אין מוציאין מידה אלא שכותבין לה ב"ד מה שתפסה ופוסקין לה מזונות ומחשבין עמה והיא ניזונת ממה שבידה עד שלא יהא לה מזונות יותר או עד שתמות ויקחו היורשין את השאר וכו' ואחרי שכתב אפילו ככר זהב שמע מינה דסבירא ליה דתפיסה למזונות מהניא אפי' ביותר מכתובתה ולא מפקינן מינה ופשט הירושלמי דקאמר אלף זוז וגמרא דידן דקאמר דסקיא מליאה מעות משמע נמי הכי דאפילו טובא יותר מכדי כתובתה לא מפקינן מינה וטעמא הוי משום דלא ידעינן כמה תחיה וכמה תצטרך למזונות כי שמא יאבד מהן או שמא תחלה ותצטרך לרפואה שאין לה קצבה שהיא בכלל מזונות וכיון דאף אם תפסה למזונותיה הרבה יותר ממזונותיה לא מפקינן מינה א"כ למה היה לנו להשביעה השתא הרי לא מצינו שום שבועה כיוצא בזו מצינו נשבעין ולא משלמין נשבעין ונוטלין אבל בנדון זה שבועה זו למה לא ליטול ולא ליפטר מעכשיו אמנם אם אחר זמן תאמר שכלו כל המטלטלין שתפסה ותבוא לתבוע מזונות לא יהבינן לה מידי עד שתשבע שלא נשאר בידה ממה שתפסה ולא נתנה ולא בזבזה כלום דבהא

מודה הרמב"ם ז"ל שהרי הוא כתב (שם הי"ט) אלמנה שבאה לבית דין לתבוע מזונות יש מי שהורה שפוסקין לה מזונות ואין משביעין אותה ואין ראוי לסמוך על הוראה זו מפני שנתחלף לו הדבר באשה שהלך בעלה למדינת הים ורבותי הורו שאין לה מזונות מד שתשבע שהרי זו באה ליפרע מנכסי יתומים ולזה דעתי נוטה וכן ראוי לדון עכ"ל ואפי' לדברי הגדולים האומרים דבכל ענין קאמר חנן לא תשבע בתחלה אפי' כי אתיא לאפוקי מזוני מיתמי נראה לי דכל כהאי גוונא שעכבה ממון היתומים יותר מן הראוי להגבותה בבית דין בפעם אחת דהיינו כדי מזון שלשים יום מודו כ"ע דלא יהבינן לה עד שתשבע כי צריך לתת טעם מאי שנא למזוני דלא משביעינן לה משום דסופה עתידה לישבע על כתובתה ואע"פ דשמא לא תבוא לעולם לידי גיבוי כתובה ובשאר דוכתי לא אמרינן הכי שהרי אפוטרופא ושותפין ואריסין הנשבעין שלא בטענה אי בעי משבעי אהדדי כל יומא ולא אמרי' ימתין עד לבסוף ואז ישבע על הכל אלא נראה דהיינו טעמא גבי אשה דאי ידעה שעתידין להשביעה מל מזונותיה בימי מיגר אלמנותיה שהיא יושבת לכבודו הויא לה קטטה מעיקרא בהדי בעלה ואין אדם דר עם נחש בכפיפה אבל בנדון זה שרגלים לדבר וראוי לחושדה לפי שתפסה ממון היתומים והיה ראוי להשביעה מיד אלא שלא מצינו שבועה כיוצא בזו כדפרישית לעיל מ"מ ודאי אם תתבע מזונות אח"כ ראוי להשביעה לכ"ע ע"כ דברי רבינו מאיר ומתוך דברי הרמב"ם ז"ל משמע שפסק כתלמידי דרבי' יונה דאמרי' לה חוי מה שבידך וכן מסתבר:

ג אמר רבי יוחנן משום ר' יוסי בן זימרא אלמנה ששהתה שתים וג' שנים ולא תבעה מזונות איבדה מזונותיה השתא שתים איבדה שלש מיבעיא לא קשיא כאן בענייה כאן בעשירה א"נ כאן בצנועה כאן בפרוצה הלכך לא איבדה בשתי שנים עד שתהא עניה ופרוצה ירושלמי (ה"ב) ר' אלעזר בשם רבי יוסי בן זימרא בשלא לותה ואין בידה משכון אבל אם לותה או שיש ביה משכון גובה אפילו למפרע **אמר רבא לא אמרן אלא למפרע אבל להבא אית לה:**

ד בעי רבי יוחנן יתומים אומרים נתננו לה מזונות עד היום הזה **והיא אומרת לא נטלתי** ולא שהתה עדיין שתים ושלש שנים **על מי להביא ראיה נכסי בחזקת יתמי קיימי ועל האלמנה** [דף צו:] **להביא ראיה או דלמא נכסי בחזקת אלמנה קיימי** כיון דאלים כחה למכור שלא בבית דין **ועל היתומים להביא ראיה** ודלא כפירש"י שפירש נתננו דמי מזונות שנה הבאה דהא פשיטא דעל היתומים להביא ראיה דהא רבי יוחנן הוא דאמר בפ"ק דב"מ דף יז. הטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום ואפילו מאן דלית ליה דר' יוחנן מודה הכא דאי מהימני לומר פרעתי מה הועילו חכמים בתקנתם שתקנו לה מזונות בכל שעה יאמרו פרענו מידי דהוה אכתובה במקום שאין כותבין כתובה דכולי עלמא מודו דלא מצי למימר פרעתי מטעמא דפרישית אבל מזונות שעברו מוכחא מילתא דקושטא קאמרי מדשתקה עד השתא וכן מוכח דפשיט מדתני לוי דאיירי במזונות שעברו. **ת"ש דתני לוי אלמנה כל זמן שלא נשאת על היתומים להביא ראיה נשאת עליה להביא ראיה** מדלא משכח דעליה להביא ראיה אלא בנשאת שמע מינה דאם פרעו לה כתובתה בב"ד דעל היתומים להביא ראיה על מזונות שעברו: ו דף צו ע"

[דף צו.] **בעו מיניה מרב ששת מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף לכתובתה קמיבעיא להו בדרב יוסף דא"ר יוסף ארמלתא דזבין אחריותא איתמי ובי דינא דזבין אחריותא איתמי מאי מי אמרינן כיון דאחריותא איתמי טרפא או דילמא מצי א"ל נהי דאחריותא דעלמא לא קבלית עלך אחריות דנפשך** מי לא קבילית עלך אמר להו **רב ששת תניתוה מוכרת והולכת עד כדי כתובתה וסמך לה שתגבה כתובתה מן השאר ש"מ שיירה אין לא שיירה לא:**

ה וכתב רב אלפס ז"ל **מהא שמעינן דלית לה לזבוני אלא עד כדי כתובתה אבל יותר מכדי כתובתה לא וקשיא לן הא דגרסינן בפרק שני דייני גזירות** (כתובות דף קז:) **האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאת ואמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה נוטלת כתובתה אמרה גרשני בעלי מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה ואוקמא שמואל כששמעו בו שמת ומקשי' ומ"ש עד כדי כתובתה ופרקינן איהי דאפסדה אנפשה דאמרה גרשני ושמעינן מינה דאי לא אמרה גרשני בעלי ניזונת** לעולם ותירץ **הא דתניא מוכרת והולכת עד כדי כתובתה אבל יותר מכדי כתובתה לא בדלא אפשר לה לאיתזוני אלא בזביני דמקרקעי הלכך לית לה לזבוני אלא** עד כדי כתובתה והא **אחריתי דשמעת מינה דניזונת לעולם באפשר לה**

רי"ף נו. **יתמי קיימי ועל האלמנה** [דף צו:] **להביא ראיה או**

לאיתזוני מפירי דמקרקעי או מעמלא דבתי ומאי דדמי ליה ודייקינן מדקתני בהך מתניתא מוכרת ובהך לא קתני מוכרת אלא ניזונת ודברים של תימה הן היאך דקדקו מכאן דאינה מוכרת למזונות אלא עד כדי כתובתה הא בהדיא מוכח בברייתא שהשאר הוא כדי כתובתה שתגבה מהן כתובתה וקמ"ל דמה שמכרה למזונות אינה חוזרת וטורפת לכתובתה דאחריות דנפשה קבילת עילווה אבל אם אינה חוששת על גביית כתובתה יכולה להיות ניזונת לעולם:

ו כיצד מוכרת אמר רב דניאל בר רב קטינא א"ר הונא מוכרת לשנים עשר חדש ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום ורב יהודה אמר מוכרת לששה **חדשים ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום אמר אמימר הלכתא מוכרת לששה חדשים ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום** ויראה דוקא כשהיא מוכרת לא הרשוה למכור יותר מכדי מזון לששה חדשים אבל כשב"ד מוכרין לא נתנו להם קצבה אלא הכל לפי ראות עיניהם מה שהוא תועלת היתומים:

ז איבעיא להו זבין ולא איצטריכו ליה זוזי הדרי זביני או לא הדרי זביני והלכתא זבין ולא איצטריכו ליה זוזי הדר זביני ודוקא בדגלי דעתיה בשעת המכר שלצורך כך וכך הוא מוכר אבל אי שתק בשעת המכר אע"פ שגילה דעתו קודם לכן הוו **דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים** ולא הדרי זביני כדגרסי' **בקדושין בפ' האיש מקדש** (קידושין דף מט:) **ההוא גברא דזבין**

רי"ף נו: **נכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל בעידנא דזבין לא אמר ולא מידי אמר רבא הוו דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים** ויש דברים שאין מועיל בהם גילוי דעת עד שיתנה בפירוש כגון היכא שאין הענין מוכיח על דעתו אי לאו דאתני וכיון דבעי תנאי בעי תנאי כפול. ויש דברים שאפילו גילוי דעת א"צ משום דאיכא אומדנא דמוכח דאפי' לא גילה דעתו בשעת המעשה לא הוו דברים שבלב משום דבלאו גילוי דעת אנן סהדי דלהכי איכוין כגון שטר מברחת דלעיל (כתובות דף עח:) ולקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה דלעיל (כתובות דף צה.) והכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא בפ' יש נוחלין (בבא בתרא דף קלא:) ושכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קמו:) וההוא דשמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים אמר ר"ש בן מנסיא בידוע שאם היה בנו קיים לא היה כותבן לאחרים (שם) וכן המקדש אחותו (קידושין דף מו:) בין למאן דאמר פקדון בין למאן דאמר מתנה וכן סבלונות וקידושין דהדרי (שם נ:) וכן נדרי זרוזין בפ' ארבעה נדרים (נדרים דף כ:) כל אלו אומדנא דמוכח אינון הלכך אפילו גילוי דעת לא בעי לא בשעת מעשה ולא קודם לכן אבל זבין ולא אצטריכו ליה זוזי **וההוא גברא דזבין נכסי אדעתא למיסק** לארעא דישראל אע"ג דגלי אדעתיה מעיקרא וידוע לכל שלדעת כן הוא מוכר בעינן גילוי דעת בשעת מעשה דליכא אומדנא דמוכח כולי האי בלא גילוי דעת דהרבה פעמים אדם מוכר קרקעותיו ואין ידוע למה הוא מוכרן והא דאמרי' הדרי זביני היינו דווקא היכא דלא איצטריכו ליה זוזי מחמת דבר שנתחדש אח"כ כגון בצורתא דהוה בנהרדעא זבנינהו לאפדנייהו למיזבן חיטי ולבסוף אתו חיטי או שמכר נכסיו לקנות דבר ידוע וחזרו בהם אותם המוכרין אבל אם חזר בו המוכר הנכסים ואין רוצה לקנות אע"פ שמוצא לקנותן לא הדרי זביני כההיא דבפרק האיש מקדש **(קידושין דף נ.) ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה** דבעא למיסק לארעא דישראל **לסוף לא סליק א"ר אשי אי בעי סליק איכא דאמרי אי בעי לא סליק איכא בינייהו** היכא דאיתיליד אונסא באורחא ותו גרסי' התם ההוא גברא דזבנינהו לנכסי אדעתא למיסק לארעא דישראל **סליק ולא איתדר ליה אמר רבא כל דסליק אדעתא למיתדר הוא והא לא איתדר ליה איכא דאמרי אדעתא למיסק הוא והא סליק ליה:**

ח מתני' אלמנה בין מן הנשואין בין מן האירוסין **מוכרת שלא בב"ד ר"ש אומר מן הנשואין מוכרת שלא בבית דין מן האירוסין לא תמכור אלא בבית דין מפני שאין לה מזונות וכל שאין לה מזונות** לא תמכור אלא בב"ד. הא דאמר אינה צריכה ב"ד איתמר עלה בפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף לב.) **אמר רב יוסף בר מניומי א"ר נחמן אינה צריכה ב"ד מומחין אבל צריכה ב"ד הדיוטות כגון גברי מהימני דבקיאי בשומא:**

גמ' בשלמא מן הנשואין משום מזוני אלא מן האירוסין מ"ט עולא אמר משום חינא ר"י [דף צז:] **אמר לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין מאי בינייהו איכא בינייהו גרושה** דמשום חינא איכא משום

שלא תתבזה ליכא והלכתא כר"י דפשטא דמתני' כוותיה:

ט אמר רבה ב"ר ירמיה אמר שמואל כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה והני מילי בחיי בעלה אבל לאחר מיתת בעלה לית לה:

י מתני' מכרה כתובתה או מקצתה משכנה כתובתה או מקצתה נתנתה לאחר או מקצתה לא תמכור השאר אלא בב"ד וחכמים אומרים מוכרת היא ואפי' ארבעה וחמשה פעמים ומוכרת למזונות שלא בב"ד וכותבת למזונות מכרתי וגרושה לא תמכור אלא בב"ד הא דקתני וכותבת למזונות אסיקנא לעיל (כתובות דף צו:) דעצה טובה קמ"ל דלא ליקרו לה רעבתנותא והוא הדין נמי אי לא כתבה אלא מכרה סתם נאמנת לומר למזונות מכרתי דנכסי בחזקת אלמנה קיימי ועל היתומים להביא ראיה כדתני לוי אלמנה כל זמן שלא נשאת על היתומים להביא ראיה וכר' יוסי דאמר מוכרת סתם ובכך כחה יפה ובירושלמי (ה"ג) מפרש ייפוי כח דר' יוסי אם באתה מלוה בעדים אומרת למזונות מכרתי באתה מלוה בשטר אומרת לכתובה מכרתי: רי"ף נז.

גמ' מתני' מני ר"ש היא דתניא מכרה כתובתה משכנה כתובתה עשתה כתובתה אפותיקי לאחר אין לה מזונות דברי ר"מ ור"ש אומר אע"פ שלא מכרה אלא מקצתה ולא משכנה אלא מקצתה לא תמכור אלא בב"ד וליתא לדר"ש דאמרי' [דף צח.] **ההיא איתתא דתפסה כסא דכספא בכתובתה אתאי לקמיה דרבא** וקא תבעא מזוני אמר להו ליתמי זילו והבו לה מזוני **לית דחש להא דר"ש דאמר לא אמרינן מקצת כסף ככל כסף** וראיתי לגדולים שפירשו דאע"פ שחייבין לזונה אם רצו היורשין פורעין לה מותר כתובתה ומסלקין אותה אפילו לאנשי גליל ודברים של טעם הם דאל"כ כל אשה תמכור כתובתה עד תשלום דינר ותתפרנס כל ימיה בחסרון הדינר:

יא שלח ליה רבה בריה דרבא לרב יוסף מוכרת שלא בבית דין צריכה שבועה או אינה צריכה שבועה במוכרת לכתובתה קא מיבעיא ליה דאי למזונות קי"ל כחנן דאמר תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה וההיא בסוף היינו בשעת גיבוי כתובתה דהא לעיל בשילהי הכותב (כתובות דף פח.) מוקי ר' ירמיה הא דר' **שמעון דאמר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה** כחנן אלמא דאין משביעין אותה שום שבועה עד זמן תביעת כתובתה אלא ודאי במוכרת לכתובתה קא מיבעיא ליה ולא מיבעיא ליה בשבועת צררי דפשיטא דמשביעין אותה כדתנן בפרק השולח (גיטין דף לד:) אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה אלא מיבעיא ליה אחר שמכרה הנכסים שלא בב"ד אם משביעין שלא גבתה יותר א"נ מיבעיא ליה אם משביעין אותה שלא זילזלה בנכסים וכן מוכח מדקאמר ותיבעי לך הכרזה דהאי נמי משום דלא תזלזל. **ותיבעי לך הכרזה א"ל הכרזה לא מיבעיא לי דא"ר זירא אמר רב נחמן אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה** ולא **כלום היכי דמי אי דאכרוז אמאי לא עשתה** ולא **כלום אלא לאו דלא אכרוז לעצמה הוא דלא עשתה** ולא **כלום הא לאחר מה שעשתה עשתה לעולם דאכרוז דאמרי' לה מאן שם לך** כלומר מי החזיקך באלו הנכסים שאין אדם יכול לזכות במקח אלא מיד המקנה לו ואין לפרש דשומא ממש קאמר דאע"ג דליכא ב"ד מומחין ב"ד הדיוטות מיהא איכא כדאיתא בפ' אלו מציאות (בבא מציעא דף לב.) כדפרישית לעיל (סי' י) ומה שהחזיקוה ב"ד הדיוטות אינה חזקה דיושבי קרנות הן ואינם בקיאים אלא בשומא בעלמא **כי ההוא גברא דאפקידו גביה כיסתא דיתמי אזל שמה לנפשיה בארבע מאה זוזי לסוף אייקור** וקאי בשית מאה זוזי אתו לקמיה דרב יוסף א"ל **מאן שם לך. והלכתא צריכה שבועה ואינה** צריכרה הכרזה ואע"ג דאמרינן (לעיל כתובות דף פז.) לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא משמע הא לכל שאר מילי דאלמנה בעינן הכרזה ותנן נמי בערכין (דף כא:) שום היתומים שלשים יום אומר ר' היינו כשב"ד מוכרין דאי טעו בפחות משתות מכרן קיים הלכך צריכין הכרזה שלא להפסיד היתומים אבל אלמנה דתנן אפי' **מכרה שוה מנה ודינר במנה מכרה בטל** ואין יכול לבא לידי הפסד ליתומים מוכרת שלא בהכרזה והאי טעמא ליתא דאם כן אפילו שליח ימכור שלא בהכרזה ופי' ה"ר יונה זכרונו לברכה שהקלו על האלמנה שתמכור שלא בהכרזה כמה שהקלו עליה למכור שלא בבית דין רב אלפס ז"ל כתב דאם מכרה האלמנה או נתנה במתנה מנכסי יתומים קודם שתשבע מה שעשתה עשוי והביא ראיה ממתניתין (דף צז.)

דקתני אלמנה בין מן האירוסין בין מן הנשואין מוכרת שלא בבית דין ואמרינן עלה בגמרא בשלמא מן הנשואין משום מזוני. ומיירי בשלא נשבעה דאי נשבעה אין לה מזונות לפי שאינה נשבעת מד שתתבע כתובתה בבית דין ומשעה שתבעה כתובתה אין לה מזונות והא דקאמר הכא צריכה שבועה אחר המכירה קאמר דמשביעין אחר המכירה שבועת צררי וגם שלא וזלזלה במכירה ולא מכרה יותר מן הצורך ואע"פ שהיו שם ב"ד הדיוטות בקיאין בשומא שמא לא דקדקו כולי האי דיושבי קרנות הן:

יום קנא

יב מתני' אלמנה שהיתה כתובתה מאתים ומכרה שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה נתקבלה כתובתה היתה כתובתה מנה ומכרה שוה מנה ודינר במנה מכרה בטל רבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם מכרה קיים עד שיהא שם כדי שתשייר בשדה בית תשעה קבין ובגינה בית חצי קב וכדברי רבי עקיבא בית רובע היתה כתובתה ארבע מאות זוז ומכרה לזה במנה ולזה במנה ולאחרון יפה מנה ודינר במנה של אחרון בטל ושל כולן מכרן קיים: דין בטול מקח דקרקעות כתבתי בפרק הזהב (סי' כא):

רי"ף נז:

יג גמ' מאי שנא שוה **מאתים במנה דאמרינן לה את אפסדת שוה מנה במאתים נמי תימא אנא ארווחי אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה כאן שנה רבי הכל לבעל המעות כדתניא הוסיפו לו אחת יתירה הכל לשליח דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר חולקין והתניא רבי יוסי אומר הכל לבעל המעות אמר רמי בר חמא אמר רבי יצחק לא קשיא כאן בדבר שאין לו קצבה כאן בדבר שיש** [דף צח:] **לו קצבה אמר רב פפא** הלכתא **בדבר שיש לו קצבה חולקין בדבר שאין לו קצבה הכל לבעל המעות** ומתני' דבר שאין לו קצבה הוא **פירוש דבר שיש לו קצבה כגון הפירות שנמכרים במנין ידוע או משקל ידוע או מדה ידוע בכך וכך אם נתן לו המוכר אותו דבר ידוע וחזר והוסיף לו אחת יתירה חולקין ולמה חולק השליח עם בעל הבית הואיל ובאתה לו** הנאה ע"י בע"ה חולק עמו שאל ה"ר יעקב ישראל את ר"ת על ראובן ששלח את שמעון לקבל לו מעות מן העובד כוכבים והעובד כוכבים טעה ונתן לו יותר ולא נמצא העכו"ם להחזיר לו המותר. המותר למי והשיב שחולקין אותו ביניהם דמעות הוו כדבר שיש לו קצבה דאמרי' הוסיף לו אחת יתירה ר' יוסי אומר חולקין ומוקמינן לה בדבר שישלו קצבה וטעמא דחולקין לפי שבעל המעות כיון שקבל קצבתו מה לו בטעותו של שליח אלא דאמרי' הואיל וע"י מעותיו של זה נשתכר יהיב ליה פלגא והוא הדין נמי גבי טעות חשבון אע"ג דאיכא טעמא אחרינא גבי חולקין כמו שפירש רש"י די"ל לשליח נתנם וי"ל לבעל המעות נתנם והאי טעמא לא שייך גבי טעות מכ"מ גם האי טעמא עיקר וכיון דמוחזק ידו על העליונה וחולקין ואפי' אם היה נותן לו שכר אין הבעלים מקפידים על הגבהת מציאה עם המלאכה דאילו מצא ארנקי בשוק מי לא זכה בו ושוב חזר בו ואמר דכל טעות בין על ידי מקח בין ע"י שטעה במנין הכל לבעל המעות כמתני' ולא דמי להוסיפו לו אחת דהתם ליכא טעות ור"י אומר דהכל לשליח שהרי אם גנב ואם גזל והטעה מה טיבו של בעל הבית בו ואפי' חולקין לא שייך למימר ולא דמי לשאר טעות דאמרי' הכל לבעל המעות דהתם הוא סבור שהמקח שוה יותר מן המעות שקבל ונתן הכל לבעל המעות על סמך זה אבל הכא טעות בעלמא הוא שהעובד כוכבים ידע הסך שהוא חייב לו והיתרון דבר בפני עצמו הוא כאילו גנב לו היתרון תדע שאם היה רוצה אומר טעית בחשבון ומחזיר לו המותר ותימה הוא לומר שלא היה יכול להחזיר לו וכן נראה עיקר: **איבעיא להו אמר לשלוחו זיל זבין** מארעא דילי ליתכא ואזיל **וזבין כורא מאי מי אמרי' מוסיף על דבריו הוי וליתכא מיהא קני או דלמא מעביר על דבריו הוי וליתכא נמי לא קני** [דף צט.] **איכא דאמרי הא לא תיבעי לך דודאי** ליתכא מיהא קני אם ירצה הלוקח אבל לוקח אי בעי מצי אמר אין אני רוצה לקנות אלא כור ביחד **כי תיבעי לך דאמר ליה זבין** כורא וזבין ליתכא מי אמרינן א"ל **דטבא לך עבדי לך או דלמא מצי** א"ל לא ניחא לי דליפשו שטרי עלואי וה"ה דמבעיא ליה אם מכר כור לשנים אע"ג דלא שייך למימר הכא דטבא לך עבדי לך דעיקר הטעם תלוי במאי דאמר ליה לא ניחא לי דליפשו שטרי עלואי דאית ליה ריעותא למשלח אבל לא בעינן דליהוי טיבותא למשלח תדע דמייתי ראיה מהביא לו בשלש חלוק ובשלש טלית והתם לא שייך למימר דטבא לך עבדי לך שהרי הוציא כל הדינר וגם מדקרי ליה מוסיף על דבריו מכלל דהוסיף על דבריו ומכרו לשני בני אדם

דאם לא מכר אלא לתך מאי שייך למימר מוסיף על דבריו **ולא איפשיטא בהדיא וסוגיין** דמעביר על דבריו הוי משום דיוקא דמתני' דקתני מודה רבי יהודה בקטנית דמיירי בדאייתי ליה שוי שית בשלש והיינו דאמרי' מעביר על דבריו הוי דאי מוסיף על דבריו הוי אפילו אי אייתי ליה שוה שית בשלש בעל הבית מעל ועוד כיון דלא איפשיט לא קנה לוקח דאוקי ארעא בחזקת מריה קמא ועוד דטענה מעלייתא היא בכולי הש"ס **לא ניחא לי דליפשו שטרי עילואי** הכי גריס רש"י [דף צט:] פשיטא אמר לאחד ולא לשנים קפידא סתמא מאי פירוש אמר לאחד בסתם ולא אמר לו ולא לשנים **מאי רב הונא אמר לאחד ולא לשנים רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי לאחד ואפילו לשנים** ואפילו למאה תימה אפילו אמר לו סתמא לא איפשיטא בעיין לעיל אי חייש לאפושי שטרי והיכי פשיטא להו לרב חסדא ולרבה בר רב הונא דאפילו אמר בפירוש לאחד דאמרינן לאחד אפי' למאה ומפרש רבינו תם דהאי קפידא דאפושי שטרי דלעיל לאו משום זילותא דנכסי הוא אלא משום שיצטרך לחזור בכל שטר ושטר אחר חתימת עדים וקניין והכא איירי כשהחתים השלית את השטרות דליכא תו קפידא אלא באפושי בעלי דינין שטורח לו אם יצטרך היום או למחר לבא עם שניהם לדין ובטרחא כי האי פליגי הני אמוראי אי נמי איכא לאוקמי כשמכר בשטר א' וליכא אפושי שטרי אלא קפידת בעלי דינין כדפרישית והאי דפשיט לקמן מאלמנה שמכרה לזה במנה ולזה במנה מכל שכן קא פשיט דאפי' בשני שטרות קנו ורבינו חננאל ז"ל גריס לאחד קפידא סתמא מאי והא דקאמרי רב חסדא ורבה בר רב הונא לאחד ואפי' לשנים לאו משום דהמשלח הזכיר בדבריו לאחד אלא אגב דקאמר רב הונא לאחד ולא לשנים קאמרי אינהו לאחד ואפילו לשנים **איקלע רב נחמן לסורא עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרו ליה כי האי גוונא מאי אמר להו לאחד ואפי' לשנים ואפי' למאה ואע"ג דטעה שליח אמר להן טעה שליח לא קאמינא והא מר הוא דאמר אין אונאה לקרקעות הני מילי היכא דטעה בעל הבית אבל** טעה שליח אמר ליה **לתקוני שדרתיך ולא לעוותי וכן הלכתא** ורב אלפס זכרונו לברכה שפסק בבעיא דלעיל **דמעביר על דבריו הוי** והכא פסיק לאחד ואפילו לשנים צריך לחלק כמו שפירש ר"ת ורב האי גאון ז"ל בשער ששי של מקח וממכר פסק דמוסיף על דבריו הוי מדאמרינן פשיטא אמר לאחד קפידא סתמא מאי ואסיקנא לאחד ואפילו לשנים אלמא קיימא לן **מוסיף על דבריו הוי** והוא מפרש האי פשיטא על דרך מאי הוי עלה:

יד מתני' שום הדיינין שפיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל רשב"ג אומר מכרן קיים **א"כ מה כח בית דין יפה אבל אם עשו אגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים** הא דקתני פחתו מכרן בטל ניחא דנתאנו היתומים אבל אם הותירו שתות שנתאנה לוקח אמאי בטל לא יהא כח יתומים גרוע מכח אחר דאין אונאה לקרקעות ומתוך פירוש רש"י משמע דכיון דלגבי אונאת יתומים אמרי' מכרן בטל הוא הדין נמי לגבי אונאת לוקח ולסברא זו גם בשליח הדין כן כי היכי דאי טעה שליח ונתאנה המקח בטל דאמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי ה"נ אם נתאנה לוקח וכן כתב רב האי ז"ל דבשליח אם הותיר שתות מכרו בטל ותמיהני למה הזכיר שתות אם רוצה לדמות הותיר לפיחת אפילו בדינר נמי דהא קיימא לן שליח כאלמנה והרב ר' יונה ז"ל כתב דאם הותיר השליח דינו כאיניש דעלמא שמוכר את שלו וזכה המשלח ביתרון ואם פיחת א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי אבל שומת בית דין כמו שהיתומים סומכין עליהם כך הלוקח סומך עליהם שלא יעשו עול ולא ירחמו בדין והוו ב"ד שלוחים של אלו ואלו הלכך בין פיחתו שתות בין הותירו שתות מכרן בטל אבל בפחות משתות מכרן קיים וכן מסתבר וכן היה נראה היכא דנתאנו יתומין דהמקח בטל אין ב"ד יכולין נקיים המקח אם ירצו ולהכריח הלוקח להחזיר האונאה דכיון שרצו ב"ד לבטל המקח הרשות ביד הלוקח נמי לבטלו ומסתבר הני טעמי דאי מיפות כח ליתומים טפי מלוקח הא ריעא ליתמי ולא זבנו מינייהו והרמב"ם ז"ל (פי"ג מהלכות מכירה ה"י) כתב דאם רצו בית דין שלא לבטל המקח ויחזירו האונאה מחזירין:

טו גמ' איבעיא להו שליח כמאן אמר [דף ק.] **רבא א"ר נחמן שליח כדיינין רב שמואל בר** ביזנא **אמר ר"נ שליח כאלמנה והלכתא שליח כאלמנה** שאם טעה כל שהו מכרו בטל משמע הא דקתני במתני' מכרה שוה מנה ודינר במנה לאו דוקא דינר הוא הדין בפחות ויש מפרשים דינר דווקא ולא נהירא כיון דאפי' פחות מכדי

ריי"ף נח.

אונאה בטל אין חילוק בין דינר לפחות פירש ר"ת דהאי שליח מיירי כשעשאוהו בית דין שליח למכור דאי בשליח שעשאוהו בעלים היכי קאמר רבא משמיה דרב נחמן שליח כדיינין הא אמר רב נחמן לעיל (כתובות דף צט:) אבל טעה שליח לא דאמר ליה לתקוני שדרתיך ועוד דבריש האיש מקדש (קידושין דף מב:) א"ר נחמן האחין שחלקו לקוחות הן פחות משתות נקנה מקח אמר רבא הא דאמרת פחות משתות נקנה מקח לא אמרן אלא דלא שוייה שליח אבל שוייה **שליח א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי** אלמא בשליח אפילו בפחות משתות בטל מקח הלכך בשליח דיינין איירי הכא דאלים כחו ור"י פירש כיון דקאמר הש"ס שליח סתם משמע בסתם שליח שעשאוהו בעלים והא דא"ר נחמן לעיל טעה שליח לא קאמינא היינו בטעות שתות כטעות דמתני' וההיא דקידושין הכי פירושא הא דאמרת פחות משתות נקנה מקח ואין צריך להחזיר אונאה לא אמרן אלא דלא שוייה שליח אבל שוייה שליח מצי אמר ליה לתקוני שדרתיך לענין זה שצריך להחזיר האונאה ומכ"מ המקח קיים והא **דאמר רב נחמן שליח כדיינין** היינו לענין זה דהמקח קיים אבל האונאה מיהא צריך להחזיר וכן הדיינין דאין כח בדיינין כלל טפי משליח דעלמא והרמב"ם ז"ל (פי"ג מהל' מכירה הל' י') כתב דאם טעו בפחות משתות הרי זו מחילה כהדיוט וכן מסתבר ופירוש רבינו תם עיקר דנקבעת בעיא זו אמתניתין דשום הדיינין שפחתו שתות משמע דבשליח דיינין איירי:

טז אמר רב נחמן אמר רב הונא הלכה כדברי חכמים ולית ליה לרב נחמן מה כח ב"ד יפה והאמר רב נחמן אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם ב"ד מעמידין להם אפוטרופוס ובוררין להם חלק יפה ואם הגדילו יכולין למחות ורב נחמן דידיה אמר הגדילו אין יכולין למחות א"כ מה כח ב"ד יפה י"מ הא דקאמר יתומים שבאו לחלוק דהוא הדין אפילו לא בא אלא אחד דהא בריש האיש מקדש (קידושין דף מב:) מייתי לה אחלוקת ארץ ישראל שהיו בה כמה יונקי שדים ומיהו אין ראיה גמורה מהתם דלא עבדינן ממש הנך יתומים כי ההיא דעל פי הדיבור היתה חלוקת הארץ והיו שם אורים ותומים והגדילו אינן יכולין למחות ויש רוצים לדקדק מההיא דיבמות פרק אלמנה (דף סז.) כולן זכרים יאכלו עבדים בתרומה ואע"ג דשמא ימצא עובר זכר ועובר במעי זרה זר הוא דעבדינן תקנתא כדרב נחמן ונותנין לעובר חלק בנכסים כנגד העבדים אלמא עבדינן תקנתא דר"נ אפילו לא בא כי אם הא' לחלק דומיא דהתם דאיכא עובר וגם זו אינה ראיה גמורה דשאני התם דיש תקנתא גם לעובר שחלקו מתעלה בכך במה שיאכלו עבדים שלו בתרומה שהיא בזול ועוד היכא שהאחד מוחה בפירוש שלא לחלק אין ראיה שנעמיד אפטרופוס לחלוק בעל כרחו וגם ר"ת פירש דווקא שניהם רוצים אבל אחד רוצה ואחד אינו רוצה לא ויראה דכל האי שקלא וטריא היכא שהיתומים כולן קטנים וצריכין אפטרופוס לשמור נכסיהם הלכך אין חולקין נכסיהם בלא דעת כולם אבל אם מקצתן גדולים ואומרים אנו רוצים לעבוד ולשמור את חלקנו ואין אנו רוצים שיהיה אפטרופוס ממונה על חלקנו מלתא דפשיטא היא ששומעין להם דלמה יפסידו הם בשביל שאחיהם קטנים ולכאורה נראה דמילתא דשמואל לא איירי כלל בכולן קטנים דלא שייך לומר שבאו לחלוק דאין מעשיהם כלום אלא אם יראה לב"ד שהחלוקה טובה להם יחלקו ביניהם ואם יראה בית דין שאין החלוקה טובה אין שומעין להם אפילו כולן תובעין חלוקה אלא עיקר מלתא דשמואל איירי כשהגדולים תובעין חלוקה וקמ"ל דנזקקין ב"ד להם להעמיד אפטרופוס לקטנים ולחלוק עם הגדולים ומעמידין בית דין להם אפטרופוס לחלוק על פיו ובוררין להם חלק יפה בגורל ובשומת ב"ד וכן פירש רבינו תם דאפילו בגורל שייך ברירת חלק יפה כגון אם יש שלש שדות שיטול כל אחד שדה אחת ויהא חלקו במקום אחד ממה שיטול כל אחד שליש כל שדה ושדה וכמה ענייני ברירות יש אפילו בגורל ובשומת ב"ד כגון בחלומת וסולם ודרך ואין חולקין בדבר דשייך ביה גוד או אגוד דאי חולקין בו אמאי דחיק למימר יכולין למחות ברוחות הול"ל יכולין למחות בגוד או אגוד וכן פירש רבינו חננאל ז"ל: **לא קשיא הא דטעו הא דלא טעו אי** דלא טעו במאי יכולין למחות **ברוחות והלכתא כרב נחמן:**

יז אמר רב יוסף ארמלתא דזבין אחריותא איתמי ובי דינא דזבין אחריותא איתמי:

יח [דף ק:] **אמר אמימר משמיה דרב יוסף ב"ד שמכרו שלא בהכרזה נעשה כמי שטעו בדבר משנה וחוזרין נעשו ודאי טעו דתנן שום היתומים שלשים יום ושום** רי"ף נח:

ההקדש ששים יום ומכריזין בבקר ובערב אי מההיא הוה אמינא שליח אבל ב"ד לא קמ"ל דאפי' ב"ד איתיביה רב אשי לאמימר שום הדיינין שפיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל הא שוה בשוה מכרן קיים מאי לאו בדלא אכרוז לא בדאכרוז והא מדסיפא בדאכרוז הוי רישא בדלא אכרוז דקתני סיפא אם עשו אגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים **לא רישא וסיפא בדאכרוז ולא קשיא כאן בדברים שמכריזין עליהם כאן בדברים שאין מכריזין עליהן רישא דקתני פיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל ואע"ג דאכרוז בדברים שאין מכריזין עליהם אי נמי בשעה שאין מכריזין עליהם אי נמי במקום שאין מכריזין עליהן כיון דלא בעו הכרזה בין אכרוז בין לא אכרוז חד דינא הוא אם פיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל שוה בשוה מכרן קיים. סיפא דקתני אם עשו אגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים בדברים שמכריזין ובשעה שמכריזין ובמקום שמכריזין דכיון דאכרוז עלייהו כדחזי בין פיחתו בין** הוסיפו מכרן קיים והלשון דחוק דקתני אבל אם עשו אגרת בקורת מכלל דרישא מירי בדלא אכרוז וי"ל דאי הוה אמר אבל אם הכריזו הוה משמע דברישא לא אכרוז אבל להכי תני אגרת בקורת משום דאורחא דמלתא הוא כשמכריזין מדרך החיוב כותבין שטר הכרזה אבל כשמכריזין שלא מדרך החיוב אלא שהיה נראה לבית דין צורך שעה אין כותבין שטר הכרזה לפי שמי שיראה שטר ההכרזה יחשוב אותם לב"ד טועין שהכריזו בדברים שאין להכריז נמצא שזה הלשון דאגרת בקורת ולא קתני אבל אם הכריזו מורה דרישא נמי איירי בדאכרוז אלא שלא נתנו שטר הכרזה מיהו אין הטעם הגון לחלק בין אם היתה ההכרזה מדרך החיוב ובין לא היתה מדרך החיוב דטעמא דהכרזה היא כיון שדקדקו בית דין כל כך במתון ובפרסום בשומא זו אין לתלות בה שום טעות הלכך אפי' עשו הכרזה בדברים שאין מכריזין האי טעמא מיהא איתא ביה אם הוסיפו לעשות וכי בשביל זה גרע טפי על כן נראה לפרש רישא וסיפא בדאכרוז כלומר רישא וסיפא מודו דבעי הכרזה ואם לא הכריזו אפי' שוה בשוה מכרן בטל והא דאמרי' ברישא שוה בשוה מכרן קיים בדברים שאין מכריזין עליהן ולא הכריזו **ואלו הן דברים שאין מכריזין עליהם העבדים והשטרות והמטלטלין** ואע"ג דלא משעבדי לבעל חוב ולצורכי היתומים מוכרין שלא בהכרזה מ"מ בית דין פעמים מוכרין אותן לפרוע חובות אביהם כי נראה להם טוב למוכרן ממה שימכרו קרקעות. **מ"ט אמר עולא עבדים שמא ישמעו ויברחו. שטרות ומטלטלין שמא יגנבו. שעה שאין מכריזין כי** הא דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא **אכרזתא. מקום שאין מכריזין כגון נהרדעי דא"ר נחמן מעולם לא עשו אגרת בקורת בנהרדעא סבור מינה משום דבקיאי בשומא אמר להו רב יוסף בר מניומי לדידי מיפרשא לי מיניה דרב נחמן משום דקרו להו בני אכלי נכסי דאכרזתא.**

יט אמר רב יהודה אמר שמואל מטלטלין של יתומים שמין אותן ומוכרין אותן לאלתר ורב חסדא אמר אבימי מוליכין אותם לשווקים ולא פליגי הא דמקרב שוקא והא דמרחק שוקא רב הונא הוה בידיה שיכרא דרב משרשיא בר חילקאי יתמא שהייה עד ריגלא אמר אע"ג דהוה ביה אציצא מייתי זוזי חריפי רבינא הוה בידיה חמרא דרבינא זוטי יתמא בר אחתיה והוה לדידיה נמי חמרא הוה מסיק ליה **לסיכרא אתא לקמיה דרב אשי** א"ל מהו למישקליה בהדיה **נשקליה דלמא מיתניס נישבקיה דלמא מיתקיף א"ל זיל לא עדיף מדידך** וכן ראוי לעשות לכל מי שיש בידו ממון יתומים שיעשה במאמר בית דין ולא שיאמר מדעת עצמו אעשה כמו בשלי כי לא יצא בזה ידי חובתו להפטר מן האונס וכן מכירת מטלטלי דיתמי הכל לפי ראות עיני בית דין וזה שיראה להם תועלת ותקנת היתומים להשהותם עד יום השוק או למכור לאלתר יעשו:

כ התם בערכין (דף כא:) **שום היתומים שלשים יום ושום ההקדש ששים יום ומכריזין בבקר ובערב. (שם כג.) המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשה רבי אלעזר אומר כשהוא מגרשה ידירה הנאה ר' יהושע אומר אינו צריך וכן היה רשב"ג אומר הערב לאשה בכתובתה** והיה בעלה מגרשה ידירה הנאה שמא יעשו **קנוניא על נכסיו של זה ויחזיר** זה אשתו והלכה כרבי אלעזר דחיישינן לקנוניא בהקדש כמו גבי ערב **מאי שנא בבקר ובערב א"ר יהודה בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים בשעת הוצאת פועלים דאי איכא איניש דניחא ליה למיזבן אמר להו לפועלים**

זילו סיירו לה ניהלי ובשעת הכנסת פועלים דנידכר וליזיל למישיילינהו תניא נמי הכי שום היתומים שלשים יום שום ההקדש ששים **יום ומכריזין בבקר ובערב בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים** אומרים שדה פלוני בסימניה ובמצריה כך היא יפה וכך **היא שומה כל הרוצה ליקח יבא ויקח על מנת ליתן לאשה בכתובתה ולבעל חוב בחובו למה לי למימר** מ"מ ליתן לאשה בכתובתה ולבעל חוב בחובו **איכא דניחא ליה באשה דשקלה על יד על יד ואיכא דניחא ליה** בב"ח דמיקל בזוזי ואינו מדקדק בזוזי טבי ותקולי כמו האשה **א"ר חסדא בא להכריז רצופים** שלשים יום בשני ובחמישי ששים ואע"ג דאי חשבינן **ליומי דהכרזה לא הוו אלא תמני סרי יומי כיון דמשכא מילתא שמעי אינשי:**

כא אמר רב יהודה א"ר אסי (שם דף כב.) **אין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ היתה רבית אוכלת בהן ורבי יוחנן אמר או לשטר שיש בו רבית או לכתובת אשה משום מזוני ורב אסי אמר לך כתובת אשה** משום מזוני לא דהא תקינו להו רבנן מעשה ידיה **ואידך זימנין דלא ספקא תנן שום היתומים שלשים יום במאי עסקינן אילימא** בב"ח עובד כוכבים מי ציית אלא פשיטא בב"ח ישראל אי דשקיל **רבית מי שבקינן ליה אלא דלא שקיל רבית וקתני נזקקין בשלמא ר' יוחנן מוקי לה בכתובת אשה אלא לרב אסי קשיא אמר לך רב אסי ולר' יוחנן מי ניחא שבקינן מזוני דודאי קא מפסדא ונקטינן הכרזה דלא ידעינן אי** מרווחי אי לא מרווחי **הא לא קשיא בתובעת כתובתה בב"ד וכדרב יהודה אמר שמואל דאמר** התובעת כתובתה **בב"ד אין לה מזונות** אי הכי אזדקוקי נמי לא מזדקקינן כיון שכבר איבדה מזונותיה **כיון דאיזדקיקנא לה מעיקרא** מזדקקינא לה נמי מהשתא **מ"מ לרב אסי קשיא לעולם** בב"ח עובד כוכבים **וכגון שקבל עליו לדון בדיני ישראל אי הכי רבית נמי לא לישקול כשקבל לזו ולא קבל לזו** מר יימר אגבי כתובה לגרושה **מנכסי דיתמי א"ל רב** יהודה למר יימר והא **א"ר אסי אין נזקקין לנכסי יתומים אלא אם כן היתה רבית אוכלת בהן ור"י אמר או לשטר שיש בו רבית או לכתובת אשה משום מזוני ואף רבי יוחנן לא קאמר אלא באלמנה דקמפסדת מזוני אבל בגרושה לא א"ל ההיא דר' יוחנן משום חינא מתנינן לה פי' כשתטול** כתובה תהיה לה חן ותנשא א"ר נחמן **מריש לא הוה מזדקיקנא לנכסי דיתמי כיון דשמענא הא דאמר הונא חברין משמיה דרב יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהו מכאן ואילך מזדקיקנא ומעיקרא מ"ט לא רב פפא אמר פריעת ב"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו רב הונא בריה דרב יהושע אמר אימר צררי אתפסיה מאי בינייהו** כשחייב מודה אי נמי דשמתוהו ומית בשמתיה דהשתא ליכא למיחש לצררי והלכתא כרב ונא בריה דרב יהושע **רבא אמר משום שובר א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרבא מי חיישינן לשובר והתנן הנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה ואמר רב אחא שר הבירה מעשה בא לפני ר' יצחק באנטוכיא ואמר לא שנו אלא כתובת אשה ומשום חינא אבל בעל חוב לא ורבא אמר רב נחמן אפי' בעל חוב** ואי חיישינן **לשובר התם נמי ניחוש** אמר ליה התם כדאמרי' **טעמא שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו והולך לו** ויושב **במדינת הים אמר רבא הלכתא אין נזקקין לנכסי יתומים ואם אמר תנו שדה זו תנו מנה זו נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס שדה סתם ומנה סתם נזקקין ומעמידין אפוטרופוס** לחפש בזכות היתומים ולדחות מקבל מתנה אצל הגרוע אבל כשאמר שדה זו ומנה זו לא יוכל אפוטרופוס להועיל ליתומים **אבל נמצאת שדה שאינה שלו נזקקין ואין מעמידין אפוטרופוס** פי' אם נתברר שהניח לפניו שדה שאינה שלו שירד בה מתחלה בתורת גזילה ובא הנגזל להוציאה מיד היתומים בית דין נזקקין לתובע להורידו לשדה ואין מעמידין אפוטרופוס לטעון בשביל היתומים אולי יכול לפסול עדיו **דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן** אמרי נהרדעי בכולן נזקקין ומעמידין אפוטרופוס לבד משנמצאת **שדה שאינה שלו דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן א"ר אשי הלכך אזדקוקי לא מזדקקינן דהא אמר רבא אין נזקקין ואי מזדקקינן מוקמינן אפוטרופוס דהא אמרי נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס** לבד משנמצאת שדה שאינה שלו וכו' הא דקאמר ואי מזדקיקנן מוקמינן אפוטרופוס כגון מנה סתם או שדה סתם או שדה זו ומנה זו או חייב מודה או שמתוהו ומת בשמתיה א או שלא הגיע זמן פירעון המלוה בחיי אביהם דקי"ל (ב"ב ה:) חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו ואפי' מיתמי והא דקאמר נמצאת שדה שאינה שלו

רי"ף נט.

נזקקין מיירי שנתקבל העדות בחיי אביהם דאין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין ובפני היתומים כשלא בפניהם דמי כדמוכח בפרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיב.) גבי בר חמוה דר' ירמיה. כתב הרמב"ן ז"ל שאם לוו ב"ד או אפוטרופוס לצרכי יתומים נזקקין לנכסיהן כשהם קטנים דלמ"ד משום צררי ליכא וכן למ"ד משום פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו כיון דאפוטרופוס לוה עליה דידיה רמיא הך מצוה למיהוי הן שלו צדק ולא מצרכי רבנן למיהוי מי שמפקח על עסקי יתומים לוה רשע ולא ישלם וכ"ש בית דין עצמם שלוו לצרכם ועוד שזהו תקנתם דלעבדי להו מידי ולכך לא בעינן הכרזה שאם לוו לצורכם מוכרין ופורעין כדרך שאדם פורע בשלו שאילו מתחלה כשלוו לצרכיהן מכרו מנכסיהן לא היו צריכין הכרזה כדפרישנא לעיל (סי' כ) גם כשמוכרין לפרוע מה שלוו מוכרין בלא הכרזה וכן בי דינא דזבין ואחריותא איתמי אם טרפו ממנו גובה הלוקח שלא בהכרזה מדלא מוקים מתני' דשום היתומים שלשים יום בהכי וכן נראה שנפרעין במילי דידהו מן הבינונית וכן מוכח פרק שום היתומים (ערכין דף כב.) דהא דקאמר אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית היינו במילי דאבוהון והקשו לדבריו מהא דאמרינן בפרק שור שנגח ארבעה וחמשה (דף לט.) גבי שור של חרש שנגח מעליית דמאן רבי יוחנן אמר מעליית יתומים רבי יוסי בר חנינא אמר מעליית אפוטרופוס והוינן בה מי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רב יהודה אמר רב אסי אין נזקקין לנכסי יתומים וכו' אלמא אפילו במילי דיתומים גופייהו אין נזקקין לנכסיהן ותירץ כיון דהתם חיובא ממילא אתא עלייהו דיתמי אין נזקקין דכי היכי דבעלמא חיישינן לצררי ולשובר ולא דיינינן במילי דקטנים משום דלכי גדלי אינהו מפקחי וידעי במילי דאבוהון טפי מינן הכי נמי ודאי חיישינן בנזקין לכי גדלי מייתי סהדי לפטורא ששמרוהו שמירה מעולה או שלא נעשה מועד כדין וכל שכן שלא היה לנו להעמיד אפוטרופוס מתחילה כדי שיתחייבו קטנים בנזקין אבל במה שלוו לצרכם ודאי נזקקין וכן נראה שאין במעשה יתומים בשלהן לומר אין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין תדע דאמרי' מעמידין אפוטרופוס לגבות ולמאן דאמר נמי אין מעמידין אם הוחזקו נגחנין מעמידין להם אפוטרופוס ומעידין בפני אפוטרופוס ומשוו ליה מועד דכי הדר נגח משלם מעליית יתומים או מעליית אפוטרופוס וחוזרין ונפרעין מהן לכי גדלי ולא מצריכין להו עדים אחרים אלמא בכל מילתא דמעמידין עליהן אפוטרופוס קבלינן עדים שלא בפני יתומים דאפוטרופוס בע"ד הוא וכן עדי צוואה מילי דיתומים הוא ובמלתא דנזקקין כגון דאמר תנו בין בשדה זו ומנה זה בין בשדה סתם ומנה סתם מקבנין עדים הללו בפני אפוטרופוס דהא הלכתא אי מזדקיקנן מוקמינן אפוטרופוס והראב"ד ז"ל העמידו במוסר דברים לב"ד או שכתבו עדותו בשטר כל זה מדברי הרמב"ן ז"ל ור"י ז"ל פירש דאין נזקקין לנכסי יתומים אף במלוה הבאה ע"י עצמן משום דאין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין משום דהוה קשיא ליה מהא דאמרי' בפרק שור שנגח ארבעה וחמשה (דף לט.) רבי יוחנן אמר מעליית יתומים ר' יוסי בר' חנינא אמר מעליית אפוטרופוס ומי א"ר יוחנן הכי וכו' איפוך דר' יוחנן אמר מעליית אפוטרופוס רבי יוסי בר חנינא אמר מעליית יתומים אמר רבא משום דקשיא דר' יוחנן אדר' יוחנן משוית ליה לרבי יוסי בר חנינא טועה והשתא קשה מאי טעותא דלמא הא דאין נזקקין משום חשש צררי הוא דמפרש כרב הונא בריה דרב יהושע ופליג אדרב פפא דאמר משום פריעת ב"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו וקי"ל **הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע** והכא ליכא למיחש לצררי ורבא (דהכא) נמי דהוא מפרש טעמא בפ' שום היתומים משום שובר והכא לא שייך האי טעמא ותירץ דר' יוחנן דאמר אין נזקקין בכל ענין איירי בין במלוה הבאה מחמת עצמן בין במלוה הבאה מחמת אביהן במלוה הבאה מחמת עצמן משום דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין ובפני היתומים כשלא בפניהם דמי כדמוכח בהגוזל בתרא גבי בר חמוה דרבי ירמיה ובבאה מחמת אביהן אף בשטר דאו מקבלין כדאיתא בהגוזל בתרא דף קיב: דמקיימין השטר שלא בפני בעל דין או אפילו במקויים אין נזקקין משום צררי ולהכי חשיב ליה דרבי יוסי בר חנינא טועה דהא כמלוה הבאה מחמת עצמן היא ואית ליה דמקבלין עדות שלא בפני בעל דין והא דקאמר אם הוחזקו נגחנין מעמידין להם אפוטרופוס ומשוינן ליה מועד ומשלם למר מעליית יתומים ולמר מעליית אפוטרופוא וחוזרין ונפרעין לכי גדלי משום דמזיק שאני ולטובת העולם שלא ירבו להזיק הוא דנזקקין לנכסיהן ומיהו דברי הרמב"ן ז"ל דברים של טעם הם

דכל דבר שעשו בית דין או האפוטרופוס נזקקין לנכסיהן ומקבלין עדות לפני ב"ד או לפני אפוטרופוס והם בעלי דבר ומוכרין שלא בהכרזה וגובין מן הבינונית דכל מה דאמור רבנן אין נפרעין מנכסי יתומים היינו במילי דאבוהון ומה שפירש רש"י ז"ל דאף במלוה הבאה מחמת עצמן אין נזקקין משום דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין היינו במלוה שלוו היתומים עצמן בלא אפוטרופוס מידי דהוה אמקחן וממכרן דקיים משום כדי חייו וכן מתנתן מתנה וכן נמי אם לוו ובא המלוה. לגבות חובו אין ב"ד נזקקין לקבל העדות עד שיגדלו ואין ב"ד מעמידין להם אפוטרופוס לקבל העדות וכיוצא בזה הוי שור שנגח ולהכי משוי רבי יוסי בר חנינא טועה ובעדי צוואה נראה כדברי הראב"ד ז"ל דאין מקבלין עדות בפני האפוטרופוס:

כב מתני' המאנת **והשנייה והאיילונית אין להן לא כתובה ולא פירות ולא בלאות ולא מזונות ואם מתחלה נשאה לשם איילונית יש לה כתובה אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר יש להן כתובה:**

רי"ף נט: **גמ'** ירושלמי (ה"ו) כשם שקנסוה **שאין לה כתובה כך קנסוהו** שאם קדשה בליטרא זהב מאבד הכל הא דקאמר אין לה פירות מפרש בתרין אפין אין לה פרקונה שהוא תחת פירות וגם אין משלם פירות שאכל אע"פ שלא נתחייב בפרקונה ובשנייה ובאיילונית ניחא אבל בממאנת מאי אין לה פירות אין לומר תקנת פירות דהיינו פרקונה דבעודה יושבת תחתיו פשיטא דאם נשבית חייב לפדותה ואם מיאנה ואח"כ נשבית פשיטא דאינו חייב לפדותה ואם נשבית ומיאנה ועודה שבוייה פשיטא דאין חייב. לפדותה דאלמנה לכה"ג שנשבית בחיי בעלה ומת אמרינן (לעיל כתובות דף נב.) דאין היורשין חייבין לפדותה ובפירות שאכל נמי אין לפרש דאפילו קרן גופיה אם אכלו אין לה דאמר בגמרא אי דליתנהו אידי ואידי לית לה אלא אצטריך לאשמועינן דאין לה פירות שליקט אפילו הן מונחין בעין בתוך ביתו ועוד יש לפרש תקנת פירות כגון שנשבית ולוותה ופדתה את עצמה ואח"כ מיאנה דומיא דמזונות דמפרש לקמן **בפ' שני דייני גזירות** (כתובות דף קז:) **כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שהרי בעלה חייב במזונותיה אלא כגון שהלך בעלה למדינת הים ולוותה ואכלה ועמדה ומיאנה: ולא** מזונות משום דתנאי כתובה ככתובה דמי וכי היכי דאין לה כתובה כך אין לה מזונות ולא תימא הא דאין לשנייה מזונות היינו לאחר מיתה דהוו תנאי כתובה אבל מחיים דלא הוו מזונות תנאי כתובה אית לה דהשתא אלמנה לכ"ג דאית לה מזונות לאחר מיתה לית לה מחיים דלמא תתעכב גביה כדאיתא **בפ' יש מותרות (יבמות דף פה.)** כל שכן שנייה דלית לה לאחר מיתה דגם מחיים לית לה ולא תימא נמי אין לה מזונות מחיים אבל לאחר מיתה אית לה כמו אלמנה דהא בהדיא קתני בפרק יש מותרות (שם) אלמנה יש לה מזונות שנייה אין לה מזונות ויש לה מזונות דאלמנה היינו לאחר מיתה וקאמר דשנייה אין לה הלכך אין לה לא מחיים ולא לאחר מיתה. **אין לה כתובה אמר שמואל לא שנו אלא מנה ומאתים אבל תוספת יש** לה דמתנה בעלמא יהב לה משום חיבת ביאה **תניא נמי הכי נשים שאמרו חכמים אין להן כתובה כגון ממאנת** וחברותיה שכתחלתן כך סופן ולהכי תנא בהו אין להן כתובה כלומר שאין להן כתובה מתחלתן והוא הדין במקום ששנה יוצאות שלא בכתובה כההיא ברייתא דיבמות פרק הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) נשאת למי שאין לו בנים תצא שלא בכתובה יש לה תוספת מידי דהוה אאיילונית לפי שכתחילתה כך סופה **ונשים שאמרו חכמים יוצאות שלא בכתובה** שמחמת קלקול שאחר הנשואין הפסידו **כגון עוברת על דת וחברותיה** שאין סופן כתחלתן שמתחלה היו ראויות לכתובה ועכשיו הפסידו על עצמן בין ששנו בהן בלשון יוצאות שלא בכתובה בין ששנו בהן אין לה כתובה כאותה ששנינו ביבמות (דף פז:) ובהזורק (דף עט:) תצא מזה ומזה ואין לה כתובה כולן אין להן לא מנה ולא תוס' שהרי כל אותן הנשים משום צד זנות הן מפסידות כתובתן ונאסרות על בעליהן הלכך עוברת על דת וחברותיה והיוצאת משום ש"ר **נוטלת מה שבפניה ויוצאת מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא זינתה לא הפסידה** בלאותיה קיימין בלאותיה הן בלאות בין של נכסי מלוג בין של נכסי צאן ברזל ומדקתני בלאותיה סתם משמע מכל מה שהכניסה לו: **רב תני קטנה יוצאת בגט אין לה כתובה וכ"ש ממאנת ושמואל תני ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה וקי"ל כשמואל ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל ממאנת אין לה כתובה**

יוצאה בגט יש לה כתובה ממאנת לא פסלה מן האחין ולא פסלה מן הכהונה יוצאה בגט פסלה מן האחין ופסלה מן הכהונה ממאנת אינה צריכה להמתין שלשה חדשים יוצאה בגט צריכה להמתין שלשה חדשים ומאי קא משמע לן תנינא [דף קא.] **הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה** אינה צריכה להמתין שלשה **חדשים איצטריכא ליה דלא תנן. ולא** בלאות **אמר ליה רב הונא בר חייא לרב כהנא אמרת לן משמיה דשמואל ל"ש אלא נכסי מלוג אבל נכסי צאן ברזל** אית לה ואוקמינן אשנייה וקנסו רבנן **לדידיה בדידה דמשלם לה נכסי צאן ברזל ולדידה בדידיה שאין לה כתובה לישנא אחרינא**

רי"ף ס. **וקנסו רבנן לדידה בדידה ולדידיה בדידיה לדידה בדידה נכסי מלוג דאינון ברשותה קיימי קנסוה רבנן ולית לה ולדידיה בדידיה נצ"ב דלאו ברשותה קיימי אלא ברשותיה דבעל דאם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו קנסוהו רבנן** ואית לה ואי **ליתנהו משלם לה מדיליה** כדי לעקור מהן תורת נשואין **אבל ממאנת אי איתנהו לבלאותיה** אידי ואידי שקלא כיון שהיא יוצאה ממנו ואי דליתנהו **אידי ואידי לית לה נכסי צאן ברזל** שהרי הוציאן ברשות ונכסי מלוג נמי תשאר תחתיו ותמות בחייו ויירשנה וכיון שיוציאנה מעכשיו אינו משלם **לה ואיילונית דלא הכיר בה אי איתנהו אידי ואידי אית לה ואי דליתנהו נכסי מלוג דברשותה קיימי אית לה נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה** לית לה אמר רב שימי בר אשי שמע מינה מדרב כהנא עיילא ליה גלימא קרנא הוי ולא מכסי בה ואי משתמש בה ובלתה עשלם וגבי שנייה הוא דקנסוה שלא לשלם אבל באשה כשירה משלם והא"ר נחמן פירא הוי ומכסי ואזיל עד דבלי הא דרב נחמן פליגא וא"כ רב נחמן דס"ל פירא הוי מוקי מתני' בנכסי צאן ברזל דאילו נכסי מלוג אפי' לכשירה לית לה ולית ליה לרב נחמן דקנסי לדידיה ותימה על רב אלפס ז"ל שפסק כרב כהנא וכרב נחמן ותירץ הראב"ד ז"ל דלעולם רב נחמן ס"ל כרב כהנא דנכסי צאן ברזל אית לה דקנסוהו לדידיה ומוקי מתניתין בנכסי מלוג ובדאיתנהו וכיון שהיה רשאי לבלותן כפירא הוי השתא נמי שלא בלאן לית לה משום דקנסוה ורב פפא דפשיטא ליה דאי איתנהו אידי ואידי שקלה לא סבר לה כרב נחמן אלא סבר דעיילא ליה גלימא קרנא הוי הלכך אי איתנהו ודאי אית לה והא דאמר רב שימי בר אשי שמע מינה מדרב כהנא וכו' אשקלא וטריא דאסיק רב פפא קא סמיך דס"ל כוותיה ומיהו אכתי למה פסק רב אלפס באיילונית דנכסי מלוג אית לה דברשותה קיימי והא לרב נחמן לאו ברשותה קיימי והדין בלאות פירי הוא דאכל וכבר תנן דאין לה פירות וי"ל דהא דאיילונית אין לה פירות מפרש בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סז.) משום דמימחל קא מחלה להו כי היכי דתיפוק עלה שמא דאישות ונהי דמחלה צאן ברזל שהכניסה לו כדי לשלוח בהן יד וכן פירות נכסי מלוג אבל לא מחלה שיכלה קרן של נכסי מלוג שלה כך תירץ הראב"ד ז"ל ליישב דברי רב אלפס ז"ל אבל רב אלפס לא כתב כן אלא כתב דשנייה אין לה בלאות של נכסיה מלוג בדליתנהו אבל איתנהו אית לה ונראה לתרץ דבריו דרב שימי בר (רב) אשי דקאמר שמע מינה מדרב כהנא וכו' סבר דמתני' דקתני ולא בלאות מיירי דבלינהו בעל מעט מעט בדמכסי בהו ואזיל משום הכי קאמר שמע מיניה מדרב כהנא קרנא הוי דאי פירא הוי מאי אירי הני אפילו כשירה נמי לית לה אלא שמע מינה דקרנא הוי ואי בלינהו בעל מעט מעט דרך לבישה באשה כשירה משלם והכא קנסוה ופריך והאמר רב נחמן פירא הוי ומשני דרב נחמן פליגא כלומר אדרב שימי אבל לעולם רב נחמן כרב כהנא **ס"ל דנכסי צאן ברזל** אית לה משום דקנסו לדידיה ומוקי מתני' בנכסי מלוג ובדליתנהו כגון שבלן הבעל בבת אחת שמכרן והיינו דאיכא בין שנייה לאשה כשירה דשנייה לית לה ואשה כשירה אית לה דפירא הוי ללובשן ולבלותן על ידי תשמיש וישארו לה השחקים אבל לא למכרם ולאכול הדמים דהשתא ודאי קרנא קא אכיל: **ואם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה** [דף קא:] **אמר רב הונא אילונית אשה ואינה אשה אלמנה לכהן גדול אשה גמורה. אילונית אשה ואינה אשה שאם הכיר בה יש לה כתובה ואם לא הכיר בה אין לה כתובה ואלמנה לכהן גדול אשה גמורה דבין הכיר בה בין לא הכיר בה יש לה כתובה ורב יהודה אמר אחת זו ואחת זו אשה ואינה אשה שאם הכיר בה יש לה כתובה ואם לא הכיר בה אין לה כתובה והלכה כרב יהודה דתניא כוותיה כנסה**

בידוע ונמצאת בידוע יש לה כתובה כנסה סתם אין לה כתובה ורב הונא מתניתין אטעיתיה הוא סבר מדמפליג תנא באילונית וקאמר אם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה ולא קאמפליג הכי באלמנה מכלל **דאפי' בסתמא נמי יש לה כתובה ולא היא כי קתני** לאלמנה אפלוגתא דאילונית קאי **הלכך אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל** לנתין ולממזר אם **הכיר בה יש לה כתובה בין מנה ומאתים בין תוספת ויש להן פירות ומזונות ובלאות דכיון דאית להו כתובה אית להו תנאי כתובה ומזונות דאית להו הני מילי לאחר מיתה** כגון שלא **הספיק להוציאה עד שמת אבל בחיי הבעל כיון דבעמוד והוציא קאי לית לה מזונות דאי אמרת אית לה** אתי לעכובי גבייהו והכי אמרינן **בפרק יש מותרות (יבמות דף פה.) לא הכיר בה אין לה כתובה מנה ומאתים ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות אבל תוספת יש** לה כשמואל ובלאות דקאמר מסתברא **דדינא דידהו כדין אילונית ודינא דאילונית** לא הכיר בה **איתנהו לבלאות אידי ואידי אית לה בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל ואי ליתנהו נכסי מלוג דברשותה קיימי אית לה והני נמי כיוצא בה אבל שנייה לא שנא הכיר בה ולא שנא לא הכיר בה אין לה כתובה מנה ומאתים אבל תוס' יש לה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות של נכסי מלוג בדליתנהו אבל איתנהו אית לה ונכסי צאן ברזל בין איתנהו בין ליתנהו אית לה כדרב כהנא דאמר קנסוהו רבנן לדידיה בדידה ולדידה בדידיה ומנא לן דשנייה** לא שנא הכיר בה ול"ש **לא הכיר בה חד דינא הוא דאית בה חדא מדמפליג תנא באילונית ולא מפליג בשנייה מכלל דשנייה לא שנא** הכי ולא שנא הכי **אין לה כתובה ועוד** דגרסינן בפ' יש מותרות (שם) **ת"ר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה פירות מזונות ובלאות והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו להוציא שניות מדברי סופרים אין להן כתובה ופירות ומזונות ובלאות היא כשירה וולדה כשר וכופין אותו להוציא אמר רבי שמעון בן אלעזר מפני מה אמרו אלמנה** לכ"ג **יש לה כתובה מפני שהיא פסולה וולדה פסול וכל מקום**

רי"ף ס: **שהיא** פסולה וולדה פסול קנסו אותו בכתובה **ומפני מה אמרו שניות מדברי סופרים אין להן כתובה מפני שהיא** כשירה וולדה כשר וכ"מ שהיא כשרה וולדה כשר קנסו אותה בכתובה **רבי אומר הללו דברי תורה** וד"ת אין **צריכין חיזוק והללו דברי סופרים וד"ס צריכין חיזוק ד"א זו הוא מרגילה וזו היא מרגילתו וכבר קי"ל** דהא דקתני דאלמנה יש לה כתובה היינו **כשהכיר בה אבל לא הכיר בה אין לה כתובה** אלמא רומיא דאלמנה כשהכיר בה קאמר דשנייה **אין לה כתובה וכל שכן** בשלא הכיר בה כתב הראב"ד ז"ל וקשה לי באלמנה לכ"ג **ולא הכיר בה מאי טעמא לא** דמיא לשנייה דהא איהי מרגלה ליה דאיהי הוה ידעה בנפשה ואיהו לא הוה ידע בה וקא מינסבא ליה הלכך ליקנסה כשנייה לדידה בדידיה דנכסי מלוג לא תשקול ונכסי צאן ברזל נמי לא תשקול דהא איהו לא קנסינן ליה דהא לא ידע דעבד איסורא ואיכא למימר כיון דפסיל זרעה לא קנסינן לה דסופה ודאי בעי למיפק מיניה דלא מרגלה ליה והאי דאינסבא ליה יצרה תקפה:

יום קנב

כג גרסי' בנדה בספ"ק (דף יב:) ת"ר אשה שאין לה ווסת אסורה לשמש ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות ויוציא ולא יחזיר עולמית דברי רבי מאיר רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר משמשת בשני עדים והם עיוותיה ותיקוניה שאם אשמש **פעם ראשונה ושנייה ושלישית בעדים וימצא דם** בעד שלו או שלה **בכל פעם ופעם הרי הן עיוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ויוציא בלא כתובה ואין לה לא פירות ולא מזונות ולא בלאות דלאו בת תשמיש היא דלא חזיא לביאה ולא יחזיר עולמית ואע"ג דהדר איתקן דאי אמרת יחזיר זימנין דאזלא ומינסבא ומיתקנא ואמר לה אילו הייתי יודע שכן הוא אפילו היו נותנין לי מאה מנה לא הייתי** מגרשך ונמצא גט בעל **ובניה ממזרין ואם שמשה בשני עדים אחד לו ואחד לה שלשה פעמים ולא נמצא דם באחד מהם הן תיקוניה והרי היא ככל הנשים אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס:**

הדרן עלך אלמנה ניזונת

פרק יב

א הנושא את האשה ופסקה עמו שיזון את בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים נשאת לאחר

ופסקה עמו שיזון את בתה חמש שנים חייב לזונה **חמש שנים לא יאמר הראשון לכשתבא אצלי אזונה אלא מוליך מזונותיה למקום שהיא אמה וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנים אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות נשאת הבעל חייב במזונותיה והם נותנין לה דמי מזונות מתו בנותיהן ניזונות מבני חורין והיא ניזונת מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב הפקחין היו כותבין ע"מ שאזון את בתך חמש שנים כל זמן שאת עמי.** ורושלמי תני זנה ה' שנים הראשונות בין ביוקר בין בזול היה ביוקר והוזלו אם הוא גרס נותן ביוקר ואם היא גרמה נותן בזול היה בזול והוקרו בין שהיא גרמה בין שהוא גרם נותן בזול פירוש אם היו המזונות ביוקר בחמש שנים הראשונות ולא נתן לה ואח"כ הוזלו אם הוא גרם שעיכב מליתן לה צריך ליתן לה כשעת היוקר אבל אם הראשונות היו בזול אינו חייב לשלם ביוקר אלא דמי אותן שנים כעין שגזל. תוספתא כתב לזון בת אשתו או בן אשתו הרי הן כבעל חוב והן קודמין לכל אדם לא יאמר להם צאו ועשו מלאכה ואני זן אתכם אלא אלא הן יושבין ומעלה להן מזונות כתב לזון בת אשתו ושברה האשה לבעלה שכתבה לו שובר ופיצתה אותו ממזונות בתה לא הועיל לו כלום שזכין לקטן ואין חבין לו ירושלמי תמן תנינן בנן נוקבין דיהוויין ליכי מינאי תהוויין יתבן בביתי ומיתזנן מנכסי ותני עלה ומתכסין בכסותי מעשה ידי הבת של מי נשמעינה מן הדא נשאת הבעל חייב במזונותיה והן נותנין לה דמי מזונות הדא אמרה זנה ומעשה ידיה של בעלה אמר ר' אסי הדא אמרה הפוסק לזון כלתו זנה ומעשה ידיה של בנו ומה שהביא הירושלמי ראיה ממתניתין לבנן נוקבן לא דמי דמתניתין בחוב קא אכלה ובגמרא דידן לעיל מפרש טעמא בפ' נערה (כתובות דף מג.): והן נותנין לה דמי מזונות ומסתברא דנותנין לה כל מזונותיה משלם ולא לפי ברכת הבית. ולא דמי לאלמנה שלא התנה אלא לזונה בביתו שכך כתב לה את תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי ובאלמנה נמי כי אתיא בטענה נותנין לה מזונותיה משלם כדתנן (דף קג.) ואם היתה טוענת מפני שהיא ילדה והם ילדים זנים אותה והיא בבית אביה כל שכן זו שעיקר תנאה אינו אלא בבית אמה. מפני שהיא כבעלת חוב פי' כבעל חוב לגבות מן המשועבדים ולא כבעלת חוב ממש שאם מתה אינו משלם ליורשיה והכי איתא בירושלמי חלתה כמי שנשאת מתה כבר מתה הפקחין היו כותבין כל זמן שאת עמי מסתבר שאם גירשה והחזירה כבר נתבטל תנאו ואין לה עליו מזונות דכל זמן שאת עמי מניאין אלו קאמר והכי איתא בירושלמי כל זמן שאת עמי מתה אינה עמו נתגרשה אינה עמו והירושלמי נראה לי דאינו ראיה לכאן דלא איירי בהחזירה דומיא דמתה כתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל דהני מזונות דמתניתין (לעיל כתובות דף סד) לא מיחייב למיתב לה אלא במשרה אשתו ע"י שליש ואפי' בעשיר שבישראל לא מיחייב למיתב לה לפי כבודו דכי אמרינן (לעיל כתובות מח. סא.) עולה עמו ואינה יורדת עמו הני מילי לגבי אשתו אבל לגבי בתה לא ולא תימא הני מילי דאיהי גופה הויא ענייה אבל אם היתה עשירה חייב לזונה לפי כבודה אלא אפי' עשירה נמי אינו חייב לזונה אלא בפחות שבמזונות דכי אמרינן הכי הני מילי לגבי אשתו דבתנאי ב"ד קא אכלה אבל בת אשתו דאיהו חייב נפשיה יד בעל השטר על התחתונה ונותן לה בפחות שבמזונות ולא נהירא לי דמי שנותן מעות לבעל הבית כדי לפרנסו או עושה לו טובת הנאה כדי לפרנסו כי הך דמתני' מסתמא דעתו שיתפרנס כאחד מבני ביתו ולא שיתנהו לרע מכל בני הבית שיהיו הם אוכלים בשר ושותין יין והוא יאכל זרעונים וישתה מים ולא נתנו חכמים קצבה למזונות אלא במשרה ע"י שליש אבל כשהיא אצלו מתגלגלת עמו במה שהוא סועד הן רב הן מעט ומצינו במזון פועלים (ב"מ דף פג.) שהחמיר רבי מתיא בן חרש ואמר אפי' אתה עושה להם כסעודת שלמה אי אתה יוצא ידי חובתך ורבי שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה וגם זה מנהג שאדם משוה חלק אוכלי שלחנו וגם מצינו שהחמירה תורה על האדם במזון הנלוים אליו שייטיב להם עמו במאכל ובמשתה הלכך המתחייב בפרנסת אדם מחוייב לפרנסו כשאר אנשי ביתו. ואם חלתה אינו חייב לרפאותה ואע"ג דאמרי' (לעיל כתובות נב:) במזון האשה דרפואה שאין לה קצבה הרי הן כמזונות הני מילי באוכלת בתנאי ב"ד שהוא מחוייב להספיק כל צרכיה אבל המקבל עליו לפרנס אין הרפואה בכלל. הא דאמרינן במתני' אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות אם מתה האם או גרשה בעלה השני שניהן חייבין לזונה ואם כל אחד מהם אומר אני זנה עמי ואיני רוצה ליתן דמים כתב ה"ר

מאיר הלוי ז"ל שהדבר תלוי בה אצל מי היא רוצה להיות וכן מסתבר:

ריי"ף סא. **ב גמ' איתמר האומר לחבירו חייב אני לך מנה ר' יוחנן אמר חייב ריש לקיש אמר פטור היכי דמי אי דאמר להו אתם עדיי מאי טעמא דריש לקיש אי דלא אמר להו אתם עדיי מאי טעמא דרבי יוחנן** לעולם דלא אמר להו אתם עדיי והב"ע דאמר ליה **חייב אני לך מנה בשטר רבי יוחנן אמר אלימא מלתא דשטרא כמאן דאמר להו אתם עדיי וריש לקיש אמר לא אלימא מלתא דשטרא והלכתא כר' יוחנן** רש"י פירש דחייב אני לך מנה בשטר בהודאה אירי בלא חתימת ידו ורבינו תם פירש דלא אירי בהודאה אלא בשכתב לו בכתב ידו אני פלוני חייב לך מנה ומשעבד עצמו להתחייב לו מנה בזה השטר ר' יוחנן סבר אלימא מלתא דשטרא להתחייב לו ממון כאילו הודה לו בפני עדים ואמר אתם עדיי ואין לתמוה היאך מתחייב בשטר זה הא אין מטלטלין נקנין בשטר דהואיל וטרח למיכתב בלישנא דחיובא גמר ומשעבד נפשיה שהרי אפי' באמירה בעלמא יש דברים שנקנין כדאמרי' בסמוך והכא נמי מתוך שטרח ליתן לו בשטר גמר ומקני דמטלטלין המיוחדין אינן נקנין אלא במשיכה אבל שעבוד וחוב מהני בשטר וכן פי' רב אלפס ז"ל שכתב ומדמקשינן עלה דריש לקיש ממתני' דתנן **הנושא את האשה ופסקה עמו לזון בתה חמש שנים דלית לה גביה מעיקרא ולא מידי אלא איהו חייב נפשיה במידי דלא הוה מיחייב ביה** מעיקרא ותו אקשינן עליה מהא **דכתב לכהן שהוא חייב לו** [דף קב.] **חמש סלעים חייב ליתן לו חמש סלעים ובנו אינו פדוי דלית ליה לכהן** גביה מעיקרא ולא מידי ואוקימנא נמי ר' יוחנן כר' ישמעאל **דאמר ערב היוצא אחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין דלית ליה גביה ולא מידי אלא איהו דחייב ליה נפשיה שמעינן מהני כולהו דפלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש במאן דקביל אנפשיה מידי דלא הוה מיחייב ביה והלכתא כר' יוחנן דאמר חייב אני לך מנה בשטר חייב וכל שכן אי קנו מיניה והא דאמר בגמרא** דמערבא אמתני' במה הוא מתחייב לזון את **בת אשתו לא כן אמרי ר' יוחנן וריש לקיש הכותב שטר חוב לחבירו בחזקת** שהוא חייב **לו ונמצא שאינו חייב לו אינו חייב ליתן לו כלום אלמא דרבי יוחנן וריש לקיש לא איפליגו בהאי מלתא כל עיקר אלא תרווייהו סבירא להו דאינו חייב לא חיישינן לה אלא אגמרא** דידן סמכינן דאמרה דהך **מלתא פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש הוא וקי"ל הלכתא כר' יוחנן:**

ג [דף קב:] **אמר רב גידל אמר רב כמה אתה נותן לבנך כך וכך** כמה אתה נותן **לבתך כך וכך ועמדו וקדשו** הן הן הדברים הנקנין באמירה אמר רבא **מסתברא מילתא דרב בבתו נערה דקא מטי הנאה** לדידיה בכסף קידושיה אבל בבתו בוגרת **לא והאלהים אמר רב אפילו בבתו בוגרת דאי לא תימא הכי אבי הבן מאי הנאה מטיא לידיה אלא בההיא הנאה דקא מיחתני אהדדי גמרי ומקני** להדדי. **ירושלמי אבל לא האח על ידי אחות ולא אשה על ידי בתה ואפילו היא קטנה** וגרסינן נמי התם **ובלבד מן הנשואין הראשונים** ואם תאמר והא דתנן לקמן בפרק בתרא (כתובות ד' קח:) הפוסק מעות לחתנו ופשט לו הרגל תהא יושבת עד שתלבין ראשה וכיון שהן דברים הנקנין באמירה יוציא ממנו בב"ד מה שפסק לו ויש לומר דמיירי בנשואין שניים ורשב"ם תירץ דהכא מיירי שקדשו מיד בשעת הפסיקתא וכן משמע מדקאמר עמדו וקדשו והתם בקדשו לאחר זמן ובשעת הקידושין לא הזכירו הפסיקתא וה"ר מאיר הלוי ז"ל תירץ דמיירי כשאין לו מעות לפרוע הפסיקתא: **אמר ליה רבינא לרב אשי דברים הללו נתנו ליכתב או לא ניתנו ליכתב** פירש רש"י נתנו חכמים כתיבה לדבר אם באו להחתים עדים בדברים הללו שהם בלא קניין או לא ניתנו ליכתב דלא ליטרוף ממשעבדי וכין דליכא קניין לא משתעבדי נכסי. משמע מתוך פירושו דאפי' אם רוצים שניהם לכתוב אין יכולין לכתוב ונראה לפרש ניתנו ליכתב דכמאן דקנו מידו דמי דסתם קניין לכתיבה עומד וכותבין אפי' שלא מדעת המתחייב וה"ח וה"ת מפרשים ניתנו ליכתב כלומר ניתנו לגבות דווקא ע"י כתיבה ולאו דווקא דברים הנקנין באמירה אלא לאשמועינן דלא בע קניין או לא ניתנו ליכתב דאף בלא כתיבה קונין א"ל **לא ניתנו ליכתב ואי קשיא לך הא תנן מתו בנותיו נזונות מנכסים בני חורין והיא נזונת מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב דמשמע מינה דניתנו ליכתב התם כשקנו מידן דסתם קניין לכתיבה עומד:**

ריי"ף סא: **ד לא יאמר הראשון** לכשתבוא אצלי אזונה וכו' **אמר רב חסדא זאת אומרת הבת אצל האם לא שנא גדולה ולא שנא קטנה תניא נמי הכי מי שמת והניח בן קטן**

יורשי האב אומרים יהא גדל אצלינו והאם אומרת יהא גדל אצלי מניחים אותו אצל אמו **ואין מניחין אותו אצל מי שראוי ליורשו מעשה היה ושחטוהו** בערב הראשון יש אומרים הא דאמרינן הבת אצל האם היינו באלמנה דלא שבקינן לבת בהדי קרובי אביה אלא אצל אמה אבל בגרושה שבקינן לה אצל אביה וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב שראה בתשובת הגאונים דה"ה בגרושה והביא ראיה ממתני' דהנושא את האשה סתמא קתני ומשמע בין גרושה בין אלמנה ועלה קתני למקום שהיא אמה לאשמועי' דהבת אצל האם אפילו בבת גרושה נמי:

ה וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד וכו' ההוא גברא **דאגר** [דף קג.] **ריחיא לחבריה לטחינה לסוף איעתר זבן ריחייא וחמרא אמר ליה** הב לי אגרא אמר ליה מיטחן טחינא לך **סבר רבינא למימר היינו מתני' לא יאמרו שניהם הרי אנו זנים אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות הכא נמי כיון דלא צריך לטחינה שקיל מיניה דמי אמר ליה רב עוירא מי דמי התם חדא** כריסא אית לה תרתי כריסי **לית לה הכא אמר ליה טחון וזבין טחון ואותיב ולא אמרן אלא דלית ליה טחינה אבל אית ליה טחינה כופין אותו על מדת סדום ויהיב** ליה דמי ואם תאמר הואיל ואוקמא בדלית ליה טחינה אמאי הוצרך רב עוירא למימר הכא טחון וזבין טחון ואותיב אפילו אי לא אשכח המשכיר למיטחן ולמיזבן דהוי השתא כחד כריסא אכתי לא דמי למתני' דבמתניתין ליכא פסידא לבעל כי יהיב דמי דמה לי מזונות מה לי דמיהן ממה נפשך חייב ליתן לה או מזונות או דמיהן אבל שוכר אית ליה פסידא אי יהיה דמי שהרי אינו מוצא לטחון וצריך לפרוע מכיסו ונראה דודאי בלא האי טעמא דטחון וזבין טחון ואותיב מיפטר שוכר מלמיתב דמי הואיל ואית ליה פסידא ומיהו אי לאו טעמא דטחין וזבין טחון ואותיב גם המשכיר יאמר לדידי אית לי פסידא שכר ריחיים שלי ויכול לבטל השכירות קודם הזמן ונהי דהשוכר לא יצטרך ליתן השכר מכיסו אבל לעכב הריחיים עד הזמן לא יוכל הואיל והמשכיר אית ליה פסידא אבל השתא דמצי למימר ליה טחון וזבין טחון ואותיב מצי אמר ליה לית לך פסידא אם תניח הריחיים אצלי אבל אם תחזור בך אית לי פסידא ורבינא היה סבר לאיתויי ראיה ממתניתין שיתן לו שכר או יחזור בו המשכיר ורב עוירא קאמר ליה כיון דמצי אמר ליה טחון וזבין טחון ואותיב לא יהיב ליה דמי וגם לא יחזור בו המשכיר כך פירשו התוספות ולא נהירא לי דדבר פשוט הוא דאפילו לא משכח המשכיר למיטחן ולמיזבן דהשתא אית ליה פסידא אפ"ה לא מצי משכיר למיהדר ביה בגו זימניה דשכירות ליומיה ממכר הוא כדאי' ב"מ נו. ומי הזקיקו לקנות ריחיים ויפסיד השוכר והואיל דאיכא פסידא לתרוייהו יותר ראוי שיפסיד המשכיר ויתקיים שכירות הריחיים עד זמנו והא דקאמר טחון וזבין טחון ואותיב לישנא יתירא נקט לאלומי למילתיה לא מיבעיא דבלאו האי טעמא נמי לא דמי למתני' דהא אית ליה פסידא לשוכר כי יהיב דמי ועוד אם גם אתה אינך מוצא לטחון בשכר אתה עשיר ויש לך מעות לקנות חטים קנה חטים ומכור קמח:

יום קנג

ו אלמנה שאמרה אי איפשי לזוז מבית בעלי אין היורשין יכולין לומר לה לכי לבית אביך ואנו זנין אותך אלא זנין אותה ונותנין לה מדור לפי כבודה אמרה אי איפשי לזוז מבית אבא יכולין היורשין לומר לה אם את אצלינו יש לך מזונות ואם אין את אצלינו אין לך מזונות ואם היתה טוענת מפני שהיא ילדה והם ילדים נותנין לה מזונות והיא בבית אביה:

גמ' תנו רבנן משתמשת במדור כדרך שנשתמש בו בחיי בעלה בכרים ובכסתות שנשתמשה בהן בחיי בעלה בכלי כסף וכלי זהב שנשתמשה בהן בחיי בעלה בעבדים ושפחות שנשתמשה בהן בחיי בעלה שכך כותב לה כל ימי מיגר אלמנותיך בביתי תני רב יוסף בביתי ולא בבית עקתי א"ר נחמן יתומים שקדמו **ומכרו מדור אלמנה לא עשו** ולא **כלום** ומ"ש **מדרב אסי אמר ר"י** דאמר רב אסי אמר ר"י **יתומים שקדמו ומכרו בנכסין מועטין מה שמכרו מכרו התם לא** משתעבדו מחיים הכא משתעבדי **מחיים אמר אביי נקיטינן מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו** תניא נמי הכי **מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו ולא עוד אלא אפילו היא אומרת הניחו לי ואני אבננו משלי אין שומעין לה בעי אביי שיפיצא מאי תיקו הלכך לא תשפץ:**

ז מתני' [דף קד.] **כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית בעלה גובה** רי"ף סב.

כתובתה עד עשרים וחמש שנים שיש בעשרים וחמש שנה **שתעשה טובה כנגד כתובתה דברי ר"מ שאמר משום רבן גמליאל וחכ"א כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית אביה גובה** כתובתה עד עשרים וחמש **שנים מתה יורשיה מזכירין כתובתה עד עשרים וחמש שנים:** פירש רבינו חננאל ז"ל הא דבבית אביה אינה גובה כתובתה לאחר כ"ה שנה בשאינה ניזונית אבל בניזונית גובה כתובתה לעולם משום עובדא דחמתיה דרב חייא אריכא ומיהו יש לומר דשאני התם דבכתפיה ממטי לה אבל אם נתנו לה דמי מזונות אינה גובה:

גמ' א"ל אביי לרב יוסף **אתאי קודם שקיעת החמה גביא אחר שקיעת החמה** לא גביא משום ההוא פורתא אחילתא א"ל **כל מדת חכמים כן היא במ' סאה טובל ארבעים סאה חסר קרטוב אינו יכול לטבול בהן** בכביצה מטמא טומאת אוכלים פחות משהו אינו מטמא טומאת אוכלין ג' על ג' מטמא טומאת מדרס חסר משהו אינו מטמא טומאת מדרס: **הא דקתני יורשיה מזכירין כתובתה עד עשרים וחמש שנים אוקימנא בפרק כל הנשבעין** (שבועות דף מח.) כשנשבעה ומתה דאין אדם מוריש שבועה לבניו א"ר אילעא לא שנו אלא אלמנה אבל גרושה הרי היא כבעל תוב ובעל חוב גובה שלא בהזכרה א"ר נחמן בר יצחק תני רב יהודה בר קוא במתניתא דבי בר קוא תבעה כתובתה הרי היא כבתחלה ואם היה שער כתובתה [דף קד:] יוצא מתחת ידה גובה כתובתה לעולם. **שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יעקב ילמדנו רבינו בששטר כתובה יוצא מתחת ידה פליגי או כשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה והלכה כדברי מי שלח ליה כשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה פליגי אבל שטר כתובה יוצא מתחת ידה גובה כתובתה לעולם והלכה כדברי חכמים כי אתא רב דימי א"ר שמעון בן פזי אריב"ל ל"ש אלא מנה ומאתים אבל תוספת יש לה ורבי אבהו א"ר** יוחנן אפי' תוספת אין **לה דאמר רבי איבו א"ר ינאי תנאי כתובה ככתובה דמי** וקי"ל כרבי יוחנן דתנאי כתובה ככתובה דמי ודוקא תוספת אבל נדוניא מסתבר שהיא כחוב והא דאמרינן עניה בת ישראל עשרים ותמש ומרתא בת בייתוס עשרים וחמש משום תוספת כתובה קאמר שהיא גדולה זו היא גירסת רש"י ועיקר:

ח חמתיה דרב חייא אריכא מדיפתי איתת אחוה הואי זנה עשרים ותמש שנין בבי נשא לסוף אמרה ליה הב לי מזוני א"ל לית לך מזוני הב לי כתובה לית **לך תבעתיה לדינא קמיה דרבה בר שילא א"ל אימא לי** איזי גופא דעובדת היכי הוה א"ל זניתה עשרים ותמש שנים בבי נשא ובחיי דמר דבכתפאי מטאי **לה א"ל טעמא מאי אמור רבנן כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם דאמרינן מחמת כיסופא הוא דלא תבעה ה"נ מתמת כיסופא הוא דלא תבעה זיל הב לה לא אשגח ביה כתב לה אדרכתא אנכסיה אתא לקמיה דרבא אמר ליה חזי מר היכי דנן א"ל שפיר דנך** זיל הב לה אמרה ליתיב לי פירי דאכל מיומא דאדרכתא **עד השתא אמר לה אחוי** לי **אדרכתך חזא דלא כתיב בה ואישתמודענא** דנכסיא **אלין דמיתנא אינון אמר לה** אדרכתת לאו שפיר כתיבה אמרה ליה **תיזול אדרכתא אשקול מיומא דשלימו יומי הכרזה אמר לה הני מילי בדלא כתוב טעותא באדרכתא אבל היכא** דכתוב טעותא באדרכתא לית לן בה אמרה ליה **והא מר הוא דאמר אחריות טעות סופר הוא אמר לה בהא** רבה בר שילא גופיה **טעי הוא סבר הני והני דידיה נינהו ולא היא זימנין דמגבי לה ואזלא ומשבחא להו ודבעלה מכספי ואמר לה שקול דידך והב לי דידי ונמצא אתה מוציא לעז על בי דינא:**

הדרן עלך הנושא

פרק יג

א שני דייני גזירות היו בירושלים אדמון וחנן בן אבשלום חנן אמר ב' דברים ואדמון אמר שבעה מי רי"ף סב: **שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אמר תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תשבע בתחלה ובסוף אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן** תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה:

גמ' [דף קו:] איתמר רב אמר **פוסקין מזונות לאשת איש ושמואל** [דף קו.] **אין פוסקין מזונות לאשת איש אמר שמואל מודה לי אבא בג' חדשים הראשונים שאין פוסקין שאין אדם מניח את ביתו ריקם והלכתא פוסקין מזונות לאשת איש תניא מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות בני כהנים גדולים אומרים תשבע חנן אמר לא תשבע ואם בא בעלה ואמר פסקתי**

לה מזונות נאמן פירש רש"י נאמן אף להוציא מידה מה שנתנו לה בית דין ובשבועה משמע דאף אבני כהנים גדולים קאי דאמרי תשבע והיינו טעמא דאורחא דמילתא הוא להתפיסה צררי הלכך מוציא מידה בשבועה ולא נהירא דא"כ לא תמצא לעולם מי שילוה לה שאם ישבע הבעל שנתן לה יפסיד מה שהלוה לה הלכך נראה לפרש דנאמן להצריכה שבועה וקאי אדחנן דאמר לא תשבע ואם בא הבעל גובה בשבועה מה שלותה ואכלה. עכשיו אין יראים להלוות לה שסומכין עליה שתשבע ולא נהירא לי האי פירושא דמלתא דפשיטא היא מאחר שהוא מוחזק וטוען ברי שתהא צריכה שבועה ומאי קא משמע לן ועוד לישנא דנאמן לא משמע הכי ועוד מאחר שהוא מוחזק וטוען ברי למה מוציאין ממנו ממון וכי משום תקנתא דידה שתמצא ללות מציא ממון מחזקתו הלכך נראה כפירוש רש"י וכו פירש רב אלפס זכרונו לברכה נאמן **ובשבועה:**

ב תניא אידך מי שהלך למדינת הים ובאתה אשתו ותובעת מזונות ובא ואמר צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי פירוש ואשתו תובעת מזונות שלותה ואכלה קודם שבא ואמר צאי מעשה ידיך במזונותיך כלומר לא אפרע כי היה לך להתפרנס ממעשה ידיך ואע"פ שאינה מספקת דאם לא היו מלוים לה היתה דוחקת עצמה ומצמצמת ואין לפרש דהכי קאמר אני אמרתי לה קודם שהלכתי **צאי מעשה ידיך במזונותיך** ונתרצית דא"כ הוה ליה למימר נאמן אלא רשאי משמע דהשתא הוא רשאי לומר כן כדי שלא יפרע מה שלוותה והא דאמרינן לקמן לוותה ואכלה ועמדה ומיאנה ודייקינן טעמא דמיאנה הא לא מיאנה אית לה התם מיירי שפסקו לה ב"ד ואח"כ לוותה:

ג תניא האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאתה ואמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה גובה כתובתה אמרה גרשני בעלי מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה:

ד כתב רב אלפס כדי כתובתה אין יותר מכדי כתובתה לא ושמעת מינה דליתא להא דגרסי' בגמרא דבני מערבא אדם שגירש את **אשתו ולא נתן לה כתובה חייב במזונותיה עד שיפרענה פרוטה אחרונה**
רי"ף סג. **דאי איתא להאי מימרא הוה ליה למיתני ניזונת והולכת עד שתפרע כל כתובתה ומדקתני עד כדי כתובתה שמעינן דכי מטי מזונות עד כדי כתובה פקעה כתובה במזונותיה ולא שקלה בתר הכי כלום ואע"ג דאוקמא שמואל להא מתני' בששמעו בו שמת ההוא שינוייא בעלמא הוא דהא לית הלכתא כוותיה** ובפרק קמא דבבא מציעא (סי' לד) על מציאת האשה שגרשה כתבתי דלא קשה מהכא מידי לגמרא דבני מערבא:

ה מתני' [דף קז:] **מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופרנס את אשתו חנן אמר איבד מעותיו נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו ישבע כמה הוציא ויטול אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם א"ר יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן הניח מעותיו על קרן הצבי** ולא דמי להא דאמרי' (ב"מ דף קא.) היורד לתוך שדה חבירו ונטעה שלא ברשות שמין לו כאריס ולבונה חורבתו של חבירו (שם) דנותן לו מה שמהנהו דהתם השבח שהשביח הנכסים הוא בעין ודין הוא שיטלנו אבל הכא לא השביח לו שבח אלא שהצילו מגביית בעל חובו ולאו מידי קא יהיב ליה ודמי למבריח ארי מנכסי חבירו דאע"ג דמהנהו לא יהיב ליה מידי כדאיתא בנדרים פרק אין בין המודר(נדרים דף לג.)ודין מבריח ארי כתבתי בפ' הכונס צאן לדיר (סי' ו):

גמ' תניא כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שהרי בעלה חייב במזונותיה אלא שהלך **בעלה למדינת הים ולותה ואכלה ועמדה ומיאנה וטעמא דמיאנה הא לא מיאנה יהבינן לה** ושמעת מינה הא דאמר חנן **הניח מעותיו על קרן הצבי ה"מ פרנסה מעצמו אבל לוותה ואכלה מוציאין ממנו ותו גרסינן בפרק יש מותרות** (יבמות דף פה.) בעא **ר"א מרבי יוחנן אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש** לה מזונות או לא ואמרי' היכי דמי אי **ביושבת תחתיו בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה לא צריכא כגון שהלך בעלה למדינת הים ולוותה ואכלה מאי מזוני תנאי כתובה נינהו ומדאית לה כתובה אית לה** נמי מזוני שמעי' נמי **מהא דכל אשה שהלך בעלה למדינת הים ולוותה ואכלה** שחייב הבעל לפרוע וכן הלכה והתוספות כתבו דווקא אם לוותה אחר שפסקו לה ב"ד מזונות משום דקשיא להו ההיא דלעיל ואם אמר צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי כדפרישית לעיל (סי' ב) ומפרשי' דמתניתין דחנן דאמר אבד מעותיו משום דפרנס מעצמו הא אם לותה משלם מיירי כשפסקו לה בית דין תחלה ופשטא

דמתני' לא משמע הכי דאירי דוקא כשפסקו לה ב"ד ועוד ההיא דאלמנה לכ"ג דאירי בלוותה בלא פסק דין דמסתמא אין פוסקין לה בית דין מזונות כל זמן שהיא יושבת תחתיו משום דבעמוד והוצא קאי ואין לומר דבעוד שהוא אצלה במדינה אינו חייב לזונה משום דבעמוד והוצא קאי אבל כשהוא במדינת הים ואינו יכול עתה לגרשה והיא מעוגנת מחמתו ב"ד פוסקין לה מזונות כיון דכתובה אית לה ואם היה כאן היו כופין אותו לגרש וליתן כתובה השתא דליתיה הכא מזוני אית לה וב"ד פוסקין לה מזונות דא"כ אמאי נקט לוותה ואכלה הכי איבעי ליה למיתני לא צריכא כגון **שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות אם** יורדין ב"ד לנכסיו לזונה או לא אלא ודאי אין בית דין נזקקין כלל לעסקי מזונותיה בעוד שהיא יושבת תחתיו הלכך לא בעי אלא בלותה ואכלה אם מחייבים אותו לפרוע כשהוא מגרשה הלכך נראה דאם לוותה בעדים אף בלא פסק דין חייב לפרוע ומוציאין מן הבעל מה שהלוה לה מדרבי נתן ואם אמר כשבא צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי ולא יפרע מה שלוותה ואע"פ שאינה מספקת לכל צרכיה ממעשה ידיה כיון שמספקת לדברים גדולים היתה דוחקת ומצמצמת עצמה קודם שתתבייש לבא לפני ב"ד על עסקי מזונותיה אבל ב"ד אין פותחין לו בטענה זו אלא אומרים לו צא ופרע מה שלותה ואם מעצמו יטעון רשאי אם ידוע שהיתה מספקת לדברים גדולים אבל אם אינה בת מלאכה לאו כל כמיניה לטעון כן **ואם קדמו ב"ד ופסקו** כיון שכבר באת לפני ב"ד גלתה דעתה שאינה רוצה להתפרנס בדוחק אין לו טענה עוד על מעשה ידיה כי מסתמא כשפסקו לה מזונות דקדקו מה שצריכה יותר על מעשה ידיה שהיא רגילה לעשות ודלא כהרמב"ם ז"ל שכתב (פי"ב מהל' אישות הלט"ז) שמי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות שאין ב"ד אומרים לה שתעשה ותאכל אלא פוסקין לה מזונות דלא מסתבר כלל שהדבר ראוי כשנפרעים מנכסי אדם שלא בפניו שיש להפך בזכותו הואיל ובגרמא דידיה מפסידו:

ו כתב עוד הרמב"ם ז"ל (פי"ב וי"ח שם) יש מן הגאונים שהורו שאין פוסקין מזונות לאשה שהלך בעלה למדינת הים עד שיהיה שטר כתובתה יוצאה מתחת ידה ואם לא תוציא שטר כתובה אין לה מזונות שמא נטלה כתובתה מבעלה או מחלה לו שאין לה מזוננות ויש מי שהורה שפוסקין לה בחזקת שלא נטלה ולא מחלה ואין מצריכין אותה להביא כתובה ודעתי נוטה לזה במי שהלך בעלה למדינת הים הואיל ויש לה מזונות מן התורה אבל מת בעלה אין לה מזונות עד שתביא כתובתה הואיל והיא אוכלת בתקנת חכמים ועוד מפני שניזונת מנכסי יורשין ולעולם טוענין ליורש ודבריו תמוהין דהא שמואל מוקי מלתא דחנן כששמעו בו שמת והיא ניזונת בלא שבועה ובהלך בעלה אפי' בשבועה אינה ניזונת ואע"ג דליתא לדשמואל מ"מ בסברא זו לא מצינו חולק עליו דסברא מרווחת היא להצריכה יותר שבועה בחייו מבמותו דבמותו מסתמא עומדת לגבות כתובתה ותשבע בסוף אבל בחייו לא נתנה כתובתה לגבות בחייו ושמא תמות בחייו ולא תבוא לידי שבועה לעולם ומה שכתב מפני שניזונת מנכסי יורשים וטוענין ליורש אמרי נואש הן דכמו שטוענין ליורש ולוקח יותר ראוי לטעון למי שיורדין ליפרע מנכסיו שלא בפניו דאין לו מי יטעון בשבילו וכגון זה פתח פיך לאלם. ומה שכתב שבחייו ניזונת מן התורה הא ליתא דכל אמוראי סברי (לעיל כתובות מז: נח: נט.) דמזונות האשה דרבנן אלא דפליגי אי מזוני עיקר התקנה ותקנו מעשה ידיה תחת מזונות או מעשה ידיה עיקר ותקנו מזונות תחת מעשה ידיה ועוד דקיימא לן דגובה כתובתה בעידי מיתה אע"פ שאין שטר כתובתה בידה דהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום וכל שכן דיש לה מזונות דנכסים בחזקתה הן לעניין מזונות כדתני לוי (לעיל כתובות דף צו:) אלמנה כל זמן שלא נשאת על היתומים להביא ראיה:

יום קנד

ז כתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל ממה שחייב הבעל לשלם מה שלותה אשתו קטנה שמעי' דקטן שלוה בקטנותו משיגדיל חייב לשלם דאי ס"ד דקטן שלוה פטור אמאי משלם הבעל מה שלוותה דכל היכא דאיהי פטורה בעל נמי לא מיחייב דקיימא לן כחנן **דאמר הניח מעותיו על קרן הצבי.** אלא הכא היינו טעמא דמיחייב משום דשקלא להו בתורת הלואה וכיון דאיהי מיחייבה למלוה בעלה נמי מיחייב ובשם ה"ר יונה ז"ל כתבו שנחלק עליו דלא מסתבר שהקטן יקח הלואות בעודו קטן ויבזבו ממונו וכשיגדיל נחייבנו לפרוע ומה שהביא ראיה מממאנת אינה ראיה דשאני הכא שהוא חייב וידוע לבעל הלכך מוציא המלוה מידה או מיד הבעל.

אבל קטן שאין חייב אם אתה אומר שחייב לפרוע כשיגדיל נמצא מבזבז כל ממונו ונראה לי אם הוא ידוע שלוה לצורך מזונותיו נפרעין ממנו אפי' כשהוא קטן כמו שאמרו חכמים (גיטין נט.) דפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין משום כדי חייו. **גם** הלואתו הלואה כדי שימצא לו מלוה בשעת דוחקו אבל אם אין ידוע שהלוה לצורך מזונותיו אין נתינת קטן כלום ואין נפרעין ממנו לכשיגדיל:

רי"ף סג: **ח תנן התם המודר הנאה מחבירו שוקל לו** [דף קח.] **שקלו ופורע** את חובו ומחזיר אבידתו ובמקום שנוטלין **עליה שכר תפול הנאה להקדש בשלמא שוקל לו שקלו כדתנן תורמין על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות. ומחזיר** אבידתו נמי מצוה קא עביד אלא פורע **חובו הא קא משתרשי ליה אמר רב הושעיא הא מני חנן היא דאמר** איבד את מעותיו וכיון שאינו יכול להוציא ממנו בדין מה שפרע לבעל חובו משום הנאה נמי לא מיתסר דגרמא בעלמא הוא דע"י שפרע לבעל חובו מיפטר ודמיא להא דאמרי' בנדרים בפרק אין בין המודר (נדרים דף מג.) המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל הולך אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר פלוני מודר הנאה ממני ואין לו מה יאכל ונותן לו וחוזר ונוטל הימנו אע"ג דעל ידו קא משתרשי ליה מזוני שרי הואיל ולא נתן לו מידו אלא גרמא בעלמא ע"י חנוני ולא דמי לעושה לו שום מלאכה דאסור דאע"ג דלא מצי קא תבע מיניה דהתם מדידיה לדידיה קא מיתהני ואין אחר באמצע ור"ת פי' דהאי פורע חובו איירי דווקא במזון אשתו כההיא דחנן דאין חיובו כל כך ברור דאע"פ שחייב במזונות אשתו אפשר שאם לא היה מפרנסה לא היה בעלה מתחייב לפי שהיתה מצמצמת מזונותיה אם לא מצאתה מפרנס ואע"ג דבפסקו לה ב"ד איירי מ"מ היתה מצמצמת כי היכי דלא ליקריוה רעבתנותא אבל בשטר חוב אפילו חנן מודה דלא איבד מעותיו דהנאה גמורה היא הואיל ולא היה יכול ליפטר בשום עניין והכי פירושא **הא מני חנן היא** כלומר האי פורע חובו איירי באותו חוב דאיירי ביה חנן דהיינו במזון האשה דווקא וחנן היא וכן פי' רבינו חננאל ז"ל רבא אמר הא דתנן פורע חובו לאו במזון אשתו היא ואפילו רבנן וכו' וריב"א הביא ראיה מן הירושלמי דפליגי בשאר חובות דגרסי' התם בפירקין (ה"ב) **א"ר אבא בר ממל** הפורע חובו של חבירו **פלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים א"ר יוסי טעמא דבני כהנים גדולים לא עלתה בדעתו שתמות אשתו ברעב** הכא אפייסנה ליה עד דמחיל הגע עצמך דהוי גביה משכון מפייס הוינא ליה עד דיהיב לי משכוני עד כדון בב"ח שאינו דוחק ואפי' בב"ח דוחק שמעינן מן הדא שוקל לו את שקלו ואם לאו ממשכנין הדא אמרה אפילו בבעל חוב דוחק. ואומר רבינו תם דעל כרחיך פליג הירושלמי אגמרא דידן דמוקי להההוא פורע חובו אף כבני כהנים גדולים ורב הושעיא מוקי לה כחנן וגם ההיא דשוקל לו את שקלו מוקי בכל ענין וגמרא דידן לא מוקי לה אלא באבוד וגבוי ופליג נמי בהא דלית ליה הך סברא דמפרשין אליבא דגמרא דידן דלא פליגי אלא במזון האשה: **ירושלמי (שם) ריב"ל אומר אין לך נתפס על חבירו וחייב ליתן לו אלא בארנון ובגולגלת רב אמר כל הנתפס על חבירו חייב ליתן לו חיליה דרב** מהכא (ב"ק דף קטז:) הגוזל שדה מחבירו ונטלוה מסיקין אם מכת מדינה אומר לו הרי שלך לפניך ואם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה ולא שמע **דאמר ר' יוחנן קנס קנסו בגזלן** ארנון וגולגולת דינא דמלכותא הוא כדאמרי' בהגוזל (דף קיג.) בר מתא אבר מתא מיעבט ורב אמר אף בכל דבר שנתפס על חבירו חייב ליתן לו ומייתי ראיה דנטלוה מסיקין מחמת הגזלן דאע"ג דקרקע אינה נגזלת כיון שהיו סבורין האנסין שהיא של הגזלן ומחמת כן לקחוה חייב להעמיד לו שדה אחר ה"נ כיון שנתפס בעבורו חייב ליתן לו ולית הלכתא כרב אלא כריב"ל וכר' יוחנן רבא אמר אפי' תימא דברי הכל כגון שלוה ע"מ שלא לפרוע:

ט מתני' [דף קח:] **אדמון אומר שבעה מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובים** הבנים ירשו והבנות יזונו **ובזמן שהנכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון.** ואע"ג דפסקינן לקמן (סי' י') כל מקום שאמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו ומההיא פיסקא פריך הש"ס לקמן אלמא הוי עיקר מ"מ ר"ח ורב אלפס ור"ת ז"ל פסקו דלית הלכתא בהך כוותיה דסוגיין דהש"ס דלא כוותיה לעיל בפ' נערה (כתובות דף מג.) א"ר יוסי א"ר עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחים בנכסים מועטין ולעיל בפרק הנושא (כתובות דף קג.) **א"ר אסי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה**

שמכרו מכור וכן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמ.) אלמנתו מהו שתמעט בנכסים והיה אומר ר"ת ז"ל דאדמון לאו לפלוגי אחכמים הוא דאתא אלא אתמוהי בעלמא קא מתמה וקאמר ר"ג יפה אמר אדמון שהיה מתמיה על דברי חכמים:

י הטוען את תבירו כדי יין וכדי שמן והודה לו בקנקנים אדמון אמר הואיל והודה ממין הטענה ישבע וחכ"א אין זה הודאה **ממין הטענה אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון:**

גמ' היכא דא"ל מלא עשרה כדי שמן יש לי אצלך שמן קא טעין ליה קנקנים לא קא טעין ליה עשרה כדי שמן מלאים **יש לי בידך שמן וקנקנים קא** עעין **ליה כי פליגי היכא דא"ל עשרה כדי שמן יש לי אצלך אדמון סבר יש בלשון הזה לשון קנקנים וה"ל מודה במקצת הטענה וישבע ורבנן סברי אין בלשון זה לשון קנקנים ואין כאן הודאה במקצת אלא מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו וה"ל כמי שטענו חטין והודה לו בשעורים דפטור וקי"ל כאדמון דאמר יש בלשון הזה לשון קנקנים** וה"ל **מודה מקצת הטענה דא"ר זירא א"ר** ירמיה בר אבא **ב'** [דף קט.] **דברים שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו שבעה דברים שאדם אדמון יש מהן שהלכה כמותו וכיוצא בו ויש מהן שאין הלכה כמותו** אלא **כיוצא בו כל מקום שאמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו ואינך לא ודאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון תלתא אינון מי שמת והניח בנים ובנות והטוען את חבירו כדי יין וכדי שמן והפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל. מי שמת והניח בנים ובנות נפקא ליה מהלכתא דקי"ל כרבנן דאמרו הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים פשו להו תרתי דהלכתא** נינהו. כיוצא בו דחנן דאמר לעיל (כתובות דף קח.) **א"ר הושעיא הא מני חנן היא דאמר איבד את מעותיו כיוצא בו דאדמון הא דאמרי' בשבועות** (דף מ:) **טענו שור ושה** (וחמור) **והודה לו באחד מהן חייב ואמר רבי חייא בר אבא תלמוד ערוך הוא בפי ר' יוחנן הא מני אדמון היא** והא דאצטריך הכא למיפסק הלכה כיוצא בו טפי מכל שאר פסקי הלכה שבהש"ס דממילא מדמינן מילתא למלתא ההיא דחנן אצטריך דלא תימא דווקא בפורע מזון אשתו שאינו חיוב גמור כל כך הוא דפטור קא משמע לן דאף כיוצא בו בשארי חובות נמי הלכה כמותו וכיוצא בו דאדמון אצטריך דלא תימא שאני הכא דהוי כמו רמון בקליפתו:

ריי"ף סד. **יא מתני' הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל תהא יושבת עד שתלבין ראשה אדמון אומר יכולה היא שתאמר אילו אני פסקתי על עצמי הייתי יושבת עד שתלבין ראשי עכשיו אבא פסק עלי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון:**

גמ' מתני' דלא כי האי תנא דתניא א"ר יוסי בר' יהודה לא נחלקו אדמון וחכמים על הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל שיכולה היא שתאמר אבא פסק עלי **על מה נחלקו על שפסקה על עצמה שחכ"א תהא יושבת עד שתלבין ראשה ואדמון אומר יכולה היא שתאמר כסבורה הייתי שאבא נותן לי עכשיו שאין אבא נותן לי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון וקי"ל כתנא דידן** וי"א כיון ששאל רבא לרב נחמן אפי' בברייתא נמי והשיב לו רב נחמן דבכל מקום קאמר אלמא דס"ל כתנא דברייתא והלכתא כוותייהו:

יב מתני' העורר על השדה והוא חתום עליה בעד אדמון אומר יכול הוא שיאמר **השני נוח לי והראשון קשה הימנו וחכ"א איבד את זכותו עשאה סימן לאחר איבד את זכותו:**

גמ' א"ר אמי לא שנו אלא עד אבל דיין לא איבד את זכותו דתני רבי חייא אין העדים חותמין על השטר אא"כ קראוהו ד' קט: [דף קט:] **והדיינין חותמין אע"פ שלא קראוהו. עשאו סימן לאחר איבד את זכותו אמר אביי לא שנו אלא לאחר אבל לעצמו לא איבד** את זכותו דאמר אי **לאו דעבדי הכי לא הוה מזבין ניהלי ירושלמי** (הל"ו) **לא סוף דבר שעשאה העורר סימן לאחר אלא אפי' עשאה אחר לאחר והעורר חתם איבד את זכותו ההוא דעשאה סימן לאחר ועירער שכיב ואוקי אפטרופא אתא לקמיה דאביי א"ל עשאה סימן לאחר איבד** את זכותו א"ל **אי הוה אבוהון דיתמי**

ריי"ף סד: **קיים הוה טעין ואמר תלם אחד עשיתי לו א"ל שפיר קאמרת דא"ר יוחנן אם טען ואמר תלם אחד עשיתי לו נאמן** וה"ר יונה ז"ל כתב ואותו תלם צריך שיהא בו בית תשעה קבין שכך כותבין מצר מזרח שדה פלוני' ופחות מתשעה קבין אין שם שדה עליו הלכך צריך שיהא בתלם תשעה קבין ומה שלא טען אביי ליורש

בלא דברי האפוטרופוס י"ל דלא נזכר דברי ר' יוחנן ומתוך דברי האפוטרופוס נזכר לדברי ר' יוחנן אי נמי אע"פ שטוענין ליורש היכא דאית ליה אפוטרופוס ראוי הוא שהדיין ימתין עד שיטעון האפוטרופוס ולכך אמר אביי איבד זכותו כדי שישיב האפוטרופוס אם יודע להשיב ואם לא היה האפוטרופוס יודע להשיב היה אביי טוען ליתומים כדברי רבי יוחנן. **זיל הב ליה מיהא תלם אחד** הוה עליה ריכבא דדיקלי א"ל ניתיב לי ריכבא דדיקלא דקאי עלויה דתלם א"ל זיל הב ליה תלם דקאי עלויה ריכבא דדיקלא א"ל אי הוה אבוהון **קיים הוה טעין ואמר חזרתי ולקחתיו ממנו א"ל שפיר קאמרת דא"ר יוחנן אם טען ואמר חזרתי ולקחתיו ממנו נאמן** תימה כיון שהודה שלא היתה שלו היאך יכול לטעון שלקחה ממנו וכי תימא מיגו דאי הוה בעי לא חתים מעיקרא הא ליתא דכיון דהודה מיגו למפרע לא אמרי' כדאמרי' בפ' זה בורר (סנהדרין דף לא:) כיון דאיתחזק בבי דינא אי בעי קלתה לא אמרי' וי"ל דמיירי הכא כשאין כתב יד העד יוצא ממק"א להכי מהימן למימר חזרתי ולקחתיו ממנו במיגו דלא חתמתי מעולם והאי דלא קאמר אי אבוהון היה קיים הוה טעין מוייף משום דטענת מוייף לאו טענה מעלייתא היא הכא כיון שהלוקח והמוכר מכחישין אותו ולא שכיחא שהיה אבוהון טוען מוייף ומלתא דלא שכיחא לא טענינן ליתמי. אבל חזרתי ולקחתיו ממנו טענינן להו כיון דאבוהון הוה מהימן בהך טענה במיגו דאי הוה בעי אמר מוייף הוא כדאמרי' בפ' המוכר את הבית (בבא בתרא דף ע:) גבי שטר כיס היוצא על היתומים דלא טענינן להו ליתמי נאנסו משום דלא שכיח אבל החזרתיו לך במיגו דנאנסו טענינן להו והראב"ד ז"ל פירש דמיירי הכא כשהוציאה העורר מיד המחזיק בחייו ועכשיו בא זה בטענת הודאתו שעשאה סימן לאחר להוציאה מיד היתומים והחזיק בה שלשה שנים בחייו אחר שהוציאה מידו ומשום הכי אמר אביי שפיר קאמר דאילו היה אבוהון קיים היה יכול לטעון חזרתי ולקחתיו ממנו אחר ההודאה כיון שהחזיק בה שלשה שנים וכן כתב רב אלפס ז"ל והוא דהויא ארעא בידיה אבל ליתיה **בידיה אינו נאמן דיקא נמי דא"ל זיל הב ליה ש"מ** ולא נהירא לי האי פירושא דמילתיה דרבי יוחנן לאו אעובדא כי האי איתמר אלא אמתני' אמרה הלכך האי עובדא מיתרץ שפיר בהאי שינוייא אבל מלתיה דר' יוחנן דמיתאמר אמתני' צריכינן לפרושי כשינוייא קמא ובהא מיתרץ נמי האי עובדא וזיל הב ליה פי' טול אתה כל השדה והב ליה תלם אחד אמר אביי האי מאן דמוקי אפוטרופא נוקי כי האי דידע להפוכי בזכותא דיתמי כי האי:

יג מתני' מי שהלך למדינת הים ואבדה לו דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה וחכמים אומרים יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר:

גמ' שפיר קאמר אדמון אמר רב יהודה אמר רב כגון שהקיפוה ד' בני אדם מארבע רוחותיה אי הכי מ"ט דאדמון אמר רבה ארבעה דאתו מכח ארבעה וארבעה דאתו מכח חד דכולי עלמא לא פליגא דמצי מדחי לי' כי פליגא בחד דאתי מכח ד' אדמון סבר מכל מקום אורחא גבך הוא ורבנן סברי א"ל אי ציית ציית ואי לא מהדרנא שטרי למרייהו ולא **מצית לאישתעויי דינא בהדיה:**

יד ההוא דאמר דיקלא לברת אזיל אחי פלוג ולא יהבו לה דיקלא סבר רב יוסף למימר היינו מתני' אמר ליה אביי מי דמי התם כל חד וחד מצי מדחי ליה הכא דיקלא גבייהו הוא מאי תקנתייהו ליתבו לה דיקלא וליהדר ליפלוג מרישא אם אין אחד מהן רוצה ליתן אחד מדקליו בשביל מעותיו. ההוא דאמר דיקלא לברת שכיב ושבק תרי פלגי דיקלי יתיב רב אשי וקא קשיא בה מי קרו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא או לא פי' רש"י ויתנו לה שני חצאי דקל אע"פ שיש להם דקלים הרבה דיד בעל השטר על התחתונה ויש מפרשים דאי אית להו דיקלי אחריני פשיטא דבעו למיתב לה דקל שלם דבמקום דקלים שלימים פשיטא דלא קרו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא ולא שייך הכא למימר יד בעל השטר על התחתונה ומיירי הכא בשאין לו שום דקל אלא שני חצאי דקל ומיבעי ליה מי קרו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא ואית לה תרי פלגי דיקלי או לא קרי ולית לה ולא מידי ודמי דקלא לא אמר למיתב לה ופי' רש"י נראה עיקר דאי לית ליה אלא הני תרי פלגי דיקלי פשיטא דהוה דעתיה אהני:

טו מתני' [דף קי.] **המוציא שטר חוב על חבירו והלה הוציא שטר שמכר לו את השדה אדמון אומר יכול לומר לו אילו הייתי חייב לך היה לך לפרוע את חובך כשמכרת לי את השדה** הלכך מהימן למימר פרוע הוא ושובר היה לי ואבד או החזרת לי את השטר ונפל ממני

ומצאתיו אבל מזוייף לא מהימן דאי מקויים הוא לא מצי למימר מזוייף הוא וחכ"א **זה היה פקח שמכר לו את** השדה שיכול למשכנו עליו ומיירי בשלא היה לו שדה אי נמי אפילו היה לו נכסים אחרים יכול לומר הייתי ירא שמא היו עליך חובות מוקדמין לכך מכרתי לך זה השדה שאם יש עליך חובות מוקדמין אקח אני חלקי משדה זה שמכרתי לך דלוה ולוה ואח"כ קנה משועבד לשניהם. ה"ר יונה ז"ל:

גמ' באתרא דיהבי זוזי והדר כתבי שטר כ"ע לא פליגי דמצי א"ל היה לך ליפרע את שלך כי פליגי באתרא דכתבי שטרא והדר יהבי זוזי אדמון ס"ל איבעי ליה למימסר מודעא **ורבנן סברי חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה:**

טז מתני' שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה אדמון אמר אומר אילו חייב הייתי **לך כיצד אתה לוה ממני. וחכ"א זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו:**

גמ' איתמר שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה רב נחמן אמר זה גובה וזה גובה רב ששת אמר הפוכי מטרתא למה לי אלא זה עומד בתוך שלו וזה עומד

רי"ף סה. **בתוך שלו דכ"ע עידית ועידית בינונית ובינונית זיבורית וזיבורית ודאי הפוכי מטרתא היא כי פליגי דאית ליה לחד עידית ובינונית ואית ליה לחד זיבורית רב נחמן סבר בשלו הן שמין ורב ששת סבר בשל עולם הן שמין וקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני:**

יז מתני' שלש ארצות לנשואין יהודה ועבר הירדן והגליל אין מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך אבל באותה הארץ מוציאין מכרך לכרך ומעיר לעיר אבל לא מכרך לעיר ומעיר לכרך ומוציאין מנוה רע [דף קי:] **לנוה היפה אבל לא מנוה היפה לנוה הרע רשב"ג אומר אף לא מנוה הרע לנוה היפה שהנוה יפה בודק:**

גמ' בשלמא מכרך לעיר לא דבכרך שכיחי כל מילי

רי"ף סה: **ובעיר לא שכיחי** אלא **מעיר לכרך מאי טעמא לא. מפני שישיבת כרכים קשה** שנאמר **ויברכו את העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים. תוספתא** (פי"ב) **שלש ארצות לנישואין יהודה ועבר הירדן והגליל בד"א בזמן שהיה מיהודה ואירס אשה ביהודה או בן גליל שאירס אשה בגליל אבל בן יהודה שאירס אשה בגליל כופין אותה לצאת שע"מ כן נשאה מוציאין מעיר שרובה עובדי כוכבים לעיר שרובה עובדי ישראל ולא מעיר שרובה ישראל לעיר שרובה עובדי כוכבים.** ירושל' (הל"י) מתני' כשהיה מיהודה ונשא אשה מגליל מגליל ונשא אשה מיהודה אבל אם היה מיהודה ונשא אשה מיהודה מגליל ונשא אשה מגליל כופין אותו לצאת אני פלוני שמיהודה נשאתי אשה מיהודה כופין אותה לצאת מגליל אין כופין אותה לצאת אני פלוני שמגליל ונשאתי אשה מגליל כופין אותה לצאת מיהודה אין כופין אותה לצאת ולכאורה התוספתא והירושלמי סותרין זה את זה ור"ת ז"ל פי' בס' הישר דמתני' דשלש ארצות לנישואין איירי בכפיית האיש שאם נשאה באחת מהארצות האלה והוא מקום מולדתו ודירתו אין כופין אותו לצאת משם וכ"ש אם נשאה באחת מן הארצות האלה במקום מולדתה ודירתה שיפה כח האשה יותר ואין יכול להוציאה משם ומפרש מתני' ותוספתא הכי שלש ארצות לנישואין וכו' אם האיש מיהודה והאשה מגליל ונשאה ביהודה שהוא מקומו אין מוציאין האיש ממקומו לילך אחריה לגליל כיון דיהודה וגליל הן שתי מדינות ואין שיירות מצויות מזו לזו ואין יכול לחקור ולידע תמיד מנהג אנשי מולדתו אין כופין אותו להניח מקומו כיון דשם נשאה אבל נשאה בגליל כופין אותו לצאת וגרסי' בתוספתא כופין אותו לצאת שעל מנת כן נשאה ואם האיש והאשה ממקום אחד ביהודה אע"פ שנשאה בגליל כופין אותו לצאת מגליל אפילו מעיר לכרך ומכרך לעיר ואם האשה מכרך והאיש מעיר או להפך ושניהם ביהודה ונשאה בעירו אין האשה יכולה לכופו להניח מקומו כיון דאין שני המקומות שוין והוא נשאה בעירו וכ"ש אם נשאה בעירה שאין האיש יכול לכופה להניח מקומה כיון דאין שני המקומות שוין ונשאה בעירה אבל אם מקומותיהן שוין שניהם כרכין או שניהם עיירות כופין את האיש לעזוב מקומו ואע"פ שבמקומו נשאה שנאמר והיא בעולת בעל בעלייתו של בעל עולה עמו ואין יורדת עמו ודרכו לחזור אחר אבידתו ועוד האיש יכול לילך לראות אוהביו משא"כ באשה כל כבודה בת מלך פנימה וההיא דירושלמי מפרש ר"ת מתני' כשהיה מיהודה ונשא אשה מגליל מגליל ונשא אשה מיהודה פירוש שהיה מיהודה ונשא אשה מגליל ביהודה אין כופין אותו לילך אחריה לגליל או מגליל ונשא אשה מיהודה בגליל אין כיפין אותו לילך אחריה ליהודה אבל הוא מיהודה ונשא אשה מיהודה מגליל ונשא אשה מגליל אני פלוני מיהודה

נשאתי אשה מיהודה פירוש מיהודה מעיר לעיר או מכרך לכרך כדמפרש לעיל (אין) כופין אותו לצאת אחריה כך פי' ר"ת ז"ל בספר הישר דבכפיית האיש איירי. ורבינו מאיר ז"ל הקשה עליו מן הירושלמי דמשמע התם דיפה כח הבעל מכח האשה דגרסי' התם הוא רוצה לעלות לא"י והיא אינה רוצה לעלות כופין אותה לעלות היא רוצה לעלות והוא אינו רוצה אין כופין אותו לעלות היא רוצה לעלות לירושלים והוא אינו רוצה לעלות לירושלים אין כופין אותו הוא רוצה והיא אינה רוצה לעלות לירושלים כופין אותה לעלות ופירש הוא דאיירי בכפיית האשה ופירש התוספתא בד"א שהיה מיהודה ואירס אשה ביהודה אין יכול להוציאה למדינה אחרת אע"פ שהאשה מגליל אינו יכול להוציאה מיהודה ולא מצי למימר לה והלא אין זה מקום מולדתך מאי איכפת לך אם אדור כאן או במדינה אחרת דכיון דאירסה ביהודה מציא למימר אדעתא דהכי נתקדשתי לך לדור ביהודה כי שם יש לי נחת רוח יותר כי הורגלתי שם אבל אם היה מיהודה ואירס אשה בגליל וכו' אפילו הלך לגליל וקדשה בסתם כופין אותה לצאת ליהודה והא דקתני שע"מ בן נשאה ולא קתני שע"מ כן קדשה כיון דבקידושין איירי י"ל דאשמועינן רבותא דאפי' אם אח"כ נשאה באחת משאר ארצות כגון בעבר הירדן כופין אותה לצאת ליהודה מתי שירצה שע"מ כן נשאה על דעת קידושין הראשונים וכיון דבשעת קידושין היה דר ביהודה הוי כאילו התנה שתלך אחריו ליהודה והירושלמי הכי פירושא מתני' כשהיה מיהודה ונשא בגליל פירוש שהלך שם ונשאה כיון דהנישואין היו בגליל אין כופין אותה לילך אחריו ליהודה אבל אם היה מיהודה ונשא אשה ביהודה שהיא מגליל ושוב מרדה ושבה אל בית אביה לגליל כופין אותה לצאת משם ליהודה כיון שנשאת לו ביהודה אני פלוני שמיהודה וכו' וכך היו רגילין לכתוב ולחתום בשעת נשואין לפי שיש מקומות שאין כותבין כתובה וישתכח הדבר באיזה מקום נשאה ואפילו במקום שכותבין כתובה שמא תטמין הכתובה ותאמר שנשאה בגליל לפיכך היו כותבין בן לידע באיזה מקום נשאה כופין אותה לצאת ליהודה מגליל אין כופין אותה לצאת פירוש אבל אם כתבו אני פלוני מיהודה ונשא אשה בגליל אין כופין אותה לצאת מגליל וההיא דירושלמי דפליג אגמרא דידן דקאמר אין כופין האיש לעלות אחר האשה לארץ ישראל ולירושלים פירש רבינו מאיר דאיירי בזמן הזה ומשנתינו נישנית בזמן הבית: רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לא **מנוה הרע לנוה היפה** וכו' מאי בודק כדשמואל דאמר שמואל שינוי וסת תחלת חולי מעים רב אלפס ז"ל לא הביא מילתא דרבן שמעון בן גמליאל אומר לפי שסובר שאין הלכה כרשב"ג אבל ר"ת ור"י ז"ל סברי דהלכה כר' יוחנן דאמר כל מקום ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו חוץ מערב וכו' ועוד י"א דבכאן הלכה כרשב"ג משום דמייתי עלה הך דשינוי וסת דשמואל:

יח מתני' הכל מעלין לא"י ואין הכל מוציאין הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין אחד האנשים ואחד הנשים:

גמ' הכל מעלין לא"י לאיתויי עבדים ולמאן דתני עבדים בהדיא לאיתויי מאי לאיתויי מנוה יפה לנוה הרע ואין הכל מוציאין לאיתויי מאי לאיתויי עבד שברח מח"ל לארץ הכל מעלין לירושלים לאיתויי מאי לאיתויי מנוה יפה לנוה הרע ואין הכל מוציאין לאיתויי מאי לאיתויי אפי' מנוה רע לנוה יפה: **ת"ר הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות כופין אותה לעלות ואם לאו תצא** בלא כתובה **היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות כופין אותו לעלות ואם לאו יוציא ויתן כתובה היא אומרת לצאת והוא אומר שלא לצאת כופין אותה שלא לצאת ואם לאו תצא** בלא כתובה **הוא אומר לצאת והיא אומרת שלא לצאת כופין אותו שלא לצאת ואם לאו יוציא ויתן כתובה** והא דקאמר תצא בלא כתובה כתב רבינו מאיר דדינה כדין איילונית שכתבתי לעיל (פי"א סי' כה):

יט מתני' נשא אשה בא"י וגרשה בא"י נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אשה בא"י וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות א"י נשא אשה בקפוטקיא וגירשה בא"י נותן לה ממעות א"י רבן שמעון בן גמליאל אומר **נותן לה ממעות קפוטקיא:**

גמ' הא גופא **קשיא אמרת נשא אשה בארץ ישראל וגירשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל אלמא בתר שעבוד אזלינן והדר תני נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בא"י נותן לה ממעות א"י אלמא בתר גוביינא אזלינן אמר ר' אבא מקולי כתובה שנו כאן רשבג"א נותן לה ממעות קפוטקיא קסבר כתובתה דאורייתא:**

כ ת"ר המוציא שט"ח על חבירו כתוב בבבל מגבהו ממעות בבל כתוב בא"י מגביהו ממעות א"י כתוב סתם הוציאו בבבל מגבהו ממעות בבל הוציאו בא"י מגבהו ממעות א"י כתוב בו כסף סתם מה שירצה לוה מגבהו משא"כ בכתובה אהייא אמר רב משרשיא אריסא לאפוקי מרשב"ג דאמר כתובה דאורייתא קמ"ל דרבנן וכן הלכתא ולעיל בפ"ק (סי' יט) כתבתי דברי ר"ת ז"ל שפסק דכתובה דאורייתא:

הדרן עלך פרק שני דייני גזירות וסליקא מסכת כתובות

יום קכח **בתולה נשאת ביום רביעי. תקנת חכמים היא שתנשא ברביעי בשבת כלומר טעמא: שפעמים בשבת. לחתולה קאי: [דף נ.] בשני ובחמישי.** לחל מעשר תקנות שתקן עזרא כב"ק בפרק מרובה (דף פב.) **ולכך תקנו שתנשא ברביעי שאם היה לו טענת**

יום קכח **בתולים יכנס לבית לין בעול כעסו עליו שמא יתפייס ויתקרר לעתו ויקיימנה ושמא זינתה תחתיו ונאסרה עליו כלילפינן** (סוטה דף כז:) **מונסתרה והיא נטמאה ומתוך שיבא לבית לין יתברר הלבר כשיגע הקול ושמא יבאו עליה וכגמרא פריך ותנשא בלחוד בשבת** ומפרקינן מסוס שקלו כו' כך פי' רש"י ז"ל והוקשה לומר כן מסוס לחע"נ לקיימה לן להלומר פתח פתוח מצתי נאמן לאוסרה עליו כלילתא בפרקין [דף ט.] בגמרא ס"ת לוקח בחשת כהן לי נמי בחשת ישראל שנתקלקה פחותה מבת שלש שנים ויום לחל לבל בשאר נשים לפי' כי מהימנינן ליה לן מתסרא להוה ליה ספק ספקא ספק תחתיו ספק תחתיו ואם תמצא לומר תחתיו ספק בתוכם ספק ברגין וכיון שכן שאר נשים ינשאו בשאר הימים לגל מפני טעם זה להיינו שמא יבאו עליה תקנו לכל הנשים יום רביעי והקשו עליו מלאמרינן בגמ' [שם] לף לגן נמי תניגא כלומר להלומר פתח פתוח מצתי נאמן לאוסרה עליו לתגן שלש היה לו לטענן טענת בתולים היה מסכים לב"ד מאי לאו לקל טעין פתח פתוח לגלמא מתני' מסוס הימנוהו ליליה בלחוד היא לאי מסוס עליה מאי סייעתא לכך פירשו לתוספי' ואאי מסוס הימנוהו בלחוד היא ומסוס חשת כהן ומחשת ישראל פחותה מבת שלש לתסרן לפומיה תקנו לכל הנשים שינשאו ברביעי ולי נראין לדברי רש"י ז"ל עיקר לגן בגמרא הכי קאמרינן בשלמא לי מהימן לומר פתח פתוח מצתי ונפקא מינה להני תרתי נגי לגית בהו לגל חל שפיקא מתסרי היינו לתקון רבנן בכל הנשים שלש ינשאו לגל בל' מסוס לכיון לתהימנינן ליה קים לן לזולתי זינתה וכיון שכן ליתרעתי ועלייהו לב"ד רמי למיקם עלה למילתא לי תחתיו לי תחתיו ואע"נ לכי לי מסכחי סהדותא בתלתא שריא לבעלה מסוס תרי ספיקי לפ"ה כיון לליתרעתי עלייהו רמי למיקם לקולטנא למילתא שמא יתברר הלבר ויבאו עליה לבל שם ליתא לגל מהימן כי לתא קמן לי שקלינן וטרינן במילתא כלל לגלדבה מסתקינן ליה שלש להוציא נעז עליה ול"ש כל הנשים ינשאו בכל הימים ומקשו הכא כי היכי לתני תנא לתי טענת למעוטי שאר ימים ליתני נמי טענת לשקלו למעוטי לחל בשבת כלילתא בגמ' לגלמנה ביום ה' מסוס שקלו לי נמי מסוס ברכה כלילתא בגמ' [דף ה.] תירצו בזה מסוס להני טענתי לי קביעי להיכי לטריח ליה נשחת בחשת בשבת ולחם בטל ולא ליכפת ליה בברכה ונשא בחשת בשבת ולחם בטל ולא ליכפת ליה בברכה בלמנה בכל הימים כלמוקמינן בגמ' [שם] מ"ס לי קתני להו ולא ניהדרי לי לבשלמא לי לי היה תני לישנא שפיר לקמרינן מסוס לגל קביע לי תני ליה לבל כיון לליתני תני ע"נ לגל קביעא לחלי לי תני ליה טענת לפיכך נראה לי לתגא מסתים להו סתומי להני טענתי כי היכי לגל ליתי לזלזולי בתקנתא לומיא לחלי לחלמרינן בפרק נ' לנדרים (דף כב:) תנא מסתים לה סתומי כלי שלש ינהגו קלות רחש בנדריה ולחת לרבת ליה בפרקא והיינו טענת לחי מפרסמת מלתא הוו טובא לנסבי בלחל בשבת מסוס לטריחו להו לי נמי לגל קפלי לרוס ולרוסה בסעודה ולא בברכה בגל ומחן לחזי לה יהא למ"ס הוא לגל לחי' בשבת ורביעי לענין נשואין כי הלכי נינהו ולא ליפלוג בין **לחל בשבת לרביעי בשבת** כגל ומעיקרא תקנתא לרבנן לגמרי וכן נמי כי חזו לחלם בטל ולא ליכפת ליה בברכה נסיב לחמנה בכולהו יומי לי סברי למסוס הכי הוא לגל לרבנן לי תקון בלחמנה מילי ומעיקרא תקנתא לגמרי ומ"ס תני תנא בהלייא לינא ומסתים ליה לטעמייהו עול נראה למסוס שקלו וברכה לי הוו מתקני רבנן לעכובי מנא לנשואין לגל מסוס טענת בתולים למילתא לחיסורא הוא הוערכו ליחל יחלו לבתולה יומים וכיון שהוערכו ליחל יחלו לבתולה רביעי למעלי טפי מלחל בשבת מסוס שקלו וברכה בלחיתא בגמרא וכיון שיחלו לבתולה יום שלישי ושים בו תקנתא לילה יחלו לחמנה נמ כן לחי לי לחי למימר לנישואי לחמנה זילי להו לרבנן ולא מתקני בה מילתא ומסוס הכי תני תנא טעם לטענת בתולים לומר לעיקר התקנה היתה בשבילו ולחיכך לי לחי להו בלל: **גמ' ועכשיו ששנינו שקדו.** ומסוס תקנה זו הוא מעובד מלכנוס בלחל בשבת: **הגיע זמן ולא נשאו.** לקמן בפ' חע"פ (דף נז.) תנן נותנין לבתולה שנים עשר חדש מתאבעה הבעל וחזיר על הנשואין לפרנס עלמה בתכשיטין ולחמנה שלשים יום הגיע זמן ולא נשאו לחופה כגון שעכב הבעל מכלי שהבעל חייב במזונות לחשו תתקנת בית דין כלקמן בפ' נערה (דף מז:) ולוכלת בתרומה לי כהן הוא ולי בת ישראל שהכהן מלכיל את לחשתו בתרומה כלילפינן מוכחן כי יקנה נפש קנין כספו. לפיכך חלה הוא. רב יוסף מסייס בה מסמיס לנפשיה ומסברייה ולמר לפיכך הוולין ולמלנו שהמעובב מחמת לונס לינו חייב לזונה חלה הוא כו': **או שפירסה נדה.** לילכ לילף לה מהכא לחופה היינו יחוד ולפיכך כשפירסה נדה ולא בעל לסורה להתיחד כלאמרינן לקמן [דף ז.] להוא יכן בין הלנשים ולשתי יכנס בין הנשים ולא בת חופה היא [ומסוס הכי] לינו מעלה לה מזונות לשם לילתא לחופה ולא בעיטור הוסיף ולמר שלין מכניסין לותה לחופה עד שיכתוב כתובה שקולה לכן לסורה לבעלה וכן לעת הרב רבינו מסה בר מיימון זכרונו לברכה בפרק עשירי מהלכות לילות [ע"ל בר"ן פ"ה סי' רסו] והא ולחי לא נהירא מלאמרינן לקמן [דף ז.] רבי לחי שרי למכעל בתולה בשבת לחמרו ליה רבנן והא לא לילכתיבה כתובה לחמר להו לתפשוה מטלטלי וכולהי ביום רביעי כנסה לגל עבר לתקנתא לרבנן לגלמא שרי לכנסה בגל כתובה וכן בלין שגל מצינו שתהא לסורה להתיחד בגל כתובה ועשתה למילתא מסוס לגליסורא לביאה בגל כתובה מהרבנן בעלמא הוא ועוד שהיה לא תסמא לו מפני שהיה יולעת שהיה קלה בעיניו להוציאה ועוד לגל מתסרא גגל מסוס לגל סמכה לעתה שהרי מתנאי בית לין יש לה וכלאמרינן בפרק נערה שנתפתתה (דף תנ:) הוליל וברשותו

בתולה נשאת ביום חמישי ואלמנה ביום חמישי שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעיירות יום שני ויום חמישי שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין: **גמ'** (דף ב.) אמר רב יוסף א"ר יהודה אמר שמואל מפני מה אמרו בתולה נשאת ביום רביעי שאם היה לו טענת בתולים ישכים לבית דין ותנשא באחד בשבת ואם היה לו טענת בתולים ישכים לב"ד שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא אדם טורח בסעודה שלשה ימים אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת ובד' כונסה ועכשיו ששנינו שקדו אותה ששנינו הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו הגיע זמן באחד בשבת מתוך שאינו יכול לכנוס אינו מעלה לה מזונות לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה אינו מעלה לה מזונות והאי דאמרינן אוכלות משלו דוקא חולין אבל תרומה לא דקיימא לן כמשנה אחרונה (דף נז:) אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה (דף ב:) * ד"ת מ"ז אמר רבא ולענין גיטין אינו בן אלמא

נכתבים מסוס לחורחץ למלתץ הוא לכתוב קולס כניסס לחופס סילבך לפילו סס תמלץ לומר לחופס סיינו יחוד כיון דלץ מתסרץ ביחוד בלא כתובס שרי לכנסס לחופס לבל פירסס נדס כיון שססורס להתיחד לי חופס סיינו ייחוד לאו בת חופס סית ומיסו בליעבד מהניל לכיון לססיקנץ בפרק הבא על יבמתו (לף נז:) דיס חופס לפסולות כגון לאלמנס לכהן גדול וחברותיס ע"נ דלץ חזיין לעולם לביאס וליחוד סל נמי לץ נרעס מיניהו לבל לכתחלס כין מכניסין לותס לחופס על שתטהר לי חופס סיינו יחוד כמו שכתוב בתקנץ תקומות. ולחברים לומרים לחופס לאו סיינו יחוד. ורלוב לבבר מלאמרינן לקמן [לף יב. ע"ס] דלאלמנס מן הסגושין כין לס דלץ מנס ע"פ שעליס מעידין עליס שלץ נסתרס ולץ נבעלס דלאלמ חופס לאו סיינו יחוד דלץ חופס סיינו כל שסכניסס סבעל מבית לכניס לבתו ולסס נסוחין וילפינן לס מלכתוב ולס בית חיסס

קסבר רבא אין אונס בגיטין): (דף ג.) א"ר שמואל בר יצחק * בגמ' ליתא אמר רבי (ג"א) אמר רבי לא שנו אלא מתקנת עזרא ואילך שאין בתי דינין קבועין [אלא בב' וה'] אבל [במקום] שבתי דינין קבועין בכל יום אשה נשאת בכל יום והוא דטריח ליה: (דף ג:) תניא הרי שהיתה פתו אפויה וטבחו טבוח ויינו מזוג ומת אביו של חתן או אמה של כלה מכניסים המת לחדר והחתן והכלה לחופה (דף ד.) ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ נוהג שבעת ימי אבילות וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים וכן מי שפירסה אשתו נדה הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל ל' יום ודוקא אביו של חתן ואמה של כלה דליכא איניש דטריח להו אבל איפכא אמו של חתן

נדרס למשמע לכל זמן שהיא בבית ליסס הרי היא ברשותו וכי תימא פירסס נדה למס חיינו מעלה לס מזונות הרי בידו להכניסס לחופה סיינו טעמא שכיון שהן חופה זו מסורה לביאה לו חייבוהו חכמים לכנסס ולפי שלא נוהגין עכשיו לעשות חופה בלא יחוד יהן אלו מקפידין לס היא נדה לס לאו ומכל מקום כשר הלכך שלץ תכנס לחופה על שתטהר וכן נמי משמע שמנהגן היה (שלא) לכתוב כתובה קולס כניסס לחופה כיון שלץ שלל ר' לחמי לי הות לי כתיבה כתובה כי שרא למבעל בתחלה בשבת: **מקום שבתי דינים קבועין בכל יום. כלומר מקום שקבועות כל הימים שוה** בו כמו שהוא נוהגין עכשיו: **אשה נשאת בכל יום.** בכל יום לאו דוקא שלץ שהפילו יבעול בו יום שמחרתו ב"ל יושבים קלמר לפיוקי ע"ס שלץ בעילו יבעול בו ביום שלחר שיתעסקו בערכי חופה כבר עבר רובו של יום ויהן ב"ל יושבים שלץ על חנות ובבעול בלילי שבת למליל שבת על לחל בשבת ליכל מסוס לוקרורי לעתים לפי שלץ תימל הכי בתולה תנשא בשליפי ותבעל בלילה שמחרתו רבינו ולהן לקמן בגמ' שלץ ליבעי לן שלץ יי נשלת בל' ונבעלת ברבינו מסוס לליכל שלץ מקנת יום ל' ולילו לבל לינשא בג' ובבעול בלילה שלחריו פסיטנו לן לשסור וה"ג ליסס בשבת ובבעול ליל שבת ולפי ליכל למיחס ולע"נ לשמרינן לקמן [לף ז.] לל' לפי שרי למבעל בתחלה בשבת סיינו בשבבר כנסס מזמן מרובה שלץ חשו חכמים שלץ יזמן סינשואין מפני שדרכן סיה לבעול בלילה לבל מי שבנסס יזמן מרובה לץ סטריחו עליו לבעול ביום סמוך לב"ל ולינשא בחמישי ליכל למימר לשרי לפף על גב לשמרינן בירושלמי בפרקין רב חזקיה בר לחא בשם רבי לבהו לשור לזון לינו ממונות בע"ס ליכל למימר שלץ לשרו שלץ למקבע זמנה וכלשמרינן בפרק הנזהל (לף קינ.) לץ קבעינן זמנה לץ במעלי שבתא ולץ במעלי יומא טבא לבל לי לתו מנפשייהו ניימינן להו ומקבלין טענותיהם וטעמא למילתא משום דלמקבע זמנה ולזון בלחוד שרו לפי שהוין ערוך מתון ועיון ולתי לשימנועי מערכי שבת ויו"ט לבל לקבל טענותיהן לי לתו מנפשייהו שרי סילבך לפילו בשני מכנפי ב"ל ויתבי לקבל טענותם הלכך לס יש לו טענת בתולים יכול הוא להשביס לב"ל לבל בשני לץ יש מטעמי לכתיבנן: **ולפיכך** יש לתמוה על מה שמכו עכשיו ליש בשני שע"פ שקבועות ב"ל סוס בכל הימים שלץ סיס לומר לכיון שכתבים מסוס לחורחץ למלתץ הוא לכתוב קולס כניסס לחופס סילבך לפילו סס תמלץ לומר לחופס סיינו יחוד כיון דלץ מתסרץ ביחוד בלא כתובס שרי לכנסס לחופס לבל פירסס נדס כיון שססורס להתיחד לי חופס סיינו ייחוד לאו בת חופס סית ומיסו בליעבד מהניל לכיון לססיקנץ בפרק הבא על יבמתו (לף נז:) דיס חופס לפסולות כגון לאלמנס לכהן גדול וחברותיס ע"נ דלץ חזיין לעולם לביאס וליחוד סל נמי מכניסין לותס לחופס על שתטהר לי חופס סיינו יחוד כמו שכתוב בתקנץ תקומות. ולחברים לומרים לחופס לאו סיינו יחוד. ורלוב לבבר מלאמרינן לקמן [לף יב. ע"ס] דלאלמנס מן הסגושין כין לס דלץ מנס ע"פ שעליס מעידין עליס שלץ נסתרס ולץ נבעלס דלאלמ חופס לאו סיינו יחוד דלץ חופס סיינו כל שסכניסס סבעל מבית לכניס לבתו ולסס נסוחין וילפינן לס מלכתוב ולס בית חיסס נדרס למשמע לכל זמן שהיא בבית ליסס הרי היא ברשותו וכי תימא פירסס נדה למס חיינו מעלה לס מזונות הרי בידו להכניסס לחופה סיינו טעמא שכיון שהן חופה זו מסורה לביאה לו חייבוהו חכמים לכנסס ולפי שלא נוהגין עכשיו לעשות חופה בלא יחוד יהן אלו מקפידין לס היא נדה לס לאו ומכל מקום כשר הלכך שלץ תכנס לחופה על שתטהר וכן נמי משמע שמנהגן היה (שלא) לכתוב כתובה קולס כניסס לחופה כיון שלץ שלל ר' לחמי לי הות לי כתיבה כתובה כי שרא למבעל בתחלה בשבת: **מקום שבתי דינים קבועין בכל יום. כלומר מקום שקבועות כל הימים שוה** בו כמו שהוא נוהגין עכשיו: **אשה נשאת בכל יום.** בכל יום לאו דוקא שלץ שהפילו יבעול בו יום שמחרתו ב"ל יושבים קלמר לפיוקי ע"ס שלץ בעילו יבעול בו ביום שלחר שיתעסקו בערכי חופה כבר עבר רובו של יום ויהן ב"ל יושבים שלץ על חנות ובבעול בלילי שבת למליל שבת על לחל בשבת ליכל מסוס לוקרורי לעתים לפי שלץ תימל הכי בתולה תנשא בשליפי ותבעל בלילה שמחרתו רבינו ולהן לקמן בגמ' שלץ ליבעי לן שלץ יי נשלת בל' ונבעלת ברבינו מסוס לליכל שלץ מקנת יום ל' ולילו לבל לינשא בג' ובבעול בלילה שלחריו פסיטנו לן לשסור וה"ג ליסס בשבת ובבעול ליל שבת ולפי ליכל למיחס ולע"נ לשמרינן לקמן [לף ז.] לל' לפי שרי למבעל בתחלה בשבת סיינו בשבבר כנסס מזמן מרובה שלץ חשו חכמים שלץ יזמן סינשואין מפני שדרכן סיה לבעול בלילה לבל מי שבנסס יזמן מרובה לץ סטריחו עליו לבעול ביום סמוך לב"ל ולינשא בחמישי ליכל למימר לשרי לפף על גב לשמרינן בירושלמי בפרקין רב חזקיה בר לחא בשם רבי לבהו לשור לזון לינו ממונות בע"ס ליכל למימר שלץ לשרו שלץ למקבע זמנה וכלשמרינן בפרק הנזהל (לף קינ.) לץ קבעינן זמנה לץ במעלי שבתא ולץ במעלי יומא טבא לבל לי לתו מנפשייהו ניימינן להו ומקבלין טענותיהם וטעמא למילתא משום דלמקבע זמנה ולזון בלחוד שרו לפי שהוין ערוך מתון ועיון ולתי לשימנועי מערכי שבת ויו"ט לבל לקבל טענותיהן לי לתו מנפשייהו שרי סילבך לפילו בשני מכנפי ב"ל ויתבי לקבל טענותם הלכך לס יש לו טענת בתולים יכול הוא להשביס לב"ל לבל בשני לץ יש מטעמי לכתיבנן: **ולפיכך** יש לתמוה על מה שמכו עכשיו ליש בשני שע"פ שקבועות ב"ל סוס בכל הימים שלץ סיס לומר לכיון

לחזו לתקנת רבינו חיינו קבועה להא לחמרי' לאי ליכא בתי דינין קבועין בכל יום לשם נשתת בכל יום שלמ כל סיכא לליכא למיחס לטעמת בתולים לי ליכפת לן לף עכשיו בדורות הללו כיון שלץ נהגו לקלס שלץ על זמן נשואיס ליכא למיחס לדלילי שהיו מקלסים קולס זמן נשואין ליכא למיחס שמא תתחיו זינתה לבל במקומות הללו שרוכן מקלסין וכונסין לשלתר ליכא למיחס להכי לשם זינתה ולאי קולס לכן זינתה שלץ שעליין רלוי למיחס משום טעמא לשמע יפחוט בן עוף כמו שלכתוב בסמוך כס"ל: **והוא דטריח ליה. שטרח בכר ותקן ערכי סעודה** וכתב ה"ר יוסף הללו ז"ל להיכא לשמר חתן לץ טרחנא וכניסנן לה בלץ סעודה וקרובי כלה לשרי בסעודה כייפינן ליס על לטרח ועביד סעודה לפי כבודו וכבודה לקו"ל [לף סח.] לעולה עמו ואינה יורדת עמו וכתב שכן היה ן רבו הרי"ף ז"ל: [לף ל.] **ומת אביו של חתן או אמה של כלה. לבין של חתן הוא הטורח בערכי סעודה ואמה של כלה היא המכינה לה תכשיטין לפיכך אם יעבירו המועד שוב אין מכין להם והתירו להם להכניס תת המת לחדר שלץ יקברוהו לל"ב חלה לבלות על האכל בשתיתת הגולל ושוב לץ יוכל לבנום על שיעבור** האכל: **ופורש. ויקברו תת המת מיד לכיון לחלה עליו חתונה הויל לגביה כרגל ולץ לתיל לבלות וחיילא ול"ת והל יום** מיתתה וקבורה מחייב בשבילות לאורייתא כפי סברת הגאונים ז"ל [כ"כ הרי"ף בפ"ב לברכות סי' נ] וכיון שכן היכי לתיל שמחת ימי המשתה שלינה שלץ מלרבנן ולחיל שבלות לאורייתא לאו קושיא היל לל"ל מתנין לעקור לבר מה"ת בשב ואל תעשה ולפי זה אינו רלוי להתעסק בלבריס של שמתה כל אותו היום שלץ שאינו חייב לעשות מעשה של שבלות והיינו שב ואל תעשה ול"ת והרי הגאונים ז"ל [כן פסק הרי"ף בפ"ג למו"ק סי' שלף קלן] לכי הוי יום מיתתה וקבורה ביו"ט שני ינהגו בו שבלות וכיון שכן למה התנו יותר לעקרו הכא טפי מיו"ט שני ים לומר להיינו טעמא לשפילו לחמרינן שינהג שבלות ביום ל' להוי מלאורייתא לפ"ה בשאר היומים לשבלות שלסס מלרבנן לץ ינהגו וה"ל לץ הי רגעין: **ונוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ נוהג ז' ימי אבלות.** הקשה הרמב"ן ז"ל לשעת הגאון ז"ל שלומר שהקובר תת מתו כרגל שלע"פ שאינו נוהג שבלות ביו"ט לחרון [כ"כ הרי"ף סס בסו"ק] עולה הוא למנין ז' כיון שהוא מלרבנן ל"ב ימי המשתה יעלו ותירץ לבשלמא התם הרי הוא מקייס שבלות בשאר ימים שבל הכא לס התם לומר יעלו נמנין שלץ קייס מנין שבלות כלל וליכא למימר ביום לחרון יעלה לו למלי שנ יום לחרון מהאר ימים עול תירץ לשלתי יו"ט שני להוא ספק לשבריסס וספק שבלות לקולא כשקו"ל (מו"ק לף יח.) הלכה כשברי המיקל בשבל וכיון שהפשר שהוא חול לע"פ שאינו נוהג בו שבלות עולה שבל **ימי המשתה שהס** ולאי לשבריסס ועוד שהס זמן שמחה אין עונין בו כלל: **וכל אותן הימים. של ימי המשתה ושל אבילות** הוא יען וכו'. **ואין מתייחדין זה עם זה שמא יבעול ואבל אסור בתשמיש המטה כלילפינן בשלו מגלחין [לף טו:] ולף בשבעת ימי המשתה שהס כרגל נוהג בו שבלות של לבר נעשה להיינו לאסור תשמיש כלילקמן: ואין מונעין בו'. בשביל שהאבלות אין לוסרין עליה תכשיטין שלץ תתנה על בעלה: כל ל' יום.**

ואע"פ שהם ימי חבלות לעזר כני חלס וכ"ם מל' וחילך כך פרש"י ז"ל ולא נהירא לחלס חיתא תמתא לכשאזר נשים מוענין מזון תכשיטין כל שלשים יום וליתא חלא ז' דוקא להא לחרינן בחזא רבתי שהחשה מותרת לספר ולכבס לאחר ז' מיד וחפילו על חבל חביה ומתמא ולאי לה"ם שאין מוענין ממנה תכשיטין מן הכלה בסוף חבל שחירא לה תוך ל' יום מחופתה וחפילו תוך ז' נמי ל"ש בחבל זה ול"ש בשאר חבילות לפי שכל ל' יום רחשונים הם עיקר שמחת חתן וכלה ולפיכך ערין שלש תנוול עלמה: **ודוקא אביו של חתן כו' דליכא אינש דטרח. חס יפסיד מה שהכינו** וכנון לחיכא תמרוקי נשים וקשוטין שאין מתקיימין לאי לא בחותה שהכינה לה תנשא לאחר ז' ימי חבלות ולא ערוכה לה לחם למטרח עלה: **אבל איפכא לא.** כלומר לאי היו חיפכא נוהג ז' ימי חבלות וחח"כ ז' ימי המתה שאסור ליגע בשה לפי למי שאין לו בנים בתוך ז' ימי חבלות לשע"נ לתניא התם בפרק ואלו מגלחין (לף כג.) ושם אין לו בנים מותר ליגע בלאחר לא בתוך שבעה קשמר שלש לאחר ז' קרי לשלאחר ולומר שאינו ערוך להמתין ל' כמו שערוך להמתין מי שיש לו בנים נשוחים וכדתניא התם כל ל' יום ניסשוחין ומיהו במסכת שמחות [בפרק ז] משמע לכל ל' יום לחבלות חשתא חסור ליגע בשה חסור לתניא התם מתה חשתו חסור ליגע בשה לחרת על שיעברו עליו ג' רגלים בל"ן כו' לבל אין לו בנים אך יש לו בנים קטנים מותר ליגע לחרת לפילו לאחר ל' יום למאי בתוך ל' חסור ולפשר לבחבלות חשתו החמירו לענין שלש יגע לחרת כשם שהחמירו בשים לו בנים לשהות ג' רגלים לבל בחבלות לחר נוסף מיד לאחר ז': **לא שאנו אלא שנתן מים ע"ג בשר.** שסוב אין רחוי למוכרו במקולין: **בכרך. שכיחי אינשי טובא ויש קופיין הרבה: דמפקא מכרך ומפקא מכפר. מוקמי מכלל כרך ומכלל כפר גדולה מכפר וקטנה מכרך: מסייע ליה. הא לקתני חסור בתשמיש המטה כז' ימי המתה שהם לו כרגל: דברים שבצנעה. שאינו ניכר לבריות שהוא לבל כך: אבל בעל.** כיון שלא תקיף יצריה לשתו יכול בבית לחר: **אבל חתן שמת אביו או חמותו בין בעל בין שלא בעל בו'.** מפרשינן בגמרא לביון שלקילו רבנן בהך **חבלות לנוהג ז' ימי המשתה** בריש קילא ליה ואתי לזלזולי בה תע"נ לבעל: [לף ה.]

ואביה של כלה לא אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא לא שנו אלא שנתן מים על גבי בשר אבל לא נתן מים על גבי בשר מזדבן אמר רבא ובכרך אפי' נתן מים על גבי בשר מזדבן אמר רב פפא ובכפר אע"פ שלא נתן מים על גבי בשר לא מזדבן והא דרב חסדא משכחת לה בדוכתא דמפקא מכרך ומפקא מכפר ושמעינן מהא דהיכא דאפשר לזבוני וליכא פסידא דאינו נוהג ימי המשתה ברישא אמר מר הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים מסייע ליה לר' יוחנן דא"ר יוחנן אע"פ שאמרו אין אבילות במועד אבל דברים שבצנעה נוהג דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא לא שנו שאשתו ישנה בין הנשים והוא בין האנשים אלא כשלא בעל אבל בעל אשתו ישנה עמו בבית אחד ודוקא חתן שפירסה אשתו נדה אבל חתן (דף ד:) שמת חמיו או חמותו בין בעל בין לא בעל הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים כדתנא בברייתא: (דף ה.) תני בר קפרא בתולה נשאת ליום רביעי ונבעלת בחמישי הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים אלמנה נשאת בחמישי ונבעלת בששי הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם ותניא מפני מה אמרו אלמנה נשאת בחמישי ונבעלת בששי שאם אתה אומר תבעל בחמישי למחר משכים לאומנתו והולך שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה ג' ימים חמישי בשבת וערב שבת ושבת: (דף ה:) איבעיא להו מהו שיבעול לכתחלה בשבת ומסקנא (דף ז.) והלכתא מותר לבעול לכתחלה בשבת רבי אמי שרא למבעל בתחלה בשבת אמרי ליה רבנן והא לא כתיבא כתובה אמר להו אתפסוה מטלטלי בכתובה אמר רב הונא א"ר אבא בר זבדא אמר רב אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה כל ז' ודוקא אלמנה שנשאת לבחור אבל אלמנה שנשאת לאלמון אינה טעונה ברכה אלא יום אחד בלבד אלא הא דתניא שקדו על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה שלשה ימים במאי אי בבחור הא אמרת כל ז' ואי באלמון הא אמרת יום אחד אי בעית אימא בבחור ואי בעית אימא באלמון אי בעית אימא בבחור שבעה לברכה וג' לשמחה ואי בעית אימא באלמון יום אחד לברכה וג' לשמחה (דף ז:) דליכא בתולה דבצירה

הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים. פרו ורבו ומלאו חת המים וגו': **הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם. פרו ורבו ומלאו חת החרץ: למחר משכים לאומנתו והולך. שחין מסתה למלון בחלמנה חלח יום שחל כלנקמן בפירקין [לף ז.]: חמישי בשבת. יום חופה** ונסי בשבת חיכה בימה ותמרי' בגמ' לחלס בטל נוסף בכל ימימים לטעמא לסקלו וכיו"ש שחל להיות בע"ש מותר לבעול בה' שהרי **לא יכיס לאומנתו** ומוכח נמי בגמ' ללטעמא לברכה מלן ללא קפיל בה נוסף בכל ימימים: **ודאמרי'** למחר משכים לאומנתו לא שיבה מותר במלאכה חלא שחכמים יחלו לו ימים הללו שהם ימי בטלה והכי לימא בתום' התכוונו שיהא בטל ג' ימים חמימי וע"ש ושבת ג' ימי בטלה נמצא שמח ג' ימים וה"ה נמי לז' של בתולה שחתן חסור בהם במלאכה והכי לימא בפרקי ר"ש בפרק ט"ז שחתן לומה למלך מה מלך חינו יוצא לסוק לבלו לף חתן חינו יוצא לסוק לבלו מה מלך חינו עושה מלאכה לף חתן חינו עושה מלאכה ובלנלה לאמרו שחתן לומה למלך מה מלך חינו עושה מלאכה לף חתן חינו עושה מלאכה: **איבעיא להו מהו לבעול בתחלה בשבת.** מי מתסר מפני שעושה חבורה או מפני שפותח פתח והרי הוא כבנין ולסור: [לף ז.] **הלכתא מותר לבעול בתחלה בשבת.** לליכא למיחש לא לפתח ולא לחבורה מסוס טעמי לאתמר בגמרא. ומיהא שמעינן ללא קי"ל מלי לאיתמר בגמ' עלה לבריימא לקתני בין כך ובין כך לא יבעול לא בע"ש ולא במוצ"ש ויהכי טעמא שמא ישחוט בן עוף כלומר שמתוך טרדתו ישכח שהוא שבת ויסחבנו וכיון למסקינן לסרי למבעל אלמא נבן עוף לא חייסינן וזהו לעת הריי"ף ז"ל שלא הזכיר כלל בהלכות חשפח לבן עוף ולפיכך נהגו לעשות סעודות בלילי **שבת וכמוצאי שבת** ולפשר לחוות ולומר לכי סרי למבעל בתחלה בשבת היינו בשכבר כנסה קולס לבן לבשעת כניסה לחופה הוא לחייסינן לבן עוף לפי שלא עושין סעודה וזהו לעת הרמב"ם ז"ל שכתב בפ"י מהלכות חיסות לבל לין נוהגין נסים לא בע"ש ולא בלחל בשבת נזרה שמא יבא לידי חלול שבת בתיקון הסעודה ע"כ וזהו הפך מנהגנו שלנו נוהגים לכנום בשבי ובהרמב"ן ז"ל כתב למה שנהגו לכנום בשבי מנהג בורות הוא שלא שלח מיחו בידם וכן כתב הרב ר' יוסף הלוי ז"ל ע"כ: **אתפסוה מטלטלי. תנו מטלטלין תחת**

יהיה במקום לשעבוד כתובתה על זיכתבו שטר כתובתה בשעבוד קרקעות. ולפ"ז תלמר והא דניח להקונה קנין בשבת ולפסור כלחמרינן פרק שני ליו"ט [דף יז.] ללמיקנא ביתא בשבתא לא ולפסר שמפני מנוס התירו כלחמרינן בפרק (המנרס) [הזורק דף עז.] ותניזל ליסי ותיחוד ותפתח ולעי"פ שלמרו בירושלמי [ריש פירקין] לוין לכנסין לרשלוין צריכין למכנס מבעוד יום שלא יהא קונה קנין בשבתא ללמ לפילו במקום מנוס לא התירו שהי נשוין להוי מילתא לפרסיעי טובא [ומשום הכי] לא שרי לפילו במקום מנוס לי נמי לפסר למבעוד יום מיירי והיה שהות ביום כדי להתפיסה מטלטלין ולא כדי לכתוב לה כתובה: **אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה. ברכת חתנים** כל שבעה: **איבעית אימא בבחור איבעית אימא באלמון.** ליכא מאן דלמר להני תרי ליתני לה פלוגי לסדלי סילכך ליכא למינה ליתירה לשמחה מי' ולע"פ שנשלת לבחור ושלמע דלבריית' הכי משמע דלקתני שקדו חכמים על תקנת בנות ישרלל ולא מפלוג בין נשלת ללמון לנשלת לבחור דלמ לליכא למינה ליתירה מי' [לשמחה] וכ"ת מ"ש לבבחור שנשלת למינה נפיקי ימי ברכה מימי שמחה ובללמון שנשלת למינה נפיקי ימי שמחה מימי ברכה י"ל שכבל לפי ענינו משום לברכה בלה על שמחת לבו של חתן הלכך בחור שלא נשלת עליין לשית ליה שמחה טפי מברכין לעולם ז' לפילו נשלת למינה לבל שמחה להיינו בטול מלאכה להוא משום תקנתא לילה כיון דלמינה היא לינה צריכה פתוי כ"כ ובו' ימי שמחה סני לה לבל למון שנשלת למינה כיון שבבר נשלת ועבשיו ליתו נשלת בתולה אלא למינה ליתו שמח כל כך הלכך ביום ל' סני ולפ"ה בעינן נ' לשמחה לימי שמחה לתקנתא לילה נתקנו כלתמר שקדו חכמים על תקנת בנות ישרלל ולי לפי' כשנשלת לבחור לחמרו לשית לה נ' ימי שמחה כ"ם לאלמון שנשלת צריך לשמחה שלשה והיינו טעמא למברכין לבתולה שנשלת לאלמון ז' כלתמרינן בסמוך לליכא בתולה לבצירא מז' לברכה משום לאלמון נמי כשנשלת לת הבתולה שמח טפי וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות ליטות להני ליתני לה פלוגי ובבתולה שנשלת לאלמון לא לשכחן ימי שמחה כמה לבל הר"ן מינם ז"ל כתב לנרלין הלבריס דז' לשמחה שית לה לאי בבחור לחמרו שים לה ז' לשמחה כלתניא לעיל בריית' לגיסו ז' ימי המשתה כ"ם באלמון צריך לשמח חותה יותר [וכ"כ הרא"ם] ומיהו ליכא מ"ל להני תרי ליתני פלוגי ונקטוינן כליתנא בתרא לבאלמון שנשלת לאלמנה נ' לשמחה ויום אחד לברכה לבל בחור שנשלת לאלמנה ז' לברכה ז' לשמחה ולא נפיקי ימי ברכה מימי שמחה לאיהו בלין שיהא משכים למלאכתו **ומברכים לו ברכת חתנים** אלא לאי ליתי לשמחה וכן נהגו: [דף ז:] **מניין לברכת חתנים בעשרה.** כתב רב אחא ז"ל

משבעה וליבא אלמנה דבצירה מיום אחד אמר רב נחמן אמר לי הונא * בגמ' אמר לי הונא בר נתן תנא מנין כו' (ג"א) מנין לברכת חתנים בעשרה שנא' (רות ד':ב') ויקח בועז עשרה אנשים ר' אבא אמר מהכא (תהילים ס"ח:כ"ז) במקהלות ברכו אלהים וגו' ת"ר מברכין ברכת חתנים בבית חתנים רבי יהודה אומר אף בבית האירוסין מברכין אותה אמר אביי ביהודה שנו מפני שמתייחד עמה תניא אידך מברכין ברכת חתנים בבית חתנים וברכת אירוסין בבית אירוסין מאי מברכין ברוך אשר קדשנו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות ע"י חופה וקדושין ברוך אתה ה' מקדש ישראל תנו רבנן מברכין ברכת חתנים כל שבעה אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות מאי מברך אמר רב יהודה (דף ח.) שהכל ברא לכבודו ברוך יוצר האדם ברוך אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בנין עדי עד ברוך אתה ה' יוצר האדם שוש תשיש ותגל עקרה בקבוץ בניה לתוכה בשמחה ברוך משמח ציון בבניה שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם ברוך משמח חתן וכלה ברוך אתה ה' אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רנה דיצה חדוה אהבה ואחוה ושלום ורעות מהרה ה' אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים מבוחריהם לברכת חתנים נמי בעשרה והנניל רב שמואל ז"ל חלק עליו ואמר שלינה ערליכ י' חלק בברכת חתנים: **במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל. על ברכת מקור ערלך קהל והיינו י' כמו הקהל את העלה ואת הקהלה פחותה מעלה ועלה** (תנילה לף כנ:) הייגו י': **מברכין ברכת חתנים בבית חתנים. כשנכנסה לחופה לנישואין: אף בבית הארוסין. כשמקלסה מברכין [כל] ברכת חתנים כלמפרש** לאר לחבי ובילולה שנו הא לרבי יהולה בילולה שנו שמתייחד עמה **בארוסין כדי שיהא לבו גס בה כלנקמן לפיכך מברכין ברכת חתנים מתחלה כלתניא במס' כלה כלה בלא ברכה לסורים לבעלה כנלה: ואסר לנו את הארוסות. מלרבנן שנזרו על הייחוד שלו פנויה ולף לרוסה לא התירו על שתכנס לחופה ובברכה** כלנקמן **ולרבנן נמי מברכינן ונינו ואסר לנו כלשסכחן בנר חנוכה: והתיר לנו. לת נשואינו הנשואות לנו על ידי חופה וקדושין** ולפ"ה לאר תלמר בילן לין מברכין שאסר לנו לבר מן הלי והתיר לנו לת הסמוטו ועול מה [ענין להזכיר בברכה זו ערליות ועול מה] לין מברכין במטבע קלר לבר מלקטנו על הקדושין כשם שמברכין על כל המצות במטבע קלר על המילה ועל הסחיטה י"ל לולאי לין ברכה זו ברכת המצות ממש שלא בברכת המצות כפי מה שלאוי בברכת המצות שלין לברך בשעת קדושין לבר מלקטנו ונינו על הקדושין משום לילן מברכין על מנוי שלין עשייתה נמר מלאכתה כי הא לילבתי מיחסרה מסירה לחופה ובשעת כניסה לחופה נמי ל"ל לו לברך על קדושין וחופה כיון שבבר קדם מזמן מרובה ובשבח נקדם ולכנוס כלמת נ"כ לא לאו לתקן לו ברכה בפני עלמה כלי שיהא טופס ברכה שום לכל וכיון לברכת מנוי ממש [לא הוי לעפ"כ] לא רלו להוציא מנוי זה בלא ברכה כלל ותקנו לברך בה על קדושתן של ישרלל והיינו שהקב"ה בחר בהם וקדשן בענין זווג בלסור להם ובמותר להם והיינו שנונו על הערליות וכלי שלא יטעה השומע לומר שבקדושין אלו בלבד הותרו הסותרות הוצרכו לומר ולסר לנו את הארוסות בלאו הלא תסור ולהזכיר היתירן להיינו ע"י חופה וקדושין וכתב הרמב"ן ז"ל ונרלה מזה שלין חותמין בה מקדם ישרלל ע"י חופה וקדושין לע"פ שכתוב במקנת נסחאות לפי שהיו רלוי לברך על החופה שלינה נעשית עבשיו ועוד שמקדם ישרלל הוא מעין הפתיחה שקדמם בכל עסקי נשואין **לפיכך לין לחתום** שלא מקדם ישרלל בלבד וכתב רבינו האי ז"ל נמרא היא בהילי מקדם ישרלל וכך חותמין בשתי יהיבות מיומות תכמים הרשונים ועל עבשיו ותוספת זה שלתם מוסיפים נריעותא היא שלין קדושת ישרלל תלויה בכך ונלה לכם למזור להלכה ולמנהגנו בהסכמת כל עכ"ל רבינו האי ז"ל וכהלכות רבינו ז"ל מעלתי בא"י מקדם ישרלל

ע"י חופה וקדושין וכתב ילו ז"ל נמחק על ידי חופה וקדושין ועיקר עכ"ל הרמב"ן ז"ל ופירש והתיר לנו את הנשואות להתיר לנו חותן שהן נשואות לנו ע"י חופה וקדושין ורבינו תם ז"ל הניח והתיר לנו את הנשואות לנו ורבינו האי ז"ל כתב והתיר לנו על ידי חופה וקדושין ואין מנהג כיוצא בזה לומר את הנשואות ופירוש על ידי חופה וקדושין לפי על פי שהקדושין קודמין לחופה היינו על ידי חופה וקדושין שקדמו להן וכתוב בספר העטור שעיקר הנשואין הוא על ידי חופה בקדושין בכי"ת ולפי שהייקין קלוש לכי"ת שהיו רפה מפני שהיו סמוכה לה"ל לפי שהותיות יהו"ל מרפות בנ"ל כפ"ת טעו הסופרים וכתבו בוא"ו: **והוא שבאו. לא המשתה:** [דף ח.] **פנים חדשות. בכל יום שלא היו שם לתמול** והרמב"ן כתב לכל שבע פנים חדשות ועומד שם אע"פ שאינו אוכל שם מברכין שבע ברכות וכתבו עוד בתוס' **שאם באו פנים חדשות** בלילה מברכין עליו לילה ויום והוא שעמד שם בכל שעת ברכה וכתבו בשם ר"ת ז"ל להחי פנים חדשות היינו שנתמעטו עליו בני החופה: **מאי מברך א"ר יהודה בו'.** כתב רש"י ז"ל נראה בעיני שלא **נסדרו על עסקי הזווג שלא מאסר יצר ואילך שאותה ברכה מתקנת לכבר בשניהם אשר יצר האדם מלבר בזכר והתקין לו ממנו בנין עדי עד היא הנקבה** שהם תשיש **לפי שאנו צריכין להעלות זכרון ירושלים על לשם שמחתנו שנאמר תלבלב לשוני לחכי וגו'** שמא תשמח **בחתן** וכלה **שיעשיהו בשמחה** וטוב **ואשר ברא לשם כל ישראל ולפי שהסדר מתחיל מאשר יצר פתח בה בברוך וחותם בברוך כלרך כל ברכה של רשתי סדרי ברכות** ושום תשיש ושמח תשמח **מפני שהם ברכות הסמוכה לחברתה לא פתח בה בברוך שכך תקנו לכל הברכות הסמוכות אחר הרשאונה על הסדר ואשר ברא שהיא נאמרה יחידאה ברוב ימי המשתה כשאין שם פנים חדשות לפיכך היתה מן הסמוכות והוצרך לפתוח בה בברוך ולסיים בה בברוך שכל שהכל ברא לכבודו היתה מן הסדר שלא לאסיפת העם הנאספים שם לגמול חסד זכר לחסדי המקום שנהג עם אדם הרשאון שנעשה לו סוכין ונתעסק בו ואסיפה זו כבוד המקום היא וברכה זו לכך נתקנה ומשעת אסיפה היא רשויה לברך שלא מכיון שיש שם ברכה על הכוס הזקיקוה לסדרם עליו מיד להיות לאברכת בשמים וברכת על האור במוצאי שבת כשלמדנו* [בירושלמי לברכות פרק ג' הלכה ה] רבי מפזרן וחוזר ומסדרן על הכוס ור' חייא מכנסן הוחיל ויש שם כוס ולפי שהיה מרגיש סדר הברכות וכולה הולכה אחת שלא חתמו בה בברוך מיד להיות לאברכת פירות ומינות וכן ברכת יוצר האדם שתקנוהו ליצירה הרשאונה של אדם הרשאון כלשלמן אי לאמלן לאמר שתי יצירות הוו אי לאמלן לאמר שתי יצירות עלו במחשבה ובתר מחשבה אזלינן מ"מ היה מסדר ברכת הזווג להיות ביצירה הרשאונה לאכתי נקבה לא הואי ואם תאמר למה היה בהם מתוך שאנו מברכין על יצירה שניה תקנו אף על הרשאונה שהיא תחלתו: **והתקין לו ממנו. מנופו ומצלעותיו: בנין עדי עד. בנין הנהנה לדורות וקרי בנין על שם ויבן את הצלע: עקרה.** ירושלים: **ריעים אהובים. לחתן והכלה שהם שני ריעים**

ממשתה נגינתם ברוך אתה ה' משמח חתן עם הכלה ומאי שנא הא דמתחיל בה בברוך משום דאע"ג דליכא פנים חדשות מברך אשר ברא כל שבעה הלכך ברכה בפני עצמה היא רב אשי איקלע לבי רב כהנא יומא קמא בריך כולהו מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות בריך כולהו ואי לא (לא) אפושי שמחה בעלמא הוא מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא משבעה ועד תלתין בין א"ל מחמת הלולא ובין לא א"ל מחמת הלולא מברך שהשמחה כמעונו מכאן ואילך אמר מחמת הלולא מברך שהשמחה במעונו ואי לא לא וכי א"ל מחמת הלולא עד אימת א"ר בפי משמיה דרבא עד תריסר ירחי שתא ומעיקרא מאימת מכי רמי שערי באסינתא (דף ח:) א"ר יצחק אמר ר' יוחנן מברכין ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין ברכת אבלים בעשרה [כל שבעה] ואין אבלים מן המנין והוא שבאו פנים חדשות מאי ברכת אבלים ברכת

תפלה היא שמברכין שיהיו שמחין בהצלחה כל ימיהם לפיכך אין לנו חותמין בה משמח חתן עם הכלה למשמע שמחת שיש בשאר שלש ברוך משמח את שיהם לעולם בספוק מזונות וכלחרונה שבח הוא שמשבח להקב"ה שברית חתנות לבוק שיש בשאר שלש שמחה וחדוה לפיכך יש לחתום משמח חתן עם הכלה שהוא שמחת שיש בשאר על כלן לשון רש"י ז"ל: **ואחרים** פירשו [והיא לעת התום'] להיינו טעמא לברכות הללו יש מהן שפותחות אע"פ שהן סמוכות ויש שאין פותחות משום לכי לחרינן לברכה הסמוכה למברכתה אינה פותחת בברוך לוקין כשסמוכה לברכה שחותמת הא לאו הכי (לא) [פותחת] אע"פ שהיא סמוכה כלי שלא ירחו שתיהן כברכה אחת ולפיכך **שום תשיש ושמח תשמח** אינן פותחות לפי שכל אחת סמוכה לברכה שחותמת לפי' הכי לשאר ברית פותחת משום לזימנין למברכי לה בלפי נפשה להיינו בלליכא פנים חדשות ולפי נמי לפי' תימא לכל לסמיכי לפי' למטבע קצר [שאינה חותמת] אינה פותחת היינו טעמא להני משום דיוצר האדם לא מקריא סמוכה לפי שהוא התחלת [ברכות] הזמן לשהכל לא נתקנה **שלש על שמיפת העם** וכלבדי רש"י ז"ל ואשר יצר כיון לברכה זו ושלפניה תרוייהו מעין יצירה ניהנו לולו לא היתה פותחת היה הכל לומה ברכה אחת וחכמים רלו לעשותן כ' ברכות משום לשברי לשם וחוה **כ' יצירות הוו כמ"ש בערובין** (קף יח.) **לויבן את הצלע זנב היה וממנו נברית האשה: מברך שהשמחה במעונו. בתחלת הזימון: בין אמר להו.** לקרואים: **מחמת הלולא. קרואי לכם הלוש לסעודה: מעיקרא.** קודם חופה **לא הזמין קרואים ואחר לסם מחמת שאני רוצה להכניס בני לחופה: מאימתי. התחלת שמחת החופה לברך שהשמחה במעונו: מכי רמו שערי באסינתא. שוהין שעורים בעריבות בימים להטיל שכר לנרכי חופה ויש לומרים לסם החתן והכלה זורעים שעורים בפניהם לומר פרו ורבו ונמחו כשעורים הללו** ומשמע לי לשאר ברית בפ"ע לא מקריא ברכת חתנים לשי מקריא שכי לא הו"ל לר"י לומר וזהו שבאו פנים חדשות לכאלו **פנים חדשות נמי מברך** לוחה כלאחר כאו **פנים חדשות מברך** שית לא בחו מברך ג' שלש ולשי לשאר ברית בפני עצמה לא ברכת חתנים היה שלש כולהו שית ברכות מקרו ברכת חתנים כי היכי לשלרבעה שלאחר המזון מקרו ברכת המזון ונפקא מינה לשע"נ לשמרינן ברכת חתנים בשבית היכא לליכא פנים חדשות שלש שברך שלש שהשמחה במעונו ושאר ברית לא בעי עשרה שלש בני נמי מברכין לה והיינו נמי לשמרינן בסמוך ושי לא לפוקי שמחה בעלמא הוא שברך שהשמחה במעונו ושאר ברית כולהו לשלילהו כתחלת הזימון ושי לא מאי לשמרי לשמרי רבנן שבעה לברכה ליתא משום הזימון לשנשואין יומא קמא שני שלש לשפוקי שמחה בעלמא הוא לתקון

רחבה: אמר ר' אלעזר (דף ט.) האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו דשויא אנפשיה חתיכא דאיסורא וה"מ באשת כהן פירוש דליכא אלא חד ספקא ספק תחתיו ספק אין תחתיו ולא מצית אמרת אם תמצא לומר תחתיו ספק מוכת עץ ספק דרוסת איש דמוכת עץ פתחה סתום אי נמי באשת ישראל והוא שקבל בה אביה קדושין פחותה מבת ג' שנים ויום אחד דהוה ליה חד ספקא ספק באונס ספק ברצון וספקא דאורייתא לחומרא אבל אשת ישראל שנתקדשה יתירה על בת שלש שנים ויום אחד מותרת דהוויין לה תרי ספיקי ספק תחתיו זינתה ספק אין תחתיו ואם תמצא לומר תחתיו ספק ברצון ספק באונס הלכך הוויין לה תרי ספיקי ותרי ספיקי דאורייתא

הכי הלכך בספסמחה במעונו ושמר ברח סגי והרמב"ן ז"ל כתב למלחמרינן בגמרא בריך שית ובריך חמש ס"מ להסמחה במעונו לאו ברכת חתנים היא ומינה לחפי' בג' מברכין אותה ומברכין אותה למ"ד שהוא סבור **לשמר ברח שהיא** מכלל שית וה' שאין מברכין אותה אלא כי' ולברכיו נעטוך לחמוך ולפרם להם לע"ל יהודה והוא שבאו פנים חדשות הכי קאמר מאי למלחמרינן כל שבעה למשמע שהן **שוין לוקח בשבתו פנים חדשות** וזה לוחק ועיקר שלבר כמו שכתבתי לכסס שהסמחה במעונו הויא ברכת חתנים להם כי מהולע הוו מברכין לה אי לאו משום ערבא לינוקא כלחיתא בגמרא ולא מברכין לה אלא משום שמחה בעלמא הכי נמי לשמר ברח לאו ברכת חתנים היא ולא בעיא עשרה שהיה בהם אלא משום לפופי שמחה בעלמא וכך נראין לברי הרמב"ם ז"ל בפרק כ' מהלכות ברכות והרמב"ן ז"ל כתב למלחמר לפופי שמחה בעלמא הוא כלומר סעודת קרובין שלנו ולמרינן למר ליה מחמת הלולא שמא מינה שהין מברכין שהסמחה במעונו אלא בעושה סעודת מרעות לחתונתו אבל אם לא זימן ולא חתן הסועד עם בני ביתו אינו מברך כלל ע"כ משמע ליה ז"ל למאי דלמרי לפופי בעלמא הוא היינו סעודת הקרובין ואין זה נכון כלל אלא כמו שכתבתי עיקר ולפיכך יש לומר שכל שבעה שהסמחה במעונו שהיו חתן הסועד עם בני ביתו מברך כל שבעה שהסמחה במעונו שהיו כפי פירושו ז"ל לפי לשמר ברח לא יברך לע"כ סועד עמו לאחר ולאי לפפר לסתמת למרי שבעה לברכה לבל ולאי מוקינה לשאחר שבעה אם לא סעד עם אחר אינו מברך שהסמחה במעונו והיינו למלחמרינן בין למר ליה מחמת הלולא בין אלא למר ליה מחמת הלולא לשלמא בסועד עם אחר היא שאם לא כן אי זה הוכחה יש שהוא עושה סעודת שמחה כלל וכן מה שכתב ז"ל למלחמרינן בריך שית **ובריך חמש משמע להסמחה במעונו** לאו ברכת חתנים היא לא יתעתי מה ראיה הוא זה שאם בחנו נומר כן מאן למר ליה לברכת מזון הוא למלא ברכת נשואין הוא ואי נמי ברכת המזון הוא היכי ליתא בריך שית **ובריך שבע וכי שהסמחה במעונו** ברכה בפני עצמה היא ואלא אינה אלא תוספת לבריס שאנו מוסיפים בנברך שאכלנו ומיהו ואלי קושטא למילתא הוא שאינה ברכת חתנים וכמו שכתבתי: **וחתנים מן המנין.** לעשרה הצריכין למנות לברכת חתנים כללמרינן לעיל: **ואין אבלים מן המנין.** בגמרא פרכינן עלה מלתניא חתנים ואבלים מן המנין ומפרקינן כי תניא ההיא בברכת זמון כלומר להעטורף בנ' בני לשם זמון עליו שהרי חייב בכל המצות וכי קאמר רבי יוחנן לחין לאבלים מן המנין בברכת רחבה **כשמברין את האבל סעודה ראשונה משל אחריס כלחמרי' במועד קטן [לף כז:] היו מברין אותו ברחבה ומברכין שם ברכת אבלים כלמפרש** (טעמא) [לקמן] בגמרא ברוך מנחם אבלים והיכא לחיכא **פנים חדשות מברכין אותה כל** ז' וי"ל שאין מברכין ברכת חתנים אלא בברכת המזון ולא כמו שנהגו עכשיו לברך ברכת חתנים בשבת אלא בשעת סעודה ולישנא שהרי שנינו במסכת סופרים [פרק יט הלכה יא] ונהגו (ז"ל) לומר בבקר ברכת חתנים על הכוס בעשרה **ופנים חדשות כל** שבעה [ובערב קודם סעודה] אלמא קודם סעודה היו מברכין אותה לפי שהיו רגילים להתאסף בבית החתן בבקר ובערב לשמח החתן וכלה והיו מברכין אע"פ שאין לוכלין ואלו נם כן בשבי ובשבת שהחתן יוצא מבית הכנסת מוציאין כלה מחדרה וכנסין לחופה זו היא עיקר הסמחה ורלוי לברך עליה וה"נ מוכח בירושלמי שלמר [בפירקין הלכה ו] מברכין ברכת חתנים כל שבעה כי' ירמיה בבית חתנים כל שבעה רבי ירמיה סבר מימר מפקין כלתה כל ז' כלומר מחופתה להיות שמחין עמה ומס"ה מברכין כל שבעה ע"ל רבי יוסף והא תני רבי חייא **מברכין ברכת אבלים** כל ז' אית לך למימר מפקין מיתה כל שבעה מאי כולן מה כאן מנחמין עמו אף כאן משמחין עמו מה כאן מזכירין פירוש האבל ומס"ה מברכין אף כאן מזכירין כלומר הסמחה ומס"ה מברכין ואע"פ שברכו בשבי חוזרין ומברכין בשבת ואין חוששין לעשת אם יש בם פנים חדשות לפי שאי אפשר שלא יהיה בשבת אחר שלא היה בתמול וי"ל שסומכים על מה שאמרו במדרש כיון **שבח שבת בלו פנים חדשות** [ואין צריך פנים חדשות] לחרות עוד שנינו במסכת סופרים [שם] נבי ברכת החדש כי' מברך עליו ברכת הזימון ומביא לו כוס לחר ומברך בפה"נ וכן ע"א כולה וכן אתה חומר בברכת חתנים ובברכת אבלים לפי שהין חומרים שתי קלוסות על כוס לחד אבל י"ל שלא אמרו אין מברכין שתי קלוסות על כוס לחד סס בפסחים [לף קכ: ע"ם תוס' ל"ה שלי"ת כ' כו'] שלא לענין קלוס וברכת המזון ומשום דהאי מקמי סעודה והאי בתר סעודה לבל בקלוסה ולבלתתי לתרוייהו מקמי סעודה מברכין להו לחד כסף וברכת מזון וברכת חתנים להם למיל לתרוייהו בתר סעודתא וכתב הרמב"ן ז"ל ושמעתי שהין לברך ברכת חתנים ולא לשר ברא שלא בחופה שהין שמחה שלא בחופה כלמרינן בתוספת סוכה (לף כה:) ולישנו בסוכה ולישנו בסוכה הין שמחה שלא בחופה לשמא ליכא לברוכי ברכת חתנים שלא בשבעת ימי המשתה ובחופה על כלן ומיהו שהסמחה במעונו ולאי לא תני בחופה כלל להו לחפי' מקמי סכי ובתר סכי מברכין לה ולמלחמרינן לענין ברכת אבלים כי תניא סהיא בברכת זמון ולמלחמרינן לענין ברכת חתנים ואם תאמר לי סכי פשיטא מקנת הנשואים שאכלנו משלו שמוסיפין בברכת זימון נברך מנחם אבלים שאכלנו משלו אפשר לתרן סכיון שהוא מתנחם סייתי לומר שלא יקטרף שהוא הין מן המנחמים שלא מן המתנחמין שלא להתם בברכות [לף מ:] משמע שהין מוסיפין הא כלום שלא י"ל שכיון שמוסיפין בהטוב והמטיב שלא לומר ליית לומר בלאיתתא סתם היה לאפשר לומר שהין לבל מן המנין: [לף ט.] **האומר פתח פתוח מצאתי.** כתב רש"י ז"ל **וטענת לומס הין לו כנון שהיא ממשפחת לורקטי שהין להם לס בתולים כלשקמן [לף י:] לבל זאת ברורה לו שפתח פתוח מנא: נאמן לאוסרה עליו. ולע"פ שהין הלבר הזה יכול להתברר שלא עלפיו לנבי נפשיה הוי נאמן לעוויי עליה חתיכה לאיסורא** ע"כ. נראה מדבריו דלאי ליכא למיס לא מתברר ולאחרים כתבו שהין לומס רלוי להם לאפשר לשם לפי שנשתס ולפי שמשתם נמי לאפשר לשם הלכך לפי שעור לשם שבעה ימי המשתה **למ"ד חיהו קיס ליה לפתח פתוח מנא** ובכי מוכח בירושלמי [פרק זה סוף הלכה ז] עלה דבריית'א דתניא בגמרא [לף יב.] כל שלא נהג כמנהג הזה אינו יכול לטוטון טענת בתולים במה חנן קיימין בשלא בעלה ומנא היא לומרת לס בתולים והוא לומר

לקולא: (דף ט:) אמר רב יהודה אמר שמואל האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתה (דף י.) אמר רב נחמן אמר שמואל משום ר' שמעון בן אלעזר חכמים תקנו לבנות ישראל לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והם האמינוהו שאם אמר פתח פתוח מצאתי נאמן ואם כן מה הועילו חכמים בתקנתן אמר רבא חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה וחזינן לגאון דקאמר הנ"מ לענין מנה מאתים אבל לענין תוספת לא מהימן וטעמא דמסתבר הוא דלא תקינו רבנן אלא מנה מאתים אבל תוספת איהו כתב אנפשיה הילכך לא מהימן ההוא דאתא לקמיה דר"נ א"ל פתח פתוח מצאתי אמר להו ר"נ אסבוהו כופרי מברכתא חביטא ליה והא ר"נ הוא דאמר מהימן מהימן ומסבינן ליה כופרי רב אחי משני כאן בבחור כאן בנשוי בחור לא לחוש לסברת הירושלמי דאמר אין אדם מעמיד עצמו על הספק שמא יצא ידי חובתו ואין לחוש לדבריו שהרי הרמב"ם ז"ל כתב בפרק ב' מהלכות סוטה קטנה שהפסידה כתובתה מאתים ואלמנה מנה ואפילו הכי כתב בפרק ג' מהלכות יבום שאם אמר פתח פתוח מצאתי נאמן ואין לחוש לדבריו שהרי הרמב"ם ז"ל כתב בפרק ג' מהלכות סוטה קטנה שהפסידה כתובתה מאתים ואלמנה מנה ואפילו הכי כתב בפרק ב

לומר נחמן ועלה לירש רמי לברורי ואי לפסר לה להכי רחיק הכי היכ קלה בעיניו להעוליה וכלאמר ר"כ מה העועלו מכמים בתקנתם הלכך ודאי אי נאו לי לימינהו רבנן מעם לחזקה אין לחם עורח בסעורה ומפסידה לו היה מיחין לחם לימיין נמעלו בנות ישראל כהפקר ואילו הות כתובה לאורייתא לו מכינן [להכיא טעמא לנא ברירא כולי האי וכן נמי במאי למעבד לה מעכשיו לו מכינן] עליה שאינו בדין שיפתה אותה בשיעבוד זה כלי שיעשה בה רצונו ואח"כ יבא ויאמר פתח פתוח מנחתי ובולאי שלח על לעת כן נשתעבד לנא לכיון לכתובתה לרבנן סמכו על טענה זה והשתמינהו ומקולי כתובה שנו כאן ומיהו משמע לקוקא בשלא מנא לם לבל מנא לם לפיכך אמר פתח פתוח מנחתי אינה מפסדת כתובתה להא חיישינן בירושלמי לעיל לאם היא אומרת לם בתולים והוא אומר לם נפור הורע כאן כו' ואם היה יכול לטענן טענת פתח פתוח ולתלות להם בלם אחר כשהוא טוען בברי שהוא לם נפור ואינו יודע בפתח אחרי אינו נאמן לקרבה היה לנו להשמינו שהיא טוענת יותר בריאה מפתח פתוח אלא ודאי להפסידה כתובתה אינו נאמן אלא לשברי עליו נראה לנאמן וכמו שכתבתי למעלה וכן דעת הרמב"ן ז"ל לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ו מהלכות אישות שאע"פ שיצא להם הוזיל **ומצא פתח פתוח** הפסידה כתובתה וכתב הרשב"ץ ז"ל **לא טרח בסעודה** שאינו נאמן להא ליכא חזקה וחזקה לנופא עדיפא מחזקת ממון לפילו בברי ובדי להולכים אחר הרוב לבתולות נשחות וחזקה לנופה: **וחזינא לגאון דקאמר כו'.** יש מי שכתב שאין זה אלא טענון **בתולים** שאין טענתו ברורה לנמרי לבל טוען טענת לשים נאמן לפי' להפסידה תוספת וכן דעת הרשב"ץ ז"ל ואינו נראה מן הטעם שכתבתי למעלה וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ' י"ו מהלכות אישות שתוספת יש לה אע"פ שהיא ברורה שהיתה בעולה או שהולת לו ומ"מ כתב שיש לו להסביעה בנקיטת חפן כדין כל הנסבעין ונוטלין ואח"כ תגבה התוספת ליתא הרב ז"ל זה לשה שאמרו בפ' שבועת הדיינין (לף מא.) הלי מלן למפיק שטרא לחבריה וא"ל ליתבבא לי ללאו פרוע הוא לאמרינן לליתבבא ליה אע"פ שאינו דומה לנמרי משום לשטרא לפרעון הקי ומ"מ כתב שאין לה להסביעו שלא מנא בתולה לפי שחזקה היא שאין לחם טורח בסעודה ומפסידה שלא שיש לה להחריס שתם על מי שטען עליו שקר: **אסבוהו כופרי. הלקוחו מלקות בחריות של לקל שיש בהן עוקלים כמין קוצים כלאמרי' בסוכה** (לף לב.) **ואימא כופרא לרכיה לרכי נועם: מברכתא חביטא ליה. זונות העיר הזאת שאמה מברכתה חבוטות וסוכבות לפניו תמיד לזנות מאחר שהוא בקי בפתח פתוח: והא ר"נ הוא דאמר מהימן ומסבינן ליה כופרי.** נ"ל למן הדין פרכינן משום לם"ל למאי לאמר ר"נ לסבים כופרי היינו על שהעיז פניו ולקלאמר מברכתה חביטה ליה ה"ק כיון שהעיז פניו לומר כך בפני ב"ד ברגל הוא בזנות ובשלמא אי אמרינן לא מהימן ספיר למסתמא מלן לחתי קמי בי דינא שיולי מסיולי בריעא מאי ליעיה וכיון לילע לנא מהימן ואפ"ה מחזיק פריצותיה קמייהו מחייבי לסבוכים כופרי אלא אי אמרת למהימן אין זה מעיז פנים כלל למשום לקיש ליה בנפשיה לקוסטא קלאמר וילע למהימן אחי לבי דינא ומשני מהימן ומסבינן ליה כופרי כלומר לאו כלקא ס"ל לעל שהעיז פניו עכשיו אלא על מעשיו הרלשונים למקיש **ליה לפתח פתוח מנא** ולאי למקמי הכא מברכתה חביטה ליה ודב אחאי מפני מין קוסטא קאמרת לכופרי למסבינן ליה היינו על שהעיז פניו ומיהו לוקא בבחור לכיון לנא מהימן מקרי עז פנים כלקאמרת לבל בנפשי מהימן ונא מסבינן ליה כופרי: **א"ל שמא הטית כו'.** טעה. **כשהגיע לפתח כיתו הסגור יש כו לבר המעכבו מלפתוח וכשמטין אותו נפתח** וכגמ' אמרינן עלה ל"ל ל"ל **שמא במזיל הטית לעקרית לשמא ועברת** אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שמהלך בחיפון לילה ואפלה הטה במזיל מנחו פתוח נא הטה במזיל מנחו ענול וכתב רש"י ז"ל לנאיכא לאמרי **בנא מתכוין נא שכיחא הטייה ונא אמרינן שמא הטה נאנ כך בלקו שמא במזיל הטית** כו' אבל הרב רמב"ם ז"ל כתב בפרק הנזכר אומרים לו שמא הטית או שמא בעלת בנחת הרבה ולפיכך לא הרגשת [בלוחקן]: [לף י:] **בעולה ריחה נודף. מפיה מריחין ריח היין שנכנס לה לרך פתח הפתוח: גמרא הוה שמיע ליה. שעשו כן לבנות יבם נלעל במם' יבמות [לף ס:]: דורקטי.** לור קטיעי שאין להם לא לם נלה ולא לם כתולים: **שפניהם שחורות.** מחמת לעבון: **צפד עורם. לונם פירש כמו לבך עורס על עלמס ומנחס פתר שחר עורס: גרסי' בפרק אלו נערות (דף לו.) החרשת והשוטה כו' ואין להן טענת בתולים.** להפסידן מכתובתן חרשת ושוטה לאמר לי הוה פקחת לטעון הוה טענה קטן למשנתלרסה נאנסה ונאמנת כה"נ לאמרינן לקטן בפירקין ובונרת **ומוכת עץ מפני שכבר כלו** בתוליהן ועל לעת כן כנסן: **והאמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשונה.**

וכועל כמה בעילות לתלוין כל למיס של אותה הלילה בלא בתולים לעולם לומר שית לה בתולים לבוגרת לחי לא לא הוי בעי למיתב לה אלא בעילת מצוה וכיון לחית לה בתולים היכא לבעל ולא מצא לה תפסיל כתובה להא כנסה בחזקת בתולה ומצאת בעולה: **אי דקא טעין טענת פתח פתוח ה"נ הכא במאי עסקינן דקא טעין טענת דמים.** זו היא נירסת הרי"ף ז"ל וה"פ אי לקא טעין טענת פתח פתוח ה"נ ליש לה טענת בתולים משום לבוגרת פתחה פתוח הוא וכיון שכן לפשר לחתי לה מחמת עדלין לפרצה לחוקה היא ומשיר בה גרורות ולהכי אמר רב נותנין לה ליקח לשמוה וכי אמרינן לבוגרת אין לה טענת **בטוען טענת למיס** לכיון [לחיכח] בוגרת לכלו **בתוליה כלחיתך ביבמות [לף נט.]** זמנין לעל לחתי לה מחמת עדלין ולפיכך כתב הרי"ף ז"ל ונמצאו עכשיו הבתולות הבוגרות כו'. לאבל רש"י ז"ל **[גרס] אי לקא טעין טענת למיס.** כלומר אי אמר בעלתי ולא מעלתי לה ולאי טענתך מעליתך הוא וכי אמרינן אין לסה טענת בתולים כגון קא טעין ואמר פתח פתוח מעלתי ולא לא בדקתי אם נמצא בה אם לאו ובכי האי גוונא אין לה טענת בתולים לפי שהבוגרת אין רואמה אך כבתחלה ודומה לו כאילו פתח פתוח ולפי זה אפי לאמרינן ביבמות לבוגרת כלו בתוליה על הפתח קאמר וכן הכריע הרמב"ן ז"ל מלאמרינן בירושלמי פרק קמא ר' יונה בשם רבי כריספא בוגרת כאבית פתוחה היא וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק י"ל מהלכות אישות ושמשמע הרלשונה טעות היא: **מתני' בתולה כתובתה מאתים כו'.** הגירסת והשפחה כו'. יש לכן טענת בתולים. לפי שפילוי נבעלה בתוליה חוזרין: [לף יפ:] **גדול שבא על הקטנה. פחותה מבת שלש שנים אין ביאתה ביאה שהרי בתוליה חוזרין: וקטן. פחות מבן ט' שאמרו חכמים** שאין ביאתו ביאה: **שבא על הגדולה ומוכת עץ. שנתקע לה עץ בתוכה מקום:** [לף יב.] **כתובתה מאתים. לש נשאו לאיש לחרי כן לא לבלו בכך כתובתן לש נשאו אתם ולא פירש לה כלום: בתולה שהיא אלמנה או גרושה או חלוצה מן הנשואין. כגון שנכנסה לחופה ומת בעלה בחזקת שלא נבעלה: כתובתה מנה.** לש נשאת לאחר אתם כתובתה מנה שמשמאת הרי היא כבעולה: **ואין להם טענת בתולים. לינו יכול להפסילה לותו מנה ולומר בחזקת בתולה נשאתיך והיה מקחי מקח טעות.** והא לנקט הכא חלוקא לאו לוקא לכיון לשמועינן **לאלמנה מן הנשואין** אין לה אלא מנה פשיטא למשום להויא חלוקא בתר הכי לא יפה כתב אלא לייל לנקט בריש חלוקא לשמועינן רבותא לאע"נ לנתאלמנה ונחלקה כתובתה מאתים כיון למן האירוסין הוא נקט נמי הכא חלוקא ולשמועינן לאע"נ לנתאלמנה ומחלקה מנה מיהא אית לה כללה בהלייהו: **גרסינן בגמרא [דף יא.] אמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד. אם אין לו אב ואמו מכיאתו להתנייר** מטבילין אותו לאין לך גר בלא מילה וטבילה ועל דעת ב"ד שיהיו ג' **בטבילתו כאין כל טבילת** ב"ד שבעולם **ג'** והם **נעשים לו כאב והרי הוא גר על יהיהם ומנעו ביין כשר** ולמרינן עלה לאמר רב יוסף ואם הגדילו יכולין למחות. כלומר אם הגדילו **קטנים שנתגיירו ולאפי' עם אביהם** להכי מוכח בגמרא יכולין למחות **ולומר אי לאפשינו להיות גרים וחוזרין לסורן ואין לנו לענות בב"ל ולאפי' יהיו תקיפה ואם קלא אשה מעמיחה אינה ערכה גט להיות כיפרלא מומר** ומיהו לאמרינן בגמרא לכיון שהגדילה שעה לאחת ולא מיחתה [וכ"ת שוב אינה יכולה למחות] ואם הגדילה יכולה למחות לאמרינן לכיון שהגדילה שעה לאחת שוב אינה יכולה למחות היאך לפשר לומר שמחתה מיד שהגדיל יש לומר לעני למחתה לקטנות לאו מחתה היא ואין לאמרינן לכיון שהגדילה שעה לאחת שוב אינה יכולה למחות היאך לפשר לומר שמחתה מיד שהגדיל יש לומר לעני לעניין שאם נתרצת לאחר כך אין מחתתה כלום אפ"ה מהניא לעניין ללאחר שהגדילה אם עמדה במחתתה מהני אי נמי לכי אמרינן לכיון שהגדילה שעה לאחת ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות היינו שהגדילה בלא תשה וייהולית: **ולענין** הלכה קי"ל כרב הונא לאמר לגר קטן מטבילין אותו על לעת ב"ל ולא שיהו ב"ל מעויין למחזר ולמול את העובד כוכבים מעמיד אלא שאם בא התינוק מעמיד או שהביאתו אמו או שעשו כן ב"ל מעמיד מהני וקיימא לן נמי כרב יוסף לאמר שהגדילו יכולין למחות ואפי' בגר שהגיירו בניו ובנותיו עמו והכי מוכח בגמרא ואע"ג לאותיבו עליה אבי ורבא כלהיתא בגמ' לאו משום לאל סברי להו כוותיה אלא לאבורי מתני' לאל תקשי ליה ועוד לאלאבי קושיא לרבא לאו כלום הוא ולרבא נמי קשיי לאבי לאו כלום הוא כלהיתא בגמרא וכיון שכן קי"ל כרב יוסף ומן התימה על הרי"ף ז"ל שהביא מילתיה לרב הונא ביבמות בפרק החולץ [סי' סז] ולא הביא אף לרב יוסף וכתב הרמב"ן ז"ל ולא יעלתי למה לאל ג"כ הוא מפרש לברי רב יוסף לגר שהגיירוהו בניו ובנותיו עמו לאבל לרב הונא לאמר גר קטן מטבילין אותו על לעת ב"ל להתנייר והטבילוהו על לעת ב"ל] אינו יכול למחות שאם כן מה כח ב"ל יפה ואינו מתחוור ע"כ והרמב"ם ז"ל הביא מילתיה לרב הונא בפי"ג מהלכות איסורי ביאה ומילתיה לרב יוסף פ"י מהל' מלכים:

מתני' האוכל אצל חמיו כו': **מפני שמתייחד עמה.** קודם שמוזהין ויש לחוש שמא בא עליה ותניא כיבמות בפ' ב"ש (דף קיח:) טעמא בתולים כל שבעים יום דברי ר"מ ר' יוסי אומר נפתרה לא נפתרה לפיכך לחבר כמה ימים: **ואחת אלמנת כהנים. תלמ' בת כהן: היו גובין לבתולה. בת כהן כשנשאת לכהן וכ"ש כשנשאת לישראל** ואמרינן עלה בגמרא לא ב"ד של כהנים בלבד אמרו אלא לפיכך מפקחות מיוחסות שבישראל אם רצו לעשות כדרך שעושין הכהנים עושים. כלומר ואם בא לשם ונשא בתולה סתם מתוך מפקחת חייב ליתן לה ארבע מאות: [דף יב:] **רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת.** מפרשין טעמא בגמ': **הרי זו בחזקת בעולה עד שלא תתארס והטעתו.** ולית לה כלל למקח טעות לגמרי מפני כלאמרינן לעיל [דף יח:]: **גמ' חייב.** לשלם: **פטור. מלשלם ומכל מקום משביעין ליה שבועת היסת שכן הוא בלבבו שלזו יודע שהוא חייב לו** כך כתב רש"י ז"ל **ולבר ברור הוא שאם לא כן בטלת תקנת שבועת היסת: לימא רב הונא ורב יהודה דאמרי כר"ג.** לקמ"ל לטעמא דר"נ משום לחיובי בריי ולחיובי שמא וכברי עליה : **ור"נ ור"י דאמרי כר' יהושע.** לחמר לא מפיה אנו חיין משום לחמרינן לחזקי ממונא בחזקת מחריה: **[אלא] דאמרינן אוקי אתתא אחזקתה.** למספקינן **לשעת לירושין לי בתולה הוא ונסתעבל לה מלתא לו בעולה הוא והעמל אשה לחזקתה ובתולה נולדה ויכך שעה הוא לליתנסף לאחר לירושין** ובלישנא בלנתא לבסמוך להיא לומרת מוכת עץ אני והוא לומר לא כי אלא דרוסת איש ואח לישכח למימר נמי לזקמי לחזקה שבחזקת בנות ישראל שאין מזנות: **אבל** הכא מאי חזקה איכא ליה: **להאי תובע לנוקמיה לחזקה לגבות הלכך זיל בתר חזקה לממונא: דאי לא תימא הכי.** אלא **לרב נחמן לא מתוקמ כרבן נמליאל אלא כרבי יהושע:** [דף יג.] **קשיא הלכתא אהלכתא דקי"ל הלכתא כר"נ בדיני.** הלכך נקטינן לממנה לי בידך והלה לומר איני יודע פטור ומשביעין לותו **שבועת היסת שאינו יודע** וכלכתיבנן מיהו ה"מ בלישי אחת לשם אחד בבא לנעלת ידי שמים חייב לשלם לגרסינן בפרק הנזהל בתרא (דף קיח.) לחמר רבי יוחנן מנה לי בידך והלה לומר איני יודע חייב בבא לנעלת ידי שמים ובדיני אלם נמי לחמרינן פטור לוקח בלומר איני יודע אם הלוויתני אבל אחר נפתרה לפיכך אם פרעתיך לפיכך בלישי אלם חייב יודע אני שהלוויתני ואיני יודע אם פרעתיך לפיכך בלישי אלם חייב כיון שהוא מודה שנתחייב ומסופק אם נפטר ממנו והכי לימא התם בפרק הנזהל: **מתני' היא אומרת מוכת עץ אני.** ויש לי מלתיס לר"ת או מלה לרבנן כלחיפלינו לעיל [דף יח.] **במוכת עץ: והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את. קושא שלרשתיך** ואין לך כלום לכנסה בחזקה בתולה ונמלאת בעולה אין לה כלום כלאסיקנא לעיל [שם]: **ראוה מדברת כו'.** שלמו שנסתרה עם אחר ונקט מלברת ליתנה מעליו כאורחיה לקרע לכתיב (משלי ל:כ') אכלה ומחתה פיה **לנקט תשמיש בלשון אכילה: וכהן הוא.** כלומר מיוחס הוא: **נאמנת. וכשרה לכהונה ולא מספקינן בנבעלה לפסול: הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר.** ופשוטה **לכהונה לכל שנבעלה לפסול לה** פסלה מן הכהונה כלנפקא לן ביבמות [לף שם.] מכי תהיה לאיש זר **כיון שנבעלה לפסול לה פסלה מן הכהונה: היתה מעוברת כו'.** ונקט פלונתא למלברת להוליענך כאו דאמרי לעיל [דף יג.] **אפילו לדברי המכשיר בה פוסל בבתה.** מפרשינן טעמא בגמרא משום לכבעלמא ליכי לית לה חזקה לכשרות **ויש לומר שאם זו בחזקת כשרות עומדת ומספק אתה בא לפוסלה אל תפסלנה מספק אבל** בתה לית לה חזקה לכשרות: **ואע"ג דרוב פסולין אצלה.** שרוב העיר פוסלין העובר הבא מהם ומיהו לע"ג למימינן לפלוגי ברוב פסולין לוקח לכבעיר הולד שאם היו ממעידין בו לא היה לו תקנה אבל אשה אין מעידין לותה ליגמר אלא ברוב כשרין כלאמרינן בסמוך [לף יח.] ואת לא תעביד עובדא על לליכא רוב כשרין ולקמן בפירקין יתבאר מי בעינן תרי רובי כשרין או סגי בחד רובא: **גרסי'** בגמרא [לף יג.] לחמר

מתני' (דף יב.) האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שהוא מתייחד עמה: אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהן כתובתן מנה בית דין של כהנים היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז ולא מיחו בידן חכמים: (דף יב:) הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ר' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת בעולה עד שלא תתארס והטעתו עד שתביא ראיה לדבריה: **גמ'** (אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל) איתמר מנה לי בידך והלה אומר איני יודע רב הונא ורב יהודה אמרי חייב רב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור רב הונא ורב יהודה אמרי חייב ברי ושמא ברי עדיף ורב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור אוקי ממונא בחזקת מריה לימא רב הונא ורב יהודה דאמרי כרבן גמליאל ורב נחמן ור' יוחנן אמרי כר' יהושע אמר לך רב נחמן אנא דאמרי אפילו לרבן גמליאל עד כאן. לא קאמר רבן גמליאל התם אלא דאמרינן אוקי איתתא אחזקתה אבל הכא מאי חזקה אית ליה להאי הכי נמי מסתברא כדקא משנינן דאי לא תימא הכי (דף יג.) קשיא הלכתא אהלכתא דהא קיימי לן הלכה ברב נחמן בדיני ובהא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל אלא לאו ש"מ כדקא משנינן ש"מ: **מתני'** היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ר' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת דרוסת איש עד שתביא ראיה לדבריה: ראוה מדברת עם אדם בשוק אמרו לה מה טיבו של זה איש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה היתה מעוברת אמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת מעוברת מנתין וממזר עד שתביא ראיה לדבריה: **גמ'** (דף יג:) אמר ר' יוחנן לדברי המכשיר בה מכשיר אפי' בבתה ור"א אומר אף לדברי המכשיר בה פוסל בבתה וקי"ל כרבי יוחנן דרביה דר"א הוא ועוד דקאי כאבא שאול דאיפסיקא הלכתא כוותיה בפרק י' יוחסין (דף עד.)

שמואל י' כהנים עומדין ופירש לחד ובעל כלומר ולחן לנו יועיש מי הוא הולך שתוקי כלומר שתע"פ **שכשר הוא ליוחסין ואם נקבה היא תנשא לכהונה ואם זכר הוא בתו ולמנתו כשרות לכהונה** שהרי **כרוב לנו שמכהן כשר בא לעפ"כ** הוי שתוקי לענין שמשתקין לותו מלין כהנים כלומר **שלא יעבוד עבודה ולא יאכל תרומה** ומוכחין לה מלכתיב ויתיתם לו ולזרעו לחריו בעינן זרעו מיוחס לחריו כלומר **שלנו יולעין מי לחביו** מיהו לחרינן ביבמות בפרק נשתין (לף ק:) למלרבנן ולרע לחמכתא בעלמא וכי נזור רבנן בזנות בנשתין לא נזור כנון שתי ולעות כהנים שנתערבו זה בזה כנון לשת כהן שמת בעלה ולא שהתה **שלשה חלשים ונשתת לכהן וילדה בן והוא ספק** חס מלחשון חס מלחרון: **ההוא ארוס וארוסתו כו' אין מינאי.** לחת ממני הוא ולא זה: [לף יג.] **ועוד הא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ג.** לאו למימרא לחפילו כי לא מודה לרוס שלא שמכהים לחיהי מהימנא לרבן נמליאל להא ס"ל ברי ורבי ורבן נמליאל בברי ורבי לא מכשיר שלא שקר קלמר ועוד לחפילו ליתיה קמן הא לחמר רב יהודה לחמר שמואל הלכה כר"ג: **ובהא כי לא מודה בו'.** לקל לחמרת ועוד: **ארוסה** הכל פסולין לגלה חון מן החרוס: **הא לכתחלה. אם בא כהן לימלך עם ב"ד לא שריון ליה לכונסה שלא ג'יכ היו רוב כשריס שלה: דיעבד. אם נשאה כהן לא מפקינן לה מיניה: והא נמי כדיעבד דמי. שנתעברה ואתה בא לפסול העובר ולאוסרה על החרוס אם אין אתה מחמינה הרי אתה מוציאה מבעלה** כ"כ רש"י ז"ל ור"ת ז"ל לחלי תהיי כלישבע לי לנבי עובר לכתחלה הוא לומיל לפנייה ולי לנבי אשה ליעבד מחם הוא י"ל לה"ק כיון שאילו **אתה פוסל העובר** מסום ספק ממזר לף הוא לבו נוקפו ופורש ממנה ולחפילו לנבי ולא נמי כליעבד למי וכך מטין לברי הרי"ף ז"ל לי נמי לכיון לחילו פוסלין [עובר לנמרי פסלינן] ליה ולחפילו מלבא בקבל לנבי עובר נמי כליעבד למי לבל לנבי אשה כיון שהיה נפסלת אלא לכהונה לכתחלה הוא והרא"ש ז"ל פי' לנבי אשה נמי כליעבד למי מסום לחרוסה לאו ליעבד נמור הוא לחכתי מיאסרה מסירה לחופה ולכתחלה נמי לא הוי שכבר נתארסה מסום שכי אתרינן לכליעבד למי לבל לא הוי ליעבד ממש: **הלכך** נקיטינן לכל היכא שנבדקה אמו ואמרה אינה נבדקה בכה"נ שקילין וטורין בפרק אלמנה לכ"נ (לף סט:) ולליענא קמא לחתם לחפילו ילענו ולאי שבא עליה אחרום כל היכא לליימא מעלמא כלומר שהיא נלעזת מאחריס הולך ספק ממזר אלא היכא לאיכא תרתי למעליותא לבא עליה אחרום ולאי ולא ליימא מעלמא לבכי האי נוונא בתר אחרום שהיון ליה לבל כל אלא יבעינן בבירור שבא עליה אחרום אי נמי לחפילו יבעינן שבא עליה אלא שלף היא ליימא מאחריס הולך ספק ממזר ולליענא בתרא לחתם כל היכא לבא עליה אחרום בולאי בתריה שהיון ליה וכבר אע"נ לליימא נמי מעלמא ולא נבדקה אמו והרמב"ם ז"ל פסק בפרק ט"ו מהלכות איסורי ביאה כליענא קמא: **תנן** בפרק בתרא לעליות ומייתי לה היכא בגמרא [לף יג.] העיד ר' יהושע ורבי יהודה בן בתירא על אלמנת עיסה שהיא כשרה לכהונה לחמר לפס ר"נ קבלנו עלותכם לבל מה שעשה בהרי נזר ריב"ז אלא להשיב ב"ד על כך והכהנים שומעין לכם לרחק לבל לא לקרב ולחמרינן בגמרא לאלמנת עיסה היינו בלשיכא תרתי ספיקי ועיקר הפי' להיינו כגון שנתערב ספק חלל במשפחה

דתנן אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי * צ"ל ואמרי' וכ"ה בראש"ש ואמר רב מאי בדוקי שבודקין את אמו ואי אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואע"ג דאיכא רוב פסולין אצלה ואמר רבא הלכה כאבא שאול: ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף היא אמרה מיניה והוא אומר (דף יד.) אין מינאי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא דהא קא מודה ועוד דהא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל אמר ליה אביי ובהא כי לא מודה מי מכשיר רבן גמליאל והא אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא הלכה כרבן גמליאל ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרים אצלה והכא רוב פסולין אצלה ולטעמיך תקשי לה היא גופה הלכה ואת לא תעביד עובדא אלא הא לכתחלה והא דיעבד והכא נמי כדיעבד דמי דהא ארוס וארוסתו נינהו: (דף יד:) **מתני'** אמר רבי יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מן העין ונאנסה אמר ר' יוחנן בן נורי

יום קל

יום קל

זו תנסת לכהונה: גמ' בקרונה של צפורי היה מעשה. ביום הסוק סמיעות וסיירות כחות סס ממקום לחבר: [קף טו.] **בשעת קרונות. שהסיירות כחות לעיר: והוא שהיתה סיעה של בני אדם כשרים לכהונה עוברת שם.** ולחיכך למימר מסס היה להוויין תרי רובי רוב

העיר ורוב סיעה. מפרשינן בגמרא להיינו טעמא לבעינן תרי רובי [לכרוב העיר בלחול לא סני] מסוס לחע"נ למילתיה כל היכא לחזלי חיינהו לנבה חית לן למיסרי מסוס כל לפרים מרובה פרים לפי"ס לא שריגן לה כלי שלא יכא להתיר היכא לחזלה לחיסי לנבייהו להוס ליס קבוע וכל קבוע כמחנה על מחנה לחמי וכרוב סיעה נמי לא שריא לע"נ לליכא למיחש בה מילי להא ליכא קבוע כלי שלא יכא הלכך להתיר ברוב העיר והך שמעתא בשחיטה טועמת היא לחי בטוענת הא פסקינן לעיל בסמוך הלכתא כר"נ לפילו ברוב פסולים שלא לכתחלה מסוס חומרא בעלמא בעינן רוב כשריס ומיהו מסמע לחפי' לכתחלה בחל רובא סניא וליעבד לפילו חל רובא לא בעינן לחפילו ברוב פסולין מכשרינן אבל בסניא לכתחלה בשחיטה טוענת עסקינן ושמא למילתא אחי אלא לעשה לחטען לתינוקן הוא ולא ילעה אחי וכיון ולשנסא הוא שמא לפילו לר"נ בעי לחוייה לה תרי רובי לפילו בליעבד לכשניא לכתחלה לא מצלינן כלל בין בשחיטה לליעבד: **ונמצא** פסקן של לכריס לכטוענת ולומרת לכשר נבעלתי קי"ל כר"נ לחכשר ולפילו ברוב פסולין מיהו לוקח ליעבד כלומר שאם נשחט כשר לכהן לפי' ברוב פסולין לא תצא וכי נמי נאמנת להכשיר העובר לפי שלא החמירו בו כלל שאם היו מחמירין בו לצא בקבל לא היה לו תקנה ולפיכך יש הולל כיון שאם נשחט ומיהו לכתחלה אין מתירין שאם להטמא להכהן אלא לוקח ברוב כשרין כלחמרינן לעיל הלכה כר"נ ואת לא תעביד עובדא לכתחלה על לחיכך רוב כשרין ומיהו בחל רובא סני אבל בשחיטה טוענת כסוניין להכא לא שמכהן פלוגתא בין בתחלה לליעבד הלכך לפילו נשחט תצא אלא היכא תרי רובי כשרין אבל הרמב"ס ז"ל כתב בפרק י"ח מהלכות חיסורי ביאה לחפילו טוענת בעי תרי רובי להתירה להטמא לכתחלה ובליעבד לחפי' חל רובא לא בעינן כיון שהיא טוענת ולומרת לכשר נבעלתי ובשחיטה טוענת נשחט כל היכא לליכא תרי רובי תצא ותמיהני עליו לכיון לסוניין להכא בשחיטה טוענת ועלה חמרינן לבעינן תרי רובי ולא מפלגינן בין בתחלה לליעבד אלא דאפילו לבטוענת נבעי לכתחלה תרי רובי לניהי לנעיל חמרינן לפילו בטוענת אלא נעביד עובדא על לחיכא רוב כשרין היינו לבעי חל רובא חל כשרים מכל מקום מסמע לבכחל רובא סני לבכרוכא אלא בעינן היא אלא מסוס חומרא בעלמא לא מסמע לטטור כיא אלטו קבוע לטבעי מסוס הכי תרי רובי: **הדרן** עלך בתולה נשחת **האשה שנתאלמנה או נתגרשה. ותובעת כתובתה:** [קף טו:] **והוא אומר. לתגרסא קאי ולאלמנה היורסין אומרין לה לאלמנה נשאך אבינו ואין ליך אלא מנה ושטר כתובה אבולה: אם יש עדים. על נשואיה שיצאת מבית אביה לבית בעלה: בהינומא.** ומפרש בגמרא להיינו קריתא לתנתנתא ביה כלאת כלומר עניף על לראש משורבב על עיניה ופעמים שמתנמנמת בתוכה מתוך שעיניה מכוסין ולכך נקראת הינומא על שם תנומה: **וראשה פרוע. שעריה על כתפה כך היו נוהגין להוציא את הכתובות מבית לאביהן לבית החתונה: אף חילוק קליות.** **רגילין היו לחלק קליות לתינוקות בניסואי הכתובות כשהשבלים לחיס מיכסין לותן בתנור ויהן קליות ומתוקין הן לעולם: גמ' טעמא דאיכח עדים הא ליכא עדים בעל מהימן.** לחע"נ לכפלוגתא לסיא לומרת מסאלסתני נאנסתי והוא לומר לא כי לחא על שלא לרשתיך קי"ל כר"נ לחיכי מסיתנא סתם סיינו טעמא מסוס לחיכי ברי ולחיכי שמא לחבל הכי ברי והכי הוא וכי תימא ולחי לליכא עדים נמי להימניה לבעל **מנו לחי כעי** לחמר פרעתי י"ל ללא מני לחמר הכי להא קי"ל בהטוען לחבר מעשה כ"ל לא לחמר כלום כלחיתא לקמן בפרק הכותב ולכרבי הריף ז"ל סהוא סובר לכי לחמרינן ללא לחמר כלום סיינו לוקח במקום שאין כותבין לבל במקום שכותבין כתובה נאמן לומר פרעתי על כרחין הכא מיירי כגון שהבעל הולה קולס מיתתו שלא פרע ומיהו בגרוסא לס תובעתו לאלתר לחבר נירושין לא נריכי להכי שאילו לחמר פרעתיך חינו נאמן שאין אדם עשוי לפרוע קולס נירושין והוא ליה כלומר פרעתיך בתוך זמנו שאינו נאמן: [קף טז:] **כיצד מרקדין לפני הכלה. מה לומר לפניה:** [קף יז.] **כמות שהיא. לפי יפיה ולפי חסיבותה מקלסין לותה: חסודה. חוט של חסד משוך עליה: מכאן אמרו. מלברי בית הלל שלחמרו יסבחנה: תהא דעתו מעורבת עם הבריות. לעשות נלים ולים כרעונו: כדי לחבבה על בעלה. כשרולה שהכל מסתכלין בה ונכנס יפיה בלבו: מעבירין.** כשהכלה **יולאה מבית לביה לבית חתונתה ונוסחי הסת**

אם רוב העיר משיאין לכהונה הרי זו תנשא לכהונה: **גמ'** אמר רב יהודה אמר רב (דף טו.) בקרונה של צפורי היה מעשה כר' ינאי דאמר בשעת קרונות כשרה לכהונה והוא שהיתה סיעה של בני אדם כשרים עוברת שם דהויין תרי רובי רוב העיר ורוב סיעה וכן הלכתא: **הדרן עלך בתולה נשאת האשה** שנתאלמנה או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך אם יש עדים שיצאתה בהינומא וראשה פרוע כתובתה מאתים ר' יוחנן בן ברוקה אומר אף חילוק קליות ראיה: **גמ'** (דף טז:) טעמא דאיכא עדים הא ליכא עדים הבעל מהימן * ד"ת מ"ז (וליחוש דילמא מפקא עדים בהאי בי דינא וגביא ומפקא כתובתה בהאי בי דינא וגביא א"ר אבהו זאת אומרת כותבין שובר רב פפא אומר במקום שאין כותבין כתובה עסקינן וליחוש דילמא מפקא עדי הינומא בהאי בי דינא וגביא והדרא ומפקא עדים בהאי בי דינא וגביא כיון דלא אפשר ודאי כותבין שובר): תנו רבנן כיצד מרקדין לפני כלה בית שמאי אומרים (דף יז.) כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה אמרו להם בית שמאי לדבריכם הרי שהיתה חגרת או סומא אומר כלה נאה וחסודה והתורה אמרה מדבר שקר תרחק אמרו להן ב"ה מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בפניו או יגננו בעיניו הוי אומר ישבחנו בעיניו מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן מותר להסתכל בפני כלה כל שבעה כדי לחבבה על בעלה ולית הלכתא כותיה: תנו רבנן מעבירין את המת מלפני הכלה וזה וזה מפני מלך ישראל אמרו על אגריפס המלך שעבר מלפני הכלה ושבחוהו חכמים שבחוהו מכלל דשפיר עבד והא אמר רב אשי אפילו למ"ד נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול שנאמר (דברים י"ז:ט"ו) שום

יוצאין וכזו וכזו יש לוכלמין הרבה וחין רוצין להתערב מעבירין חת המת ללרך חחרת: **אפילו למ"ד. פלוגתא היא בפ' קמא דקדושין** (לף לב:): **שום תשים עליך מלך. ירמלא הוזהרו שיסיחו עליהם שיחות הרבה: בלומר שתהא לחיתו עליהם הלכך חין כבודו מחול ולפיכך רשאי הכתוב שיחות הרבה: פרשת דרכים הוא. ולא ניכר שעבר מלפניה לגמ כלומו הוא ללריך לפנות לאותה הללך: שפורי. מכריזין עליו שיבאו לכבודו: דחייצו גברא מאבולא לסיכרא. משער העיר על הקבר: נטילתה. של תורה** פיחסו: **כנתינתה. בסיני לשיינו כשמת ותלמודו בטל: למאן דקרי. מקרא: ותני. משנה לבל עליין לא שנה לתלמיליה:** [לף יז:] **אבל למאן דמתני.** לאחרים לית ליה שיעורא. ולמאן **לגמ קרי ולא תני** כתבו הגאונים ז"ל לבעשרה סניף ולאיתתא נמי בעשרה סני לה. [ולית למפרשי כיון שאינה מצוה לקרות אין לזלזולי בה כיון שלא נצטוותה ומשנחת על לימוד בעלה ובניה ולשויה לכבוד כמאן לקרי ותני]: **ודאמדרי'** למכטלין ת"ת להוציאן המת לוקה להוציאה לבל לשאר ללרכיו לא ולף על גב לשמרינן במסכת מסקין (לף כז:) מת בעיר כל בני העיר לשורין בעשיית מלאכה לף"ס כיון שאינו מוטל עליו לקוברו לא מכטלין ת"ת לשאר ללרכיו ולי תימא להכא משמע לכלולהו מתיס מכטלין ת"ת ולילו בפ"ק למגילה (לף ג:) לשמרינן פשיטא לי מת מצוה ות"ת מת מצוה עליה לתניא מכטלין ת"ת למשמע לשאר מתיס תורה עליה לגמ קושיא היא לתמס גמי לוקה נקט מת מצוה [לס"ס שאר מתיס גמי לבהיא שמעתא לגרי] ומיהו במת מצוה נקט מת מצוה] ומיהו שפיר ליף מינים לכיון לשפילו לשאר מתיס מכטלין כ"ש למת מצוה ויש מי שאומר להאי מכטלין להכא רשות הוא כלומר לאי בעי מכטל [ולינה חוכה לבטל [גמ' נבי מת מצוה] ומתס ס"ק לכיון לשאר מתיס כת"ת לי פשיטא לי למת מצוה עליה והיינו לשמרינן הכא שמרו עליו על ר' יהודה ברבי לגעאי לגמ' תלמיד רבנן לחבריה גמ מכטלי ולאו דאיס היא למעשה שרגו לרבי יהודה ברבי לגעאי לביאו לרבים מכטלין: **מתני' ומודה רבי [יהושע] בו' שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. זה אינו יולע שהיתה של אביו גמגו לנפשייהו רשעים וכיון לעלייהו סמכינן הא בתוך כדי ליבור עקרי לסהלותייהו ושפה שאסר התיר: אין אדם עשים עצמו רשע.** תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך פרשת דרכים הואי תנו רבנן מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה אמרו עליו על ר' יהודה בר' אלעאי שהיה מבטל ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה במד"א בשאין לו כל צרכו אבל יש לו כל צרכו אין מבטלין וכמה כל צרכו אמר רב שמואל בר איויא משמיה דרב תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי לה תריסר אלפי גברי ומנייהו שיתא אלפי שיפורי אמר רב ששת ואיתימא רבי אמי ואיתימא רבי יוחנן כנתינתה כך נטילתה מה נתינתה בששים ריבוא אף נטילתה בששים ריבוא והנ"מ למאן דקרי ותני אבל למאן דמתני לית ליה שיעורא: (דף טו:) **מתני'** ומודה ר' יהושע באומר לחברו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיתה של אביו והוא אומר לקחתיה ממנו אינו נאמן: (דף יח:) העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסין היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנין ואם יש עדים שהוא כתב ידן או שהיה כתב ידן יוצא ממקום אחר אינן נאמנין: **גמ'** אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסין היינו מחמת נפשות אבל אנוסין היינו מחמת ממון אינן נאמנין מאי טעמא לפי שאין אדם משים עצמו רשע: (דף יט.) אמר רב יהודה אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא לאו כל כמיניה ואלא דקאמר מלוה תבא עליו ברכה ואלא דקאמרי עדים אי דכתב ידן יוצא ממקום אחר פשיטא ואי אין כתב ידן יוצא ממקום אחר אמאי לא מהימני אמר אביי לעולם דקאמר מלוה וכגון שחייב לאחרים וכדר' נתן דא"ר נתן מניין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו שמוציאין מזה ונותנין לזה שנאמר (במדבר ה':ז') ונתן לאשר אשם לו רב אשי אמר לעולם דקאמרי עדים ודאין כתב ידן יוצא ממקום אחר ודקאמרת אמאי לא מהימני כדרב כהנא דא"ר כהנא אסור לאדם שישהה שטר אמנה בתוך ביתו שנאמר (איוב י"א:י"ד) אל תשכן באהליך עולה (דף יט:) אמר רב שישא בריה דרב אידי ש"מ מדרב כהנא עדים שאמרו אמנה היו דבריו אינן נאמנים מאי טעמא כיון דעולה היא אעולה לא חתימי א"ר יהושע ב"ל אסור לאדם שישהה שטר פרוע בתוך ביתו שנאמר אל פיו של זה ומה שאסר הרי התיר ומפרשינן בגמ' [לף טז.] להאי מולה רבי יהושע לפרקין קמא דקי לפלוגתא להיא לומרת מסתרסתני נחנסתי ולא"נ לחיכא למימר מינו לאי בעי לחמרה מוכת עץ אני תחתיך ללא פסלה נפסה מכהונה וקא לחמרה נחנסתי לקא פסלה נפסה מכהונה ומהימנינן לפילו הכי לחמר רבי יהושע לא מהימנינן ומק"ס קאמר ליה ר' יהושע לר"נ אע"נ לכהונה מינו להתם פלוגנן עלך מצוה לפילו לחתא לימרעאי ולפילו לחמרה מוכת עץ אני תחתיך [ללא פסלה נפסה מכהונה] (לפ"ס לחמר רבי יהושע) לנבי כתובה מיהא לא סות מהימנה. בההוא מינו להכא מוקינן לך לפי שאילו היה רוצה היה סותק ולפילו היה הלה תובעו יכול לכפול ולומר לא היה של לבירך מעולם וכגמ' [לף יח.] פרכינן למה לי למתנייה בלבוה ליתנייה בלילים וליתני הכי מוקי רבי יהושע בלומר לחבירו מנה לויתי ממך ופרעתיך שהוא נאמן ומפרקינן מצוה לקא בעי למיתנא סם יש עליה שלוח היתון ולחר לו פרעתיך היינו נאמן ולמ"ל קי"ל המלוה את חבירו בעיס אין לריך לפרעו בעיס ומללא לקאמינן ולימני מוקי רבי יהושע בלומר לחבירו מנה גזלתיך והחזרתיו לך נאמן ואם יש עליה שנגזל והוא לומר החזרתיו לך אינו נאמן יש ללמוד שהנגזל את חבירו בעיס ק"ל להחזיר לו בעיס: **העדים שאמרו כו'. שהיו מעידין על חתימתן לקיים השטר:** [לף יח:] **פסולי עדות היינו.** קרובים: **הרי אלו נאמנין. כיון לאין כתב יהן ניכר לגמ על פיהן הפה שאסר הוא הפה שהתיר כי היכי למיהנת להו לחהן ניהמנינהו להאי: יוצא ממקום אחר. שחתומים בשטר לחר שהוחזק בב"ל וכתוב בו הנפק וכא לותו שטר לב"ל עם זה וכתב חתומן לומין שלא זה ואין כאן הפה שאסר הלכך אין נאמנין לומר פסולין היינו: גמ' ל"ש דאמרי' הפה שאסר כו' אלא דאמרי מחמת נפשות.** נאנסו **גמ'**

לינו נחמן לפסול עדותו מחזקתו לקרוב הוא לעדותו וקרוב פסול לעדות ופסולין היינו לתנן במתני' היינו פסול קורבה ולקחמרי היינו מסכחת לה בסהיו קרובים בפסולות ונתרחקו לבד מי לחמרי פסולין היינו בפסולת לנזלנותת לו מהימני להה **משום נפשייהו רשעים וה"ל כחנוסים היינו** מחמת ממון למהימנינן להו במאי לקחמרי לחנוסים היינו מחמת ממון ופלגינן לבורא ור"ת לכיון לפלגינן לבורא נפלוג הכי ונימא לחנוסים היו ולא מחמת ממון ללכוותה לחסכחן בפרקא קמא לסנהדרין לחמרינן התם [קף ט.] פלוגי רבעו לחנוסו הוא ולחר מעטרפין להודנו לרבנו רבא הוא ותתורה לחמרה (שמות כג) לא תסת רבא על רבא לחמר **לחם קרוב לחנ עצמו ולין לחם משים עצמו** רבא כלומר ומשום הכי כי לחמר לרבנו מעטרף להודנו משום למהימנינן לו לפלוגי רבעו לחבל לו לרבנו י"ל לו למי להתם מהי למהימנינן היה לנביא נקטינן כלקחמר לפלוגי רבעו ברבנן הרובא ולנבי נרבא הי הוי לרבנו לו לחנוסו מילתא לחריתי היא דמ"מ לנבי רובא כלקא לחמר מהמנינן היה לחבל הכא לחינהו **לחמרי לחנוסין היו מחמת** ממון היכי נימא לנלו כלקחמרי להוה חוסם לחבר שלא כזכירהו כלל כל כי הלי נוונע מעקר לבורא הוי ולא מפלג לבורא: [קף יט.] **האומר שטר אמנה הוא.** שלא **לוה כלום לנא כתבו ומסרו שתא יעטרך לנוות ילוה והלמינהו שלא יתבענו לנא לא כן מלוהו: כל במיניה. והלא עליס חתומים בו ופטיטא** לנא מהימן וה"ה להוה מני למימר כלקחמר בסמוך כלקחמרי עליס לי לכתב ילס יוצא ממקום לחר פטיטא לנלו כל כמיניה ולי בלין לכתב ילס יוצא ממקום לחר לחמלי לא מהימן כי לחמר שטר לחנה הוא במנו ללי בעי לחמר מזוייף הוא ומסקנא נמי בגמרא הכי לינקא לעל"פ שהלוה מודה שכתבו ערוך מלוה לקיים ולי לא מקיים ליה נחמן ליה לומר פרוע הוא לו לחנה הוא מנו ללי בעי לחמר מזוייף הוא לנא לחמות להני תרי נווני להיינו כתב ילס יוצא ולין כתב ילס לינקא במתני' נבי עליס לייך בהו לתלוה כלקא לחמרי עליס ולא חם לחורכי כולי לאי בלקחמר ליה: **לעולם דקאמר מלוה וכגון שחייב לאחרים. כהולאה זו שהוא מודה שהוא שטר לחנה מפקיל לת לחרים הנוסים בו ולין לו מה** להנבות והוא לינו רוצה להנבותם חוב זה: **ונתן לאשר אשם לו. ולא כתב לאסר הלוהו** לנא לאסר לחסם לו ולחסם הוא הקרן כלחמרינן בהנוזל (קף קי.) והא דרבי נתן בלילת ליה נכסי לנלוה לאסתלומי מינה לנא חוב זה ללי לילת ליה לין מוציאין מזה ונותנין לזה להוה ליה חוב זה כנכסים משועבדים לנלין נוכין מהן במקום בני חורין והכי מוכח בפרק שור שנגח ל' ה' (קף מ.) ולי תימא ובלולו רבי נתן נמי הוי חד לחחרים לנבי לנלין מוציאין מזה ונותנין לזה כל זמן שלא יתבענו לנלוה מ"מ כשיתרעם המלוה בב"ד למה לו ינבו לו חוב זה כשם שהם מנבין לו שאר נכסיו יש לומר לשטרות נלו בני נוביינא נינהו שלין נופן ממון וכל שלין נופן ממון לין ב"ד מנבים לו ומהכא שמעינן לה וה"נ מוכח בסוף מכילתין (קף קי.) נבי ב' שהוציאו שטר חוב זה על זה לחמרינן זה נובה וזה נובה הלכך בלולו לרבי נתן לו הוי חד לחחרים לבל לר' נתן לסבירא ליה שהמלוה יכול לתבוע בלין בעל חוב כל לוה ולהפרע ממנו הוי חד לחחרים ולא מהימן ולי תימא ולימינהו מנו ללי בעי מחיל וכלשמואל לחמר [קף כה:] המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול יש לומר לכי לחמרי כי ה"מ במוכר שטר מעום שטר לחמרי לו קני ליה לחכירת שטרות לרבנן כפי לעת הרי"ף ז"ל וכלמוכח בפרק מי שמת (קף קמו:) לי נמי מעום לשעבוד נופו כל לוה נשאר נבי מלוה וכפי סברת רבינו תם ז"ל וכמו שכתבתי שם בס"ד לבל היכא לחד לחחרים ולית ליה נכסי לחחריני כיון לשוציאים מזה ונותנין לזה מלמרי נתן לפלוני מחלו לינו מחול להה מעושבד ליה לנקמי **לינו נחמן לפסול עדותו מחזקתו לקרוב הוא לעדותו וקרוב פסול לעדות ופסולין היינו** לתנן במתני' היינו פסול קורבה ולקחמרי היינו מסכחת לה בסהיו קרובים בפסולות ונתרחקו לבד לי לחמרי פסולין היינו בפסולת לנזלנותת לו מהימני להה **משום נפשייהו רשעים וה"ל כחנוסים היינו** מחמת ממון למהימנינן להו במאי לקחמרי לחנוסים היינו מחמת ממון ופלגינן לבורא ור"ת לכיון לפלגינן לבורא נפלוג הכי ונימא לחנוסים היו ולא מחמת ממון ללכוותה לחסכחן בפרקא קמא לסנהדרין לחמרינן התם [קף ט.] פלוגי רבעו לחנוסו הוא ולחר מעטרפין להודנו לרבנו רבא הוא ותתורה לחמרה (שמות כג) לא תסת רבא על רבא לחמר **לחם קרוב לחנ עצמו ולין לחם משים עצמו** רבא כלומר ומשום הכי כי לחמר לרבנו מעטרף להודנו משום למהימנינן לו לפלוגי רבעו לחבל לו לרבנו י"ל לו למי להתם מהי למהימנינן היה לנביא נקטינן כלקחמר לפלוגי רבעו ברבנן הרובא ולנבי נרבא הי הוי לרבנו לו לחנוסו מילתא לחריתי היא דמ"מ לנבי רובא כלקא לחמר מהמנינן היה לחבל הכא לחינהו **לחמרי לחנוסין היו מחמת** ממון היכי נימא לנלו כלקחמרי להוה חוסם לחבר שלא כזכירהו כלל כל כי הלי נוונע מעקר לבורא הוי ולא מפלג לבורא: [קף יט.] **האומר שטר אמנה הוא.** שלא **לוה כלום לנא כתבו ומסרו שתא יעטרך לנוות ילוה והלמינהו שלא יתבענו לנא לא כן מלוהו: כל במיניה. והלא עליס חתומים בו ופטיטא** לנא מהימן וה"ה להוה מני למימר כלקחמר בסמוך כלקחמרי עליס לי לכתב ילס יוצא ממקום לחר פטיטא לנלו כל כמיניה ולי בלין לכתב ילס יוצא ממקום לחר לחמלי לא מהימן כי לחמר שטר לחנה הוא במנו ללי בעי לחמר מזוייף הוא ומסקנא נמי בגמרא הכי לינקא לעל"פ שהלוה מודה שכתבו ערוך מלוה לקיים ולי לא מקיים ליה נחמן ליה לומר פרוע הוא לו לחנה הוא מנו ללי בעי לחמר מזוייף הוא לנא לחמות להני תרי נווני להיינו כתב ילס יוצא ולין כתב ילס לינקא במתני' נבי עליס לייך בהו לתלוה כלקא לחמרי עליס ולא חם לחורכי כולי לאי בלקחמר ליה: **לעולם דקאמר מלוה וכגון שחייב לאחרים. כהולאה זו שהוא מודה שהוא שטר לחנה מפקיל לת לחרים הנוסים בו ולין לו מה** להנבות והוא לינו רוצה להנבותם חוב זה: **ונתן לאשר אשם לו. ולא כתב לאסר הלוהו** לנא לאסר לחסם לו ולחסם הוא הקרן כלחמרינן בהנוזל (קף קי.) והא דרבי נתן בלילת ליה נכסי לנלוה לאסתלומי מינה לנא חוב זה ללי לילת ליה לין מוציאין מזה ונותנין לזה להוה ליה חוב זה כנכסים משועבדים לנלין נוכין מהן במקום בני חורין והכי מוכח בפרק שור שנגח ל' ה' (קף מ.) ולי תימא ובלולו רבי נתן נמי הוי חד לחחרים לנבי לנלין מוציאין מזה ונותנין לזה כל זמן שלא יתבענו לנלוה מ"מ כשיתרעם המלוה בב"ד למה לו ינבו לו חוב זה כשם שהם מנבין לו שאר נכסיו יש לומר לשטרות נלו בני נוביינא נינהו שלין נופן ממון וכל שלין נופן ממון לין ב"ד מנבים לו ומהכא שמעינן לה וה"נ מוכח בסוף מכילתין (קף קי.) נבי ב' שהוציאו שטר חוב זה על זה לחמרינן זה נובה וזה נובה הלכך בלולו לרבי נתן לו הוי חד לחחרים לבל לר' נתן לסבירא ליה שהמלוה יכול לתבוע בלין בעל חוב כל לוה ולהפרע ממנו הוי חד לחחרים ולא מהימן ולי תימא ולימינהו מנו ללי בעי מחיל וכלשמואל לחמר [קף כה:] המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול יש לומר לכי לחמרי כי ה"מ במוכר שטר מעום שטר לחמרי לו קני ליה לחכירת שטרות לרבנן כפי לעת הרי"ף ז"ל וכלמוכח בפרק מי שמת (קף קמו:) לי נמי מעום לשעבוד נופו כל לוה נשאר נבי מלוה וכפי סברת רבינו תם ז"ל וכמו שכתבתי שם בס"ד לבל היכא לחד לחחרים ולית ליה נכסי לחחריני כיון לשוציאים מזה ונותנין לזה מלמרי נתן לפלוני מחלו לינו מחול להה מעושבד ליה לנקמי

תשכן באהליך עולה איתמר ספר שאינו מוגה א"ר אמי עד ל' יום מותר להשהותו אחר שלשים יום אסור

מלמרי נתן לפלוני מחלו לינו מחול להה מעושבד ליה לנקמי מלשוריינתא ומעבודלא לנזה נביה הוא והקשו על זה מלחמרינן בפרק החובל (קף פז.) נבי הא לתנן לחשם פניעתה רעה לחיל שחבלה בלחרים פטורה משום לנית לה לנשומי ומקשינן התם [קף פט.] ותזכין כתובתה בטובת הנאה להלי לחבלה כיה ללי מחלה נבי בעל ליה פסילא ומפרקינן סוף סוף לנבי בעל וללי מחלה ולטרוחי בי לינא בבלי לא מטרחינן והא התם לנית לה נכסי לחבריני ולפילו הכי לחמרינן ליכולה למחול ולי לין זו קושיא להתם ללו מלמרי נתן לתניגא עלה והיינו טעמא משום להה לדבי נתן לא סניא לנא לכשיניע זמנו פקניה רחמנא נלוה לליתב למלוה ומשום הכי מוקמינן מזה ונותנין זה לבל לא סני לשהוי מהשתא שעבודייהו נביה כל שכן בשעבוד כתובתה לשפסר לנא לתי לעולם ליתי נוביינא ומשום הכי לא לתינא עלה מלמרי נתן כלל לנא לחמרינן לתזבנה לכתובה להוה לחבלה ביה ולמאי לפרכינן מהלרינן לכל לנבי בעל מחלה ולפי לבל לין הכי נמי להיכא לחייב מלמרי נתן לא מני מחול ומפרקא קושיין. עוד נראה לי לנא מנו מעליא הוא לפי מחול מכסיף ממלוה לקא מפקא ליה חובה בכלי וכי לחמר שטר לחנה הוא לא מכסיף מיניה למני לחמר קושטא קלחמינן ולא בעינן לסקודי ולא תקשה לך מלי לחמר בסוף פרק שנים לוחזקין (קף יט:) מנא סובר בזמן שהשטר מוכה יחזיר לבעל ופרכינן התם ולילחום לילמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי כו' ומהלרינן שמע מינה ליתא לשמואל לקלחמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו כו' לשלמא משום הנו לפי בעי מחיל מני לחמר פרוע הוא לנלו קושיא היא לכל לנבי בעל ולפי מחלה ולא מכשפת: **לעולם דקא אמרי עדים בו' אעולה לא חתימי. וכי לחמרי חתמנו** לין נחמנין **להרשיע עצמן** ופרש"י ז"ל בשמוך לעליס שלמרו לחמר היו לבריהו היינו שלומרים שלא **הלוהו כלום לנא כתבנו לו ולכשיעטרך ילוה וזה שעבד נכסיו מעכשיו חס ילוה לחר זמן** ולא **מוקלם לטרוף** שלא כלין ונ"ל שהזקיקו לומר כן משום לפי נ לא לחמרי הכי לא נריכין ללרך כהנה למיפשט מינה עולה לעליס לתיפוק לי למשוו **נפשייהו רשעים שכתבו לת השטר** שלא כלין ותתה לני לכתי היכי סני בהכי להה מקשינן בפירקא קמא לר"מ (קף יג.) שלין רשלין עליס לכתוב לת השטר לנא לו בשטרי לקנייתא למשתעבד בין ילוה בין לא ילוה ולין כלן לחנה כלל ג"נ כשמלוה עמוולהו הלולת מעות לשבדי רש"י ז"ל וכמ"ש שם הא לנו הכי [לנ] משום חשש לשמא כתב ללוו' בניסן ולא לוה עד תשרי ולתי למיטרף לקוחות שלא כלין וכיון שכן בכה"נ נמי לית לסהדי למיחש לשמא כתב ללות הוא ולא **ילוה כלל וטריף לקוחות שלא כלין** ולי כתבי רשיעי נינהו ולא נריכין לרב כהנה ונ"ל להתם בפ' שנים לוחזקין למאי דסכיח חייסינן לסיינו כתב ללוות בניסן ולא לוה על תשרי שהשבר מני כך בכל יום לבל לי כתב ללוות ולא לוה כלל לא חייסינן הלכך כל שמפרש לוה לכשילוה יסתעבד מעכשיו כותבין לפילו בשטרי ללאו לקנייתא ולפילו לין מלוה עמו ומכאן למלנו לין זה הלכך כי לחמרי עליס בענין זה כתבנו **שלא משוו נפשייהו** רשיעי שלא לכיון לחמר רב כהנה לחסור למלוה שיפשה שטר לחנה בתוך ביתו כמי שמי לי עבדי הכי לח"נ למלינה מנו למיעבד לו שפיר עבדי: **אסור לאדם שישהה שטר פרוע בתוך ביתו.** לו מבעיה שטר לחנה לחסור שלא לפי' שטר פרוע לסור ולא לחמרינן למני לעכובים על פשיטי לספרא **שעל הלוה ליתן שכר הסופר ופעמים שחין לו ונותנו המלוה וחוזר ונובהו מלוה בשעת פרעון ולעפ"כ** לין לו לעכב לת השטר בשביל זה הכי מוכח בגמרא: [קף יט:] **ספר שאינו מוגה.** תורה נביחים וכתובים שלין מונה (שם) טעויות שבו:

עדים שאמרו אמנה היו דברינו אין נאמנין. לפיכך אין כותב ידם יוצא ממקום אחר ומלחתים רב חסדא לעיל מדרב כהנא ומ"ל לרב נחמן נמי למועט' היו לדבריהן אין נאמנים משום דם"ל לכיון לתיכף מועדת אין דעתין לכתוב חותם שטר שנמסר עליו ללוה כמועד' להשהותו שנאמר אל תשכן באהליך עולה: אמר רב נחמן עדים שאמרו אמנה היו דברינו אינם נאמנים מודעה היו דברינו אינם נאמנים אמנה היו דברינו אינם נאמנים מודעה היו דברינו נאמנים מאי טעמא האי ניתן ליכתב והאי לא ניתן ליכתב וכן הלכתא עדים שאמרו תנאי היו דברינו נאמנים וכי אתו לקמן אמרינן להו קיימו תנאייכו וחותו לדינא עד אומר תנאי ועד אומר אין תנאי א"ר פפא תרוייהו בשטרא מעליא קמסהדי והאי דאמר תנאי הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע אי הכי אפי' תרוייהו נמי אלא אמרינן הני למעקר סהדותייהו קאתי האי נמי למעקר סהדותיה קאתי והלכה כרב הונא בריה דרב יהושע ת"ר ערים שהיו חתומין על השטר ומתו ובאו שנים ואמרו כתב ידן הוא זה אבל אנוסין היו קטנים היו פסולי עדות היו הרי אלו נאמנים ואם יש עדים אחרים שהוא כתב ידם או שהיה כתב ידן יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק

תנאי חתמוהו והאי לקלמר תנאי חד הוא **ואינו נאמן לעקור שטר שנמסיהס חתומים בו: אי הכי. לכיון שהעיד על כתב ידו עשיתו לזה כאחד ממקיימי השטר כמו שהוא כתוב בשטר תנאי והוו להו עדים שניס ועלות לחרונה לכרי ל' במקום שניס: אפילו תרוייהו נמי.** לחמרי תנאי היו לדבריהן לא להימני להו **להו מוזרין ומנילין: אלא אמרינן הני למיעקר סהדותייהו קא אתו.** לומר לא חתמנו אלא על מנת שיתקייס התנאי וכיון לתנאי מילתא לחריתי הוא **לא דמי למועדה ואמנה ומהימני לעדות בפני עצמו היא** האי נמי **כי אמר חד תנאי היה עוקר לחתימת ידיה לומר לא חתמתי אלא על מנת כן וכיון לחית לן למלתא לחריתי היא ושטרא ממילא מיעקר משתכח לחין בשטר חתום אלא** על אחד: **והא** לתנאי היו לדבריהן נחלקו בה תנאי השולם ז"ל שרבינו האי ז"ל וכת ל' של רשמניס ז"ל פירשוה לפילו בשכתב ידן יוצא ממקום אחר וכת מן האחרונים ז"ל פירשוה בשאין כתב ידן יוצא ממקום אחר לוקה וכן פירש"י (והרמב"ס) ז"ל והרמב"ן ז"ל שכריע כשברי האחרונים מהא לחמרינן עלה על

לומר תנאי ועל לומר אינו תנאי ואם סס מפרשין לוקה אפילו בשכתב ידן יוצא ממקום אחר כלרך שמונים שלסה מאי מספקא להו ומיהו לספיקא למיהים לן יהא תנאי אלא כלומר פרוע להוא מילתא לחריתי בולאי מי אפשר למימר בעל אחד שיהא נאמן לומר בשטר מקויים פרוע הוא ולא מיבעיא בשכתבה בעל אחד בשכתבה לו כלום הוא אלא אפילו היכא לליכא למכתים לית לן למימר יהא מהיים לן"כ מעיט על אחד קס במקום ושתורה אמרה אינו קס אלא בשבועה ולא יהא החתום בשטר אלא אחד לליכא למימר כיצ אינו מוזר ומניל ולא יהא תנאי אלא כלומר פרוע לשטרא לפרעון אלא ולאו עקירה היא ופ"ה לא מהיים ובולאי כיון שכתב יש יוצא ממקום אחר לא מפיסם אנו חייס ולא עליפי מעדים לעלמא אלא נריעי מנייהו היכא שמוזרין ומניל ועוד לאי בכתב יהן יוצא ממקום אחר עסקינן היכי אמרינן אלא מוזרין הני למעקר סהדותייהו קא אתו ואי לכתב יהן יוצא ממקום אחר [מאי סהדותייהו קא אתו אי עקרי הא לא אסהידו כלום ואי **למעקר סהדותיה היא לשטרא] לחרכה היא** הנותנת לאי עקרי שטרא לא מהיימי כלל אלא ולאי כי אמרינן בתנאי היו לדבריהן לנחמן לוקה בשאין כתב יהן יוצא ממקום אחר סא לאו הכי לא מהיימי אלו לדבריו ז"ל ולאידי לא מחוורתא הך סברא לאי בשכתב יהן יוצא ממקום אחר לית לן למימרינהו להא **מסוו נפשייהו רשעים** ולא למ"ל לאנוסים סיינו מחמת נפשות דבשכתב יהן יוצא ממקום אחר אין נאמנין יוצא נאמנים להתס נהי להוו מוזרין ומנילין מ"מ **לא מסוו נפשייהו רשעים** ומשום הכי מהימני לאבל הכא אי קרית לי בהנעה של שמועה לבעניין בין בכתב יהן יוצא ממקום אחר בין שאינו יוצא היא לאי

מהימני בכולהו גווני מהימני ואי לא מהימני חין נחמנין כלל וכסי מיבעי ן חי לחמנה דמי ועקרי ליה לבסוגיה דהוי מתחלה כאילו פירשו שנתקיים הענין בלא תנאי ואי הכי כי אמרי בתר הכי לתנאי היה בו לא מהימני כלל דמשמע נפשייהו רשעים הו דיליפנא לתנאי מלתא לחבריתי היא ואין סותרין בו לבריית הראשונים שאין עדות הראשון כאילו נתפרש בו שלא היה בו תנאי אלא סתם היה ושתתא מילתא לחבריתא דקאמרי למסקלי ואמרי לתנאי היה בו ומ"ה מהימני לפילו כתב יסד יוצא ממקום אחר ודסיקנא למהימני ובתר הכי שקלינן וטרינן בתך נוונא נופא בעל אחל לומר תנאי מהו ואמר עלה רב פפא לעין לבריו של אחל במקום שנים ורב הונא אתקיף לה לאי הכי כלומר לחשבת היה לסהדותא קמא כאילו פירשו בו שלא היה בו תנאי למשום הכי אמרת שאין לבריו של אחל במקום שנים לפילו תרוייהו נמי לא מהימני ולפילו אין כתב יכן יוצא ממקום אחר להא **הוו להו חוזרין ומגידין ומשום נפשייהו רשעים** הלא אלו טוענת מהימני משום הלא אלו אומרין בשתתא דלהסהדי ואמרי' שהיה בו תנאי ושתתא לסהדי ואמרי' שהיה בו תנאי הלא למעקר סהדותייהו למעיקרא אתו כלומר שלא נתן ממנו שלא היה בו תנאי הלא תנאי היה בו ומהימני משום **למלתא לחבריתי היא** ואינו ספך לבריית הראשונים הלא נאמרו מילתא בעלמא אחד נמי כהאי נוונא הוא ואית לן למהימנים וכ"כ רבינו האי נאון ז"ל לעל לאחל לומר תנאי לפי' בשכתב יכן יוצא ממקום אחר ולפיכך אין שכרעת הרמב"ן ז"ל מכרעת אלא כלי למאי דקאמר הלא יהא הלא על אחר הלא יהא הלא כלומר פרוש הלא פירכא היא לולאי על אתך ואינו נופיה נמי אי אתר פרוש הא מהימני לכיון דלאו נאמרו מילתא דסהדותא קמא הוא אי אפשר שיהא על אחר קם לממון אבל כי אתר ההוא דסהדותא דהשתא היו לבריית דתנאי נאמרו מילתא דסהדותיה הוא ומהימן בשכי כפי שיטת הראשונים ז"ל והרמב"ם ז"ל סובר כלברי האחרונים בפ"נ מהל' עדות: [דף כ.] **שקרא עליו ערער. ערעה הנתבע לפוסלו** והאי פסולי עדות ליכא לפרושי נזלנין לא"ה אפילו בשכתב יכן יוצא ממקום אחר מהימני לתנופייהו דסהדי מסהדי ותרי בכי האי נוונא מהימני למיפסל אפי' כתב אלא כי אתרי פסולי עדות היו היינו קרובים בנשותיהם ואי תימא ולהימניהו מנו לאי בעי פסלי לסהדי נופייהו י"ל דלא מהימנינן להו לעדים משום מנו ואפשר דטעמא למילתא משום דנהי דבסהדותא דסהדי אסכימו לנקר אפשר שבעדות אקר אחר לא יסכימו דנהי דבסהדי אתרינן הפה שאחר הוא הפה שהעיד כלאתרינן בתתי' היינו טעמא משום שהדבר תלוי בכל אחד מהם שיאמר שהיו כתב יהו או יסתוק לכל בטענת מנו אחר אין נאמנים ואיכא מאן לאתר דבסהדי נזלנין היו עסקינן ומשום לכיון שאתו לא על נופן של עדים הם מעידים אלא על מנה שבשטר והיינו לנקט בבריית' ותתי': **ומגבינן ביה. תרי ותרי נינהו. עילי השטר שנים ואלו שנים מעידין עליהן שפסולין היו בשותה שעה: ואוקי נכסי בחזקת מרייהו. בחזקת הלוה ואם קרקע היא תעמוד בחזקת המוכר והא לקתני בבריית' אין נאמנין אלו לגיהוי שטרא מעניא** אלא בב"ד אינן נאמנין ומגבינן ביה אמאי תרי ותרי נינהו (דף כ.) אמר רב נחמן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי * צ"ל ממונא נכסי בחזקת מאריה מידי דהוה אנכסי דבר שטיא דבר שטיא זבין נכסי אתו בי תרי ואמרו כשהוא שוטה זבין ואתו בי תרי ואמרו כשהוא חלים זבין נכסי א"ר אשי אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי * צ"ל ארעא ממונא בחזקת בר שטיא ולא אמרן אלא דאית ליה חזקה דאבהתיה אבל לית ליה חזקה דאבהתיה אמרי כשהוא שוטה זבן וכשהוא שוטה זבין אמר רבי אבהו אין מזימין את העדים אלא בפניהם ומכחישין את העדים שלא בפניהם והזמה שלא בפניהם נהי דהזמה לא הויא הכחשה מיהא הויא אמר רב אסי אין מקיימין את השטר משטר שקרא עליו ערער אא"כ הוחזק בב"ד שהיו שני שטרות והוא שאכלום בעליהן שלש שנים ובשופי וביוצא מתחת יד אחר אבל מתחת ידו **למיגבי ביה חלת לחלת קרעינן ליה ואי תפס מילייה והדר אתא אחי תבע מיניה לא מפקינן ליה מיניה לאחרינן חוקי תרי לבהדי תרי וחוקי ממונא בחזקת מאן דקאי** ואיכא מאן לאחר דחוקי בתפס שלא בעדים אחבל תפס בעדים מוציאין מידו **כדאחר בריש** **כ"מ** (דף ו.) דתקפה בפניהם מוציאין אותה מידו ואי תימא אי הכי תיפוק ליה משום מנו לאי בעי אחר לא תפיסנא י"ל לאי קאמר ילענין בהני סהדי למהימני הא"נ אבל הכ"ע כנון שמעת שטר זה בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו [ובריסת נאמנים] ומפקינן מיניה לפי' תפס שלא בעדים לכיון למודה לבהאי שטרא הוא דתפיס האי שטרא חספא בעלמא הוא ואיכא מ"ל לאפילו תפס בסהדי לא מפקינן מיניה לכל תרי ותרי אחרינן זוזי היכא דקיימי לוקמו וכשאין כתב יכן יוצא ממקום אחר לנאמנים מסתברא דקרעינן ליה לשטרא דנאמנים נמי משמע ומיהו אי טענין לנקבע ליה זימנא דקיומי שטרא יהבינן ליה ואי מקייס ליה לא קרעינן ליה אבל כל היכא דלא טענין קרעינן ליה ולא חייסי' דלמא מסתכח סהדי למחר ולימי אחרי ומקייס ליה כיון דלאפילו מסתכח לכתי הוו להו תרי ותרי. הרשב"ם ז"ל: **דבר שטיא זבין נכסי.** מכר קרקעותיו: **חלים.** בריח: **ולא** אמרינן חוקי נכסי בחזקת בר שטיא הלא לאית ליה **בנכסים הללו חזקה לאבהתיה שהיו של אבותיו לחזקה מעלייתא היא** אבל לית ליה חזקה לאבהתיה **הלא חזקה לנפשיה שקנאן** הואיהוחזקו בילו כקנייתו **כך היא מכירתו ואין חזקתו חזקה לבטל מכירתו** ותמה אני ואמאי לא והא ולאי חזקה אין העדים חותמין על השטר הלא בהשטר ובולאי מי שהוא עתיד חלים עתיד שוטה לאמרי' היה לכשהוא חלים הרי הוא כאלים ליה שטרא לאוקומי נכסי בחזקתיה ואכא נמי בזין הוא להאמי ליה שטרא לבר שטיא לאוקומי נכסי בחזקתיה ואמי חיכא למימר למוכר קמא ליפקינהו לנכסי מבר שטיא ולאי לא לריעותא לוקמה מבר שטיא ליתיה הלא משום תרי ותרי וכין שכן לפילו לית ליה חזקה לאבהתיה אמאי לא מוקמינן נכסי בחזקת בר שטיא ונרחה לי לאי בשלקח בשטר הכי נמי אבל הכ"ע בשלקח בכסף או בחזקה בפני עדים וחותם עדים אע"פ שרואו המקח לא לקלקו אם היה בריח או שוטה שלא היה עדיהם לקלקל ומשום הכי אמרינן לכיון לבר שטיא היה בריח עתיד שוטה חייסינן ואמרינן לדילמא כשהוא שוטה זבן וכשהוא שוטה זבין ולפיכך אין מוציאין הנכסים מיד הלוקח כדי להחזירן לבר שטיא אבל אם בא בעלים הראשונים מוציאין הנכסים מידו להחזירן להן שהרי אם רצו היו מוציאין אותן אף מבר שטיא: **אין מזימין את העדים אלא בפניהם. שהרי בחיים לענשן או נפש או ממון והתורה אמרה והועד בבעליו יבא בעל השור ויעמוד על שורו: ומכחישין את העדים שלא בפניהם.** לומר לא כך היה מעשה: **נהי דהזמה לא הויא. לענשם לא נפש ולא ממון: הכחשה מיהא הויא.** לבטל עדותם: **אין מקיימין את השטר משטר שקרא עליו ערער אא"כ הוחזק בב"ד.** כך היא גירסת הגאונים ורוב הנוסחאות ומשמע דטעמא **לקרוע עליו ערער** אבל לא קרע עליו ערער מקיימין ממנו ואע"פ שלא הוחזק בב"ד יש רוצים שהחתימות לומות זו לזו ולא

חייסין לומר לתרוייהו מזוייפות נינהו אלא מקיימין כל חד מסוס חבריה וכ"ת אי קרע עליו ערער ולא הוחזק בב"ד פסיטא לחין מקיימין ממנו י"ל סלקא דעתך אמינא לכיון דסתם ערעור מקיימין ממנו קמ"ל אלא ואתו נהרלעי לפרושי לכי אמרינן למסטר

יום קלא

שלא קרע עליו ערער מקיימין ואע"פ שלא הוחזק בב"ד לוקח מסתי שדות כלומר שאם עשיס הללו **חתומים על שני שטרות לחריס שהוא מכר שתי שדות ואכלוס הלקוחות על ידי שטרות הללו שלא שניס מקיימין את השלישי מהם אם אחתיימות לומות** לבל מסטר לחל לין מקיימין אלא הוחזק בב"ל כלומר שנתקיים ומהטוא ולאי מולס לאפילו בחל סני וכלקתני בריישא או שהיס כתב ירן יוצא ממקום אחר מסטר שקרע עליו ערער והוחזק בב"ל וכ"כ הרמב"ס ז"ל בפ"ו מהלכות עדות לבל הראב"ד ז"ל כתב להעולם לין מקיימין את השטר מסטר אחל ואפילו הוחזק אלא מב' (שהוחזקו) **ושתי שדות שאכלוס** בעליהס נ' שניס בשופי כהוחזק בב"ל למי שהלכך לין מקיימין אלא מסניס או שהוחזק (בחל) מסס בב"ל או שאכלוס בעליהס של כל אחל אלא שניס ובשופי כלומר בהשקט ולא בערעור לבל מלברי רש"י ז"ל נראה לאין מקיימין לעולם מסטר אחל אלא מסטר שקרע עליו ערער והוחזק בב"ל לטפי עליף שטר שקרע עליו ערער אחר שהוחזק מסטר אלא קרע עליו ערער והוחזק ונראה לסכי נרסינן לין מקיימין אלא מסטר שקרע עליו ערער והוחזק בב"ל ונהרלעי אמרו למסני שטרות מקיימין אף על פי שלא הוחזקו ולכולהו פירושי אינא למימר לנהרלעי ורב אסי לא פליגי ולקא אמרי נהרלעי מסתי שלות או מסתי כתובות היינו למעוטי שטרי הולאות והלוואת לילמלי מזוייפות נינהו ולוס לא ילע בהן כלל לבל מסתי שלות כיון שהלוקח מוחזק בהס ליכא למיחס למילי וכן מסתי כתובות לכיון לנסיס הללו יוסבות תחת בעליהס ולא ילעי' שיס להן כתובות אחרות אלמא לאו שטרי זייפי נינהו ולבל מסטרות אחרות לא מקיימין לחפשר למזוייפות נינהו ולכלתיבנא ובירושלמי משמע לכהס שמקיימין מסתי שלות או מסתי כתובות כך מקיימין מספר שכתבו על לנרסינן התס [בפרק זה הלכה נ] רב הונא אמר למילן מספר מונה כגון לאמרי לאין ספרי לאסי: **וביוצא מתחת יד אחר. שהשטרות הללו שמקיימין את השלישי מהן יוצאין מתחת ילי אחר ולא מתחת ילו של זה המוציא את השלישי** מהן משום לחייסינן שמא נסתכל **בכתב ילן של עליס** וכוון **וזייף הוא בעצמו וחתם את השלישי** כך פירש רש"י ז"ל ואי תימא ל"כ כל מי שיש לו שטר אחל שחתומין בו לאוכן ושמעון והוציא שטר אחר חתום באותם עליס עצמס לפי' מוצא לקיימו ניחוש שמא הוא כוון וזייף מתוך השטר האחר שביהו על שיבולו העליס עצמס ויאמרו זכורים לנאמנו כשחתמנו על שטר זה לו עליס אחריס שרואו אותס חותמים ואלו קטנים היו לאלו לו חייסינן להכי אלא לכחין מקיימין את השטר מתוך טביעות עין שיש להס בחתימתן של אלו לכיון שאין להס בהס שום טביעות עין אלא מתוך שממין הכתיבה זו לזו [עבידי אינשי למזייפי כתיבה אחת על שלומה לבני אלא לשם אלין להס טביעות עין שלומות זו לזו] לבל כל שבאין עליס שמקיימים אותס מתוך טביעות עין שיש להס בחתימות תו ליכא למיחס למילי לבל הרמב"ס ז"ל כתב בפרק שני מהלכות עדות לביוצא מתחת יהו היינו טעמא אלא מסוס לחייסינן שמא הוא זייף הכל ואפי זה אם לאותם שטרות שהוא מוציא מקיימות בבית דין מקיימין מהס ואפילו אחד: **כותב אדם עדותו על השטר.** פי' נאמן ז"ל כמ"ש בהלכות ואחה פירושו הרב אלפסי ז"ל ילאי הכי מאי קמ"ל רבא היינו מימרא לרבי יוחנן נופיה ויש ליגבו לרבא אחי לאמעינן אלא תימא ה"מ כי מלכלי ליה לאחריני אלא שהלי שטר מסוס אלא סמוך עלייהו אי לא לכיר לבל בעל שני אל"ף לניחוס לימא סמוך עלייהו קמ"ל אלא ומיהו בתוספתא מסמע כפירוש האחר שכתב הריטב"ף ז"ל ואע כפירושו אל נאמן ז"ל לנרסינן התס יפה כח עשיס ואח עליס מכח שטר יפה כח שטר שהשטר מוציא לאה מבעלה [משל"כ בעליס] ויפה כח עשיס שהעשיס שלמרו מת פלוני תנשא לאתו מוציא בשטר כתוב בשטר מת פלוני לא תנשא לאתו ואם לאמרו מה שכתוב בשטר שמעני ושכחני תנשא לאתו כותב לאם עשותו על השטר ומעיד עליה לפילו לוחר מאה שנה מהא מסמע לכותב לאם עשותו על השטר נאמן מוכ הוא אלא שטר זכרון לומיל למעלו כתוב בשטר ניש פלוני שטר זכרון ולקאמר אם אמרו מה שכתוב בשטר שמעני ושכחני כלומר ועל ידי לחייל כתב נזכרני למהיימני ולכותב תני כותב לאם עשותו על השטר והרי זה מפורש כלברי הפירוש האחר שלברי רבינו האי נאמן ז"ל ניון ענין זה נזו כלל ואף בעיקר לינו סקשה הרמב"ן ז"ל היאך לפשר לכשהניע זמן פרעון שטר חוב בשוק אף על פי שכתוב בו שנפרע לא יחזיר משום שהוא מוקצה לפרעון ואמרינן נמי התס [לף יז.] בין לא תן לו בין חייב לחתך ליתן לו ואמר פרעתי נאמן לפיכך אם בא מלוה לכתוב אין כותבין ונותנין והא מעשה בית דין הוא על נב לא כתיב כאן לכתיב למי למנבי ממעשה ילפילו הכי כיון שהגיע זמן הפרעון ניתן כותבין ונותנין לו והכא נמי כל שהגיע זמן הפרעון אית לן למימר שלא יכתוב לו את השטר ולפיכך הכריע הרב ז"ל כלברי מקצת הגאונים ז"ל שמוכיחים לבענין זה אין כותבין ונותנין שכך מנהג אנשי בתשובות שאלה לא שנא שכיב מלוה ולא שנא שכיב לוה כל לסמיך לקנין כותב לבל ולאי משך מילתא ולא תבעי ליה למכתב חיכא למיחס לילמא פרע ומכל מקום כתבו הם זכרונם לברכה לכל התם הלוחה מקמי לכתה שלשים יום כותבין ונותנין לבל הרשב"ץ ז"ל לעתו כלעת הגאון ז"ל ומהניא להמוציא שטר חוב בשוק לא קשיא ליה להתם משום לנפל לאיתרע ליה תלא יהא חייסינן להכי ילפילו בתוך זמנו והניא לנא נתן לו לו חייב לתן ליתן לו התם נמי היינו טעמא לאין נותנין משום לכיון לפסקיה כ"ל למלתייהו משתמע יפרעהו לאלתר לבל בקנין שנמסר על לעת לכתוב את השטר להא התם קנין לכתיבה עומל כותבין ואין חוששין לפרעון שהוא רגע ליה לפרעו קושא לכן כיון לילע לעשים כתבי ליה שטרא כל זמן שירצה ליבעי ליה למכתב תברא ואי לא עבל הוא לפסיל לנפשיה לכלותה לחמ בפרק נט פשוט (לף קעא:) נבי שטרות המלוהלין כשרים למקסין ליחוס לזמנין ליזיף מיניה בניסן וכתב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני ביני ופרע ליה וכו' ומפרקינן בתר לחמר להו רב ספרא לפפרי כי כתביתו תברא אי ילעיתו זימנא לשטרא כתבו ואי לא כתבו שתמא לכל היכא לנפיק לורעיה לחמר ליה רבינא לרב חסי ולחיכנא לא עבדי הכי לחמר רבנן תקוני תקינו ומאן לא עבד ליהו לחפסיל

יום קלא

חברייה ומדכר וי"א כותב אדם עדותו על השטר אינו שטר שביד מלוה אלא כגון ספר או שמוש שיש לו לאדם בתוך ביתו לכתוב בו זכרונותיו ובא אליו התובע ותבעו להעיד לו ומצא בזכרונותיו כתוב שביום פלוני נמסר לו עדות בכך וכך לאיש פלוני הולך ומעיד לו עליה אפי' לאחר כמה שנים א"ר הונא והוא שזוכרה מעצמו ורבי יוחנן אמר אע"פ שאין זוכרה מעצמו אלא מן הכתב שלו נזכר מעיד ודייק רבא מדר' יוחנן דאמר אע"פ שאין זוכרה מעצמו אלא מן הכתב שלו נזכר הולך ומעיד הכי נמי תרי דידעי סהדותא ואינשי חד מיניהו חבריה מדכר ליה ומדכר ומסהיד בהדי חבריה ושפיר דמי והאי דיוקא דדייק רבא לא סלקא אלא אליבא דהדין פירושא בתרא אבל לפירושא קמא לא סלקא דהיינו פשטיה דרבי יוחנן ולא צריך רבא למידק מיניה מידי הילכך האי פירושא בתרא עדיף וטפי מסתבר איבעיא להו לעצמו מאי פירוש אם שכח העד מהו שיזכירו בעל דין רב חביבא אומר אפילו לעצמו מדכר רב אשי אמר לעצמו לא והלכתא לעצמו לא (דף כ:) ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לעצמו כי הא דרב אשי הוה ידע ליה סהדותא לרב כהנא אמר ליה מי דכר מר להההוא סהדותא א"ל לא אמר ליה ולאו הכי והכי הוה לא ידענא לסוף אידכר רב אשי אזל אסהיד ליה חזיא לרב כהנא דהוה מחסם א"ל מי סברת עלך קא סמיכנא אנא הוא דרמאי אנפשאי ואידכר: **מתני'** זה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי וזה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי הרי אלו נאמנים זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה כתב ידי צריכין שיצטרף אחר עמהן דברי רבי וחכמים אומרים אין צריכין לצרף אחר עמהן אלא נאמן אדם לומר זה כתב ידי: **גמ'** כשתמצא לומר לדברי רבי (דף כא.) על כתב ידן הן מעידין ולפיכך צריך לצרף עמהם אחר ולדברי חכמים על מנה שבשטר הן מעידין ובתרוייהו סגיא וקי"ל כרבנן: אמר רב יהודה אמר רב שנים חתומים על השטר ומת אחד מהם צריכים שנים מן השוק להעיד עליו כי היכי דלא ליפוק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד סהדא וכן הלכתא ואי ליכא אלא חד מאי אמר אביי ליכתוב חתימת ידיה אחספא ושדי ליה בבי דינא ומחזקי ליה ולא צריך איהו לאסהודי אחתימות ידיה ואזיל איהו והאי ומסהדי אאידך ודוקא אחספא אבל אמגילתא לא דילמא משכח לה אינש דלא מעלי וכתיב עליה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין א"ר יהודה אמר שמואל [דף כ:] **מתני' זה אומר זה כתב כו' הרי אלו נאמנים.** לפי שיכלו **תרי סהדי למסהדי לכל כתב וכתב: צריכין לצרף עמהן אחר. איכא כתב ידי שנים לתרי סהדי בעינן על כל כתב וכתב. וטעמא מפרש בגמרא: גמ' כשתמצא לומר לדברי רבי. כשתעמוד על סוף לבריו תמנע לקסבר לעל כתב ילס הס בלוס להעיל כשמקיימין השטר בב"ל ולפיכך צריך שנים להעיל על כל כתב וכתב:** [דף כא.] **ולדברי חכמים על מנה שבשטר הן מעידין.** כלומר כשהעדים עומס מקיימין חתימותיהן הרי הס כלילו לומרים **לנחנו לשינו המלוה וחתמנו הילכך בתרי סני ולא צריך חל מנייהו לאסהודי** לחבריה: **צריך שנים מן השוק להעיד.** על חתימת ידי המת ולין לחלל כשר לעטרף **עם לחר ולהעיל עליו** משום לכיון לעל **מנה שבשטר הס מעידין כי לחר זה כתב ידי נפיק פלגא לממונא לפומיה וכי הדר מעטרף עם לחל מן השוק להעיל על חתימת המת הדר נפיק ריבעא לממונא לפומיה לסתכח לכולי ממונא נכי רבעא נפיק לפומיה ולתן על פי שנים עדים בעינן חני לבר על פיו סל זה וחניו על פיו סל זה: ואי ליכא.** שנים **סיכירו כתב המת** וזה נמי מכירה מלי נעביד: **לכתוב זה שנשאר בחיים חתימות ידיה אחספא ונשדייה בבי דינא. ויטלוה הליינין ויקיפוה לעל חתימתו** ומחזיקין הכוח שטרך מכוחו לחספק לעל ערין לעסהודי לחתימות ידיה: **וכתיב מעילוהי מאי דבעי. למעלה מן החתימה יכתוב שזה החתום לוה ממנו מנה וכותב כך אני פלוני החתום למטה לויתי מפלוני** מנה: **גובה מנכסים בני חורין.** לחבל ממסעבלי לע שתין קול יונע לבבר שתיונו עשוי בעדים ולף על נב לחספר למכתב לריסא למיגלה ולימל למיחס ענס טובא קמ"ל משום לחתי למכתב בחתע מניולתא לבל לחספא ליכא למיחס למידי לכתב סיכול להזלייף הוא ולע נבי כיס לפיולו מבני חורין ולף על נב לחתיגלתא נמי יכא נחמן לומר פרעתי [ולא תני ר"ל] שכן שטרך בידי מאי בעי] שכן לעת הנחוניס ז"ל בהוציא עליו כתב ילו שכוח חייב לו מיהו לס ירבים שלע נשקר בכך וילמר לע לפיכך אנפשיה והכא נמי אי פרעיה לוה בלע שובר כיון לילע לעליס כתבי ליה שטרא לחיוב לחפסיד לנפשיה: **ולענין** מס שכתבו מקנת נחונים זכרונם לברכה לכל סתס הלוחה מקמי שלשים יום כותבין ונותנין לסבירא להו לפי שטתס ז"ל להיינו טעמא מפוס ללע עביל לומים לפרע בנו זמניס וכל הנך שלשים יום נו זמניס לקרי לין כן לעת רבינו הלי נחון ז"ל שהוא סובר ללע לחרינן הכי ללע בקובע זמן לבל בסתס הלוחה לף על פי שלע ניתן ליתבע תוך שלשים יום ללו תוך זמנו מיקרי לענין שלע יהא **נחמן לומר פרעתי** ומ"מ עיקר הפירוש כלברי הריל"ף והיל שטרתו של רש"י ז"ל והכי פירושו כותב ללס עדות שקבל וירע שמע יפתכח ממנו כותבו על פנקסו ומעניעו ומעיד על פיו לפילו ללחר כמה שנים ולחר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו כלומר שזוכר עיקר העדות מעצמו ללע שבמקנתו סומך על מה שכתוב בפנקסו לבל לינו זוכרה כלל מפי כתבס מיקרי ורבי יוחנן לחר לף על פי שלין זוכרה מעצמו קולס לכן ללע שלחר שרלה לותה כתוכה בפנקסו נזכר שני לבל ולפי לי לע נזכר כלל לע מסני לסוה ליה **מפיהם ולע מפי כתבם** ולי תימא ולחולי לע חיישינן לזמנין יעיל מתוך פנקסו לע"פ שלע יהא נזכר כלל ללכוותה לחרינן בפרק לרבעה לחין (דף לע:) לחרינן סתס לסה ללע כתבינן זמן בקלוסין לסיכי ליעבד לינחיה נבי לילה מחקה ליה לזמן לינחיה נבי לילה זמנין לבת לחותו ומחפה עלה לינחיה נבי עלים זימנין ללע לכירי וחזו מנו כתבה ולתו ומסהדי **ורחמנא לחר מפיהם ולא מפי כתבם** י"ל לסתס הוה ליכתב למיחס להכי לכיון לחזו סהדי לרבנן מתקני מילתא סברי לפילו מתוך כתבם יוכלו להעיל ולע"נ ללע לכירי לבל הכא למנפשייהו קא עבדי ליכא למיחס: **ואמר** רבא שמע מינה מלר' יוחנן הני כי תרי לילעי סהלותא ומנפי חל מנייהו מלכר חל לחבריה ומלכר כלומר כיון ללע"נ ללע לכירי מנפשייהו כלל ללע מתוך מה שרואין בפנקס רשאין לכתוב העלות הוא הדין נמי כי מלכר חל לחבריה כיון שנותן לל לבו ונזכר לע מפלגין למימר להסתם בכותב מילתא קא סמיך לחבריה: לנפשיה והכא קא סמיך לחבריה:

עד ודיין מצטרפין אמר רמי כר חמא כמה מעליא הא שמעתא א"ל רבא מאי מעליותא מאי דמסהיד סהדא לא מסהיד דיינא ומאי דמסהיד דיינא לא מסהיד סהדא אלמא לא מצטרפי וכן הלכתא: (דף כא:) אמר רב הונא א"ר שלשה שישבו לקיים השטר שנים מהם מכירים חתימות ידי עדים ואחד אינו מכיר עד שלא חתמו מעידים בפניו וחותם משחתמו אין מעידים בפניו וחותם ש"מ תלת ש"מ עד נעשה דיין בדרבנן ושמע מינה דיינים המכירים חתימות ידי עדים אין צריכין להעיד בפניהם וש"מ דיינים שאין מכירין חתימות ידי עדים צריכין להעיד בפני כל אחד ואחד אמר רב פפא האי אשרתא דדייני דכתיבא מקמי דליחזו סהדי חתימות ידייהו פסולה משום דמחזי כשקרא ולית הלכתא כרב פפא מדגרסינן בהאי מסכת פ' הכותב (דף פה.) ליתא לרב פפא דאמר רב נחמן אומר היה רבי מאיר אפי' מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר ואפילו רבנן לא פליגי עליה דר' מאיר אלא בגיטי נשים דבעינן כתיבה לשמה אבל בשאר שטרות לא דאמר ר' אסי אמר ר' יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו טעמא דנמחל שעבודו הא לשקרא לא חיישינן ואיתא נמי להאי דסנהדרין: **מעידים. לפני הסליקי שזכו כתב ידן של חתומין** וחותם **עמהם על מה שכותבין לפנינו וקיימנוהו לשטרא דנן לשמתמולענא לחתימת ידיה לסהדי הוא** וכ"ת להיכי מהני הא עדות שמעידין הללו שהרי אין השטר בקבלת העדות שלפנינו והכא ליכא למ"ד לחתימת ידיה דהא"ב ז"ל לכיון דקיום שטרות לרבנן לפלוגי לחתימת ידיה דהא"ב ז"ל לכיון דקיום שטרות בזמן שמעידין נעשה כאלו חתמו ומצטרפין עם הסליקי לקבל עדות עצמן וה"נ תמרינן בפ"ק דנטען (דף ה:) דסליק מחתם ומפרש' טעמא מפני שהוא נעשה על ועל נעשה ליין והכא נמי בשעה שמעיד הוא נעשה ליין והיינו טעמא מפני קיום שטרות לרבנן הוא: **משחתמו אין מעידין בפניו וחותם.** לפ"ה ולפ"ה לאחרי מפני **לחתימה קמייתא כשקרא היה לה** הוו יכולי לה עמסס למחתמו ולא נצטרף הסליקי עמהם שוב אינו יכול להצטרף עמהם למחתמו נתבטל מעמד שלפנינו ובשעת חתימה נמי לא היו במעמד שלפנינו ומה ב"ד שבלוקי לא היה רשות להצטרף עמהם כיון שלא היה מכיר בחתימת ידי העדים: **שמע מינה עד נעשה דיין בדרבנן.** שהרי הסנים מעידין על החתימה ונעשין ליינין לף בשעה שמעידין ומיהו לוקח בדרבנן לכל בדלוריייתא לא לבנמרא פרכינן עלה מדתנן רלוהו נ' ומה ב"ד יעמדו סנים ויעידו מחבריהם שלא יחיה ויעידו בפניהם ויאמרו מקומם מקומם שלא יחיה ונאמן ומה לוקח ליתבו בדוכתייהו וליקדקו ומפרקינן הנח לעדות החודש לדורייתא וקיום שטרות לרבנן והכי פירושא להתם במסכת ר"ה [דף כה:] בעדות החדש עסקינן וקאמר לשם רלו נ' הירח ומה ב"ל **מסנהדרין המקדשין את החדש** יעמדו סנים להיות עדים

היו לבריס מעומם כקושטא למילתא שוב לא יהא נאמן לומר פרעתי ומיהו לעת הרשב"ם והרא"ש לכתב יש ליתן נאמן לומר פרעתי: **עד ודיין מצטרפין. שטר שכתוב בו הנפק וחתמו הליינים על הנפק שלו ולאחר זמן כשהוציא המלוה לגבות ערער הלוה לומר מזוייף הוא וכח לאחל מעלי השטר והעיד על כתב ידו [ולאחל מן הליינים העיל על כתב ידו] מצטרפין** והיינו טעמא משום דהרי הוא כאילו כל לאחל מעיל שהעד שבשטר לפתן שהעד הרי הוא כאילו העיד על מנת שבשטר והליין הרי הוא כאילו מעיל שבפניו ובפני חבירו שהוא ב"ל נתקייס השטר: **מאי דקמסהיד סהדא. עלי השטר מעידים על מנת שבשטר כרבנן והליינים מעידין בפנינו נתקייס** הלכך לא מצטרפי וכתב הרמ"ה ז"ל למשכחת לה לעד וליין מצטרפין כגון שיש על **מן השוק שמעיד על חתימות** שני העדים וליין לאחל שמעיד על חתימתו שהרי יש לנו ע"י העד מחנית הקיום וע"י הליין מחנית הקיום לאחר וכן הדין בשלין הליין **מעיד על חתימתו** לגל **שנים מן השוק מעידין על העד ועל** הליין להשתא כולם שהשתא אל הוא ולא תימת ולמלי לא ניחום לנסי לחתימת הליין לפתן לחתימת השטר מזויפות ולאו היו מזוייפות לף חתימתו של זה לינה כלום שהרי לא היה כאן ב"ל מעולם י"ל לאי **כתב בהנפק במותב תלתא כו'** ליכא למיחם ולפילו לא כתוב בו כן למשמע לקמן [לף כב.] לכל היכא לחתימי תלתא ל"ל לכתוב כן לפ"ה כיון לקיום שטרות לרבנן לא חיישינן לאחרות שיהו מזויפות לענין שנפסול לף זו שנתקיימה בפנינו ללכוותא לתמרינן בירושלמי [בפרק זה שלכה ל] לעד לאחל בשטר זוקק לשבועה ומקשינן ועל לאחל בשטר כלום הוא ומפרקינן בשטרי שנים מעלו לקיים כתב ידו של לאחל ולא מעלו לקיים כתב ידו של שני וה"ת לאל"נ לנקטינן התם בהגיעה לעד לאחל בשטר לאו כלום הוא לפ"ה כי חתימי תרי לע"פ שלא מעלו לקיים לגל חתימת לאחל מהם **לא חיישינן שמא מזויף** ומעלו שלף זה שנתקיימה הוא ליה על לאחל בשטר ולא מהני לגל לעולם בשטר חתום לפנינו לא חיישינן לזיופא בכלי שיורא כבר כח העדים לאחרים שנתקיימה חתימתן ומלרב יהודה נמי שמעינן לה לקלמר על ליין מצטרפין ולא חיישינן שמא חתימת שאר הליינים מזויפת וע"כ לא לגלוחיל לגל משום לגלמי לפסליה סהדא לא לגלו הכי לא חיישינן לזיופא להכי שיש להעמידה בשכתב בו בפירוש במותב תלתא. ומהא נמי משמע לכקיום שנים מן הליינים שני נמי לע"פ שאין מוצלין קיום לעדי השטר ולא לשלישי מן הליינים ולע"פ לגל **כתב ליה במותב תלתא כאלף הוינא** משום לכיון לקיום שטרות לרבנן אין חוששין לזיוף שלישי כלי לפסול השנים לומר שגל היו ב"ל. ושמעינן מסמעתין לאפילו שטר מקויים ערוך ואי לא חייישינן שמא מזוייף הוא וקיום ב"ל לא מהני גגל לזמנין לא משכח קיום לעדים ומשכח קיום לליינים והקשו בתוספות מלתניא במסכת [בתוספתא סוף פרק בתרא] ר' יהודה לומר פרוזבול שהתקנה הליינים חותמים מבפנים והעדים מבחון אמרו לו אין מעשה ב"ל ערוך קיום י"ל לגל לאחרינו הכי גגל במעשה ב"ל כי הא להיינו פרוזבול לכיון לתקינו רבנן למיעבד פרוזבול ליכא למיחם **לילמא מזוייף הוא** לגל שביק ליעים ליתרע ולכיל חיסורא למהלי טעמא נמי לאחרינן (ניטין לף לז:) לגלמן לגם לומר פרוזבול היה לי ולכל הילכך אי לגו לקושטא קלמר לתם ליה למטרח ולזיופיה ליתא פרוזבול היה לי ולכל שלא מעשה ב"ל לפילו רבנן מודו לגריכין קיום והכי ליתא בירושלמי בסוף פרק היו ממונות (קמא) לגרסינן התם חיסור הליינים מהו שיהא ערוך ב"ל רב הושעיה לאחר בשם שמואל יתקיים לו בכתב ידי הליינים ולחרינא לאחר בכתב ידי הליינים ולחרינא לאחר לפילו בכתב ידי על לאחל ולייון לאחל הא מעמא בהלילי לקיום בית דין ערוך קיום לגל לאחל מהנהו לבירושלמי סבירא ליה כמלן לאחר לעל ולייון מצטרפין ולגן לף קיימי לן הכי לגל כרבא לאחר לין מצטרפין: [לף כח:] **שלשה שישבו לקיים את השטר. וכלה העלמת עליס שיעידו על כתב ידן לפי שהליינים עצמס מכירין** לומן: **השנים** מכירים לותם ולאחל אינו מכיר: **עד שלא חתמו.** כ' על

מימרא בגיטין (דף כו:) פ' כל הגט: אמר ר' אבא אמר רב הונא אמר רב שלשה שישבו לקיים את השטר וקרא עליו ערער על אחד מהן (דף כב.) בגזלנותא עד שלא חתמו מעידין עליו שחזר בתשובה וחותם דהא במותב תלתא כחדא נינהו משחתמו אין מעידין עליו שחזר בתשובה דלא במותב כחדא נינהו דבעידנא דחתמי הנך תרי לא הוה מצטרף בהדייהו וכאילו

ויוסיבו מחבריהם לפי שאין היחיד נאמן לקדש **החתם יחידי ואם תיתח** לעד נעשה ליין ליתבו בכוכתייהו **לאחר שהעידו בפניו** וליקדשו **והתם פרכינן ולא תהא שמיעה גרועה מראיה** כלומר ויקדשו הם עצמם ע"פ רחייתם ומצני כשרחיהו בלילה ופירשו בתום' דהיינו טעמא דכשרחיהו בלילה אין מקדשין ע"פ רחייתן עצמן משום דכל שעושים מעשה ע"פ רחייתן רחייתן היינו חקיבת כקבלת עדות וקבלת עדות כתחלת דין ודין תחלת דין בלילה ומאי דמוכחינן מינה לאין על המעיד נעשה ליין ואמרינן וליתבו בכוכתייהו וליקדשו נאו למימרא שלא יצטרכו לצרף עמהם לאחר שכבר נתקדשו ע"י עצמן ע"כ צריכי לאכי נאו לגרושי ע"פ עדותן שכבר נתקדשו ואי"ג שלא הכי מוכחי לאם תיתח לעד נעשה ליין ליקוש חל ויוסיבו לאחר מחבריהם שלא הסנים ויעיד האחד בפניהם ואח"כ יפד זה ויקוש חבירו ויעידו כן לפלגי ואכי אמרינן בירושלמי [ר"ה פ"נ הל' ו ע"ם ג"ל] לותיב חל וליקוש חל ומפרקינן להנח לעדות האחד [לאורייתא] ומ"ה על המעיד אינו נעשה בו ליין ומיהו על סיודע נעשה ליין לפי בעדות האחד שלא מקבלין התם בר"ה (לף כה:) עלה להא מתני' **ולא תהא שמיעה גרועה מראיה ולגזירך לשנויי בשרחיהו בלילה** לאמר לכל שרחיהו ביום יכולין לקדש ע"פ רחייתם: **הלכך** נקיטינן לבקיום סטורות לרבנן לפי' על המעיד נעשה ליין ולפי' בשעת עדותו נמי נעשה ליין לקבל עדות של עצמו לבל בקדום האחד לאורייתא על המעיד אינו נעשה ליין לבל על סיודע נעשה ליין ודן ע"פ יחיעתו כל שאין צריכין להעיד ובניני ממונות אינה מ"ל לבקיום האחד אמי לעד סיודע נעשה בהם ליין ואינה מ"ל לדוקא בקדום האחד הוא דמקשינן **התם לא תהא שמיעה גרועה מראיה** משום לגבי עדות האחד לא כתיבא הנאה אלא כזה רואה ובקדם לבל בניני ממונות לכתיבא הנאת עדות בעדים לא ולא מיאוור לאפי' בניני נפשות אמרינן לגויבא לרבי טרפון בפ' האומר (לף ל:) דרשאין לדון ע"פ יחיעתן להתם מקשינן למ"ל בניני ממונות על נעשה ליין ודן עלפי יחיעתן מלתניא סנהדרין שרחו בחלם שהרג את הנפש מקנתם נעשים עדים ומקנתם נעשים ליינים לברי רבי טרפון רבי עקיבא יאמר כולם עדים הם ודין על נעשה ליין ואפי' ר' טרפון לא קאמר כו' ומצני התם בשרחיהו בלילה אלמא לביום נעשים ליינין ודנין ע"פ רחייתן והתם (בסנהדרין (לף לז:) מפרשינן נמי לטעמא דר"ע משום דבניני נפשות כתיב ושפטו העדה והצילו העדה (בעינן עדה שופטת ועדה מצלת) והני כיון דאחד נפשא תו לא חזו ליה זכותא הא נאו הכי הוו דשאין לדון על פי רחייתן הלכך נקיטינן דבניני נפשות הוא דאפי' על סיודע נאו נעשה ליין מהאי טעמא לבל בניני ממונות על סיודע נעשה ליין: **וש"מ דיינין המכירין חתימות ידי עדים א"צ להעיד בפניהם.** כלומר לגי תימא דנאה בעינן משום דבניני ממונות דנאה כתיבא בכתיבא אם לא יניח ונשא עונו לימא לגי בעינן דנאה לגי **תהא שמיעה גרועה מראיה** כלאמרינן נבי קדום האחד: **צריכין להעיד העדים בפני כל אחד ואחד. שאם העידו בפני הב' אין השניי יכול לחתום להא הוצרכו הכא הב' להעיד בפני הג'** וכי תימא פשיטא ואמאי תיפוק לעצמן לגי י"ל דבקיום סטורות לרבנן הוא אמינא לכל שהנים מכירים את החתימות או שמעידין בפניהם סיכול השניי לסמוך עליהם ומשמע לן לגי: **האי אשרתא דדייני. לשרתא לשון חוזק שמחזיקין את השטר וכותבין לשרנוהו: דכתיבא מקמי דנחזו סהדי. על שלא העידו העדים על כתב ידן כתבו הדיינין במותב**

תלתא הוינן ונפק סטרא דדין קלמנא ואסהיד פלוני ופלוני לחתימות ידייהו ולשרנוהו וקיימנוהו: אומר היה ר"מ. לס"ל לעלי חתימות כרתי ולא בעי [כתיבה] לשמה: **אפי' מצאו באשפה.** ולא נכתב לשם לחם כלל. לגמא לא חיישינן למחזי כשקרא כלל: **ופרעו.** כו כיוס: **אינו חוזר ולוה בו.** לפילו כיוס מלוה רשאוה לאחר פרעון לליכא למיחש למוקדם ואכי מפרשינן לה בשניס לוחזין (לף יז.) שכבר נמחל שעבודו כשפרעו ובטל השטר ואין הקרקעות משועבדות שוב למלוה השניה שלא [נכתב] שטר זה והויא לה מלוה על פה: **הא לשקרא.** לס היה (נחתם) [נכתב] על מלוה זו לע"פ שנכתב קודם שהלוהו כשר לס בו ביום נכתב ואיכא כי לגמרינן למחזי כשקרא לא חיישינן לוקא בהאי לוכתא ולכוותא לבל ליכא לוכתי לחיישינן בהו למחזי כשקרא כלגמרינן (בב"ק לף ע.) לגי כתבינן חוריכתא לגמטולטלי לכשרים שמא למחזי כשקרא ולגמרינן נמי (בב"ב לף קעב.) כי יתבינן בהיני כתובי בהיני ולע"נ לגמיסרן לכו מילי בשלי לאי לא מחזי כשקרא ולגמרינן נמי [שם] כי לכירינהו יומא לקניתו ביה כתובו יומא לקניתו ביה ולאי לא כתובו יומא לקיימיתו ביה לאי לא מחזי כשקרא והיינו טעמא לגלתא לכי לגמרינן למחזי כשקרא לא חיישינן ה"ת כנון שכרתא לדייני לגע"נ לגמקמי לכחזו סהדי לחתימות ידייהו מחזי כשקרא מיהו כתב הכי לא מחזי כשקרא לבל כל הני לחיישינן למחזי כשקרא היינו משום לגעושי מעשה כהי: **וקרא ערער על אחד מהם. שהוא פסול: עד שלא חתמו מעידין עליו וחותם משחתמו אין מעידין עליו וחותם.** ערער לגמי לאי ערער לנזלנותא תרי ותרי נינהו לאי ערער לפנס מספחה נגויי גלגא בעלמא היא. לעולם ערער לנזלנותא ולקלגרי הני יקינן ביה לעבד תשובה זו היא סנונית הגמרא ופר"ח ז"ל לכל שלא חתמו עליון לא נתבטל מוסכם ולפיכך מעידין עליו לבל משחתמו כבר נתבטל מוסכם וכשחתמו פסול היא ולע"פ שהעידו עליו לאחר מכאן אוב אינו (יכול) [רשוי] להעטרף ולקשי ערער לגמי לאי ערער לנזלנותא תרי ותרי נינהו ולפילו משחתמו לגמי אין מעידין עליו וחותם להא לינלי גילגא לבשעת חתימה רשאין היו להעטרף לשוקי תרי לבהדי תרי ושוקי נברא לחזקתיה ואי ערער לפנס מספחה נגויי גלגא בעלמא הוא כלומר וכ"ם לבשעת חתימה רשאין היו להעטרף ולגמי משחתמו אין מעידין (לפניו) וחותם [ומפרקינן] לעולם ערעור לנזלנותא וכנון לקלגרי הני יקינן ביה לעבד תשובה כלומר וכיון לגזלן הוה לא [הוכשר] לגלא משעה שהעידו עליו ואילך לבהיא שעתא כיון שחתמו כבר הרי נתבטל מוסכם ולפי זה מכאן נלמוד לנזלן לא מתכשר לגלא משעה שהעידו עליו בבית דין משעה תשובה וכל סטורות שחתם בינתים [פסולים] להא היא שעתא פסול היא ולף לברי הרב לגפסי ז"ל בהלכות מסכימין בזה לבל הדבר מתמיה לולגי אין עלותן מכשירתו [לגלא שמגלה **על הכשירו] וכיון שהעידו עליו** שעשה תשובה קודם שחתמו לינלי גילגא בעלמא היא להעטרף בלותה שעה כלגמרינן בערער לפנס מספחה לפיכך נרלין יותר לברי רש"י ז"ל לפירש שמשחתמו היינו טעמא לגלן מעידין עליו לפי שהן **נוגעין בעלותן שנגלי הוא להם שיסבו עם פסול בלין** ומה שכתב רבינו חננאל ז"ל לגמי לפרכינן לגילגא ערער לנזלנותא תרי ותרי נינהו לבכי קאמר לפילו משחתמו לגמי אין מעידין עליו גיגא לוקי תרי לבהדי תרי ולוקי נברא לחזקתיה חלוק עליו הרב לגפסי ז"ל וכמו שכתוב בהלכות ונראה שהוא מפרש גמי לפרכינן לי ערער לנזלנותא תרי ותרי נינהו כלברי

רש"י ז"ל ורבינו יצחק ז"ל דלא שלח מתנו פרכינן לעיל ואחוסס להו ליכא למימר חוקי תרי כו' וחוקי ממונא בחזקת מריה ועא"נ דליכא למימר נמי חוקי נברא חזקתיה חזקה לממונא לעיל טפי ואפילו לפ"מ שכתבנו לעיל אין לומר לממונא היכא דקאי ליקוס והכי הרב אלפסי ז"ל דליה לדין זה מלתמרינן לעיל אין נאמנין ומנבזין ביה תרי ותרי נינהו ומאי קושיא ניתא לדין הכי נמי למנבזין ביה מסוס לתמרי' חוקי תרי לבהמי תרי וחוקי נברא לחזקתיה אלא ש"מ לבמקום חזקה לממונא ליתי לן למימר חוקי נברא לחזקתיה ואלו רבים היה לנו לסייך למימר הכי עלים שמעידין [כאחד] לכל כך כתי עליס שמכחישים אלו את אלו מאי חזית למוקמת עלי הסטר בחזקתייהו הלרבה נוקי לחזקתייהו הך למרעי סטרא ולפיכך אין זו ראיה לכל דהין נראה ברור ואי תימא והא תמרינן בפ' חזקת הבתים (דף לח:) כ' כתי עליס המכחישות זו את זו הלה בפני עצמה ומעידה זו בלה בפני עצמה ומעידה אלמא יש לפסלי מוקמינן להו לחזקתייהו אפי' לפחוקי ממונא וי"ל דלא לתמרינן מאי חזית לסמכת אהני סמוך אהני ולא מהניא ליה חזקה קמייתא היינו כי הכא שיש לנו ליתן בבת אחת על שני העדיות ומסוס הכי כל תרי ותרי לא מכשירים ליה למאי חזית לסמכת אהני סמוך אהני לכל כך כתי עליס המכחישות זו את זו כבלה כל אחת בפני עצמה אין אנו צריכין לומן אלא עליה וכיון שהיה אחת מהן כשרה בודאי על כל אחת שבלה לפנינו בפני עצמה לתמרינן אלא היא הכשרה ומפקינן ממונא לפופה ובמקנת נפחי הלכות כתוב ועוד ראיה מהא דנרסינן בקונטרס בפרק הזורק (דף סו.) ד"ל לוליעתא לתרי לתמרי לישתבאי תרי ותרי לתמרי לא לישתבאי מאי חזית לסמכת אהני סמוך אהני כלומר להוה ליה יחיד המלך קפץ חלל שמעינן מינה אלא לא מוקמינן ליה לחזקת כהונה כלהוה מעיקרא ע"כ ורש"י ז"ל פירש סוכר כן שהקשה שם בפרק הזורק עלה להניח לתמרי לא לתמרינן נוקי תרי לבהמי תרי ונוקי יחיד בחזקת חבתיה ותירץ להני מילי בחמי לה"ל חזקה לכשרות אבל יחיד ליה חזקה לכשרות שהרי מעידין על לידתו בפסלות ע"כ וכי תימא הא קיימת לן כרבי יוחנן לתמר לעיל בפ"ק (דף יג:) לגבי המכשיר הא מכשיר בבתה לתמר חזקה לתמר מהניא לף לבתה ואפשר לתירוץ זה יש עליה קול קולס ליתתו שלא ינשבית ונוחזק הקול בב"ד ולחברים מסייעין עוד שברת רב לנפש ז"ל ורומרים לכל תרי ותרי ספיקא לקולא הוא ולא לתמרינן חוקמה לחזקתה מלתמרינן לקמן בסמוך [דף כב:] ב' רומרים לו נתקלקה וב' רומרים לו נתקלקה הרי זו לא תנשא ואם נשתא לא תנשא סנים רומרים נתגרשה וסנים רומרים הרי זו לא תנשא ואם נשתא תנשא ותקשין מ"ש סיפא ומ"ש רישא ותרי ותרי ניהו ורוקמינן לחזקה ורישא בחזקת פגויה סיפא בחזקת בעלה [וכנה] למלינת היה שהלך בעלה לבבל ושמעו שמת בנה ואח"כ אמרו לה מת בנה ואח"כ אמרו מת בעלה ונתייבמה ואח"כ אמרו חלוף הלבריה תנא והולך לשון והולחרון ממזר ובעינן עלה בגמרא (דף ג:) היכי למי לי לאיכא תרי ותרי מאי חזית לסמכת סמוך אהני ולא תנא ועוד ממזר ספק ממזר הוא ואי אמרת לוקי תרי לבהמי תרי ולוקי תנא לחזקה הכא אין הוא שתנא בחזקתה לפסול ממזר נמור מאחת לא שלא במקום מניח לא אמרינן לוקי תרי ולוקי תנא לחזקה מבעלה בלומר שמזר להלקותו לם בא על ולאי ממזר להלקותו לם בא על בת ישראל וכל שכן לאיכא למימר בת ישראל היכא דלוקי תרי להניא כלום חזקה כיון שאין לנו צריכין להניא כלום מתחת המוחזק: [דף כב.] **ואי לאו ר' אבא דמן עכו.** שהזכירה לי לאחר זמן שכחתיה: **ומת אחד מהם.** על שלא חתמו: **צריכין למיכתב במותב תלתא הוינא וחד ליתוהי. לקיוס הסטר בשלשה והרואה שניס חתומין בו יאמר שכשניס קיימוהו: ואי כתיב ביה שטרא דנן נפק קדמנא בבי דינא תו לא צריך. שלא מקרי בי דינא בעיר מתלתא: בי דינא דרבנא אשי. לורחא למילתא נקט שהוא היה ראש ישיבה כמתא מחסיא כימי רב נחמן בר יצחק להוה מרא לשמעתא לולאי בבי דינא לרב חסי לא עבד כתרי: ואמר לנא רבנא אשי. לאיזקוקי ליה לקיומי לכיון לרב חסי נופיה הזקיקן חיהו ולאי לתלתא אמר** וכתב הרא"ש ז"ל לגיטא דיוחא נקט וחד ליתוהי לאו דוקא לכל לכתיב ביה תלתא תו לא צריך להא בריפא לאי כתב בי דינא לא צריך ולא נרע במותב תלתא מבי דינא ועיקר חילוסיה לר' זירא הוא לכיון דלא חתימי ביה אלא תרי צריכין למכתב במותב תלתא לאילו חתימי ביה תלתא לא הוה צריך למכתב במותב תלתא כחדא הוינא לכיון דכולהו חתימין לא חייסינן לילמא במותב חד הוו טפי ולפיכך צריך למיכתב במותב תלתא לכל חד ליתוהי **לא מעלה ולא מוריד: מתני'** בהאסא שאמרה כו':

בלחודייהו הוו יתבי ודוקא ערער דגזלנותא הוא דמבטל לצירופא דידהו אבל ערער דפגם משפחה ואתברר השתא דכשר הוא כיון דמעיקרא כשר הוה גלויי מילתא בעלמא הוא ולא בטיל צירופא דידהו וערער דגזלנותא נמי לא אמרן אלא דקא מסהדי תרי דגזלנא הוא ואתו תרי אחריני ומסהדי דהדר בתשובה דלא קמכחשי להנך אבל אי אתו תרי אחריני ואמרי לאו גזלנא הוא דמכחשי להנך לא חתים כלל דהוו להו תרי לבהדי תרי והוי ליה גברא ספק פסול הלכך לא מחתמינן ליה כלל דלא מפקינן ממונא אפומיה. וראיה לדבר הא דת"ר (דף יט:) שנים שהיו חתומים על השטר ומתו ובאו שנים ואמרו כתב ידם הוא אבל אנוסים היו וכו' עד או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר אין נאמנים ומקשינן ומגבינן ביה אמאי תרי ותרי נינהו אלמא לא אמרינן אוקי גברא אחזקיה ומפקינן ממונא אפומיה: (דף כב.) אמר רבי זירא הא מילתא מר' אבא שמיע לי ואי לאו ר' אבא דמן עכו שכחתיה שלשה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכין למכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי ואמר רב נחמן ואי כתיב ביה בי דינא תו לא צריך ודילמא ב"ד חצוף הוא כדשמואל דאמר שמואל שנים שדנו דיניהן דין אלא שנקראו בית דין חצוף דכתיב ביה בי דינא דרבנא אשי ודילמא רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירא להו דכתיב ביה אמר לן רבנא אשי לקיומי ואמינא ליה לרבנא אשי מהני שמעתתא שמעינן דלית הלכתא כשמואל דאמר שנים שדנו דיניהן דין: **מתני'** האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיא

גמ' אמתלא. מכל וטעם למה שאמרה תחלה מקולסת לני: אם נתנה אמתלא לדבריה. כהוגן ונתנה אמתלא לכבריה נאמנת וחפילו לאחר כלי ליבור וכתב הרמ"ה ז"ל לאי אמרה מקולסת אני לפלוני לא מהימנינן לה בסוס מנו אלא אס כן הוא מוכה בלבר לכיון שכולית שנתקלקה לו ולאו כל כמיני לאוב לו ולהפקיע עצמה ממנו: **אמרה טמאה אני.** אמרה לבעלה נכה לני: **טהורה אני. לא הייתי נלה: אף בזו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת.** ואע"נ לכיכה לתקן סמכינן אאמתלא ולא אמרינן הא מיא בנהרא זולי טבילה: **לא עבד עובדא בנפשיה. פעם אחת אמרה לו אסתו כן ונתנה אמתלא לכבריה ופירש ממנה על שטובה** ונרסינן בירושלמי כהאי שמואל בעא אחזקוקי בחיתניה אמרה ליה טמאה אני למאי אמרה ליה טהורה אני אמר לה אתמול טמאה ויומא דין טהורה אמרה לי אינתוכי אילו היית שעתא וכהאי עובדא אמרי בנמ' לאו עבד שמואל עובדא בנפשיה ואפ"ה מסתפא לקי"ל כרב לאו חייס לה ומיהו אס אחזקה נאה בשכנותיה לאמרי' בסוף קמוסין (לף פ.) לבעלה לוקה עליה מסוס נאה אפי' נתנה אמתלא לומר לו לבסתי בנאי נאות אלא אפי כך אינה נאמנת לכיון לבעלה לוקה אלמא כאאה מסויין לה. כ"כ הרשב"ץ ז"ל: [לף כב:] **ואם נשאת לא תצא.** לקמיה פריך תרי ותרי ניתנו: **בזמן שבאו עדים.** שאמרו לו אס: **באשם תלוי.** שבא **על ספק טרית.** לאחר מעליה. **שאמרו את לאיז אסא תלוי אלא למי שלבו נוקפו וזה בדי לו** ואע"נ לאמרינן בפ"ב ליבמות (לף כה.) אס הרגתיו הרגוהו אבי זה לו יפא את אסתו אע"פ כשהיא ניתרת ע"פ עד אחד לאייסינן שמא עיניו נתן בה לבבל ע"פ ב' כיון לאסתא לבי תרי לו אזיל ואיכא אד לאיכא למימר היא אין אדם חוטא ואו לו אפי' אוהב שנאתת לו מעטרף עמו וזה אלא כאבבי ר"ח ז"ל שמיירי בלאיכא נ' עדים לאוו תרי בר מהאי לנאבה: **באומרת בדי לי.** כ' רש"י ז"ל **אין לבי נוקפי שבדור לי שאילו היה קייס היה בא** ונרסה שבאקיקו לומר כן לאילו באומרת בדי לי שמא תיפוק לי שהאבה שאמרה אס בעלה נאמנת כלאיתא ביבמות [לף קיל:] ואין פירושו אשת איש ואמרה גרושה אני אינה נאמנת: **גמ'** תנו רבנן אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני אינה נאמנת ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת ומעשה באשה אחת שהיתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם לקדשה ואמרה להם מקודשת אני לימים עמדה וקדשה עצמה אמרו לה חכמים מה ראית אמרה להם בתחלה באו אלי בני אדם שאין מהוגנין לי אמרתי להם מקודשת אני עכשיו שבאו אלי בני אדם מהוגנין לי עמדתי וקדשתי את עצמי וזו הלכה העלה רבי אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת בעא מיניה שמואל מרב אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני מהו אמר ליה אף בזו אם נתנה (דף כב:) אמתלא לדבריה נאמנת תנא מיניה ארבעין זימנין ואפי' הכי לא עבד שמואל עובדא בנפשי' ת"ר שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא רבי מנחם ברבי יוסי אומר תצא אמר רבי מנחם ברבי יוסי אימתי אני אומר תצא בזמן שבאו עדים ואח"כ נשאת אבל נשאת ואח"כ באו עדים לא תצא מכדי תרי ותרי נינהו הבא עליה באשם תלוי קאי אמר רב ששת כגון שנשאת לאחד מעידיה היא גופא באשם תלוי קיימא באומרת ברי לי אמר רבי יוחנן שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רבא ראה רבי יוחנן דבריו של רבי מנחם בגירושין ולא ראה במיתה מאי טעמא מיתה אינה יכולה מכחישתו גירושין יכולה מכחישתו ואף על גב דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה הני מילי היכא דליכא עדים דקמסייעי לה אבל היכא דאיכא עדים דקמסייע לה מעיזה ומעיזה רב אשי אמר כגון דאמרי עכשיו מת עכשיו גירשה מיתה ליכא לברורה גירושין איכא לברורה דאמרינן לה אם איתא דהכי הוא אחוי גיטך ושמעינן מהא דרב אשי דהיכא דקא מסהדי לאחר זמן לא שנא מיתה ולא שנא גירושין היכא דקא מכחשי אהדדי לא תנשא ואם נשאת לא תצא ולית הילכתא כרבי מנחם ברבי יוסי לא במיתה ולא בגירושין דקי"ל כרב אשי דבתרא הוא

מחוור לולאי כיון שחיוה יולעת הלבר בבירור בחסס תלוי קיימא חלא ולאי הכי פירושו בחומרת ברי לי שרחיתיו שמת וכי אמרינן שהחסס שאמרה מת בעלי נאמנת היינו בלוכחא עליס לאכחסי לה: **ומדאמרי'** הכא עליה בחסס תלוי קאי חיכא מאן לבעי לאוכוחי להלכתא כי הסוא ליענה לאמרי' בייבמות בפ' לרבעה אחין (לף לא.) לתרי ותרי ספיקא לאוריינהא ולא אמרינן אוקי מילתא אחזקה ומ"ס הכא עליה בחסס תלוי קאי בין שהיתה תחלה בחזקת פנויה או בחזקת אסת אים לבל להסוא ליענה לאמרי' התס אוקי מילתא אחזקה לא מסכחת לה לליקוס הכא עליה בחסס תלוי לאי הוא קיימא בחזקת ג"ל כלאומכ פסקה לבריימא הכא עליה בחטאת קאי ואי מיירי [בלקיימא] בחזקת פנויה כיון לאיכא תרי ותרי לית לה חלא ליסורא לרבנן והא ולאי ליתא למסקנא לשמעתא ליבמות סלקא לתרי ותרי ספיקא לרבנן מסוס לאמרי' אוקי אוקי מילתא אחזקה ומעתיק לא קשיא לתנא ולאי בלקיימא בחזקת ג"ל מיירי ובדין הוא לליתא הכא עליה בחטאת קאי חלא חלא בעי תלמודא לשוויי נפשיה בהסוא פלוגתא ונקט הכי לרווחא למילתא לומר שאפילו למאן למיקל טפי הכא עליה בחסס תלוי קאי [ובתוס' תירצו בע"ח]: **מת אינה יכולה מכחישתו. אס יבא בעלה ויאמר מת אתה הילכך אי נאו לברי לה שמת מירתתא ולא מינסבא: גירושין יכולה מכחישתו. אס יבא ויאמר לא גרשתיך היא תאמר גרשתני הלכך אי שרית לה סמכה אהכחשה ומינסבא על פי עדים הללו ולא מירתתא למילק שפיר: עכשיו מת.** פיוס: **ליבא לברורה. אס אמרו טובע בים או במים או אכלו חרי חין אנו יכולין לברר אלברים הילכך לא תנשא לכתחלה ואס נשאת לא תצא כרבנן וכשנאת לאחר מעליה: אחוי גיטך.** לכשעה **פורתא לא מהימנא למימר אירכם** לה ומיהו לוקה בכי אאי נוונע מסוס להוו תרי ותרי הוא לאמר להוי ריעותא כי לא מחויא לניטוח לבל אי ליכא אלא תרי לאמרי עכשיו נרשה לף על פי **שהיתה בחזקת אסת אים** מסמע ולאי לנאמנים:

[קף כג.] **תרוייהו בפנויה קמסהדי. לכבי סניסס על עכסיו כחזקת פנויה היתה** וה"ת למה"ל מסמע לטעמא מסוס לחיוב אמר לן נתקלסה הא לן אמר כלום אסרינן לה לפומיהו להאי לאמר נתקלסה ולאמאי והרי על אחר בקלוסין לאו כלום הוא וכלאיתא בפרק האומר לקילוסין (קף סה.) מסוס לאין לבר שבערוה פחות מסניס וכיון לטעמא מס"ה הוא מסמע לאפוי אמר נתקלסה בפני ובפני אחר לאו כלום הוא תירץ הרמב"ן ברב פפא לטעמיה לאמר התם [קף סה:] להמקלסה בעל אחד מוסמין לקילוסין סילכך אי לאו חיוך לקל מכחיש ליה ועל אחד בהכחסה לאו כלום הוי לפי שיש לו לחוש שמא יחזור ויעמיד עדים לפי שהוא נאמן להכחסה של עד שני ס"מ בהכחסה זו ליכא מכחיסתא לגלי שתקת לו שתורת חוני יוצעת חס היו הקילוסין קרוב לי לו קרוב לו לבעל כשמכחיסתו לפילו בהרוסין קי"ל לעל אחד לאו כלום בהכחסה ולפי' בהכחסתו של בעל לבר לאו כלום הוא וכלמוכח התם ולין שטה זו נכונה לליכל נוסחי להתם בפ' האומר (סס) בקלוסין נרסינן רב פפי ולא רב פפא ול"ס לן שמעינן ליה לרב פפא במקלס בעל ג' שנאמנ לקלוסיו ועול לכיון לעל אחד בהכחסה הוא אמאי לן תנסח הא על אחד בהכחסה לאו כלום הוא והרי הרב אלפסי ז"ל שכתב לגוקמתא לרב פפא בהלכות מסמע סס"ל להכי נקטינן והרמב"ס ז"ל כתב בפ"ט מהלכות לישות כלשון הזה אחד על אחד מקולסת היא והיא אומרת לן נתקלסתי הרי זו מותרת ג' אומר מקולסת וג' אומר לינה מקולסת לן תנסח ואם נשאת לן תנא שהרי היא אומרת נתקלסתי ולברינו תמוהים הרבה שהרי בעל ג' שאומר נתקלסה ולין על אחר מכחיש [אותו כתב הרי זו מותרת ואם על אחר מכחיש] אותו כתב [לן תנסח ולפי' אנס היא מכחיסתו] לן תנסח לפיכך נ"ל להכא במאי עסקינן כגון שסניסס מולים שזרק לה קילוסין אלא שסס חלוקין אם קרוב לו אם קרוב לה ולינן אים כאן אני עדים בזריקת הקילוסין ועבידי לינסי לטעו בקרוב לו ובקרוב לה אומרין למלרבנן לן תנסח לחייסינן אמר בשעת הקילוסין סניסס רלו שקרובים לה היו וזה טועה עכשיו ובפרק לרבעה אחין [קף לן.] נמי אומרין לבכת אחת שג' אומר קרוב לו וג' אומר קרוב לה לסקיקא לרבנן הוא ולפיכך כתב הרמב"ס בעל ג' בשמכחיסתו לאו כלום הוא ומותרת הא בשותקת חייסינן שמא נתקלסה בפני סניס ובעל אומר מקולסת ובעל אחר אומר לינה זה אומר קרוב לו טעה ובשעת קילוסין רלה שהיה קרוב לה וזה נכון לפירוש הנמ' לבכל הרמב"ס ז"ל היה לו לפרש: **עד אומר נתגרשה.** מלאמר אלי ליכנע ס"מ ללן קיימא בחזקת לנסת חיים ללן לפומייהו להני סהדי ול"ת ואיכי מתקיקתא בחזקת לנסת חיים לפומייהו והא כיון שמכחיסין זה את זה על כרחיך אחד מיוייהו פסול הוא לאמאי טעמא אמרינן בפרק כל הנשבעין (קף מז:) לפני ת"ר ב' אומרים נתקדשה ושנים אומרים לא נתקדשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא (דף כג.) מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רב * בגמ' איתא אביי פפא תרגמא בעד אחד עד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה תרוייהו בפנויה מסהדי והאי דקאמר נתקדשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים סיפא עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה תרוייהו באשת איש קמסהדי והאי דקאמר נתגרשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים רב אשי אמר לעולם תרי ותרי ואיפוך שנים אומרים ראינוה שנתקדשה ושנים אומרים לא ראינוה שנתקדשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא מאי טעמא לא ראינוה אינה ראיה ואע"ג דדיירו כולהון בחצר אחת לא אמרינן אם איתא דקדיש קלא אית לה למילתא משום דעבידי אינשי דמקדשי בצינעה סיפא שנים אומרים ראינוה שנתגרשה ושנים אומרים לא ראינוה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא דעבידי אינשי דמגרשי בצינעא: **מתני'** (דף כב.) אמרה נשביתי וטהורה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני כתי עלים סמכחיסות זו לת זו זו בלה בפני עלמה ומעילה וזו בלה בפני עלמה ומעילה לבכל לן לחל מכת זו ולחל מכת סניס לאו קושיא היא למתוקמתא כגון לתרוייהו מולו בנירושין לגלי לפלוני בקרוב לו וכקרוב לה וכבה"נ עבידי לטעו וכמו שכתבתי למעלה סילכך לן מפסיל חל מיוייהו וכי תימא לכיון לחל מהני לאמר שנתגרשה אין כאן לגלי על לחל שמחזיקה בלסת אים כלאמרינן לעיל [קף יט:] לגלי לאמרינן למעקר סהלוקתייהו קל לתי לאי נמי למעקר סהלוקתיה קל לתי תירצו בזה להקיל בעל לחל לומר תנאי הוא לאמרינן הכי לפי שעוקר הסטר מעיקרו שלא היה [לו לחתום] לגלי לפי תנאי זה ומ"ס לן לאמרינן לתרוייהו בסטרא מעליא מסהדי אבל חס היה מעיל שפרעו לאחר מכאן לכ"ע לאמרי לתרוייהו בסטרא מעליא קל מסהדי והאי לאמר פרוע הוא ליה חל לפי' בשאין כתב ין יוצא ממקום לחר והכא נמי האי לקאמר נתגרשה כיון למעיקרא מוקי הוא **לאסת אים היתה** לעל לומר פרוע למיל ולפי זה למלו מכאן לאפי' בשאין כתב יכא יוצא ממקום לחר חס לאמרו כתב יכינו הוא והאחל לומר שהסטר פרוע אינו נאמן לתרוייהו בסטרא מעליא מסהדי והאי לאמר פרוע הוא ליה חל ולין לבריו של לחל במקום שנים לגלפילו רב אסי לאוקי לה בסמוך בתרי ותרי לן נלי מאוקמתיה לרב פפא מסוס לפלוגי בעיקר לינה גלה מסוס לגלה ניחא ליה לשבועי ליצנע לבריית ולין זה מחוור לי לגלעיל בגמרא [קף כב.] לאמרינן עלה לתניתין לתנן לסת אים סייתי ונרושה אני נאמנת גלה קרוב קרא ואע"נ לליסורא [והתירא] לאו בחל גוונא הוא גלה בנרושה למילתא לחריתי היא וכי היכי לאמרינן בילמה לאחי לן נימא הכי נבי על לליהו לסהדי והיכא סהדי לה ולאמר רב פפא לעיל והאי לקאמר תנאי הוא ליה חל ולין לבריו של ג' במקום שנים כבר פרשתי למעלה גלאו כל כמיניה מסוס לאמאי נפשיה רשע לס"ל לרב פפא שבשעה שאמרה [הרי] הוא כאילו פירש שלא היה בו תנאי גלא עיקר התירון בכאן לכי לאמר נתגרשה לן מהימן מנו לאי בעי סתיק מעיקרא ולא יעיל שהיתה לסת אים לרב לילמא למפסלה לכהונה לתי: **לעולם תרי ותרי ואיפוך.** למתני בריש ולא נשאת תנא ובסיפא לס נשאת לן תנא: **קמ"ל דעבידי אינשי דמקדשי בצינעא.** הא גלאו הכי לס נשאת לאחל מעליה לן תנא ובסיפא לאמר עבידי לינסי למגרשי בצינעה הא גלאו הכי לס נשאת לאחל מן הסוק תנא לאי לן תימא הכי קשיא ליוקי לסיפא לגיוקי לריש ובסיפא היינו טעמא גלא תנסח לן **תנסח מסוס לזות: מתני' אמרה נשביתי. לכין העובדי כוכבים: וטהורה אני. שלא נבעלתי לעובד כוכבים: נאמנת. ומותרת לכהן: ואם משנשאת באו עדים.** לפלוגי עלה בגמרא [קף כג.] לאיכא מ"ד לקאי גלאו לפלוגי לתתניתין לגלעיל להאי לסת אים שאמרה לסת אים היתה ונרושה אני גלא לס נשאת ואח"כ באו עדים לן תנא מלרב המנונא לאמר להאי לסת אים שאמרה לבעלה נרשתני

נאמנת דם"ל דהא דרב המנונא לפילו אלא בפני בעלה [נאמנת] היא להתירה בליעבד כיון שנשתת בזין וליכא לפלוגי עליה ואמר לקוקא לסיפא משום דכשבויה הקלו לכל לרישא תנא לכי ליתמר דרב המנונא לוקא בפניו לכל אלא בפניו מעיזה ואין מתירין אותה לפילו בליעבד ונראה שלעת הריי"ף ז"ל לפסוק כמאן דאמר אפילו שבויה מצניעה כעורתה ופסקה מוכחא להשבית בלחוד קאי ולפיכך לא כתב משקלא וטריא בגמרא כלום ומיהו לחומרא ליכא למימר חיישינן למאן דס"ל בשמעתין דהא דרב המנונא לפי שלא בפניו הוא להקריבה נמי משני דהא בפרק המגרש (לף פט:) נמי אמרינן אמר רב הונא לעת שיש שפשטה ידה וקבלה קדושין מאחר מקודשת כלומר להקריבה נמי ומפרשינן טעמייה התם משום דרב המנונא לכי פשטה ידיה וקבלה קדושין כמאן דאמר שלא בפניו נמי אינה מעיזה ואמרינן התם דקסבר דרב המנונא שלא בפניו לעולם אינה מעיזה לילך לחומרא חיישינן לדרב הונא דהתם ורבי יוסי דבשמעתין וזהו לעת הרמב"ן ז"ל לכל לעת הריי"ף ז"ל אינו נראה כן שהרי לא הביא לדרב הונא כלל וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"ל מה"ח ומ"מ נראה לכל בפניו נאמנת לפי' להשמש לכתחלה וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"ב מה"נ וכבי מוכח בפ' החשמ שלוש (לף קיל:) נבי מתני' לתנן החשמ שהלכה היא ובעלה למתינת היס קטטה בינו לבינה ושלוש בעולם בחה ואמרה את בעלי אינה נאמנת ואמרי' עלה [לף קטז.] היכי דמי קטטה כגון לאמרה נדשתני ולקדושין ולהימנה מדרב המנונא כלומר מהי ר"מ אי לא מהימנה במהי לאמרה את בעלי הא מהימנה במהי לאמרה לבעלה נדשתני קושט שהלכו למתינת היס ומותרת להשמש אלמא מדרב המנונא שרי לה לפי' להשמש לכתחלה וה"נ מוכח בפ' התקבל (לף סא.) נבי בעל אומר לפקדון ושלים אומר לנירושין והיא אומרת נתן לי ואבל לקדושין התם [ע"כ] ולהימנה לגירושין מדרב המנונא והתם ולפי' לשמש לכתחלה אינתמר כלום ומהימנינן לה לפילו לשמש לכתחלה הוא הדין למהימנינן לה ליטול כתובה שמפר כתובה נלמוד שכך כותב לה לכשתנשאי לאחר תטולי מה שכתוב ליכי וכלתנן ביבמות התם [לף קיז.] ומיהו לוקא בעיקר כתובה [אבל בתוספת לא למדרש כתובה ליתיה אלא בעיקר כתובה] וכבי מוכח בפ' הכותב וכמו שלכתוב שם בפ"ל ויש חולקין ואומרים להה לדרב המנונא לא סני לפילו בפניו להתירה לשמש לכתחלה וכבר כתבתי זה בפ' התקבל [סוף סי' תקז] בפ"ל: **גמ' ת"ר אמרה נשביתי כו'.** התירוה לשמש ואח"כ באו עדים **[שנשבית] להשתח לאו הפה שלסר הוא לפ"ה לא תצא** כיון שכבר התירוה והא לאו לייתי מהך בריישתא סייעתא לאבוה לשמואל משום לשמואל דאמר אפי' שנשתת לא תצא עדים לפילו אמתני' דלעיל להשמש שלמרה אלא שלא בפניו ואנוסה הני כמו שכתבתי למעלה אבוה לשמואל נמי עלה קאי ומהא בריישתא ליכא לאתויי רלייה אלא לשבויה: **אפילו יש לה כמה בנים. מן הכהן הזה שנשתה: גרסי'** בגמ'[לף כנ:] ת"ר לאי טמאה וחברתי טהורה נאמנת אי טמאה וחברתי טמאה אינה נאמנת ואוקמינן לה בלליכא עדים שנשבו וליכא על אחד לקה מפיך כל מה שהיא אומרת ובריאה לקלמרה אי טמאה וחברתי טהורה אחד לה על לא כי אלא את טהורה וחברתיך טמאה ומשום הכי קתני לנאמנת מכל מה שהיא אומרת לליכי אויא נפשה מהיכא אינה נאמנת ואם משנשאת באו עדים הרי זו לא תצא: **גמ'** (דף כג.) אמר אבוה דשמואל לא שנשאת ממש אלא כיון שהתירוה לינשא אע"פ שלא נשאת והא לא תצא קתני לא תצא מהיתרה הראשון ת"ר נשביתי וטהורה אני ויש לי עדים שטהורה אני אין אומרים נמתין עד שיבאו עדים אלא מתירין אותה מיד התירוה לינשא ואח"כ באו עדים שנשבית הרי זו לא תצא ואם באו עדי טומאה אפילו יש לה כמה בנים תצא: **מתני'** (דף כג:) שתי נשים שנשבו זאת אומרת נשביתי וטהורה אני וזאת אומרת נשביתי וטהורה אני אינן נאמנות ובזמן שהן מעידות זו על זו נאמנות וכן שני לליסורין וחברתה מצתרין לפומה לילה **לכשבויה החמינו חכמים על לחד להקל ולפילו עבד** ולפילו לשמה כלתנן במתני' לנקמן [לף כז.] ולפ יש להה עליה לפילו עבד ולפי' שפתה הרי חלו נאמנין **וכל מקום שנאמן בו על לחד הרי הוא [לף כב:] כשניס** ולין **לכרי לחד שכנגדו החומר לטמא עומדין במקום שניס** וכתב הכי קתני לני טהורה וחברתי טמאה אינה נאמנת כלל משום לחמר לה על לת טמאה וחברתך טהורה ולילי כיון לליכא **עלי שבויה לומר טהורה לני וחברתה** מצתרין לפומה לעל שמטהרים ול"ת בשלמא ריפא חברתה מצתרין לפומה לילה לפי שהיא העילה תחלה בכ"ד וליכא לליקמלה שהתירוה חברתה על פיה תחלה קולה שבא על המכחשה לבל סיפא היכי מצתרין **חברתה לפומה לעל** כיון שהיא לחמרה תחלה חברתה טמאה והא היו ליה על לחד בהכחשה ועל לחד בהכחשה לאו כלום הוא לפילו ליכא לעל לחד נאמן כבי תרי להא תנן בפרק הלשה שלוש [לף קיז:] על לחד לומר לת ועל לחד לומר לה לת הרי זו לא תנשא ולע"נ להאי לקלמר לת הימנוהו רבנן כבי תרי ה"מ ליכא נשתת על פיו לו שהתירוה לינשא וכלתנן התם [שם] על לומר לת ונשתת וכא לחר ולמר לה לת הרי זו לא תנשא ולייקינן עלה בנמרא טעמא דנשתת הא לא נשתת לא תנשא ולא לחמר עולא כל מקום שהחמינה תורה על לחד הרי כאן שניס ולין לבריו של לחד במקום שניס ס"ק על לחד לומר לת **והתירוה לינשא וכא** לחר ולמר לה לת לא תנשא מהתירה הרלשון ולמה נשתת לו התירוה בעינן הא לאו הכי על לחד בהכחשה לאו כלום הוא וכמ' סוטה (לף לח:) נמי נבי על ל' לומר נטמאת ועל ל' לומר לה נטמאת היתה שותה ולקדושין עלה מלעולא ומפרקינן ל"ק כאן בבת לחת כאן בזה לחר זה וכ"ת כי לחמרינן לעל לחד בהכחשה לו מהימן לוקא בעלים כשרים שהכחישים זה לזה אבל על כשר לע"נ לשם מכחשה ליה (לע) מהימן לכיון לליכא כשרים להעיד הכחשה לפסול לאו כלום הוא ליתא מדנרסינן בירושלמי בפ' שלוש שלום [הלכה ו] נשוב בר מניימן בשם רב בכ"מ שהכשירו עלות [לשם] בלים כלומר בעל לחד לחים מכחים את לשם והשם מכחשת את לחים ותני על לחד לומר לת ולשם לומרת לו לשם לומרת לת ועל לומר לו לת תני בשם רב נחמיה הולכין לחר רוב הלעות היך עבילה שתי נשים ולשם לחת עשו לותן כשני עלים ועל לחד הלל לתימת בשם ונשים לבל שם הוו מלה נשים ועל לחד כעילי לינון ע"כ לשמ לעל לחד לפילו במקום הכחשה לפסול לאו כלום הוא לא לומר להכל נמי כל לתת על המטהר בתחלה והתירוה על פיו עסקינן ולע"נ לשמרינן ולמר לה על לת טמאה וחברתך טהורה לו לוקא הלל סילכא בשבויה הקלו לפילו על לחד בהכחשה לעל פסול מצינן למפיק לה מריפא לקתני לני טמאה וחברתי טהורה נאמנת למצתרין חברתה לפומה לילה לע"נ לליכא על כשר לקא לפיך מיפך ולקלמר לת טהורה וחברתך טמאה ומשמע קתני לע"פ שלא התירוה חברתה לפומה לילה תחלה לשמ בשבויה הקלו להתירה לפילו ע"פ לשם לע"פ שמכחישה על כשר: [לף כנ:] **מתני' ובזמן שהן מעידות זו על זו הרי אלו נאמנות.** הלא חייסינן

שכל אחת מעידה לחברתה כלי שחברתה תעיד עליה: **וכן שני אנשים כו' אין נאמנין. ליתן להם תרומה: ובזמן שמעידין זה על זה.** שכל אחד אומר אני ואחרי כהן נאמנין: **גרסי'** עלה בגמרא [לף כה.] ת"ר לוי כהן וחברי כהן נאמנין להאכילו תרומה ואינו נאמנין להאכילו לחם על שיעיר שלשה סנים מעידין על זה ושנים מעידין על זה ר"י אומר לף אינו נאמן להאכילו תרומה על שיהו ג' סנים מעידין על זה ושנים מעידין על זה ומסקינן בגמרא לר"י ורבנן במעלין מתרומה ליוחסין קא מיפלגי. כלומר לתרוייהו מודו ללתרומה מילתא בעל אחד סני לכיון ליוחסין בעינן סנים בעי ר"י לפי בתרומה סני עדים שלא **תאכילהו תרומה כרי אחה מביאו ליפח אחד מעלין מתרומה ליוחסין** ורבנן סברי אין מעלין מתרומה ליוחסין הילכך להאכילו בתרומה בעל אחד סני. ואיכא למידק היכי מודו תרוייהו להאיש נאמן להאיש אחד ולמאי ניחוש לה הא קי"ל כרבנן לגמרי (קדושין לף עו:) כל המספחות בחזקת כשרות הן עומדות ואמרינן ביבמות נמי בפרק החולץ (לף מה.) זיל גלי לו נסיב בת מינך אלמא לאו גלי לא חיישינן ליה משום פסולי קהל ומסברא נמי לאחד בחזקת כשר ולא חיישינן שמא פסול הוא עובד כוכבים הוא והכי מוכח בריש פסחים (לף ג:) לגמרי ההוא כותי דאתא לקמיה סליק ואכיל פסחים בירושלים אלמא לאו הוו חייבי ליה ומעשים בכל יום שמשיאין לאחד כשר ס"מ אע"פ שאין מכירין אותו ומחזיקין אותו בחזקת ישראל כשר יש מי שתירץ להך בריישא אתיא כר"מ דלא ס"ל סיהו כל המספחות עומדות בחזקת כשרות כלהיא בפרק עשרה יוחסין (לף עו:) והא ולאו ליתיא להא אתם בפרק עשרה יוחסין [לף עו.] תוקימנא מתני' להנושף אחר כהנת צריך לבדוק אחריה כי' כר"מ ופרכינן עלה ואימי נמי תבדוק בהיא כלומר ביחס בעלה אחרא אחות ומפרקינן לא הוזהרו כשרות ליגעו לפסולין כלומר לפסולי כהונה כגון חללי נרי חרורי וכיון דלא הקפידה תורה עליהן ליחסן רבנן נמילא עבוד בהו מעלה לגיירוכינהו בריקה ואפילו מחמת ממזרות ושתיקות חלמא אפילו לר"מ אחר אינה צריכה לבדוק בבעלה לפיכך נראין לכרי ר"ת ז"ל להאשיאו אחר לוקה אלא ה"ק אין נאמנים להאשיאו אחר בבדיקת אחרא אחות לענין. שיעשו בניו כבדוקין למזבח ולוכון ולסנהדרין לכל הני בודקין כדאיתא בפרק עשרה יוחסין (לף עו.) ושמתכח לכוותיה דהאי ליענין אלא לוקה לכפ"ק [לף יג:] אלמא לכל בעלות אחר בבתה לברי הכל הולד שתוקי ובתה אתם אלא לוקה אלא מלה קאמר ה"נלהאשיאו אחר ליחס זרעו לכהונה קאמר ולענין הלכה מסתברא לי לחין מעלין מתרומה ליוחסין הילכך נהי לליוחסין בעינן ב' עדים בתרומה בעל ג' סני חלא ליחוש ורבים הלכה כרבים ועוד לסתם אתני' כוותייהו דתנן ובזמן שזה מעיד על זה הרי אלו נאמנים לומר לתרומה בעל אחד סני והיינו טעמא משום דעל אחד נאמן בדיוסרין וכ"ש במילתא דעבידא לאינגויי הילכך לפיכך בתרומה לתורייתא על אחד נאמן זהו שנראה לי מפשט הסוגיא לכל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"כ מהלכות איסורי ביאה ללתרומה לתורייתא בעי ב' עדים ולפיכך כתב שמעלין ממנה ליוחסין ונראה שהוא סובר לסוגיין דפסיקתא לן ללתרומה בעל ג' סני היינו לוקה בתרומה לרבנן ולא יראתי מי הזקיקו לכך לנהי דלוקה עובדא לתמיהא בגמרא [לף כו.] מעשה בחלם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר זכור לי כשהייתי תינוק ומורכב לפי על כתיפו של אבא והוציאוני מבית הספר והפשיטוני את כתנתי והטבילוני לאכול בתרומה לערב והעלוהו רבי לכהונה על פיו מוקמינן לה בפרק הנזהל ומאכיל (לף קיל:) בתרומה לרבנן לפ"ה אנשים זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני אין נאמנין ואם העידו זה על זה הרי אלו נאמנין ר' יהודה אומר אין מעלין לכהונה ע"פ עד אחד א"ר אלעזר אימתי במקום שיש שם עוררין אבל במקום שאין עוררין מעלין לכהונה ע"פ עד אחד רשב"ג אומר משום ר"ש מתניתין וכבריתא דקתני נאמן להאכילו בתרומה סתמא בתרומה לחורייתא מסתמא ועוד להא מתרינן לטעמיה לר' יהודה לחמר לף אינו נאמן להאכילו בתרומה היינו **משום לם"ל למעלין מתרומה ליוחסין** וכנמ' [לף כה.] מסקינן לחפילו **למ"ל למעלין מתרומה ליוחסין** לוקה מתרומה לחורייתא לחכל מתרומה לרבנן לף מסקינן לחמר בחריתא בתרומה לחורייתא היא וקאמרי רבנן לעל אחד נאמן להאכילו בתרומה לחי לפילו לר' יהודה **אין מעלין ממנה ליוחסין** ולחמאי בעינן ב' לתרומה אלא ולחי לפילו לתרומה לחורייתא בעל אחד סני לרבנן לחמרי אין מעלין מתרומה ליוחסין ולפיכך לא נתחוורו לי לכרי הרמב"ם ז"ל בכאן: **גרסי'** בגמרא [לף כה:] חיבעיא להו מהו להעלות מסטרות ליוחסין היכי למי חיבעיא להו כתיב היא אני פלוני כהן וכן על מאן קא מסהיד עילויה כלומר ופסיקא לחין **מעלין חימנו ליוחסין מיהו לתרומה** לרבנן מהיימן חלא נרע מסיח לפי תומו למכסירין לקמן [לף כו.] ומהדרינן לא צריכא לכתב היא אני פלוני כהן לויתי מפלוני מנה וחתמו עליה מאי אמינא לכשטר קא מסהדי לו לילמא לכולה מילתא קא מסהדי רב הונא ורב חסדא חד אמר מעלין וחד אמר אין מעלין וכתב הרא"ש ז"ל להא למספקא לן לוקא בליפנא לידיה כי היא לחמר [אני] פלוני כהן אבל בליפנא לסהדי ולאי מהיימני וכי מספקא לן נמי לוקא בהך לסייך למילך בסמא לידיה ולאי לא תלוי זה אבל לויך מילי למתחמרי בסטרא בסמא לידיה ולאי לא מסהדי סהדי עלייהו אלא לחיסוי אחר להו הכי וכן נראה לעת הרמב"ם ז"ל לחבל לויך מילי למתחמרי בסטרא בסמא לידיה ולאי לא מספקא לן ונעשמ למילתא לפי שאפשר שסאופרים סומכים על שמות בני אדם כפי שסם מוחזקין בעיר וכיון לחזן ליה לאוכל בתרומה וקורין אותן כהן אינהו נמי קרו ליה הכי: **וגרסינן** תנ בנמ' [לף כה:] סהוא לחתא לקמיה לרבי אחי אחר מוחזק אני בזה שהוא כהן ג"ל ומה ראית שקרא לחצמן בבכה"נ בחזקתשהוא כהן אי בחזקת שהוא גוזל כלומר כלאחרינן בעלמא רב קרא בכהני ואע"נ ללאו כהן הוה ג"ל שקרא אחריו לוי והעלהו רב אחי לכהונה על פיו כלומר להחכילו בתרומה לאי נאו לכהן הוא קורא אין קורא לוי אחריו לאחרינן במסכת ניטין (לף נט:) נתפרדה חבילה ומפרש לה לאין קורא לוי במקום שאין כהן אין קורא לוי אבל במקום שאין כהן אם רצה ישראל לקרות לפני לוי קורא ולוקה אלא אם כן נתפרדה חבילה ולא יקרא ישראל גוזל בפני לוי והכא כהן לאחרינן הוה שתם הילכך אי נאו להוה כהן לא הוה קרא לוי לבתריה. [מסום פנס עמו] שלא יחפללו הכהן לאחר] (ועיין בהנסות מרדכי בניטין): **וגרסי'** תנ [שם] סהוא לחתא לקמיה לריב"ל לאחר ליה מוחזק אני בזה שהוא כהן ג"ל ומה ראית שקרא שני בבכה"נ בחזקת שהוא לוי לא בחזקת שהוא גוזל לאחר ליה שקרא לפניו כהן והעלו רבי יהושע בן לוי ללויה על פיו כלומר לתת לו מעשר לחלון לחי נאו לסהוא לוי לא היה קורא אני אלא שליחי שמים היו קורין לפניו והוא שליחי להכי חמרינן בניטין (שם) אין שם לוי כהן קורא במקומו מכאן נראה שמי שבא ואמר אני כהן או לוי אין נותנין לו רשות לקרות בתורה כלומר שהרי מעלין מקריאת התורה לתרומה וכן כתב הרמב"ם בפ"כ מהלכות איסורי ביאה והרב ר' מאיר כהן ז"ל כתב עליו תימה למנהגנו להלמינו לקרות בתורה לחלון וכן הדין נותן אלא חיכפת לן שם יקרא לחלון מאי אחרת שמא יעלו אותו מקריאת התורה לתרומה כולי האי לא חיישינן לתרומה לרבנן ע"כ ולפפר שמנהגנו הוא עכשיו לפי שאין תרומה מצויה עכשיו בינינו ואפ"כ

לכרי הרמב"ס ז"ל עיקר: **מתני' ר' יהודה אומר אין מעלין לכהונה ע"פ עד אחד. לפילו היכא לליכא למיחש לגומלין וכ"ש** בכהונה גדולה לקחמר ת"ק וחס הטילו זה **כו' לליכא למיחש לגומלין** והיינו לליכא בין ר"ח לת"ק לקתני וחס הטילו זה לת ז"ה הרי לנו נחמנין: **אמר ר"ש כו'.** בגמרא מפרש מאי ביניהו: [קף כו:] **גמ' רשב"ג היינו ת"ק.** כלומר לי רשב"נ מיירי לפי היכא לליכא למיחש לגומלין היינו ת"ק למתני' ואי מיירי לווקא בלליכא למיחש לגומלין היינו ת"ק לילייט לריינו ר"ח: **ובגמרא** לחמרינן וכי תימא טרטר לחל לליכא ביניהו לר"ח סבר טרטר חל **הוי טרטר ואין על ה' נחמן טליו להכטירו** ורשב"נ סבר טרטר הרי בטינן לבל במקום טרטר חל **הוי על לחל נחמן להכטיר** והח ה"ר יוחנן לברי הכל אין טרטור פחות מפנים. והח לברי יוחנן מייתינן לה בכמה לוכתי בתלמודא ולא לפכחן טיקר מיתרים היכא ולפבר לחלתינהו לחמרי לכולהו מולו לחין טרטור פחות מפנים ובפלוגתא לחריתי פליגי ובירושלמי נמי חיתא טל הח פלוגתא לחתני' וכתבו בתוספות לפחות מפנים ולח לוקא סברי הקול יכול לפסול כלחמרי בסמוך ונפק טליה קלא לחתיניה חלא לחפוקי טל לחל לחת. ולסיקנא לכהא במאי טסקינן כגון למוחזק לן בלבוה להאי לכהן הוא ונפק טליה קלא לבן גרושה ובן חלוצה הוא ולחתיניה. כלומר בקול בעלמא ולא בטדות שמטלה היא בתרומה להורילו טל זיבלקו סלבר: **ואתא עד א' ואמר ידטנא ביה דכהן הוא ואסקיניה. לכמקום קול הוי חל** נחמן: **ואתו** בי תרי ולחמרי לבן גרושה ובן חלוצה הוא ולחתיניה ולתת טל ל' ולחת יטענו ביה לכהן טליה מעליא הוא ובמלטרפין לעדות פליגי כו': **עד שיראו שניהם כאחד. לת העלות לפפוקי לחל לומר בפני הלוהו ולחל לומר בפני הולה לו: ואין עדותן מתקיימת. להתקבל בב"ל ולפילו רלו שניהם כלחת.** טל זיטילו **שניהם בב"ל כלחת. ופלוגתא לחריתי הוא ולאו דבי יהושע בן קרחה דקל"ל ור"ח ורשב"נ בפלוגתא לרבי נתן ורבנן פליגי** לר"ל ה"ק לילת חין מטלין לכהונה טל פי טל לחל ולפילו בלא טנים זה בפני טנמו וזה בפני טנמו לל חסיבי לל כטל לחל היינו לווקא **במקום שים טליו טוררין** לבל חין טליו טוררין מטלין לכהונה ט"פ טל לחל בל היכא לליכא למיחש לגומלין ורשב"נ סבר לפי במקום שים טליו טוררין מטלין לכהונה ט"פ טל לחל כלומר ט"פ טנים שבלו בל לחל בפני טנמו ולא הטילו בב"ל כלחת. והלבתא בר"י בן קרחה והלבתא דברי נתן דלסי חיפסיקא הלבתא בפרק זה בורר (קף ל:): **ואיבא** למיזל בטמטתין נהי למנטרפין לטדות לכתי תרי ותרי נינהו תירן רש"י ז"ל לחמרינן **לוקי תרי לבהלי תרי ולוקמיה לחזקה קמייתא לחסקיניה ע"פ טל הרלשון שהיה נחמן להא לכתי חין טוררים לקול לאו טוררין הוא** ומלבריו חתה למ שהוא סבר לחזקת לבבוה לא מהניא ליה וכן כתב נ"כ נבי טובדא דיוחי מלכא (בקלוסין קף סו.) וכמו שבתבתי למטלה [סי' קנ"ו] והקשה טליו הרמב"ן ז"ל לכיון לחזקה זו מכח טדות היא בהא לא טדיפא מטדות נופיס וכי חתו בי תרי ופסלי חין כחן חזקה כלל לחטו לי חתו בי תרי ולחמרי כהן הוא ולסקיניה ולתו בי תרי לחמריני ולחמרי בן גרושה ובן חלוצה הוא מי נימא לוקי נברה במחזקת כהן הא ולאי לא לכיון לגא לימתחזק חגא מפומיה דהני סהדי לאו חזקה היא וכלחמרינן בפרק חזקת הבתים [קף לא.] זה בן הסגן מטלין לכהונה ט"פ טד אחד: **גמ'** (דף כו.) רשב"ג היינו ת"ק אמר רב (דף כו:) אשי במצטרפין לטדות קא מיפלגי ובפלוגתא דהני תנאי דתניא אין טדותן מצטרפת טד שיראו שניהן כאחד רבי יהושע בן קרחה אומר אפילו בזה אחר זה ואין טדותן מתקיימת בב"ד טד שיטידו שניהן כאחד ר' נתן אומר שומטין את דבריו של זה היום וכשיבא חברו למחר שומטין את דבריו והלבתא כר' יהושע ב"ק והלבתא כר' נתן: **מתני'** האשה שנחבשה בידי טובדי כוכבים טל ידי ממון מותרת לבטלה ט"י נפשות אסורה לבטלה: (דף כז.) טיר שכבשה כרקום בל כהנות שבתוכה פסולות לבטליהן ואם יש להן טדים אפי' טבד אפי' שפחה הרי אלו נאמנין ואין אדם נאמן ט"י טצמו: (דף כז:) אמר ר' זכריה בן הקצב המטון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משטה שנכנסו טובדי כוכבים לירושלים טד שיצאו אמרו לו אין אדם נאמן טל ידי טצמו: **גמ'** (דף כו:) א"ר שמואל בר רב יצחק אמר רב לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה טל העובדי כוכבים אבל יד העובדי כוכבים רפה הרי זו כיד כל אדם ולא עוד אלא אפילו יד ישראל תקיפה טל העובדי כוכבים אם אין שם ישראל אחר יד העובדי כוכבים רפה הרי זו כיד כל אדם ולא עוד אלא אפילו יד ישראל תקיפה טל העובדי כוכבים אם אין שם ישראל אחר ויד העובדי כוכבים רפה אבל אין יד העובדי כוכבים תקיפה טל ישראל אלא בזמן שיש שם ישראל אחר ויד ישראל תקיפה טל העובדי כוכבים ויד העובדי כוכבים רפה אבל אין יד ישראל תקיפה טל העובדי כוכבים

כוכבים תקיפה על עצמן אפי' ע"י ממון אסורה: עיר שכבשה כרקום (דף כז.) א"ר אידי בר אבין א"ר יצחק בר אשיין אם יש שם מחבואה אחת מצלת את הכהנות כולן ואפילו אינה מחזקת אלא אשה אחת כולהו שריאן דאמרינן בכל חדא וחדא היינו האי ואי אמרה לא נחבאתי ולא נטמאתי נאמנת דאמרי' מה (דף כז:)

לגבייהו והא קא ממטו להו נהמא מחמת ירושה והא ממטו להו נירי מחמת ירושה לגמרא נתרצית לן חייסינן לכך פירשו בתוס' למתניתין הכי קתני ע"י נפשות לסורה לבעלה לפי' לפי שירשו לחייסינן שמא כלי למנוי חן בעיניו שלא יהרגנה היא מתרצית ומכינה ומיפה עצמה בדגן נמור לילי בשפת כהן לוקה מיירי ולבעלה כהן קאמר שמא נשכב לבעלה ישראל מותרת מאי לבעלה לקתני היא ליה למתני לסורה לכהונה חלה ולילי חף לבעלה ישראל לסורה קאמר ומיהו כי קתני ע"י ממון מותרת לבעלה לפי' לבעלה כהן קאמר ללא חייסי' שמא נשכב לעובד כוכבים ורחיק לבר ע"י ממון לפי' לכהונה שריא לן למיחש לשבויה ורחיק לבר מלחמרי ל"ק הא עלא ישראל עובדי כוכבים תקיפה על עצמם לפילו ע"י ממון לסורה ולחמרינן עלה [דף כז.] חף חנן נמי תנינא העיד ר' יוסי הכהן על בת ישראל שזינתה בשפלנון ורחקוה בני משפחתה כו' וכולהי לרחקוה בני משפחתה לן שייך חלה בכהונה לפישראל שזינה לסורה לבעלה למה ירחקוה בני משפחתה ועוד לחין לאוסרה לישראל יותר משבויה ומכללא משמע לפיל ישראל תקיפה לפי' לכהן מותרת ועוד רחיה מלתנן בפ"ב דע"ז (דף כב.) לין מעמידין בהמה בפונדקלות של עובדי כוכבים מפני שחשודין על הרביעה ורמינהו לוקחין מהם בהמה לקרבן וכו' ל"ק הא לכתחלה והא בלישבד [דף כג.] ומנא תימרא דאני לן בין לכתחלה בין בלישבד דתנן לן תניחד לפה עמהם מפני שחשודין על הערלית ורמינהו הלפה שנחבשה בילי עובדי כוכבים ע"י ממון מותרת לבעלה חלה ז"מ שני לן בין לכתחלה בין בלישבד ולפ לינה למותרת לבעלה ישראל קאמר מסום חלה חייסינן שמא נתרצית לבל לבעלה כהן לסורה לחייסינן שמא נשכב ח"כ היכי משמע ליה דשני לן בין לכתחלה בין בלישבד והא שפיר קתני לן תניחד לפה עמהם לפי' לישבד חייסינן שמא נשכב חלה ולילי חפי' לבעלה כהן מותרת בלישבד ולפילו לחונם לן חייסינן ולפי טעה זה כי לחמרינן לבל יש לעובדי כוכבים תקיפה על עצמם לפי' ע"י ממון לסורה לן לה למי לישסורה לע"י נפשות למתניתין מיירי לפילו בלפה ישראל והכא לוקה בלפה כהן: **אבל** ר"ח והגלוסים ז"ל פירשו מתניתין בלפה **כהן בלבל לבל בלפה ישראל** לפילו ע"י נפשות מותרת וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפי"ח מהלכות יסודי ביפה ולע"נ דקתני הלפה סתמא למשמע לפי' לפה ישראל מסום לבמתני' לקמן ולבתרת בכהונה עסיק דקתני [דף כג:] חין (מסיקין) [מעלין] לכהונה ע"פ עד לחד וכתב הכי קתני עיר שכבשה כרקום כל כהונות שנמלאו בתוכה פסולות מ"ס קתני הלפה סתמא והא דקתני לבעלה ולא קתני מותרת לכהן ולסורה לכהן היינו מסום לע"י נפשות היינו ע"י נפשות לבעל כלחמרינן [דף כז.] כגון הני נפי נפי דגנבי ולפלפו של בן לונלי ומ"ס לומר לסורה לבעלה לומר לבלפה שים לה בעל עסקינן [לפילו לן נחבשה] חלה בנפשות לבעל ועוד דקמ"ל לחע"נ לחית לה בעל העובד כוכבים תקיפה על עצמם לפילו ע"י ממון לסורה לכהונה כיון שהיו מתירה מהפסד ממונו דוקה בשנחבשה לבל לפלפ כהן שנתייחלה לע"נ ללא שייך בה הפסד ממון כלל שריא לחע"נ להתם בפ' חין מעמידין [דף כג.] מסקינן ממלי דשני לן בין לכתחלה בין לישבד לעולם לימא לך לפילו לישבד נמי לן היכי היינו מסום דמתירה מפני הפסד ממונו תלא להא קתני סיפא ע"י נפשות לסורה לבעלה ופו לן מילי למשמע לכסורה לכל שהיו מתיירה

מפני הפסד ממונו לפי' בייחוד בלבד לסורה ליתא שכבר פר"י ז"ל להתם ה"ק לעולם לימא לך נבי בהמה דלילו תקיפה עליהם לחין לוקחין מהם לקרבן ונבי לפה שנחבשה דשריא לבעלה לפי' בשילו תקיפה היינו מסום הפסד ממונו לבל בייחוד בעלמא כיון שחינה מסורה בילו לפי' בלא הפסד ממון לן חתרת וכן מטין לכרי הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק הנזכר לבל בזמן שיש **עובדי כוכבים תקיפה** לפילו על ידי ממון כיון שנעשית ברשות עובד כוכבים נאסרה עליו: **גרסי'** בגמ' [דף כז.] ע"י נפשות לסורה למר רב כנון נפי לנגבי כלומר **שכבעליהן נתלין ורבי המלכות היה להפקיר כיתם ונפיתם** ולוי לימר כנון לפפו של בן לינלי כלומר **רונח היה ולנעזר שמו כלחמרי' בפי' ענלה עלופה** (דף מז.) **לבל נפי לנגבי הנונבין ממון לן** מפקירין לימר חזקיה והוא שנגמר לינן להרינה ור' יוחנן לומר לע"פ שלא נגמר לינן להרינה ומשמע לקי"ל כחזקיה לרבים לר' יוחנן הוה: **עיר שכבשה כרקום.** מנור מתרגמינן כרכומין: **כל כהנות שבתוכה פסולות. לסורות לבעליהן לשתת כהן לסורה בלונס** וה"ס שכל שבתוכה פסולות להנשא לכהונה. [דף כז:] **המעון הזה. שכועה היא: ופרכינן** בגמרא עלה למתני' ורמינהו בולשת שנכנסה לעיר בשעת שלום חבירות פתוחות לסורות סתומות מותרות בשעת מלחמה ללו וללו מותרות לפי שלין פנלי לנסך ומפרקינן לימר רב מרי לבעול יש פנלי מסום לתקוף יצרייהו לבל לנסך לין פנלי ר' יצחק בן לליעזר משמיה לחזקיה לימר כלן בכרקום של לותה מלכות כלן בכרקום של מלכות מחרת כרקום של לותה מלכות נמי ע"ק ללו משמתיט חל מיינייהו ובעיל לימר רב יהודה לימר שמואל כשמתרות רולות זו לת זו לי לפשר ללו נייחע פורלנה כנון למהדר ליה למתני שנשילתה וכלבא וגונזת ולולזת ל"ר חבל בר זבלא פליגי בה ר' יהודה נשיחה ורבנן חד לימר כלן בכרקום של לותה מלכות כלן בכרקום של מלכות מחרת ולא קשיא ליה למתני שנשילתה וכלבא וגונזת ולולזת זו היא סנינית הנמ' ונרלה מלברי רש"י ז"ל לל' יצחק בן לליעזר ללו לתרוצי מתני' לחת ללו מתרצת בלא בדרב מרי ר' יצחק בן לליעזר לחת לשמועינן למתני' לוקה בכרקום של מלכות לחרת למתוך שהמלך יודע שלא תעמוד העיר בידו כיון שהוא במלכות לחרת מפקיר הכל ומ"ס כהנות שנמלאו בתוכה לסורות לבל בכרקום של לותה מלכות לעתו של מלך שיסתעבדו לו בני לותה העיר ולפיכך הינו מפקיר ממונם ונשיהם לחלרבה שומר לותה ולישנה לכלן וכלן ללו לוקה ללא מסום לתלמולה מייתי לה [בתר] פרוקיה לרב מרי לחתא לתרוצי מתני' לתלללי נקט נמי בלר' יצחק ליתנא כילולו לחי לפרוקינהו ונרלה שחזקיה לפרש כן מסום להתם בע"ז בפרק הסוכר (דף עח.) מקשינן ממתניתין להכא למתניתין להתם לבולשת ולא מייתי התם לברב יצחק כלל לחלא ללא לתרוצי מתניתין להתם לבולשת ולא ללפלוני בלישנא לכתנת וה"ל כלילו לחר לן שנו ללא בכרקום של מלכות לחרת ועוד שברב ז"ל נורס בכרקום של לותה מלכות נמי ע"ק ללא לפתמיט חל מיינייהו ובעיל וכו' מסום לחר לחל משתמיט ובעיל ליסרינהו לכולהו חלרבה לכל היכא לליכא למתני תנינן לקולא וכלחמרינן לקמן חם

לה לשקר אי בעיא אמרה נחבאתי: ואם יש להן עדים אפילו עבד אפי' שפחה ואי שפחה דידה היא לא מהימנא:

יש מחבואה תחת מעלת על כל הכתובות כולן ולפילו בתינה מחזקת חלה תחת חיבעיא לן אי תנינן לקולא או לחומרא ואין זו קושיא לעלי דבשלמא התם כיון שיש שם מחבואה תחת חיכא למימר שלח שיתה כהנת זו בזין עיר שבשבה כרקוס כלל לבל כיון שאי אפשר שלח מסתמיכו חל מינייהו ובעיל הרי היא בכלל עיר שבשבה כרקוס דולאלי לא פליגי רבנן בין כובשין רבים או מועטין וכהנות בין רבות בין מועטות שלח השוו מלותן לגמרי ומפרקינן בשמעתין רוחות זו תת זו כלומר **מקום מעמד השומרים שהעמיד המלך שלח יחבול שלם בחנני העיר** אי נמי למיבדר ליה למתא וכו' שמשימות **סביבות העיר שלשלות של ברזל שישמיעו קול בהכשל חיש רץ עליהם וכלבים וחוזים** נועקים ונוזנז לחיינו **מקלות וקסמים להכשל בהם** ומחן שלח קשיא ליה מילי חיינו שלח מסקנא דשמעתין **חיים למעקר חינים יחילחה לבעול הוחיל וחין הלבר הפקר** זו היא סיטת רש"י ז"ל לבל ר"ח ז"ל פי' לתרוני למתני' שתת וה"ק שלח מפלגי בין לבעול ולנסך שלח מתניתין להכא בכרקוס של תותה מלכות שיש להם פנחי לפי שחין מתיירחין ומתניתין לבולמת בכרקוס של מלכות חחרת שחין להם פנחי לפי שלבם רלוף עליהם וירחים הם שמח יבחוו עליהם חויבים ומקשינן בגמרא ובכרקוס של חותה מלכות לחמי חסורות והח חי חפשר שלח מסתמטת חלח מינייהו זו היא גרסתו של ר"ח ז"ל כלומר וכיון שכן חיכא למתני לבולה ולמימר לכולם מותרות כלחמרינן לקמן שלם יש שם מחבואה תחת מעלת על כולן ואע"נ לבחינה מחזקת שלח תחת מספקא לן הכא טובא ערקי ואע"נ לחמרינן למשמ מסתמטת חלח מינייהו ליפנה קלילה הוא חי נמי תלמודא נקיטו בעיין לקולא ומיהו רבי יהודה נשיאה ורבנן פליגי בהא לחד מינייהו סבר למשום לילמא מסתמטי ליכא למסרינהו ולא חסיב ליה היא נוונא כמחבואה תחת ולילך חסיב ליה ואינטריך לנגויי כגון למהלר למתני שומשתא וכלבא וחוזא כו' ים הוכחה לפי' זה בירושלמי לגרסינן התם לחזוקי כרקוס רבא בשם רבי חייא בר חשי כגון זונין ושלשלות וכלבים וחוזים ותרנגולים ושטרינות מקיפות חת העיר כו' מעשה היה וברחה משם שומא תחת היה שם פרצה תחת מלת על הכל רבי זעירא רבי בא **בר זבדא רבי יצחק** חקילה בשם ר' יוחן נשיאה ובלבד כרקוס של תותה מלכות לבל כרקוס של מלכות תחרת כליסטיחה הוא כלומר ולין לשם פנחי לבעול שלמא בכרקוס של מלכות תחרת חיכא למיקם לקולי טפי ולפי נמרתנו יותר נרחה לי פירושו של רש"י ז"ל ולפי סיטת ר"ח ז"ל מ"ש קשיח לן למתני' ל"ל שלא מסתמטת חלח מינייהו וה"ק למתניתין ה"ל למיקסויי הכי ושלו לפירוקיה לרבי יצחק בן שלעזר ומנמרא משמע שלא קשיא לן שלא לפירוקיה לבתר הכי נמי מהלרינן חל למר כחן בכרקוס של תותה מלכות כו' ושלא קשיא ליה ושלא מילי ואל קשיא ליה כל הני ומצני ולמאי מחמירין מלן לקשיא ליה ושלא קשיא ליה לפירוקיה למתניתין הוא לן למימר הכי ולרבי רש"י ז"ל **ניחא ולירושלמי יש לפרשו כלבריו: ולענין** הלכה הרי"ף ז"ל בבית מסנחינו בעורתה ובפרק השוכר נ"כ כתב מתני' דבולמת בעורתה ושל בבית (שלח) הא לבל מהרי ושל הא לרבי יצחק בן שלעזר משמע לסבירא ליה שלא מפלגינן בין בכרקוס של תותה מלכות לבכרקוס של מלכות תחרת שלא לעולם לבעול יש פנחי לנסך אין פנחי ולבבל מהרי ולפשר שטעמו משום להתם בפרק השוכר (לף עח.) כי פרבינן ממתני' להכא למתניתין להתם לבולמת מייתי פירוקיה לבל מהרי ושל מייתי לרבי יצחק שלמא **יצחק וו'** ור' יצחק בר זבדא ורבי יהושע נפיחה ורבנן משמע נמי להכי ס"ל וש"ח למילחינהו לבולהו ולרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות חיסורי ביחה חלק בדין הכהנת בין בכרקוס של חותה מלכות לבכרקוס של מלכות תחרת ע"פ דלבבו של ר"ח ז"ל ובפי"ב מהלכות מלכות לסורות לענין יין נסך לו חלק ונראה שהוא מפרש בפרש"י ז"ל לרבי יצחק לו שלח לתרוני מתני' לבללי למולי ליה לרב מהרי דלעולם לנסך יין פנחי שלח שלח לשם לבעול שלח תחת ס"ח בבכרקוס של חותה מלכות שלבל בשל מלכות שלחרת שלח לעולם לבעול יש פנחי לנסך אין בכל ענין יין פנחי ולבעול מפלגינן בין בכרקוס של חותה מלכות לבכרקוס של מלכות שלחרת יצחק בן לעזר: **אם יש שם מחבואה אחת כו'**. ולפילו לינה מחזקת שלח לשם שלח תחת. בעיא היא בגמרא ולא לפיסטא וכיון דבלרבן היא לזלינן בה לקולא: **דאמרינן מה לה לשקר אי בעיא אמרה נחבאתי.** בגמרא לינמר מי לחמרינן מה לי לשקר שתמת שבל הרי"ף ז"ל כתב לי בעיא לחמרה נשבחתי ולפ הרמב"ם ז"ל כתב שתוך שיכולה לומר נשלטתי כשנכבשה העיר או במחבואה תחת הייתי מכלל לם"ל ז"ל לשל מטהרינן לה שלח כי לחמרה טהורה לני בשנו לנשבחתי שבל שתמת ול"נ לבל שים שם מחבואה לינה ערוכה לומר נשבחתי שלח מסתמת תלינן לקולא לבגמרא פרבינן [להה לשפילו לינה מחזקת שלח תחת] מלי שנת מב' שבילין לתנן ב' שבילין שבל טמא ושבל טהור כו' ובולהי מלרבי יוסי קל פריך לבבא ליסבל עליו ועל חבירו למי כשהוא מוזו כשבפרש"י ז"ל לליכא למימר למבבת תחת לבולהו מוזו כיון פריך להיכי נימא לבבת תחת למו תחנו מסוס לחנן יתעינן לינה לבולן טהורות היו בבת תחת ש"כ בב' שבילין נמי יתעינן לינה שם נשלטו זה בפני עלמו וזה בפני עלמו ולפילו הכי לא היו בבת תחת שלח ולהי מלרבי יוסי פריך מסוס להכא לפילו לא בשה שלח בל תחת ושבת בפני עלמה בבא ליסבל עליו ועל חבירו למי לבשלמא בשני שבילין כי נשלטו [בל שבל] בפני עלמו שפשר שבל לא יתע בלחבריה שלח בשבא לשלוט עליו ועל חבירו וכיון לשיהו יתע בלילך ויולע לכי מטהרי ליה לחבריה לא מטהרין ליה שבר ר' יוסי לממזי בשקרא ושבל נמי בבכרקוס אי לתיק בל חלא בפני עלמה היה יתעה בנונא לשילך ויתעה שפיר לבלולהו לא מטהרינן ומ"ש מקשינן מינה למאי לשוה ס"ל להכא נמי ליבל ולאי טומאה ובשלמא אי לחמרינן שלח קריבא למימר נחבאתי שפיר פרבינן שבל לם לתת קמן ולחמרה מחבאתי שלח ולאי בלחמרן. ואי שפחה לילה היא שלח תפילו לא מהימנא. פלוגתא לשמוראי היא בגמ' לגבי רב פפי ורב שבי תפילו שפחה לילה מהימנא שבל לבי רב פפא לוקא שפחה לילה מהימנא שבל שפחה לילה לא מהימנא ושלשב"ל ז"ל פוסק בבי פפי ורב שבי לשפילו שפחתה מהימנא לתרי נינהו ועוד לבי שבי בתרא הוא והרי"ף ז"ל וכן הרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות חיסורי ביחה פוסקין בבי פפא לשפחתה לא מהימנא וטעמייהו מלחמרינן בגמ' נימא בתנאי אין עדות אים ושפה תינוק ותינוקת כו' שבל לא בנה ובתה ולא עבדה ושפחתה ותניא לילך שבל נאמנין להעילה חון מהימנא ובעלה לבי רב ורב שבי לקשברי לשפילו שפחתה מהימנא ולאי תנאי היא לקמייתא לא כוותייהו לבי רב פפא שם"ל לא מהימנא מי לימא תנאי היא לבבריתא בתרייתא לא כוותיה לו מני לתרוני ומהלרינן לחמר לך בי רב פפא כי תניא הניא **לקחני הכא נאמנים למשמע ולפילו שפחה לילה במסיחה לפי תומה** כי הא לבי שתת בי לימי וכו' מעשה בא לפני רבי בילם בילם שהיה מסיח לפי תומו ואמר אני ואמי נשבינו לבין העובדי כוכבים ובתי לשבוא מים ולעתי על לימא לנקטן עניס ולעתי על לימא והשילה

רבי לכהונה על פיו הלמת נהי לכנה בתורת עלות לן מהיכן במסיח לפי תומו נחמן ושפחתה כך הוא לישנא ומ"ש **קתני ברייתא הכל נחמנים** להעיליה במסיחין לפי תומן חזן מהיכי ובעלה לחפילו במסיחין לפי תומן לן מהיימני וא"נ ללענין תרומה דלכהן לחמרין לעיל [דף כו.] לחפילו הוא עצמו מהיכן במסיח לפי תומו לפשר להיימנו טעמא משום לכבויה לחתיליה כה ריעותא ל"נ מעלה עשו ביוחסין מ"מ כיון דלכ"ע בפי ודכ לפי תנאי היא ור"פ מני לחמר כגוונא נקטינן כוותיה זה טעמו של הרי"ף והרמב"ם ז"ל סילכך נקטינן לתינוק ותינוקת ולכיה ולחמה לחיה ולחותה מהיימני לפילו מתכוונים להעיל לבל בנה ובתה ועבלה ושפחתה לן מהיימני לגלן במסיחין לפי תומן והיא ובעלה לחפילו במסיחין לפי תומן לן מהיימני. **יום קלג** יש לתמוה על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק שנזכר לבקטן בעינן שיהא מסיח לפי תומו ולמאי והא ברייתא דזו עלות לפה תינוק ותינוקת במתכוין להעיל היא מלקתני לבל לן בנה ובתה ומ"מ לתינוק לפילו מתכוין להעיל נאמן בעלות זו: **הפודה את השבויה ומעיד בה ישאנה.** לאי לן לקיש ליה בנוה לן שלי זוזי בכלי שהרי לנוסחה פלאה: **תניא אע"פ** שאסורה עליו לפי שהיה כהן היה מקל בה וייחל לה בית בחנרו: **וכשהיא יוצאה. והוא בחנר** יוצאה ברחם בניה **שיהו הבניס עמהס כלי שלה יתייחלו: וכשהיא נכנסת נכנסת בסוף . כלי שלה יתייחלו היא והוא בחנר והבניס מבחוץ: אבל בגרושה לא.** לחמרינן טפי: **לא תנשא בשכונתו. לפי שמכרת ברמיזותיו ובקריעותיו ושמא יבאו לילי עבירה:** [דף כח.] **ואם היה כהן. לפילו לן** נאמר: **לא תדור עמו במבוי. שמא יבא עליה הכהן וכהן לשור בגרושה** ושמע לבכונה נדולה ממבוי לחל מסיימינן לבפר קטן נדון בבכונה ולאי בכונה קטנה ממבוי לחמי וכי יש בפר שלא יהא נדול כמבוי שלא ולאי בכונה מבבה טפי ומ"ש כל שנאמר לחמיר לישורה מרחקינן לה לפילו מכל הבכונה [וכ"ש ממבוי] ובשלא נאמר בנון לנבי כהן לן מרחיקין לה שלא ממבוי [ושרי בבפר קטן ובכונה]. ולישכ מ"ל לאף נרושת ישראל שנאמר ונתלמנה או נתגרשה לינה בגרושת כהן שלא נאמר שיהא בריבה לתרחק שלא מן ממבוי ור"י ז"ל כתב לכיון לאסיקנא בפ' עשרה יוחסין (דף עח.) למולו לבבי ורבא במחזיר גרושתו משנאמר שאם בעל ולא קדם חינו לוקה משום לסיה כתיבה בה אף במבוי ראשה לשור עמו לבל בחנר ולאי לן ובתב בתום' שרבינו מאורלייני"ם ז"ל סורה למבוי לחייבי לית בשמעתין היינו בסתם מבואות שאחורין לענין שבת שאם מבואות סתומין לבל במבואות שמפולמין מתוך שרבים בוקעין שם ליכא למימר: **מי נדחה מפני מי ת"ש דתניא היא נדחית מפניו ואין הוא נדחה מפניה ואם היה חצר שלה הוא נדחה מפניה.** כך הוא בגמרא ומסקינן לבחנר של שניהם נמי היא נדחית מפניו ותמהני חנר מאי עבידתה להא בשנאת בבכונה אחת אין רשאין לשור ובאחת כאן ע"פ שלא נאשת במבוי מיהא מיתסר ובכא תשמע שלא מתסר אלא בחנר לפיכך נ"ל לברייתא בשאת יפראל תנף שנתגרשה מיירי לקולס שנתגרשה ברין משתמש בחנר אחת ותקני ללאחר שנתגרשה ערין [לאחר] להיות נלחה ע"פ שלא נשאת עליון ושפיר מייתי מינה דאייה לשנאת לענין שכונה ולאשת כאן לענין מבוי לחל טעמא הוא ומכאן יש ללמוד שלאפילו לשאת יפראל שנתגרשה ולא נשאת לסורה **לשור עמו בחנר** אלא לא כן היו נזהרין שיהו אחריס עמהן לומיל לשאתו של רבי זכריה בן הקנב: **לוה הימנה. כיצד תחתיו: בנכסי אביה. שיהו ביד נכסי מלוג וכאן שגרש את אשתו קא מיירי: אינה נפרעת הימנו ע"י עצמה.** אלא יתקרבו בלברים כך פרש"י ז"ל ולפשר היה לפרשה לפי בחשת יפראל לע"פ שלא נשאת על הדרך שכתבתי שאסורין לשור בחנר אלא שאפשר לכיון לליכא ב"ל ליכא למיחש כלברי' בלר' זכריה בן הקנב משום בניס ע"פ שאפשר לחלק להכא שאני שהם מלבריס וטוענין זה את זה: **רב הונא אמר נגודי היו מנגדין להו.** לף ננודי קאמר להא מסתע לדחתא בתרא מחמיר ולאי ננודי בלחוד קאמר לקולי קא מקיל לבמערבא מימנו לנגלא ולא מימנו לסתתא כלישנא בפרק מקום שנהנו (דף נב.) משום לסתתא חמירא טפי ע"ג לוקא ננודי קאמר ולע"נ לסתתא חמירא לן מסתע להו לחינגי לבישא עבדי להו ובהלכות כתוב ננודי נמי היו מנגדי להו: **באבל** לבתי **מסכתא היא** ולקולין **לותה מסכת שמחות: דגייסי בהדי הדדי.** פריוולט"ן בלע"ז ורמב"ם ז"ל כתב בפרק כ"ף מהלכות איסורי ביאה וכן מי שנרש לשתו מן הנשואין לן לשור עמו בחנר **שמא יבואו לילי** זנות ואם היה כהן לן לשור עמו במבוי וכפר קטן נדון כמבוי היה לה מלוה לעלו עושה שלוח לתבעו ונרושה שבאה עם המגרש [לדין] היו מנדין לותם אז היו מכין לותם מכות מרדות ע"כ ונראה שהוא היה נורס המגרש לת לשתו לן לשור עמו בחנר ואם היה כהן לן לשור עמו במבוי זה היה מעשה ולמרו בפר קטן נדון כמבוי ולפי נירסא זו מסתע לבכונה היינו נ' בתים כלאמרינן בסוף פ"ק לע"ז [דף כח.] ומ"מ בבר כתבתי מה שנראה ליגראל המגרש לסור לשור עמה בחנר בלא שמרים ע"פ שלא נשאת לבל נמלא בירושלמי בפרק הזורק [הלכה ט] המגרש לשתו לן לשור עמו בחותו חנר ולא בחותו מקום אם היה חנר של [שם היתם מפנה] של שניהם מי מפנה מפני

גרסי' בפ' אלו נערות (דף לו:) הפודה את השבויה ומעיד בה ישאנה דלא שדי אינים זוזיה * ס"א בבדי במיא מעיד בה כדי לא ישאנה שמא עיניו נתן בה: (דף כז:) אמר רבי זכריה בן הקצב המעון הזה וכו' תניא אף על פי כן ייחד לה בית בחצרו וכשהיתה יוצאת יוצאת בראש בניה וכשהיתה נכנסת נכנסת בסוף בניה והני מילי בשבויה דבשבויה הקלו אבל בגרושה לא דתניא המגרש את אשתו לא תנשא בשכונתו (דף כח.) ואם היה כהן לא תדור עמו במבוי זה היה מעשה ואמרו כפר קטן נידון כשכונה מי נדחה מפני מי היא נדחת מפניו בחצר של שניהם וכל שכן בחצר של שכירות משום דטלטולא דגברא קשה מדאיתתא אבל בחצר שלה הוא נדחה מפניה תנו רבנן לוה ממנה בנכסי אביה אינה נפרעת אלא ע"י אחר אמר רב ששת ואי אתו לקמן לדינא לא מזדקקינן להו רב פפא אמר שמותי היו משמתין להו רב הונא בריה דרב יהושע אמר נגודי היו מנגדין להו אמר רב נחמן תנא באבל רבתי (סוף פ"ב) בד"א שנתגרשה מן הנישואין אבל נתגרשה מן האירוסין נפרעת ע"י עצמה שאין לבו גס בה ואינה מכרת בקריצותיו וברמיזותיו והני מילי דלא גייסי בהדדי אבל גייסי בהדדי אפילו מן האירוסין אינה

מי שסמ מפני מפני החיים ואם יכולין סם זה פותח לכאן וזה פותח לכאן כל"ל בזמן שנאמרו הא לא נאמרו לא וכבהנת לפי' לא נאמרו ע"כ ומסתמא מיהא לכלא נאמרו אפילו בחנך הוה לומר לכי קתני הא לא נאמרו לא [נלע] וקי לחלוקי חנך לחלוקי מקום וכולהי אזו דירושלמי חולקה עם סברייתא (שנמויה) [שבנמרתנו] שסם הסוס כהן ליעקאל וכנמרתנו חלקו כהן ולפיכך סלכר עליך עיון: **מתני' זה כתב ידו של אבא. ומקיימין הסטר על פיו ואע"פ שמת לכיו בעוד זה קטן: שיצאת בהינומא. והוא סימן שנשתת בתולה וכתובתה מחתים כלאלמרינן ברים פרקין וכבולהו מפרש טעמא בגמרא: יוצא מבית הספר.** שסיינו למילן יחל תינוקות של בית רבן ומפרשינן בגמרא שאין סומכין על עדות זה לגלח להחכילו תרומה לרבנן לבל לא לתרומה לחוריית: **ושהיה חולק עמנו על הגורן.** מוקמינן לה בגמ' כר' יהודה לחמר אין חולקין תרומה לעבד עד"כ רבו עמו לבל לר' יוסי לחמר אין חולקין חייסינן שמא עבד כהן הוא ועבסיו נשתחרר: [לף כח:] **ושהמקום הזה בית הפרס הוא.** ללי ליכא בקעה שמוחזק לנו שים שם בית הפרס והבקעה כולה בספק **טומלה כי מסהלי** שהמקום הזה בית הפרס ושבל מה שהוא חון ממנו טהור מסיימי ויהבינן טעמא בגמרא משום לבית הפרס לרבנן. ובית הפרס היינו **החורש את הקבר** כלתנן בתוספתא [ריש פרק יז] **החורש את הקבר הרי זה עושה בית הפרס** ועל כמה הוא עושה מלא מענה של מלא לחמר ולחמרינן בתוספתא לסיינו מלא לחמר לבל רוחב. ולחמרי' בגמרא לחמר ר"י לחמר שמואל מנפח לחלם בית הפרס והולך. כלומר **שמוך על כך שאם יש שם ענם [כשעורה] רוחבו ואע"ג למחיל לא חייסינן לחין ענם כשעורה מטמא בחבל על לחיבא שהרה או נגנגת שלמים או רוב בנין או רוב מנין** ור"י בר לחי מפרים לעולה לחמר בית הפרס שנהם כלומר **ליסה רבה ברגלים הרבה** טהור לתלינן לקולא ומייתי הני תלמולא לרלחייס לבית הפרס לרבנן לבל הרלחב"ל ז"ל כתב ושהמקום הזה וכו' בית הפרס ל' טומלה קלה הוא כלומר כבר הוקלקה טומלתן שניהם ונפח והוא טהור לעופה פסח ומה טעם נתלן בו משום לטומלת בית הפרס לפי קולם ליסה וניפוח חינה חלא מלרבנן שמא נתגנלה עלם כשעורה לשם ע"כ ומ"ת הלבר נרחה שחין עדות זו חלא להקל לומיל לכל הנך למתני' לבל לא סיכה נתלן להחמיר שאם נתמינהו להחמיר בלרבנן כ"ם בלחולרייתא ובגמרא יהבי טעמא משום בית הפרס לרבנן: **ועד כאן היינו באים בשבת. משום לתחומין לרבנן: ואין נאמנין לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מעמד ומספד כו'. מקום היה לו כאן להספיל מתיו כשהוא מוליכן לבית הקברות אלו לעשות שם מוסבות ומעמלות שהיו עושין שבעה למת** וסל"ל להני מפרשמי טפי ולא מסקרי בהו חינשי ויהא נתלן **להעיד על מה שרחה בקטנותו** קמ"ל אלא כיון לחפוקי ממונא הוא: **גמ' והוא שהיה גדול עמו.** לאו לחכולה מתני' קאי אלא אזה כתב ידו של לבא ויצחק בהינומא ולסהיה חולק על הגורן נמי קאי למסקנת להא מוקמינן לה כר' יהודה לסבר למעלין מתרומה ליומסין והלכך אף לתרומה נמי בעינן שני עדים כיומסין לבל לסהמקום הזה בית הפרס וע"כ היינו בחים בשבת לא קאי אלא אלתם בעל אחל שני ואפילו עבד ואפילו שפחה נתלנין לומר ע"כ תחום שבת ושומעין להם בלחיבא בעירובין [לף נח:] ואי קאי אלייהו תיפוק מסום גזלן נופיא אלא ולאו כלאמרי': **דכיון דקיום שטרות דרבנן. למלוורייתא לא בעינן קיום לאמר ריש נקיט [לף יח:] עדים החתומים על הסטר נעשה כמי שנחקרה עדותן כב"ל** ומס"ה היתנהו רבנן בדרבנן לפי שאע"פ שעדות זה פסול מן הדין כיון שהיה תחלתו בפסול קטנות לין כאן עוקר לבר מן התורה שהם אמרו והם העריכו עדות והם הכשירו בלאלו ומיהו כי אינטריך להאי טעמא היינו משום פסול קטנות אבל משום פסול קרובים לא והבי מוכח בגמ' דאמר לחמרי' ואי משמעינן דהיה משום פסול קרובים לאיתיה ליה לימתיה כו' ואע"ג לחמרי' מפני שהוא רחוק הילכך הלי נאמן לבעי בהדיה אע"פ שהוא קרוב [לעילי הסטר] נאמן לעילי קיום אע"פ שהם קרובים לעילי הסטר כשרים וכתב הר"ן הלוי להיינו טעמא משום לעדות שני קרובים לעלמא היינו טעמא לפסול משום לבעינן עדות שאתה יכול להזימה כלממוכח בירושלמי כמו שנכתוב בסמוך בס"ל ובעילי הסטר ליכא להזימה לפי שים לומר לחברוהו וכתבוהו כלתניא בפרק לחל דיני ממונות (לף לב.) וכן בפרק נט פשוט (לף קעח.) שטר שכתוב בו בלחל בניסן בסמיטה ובלו שנים ולחמרו והלא עמנו הייתם במקום פלוני שטר כשר ועליו כשרים שמע לחברוהו וכתבוהו ועוד כתב ז"ל לבעדות על פה הוא לליכא להזמה לבל לא בעדות בשטר לעולם משמע לס"ל ז"ל לפיו כתוב בשטר שבזמנו כתבוהו משום להזמה חלוש הוא ולין לך בו אלא חלוקו לסתם עדות בעל פה הוא וזה שלא כלבלי הריי"ף ז"ל שכתב בפרק מרובה [סי' לקלה] נלי על זומה לבשטר נמי ליכא להזמה כל שכתוב בו שנכתב בזמנו וכן נראה עיקר לבל מ"מ כל שלא כתבו בו כן יש לתלות שמא לחברוהו וליכא להזמה ומס"ה יכול קרוב להעיד על חתימת קרובו לעדים קרובים זה לזה לין לזה טעם פסולן אלא משום להזמה והבי ליתא בירושלמי בפ' זה בורר [הלכה ט] לא יומתו לבות על בנים והרי כבר נאמר לים בחטאו יומתו אלא שלא יהו העדים קרובים לבעלי הלין ומיין לף לליינים בלומר שלא יהו קרובים לבעלי הלין שנאמר ובנים לא יומתו על לבות ומיין שלא יהו העדים קרובים זה לזה הנע עלמך שאם הוזם לחד מהם כלום נהרג על פיו ומיין שלא יהו העדים קרובים לליינים הנע עלמך שאם הוזמו לא מפיסם נהרגים ומיין שלא יהו לליינים קרובים זה לזה אמרה תורה הרוג על פי עדים הרוג על פי ליינים מה עדים לין קרובים זה לזה לף ליינין לין קרובים זה לזה ע"כ בירושלמי ובתוב [בהלכותן בפ' זה בורר] אלמא פסול עדים הקרובים זה לזה לינו אלא משום להזמה ומס"ה בשטר אלא סייכא להזמה כשרים ים לומן על זה לבנמ' בפ' זה בורר (לף כח.) לילחי טעמא להזמה לאמרי' התם בנים לעלמא מנא לן כלומר עדים קרובים לפסולים לעלמא מנ"ל אמר רמי בר חמא סברא הוא לתניא לין העדים זוממין נהרגין על פיהם אלא אומרים אנחנו כי ס"ל בנים לעלמא כשרים נמלא על זומה נהרג בעדות לחוץ ול"ל רבא ולינטעמיך הא לתנן נ' לחיים ולחד מנטרף עמהם הרי אלו שלא עדותן והן עדות לחת להזמה כלומר לענין חזקה לינהג אבל מהשלשה מעיד עם אחר על שנה לחת ועל פי עדותן מוענלת חזקה שלא כאלמרינן שנפסל עדותן מפני שנריכין שני לחוץ בקיום חזקה זו לפי שעדות כל שנה ושנה היא עדות בפני עלמה והן עדות לחת להזמה שלין נאמן זוממין על פיהם כולן ולא נמלא על זומה מהם ממון בעדות לחוץ אלא להזמה מעלמא קל לחניא ליה

נפרעת אלא ע"י אחרים: **מתני'** ואלו נאמנין להעיד בגדלן מה שראו בקטנן נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא וזה כתב ידו של רבי וזה כתב ידו של אחי זכור אני באשה פלונית שיצאת בהינומא וראשה פרוע ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול לתרומתו ושהיה חולק עמנו בגורן ושהמקום הזה בית הפרס הוא ועד כאן היינו באין בשבת אבל אין נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה: **גמ'** אמר רב הונא בריה דרב יהושע והוא שהיה גדול עומד על גביו כלומר מעיד עמו דכיון דקיום

ה"נ הזמה מעלמא קא חזית ליה אלמא טעמא דהזמה לילתי ליה לפיכך נראה לטעמא דקרובים פסולים לן משום הזמה הוא אלא משום גזרת הכתוב כדמסקינן התם בפרק זה בורר בתר דילתי טעמא דהזמה אלמא ר"ל ה"ק נכתוב בן על חבות אי נמי בן על חבות מאי בניס לאפוקי בניס לעלמא וכ"ת ה"ל היאך בן מעיל על חתימת חבו והרי שני קרובים מעטרפין לעדות אחת ולא קיימא לן שהרי היא עדות אחת ואפילו בניס כשחתם העיד על מנה שבשטר וזה מעיד על כתב ידי חבו וכל כי האי גוונא לא"פ דשני העדיות צריכין לגביית הממון לן מפסל כלהמרינן בעדות חזקה דהרי אלו שנים ומעטרפים לקיים החזקה ומ"ש בין למה שכתבנו בין למה שכתב ר"י הלוי ז"ל מסתע מכאן שעלי הקיום יכולין להיות קרובים לעילי השטר כך ליינ הקיום לא"פ שהם קרובים לעילי השטר כשרים למה לי עילי קיום מה לי ליינ קיום וכ"כ הר"י הלוי ז"ל ומ"מ צריך לעיין כיון דלילתי טעמא דהזמה לא שכיח עדות אלים שבעילו בשני ליינים קרובים ורלתי מי שכתב לנסי לילתי בנמרין טעמא דהזמה ליינו לוקח בעלים קרובים זה לזה לפי שאם יוזמו לן יהא נהרג בעדות אחרו אלא בסבת עדות אחרו אבל על המעיד לפני ליין לא הזה לן יהא נהרג ולא יפסל ממון אלא על פי אחרו שאפילו תאמר שיכולו עילי הזמה ויעילו בפני ב"ד אחר לאעב"כ צריך ב"ד לראות להעיד בפני ב"ד שני היאך העיד קרובו בפניו ומעלא מסתם ע"פ עדות ב"ד קרובו ולא ידעתי מהו שהרי עילי הזמה יכולין להעיד בפני ב"ד אחר שהעידו הראשונים העידו כך בפני ב"ד קרובים ושעמד היו במקום פלוני בחודש זמן שאמרו שראו העדות ל"נ בשתי כתי עדים שאחת מעידה על עדותן ואחת מזימה אותן ומעלא דלא חיישינן לזה ב"ד הראשון שאמרו לכתחלה לא יומתו אלא בעדים והתרין בעדות בניס סברא לכל שאנו צריכין שיהא קרובו בעבירה שעשה [והוזם] נהרג על פיו מיקרי הילכך כל שהעיד לפני ליין קרוב לא"פ שאין ליין מעיד עליו מכל מקום אינו נהרג אלא מפני שהעד מעיד שהליין הקרוב יודע בעדות שקר שהעידו כל כי האי גוונא ממלא בעדות אחרו מיקרי לעיכוב קורבה יש כאן ולא למי לפני אחרים [שהזמו] קרובים שאין צריך שיהא האחר בעדות האחר להיות קיימת לן לקמעין לדבריו אל זה היום כו' ואע"פ שאילו לן העיד אחרים לא היה נהרג מכל מקום אין כאן עיכוב קורבה בעבירה עצמה ומשום הכי תמרינן להזמה מעלמא קא חתי ליה לבטל אין כל זה נח לי שאילו לן הזכיר הירושלמי טעמא דהזמה בשני עדים קרובים זה לזה היה יפצר לומר כן לבטל כיון שהוא מסתמא כו לפסול עדים קרובים וחזינן לרלתי בנמרא דילן היכי נסמוך כו לפסול מטעם הזמה עדים קרובים לליינים לפיכך נראה כשרי לומר לכיון לנפקא לן בנמרא דילן מלכתחיל בניס שאין קרובים מעידין זה עם זה מהאי טעמא נמי אין מעידין זה בפני זה לכל שהבדר יוצא על פי קרובים הן שמניסם עדים או לחתם על ושני ליין לא ולא לחת היא אלא שיש לתמוה על הרי"ף ז"ל שכתב הירושלמי בהלכות ופסקו כתבו מפני (זה) הטעם אלא לומר ממנו עיקר הדין לעדים קרובים לליינים פסולין שאע"פ שזה יוצא לנו מטעם נמרתנו עיקר הדין לן הזכר הירושלמי וכיון שעל הקרוב לליין פסול מסתברא לבקיום שטרות נמי צריך שלא יהו עילי קיום קרובים לליינ קיום כשם שצריך שלא יהו העדים קרובים זה לזה לבד רלתי דאע"ג דלא בעי עילי קיום להיות קרובים לליינ קיום לכיון שאין הזמה מעיידה לן בשני עדים קרובים אלא בשאר עדות שבעולם אבל לעדות הזמה לא בעינן לחתי דלא בעי עילי קיום לחתי לא בעי עילי קיום לא בעי עילי קיום לא בעי עילי קיום

ונמלך לפי מה שכתבנו שיכולים עילי קיום להיות קרובים לעילי הסטר ולעיולי מלוה כל שנתקיים הסטר כבר ע"פ לחרים לכל ברייה להזהר שלא יהו עילי קיום קרובים לעיולי קיום ושלא יהיו לעיולי קיום קרובים לעיולי מלוה כיון דלרוב נשים בתולות ניסחות גלוי מילתא בעלמא הוא. כלומר ואע"נ דקי"ל לעיל הולכין בממון אחר הרוב כיון דלעיל רובא והוא לבר מן פרסום גלויי מילתא בעלמא הוא: **וליחוש שמא עבד הוא.** ומסתברא ועכשיו שקיל בחיסורא: **מסייע ליה לריב"ל דאמר אסור לאדם שילמד את עבדו תורה.** מסיימינן עלה בגמ' למתני' מיירי דקא נסיב בישן מנסב בניס. ולולי סיס עבל היס לסמור לעשות כן שמא יחזיקוהו כבן חורין ויגיעוהו בת חורין: **גרסינן בגמרא ת"ר נאמן התינוק לומר כך אמר לי אבא משפחה זו טהורה ומשפחה זו טמאה טמאה וטהורה ס"ד.** בתמיס כלומר מה טומלס ועיכרס י"ל **במשפחות: אלא אימא משפחה זו כשרה ומשפחה זו פסולה.** וכתב רס"י ז"ל **לנאמן תינוק לקתני היינו להעיד בגללו** מה שרלס בקטנו והכי ליתע בירוסלי' תני לין נאמנים רבי יוחנן בן ברוקא לומר נאמנים וכולן לא לסרו אלא בגללן לבל בקטנן לא. ושבלללו בקללס של בת פלוני. רס"י ז"ל **נרלס שגורס של בת פלוני לפלוני כלומר כשנשא פלוני לת בת פלוני וקללס לקמן מפרש לה: ושהיינו מוליכין חלה ומתנות לפלוני כהן ע"י עצמו אבל לא ע"י אחר.** כלומר **אס כך העיל התינוק על ילי היס סולס לו לבי חלה** ומתנות נאמן לבל אס למר אינו נאמן שהיס סולס ע"י לחר לינו נאמן לעילמא לו לק: **וכולם אם היה עובד כוכבים ונתגייר עבד ונשתחרר אין נאמנים.** כלומר אס העיל שרלס אלא בניותו לו בעבלותו לינו נאמן: **ר"י בן ברוקא אומר נאמן.** וקי"ל כת"ק: **ואמרינן מאי קצצה דת"ר אחד מן האחין שנשא אשה שאינה הוגנת לו.** כלומר היס בס פסול מפחסה: **באין** בני מפחסה ומביאין חבית מלאה פירות ומעמידין אותה בחלעת רחבה ואומרים לחינו בית יסראל שמעו לחינו זה נשל לשם שאינה הוננת לו ומתירלים לנו שמא יתערב זרעו בזרעינו הוא וקחו לכס לונמת לזורות שלא יתערב זרעו בזרעינו וזו היא קללה שהתינוק נאמן עליה. ג"ל לכי לתר נאמן תינוק לומר כך לתר לי לבת מפחסה זו פסולה לו מפחסה זו כשרה מיירי במפחסת כהנים שיצא עליה חשל פסול כהונה ואותה מפחסה נחלקה לבתי לבות ואלתר שנאמן תינוק להכשיר מפחסת בית אב אחל ממנה שיעיל ויאתר אותו חשש פיסול על מפחסת בית אב פלוני הוא ולא על מפחסת בית אב פלוני ולא נקטה בחותר מפחסה זו כשרה בלבל לפי שאס היו מוחזקין בחיסור מפחסה אחת אין התינוק נאמן להכשירה אפילו לתרומה לרבנן לבל כשאנו מוחזקין בכולן שיש פסול בחותה מפחסה סאס ואין אנו יולעין בבירור אס על הולן אס על מקללן נאמן התינוק לברר בשם אבין ולומר לותו פסול על מפחסת בית אב פלוני הוא ולא על מפחסת בית אב פלוני ומומכין על עלות זה להלכיל לותו שהוא מכשיר תרומה לרבנן לבל ואפי אין התינוק נאמן לפסול זה לא שמענו בשום מקום ויכילך יהא נאמן במה שאומר בשם אבין והלא לא היה אבין נאמן להא קי"ל [לף כו.] לאין ערער פחות מילתא בעלמא היא: ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול * בגמ' אי' לאכול בתרומה לתרומה וליחוש דילמא עבד כהן הוא מסייע ליה * צ"ל לריב"ל לר"ש בן לוי דאמר אסור לאדם שילמד את עבדו תורה: (דף כח:) לטבול לתרומתו בתרומה דרבנן: ושהיה חולק כו' ודילמא עבד כהן הוא סבר כמ"ד אין חולקין לעבד אא"כ רבו עמו: ושהמקום בית הפרס בית הפרס דרבנן: ועד כאן היינו באין בשבת קסבר תחומין דרבנן: ואינו נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מ"ט אפוקי ממונא הוא ולא מהימן: **הדרן עלך האשה שנתארמלה** (דף כט.) **ואלו** נערות שיש להן קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית ועל הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות ג' שנים ויום אחד הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה יש להן קנס אע"פ שנולד עמו מקום לחית להו קרקע ומפחסה זו כשרה אבל אם נתגיירו אחר שנולד עמו מקום לחית להו קרקע ומפחסה זו פסולה אי נמי אם נתגיירו אחר שנולד עמו מקום לחית להו קרקע ומפחסה זו כשרה אי נמי אם נתגיירו אחר שנולד עמו מקום לחית להו קרקע ומפחסה זו פסולה ואי חל חוא מכרזינן עלה ומפחסה זו כשרה אי נמי אם נתגיירו אחר שנולד עמו מקום לחית להו קרקע ומפחסה זו פסולה ואי חל חוא חייסינן לה ולא מכרזינן עלה ומפחסה זו כשרה אי נמי אם נתגיירו אחר שנולד עמו מקום לחית להו קרקע ומפחסה זו פסולה ואי חל חוא מכרזינן עלה ומפחסה זו כשרה אי נמי אם נתגיירו אחר שנולד עמו מקום לחית להו קרקע ומפחסה זו פסולה ואי חל חוא חייסינן לה ול

ובפרק שור שנגח ל' וס' (לף לח:) לחמרי בהדיא דס"ל לר"מ לכותים נירי לחת הן חלת חע"נ לנירי לחת הן לינטריך לחסמוטינן שים להס קנס דס"ל לליקנסינהו חלת יהח להס קנס חלת יטמטו בהן יסרחל שנגח שור של כותי פטור כלחיקח הסם קמ"ל ללעניו קנס לח קנסינהו כלי חלת יהח חוטח נשכר: **ועל השבויה.** יסרחלית שנשביה: **פחותה מבת ג' שנים. לכחזקת בתולה היח שלפי נבעלה בשביה בתוליה חוזרין: ועל אשת אחיו.** שקדשה לחיו **ונרשה שלין בה מיתה חלח כרת: ועל אשת אחי אביו. שנתקדשה לו ונרשה: אע"פ שהן בכרת הרי אין בהן מיתת ב"ד. וכרת לח פטור ליה מן התשלומין: גמ' נערה אין קטנה לא.** לליכח למימר למעוטי בוגרת חלח ומתני' רבנן היח ללמה לח לינטריך למקרא נפקה לנערה ולחי לכתיב בלוריי' לח משמע בוגרת ומ"ש מולו בה ר"מ ורבנן חלח ולחי למעוטי קטנה חלח. והרמב"ן ז"ל פי' לליכך מתני' לתנן [לף מ:] בפירקין כל מקום שים מכר יין קנם מוכחל לנערה לתנן למעוטי קטנה לחלוי: **יש לה מכר.** יש לליכיה בה זכייה למכרה לספחות: [לף לג.] **ואין לה קנס.** שהכח עליה ליינו חייב קנס: **ואין לה מכר.** כלחניח (נדריס לף עו.) יכול ימכור חלס חת בתו כשהיח נערה חמרת קל וחומר מכורה לינו יין שלח יוכלה שליני מכורה ליינו יין שלח תמכר: **מבת שלש שנים ויום אחד.** שהיח רלויה לביאה: **מכר לא.** בתמיה: **אף קנס במקום מכר.** ומשום הכי נקט בח שלח לבל למכור מבת יום לחד על שתביח שתי שערות: **והני נערות פסולות בני קנסא נינהו.** בתמיה: **נער נערה הנערה.** קרלי הכי כתיב כי ימלח היש נערה בתולה וכתיב בתריה ונתן היש השוכב עמה לחבי הנערה נער והנער כתיבי הכח וקרייו **נערה והנערה ונערה** קמ"ל ללרשין כלל לפסיעה ללנופיה לינטריך ומהנערה עבדינן תלתה לרבי **ללרשין מקרא ומסורת [ר"ל נער נערה הנערה.** פר"ח] והכי קלמר חד לנופיה כלומר על כרחין לי לח כתיב הנערה הוה ליה למכתב לליכיה ומוקמינן חד להכי ולחבי הנערה כי הלבי נינהו ובתר הכי לרשין נערה [הנערה] להיינו מקרא להנערה והח ללח לרבי' בנערה קמ"ל מקרא ומסורת [נער נערה] משום דקמ"ל כיון דללו לרשח לתח לח לרבי' **היה מילי לחבל בתרה ללרשח לתח לרשין היה כל מלי לחיכח למרש שהן בכרת אין בהן מיתת ב"ד. וכרת לח פטור ליה מן התשלומין: גמ' נערה אין קטנה לא.** לליכח למימר למעוטי בוגרת חלח ומתני' רבנן היח ללמה לח לינטריך למקרא נפקה לנערה ולחי לכתיב בלוריי' לח משמע בוגרת ומ"ש מולו בה ר"מ ורבנן חלח ולחי למעוטי קטנה חלח. והרמב"ן ז"ל פי' לליכך מתני' לתנן [לף מ:] בפירקין כל מקום שים מכר יין קנם מוכחל לנערה לתנן למעוטי קטנה חלח: **יש לה מכר.** יש לליכיה בה זכייה למכרה לספחות: [לף לג.] **ואין לה קנס.** שהכח עליה ליינו חייב קנס: **ואין לה מכר.** כלחניח (נדריס לף עו.) יכול ימכור חלס חת בתו כשהיח נערה חמרת קל וחומר מכורה לינו יין שלח יוכלה שליני מכורה ליינו יין שלח תמכר: **מבת שלש שנים ויום אחד.** שהיח רלויה לביאה: **מכר לא.** בתמיה: **אף קנס במקום מכר.** ומשום הכי נקט בח שלח לבל למכור מבת יום לחד על שתביח שתי שערות: **והני נערות פסולות בני קנסא נינהו.** בתמיה: **נער נערה הנערה.** קרלי הכי כתיב כי ימלח היש נערה בתולה וכתיב בתריה ונתן היש השוכב עמה לחבי הנערה נער והנער כתיבי הכח וקרייו **נערה והנערה ונערה** קמ"ל ללרשין כלל לפסיעה ללנופיה לינטריך ומהנערה עבדינן תלתה לרבי **ללרשין מקרא ומסורת [ר"ל נער נערה הנערה.** פר"ח] והכי קלמר חד לנופיה כלומר על כרחין לי לח כתיב הנערה הוה ליה למכתב לליכיה ומוקמינן חד להכי ולחבי הנערה כי הלבי נינהו ובתר הכי לרשין נערה [הנערה] להיינו מקרא להנערה והח ללח לרבי' בנערה קמ"ל מקרא ומסורת [נער נערה] משום דקמ"ל כיון דללו לרשח לתח לח לרבי' **היה מילי לחבל בתרה ללרשח לתח לרשין היה כל מלי לחיכח למרש**

שהן בכרת אין בהן מיתת בית דין: **גמ'** הא דקתני הבא על אשת אחיו משכחת לה * (ירושלמי פ' זה סוף הלכה א) כגון שהיו לאחיו בנים וקדש נערה ומת * סברת הרי"ף ז"ל בעצמו (ג"א) אי נמי אחיו מאמו שקדש נערה ומת או שגרשה דלאו בת חליצה וייבום היא וקאים עלה בכרת ואשת אחי אביו נמי כגון שקדש אחי אביו נערה ומת: נערה אין קטנה לא מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב רבי מאיר היא דתניא קטנה מבת שלש שנים ויום אחד עד שתביא שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס ומשתביא שתי שערות ועד שתבגר יש לה קנס ואין לה מכר דברי ר' מאיר שהיה ר"מ אומר כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר וחכמים אומרים קטנה מבת ג' שנים ויום אחד עד שתבגר יש לה קנס קנס אין מכר לא אימא (דף כט:) אף קנס במקום מכר פירוש במקום שיש מכר כלומר מבת ג' שנים ויום א' ועד שתביא שתי שערות יש לה מכר ויש לה קנס אבל משתביא שתי שערות עד שתבגר יש לה קנס ואין לה מכר דקי"ל אמה עבריה יוצאה מרשות אדון בסימנין: והני בני קנסא נינהו קרי כאן (דברים כ"ב:י"ט) ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו אמר ר"ל א"ק נער נערה הנערה חד לגופיה וחד לאיתויי חייבי לאוין וחד לאיתויי חייבי כריתות ת"ר היוצאת משום שם רע אין לה לא קנס ולא פתוי (דף לו:) יוצאה משום שם רע בת סקילה היא א"ר ששת הכי קאמר ושיצא עליה שם רע בילדותה אין לה לא קנס ולא פיתוי היכי דמי שם רע כגון דאתו בתרי ואמרי לדידן תבעה לן באיסורא: אמר רב פפא ש"מ האי שטרא ריעא לא מגבינן ביה ה"ד שטרא ריעא כגון דאתו בתרי ואמרי לדידן אמר לן זייפו לי האי שטרא דכיון דקמהדר אזיופי אימר זיופא זייף: **מתני'** ואלו שאין להם קנס הבא על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתרות על בנות שלש שנים ויום אחד רבי יהודה אומר שבויה שנפדית הרי היא בקדושתה אף על פי שהיא גדולה:

ובגמ' לחמרי' ללח סני לן בלרסח לנער נערה הנערה ללח לינטריך לן נמי למלרס בתולה בתולות הבתולות: ובגמ' [לף לח:] פרכי' עלס למתני' מלתנן במכות (לף יג.) ללו הן הלוקין הבח על לחוחתו ועל לחוח לבין ועל לחוח לשתו ועל לחוח לחמו ועל לחוח לשתו ועל לשת לחיו ועל לשת לחי לביו ועל הנלה וקי"ל לליכו לוקה ומשלם למפקינן לה בגמ' מכלי רשעתו במספר משום רשעה לחת לתת מחייבו ולי לתת מחייבו משום ב' רשעיות ומפרק לה [לף לב:] ר' יוחנן למתני' למכות בשהתרו בו ומלקה לקי ממונה לי משלם ומתניתין להכח **בשלח התרו בו וכיון לליכח מלקות** משלם קנס: **תנו רבנן היוצאת משום שם רע כו' לדידן תבעה לן באיסורא. והפקידה עלמה ולח שמעו לה** לכיון לית **עליס שהיתה מחזרת לחר הזנות** ללו **בחזקת בתולה היח** [כך פרש"י ז"ל] והרמב"ס ז"ל כתב בפ"ב מהלכות נערה להיינו טעמא לפי שהיח בחזקת שהפקידה עלמה לבבר זה לרננה ולח חייבה תורה קנס חלח לחוסם ומפתה לבל זו שהכינה עלמה לכך זו קלסה ולין בה לין קנס ולפי פירושו לי נתחוור לי מהי לקח לחמרי' בגמ' בשלמח סתם שכיחי פרוצין: **כיון דמהדר אזיופי אימור זיופא זייף. הוח עלמו לכיון כתב הלומה לכתב ילי העליס שחתם בו** ולפסר לשפילו לתן עליס ולחמרו כתב ילינו הוח כל שלין זכורים על ההלוחה לח מנבינן ביה להח עבידי שהלי לטעו בהח כלחמרינן בפרק נמ פסוס (לף קסז.) בהדיח שטרח זייפא להוח חתים עליה רבח ורב לחח בר ללח ולתן לקמיה להדח ולחמר לין חתימות ילח לילי הוח כי' לבל הרמב"ס ז"ל כתב בסוף הלכות עדות וירלה לי שלח בלו עילי הסטר והעילו הן בעלמן על כתב ילן נוכין בו ומהברי הרי"ף ז"ל שכתב בגנן בתתו בתרי ולחמרי לשילן לחמר לן זייפו לי הח שטרח נרלה ללח מרעי שטרח לחת על חותו פלוני מלותו סך שלחמרו העליס לשילן לחמר לן זייפו לי שטרח מסך פלוני על פלוני לבל שטרות שים לו לותו פלוני שלינן מלותו סך לח ריעי וכן כל שלה שטרות לח ריעי וכן נרלה מלמון רבינו חננלל ז"ל שכתב לי לתן שהרי תרי ולחמרי לשילן לחמר לן זייפו לי כי הלי שטרח לישתרע ההוח שטרח ע"כ וכן נרלה מלמון הרמב"ס ז"ל בפ' הגזבר לבל בנוסחלות שלנו כתוב לתתו בתרי ולחמרי לשילן לחמר להו זייפו לי:

[קף לט:] **מתני' יתרות על בנות ג'. לכיון שרלויות לביאה בחזקת הפקר הן ונכעלו בניותן ושבוייה בשביותה: שנאמר** ולא יהיה לאמן לה **יעגם** ואע"נ למתני' מתוקמת בשלא התרו בו וכמו שכתבתי למעלה לפילו שכי פטור מקום לחייבי מיתות אע"נ שכן **שוננין פטורין מלשלם** ובגמ' [קף לה.] יליפינן לה מלתנא לבי חזקיה מכה לחלש ומכה בהמה מה מכה בהמה לא חלקת בו בין שונג למזיד בין מתכוין לשחין מתכוין בין לרך יריעה לרך עלייה לפטרו ממון אלא לחייבו ממון אף מכה לחלש לא תחלוק בו בין שונג למזיד בין מתכוין לשחין מתכוין בין לרך יריעה לרך עלייה לחייבו ממון אלא לפטרו ממון: [קף לח.] **נערה שנתארסה ונתגרשה. לחילו לרוסה שלא נתקדשה חייב מיתה** וליכא קנס: **יש לה קנס וקנסה לעצמה.** בגמרא מפרשינן טעמיה: [קף לח:] **גמ' בא עליה ומתה פטור.** כגון שלא **הספיק האב להעמילו בדין על שמתה: דתנן נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה.** אלמא לירוסין לין מועילין מרשות אב שהרי לין נדלייה מופרין על שיפירו שניהם: **דבגרות ונשואין מפקי מרשות האב.** בגרות מועילה מרשות האב **שלא מיגיו שזכתה לו תורה בכתו שלא מכר בקטנות ושאר שבח ממון כגון קנסה ומעשה ידיה בגערות כלילפינן בפרק נערה שנתפתתה** (קף מו:) **אבל בבגרות לא לשכחן וכיון שלא זכתה תורה לגן מהיכא תיתי לן לזכותו בשלה** ונשואין מועילין מרשות אב **כלשכחן בהפרת נדריס לכל זמן** שלא נשתת לבעל מפר ומשגשת לין יכול להפר ובגמ' [קף לט.] יליפינן בשואין מבגרות לשואיל ובגרות מועילה מרשות אב ובשואין מועילין מרשות אב מה בגרות בא עליה ובגרה לעצמה לכתיב ונתן האיש האוכב עמה לאבי נערה למשמע לוקח כשהיא **נערה בשעת נתינה** אף בשואין בא עליה ובשאת לעצמה **אבל אם עמלה בדין קנסה לאביה** הוא למשמעת העמלה בדין זכה האב כלתנן בפרקין לנקמן [קף מב:]: [קף לט.] **מתני' בשת ופגם. כמתני' לקמן** מפרש לה: **אבל לא את הצער.** למפותה לין לה ערך: **אונס נותן מיד.** לאביה ואע"פ שכונסה: **לכשיוציא. בגמ' פריך אלו אמתן היא ומפרש לה לכשלא יכנוס לאם כונסה לין נותן קנס כלכתיב** (שמות כב) **מהר ימהרנה ואם מאן ימאן כו' כסף ישקול אבל בחונם כתיב ונתן לאבי הנערה חמשים כסף ולו תהיה לאשה: שותה בעציצו. בכלי שבחר לו לשתות בו כלומר על כרחו ישתה כלכתיב לא יוכל לשלחה:** [קף לט:] **גמ' אשתו היא. וכי אשתו היא כבר לקלמר לכשיוציא: לכשלא יכנוס. שתמלן** (לו) **היא לו אביה לו המפתה עלמו: אחד האונס ואחד המפתה בין היא בין אביה יכולין לעכב.** כלומר בחונם אע"פ שאחד רוצה לקדשה ואחד רוצה לכנסה כונסה בע"כ ומאי לחמרינן שאין יכולה לעכב היינו לומר שאין חונם מניה לכנסה בע"כ אבל במפותה מפרשינן בפרק החיש מקדש (קף מו.) להיינו שכל זמן שהיא מעכבת מפתה מלשם קנס אבל לא שתהא יכולה לעכב מלכנסה שהרי ברשות האב היא לקדשה לכל מי שירצה בע"כ **וכמפותה למלעתה עבלה** למה תהא יכולה לעכב אלא ולאי לוקח לעניין קנס וכלכתיבנן: **כשתצא היא. אם יגאה מאליה ותבעה ממנו גט: אין לה עליו כלום.** מפרשינן בגמ' לטעמא מאי תקינו רבנן כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה והא לאמני למיפק לה אלא מלעתה ואע"נ לכפ' ואלו הן הלוקין (קף טו.) לאמרי' אמר קרא לא יוכל לשלחה כו' כל ימיו בעמוד וחזור וקלי הני מילי בע"כ אבל ברצונה ולאי משלחה ואינה חוזרת: **וניתי עשה דולו תהיה לאשה ונדחה את לא תעשה. לאיהו לאיוייב לכא בקבל כגון ממזרת** ואי אמרת להכא נגי קרא אלא לאחויי לית לכתיב ולו תהיה לאשה למשמע אשה ברשותו אם כן נגמור מינה בעלמא לאין עשה דוחה את לא תעשה: **ומהדרינן כי אמר כו' אבל הכא אי אמרה לא בעינא ליה מי איתיה לעשה כלל.** כלומר בחונם לעשה דוחה את לא תעשה ולקיל לאפשר למילחיי אינו דוחה לא תעשה ולכתותה אמרינן בפרק אלו מציאות (קף כ.) נבי מציאה שאם היה כהן והיה בבית הקברות לכך נאמר והתעלמת ואיכא מקנת נפשי לכתיב בהו פציעה מי לאינן חיסורא מפני ממונו כלומר פציעה שאינו מטמא שהרי אם בא בעלים ואמרו לא בעינן ליתיה לעשה כלל ועשה לקיל לאפשר לילחיי אינו בדין שילחה לא תעשה אלא כופין הלה לאחותו ואע"נ לאשכחן סדין בגיטית שאני למפטר נפשיה בטלית של צמר [לאיכא כלאים] מ"מ עשה בגיטית הא ליתיה לעולם ולאו הוא לילתיה אבל עשה לעולם ליתיה לאפילו טלית של צמר חייבת בגיטית:

ולית"א לדרבי יהודה: **מתני'** הבא על בתו ועל בת בתו [* ג' מהר"ם ועל בת בנו] ועל בת אשתו ועל בת בתה ועל בת בנה אין להן קנס מפני שהוא מתחייב בנפשו שמיתתן מיתת בית דין שכל המתחייב בנפשו אין משלם ממון שנאמר (שמות כ"א:כ"ב) ולא יהיה אסון ענוש יענש: (דף לח.) נערה שנתארסה ונתגרשה רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס רבי עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה: **גמ'** והלכה כר"ע דקיימא לן הלכה כרבי עקיבא מחברו: (דף לח:) אמר אביי בא עליה ומתה פטור שנאמר (דברים כ"ב:י"ט) ונתן לאבי הנערה ולא לאבי המתה: (דף לט.) בא עליה עד שלא נתארסה ונתארסה קנסה לאביה הוא דעדיין לא נפקא לה מרשות אביה דתנן נערה מאורסה אביה ובעלה מפידין נדריה אבל אם בא עליה ואח"כ נשאת או בגרה קנסה לעצמה דבגרות ונשואין מפקי מרשות אב לגמרי והוא שלא עמדה בדין קודם בגרותה ונשואיה אבל אם עמדה בדין קנסה לאביה: **מתני'** המפתה נותן שלשה דברים ואונס ארבעה המפתה נותן בושת ופגם וקנס מוסיף עליו האונס שנותן את הצער מה בין אונס למפתה אונס נותן צער ומפתה אינו נותן צער אונס נותן מיד ומפתה לכשיוציא אונס שותה בעציצו ומפתה אם רצה להוציא מוציא: **גמ'** ומפתה (דף לט:) לכשיוציא אשתו היא אמר אביי אימא לכשלא יכנוס תניא נמי הכי אע"פ שאמרו המפתה נותן לכשלא יכנוס בושת ופגם נותן מיד אחד האונס ואחד המפתה בין היא בין אביה יכולין לעכב תניא אידך אע"פ שאמרו אונס נותן מיד כשתצא אין לה עליו כלום: **מתני'** (דף לט.) כיצד שותה בעציצו אפילו היא חגרת אפילו היא סומא מצא בה דבר זמה או שאינה ראויה לבא בישראל אינו רשאי לקיימה שנאמר (דברים כ"ב:י"ט) ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו: **גמ'** וניתי (דף מ.) עשה ונדחי לא תעשה כי אמרינן אתי עשה ודחי לא תעשה כגון מילה בצרעת דלא אפשר לקיומי לעשה אבל הכא אי אמרה לא בעינא ליה מי איתיה לעשה כלל:

מתני' יתומה שנתארסה ונתגרשה האונס חייב והמפתה פטור. לכיון דיתומה היא וקנסא אלא ולחילתיה למלעתה נתפתה לו פטור ובגמרא פרכינן יתומה פשיטא ומפרקינן הא קא משמע לן לענין שנתארסה ונתגרשה כיתומה מה יתומה לענין לף ענין שנתארסה ונתגרשה לענין. כלומר **לכרבי עקיבא סבירא ליה לחמר לעיל במתניתין [לף לח.] לקנסא לענין והך נתארסה ונתגרשה בשחביה קיים וקא קרי לה יתומה משום לפקע זכות החב מינה לגבי קנס: וכי** תנן המפתה פטור היינו לוקא מקנס אלא ויכולה למחלו לחב חייב ליתן בשת ופנס לחביה: **אבל** בירושלמי [הלכה ז] לחיפוכו אם יכולה היא למחול קנסה אי לא לחיכא מאן לסבר התם לקנס הוינה יכולה למחול לפי שחיכה זוכה בו **על שעת העמדה בדין** וחין לחם מוחל לבר שחינו ברשותו וכי קתני מתניתין המפתה פטור לבשת ופנס לוקא קאי ובתומה ממש וכי לחמרינן לענין שנתארסה ונתגרשה כיתומה היינו לענין לקנסה לענמה ומיהו חלוקין הם בדיניהם לבתומה החונם חייב בכל והמפתה פטור מן הבשת ומן הפנס ובנערה שנתארסה ונתגרשה לף המפתה חייב בכל למשלם בשת ופנס לחביה וקנס לענמה שחינה יכולה למוחלו וחיכא מאן לחמר התם ליכולה היא למחול קנסא ומתניתין הכי קתני לענין שנתארסה ונתגרשה הרי היא כיתומה לענין קנסא ולפיכך החונם חייב לתת **לה קנס והמפתה פטור** מקנס לבל בשת ופנס משלם **לחביה ומיהו כיתומה ממש פטור** לגמרי וכתב הרמב"ן ז"ל למשתברא כמאן לחמר לחיכא מיכולה למחול לו קנסא אע"פ שלא זכתה בו עדיין להא למה זה דומה לכותב לחרוסתו [לף פג.] דין ולבריס חין לי בנכסיך בחייך ובמותך לקיימא לן לחם מתה חינו יורשה לנחלה הבחה לו לחם ממקום אחר כלומר שעכשיו חינו רשוי לה כנון לרוסתו זו חלם מתנה עליה שלא יירשנה ולאפוקי ירושת חבי שהיה רשוי לו והא נמי לחא למי ועוד לכיון שנתרצית בשעת ביחה היינו יכולה לומר קרא שירשון שלי והפקר ולף על פי שחינה זוכה בקנס **על שעת העמדה בדין** מכל מקום בשעת ביחה הוא מתחייב היכלך קיימי לן כר' חונא לחמר התם ליכולה למוחלו: **מתני' אי זהו בשת.** בגמרא פרכינן ולימא נ' סלע לחמר רחמנא מכל מילי ומפרקי' רבא לחמר קרא ונתן החיש השוכב עמה הנחת שכיבה נ' כסף מכלל לחיכא בשת ופנס: [לף מ.] **הכל לפי המבייש. לחם ביזוני המביים בשעת קשה מחלם חשוב זולל ומחלם חשוב: והמתבייש. לפי חשיכותו בשעת כך כתב רש"י ז"ל וכולהי לכמילי לחריני הכי הוא לכל בחונם ומפתה נרחין הלכריס שכל שהות זולל יותר בשעת מרוכה: כאילו היא שפחה. בגמרא מפרש מאי נריעותא מחמת בעילה:**

מתני' יתומה שנתארסה ונתגרשה רבי אלעזר אומר האונס חייב והמפתה פטור: **גמ'** אמר רב אדא בר אהבה הלכה כר' אלעזר קרי רב עליה דר"א טובינא דחכימי: **מתני'** איזהו בושת הכל לפי המבייש והמתבייש פגם רואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת כמה היתה יפה וכמה היא יפה קנס שוה בכל אדם וכל שיש לו קצבה מן התורה שוה בכל אדם: (דף מ:) כל מקום שיש מכר אין קנס וכ"מ שיש קנס אין מכר קטנה יש לה מכר ואין לה קנס נערה יש לה קנס ואין לה מכר בוגרת לא מכר ולא קנס: **גמ'** פגם רואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת היכי שיימינן לה אמר אבוה דשמואל אומדין כמה אדם רוצה ליתן בין שפחה בתולה לשפחה בעולה להשיאה לעבדו שיש לו קורת רוח ממנו: כ"מ שיש מכר אין קנס: אר"י אמר רב זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים יש קנס במקום מכר כדכתבינן לעיל איכא מ"ד הלכה כר"מ משום דסתם מתני' כותיה ואנן לא ס"ל הכי חדא דהא רב יהודה אמר זו דברי ר"מ אבל חכמים אומרים כו' דאלמא לא סבירא ליה כר"מ דיחידאה הוא (ולית הילכתא כותיה) ועוד הא אשכחן לרבא דהוא בתרא דס"ל כרבנן דבעי רבא יש בגר בקבר או אין בגר בקבר יש בגר בקבר ובבנה הוי או דילמא אין בגר בקבר ודאביה הוי (הוי אומר אין בגר בקבר ודאביה היו) ש"מ כרבנן ס"ל דאמרי קטנה יש לה קנס דלא משכחת לה דיש לה בן קודם בגרות אלא היכא דבא עליה (אונס) כשהיא קטנה ואע"ג דאיפריכא האי בעיא לאו מהאי טעמא איפריכא ועוד דגרסי' בפ' נערה שנתפתתה (דף מד:) אמר ריש לקיש המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר (דברים כ"ב:י"ט) ונתן לאבי הנערה נערה מלא דבר הכתוב וכו' עד אלא כאן נערה הא כל מקום שנאמר נער אפילו קטנה במשמע אלמא כרבנן סבירא ליה וכן הלכתא: בוגרת אין לה מכר ואין לה קנס דייקינן מינה הא בושת ופגם אית לה ודוקא אנוסה

יום קלד

זו דברי ר"מ. לחמר חין קנס לקטנה. לוכח מ"ל הלכה כר"מ כו' לחלמח לח ס"ל כר"מ מלקלמר זו לברי ר"מ משמע לזו ולח ס"ל לסתמח הכי משמע כל היכח ללח מפרש תלמודח בהדיח זו וס"ל: **דבעי רבא יש בגר בקבר.** לעיל היח בגמרח בפרקין [לף לח:]: **נערה מלא דבר הכתוב.** לכתיב שלם בס"ח: **הא כ"מ שנאמר נער אפילו קטנה במשמע.** ונבי חונם נער כתיב בלח ס"ח: **ולענין** שלח כלרכה משמע למשלם קנס לכפרק **הכח על יבמתו** (לף נט.) מוקמינן ולו תהיה לשפה בהשה הרחויה לו פרט לשלמנה לכה"נ בבח עליה שלח כלרכה ובפ"ק דקילוסין (לף ט:) תניח בחו עליה י' בני חלם ועליין היח בתולה כולם בסקילה רבי חומר חומר חני הרחשון בסקילה וכולם בחנק ולמרינן עלה ק"ל זירא מוכיח רבי לענין קנס לכולהו משלמי ומשמע לחיזה מהן שתבעור חייב ליפה לותה לכיון שכיחה לעבד חין החיוב חל חלח על לותו שתבעור וכי ליתה בירושלמי לנרסינן התם ברייה לה לחד מהן נפטרו כולם חלמרה חי לפשי בוגרת ומוזרת ובוגרת ויש לתמוה על הרמב"ם שכתב בפרק [רחשון] מהלכות נערה בתולה שחין החונם חו המפתה חייב קנס על שיכח עליה כלרכה ושפשר שסמך לו לחמי ללמרינן בפרק בן סורר ומורה (לף ענ:) לפרכינן התם ולמינהו ולנו נערות סיפ לסס קנס הבח על לחותו לחמרה רבנן קמיה דרב חסדא מפעת הערלה לפנמה ליפטר לה מקטלא ממונה לו משלם על נמר ביחה ופי' רש"י ז"ל לקנסא לו מחייב חלח משום נמר ביחה שהוח מוניח בתולים ומינה נמי לפלח כלרכה כיון שחינו מוניח בתולים לו מחייב ולין לחמות סנוניות מפורסמות

בסמיכות זו שכבר פירשו התוס' בענין לחבר וחין כאן מקום להאריך: **אבל מפותה בוגרת אין לה כלום.** למכיון למלעתה עבלא לחמולי לחלכה: **מתני' האומר** פתיתי בתו של פלוני כו' ואינו משלם קנס. בכ"ק (קף סל:) נפקא לן למולה בקנס פטור מאסר ירסיענו לאכיס פרט למרסיע את עצמו: [קף מל.] **המית שורי את פלוני. והריני חייב ככופר: הרי זה משלם ע"פ עצמו.** לקא סבר כופרא ממונא: **הדרן** עלך ואלו נערות [קף מל:] **נערה שנתפתתה. והעלר. לאכיה נמי בחנוסה: בתפושה. ליענה לקרא ותפסה ושכב עמה** אע"נ לסמוכל (קף פז:) לאמרינן לעלרא לנופה לא זכי ליה רחמנא שאני האי ערר שבילו לעלרא כה"נ לאי בעי מסר לה למנוול ומוכה שחין שנבעלה לו בע"כ ומעטערת: **לא הספיקה לעמוד בדין כו'.** כיון **שלא עמל בדין נאו ממון הוא להוריגו לבניו** ולמרינן לקמן **[קף מנ.] אין לאדם מוריש לבניו זכות שזכתה לו תורה בבתו ויליף לה מקרא: מת האב. משמלמה בדין בנערותה בין בגרה קולס מיתה בין לא בגרה: הרי הן של אחין. לכיון לעמלא בדין זכה בהן לאב: ר"ש אומר. אע"פ שעמלא בדין לא הוה ממון לאב להוריגו לבניו על למטי ליליה וטעמא** מפרש בגמרא [קף מב:] לאמר קרא ונתן האיש האוכב עמה כו' לא זכתה תורה לאב אלא אאא משום נתינה: **הרי** הן של עצמה לקתני ליכא מ"ל לאא קאי אאאנוסה לאב בתפושה עבלא ליה לה לאחולי מחלה ואפשר לכיון לאהיה שעתה לאבוה בעי למיהוי אע"פ שלא זכה עלייך אפ"ה כיון לאהיה שעתה לא חזי לה לא מני לאחולי ומש"ה כי פקע זכותיה לאב הוי לעצמה ומיהו כי לאמרינן הרי הן של עצמה לקנס קאי **לכוסת ופנס לממונא נינהו** לאחין בעי למיהוי שכבר **זכה בהן אב** וכי קתני הרי הן לקנסות לאנוסה ומפותה קאי ואם אינה לאפותה יש לה קנס אאי שפיר ואי לית לה ה"ק לקנסי לילסו נתרוקנו לעצמה ואנוסה לית לה לאב מפותה לית לה לאא מחלה: [קף מכ.] **מעשה ידיה. שעשתה בחיי לביה: אע"פ שלא גבתה. כגון שכר פעולה: מת האב הרי הן של אחין. למשכא לעולם זכה בו האב ולא למי לקנס לאא** בוגרת אבל מפותה בוגרת אין לה כלום: **מתני'** (דף מא.) האומר פתיתי בתו של פלוני משלם בושת ופגם על פי עצמו ואינו משלם קנס על פי עצמו האומר גנבתי שורו של פלוני משלם הקרן על פי עצמו ואין משלם תשלומי כפל ולא תשלומי ד' וה' המית שורי את פלוני או שורו של פלוני הרי זה משלם על פי עצמו המית שורי עבדו של פלוני אינו משלם על פי עצמו זה הכלל כל המשלם יתר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו: **הדרן עלך ואלו נערות** (דף מא:) **נערה** שנתפתתה בשתה ופגמה וקנסה לאביה והצער בתפוסה עמדה בדין עד שלא מת האב הרי הן של אב מת האב הרי הן של יורשין לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הן של עצמה עמדה בדין עד שלא בגרה הרי הן של אב מת האב הרי הן של אחין לא הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה הרי הן של עצמה ר"ש אומר אם לא הספיקה לגבות עד שמת האב הרי הן של עצמה (דף מב.) מעשה ידיה ומציאתה אע"פ שלא גבתה מת האב הרי הן של אחין: **גמ'** (דף מג.) בעא מיניה רבי אבינא מרב ששת בת הנזונת מן האחים מעשה ידיה למי במקום האב קיימי מה אב מעשה ידיה לאב הכא נמי מעשה ידיה לאחים או דילמא לא דמי לאב התם מדידיה מיתזנא הכא לאו מדידהו מיתזנא ופשיט רב יוסף מעשה ידיה לעצמה ודייק לה ממתניתין דקתני מעשה ידיה ומציאתה אף על פי שלא גבתה מציאתה ממאן גביא אלא לאו ה"ק מעשה ידיה כמציאתה מה מציאתה בחיי האב לאב לאאר מיתת האב לעצמה אף מעשה ידיה בחיי האב לאב לאאר מיתת האב לעצמה איתמר נמי אר"י אמר רב בת הנזונת מן האחין מעשה ידיה לעצמה א"ר כהנא מאי טעמיה דרב דכתיב (ויקרא כ"ה:מ"ו) והתחלתם אותם לבניכם אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם מגיד שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו וכן הלכתא: (דף מג.) **מתני'** המארס בתו וגרשה אירסה ונתאלמנה כתובתה שלו השיאה וגרשה השיאה ונתאלמנה כתובתה שלה רבי יהודה אומר הראשונה של אב אמרו לו משנשאת אין לאב רשות בה: **גמ'** טעמא דהשיאה וגרשה השיאה ונתאלמנה אבל נתאלמנה תרי זימני תו לא חזיא לאינסובי וסתם לן כרבי דאמר בתרי זמני הויא חזקה וכן הלכתא דגרסינן פרק הבא על יבמתו (דף סד:) נשואין ומלקיות כרבי וסתות ושור המועד כרבן [שמעון בן] גמליאל נשואין הא דאמרן מלקיות דתנן (סנהדרין פא:) מי שלקה ושנה בית דין כונסין אותו **סוי ממון על עמלו בדין ויעילוסו להה לי מולה מפטור: ומציאתה. בגמרא פריך ממאן נגביא:** [קף מנ.] **גמ' בת הנזונת מן האחין. סכך הוא תנאי כתובה [קף נב:] בנן נוקבן לתהוויין ליכי מינאי לינון תהוויין יתבן בכיתי ומתזנן מנכסי על לתלקחן נגוכרין: לאו מדידהו קמיתזנא.** לגא מתנאי כתובת לאן: **אלא לאו הכי קאמר מעשה ידיה כמציאתה מה מציאתה כו'. למציאתה פסיקא לן לעלמה להה לאפי' כחיי להאב לא זכי כה אב אע"כ סמוכה על שולחנו כלאמרינן בפנים לוחזין** (קף יב.) **ומסוס לאיבה לכיון לאיגו חייב במזונותיה בחייו כלתנן [קף מנ.] להאב אינו חייב במזונות בתו אי אמרת מציאתה לעלמה תו לא יהיב לה מזוני ולקמן בפרקין [קף מז.] נמי אמרינן זכאי במציאתה מסוס לאיבה לאב לחין על כרחייהו מיתזנה מנכסי להאב: והתנחלתם אותם. עבדים כנענים: זכות בתו. זכות שזכתה לו תורה בכתו: מתני' כתובתה של אב. כתובה שהיא נובה מסני לאירוסין הלגו וקסבר יש כתובה לאירוסה אי נמי בסכתב לה וכיומי** נערות וקטנות קאמר: [קף מנ:] **כתובתה שלה. למסקסילה פקעה רשותו וכתר נוכיינא לאזלינן ולא לאזלינן בתר כתיבה לימא הויל והרלסונה ונכתבה בעודה ברשות להאב תהוי לאב: הראשונה של אב.** מפרסיס טעמא בגמרא לפי שכרסותיה נכתבה: **גמ' תו לא חזיא לאינסובי.** להוחזקה לאיות בעליה מתים ומש"ה לא תנא תרוייהו בלאמנות **ללא בעיא למנקט לרך פורענות.** לאי לא. מן הדין בחלק נונה ה"ל למיתנינהו. ולא תנגבי בנידונין אע"נ ללא מתברא לסליגי לינהג מסוס ללא מנינן למיקל לסתם לן כרבי ללא מלללא נקיט תרוייהו בלאמנות. ואיבא לדייק מלאמרינן לא חזיא לינסובי ולא לאמר לבל נתאלמנה תרי זימני לית לה בתובה לקטנית לפילו מסליגי לית לה בתובה למסמיע הוא לקא לאנסו לה ולאו מסוס נתן לילה לאם איבה למסליגי לית לה מסני נמי לית לה לכיון לסתים לן תנא כרבי נמנא מקמו מקח טעות ולימא לולאי מסליגי כל שלא הכיר בה אין לה בתובה שהרי הטעתו וכ"ת מסני נמי לית לן למימר ללית לה שהרי

נמצא מקחו מקח טעות והוי ליה למימר לבל נתחלמנה תרי זימני ליתי לה כתובה ליתי שפ"ח שהוחזקה קטלנית לין הלבר ברור שמחמתה מתו שהרי לפסר שהניע זמנם למות וכיון שכן מצני ליתי לן למימר לחית לה לדילמא הרי היא ככל הנשים לבל מצני ולילך כיון שנולד בה פסק ולתרעלי על שמחמתו לפרוש חכמים כל שלא הכיר בה היא הטעתו ולית לה כתובה ולימא הא מילתא למאי לתמרינן בפ' הבא על יבמתו [לף סה.] נבי מי שנשתא לרשען ולא היה לו בנים לצני ולא היה לו בנים לצליבי לא תנשא ואם נשתא למי שאין לו בנים תנא בלא כתובה כל שלא הכיר בה ולפילו הבי כתב רב אחא גאון ז"ל למצני ליתי לה כתובה ואם תאמר להא לתמרינן לקמן[לף נג.] לבל היכא דלא קרינן ביה לבשתנשא לאחר תנאי מה שבתוב ביבי ליתי לה כתובה והא נמי הא לפורח ליגמא יש לומר דלא ממעטינן מהאי ליגמא דלא כל היכא דלצילילא ביה ומעבבא מפוס לתא לידיה אי נמי מתה שפ"ח לה ליגמא בלל לבל כל היכא דלא מעבבא מחמתיה כיון לתפסי בה קלוסין ונשוין לבשתנשא לאחר קרינן ביה ו"ת אי הכי למשליפי ליתי לה היבי לתמרינן בפרק הע"פ (לף סה.) לרבא פסק לה מזוני לחומה לבידתו לצבי ומלפסק לה מזוני ס"מ לכתובה ליתי לה והא לבי שליפי הוה לימא לצפילו מכיר מצליפי ליתי לה י"ל לבבי מכיר בה הוה (יבמות לף סל:) לצא לסמך לצבי יתחק לפסק ותם כרשב"ג לומר לעל תנאי זימני [לא] מחזקה בקטלנית והכין שפ"ח הטעתו ליתי לה כתובה והיכא מצא לומר למצני נמי ליתי לה כתובה ומפרש הכי תו לא חזיא לינסובי ליתי לה והכין לצא חזיא לינסובי ליתי לה כתובה בבעינן בבשתנשא לאחר תנאי מה שבתוב ביבי [ולילך] ולא זה נכון וכמו שבתבתי למעלה:

כונסין אותו לביפה. מקום ער ומלכילין לותו לחם ער ומיס לחן על סיקטן מעיינו ולחר בך מלכילין לותו סעורים על שבריסו נבקעת ותם בפרק ולנו הן הנערפין [לף פח:] מוקי לה במלקות של כריתות לכיון לבר קטלנ לוא בידי שמים ולינו קו מפקר נפסיה לקטלנ מקרבינן ליה לקטלנ חס חטוא פעם סליסית לממזקינן ליה (בפסיעה) [בריעה] מתרי זמני סלקה: **קובעת לה וסת.** לסמוך עליו להיות ליה סעתה לתנן (נדה לף ב.) כל לשם שיש לה וסת ליה סעתה ולא מטמחינן לה למפרע מעת לעת ועוד שהם קבעה לה וסת והניע סעת וסתה ולא בלקה טמחה לזוהר בזמנו בה: **ואינה מטהרת מן הוסת.** לפי' נעקרה שתי פעמים שבלקה הסני וסתות ולא רלתה וסנתה רלייתה ליום הסני שתי פעמים לכיפה ומאכילין אותו שעורין עד שכריסו נבקעת וסתות דתנן * כ"ה בד"ס ובד"ק אין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה ג' פעמים ואינה * גי' ד"ת [מטהרת לה] מן הווסת עד שתעקר ממנה שלשה פעמים שור המועד דתנן (ב"ק כג:) איזהו מועד כל שהעידו בו שלשה ימים: כתובתה שלה: ומיגבא מאימת גביא א"ר הונא מנה מאתים מן האירוסין ותוספת מן הנשואין ורב * בגמ' הגי' אסי אשי אמר אחד זה ואחד זה מן הנשואין (דף מד.) מאי הוי עלה ת"ש דאמר רב יהודה אמר שמואל משום ר' אלעזר בר"ש מנה מאתים מן האירוסין ותוספת מן הנשואין וחכ"א אחד זה ואחד זה מן הנשואין (* ד"ת מ"ז והלכתא אחד זה ואחד זה מן הנשואין) אר"נ שני שטרות היוצאות בזה אחר זה ביטל שני את הראשון א"ר פפא ומודה רב נחמן דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת כתביה פשיטא ראשון במכר ושני במתנה ליפות כחו הוא דכתב ליה משום דינא דבר מצרא וכ"ש ראשון במתנה ושני במכר דאמרינן משום דינא דבעל חוב כתביה ודאי שניהם במכר שניהם במתנה ביטל שני את הראשון מ"ט רפרם אמר אודויי אודי ליה רב אחא אמר אימור אחוליה אחליה לשעבודא קמא מאי בינייהו איכא בינייהו אורועי סהדי ומכנש פירי ולטסקא (פירא) [* כ"ה בד"ק ובד"ס פירוש] הא דאמר רב נחמן ביטל שני את הראשון הני מילי בשטר קרקעות ומאי דדמי להו כגון כתובת אשה אבל בהודאות והלוואות גבי תרוייהו כל חד וחד לפום שעבודא דיליה ולא אמרינן האי שטרא היינו האי שטרא ואע"ג דתרוייהו סכום אחד דגרסינן בגט פשוט (ב"ב דף קעב.) אמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי בר חמשין חמשין ואמר שוינהו ניהליה חד בר מאה לא משוינן ליה עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי היכא דלא לפגום שטריח וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפרעו אלמא לפ"ם מחזקינן וסתם הרלשון לכשהניע וחס לא בלקה טמחה לזוהר בזמנו בה: **שור המועד.** למשלם נזק שלם: **ומגבא מאימת גביא. כלומר לענין זכייה לחב חזינא לנלו כתב לירושין חזלינן ולחפילו לר' יהודה כלתניא בגמ' ומודה ר' יהודה במחלם לת כתו ובגרים כו' לענין מטרף לקוחות מלימת טרפת ממשעבדי מפעת לירושין** למ"ל לחרוסה לית לה כתובה ל"נ בשכתב לה למ"ל לית לה לו מן הנשולין שכיון שחוזרין לכתובה בשעת נשולין לעתם שתבטל לותה של לירושין: [לף מז.] **מנה מאתים.** מנה לשלמה ומלחיש לכתולה: **ותוספת מן הנשואין.** שלא כתב לה תוספת שלא על מנת לכנסה: **אחד זה ואחד זה מן הנשואין.** שלפי' מי שכותב כתובה מן הלירוסין לינו עושה כן שלא כדי שלא תשלמן לו תנרש שתטול כתובה לבל כל שנשלת כיון שכותבין כתובה לחרת לעתם שתבטל לותה של לירושין לנמרי ומ"מ נרלה שבל שלא נשלת (וחזר) וכתב לה שנובה עיקר כתובה מן המשועבדים שלא שברב הרמב"ם ז"ל כתב בפ"י מהלכות לישות המחרם לת השטה כו' **ומת או נירשה** נובה עיקר כתובתה מבני חורין ולינה נובה תוספת בלל הולול ולא בנסה ע"ב נרלה שהוא סובר לבי מסקינן לחב זה ולחב זה מן הנשואין היינו לומר שלינה טורפת ממשעבדים בל שלא בנסה: **גרסי' בגמרא (דף מג:) הוציאה עליו שתי כתובות אחת של מאתים ואחת של שלש מאות.** בלומר ושל מלחיש מוקלמת: **אמר רב הונא באתה לגבות מאתים גובה מזמן ראשון שלש מאות גובה מזמן שני.** ומפרשין טעמא בגמ' לבין שלא כתב לה לביתי ולוסיפת לך תנת מלה למלחיש ה"ק לי מזמן ראשון נבי נבי מלחיש. בלומר תובל לטורוף **לקוחות שמזמן ראשון ולילך.** ולי מזמן שני נבי נבי תנת מלה: **שני שטרות. של שלה לחת של מכר לו מתנה וכתבן רלוכן לזמענן לחב בניסן ולחב בסיון: ביטל שני את הראשון.** ולי **כתב לו לחריות וטרפוה ממנו חינו נוכה שלא מזמן שני** ולקמן מפרש טעמא: **דאי אוסיף ליה דיקלא.** בשטרא כתיב: **לתוספת כתביה. ושלא נבטולי לקמא שלא לולי מזמן שני לחי למינבי ליקני** נמי ההוא דיקלא לומיא דלמלי לחמר רב הונא בהוציאה עליו שתי כתובות בך נרלה מבברי רש"י ז"ל ולפי זה היכא מ"ל לבניסה במתנה לביבא לחריות [כמלן] שלא כתב ולוסיפת לך ליקנא לקמא ומיבטל שטרא קמא לנמרי לפה ליכא למימר הכא לולי מזמן שני נבית [ולי מזמן שני נבית] ושלא ניחא לי בהכי לפ"נ היכא למימר

לכוותה לי ניחא לך לתזכה מזמן רחמן כלי שלח יטרפו מינך מלוים שלי לא תיקני הזוא ליקלא ולי בעית למיקניה לא תזכה בנוף הקרקע על זמן שני ונפקא מינה לכע"ח קולס נוכח ממנו ומיהו כי היכא למימר הכי ס"מ היכא (מזכה בשטר רחמן לאכל היכא) שלח זכה עליין בשטר רחמן [והוא שמכה בשטיחס בבת אחת הא לאו הכי כיון שכבר זכה בנוף הקרקע בשטר רחמן לא] לפשר שיכא בע"ח מאוחר ויטרוף ממנו שלין נוף הקרקע יוצא מרשותו במחילה ובתנאי לבריס בעלמא הילכך בכה"נ מוליגא לכיטל שני את הרחמן לאכל הרמב"ס כתב בפ"ה מהל' זכייה היו שני השטרות במכר לא הוסיף בשני כלום הרי הרחמן קיים שלא כתב השני שלא מפני התוספת תמצא לס"ל ז"ל שלא לחמרינן לי מזמן רחמן נכיית לי מזמן שני נכיית שלא לוקח בשטרי חוב לאכל בשטרי מכר כל שכן לנכות מחמת **הלחריות נוכח עיקר מזמן רחמן ותוספת מזמן שני: ראשון במכר ושני במתנה ליפות כחו הוא דכתב ליה משום דינא דבר מצרא.** כלומר ולא לחמרינן בהא כיטל שני את הרחמן למקום לינא לכר מנרא הוא לכתב ליה כלי שלא יערער עליו בעל המקר שיטמין שטר המכר וירלה שטר מתנה זו לבמתנה ליכא [מקום לינא] לכר מנרא וה"מ בשלא נודע שכתב לו שטר לחב של מכר לחילו נודע ולאי לא מהני ולא מילי ולית בה מקום לינא לכר מנרא שלא נרע מחתנה בלחריות לחית בה מקום לינא לכר מנרא כלאיתא בפרק המקבל (קף קח:) ולע"פ שהנאון רב נטרונאי ז"ל כתב בתשובה שלע"פ שנודע שטר המכר לית בה מקום לינא לכר מנרא כיון שכתב לו שטר מתנה לא נתחוורו לבריו ורשב"ם ז"ל כתב לשמא נאמר לפי לבריו לשטר מתנה בלחריות שאני לפי ששטר זה בעלמו נלון במכר ולין כאן מתנה כלל לאכל כתב לו שטר מתנה [מוחלט] היכא למימר לחוליה [לחלים] לכך כתב לו שאם יערער עליו בן המקר שלא יהא המכר מכר ויהיה בו מחמת מתנה זו ע"ש על כאן. ולין זה מספיק: **משום דינא דבעל חוב כתביה. לאי לאתי בעל חוב וטריף מיניה קבול עליה לחריות בשטר השני לנהלל ונגבי מיניה מעות הכתובים כאן: מ"ט.** כיטול: **אודויי אודי ליה. בעל השטר שהרחמן מזוייף היה ונתרלה על החמת לקנות מזמן שני: אורועי סהדי החתומים בראשון לרב אחא כשרים ולרפרם פסולים.** כלומר לאי לית ליה להאי שטרא לחריני מהנהו סהדי פסלי להו ומיהו ה"מ כגון לאמרי סהדי לחתמי בהאי שטרא לחתימת יריישו [הוא] הא שלא הכי לחמרינן לחולויי חולי ליה לקיומי נופיה זייף וכתב וכי מוליגי סהדי לוקא לקיומי לאכל כ"ע ולאי פסיטא שלאו כל כמיניה ולפיכך לנכיה למוכר נמי לא פסילי למוכר לא חולי ליה ולא מילי ולאי לעבל ליה שטרא ניחא ליה כי היכי לשהדי ליה לוקח פירי ולמחול שעבודיה: **ומכנים פירי.** פירות **שאכל לוקח בין זמן רחמן לזמן שני לרפרס משלם** ולרב אחא לא משלם: **ולטסקא. לפרוע מס הקרקע למלך מזמן רחמן לזמן שני לרפרס על המוכר או הנותן לפרוע לרב אחא על הלוקח לפרוע** ורב אחי ולאי לא פליג לטעמיה לרפרס להא בשניהם מתנה לחמרינן לכיטל שני את הרחמן ליתיה לטעמא לחחולי לחלוי להא הכא ליכא לחחריות ובנוף הקרקע לא שייכא מחילה לחפי' החזיר לו את השטר קי"ל לחא חזרה מתנתו כלחיתא בנט פסוט (קף קסט:) הילכך הכא על כרחיך טעמא לכיטל שני את הרחמן משום לחולויי חולי ליה חלא לרב אחא שכר לכל היכא לחפשר לומר לחחולי לחלוי טפי עדיף מלחורועי סהדי ורפרס שכר לעולם לחמרינן לחולויי חולי ליה ולפי' היכא לעלים החתומים בשטר רחמן חתומים נ"כ בשטר שני משום [לחיכא למימר] לחולויי חולי ליה להסיא שעתא פסולים הוו ועכשיו הוא שעשו תשובה וכתב הרמב"ן וקי"ל כרב אחא חלא קל מבטלי שטרי ומורעי סהדי בלא ליה לחיכא לכל הרמב"ם פסק בפרק ה' מהלכות זכייה כרפרס לפי שהקרקע בחזקת בעלים הרחמנים עומדת ולחמרינן לחיכא ביינייהו שני נוני ה"ם לחיכא ביינייהו כגון שכתב לו בשטר שני חני שלא [למ"ל לחולויי חולי ליה לין לו חלא חני שלא] ומחלן לחמר לחחולי לחליה יש לו כל שלא מחמת שטר רחמן חלא לתלמולא נקט מלי לחיכא ביינייהו בשני שטרות שוין: **כי היכי דלא ליפגום שטריה.** שלא יזלזלו לגוף חמשים ויפרעם למלוה ישאר שטר שני של חמשים בילו ויוכל לגבותם בלא שבועה ולאו היה שטר לחב של שלא שם יאמר לוה פרעתי כולו ומלוה יאמר שלא פרע חלא חמשים יעמוד כלין פונס שטרו שלינו נפרע חלא בשבועה: **וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפרעו.** שמתיירא לוה שמא יחלב שובדו ויתבע ממנו המלוה כל השלה לינדין ומפני זה ימהר ויממכור קרקעות ויפסיד: **מתני' הגיורת שנתגיירה בתה עמה וזינתה. בלירוסין ויהיא נערה** הרי זו בחנק **ולפי' נתגיירה פחותה מבת שלש שנים לבחזקת כתולה [היא] לכי כתיבא סקילה בנערה המאורסה ביסראל לכתיב כי עשתה נבלה ביסראל: אין לה לא פתח בית אב.** לין ערין להוציאה חל פתח בית לכיכי: **ולא מאה סלע. לס נמצא בעל שקרן ועליו זוממים לכולה פרשתא ביסראל כתיבא: הרי זו בסקילה.** בגמרא יליף לה: **הרי היא כבת ישראל לכל דבריה.** ויש לה פתח בית השב ומאה סלעים: **יש לה אב ואין לה פתח בית אב. כגון שלין לו [לאב] בית וביסראל** קל מיירי: **גמ'** שלש מלות **במיתת נערה המאורסה:** [קף מה.] **באו לה עדים בבית חמיה.** לאחר שנשלח: **שזנתה בבית אביה.** בלירוסין: **סוקלין אותה על פתח בית אביה. להכי כתיב והוציאו הנערה חל פתח בית חביה והאי בבית חמיה כתיב להא נבי מוציא שם רע כתב למפרש ביה קרא ולקרב חליה חלמא**

גבי תרוייהו: **מתני'** הגיורת שנתגיירה בתה עמה וזינתה הרי זו בחנק אין לה פתח בית אב ולא מאה סלע היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה הרי זו בסקילה ואין לה פתח בית אב ולא מאה סלע היתה הורתה ולידתה בקדושה הרי היא כבת ישראל לכל דבריה יש לה אב ואין לה פתח בית אב יש לה פתח בית אב ואין לה אב הרי זו בסקילה לא נאמר פתח בית אביה אלא למצוה: **גמ'** תני שילא שלש מדות בנערה מאורסה באו לה עדים בבית חמיה שזינתה בבית אביה (דף מה.) סוקלין אותה על פתח בית אביה כלומר ראו גידולים שגידלתם באו לה עדים בבית אביה שזינתה בבית אביה כשהיא ארוסה סוקלין אותה על פתח שער [העיר] (ההיא) סרחה ולבסוף בגדה תידון בחנק למימרא כל היכא דאישתני גופה אישתני קטלא ורמינהי נערה מאורסה שזינתה ומשבגרה הוציא עליה שם רע הוא אינו לוקה ואינו נותן מאה סלע היא וזוממיה מקדימין לבית הסקילה היא וזוממיה ס"ד אלא או היא או זוממיה מקדימין לבית הסקילה אמר רבא מוציא שם רע קאמרת שאני מוציא שם רע דחדוש הוא שחידשה תורה דהא נערה המאורסה דעלמא שזינתה בסקילה נכנסה לחופה ולא נבעלה וזינתה בחנק ואילו מוציא שם רע בסקילה אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא דילמא כי רחמנא היכא דלא אשתני גופה אכל היכא דאשתני

בנפשך: **ראו גידולים שגדלתם. כלומר מכית זה יצתה הנבלה שכו זנתה: באו לה עדים בבית אביה. קולס שנפשך: סוקלים אותה על שער העיר.** לכתיב כי יהיה נערה בתולה מאורסה וגו' והוצאתם את שניהם אל שער העיר הסיק: **תדון בחנק. כי היכי לחילו זנאי הפתח לאו סקילה ליכא לאן חנק לכי כתיבא סקילה בזינתה נערה כתיבא הפתח נמי בחנק לכיון לפתני נופה בין חנוק להעמלה בין לפתני קטלא לכלהפתח: ומשבגרה הוציא עליה שם רע.** שכנסה משבגרה ולא מצא לה בתולים וכת"ל: **הוא אינו לוקה. אם כתב: ואינו נותן מאה סלע. לכי כתיב ויסרו אותו מלקות וענשו אותו ממון בנערה כתיב וזה עקימת שפתיו גורמת לו ליענש כלהמרינן בגמרא ועקימת שפתיו לכיינו אם רע להוציא עליה בכונרת הוא: היא. אם אמת היא: זוממיה. עליה שהיו מעידים על זנותה אם נמצאו זוממין: מקדימין לבית הסקילה. כלומר יכניסו לבקר לפי שהן מנוס למלטה מן המיתה הזאת: היא וזוממיה סלקא דעתך. אם אמת הוא שקר: אלא או היא. אם אמת: או זוממיה. אם שקר: מקדימין לבית הסקילה. לע"נ לפתני נופה ולילו זנאי הפתח בת חנק היא לא למרינן לפתני קטלא: מוציא שם רע קאמרת. לאותובי לסרחה ולבסוף בגרה לתני תנא לחייבי בכלו לה עליה בבית חביה: שאני. מיתה הכאה על ידי הוצאת שם רע לבעל משנפשך לחלוק הוא ולא למרינן בה משום לפתני נופה לאי זנאי הפתח בת חנק היא לא סקילה לא חדית רחמנא האי שמעתא קהוו בה רבואתא ופירשו בה כמה פירושי ולי כא חד [פירושא מינייהו] דסליק ליה כהוגן ומש"ה חזינן לפרושה ולברורה כהוגן ומהכא בעיא פירושה סרחה ולבסוף בגרה תידון בחנק מ"ט כיון דאילו סרחה השתא משבגרה דאישתני גופה תידון בחנק הכי נמי היכא דסרחה ולבסוף בגרה כיון דאישתני גופה אישתני קטלא ותידון בחנק כדהשתא ורמינן עלה הא מתני' דתני אם משבגרה הוציא עליה שם רע היא או זוממיה בסקילה דהא הכא אע"ג דאשתני גופה לא אשתני קטלא ופריק רבא לא תיקשי לך מוציא שם רע משבגרה אסרחה ולבסוף בגרה דעלמא דמוציא שם רע דנערה דבסקילה חדוש הוא דהא נערה המאורסה שזינתה בבית אביה בסקילה נכנסה לחופה ולא נבעלה וזינתה בחנק ואע"ג דהשתא נמי נערה בתולה היא כדמעיקרא כיון דאתיא לה לכלל רשות הבעל אשתני דינא ולא דיינינן לה כדמעיקרא ואילו מוציא שם רע אחר כניסתה לחופה אע"ג דאתיא לה לרשותיה לא דיינינן לה כדהשתא אלא כדמעיקרא דיינינן לה בסקילה הרי נתברר דחדוש הוא שחידשה תורה במוציא שם רע דלא דיינינן לה כדהשתא אלא כדמעיקרא והואיל וחדית בה רחמנא בהא מילתא דתידון כדמעיקרא הכא נמי חדית רחמנא בהא מילתא אחריתי דהיכא דהוציא עליה שם דע משבגרה אף על גב דאישתני גופה תידון בסקילה כדמעיקרא ואפילו לדתני שילא אבל נערה דעלמא דלא חדית בה רחמנא מידי אם סרחה ולבסוף בגרה כדהשתא דיינינן לה בחנק ואפילו להאי תנא דתני ומשבגרה הוציא עליה שם רע היא או זוממיה בסקילה **חנק היא לפתני קטלא להך לזנאי בנערות: דהא נכנסה לחופה ולא נבעלה בעלמא וזינתה בחנק כו'.** כלומר ותלע להא בלא בגרה נמי כל הנערות לפתני בנערות לפתני לינה הוא לחס זנאי הפתח חנק הוא לחיכא הוחיל ונכנסה לחופה ואע"פ שלא נבעלה כלתניא בסנהדרין (לף סו:) נערה ולא בוגרת בתולה ולא בעולה מאורסה ולא נשואה מאי לא נשואה לילימא נשואה ממש היינו ולא בעולה לאו נכנסה לחופה ולא נבעלה לאמת חילו זנאי הפתח בת חנק היא: **ואילו מוציא שם רע. עליה הפתח לזנאי קולס כניסה לחופה בסקילה לאמת בהוצאת שם רע לא למרינן מסוס לפתני לינה לזנאי הפתח לפתני קטלא הכא על ידי זנות למעיקרא הילכך כי בגרה נמי ונפלת לא למר במוציא שם רע למסוס לפתני לינה להפתח לפתני קטלא למעיקרא: ודילמא כי חדית רחמנא כו'.** כלומר הלי לליה למייתי' מפתח מוציא שם רע לאו לליה היא לכאן להפתח הוא לע"נ לפתני לינה לחילו זנאי הפתח לא לפתני קטלא להא לזנאי מעיקרא מסוס ללא לפתני נופה הוא וחילום שחלפה תורה בלפתני לינה חדית לבל בפתני נופה לא חדית בגרה לפתני נופה הוא ולא בכלו לה עליה בבית לביה לית לן למימר סרחה ולבסוף בגרה בחנק במוציא שם רע נמי מפבגרה היה ליה למיתני חנק על כאן לפון רש"י ז"ל ומתוכו נתברר לדברי הרי"ף ז"ל:

ולא קשיין אהדדי ואקשי ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא וא"ל ממאי דהא דתני שילא סרחה ולבסוף בגרה תידון בחנק משום דלא חדית בה רחמנא הוא אבל מוציא ש"ר דחדית בה רחמנא בנערה תידון כדמעיקרא ה"נ חדית בה במוציא שם רע משבגרה דתידון בסקילה כדמעיקרא דילמא לא סבירא ליה לדתני שילא דחדית רחמנא אלא בנערה [בלחוד] דלא אישתני גופה אבל בבוגרת דאשתני גופא לא חדית רחמנא בה מידי וכי היכי דסרחה ולבסוף בגרה תידון בחנק ה"נ סרחה ומשבגרה הוציא עליה שם רע תידון בחנק וכן נמי האי תנא דתני ומשבגרה הוציא עליה שם רע בסקילה דילמא הכי נמי ס"ל בסרחה ולבסוף בגרה דתידון בסקילה ולא חדית בה רחמנא מידי וקשיין אהדדי ובטיל ליה פירוקא דרבא ואתא רב נחמן בר יצחק לאוקומי להני תרתי מתניאתא בתנאי ולא קמו וא"ל ר' יוחנן לתנא תני בהאי דתני שילא תידון בחנק תידון בסקילה דלא אשכחן תנא דסבר דהיכא דאישתני גופה אישתני קטלא: (דף מד:) א"ר יוסי ברבי חנינא המוציא שם רע על היתומה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה פרט לזו שאין לה אב רבא אמר חייב וכן הילכתא אמר ריש לקיש המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר (דברים כ"ב:י"ט) ונתנו לאבי הנערה נערה מלא דבר הכתוב הא כל מקום שנאמר נער אפי' קטנה במשמע: (דף מו.) תניא כיצד הוצאת שם רע בא לב"ד ואמר פלוני לא מצאתי לבתו בתולין אם יש עדים שזינתה תחתיו בסקילה זינתה מעיקרא יש לה כתובה מנה נמצא שם רע (* ד"ת מ"ז לפי הנראה הוא ט"ס ובפנים צ"ל במרובעין וצ"ל גי' ד"ת שאינו) הוא לוקה ונותן מאה סלע בין בעל בין לא בעל ר' אליעזר בן יעקב אומר לא נאמרו דברים הללו אלא כשבעל והוא שאמר לעדים בואו והעידוני אבל באו מאליהן פטור וב"ש אם לא באו עדים שפטור הא דקתני הכא זנתה מעיקרא יש לה כתובה מנה ליתא דקי"ל

[דף מו.] **כיצד הוצאת שם רע כו'.** זיתא מעיקרא יש לה כתובה מנה לקסבר כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה: **והוא שאמר לעדים בואו והעידוני.** בגמרא (דף מו.) פליג רבי יהודה ואמר לאו"נ לאמר להו אינו חייב על סיסכור עדיס ואמרי' עלה מאי טעמא לדבי יהודה אמר רב לתיף שימה שימה כתיב הכא וסם לה וכתיב התם לא תשימון עליו נשך מה להלן ממון אף כאן ממון ונרסינן עלה בגמרא בעי רבי ירמיה שכרן בקרקע מהו שניסס בפחות משוה פרוטה מהו שניסס בפרוטה מהו כלומר **לרבי יהודה מהו כיון דמרבית נמר כסף או שוכל בעינן להוי מטלטלין כלכתיב לענין רבית או לילמא לממון הוא לגמר גזרה שוה ואפילו מקרקע** נמי ואפי' פחות משוה פרוטה נמי ומכאן למדו בתוספות שהנותן קרקע ברבית מלוה אין בו משוה רבית לאורייתא ואע"נ לכתיב נשך כל דבר יסך הסוף לרבות כל מטלטלין הלומים לפרט לכל לא עבדיס וקרקעות וסטרות והא לאמרי' בפ' בתרא לערכין (דף לא.) נבי בית בכתי ערי חומה ס"ז רבית נמורה אלא שהתורה התירתה התם היינו טעמא משום לזוזי דזוזי חשיבא כהלוואה ופירי לחכיל הוא שכר מעותיו לכל נתן קרקע ברבית מלוה אינו רבית של תורה וכן למדו מכאן לפחות משוה פרוטה אין בו רבית של תורה וכסי מוכח מהא לאמרינן בריש פ' אילו נאמר (דף סא.) ג"ל לכתב רחמנא לאו בנזל לאו ברבית ואם איתא הא אלטריך לאו ברבית לפחות משוה פרוטה שאינו בנזל אלא ולאו כלאמרינן ומיהו ולאו מלרבנן לפילו בקרקע ואפי' בפחות משוה פרוטה מתסר אלא נרע מרבית לבריס: **מוציא שם רע אינו חייב עד שיבעול כדרכה ויוציא שם רע כדרכה.** כר' אליעזר בן יעקב דאמר לאו נאמרו אלא לאמרו לבריס הללו אלא כשבעל ס"ל **לבריס ככתבס הילכך לא** שייך למימר **לא מצאתי לה בתולים** אלא **ס"ל כתולים היא והמוציא שם רע ולא בעל היה לוקה מכת מרדות מדרבנן.** פי' [הערוך] [בערך מרך] מלקות לאורייתא הוא על חייבי לאוין בלומר ובהתראה ובעינן מכה משולשת כלכתיב לרבעיס יכנו לה יוסיף ולאמרו חכמים מנין שממך לארבעיס לבל עובר על מ"ע כנון [מכילתין דף פו.] סוכה ולולב ולאו עושה היו מכין אותו על שתצא נפשו בלא לומר ובלא מכה משולשת וכן עובר על דברי חכמים היו מכין אותו בלא מספר ובלא לומר ולמה קורין אותו מכת מרדות מפני שמרד בדברי תורה ובדברי סופריס עכ"ל נראה מדבריו למכת מרדות הוא על שתצא נפשו ולף הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ו מהלי חתן ומצה לסרו חכמים לאכול מצה בערב פסח כו' ומי שאכל מצה בע"פ היו מכין אותו על שתצא נפשו ולפי לבריסס יש בזה לומר בדברי סופריס יותר מדברי תורה לבל ר"ס הלוי ז"ל כתב שהיו מכין אותו לומר ולהקל ממלקות של תורה ונרחין לבריו ומיהו ולאי מכת מרדות שהיא על עבירה נמסכת היו מכין אותו על שתצא נפשו או על שיקבל עליו לברי חכמים לבל כל שאינו אלא כדי לעונשו על מה שעשה נרחין הדברים שהיו מכין אותו כפי לומר ב"ל ולהקל ממלקות של תורה ומ"מ אין מלקלקין במכת מרדות ברצועה של מלקות המסורה **במסכת מכות (לף כב:):** [דף מו:] **מתני' האב זכאי בבתו. בקטנות ובנערות: בקידושיה בכסף. שכסף קידושיה שלו: ובשטר. שאס קבל שטר לירושין עליה הרי זו מקולקת: בביאה. שרשאי למוסרה לכיאה בס קידושין** וכגמ' ילפינן הכי: **וזכאי במציאתה.** מפרשינן בגמ' מסום לידה ופי' רש"י ז"ל **לכיון [לאינו] חייב במזונותיה אי לאמרת מציאתה שלה אינה לידה ולא זיין לה תו** ולא נהירה לכפי' שניס לאמרון (דף יב:) מוכח לאע"ג דמציאת בנו לא הויא לאב אלא לגבי שלמנו מציאת בתו הויא לאב כשמוך על שולחנו לפילו אינה סמוכה על שולחנו לפרכינן שאם נבי מציאת בנו ושפחתו העבריה אלא שפחתו היכי למי אי לאייתי אתי שערות מאי בעיא נבית ואי לא לייתי שערות אי לאייתי לאב אבוה הוא והא אתם אינה סמוכה על שולחן אבוה אלא על שולחן רבה ואפילו הכי אמר לאי אייתי לאב אבוה הוי לפיכך נראה כפי' התוספות למסום אינה פיינו פן יקלקנה למנוול ומוכה שחין: **ובמעשה ידיה.** בגמ' ילפינן לה: **ומקבל את** ניטה **אס נתגרשה מן הירוסין קודס שבגרה** ובגמרא ילפינן הכי מלכתיב ויצאה ויתקה ויהיתה לישקה יצאתה להויה **לאב אס בגרה או ניפאת שוב אין לאבוה רשות בה: ואינו אוכל פירות בחייה. אס נפלו לה קרקעות בירושה מבית אבי אמה אין [לאבוה] לוכל פירותיהן אלא עושים לותן סגולה** בחייה **אע"פ מתה ויש יורשה: יתר עליו הבעל.** שהוא זוכה גס **בכל השנויים למעלה ולוכל פירות נכסים שנפלו לה בירושה מפנפאת לו: וחייב במזונותיה ובפרקונה. אס נפאית שהוא תגאי כתובה כלתנן במתני'** לקמן: **ובקבורתה.** לאמרי' **לקמן קבורתה תחת כתובתה שהכניסה לו מבית לאבוה והוא יורשה במיתת: משני חלילין.** להספיק ומפרשינן בגמ' [דף מח.] לפלונתייהו דרבנן ור' יהודה כגון לאורחייהו דבני מפפחתן להספיק בחלילין ת"ק סבר כי אמרינן עולם עמו ואינה יורדת עמו לנפקא לן בפרק לף על פי (דף סא.) מבעולת בעל בעלייתו של בעל ולא בירידתו ס"ת מחייס כגון הוא לומר להניק את בנה והיא לומרת שלא להניק ולרך בנות מפפחתה להניק בניסס ולא לרך בנות מפפחתו לבל לאחר מיתה לא ור' יהודה סבר לפילו לאחר מיתה ולפסקנא הלכתא כר' יהודה: **גרסי'** בגמ' [דף מו.] כתב לה פירות כסות וכלים שבאו עמה מבית [לאבוה] לבית בעלה מתה לא זכה הבעל בדברים הללו. ופירש רש"י ז"ל מסום רבי נתן לומר זכה בעל בדברים הללו. ופירש רש"י ז"ל בכותב לה בעולה לרוסה ובבעל כתב לה בכתובה מהן וס"ל לרבי נתן לאע"ג לרוסה אין הבעל יורשה הכא שאני שכיון שכתב הבעל בכתובה כמו שכותבין **ולא נזוניך להנעלת ליה כך וכך** הקנוס לו חמיו ושפתן ורבנן אזלי בתר דומיא שלא הקנוס לו אלא לאחר שיכנסנה ולף הוא לא נתחייב בסס אלא לאחר מכאן וקי"ל כרבנן לומרי אלא זכה הבעל בדברים הללו ולפי פירוש זה יפה הסמיכה רש"י ז"ל שכבר נפטר ממנה במה שכתב בסמוך זו שאינו הלך אחר עס שלוחי הבעל כו' אע"פ שכתובתה בבית בעלה מתה הא יורשה אלמא [לעולם] אין הבעל זוכה **בנזוניך אלא לאחר ניסואין** ולפי פירוש זה לוקה בלרוסה לבל בנשואה אע"פ שעיין לו נבה בסמוך זכה הבעל וכלתניא לקמן אע"פ שכתובתה בבית לביה מתה בעלה יורשה לבל ר"ת ז"ל פירשה בנפלת ורבנן אזלי בתר דומיא שלא זוכה אותן הא בל ע"מ שינבה אותן הבעל לאחר מיתת בתו [קושט שינבה אותן] וקי"ל כרבנן והא לתניא לקמן אע"פ שכתובתה בבית לביה מתה בעלה יורשה ר' נתן היא ולבבי רש"י ז"ל **נרחיס עיקר:**

כרבא דאמר מקח טעות לגמרי משמע ולית לה כלום כדכתבינן בפרקא קמא * סי' קעד : (דף מו:) שלח רב כהנא משמיה דרבי יוחנן מוציא שם רע אינו חייב עד שיבעול כדרכה ויוציא שם רע כדרכה והמוציא שם רע ולא בעל היה לוקה מכת מרדות מדרבנן: (דף מו.) **מתני'** האב זכאי בבתו בקדושיה בכסף בשטר ובביאה וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ומקבל גיטה ואינו אוכל פירות בחייה נשאת יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה וחייב במזונותיה ובפרקונה ובקבורתה רבי יהודה אומר אפי' עני שבישראל לא

יום קלה **תקנו מזונות תחת מעשה ידיה וקבורתה תחת כתובתה. תחת הגלוניא שהכניסה לו והיא כתבה בשטר הכתובה והוא יורשה:** [קף מז:] **תחת פירות. שהוא לוקח מנכסי מלוג שלה כגון שנפלו לה משנשתת לו שהיו לה קודם לכן** ולא **שמחתן לו בגלוניא כתובתה**

יום קלה ואע"ג דקתני ופרקונה תחת פירות למשמע [לכאורה] לפירות עיקר לאו דוקא דולמי פרקונה עיקר ורציה לכבר מלתמרינן בגמ' [קף מז:] בשמוך מהו לתימא מיכל לא ליכלינהו חנותי לנחיתו ושם תיתח לפירות עיקר היכי תיסק לעיתין למימר הכי הלא ודלמי פרקונה עיקר ואע"ג דלתמרינן הכא פרקונה תחת פירות לאו דוקא לה"ק נקט מזונות תחת מעשה ידיה ואפילו הכי מזונות עיקר וכלתמר רב הונא לקמן בפרק שע"פ (קף נח:) דיכולה שפה שתתמר לבעלה שיהי ניזונת ואיני עושה ומפרש להה מתניתין ואמר לה"ק תקנו מעשה ידיה תחת מזונות ואפסיקתא הלכתא כותיה בפרק שני דייני גזירות (קף קז:) וכי היכי לתפיך רב הונא להה הכי נמי מפכינן הה ופירות תחת פרקונה קתמר לפרקונה עיקר ומיהו אע"ג לפרקונה עיקר לא יכלה למימר חיני נפיתי ואיני ניתנת פירות דניהי לתקנתה דיהיה לתקן לפילו הכי תקנה נמי היכא לדיהיה בהכי כלי שתהה לו שפחה לשמשו ולא דמי למזונות דמצי למימר חיני ניזונת ואיני עושה להתם ליכא פסידא לבעל שהרי עומדת לפניו ומשמשתו אבל בפרקונה ליכא למימר הכי הילכך אין שומעין לה ועוד שאם תתה אומר שומעין לה מה הועילו חכמים בתקנתן שתקנו לו פירות אבל הנשים כשיהה להם פירות יהו אומרות כן וכשלא יהה להם פירות נחייב את הבעל לפלוגתן ולקתה מלת הדין בכך אלא ולפי אין שומעין לה [וכ"כ הרמב"ן ז"ל] וכן נראין דעת הגאונים ז"ל ובקבורה שתתת כתובתה נמי אין אחד מהם יכול לומר חיני רוצה בתקנת חכמים אלא קוכר ויורש: **ובגמ'** היכא תנאי דסברי מזונות לאורוייתא דתניא שאחרי אותו ואת בתו כו' ור' אליעזר בן יעקב [קף מח.] פליג ואמר לשאחרי כשתתה ועונתה כו' לכשות שתת וכיון לכלולהו תנאי דבגמרא ס"ל לכשותה כמשמעה היה נרשה לומר לכשותה מלאורייתא אלא כיון שבמנינו בשנינו חייב במזונותיה ולא הזכיר כשות כלל נרשה שהכשות בכלל מזונות ועלה למתניתין תנן בברייתא תקנו מזונות תחת מעשה ידיה [למשמע] שהכשות נ"כ היינו אלא מן התקנה וכיון לסוניין לעלמא למזונות לרבנן יפחתו לו משני חלילין ומקוננות: **גמ'** חייב במזונותיה ובפרקונה (דף מז:) תנא תקנו מזונות תחת מעשה ידיה וקבורתה תחת כתובתה לפיכך הבעל אוכל פירות פירות מאן דכר שמייהו חסורי מחסרא והכי קתני תקנו מזונות תחת מעשה ידיה ופרקונה תחת פירות וקבורתה תחת כתובתה לפיכך בעל אוכל פירות: רבי יהודה אומר אפילו עני שבישראל: (דף מח.) א"ר חסדא אמר מר עוקבא הלכה כרבי יהודה ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא מי שנשתטה ב"ד יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין אשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר. תניא מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות ב"ד יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין אשתו אבל לא בניו ובנותיו ולא דבר אחר ומ"ש מדמר עוקבא התם שלא לדעת הכא יצא לדעת מאי דבר אחר אמר רב חסדא תכשיט רב יוסף אמר צדקה מ"ד שאין נותנין תכשיט כ"ש צדקה ומ"ד צדקה אבל תכשיט נותנין דלא ניחא ליה דתינוול א"ר חייא בר אבין אמר רב הונא מי שהלך למדינת הים ומתה אשתו ב"ד יורדין לנכסיו וקוברין אותה לפי כבודה לפי כבודה ולא לפי כבודו אימא אף לפי כבודו וקמ"ל עולה עמו ואינה יורדת עמו אפי' לאחר מיתה אמר רב מתנה האומר אם מתה אשתו אל תקברוה מנכסי שומעין לו מאי שנא כי אמר דנפלו להו נכסי קמי יתמי כי לא אמר נמי נכסי קמי יתמי רמו הלכך בין אמר בין לא אמר כיון דנפלו נכסי קמי יתמי לא קברינן לה מנכסי דיתמי ואין היתומים חייבים בקבורתה דהא תנן אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן מתה אין חייבין בקבורתה אלא האומר אם מת הוא אל תקברוהו מנכסיו אין שומעין לו לא כל הימנו שיעשיר את בניו ויפיל את עצמו על הציבור * מכאן עד מתני' אינו מהלכות. ד"ת [וכן ברי"ף דפוס קושטי' ליתא] (תני רב יוסף שארה זו קירוב בשר שלא ינהוג בה מנהג פרסיים שמשמשים מטותיהן בלבושיהן מסייע ליה לרב הונא בריה דרב יהושע דא"ר הונא כל האומר אי אפשי אלא אני בבגדי כלאיתא פ' לע"פ [קף נח:] קסבר כי תקינו רבנן מזוני עיקר משמע שאף הכשות אינו אלא מלבריסה ולפסר לדרשינן שארה זה קירוב בשר כדדרים לה רב יוסף בגמרא ועונתה כמשמעה וכשותה לדרשינן מיניה שלא ישמש מטתו על נדי קרקעתא במטה מוצעת וכולה קרא לעונתה הוא לחתא וכ"ג לעת שרמב"ן ז"ל בפי' התורה לכל שרמב"ם ז"ל פסק בפי"ב מהלכות אישות כמלן לשמר מזונות לאורייתא: **וזנין.** מזונות: **מפרנסין לכוש וכשות:** [קף מח.] **אבל לא בניו ובנותיו. שאינו חייב במזונותיהן כחייו** וכגלוניא מכני שם מיירי: **יוצא מן המקום לדעת. היה כידו לנעות על מזונות בניו ואשתו** וכיון שלא **עיה נלה לעתו שאינו רוצה לזנן הילכך אשתו למחייב לה כתנאי כ"ל אשתעבד נכסיה בניו ובנותיו** שאינו חייב במזונותיהן **לא אשתעבד נכסיה. אבל נשתטה ליעל מן העולם שלא לדעת מסתברא לניחא ליה שיזונו בניו ובנותיו משלו: תכשיט. בשמים** אבבת רוכל שהנשים מתקשטות בו: **מ"ד תכשיט. לא יהבינן לאשתו כ"ש שאין [שלינו] לעשות צדקה מנכסיו: לא ניחא ליה דתטול. ואע"פ שלא עיה בלכתו עבדינן.** ומעלתי בהל' יסוטי הלכך לנבי מי שנשתטה עבדינן הא והא לנבי מי שהלך הא והא לא עבדינן כרב חסדא לרבים הוא לנבי רב יוסף ולף הרמב"ם ז"ל כ' בסוף הלכות נחלות למי שנשתטה או נתחרש כ"ל פוסקין עליו צדקה אם היה רלוי ולא ילעתי למה ללרב חסדא למר תכשיט שי לאבריימתא קלי לפסר ללבר לחר למר מר עוקבא נבי נשתטה ה"נ מפרש ליה **ותכשיט שמענו לבל צדקה** מנין: **ב"ד יורדין לנכסיו וקוברין אותה.** נרסי' בירושלמי בפרקין [הלכה ו] ובפ"ב לייני גזירות תניא לא רלה הבעל לקברה אחד קוברה ומוניא ממנו בדין אחד ר' חני לא למרו אלא אחד הא אחד אינו נובה ר' יוסי למר כין אב כין אחר נובה ותניא אלין פלוגתא כאיגון פלוגתא לתניגן תמן מי שהלך למדינת הים ועמל אחד ופרנס את אשתו הניח מעותיו על קרן הבי ר"י חני לא למרו אלא אחר אבל אב נובה ר' יוסי למר כין הוא כין אחר אינו נובה. על לעתיה לר' חנילי כין לקבורה כין למזונות אב נובה אחר אינו נובה על לעתיה לרבי יוסי לקבורה כין אב כין אחר נובה אלא עלתה על לעת שתהה מוטלת בכלבים. למזונות כין אב כין אחר אינו נובה ע"כ. וכיון למכל מקום לרבי אבל אב בקבורה נובה נקיטינן הכי אבל לנבי

אב במזונות או לחלק בקבורה כיון דפלוגתא היא לגבי חנוכי כמאן דאמר בקבורה כך נוהג במזונות ולהיפוך בין בקבורה במזונות יש חלוק בין אב לחלק ולגבי יוסי בקבורה לפיולו לחלק נוהג ובמזונות לפיולו אב חייב נוהג בלהיפוך לא שנו אלא בין אב לחלק וכולה פלוגתא בין קבורה למזונות תניא (מסמע ל)מספיקא לא מפקינן ממונא ולפיולו בקבורה לחלק חייב נוהג ובמזונות לפי' אב חייב נוהג והרמב"ם ז"ל סמך על לגבי רבי יוסי שכתב בפרק רביעי מהלכות אישות לקבורה [לפי'] לחלק נוהג: **האומר בשעת מיתתו אם מתה אשתו כו' שומעין לו. לכיון שהוא מת בחייה ויהיו נוהג כתובתה חייבו לקברה: נכסי קמי יתמי רמו. ופסיקא לחיין עליהם** לקברה: **אל תקברוהו מנכסיו.** לחלק מן הלקוח: [קף מח:] **מתני' לעולם היא ברשות האב. ואם כת ירצלא מחורסת לכהן חינה חוכלת בתרומה וזכאי בכל זכות אב כבתו: מסרו שלוחי האב. שהיה אחד מסלחה לו עלי לי שלוחיו ופגעו בשלוחי שבעל ומסרוה לאם:** גמ' מתסנה רלאסונה בפרק אע"פ (קף מ.): **הגיע זמן. י"ב חדש לבתולה מסתבעה שבעל להכין עמה לנשואין ולאלמנה ל' יום: ולא נשאו. כגון שעיכב האחין: הלך האב כו'.** חין **מסירתו מסירה: ונכנסה עמו. עם בעלה לגון כשאר ליה בעלמא ולא לאם נשואין: שכתובתה. מטלטלין שייחל לאיה לגלונייתה: ואמרינן** בגמ' לאת **לקתני נכנסה עמו לגון לא שפירסה לגון אני נכנסת** ואת **לקתני נכנסה עמו לאם נשואין לא שפירסה לאם נשואין אני נכנסת אלא זו וזו נכנסה סתם ותנא הוא לקאמר לעיכא לאחר שלא סתם כניסתה לא לנשואין הוא אלא לגון ועיכא לאחר שלו סתם כניסתה לאם נשואין** וכ"ת אם כן מרישא תסמע לקוקא סתם אחר ליכא לגון אא שניסה סתמא לנשואין לימא סיפא סתם אחר ליכא לנשואין אא שניסה סתמא לגון הא ל"ק לכיון לסתם אחר ליכא לנשואין כ"ם אחר שלו שניסה לאחן לא אתמרינן אלא לזילא ביה מילתא שיצא לאם בחבר שאין לו רשות בה אבל כשהחבר היה שלו שניסה לאחרים לעת שניסה מתיישבת בו יותר וכ"ם לסתמא לנשואין: **בד"א לירושתה. להא מילתא לחוליה הוא להוי נשואין: אבל לתרומה וכו'.** ומוכח בגמרא לקוקא לירושתה בלאחוד הוא להוייל ברשות הבעל אע"נ לקתני לאבל לתרומה וכו' לאו למימר לשאחר מילי הוא ברשות הבעל לריצא לוקא וכי קתני אבל לתרומה ברבותא נקטיה לאפילו למשנה לשאונה לקתני להניע זמן שרי למיכל בתרומה אפ"ה מסירה לא מהניא ומיהו לוקא ברשות הבעל הוא לא נכנסה אלא לירושתה אבל לענין הפרת נדרים **יצאה מרשות האב** וכדתניא לכי רבי ישמעאל בהדיא כלאיתא בגמרא וכך בריייתא לא קתני אלא מה שנכנסה בו ברשות הבעל ומהאי טעמא נמי אפשר שהכתובה מן הכונסה אחר כן אינה אלא מנה לכסי ס"ל לר"ל כלאיתא בגמ': [קף מט.] **מתני' האב אינו חייב במזונות בתו. כחייו וכברייתא בגמ'** [קף מט.] אפילו תנאי אי איכא מעות מיהת ור"י ור' מאיר סבירא להו למעות איכא ומסתמא לקי"ל כוותיהו להא כי אתן קמיה לר"י אמר להו יאלכך ילדה ואבני כלאיתא בגמרא: **זה מדרש דרש ר' אלעזר בן עזריה.** ביוס שמיעתו נפיש: **בכרם ביבנה. על שם שהיו יושבים סוכות סוכות ככרס: הבנים ירשו והבנות יזונו.** כ' **תקנות תקנו כ"ל בתנאי כתובה כתובת בנין ליכרין לתנן במתני' בנין ליכרין ליהויין ליכי מינאי חינון ירתין כסף כתובתיך יתר על חולקהן לעס לאחוהן [והיינו] הכנים ירשו: והבנות יזונו. בנן נוקבן לתהויין יתבן בביתי ומתזנין מנכסי על לתבגרן או על לתלקהן לנוכרין: מה הבנים אינן יורשין. כתובת לאמן: אלא לאחר מיתת אביהן.** להא ירתון תנן לף מזון (מן) הבנות לא תקנו לגא לגאחר מיתת לביהן:

והיא בבגדה יוציא ויתן כתובה: (דף מז.) לעיל * לשון מהר"ם הגהה היא אינו מן החיבור נישאת יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות בחייה. ת"ר כתב לה פירות * בגמ' איתא כסות וכלים וכלים שיבאו עמה מבית אביה לבית בעלה ומתה לא זכה בעל בדברים הללו משום רבי נתן אמרו זוכה הבעל בדברים הללו לימא בפלוגתא דר"א בן עזריה ורבנן קא מיפלגי דתנן אע"פ שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אם רוצה להוסיף אפילו עד מאה מנה מוסיף נתארמלה או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנישואין גובה את הכל ראב"ע אומר מן הנישואין גובה את הכל מן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה (דף מז:) שלא כתב אלא על מנת לכונסה מ"ד לא זכה כרבי אלעזר בן עזריה ומאן דאמר זכה כרבנן לא דכולי עלמא כרבי אלעזר בן עזריה מאן דאמר לא זכה כרבי אלעזר בן עזריה ומאן דאמר זכה אמר לך עד כאן לא קאמר ר' אלעזר התם אלא מדידיה לדידיה שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה אבל מדידה לדידיה אפי' ר' אלעזר בן עזריה מודה משום איחתוני והא איחתוני להו): **מתני'** לעולם היא ברשות האב עד שתכנס (דף מח:) * ע"ש (ג"א) לחופה מסר האב לשלוחי הבעל הרי זו ברשות הבעל הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל הרי היא ברשות האב מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל: **גמ'** מאי לעולם לאפוקי ממשנה ראשונה דתנן הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה קמ"ל לעולם דאין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה כמשנה אחרונה דתנן ובית דין של אחריהן אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה ת"ר הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל או שהיה לה חצר בדרך ונכנסה עמו ללון אע"פ שכתובתה בבית הבעל ומתה אביה יורשה מסר האב לשלוחי הבעל או שלוחי האב לשלוחי הבעל או שהיה לו חצר בדרך ונכנסה עמו ללון שם לשם נישואין אע"פ שכתובתה בבית אביה מתה בעלה יורשה בד"א לירושתה אבל לתרומה אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה: (דף מט.) **מתני'** האב אינו חייב במזונות בתו זה מדרש דרש ראב"ע לפני חכמים בכרם ביבנה הבנים ירשו והבנות יזונו מה הבנים אינם יורשין אלא לאחר מיתת אביהן אף בנות לא יזונו אלא לאחר מיתת אביהן: **גמ'** (דף מט:) א"ר אילא אמר ריש לקיש משום ר"י ברבי חנינא באושא התקינו שיהא אדם זן בניו ובנותיו קטנים הלכתא כוותיה או אין הלכתא כוותיה ת"ש כי הוי אתו לקמיה דרב יהודה אמר להו יארוד ילדה ואבני מתא שדיא כי הוו אתו לקמיה

[קף מט:] **גמ' באושא התקינו. כשיצתה סנהדרין בלשכת סניה שהיו לחל מעבר גליות שנלקה סנהדרין כלחמרינן ברלש השנה (קף לח.): שיהא זן בניו ובנותיו כשהן קטנים. על שיכיולו כ' ערוות: ת"ש. לעית הלכתה כוותיה לעל מימר לחמרי ליה חולי יכלס ויזון לחבל מיכף לה כייפינן: יאדוד. תנין מעון תניס** (ירמיה ט) **מתרגמינן מלור ירולין והוף לחכזרי על בניו: יאדוד ילדה ואבני מתא שדיא. התנין הוליד תולועיו והטיל פרנסתן על בני העיר: כפו ליה אסיתא. כפו המכתשת ע"פ ויעמוד על עוליה בגודה שיסמעו קולו ויכריז על עלמו שהוף רע מן העורבים לעורבא בעי בני וההוף גברא לא בעי בני ואית למפרסים שליח לבור עומל עליה ויאמר כן על חותו החיים: ולא אמרן. לעל כייפינן ליה: אלא דלא אמיד. שלינו עשיר: בעל כרחיה. לא יהא לעל לקקה בעלמל ולפילו לינס בניו** כי הלי לרבל כפה על הקקה והקשו בתוספות היולך כפה חותו בשבול קקה והא מתן שכרה בקה למען יברכך ה' לליהן ולמרינן בפרק כל הבשר (קף קי:) שכל מנית עשה שמתן שכרה בקה לין כ"ל של מטה מוזהרין עליהן ותרגו בשם ר"ת ז"ל דלהלי לכפיה בלברים ולל ילעתי מהו דלה נבי בניס לפילו בללא לחיל (לחמר) כופין בלברים וכיון דלחמר לבל לחיל כופין חותו בע"כ משמע כפייה ממש עול לחמרו בשמו ז"ל שבעירו של רבל היו נבלין שקונבין ביניהם לתת כך וכך לחשם ולשנה הלבך כפייה כלחמרינן (ב"ב קף ח:) לרשלים להסיע על קיניתן ויותר נכון לומר דשלני קקה לחית בה נמי לאו לל תלמן לת לבבך ולל תקפון לת יהך וכתב הרשב"ם דכי לחמרינן להיכל לחיל כייפינן ליה היינו מילן קקה מיהו לל נחתינן לנכסיה והיכל לליתיה נמי ללל לפשר למכפייה לל זונן להו לבניה מנכסיו כי היכי דלל עבדינן קקה מנכסיו וכתניל לעיל [קף מח.] מי שהלך למ"ה ושתן תובעת מזונות ב"ל יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין לשתן לבל לל בניו ובנותיו ולבר לחר ולמר רב יוסף זו קקה וכ"ב רבינו הלי נחון ז"ל בתשובה להל לפילו נודר שעברו עליו ג' רגלים מיקם הוא בבל תלחר לבל הין חייבים לכופו ולעשות לו כלום ע"ב ותמה לני היולך כתב לחפי בלליהים לל נחתינן לנכסיה להל לחמרינן לעיל [קף מח.] למי שנשתטה ב"ל יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין לת לשתן ול"ל ולחמרינן לעיל להיינו קקה ושם היתן לחפילו בפניו לל נחתינן לנכסיה בשביל קקה כ"ם שלל בפניו לף על פי שהוא יוצל שלל להעת לפיכך נרלה ולהי שבשביל קקה יורדין לנכסיו בפניו וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק ז' מהלכות מתנות עניים מיהו שלל בפניו לפשר לביוצל להעת [לל] נחתינן לנכסיה כלחמרינן לעיל נבי מי שהלך למדינת הים לבל לל לבר לחר וכן מ"ב להל לפילו

דרב חסדא אמר להו כפו ליה אסיתא בצבורא ולימא ליה עורבא בעי בני והאי גברא לא בעי בני כי הוו אתו לקמיה דרבא א"ל ניחא לך דליתזן בנתיך מצדקה ולא אמרן אלא דלא אמיד אבל אמיד כייפינן ליה בעל כרחיה * בגמ' איתא דרבא דרבה כפה ליה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ד' מאה זוזי לצדקה והנ"מ בניו ובנותיו קטנים אבל קטני קטני קטנים אע"ג דלא אמיד לצדקה כייפינן ליה בעל כרחיה דגרסינן בסוף אע"פ (דף סה:) * שם הגי' דרש ר' עולא רבה כו' (ג"א) דרש [רבה] בר עולא רבה אפתחא דבי נשיאה אע"פ שאמרו אין אדם זן בניו ובנותיו קטנים אבל זן אותם קטני קטנים ועד כמה עד שש שנים ותנן נמי * התם אם (ג"א) אם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה ש"מ חייב אדם לזון בניו ובנותיו כשהן קטני קטנים: א"ר אילא אמר ריש לקיש הכותב כל נכסיו לבניו הוא ואשתו ניזונים מהם (דף נ. ע"ש (ג"א) ולית הלכתא כוותיה אמר ר' אילא באושא התקינו המבוזבז לא יבוזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות והני מילי מחיים אבל לאחר מיתה לית לן בה כמעשה דמר עוקבא בפרק מציאת האשה (דף סז:): א"ר יצחק באושא התקינו שיהא אדם מגלגל עם בנו בתלמוד תורה עד י"ב שנה מכאן ואילך יורד עמו עד לחייו איני והא א"ל רב לרב שמואל בר שילת בציר מבר שית לא תקבל מכאן ואילך קביל וספי ליה כתורא לא קשיא הא למקרא הא למשנה דאמר אביי אמרה לי אם בר שית למקרא בר עשר

נולד שעברו עליו נ' רגלים מיקם הוא לקלי בבל תלחר לבל לין כ"ל חייבים לכופו ולעשות לו כלום לל לק להל לחמרינן בר"ה (קף ו.) ועשית לזשרה לב"ל שיעשך ובהזוא קרל כתיב עקה כללרשין בפיך זו עקה ונ"ל לחע"פ שלין כופין לת החלם לזון לת בניו מפס ולמעלה לגל היכל לחמיל לפ"ה כמי שנשתטה שנשתטה לחמרינן לעיל ב"ל יורדין לנכסיו וזנין בניו ובנותיו לפילו היכל לגל לחמיל עושין כן לכיון לרובל לחינהי ניחא להו בהכי וזה לל היה לו לעשות מפתמת זנין לותן והרמב"ם ז"ל לינו סובר כן שכתב בפרק י"ב מהלכות לישות וכן מי שנשתטה בית לין יורדין לנכסיו ומוכרין וזנין **בניו ובנותיו שהן** בני שם לו פחות ונרלה שהוא מפרש מלי למיפלגי בבניו ובנותיו בין מי שהלך ובין מי שנשתטה היינו לוקל בחמיל לבמי שהלך לפי' חמיל לין זנין בניו בל שהן נהוגים מבני שם ומי שנשתטה [שניהם] בחמיל לבל בגל לחמיל שניהם שוין ולין לרך זה נכון בעיני לשם לישתי למרינן לין יורדין לנכסי לחמיל שגל בפניו בשם שלינו מחויב נמוך גגל מתורת עקה למה יורדין לנכסיו כשנשתטה גגל מלי לית לן למימר לנשתטה היינו טעמל משום לעבדינן מנכסיה מלי (לחמרי) [לחמלי] לניחל ליה בהכי מעתה לפילו לל לחמיל יש לבית לין לירל לנכסיו ולזון חותם על שינגלו כיון שמי שלינו זן חותן מנונה ביותר ורוב בני לדם עושין כן ולפי לרך זה קרוב לומר להיכל לחמיל יורדין לנכסיו בשם שהוא מחויב מתורת עקה לפילו גגל בניו וכי לחמרינן במי שהלך למדינת הים לבל לל בניו ובנותיו היינו בגגל לחמיל גלין הלבר עליו חוב נמור ומי שנשתטה לף על גב גגל חמיל בית לין יורדין לנכסיו ומפרנסין בניו כיון שמי שלינו עושה כן מנונה ביותר ורוב בני לדם עושין כן ולפי לרך זה קרוב לומר להיכל לחמיל יורדין לנכסיו בשם שהוא מחויב מתורת עקה לפילו גגל

כללרשין (ב"ב קף ח:) לרשלים להסיע על קיניתן ויותר נכון לומר דשלני קקה לחית בה נמי לאו לל תלמן לת לבבך ולל תקפון לת יהך וכתב הרשב"ם דכי לחמרינן להיכל לחיל כייפינן ליה היינו מילן קקה מיהו לל נחתינן לנכסיה והיכל לליתיה נמי ללל לפשר למכפייה לל זונן להו לבניה מנכסיו כי היכי דלל עבדינן קקה מנכסיו וכתניל לעיל [קף מח.] מי שהלך למ"ה ושתן תובעת מזונות ב"ל יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין לשתן לבל לל בניו ובנותיו ולבר לחר ולמר רב יוסף זו קקה וכ"ב רבינו הלי נחון ז"ל בתשובה להל לפילו נודר שעברו עליו ג' רגלים מיקם הוא בבל תלחר לבל הין חייבים לכופו ולעשות לו כלום ע"ב ותמה לני היולך כתב לחפי בלליהים לל נחתינן לנכסיה להל לחמרינן לעיל [קף מח.] למי שנשתטה ב"ל יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין לת לשתן וכ"ל ולחמרינן לעיל להיינו קקה ושם היתן לחפילו בפניו לל נחתינן לנכסיה בשביל קקה כ"ם שלל בפניו לף על פי שהוא יוצל שלל להעת לפיכך נרלה ולהי שבשביל קקה יורדין לנכסיו בפניו וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק ז' מהלכות מתנות עניים מיהו שלל בפניו לפשר לביוצל להעת [לל] נחתינן לנכסיה כלחמרינן לעיל נבי מי שהלך למדינת הים לבל לל לבר לחר וכן מ"ב להל לפילו

בניו וכי לחמרינן במי שהלך למדינת הים לבל לל בניו ובנותיו היינו בגגל לחמיל גלין הלבר עליו חוב נמור ומי שנשתטה לף על גב גגל חמיל בית לין יורדין לנכסיו ומפרנסין בניו כיון שמי שלינו עושה כן מנונה ביותר ורוב בני לדם עושין כן ולפי לרך זה קרוב לומר להיכל לחמיל יורדין לנכסיו בשם שהוא מחויב מתורת עקה לפילו גגל

כלחמרינן ביומא [לף פב.]: ובתינוקת. שהיא ממהרת להכיח כח שחינה מתשת כח בלמול תורה ותריסר לקלמר שנת י"ב נופח קלמר ללי שנת י"ב ויוס לחד מלחורייתא שמכיחה שתי שערות ובת עונשין היח ולין ערוך לזו ללמול ממניקתו של לחביי כך כתב רש"י ז"ל ולפי זה משמע לליכא למלמה מלבריסה בתינוק לשם שיהיה הוה ליה למימר נמי המלמה לתינוק והרי"ף ז"ל פסק בהלכות יומא לבן לחד עשר שלימות משלימין מלבריסה בין תינוק בין תינוקת ונרחה לי שלח רשה שרב ז"ל לשהות לברי רב הונא ורב נחמן לסבירא ליה שם שכי משום לחבי להכח לף על גב לבתרא הוה משמיט למניקתיה קלמר ליה והרחב"ל ז"ל פירש להכח שכי קלמר לתינוקת שלמו לה שתים עשרה שנה משת לעת משענה ומלמת כלומר לחבל קולס לכן לף ס"ל להלמה מלבריסה ליכא כרבי יוחנן ללמר שכי במסכתא יומא (לף פב.) וכ"פ ה"ר יצחק בן גיאת ז"ל בל' יוחנן: **האשה שמכרה בנכסי מלוג הקרן הבעל מוציא. לשויה רבנן כלוקח והוא לוקח רלשון** וכתב הרשב"ץ ז"ל למוניא לקלמרינן היינו לומר לעל שמסתה זכותן תלוי ועומד בידם שמא ימות הוא בחייה והן ינכסים לנחלה שכי ליתא בירושלמי בריש פרק הכותב לנרסינן התם רבי הלל בן פזי בעא קומיה רבי יוסי מכר הוא ומתה היא מהו לומר ליה מכרו בטל לבן שמכר בחיי לבי ומת לבי מכרה היא ומת הוא לומר ליה מכרה קיים לאב שמכר בחיי בנו ומת בנו ע"כ לבל עכשיו שמתה בחיי הבעל מוניא מילן זכות זה שהיה תלוי ועומד בילן וללו מוניא מפה קלמר לנכסים ללו בידן הלקוחות היו קיימין וכיוצא בה בשלבי מי שמת [לף קנט.] בן שמכר בחיי לבי בנכסי לבי ומת בנו מוניא מיד הלקוחות כלומר מסלק בלא למיס וכתב הרי"ף ז"ל וכן הסכימו הגאונים ז"ל וכן בילן להכ ליתתא נמי לן משלמת ולא מילי לתנן פניעתן רעה: **ואי** ליתנהו להנהו למי כו' ולא יכול למימר לילמא מניחה לשכחת וכתב הרשב"ץ ז"ל למלשונו זה משמע ללף על גב לליכא סהדי להנהו זוזי ממש לינהו לשקל מלוקח חלא להנהו זוזי משתמא חמרינן לחינהו נינהו והוו להו כעין פקדון לחנני מילתא לממכרה בטל למפרע ומעות כעין פקדון נינהו לבל לחלפינהו לף על גב לחלופיהן בידה משתברא לחינו חייב בעל לשלומי מינייהו לגוקח למי שלחה בהו יד קמו זוזי לילכו קמו עלה בהלוחה ומימר לחר להו חנא מטלטלי שבקה בשם רבינו לפרים ז"ל שאם בהלוחה וחינו משלם עוד כתב בשם רבינו לפרים ז"ל שאם למשנה בר תריסר לתעניתא מעת לעת ובתינוקת: א"ר יוסי בר' חנינא באושא התקינו האשה שמכרה מנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות וקי"ל דבעל מוציא מיד הלקוחות בלא דמים ואי איתנהו להנהו דמי דשקלה אתתיה מהדר להו ללוקח ולא יכול בעל למימר דילמא מציאה אשכחה: (תהלים קז) אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת רבותינו שביבנה ואמרי לה רבי אלעזר אומר זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים ר' שמואל אומר זה המגדל יתום ויתומה ומשיאן סמוך לפרקן (תהילים קיי"ב:ג') הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד רב הונא ורב חסדא חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה לאחרים וח"א זה הכותב תורה נביאים וכתובים ומשאילן לאחרים: זה מדרש קדרש רבי אלעזר בן עזריה (דף נ:) יתיב רב יוסף קמיה דרב המנונא ויתיב רב המנונא וקאמר כשם שאין הבנים יורשים כתובת בנין דיכרין אלא מן הקרקע כך אין הבנות ניזונות אלא מן הקרקע והאידנא תקון רבנן בתראי למיזן אפילו מן המטלטלין: אמר ר' חייא בר' יוסף רב זן אפילו מחיטי דעלייה איבעיא להו לפרנסה הואי ומאי עלייה מעילויא דאב וכדשמואל דאמר שמואל לפרנסה שמין באב או דילמא מזוני ממש הוה ומאי עלייה מדברים טובים שנאמרו בעלייה דאמר ר' יצחק בר יוסף בעלייה התקינו שיהו הבנות נזונות מן המטלטלין ת"ש בידי דרבנאי אחוה דרבי חייא בר אבא הוו מטלטלי דיתמי אתו לקמיה דמר שמואל א"ל זיל זון לימא למזוני וכדר' יצחק בר יוסף ס"ל לא התם פרנסה הואי ושמואל לטעמיה דאמר שמואל לפרנסה שמין באב הוה עובדא בנהרדעי ודון דייני דנהרדעי בפומבדיתא ואגבי רב חנן בר ביזנא אמר להו ר"נ זילו אהדרו ואי לא מגבינן לכו לאפדנייכו מינייכו

ובנותיו הקטנים. שתמיל יוס ולילה הס ניזונים עליו והיה לקקה שחינו חייב כהס: הון ועושר בביתו. שלין הממון כלה ואעפ"כ לקקתו עומדת לעל: **זה הלומד תורה ומלמדה.** משקייס בו הון **ועושר בביתו ולקקתו עומדת לעל שטורח ללמוד לתלמידים: זה הכותב ספרים וכו'.** קיימת לו שחינם כליס ולקקתו עומדת לעל: **כשם הבנים יורשים כתובת בנין דכרין אלא מן הקרקע. לפי שתי תקנות הללו תקנו חכמים בתנאי כתובה ולמלות זו מזו:** [לף נ:] **כתובת בנין דכרין. לינן נגבות מן המטלטלין לתנן [לף עח.] ר"ש לומר לפילו יש עם נכסים שחין להס לחריות לינן כלום על שיהו עם נכסים שיש להס לחריות יתר על שתי כתובות ליגר והתם מפרש** לה למאי הלכתא לכתובת בנין לכרין לתנן מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ולחר"כ מת הוא ויתומים של כל לחת מבקשים כתובת למן שכתובה הלחת מרובה לו עם שתיהן שוות פעמים שבני הלחת רבים ובני הלחרת מועטים ולותן המועטים מבקשים כתובת למן ויחלקו ביניהם ובני השניה יחלקו לת כתובת למן ביניהם ובלין עליהן מכח תנאי כתובת למן שכתוב בה בנין לכרין לי יהויין ליכי מינאי לינון ירתין כסף כתובתיך כו' עם יש מותר ליגר על שתי כתובות שיתקייס בו נחלה לחורייתא ללו נוטלין כתובת לשן ולו נוטלין כתובת לשן ועם נלו חולקין בשוה לשנין נולגלותם לבמקום למעיקרא נחלה לחורייתא לא תקון רבנן: והאידנא** תקון רבנן בתרלי למיזן לפילו מן המטלטלין תקנת הגאונים היא זו שתקנו בכתובה ובכל תנאי כתובה חון מכתובת בנין לכרין שלא נמנע מנסן ירושתה פשוט בכל היסבות לפיכך מעמידין חותה על דין התלמוד שלין יורשין כתובת לשן חלא מן הקרקע כך כתב הרשב"ם ז"ל בפרק ט"ז מהלכות לישות ומקנת מן הגאונים חומרים שלישה נוהגת היום בכל שלא תקנו חותה חלא כדי שיקפין חלס ויתן לבתו כבנו כשלישתא לקמן בסמוך ועכשיו הרי קופצים ונותנים יתר מלאי: **גרסי'** בגמ' רב זן מחיטי לעליה חיבעי להו פרנסה הואי וכשמואל לשמואל לפרנסה שמין באב ואחכתוב בו בפ' מניחת החסה בם"ר:

[קף נא.] **מתני' לא כתב לה כל נכסים כו' חייב. להיות כל נכסיס לחרחין לה וחין יכול לומר חין לך חלח הסלות הכתובות לך בסטר כתובתיך: ובכהנת. שחינו יכול לקיימה משנטבית: גמ' תחילתה. של בעילה: וסופה. של בעילה:** [קף נא:] **יצר אלבשה. ונס זה לוגם שבתחלת בעילה שהיה לוגם הלבישה הכועל יצר: והיא. מעוטף הוא כלומר בסתס לסה חמרתי לך טעס הלישור תלוי בלח נתפשה הח נתפשה מותרת ויש לסה שלף על פי שברעון** מותרת וכו' זו זו כו': **הני נשי דגנבי גנבי. שלסטים גונבים לותן מתחת בעליסס: שריין לגברייהו. לפי שבלוגם הס בחין עליהן** לכל לעבדן לסו לממטין לסו נסמל **ומזמנות להס חנים לירות** כשנלחמים מחמת ירלה הוח לעבדן: **אבל שבקינהו. גנבים נלכת חל בעליהן וחינהו לזנן מנפשייהו חל הגנבים לסירן: שבויי מלכות הרי הן כשבויות.** שחין מי שיוניח לותן מיכו: **גנובי לסטים אינן כשבויות.** מוקמינן בגמ' במלכות בן נכר שכיון שחינן נוחות ולבי מתרעת שלח היה מלך נמור חלח סר ולח היה לוקחן חלח כפרסיסין לגנבי הוח לו

רב אמי ורב אסי סברי למיזן ממטלטלי א"ל ר' יעקב בר אידי מילתא דר' יוחנן ור"ל לא עבדי בה עובדא אתון עבדיתו בה עובדא רבי אלעזר סבר למיזן ממטלטלין אמר לפניו ר"ש בן אליקים רבי יודע אני בך שאין מדת הדין אתה עושה אלא מדת רחמנות שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות ההיא דאתאי לקמיה דרב יוסף אמר להו זילו והבו לה מתמרי דבודיא א"ל אביי אילו הוה בע"ח כה"ג מי קעביד מר א"ל אנא דחזיין לבודיא קאמינא סוף (דף נא:) סוף כל העומד לגדור כגדור דמי א"ל אנא דצריכנא לדיקלא קאמינא ההוא יתום ויתומה דאתו לקמיה דרבא אמר ליה העלו ליתום בשביל יתומה אמרי ליה רבנן לרבא והא מר הוא דאמר ממקרקעי ולא ממטלטלי בין לאונסן בעינע לאבל בלסטים לעלמא מותרת למיטמר מלינהי ולפי שהן מתירלות שלח יהרוג לותן לינן נוחות ומני לחמרינן לחינן כשבויות לין הבעל חייב לפלוגן שלין לני קורלן בהן ולוקמינן לי לחינתו ולע"נ לחיסור שבויה נרס לה מכל מקום לין הבעל עמה נורמת שלח מפני שנבעלה ברגן ותניל נמי בתוספתל נשבית לינו חייב לפלוגה במה לבריס לחמורים בשבויות מלכות כלומר במלכות בן נכר לבל בשבויות לסטים פולה:

לכתובה בין למזונות בין לפרנסה א"ל * [בגמ' הגי' אמר להו אילו רצה והשאר ליתא] עני בר טובים הוא אילו רוצה שפחה לשמשו מי לא יהבינא ליה כ"ש הכא דאיכא תרתי ת"ר אחד נכסים שיש להן אחריות ואחד נכסים שאין להן אחריות מוציאין למזון אשה והבנות דברי רבי ר"ש בן אלעזר אומר נכסים שיש להן אחריות מוציאין לבנות מן הבנים ולבנות מן הבנות ולבנים מן [* גי' מהר"ם הבנים ולבנים מן] הבנות נכסים מרובין [* גי' מהר"ם אבל לא לבנים מן הבנות בנכסים מועטין] נכסים שאין להן אחריות מוציאין לבנים מן הבנים ולבנות מן הבנות ולבנים מן הבנות (* מהר"ם ל"ג בנכסים מרובין) אבל לא לבנות מן הבנים (בנכסים מועטין) : **מתני'** לא כתב לה כתובה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה מפני שהוא תנאי ב"ד כתב לה שדה שוה מנה תחת מאתים ולא כתב לה כל נכסין דאית לי אחראין לכתובתיך חייב שהוא תנאי ב"ד לא כתב לה אם תשתבאי איפרקינך ואותבינך לי לאינתו ובכהנת אהדרינך למדינתך חייב שהוא תנאי בית דין: **גמ'** אמר (דף נא:) אבוה דשמואל אשת ישראל שנאנסה אסורה לבעלה חיישינן שמא תחלתה באונס וסופה ברצון ופליגא דרבא דאמר רבא תחלתה באונס ובסוף אומרת הניחו לו שאלמלא לא נזקק לה היא שוכרתו מותרת ומאי טעמא יצר אלבשה תניא כותיה דרבא והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שתחלתה באונס וסופה ברצון אמר רב יהודה הני נשי דגנבי גנבי שריין לגברייהו דכל דעבדן להו מיראה עבדין להו אבל שבקינהו ואזלן מנפשייהו ודאי אסירן ת"ר שבויי מלכות הרי הן כשבויין גנובי לסטים אינן כשבויין:

אלמנה לכהה"ג. קי"ל כפ' לנמנה נזונית [לף ק:] ליש לה כתובה ותנאי כתובה הוות למיפקל ולמיפק דקאי לכל תנאי כתובה למיפק קמיה דקאי כגון מזונות ורפואה לחודי ביכמות ללית לה ברים פ' יש מותרות [לף פה.] והכא לאמעינן לכיי לתנאי כתובה לפרקונה לית לה למעיקרא ליתעבד לה סהרי לף לכסרה לא היה מתנה ואותבינך לי לאנתן לאל להלרינך למיניתיך והא נמי דקאי ביה הכי והא תנאי נמי למיפקל ולמיפק הוה: [לף נב.] **ממזרת ונתינה לישראל. לע"נ לחית לה כתובה ותנאי כתובה למיפקל ולמיפק ליתי לה תנאי כתובה לפרקונה למעיקרא לא ליתעבד לה: שאין אני קורא בה ואותבינך לאנתו. סזהו תנאי כתובה ליסרלית: רבא אמר כו'. בממזרת ונתינה כלכיי סכירא ליה לאל לאתעבד לה** שאין לי קורא בה ואותבינך לי לאינתו **ובלמנה לכהן נדול פליג עליה ואמר למעיקרא נמי לא לאתעבד לכהנת ולהלרינך למיניתיך לאל מחמת שאסרתיה הסביה עליו לבל לנאסרה מחמת לבר לחר לא נסתעבד לתנאי כתובה ליסרלל וכהן סוין לאל שהכהן מתנה עמה שאפילו תאסר עליו מחמת סביותיה לא תפסיד פרקונה.** ובנמרא ליפלינו ר' אלועזר ור' יהושע במילה אל אסתו ואח"כ נסבית לר"ש סבר לפוקה ונותן לה כתובתה ורבי יהושע סבר לנותן לה כתובתה ואינו פוקה ומפרש רבא לפלונתייהו במילה בין אסת כהן למעיקרא **בשעת שתנאי קיניא ביה ולהלרינך למיניתיך מחמת שביה ולבסוף ליכא ליסור לבר לחר וכין במילה אסת ישרלל למעיקרא קיניא ביה ואותבינך לאינתו ולבסוף לא קיניא ביה הכי** לר"ש לאזל בתר מעיקרא ומשום סכי פוקה ור' יהושע אזיל בתר בסוף שאין התנאי יכול להתקייס ולפיכך אינו פוקה ולפיכך במרא לדוקא בשהירה ולבסוף נסבית לאי אמרת נסבית ולבסוף הדירה אתי לאשמועינן כלי **להפטר מן הפליון** ופסק הרמב"ס ז"ל כרבי יהושע בפרק י"ל מהלכות ליסות לבל י"א שכין שהרי"ף ז"ל לא הביא מזה כלום משמע ללא סבירא ליה הכי משום ללקמן [לף עח.] בפ' המילה פסק [בסי' שט.] בנהרה היה וקיים לה ליתו כמאן לאמר הוא נתן לאנבא בין שיניה פוסה וכין שיניה ולענין כתובה חייב ה"מ הכא לחייב לפלותה כיון שהוא נותן לאנבא בין שיניה הילכך קיימא לן כר"ת

יום קלו

ובכהנת אהדרינך למדינתיך אמר אביי אלמנה לכה"ג חייב לפדותה שאני קורא בה אהדרינך למדינתיך (דף נב.) ממזרת ונתינה לישראל אינו חייב לפדותה שאין אני קורא בה ואותבינך לי לאנתו רבא אמר כל שאיסור שביה גרם לה חייב לפדותה איסור דבר אחר גרם לה אינו חייב לפדותה והלכה כרבא: **מתני'** (דף נא.) נשבית חייב לפדותה אמר הרי גיטה וכתובתה תפדה עצמה אינו רשאי לקתה חייב לרפאותה אמר הרי גטה וכתובתה תרפא עצמה רשאי: **גמ'** (דף נב.) תנו רבנן נשבית אחר מיתת הבעל אין היבמין חייבין לפדותה * זה גירסת רב אלפס ומקצת ספרים ועי' עליו באשר"י ולא עוד אלא אפי' נשבית בחיי בעלה ואח"כ מת בעלה אין חייבין לפדותה * שאין אני קורא בו ואותבינך לי לאינתו מהר"ם שאין אני קורא בה ואותבינך לי לאינתו הלכך לית להו פירי דכי תקינו רבנן פירות לבעל תחת פרקונה הוא דתקינו והני כיון דלא מיחייבי בפרקונה לית להו פירי תדע דהא תנן אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן ואין חייבין בקבורתה אלמא דכיון דחייבין במזונותיה מעשה ידיה שלהן וכיון דאין יורשין כתובתה אין חייבין בקבורתה הכא נמי כיון דלא מיחייבי בפרקונה לית להו פירי ת"ר נשבית והיו מבקשין עד עשרה בדמיה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה רשב"ג אומר (דף נב:) אין פודים השבוים יתר על דמיהם מפני תיקון העולם וכן הלכה ת"ר נשבית והיו מבקשין עד עשרה בכתובתה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה דברי רבי רשב"ג אומר אם היה פרקונה כנגד כתובתה פודה ואם לאו אינו פודה והלכה כרבי: לקתה חייב לרפאותה תנו רבנן אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ואם היתה צריכה לרפואה הרי הן כמזונות רשב"ג אומר רפואה שיש לה קצבה מתרפאת מכתובתה רפואה שאין לה קצבה הרי היא כמזונות והלכה כרשב"ג א"ר יוחנן עשו הקזת דם בארץ ישראל כרפואה שאין לה קצבה קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהוה צריכה לרפואה כל יומא אתו לקמיה דר' יוחנן אמר להו זילו קוצו לה מידי לרופא דהויא לה רפואה שיש לה קצבה אמר רבי יוחנן עשינו עצמנו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר מבשרך לא סיניה וכסנניין להכא נמי סקלינן ומרינן מעיקרא לאי ליסו נתן לאנבא בין שיניה פוסה וכיון לאית לן לעולם בנהר אפי' נהרא היא הוא נתן לאנבא בין שיניה ולענין כתובה חייב ה"מ הכא לחייב לפלותה כיון שהוא נותן לאנבא בין שיניה הילכך קיימא לן כר"ת למיחייב ולא מטעמיה: [לף נב:]

מתני' חייב לרפאותה. שהרפואה כמזונות: תרפא את עצמה רשאי. שאין לאל חייב לזון נרושתו וכתב הרלב"ד ז"ל לתניא בספרי ושלחתה לנפשה מלמד שאם היתה חולה יתתין לה על שתתרפא וק"ו לבנות ישראל שהעורות והקלקות שאם חלתה שיתתין לה על שתתרפא ומתני' בשאינה מוטלת על המטה ע"כ: **גמ' רצה אינו פודה. ללא תקינו לה רבנן ללא חל פליון: מפני תיקון העולם. שלא ירגילו להעלות על למיכן: כנגד כתובתה. לבל יתירה מכתובתה לא ללא יהא טפל חמור מן העיקר תנאי כתובה יתר על הכתובה** ופסק הרי"ף ז"ל כר"ס כ"נ בקמייתא ונעמיה מלתנן בפרק הסולח (לף מה.) לין פולין לת הסבויים יתר מכלי למיסס מפני תיקון העולם לבל בלילך פסק כרבי לפולה ויתר מכתובתה ומשמע לטעמי' משום לת"ק לבריייתא לעיל לקי כוותיה [ולע"נ ללא קי"ל כוותיה] ליותר מכלי למיכ היינו משום לסתם מתני' להסולח ללא כוותיה בלבל ביותר מכתובתה נקטינן כוותיה וכלרבי [וי"ל] להכא לפיסוקא מלי לבעיא לן בפ' הסולח [סם] בהא לאמרינן לין פולין לת הסבויים יותר על כלי למיסס לי טעמא משום לוחקה לעבורת לי משום לאל ליתו לאינהוי בהו והכא לפיסוקא למשום סכי הוא ולא משום לוחקה לעבורת להא על הבעל לפלותה ולא מלחיק עבורת בהכי ולפ"ה לאמרינן ללא. ולי [נראה] לפסר לכל היכא ללא מיפלו מלילהו ללא מחוסא כפולה בלוחקה לעבורת למי ולא מפסיט בעיין: **ואם היתה צריכה רפואה הרי היא כמזונות. לתלוייהו חיותא נינהו: רפואה שיש לה קצבה.** שאינה חולה תליר [לינה] בכלל מזונות למזונות לין להן קנבה והלכתא כרשב"נ דר' יוחנן לקי כוותיה: **כעורכי הדיינים. לויהב לחל מבעלי הלינין ומטעיס זכותו לליין ועורך הלין לפני הליינין לזכותו מיקרי עורכי הליינין שעורך הלין לפניו**

יום קלו

להפוך לכתובתו של זה: מעיקרא. כשהשיאו עניה: ולבסוף. כשנתחרט ומשמע דלוקח בחלמנה לכל בחסת ליס לפילו לפוחס ליס לס קנסה בעלס חייב לרפוחסה ופסטח למתניתין דכי מוכח לקתני סתמס לקתס חייב לרפוחסה ולס מפלינ בין לפוחס ליס לס קנסה לרפוחס שלין לס קנסה וזס שלס כלכרי הרב בעל הטיטור ז"ל שכתב שלף בחסת ליס הלין כן והכיל רלוס מן הירושלמי לנרסינן התס בפרק מי שמת [הלכה ל] קריבתיס לרבי שמעון בר לבל חסשק ענינ לתת קמיס לרבי יוחנן לתר לס קנין הוס לשייך מן פורניך ולי לס בעליך יהיב ליך לתמר לפני בחיי בעלס לפוחס ליס לס קנסה מתרפלת מכתובה ולפשר לתלמנה הות וכי קלתר בעליך יהיב ליך מנכסי בעליך קלתר וכן לעת הרב רבינו משה בר מיימון ז"ל שחלק בתלמנה פי"ח ולס חלק בחסת ליס פרק י"ל: **מתני' יתר על חולקהון דעם אחוהון. כגי לשה לחברת לס תמותי בחיי ולירתך יטלו בניך כתובתיך ונפקת מינה שמע מרובה היא לו שמע יהו בני לשה לחברת מרובים ובניך מועטים וטוב להם שיטלו כתובת לתן ולפילו והמרובין כתובת לתן ולפילו הכתובות שוות: גמ' מפני מה תקנו כתובת בנין דכרין.** מלחר שהבעל יורש לת לשתו למה תקנו שיורים לבניה מה שירש ממנה להיינו נלוניא שלה: **ויתן לבתו נדוניא. יפה לפילו מתה ירשוה בניה: ואימא** לחב לירות לבעל לו לירות **כיון לטעמא משום כלי שיקפון ליתן לבתו היא נתקון לנלוניא ליכא** לב **לבתו לירתו בניס לילה לבל שלר כתובות נכסי הבעל כגון מנה מלתים ותוספת לבעל לו** לירתו: **א"ב.** ללל לירתו לשלר לכתובה: **אב נמי מימנע ולא כתב. לבתו לחרי שזה מקפיד על שלו מלהורים לבניו [מבתי] לף לני למשוך ידי מלהרבות לו נלוניא: היכא דכתב אב כו'.** כיון שהטעם משום שיקפון לחם ליתן נלוניא לבתו הוא היכא לכתב לב נלוניא לבתו נכתוב בעל תנאי כתובת בנין לכרין והיכא ללו כתב לב נלוניא לכחמלה לו יכתוב בעל תנאי כתובת בנין לכרין: **לא פליג רבנן.** לו חלקו בין כתובה לכתובה לחרי שרוב כתובות יש בהן נלוניא לו חלקו: **בת בין הבנים תירות.** כיון לטעם משום נלוניא הוא היכא לחין לו בניס ממנה חלו בת ומן לשה לחברת יש לו בניס תטול זו כתובת למה ותירש נלוניא שנתן לבי לתו מלי שנא לתיקון בנין לכרין: **כנחלה שויוה רבנן.** לירתון תנן ושין בת יורשת בין הבניס: **בת בין הבנות תירות. יש לו בת מלשה לחת ובנות מן החברת תטול בת היחידה כתובת למה לירת נילונית לבי לתו להם לפי שי שויוה כנחלה יש משפט נחלה לבת בין הבנות: לא פליג רבנן. במשפט כתובות בנין לכרין לבת בין הבניס לו תשקול ובת בין הבנות תשקול: ותגבה ממטלטלי.** כיון שהטעם משום נילונית לבי החס הוא חלמת (ל"ר) [לחר"ם] לעיל [לף נ:] שלין הבניס יורשין כתובת בנין לכרין חלה מן הקרקע: **בכתובה שויוה רבנן. ומטלטלי ליתמי לו משתעבדי לשתרוף:**

תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני: **מתני'** לא כתב לה בנין דכרין דיהויין ליכי מינאי אינון ירתון כסף כתובתיך יתר על חולקהון דעם אחוהון חייב שהוא תנאי בית דין בנן נוקבין דיהויין ליכי מינאי יהויין יתבן בביתי ומיתזנן מנכסאי עד דתנסבן לגוברין חייב שהוא תנאי בית דין: **גמ'** אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחאי מפני מה תקנו כתובת בנין דכרין כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו ועד כמה אביי ורבא דאמרי תרוייהו עד עישור נכסים ואימא דאב לירות דבעל לא לירות אם כן אב נמי מימנע ולא כתיב ואימא היכא דכתב אב לירתו היכא דלא כתב לא לירתו לא פליג רבנן בת בין הבנים נמי תירות כנחלה שויוה רבנן בת בין הבנות תירות לא פליג רבנן תיגבי ממטלטלי ככתובה שויוה רבנן תטרוף ממשעבדי ירתון תנן ואימא אע"ג דליכא מותר דינר במקום דמיעקרא נחלה דאורייתא לא תקון רבנן: (דף נג.) אמר רבא פשיטא לי מוכרת כתובתה בין לאחרים בין לבעלה יש לה כתובת בנין דכרין מ"ט זוזי אנסוה מוחלת כתובתה לבעלה אין לה כתובת בנין דכרין מ"ט אחולי אחילתה יתיב רבין בר חיננא קמיה דרב חסדא ויתיב וקאמר משמיה דרבי אלעזר מוחלת כתובתה לבעלה אין לה מזונות אמר ליה אי לאו דקאמרת לה משמיה דגברא רבא הוה אמינא משיב **דמיעקרא נחלה דאורייתא.** מסוס נחלס לרבנן: **לא תקון רבנן. נחלס לילהו לעקור נחלת חלוקה סוס לגמרי שהיא מן התורה הילכך כי ליכא מותר לינר שיחלקוהו בסוס כנחלה לחורייתא יטלו חלו כתובת לתן וחלו כתובת לתן מסוס נחלה לרבנן וחי לא לח:** [לף נג.] **מאי טעמא זוזי אנסוה.** ושין כלן הוכחה שסוקלס הכתובה בעיניס שתפסיד כתובת בנין לכרין הלכך לפילו מכרתה לבעלה שהכתובה **בילו והוקל בעיניה להחליטה** יש לה כתובת בנין לכרין: **אחולי אחלתא לגמרי.** ושלטו לרי"ף היכך יתכן שתמחול כתובתה לבעלה והיא יושבת תחתיו והלא לתמרו (לף נז. ובב"ק לף פט.) לסור לולס שיהה עס לשתו שעה לחת בלא כתובה והשיב כך לעתנו נוטה שזו המולת שלברו הם החכמים שינה ביושבת תחתיו אלא כשמת או לילחר מותו מולת ליורשיו לבל לס מהלה כשהיא תחתיו יש להשתיר לעצמה עיקר כתובה שלא תלסר על בעלה שהלכה כר"מ לתמר [לף נ:] כל הפותח לבתולה ממחתים ולחלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות ע"כ ולפי זה הא לתמר בשמוך מוחלת כתובה לבעלה חין לה מזונות מן היתומים קתמר וכך פרש"י ז"ל וחין ערוך לכך לתנן לא תמרינן שיהא רשאי לעשות כן ולקיימה להא לסור לולס שיהה עס לשתו בלא כתובה [אלא] לולס עשה כן שקלינן וטרינן לס יש לה כתובת בנין לכרין או מזונות ולס רצה לקיימה ולחי ערוך לכתוב לה כתובה במוחלת או מוכרת לבעלה לבל במוכרת לולחרים הלבר ברור שחין ערוך לחלס לה כתובה שהרי חינה קלה בעיניו להוציחה וכפי מוכח בהליל בפרק החובל (לף פט.) עלה למתניתין לתנן העבד והלשה פניתן רשה והיינו טעמא למוכרת כתובתה או מוחלת לבעלה מהני ולא מני לתרה נחת רוח עשיתי לבעלי לפי שחין הלשה מוכרת כתובתה ולא מוחלת כלי לעשות נחת רוח לבעלה לכיון שכל הנשים יש להן כתובה לולרכה הוא נתן עיניו בנירושין: **מוחלת כתובתה לבעלה אין לה מזונות.** כתב רש"י ז"ל בלחנותה לתנאי כתובה ככתובה ע"כ ולפי זה לינה מוכח לבחייו יש לה מסוס לבחייו ולו תנאי כתובה נינהו להא [לף מז:] תקנו מזונות תחת מעשה ידיה ולעיל נמי לתמרינן למוחלת חין לה כתובת בנין לכרין חפי' נפרע ממוחלת בחייו קלתר לפשר לולקוק כתובת בנין לכרין הוא לליה לה מסוס לכיון לליה לה כתובה היכך ירשוה בניה לבל שלר תנאי כתובה יש לה [וטעמא מסוס לבחייו ללו תנאי כתובה ממש היקרו] ובתה נמי יש לה מזונות שהרי חפי' נפרעה כתובתה יש לה מזונות וע"כ לל חיבעיא לן **לקמן [לף נג:] בבת שניה חס יש לה מזונות** לו חלה מפני שלל היה לה כין כתובה מעולם לבל כל שהיה לה כין

כתובה מתחלה ותנאי כתובה לף על פי שמחלה כתובתה אין נוגע שתמחול תנאי כתובתה לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ז מהלכות אישות לבל המוחלת כתובתה לבעלה לבדיה כל תנאי כתובתה ואפי' מזונות אין לה עליו ע"כ משמע שהוא ז"ל מפרש מוחלת כתובתה לבעלה לשמרינן לאין לה מזונות מוחלת בחיי בעלה וכיון למפסדה מזונות לאפילו בחיים שהוא סובר שאינם מתנאי כתובה [לבל] אלא מלאורייתא כמ"ש בפרק י"ב שלמת הרי היא כאילו מוחלת בפירוש כל תנאים שים לה עליו והוא ז"ל סובר שזה מספיק לפי לפטורו ממזון הבנות שכך כתב בפרק י"ט לבל אם אין שם שטר כתובה אין להם כלום שמא מחלה למן כתובתה ע"כ וזה ולאי תימה נדול וכבר הסנו עליו הרשב"ל ז"ל וכתב הפלה ופלא וכי מזון הבנות תלוי בפרעון הכתובה והמחילה אינה אלא כפרעון ואם פרע הבעל כתובת אשתו לא יטלו בנותיו מזונותיהם ע"כ ולענין הלכה כבר כתבתי שהרב הרמב"ם ז"ל פסק למוחלת כתובתה לבעלה אין לה מזונות וטעמיה משום לרב חסלא לא פליג עליה לר' אלעזר בהיות לבל לאחרים פסקו למוחלת כתובתה לבעלה יש לה מזונות והוא הדין למוחלת כתובתה ליתומים שיש לה מזונות מהם והכי איתא בירושלמי [פרק יש הלכה ב] ואיכא למיקל להא בפרק הנושא (לף קי.) לאמרינן לכל זמן שהיא בבית חביב נובה כתובתה על כ"ה שנה כלומר לבל טפי לא וטעמא משום לכיון שהיא בבית חביב לה מכספא למיתבע כתובתה וכיון שעמלה כ"ה שנים שלא תבעה מסתמא מחלה לה ומשמע התם להוא הדין לית לה מזוני לאמרינן התם חמתיה לרב חייא לריכא מלפתי ליתא לחוש הואי וזנה כ"ה שנים בבי נשא לסוף לאמרה ליה הב לי מזוני [ף"ל] ליתי לך ת"ל הב לי כתובה לאמר לה לא מזוני אית לך ולא כתובה אית לך לאמת לכל היכא למחלה לכתובה לית לה מזוני תירץ הרא"ש ז"ל להשיא להתם כאנשי יהודה [לף נב:] דס"ל שאם רצו היורשים ליתן לה כתובתה פוטרים אותה וכיון שכן הוה לבמחילת כתובה תפסיד מזונותיה לאי לא תימא הכי מה הועילו בתקנת היורשים כשהניחו שאם רצו לתת לה כתובה שאוב לא יהו לה מזונות הרי שם רצתה תמחול כתובתה ותזון מהן בעל כרחן הלכך לבירושי כי מפקא כתובתה מפקעי מזונותיה ליכולין יורשין לומר לה חילו לא מחלת כתובתך היינו פורעין אותך ותו ליתי לך מזונות לבל הו לכבל לתיא כאנשי גליל דקי"ל [לף נז.] כוותייהו ולבירושי במחילה לא מפסלה מזונות ללא תצי למיתי עלה מהאי טעמא ולברי הרמב"ם ז"ל נרסיס עיקר: **גרסי' בגמרא [דף נג.] ההוא גברא דשכיבה ארוסתו אמרו ליה זיל קברה או הב לה כתובתה.** ולפקיעין שאין הלרום חייב לקברה לפי שאינו יורש כתובתה כלי שנאמר שיקברה תחת ירושת כתובתה אלא ממילא נפטר ממנה לפי שכך כותב לה כשנשאי לאחר תנולי כל מה שכתוב ליכי וזו כיון שמתה לא תנשא: [לף נג:] **בגר ולא אינסיב אינסיב ולא בגר כ"ע לא פליגי דלית לה.** לפי שבגרות ונשואין מוציאין מרשות האב לבין לרבי ובין **לר"ח ב"ר שמעון שנחלקו בלבר בפרק מציאת האשה** (לף סח:) **בעשור נכסים מולים הם במזונות לכין נשאו בין בגרו לאבלו** מזונותיהן: **כי פליגי בארוסה דרב סבר לית לה. ועל התלקחן לקאמר היינו קיחה לירושין ואפילו לא בגרה ונלוי** לינה מפסלת מזונות בשביל לירושין אלא בשביל בגרות או שיניע זמנה ליגשא והלכתא כרב לקאי כת"ק ולברי הרמב"ם ז"ל מוכיחין בפרק י"ט מהלכות אישות שאפילו נתארסה כשהיא קטנה לבלה מזונותיה לבל ר"ח ז"ל כתב לדוקא כשתארסה בנערותה לבל כשהיא קטנה לא ללאו כל כמיניה לתרסה כשהיא קטנה להפקיע מזונותיה וכ"כ הרב בעל העיטור ז"ל והרשב"ם ז"ל הוסיף שמסתברא לפי' תרסוה לעשתה לא הפסידה מזונותיה משום לחין מעשה קטנה כלום וכלתנן **בפרק מציאת האשה** (לף סח.) יתומה שהשיאתה אמה או אחיה לעשתה וכתבו לה בחמשים זוז יכולה היא משתניל להוציא מהם מה שתרצו להתנתן לה לאע"נ דקי"ל לפעמטות מתנתן מתנה במטלטלין כלילתא בפרק הניזקין [לף נט.] וה"פ למחילתן מזונות ופרנסה שאני לכיון לחינו לינו מן הקרקע כשמקנין לקמן [לף סט:] הלכתא ממקרקעי ולא מטלטלי בין לכתובה בין למזוני בין לפרנסה הוי להו כמקרקעי וכשם שאין מתנתן מתנה בהן כך אין מחילתן מחילה ולפי טעמו ז"ל לפילו מחילה בפירוש לא מהני דעריך עינן בהן זה להא ס"ל לרבי לקמן [לף סח:] לפרנסה לפילו ממטלטלי ולא"פ לא פליג בהשיא ליתומה שהשיאתה ולדיליה לא לפסר למיתי עלה מהאי טעמא וע"כ היינו טעמא משום לאע"נ להסיאוה לעשתה מסתמא לא מחלה ולפיכך היכא שמחלה בפירוש לפסר למהני ומ"מ בתר תקנתא לתיקון בתרלי ז"ל שיהו בנות ניזונות מן המטלטלין בפירוש פסיטא למסני: **וקא פסקי רבנן כההיא לישנא בתרא וה"מ לאחר י"ב חדש.** כך נמלא בנוסחי הלכות מלויקות וה"פ לבתרוסה שנתאלמנה עסקינן וכגון שכתב לה בכתובה והניא זמן בחיי בעל וקא מיבעיא ליה אם יש לה מזונות מיורשי אחרים או לא ואסיקנא לעולם בתרא לחית לה לכיון לאחרה לא ניחא ליה לתתזיל ונזונות היא מנכסיו לכיון לאלכלה בחיי בעל אבל לף לאחר מיתה אוכלת לכל יומי מינה לאמנותיך בביתי קרינא ביה ואע"נ לתנן לאמנה מן היורשין לינה מוכרת אלא בב"ל מפני שאין לה מזונות בשיא זמן לבל הניא זמן בהשיא לאכחן בירושלמי וכתוספתא כשלא הניא זמן לבל הניא זמן בהשיא לאכחן בירושלמי וכתוספתא שניזונית היא לאחר מיתתו מנכסיו והנניל ז"ל פירשה ליתומה שנתארסה קמיבעיא ליה אם יש לה מזונות מן היורש לפילו לא הניא זמן נמי לאמרינן לכי בעי הניא זמן ה"מ בשנתארסה בחיי בעל אבל לא מפסלא מזוני משום לרוש להא לין בעל חייב במזונות בעל לבל יתומה לקי"ל למפסלא מזוני מן היחיון מי לאמרינן לכיון למפסלא מזוני משום לתא לאורוש לית לה מן היורשין אלא לילמא ל"ם ולפקיעא לניזונין בתרא לחית לה לכיון לאורסה לא ניחא ליה לתתזיל וכלמון הזה כתב הרמב"ם בפרק י"ט מהל' אישות ולפי זה לפסר לית לה מזונות בעל אע"ג בנרות לא מפסלא טפי לאמטולתיה:

ממאנת. יתומה קטנה שהשיאוה לחיים ומיאנה בכעלה וחזרה לעגלס: יש לה מזונות. על שתגבר או לא לחמרינן עקרתינהו לניסואין מעיקרן וה"ל כמי שלא נשאת או ליעלת את מרסות לחלב: **אלמנה בבית אביה.** מן החירוסין ונתחלמנה בחיי אביה ואפילו ברב לחמר לחרוסה אין לה מזונות ה"מ כשנתארסה לאחר מיתת אביה או נתארסה בחיי אביה ולא נתחלמנה על לאחר מיתת אביה אבל זו מכיון שנתחלמנה בחיי אביה הרי היא כאילו לא נתארסה כלל **ויש לה מזונות מן האחין לאחר מיתת אביה: דת"ק סבר אית לה. וה"ק לחלמנה בבית אביה כו' וה"ה לממאנת לחין כאן נשואין להא עקרתינהו ואתא רבי יהודה למימר עולה בבית אביה כתחלה שלא יצתה מפס בנשואין יש לה מזונות אבל משיצתה בנשואין אין לה** והלכתא כת"ק ורמב"ם ז"ל כתב זה הדין בפרק י"ט מהלכות אישות וכתב נמ כן שם בת הממאנת הרי היא כאחר כל הכנות כלומר שמי שנשא קטנה יתומה וילדה לו בת ואח"כ מיאנה בעודה קטנה ומת האב חותה הבת יש לה מזונות מן האחין וכתב עליו הרמב"ם ז"ל מפ שלאו כתב [כו] (בת) הממאנת אין לה לא כן ולא בת ולא שלאו עליה אלא על עצמה אם תחזור לבית אביה אם יש לה מזונות מן האחין או לא ע"כ ובוראי לסוגיא בפ"ק ליבמות מוכחת שכל זמן שהיא יכולה למאן אינה יולדת שפ"כ מצינו חמות ממאנת עול יש לתמוה בלברייו שמאחר שהוא מפרש ממאנת לאתמר בגמ' בפי' הרשבונים ז"ל אותו לין אחר של בת הממאנת מניין לו: **בת יבמה. הכונם את יבמתו** לייבמו לן בגמ' לפ **יש לה מזונות בבת לאחר מיתת האב מן האחין מנכסי אביה או לא: מי אמרינן כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון.** ואינה על נכסי יבא תנאי כתובה נמי לילה לא על נכסיו הוא: **או דילמא כיון דאי לית ליה נכסים לראשון תקינו לה רבנן משני.** שלא תהא קלה בעיניו להוציאה: **אית לה.** נמי תנאי כתובה להיות בתה נזונית ולא לוקמא **לית לה ולוקח בלחוכא נכסים** מהאחין הוא דקא מיבעיא לן דלא ליכא הא תקינו לה רבנן כתובה מנכי ופשיטא לתנאי כתובה נמי אית לה ולוקח בת הוא דקא מיבעיא ליה לבל יבמה עגמה ולאי יש לה מזונות לחפילו תימה לכתובתה על נכסי בעלה הראשון שפיר קרינא ביה כל יומי מיגר למנותיך בביתי שהרי מחמתו היא שלמנה עכשיו ואי לית ליה נכסי לראשון כ"ם יש לה מזונות לחא אית לה כתובה מנכי: **ובת שניה. מי שנשא שניה מל"ם לחמור רבנן נקמן בפרק למנה ניזונת [לף ק:] השניה אין לה כתובה ולא מזונות בת שילוה לו ומת יש לה מזונות מנכסיו או לא** מי לחמרינן כיון לנית לה כתובה לאם לית לה מזוני לבת לחא תנאי כתובה הוא: **או דילמא אמרינן איהי דעבדא איסורא קנסוה רבנן בתה דלא עבדא איסורא לא קנסוה רבנן.** וסלקה בתיקו הילכך אין לה מזונות וכתב הרא"ש ז"ל **לכתובת בנין לכרין** נמי לית לה לכרין לנית ליה כתובה בניה היכי

בעו מיניה מרב ששת ממאנת יש לה מזונות או אין לה מזונות פירוש מן האחים א"ל רב ששת תניתוה אלמנה בבית אביה וגרושה בבית אביה ושומרת יבם בבית אביה יש לה מזונות רבי יהודה אומר עודה בבית אביה יש לה מזונות אינה בבית אביה אין לה מזונות רבי יהודה היינו ת"ק אלא לאו ממאנת איכא בינייהו דת"ק סבר אית לה ורבי יהודה סבר לית לה והלכתא כת"ק בת יבמה ובת שניה ובת (דף נד.) ארוסה ובת אנוסה כולן עלו בתיקו הילכך לית להו דכל תיקו דממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע והנ"מ לאחר מיתה אבל בחיי אבוהן חייב לזונן עד שש שנים כדכתבינן לעיל: **מתני'** (דף נב:) לא כתב לה ואת תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר ארמלותיך בביתי חייב מפני שהוא תנאי ב"ד: **גמ'** (דף נד.) תני רב יוסף בביתי ולא בעקתי אבל מזוני אית לה מר בר רב אשי אמר אפי' מזוני לית לה ולית הלכה כמר בר רב אשי: גרסי' בפרק הנושא את האשה (דף קג:) ת"ר משתמשת במדור שנשתמשה בו בחיי בעלה בכרים ובכסותות שנשתמשה בהן בחיי בעלה בעבדים ושפחות שנשתמשה בהן בחיי בעלה וגרסי' התם מדור אלמנה שנפל אין היורשים חייבים לבנותו ולא עוד אלא אפי' היא אומרת הניחו לי ואני אבננו משלי אין שומעין לה ירתי לה ולא"נ דלא מפסדה אלא מנה מחתים כלחיתא **לקמן בפרק אלמנה** לבל תוספת ונלוענ אית לה לפילו הכי בנין לכרין לא ירתי מילי לתנאי כתובה בתר כתובה נריר וכיון שאין לה עיקר כתובה כמי שאין לה כתובה למי: [דף נ.] **ובת ארוסה. הכא על אירוסתו ויליה לו בת ומת ולו כניס יש לה מזונות מנכסיו או לא: מי אמרינן כיון דאית לה כתובה. כגון שכתב לה מן האירוסין: אית לה מזוני או דילמא כיון דלא תיקון רבנן למכתב כתובה עד שעת נישואין.** תנאי כתובה נמי מקמי הכי לא חייל וסלקא בתיקו: **ובת אנוסה. אנס את הנערה ונשאה אחרי כן כלכתיב** (לברים כ"ב:י"ט) **ולו תהיה לאשה ויליה לו בת ומת יש לה מזונות מן האחין או לא** וקמיבעיא לן: **אליבא דרבנן דאמרי יצא כסף קנסה בכתובתה.** ואין לה כתובה מנכסיו מי אמרינן: **דכיון דלית לה כתובה לית לה מזוני.** לפי שכן תנאי כתובה: **או דילמא.** כתובה היינו טעמא ללא תיקון רבנן משום לכל כתובת אשה כלי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה לתקון והא לא מצי מפיק לה הילכך לית לה מזוני וסלקא בתיקו הלכך כולהו הני לית להו לכל לכל תיקו לממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע: **מתני' כל ימי מיגר אלמנותיך בביתי. כל ימי משך למנותיך: גמ' בביתי ולא בעקתי. אס יש לו בית כופין את היורשין לתת לה מזון לפי כבודה ואין יכולין לומר לה לכי לבית אביך ואנו זנין אותך אס אבל אין לו בית שלא יר וקטן יכולין לומר לה לכי מלענו ללת יתבא בביתי כתב לה ולא בעקתי להיינו לטען ערות לבל מזוני אית לה בבית אביה מנכסיו ולא לאמרינן כיון שלא קרינא ביה ואת תהא יתבא בביתי לא קרינא ביה נמי ומתזנא מנכסי ורב יוסף בביתי יתירא לריס לתקון למכתב בביתי תרי זימני את תהא יתבא בביתי ומתזנא מנכסי כל ימי מיגר למנותיך בביתי** כך פירש"י ז"ל: **אבל** הרשבונים כתבו דהיכא שאין לו בית שתוכל לעמוד בו לפי כבודה היורשין חייבין לשכור לה וכך היא מפורש בירושלמי לגרס התם [בפירקין הלכה יג] ר' זירא שאל לר"נ בר יעקב ולר' יוסי בר פפי לא היה אס בית מאי ת"ל היורשים שוכרים לה בית ולפי זה בגמרא הכי איתמר לבל מזוני אית לה כלומר מזונות שלמים שלא יהבי לה מזונות לפי ברכת הבית בלחוד כלאמרינן בפרק הנשוא [לף קג.] איכולין היתומים לומר לה אס את תלנני יש לך מזונות ואס נאו אין לך מזונות כלומר שלא לפי ברכת הבית דהתם הוא שהיא יכולה לזוד עמהם אבל עמהם שרוצה לילך לבית אביה וכיון שכן הוו בזין שיפסידו היתומים בשבילה לבל הכא שאינה יכולה לזוד עמהם יש לה מזונות שלמים ומר בר רב יוסף אמר למזוני נמי אית לה כלומר שלמים שלא לפי ברכת הבית ולית הלכתא כמר בר רב יוסף יש לה מזונות שלמים ואין זה מחוור כלל שלא שיש ללמוד כלי לקייס לברי הרשבונים שסמכו על הירושלמי: **וגרסי'** תו התם מכאן ואילך היא גירסת קרקע והם גומרים מעות הלין עם היתומים כהלכה אחת שיתקע

הוא פורענא כ' לינרין והוה תמן חד ביתא טב עשרים לינרין ואתא עובדא קמיה ר' חנינא אמר ליה יהבון לה ביתא או יהבון לה עשרים לינרין ג"ר מונא כיון דלית ביתא טב אלא עשרים לינרין כמאן דלית לה פורענא אלא עשרים לינרין. ופירשו בו כך. מכאן ואילך כלומר אם תובעת כתובתה והיא לומרת שרוצה להפרע מן הקרקע שיחלו בכתובתה ולא היה שום כלי בכתובתה אבל היה רוצה שתקחנו בכלי כל כתובתה והם רוצים לסלקה בדמי הקרקע לכל ולמרינן להלין עם היתומים ואין נותנין לה אלא דמי הקרקע לכל ולמר בהשיל ליתתא להוא פורענא כ' לינרים כלומר שנשתרו לפרוע מפורענא והוה תמן חד ביתא טב י' לינרין כלומר אלא היה אם מנכסי בעלה אלא לוקח בית ואתא עובדא קמיה רבי חנינא ואמר הו יהבון לה ביתא או יהבון לה עשרים לינרין כלומר שכיון שהיתה רוצה לקחת הקרקע זה בכל כתובתה או יתנו לה כל כתובתה או יתנו לה בית זה ורבי מונא פליג ואמר שכיון שאין הבית שוה אלא י' לינרין הרי הוא כאילו לא נתחייב לה אלא י' לינרין ויכולין הם לסלקה בדמי הקרקע לכל ואע"פ שהיא רוצה לקחת הקרקע בכלי כל כתובתה. ואם כן פירושו תימה הוא היאך העלו הדין כך ולמה לה תוכל היא להעלותו על כלי שך כתובתה אחר שהיא רוצה לקחת בכולה. והרמב"ן ז"ל פי' בענין אחר. מכאן ואילך היא לומרת קרקע כלומר שכרו לי קרקע שהיני רוצה לטרוח בשכירתי אין צומעין לה כהלא להשיל ליתתא הוא פורענא כ' כלומר שכתב לה הבעל שיכתוב לה מלוה לפי כבודה על כ' לינרין והיה בית אחד שכר לה לפי כבודה בעשרים לינרין ואומרת להם או תנו לי כ' אלא טורחו **לחתם ושכרו לי ולן ר'** מונא שאין להן לטורוח אלא נותנין לה י' לינרין שבית ראוי לה להיות שכר בכך והיא תשכור לעצמה ולפצר שהפי' לפי הירושלמי שסובר שהיורשין חייבין לשכור לה בית שיהו לוקח כמי שמת ולא היה לו בית שכיון שהיורשים צריכים לשכור לעצמם אף הם צריכים לשכור לה שכל מקום שהיורשין לרין ביתו מיקרי לכל מי שהניח בית שאינו ראוי לילרת כולם אינו בדין שילחו הם מפניה ולא שיהו חייבין לשכור לה בית ועל לרך זה מפרש נמרין בפסקתא ולא תחלוק על נמרא דבני מערבא: **משתמשת במדור כו'**. מסיימינן עלה בפרק הנושא שכך כותב לה כל ימי מינר חלמנותיך בביתי תחני רב יוסף בביתי ולא בעקתי בעי אביי שיפוצא מאי תיקו הילכך לא תשפץ: (דף נד.) אמר רב יהודה אמר שמואל התובעת כתובה בבית דין אין לה מזונות ודווקא בב"ד אבל שלא בב"ד יש לה מזונות תניא משכנה כתובתה מכרה כתובתה עשתה כתובתה אפותיקי לאחר בין בבית דין בין שלא בבית דין אין לה מזונות: **מתני'** (דף נב:) כך היו אנשי ירושלים כותבין ואנשי גליל היו כותבין כאנשי ירושלים ואנשי יהודה היו כותבין עד שירצו היורשין ליתן לך כתובתיך לפיכך אם רצו היורשין נותנין לה כתובתה ופוטרין אותה: **גמ'** (דף נד.) איתמר רב אמר הלכה כאנשי יהודה ושמואל אמר הלכה כאנשי בבל וכל פרוודהא נהוג כרב נהרדעא וכל פרוודהא נהוג כשמואל ועד היכן נהרדעא עד דסגיא קבא דנהרדעא איכא מאן דאמר מדקא יהבינן קיצותא לנהרדעא מכלל דכולי עלמא כרב עבדי והלכתא כוותיה ואנן לא חזינן להאי סברא דהאי דקא יהבינן קיצותא לנהרדעא לאו למימרא דכולי עלמא עבדי כרב אלא למימרא דשאר בבל ופרוודהא עבדי כרב אבל כולי עלמא דלית להו מנהגא כשמואל עבדי דקי"ל הלכה כשמואל בדיני ומר רב משה גאון הכי סבירא ליה כדכתבינן ואייתי סייעתא להאי סברא מהא דתנן אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ואיבעיא לן בגמרא (דף צה:) ניזונת תנן וכאנשי גליל או הניזונת תנן וכאנשי יהודה ואסיקנא לעולם ניזונת תנן וכאנשי גליל ועוד אייתי סייעתא מהא דאמרינן (דף נד.) קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהוה נפישי מזונה אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להו זילו אמרו ליה לחביבי דנייחד לה ארעא למזונה ואי סלקא דעתך ס"ל לרבי יוחנן כאנשי יהודה למה ליה לייחודי לה ארעא ליתן לה כתובה וליפטרה אלא ש"מ כאנשי גליל ס"ל ובסוף יש נוחלין (ב"ב דף קלט.) נמי אמרינן שלח רבין באיגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנה ניזונת מנכסיו נישאת הבת אלמנתו ניזונת מנכסיו מתה הבת אמר רב יהודה בן אחותו של רבי יוסי ברבי חנינא על ידי היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונת מנכסיו ושמעינן ומשמע למכביתי יתירא לרשינן תרתי חדא שאם נשתמשה במדור לרה בבית בעלה והיינו לרב יוסף ועוד שאם נשתמשה במדור מרווח ביותר בחיי בעלה אין היורשין רשאין להוליכה אל מדור אחר ע"פ שהוא מספיק לה והיינו הטיל לפרק הנושא (דף קנ.) ותנן התם בפרק הנושא ונותנין לה מדור לפי כבודה וכתב הרשב"ם ז"ל נראה ממתני' שאין משתמשת בכל הבתים עם היורשים ביחד אלא מיחלין **לה מדור אחר לפי כבודה** בבית בעלה אחס לא כן מאי קאמר נותנין לה מדור לפי כבודה הא במדור כולה היא משתמשת והא לתני משתמשת במדור כלרך שמשתמשת בחיי בעלה לאפוקי שאין יכולין להוציאה מן המדור ולשכור לה אחר והיינו למייתי לאיה מלכתב לה ואת תהא יתבא בביתי לאלמא עיקרא לכלייתא לומר שאינם יכולין להוציאה לגמרי מאותו מדור והרואים עול מלקתני משתמשת בבתים כו' לוולאי לאו בכולם קאמר אלא נותנים לה מהם לפי כבודה: **ירושלמי** [פרק יב הלכה נ] לרה בבתים כהם שהיתה לרה בהם ובעלה במדינת היה ומשתמשת בכלי זהב וכלי כסף כהם שהיתה משתמשת ובעלה נתון במדינת היה ע"כ: **מדור אלמנה שנפל אין היורשים חייבין לבנותו.** כ' הרמב"ם בפרק י"ח מהלכות אישות נפל הבית או אלא היה לבעל בית אלא בשכר נותנין לה מדור לפי כבודה וכתב הרשב"ם ז"ל ללאו למימרא שאין חייבין לבנותו [אבל] אם בנאוהו שתהא היא לרה בהם אלא מכיון שנפל נסתלק זכותה ממנו: **תובעת כתובתה בב"ד אין לה מזונות.** אלא קרינן בית מינר חלמנותיך בביתי: **עשתה כתובתה אפותיקי. קרקע המיוחל לכתובתה עשתה אפותיקי לבע"ח אלה: עד דסגיא קבא דנהרדעא. כל מקום שמוללין תבואה במלת קב נהרדעא: ואייתי** סייעתא להאי סברא מהא דתנן אלמנה ניזונת כו' ואסיקנא לעולם ניזונת תנן כתב הרז"ה ז"ל הא נאו ראוי היה להתם בלרך לחייב ליתמר לעולם אימא לך ניזונת תנן ואת תפשוט בעיין והרמב"ן ז"ל כתב להא לקא מייתי ראוי מהכא היינו משום לבפרק אלמנה (דף עה:) אמרינן לאי ניזונת תנן אתיא כאנשי גליל ואנן ניזונת קא נרסינן להא כתיב בכולהו נסחי הכי והכי נקיטי כולהו רבנן לניזונת קא נרסינן ובלשון הזה אמרוהו הגאונים כי כן מצינו מפורש בהלכות הגניב ז"ל ועוד אייתי סייעתא מהא לאמרי' קריביה דר' יוחנן כו'

כתב הרז"ה ליכא מינה ראיה למאן דאמר לימא לן לקריביה לר' יוחנן לאו מאבוה גליל הוה ועוד שמא היתה כתובתה מרובה ולא היו יורדין רועין לפטורה מיד סברי לחלוטי והכי לימא שכיבא לה בלא שבועה ופקעה כתובתה כדין יתומים מן היתומים כשמת לוה בחיי מלוה: **ובסוף** יש נוחלין נמי תמרינן שלא רבין בחנרתיה כו' כתב הרז"ה ז"ל לא שמעינן מינה לא כרב ולא כשמואל שלא לחלוק ללמוד ניזונת מנכסיו ללא להפקיע מזונות הבת בחייו ולהפקיע ירושת הבעל כשמתה הבת לפי שאין מזונות לבת במקום ללמוד בנכסים מועטים ע"כ והרמב"ן ז"ל כתב שאפשר שלעת הריי"ף היה לומר שאם אין ללמוד ניזונת מנכסי יתומים ללא על שירצו ליתן כתובתה היכי תמרינן התם בפ' יש נוחלין (דף קלט:) ללמוד ניזונת מסוס לסרויה דכגון כיורש מסוס פסילא ללמוד שהרי אין פסילא נמורה אם לוה ניזונת שהרי היא נוחה כתובתה ועכשיו אם אותו בעל היה רוצה נותן לה כתובתה ופוטרה וכיון שכן אין פסילתה נמורה כי היכי ללפקעו דכגון לכאן לבעל ללא ללו ש"מ לעל כרחן של יורשים היא ניזונת ולהכא פסילא נמורה ללמוד וסוניא לפ' מי שמת [לף קמ.] מסייעת טפי להך סברא דקאמרי ללמוד מהו שתמעט כיון לאית לה מזוני ממעטא לו ליומא כיון לאי ממעטא ואי מנכסא לית לה לא ממעטא ואי לאמני יהודה היאך ממעטא הרי ביוס ליתן לה כתובה ולהפסידה מזונותיה וכיון לשמוס כתובה לא ממעטי ללכתי מרובין ניהו מזוני ולאי לא ממעטי ללא שמע מינה כאמני נגיל סברא ליה על כרחן וכ"פ הרב רמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות ישורת: **שמין מה שעליה. כשמנכין לה כ"ל כתובתה שמין בנכסיה בפרעון** כתובתה: **דתנן במתני'. כיצד לערכין: אחד המקדיש נכסיו ואחד המעריך עצמו. והגזבר בא למסכנו על ערכו הקונה בפרסה חין לו לגזבר לא בכסות לשתו: לשמן. בגדים שלבשן לשם לשתו ולשם טבו ולף על פי שלא לבשו עליין ללמוד בגדיה שלה כשמואל: לכאורה כשמואל ריהטא. פשלוס מרובת משמעות המשנה כשמואל: אבל כי מעיינת בה. לא משייעא לשמואל להא קיימא קמיה ולינה יוצאה מביתו ולאשתא להכי לקני לה שיהו שלה כל זמן שהיא תחתיו: בלקיט. שכיר שגר בבית בעל הבית ולקח לו בעל הבית בגדים כשיוצא ממנו שם לותן בשכרו לרב ולשמואל לין שמין: ושמעינן** מהא למאן דגרס כו' וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפט"ז מהלכות ישות וכתב הרמב"ן ז"ל ויש מי שאומר לבגדי שבת לין שמין לה לכולהו לקני לה ולא למי להא למאי דפ"ק לבבא קמא (דף יא:) מהני כולהו דהלכה כאנשי גליל: איתמר אלמנה רב אמר שמין מה שעליה ושמואל אמר אין שמין מה שעליה אמר רבא א"ר נחמן אע"ג דתנן מתני' כוותיה דשמואל הלכתא כוותיה דרב דתנן אחד המקדיש נכסיו ואחד המעריך את עצמו אין לו לא בכסות אשתו ובניו ולא בצבע שצבען לשמן ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן ולא בכלים חדשים שלקחן לשמן אמר ליה רבא לרב נחמן מאחר דתנן מתני' כוותיה דשמואל אמאי הלכתא כוותיה דרב אמר ליה לכאורה כשמואל ריהטא וכי מעיינת בה הלכתא כוותיה דרב מאי טעמא כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למשקל ומיפק לאחרינא לא אקני לה וכן הלכתא רב כהנא מתני וכן בלקיט ומנח ביה סימנא לקיטא יתמא שלח ופוק ארמלתא שלח ופוק ושמעינן מינה דמאן דגריש לאתתיה מדעתא דנפשיה אין שמין לו מה שעליה דלאו איהי בעיא למיפק אלא איהו בעי לאפוקה ההוא דאמר להו נדוניא לברת זל נדוניא אמר רב אידי בר אבין פורנא ליתמי ההוא דאמר להו (דף נד:) ארבע מאה זוזי דמי חמרא לתרת קא מפסדא מזוני אתו לקמיה דר' יוחנן אמר להו זילו ואמרו ליה לחביבי אבוכון דנייחד לה ארעא למזונה אתו לקמיה דריש לקיש אמר להו כל שכן שריבה לה מזונות אמר רבי אבהו לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן אמר למזונות ריבה לה מזונות אמר במזונות קצץ לה מזונות: **הדרן עלך נערה שנתפתתה אף** על פי שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אם רצה להוסיף אפילו מאה מנה מוסיף נתאלמנה או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנשואין גובה את הכל רבי אלעזר בן עזריה אומר מן הנשואין גובה את הכל מן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה שלא נתחיין שחלקו מה שעליהן שמין מה שעל בניהם ועל בניהם אין שמין ופי' עלה בירושלמי לכלי רגל וכלי שבת שמין לסתם לחין לא מקנו להן בנדי חול כלי שלא יפסיקום ערומה לבד בנדי שבת להתייקר עשויין לא לבד בעל לנשתו לקנויי מקני לה בין לחול בין לשבת ולא הקלקים **והעריך עצמו לין לו בכסות לשתו** ולפילו לשבת לכיון לשלהן הן לינו יכול למשכנם ולימן לנחר על כלן והרז"ה ז"ל חולק ואומר לפי' בגרוסה שמין מה שעליה להן שלמנה נמי לנו לינו נפקא להן מן שמיע מפקו לה ולפ"ה אומרי' לנו לקני לה להן לעשות למיקם קמיה וכתבו הגאונים ז"ל לדוקא במלבושים וכיוצא בהם אמרינן לנו לקני לה לעשות למיפך לבל הנותן מתנה לשתו ולאי לית לה וכי נפקא לנו מפקינן מינה ורחיה לכבר להם ליכא מ"ל בחזקת הבתים (דף נו:) בבעל שנתן מתנה לשתו קנתה והבעל לוכל פירות שלמא במתנה לנו אמרינן לשעשתו למשקל ולמיפך לנו לקני לה לשם שיתף למאן לסבירא ליה הכי הרי לנו קנתה כלום שהרי הוא לוכל פירות בחייה ולם תתגלגל אי תתגרש הא אמרת לחזרה מתנתו לנו ולאי כלכתיבנא: **ההוא דאמר להו. נולית שכיב מרע: נדוניא לברת. קנויים היו תכסיטי הבנות כך וכך לבושים: פורנא ליתמי. הריוח ליתומים ולא אמרינן ניתב לה למי הנלוניא כיוס הנולה: ארבע מאה זוזי דמי חמרא. משמע לותו יין יהא משועבד לכך לכל היין שעמו לא אמר ליתן לה כלמיו של יום הנולה: מפסדת מזוני.** מרבה לנכול: [לף נ:] **דנייחד לה. בנולת שכיב מרע ובעלים חולי תקבלה עליה לאפילו בכתובה תנן (פאה פ"נ** משנה ז ועי' ב"ב קלב.) **הכותב כל נכסיו לבניו וכתב** לנשתו קרקע כל שהוא לאבלה כתובתה **ר' יוסי לומר** אם קבלה עליה לע"פ שלא כתב לה: **כ"ש שריבה לה מזונות.** שאם היה שכרו פחות ממזונות הרלויות לה נוטלת **השאר משאר נכסים** ואם **היה** שכרו יותר מן הרלוי לה נוטלת הכל. כך כתב הרמב"ם ז"ל בפ' י"ח מהלכות ישות: **במזונות קצץ לה מזונות.** ולין לה אלא פירות לותו מקום בלבד: **הדרן** עלך נערה שנתפתתה **אף על פי.** אם רצה. **בגמרא פריך פשיטא** ומפרקינן מהו לתימא קינהתא עבדו רבנן שלא לביים לת מי שאין לו קמ"ל ומהא שמעינן למי למכתב שתמת ויהיבנא ליכי מוכר בתולייכי כך וכך לאם לינה אלא במפרש עיקר כתובה והלר מוסיף כך וכך היכי תיסק לשעתין לניתסר ומאי כסופא ליכא בהכי וכי לינו בעי למיתב מלינים מי לא מני יהיב אלא ולאי במכתב שתמת עסקינן לבהכי

כתב לה אלא על מנת לכנסה: **גמ'** רצה לכתוב לא קתני אלא להוסיף מסייע ליה לרבי איבו דאמר רבי איבו אמר רבי ינאי תנאי כתובה ככתובה נפקא מינה למוכרת ולמוחלת ולמורדת ולפוגמת ולתובעת ולעוברת על דת (דף נה.) לשבח ולשבועה ולשביעית ולכותב כל נכסיו לבניו ולגבות מן הקרקע ומן הזיבורית וכל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם ולכתובת בנין דכרין: למוכרת כיצד מכרה כתובתה לבעלה או לאחר אינה יכולה לומר עיקר כתובה מכרתי ותוספת לא מכרתי אלא אף התוספת מכרה. למוחלת שאם מחלה כתובתה מחלה אף התוספת. מורדת ועוברת על דת אבדו כתובתן והתוספת. והפוגמת כתובתה נשבעת בין על הכתובה בין על התוספת. לשבח שאם הוסיף לה קרקע או בהמה או עבדים והשביחו כשם ששבח כתובה לבעל כך * כ"ה בד"י [שבח] תוספת לבעל פירוש אחר אין האשה גובה מן השבח לא כתובה ולא תוספת דגרסינן פ' יש בכור לנחלה (דף נב.) הבכור אינו נוטל פי שנים בשבח ולא בראוי כבמוחזק ולא האשה בכתובתה ואקשינן והא אמר שמואל בעל חוב גובה את השבח ופרקינן מקולי כתובה שאנו כאן. תובעת לא שנא תובעת כתובתה בב"ד ולא שנא תובעת תוספת אין לה מזונות. לשבועה כשם שאינה נפרעת כתובתה אלא בשבועה כך אינה נפרעת תוספת אלא בשבועה: מי שנפרעה כתובתה וניזונת מחמת תוספת יש לה תובעתו בב"ד הפסידה מזונותיה כחילו נבלתו שלח תאמר לוקח בעיקר כתובה שהוא תנאי כ"ל הויא תביעה כנגדיה לבל תוספת כיון דמעלמא יהב לה חינו שלח חוב בעלמא ולא תהא תביעה כנגדיה ותזון על שעת נוביגנא קמ"ל לבל לחריס פירסו בהפך לומר שלח תביעה עיקר כתובתה עדיין יש לה מזונות בשביל התוספת ללא תימא לתוספת כחוב בעלמא למי קמ"ל לככתובה למי ומסוס מקנת כתובה יש לה מזונות ואין הלוקח מתייבב לפירוש זה ללתובעת משמע שעיקר הדבר בשביל התביעה ומה שלמרו חינו בשביל התביעה שלח בשביל מה שלח תבעה והוה לן למימר לניזונת לבל הנכון לה"ק ולתובעת שלח תבעה כתובתה שתם הרי היא כאילו תבעה בפירוש עיקר ותוספת ושוב אין לה מזונות: **לשבועה.** כתב רש"י ז"ל לכל **מילי דשייכי ליפטב על הכתובה כגון הנפרעת שלח בפניו ועל לחל מעידה שהיא פרועה והנפרעת מנכסים מסועבדים ומנכסי יתומים לתנן בפרק הכותב** (לף פז.) **לבעינן שבועה לף בתוספת נמי בעי שבועה ולף על גב לפוגמת בהאי בללה לימיה לימטריך למינקטיה בהיא לשמועינן לפגימת תוספת מהני להשביעה בפגימת** כתובתה ע"כ ולף לדברי הרי"ף ז"ל שכתב למעלה עולין כן [כלומר לינם סותרים פי' זה] לומר לכל שפגמה כתובתה הרי היא כאילו פגמה תוספת ושל לחרינן חיובין חלוקין ניהו: **ומיהו** לימלך היכי לחרינן לתנאי כתובה ככתובה לשבועה ושל היו לחי לחוק בעלמא נמי הכי לימיה ולפיכך פי' בתוספות לשבועה היינו לומר שלח נשבעה שתם שלח נפרעה מכתובתה לף התוספת במשמע והקשו מל זה לולאי כל מי שבא לגבות בשבועה צריך שיכרר בשבועתו כלי שלח יהא מורה לעצמו וי"ל לכתחלה ה"נ ומיהו נפקא מינה למי שנשבעה שתם ומתה לחילו לחרינן לחין תוספת בכלל שבועתה הפסידתו לפי שאין שלח מורים שבועה לבניו כלאיתא בפרק כל הנשבעין (לף מח.) והשתא לחרינן שהתוספת במשמע יורשים נובין אותו. עוד פירשו שלח פטרה משבועת כתובתה לחרינן למן הכל פטרה ולפילו מן התוספת. ה"ג שאין מסביעין אותה על התוספת שלח חון לב"ל כדרך שעושין בעיקר כתובה וכלאיתא בפרק השולח (לף לה.) ושל לחרינן לנהוי תוספת כחוב בעלמא:

מני סליק לעלתין לליכא למיחש לכסופא כיון שלזו כותבים מוהר לחד ולזו מוהר לחר ולפילו בכה"נ מסקינן לסרי: **שלא כתב לה. תוספת שמלעתו: אלא על מנת לכנסה.** ואמר בירושלמי [ריש הלכה ו] שהמוסיף לשמתו לפי' לאחר שכנסה בחמירה בעלמא סני ולא ערוך למיקנא מיניה לומיא דאמי לשמר רב נילא [לף קכ:] עמדו וקדשו קנו מן הלכריס הנקנין בחמירה ופירשו טעמא שתם משום לרונה הוא ליתן כמה שלא תחזור בה ומקשינן ויכולה היא ומפרקינן מעיקרא ליה ומשכח לה וערוך עיון משום שלא לשכחן כולי האי בגמ' לילן לשרבה בגמרא משמע לליתן לן האי סברא כמו שלכתוב לפנינו בס"ל: **גמ' רצה לכתוב לא קתני. אי תנא לכתוב לא היה שמעינן מינה שיהא התוספת קרוי כתובה שלא כמתנה מלעתו ואין שם כתובה עליו השתא לתנא להוסיף משמע נוסף על הכתובה שתקנו חכמים ושם כתובה עליו גם הוא: מסייע ליה כו' תנאי כתובה. שהוא מתנה להוסיף לה וכן מזונות וכל הנך לתנן בפרקין ללעיל: ונ"מ למוכרת ולמוחלת. מוכרת כתובתה או מוחלת מכרה או מחלה את הכל לפי שהכל קרוי כתובה ושל לחרינן** שלא מיקרי שלא מנה מלתיס כך כתב רש"י ז"ל ונ"ל שמה שכתב וכן מזונות לה בא לומר שיהא שמן כתובה לה"כ היכי שקלינן וטרינן לעיל בפרק נערה שנתפתתה [לף נג.] מוחלת כתובתה לבעלה יש לה מזונות או לא הרי מחלה הכל שלא ולפי כי קאמר וכן מזונות היינו לומר שהיכן שכתובה כגון שבח וקרקע וזיבורית ונהנים במזונות לבל לא שיהיו בכלל נשון שם כתובה: **מורדת. לתנן בפירקין [לף סג.] המורלת על בעלה פוחתין לה מכתובתה כו' על מתי הוא פוחת על כלי כתובתה לא תימא כנגד מנה מלתיס לחולייהו שלא לף התוספת פוחתין והולכין: ועוברת על דת.** שלמרו עליה **בפרק המליר** (לף עב.) **תנא שלא בכתובה לא תימא כתובת מנה מלתיס לבל תוספת מתנה בעלמא ולא הפסילה** שלא הכל הפסילה: **לשבח.** שאם הוסיף לה קרקע כו' פירוש לחרינן ין שאם נוכה מן השבח לא כתובה ולא תוספת מה שאין כן בחוב לעלמא שנוכה את השבח בשבח לממילא ושבח למחתת הנעלה ומי נבי ליה מלוקח שכך כתב לו מוכר לנוקח תנא ליקוס ושפי **כו' כלאיתא בפ"ק לכבח** מציעא (לף טו.) לבל מן היורש לא וכמו שיתבאר שם בס"ד: **תובעת.** לא שנא תובעת כתובתה בב"ל ולא שנא תוספת ין לה מזונות [ופרי"ף] ז"ל ולילא למיקל להא לסקינן בפרק לולמנה ניזונת (לף נז:) למקנת כסף ככל כלומר שלפילו נפרעה ממקנת כתובתה יש לה מזונות בשביל לוחו מקנת כסף שנאחר בכתובתה לחמרי שתם [לף נח.] לנבי היות לרשלתא לתפסה כסף לכספא בכתובתה לנית לחם לה להחי לר"ם לחמר למקנת כסף ככל כסף לא לחמרינן ולחפסר לתובעת שלחי שכל כך היא מעיז פניה בבית ין לתובעת מקנת כלילו תבעה כולה ולפיכך הפסילה מזונותיה ורמכ"ן ז"ל כ' שלעת ברי"ף היה לומר שכשם שמפסלת מזונות בתביעת עיקר לף על פי שלא נבלתו כך

לשביעית שאם פגמה וזקפה משמטת הכל כתובה ותוספת: לכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה ותוספת. לגבות מן הקרקע כשם שאין אשה גובה עיקר כתובה אלא מן הקרקע כך אינה גובה תוספת אלא מן הקרקע. לגבות מן הזבורית. וכל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם בין כתובה ותוספת: הגה"ה לדברי רבי מאיר (דף קד.) אבל לדברי חכמים אינה גובה אלא עד כ"ה שנים וכן פסקינן פרק הנושא דהלכה כדברי חכמים ע"כ: ולכתובת בנין דכרין שיורשין בין הכתובה בין התוספת: איתמר כתובת בנין דכרין פומבדיתאי אמרי לא טרפה ממשעבדי ירתון תנן בני מתא מחסיא אמרי טרפה ממשעבדי יסבון תנן והלכתא לא טרפה ממשעבדי ירתון תנן מטלטלי ואיתנהו בעיניהו בלא

לשביעית. כתב הרי"ף ז"ל שאם פגמה וזקפה משמטת הכל בין הכתובה בין התוספת כלומר לכפרק המביא תניין (דף יח.) לחמרינן כתובה מחיימתי משמטת רב אחא משתפנוס ותזקוף ושמואל אמר פגמה אע"פ שלא זקפה זקפה אע"פ שלא פגמה ולרב **אסי פגמה [וזקפה]** כתובתה בלבד הכל [נשמט] לפי התוספת שהרי הוא כאילו נפגם ולשמואל בפנימית כתובה בלבד נשמט הכל ורש"י ז"ל פירש לשביעית לומר לכאן **שחין שביעית משמטת עיקר כתובה** יום קלז מפני שהוא תנאי כ"ל לפ"כ פגמה וזקפה לה"ם נמי לתוספת ולא נהירא ללשתי לחמרינן לכתובה דמי הרי כל חיוב שלא מתחייב לחבירו שלא ע"ל מלוה הכי היכא **שחין שביעית משמטתו** לתנן התם בשביעית [פרק י] להקפת החנות אינה משמטת לרבנן וקי"ל כוותייהו ותנן נמי התם המוכר והמפקיד אם רע וכל מעשה בית דין אין משמיטין ותנן נמי שכר שכיר אינו משמט שלמי כמלוה הלכך תלוי וכלכתיב כל בעל משה ידו וכו' לקתני התם השוכרו את הפרה וחלקה כר"ה אם היה החלק מעובר משמטת דמשמע לשע"נ שלשו מלוה משמט הא תוקימנא בירושלמי כר"י שלחר התם להקפת החנות משמטת אבל לת"ק דקי"ל כוותיה אינו משמט שלא עיקר הלכה כרבי הרי"ף ז"ל: **לכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא לכלה כתובתה** כדתנן נמוני לחמרינן התם בפרק ים נוחלין (דף קלב.): **כך אינה גובה תוספת אלא מן הקרקע.** כלומר לפי' אינה ליהיב לה מיתמי לא נריכי למיזי תוספת לכתובה להא כל חוב לעלמא נמי הכי ליהיב למטלטלי ליתמי לבעל חוב לא משתעבדי אלא מן הקרקע וכלומר לפי' אינה ליהיב לה מיתמי לא נריכי למיזי תוספת לכתובה להא כל חוב לעלמא נמי הכי ליהיב למטלטלי ליתמי לבעל חוב לא משתעבדי אלא מן הקרקע וכלמוכח בפרק המוכר לקרקעין [דף סה:] לחמרינן הם נתנו כ' נטיון מעצמן נובה כתובתה מן החבילה ור"ת היה לחמר מטלטלי משתעבדי לכתובה מכלל דלרבנן לפילו אינה ליהיב לה נביא אלא ממקרקעי והכי יום קלז מוכח בגלריס בפרק פותחין (דף סה:): **לגבות מן הזיבורית.** לכתובה אינה נגבית אלא מן הזיבורית כלישתי בפרק הניזקין (דף מח:): [דף נה.] **כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם.** בין הכתובה בין התוספת כך כתב הרי"ף ז"ל ואינו מלוקלק להלכתא לפלוגתא היא לר"מ ורבנן לקמן בפרק הנושא (דף קד.) ור"מ היא לקמחר הכי לבבית אביה נובה כתובתה לעולם ובבית בעלה אינה נובה כתובתה [אלא] על כ"ה שנה לפי שים בכ"ה שנה שתעשה טובה לכניה מנכסי היתומים בנגד כתובתה וחכמים פליגי עליה ואמרי לבל זמן שהיא בבית בעלה נובה כתובתה לעולם לפי שאין שתיקתה אלא מחמת שהיא בושה מפני אינה תובעת וכל זמן שהיא בבית אביה נובה כתובתה על כ"ה שנה בלבד דהוחיל להקתה ולא תבעה כל השנים הללו מחלתה ואיפסיקא הלכתא התם כחכמים ולחמרינן הכא כל זמן שהיא בבית אביה ריעא למתני' נקטינן כלומר למר כלישתי ליה ולמר כלישתי ליה ולישבא להלכתא כי לחמרינן לללין זה תנאי כתובה בכתובה היינו לומר כי היכי להפסידה בכתובתה אחר כ"ה שנה בל זמן שהיא בבית אביה בך הפסידה תוספת ולא לחמרינן ללהוי תוספת כחוב לעלמא שהוא נובה לעולם בלישתי התם בפרק הנושא [דף קד:]

יום קלז שחין שביעית משמטת עיקר כתובה מפני שהוא תנאי כ"ל לפ"כ פגמה וזקפה לה"ם נמי לתוספת ולא נהירא ללשתי לחמרינן לכתובה דמי הרי כל חיוב שלא מתחייב לחבירו שלא ע"ל מלוה הכי היכא שחין שביעית משמטתו לתנן התם בשביעית [פרק י] להקפת החנות אינה משמטת לרבנן וקי"ל כוותייהו ותנן נמי התם המוכר והמפקיד אם רע וכל מעשה בית דין אין משמיטין ותנן נמי שכר שכיר אינו משמט שלמי כמלוה הלכך תלוי וכלכתיב כל בעל משה ידו וכו' לקתני התם השוכרו את הפרה וחלקה כר"ה אם היה החלק מעובר משמטת דמשמע לשע"נ שלשו מלוה משמט הא תוקימנא בירושלמי כר"י שלחר התם להקפת החנות משמטת אבל לת"ק דקי"ל כוותיה אינו משמט שלא עיקר הלכה כרבי הרי"ף ז"ל: **לכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא לכלה כתובתה** כדתנן נמוני לחמרינן התם בפרק ים נוחלין (דף קלב.): **כך אינה גובה תוספת אלא מן הקרקע.** כלומר לפי' אינה ליהיב לה מיתמי לא נריכי למיזי תוספת לכתובה להא כל חוב לעלמא נמי הכי ליהיב למטלטלי ליתמי לבעל חוב לא משתעבדי אלא מן הקרקע וכלמוכח בפרק המוכר לקרקעין [דף סה:] לחמרינן הם נתנו כ' נטיון מעצמן נובה כתובתה מן החבילה ור"ת היה לחמר מטלטלי משתעבדי לכתובה מכלל דלרבנן לפילו אינה ליהיב לה נביא אלא ממקרקעי והכי יום קלז מוכח בגלריס בפרק פותחין (דף סה:): **לגבות מן הזיבורית.** לכתובה אינה נגבית אלא מן הזיבורית כלישתי בפרק הניזקין (דף מח:): [דף נה.] **כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם.** בין הכתובה בין התוספת כך כתב הרי"ף ז"ל ואינו מלוקלק להלכתא לפלוגתא היא לר"מ ורבנן לקמן בפרק הנושא (דף קד.) ור"מ היא לקמחר הכי לבבית אביה נובה כתובתה לעולם ובבית בעלה אינה נובה כתובתה [אלא] על כ"ה שנה לפי שים בכ"ה שנה שתעשה טובה לכניה מנכסי היתומים בנגד כתובתה וחכמים פליגי עליה ואמרי לבל זמן שהיא בבית בעלה נובה כתובתה לעולם לפי שאין שתיקתה אלא מחמת שהיא בושה מפני אינה תובעת וכל זמן שהיא בבית אביה נובה כתובתה על כ"ה שנה בלבד דהוחיל להקתה ולא תבעה כל השנים הללו מחלתה ואיפסיקא הלכתא התם כחכמים ולחמרינן הכא כל זמן שהיא בבית אביה ריעא למתני' נקטינן כלומר למר כלישתי ליה ולמר כלישתי ליה ולישבא להלכתא כי לחמרינן לללין זה תנאי כתובה בכתובה היינו לומר כי היכי להפסידה בכתובתה אחר כ"ה שנה בל זמן שהיא בבית אביה בך הפסידה תוספת ולא לחמרינן ללהוי תוספת כחוב לעלמא שהוא נובה לעולם בלישתי התם בפרק הנושא [דף קד:]

ירתון כסף כתובתיך וירושה לא טרפה לקוחות: יסבון תנן. לפון בעל חוב: **מטלטלי ואיתנהו בעינייהו. ממייחל מטלטלין לכתובת אשתו ומת והן בעין והיה נפרעת מהן נוטלתן אלא בשבועה לטענת מלי למימר דכבן מנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה לחייסינן לימלך ירדי לחתפסה: והכא היינו ירדי לחתפסה: ליתנהו בעינייהו. כגון שאכלו: בלא שבועה. לכיון לחכות הני לא לחתפיסה לחריני וכל נכסיו לחרחין לכתובתה ונפרעת מן הקרקעות** כך פירש"י ז"ל **אבל הרי"ף ז"ל כתב והוא לישיני לימני מטלטלי קמאי ניתנו.** כלומר שנמכרו הקרקעות ונלקחו ולו לחחרים בממיסס ולף הרמב"ס ז"ל כתב כן בפרק ט"ז מהלכות לישות נ"ל שהזקיקו לומר כן ליפנע לחמרי ליתנהו בעינייהו למשמע לחישתו מיהת אבל לא בעינייהו וללו לכדברי רש"י ז"ל **לא היה לן למימר אלא ליתנהו ולישנהו: בארבע מצרנהא. שייחל לה קרקע וכתב לה ל' מניכס שלה בחייו לעשותה לפותיקי לכתובה ומת ונפרעת ממנו בלא שבועה דולאי לא מקפיס לה ירדי לחריני בשבועה. לכיון ללא כתב לה לרבעת המניכס לין זו סמיכה למחוך עליה והרי היא כמי שלא ייחל ולישה למישחט לנרדי: אמר לעדים כתבו וחתמו. כגון מתנת קרקע: לא** צריך לשמלוכי ביה **אם עליין עומל בלכורו שיכתבו לו לכיון לקנו מיניה סתם קנין לכתיבה עומל** כך כתב רש"י ז"ל **[והלכתא צריך לשמלוכי ביה].** וכתב הרב בעל העטור ז"ל לדוקא במתנה והיינו טעמא משום לכיון לכבהגת שטרא הוא למקני מיידי חייסינן לימלך שלר ביה אבל בשטר שלוחא שטרא גלוי מילתא בעלמא הוא וכיון לשמר כתובו כותבין ונותנין [ונראני ללא קני מיניה] ונראני לכבהגי שטרא נבי ממעשבדי הא שעבד נפשיה אבל הרב רבינו משה בר מיימון ז"ל כתב בפרק י"ג מהלכות מלוה ולוה לפיכך השומר לעניים הוא עני עליו שאני חייב לזה מנה אין כותבין עדותן על שיחמר לסם הלוה כתבו שטר וחתמו ותנו לו ולף על פי שיחמר לסם כך צריכין להמלך אחר שחתמו בשטר ואחר כך נותנין שטר ביד המלוה ע"כ נראה שהוא מפרשה לזו לפי' בשטרי הולאות והלוואות וכתב עליו הרמב"ם ז"ל יני קבלתי שלא נשמרש בנמרא אלא בכותב כתובה לאשתו ומוסיף לה אבל בהלוואות והלוואות לא צריך לשמלוכי ביה ע"כ וכן נראה עיקר ולפיכך לא הזכירו לין זה פרק זה בורר [לף כט:] והשוכר כאן ואע"פ שכתוב ברוב הנסחאות הכא ליה ולא כתוב הכא לה היינו לפי שלין זה נוהג נ"כ בנותן מתנה שבועה ליתנהו בעינייהו פומבדיתאי אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה והוא דידיע דהני מטלטלי מחמת מטלטלי קמאי נינהו: יחד לה ארעא בד' מצרנהא בלא שבועה בחד מיצרא פומבדיתאי אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה אמר לעדים כתבו וחתמו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאמלוכי ביה לא קנו מיניה פומבדיתאי אמרי לא צריך לאמלוכי ביה בני מתא מחסיא אמרי צריך לאמלוכי ביה והלכתא צריך לאמלוכי ביה: (* מהר"ם ל"ג ירושלמי א"ל רב לחייא בריה כד אמינא לך הב מידי לפלניא אי איניש עשיר הוא אמליך בי תנינות ואי איניש מסכן הוא הב ליה מיד): רבי אלעזר בן עזריה אומר וכו' (דף נו.) אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר' אלעזר בן עזריה (דף נה:) איתמר מתנת שכיב מרע שכתב בה קנין * עי' אלפס ב"ב דף רכט בי רב משמיה דרב אמרי ארכבה אתרי רכשי ושמואל אמר לא ידענא מה אידון בה [בי] רב משמיה דרב אמרי ארכבה אתרי רכשי הרי היא כמתנת בריא והרי היא כמתנת ש"מ הרי היא כמתנת בריא שאם עמד אינו חוזר והרי היא כמתנת ש"מ שאם אמר הלואתו לפלוני הלואתו לפלוני ושמואל אמר לא ידענא מה אידון ביה שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה : (דף נו.) בעי רבי אבין נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו חיבת חופה קונה או חיבת ביאה קונה ופשטינן דחיבת חופה קונה בעי רב אשי נכנסה לחופה ופירסה נדה מהו אם תמצא לומר חיבת חופה קונה חופה דחזיא לביאה אין חופה דלא חזיא לביאה לא או דילמא לא שנא תיקו הילכך אין קונה: (דף נד:) **מתני'** רבי יהודה אומר רצה כותב לבתולה מאתים והיא כותבת התקבלתי ממך חמשים זוז ולאלמנה מנה והיא כותבת התקבלתי ממך חמשים זוז רבי מאיר אומר כל הפותח לבתולה ממאתים לאחר והיינו נמי טעמא דקנו מיניה לא צריך לשמלוכי ביה משום לכיון למנוף הנקנה עצמו אינו יכול לחזור בו ואע"נ דמסטרא מני הלר ביה וס"נ מוכח ממאי לחמרינן לא צריך לשמלוכי ביה למשמע לאי בעי למהלר מני הלר לא מייסינן להכי לכיון למנוף הנקנה לא מני הלר משתמע לף מן הסטור **לא חייסינן לימלך** הלר ביה לאבל לא קנו מיניה כיון למני למהלר לפי' מנוף הלבר הנקנה חייסינן לימלך הלר ביה מסכח משמע לנית לן סבירא לירושלמי [שהביאו הר"ן בריש פרק זה במענה] לתוספת יהא נקנה לפילו לחר נשומין בחמירה בעלמא לסס שיקח ממאי צריך לשמלוכי ביה וכתבו הרב הב"ל והרלב"ל ז"ל לכי לחמרינן צריך לשמלוכי ביה לוקא כגון שחמר לסס בשעת נשומין לירושין כתבו לה בשעת נשומין לכיון לנלה בלעתו שחינו רוצה שיכתבו מעתה חוששין שמא חזר בו בינתים לבל בלומר לכתוב לה מעתה אין צריכין לימלך בו לחילו חזר בו הוא רק לנלה למיגע יגע לכותבין ונותנין לחזקת שליח עשה שליחותו: **הלכה כר' אלעזר בן עזריה.** לחזיל בתר חומרא הילכך לשמנה מן הירושין לינה נוכה לנלה מנה ומחתים ומיהו משמע לפילו מן המשובדין נוכה לוקן לנלה שהרב רמב"ם ז"ל כתב בפרק עשירי מהלכות לישות שחינה נוכה לנלה מבני חורין וכבר כתבתי זה למעלה [ריש פרק ז סי' רכו]: [לף נו.] **ופירסה נדה.** ופירש ממנה ומת: **הילכך אינה קונה.** כיון שכתב כן הרי"ף ז"ל סתם משמע שחינו קונה לסום לבר לף ליורסה ולף ליומת לה וכן כתב הרמב"ס ז"ל בפרק עשירי מהלכות לישות לבל לס היתה נלה ואע"פ שנכנסה לחופה ונתייחד עמה לף נמרו הנשולין והרי היא כחרוסה עליון על כלן והלבר תימה לכיון לקיימת לן ביבמות [לף נז:] לישׁ חופה לפסולות [כגון למנה לכהן גדול וחבריותיה] חופת נדה למה לף תקנה לפיכך נדרשׁ כלברי הלומר לנלה חיבעית ליה לן נלה לענין תוספת כתובה לבל לשחר לבריס קונה: **מתני' רבי יהודה אומר כו' והיא כותבת.** ואע"פ שלא נתקבלה מוחלת וכותבת לנמען שובר: **גרסינן** בנמרא כל הפותח ולפילו בתנאה לנמען קסבר תנאו בטל ואינו לומר לה ליתן לך אלף מנה לף סמכה לעתה והויין ליה בעילתו זנות והא אמעינן ליה לר"מ לומר כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל הא בדברבן תנאו קיים קסבר רבי מאיר כתובה לתורייתא. והכי פי' **למלנה תנאי כל בתולה שאין לה מאתים ולמנה שאין לה מנה רבי זו בעילת זנות ס"מ להכי לשמעינן לאע"פ שהיא נובה לבסוף לאין**

תנאו קיים לפ"ה כיון למעיקרא לחתני קרי ליה בעילת זנות מסוס לכשעת ביאה לא הוי סמכה לעתה לכתובה לכאורה קשה תנאו בטל **לכתחלה הכי נמי הוי רכובתא הוי לניתני כל הפוחת** ולכאורה נראה לומר דמיירי בכהן דהכי נמי אית ליה לר' מאיר לכתחלה ולדברי הכל קשה כתובה לחורייתא: **גמ'** לחתיכי דרמי בר פפא לחילכם שטר כתובה: [דף נ.] **זו דברי ר"מ. לחמר נעיל כל הפוחת לכתולה ממחתיס ולפילו בתנאה והתנאי בטל קרי ליה בעילת זנות מסוס ללא סמכה לעתה וה"נ לר"מ הוי לחסור לסהות לסה שלכלה שטר כתובתה ולפי' לית ליהן ללא מפסלת כהכי לגבי כתנאי כ"ל מיהו לא סמכה לעתה לחמרה כי תבענא ליה לחמר פרעתיך הילכך בעילת זנות היא: אבל חכמים אומרים כו'. לליה לן מסוס מסמך לעתה ללהוי בעילת זנות: בגזרותיו. כלכר שהוא מחמיר על לברי תורה ליסור והיתר על ידי גזירת לברייסה: אי הכי זיל כתוב לה. כתובה לחרת** ומסתם לכי קי"ל כר"מ ה"מ במאי דקאמר לקמיה בעילתו בעילת זנות לבל במאי דקאמר תנאו בטל לא קי"ל כוותיה דע"כ לא קאמר ר"מ תנאו בטל ללא מסוס לסבירא ליה כתובה לחורייתא ומתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל לבל לגידן לחית לן לכתובה לרבנן ולפילו בבל תורה נמי בלבר של ממון תנאו קיים הכא ולאי תנאו קיים ללא שלינו רצאי לקיימה בלא כתובה [הילכך אם עבר ולקיימה תנאו קיים] ללף עלנב לסבר ר' יהודה לחכמים עצו חיזוק לבבריסם יותר מבל תורה ותנאו בטל כלחיתא בגמ' [לף נ.] הא חיכא רבי יוסי לפלינו עליה ודבי יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפי"ב מהלכות חיזוק לתנאו בטל ולפי' כתובה לו שנתקבלה אם כך וכך והיא לא נתקבלה תנאו בטל ומסתם לם"ל ז"ל להלכתא כוותיה ולאו מטעמיה ללא מסוס לכתובה לרבנן וחכמים עצו חזוק לבבריסם יותר מבל תורה הלכך בל שהוא רוצה לקיימה תנאו בטל ולפ"ה הויא **בעילתו בעילת זנות מסוס ללא סמכה לעתה** ומיהו ולאי אם לא רצה לקיימה תנאו קיים להא שקלינן וטרינן לעיל [לף נב.] מוחלת כתובתה לבעלה אם יש לה תנאי לכתובת בנין לכרין לחמר בשלא רצה לקיימה יכולה לתחול: **מתני' נותנין לבתולה. זמן להכניסה לחופה מיום שתבעה הבעל לאחר שקלסה להזהירה על עסקי חופה להכין תכשיטיה: ולאלמנה שלשים יום. שהיא טורחת בל בך בתכשיטין שכבר יש בידה** ומיהו לוקח בחלמנה בעולה לבל בחלמנה מן החירוסין ליכא בכתובה שנתנו לבל בתולה ולאלמנה ממנה הרי בעילתו בעילת זנות: **גמ'** (דף נו:) * כ"ז אינו מהלכות. ד"ת בל הפוחת ואפילו בתנאה אלמא קסבר תנאה בטל ואית לה מאתים וכיון דאמר לה לית ליך אלא מנה [לא] סמכה דעתה והוי לה בעילתו בעילת זנות והא שמעינן ליה לרבי מאיר דאמר בל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל הא מדרבנן תנאו קיים קסבר רבי מאיר כתובה דאורייתא) אחתיה דרמי בר * בגמ' בר חמא (ג"א) פפא אינסבה לרב * בגמ' אויא (ג"א) אדא (דף נו:) אירכסה כתובתה אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה הכי אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים משהה אדם עם אשתו שתים ושלש שנים בלא כתובה ואינו חושש אמר ליה אביי והא אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר' מאיר בגזרותיו אמר ליה אי הכי זיל כתוב לה: **מתני'** נותנין לבתולה י"ב חדש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה וכשם שנותנין לאשה כך נותנין לאיש לפרנס את עצמו ולאלמנה לשלשים יום הגיע זמן ולא נישאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה רבי טרפון אומר נותנין לה הכל תרומה רבי עקיבא אומר מחצה חולין ומחצה תרומה: **גמ'** (דף נז:) מנה"מ אמר רב חסדא דאמר קרא (בראשית כ"ד:נ"ה) תשב הנערה אתנו ימים או עשור מאי ימים אילימא ימים תרי יומי משתעי אינש הכי דאמרי ליה תרי יומי ואמר להו לאו אמרי ליה עשרה יומי אלא מאי ימים שנה שנאמר (ויקרא כ"ה:כ"ט) ימים תהיה גאולתו אמר רבי זירא תנא קטנה בין היא בין אביה יכולין לעכב בשלמא איהי מציא מעכבא דאמרה לא יכילנא בבעל אלא אביה אי איהי ניחא לה אביה מאי נפקא ליה מינה סבר השתא לא ידעה ולמחר מימרדא ואתיא ונפלה עילואי אמר רבא בר ליואי אין פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא קטנה אבל פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא גדולה ולא חיישינן דילמא עייל בה לין שנה וכבי לימא בירושלמי וכן נראה מלבבי הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות לימות: **ולא נישאו. שהבעלים מעבבין [לף כ:] ולייני לתני ליסא בלילה תנא סיפא נמי בלילה: ואוכלות בתרומה. לס כהן הוא ויהיו ישראלית שמשעה שקלסה לוכלת בתרומה מלאורייתא כלמפרש בגמרא [לף נז:] ורבנן גזור על שסתא: נותנין לה הכל תרומה. לס ירצה וכשניעו ימי טומאתה תמכרנה ותקח חולין: מחצה חולין. לאכול בימי טומאתה: ודאמרינן** כך נותנין לאיש היינו לומר ללבחור שניס עשר חדש לפילו נמי לחלמנה ולחלמון שלשים יום לפילו נמי בתולה כל שהיא מוכנת וכן נראה מן הירושלמי לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"י מהל' לישות שהזמן שנותנין לאיש הוא כפי הזמן שנתבע נמי נותנין לו י"ב חדש ולס נמי לחלמנה לפילו הוא בחור לין נותנין לו ללא ל' יום וכלברייו ז"ל מלמקשין בגמרא [שם] לרב הונא לחמר בנרש [יום לחל] ותקשה נותנין לה שלשים יום כלחלמנה מלתניא בוברת שהתה י"ב חדש הוליל ובעלה חייב במזונותיה יפר ולס לילה להלבחור לפילו נמי לחלמנה נותנין לו י"ב חדש לס נמי בוברת שהתה י"ב חדש מלתניא נמי הכי ליניה ולי הכי מלי קושיא ליתני ליה לכי בעי י"ב חדש מזון ליניה ללא ולאי מזמע לחיהו בתרה נריר ועוד מלתניא נקמן המוכרס לת הבתולה בין שתבעה היא ובבעל מעבב בין שתבעה הבעל והיא מעבבת נותנין לה י"ב חדש ומלא מפלינ בתבעה היא ובבעל מעבב בין בחור לחלמון ס"מ לחפילו חלמון שנשא בתולה נותנין לה י"ב חדש: [דף נז:] **גמ' יכולין לעבב. מלינשא על שתגליל: ממירדא ונפקא. תמרוד בבעלה שלא תוכל לסבול ותבא חלי על שתגליל ונמצלתי ערין לתכסיטין לחריס** ולינו לומר שלין כותבין עליה לנרע מרל לבל ולאי לינו חייב לזונה לעולם לינו חייב במזונותיה חלא היכא לחיהו מעבב ולהיכא מ"ל למחייב לזונה מסוס לתקנתא לילים נמי היא כי היכי חלא תמרוד עליה ותיפוק וליתא לאם מסוס תקנתא לילים נמי היה חייב לזונה כ"ס היכא למסוס תקנתא לילים בלאחול מעבב למחייב ואם חיתא כי נותנין לאיש לפרנס לת עלמו ליחייב לזונה חלא ולאי לעולם לא מיחייב חלא היכא שרחוי ליתא לותה ולינו נוסלה ועוד לאם חיתא למסוס תקנתא לילים נמי לחרינן הכי כי היכי לחמרינן לבין היא בין לבייה יכולין לעבב הכי נמי הוא לן למימר לחיהו נמי מלי מעבב ולא לחרינן חלא בין היא בין לבייה: **אין פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא קטנה.** סטורח הוא לה: **אבל פוסקין וכו'. ולוקח**

בלח קלוסין לחכ קלוסין (קלוסין קף מח.) **בקטנות לח על שתנדיל ותחמר בפלוני לחי רועה** כ"כ רש"י ז"ל והקשו עליו מהא לחמרינן לין פוסקין על הקטנה להסיחה כסהיה קטנה ולין פוסקין על הקטנה לפילו לקלסה כסהיה קטנה ול"נ משום סוף מילתה נקט הכי לפוסקין על הקטנה לפילו להסיחה כסהיה נדולה ולח חיישינן לילמל עייל בה פחלה מהשתא ולפילו לקלסה בלבל פסיטה לליה לה פחלה בהכי כלל לללרכה ניחה לה: **בגרה יום אחד ונתקדשה נותנין לה י"ב חדש.** לפי שמיל שהיה מתחלת להכין תכשיטיה בלח תביעה: **בוגרת שעברו עליה כו' נותנין לה שלשים יום כאלמנה.** ומסתברא שלם בגרה חלם לחל לו יותר ונתקדשה שלין נותנין לה ללא לתשלום י"ב חדש משעה שבגרה וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות לישות ומיהו לין פוחתין לה לעולם מלבדים יוס: [קף נח.] **מתני' היבם** אינו מאכיל **בתרומה. בעולה שומרת יבם ומפרסין טעמא בגמרא** [קף נח.] משום לקנין כספו לתר רחמנא והלי לללו קנין כספו הוא ללא לללחוי הוא: **עשתה ששה חדשים בפני הבעל.** מהנך י"ב חדש **הקבועין לה משתבעה הבעל: או אפילו כולן בפני הבעל ואחד בפני היבם. לע"נ לרובא בפני הבעל סוף סוף לא נתחייב במזונותיה בחייו והה"נ לא נתחייב בחייו לא לאכלה משתת לקנין כספו פקע ליה ללא לאי כולם בפני הבעל הוה לאכלה מיהא בחייו** כך פרש"י ז"ל והקשה עליו ר"ת ז"ל ל"כ לאפילו לאכלה כולם בפני הבעל לינה לוכלת בפני היבם קתני חסר יום לחל בפני היבם ועוד לליבא להיבם לינו מלכיל לייל לה"ק היבם לינו מלכיל היבא למעיקרא לא לאכלה לאם לוכלת לאי לאכלה נמי מעיקרא לא לאכלה בשהיה שומרת יבם לא ה"ל למתני היבם לינו מלכיל ללא היבמה לינה לוכלת ותו קשיא ללחמרינן בגמרא קנין כספו לתר רחמנא והלי קנין לללחוי הוא ואם לינה לתשום לחוי לא לאכלה כלל ללא בחייו הוה לן למימר והה לאו קנין כספו הוא לפיכך פי' ר"ת ללוקא **בשלא לאכלה בפני הבעל הוה ללא לאכלה** לפני היבם היבם להיבם לינו מלכיל לחל לאכלה בפני הבעל לוכלת נמי בפני היבם וטעמא למילתא תשום היבם לינו חייב במזונותיה (יבמות קף מח:) ול"ל עמ בלין ובדה הלכך ליכא תשום שמת תשקה לאחיו ולאחותיה כלחמרינן בגמרא ללא **מייחל לה לוכתא** ותשום שתפון בטעמא מומין נמי ליכא לכיון ללא מיחייב לזונה לא בליק לה לחבל בשעשתה י"ב חדש בפני הבעל כיון שנתחייב לזונה יחל לה תקום **לוכתא קביעא לה ולינה למיחש שמא תשקה לאחיו ולאחותיה לניתנהו נבה ותשום שתפון** נמי ליכא למה בלשה בעל ולחמרינן בגמרא מ"ט קנין כספו (הוא) לתר רחמנא והלי נלו קנין כספו הוא שנתכתה בעלמא הוא ולחמרינן ללא לאחיו הוא ה"ק לכיון ללא לאכלה בחיי לחשון לין היבם מלכיל לבל לאכלה בחיי **לחשון שנתה נמי** לוכלת: **זו משנה ראשונה. לשנהגיע זמן לאכלה בתרומה: אין האשה אוכלת בו'.** טעמא מפרש בגמרא והוא לפין שלין היבמה לוכלת עם היבם על שתבעל ולפי' לאכלה בחיי לחשון והכי איתא בהדיא בתוספתא זו משנה לחשונה ב"ל של פחדא מהשתא וחלשה: ת"ר המארס את הבתולה בין שתבע הבעל והיא מעכבת ובין שתבעה היא ובעל מעכב נותנין לה י"ב חדש משעת תביעה אבל לא משעת אירוסין בגרה הרי היא כתביעה כיצד בגרה יום אחד ונתקדשה נותנין לה י"ב חדש ולארוסה ל' יום מאי ולארוסה ל' יום א"ר פפא הכי קאמר ארוסה בוגרת שעברו עליה י"ב חדש בבגרותה ונתקדשה נותנין לה שלשים יום כאלמנה: **מתני'** היבם אינו מאכיל בתרומה עשתה ששה חדשים בפני הבעל וששה חדשים בפני היבם ואפילו כלם בפני הבעל חסר יום א' לפני היבם אינה אוכלת בתרומה זו משנה ראשונה וב"ד של אחריהם אמרו אין אשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה [והלכתא כותייהו]: **מתני'** (דף נח:) המקדיש מעשה ידי אשתו הרי היא עושה ואוכלת המותר ר"מ אומר הקדש רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין: **גמ'** אמר שמואל הלכה כר' יוחנן הסנדלר דקסבר אין אדם מקדיש דבר שלא רכותינו חזרו ולמרו לין הלסה לוכלת בתרומה על שתכנס לחופה ולל היכמה על שתבעל וזו רלויה לפירוש ר"ת למקתני לכ"ל של רכותינו חזרו ולמרו ולל היכמה על שתבעל מכלל למלסה לחסנה לוכלת **בעולה שומרת יבם** קולה שתבעל וזה שלל כלברי רש"י ז"ל:

[קף נח:] **מתני' המקדיש מעשה ידי אשתו.** מפרש במתני' בפירקין [קף נט:] מה היל עושה לו מקתל ה' סלעים כו': **ה"ז עושה ואוכלת.** מפרשים זה בגמרא לליבא לרב הונא לל"ל הונא יכולה לסה שתתמר לבעלה לינה ניזונת ולינו עושה וקי"ל כוותיה לה"ק המקדיש מעשה ילי לסתו לע"פ שהוא רוצה להעלות לה מזונות לם רלתה מפקעת הקדשו שתתמר לו לינו ניזונת ולינו עושה והרי זו עושה ולוכלת: **המותר כו'.** רב ושמואל לקי"ל כוותייהו מוקמי לה למתניתין ברוצה להעלות לה מזונות ולינו רוצה להעלות לה מעה כסף **שתקנו לה חכמים שיתן לה בכל שבת ושבת מעה כסף לנרכיה לבל המזונות כלתנן במתני'** בפרקין וקל סברי רב ושמואל לתקנו חכמים מזונות תחת מעשה יליס ומעה כסף תחת מותר כלומר תחת מה שהיל עושה יותר על הרלוי שפסקו חכמים שהוא משקל חמש סלעים כו' ומש"ה תקנו שלם הקדיש לת מותר מעשה יליס ר' מלליר לומר הקדש לאחר מיתה לכשתמות היל ויירשנה חיילו לקל סבר ללם מקדיש דבר שלל בה לעולם לבל מחייס לו חייל כיון שלינו מעלה לה מעה כסף שהוא תחת מותר ורבי יוחנן הסנדלר לומר חולין לקסבר לין ללם מקדיש דבר שלל בה לעולם וכ"ת לחתי נקט תנא פלוגתייהו במותר **ולא נקטה במעשה יליס עמן** בשלינו מעלה לה מזונות לינה למימר לתנא קמא הכי קלמר למחייס לילים **לא מצי מקדיש מעשה יליס** ע"נ לסכילי ול"ע שהוא רוצה להעלות לה מזונות כל שהיל לינה רוצה לפי שיכולה היא שתתמר ילי ניזונית ולינו עושה לבל לאחר מיתה לפילו מותר ע"נ ללא עביד לחתי ול"ע שלינו מעלה לה מה שהוא כנגדו קלום לללם מקדיש דבר שלל בה לעולם וכל שכן **[מעשה יליס עמן]** [קף נט.] **גמ' הלכה כרבי יוחנן הסנדלר.** לחמר חולין: **דקא סבר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם.** סילכך משמע לחפילו במעלה לה מזונות ומעלה לה מעה כסף לנרכה לין הקדשו חל לל במעשה יליס ולל במותר לכולהו לבר שלל בה לעולם נינהו והרמב"ם ז"ל כתב בפרק ו' מהל' ערכין לין ללם מקדיש לבר שלל בה לעולם כו' וכן המקדיש מעשה ילי לסתו הרי זה עושה ולוכלת והמותר חולין לחמר לה יקדשו ילין לעושיהם לוחיל ושם משועבדים **לו הרי כל מעשה יליס קדש** הא למה זה לומה לחמר לילון זה קדש שכל פירות שעושה להבא קדש וכן כל כיולא בזה ע"כ ולל ילעתי למה לבגמרא לחמרינן להא לרב הונא ז"ל לחמר ליכולה לשם שתתמר לבעלה כו' פלינ לחלר ר"ל לחמר ר"ל לל תימא טעמא לר"מ לחמר במתני' הקדש משום לקקדש ללם מקדיש לבר שלל בה לעולם ללל טעמא לר"מ מתוך שיכול לכופה למעשה יליס נעשה כמלן לחמר לה יקדשו ילין לעושיהם לילים הא ליתנהו בעולם ומשמע לדוקא מתוך שיכול לכופה לם"ל לחינה יכולה לומר חיני נזונת הוא (לחמר) לחי ז"ל יקדשו ילין לעושיהם

מהני לבל לגילון דקיל"ל לקמן [דף קז:] ליכולה לסה כו' לפילו כי לחמר הכי לא מהני כיון דלאו ליליה נינהו כיון דהיה יכולה להפקיעם מעבודו ולא מציית לחמרת לכי צריכי לטעמא ליכולה לכופה היינו לומר לעשה כמאן דלחמר לה כו' לבל לחם לה בפירוש לפילו בלאו הכי טעמא [בלחמר] מהני לחם היתא למהני לפילו לא לחמר לה לא צריכין להאי טעמא לכיון דלמעינן ליה לרבי מחיר לחמר לחם לחם מוציא לבריו לבטלה כלחיתא בגמ' כמאן דלחמר לה לא מהני ולאו לגילון דקיל"ל ליכולה לסה כו' לפילו כי לחמר לה לא מהני ולא"נ לקמן (נדרים דף פה.) קונס שהני עושה לפיך אין צריך להפר ומשמע דלא פליגי דלרבא הוה פירוש דלא בעל מעשה ליה כל שלא לחמרה בפירוש היני ניזונית **ולפילו הכי מעשה יליה** שלא בלו לעולם לא מצי לחמר יקשה יליך לעולם כיון שהיה יכולה להפקיע וכמו שכתבתי ולפיכך לא נתברר לי לדברי הרמב"ם ז"ל: **דקסבר כי תקינו רבנן מזוני עיקר. תחלת תקנתם לטובתה תקנוה משום לזמנין לא קפקא במעשה יליה למזוני ותקנו תחלת עיקר תקנתם שיזון היא את לסתו והדר תקון שיהא מעשה יליה לבעלה משום לילה וכיון לעיקר תקנתם לטובתה ומשום לילה הוא לי לחמרה לא ניחא לי בהך טיבותא שומעין לה** ומשמע נמי דהוא הדין ליכולה לומר **היני נוטלת מעה כסף** והיני נותנת מותר וכ"כ רש נחון ז"ל בשלחתו בפרשת ולאה המשפטים ודבר ברור **הוא שאם במעשה יליה** לשכיחי יכולה לומר היני ניזונת והיני עושה כל שכך במותר ללא שכיח וכתב הרמ"ה ז"ל לכל שלחמרה היני ניזונת והיני עושה מיל נתבטלה תקנתה ושוב היה יכולה לומר ניזונת לני ועושה שהיני בדין שיהא הרשות בידה לנזונת הדבר כל פעם כמו שתרצה שאם כן כשלא תמנע מלאכה תרצה להיות ניזונת וכשתמנע תאמר היני ניזונת ולקתה מלת הדין שלא מיל ולאו מיל שלחמרה לו לפני בתקנת חכמים הפסידה שוב אין לה מזונות והכ"נ לאין לה כסות לכסות בכלל מזונות הוא ומיהו כי לחמרינן יכולה הסה שלחמר לבעלה כו' לוקח במעשה יליה למעשה יליה הוא לתקינו ליה רבנן תחת מזונות לבל **שאר מלאכות השנויות במשנתינו** [דף נט:] כגון טוחנת ואופה ומבשלת היה יכולה להפקיע עצמה מהן וכמו שכתבתי בסמוך בם"ל ומיהו לוקל בלחמרה היני ניזונת והיני עושה הא לחמרה היני עושה בלבד לא לחמרינן למהני ולא יהא בעל חייב לזונה להא כי לחמרה קונס שהני עושה לפיך הא לקלמרה היני עושה ואפילו הכי תנן בסמוך שאין צריך להפר לחמן לא מבטלה תקנה לעולם על לחמרה בהדיא היני ניזונת: **תנן** התם בנדרים (דף פה.) קונס שהני עושה לפיך היני צריך להפר ר"א לומר צריך להפר שמא תעליף עליו יותר מן הרחוי ור' יוחנן בן נורי לומר צריך להפר שמא יגרשנה ותהא לסורה לחזור לו. וה"פ קונס מה שהני עושה לפיך היני צריך להפר משום לשעבודי מטעבדא ליה ולאו כל כמינה למפקע ליה לשעבודיה ר"א לומר יפר שמא תעליף עליו יותר מן הרחוי ור' יוחנן בן נורי לומר יפר שמא יגרשנה **נדרה להא לא מטעבדא ליה** ומ"ש צריך להפר ומצי מיפר משום לבריו שבינו לבינה ותנא קמא לא חייש להכי משום לס"ל להעלפה נמי ליליה הוי והאי **העלפה היינו שתעליף על** משקל ה' סלעים שפסקו לה חכמים לעשות לבעלה רבי יוחנן בן נורי לומר יפר שמא יגרשנה

בא לעולם: (דף נח:) א"ר הונא יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה דקסבר כי תקינו רבנן מזוני עיקר ומעשה ידיה משום איבה וכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה הרשות בידה וגרסינן בהדיא פרק שני דייני גזרות (דף קז:) דהלכתא כרב הונא תנן התם בנדרים (דף נט.) קונם שאני עושה לפיך אין צריך להפר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו (לקמן דף סו.) כי אתא [רבין] אמר העדפה שלא על ידי הדחק כ"ע לא פליגי דבעל הויא כי פליגי בהעדפה שעל ידי הדחק רבנן סברי דבעל הויא ור"ע סבר לאשה הוי איכא מ"ד הלכה

ותהא לסורה לחזור לו לסבירה ליה לרבי יוחנן כת"ק להעלפה נמי לבעל הוי הלכך משום העלפה אין צריך להפר אלא **שמא יגרשנה ויהא הנאי חל שמגרשה אינה מטעבדת לו למעשה יליה** ותהא לסורה לחזור **לו לפי שנאסר במעשה יליה ואי אפשר לו ליזהר שלא תטחן ושלא תאפה ושלא מלאכות שהאשה עושה לבעלה** ושקלה וטרחה יפר משום שמא יגרשנה והא לית הכא עיוני נפש ולבריה שבינו לבינה וכאן כיון שאין הנאי חל אלא לאחר שיגרשנה היאך הוא יכול להפר ותירצו לכיון לממקינן בגמרא לממינא חייל קונס מעכשיו אלא משום לשלמוה לשעבודא לבעל לא ליחול מהשתא כמו שלכתוב בסמוך בם"ל כי לשלמוה לזכותיה הוא ולאו לשלמוה לאפקועי זכותיה במאי להוי מצי מיפר מינא ולי נראה לפשר לכי היכי לם"ל לרבי עקיבא בפרק בתרא לנדרים (דף פט.) בנדרי עיוני נפש להשוותה הריני נזירה לאחר שתגדל שמצי מיפר כיון דהשתא מיהת אין היא לבתר שעת הנדר לזלזון וקי"ל כרבי מ"נ נמי לחמרינן בנדרים שבינו לבינה: **ואמרינן** התם ובפרקין בגמרא לחמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי ופרכינן ליליה לחיליה למלפסיק הכי משמע לם"ל שלא חוסר לבר שלא בא לעולם ולקשיא לחיליה לחיליה פסק כרבי יוחנן דסנהדרי לחמר בתמני חוזין משום לחין לחם מקדים לבר שלא בא לעולם ומפרקינן בחומרת יבמות ולקשיא יבי לעופיהן לכי מינדשה ויליס לחיתנהו בעולם ופרכינן עלה ומי חיכא מיהי להשתא לא קשה ולקמיס קשה **כלומר תירצת לא בא לעולם למלחה לא בא לעולם לגירושין לא תירצת לחילו השתא ליתי [לה]** (ליה) **רשותא לחקלוטי והיכי קאמי לקמיה** ומהדרינן למלה לא חילו לחומר לחבירו שלא זו שהני מוכר לך לבשלחנה ממך תקדוש מי לא קשה כלומר **חס מכר וחזר ולקחה** ומתקיף לה רבי ירמיה מי למי התם בילו להקדישה כלומר **שהרי עכשיו שלו וכי היכי לחילו הקדישה השתא קשה כי לחמר נמי תקדוש לקמיה קשה** לבל הכא לית בילה לגרש עצמה הא לא למיא לחא לא למיא לחא זו שמכרתי לך לבשלחנה ממך תקדוש לחא קשה ומתקיף לה רב פפא מי למי התם נופא ופירי בילה לזוקה הכא נופא בילה היא כלומר **מכרתי לך לין לו בה עכשיו לא נוף ולא פירות ולין לחם מקדים לבר שלחינו שלו** לבל נבי לחם נופא בילה הוא והרי לחמרה יקשה ילי הא לא למיא לחא לא למיא לחא זו שמכרתי לך לבשלחנה ממך תקדוש לקשה ומתקיף לה רב לחי מי למי התם בילו לפקותה לבל הכא לית בילה לגרש לת עצמה הא לא למיא לחא זו שמכרתי לך לבשלחנה ממך תקדוש לקשה ומתקיף לה רב לחי מי למי התם בילו לפקותה לעבר סניס לבשלחנה ממך תקדוש לקשה ומתקיף לה רב לחי מי למי התם בילו לפקותה לעבר סניס הכא לין בילה לגרש לת עצמה לעולם ומסקינן לחא ק"ל לחי שהני קונמות לבקלוסת הנוף למו וכמו שלכתוב בסמוך בם"ל: **ואיבא** למימר להכא מסמע לזוקה בלומר לבשלחנה ממך לבל במקדישה מעכשיו לא קשה ולאו **במסכת ערכין בפרק הלומר** מסקלי עלי (דף כ:) לחמרינן המסכיר בית לחבירו ונתנגע עלי"פ שלטלו כהן לומר לו הרי שלך לפניך נתני צריך להעמיד לו בית (לחר) הקדישו הדר בו מעלה שכר להקדש והקדישן הקדישו הדר היכי היכי מני לקדים ליה כי יקדים לת בית לחמר רחמנא ומתרצינן הקדישו מסכיר הדר בו מעלה שכר להקדש והקדישן הקדישו

מסכיר היכי מעייליר ביה במעלה קאי אלמא מסכיר מני מקדיש ביתו מעכשיו מסום דנופה ליה הוה אע"ג דלחניר נבי שוכר ומ"ש ממסכן וי"ל דסהיל במסכיר בית סתם עסקינן ומס"ה מני מקדיש ליה מסשתא ויהיב לשוכר ביתא לחדיני לכל במסכיר בית מיוחד לו כל היימנו להפקיע זכותו של שוכר ודהיה לדבר למסכיר בית סתם עסקינן מלקתני נתנו חייב כר"ע ואיכא מ"ד הלכה כרבנן ואנן ס"ל הלכה כרבנן:

להעמיד לו בית (לחר)ואילו במסכיר בית מיוחד נמי דהוה לפיו לחזל ומיהו לפיו לפיו במסכיר בית מיוחד [לף קנ.] לנפל לחזל ומיהו לפיו לפיו במסכיר בית מיוחד נמי דלחמרינן לחיו יכול להפקיע זכותו של שוכר לפי שכי מני מקדיש ליה מסשתא לחו שסשוכר לר בו כל זמנו ודהיה לדבר מלחמרינן בפ' הסולח (לף מת.) דעושה שדהו לפיו לפיו לפיו לפסס בכתובתה ולבעל חוב בחובו ומכרה נובה מסשר נכסים ופירות הנלווים לפיו לפיו לפיו סתם כגון מסכונע ולפיו לפיו לפיו לפיו מפורש נמי יכול ליה לסלקו בימים הלכך מסכיר מסשתא מני מקדיש ליה חלא שסשוכר לר בו כל זמנו ושכי נמי מוכח בירושלמי בסם' פסחים [בפרק מקום שנהגו הלכה ט] וכי קלמרינן בשמעתין לכשחפיקה ממך למשמע למסשתא לא קלסה במקדיש לנמרי קלמר ובתוספתא לבבא מציעא משמע נמי שסשוכר נס כן יכול להקדיש זכותו לנרסינן סתם [סוף פרק ט] השוכר שדה מחבירו כו' עמ"ש השוכר והקדישה הרי זה מקודשת על שתנא מרשותו: **ומדאמרינן** לשסה לין ביה לנרס לת עצמה מוכח סה שכתוב למעלה לפיו לפיו לרב הונא לחמר יכולה לשסה שתחמר לבעלה היני ניזונית והיני עושה לוקו במעשה יהיה לבל **בשלר המלוכות השניות במשנתינו** כגון טוחנת ואופה ומבשלת לו כל היימנה להפקיע זכותו של בעל לחי לו תימא שכי הרי ביה לפיו לפיו לת עצמה שתחמר היני ניזונית והיני עושה שלא כלכתיבנא וכי קלמר ר' יוחנן בן נורי שמא יגרשנה ותהא חסורה להזהר שלא תהא חופה לו ומבשלת לו מוזגת לת הכוס לבל מסום מעשה יהיה לו תהא חסורה **עליו שהרי לפשר לו ליהר שלא** ליהנות ממנה וכי פרכינן מי חיכא מידי דלשתא לו קדום ולקמיה קדום עיקר קושיין מסום מלוכות הללו היה ולא מסום מעשה יהיה ומסקינן לשמעתין חלא לחמר רב לפי שהי קונמות לכקדושת הנוף למיין כלרבא לחמר רבא הקדש חמן ושחרור מפקיעין מידי שעבוד כ' רס"י ז"ל שהי קונמות לקדושת הנוף ניהו **כקדושת מזבח שהין להס פליון כך הין פליון לקונס להיותו מותר לפי שנאסר עליו שהרי הינו הקדש גמור לתפוס פליונו חלא לחסור על לחם לחד וכיון לקדושת הנוף הוה מפקיע מידי שעבוד שהיה משועבדת לבעל וחיל.** הקדש **כגון שיעבד שורו לבעל חוב וחזר והקדישו למזבח מפקיע שעבוד המלוה ונופה חובו ממקום לחר וזה כשר לקרבן והינו נזול חלא הוי ליה חלא לנוביחינה בעלמא ולוקח קדושת הנוף לבל קדושת לחמים לשיס לבדק הבית לא מפקעת שעבוד כלתנן בערכין [לף כח:] מוסיף עול ליגר ופודה לת הנכסים החלו כו'** על כהן פירוש לפירושו כגון לחקני לליה לבעל חוב מטלטלי לגבי מקרקעי לא חלא הכי חפילו הליוט **מפקיע מידי שעבוד** לסה קי"ל (ב"ק לף יח:) לעשה שורו חפותיקי ומכרו הין בעל חוב נופה ממנו משום לוית ליה חלא **וכיון לחפילו הליוט מפקיע מידי שעבוד** כ"ם הקדש לשיס לחא יסה כח הליוט חמור מכח הקדש חלא בלחקני ליה מטלטלי לגבי מקרקעי עסקינן לבבי שלי נוונית הליוט והקדש לשיס הין מפקיעין מידי שעבוד וקדושת הנוף מפקעת ממנו זה לעת רס"י ז"ל וכן לעת הנהון ז"ל **לזוקק קדושת הנוף מפקעת מידי שעבוד לבל קדושת לשיס מפקעת מידי שעבוד** לא לבל רבינו תם ז"ל סובר שחפילו **קדושת לשיס מפקעת מידי שעבוד** ויש לו פירוש לחר בזה והין לבריו נכונים: **וחמץ. עשה חמץ חפותיקי לכותי והניע פסח לישור חמן מפקיע שעבוד הכותי ונחסר בהנחה והא לתנן** (פסחים לף ל:) **עובד כוכבים שהלוה לת ישראל על חמץ לחר הפסח מותר בהנחה מוקמי ליה התם** [לף לת.] **בשהרויחו לגלו שמסרו ביולו משכון: ושחרור. עשה עבדו לפותיקי ושחררו הלוה משוחרר וזה נובה חובו ממקום לחר** וכ"ת נחשוב נמי מת **למפקיע מילי שעבוד** כלמוכח בהשיא לליעטלח לפרסום לפיתנת כלשיתא בפרק לשמה נהנו [לף סו:] יש לומר לכיון לחשיב חמן לשמיסורי הנחה הוה כל לישורי הנחה בכלל: **ופרכינן ונקדוש מהשתא.** כלומר **מלי לירים לקתני שמא ינרשנה מהשתא נמי קלים** ומסלרינן. לשלמוה רבנן לשעבודא לבעל. **בעודה תחתיו לשויה כלוקח נמור ולא כמלוה** ומס"ה לת חייל לגלח לכי מנרשה ומיהו משמע לזוקא בלומרת יקדשנו יהי לעושיהן הא לאו הכי לפי' לכי מנרשה לת חייל לגלח לשם לוסר לבר שגח בת לעולם על חבירו ולפיכך לני תמה על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק י"ב מהלכות נדרים לשמרה יקדשנו יהי לעושיהם או שנדרה שגח יהנה ויהיה **לסשעה יהיה** מפני שיהיה משועבדין לו כו' לבל ערוך הוא להפר שמא ינרשנה ותהא לשורה לחזור לו ע"כ משמע לבנדרה נמי שגח יהנה **בשעשה יהיה ערוך** להפר לשתי והא לבר שגח בת לעולם הוא ולהכא שלן לשתי שלין הלוה יכול לשסור למלוה נכסיו משועבדים לחובו ומוכחי לה מלשמרינן בירושלמי בפרק שמיעבדים נבי שמיר לת לשתו מליהנות לו וכי לשם נודר שגח לפרוע חובו ומשני כשלן לשתי שלין חין מזונות לשסה דבר תורה שלמי שהוא נובה מן התורה כבעל חוב לת שפקע שעבודים משום קונס ולשמרינן בשמעתין להקדש **מפקיע מידי שעבוד** לוקו הקדש לפי שלין לשם מנני להקדש נכסיו לת חשו חכמים לגלומי לשעבודא לבעל חוב לבל בקונס שהוא מנני לגלומי לשתי ומיהו לפסד לבירושלמי לת שביירא ליה לקונמות בקדושת הנוף למיין כי היכי דלת שביירא לן הכי בשמעתין על לשתי רב חסי ופרקה לבל למקנע לרב חסי לוקו שעבודיה לבעל הוא לשתי שעבודיה למלוה לבל שעבודיה למלוה לת ומני ליה למסרינהו לנכסים עליה למלוה ומיהו נרחין הדברים למשמעתין ליה על למתניתין לנרלה: **כי** שתא רבין חמר בפרק מניחת הלשה [לף סו.] היכ: **העדפה שלא ע"י הדחק.** כגון שהיה שדהו עירנית ובעלת מלוכה: **רבנן** שכרי לבעל הויא לרבנן לשמרי ל"ק לפסר ולת חייסינן לשמת תעליף שכרי לשי מעפיל שמי ע"י הלחק לבעל הויא כיון שהוא נותן לה מעה כסף לנרכה ורבי עקיבא שבר לת זכו **ליה רבנן במעה כסף** לת העפיה שלת ע"י הלחק לבל העפיה שע"י הלחק לת זכו: **וגרסינן התם בעי רבא עשתה לו שתים בבת אחת מהו בעי רבינא שלש וארבע מהו תיקו.** כגון שמירת קיסוניון וטווה פשתן ומלמלת שיר לגיסים בשכר ומחממת ביניס בחיקה לו ביני תולעים העושים שמי שהגיסים מחממות לוסם בחיקן וסס נוקריס. מכא. מי הוי כעין הלחק לו לת כך פרש"י ור"ח ז"ל ולפירוש זה לגיבא לר"ע דת בעי לחילו לרבנן מחיל"מ לסת לפי' העפיה שע"י הלחק לבעל הוי וכיון לשגיבא בעי מסמע להלכתא כוותיה לבל הרי"ף ז"ל פסק כרבנן וכן פסק רבינו הני נחון ז"ל ומסר לבעיא לרב פפא ורבינא לגיבא לרבנן שייכא ושכי קמיבעיא להו לשלמא על כהן לת קלמרי רבנן בהעפיה שע"י הלחק לבבעל הוי חלא בהעפיה למלכה שתי מלוכות לת תקינו ליה רבנן מסום לחא שכיחי למעבדינהו בב"ח ולתא רבינא למימר לשפילו תמיא לומר לשתי מלוכות בבת אחת שכיחי ובבעל הוי לכתי ליכא לספוקי בשלם ולרבא וכן הרמב"ם ז"ל בפ' כ"ח מהל' ישורת פסק כרבנן לבל תמה לני עליהם למה לת הביאו בעיא לרב פפא ורבינא שכיון שסס פוסקין כרבנן מסמע לסבירא להו להני בעיין לרבנן ניהו והיה להס ז"ל להביאס:

יום קלח [דף נט:] **מתני' ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה.** ירושלמי תני שבעה נופי מלאכות מנו והשאר לא הוערכו חכמים למנותן. כלומר לים מלאכות לחברות קטנות שהיו חייבת בהן כנון מוזגת לו את הכוס ונותנת תבן לפני בהמתו וכיוצא בהן כלשיתא בגמרא: **אופה.**

יום קלח פת: **שתים אינה מבשלת כו'.** **בגמרא פריך למאי לא לפטרה מכולהו בחלא שפחה שהכניסה במקומה: יושבת בקתדרא.** לא תטרח בשבילו ללכת בשליחותו **להביא לו חפן מבית לעלייה: תוספתא** הכניסה לו שפחה בין משלו בין משלה לא טוחנת ולא לופה כו' מקום שנהגו שלא לעשות לאחר מכל שלו אין יכול לכופה: **גמ' טוחנת ס"ד. הימס מנגלגלין הלופן וטוחן: מטחנת. מכינה ערכי טחינה ונותנתו בחפרכסת וקולטת את הקמח: ואי בעית אימא.** לעולם היא עמה ובריחוק לילך. ריחיים של יל: **לתכשיטיה. סיקנו לה תכשיטין להתנאות בהן: שיעדן.** את זיזי: **לפרקה. ימי הנעוריס: ירושלמי לא אמרו אלא בנה אבל תאומים לא ולמה אמרו בנה שלא תינק בנה של חברתה.** כלומר למה אמרו בנה ולא אמרו את הבן לשמעינן מי דלוקה בן אבל תאומים לא לשמעינן לדוקא בנה אבל בן חברתה לא כלומר שלא תהא את בנה חינה חייבת בשכר ותעלה לו שכרה וכן מי חינה חייבת להניק בן שים לו מלאה אחרת וכן מי שבעל מעכב עליה מלהניק בן חברתה עם בנה: **שומטת דד מפיו. לא תניקנו שחל הגלר** ללא משעבדת ליה: **כופה ומניקתו.** למשעבדת ליה ולא חל הגלר: **אם היה מכירה. שחינו רוצה ליתן** מלאה אחרת: **בן כמה. חלשים חית לן למימר שיולע להכירה מלינק לאה אחרת:** [דף ס.] **ההיא דאתאי. גרוסה ולא היתה רוצה להניק: זיל בדקה. אם מכירה: אותבה בדרי דנשי. הושיבה בשוליה של נשים: מסוי.** מכיון: **נטוף עיניך. זקפי עיניך כמו** ועינהי מטייפי לכר לוזחל: **דרי בנך.** שלי בנך: **ת"ר יונק תינוק כו' כיונק שקץ. כלילו יונק לכר מסוקן** ופרכינן עלה בגמ' ורמינהו יכול יהא חלב מהלכי שתים טמא כלומר **שחלב של אמה שהלכת בשתי רגליה** יהא אסור ולין הוא ומה בהמה שהקלת במנעה כלומר **שחינה מטמאה מחייה** ל"נ שהנונע בנבלת בהמה לינו מטמא לטמא לאם וכליה ולעפ"כ החמירת בחלבה **כלאמרינן בכורות [דף י:] נמל נמל שתי פעמים כלומר חל** ביוקרא וחל בשאר תורה חל לאיסור עצמו **וחל לאיסור חלבו** לאם שהחמירת בשאר להיינו נהא ל"נ שהנונע בשאר מיטמא לטמא לאם וכליה לינו לין שהחמיר בחלבו ת"ל טמא הוא כלומר לכתיב נבי נמל טמא הוא ומשמע מיעוטא לשמועינן לאין חלב מהלכי שתים טמא לאם טהור יכול תוציא את החלב שהינו שוא בכל כלומר **שהרי בטהורים טהור** ולא תוציא את האם שהוא טמא הוא ולין לא טמא ולין לא מהלכי שתים טמא לאם טהור כלומר לשריותא לחלב ולא **מחל קרא נפקי ליה** ולחמרו בתוספות לאין זה תימה שהרי מצינו בכמה מקומות לממעטין מחל קרא כשם לכרים כלשנכתן בשעלה בפרק שהנה **(דף יח:)** לממעט כשם לכרים מתמעט מעל. ולאמר רב שפת אפי' מצות פרוס מלכריסה לין בו. ומפרקינן לא קשיא הא לפרים הא לגלי פריס. כלומר **הא לקתני מותר בשפרים מללי אשה** לכלים לאכל היכא לגלי פרים להיינו כשיונק **מן הלל הוי כיונק שקן מלרבנן: וחלופא בדם.** כלומר **למלפרים לשור מלרבנן למיחלף בלא בהמה ואתו למימר לא בהמה לאיל** ומשום הכי לאמרינן לגלא שעל נבי ככר **כגון שנשבו וניכר בו לא השניים** נוהרו לאמרי לא לקיבל ושבין השניים מוקני **להא ליכא לאזן ליה** וכת"כ בפרשת ויהי ביום השמיני שניים הכריעתא שהבאתי למעלה כך יכול אף בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים יהו בלא תעשה על אכילתן ולין הוא ומה לא בהמה שהקל במנעה החמיר **בחלבה מהלכי שתים** שהחמיר במנען אינו לין שנחמיר בחלבן ת"ל זה זה טמא ולין חלב מהלכי שתים טמא לוציא את החלב שהינו שוא בכל ולא לוציא את הבשר שהוא שוא בכל כלומר לבבהמה טהורה נמי נוהג בו איסור בחבר מן החי ת"ל **(זה זה)** הוא טמא זה בלא תעשה על אכילתן ולין הוא בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים בל"ת על אכילתן וכתב הרמב"ן ז"ל לכי היכי לאמרינן בשמעתין לחלב ולא שרו לנמרי ולפילו מנות

(דף נט:) **מתני'** ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת ומבשלת ומניקה את בנה ומצעת לו המטה ועושה בצמר הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת שתים אינה מבשלת ואינה מניקה את בנה שלש אינה מצעת לו את המטה ואינה עושה לו בצמר ארבע יושבת בקתדרא רבי אליעזר אומר אפילו הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמר שהבטלה מביאה לידי זמה: **גמ'** טוחנת ס"ד אלא אימא מטחנת ואב"א ברחיא דידא מתניתין דלא כרבי חייא דתני ר' חייא אין אשה אלא ליופי ואין אשה אלא לבנים ותני רבי חייא אין אשה אלא לתכשיטיה ותני רבי חייא הרוצה שיעדן את אשתו ילבישנה כלי פשתן והרוצה שילבין את בתו יאכילנה אפרוחים וישקנה חלב סמוך לפרקה: ומניקה את בנה ירושלמי אמר רבי חנינא לא אמרו אלא אחד אבל תאומים לא ולא בן חברתה: ת"ר נדרה שלא להניק את בנה ב"ש אומרים שומטת דד מפיו ובית הלל אומרים כופה ומניקתו נתגרשה אינו כופה ואם היה מכירה נותן לה שכרה ומניקתו מפני הסכנה בן כמה הוא מכירה (דף ס.) אמר ר' * אמר רבא אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב שלשה חדשים כ"ה בגמ' (ג"א) ירמיה בן ג' חדשים ורבי יצחק א"ר יוחנן בן חמשים יום א"ר שימי בר אשי הלכה כרבי יצחק שאמר משום רבי יוחנן סומא מנא ידע א"ר אשי בריחא ובטעמא ההיא דאתיא לקמיה דשמואל הוה יתיב קמיה רב דימי בר יוסף אמר שמואל לרב דימי בר יוסף זיל בדקה אותבא בדרא דנשי ושקליה לברה וקא מהדר ליה עלייהו כי מטא לגבה הויא מסוי לאפה כבשתינה לעינה מיניה אמר לה נטוף עיניך קום דרי בניך: ת"ר יונק תינוק והולך עד כ"ד חדש מכאן ואילך כיונק שקץ דברי ר"א ר' יהושע אומר אפי' ד' וה' שנים פירש לאחר ארבעה ועשרים חדש וחזר הרי זה כיונק שקץ א"ר יוסף הלכה כר' יהושע וכמה פרישתו א"ר יהודה בן חביבא שלשה ימים ירושלמי במה דברים אמורים שפירש מתוך בוריו אכל פירש מתוך חליו מחזירין אותו תניא דם שעל הככר גוררו ואוכלו ושבין השינים מוצצו ובולעו ואינו חושש תנו רבנן מניקה שמת בעלה בתוך כ"ד חדש הרי זו לא תנשא ולא תתארס עד (דף ס:) כ"ד חדש דברי ר"מ ר' יהודה מתיר בשמונה עשר חדש וקי"ל בהא כר"מ דרב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו

ואפילו נתנה בנה למניקה או גומלתו אסורה לינשא עד כ"ד חדש אבל אם מת מותר מר בר רב אשי אמר אפילו מת נמי אסור דילמא קטלא ליה ואזלא ומינסבא הוה עובדא וחנקתיה ולא היא ההיא שוטה הות דלא

פרום ליון בהן לחי כלישיה והלי כלישיה ס"נ בשר מהלכי שתים נהי לכי מת לסור **בהנאה וכלילפינן** (סנהדרין לף מז:) מענגה ערופה אם אם ממריס לף"ה בשר מן לחי מותר לכיון שלינו טעון שחיטה ליכא מסום לחב מן לחי לאם ליתא לבשר לסור היאך יהו חלב ולם מותרים והלא כלל גדול אמרי בפ"ק דכבורות (לף ה:) שכל היוצא מן הטמא טמא ועוד לאם ליתא לבשר לסור הוה לן למימר לאע"נ דלם מיתסור בשר לא אמעטיה ס"מ מלסור לם לחב מלסור בשר לא אמעטיה להא בכריתות בפרק לם שחיטה (לף כח:) אמרינן לאם הבשר חיימעטיה מכלל לם ולפ"ה אמרינן התם שאם התרו בו מסום שרץ ולוקה וכה"נ הל"ל הכי לולי היה בשר מהלכי שתים לסור ולולי בשאמעתין אמרינן לאפילו מנות פרום ליון בו אלא ולולי בשר מהלכי שתים מותר ואע"נ לתנינן התם בת"כ ולין בשר מהלכי שתים בלא תעשה אלו למימרא לאיסורא מיבעי ליכי התם לאפילו בחלב נקט הכוא ליענ ובשאמעתין אמר לאפילו מנות פרום ליון בו אלא ולולי כי קאמר ולין בשר מהלכי שתים בלא תעשה הרי הוא כאילו אמר ולין בשר מהלכי שתים לסור וזה שלא כדברי הרמב"ם ז"ל שכתב בפ"ב מהלכות מאכלות לסורות שבשר החלם לסור בעשה שהרי מנה הכתוב ז' מיני חיה ואמר בהם זאת הבהמה לסר תאכלו הא כל שהוא חון מהן לא תאכלו ואלו הבא מכלל עשה עשה ונראה שסמך לו על אותה בריייתא השנויה בת"כ ולייתא וכמו שכתבתי אלו הן לדברי הרמב"ן ז"ל ולי נראה לקיים לדברי הרמב"ם ז"ל לבל בתחלה לכתוב התמיהות שיש על בריייתות הללו ומתוכן יתבאר מה שהביא להרמב"ם ז"ל לומר כך חלק שבבריייתא זו השנויה בגמרא הוזכרו חלב ולם ולא הוזכר בשר ובבריייתא שבת"כ הוזכרו חלב ובשר ולא הוזכר לם ועוד שבבריייתא שבת"כ הוזכרו שני מיעוטין שבתחלה אמרו ת"ל זה זה טמא ולין חלב מהלכי שתים טמא ולבסוף אמר ת"ל טמא הוא (זה) הוא טמא למשמע לדרשי תרי מיעוטי זה והוא ובבריייתא השנויה כאן לא הוזכרו אלא הוא ועוד שבבריייתא עצמה של ת"כ שינו את לשונם למעיקרא אמר ת"ל זה זה טמא ולין חלב מהלכי שתים טמא למשמע לאפילו לסורא ליכא למשמע לאיסורא מיבא ליכי ולבסוף אמר ולין בשר וחלב מהלכי שתים בלא תעשה על לכילתן מהלכי שתים בת"כ [לף כ:] ממעט ליה מלכתיב לעוף ולבהמה לתנו רבנן כל לם לא תאכלו שומע אני לאפילו לם מהלכי שתים כו' ולפיכך נ"ל שכוונת שתי בבריייתות הללו לדם וחלב שרו לנמרי ובשר נהי לליתיה בלא תעשה בלאו הבא מכלל עשה מיבא ליכי ובבריייתא לת"כ כך פי' מעיקרא קאמר יכול לף בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים יהו בלא תעשה על לכילתן ולא הזכירו אם לם לפי שאי אפשר לומר שיהו בלא תעשה שבשר נתמעט בבריייתא השנויה בריש פרק לם שחיטה מלכתיב לעוף ולבהמה והיא עצמה שנויה בת"כ בפרשת צו ואמר ת"ל זה זה טמא ולין חלב מהלכי שתים טמא לקרקע בפרשת ביום השמיני **כתיב לך לת זה לא תאכלו** לת הנמל כו' טמא הוא לכם ותרי מיעוטי לרשינן מיניה חד מלכתיב בריאה לת זה לא תאכלו למשמע זה בלאו ולין לחר בלאו וחיליך מלכתיב בסיפא טמא הוא למשמע הוא טמא ולין לחר טמא לגלי טהור נמור ומיעוטא קמא לגלי מטהר ליה לנמרי לתי לבשר שבשר נאסר מסום לאו הבא מכלל עשה והשתא ממעטינן ליה מגלי בתרא ומיעוטא בתרא למטהרינן ליה לנמרי מוקמינן ליה בחלב שלא שמענו בו לסור כלל [ולין ס"ן] לבריאה לבריייתא לת"כ לממעט חלב מזה הוה ליה לסיומי ולין חלב מהלכי שתים בלא תעשה לגלי לקושטא בעי למימר לאחסקנא סמיך למנלייף מיעוטא לחרינהו להוה לאפילו לסור לן בו והיינו

חנקי נשי לבניהם: תנו רבנן הרי שנתנו לה בן להניק הרי זו לא תניק עמו את בנה ולא בן חברתה פסקה קימעא אוכלת הרבה ולא תאכל עמו דברים הרעים משלה: ולא תאכל עמו דברים הרעים כגון מאי אמר רב כהנא * עי' הגי' בגמ' קישות וחזיז ואדמה אביי אמר אפי' קרא וחבושא רב פפא אמר אפילו קורא וכופרי רב אשי אמר אפילו שמכי ושכרא והרסנא מינייהו פסקי חלבא ומינייהו עכרי חלבא פירוש שמכי בצלים גדולים: (דף סא.) אמר רב הונא בדיק לן רב הונא בר חיננא היא אומרת להניק והוא אומר שלא להניק לה שומעין צערא דידה הוא הוא אומר להניק והיא אומרת שלא להניק מהו ופשטנא ליה כל היכא דהיא לאו אורחה לה שמעינן היא אורחה והוא לאו אורחיה מאי ופשטינא ליה עולה עמו ואינה יורדת עמו: הכניסה לו שפחה אחת אמר רבי חנא ואיתימא רבי שמואל בר נחמני לא הכניסה לו ממש אלא כיון שראויה להכניס אע"פ שלא הכניסה תנא אחד שהכניסה לו ואחד שמצאת לו משלו: ארבע יושבת בקתדרא א"ר יצחק בר חנינא אמר רב הונא אע"פ שאמרו ארבע יושבת בקתדרא אבל מוזגת לו כוס ומצעת לו מטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו ואמר ר' יצחק ברבי חנינא אמר רב הונא כל מלאכות שאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו [ידיו] ורגליו. והצעת המטה אמר רבא לא אמרן אלא בפניו אבל שלא בפניו לית לן בה: ומזיגת הכוס דביתהו דשמואל מחלפא ליה מימינא לשמאלא דביתהו דאביי מנחא ליה אפומא דכובא דבי רבא אבי

להיות רגילה עם הבעל לתבוע ממנו כלחמרינן בפ' הלוקח [לף כח.] וחינה נפרעת ממנו חלח ע"י לחר וכ"כ רב לחח ז"ל בשלחלתו בפרשת וירח חלו וחיתתה לפטרה בעלה חו למית בעלה בעיר לחיתתו על ימי מניקתה ע"כ ולכחורה סבי מסתע מלקתני בברייתה בפרק סחולן (לף מב.) לח יפה לחם מעוברת חבירו חו מינקת חבירו ומסתמא קתני כל שהיה מניקת חבירו לח חנח נרסינ ול"ם חלמנה וכ"כ רמב"ם ז"ל בפי"ח מהלכות נירושין ולח חלק וכתב הרשב"ם ז"ל לבנרסה לוקח שהניקתו קודם שנתנרסה על שהכירה לבל קודם הזמן הזה לח להח חי בעי לח תניק חותו כלל ולפי' בשכר ולקתני לעיל בברייתה [לף נט:] נתנרסה חין כופה חותה להניק ולח היה מכירה כופה ומעלה לה שכר ומניקתו מפני הסכנה: **ואפילו נתנה למניקה.** מסתמת בעלה: **או גמלתו.** בתוך זמנו ובנמלת פרכינן ליה והח ר"נ ברח לה לבני ריש נלותה. כלומר **למנות שהיה כהן מניקות שנתנו בניהם למניקה והתירן ליגאי** ומפרקינן שחני לבי ריש נלותה לנח הלרי בהו. כלומר **שפסקה להניק את בניהן** מניקה **ירחה לחזור בה לפי שבני לחם מחויימין הם** ויש מי שכתב דלמה דוקה לבי ריש נלותה חלח כל כיוצח בו וחחרים התירו עוד חפילו לחיטים דעלמח לח נשבעה המינקת להניקו כל ימי הסנקה ולח נ"ל כן לבנמ' לחת רב פפח ורב חוגח בריה דרב יהושע הוו סבירי למעבד עובדח כברייתה דתניח נתנה בנה למניקה מותר וחתה להו רב פפי ולתנן לח תסברו מפח דתניח דרי שהיתה דופקת בלבת בי' חו שהיתה היח חולה עקרה זקנה חיילונית ושחינה רחויה ליל ערימות להמתין נ' חלפים לכרי ר"מ וחמר ר"נ חמר שמואל הלכה כר"מ בנזדוזיו. כלומר **לאע"נ לחין כאן משום להכחין בין זרעו של רחשון לשל שני להה לח מעברה לח פלוג רבנן בתקנת נזדות שלהם בין חשה לחשה ונזרו שמא שתתחין כל חשה נ' חלפים וה"נ לח פלוג רבנן במניקה שמא בעלה בין שהיה מניקתו בין שחינה מניקתו** וחתרו ליה לתו לתעתין ומעתה קשה לי כיון לחפי' בשחינה רחויה ליל לח פלוג חמחי מפלגינן בלבי ריש נלותה לנח ולפי ערין לומר לשחינה רחויה ליל וכיוצח בה ליח לה קלח וחתה לחיחלופי לחבל לבי ריש נלותה קלח חית להו ומעתה חין להתיר בשבעה להה ליח לה קלח וסרי"ף ז"ל לח כתב הח לריש נלותה ולח סרב רבינו משה בר מיימון ז"ל בפרק י"ל מהלכות נירושין ולח יפעתי למה שהיה לחותה מהלכה (זכ) מלתניח דרי שהיתה רחופה כו' חחיר שרח להו לבני ריש נלותה לנח ולפי היינו טעמח דפסק כר' חחיר שרח להו לבני ריש נלותה לנח ליח להו ולח לחלנופי ולפשר מסום לבני ריש נלותה קלח ליח להו ולח לחלנופי ולפשר שהמיטוה מסום לסבירה להו לדוקה ריש נלותה ולין לנו כיוצח בו: **קימעא. פסקו ליתן לה מזונות מועטין** לוכלת הרבה **משלה כלי שיהא לה חלב ולא תמיתנו: כשות.** הומלין: **חזיז. עשבים של זרע תבואה: חבושא.** קלונ"ס: **קורא. רך הגדל בלקל מיה שנוסף על הענף בשנה זו: כופרא. תמריס בקטנותם: כמכי. והרסנא. לגיס מטוננים בקמח וכעיר וסומן שלהם: מינייהו פסקי חלבא. יש בלבריס הללו שפוסק חלב הלשה ויש בהן שלין מפסיקין חלב עוכרין** ולינו יולע מין לו לרמב"ם ז"ל שכתב בפרק כ"ל מהלכות לישות שלם היה מתחוה לחכול מלכל רע מפני חולי תחוה שיש לה בבטנה שלין הבעל יכול לעכב שמא יפות הולד מפני שנעשר נופה קולס: [לף סא.] **צערא דידה היא. לחלב רב בללים ומעשרים** והרב רמב"ם ז"ל כתב בפרק הנזכר שנעשר הוח לה לפרוש מבנה: **דהיא לאו אורחא.** שלין **לרך מספחתך להניק: אלא כיון שראויה להכניס.** פרש"י ז"ל **שהכניסה נלונית רבה שיש בללי למביאה נלונית זו לקנות ממקנתה ספחות להכנים ונשמש.** ולחברים פירשו רלויה להכנים שלרך בנות מספחתה בכך לו שלרך מספחתו בכך והכי מוכח בירושלמי לתר שמואל בר יעקב לל סוף לבר שהכניסה חלל לפילו שרלויה להכנים כהלל לתנת עולה עמו ולינה יורלת עמו: **אבל מוזגת לו כוס ומצעת לו את המטה. משום למילי לחיבה נינהו כלי שתתחבב עליו ולא למי למצעת למתני'** להתם להפך בבריס וכסתות **להוו לבר של טורח וכבפיה** לבל הכל לפרוש **סדין ולבלין לבר שלינו של טורח והני לא כפו לה חלא חכמים השיאוה עצה טובה להנשו זאת ביסרלא** כך כתב רש"י ז"ל לבל לחברים פירשו למתניתין להניע המטות כולן לבל הכל להניע מטותו בלבד ובמתניתין לא נרסינן ומצעת לו חלא ומצעת לת המטה והכל נרסינן ומצעת לו (בלבד) ותמה לני על הרמב"ם ז"ל שלא חלק בפרק כ"ל מהלכות לישות בהצעת המטה בין עניים לעשירים וכתב בכולן בסוף ומצעת לו לת המטה ויהיה לו להרבות בעניים: **חוץ ממזיגת הכוס כו'.** שסס **לבריס של קירוב וחכה ומכיחין ליתי הרגל לבר: והרחצת פניו ידיו ורגליו.** לע"פ שלינה חלא שופכת המים בלבד לחינה הרחנה ממם פסיעה לחסור לבלה רחינה נמי חסור לינע לפילו בחנבע קטנה: **מיחלפא ליה.** פירש רש"י ז"ל בימי ליבונה וכן ר"ח ז"ל לבל הני בימי ליבונייהו ור"ת ז"ל לומר שלין להקל בימי ליבונה יותר מימי נלתה לפי שהיה בנלתה על שתבא במים והא לחמרינן בפ"ק לשבת (לף יג:) בימי ליבוניך מסו חלניך לו משום לקולי חלא משום שלליהו היה יולע שחותו תלמיד (לא) היה טועה ומיקל בלבר ולוחק נגול הוא לומר שחותו תלמיד היה טועה בבך לבך נרחה

לפרש הכא והתם שטובלות היו בסוף ימי נדות של תורה ולחו"כ היו נוהגות חומרא לרבי זירא: **אבי סדיא.** מרחסותיו: **אשרשיפא.** ספסל וי"ח לזוקף כוס הוא שחסור להושיט מילו ליזיל לבל כלי אחר מותר ובלבד שלא יגע בבשרה ואפי מוכח בירושלמי במסכת ברכות [פ"ב **סוף הלכה** ו] כלה לביתה לחסורה כל ז' ולחסור ליטול ממנה כוס לחלחל כלי אחר מותר והא לחמרינן בסדר חליצה רבה נבי אותו תלמיד שמת בחלת לו את הפה וגגע ביך וגגע ביך לו את הפתן וגגע ביך היינו לומר שמתוך כך נגע ביך הא לאו הכי אין לחסור בלבד וכן נרחה מדברי הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר לבל מחמו של רש"י ז"ל לחמרו לחסור ליטול ממנה כל לבר והא דלביתה דמחול לאו לחיבה ליה ממש שלא מוצנת ועשות היכר בלבד מניחתו על השלחן בשמחל כלביתה לחבני לחנח ליה לכובא ולחיך לחסרשיפא ולחבי סדיא: **הכל משהין לפני השמש. שמשמש בסעודה ולוכלים לפניו ומיהן מלהלכילו על שיקומו הקרואין: חוץ מבשר שמן כו'. שמתוח להם ומצטער: בתקופת תמוז. שריחו חזק וחוס היוס מחרחר בו כלרס: תבשילא דארדי.** מין כמחין ופטוריות: **אסתבני. הייתי מסוכן לאוחזני בולמוס מחמת תאות רעבוני: תמרתא דהנוניתא.** תמרה שמנה כמו (שבועות לף מז:) **קרב לנבי להינח ולילהן: כל דאית ליה ריחא או קיוהא.** לפיוצו **קיהיון שיוים לגרוע"ר בלע"ז** מזיק **לת מי שלוכלין לפניו ולינו לוכל: חד ספי. מלכיל לת השמש מכל מין ומין: וחד ספי ליה ממין אחד. בתחלת סעודה לסוכב ומסחר המינין משכה על שינמוד סעודתו.** לין כופין לותה לעמוד לפני לביו ולא לפני בנו. כשלין שמוכין על שלחנו מיירי לשיל בשמוכין חייבת מלאמרי' לעיל בגמ' [לף שם.] קמי חורחי ופרחי מלן טרח למשמע שהיא חייבת לטרוח לפני כל בני הבית שמוכין עליו: [לף שם:] **ולא ליתן תבן לפני בהמתו אבל נותנת תבן לפני בקרו.** כך ני' רש"י ז"ל ופירש לבשמתן היינו **קום וחמור שהם מזוייניס עיהלים לרביעה לבל בקר לינו להוט לחר לרביעה ולין יגרו ניכר כ"כ לפיכך לין לשה נשתת לו** והרי"ף גרים בהפך ולתרוייהו ליכא למיקם מלתניל **בפרק בתרא לנדרים** (לף פח:) קונס שלא ליתן תבן לפני בהמתך ולפני בקרך לינו יכול להפר ולו משועבדת ליה ליתן לו לפני בהמתו לו לפני בקרו לחלי לינו יכול להפר לחרבה לו היה ערין להפר לכיון למשעבד' ליה לו חיל נדרה י"ל להכא בשלא הכניסה לו שפחות לבל השם בשהכניסה [לו משעבדת ליתן לבקרו לו לבהמתו הלבך לינו יכול להפר] והיינו

סדיא דבי רב פפא אשרשיפא: ואמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא הכל משהין לפני השמש חוץ מבשר ויין אמר רב חסדא בשר שמן ויין ישן אמר רבא בשר שמן כל השנה כולה ויין ישן בתקופת תמוז אמר רב ענן בר תחליפא הוה קאימנא קמיה דמר שמואל ואייתו ליה תבשילא דארדי ואי לאו דיהיב לי מיניה איסתבני ור"פ אמר אפי' תמרתא דהינוניתא כללא דמילתא כל דאית ליה ריחא ואית ליה קיוהא: אבוה בר איהי ומנימין בר איהי חד ספי מכל מינא ומינא לשמעיה וחד ספי מחד מינא מר משתעי אליהו בהדיה ומר לא משתעי אליהו בהדיה: ועושה בצמר. (דף סא:) בצמר אין בפשתים לא מתני' מני רבי יהודה היא דתניא אין כופין אותה לעמוד לא לפני אביו ולא לפני בנו ולא ליתן תבן לפני בקרו אבל כופה ליתן תבן לפני בהמתו ר' יהודה אומר אף אינו כופה לעשות בפשתן מפני שהפשתן מסריח הפה ומשרביט השפתים ודוקא בכתנא רומאה: ר' אליעזר אומר אפי' הכניסה: אמר רב מלביו אמר רב אדא בר אהבה הלכה כר' אליעזר: **מתני'** (דף נט:) רשב"ג אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן כתובה שהבטלה מביאה לידי שעמום: **גמ'** רשב"ג (דף סא:) היינו * נ"א ת"ק [וכ"ה הב"ח] רבי אליעזר איכא בינייהו דמיטללא בגוריתא קיטנייתא אי נמי בנרדשיר למאן דאמר שהבטלה מביאה לידי זימה הא נמי מביאה לידי זימה ולמאן דאמר מביאה לידי שעמום הא אין מביאה לידי שעמום וכבר אפסיקא הלכתא כרבי אליעזר דחייש לזימה: **מתני'** המדיר את אשתו שאי אומרים שתי שבתות ובית הלל אומרים שבת אחת והתלמידים היוצאין ללמוד תורה שלא ברשות ל' יום והפועלים שבת אחת עונה האמורה בתורה הטיילין בכל יום הפועלים שתים בשבת החמרים אחת בשבת הגמלים אחת לל' יום הספנין אחת לששה

לתניא בהסיא שלא לגיע מטתך שלא לחזון לך לת הכום ח"ן להפר ולא קתני שלא לוסף ושלא לבטל משום לכיון שהכניסה לינה חייבת בהן ולפ"ה חייבת בחזינת הכום והגעת המטה וכן נרחה מדברי הרמב"ם ז"ל שמנה נותנת תבן לפני בהמתו בעניות בהלכות לישות: **משרביט.** פוסטו **כמין סרכיטו על סנעסות נלוזות שהיא ערוכה לסרות החוטו כרוך** (תמיל): **הלכה כר' אליעזר.** ומיהו משמע שלינה חייבת לעשות משקל חמס סלעים ללא כלי שלא תהא יכסנת ובטלה ויש לומרים למלחקתה לילה הויא לכיון שלין מחייבין לוחה שלא כלי שלא תבא לילי זימה בין לחחרים בין לעלמה חזל ליה הסוח טעמא לבל הרמב"ם ז"ל כתב למסתברא ללא עליף מהטלפה לעל ילי הלחק להויא לבעל ת"פ שעוסה מרעונה ולא מתורת חיוב ולא יליעתי מהו לכל הטלפה ברעונה ועשית ולעפ"כ הקנוה לבעל תחת מעה כסף ולפילו הטלפה שע"י הלחק למי שפוסק כן ומה ענין זה לכאן לבל קרוב הלבר לומר שלא תהא מלאכתה לעמה כיון שלא תעריך לחסוב עם הבעל תתבטל ותבא לילי זימה: **לילי שעמום.** שנעון: **היינו תנא קמא. ר' אליעזר מה לי לילי זימה מה לי לילי שעמום: דמטללא בגוריאתא קטנייתא ונרדשיר. משחקת בכלבים ושחוק שקורין לשקקי"ם: לילי זימה איבא לילי שעמום ליבא. לאין שעמום אלא ביושב ותוהא ובטל לנמרי: וכבר איפסיקא הלכה כרבי אליעזר דחייש לילי זימה.** הילבך מליר לת לשם מחלכה שע"פ שהיא רשאה לטייל בגורייתא ונרדשיר יוציא ויתן כתובה: **מתני' המדיר את אשתו. כנון לומר יהסר הנאת תמיסיך עלי לבל לומר הנאת תמיסיך עלי לא ליתסרה לקמסועבד לה לכתיב ועונתה לא יגרע והכי מוקמינן בנדרים בפרק וחלו מותרים (לף טו:): בש"א שתי שבתות. אם הלירה שתי שבתות תמתין ואם יותר יוציא ויתן כתובה: התלמידים יוצאים לת"ת שלא ברשות שלשים יום.** פירשו בתוספות שלשים יום שוסין חון לעירן חס ערוכין ללמוד בעיר לחרת וכיוס שלשים ולחל יהיו בעירם לפילו חס לוחן יום יחזרו לעלת להיות שלשים יום בחון וכן פועלים שהולכין לעיר לחרת ועומלין עם כל השבוע למלחכתם להיינו ז' ימים ובשמיני יחזרו לביתם וכן לעולם להיינו עונה האמורה בתורה לנבי תלמידים ופועלין הערוכין ללמוד ולעשות מלאכתן בעיר לחרת לבל תלמידים העומדים בעירם עונתם מערב שבת לע"ש כלשיטת בגמרא [לף סב:] ופועלים ומי העומדים בעירם עונה שלשם שתים

בסדת כלתן בסמוך בכך מתני': **עונה האמורה כו' הטיילין. מפרש בגמרא: החמרין. סיועלים לכפריס להביא תבואה למכור בשוק: הגמלים. סוחרי חביות ומביאין על הגמלים ממקום רחוק: ספנים. פורשים ליס הגדול לקעני הארץ** ולפי מה שכתבתי שם אין להניח לתלמיד עונה האמורה בתורה לתלמידים לי' יום ולפועלים שבעה ואחי ללא תנא בריסק עונה האמורה בתורה משום ללא לפסר להביא ליתני עונה האמורה לתלמידים שבעה יום ולפועלים שבעה ימים כי היכי דלקתני סתמא בכל הנך הטיילין בכל יום כו' אם כן הוה משמע לפילו בתלמידים ובפועלים העושים בעירם אבל נמלים וחמרים וספנים משמע משמע לחון לעירם מיירי שהרי לרכם בכך וטיולים ופועלים לקתני סתמא היינו בעירם ומ"ה תנא פועלים ותלמידים קולם העונה האמורה בתורה לאשמועינן לסתמא אין עונתן כך. וכגמ' [לף סב.] פרכינן עלה למתניתין היכי תנן הפועלים שתים בשבת והא תניא אחת בשבת אחת ואי בר חנינא לא קשיא כאן שעושין מלאכתן בעירן כאן שעושין מלאכתן בעיר אחרת תניא נמי הכי הפועלים שתים בשבת כמה דברים אמורים בשעושין מלאכתן בעירן אבל העושין מלאכתן בעיר אחרת אחת בשבת. ויש להקשות לשהריך מכרייתא ליפרוך ממתני' נופא לקתני ריבא **שבת אחת י"ל** ללא תני למיפרך מינה לריבא פסיקא למיירי בעושין מלאכתן בעיר אחרת מלקתני יוצאין אבל בריבא לא משמע ליה הכי לפ"כ היכי קתני אחת בשבת למשמע לעונתן ביום השביעי להא מתני' קתני פועלים שבת אחת ומשמע לעונתן ביום שמיני ומשנינן לברייתא בעושין מלאכתן בעיר אחרת וחוזרין כל יום לביתם ומפני שים להם טורח הלרך אין עונתן אלא אחת לשבעה ימים אבל סיפא למתני' מיירי בעושים מלאכתן בעירן ואין להם טורח הלרך ומ"ה הויא עונתם שתים בשבת וריבא למתניתין לקתני שעונתן אחת לשמנה ימים מיירי בעושים מלאכתן בעיר אחרת ואין מוחזרין לביתם על יום שמיני ולפי זה נתגלו שלש מלות בפועלים ואין שנוי מחוורת בשיני לפ"כ היכי תני **יוצאין שלא ברשות** כיון לעונה שלהם כך ובגמרא נמי אמרינן [לף סב:] זו לברי רבי לליעזר אבל חכמים אומרים יוצא אדם לת"ת ב' ג' ימים שלא ברשות אלמא אין זו עונה קבועה אלא אם אתי שנים או ג' לפי ערך ליומם לפיכך נראה יותר לריבא למתני' הכי לקאמר לתלמידים ופועלים מתוך שלרכן שלריכין ללכת חון לעירן יכולין לבטל עונתן תלמידים שלשים יום ופועלים שבת אחת ומ"ה בגמ' לא תני פריך ממתני' ופריך מכרייתא לקתני סתמא אחת בשבת למשמע עונה הקבועה להם היא אחת בשבת ומשנינן לאין הכי נמי בעושין מלאכתן בעיר אחרת ולפי זה ג"כ לפסר לומר בג' מלות בפועלים שבעושין מלאכתן בעירן שתים בשבת ואם צריכין לצאת חון לעירם אחת לשמונה ואם מנהגם קבוע לעשות (היום) בעיר אחרת עונה הקבועה שלהם אחת בשבת ומיהו אם אירע להם צורך מלאכה יכולין לאחר על יום שמיני ללא נראני מעושים מלאכתם בעירם והריף ז"ל לא כתב מסוגיא זו בגמרא כלום נראה שהוא סובר לפועלין שבת אחת לתנן במתני' היינו שעונתן אחת ל' ולפיכך נפטר מסוגיא זו בגמרא שאם העושים מלאכתם בעירם **יוצאים שלא ברשות** שבת אחת כ"ש שאותן שמלאכתן בעיר אחרת שעונה שלהם כך לכל תמה אני מהרמב"ם ז"ל שהזכיר סוגיית הגמרא ולא כתב שהעושין מלאכתן בעירן יכולין **לצאת שלא ברשות שבת אחת ותמה אני** עונת תלמידי חכמים שהיא אחת בשבת למה לא הזכירה במשנתינו ונראה לי שאין לתלמידי חכמים עונה קבועה שכיון שהתלמידים **יוצאין שלא ברשות** לר"ש [לי יום ולברי חכמים] אתיס ושלא סניס כלשיטתן בגמרא משמע לעונת תלמידי חכמים שהרי בעירם נ"כ מסתנים כפי מה שהם ערוכין לגבל שיהם מעיניהם בענין למוסם ולטרוחם בו והלכך יקוע שאין כל הזמנים שוים להם בכך ולחמרין בגמ' לעונתן אחת בשבת היינו כשאין מתחלם להם בלימוסם לכך ולפי שיקוע שאין זה מצוי להם תמיה לא נפנית עונה שלהם במסנתינו: **גמ' מיולדת נקבה.** שפוסה שבועייס מתשמיס: **מידי דשכיח. כעס שכועס על אשתו ומהירה: ממידי דשכיח. נהות לאפוקי ליה ללא שכיחא כולי האי: מידי דהוא גורם לה. נלר האיש גורס לה לשהות והלילה על ידו כאה לה: אף בסתם נמי ימתין.** לכ"ש שתי שבתות ולכ"ש שבת אחת שמא **בתוך הזמן ילמל למנוע פתח חרטה לומר לאעתא להכי לא נלרתי ומתיר לו חכם נללו: גרסינן בגמ' עלה דמתני' דתנן והתלמידים יוצאים ללמוד תורה שלא ברשות כו' איבעיא להו ברשות כמה.** כמה ליכבה ליה לשיהי רשות לאין תורתן לאין לתלמיד כמה ופרש"י ז"ל **לרך לרן שלח ישא עליו חנוה ואפילו הוא יכול לפתותה שתתן לו רשות** ואמרינן אמר רב חלם כאן וכ' בביתו והקשו בתוספות והא חזינן יוחנן אמר חלם אחד כאן וכ' בביתו והקשו בתוספות והא חזינן בגמ' לר"ע יש בבה"מ ברשות כמה שניס תרגו להכא מיירי בשעריך לפתותה ולביתהו לר"ע מלעתה עבדא לבל תמה אני אי תלמידים קא מייתי הא תנן לאפילו שלח ברשות לי להם פעם אחת לשלשים יום ויכי נימא לאפי' ברשות לוקא בשני חלשים או חלם אחד בבית ואפשר לכי תנן במתניתין שלשים יום לא שיעשו כן בקבע תניר אלא בהקדאי בעלמא ואחרים פירשו לבגמרא לפועלים קיימי לקדאי למוכיחי מיניהו רב ור' יוחנן בפועלים מיירי ואע"ג לאמרינן בגמ' שאני התם לאית ליה רווחא ה"ק לרווחא לעבודת המלך נפיש מרווחא לפועלים: [לף סב.] **מאי טיילין.** כגון רב שמואל בר שילת **מלמל תינוקות היה ומתפרנס מהן: וגבי בטולא דאפדניה.** ועל שם כך נקראים טיילין: **דלא חליף כו'. אין שליח המלך עובר על פתחו לשאול לו עבודת המלך שאין עין המלך עליו שאינו עשיר בעיניהם: איבפל תנא.** לשתם לעיל המזיר את לשתו ב"ה אומרים שבת אחת לשין **לומר זאת לא בשפן ולא בגמל ולא בחמר שהרי החמר עונתו אחת בשבת ובשביל יום אחד יוציא ויתן כתובה בתמיה הרי עונתה משבעה לשבעה וכל**

חדשים דברי רבי אליעזר: **גמ'** בית שמאי גמרי מיולדת נקבה וב"ה גמרי מנדה במאי קא מיפלגי מר סבר ילפינן מידי דשכיח ממידי דשכיח ומר סבר ילפינן מידי דהוא גרים לה ממידי דהוא גרים לה אמר רב מחלוקת במפרש אבל בסתם דברי הכל יוציא ויתן כתובה ושמואל אמר אף בסתם נמי ימתין שמא ימצא פתח לנדרו והלכתא כשמואל: הטיילין בכל יום (דף סב.) מאי טיילין אמר רב כגון רב שמואל בר שילת דאכיל מדידיה ושתי מדידיה וגאני בטולא דאפדניה ולא חליף * נ"א וכן גי' הערוך כרגא פריסתקא דמלכא אבבויה: החמרין אחת בשבת. א"ל רבה בר רב חנן לאביי איכפל תנא ותנא המדיר אשתו מתשמיש המטה [* גי' ד"ת שבת אחת] יוציא ויתן כתובה אטייל ופועל דהא ליכא דמיחייב בעונה תוך השבת אלא טייל ופועל א"ל לא (דף סב:) אכולהו קתני יוציא ויתן כתובה והא ששה חדשים קאמר והיכי יוציא ויתן כתובה אשבת אחת א"ל אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו שזה לבו רעב וזה אין לבו רעב וזו כיון שהדירה הויא לה כמי שאין לה פת בסלו ויוציא ויתן

שכן גמל וספן ונמנע שתין **בכגון זה חלה טייל ופועל העומד מלאכה בעירו שלרבו לשמש שתים בשבת** כך כתב רש"י ז"ל לפנינו **חלה טייל ופועל** והוא תימה דהא ליכא למחייב בעונה בתוך השבת **חלה טייל ופועל** ללא חסיב חמר לפי שהחמר ופועל שוין היכא שעושין מלאכה בעיר אחרת לתניא בברייתא הפועלים אחת בשבת ומוקי לה בנמרח בעושין מלאכה בעיר אחרת ומשמע מינה היכא פועל לומה לחמר וזה לוקח ומשני לכולהו **נמי קאמר רע"י נלר טפי מפשת אחת [נלח]** ופ"ג **לכלח נלר שפה חלפים קאמרינן בספנים** ולומה **לענין תענית מי שיש לו כו' אף כאן בלח נלר לעתה נוחה לבעלה שמא יבא בתוך הזמן לכל זו משהלירה הרי היא כמי שהיא מונחת לבעל:** [לף סב:] **חמר ונעשה גמל מאי. נשאת לאלו כשהוא חמר מהו לעשות נמל שלא ברשות הרווחה עליהא לה שיתעשר או עונה עליהא לה: ותפלות. לחיות בעלה עמה: מתשעה קבין ופריישות.** פירש בערוך [ערך קכ] למשמרת לשתו על ידי שלים תנן [לף סה:] לענתן לה שני קבין ושיעור פורש מתשמים ומסורל על לשתו מתשמים מוסיפין על כתובה נ' דינרין ולפי חשבון [פרק ח לפלה משנה ז] לשלרבע שלין בשלע יש לה בשלשה דינרין י"ח קבין ומש"ה לחמרינן שהיא רועה יותר בשני קבין ותפלות מי"ח ופריסות לסיומו קב לכל ט': **אמר רב ברונא א"ר הלבה בר' אליעזר.** זהו לעת שרי"ף ז"ל ונרסינן עלה בגמ' ש"ר חלת בר לחבה זו לבר' לליעזר לכל חכמים לומרים שתלמידים יוצלים כ' ונ' שנים שלא ברשות חמר רבה שמבי רבנן שלרב חלת בר לחבה ועבדו עובדא בנפשייהו. כלומר **תלמידים שבזורינו מוכים על לבריו והוא כח ליטול מהם נפשות שנענשים ומתים** כי הא דרב רחומי כו' והרמב"ם ז"ל בפרק ט"ו מהלכות לישות פסק כרבנן: **מערב שבת לע"ש. שהוא ליל תענוג ושביתה** **יום קלט** **והנחת הנוף:** [לף סג.] **מתני' המורדת על בעלה. בגמ' מפרש ממאי: טרפעיקין. בגמ' מפרש: עד כדי כתובתה. ולח"כ נותן לה נט ויוצלה בלא כתובה לבל לינו משהה על נכסים שנפלו לה מבית לביה להפסילה : ג' דינרים. בגמ' מפרש מ"ש הוא מינה לילה** ויש שפירשו לעל כלי כתובה לקלמר ת"ק נלו לוקל לליו לכי נמי למומה ליה לר' יוסי שהוא פוחת והולך לפילו מנכסי מלוג שנפלו לה כבר ולישנא לר' יוסי נמי לייק לכי ללא פלוג עליה לללא בחלא לשם לישתי לתנ"ק לינו פוחת לללא על כלי כתובתה בלבד ורבי יוסי בתרתי פליג עליה לכי הוא לה ליה למימר לעולם הוא פוחת והולך ולפילו נפלה לה ירושה ממקום לחר מללא קאמר לכי משמע לכנכסי מלוג שנפלו לה כבר לפילו ת"ק מודה ללא שרבי יוסי מוסיף שלעולם הוא פוחת והולך ולותו פחת נעשה חוב עליה [שם] תפול לה ירושה ממקום לחר יחזור וינבה ממנה ובכי לתני בירושלמי לנרסינן שם [בפרק זה הלכה ח] מה לפחות מן פרט פורנין ליה כלומר מנכסי מלוג נשמיענן מן הלל רבי יוסי לומר לעולם הוא פוחת והולך [שם] תפול לה ירושה ממקום לחר ויחזור וינבה ממנה לו חמר ללא ירושה לבר שהיו מנוי הלל חמר לפילו לפחות מפרט פורנין ליה יפחות ולפי זה ה"ה נמי שהם נפלה לה ירושה לחר שהתחילה למרול קולם שנתנרשה שפוחתין ממנה מכאן ולהבא לפילו לת"ק לרבי יוסי לו חזית בה הלל שהפילו [כלתה] כתובתה מחשבין ופוחתין שהם תפול לה ירושה ינבה כל מה שפחתו לבל מה שנפלה לה פוחתין ממנה לפילו לרבנן ומיהו לוקל בשהוא לבל בלרושה כיון הלל שייך בעל בנכסיה כלל לו נבי מינה מילי זהו לעת [רמב"ם] ז"ל לבל לחריס פירשו לפרל פורנין היינו נהוניה לבל מנכסי מלוג שיהו פוחת כלל וכן נרלה לעת הרמב"ם ז"ל פרל י"ל מהלכות לישות ולפי זה כשלחרו בירושלמי לו לחרו הלל ירושה לבר שהיו מנוי כל נכסי מלוג לפילו לוהן שים לה כבר ירושה מקרי ולבר שהיו מנוי היא שהן לרוב הנכסים נ"מ ולפי זה רבי יוסי בתרתי פליג הלל מיבעי שהוא פוסק על נ"מ שים לה כבר הלל לפילו על לוהן שים לה לחר מכאן וכתב הרל"ה ז"ל לז' לינרין שפוחתין לה מכתובתה ללו ז' לינרין בטובת הנאה לכתובתה קאמר להוי טפי מז' לינרין הלל ז' לינרין מכתובתה ממש קאמר וכן מנ"מ שלה פוחתין ז' לינריס ממה שהנכסים שוין עכשיו לע"פ שים לבעל בהן לכילת פירות וכן נמי לם נתנו לה נכסים בחתנה ע"מ שהין לבעלה רשות בהן נם כן פוחתין ממנה ז' לינרין ולע"פ שהין הסיעורין שוין שהנכסים שלה שהין לבעלה רשות בהן הז' לינרין ז' לינרין נמוכין וז' לינרין לכתובתה וכ"מ שלה הין שוין כך לל פלוג רבנן ונבי לילים כי היו מורל שמוסיפין לה נ' לינרין ללו לייבינן להו לה לשתר ועומד לילקח בהן קרקע והוא לוכל פירות הלל מוסיפין על כתובה קאמר כלומר שנעשה חוב עליו כשהר סך הכתובה: **גמ' רבי יוסי בר חנינא אומר אף ממלאכה.** רבי יוסי בר חנינא לומר ממלאכה ללו מעושה בעמר קאמר להא לל משכחן לפלוגי עליה לרב הונא במאי קאמר ליכולה שהם שהחמר לבעלה חיני ניזונית ולחיני עושה הלל משהר מלאכות שהשהם עושה לבעלה שהינה יכולה להפטר מהם קאמר לפי שהין תחת מזונות הלל בעושה בעמר בלבד להא חמר לעיל בפרקין בנמרח [לף נט.] מילי לקין ממילי לקין ושהר מלאכות לל קייני: **והלכתא כרב הונא דאמרי לקמן היכי דמיא מורדת דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה ש"מ דמתשמיש הויא מורדת כרב הונא.** כלומר לההם הוא לישכח נערה לבל במלאכה ליכא למימר בעינא ליה ומצערנא ליה והרלב"ל ז"ל הסיב שהין זו רלוה להא חמר בנמרח הלכ"ע מורדת מהשמים הויא ומש"ה נקיטו לישנא למורדת מהשמים למולו היב כולהו לבל הרלוה הנכונה מלחמרי בנמ' [לף סז:] ל"ל רב חייל בר יוסף לשמואל מה שבין מורד למורדת. כלומר המורדת פוחתין לה ז' לינרין והמורד לין מוסיפין על כתובתה חלה נ' ומלא מקום של זונות מי שוכר לת מי ל"ש זה יצרו מבחון וזו יצרה מבפנים והלי טעמא לל סני חלה למורדת מהשמים לבל ממלאכה מה בין מורד למורדת חלרבה ערבי של חסה נדול מסל היה שהין לה מזונות ופרנסה לבנמרח חמרינן למחלן לחמר מורדת ממלאכה מורד על חסתו היינו שחומר חיני זו וחיני מפרנס ובירושלמי [כתן הלכה ח] כתובת אפי' אשבת אחת: א"ל רבה בר רב חנן לאביי חמר ונעשה נמל מאי א"ל רוצה אשה בקב ותפלות מתשעה קבין ופרישות: דברי ר' אליעזר. אמר רב * בגמ' ברונא מתנא אמר רב הלכה כר"א עונה של תלמידי חכמים אימתי אמר רב יהודה מערב שבת לערב שבת (תהילים א':ג') אשר פריו יתן בעתו וגו' א"ר יהודה זה המשמש מטתו מערב שבת לע"ש: **מתני'** (דף סג.) המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת ר' יהודה אומר שבעה טרפעיקין ועד כמה פוחת עד כנגד כתובתה רבי יוסי אומר לעולם פוחת והולך * נ"א עד שאם תפול שמא תפול לה ירושה ממקום אחר ויחזור ויגבה ממנה וכן המורד על אשתו מוסיפין על כתובתה ג' דינרין בשבת רבי יהודה אומר שלשה טרפעיקין: **גמ'** מורדת ממאי רב הונא אמר מתשמיש אבל ממלאכה לא הויא מורדת ורבי יוסי ברבי חנינא אומר אף ממלאכה הויא מורדת והלכתא כרב הונא דאמרינן לקמן (דף סג:) היכי דמיא מורדת אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה

נתנו טעם מה בין מורד למורדת למ"ל מורדת ממלוכה ולחמרו ע"י שהיא חייבת לו שבע הוא פותח ממנה ז' והוא ע"י שחייב לה נ' מוסיף לה נ' והקשו שם על טעם זה והעלו מהי כלון לת"ל יותנן ערערו שם היש יותר משם לשם כלומר שהיה נקראת מורדת שלא מתעסקים לבעל ממלוכה לו שלא בפיקה בלומרת היני עושה היה כופה אותה בשוטים או שהיו זנה או ב"ד מוכרין לו מכתובתה בטובת הנאה כלי שיכול עליה עבד או שפחה לשמשו או היו מעמתין אותה וכך אמר הנחון ז"ל: **גרסינן** בגמ' [קף סנ.] תנן וכן המורד על שמתו בשלמא למ"ל מתעסקים כי היכי דליהוי מעשבדה ליה חיובו נמי קא מעתעבד לה שלא למ"ל ממלוכה מלוכה מי מעשבד לה אין בלומר היני זן והיני מפרנס. מכאן היה רונה לגלמוד ר' שלמה ז"ל לשם מחוייב לעשות מלאכה כדי לזון את שפתו ולפרנסה מלאמר בלומר היני זן והיני מפרנס למשמע להיותו מרד של מלוכה שמעובד לה לעשות מלוכה לזונה ולפרנסה ועוד היה חומר שמספר כתובה גלמוד שכותבין ונתן שפלח ולוקיר וחזון ולפרנס משמע שיעבוד ויעשה מלאכה בעבודה וזין מכאן רליה שכבר פרש"י ז"ל **לנקטו זן ומפרנס שהוא כנגד מלאכתה של שפה:** [קף סנ:] **חזרו ונמנו. שלש ימים הוא נותה לפחות מעט מעט שלש יפסידוה כל כתובתה לאחר ל' שבתות של הכרזה: אחת.** לי **כולן שוות בתורת מרד: ארוסה.** שלמרה לו לשפה: **ואפילו כשהיא נדה או חולה או מורדת.** ונרסינן בירושלמי [הלכה ח] מה שנן קיימין לו בשמרדה עליו והיה נדה התורה המרידתה עליו שלש כן שנן קיימין שמרדה עליו על שלש בחת נגדה ובחת נגדה ולפבר לטעמת למילתה לכיון שלש התחילה למרוד על הסיה שעתה לחמרין שרצתה לשחק בו על שתטבול ולעת הנחון ז"ל שם חזרה בה תוך ל' שבתות שלש הפסידה כלום וכ"ת ש"כ שתיה לשעדומי למורדת שלש שבי וברביעי הדרה בה וכן לעולם ליתה לחפבר לכל שעברו עליה ל' **שבתות של הכרזה** בין הפעמים כולם הפסידה כתובתה ושחרים לומרים לבתוך ל' שבתות פותחין לה שבעה שבעה ומש"ה לש שתיה לשעדומי לבל שיהה מפסדת כתובתה בבת אחת שלש בל' שבתות רלעיון: **אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו.** ליבול לומיד להאי ליעגא נמי לחמרינן [קף סב:] נבי מיבר שלמא כשהשה מורדת שלו פת בסלו ליבול וש"ב היה לו להוסיף על בתובתה בשם שמוסיפין במורד ותו קשיא היבי נמרי ב"ה מיבר מנלה והא היון לומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו ונ"ל להיינו טעמא לבמורד מיסיפין ובמיבר היו מוסיפין לפי שבמורד בל שעה ושעה עומד במרדו ובלי **שיחזור ממרדו מוסיפין עליו** בל שבת ושבת בבל מיבר מבין שבהיבה ושינו מונע פתח לנגדו מה בידו לעשות ולפיבך היו מוסיפין על בתובתה בלום שלש יונין ויתן בתובה לסוף שבוע בחר וביון שהיה יודעת שלסוף שבוע בחר תפטר ממנו פת בסלה מיקרי ומש"ה נמרי לה ב"ה מנלה בבל בשהיה לו בשפה מורדין מתעסקים בין שהין למרדן קנבה נלו פת בסלו מקרי ומש"ה פותחין לו מוסיפין לפהיה בשהיה נלה: **אין מכריזין עליה אלא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.** לחמרינן עלה בגמרא ליקא נמי דקתני ל' שבתות זו בחר זו ס"מ. בלומר ליקא נמי דקתני שבתות שסה **ימיס שחינס של מלוכה** (ויבול של מלוכה) **והבל מעניין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות** ולינא למימר לחרבע שבתות בבל יום בקמר

שמע מינה דמתשמיש הויא מורדת כרב הונא: ת"ר המורדת על בעלה פוחתין לה מבתובתה שבעה דינרין בשבת רבי יהודה אומר שבעה טרפעיקין ורבותינו חזרו ונמנו שיהו מכריזין עליה ד' שבתות זו אחר זו ושולחין לה מב"ד הוי יודעת שאפילו בתובתיך מאה מנה הפסדת אחת ארוסה ונשואה ואפי' נדה ואפי' חולה ואפי' שומרת יבם אמר ליה רבי חייא בר יוסף לשמואל ונדה בת תשמיש היא אמר ליה אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו אמר רמי בר אבא אין מכריזין עליה אלא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמר רמי בר אבא שתי פעמים שולחין לה אחת קודם הכרזה ואחת אחר הכרזה דרש רב נחמן בר רב חסדא הלכה כרבותינו ורב הונא בר יהודה אמר רב ששת הלכה נמלכין בה היכי דמיא מורדת אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה אבל אמרה מאיס עלי לא * ד"ת מ"ז (הויא מורדת ולא) כייפינן לה מר זוטרא אמר כייפינן לה הוה עובדא ואכפה מר זוטרא ונפק מינה רב חיננא מסורא ולא היא התם סייעתא

ל"ל רב נחמן בר יצחק מאי בורכתא לגלו לחמריתה ניהליה ומצטיה לנבגרא רבא לחמריתה ניהליה ומנו רבי חנינא ולהיכו כמלן סבר בלומר **רבא לחמר בורכא היא כמלן סבר** ומהלרינן כי הא לליתמר הלכה נמלכין בה. בלומר מסנינן **לת ניטה ומחזירין עליה שתחזור בה ובתוך בך פוחתין מכתובתה ז' לינרין בשבת** בך פרש"י ז"ל ולא נהירא לשם ליתא ל"ל למימר הלכה בשמנתינו ולף לעת הרי"ף ז"ל היכו בן שברי הבית הלכה בבתובתינו והלכה נמלכין בה בלמא יבנן לבתיהן והרלב"ד ז"ל פירש בנמלכין בה במאי ניחא לה טפי מי במאי לתנן במתני' מי במאי לקלמרי [רבותינו] ז"ל ולפבר שזה היה לעת הרי"ף ז"ל וב"ת ומאי לשליבו בה בעי והיבי לפבר לגלו ניחא לה בשמתני' מלרבותינו [ליבא למימר] לגלרבותינו בין שהיה יועצה **בלרבע שבתות של הכרזה** ועקרי לה לניסוקין מיל מה שים לה על הבעל הוא שמפסדת לבל נבסי מלוג לילה ניהו ולא יהבינן להו לבעל לבל לשתני' בין לילבינן שבר לבעל בבל שבוע ושבוע הוא פוסק והולך לפילו על נבסי מלוג שלא ולבלרי מי שלומר לשפי' למתני' שינה מפסדת גלו בתובתה בלבד ל"ל לניחא לה בלרבותינו מתני' לענין בלוות נלו ברזל הקיימים במו שלבתובת בשמוך בש"ך ולי נרשה לה"ק הלכה נמלכין בה גלו סני בשמולחין לה מב"ד לומר הוי יודעת גלו שבה"ד בעמן נמלכין בה קולס שיפסקו לת הדין להפסידה בתובתה ולפבר שזהו לעת הרמב"ם ז"ל שבתב בפ' הנזבר ולחר ההבראה שולחין לה פעם שניה ולומרים לה בו' ולש עמלה במרדה ולו חזרה נמלבים בה ולתלבר בתובתה: **דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה.** פרש"י ז"ל **ה"ל מורדת לבופין לותה ופוחתין בתובתה לחמרה בעינא ליה בו' שים לבופה ע"י פחיתת בתובה: אבל אמרה מאיס עלי.** לו הוא ולו בתובתו [בעינא]: **לא בייפינן לה. להסהותה חנא נותן נט** מיל לש הוא רונה **ויוצאה בלו בתובה:**

כלתיה דרב זביד אימרדה. ולמרדה מחיים עלי: **הוה תפיסא חד שיראה.** מעיל לחל שהכניסה לו בכתובתה: **הפסידה בלאותיה הקיימין. לפיכך בנכסים שהכניסה לו בנלווייתה ומחלוש עליו בכתובתה ועליון הכלחות קיימין תפסיל לותם: מיבעיא בעי. לא הפסידה כלאותיה לא לאו: משום דרב זביד גברא רבא הוא. ולא יערער על לבריכם מחמת ענוותנותו: מפכיתו דינא לחובתו.** כל זה לפון רש"י ז"ל והזקיקו לפרש לכלתיה לרב זביד לאו מורדת ממש הוא אלא לאלמרה מחיים עלי משום דס"ל לחי מורדת ממש הוא לא הוא מסתפקי בה בגמרא בכלאות הקיימים להה מילתא פסיקתא תנן לפותח והולך על כלי כתובתה ומשמע לפילו [בכלאות] קיימין אלא בלאמרה מחיים עלי עסקינן וכנכסי מלוג פסיקא לן ללא מפסלא שזו עוקרת תנאי לישות לשעתה היא ונכסי לילה ולחי יהבינן לה אלא לכנכסי צאן ברזל הקיימין מסתפקא לן אי לאמרינן כיון לחיתנהו בעיניהו ניהוו לילה: **ואין** סיטה זו מחוורת בעיני שהרי הזכירו בהניה זו מרלה שניס לו נ' פעמים ולוחק הוא לומר למרלה לאו לוקא וכן רלחיתי לרמב"ס ז"ל ולאחרים מן הרלשונים שכותבין פסקי ליעין בלאמרת מחיים עלי ולא ילעתי מעין לסס לבל פסטו הגמרא כך נרלה בעיני לדוקא בלאמרה בעינא ליה ומעמדנא ליה הוא לקנסינן לה לכיון לבעיא ליה אין זה כי אס רוע לב לבל לאמרה מחיים עלי אין קונסין אותה כלום שהרי אנוסה היא ולפיכך אס רוצה להוציא יתן כתובה וזהו שלא פרטו בגיני מחיים עלי כלום שאין בית דין נזקקין בלבר וכלתיה לרב זביד לאמרלה ממש ומחי לסקלינן ונרינן במרלה **אס הפסידה בלאותיה הקיימין אס לאו** במורדת ממש עסקינן ולא"נ לתנן על כמה הוא פותח והולך על כלי כתובתה למשמע לפילו בכלאות הקיימין הייגו קושס תקנת רבותינו לבל לאחר שחזרו ונתנו כיון שעוקרין [ומפקיעין] לכתובה מיל לילה אלן לאמר ללא הפסידה לפי שמיא הוה כלתיה דרב זביד אימרדא הות תפיסה חד שיראה יתבי אמימר ומר זוטרא ורב אשי ויתיב רב גמדא גבייהו ויתבי וקאמרי מרדה הפסידה בלאותיה הקיימין אמר להו רב גמדא משום דרב זביד גברא רבא הוא מחנפיתו ליה והא אמר רב כהנא מיבעי בעי לה רבא ולא איפשיט פירוש בלאותיה נדונייתא איכא דאמרי יתבי וקאמרי מרדה לא הפסידה בלאותיה הקיימין אמר להו רב גמדא (דף סד.) משום דרב זביד גברא רבא הוא אפכיתו לדינא עליה והא אמר רב כהנא מבעיא בעי לה רבא ולא אפשיטא והשתא דלא איתמר לא כמר ולא כמר תפסה לא מפקינן מינה לא תפסה לא יהבינן לה ומשהינן לה תריסר ירחי שתא אגיטא ובהלין תריסר ירחי שתא לית לה מזוני מבעל. הדין הוא דינא דגמרא אבל האידנא בבי דינא דמתיבתא הכי דייני במורדת כד אתיא ואמרה לא בעינא ליה להאי גברא ניתיב לי גיטא יהיב לה גיטא לאלתר ואי תפסה מידי מכתובתה מפקינן ליה מינה ומהדדינן לבעל והני מילי במאי דכתב לה בעל מדיליה אבל מאי דאיתיאת מבית נשא בין תפסה ליה בין לא תפסה ליה כל מאי דאיתיה בעיניה יהבינן לה ואי ליכא מידיה דאיתיה בעיניה ואיכא מידי דאתי מחמתיה יהבינן ליה ניהלה ואי ליכא מידי דאיתיה בעיניה ולא מאי דאתי מחמתיה אלא אתאבדו להו לגמרי לא מפקינן מיניה דבעל ולא כלום וה"מ בנכסי מלוג אבל בנכסי צ"ב כל מידי דאיתיה בעיניה שקלה ליה ואף על גב דבלו ליה טובא והוא דחזי למאי דהוה חזי מעיקרא כגון דחזי לאשתמושי ביה מעין מלאכה דידיה אכל מאי דבלו ליה לגמרי ולא חזי לאשתמושי ביה כדמעיקרא משלם לה דמיהן כדמעיקרא מדידיה וכל שכן מאי דאיגניב או מאי דאיתניס דמשלם לה בעל מדידיה משום דברשותיה קיימי (* ד"ת מ"ז כדמעיקרא) כדתנן (יבמות דף סו.) אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו וחזינן לגאון דאמר דיהיב לה עיקר כתובה מנה מאתים בלחוד כי היכי דלא להווין בנות ישראל הפקר אבל מאי דכתיב לה מדיליה בין תוספת בין מתנה לא יהבינן לה מידי ודינא דגמרא אפילו עיקר כתובה לא יהבינן לה כדאמרינן בריש פירקא (בדף נד:) תנאי כתובה ככתובה נפקא מינה למוכרת למוחלת ולמורדת אלמא שכין שהשיטת כאילו נעקר לגלגל לין רלוי שתפסיל בלאות הקיימין ולפיכך נסתפקו בזה בגמרא לבל האומרת מחיים עלי לינה מפסלת כלומר: [דף סה.] **ומשהינן לה תריסר ירחי שתא אגיטא.** כלומר בין מורדת בין באומרת מחיים עלי לעולם לינה יוצאת בגט שלא כתב תריסר ירחי שתא לילמא הלרלה בה. ויש מי שכתב לפענין הפסק כתובתה ליכא פלוגתא בין מורדת לאומרת מחיים עלי שהאומרת מחיים עלי וחזרה בה לא הפסידה כתובתה לבל האומרת הפסידה מה שפחתו לה ועשמא למילתא לחש לתנ לומר שהאומרת לא הפסידה כיון שהיא עצמה אומרת שאינה מתכוונת אלא לצערו לתיא לצערומי למהדר בה בכל י"ב חדש לבל האומרת מחיים עלי כיון שאינה מתכוונת לצער אותו אלא שהיה מחיים עליה כי הדדי בה הא חזינא דלא מחיים עלה וכבר כתבתי מה שנראה לי להאומרת מחיים עלי לינה מפסלת כלום לבל לבדי האומר מפסלת נ"ל שאין ביכה לחזור לחניעה בלבל הוא שמסתין לותה לפי שהכתים מחזרין אלא יבא הדבר לידי נט ושמא יעשו סעולה ויתפייסו ויכתוב בעל כתובה מלעתה הא אס לא רלה ולאי הפסידתה ולעניו מתנה שנתן לה בבעל יש מן הנאונים שאמרו כי אפילו אלא מפסלת נכסי מלוג מאי לייבוב לה בעל מיהת מפסלת אלא אלא חקני לה אלא לאעתה למיקם קמיה לבל לאעתה למשקל ולמיפק לא חקני לה והקשה הרמב"ן ז"ל אי הכי היכי אמרינן בריש פרקין [דף נ:] לתנאי כתובה ככתובה כמי למורדת ובמאי למי לכתובה הא אפילו במתנה לבבתר נשוין אמרינן למפסלה ולידי לא קשיא לאי הוי תוספת כמתנה כי מנרש מתנך מרלה הפסידה לאלתר אשום אלא חקנו לה מעיקרא אלא לאעתה למיקם קמיה לבל האשה לאמרינן לכתובה הוי לא מפסלה מיניה לתנא למתני אלא בפחיתת שבעה שבעה מכתובתה או בל' שבעות כרבותינו:

מורדת אין לה לא עיקר ולא תוספת הדין הוא דינא דמורדת דנהיגין רבנן במתיבתא מכמה שני עד השתא אבל ודאי הדין תקנתא ליתא אלא היכא דאימרדת איתתא בבעלה ובעיא לאפוקי מיניה מחמת דלא בעי' ליה אבל היכא דאתמרעא או היכא דאיכא עלה חשש מותא ובעיא למיפק מבעלה כי היכי דלא לירות לה ליתא להההיא תקנתא ולא עבדינן בה עובדא ובכי האי

והוי יולא בין במורדת בין בשומרת מחיים עלי לא כייפינן לבעל לגרש שלא כהלכתי הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק י"ל מהלכות גיטין דבשומרת מחיים עלי כופין אותו להוציא שלעתו ז"ל למחי לחמרינן לא כייפינן לה היינו לומר שאין כופין אותו להוציא שהרי היא כופין אותו להוציא שאינה כשבויה שתבעל לשנוי לה וליתא מלתא בפ"ב לנדרים (דף י:) ברחשונה היו חומרים שלא נשים יוצאות ונוטלות כתובה בשומרת טחיה אני לך השמים ביני וביניך נטולה אני מן היהודים חזרו לומר כדי שלא תהא שאר נותנת עיניה בחבר ומקלקלת על בעלה בשומרת טחיה אני לך תביא ראיה לדבריה כו' למחי לפיולי בשה מחמת טענת חיסור חייסינן לה שמא עיניה נתנה בחבר וכל שכן הכא וכי תימא הכא כיון דמפסדת כתובה ליכא למיחש להכי אין זה כלום וכי אין שאר עשויה לתת עיניה בחבר ורוצה להפסיד מנה ומי לתנן לקמן בפרק המדיר [דף עז.] ושלו שהיו כופין אותו להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס ומפרשינן לה בגמרא כגון שלא למרה היוצא בהדיה שלא למרה היוצא בהדיה והיינו מחיים עלי ופיולי הכי לא היו כופין שלא ישלו ומי מלמחרינן בפרק הניזקין (דף מט:) וכי תימא כי היכי דכי מפיק לה חייבו תקינו לה רבנן כתובה מיניה כי נפקא חייבי נמי לתקני ליה כתובה מינה שאר יוצאת לרעונה ושלא לרעונה והחיים יוצאין מוציא שלא לרעונו אפשר למשה לה בגמ. שלמא לא היו כופין אותו שאלו היו כופין אותו היאך יכול לשהותה לעגין שיאמר רוצה אני על כרחו יאמר כן ואם היה שיין כן היו חכמים מתקנין ליה כתובה מינה שלא ע"מ לא היו כופין לאין החיים מוציא שלא לרעונו ועוד לחמרינן בירושלמי בריש פרק אע"פ רוצה הוא ליתן כמה שלא תחזור בה ויכולה היא ושלא כן אני החיים יוצאין מוציא שלא לרעונו מעיקרא ליה והוה מצרך לה למימר לעולם אין החיים מוציא שלא לרעונו שלא בחותם שמו חכמים וכן לעת הרי"ף ז"ל שכתב ולפ"ז כל מקח מילתא איכא למימר היכא דמיעקרא נחלה דאורייתא לא תקון רבנן ואע"ג דחזינן בהאי מילתא פלוגתא ביני רבואתא מסתברא כמ"ד לא עבדינן תקנתא בכי האי מילתא ולדברי הכל כל מאן דכייפינן ליה לאפוקי בין מעיקר דינא כדתנן (דף עז.) אלו שכופין אותן להוציא ומאי דדמו להו בין מעיקר דתקנתא אי מיתא לה איתתא מקמי דתיפוק מיניה דבעל בגט בעלה ירית לה דלא מיפקע ירושה דבעל אלא כגירושין גמורין וכן הלכתא: (דף סד.) אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל כותבין אגרת מרד על ארוסה ואין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם הא דשמואל שייכא במשנה אחרונה דתנן בראשונה שהיו מתכונין לשם מצוה היו אומרים מצות יבום קודמת למצות חליצה עכשיו שאין מתכונין לשם מצוה חזרו לומר מצות חליצה קודמת למצות יבום וליתא למשנה אחרונה דגרסינן בפרק החולץ (יבמות דף לט:) * ושם איתא אמר רמי בר חמא א"ר יצחק (ג"א). [ועי' רי"ף יבמות פ"ד סי' נ] אמר רב אסי בר אדא אמר ר' יוחנן חזרו לומר מצות יבום קודמת למצות חליצה אמר רב נחמן אכשורי דרי מעיקרא סברוה כאבא שאול ולבסוף סברוה כרבנן דתניא אבא שאול אומר הכונס יבמתו לשם נוי לשם אישות לשם דבר אחר כאילו פוגע בערוה וקרוב בעיני להיות הולד ממזר וחכמים אומרים (דברים כ"ה:ה') יבמה יבא עליה מכל מקום וכיון דלבסוף סברוה כרבנן נפקא לה משנה אחרונה מהלכתא ובטיל ליה מימרא דשמואל דאמר אין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם והא מילתא דכתיבנא איפליגו בה תרתי מתיבאתא חדא מתיבתא סבירא להו דלא הוי מורדת וסמכי אהא דשמואל דאמר אין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם ומתיבתא אחריתי סבירא להו דהויא מורדת מהאי טעמא דכתבינן ואיהו עדיף וטפי מסתבר * [עי' רי"ף יבמות סו"פ ב"ש] וכוותיה עבדינן: ר' יהודה אומר שבעה טרפעיקין: כמה טרפעיק אמר רב ששת אסתירא וכמה אסתירא פלגא דזווא: ירושלמי * הלכה ח הכא איתמר שבעה והכא איתמר תלת אמר רבי יוסי ברבי חנינא היא חייבת לו שבעה פוחת לה שבעה הוא חייב לה שלש מוסיף לה שלש ר' יוסי בר' חנינא לטעמיה דאמר בגמרא אף ממלאכה הויא מורדת אבל גמרא דילן דסבירא לה דמתשמיש הויא מורדת יהיב לכייפינן ליה לשפוקי בין מעיקר לינה כלתנן ושלו היו כופין אותם להוציא ומחי לימי להו ובין מעיקר תקנתא כו' להיינו מורדת לחמרה מחיים עלי והנשונים הוא שהתקינו לכוף כמו שכתוב בהלכות וכבר כתב הרז"ה ז"ל שלא תקנו אלא לדורש ולעורך השעה וכ"כ הרמב"ן ז"ל שעכשיו כבר בטלה מפני פריצות הדורות [שלא תהא נותנת עיניה בחבר ותפטור עצמה מבעלה בטענת מורדת] ולפי הרמב"ם ז"ל כתב בפ' הנזכר שבזין התלמוד רחוי לתפוס ולנון: **כותבין אגרת מרד על ארוסה.** שם תבעה שבעל ליפתה והיא אינה רוצה ושם כתב לה בכתובה פוחתין לה מכתובתה כנשואה: **אבל לא על שומרת יבם.** שם רוצה היבם ליבמה והיא אינה רוצה ליבם שלא לחלוץ לא כייפינן לה לניחא לן במרדותה דשם מצות חליצה קודמת למצות יבום ומי יבום שלא מתכוונין למצוה שלא נשם נוי או לשם ממון: **ירושלמי היא חייבת לו שבעה.** מלאכות הנעשות במשנתינו: **הוא חייב לה שלש.** שהרי כשמתה ועונתה: **אבל גמרא דילן וכו'.** יסיב לה טעמא כנגד ימי שבת כו' שהרי"ף ז"ל סובר שהלכתא ירושלמי היא כך נהי לחזינן לקנס השם מרובה משל איש [מטעמא לגמרין לא ולמל כו'] לפ"ז בענין ממון הקנס היה לחוי שיהא שוה ושיקנסו המורד בשלשה וחני שהן שבעה שהרי שלשו למה לא השוו שך קנס שהיה לקנס השם נהי לממחי כשכר שבת לכתי תיקני ליהוי שבה שלא [ירושלמי נמי סבירא ליה] לטעמא למילתא כלחמרינן בנמי לילן [דף סד:] לא ולמל מן השוק של זונות ולחמרי לממחי כשכר שבת שע"נ לע"י שבלעה ברי כלחמרינן בהזהב (דף נח.) שם היה שכיר שבת שכיר חנם שכיר שנה נותנין לו שכר שבת הכא לחסור מסוס ללא היו שבלעה שהיו מוסיפין לכל שבת שלא תהי שעולה לכל יום ויום שלש יתפייסו היום או למחר בחמצע השבוע אין מנטרפין כל שבעת ימי השבוע זה עם זה:

[קף סה:] **מתני' המשרה את אשתו ע"י שליש. שנותן לה מזונותיה בכית לפוטרופוס ואינה מתגלגלת עמו.** המשרה. **המכרה. כירה גזולה [מ"כ ו] מתרגמינן שירותא.** וכירוסלמי בפ' המדיר [הלכה ו] מפרש למתני' כשקבלה עליה לוקח הא לאו הכי יכולה היא שתאמר לו לפני שתפרנם מאחר שלא מבעלי לגרסינן התם למתני' לחיוך פרקין [קף ע.] לתן המדיר את חבתו מלגנות לו על שלשים יום יעמיד פרנס ויעמיד פרנס כלומר לעולם ומהלרינן דשות היא האשה לומר לו לפני להתפרנם מאחר שלא מבעלי ופרכינן עלה והא תניא המשרה לחבתו על ידי שלים כאן שקבלה עליה כאן שלא קבלה עליה לאחת כי תנן המשרה לחבתו על ידי שלים לוקח כשקבלה עליה אבל בשלא קבלה עליה לא וכגמרא לילן נמי לחרינן עלה [קף ע:] אחי שנא על ל' על שלשים יום לא שמעי היא לומני ולא זולא בה מילתא [טפי שמעי היא לומני וזולא בה מילתא] לאבל מלברי הרמב"ם ז"ל בפ' י"ב מהלכות חיות נראה לדוקא ע"י נלר הוא לחמרי' למני חמרא לזולא בה מילתא לאבל שלא ע"י נלר לא וכפשטא למתני' לשכל: **לא יפחות לה. בשבת: לא פסק שעורים אלא רבי ישמעאל.** בגמ' מפרש לה לה"ק לא פסק לה שעורים כפלים בחטין אלא ר' ישמעאל שהיה סמוך לשלום מפני ששעורים חלושות רעות הן: **גרוגרות. תאנים יבשים: דבלה. תאנים לרוסות בעינול ונמכרות במשקל: מפץ.** רך ממחצלת: **כפה לראשה. צניף אחד משנה לשנה: ממועד למועד. למנעלים קלי מנעלים חלשים לכל שלשה רגלים: וכלים של ג' זוז.** מפרשינן בגמ' ג' זוז פשוטי. כלומר **זוז מלינה שהם שמינית שבזוז עורי: חדשים. קשים לה בימות החמה לפי שהם חמים ויפים לה בימות הגשמים: והשחקים שלה. לף כשקיבה לה חלשים וכגמ' מפרש למאי מכעי לה.** ויש לדקדק למאי לא חשיב ליבל מלכלה ולפשר למשום לתנא במקום הריס קלי וכלאיתא בגמרא לא חשיב ליבי להא אית לה לבל היכא דאית לה ולקי יהיב לה אי נמי האי תנא לא חשיב אלא מילי למיכל לבל מילי לבר לוכבורי מיכלא לא חשיב ומש"ה לא חשיב נר ופתילה וכום וחבית ולקדרה אע"נ דולמלי יהיב לה וכמי אית בירוסלמי ובתוספתא [פרק זב]: **גמ' אין ב"ד פוסקים יינות לאשה.** שאין בעלה עמה **שהיין מרגילה לתאות תשמיש: וה"מ בדלא רגילה אבל רגילה פוסקין.** לכיון **לאינו לה חילוש כבר לשה בו ואינו מזיח נכה** ותמה אני למה לא הביאו הרי"ף ז"ל מאי לחמרי' בגמ' רגילה לשתות ב' כוסות בפני בעלה פוסקין לה כוס א' בפני בעלה אין נותנין לה כל עיקר ואינטריכא למימר הכי כי היכי דלא תקשי מאי למימבין לחרבי דלעזר מבריית' דקתני רגילה נותנין לה כוס אחד דולמלי רבי לעזר לחמר אין פוסקין יינות לאשה אפילו ברגילה קאי לחי יומא דשיתא יומא דשבתא ושבת גופיה לית לה: **מתני'** המשרה את אשתו ע"י שליש לא יפחות לה מקביים חטים או מד' קבים שעורים אמר רבי יוסי לא פסק שעורים אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום ונותן לה חצי קב קטנית וחצי לוג שמן וקב גרוגרות או מנה דבילה ואם אין לו פוסק כנגדן פירות ממקום אחר ונותן לה מטה ומפץ ואם אין לו מפץ נותן לה מחצלת ונותן לה כפה לראשה וחגור למתניה ומנעל ממועד למועד וכלים של חמשים זוז משנה לשנה ואינו נותן לה לא חדשים בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים אלא נותן לה כלים של חמשים זוז והיא מתכסה בבלאותיהן בימות החמה והשחקים שלה: **גמ'** ואילו יין לא קאמר מסייע ליה לרבי אלעזר דא"ר אלעזר (דף סה.) אין פוסקין יין לאשה וה"מ דלא רגילה אבל רגילה פוסקין דאמרי' דביתהו דרב יוסף בריה דרבא אתיא לקמיה דרב יוסף אמרה ליה פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה אמר ידענא בהו בבני מחווא דשתו חמרא דביתהו דרב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל אתאי לקמיה דרב יוסף אמרה ליה פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה פסוק לי שיראי אמר לה שיראי למה ליך א"ל לחבריך ולחברותיך (דף סה:) ת"ר מותר מזונות לבעל מותר בלאות לאשה מותר בלאות לאשה למה לה אמר רב פפא שמתכסה בהן בימי נדתה כדי שלא תתגנה על בעלה אמר אביי נקיטינן מותר בלאות אלמנה ליורשים בשחיטה דגיולה כלל בפני בעלה פשיטא דלשלח בפני בעלה אין פוסקין לה ומש"ה מסקינן לברגילה לשתות כוס אחד בפני בעלה אין נותנין לה כל עיקר ואיינו לר' לעזר אבל ברגילה לשתות ב' כוסות בפני בעלה פוסקין לה כוס ג' ואיינו ברייתא והרמב"ם כתב בפרק הנזכר ופוסקין לה מעט יין לשתות לא שיה מנהג המקום שיהו שותין: **לחבריך ולחברותיך. שלח תתגנה על הבריות מכבודי הרשתנן: גרסי'** בגמ' [קף סה.] ת"ר אין נותנין לה כר וכסת מפני לר' נתן אומר נותנין לה כר וכסת ה"ל לאורחה מ"ט לת"ק ואי לא לאורחה מ"ט לר' נתן כגון לאורחים לילה ולא לאורחת לילה ת"ק סבר אמר לה כי אזילנא שקילנא להו וכי אתינא מייתינן להו בהלאי ור' נתן סבר אמרה ליה זמנין למתרמי אין בשמשות ולא מצי מייתא להו ושקלת להו לילי ונניח את עלייהו ומנניח לי על ארעא. ופירש"י ז"ל **לחי לאורחה לרך בנות משפחתה ואי לאורחיה שלרכו ליתן על גבי כריס וכשתות ואין קי"ל [קף מח.** וקף סה.] עולה עמו ות"ק סבר כי אזילנא ואתינא **משרה אותך על ידי שלים שקילנא להו בהלאי** וכי אתי ותשכבי עמי מע"ש לע"ש **שהוא ליל ענוה** מייתינא להו בהלאי ורבי נתן סבר זמנין למתרמי בין בשמשות וכו' ושקלת לילי **מפץ שלי או חס לקנה כר וכסת משלי** ותמה אני כי נותנין לה כר וכסת ומי ליכא למיחש להכי זמנין למתרמי בין בשמשות ולא מייתי לילי ושקיל לילי ומנני לה על ארעא למשתא כשנותן לה כר וכסת אין נותן לה מפץ ואי נמי יש לה לחבי אינה עולה עמו וע"ל למאי לקאמר ת"ק כי אזילנא שקילנא להו היינו כדי שלא תיבן בימי השבוע ע"נ כר וכסת ומתוך כך הוא מוניא מביתה כר אלו ושלא לבל לרבי נתן כיון שהוא צריך לעזוב בביתה כר וכסת רשאה היא ליבן עליהן כל השבוע אע"פ שאין בעלה עמה שאינו בדין שתשתמר ליבן על נבי מפץ ותרשה כר וכסת מונחין לפניה ומש"ה ל"ר נתן לנותנים לה כר וכסת כל ימי השבוע וכיון שזה צריך לתת לה כר וכסת לשלח לבכר עליהן לף בשלו אינו טורח להוליך ולהביא ומ"מ למלנו מלברי רש"י לבכה"נ לא לחמרינן עולה עמו אלא בפני בעלה לאי לאו הכי מניינא נמי היה לו לתת לה כר וכסת ומ"ט ת"ק לחמר אין נותנים ורבי נתן נמי לא לחמר נותנים אלא משום לחמרי' כו' והרי"ף ז"ל לא כתב ברייתא זו וכתב הרמב"ן ז"ל שהוא סובר שאין הלכה כאחת מהם אלא נותן לה כר וכסת משום לעולה עמו ואינה יורדת עמו והלכתא כרבי נתן ולאו מטעמיה ולפי זה תרוייהו ס"ל לאינה עולה עמו אלא לחנן קי"ל כרבי נתן משום לעולה עמו ולפילו אלא בפניו ותמה אני אם כן לעיל בפרקין [קף סח.] כי חיבעית לן נבי הנקה בהיכי חורחה והוא לאו לאורחיה מאי ופשטינן לעולה עמו ואינה יורדת עמו היכי נקיטי בפשטות אלא ת"ק ור'

נתן וכיצד מסכתן תנח לפלוג עלייהו לנפסוק כוותיה ולפיכך נ"ל שלכך הסמיכה מפני שהוא מפרש כלברי החומר לחומרות וחומרא רגיל ורגילה לבא לין **דרך בנות מספחתה** ולא בנות מספחתו בכך ובכי היא נוגע לו שיך עולה עמו כלל ולפיכך הסמיכה לפי שהוא פוסק כת"ק ומתך לו על מתניתינו שלא הזכיר התנא כר וכתב: **גרסי' בגמ' עלה דמתני' ומנעל ממועד למועד [דף סה:] האי תנא שליח וערטילי ורמי מסאני.** כלומר **מופסט וערוס שתין לו חליפות בגדים חלה מסנה לסנה ומנעלים קחמר ממועל למועל והסחר לה תחליף במועל** ומפרקינן התנא במקום הריס קאי ללא סני חלה בתלתא זוני מסתני ותנב חורחיס קמ"ל לניתבינהו ניהלה במועל כי היכי לניהוי לה שמחה בנוויהו ולפיכך כתב הרמב"ם בפרק י"ג מהלכות חיסות כל"ח בחרן ישראל ובתותן חיסים לכל בסחר זמנים וסחר מקומות הכל כפי ענין המקום: [דף סה:] **מותר מזונות. כגון מסה שלו החמורים במתניתין עולפים לה שהיה רעבתנית: שלא תתגנה על בעלה. כימי טהרתה בלובסה בגדים שלבסה כימי נדתה: מותר בלאות אלמנה. הנזונית מנכסי יתומים ועליהם ניתן לה כלים של י' זוז מסנה לסנה.** ומשמע לכל שכן מותר מזונות לחי מותר בלאות לכחיי הבעל לידה הוא לאחר מיתתו ליורשים כ"ם מותר מזונות מיתתו ליורשים הוי ולא ליעטריך ליה לאחיי לפרושי וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות חיסות וכני חיתת בירושלמי לגרסינן התם [פרק זה הלכה י] הלא לתימת בחסת חים לכל בלשנה בין הותירה בלחות בין הותירה מזונותיהם הם לכל הרחב"ד ז"ל כתב למותר מזונות לשנה לעצמה וכבית רחיה מלגרסי בירושלמי בפ' לשנה נזונית [הלכה ו] רב יהודה בשם ר' יוחנן מניחתה שלא הותירה מזונות (שלה) חסת חים שמיחתה שלו הותירה מזונותיה שלו לשנה שמיחתה שלא הותירה מזונותיה שלה וכתב הרמב"ם ז"ל שלכברי הרמב"ם נרחים יותר כשטת הירושלמי החחרת לחי לא ס"ל לחיבי למיתר עלה לברייתא וחלופא בלשנה: **מתני' נותן לה מעה כסף. לכל שבת לכריס קטנים: ואם אינו נותן לה מעה כסף לצרכיה מעשה ידיה שלה.** כלומר מותר מעשה ידיה שלה וכלישתא לעיל בגמ' בשמעתא להמקדים מעשה ידי חסתו [דף נט.] ולשמרי' וחס אינו נותן לה מעה כסף לצרכיה נלו למימרא שיכול הבעל לומר איני נותן מעה ויהא המותר שלה להא קי"ל יכולה חסה שתאמר איני ניזונת ואיני עושה ולאי שיכולה נ"כ לומר איני נוטלת מעה כסף ואיני נותנת מותר ואי לחוש נמי יכול לומר איני נותן מעה כסף מה הועילו חכמים בתקנתם הרי כל אחד מהם יכול לעכב התם כדי שלא תתגנה על בעלה הכא תתגנה ותתגנה: **מתני'** (דף סד:) נותן לה מעה כסף לצרכיה ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת ואם אינו נותן לה מעה כסף לצרכיה מעשה ידיה שלה ומה היא עושה לו משקל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עשר בגליל או משקל עשר סלעים ערב ביהודה שהן עשרים בגליל ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה בד"א בעני שבישראל אבל במכובד הכל לפי כבודו: **גמ'** (דף סה:) מאי אוכלת רב נחמן אמר אוכלת ממש ושמואל אמר תשמיש כדכתיב (משלי ל:כ) אכלה ומחתה פיה וקי"ל כרב נחמן בדיני אמר רב הונא מנין לאכסנאי שאסור בתשמיש המטה שנאמר(שמואל א א:י"ט) וישכימו בבקר וישתחוו לפני ה' וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו השתא אין מעיקרא לא: ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין על מזונותיה דרש ר' עולא רבא אפתחא דבי נשיאה אע"פ שאמרו אין אדם זן בניו ובנותיו קטנים אבל זן אותם קטני קטנים ועד כמה עד בני שש כדאמר רב אשי בן שש יוצא בערוב אמו מתניתין מסייע ליה דתנן אם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה . איתמר אמר רבי יהושע בן לוי מוסיפין לה יין שהיין יפה לחלב: **הדרן עלך אף על פי מציאת** האשה ומעשה ידיה לבעלה וירושתה ואוכל פירות בחייה בשתה ופגמה שלה ר' יהודה בן בתירא אומר בזמן שבסתר לה שני חלקים ולו אחד בזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה אחד שלו נותנין לו מיד שלה ילקח בו קרקע והוא אוכל פירות:

חלה ולאי הכי קאמר שאם שתקה היא ולא תבעה מעה כסף לצרכיה ועכשתה מותר הרי היא לעצמה ואין הבעל יכול לומר ויתרה וכתב הרמב"ן ז"ל לפ"ה למזונות ומעכשה יהיה חלה רבותא קמ"ל שאפילו במעה כסף שאינה צריכה לו כ"כ לא אמרינן וויתרה: **ואוכלת עמו מלילי שבת. שהוא ליל עונה: שתי. קסה לטוותו כפליס בערב: משקל** של יהודה כפליס כסל גלול: **גמ' בעירוב אמו.** כתב רש"י ז"ל **עירבה אמו לנפון ואבי לדרום אמו מוליכתו חנה וחין אבי מוליכו אלו שעליון הוא ערין לאמו וכתרה שיהיו רבנן אומר על שם ערין סיוע מאמו וכשם שהבעל זן אותה כך יזון אותו עמה** ע"כ וכשטה אחרת שלו נ"כ כתב כך יונה בעירוב אמו **עירב לו אבי לנפון ואמו** לדרום יונה בעירוב אמו וחין יונה בעירוב אבי וחין מוליכי' אותו אלא לדרום לכיון דבן שם הוא עליון ערין לאמו לכחל נופח אמו ונבי מזונות נמי כדרך שאייב לזון את האם כך חייב לזון את הבן לאכתי בתר חיובי שייך וחד נופח אמו: **מאי טעמא.** מוסיפין על מזונותיה לאו משום בן לבעי למיכל בהלה: **יפה לחלב.** אלמא משום בן חייב לטפויי לה מזונות ע"כ ומתוך לשונות הללו נ"ל לכי אמרי' זון אותם קטני קטנים לוקח בשאמן קיימת ומדין מזונות אמן [ננעו] הא שכיון שהן ננדלים אחריה אי אפשר לה להעמיד עצמה שלא תזון אותם אבל בשאין אמם קיימת אינו חייב במזונותיהם ונמדין נמי ליקח לי שכי למסייעינן לעולא ממתני' מאי סייעתא נימא שאינו חייב לזונן אלא זמן הנקתם אלא ולאי לייקינן שכי למתנה מוסיפין לה על מזונותיה משום לבעי למיכל בהלה אלמא מזונות שכן הנגרר אחריה הרי הן כמזונותיה ומדין מזונות שלה ננעו בה וכיון למלר' יוסי שמעינן שעל שם שכן נגרר אחר אמו שמעינן שהוא חייב להוסיף על מזונותיה בשביל שיהא בן שם אבל כל שאין אמן קיימת לא מחייב אבל לא רחיתי לרחשונים ז"ל שאמרו כן: **הדרן** עלך לף על פי **מציאת האשה.** וירושתה. **אם נפלה לה ירושה הוא אוכל פירות בחייה והקרן שלה** [ל"ק] **ואם מתה בחייו יורשה: [ופגמה]. נזק שבלה אם יחבלו בה: בזמן שבגלוי. שבשעת שלו ועוד שנמחקת עליו והוא שוכל: ילקח בו קרקע. כשאר נכסים הנופלים לה שהם תלוייה: ואוכל פירות. בחייה והקרן** (ופגמה) **שלה אם ימות או ינרשנה ואם תמות היא יורשה** והאי לאו קתני ענר משום לפשיטא ליה לענרת לילה לא זכי ליה רחמנא וכלישתא בפרק החובל (לף פז:) ורפוי נמי לא תנא לאלילה בעי למיתן להא חיובו מחייב לנרפותה ובשת נמי לא ליעטריך למתני לפשיטא לבעל הוי שהרי מעשה יליה שלו:

יום קמ **גמ'** תנן התם קונם שאני עושה לפיך פירשתי בפרק לף על פי [בסי' רענ] בס"ל: **מדקא מקשו רבנן ומפרקי אליבא דר"י בן בתירא וכו'**. לשמר בגמרא משקיף לה רבה בר רב חנן לגלן מעתה ביים סופתו של חביירו וכו' ות"ל דרבינא גרב לגלן מעתה ביים עני כן עוביים כי והני הוויין לגליבא לר"י

יום קמ בן בתירא וניהו ותמהני נהי לס"ל לר"י שהבעל מקבייס בבשתה למה ממעט בסך בשת האשה היה לו לומר שיתן לכל לחד למי בשתו ונ"ל לס"ל לבשת האשה מועט מפני שהיא ברשות בעלה והכי משמע בגמרא לגלן מעתה ביים עני כן עוביים לוק ותשכח וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק י"ל מהלכות חובל ומזיק בל"ח בשחבלו בה לחריס לבל חבל בה בעלה חייב לשלם לה מיל כל הנזק והצער והבושת והכל שלה ואין לבעל בהן פירות ואם רצתה ליתן לאחר לשמים נותנת וכזה הורו הגאונים וכתוב בחלופי הרשב"ץ ז"ל שים נותנין טעם לדבריו משום דלמינץ בשתה ופגמה שלה כרבנן וע"כ לא פליג ר"י גלן משום דאית ליה בשת בבשתה ומצטער בפגמה כלנרסינן בירושלמי ר' לחא בשם ר' זון בר כהנא [הוחיל] גלן מחסר בה בשתה מפני מה עטל מפני שנצטער עמה וילכך כשהוא בעצמו חבל בה מפני מה נוטל שהוא בייש את עצמו והוא נצר את עצמו ע"כ ותמהני לכתי למה אין הבעל אוכל פירות ואי אפשר לומר לת"ק בשתה ופגמה שלה לגמרי קאמר ור"י בן בתירא פליג בקרן ובפירות מפני שהוא מתבייש בבשתה משא"כ בחבל בה הוא לגיתא לכיון לר"י פוסק לו חלק מפני בשתו למה יזכה לו עוד לכולת פירות בשלה ועוד לבגמרא לחרינן בשתה ופגמה לוצטריכא ליה פלוגתא לר"י בן בתירא ורבנן לומא פגיעה לן לבשתה ופגמה לפי' לתנא קמא כירושתה והוא לוכל פירות לשם לוותא שלה לגמרי קאמר לא היה צריך לומיר פלוגתא לר"י בן בתירא ורבנן לרבנן נופייהו לוצטריך לומר שאין כירושתה ואין לו בהן לכולת פירות גלן ולקי לת"ק נמי יש לו בהן לכולת פירות ולפיכך ליגו מתחוור בדבריו ז"ל וכן מפורש בתוספתא בפ"ט דבבא קמא **החובל בחשתו בין שחבל בה** הוחבין שחבלו בה לחריס מוציאין מידו ויולקח בהן קרקע והוא לוכל פירות ר"י לומר בשת בזמן שבשתה שה כ' חלקים כו' וכבר הזיע עליו הרלבב"ל ז"ל וכתב תימה למה יפלם לה לת הכל שהרי הוא נוטל בשל לחריס לו שלים לו שני שליסים וכשחבל בה הוא למה יפלם לה לת הכל ולולי טעמא בדברי הנחונים ז"ל שלא לומרו גלן על מה שרלוי לה וקנסו לוותו שלא יוכל מסם פירות לבהכי לא תקנו רבנן והוא עסה שלא כהוגן לין הוא שלא יהא חוטף ונכבר ע"כ: [דף סו.] **מתני' ומת חתנו. ונפלה לפני יבם והוא תובע מה שפסקו לאחיו: יכול** הוא שיאמר כו' **לו חנון לו יבם לבל לאחיו לו יתן לו תצא על שתלבין לאשה** כך כתב רש"י ז"ל והוא תימה להא קי"ל כחלמון לאחר לנקון בפרק לייני נזירות (לף קט.) יכולה היא שתאמר לאחיו אני פסקתי לעצמי כו' עכשיו לבא פסק עלי מה אני יכולה לעשות לו כגון לו פטור גלן ה"פ שאילו היה לאחיו קייס היה כגם ומוציא ממנו בליינין לדבריס הנקנין בלאחירה הן לבל יבם לא כמו שנפרש בסמוך: **פסקה להכניס לו אלף דינר כו'**. טעמא למתני' מפורש בירושלמי שכתב הריי"ף ז"ל בסמוך מה רלוי לומר בכספים וכו' למינץ כל מה שהשה מכנסת בין כספים בין כלים אין הבעל רשאי להפקתם בהו גלן שיהו מיוחדים לה וכן היא לומה רשאי להפקתם בכלי לבל עשו חכמים תקנה ביניהם שיפקתם הוא בכספים וירויח בהם ויוסיף שלים ובשהכניסה לו שום לסיינו בגלים וכלים הגשומין שמו לעתה שרוצה היא להפקתם בכליה ושיפחות הבעל בכתובתה חומש משויין: **שום מנה ושוה מנה.** פירש ר"ח ז"ל לכי היא ליגע הוא לקח ג"ל ומס"ה הין לו גלן מנה שאינו יכול לומר לה הכניסי לי שום שאקבלנו במנה להיינו מנה וחומש משום להאי ליגע משמע שלא"פ גלן יהא שום גלן מנה יכתוב לה בכתובתה מנה לבל לס פסקה לו שום במנה סתם יש לה להוסיף על המנה חומש להיינו ל"ל שלעיס ולינר: **ובארבע מאות נותנת חמש מאות.** ומפרשינן בגמרא לתנא ליה לשמועינן לבין בשומת זוטא שהוא מנה בין בשומת רבה להיינו חרבע מאות צריכה להוסיף חומש: **ומה שחתן פוסק.** לומרינן בגמרא לתנא שומא לילה וקתני שומא לילה. כלומר שלא הבנלים שהחתן נותן לה שמקבל עליו לאחר כך לא **בהן תקנו שיפחות חומש** ושפתמו בהן: **גמ' ירושלמי ואלו דברים הנקנים באמירה הן.** כלומר וכיון שכן זכה בהן לאחיו ויהא יבם מוציא לותם מיד ומצי פוסק הוא ע"מ לכנום. פירש הריי"ף ז"ל שמן הסתם ע"ל כן הוא פוסק ולומרו בשם רב יהי נחון ז"ל לשוקל בפוסק מעות לחתנו כגון שלמר לו כשתכנום לת בתי תתן לך כך וכך וכשמת חתנו ולא"פ שלא היה החתן כונס קנה בלומרה לשעת קילוסין עכשיו שמת יכול לומר ליבם לאחיך הייתי רוצה ליתן לך לי לפני ליתן לבל פוסק לבתו כגון שלמר בשעת קילוסין כך וכך לני נותן לבתי קנתה הבת לא"פ שמת חתנו לאו יכול לומר לא פסקתי לבתי גלן ע"מ שתבא ליתי ניסואין עם הרלשון למ"מ לבתו פסק ובתו קנתה וחזיון מלן לפרים בה פירוסא לחרינן לפני שהיה מפרש בפוסק בפירוש על מנת לכנום: **הדא אמרה אין אדם רשאי למכור כלי אשתו. שהרי הוא פוחת חומש** מכתובתה כלי שתשתמש בכליה:

[קף סו:] **מתני' פסקה להכניס לו כספים. סתם מוכנים לשכר מיד: סלעים נעשה. ליכתב בשטר הכתובה בשתה לינרים להיינו יתר שליש כלתנן לעיל וחמרו בגמרא** לתנא דכי לחשמועינן לכין בשך נתול להיינו חלף לינר בין בשך קטן מוסיף בכספים שלים: **לקופה.** מפרש בגמרא לקופה של בשמים כלומר **שיתן לה עשר** זוז **לכל מנה ומנה שהיא מכיחה ויקנו לה** מהם **בשמים לרחון בהם בתמרוקי נשים שכך שיערו שהשתא המכיחה מנה לבעלה רלוויה היא לבשמים של עשר** זוז: **רשב"ג אומר הכל כפי מנהג המדינה.** לחוש ולכספים קלי ובכי לישנא בתוספתא ר"ל יוסי מקום שנהגו שלא **לפחות מן הסוס ושלא** להוסיף על הכספים אין מעשים ממנהג המדינה ופירוש מקום שנהגו שלא לפחות לא לוקח שנהגו שלא לפחות לר"ש פשיטא ות"ק נמי היכי פליג עליה לרבי שמעון בן נמליאל אלא שלא נהגו לפחות קאמר ואפשר לת"ק ורשב"ג לא פליגי אלא לרבנן לריירי בעיר אחשה לליכא מנהג ואתו לאשמועינן דאפי לינץ ורשב"ג אתא למימר דבעיר שיש בה מנהג הולך אחריו וכיוצא בה בפרקין שבת (קף קו:) רשב"ג אומר לא כל הביכרין שוין אלא שלש ת"ק ולפיכך פסקו הגאונים ז"ל כרשב"ג: **גמ' לא נאמרו דברים הללו אלא בירושלים.** שהיו **נוהגות להתקשט בכשמים: גרסינן** בגמרא [קף סז.] נמליס של ערביא אשה נוכח פורנה מאה הני תרתי דאי מכסי אשה נוכח פורנה מאה הני שקי לאלוקי ואשלי לקמחוניא אשה נוכח פורנה מאה. כלומר **מנכסי יתומים ולא אמרינן מטלטלי ליתמי לא מעשבי לבעל חוב** לפי **שאה להם במקום קרקעות שבעלי מחוזה** היו וכתב הרשב"ם ז"ל שאפשר להוכיח מכאן לעכשיו שהרוב מתעסקין במטלטלין ומוכרין קרקע ליפע וליתן בכספים אף אשה נוכח ושמו דעת האיש שישא ויתן בכספים ויעשם אחד ומחצה אמר ר' יוסי הדא אמרה אין אדם רשאי למכור כלי אשתו: **מתני'** פסקה להכניס לו כספים סלעים נעשה ששה דינרים והחתן מקבל עליו עשרה דינרים לקופה לכל מנה ומנה רשב"ג אומר הכל כמנהג המדינה: **גמ'** והלכתא כוותיה: עשרה דינרין לקופה מאי קופה אמר רב אסי קופה של בשמים ואמר רב אסי לא נאמרו דברים אלו אלא בירושלים: **מתני'** (דף סז.) המשיא את בתו סתם לא יפחות לה מחמשים זוז פסק להכניסה ערומה לא יאמר הבעל כשתבא לביתי אכנסנה אלא מכסה ועודה בבית אביה וכן המשיא את היתומה לא יפחות לה מחמשים זוז ואם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודה: **גמ'** אמר אביי הני חמשים זוזי פשיטי: ת"ר יתום ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסין היתום מפני שדרכו של איש לחזר ואין דרכה של אשה לחזר יתום ויתומה (דף סז:) שבאו להנשא משיאין את היתומה ואחר כך משיאין היתום מפני שבשתה של אשה מרוכה משל איש תנו רבנן יתום שבא לישא אשה שוכרין לו בית ומציעין לו מטה וכל כלי תשמישו ואחר כך משיאין לו אשה שנאמר (דברים ט"ו:ח') די מחסורו אשר יחסר לו מחסורו זה בית אשר יחסר אלו מטלטלין לו זו אשה תנו רבנן די מחסורו אתה מצווה לפרנסו ואין אתה מצווה לעשרו אשר יחסר לו אפי' סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו אמרו עליו על הלל הזקן ששכר לעני בן טובים סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו שלשה מילין אין לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשם מתנה ואם אינו מקבל נותנין לו לשם הלואה וחוזרים ונותנים לו לשם מתנה ת"ר (דברים טו) העבט זה שאין לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשם הלואה וחוזרין ונותנין לו לשם מתנה תעביטנו זה שיש לו ואינו רוצה להתפרנס אלא מן הצדקה נותנין לו לשם מתנה וחוזרין ונפרעין ממנו לאחר מיתה דברי רבי יהודה וחכמים אומרים יש לו ואינו רוצה כתובה מהן מלינה לגמרא וכבר תקנו הגאונים שתהא כתובה נגבית מן המטלטלין: [קף סז.] **מתני' לא יפחות לה.** מפרשים בגמ' חמשין זוזי פשיטי שהם שמונים של כסף ערכי: **וכן** נגבי עקה המשיאין את היתומה לא יפחתו לה מכשיעור הזה ולפשר לחמשים זוז נותנין לה לפילו היא בכיס שמחייבין את הגבאין לגלות לאי בישובין בכים לוקח מאי לוריה חמשים לפילו טובא נמי לפי כבודה ופלוגתא היא בירושלמי [כאן הלכה ה] לגרסינן שתם וכן הפרנסים המשיאים את היתומים ע"ר חנינא זאת אומרת שאומרים לפרנסין לגלות פתר לה בשאין בכים לכל יש בכים מוסיף ע"ר יוסף זאת אומרת שאין אומרים לפרנסים לגלות לפתר לה בשם בכים לכל היו בכים פותח ומשמע לר' יוסף מפרש לה הכי אם יש בכים לפרנס לחרות אם תבלנה היום או מחר מפרנסין אותה לפי כבודה לכל לפילו יש בכים כדי לפרנס זו בלבד לפי כבודה היו נותנין לה כל מה שיש בכים: **גמ' להתפרנס. מזונות מכל עקה:** [קף סז:] **שבאו לינשא. מכל עקה לחמרינן לקמן לאכר יחסר לו** זו **אשה** כלכתיב (ברכאית כ':י"ח) לעשה לו עזר כנגדו: **אין לו ואינו רוצה להתפרנס.** היו לו מכלו ואינו רוצה להתפרנס מן הצדקה נותנין לו לשם הלואה ואוב היו מבקשין ממנו אם יפרע מעצמו יפרע ואם לאו היו חוששין לו: **יש לו ואינו רוצה להתפרנס. מכלו חלף מכל עקה** נותנין לו לשם מתנה כדי שלא יסכן בעצמו מחמת קמנותו וחוזרין ונפרעין ממנו לאחר מיתה אבל מחייס לא לר"ש אוב לא ירצה לגלות ויסגף עצמו ברעב: **אין נזקקין לו.** ואם יתום יתומת: [קף סח.] **המסמא את עינו. מרפה את עינו כאילו היא סמויה.** מקפח את אוקו. כאילו אוקו נכוותה: **מצבה את כריסו.** כאילו כריסו נפוחה מלאכן ואת בטנך נבה (במלבר ה':כ"ו):

להתפרנס אין נזקקין לו אלא מה אני מקיים תעביטנו דברה תורה כלשון בני אדם: (דף סח.) תני חייא בר רב מדפתי ר' יהושע אומר כל המעלים עינו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים כתיב הכא (דברים ט"ו:ט') השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וכתיב התם (דברים י"ג:י"ד) יצאו אנשים בני בליעל מה להלן עבודת כוכבים אף כאן עבודת כוכבים ת"ר כל המסמא את עיניו והמקפח את שוקו והמצבה את כריסו ליטול צדקה ואינו צריך אינו נפטר מן העולם עד שיבא לידי כך (דף סח.) תנן התם אין מחייבין העני למכור את ביתו ואת כלי תשמישו והא תניא היה משתמש בכלי זהב ישתמש בכלי כסף בכלי כסף ישתמש בכלי נחשת אמר רבה בריה דרב הונא במחרישא דכספא יש שפירשו שהיא המגרדת שמגרדין בה בבית המרחץ רב פפא אמר ל"ק כאן קודם שיבא לידי גיבוי כאן לאחר שיבא לידי גיבוי פירוש כל זמן שאינו נוטל אלא בצנעה אין מחייבין אותו

תנן התם. אין מחייבין אותו [כו']. ריפ"ק למתני' מי שים לו מחיתים זו לא יטול נקט שכחה ופקה כו'. לין מחייבין אותו למכור וכו'. **להסלים ר' זו כלי שלא יטול: במחרישא דכספא.** כלי שהוא עשוי להתגרד בו כלשכחן בסוף חבית (דף קמז:) רב שמואל בר יהודה עבדא ליה למיפ מנרלא לכספא: **כאן קודם שיבא לידי גיבוי.** פירש הריב"ף ז"ל והוא הנכון ורש"י ז"ל **פירשה בענין אחר ולאו מחוור: ירושלמי** (פרק ח לפקה ה"ז) היה מפתפם בכלי זהב נותנין לו כלי כסף כלי כסף נותנין לו כלי נחושת כלי נחושת נותנין לו כלי זכוכית והא תניא היה מפתפם בכלי מילת נותנין לו כלי מילת כלן בנופו כלן בשלימו נופו: **מתני' לדעתה. רבותא קמ"ל לא"פ שנתרצית אין מחילתה מחילה: מה שראוי להנתן לה.** כתב רש"י ז"ל **עיסור נכסים ולפסר לת"ק ה"ק מה שראוי ליתן לה לרבי יהודה לפי שומת חומלת לאב ולרבנן לפי שומת הנכסים: אם השיא האב את הבת הראשונה יתן .** בין שהוא עשיר [בין שהוא עני] בין שהוא פחות בין הוא יותר כך כתב רש"י ז"ל: **אלא שמין את הנכסים ונותנין לה.** כלומר רואין שכשנתן היקף מהפרנסות מנכסים כאלו וכאי אית לה בתוספתא כיצד הבנות כולן ניזונות ומתפרנסות מנכסי אביהן אין חומרין אילו היה אביהן קיים כך וכך היה נותן להן אלא רואין שכשנתן היקף ניזונות ומתפרנסות ונותנין להן כ' חומר כל אחת ואחת מוטלת עיסור נכסים ר' יהודה חומר אם השיא הבת הראשונה יתן לפניה כלרך שנתן לראשונה ע"כ ונמצאו נ' מחלוקות בלבד ואפשר לת"ק למתני' כרבי ס"ל וכלברי רש"י ז"ל **[ואני חומר] אין לה ענייל נפשין בהכי כלל ואין במשנתינו אלא שני מחלוקות ומיהו בגמ' מייתי לה לעתה לרבי לנוטלת עיסור נכסים: גמ' לפרנסה שמין באב.** בת יתומה **שכבת שיתנו לה נלוניא כפי חומר שאנו בקיאים בהבית ותרן לו קמ"ל: עני בדעת. אין בלעתו ליתן לה נלוניא עשיר אלא נלוניא עני** מוטלת עיסור נכסים ולא שמין בהבי: **הא דאמידניה הא דלא אמידניה. הא לחמרי' נלה שלא נר בינינו ולא עמדנו על סוף למכור כלי תשמישו אבל אם הוצרך ליטול מן הגבוי של קופה אין נותנין אלא לאחר שימכור: מתני' יתומה שהשיאוה אמה ואחיה לדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא משתגדיל להוציא מידן מה שראוי ליתן לה ר' יהודה אומר אם השיא הבת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה וחכמים אומרים פעמים שאדם עני והעשיר או עשיר והעני אלא שמין הנכסים ונותנין לה: גמ' אמר שמואל לפרנסה שמין באב כלומר שמין ואומדין דעתו של אב ואומרים אילו היה האב קיים כמה היה נותן לבתו לפרנסת הבעל ונותנין לה ואותבינן עליה דשמואל ממתני' דקתני פעמים שאדם עני והעשיר אלא שמין הנכסים ונותנין לה מאי עני והעשיר אילימא עני עני בנכסים עשיר עשיר בנכסים מכלל דת"ק סבר אפילו עשיר והעני כדמעיקרא יהבינן לה והא ליתי ליה אלא לאו עני עני בדעת עשיר עשיר בדעת וקתני שמין את הנכסים ונותנין לה אלמא לא אזלינן בתר אומדנא ופרקינן הוא דאמר כרבי יהודה דתנן רבי יהודה אומר אם השיא בת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה ולימא הלכה כרבי יהודה אי אמר הלכה כרבי יהודה הוה אמינא דוקא השיא דגלי דעתיה אבל לא השיא לא קמ"ל טעמא דרבי יהודה דאזלינן בתר אומדנא לא שנא השיא ולא שנא לא השיא והאי דקתני השיא להודיעך כחן דרבנן דאף על גב דהשיא וגלי דעתיה לא אזלינן בתר אומדנא אמר ליה רבא לרב חסדא דרשינן משמך הלכה כרבי יהודה אמר ליה יהא רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא תדרשון מן שמי ומי אמר רבא הכי והתניא רבי אומר בת הניזונת מן האחים נוטלת עישור נכסים ואמר רבא הלכה כרבי לא קשיא הא דאמידניה הא דלא אמידניה כלומר אי ידעינן אומדן דעתיה יהבינן לה כמה דאמיד ואי לא ידעינן אומדן דעתיה יהבינן לה עשור נכסי ה"נ מסתברא דאמר רב אדא בר אהבה מעשה ונתן לה רבי אחד משנים עשר בנכסים שמע מינה הא דאמידניה הא דלא אמידניה ש"מ: חזינן לגאון דכתב הא דאזלינן בתר אומדן דעתיה דאב לאגרועי מעשור נכסי הוא אבל לאוסופי על העישור לא דלא אשכחן בהדיא מאן דאמר מוסיף על העישור ובפרק נערה שנתפתתה (דף נב:) אמרינן אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מפני מה תקנו כתובת בנין דכרין כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו ועד כמה אביי ורבא דאמרי תרוייהו **לעתו לא ותרן לא קמ"ל: חזינן לגאון דכתב וכו'.** זהו לעת ר"ח ללא חזלינן בתר חומלנן ללא חלא לפחות מעשור נכסים חבל לא להוסיף והבית רחיה מלחמרינן בפרק נערה שנתפתתה (דף נב:) מפני מה תקנו כתובת בנין לכרין כדי שיקפוץ חלם ויתן לבתו כבנו ועל כמה חביי ורבא **לחמרי תרוייהו על עיסור נכסים וכיון** שכן חין לנו כח להוציא מן היתומין אלא בדחיה ברורה ואנן לא חבכמן לחזלינן בתר חומלנן אלא לפחות ובמעשה לרבי לנתן לה לחל מסנים עבר בנכסים ועוד הבית לו רחיה בתוספות מלחמרינן בפרק הניזקין (דף נח.) והא פרנסה לחקון קיבא ואם חיבא בחל בין לפחות בין להוסיף הא לא קיבא כלל חבל אי חמרינן לחין שמין כלל בחל אלא לפחות קרינן לה קיבא לפי שחי חפשר להוסיף יותר מעיסור נכסים ולהו לחיות אלו לחיה לערבה שנתפתתה חינה אלא לומר שמי שבא ליתלך כמה יתן לבתו חין מזקיקין אותו לתת יותר מעיסור נכסים להתם בחייו קאמרינן ועובלא לרבי שפיחת מן העיסור מעשה שהיה כך היה ואמ"נ שמין בחל לפילו להוסיף והיה לפרק הניזקין נמי אלו רחיה היה לכיון להיכא אלא אמילתיה יהבינן ליה עשור נכסים הא קיבא ואי אמילתיה נ"כ הא קיבא במאי אמילתיה ויכולין הלקוחות לעמוד על אומד לעתו וכיון שלחינו רחיות אלו מסתברא לשמין בחל בין לפחות בין להוסיף כפשטא לשמעא דשמואל הכי משמע ושם לעת שנאמן האחר שהביא הריב"ף ז"ל וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפרק כ' מהלכות אישות ורש"י ז"ל והרחב"ד והרמב"ן ז"ל ואני תמה היאך נלך אחרי לעתו של אחד להוסיף (דף נב:) אמרי' מפני מה תקנו כתובת בנין לכרין כדי שיקפוץ אדם ויתן לבתו כבנו ופרכינן עלייהו מי היכא מילי דרחמנא אמר ברא לירות ברחמי ותקני לי תירות ואתו רבנן ותקני לתירות ברחמי ומהדרינן הא נמי לתוריית היא ועלה אמרינן ועל כמה חביי ורבא לחמרי תרוייהו על עיסור נכסי [ומשמע] ולהי הי"ק על כמה מחייב ושרי ליכיל מעשה עבורי אחסנתא ומהדרינן על עיסור נכסי אבל טפי מהכי לא

ולמה יחזרו ויחלקו שוב עיטוריהן בשוה: אם באו כולן לינשא כאחת חוזרות וחולקות בשוה. שלין קולמת לזכות הילכך בשביל הרחוי ליטלר לפני הבן נוטלת החלת עיטור והשניה עיטור כמה שהיירה וכן כולן והמותר לבן כגון שם היו מהה מנה החלת נוטלת עשר מנה והשניה תשעה והשלישית שמונה מנה ועיטור של מנה וכן כולן כלי לברר ירושת הבן והן חוזרות וחולקות עיטוריהן בשוה ומכלן שלין הבת נוטלת פרנסתה שלל לזמן נשואיה שהל לחמרינן כל חלל וחלל לענשה שקלי וכתב הרשב"ל ז"ל ומסתברא לכל היכל לשלינן בתר לומקן שהל לע"פ שלין מוניקין על שעת נשואין מעכשיו לומקין לעתו לפי הנכסים שנשתרו ממנו ופוסקין לה בית לין מה שרלויה ליטול ונוטלתו בשעת נשואין ותמהני שם הלין כן כי שלי לימלא נמי למה לין עושים כן כלי לילא עיטור נכסים ולפשר שהוא סובר לכללא לחמרינן לין נותנים לה שלל עיטור הקרקעות ולפיכך לין ערוך לפסוק לה בשעת מיתה שהקרקעות יקועים ושם מכרו לחין שם קיימת לן [קף סח:] למוניקין לפרנסה לשל לפי לעתי לף על פי שלין הפרנסה ננבית שלל מן הקרקעות מכל מקום נוכח היא מהן כלי עיטור כל נכסיו ולפילו כנגד כל המטלטלין ולכתוב בזה בסמוך בס"ל ולפיכך שם הלין כן לפילו בללא לחמרינן רלוי שיפסקו לה בית לין חלקה לחר מיתת השם: **אבדו מזונותיהן. שכך כתב לה על שתבגרן לו על שתלקחן לנוכרין: אף אבדו פרנסתן.** עשור נכסיס להה שלל תקין לה נלוניא שלל היכא למנכא בקטנות לו בנערות לשל בגרה לחיסתלקה לה מההוה ביתא לנמרי לל וכן נשלת בנערות הוליל ונגולה היא ונתרנית לשבה פרנסתה שלל מה שפסקו לה לשבל בנשלת בקטנות לל פלוג: **שוכרות להן** . שיפלו לותן על שלל יבגרו ומוניקין להן פרנסתן: **הא [גדולה]. כגון [נערה]: ויתרה. מחלה על השלר ולשבלתו שלמא סתם לן תנא** כרשב"ל: **הא דמחאי. שה לשמר רבי לל לשבלו ולמר רב הונא הלכתא כוותיה בשמיתתה על מותר עשור נכסיה והא לקתני מתני' נגולה ויתרה** בשלל מיחתה ור"ס בן שלעזר

וכעובלא דרב פפא לליעסק ליה לכריס בי שבא שורשה לשמעא בהניל לגרסת בפרנסה שסור וכיון שכן לס שה שבא עשה שלל כהנן להוסיף על העיסור בבת רשפונה היילך נכוף לת היתומים בכך בשלרות וכי זיכה לותן שה שבא מחייס או בשעת מיתה שבל לר"ח ז"ל

עד עישור נכסי הילכך לית לן לאפוקי מנכסי יתומים טפי מעישור נכסים וגאון אחר אמר רבי יהודה דאמר אם השיא בת ראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה דאלמא בתר אומדן דעתיה דאב אזלינן סתמא קאמר לא שנא לפחות מן העישור ולא שנא להוסיף על העישור וכיון דאיפסיקא הלכתא כר' יהודה בהדיא כוותיה עבדינן דהיכא דידעינן אומדן דעתיה דאב יהבינן לה כמה דאמיד בין לפחות מן העישור בין להוסיף על העישור ואי לא ידעינן דעתיה יהבינן לה עישור נכסי: גופא רבי אומר בת הניזונת מן האחים נוטלת עישור נכסים אמרו לו לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן אחד אין לו לבן במקום בנות כלום אמר להם כך אני אומר ראשונה נוטלת עישור נכסים ושניה כמה ששיירה ושלישית כמה ששיירה וחוזרות וחולקות בשוה חולקות בשוה (דף סה:) כל חדא וחדא דנפשה שקלה ה"ק אם באו כולן לינשא כאחת חולקות בשוה וכן הלכתא ת"ר הבנות בין בגרו עד שלא נישאו בין נישאו עד שלא בגרו אבדו מזונותיהן ולא אבדו פרנסתן דברי רבי שמעון בן אלעזר אומר אף אבדו פרנסתן כיצד הן עושות שוכרות להן בעלים ומוציאין להן פרנסתן אמר רב נחמן אמר לי הונא הלכה כרבי איתיביה רבא לרב נחמן יתומה שהשיאתה אמה או אחיה לדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא [משתגדיל] להוציא מידן מה שראוי ליתן לה טעמא דקטנה הא גדולה ויתרה לא קשיא הא דמחאי הא דלא מחאי והכי נמי מסתברא דאם כן קשיא דרבי אדרבי דתניא רבי אומר בת הנזונת מן האחים נוטלת עישור נכסים נזונת אין שאינה נזונת לא אלא לאו שמע מינה הא דמחאי הא דלא מחאי שמע מינה אמר ליה רבינא לרבא אמר לן רב אדא בר אהבה משמך בגרה ולא נשאת אין צריכה למחות נשאת ולא בגרה אין צריכה למחות בגרה ונשאת צריכה למחות ומי אמר רבא הכי והא אותביה רבא לרב נחמן יתומה שהשיאתה אמה ושני ליה הא דמחאי הא דלא מחאי לא קשיא הא דמיתזנא מינייהו והא דלא מיתזנא מינייהו שמעינן השתא מכל הני שמעתתא היכא דבגרן או אינסיבן מיתזנן מינייהו אית להו פרנסה ואע"ג דלא מחו ואי לא מיתזנן מינייהו צריכין למחויי ואי לא מחו לית להו פרנסה ואי לא בגרן ולא אינסיבן אע"ג דלא מיתזנן מינייהו אית להו פרנסה ולא צריכין למחויי ואי בגרן ואינסיבן אף על גב דמיתזנן מינייהו צריכין

נוטלת עשרה מנכסים. קל סלקל לעתך הבלה לשמונה לינשל: [קף סח:] **כל חדא וחדא דנפשה שקלה. חכמים תקנו לה נלונית נשואין עיסור נכסים והניחלת לשמונה זכתה בעיסור שלפניה**

לחמר לף לבלו פרנסתן לע"פ שמיחתה היינו טעמא משום לכיון שבגרה לו נשלת יין לה בנכסי לבית כלום ולפיכך יין להם תקנה אלא בשכירת בעלים שיעיאו הפרנסה מן הלחין קולם שישלו לותן ובלבד **שישלו לותן קולם כגר: ניזונת אין. לא כלת לינשא בעולה ניזונת להיינו בקטנות לו בגעורת** יין צריכה למחות שלפי לו **מיחתה לו לבלה עיסור נכסים: ושני ליה הא דתני גדולה ויתרה בדלא מחאי. למלא נשלת בגערות ולא מיחתה לע"פ שלינה בוגרת ויתרה ולת למרת נשלת לינה צריכה למחות : הא דקא מתזנא מינייהו.** כי למרינן לבגרה לו נשלת לינה צריכה למחות כלמתזנא מינייהו לחר שבגר לו לחר שנזונין לכיון שסם מעלין לה מזונות מלעתה לע"פ שלין חייבים היו בסה מלמחות ולין שתיקתה רלויה שהיה מוחלת וכגון שילעה בשעת נשזונין שסם יזונו לותה ולפ"ה בגרה ונשלת צריכה למחות לבל היכו ללו מתזנא מינייהו כין בגרה כין נשלת צריכה למחות: **שמעינן השתא וכו'.** ולי בגרן ולינסבן וכו' צריכה למחויי. כתב הרמ"ה ז"ל לשם מיחתה בבגרות צריכה למחות לף בשזונין ושם לו מיחתה הפסידה וכתב נ"כ לכי למרי לבגרה ונשלת צריכה למחות לפילו בתתזנא מינייהו לזוקק בגרה ונשלת לבל נשלת ולח"כ בגרה לו לבגר בתר שזונין לו לו כלום הוה ים לתמוה על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק [עשריס] מהלכות לישות נשלת שבת **ולא מיחתה לבלה** פרנסתה ולו חלק בין מתזנא ללו מתזנא: **פרנסה.** גלוניל: **תנאי כתובה.** מזונות של בת: **אל יזונו בנותי מנכסי אין שומעין לו.** לשם לשתעבד בתנאי כתובה: **אל יתפרנסו שומעין לו.** שהפרנסה לינה חוב בתנאי כתובה אלא חוב על היתומים הוא היכו שלו **ניה האב שלא** לפרנס ולע"נ לשמרי בשמוך לכ"ח לשחי הוי היינו כל שלא **ניה האב שלא** לפרנס: **ואיבא** נשחי לשית בהו חיפכא והיא נירסת ר"ח ז"ל שנוהם האומר אל יזונו בנותיו מנכסיו שומעין לו אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו אין שומעין לו. וקו יהיב טעמא למילתיה כיון דלא אל חוכה לילסו מחויב כדתנן [לף מט.] השב אינו חייב במזונות בתו יכול הוא להפקיע זכותן לנמרי אבל פרנסה שנתחייב בחייו לכתיב ואת בנותיכם תנו לנשים אין בידו להפקיע ועוד שכח פרנסה גדול מכח המזונות שהאחים יכולים להפקיע מזון הבנות במכירה ואין יכולין להפקיע פרנסתן כלאיתא בסמוך והאי פירושא לא מחוור כלל שאם בידו להפקיע מזונות הבנות מה הועילו חכמים בתקנתן ולבינו האי נאון ז"ל נורא כן ופירש לה"ק שהמתנה בשעת נשזונין שלא יזונו מנכסיו שומעין לו לתנאי ממון הוא וקייס אבל בפרנסה אין תנאו קייס למינה הוא לרמיא עליה ואע"פ שנלה לעתו בשעת ניזונין שאינו רוצה שיתפרנסו בנותיו מנכסיו אפשר לבשעת מיתה הלך בית והלין אין אומת בין שתהא הנרשא כך או לא ותמהני מהרי"ף ז"ל שכתב להנהו נשחי לאית בהו חיפכא לית הלכתא כרבי ואיזה פירוש שהוא מפרש בה לא ידעתי מהיכן לחאה:

תלא ליה רב לרבי ביני חיטי. פירש ר"ח ששאלות לבות שאל והאנרות תפורות זו בזו ובין **האנרות כתב שלנה זו.** מוניחין לפרנסה. לפי שהיה קטנה: [לף סט.] **ואין מוציאין למזונות.** כלתנן (ניטין לף מח:) **אין מוניחין למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים** לפי שאין למזונות קטנה: **עד שמת הבן. ונפלה לירושה לפני הבנות: ויתרה. עיסור נכסים ולא למרינן תטול עיסור נכסים תחלה כמו שנטלה זו ואח"כ יחלוקו שלא זו שקדמה ונשלת זכתה וכת על הכת אין לה עיסור נכסים שהרי שהיתן שוות בירושה: גדולה מזו. שלפילו שעשלו לחיים לת הנכסים יפה כח הפרנסה לטרוף לקוחות וזו שהנכסים בעין למרת ויתרה: דאיבא ריוח ביתא. שהרי נשתכרה הרבה שנוטלת חני לירושה** וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק [עשריס] מהלכות לישות כר' יוחנן. ונסתפקו בתוספות היכא שמת הבן ונשחרו עשר בנות שלא נשלו להכא ליכא ריוח ביתא שלפי' בתורת ירושה לא תטול לחת יותר מעיסור ומ"מ מסתע להיכא לשעבד **הבן נוטלת עיסור** שלילו נתן לותה כיורשת **לא תטול כלום ומילן עיסור** מוניחין לפרנסה ומעמ שלין בירושה ריוח לולא הפסד: **אבל** בירושלמי פסק הלכה כרבי חנינא ולזה הסכים הרשב"ם ז"ל: **בת יורשת הויא. עיסור נכסין שתקנו לה בתורת ירושה תקנו לה: למיגבה בינונית ושלא בשבועה. לי בעלת חוב**

למחוייי ואי לא מחאן לית להו פרנסה אמר רב הונא אמר רב פרנסה אינה כתנאי כתובה מאי אינה כתנאי כתובה כדתניא האומר אל יזונו בנותיו מנכסי אין שומעין לו אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו שומעין לו שהפרנסה אינה כתנאי כתובה וכן הלכתא ואיכא נוסחי דאית בהו איפכא ולהנהו נוסחי דאית בהו איפכא לית הילכתא כרבי: (דף סט.) תלה ליה רב לרבי ביני חיטי האחים ששעבדו מהו הוה יתיב רבי חייא קמיה א"ל מכרו או משכנו אמר ליה מאי נפקא לך מיניה בין מכרו בין משכנו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות ורבי יוחנן אמר אחד זה ואחד זה אין מוציאין ולית ליה לדרבי יוחנן דקי"ל כרבי דאמר מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות: איתמר מי שמת והניח שתי בנות ובן וקדמה הראשונה ונטלה עישור נכסים ולא הספיקה שניה לגבות עד שמת הבן אמר רבי יוחנן שניה ויתרה א"ל רבי חנינא גדולה מזו אמרו מוציאין לפרנסה (ואין מוציאין למזונות) ואת אמרת שנייה ויתרה ומסתברא לן דהלכה כר' יוחנן בהא משום דאיכא ריוח ביתא דהא רב אשי דהוא בתרא הכי ס"ל דאמרי' א"ל רב יימר לרב אשי אלא מעתה אשכחת מציאה בעלמא דאיכא ריוח ביתא ה"נ דלא יהבינן לה עישור נכסי א"ל אנא ריוח ביתא מהנהו נכסי קאמינא אבל בירושלמי פסק הלכה כרבי חנינא דגרסינן התם * הלכה ו' ע"ש מי שמת והניח שתי בנות ובן אחד ונטלה הראשונה עישור נכסים ומת הבן רבי חנינא אומר אף השניה נוטלת עישור נכסים והשאר חולקות בשוה אמר רבי טבי בשם רבי יאשיה טעמא דרבי חנינא אם מן המשועבדין גובה לא כ"ש מלפניה ר' זעירא בעא קומי רבי אסי היך עבדן עובדא אמר ליה כרבי חנינא וכן נפק עובדא כרבי חנינא: אמר אמימר בת יורשת הויא דאי בעיא לסלוקה בזוזי לא מצו מסלקי לה רב אשי אמר בעלת חוב הויא ומצו מסלקי לה בזוזי והלכתא כרב אשי ואף אמימר הדר ביה והשתא דאמרת בעלת חוב הויא דאבא או דאחי למאי נפקא מיניה למיגבה מבינונית שלא בשבועה ומזיבורית בשבועה מאי תא שמע דרבינא אגביה לברתיה דרב אשי ממר בר רב אשי בינונית שלא בשבועה וממר בריה דרב חמא בריה דרב אשי מזיבורית ובשבועה ש"מ בעלת חוב דאחי הויא ש"מ (דף סט:) אמר רבא

לחכמה היינו הינה נובה חלה מן הזיכורית והינה נפרעת חלה בשבועה לקו"ל (ניטין קף מח:) **אין נפרעין מנכסי יתומים חלה מן הזיכורית ואין נפרעין מהן חלה בשבועה ואי בעלת חוב שלהן היא אין כאן כח ליפרע מנכסי יתומים: דרבינא אגבייה לברתיה דרב אשי.** כשבאה בתו ליפרע נטלה מחלקו של מי כר כר רב אשי שהיה קייס: **בינונית שלא בשבועה.** למאי בעלת חוב לאחי היא: **ומבריה דרב חמא זיבורית. לפי שבעלת חוב של אביו היתה שהיה לחיה: אבל פרנסה דליתיה מתנאי כתובה דקיימא קיימא.** כבר כתבתי למעלה לדוקא בלא לחמליניה לבל בלחמליניה לפילו ממטלטלי ובלא לחמליניה נמי מסתמא לי לשמין כל הנכסים לפילו המטלטלין ומה שנובה עיסורין נובה ממקרקעי לולאי כי לחמרינן בפרק נערה שנתפתתה (לף נב:) בלאב נופיה ועל כמה על עיסור **יום קמא** נכסי מעיסור שבכל נכסיו קאמר לאיזה טעם יש שנאמר כלי עיסור קרקעותיו והרי הוא פרוע במעות או במטלטלין חלה ולאי עיסור שבכל הנכסים קאמרינן לאותן עיסור הוא כאוב על היתומים חלה שאינו ננבה חלה מן הקרקע ולפיכך תמהני להרמב"ם ז"ל שכ' בפרק הנזכר נותנין לה עיסור הקרקעות: **הלכך מזוני נמי אפילו ממטלטלין.** מיהו לא לגמרי תקנתיהו לומר בנכסים מועטים שיהו הכנות נזונות והכנים יפלגו על הפתחים חלה חלו ולאו נזונין כמו שכתב הרי"ף ז"ל בהלכות ברים פרק מי שמת: **איצטרובילא. מוסב אחת הרחייס כמו שהוא חסוב** כמקרקעי: **מעמלא דבתי.** הפי' הנכון בזה מיירי בשהשכירן האב ולא הניע זמן השכירות בשעת מיתתו לכיון שלא הניע זמן השכירות הינה מסתלמת חלה בסוף ה"ל שכירות שכנגד מה שנשתמשו בו בחייו כפירות המחובריס לקרקע הקריכין לקרקע שהיו בקרקעות. והיכא לאיכא בן ולאמנה ובת ולאמנה תובעת כתובה או מזונות ובת תובעת פרנסתה לאמנה קודמת להויל לה בעלת חוב ובת בעלת חוב לאחין ושל לנרסי' בירושלמי בפרק מי שהיה נשוי [הלכה ל] פרנסה וכתובה פרנסה קודמת שהיא בכתובת בנין לכרין קמיירי משום לשויוב רבנן כירושה [לף נב:] וכשם שנוטלת במקום בניס כך נוטלת במקום כתובת בנין לכרין: **והיכא** לבת תובעת מזונות ולאמנה תובעת כתובה ואיכא מקרקעי ולאי לאמנה קודמת להא איכא לריכא דאין קדימה במקרקעי חלה לפי' היכא לריכא חלה מטלטלי שאין בהן אין קדימה וכמ"ש הרי"ף ז"ל לקמן בפ' הכותב [בסי' אמ] לעפ"כ כתובה קודמת שכיון שזו וזו מתקנת האחרונים הוא שיש להן לנבות מן המטלטלין כי תקינו כעין לוולייתא תקינו וכשם שאם באו לנבות מן **הקרקעות כתובה קודמת למזון הבנות** כך רלוי שתקדים אם באו לנבות מן המטלטלין בתקנת האחרונים ז"ל: [לף סט:] **מתני' המשליש מעות לבתו. מסר מעות ביד שלים לעורך בתו לקנות לה שדה או נוניות לכשתגדל: והיא אומרת. לאחר שנגדלת: נאמן בעלי עלי. שלא יעכבם לעצמו תנם לו והוא יקנה לי השדה כשאדע** כך כתב רש"י ז"ל. **ומה שכתב והיא אומרת לאחר שנגדלת לא לייך לבגמרא מסקינן לליכא בין ר"מ ובין ר' יוסי חלה גלוה מן האירוסין: יעשה שליש וכו'.** יקנה השדה ואין שומעין לה. ומפרשינן בגמ' מאי משום דס"ל לר"מ מנויה לקייס לבדי המת הא לאו הכי נותנין לה המעות לפי שהוא לא אמר שלא תזכה **במעות חלה לקנות בהן שדה** שאילו אמר כן אפילו בלא טעמא למנויה לקייס לבדי המת אין שומעין לה שלא זכתה בהן חלה בענין זה חלה הוא מעכבן זיכה לותה בהן חלה שנויה שיקחו לה מהן שדה ומש"ה אי לאו טעמא למנויה לקייס לבדי המת נותנין לה מיד שדה סה לגמרי ומוכח בסוף פ"ק לניטין [לף טו.] לאפילו במנויה כשהוא בריא כיון שמת אמרי מנויה לקייס לבדי המת: **אמר ר' יוסי וכי אינה אלא שדה. וכי מה תועלת לו לקנות לפי' אין כאן מעות חלה כבר נקנה השדה והיא רוצה למכרה היא מכורה הלכך שומעין לה** ואפשר לטעמיה לדבי יוסי משום דליתי ליה מנויה לקייס לבדי המת אי נמי אית ליה ושאני הכא משום טעמא דקאמר לא יהא חלה שדה והיא רוצה למכרה ול"ת ואע"פ שהיא רוצה למכרה היאך היא מכורה להא אמרינן בפרק מי שמת (לף קנה.) שאין הבן רשאי למכור בנכסי אביו על שיהא בן עשרים י"ל ה"מ בקרקע שהיה מאביו אבל שדה זו אע"פ שבמעות אביו לקחו אותה מ"מ לא היה מאביו אבל הרחב"ד ז"ל כתב דלא אמרינן למכור בנכסי אביו על שיהא בן עשרים חלה מאביו אבל במתנה שהרם נותן לבנו לא ובת אינה יורשת חלה מקבלת מתנה היא וכן נראה מדברי רבינו חננאל ז"ל והרשב"ם ז"ל מוסיף עוד לומר שאפילו בת יורשת מוכרת שלא תקנו חלה במנוי וירושת בניס בנכסי האב מנויה אבל ירושת שהיא בנכסי האב לוקא אמרו בנכסי האם שהיורשים מוכר לבנכסי האב לוקא אמרו לפי שירושת האב לבן מנויה ושאר ירושות אינן מנויות: **בד"א. יום קמא** בגמרא מפרש לה מאן קתני לה בל"ק דשומעין לה: **גמ' מן הנשואין הרשות בידה. שלף האב לא עלה בלעתו למסרה כיל שלים חלה על שתגדל למשנשאת הבעל זוכה לאכול פירות: איבא בינייהו גדולה מן האירוסין. לקאמר ר"מ מן האירוסין יעשה שלים שלישתו ולפילו היא גלוה וקאמר ליה רבי יוסי כיון לגלוה היא שומעין לה.** וקי"ל כר"ג בדיני הלכך נקיטינן לבקטנה אין מעשה קטנה כלום וכן נמי בגלוה מן האירוסין אין מסכחת לה שיהא

הלכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי בין למזוני בין לפרנסה בין לכתובה והאידנא תקינו רבנן דמתיבתא למגבה כתובה אפילו ממטלטלי [* גי' מהר"ם הילכך מזוני נמי אפילו ממטלטלי] דקי"ל תנאי כתובה ככתובה אבל פרנסה דליתא בתנאי כתובה כדקיימא קיימא: (דף סט.) שלח רב נחמיה בריה דרב יוסף לרבא בר רב הונא זוטא לנהרדעא כי אתאי האי איתתא לקמך אגבייה עישור נכסי אפי' מאיצטרובילי דרחייא אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא מגבינן מעמלא דבתי: (דף סט:) **מתני'** המשליש מעות לבתו והיא אומרת נאמן בעלי עלי יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ א"ר יוסי וכי אינה אלא שדה והיא רוצה למכרה הרי היא מכורה מעבשיו בד"א בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום: **גמ'** ת"ר המשליש מעות לחתנו ליקח בהן שדה לבתו והיא אומרת ינתנו לבעלי מן הנשואין הרשות בידה מן האירוסין יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ ר' יוסי אומר גדולה בין מן האירוסין בין מן הנשואין הרשות בידה קטנה בין מן האירוסין בין מן הנשואין יעשה שליש מה שהושלש בידו מאי בינייהו איכא בינייהו גדולה מן האירוסין דרבי מאיר סבר אע"ג דגדולה היא מצוה לקיים דברי המת לפיכך יעשה שליש מה שהושלש בידו ור' יוסי סבר כיון דגדולה היא הרשות בידה והאי דקתני במתני' בד"א [ר"מ היא] וחסורי מיחסרא והכי קתני יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ בד"א מן האירוסין אבל מן הנשואין הרשות בידה בד"א בגדולה אבל בקטנה אין מעשה

הרשות בידה חלק בגבולה מן הנשואין: **וראויין לתת להן סלע.** שאין מזונין בפחות: **נותנין להן סלע. לפי הוזל ויקר המזונות ויעטרכו סלע לא הוה לימא:** [דף ע.] **אל תתנו. הרי מיחה בידינו ולא עשתה יורדין חלק בענין זה: אין נותנין להם אלא שקל.** שהוזיל **ועשה לה לחריס יורדים לחריסה ולפי שקל לוקח קלחר כדי שתפול הירושה לחריסה לאותה לחריס: והא קיימא לן הלכה כרבי מאיר דאמר מצוה לקיים דברי המת.** ומיהו לחמר לא תתנו להם חלק שקל חמרי נותנין להם כל ערכן: **מינח ניחא ליה.** שיתנו להם כל ערכן: **לזרוזינהו. שימזרו לחב מזונותיהם** ולא יהיו רעבתנים: **הפעוטות תינוקות בני תשע** שמונה **כלמפרש בהניזקין** (דף נט.): **במטלטלין. לוקח לבל במקרקעי לא על שיכיח שתי שערות או על שיהא בן עשרים: אפוטרופוס.** שמינהו לבי יתומים או ב"ד: **ומאי מדקתני.** במתניתין: **בין במקום שליש בין במקום אפוטרופוס.** כלומר לא לחמרינן לזוקף שלים **שנשתלש לכך ופירשו לו מה יעשה כהם לחל לאפוטרופוס היינו חלק לעשות ערבי יתומים לכל הערין וירבי לא מכרו חלו הפעוטות לין זה שינוי מצות שת שאפילו האפוטרופוס ימכור לצורך מזונותיהם: מדקתני סתמא אין מעשה קטנה כלום משמע דאפילו במקום אפוטרופוס דדמי קצת לשליש אמרינן הכי.** ומיהו משמע לזוקף בקטנים לבל בגדול שים לו לאפוטרופוס כגון שמינהו לבי על שיהא בן עשרים מקום מקח וממכרו ממכר ולא קלא הלוקח להוציא הנכסים מיל האפוטרופוס זכה שאע"פ שאין האפוטרופוס רשאי לתת לו היינו משום מצוה לקיים לברי שת וכיון שג"כ לו לקיים מה יש לו לעשות וכ"ל נ"כ לין להם לכוף הלוקח להחזיר הנכסים בידי האפוטרופוס כיון שלא עליו מצוה לקיים לברי שת שאין המצוה חלק למי שנעטווה בכך: **הדרן** עלך מציאת האשה **המדיר את אשתו מליהנות לו.** כתב רש"י ז"ל **לין הנאת תשמישו נאסר עליה להא מסתעבד לה הלכך בשביל תשמיש לין לנו לכופו להוציא ולינתן כתובה והנאת מזונות בנמרא פריך והא מסועבד לה.** פירוש לפירושו לכיון שהוא מהיר לותה בלמון זה שביינו שמהירה ליהנות משלו לין הנדר חל חלק בנכסיו כנוונה לחמרינן בגמ' לחילו בתשמיש כיון למסועבד לה לאו כל כמינים חלק בלומר הנאת תשמישך עלי [דף עב ב] לפי שאין מחכילין את האשה לכך האסור לו ושיינו לנדסינן בירושלמי תמן תנינן המהיר את לשתו תמן מתשמיש המטה יוציא ויתן כתובה כלומר לשבת אחת ואכפרית ב' שבתות שלא תנעלי במענל בכפריס שלשה ימיס ובכרכים מעת לעת:

קטנה כלום איתמר א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ורבא אמר רב נחמן הלכה כר"מ וקי"ל כרב נחמן בדיני תניא האומר תנו לבני שקל בשבת והם ראוים לתת להם סלע נותנין להן סלע ואם אמר אל תתנו אלא שקל אין נותנין להן אלא שקל ואם אמר אם מתו ירשו אחרים תחתיהן בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להן אלא שקל (דף ע.) אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכתא בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנין להן כל צרכן והא קי"ל הלכה כר"מ דאמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי במילי אחרינייתא אבל בהא מינח ניחא ליה והאי דאמר הכי לזרוזינהו הוא דעבד תנן התם הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין אמר רפרם לא שנו אלא שאין להם אפוטרופוס אבל יש להם אפוטרופוס אין מקחן מקח ואין ממכרן ממכר ממאי מדקתני אין מעשה קטנה כלום ולא קתני יעשה שליש מה שהושלש בידו כדקתני בגדולה שמע מינה אין מעשה קטנה כלום בין במקום שליש בין במקום אפוטרופוס וכן הלכתא: **הדרן עלך מציאת האשה המדיר** את אשתו מליהנות לו עד ל' יום יעמיד פרנס יתר מכאן יוציא ויתן כתובה ר' יהודה אומר בישראל חדש אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובכהנת שנים יקיים שלשה יוציא ויתן כתובה המדיר את אשתו שלא תטעום באחד מכל הפירות יוציא ויתן כתובה רבי יהודה אומר בישראל יום אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובכהנת שנים יקיים שלשה יוציא ויתן כתובה המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל התכשיטין יוציא ויתן כתובה רבי יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה בעשירות שלשים יום: **גמ'** וכיון דמשועבד לה היכי מצי מדיר לה לאו כל כמינה למפקע שעבודה והתנן קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר אלמא כיון דמשעבדא ליה לאו כל כמינה למפקע ליה לשעבודיה הכא נמי לא כל כמיניה למפקע לה לשעבודה (דף ע:) באומר לה צאי מעשה ידיך למזונותיך אי הכי פרנס למה לי בדספקא לה בדברים גדולים ולא ספקא לה בדברים קטנים

דהות רגילה בהו בבי נשא והוה מגלגלא בהדיה והשתא אמרה ליה עד האידנא דלא אדרתן מצינא לגלגולי בהדך השתא דאדרתן לא מצינא לגלגולי בהדך ומ"ש עד שלשים יום עד ל' יום לא שמעי אינשי ולא זילא בי מילתא טפי שמעי אינשי וזילא מילתא ופרנס לאו שליחותיה קא עביד באומר כל הזן אינו מפסיד אמר רב לא שנו אלא במפרש אבל בסתם יוציא לאלתר ויתן כתובה ושמואל אמר אפי' בסתם נמי לא יוציא שמא ימצא פתח לנדרו תנן המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות יוציא ויתן כתובה בשלמא לרב כאן בסתם כאן במפרש אלא לשמואל קשיא הכא במאי עסקינן שנדרה היא וקיים לה איהו וקסבר האי תנא הוא נתן אצבע בין שיניה והלכתא

מתני' (דף עא:) המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה בזמן שהן עמה בעיר חדש אחד יקיים שנים כשמואל:

גמ' וכיון דמשועבד לה. למזונות: **והתנן** קונס שאני עושה לפיך וכי תימא ליפרוך ממתני' נופל ללו תנן יוציא בשבת אחת או בשתי שבתות מסוס תשמיש לחלוק לו מני מפקא לשעבודא י"ל למעי מלחי ליה לבעלמן מליהנות לו לו משמע תשמיש ומס"ד פריך מלתנן קונס שאני עושה לפיך ול"ת ומאי קושיא להו לסקיקנן לעיל בפרק לע"פ (לף נט:) להייבו טעמא לחייבו ערין להפר מסוס לחלמוס רבנן לשעבודיה לבעל הו מיניס חייל קונס ליה לקונמות קלוסת הנוף וינהו ומפקיעין מידי שעבוד ומס"ס מני מדיר לה י"ל למפסטא פשיטו לן לכי היכי לחלמוס רבנן לשעבודיה לבעל ס"ו לחלמוס לשעבודא ליה לכי הדלי וינהו ומיהו לוקח בקונס הוא שאינו יכול להפקיע את שעבודא לבל מקדים ונכסיו אין יפסח נזונת מסס להל קי"ל (ניטין לף מח:) לחין מוציחין למזון הפשה והבנות מנכסים משועבדים ומה לי מכרן להויוט ומה לי מכרן לנבוה הלכך לוקח במדיר הוא לחלמוס לשעבודא מסוס לחי לחו הכי חין לך לפס שלח יפקיע שעבוד יפשו לבל במקדים ליכא למיחס לכבי שאין לפס עסוי להקדים ונכסיו ולהפסידס כדי להפקיע שעבוד יפשו ומסוס הכי מוקמינן להו לחינה וחין יפשו נזונית מהן כיולו מכרן ומיהו לס הקדימה ונכסיה חינו נפקע שעבוד הבעל בכך להל בעל שויוה רבנן כלוקח לכל מילי כלחמרינן [לף נ.] בלוסף התקינו הפשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי הבעל ומתה הבעל מוציח מיד הלקוחות ולעניין לוסף ומי בפלגי יס נוחלין [לף קלט.] ולעניין לחריך בפרק מי שהיה נשוי (לף עה:) וכיון שעשאוהו כלוקח לכל דבר מעלת מקפלת לבר שאינה שלה : [לף עג:] **באומר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך.** מהו מסמע לשלילו לרב הונא לשמר [לף נח:] מזוני עיקר יכול לומר לה כן בלשפלה ובללו שפלה ומי יכול לומר לה שתקח מעשה יהיה בלמי מזונותיה ושיעלים השאר להו קיימא לן כרב הונא בלשיפסיק הלכתא כוותיה בהילה בפרק שני לייני נזירות [לף קז:] ומן ולהי בשמעתין לגילבא להלכתא לחמרינן הכי ועוד לעלה להו לחמרינן בגמרא [לף ע:] לשם חיתא לרב הונא כו' קשיא ליה מתני' דקונס שאני עושה לפיך לשמע למתני' לפרקין לחיא ליה שפיר: **דהויא רגילה בהו בבי נשא וקא מגלגלא בהדיה וכו' השתא דאדרתן לא מצינא דאיגלגל בהדך.** וכ"ת הלרל קשיא לולכתה לכיון להשתא **משועבד לה היכי חייל נלרל** וי"ל לכיון לבשעתא לחלרה הוה מנלגלא בהליה **חייל נלרל להליה שעתא הא** מחלה לה ומיהו לו מחלה להו לגמרי חלא כל היכא למגלגלא בהליה ומסוס הכי לפילו לבתר חלא יכלה לחינגלגולי חייל נלרל לה"ל בהלירה בשהיה לרוסה ונשתא לחמרינן בגמרא [סס] לחייל אע"ג חלא למו לגמרי להכא מכי חלרל **משעבד לה ונלריה** ושעבודא בחין כחתת והיינו טעמא מסוס לכיון למרינה מפקא חלא לרבנן לחלמוס לשעבודא בבה"נ לו לחלמוס ולוקמוה לגינא ובתוס' לחרו למעיקרא לחו מתורת מחילה לתינן עלה חלא הכי פירושו לוחתם לבריס קטנים שהיתה רגילה בהם בבי נסב לו היו כל בני מפחתה שוין בכך לחי הכי היתה עולה עמו חלא לחביה בלבד שהיה עשיר היה מוותר לה בהם לבל בני מפחתה שחין להם עושר חלא כמו שים לבעלה חינן רגילין בחותן לבריס קטנים ולפיכך יש לה להתנגנג עמו לבל בשחינה עמו יש לו להנשינה כמו שהיתה בבית לחביה: **טפי שמעי אינשי וזילא בי מילתא.** כבר כתבתי למעלה שלעת הרמב"ס ז"ל בפי"ב מהלכות חיטות לדוקא ע"י נלר הוא למני לחרה הכי לבל שלא ע"י נלר לו שרשות בידו להשרות לשתו ע"י שלים לבל בידוסלמי [כאן הלכה ו] משמע לחפילו שלא ע"י נלר יכולה להקפיל ומתני' להמשרה לשתו לוקח בשקבלה עליה. ובגמ' לחמרינן וחי בעית לימא שהלירה כשהיה לרוסה מי לית לה מזוני שהגיע זמן ולא נשלו לתנן הגיע זמן ולא נשלו חוכלות משלו ולוכלות בתרומה ומחי שנא על שלשים יום על שלשים יום עביד שליח שליחותיה. ועיקר הפי' בזה כמו שפי הרב בן מיג"ש ז"ל למיירי בשהלירה לרוסה לרוסה מי לית לה מזוני שהגיע זמן ולא נשלו לתנן הגיע זמן קודם שהגיע זמן לחכתי לו חל חיובא עליה ולחר כך הגיע זמן לבל הלירה לחר שהגיע זמן לע"נ לשעבודא למזונות ליתיה חלא מלרבנן **לו חייל נלריה** להל מעשה יליה ליתנהו חלא מלרבנן ולפ"ה תנן (נלריס לף כה.) קונס שאני עושה לפיך ל"נ להפר ועוד לסנויין למזונות [נשוחה] לרבנן ולפ"ה מקשינן כיון למשועבד לה היכי מני מליר לה וזה לו כלכרי רש"י ז"ל ולע"נ לכירושלמי נרסי' עלה למתני' [הלכה ו] וכי חלם נולר שלא לפרוע לת חובו ומפרקינן כמ"ל חין מזונות לחשה לבר תורה לו לתיא כנמ' לילן ולחמרינן מחי שנא על שלשים יום היינו מסוס להשתא ליתיה לטעמיה למשלשים יום ולילך שמעי בה חינשי וזילא בה מילתא לחל לרוסה היא ולרוסה היא מתפרנסת לעולם ע"י אחר. והך לוקמתא לו כתבה הרי"ף ז"ל ותמה חני למה וע"ל מסוס לבתר הכי לחמרינן בגמרא ולי בעית לימא שהלירה כשהיה לרוסה ונשתא ומתמה ליה ז"ל ללמלחייה לוקמתא קמייתא ליתמר לחי לו לחמרינן לה בגמרא היכלך לו לו פס ן חלא לוקמתא קמייתא ולפסר לחלחייה לה בגמרא היכלך לו לו פס ן חלא לוקמתא קמייתא ולפסר כיון לבהגיע זמן סני לימא ליעטריך לוקומה בשנשתא חלא ולחי לו סני ן טעמא לעל שלשים יום עביד שליח שליחותיה ומסוס הכי מוקמינן לה בשנשתא לזילא בה מילתא ולוקמתא בתרייתא נמי לחלחייה לה בגמרא היכלך לו לו פס ן חלא לוקמתא קמייתא ולפסר לשיטו לקו מסיק תלמולא ולחר חלא מחוורתא כלשנינן מעיקרא והרמב"ם ז"ל כתב בפי"ב מהלכות חיטות כלשון הזה המדיר את חשתו מליהנות לו כו' ממתינין לו ל' יום ובלותם השלשים יום תהיה לית עושה ולוכלת ויהיה לחל מחבירין מפרנס לוחה לבריס שהיה לריכה להם יותר על מעשה יהיה לם לין **מעשה יהיה מספיקין לה לכל ע"כ** ולבריו תמיהין בעיני הרבה להו בגמ' לחמרי בהלית חלא מני מליר לה חלא בלומר לה ילי מעשה יליך למזונותיך לבל שתמת לו לחמרינן נעשה כמי שלומר לה מסוס הכי מספקין לה לוקו בלומר לה ובמספקת לבריס נלוסים ובמנגנת בהליה בבריס קטנים ומבריו נרלה שלפילו בשלין מעשה יהיה מספיקין **ול"ש לישתנגנג בהליה חייל נלרל** ובל שמעשה יהיה מספיקין לפילו לו לחמר לה ילי וכו' מני מליר לה ולילו בגמ' לחמרינן בהליה לענני לבלומר מהני כי לו לחמר משעבד לה ולו בל כל היימנו לומר חיני נותן מזונות ושהיה מעלמה תעכב מעשה יהיה ולכוותה נבי חשה לף על פי שהיה יכולה לומר חיני נזונת וחיני עושה חינה יכולה לומר חיני עושה בלבד ושהוה מעלמו יעכב מזונות להל תנן קונס שאני עושה לפיך חיני לריך להפר ולין לך לומרת חיני עושה נלול מזה וע"ל שהלילו לומר כך מסוס ללו לשמחן לחלמוס רבנן לשעבודא ליה והיינו טעמא מסוס ללו לריך לחלמוי לעל כרחיה לו יפר לו יועיל ויתן כתובה ומס"ה ס"ל ז"ל לתנא לקונס שאני עושה לפיך חיני לריך להפר היינו מסוס לס"ל לקונמות לין מפקיעין מידי שעבוד ולו לריך כלל לטעמא לחלמוס וכי לחמרינן הכי לעיל בפרק לע"פ [לף נט:] היינו כר' יוחנן בן נורי לס"ל להשתא **לו חייל נלריה** ולבתר הכי חייל ומס"ה על כרחיך חינטריכינן לחסוקי לקונמות כקלוסת הנוף ומי וחלמוס לשעבודא לבעל כלחיתא בסוניה לחע"פ לוק ותשכח לבל לת"ק לחמר חיני לריך להפר נקטינן מילתא כפשטא לס"ל לקונמות לין מפקיעין מידי שעבוד וכי פרכינן [הכח] ותתנן קונס כו' הכי פרכינן לימא מתני' לחי לו לתשה הא הכח לו פליג במתני' וכל הך סוגיא לפרוכי ת"ק להשה לחמתני' לתחמרת לבל לזילן לקיימא לן כרבי יוחנן בן נורי לקונמות מפקיעין מידי שעבודא לו לריכינן לבל הני הוויי ולו קשיא

יוציא ויתן כתובה ובזמן שהן בעיר אחרת רגל אחד יקיים * בד"ס הגי' שלשה וכ"ה בגמ' וברא"ש שנים יוציא ויתן כתובה המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל ולבית המשתה יוציא ויתן כתובה מפני שנועל דלת בפניה ואם היה טוען משום דבר אחר רשאי אמר לה על מנת שתאמרי לאיש פלוני מה שאמרת לי או מה שאמרתי ליך או שתהא ממלאה ומערה לאשפה

ן מילי משום דמעבדא לידיה הוא דלמלוה לחל"כ יצטרך לנרש בע"כ והיכא דאינו מוציא מלא ברצונו אבל מעבדא לידיה אמאי נריכי למלוה לה ביפר או יוציא ויתן כתובה סני שהשתא יוציא לרצונה ומלא לרצונה וכך עלו לכרי הרמב"ם ז"ל כהנוך: **ופרנם לאו שליחותיה עביד. כתמיה ומנלן עובר על נלרו: באומר כל הזן אינו מפסיד.** לכה"נ נלו שליחותיה עביד ואינו חייב לפרוע לו ולמרינן בגמ' [קף ע:] מתיב רב' המוכר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל הולך אצל חנווני הרגיל אצלו ואומר לו חיים פלוני מוכר אצלך ממני ואיני יודע מה לעשות הוא נותן לו וכא ונוטל מזה הכי הוא דסרי הא כל הזן אינו מפסיד לו ומהדרינן לו מיבעיא קאמר לכל הא כיון דרגיל לו מיבעיא כל הזן אינו מפסיד לעלמא קאמר לכל הא כיון דרגיל אצלו וקא חזיל וקאמר ליה כמ"ל זיל הב ליה את דמי קמ"ל וכתב ר' שמואל ז"ל דמהא משמע שאינו מותר לומר לחלם מיוחד אם תזון לו תפסיד דהא משמע לכי אמר כל הזן הוי רבותא טפי מבאומר חייני יודע מה לעשות אצל למהדרינן דהכא היכא דרבותא לחרינהו מפני שאומר לחים מיוחד ואם איתא דסרי ה"ל למיתני בחנווני **הרגיל אצלו אם תזון לו** תפסיד והוה משמע לן תרתי: **לא שאנו אלא במפרש. שפירש ל' יום הוא ללא כייפינן ליה להוציא אלא יעמיד פרנם:** [קף עא:] **המדיר את אשתו שלא תטעום.** קס"ל כנון דמלידה מנכסיו אם תטעום אי ממיני פירות לבלוה הכי ולאי לא כל כמינו לחסור עליה אלא תטעום וכו' ולפי מאי דקס"ל דמסתא מיירי בשאמר לה אלא מעשה ידיך במזונותיך ומספקת לבריס נזונים ואינה מספקת לבריס קטנים וכלחוקמא מתני' לעיל ומפרקינן הכא במאי עסקינן שנדרה היא וקיים לה ויהיו לה ומסבר לה תנא לכסקיים לה **נתן לנבעו בין שיניה ונשכתו ולפיכך יתן כתובה** ואין ממתינין אותו כלל לכיון שנדרה היא **מה יש לה עוד להמתין אי ניחא לה לידיה למסקל כתובה ומיפק לא תבעי פתח** לנדרה אבל היכא דלאדרה איהו ימתין שמא ימנע פתח כך פרש"י ז"ל והקשו עליו דהא קי"ל (נדרים קף עמ.) דנשאלין על ההקש ול"ק דמתני' שמא ימנע פתח להקמתו ויחזור ויפר לה ולדידי הא לא קשיא דלולאי כי אמרינן נשאלין על ההקש הני מילי ביום שמעו אבל כל שעבר יומו אע"פ שיושאל על ההקמתו ותהא כמי שהיתה אפ"ה נדרה קיים שהרי שתק ועוד לולאי כי אמרינן וקיים לה היכא דלא בעי לזוקי לבעלה לה נמי אמרינן דהוה נתן לנבעו בין שיניה והכי איתא במרמרא [קף עא.] בהיא היכא שנדרה בנזיר ושמע בעלה ולא הפר לה ובשתיקה ולאו לא סייכא שהלא מיהו הא קשיא עליה לכנמרא פרכינן בסוף סוניין ותתקשטו ותשכר לי לכ"ם שתי שבתות לי לכ"ם שבת אחת ואם איתא דלבנדר לידיה אין להמתין כלל מאי קושיא אלא הכוון להכא כי מוקימינן לה בשנדרה היא כפשטה מוקימינן לה שנדרה היא שלא תטעום אחת ממיני פירות ולא שתכסה נכסי הבעל עליה אם תטעום אותן וכלמפרשינן מעיקרא כי הוה ס"ל למיירי בשהיתה הוא מטום למעיקרא נריכין לפרושי הכי לאי לא שי לא לחפשר לו להדירה אחת כפשטה מפרשינן לה וכיון שכן אין לה תקנה בפרנם ומטום הכי לא לחרינן לפי שלא אמרו תמתין אלא בדבר שיש לו תקנה כגון דיש למתניתא לחפשר בפרנם ובתשמים ומי מטום טעמא לחיתמר בנמרא לנמרינן לה מנלה ומיולדת אבל הכא שנדרה היא כיון שלא בפרנם יוציא ויתן כתובה מטום לכיון דקיים לה ליהוי או שתכה לה הוא נתן לנבעו בין שיניה והכי איתא בירושלמי לנרסי' אתם המדיר את אשתו שלא תטעום יש מדיר את אשתו מחייו כלומר היאך יכול הוא להדירה שלא תטעום ומתני בחומר לה אם תאכלי מחפן פלוני תהא אסורה מנכסי ותאכל מאותו חפן ותהא אסורה מנכסיו והיינו דיעבד לפרקא כלומר **חמתי יוציא ונאכלתך** לאע"פ שאכלה מאותו חפן ונאסרו עליה נכסיו הא אפשר שנעשה יום בפרנם וכלתני בריעבד לפרקא ומוקי לה בשנדרה לאסתו ומתני בעלה ולא אפשר שנאסרה מאותו חפן ולא אפשר בפרנם ליהנות בו יוציא ונאכלתך וכ"ת וכי מפקינן לה מבעלה מאי אהני לה והרי כבר נאסרה באותו חפן ואפי' נשאת לבעל אני אימי יכול להפר שאין הבעל אפר בקולמין ים לומר לפילו הכי יכולה למימר כלומר אפילו נדרה היא ומיהו למסקנת לסוניא בנמרא לא בעינן נבדה למקיים לי נדרי ומיהו אפילו נדרה היא הנאה מנכסיו אם תטעום אחד ממיני פירות וקיים לה מיהו אע"נ דלאפשר בפרנם יוציא ויתן כתובה מטעמא דמסבר מסנא הוא לסני לה ולוכיח למימר דהשתא טעמא לר' יוסי מיהו אימא אבל רבנן לא מוהו להא תנן במתני' לבסמוך על מנת שתאמרי לפלוני וכו' אי שתהא ממלא ומערה לאשפה והנהו על כרחין מיירי בשאלוויין באותם לבריס תשמים אי מזונות לחי לא לחמי יוציא ויתן כתובה הרי אין בידו להפר ללא נדרי ענוי נפש נינהו ולא לבריס שבינו לבינה ובשלמא לרב משכחת לה במילדה שתם אם לא תעשה אותם לבריס אבל לשמואל ע"כ צריכי לאוקומה בנדרה היא וה"מ לאע"נ לבמזונות לאפשר בפרנם ובתשמים נמי כמאן לאפשר בפרנם למי יוציא ויתן כתובה מטעמא למסני סני לה זה נדאה לי: **והאי** יוציא לתנן מסתם לי יוציא בע"כ לפילו רצה לקיימה מטעמא למסנת הוא לסני לה אלא סרלוינהו לרמב"ם ז"ל שכתב בפרק י"ב מהלכות אישות נדרה היא שלא תאכל אחד מכל הפירות וכו' אם רצה שתשב תחתיו ולא תאכל הפירות תשב ואם אחר לי רוצה בהשב נדרנית יוציא ויתן כתובה שהרי היה בידו להפר והוא קיים לה ברצונו על כאן ולקלק כן מלהמרינן [קף עא.] נבי האשה שנדרה בנזיר ואם אחר לי לאפשי בהשב נדרנית יוציא ויתן כתובה וכבר כתבו להלן לוקח אלא ה"ק ואם אחר הבעל לי לאפשי בהשב נדרנית ומ"ם לא הפר לה יוציא ויתן כתובה שהרי היה בידו להפר והוא קיים לה ברצונו על כאן ולקלק כן מלהמרינן [קף עא.] נבי האשה שנדרה בנזיר ואם אחר לי לאפשי בהשב נדרנית יוציא ויתן כתובה וכבר כתבו להלן לוקח אלא ה"ק ואם אחר הבעל לי לאפשי בהשב נדרנית ומ"ם לא הפר לה יוציא ויתן כתובה: **גרסינן בגמ' [שם] וכמה קצבה. כלומר לר' יוסי לחמר בעינית אלא נתן קנבה אם נתן קנבה אם נתן קנבה על כמה לא כייפינן ליה להוציא** ומהדרינן ל"ל יהודה אחר שמואל סניס עבר אחד רבה בר בר חנה אחר [ר' יוחנן] עבדה סניס רב חסדא אחר לחיתי לרגל שכן בנות ישראל מתקשטות ברגל: **ובעשירות שלשים יום.** מאי שנא שלשים יום אחר מדיה קטוטיה אשה חשובה נהנית מקטוטיה שלשים יום. כלומר מדיה קטוטיה **שנתקשטה לפני הגלר** והרי"ף ז"ל השמיטו כל זה משום דליכא לרבי יוסי לאיתמר וכתב משמעינהו כגורסתיה ומשמע לס"ל דלא קי"ל כר' יוסי אלא כתנא קמא דפליג עליה ואע"נ דהני לחמוראי שקלו וטרו אליבא דרבי יוסי נלו משום לס"ל כוותיה אלא משום דלריכי לפרושי מילתיה קנבה כמה אבל רבינו חננאל ז"ל פסק כרבי יוסי וכר' יוחנן דאחר עשרה שניס ומשמע דטעמיה משום דשמואל ורבי

יוחנן הלכה כרבי יוחנן וחיכא מאן דאמר להלכתא כרב חסדא להוה בתרא והרמב"ם ז"ל פסק כרב יהודה אמר שמואל ומשמע לטעמיה משום דאמר מילתא מניעתא לר' יוחנן דקי כוותיה לגמ' חמריין זמן מרובה מזה: **מתני' ובזמן שהם בעיר אחרת.** לרבה של לפסה **נלכת לגלס כרגלים** רגל אחד מני **מוקמה לנפשה שלשה לא מניא ולייקינן עלה בגמרא הא** נופס קסיק לחמרת רגל אחד יקייס הא ב' יניא ויתן כתובה אימת סיפא ג' **יניא ויתן הא** ב' יקייס אמר אבי סיפא אתאן לכתנת ורבי יהודה היא. כלומר למפלגי במתני' קמייתא בין ישראלית לכהנת וכיון דלא קי"ל כר' יהודה ליכא פלוגתא בין ישראלית לכהנת ולפיכך פסק הרמב"ם ז"ל בפ' י"ג מהלכות [איסורי] רגל אחד ממתיניס לו סניס יניא ויתן כתובה: **שנועל בפניה. בגמרא מפרש: מחמת דבר אחר. בגמ' מפרש: שתאמרי לפלוני. בגמרא מפרש: שתהא ממלאה ומערה. בגמרא מפרש:** [דף עב.] **גמ' איבא נועל בפניה. לתת של שמחה: מאי נועל בפניה איבא.** ענר הוא: **סופנה. קוכרה כמס שלא נמלא חסך כך לא ינמלו עמה: והחי יתן אל לבו. שלף הוא יספלוהו ולא ירע לו אס נהג כן: דלווי. לוה את המטה מכית הלבל לקבר: והך** מתני לרב מיירי במילירה שאם שתלה מזונות לו תמיים בכבריס הלו ולשמואל ע"כ בגלריה היא ויקיים לה לחיהו מהוקמה ובשלמא שלא תלך לבית חביה לו לבית המשתה בילו להפר לחפצה' **לנלרי ענוי נפש** ניעהו ובבית הלבל נמי מפורש בפרק בתרא לנלריס (דף פנ:) לעיעוי נפש הוא מלכתיב והחי יתן אל לבו לבל תלמודי לפלוני ותלמל עשרה כדי מיס לא משמע למקרי עיעוי נפש ולא לכבריס שבינו לבינה וכיון שכן על כרחין מיירי בשאלתה בכבריס הלו מזונות לו תמיים וס"מ לאל"ג לחפצה בפרנס ותמיים נמי שבת אחד כמלן לחפצה בפרנס למי לפ"ס יניא ויתן כתובה כיון לנלריה היא וקייס לה לחיהו מטעמא למסנו סני לה וכמו שכתבנו למעלה: **המדיר את אשתו שלא תשאל כו'.** לרב מפרשה במילירה מנכסיו אס תשאל לבל לשמואל לחמר לחיהו

יוציא ויתן כתובה: **גמ'** בשלמא לבית המשתה איכא נעל בפניה (דף עב.) אלא לבית האבל מאי נעל איכא תנא למחר היא מתה ואין כל בריה סופדה ואיכא דאמרי אין כל בריה סופנה תניא היה ר"מ אומר מאי דכתיב (קהלת ט) טוב ללכת אל בית אבל וגו' מאי והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דיספד יספדוניה דיקבור יקברוניה דילווי ילווניה דיטעון יטענוניה: ואם היה טוען משום דבר אחר רשאי: מאי דבר אחר אמר רב יהודה אמר שמואל מחמת בני אדם פרוצין המצויין שם אמר רב אשי לא אמרן אלא דאתחזוק אבל לא אתחזוק לאו כל כמיניה לאחזוקי אינשי בפריצי: על מנת שתאמרי לפלוני: ותימא אמר רב יהודה אמר שמואל דברים של קלון: או שתהא ממלאה ומערה: ותעביד אמר רב יהודה אמר שמואל שתהא ממלאה ונופצת פירוש אמר לה בשעת תשמיש שתתהפך כדי שתנפץ שכבת זרע ולא תתעבר במתניתא תנא שתמלא עשרה כדי מים ותערה לאשפה בשלמא לשמואל מש"ה יוציא ויתן כתובה אלא למתניתא מאי נפקא ליה מינה תעביד אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מפני שנראית בשוטה: אמר רב כהנא המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה רחיים ותנור יוציא ויתן כתובה מפני שמשיאה שם רע בשכנותיה וכן היא שנדרה שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה רחיים ותנור ושלא תארוג בגדים נאים לבנה תצא שלא בכתובה מפני שמשיאתו שם רע בשכניו: **מתני'** ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית ואי זו היא דת משה מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נדה ואינה קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקיימת ואיזו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו ר' טרפון אומר אף הקולנית ואי זו קולנית כל שמדברת בתוך ביתה ושכיניה שומעין את קולה: **גמ'** מאכילתו שאינו מעושר היכי דמי אי דידע נפרוש אי דלא ידע מנא ידע לא צריכה דאמרה ליה פלוני בהן תקן לי הכרי ואזל ושייליה ואשתכח שיקרא: ומשמשתו נדה היכי דמי אי דידע נפרוש אי דלא ידע נסמוך עילוה דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל מנין לנדה שסופרת לעצמה שנאמר (ויקרא יט) וספרה לה לא צריכא דאמרה ליה פלוני חכם טיהר לי הכתם ואזל שייליה ואשתכח שיקרא ואי בעית אימא כדרב יהודה דאמר רב יהודה

בסתם יתמין קסיק **לחמי יוניא למשמע לאלתר תשחל ותשחר** ותמתין שמא תמנע פתח וליכא לפרוקי בשנדרה היא וקייס לה חיהו וכלמפרקינן מתני' לאליבא דהא בתר הכי קאמר וכן היא שנדרה ונ"ל דשלח תשחל ושלח תשחיל חלח מילתא היא ועיקר שנדר בשלח תשחיל אלא שמדיר אשתו שלא תשחל ושלח תשחיל אלא שמדיר אשתו שלא תשחיל ושלח תשחל ומ"ה נקטינהו לתרוייהו עוד נ"ל שאכסים שמו לעתה שלח תרנה לשחול ותהא מסורה מנכסיו וכיון שכן מסיקא לה דא היא טענה מספקת להוניא ויתן כתובה ללא למי למחי לפרכינן לעיל בגמ' לר' יוסי לא תתקשט ולא תשחר ותתקשט ותשחר שבת אחת מסוס להסס חיוב מסס שתברור חינו כלאי לומר יניא ויתן כתובה וכתוספות לאקו שלא תשחל היינו שמוכר על עניו הנאת כליס שתשחל והיא נריכה להבחל כלי שלא תכשיטנו [פי' ולעולם לא תלה בלבר]: **וכן היא שנדרה כו'.** לא מיירי בקייס לה חיהו לאי לא לחמי יוניא למחי תניא שלא בכתובה להא קי"ל (לף עא.) להוה נתן לוכבא בין שיניה שלא הני לאו לבריס שבינו לבינה ולא נלרי עיניו נפש נינהו שיהא לפשר להפר וכיון שכן ריעא להמדיר לפשר לאוקמה בגלריה חיהו וקייס לה חיהו וכגון שלתתה בגלריה לאו מזונות לו תמיים וקרי לה המדיר מסוס לקיומו של גלר בליליה תלי וכסיפא תני וכן היא שגלריה לפי שלין כאן שלח גלריה לבל הרשב"ם ז"ל וכבך עולה תירוץ למה שנלחקו בו בסמוך: **מתני' דת יהודית. שנהגו כנות ישראל אע"ג שלא** כתיבה: **וטווה בשוק. בגמ' מפרש: מדברת בתוך ביתה.** בגמרא מפרש: **גמ' הא דאמרינן דהאכילתו אי דידע. כשאכל: יפרוש.** ולא יאכל ולחמי מפסלת כתובתה לולחי אינה יוצאה שלא ג"כ האכילתו ולא שנתכוונה להאכילו אס לא האכילתו והרמ"ה ז"ל כתב שאפילו נתכוונה להאכילו מפסדת כתובתה והכי ליענה למאכילתו קלייך: **ואי לא ידע מנא ידע. מי אמר לו לחרי כן שהוא כח לפניו להוניאה** והחי שלא תוקמה במוכה כתב הרשב"ם ז"ל מסוס לחינה נאמנת לחין אחר מסיס עניו רשע ולא נרשה להפסיד כתובתה ולחי נאמנת

להולקת בעל דין כמאה עדים ומו מלך מסוס למולקת ללך שכיחא היא לך לוקמה בהכי: **ואי לא ידע נסמוך עילוה.** הלי ללך לאמר הכא מנא יבא כלאמרינן לעיל מסוס להכא מוכח מקרא למעי למסמך עילוה: **הוחזקה נדה בשכנותיה. שרלוס לוכסת כנלי נלות ולבעלה לאמרי טהורה אני ומסמא: בעלה לוקה עליה. לסס אתרו בו וכה"נ מסכחת לה למתניתין ללאחר תסמים הוליעוהו שכנותי' שהוחזקה נלה.** ולאמרינן כגון דקא אמרה אינ פלוני דקא אמרי לי אל הכרי ופלוני אכס טובר לי אל הסס כלאמרה הכי בעלים לאוקמי פלוני תקן לה אל הכרי ובשלוחי בעלים והרשב"ם ז"ל ג"כ כתב שע"פ כהן ואכס בלבד אינה מפסלת כתובתה לעל אחד הוא אלא לוקה בשאמרה אינ פלוני תקן ובוטר ביום פלוני ואחי עדים ואמרו עמנו היה במקום פלוני או לא זזה ידינו מתוך ידו ולא תקן אבל ע"פ שכחשת הכהן עמו אינה מפסלת כתובתה לעל אחד הוא וכירושלמי נמי מפורש לכן נרסינן הסס ובלהון בעלים פלוני כהן עשר לי פלוני לאה כתמי פלוני קנה לי אלתי פלוני אכס אתיר לי אל הי נלרי בלקין כולהון ולא משכחין ע"כ אבל מלברי הרמב"ן ז"ל נראה שהכהן והאכס נאמן שכך כתב בפרק שבועות העדות כלאמרינן בכתובות פלוני טובר לי אל הכסף אזל שיליה ואשתקח שקרא לאלמא אע"נ לאיבי מהימנת כיון שאמרה בשם פלוני ושיליה ואמר לשקרא הוא לא מהימנת ולא מנית למימר אשתכח שקרא ע"פ עדים להא קאמר ואזל שיליה וכן הדין בכל על מפי על אם כא לאחד וכפר אין השני האומר אמת נאמן וכך קבלתי הין זה ע"כ ואפשר למאי לאמרינן בירושלמי וכולהון בעלים לא קאי אמאי דקאמר כהן : **דאורייתא הוא. ואמאי לא קרי ליה לת מסה: אזהרה.** מלעבדי' **לה הכי לנוולה מלה במלה במה שעשתה להתנות על בועלה מכלל לאסור ח"נ מלכתיב ופרע מכלל להכיא שעתא לא פרוע היא וש"מ** יום קמב **אין לדך בנות ישרלל לנאת פרועות לאש: קלתה. סל סיס לו מלמטה בית קיבול להולמו בראסה ובית קיבול מלמעלה לתת בו פלך ופסתן: קלתה אין בו משום פריעת ראש.** לאמרינן עלה בנמרא אס כן לא הנאת בת הרי"ף ז"ל כתב כאן המוקלס בנמ' מאוחר ולאיתי לפרש על סדר הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה: וחלה נמי כגון דאמרה פלוני תקן לי את העיסה ואזל שייליה ואשתכח שיקרא: ונודרת ואינה מקיימת דאמר מר בעון נדרים בנים מתים: אי זו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע ראשה פרוע דאורייתא היא דכתיב (במדבר ה':י"ח) ופרע את ראש האשה ואמר רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא תצאנה בפריעת ראש א"ר יהודה אמר שמואל בקלתה דאורייתא (דף עב:) קלתה שפיר דמי דת יהודית אפילו קלתה נמי אסור א"ר אסי א"ר יוחנן קלתה אין בה משום פריעת ראש אמר אביי ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך מבוי: ירושלמי חצר שהרבים בוקעין בו הרי הוא כמבוי מבוי שאין הרבים בוקעין בו הרי הוא כחצר: וטווה בשוק אמר רב יהודה אמר שמואל במראה זרועותיה לבני אדם אמר רב חסדא אמר אביימי בטווה ורד כנגד פניה: ומדברת עם כל אדם אמר רב יהודה אמר שמואל במשחקת עם הבחורים: אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת יולדיו בפני מוליד יו שנאמר (בראשית מ"ח:ו') ומולדתך אשר הולדת אחריהם אמר רבא לא תימא דליכליה אריא לסבא ולבריה אלא כגון דאמרה ליכליה אריא לסבא באפי בריה: ר' טרפון אמר אף הקולנית א"ר יהודה אמר שמואל במשמעת קולה על עסקי תשמיש כגון דתבעה ליה בפה בקול רם: גרסי' בסוטה בפ' ארוסה (דף כה.) איבעיא להו עוברת על דת צריכה התראה להפסידה כתובתה או לא ואסיקנא צריכה ירושלמי תמן תנן נשים שאמרו יוצאות בלא כתובה צריכות התראה ואם לא התרה בהן יוציא ויתן כתובה ולא מנה ומאתים אלא אפילו אלף דינר מאבדת הכל ונוטלת בליות שבפניה ויוצאה: **מתני'** המקדש האשה ע"מ שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדדים אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה על מנת שאין בה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים: **גמ'** כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה (דף עג:) כתובה הוא דלית לה הא גיטה בעיא מ"ש כתובה דלא דאמר אי אפשי באשה נדרנית גט נמי לא תיבעי אמר רבה גט מדבריהם וכן א"ר חסדא גט מדבריהם רבא אמר תנא ספוקי מספקא ליה גבי לאבריהם לאבינו שיושבה תחת בעלה. כלומר אס כן לא"ר יוחנן לקלתה אין בו משום פריעת ראש מסמע לכלא קלתה מיהא יש בה משום **פריעת הראש ואס כן** כולהו נפקו אלא אסר נזהרת בחצרה: **ומשנינן מחצר לחצר ודרך מבוי. אלא סכיחי בה רבים:** [קף עב:]

בטווה ורד כנגד פניה. פי' רבינו שלמה יצחקי ז"ל **טווה בכפה על ירכה וחוט מתרלל כנגד פניה של מטה** לכל הרב רבינו משה בר מיימון ז"ל כתב בפרק לרבעה ועשרים מהלכות ליסות שמשיחה ורל בפלחתה כלרך שעושות הפרוצות: **במקללת יולדיו בפני מולידיו. כלומר בפניו למתני' לא תימא בפניו ממש אלא מקללת אביו של בעל בפני בנו של בעל** וסימנך לפרים ומנשה וכו' **ופסוק זה יהא לך סימן על משנתינו לזכור על ילו לבפניו למתני' בפני בנו קאמר והוי כאילו בפניו.** לפרים ומנשה כו' בני בניו כבניו: **אמר** רבא **לפרושי מלתיה לרב יהודה: כגון דא"ל נכליה אריה לסבא.** חמיה: **באפי בריה. בפני בנו של בעל לומרת כן: על** עסקי תשמיש **כשמלבר עמה על עסקי עונה מריבה עמו ומשמעת קולה לשכיניו והוא קול בלבר: גרסינן** בסוטה (דף כה.) כו' ואיבעיא לן התם אס רוצה הבעל לקיימה אס יכול לקיימה או לא ולא איפשטא ומשפיקא לא קיימין ליה ומיהו מנוה לנרשה כך כתב הרשב"ם ז"ל וכ' הרשב"ם למשמעה לאיפשטא לאס רצה לקיימה מקיימה להא בעל שמחל על קנויו קנוי מחול כלאסיקנא התם מלאמר רבי יהושע נ' לכרי' סח לי זעירי מאנשי ירושלי' בעל שמחל על קנויו קנוי מחול והשתא בתר קנוי ומחילה מקיים קולס קנויו לכ"ש והא לאיבעיא לן התם העוברת על ת ורצה הבעל לקיימה והלר בעי בעל שמחל על קנויו בלרך אס ת"ל בעי לה כלומר אס ת"ל מקיימה כיון לאכתי לא הקפיל הוא בלבר היכא למקפיל וקנה לה מני תו למיחל על קנויו או לא ואסיקנא למחול וכ"ם היכא לגא הקפיל למחול ומקיימה: **מתני' כנסה סתם. בנמרא מפרש לי קאי לריישא לסך לקיים על תנאי או מילתא בלפי נפשה: מומין הפוסלין בכהנים. בלכורות קתני להו: גמ' באלו נדרים אמרו.** יום קמב

ממונא לקולא גבי איסורא לחומרא (דף עב:) א"ר יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק באלו נדרים אמרו שלא תאכל

הגמרא כלי שיתקשר יותר פירוש הסוגיא. בלשון נדרים יאמרו במסגנתו לשיטת מקובצת שלא תאכל בשר כו' אבל נדרים שהם עינוי נפש כגון וכו' לשיטה שלא בכתובה זה לפון הרי"ף ז"ל ולפי פשט הגמרא לקושטין קשי לימר לעריכה נמי [בשאר נדרים] אבל כתב כן לגמלנו לכשאר נדרים שפי' כתובה יש לה ולפי לעתיי לקלק כן מלשמרינן בגמרא לעולם לריסק ומילי לקפלי ביה חינמי הוי קפיליה קפילא מילי לגי קפלי ביה חינמי לי הוי קפיליה קפילא ושי לקלוסין בלאוה קשי לי שייך השי ליסגי לגי הו"ל למימר למסקנת כי יתני ושאר ע"מ שאין עליה נדרים לי קפיל לגי בהני לגי ושלי ה"ק לשפי קפיל בשחריני לשאר שבשנה ושאר לי שפני בשאר נדרים לי הוי קפיליה קפילא ושם רגש לנדשה יתן כתובה ומיהו לוקה בנדרים שנדרה קוסם קלוסין שכל נדרה תחתיו שפי' בשאר נדרים הוי קפיליה קפילא ותגע שלא בכתובה כמו שלכתוב בסמוך בס"ל ומה שכתב ז"ל שכל נדרים שאין בהם עינוי נפש כגון קליות וחגוזים וכיוצא בהם אינו מלוקלק לושלי נדרה תחתיו מני מפר משום נדרי עינוי נפש כמו שלכתוב בסמוך בס"ל שלא רגש לומר לכיון שאין בהם עינוי נפש כל כך לי קפלי בהו אינשי ובגמר לבריו הוא ז"ל מתפיס ויש שחלקו כאן על הרי"ף ואומרו ללאו לוקה הני שלא ה"ס לכל נדרי עינוי נפש והני דנקט סיינו משום לאורחא דתלמודא (לשלכורינהו **בנדרי עינוי נפש** לשאמרינן לעיל (לף עת.) בגמרא ג"ל יוסי ושלו הן נדרי עינוי נפש לי לוקה בשר ולא שפתה יין ושלא שתקשט בבגדי צבעונין ורשיה לבבר ללאו לוקה הני להא שאמרינן בסמוך מאי שנא כתובה שלא בעיא משום לשאמר לי שפני בשאר נדרים ושאי טעמא ולאי בכולהו נדרי עינוי נפש שייך [ועוד] להא שאמרינן לעיל (לף ע.) להמליך את שפתו שלא תטעום שאר מכל מיני פירות יוציא ויתן כתובה ושוקיענא לה בגמרא בנדרה שיהי וקיים לה שיהו ומשום להוא נתן שנצע בין שיניה הא ל"ל להיא נתנה שנצע בין שיניה תגע שלא בכתובה ליכול לומר לי שפני בשאר נדרים שלמא שלו לוקה הני הוא הדין לשאר מכל מיני פירות ולגידי מהא לי שרירי לגיעל בשנדרה שתחתיו ומ"ס מני קפיל בכל **נדר שיש בו עינוי נפש** או שבינו לבינה לפי שאינו בדין שתפה נוגדת בלו תחתיו שלא מלעתו שכל הכא שנדרה קוסם שתפה לרשותו ליכא מקפיל לשלא בנדרים הללו שהיא מתענה בהן הרבה ומתענה עליו ושכי מוכח בירושלמי לנרסינן על ריפא למתני' מתני' בשאמר לה על מנת שאין עליה נדרים שכל שם שאמר לה על מנת שאין עליה כל נדר שפילו נדרה שלא לאכול חרובין אינה מקושטת שלמא נדר חרובין שע"פ שהוא מנדרי עינוי נפש ליתיה בכלל על מנת שאין עליה נדרים והיינו טעמא משום לנדרה מקמי דתיתי בדשותיה ושם ז"ל תרגמו להא לי קשיא חדא לשפשר לנדרה שלא תאכל חרובין שלו נדרי עינוי נפש הוא ואין שבעל יכול להפר כיון שלא שכלי ליה אינשי כולי שאי ש"ל שפשר כיון שאבעל יכול להפר משום נדרי עינוי נפש שכא טעמא משום קפילא הוא ובחרובין ושיגא בהן לי קפלי אינשי שלכך מסתמא מקושטת על שפירש כל נדר ואין כל זה כלום לפי שעל כרחם יצטרכו לחלק בין עושה תחתיו לשין עושה תחתיו להא שהיה לשתו עלה להסתיר את שפתו שלא לטעום חבל מכל מיני פירות יוציא ויתן כתובה לשלו במאכל רע שלא קפלי בהו אינשי הוא להא תניא בתוספתא דמכילתין הסירה שלא לטעום חבל מכל המינין בין מאכל רע בין מאכל יפה לשילו לי טעמא שתו המין מיניה יוציא ויתן כתובה שלמא בכל חבל מכל מיני פירות דתניתין לשילו חרובין ורעיס משם הם ושפ"ה טעמא משום להוא נתן הא מ"ל היא נתנה תגע שלא בכתובה ונצטרך על כרחינו לחלק בין נדרה קושם קלוסין לשאר נדרים שהם

מלחמרינן והא לעמועינן חלא זימנא לוק ותסכח ומיהו **לענין כתובה לכתי בתנאיה דקי שאם ימצא עליה נדריס תנא** שלא בכתובה ותמה לני למה הוצרך רב"י ז"ל לומר לענין ממונא בתנאיה דקי ומ"ה אין לה כתובה שהרי כיון שהוא בועל בסם קלוסין לפי' אין לעתו על תנאי כלל אין לה כתובה להא לידעיא לן בפרק קמא דקלוסין (לף י.) בילה אי ניסורין עוסא או לירוסין עוסא ולא ליפסיטא ומסמע לתבי ורבא ס"ל סתם לירוסין עוסא וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות ליסות ומעתה כל שמצאו עליה נדריס אינה יכולה לומר לרוסא ואין לה כתובה ולפיכך לפי דברי רב"י ז"ל שכתב ובעל בסם קלוסין לא היה ירין לכתוב לבעל ממונא בתנאיה דקי ומיהו ולאי ירין לכתוב בכתובה לפרש ולומר למאי' לאין לאם עוסא בעילתו בעילת זנות לחוליה לחנאיה ומצאת מקולסת מסצא רלסונא וכוסא עבסיו ואילו לא נאמר לבענין ממונא בתנאיה דקי היה לה כתובה ואין לה כמו שמוכיח בסמוך ומכאן יצא לו לרמב"ם ז"ל מה שכתוב בפ"י מהלכות ליסות

בשר ושלא תשתה יין ושלא תתקשט בבגדי צבעונין תניא נמי הכי באלו נדרים אמרו שלא תאכל בשר ושלא תשתה יין ושלא תתקשט בבגדי צבעונין ודוקא נדרים אלו שיש בהם עינוי נפש דקפדי בהו אינשי אבל נדרים שאין בהן עינוי נפש כגון קליות ואגוזים וכיוצא בהן שאין בהן עינוי נפש ולא קפדי בהו אינשי אינה יוצאה בלא כתובה אף על גב דקפיד בהו איהו כיון דלא קפדו בהו אינשי לא הוה קפידיה קפידא איתמר קדשה על תנאי וכנסה סתם אמר רב צריכה ממנו גט ושמואל אמר אין צריכה ממנו גט (דף עג:) אמר * נ"א רבה [וכ"ה הב"ח] רבא מחלוקת דרב ושמואל בטעות שתי נשים מדהוה ליה למידק ולא דק אחולי אחיל לתנאיה אבל בטעות אשה אחת דברי הכל אינה צריכה ממנו גט אמר ליה אביי והא מתני' דכטעות אשה אחת דמי וקא מותיב מינה תיובתא אלא אמר * צ"ל רבה רבא מחלוקת בטעות אשה אחת כעין שתי נשים אבל בטעות אשה אחת גרידתא דברי הכל אינה

בתנאים כאילו אין מחילתו כלום ופי' לה"ק לא תימא טעמיה דרב לכיון שכנסה סתם ולא הקפיד להזכיר תנאו בשעת כניסה כחופה אחולי אחליה לתנאיה הראשון לגמרי ונמצר ובעל בסם קלוסין נמורים בין יצמן בין לינן ואילו רצה לגרשה **כתובה בעי למיתב לה** אלא טעמיה דרב לענין גט מסוס שאין לאם עוסא בעילתו בעילת זנות ובעל בסם קלוסין אע"פ שיש **עליה נדריס תנא** שלא בכתובה ע"כ ותמהני אי מסוס בעל בסם קלוסין לתנין עלה מעיקרא היאך תצא לה בכתובה והא בילה אירוסין עוסא והאירוסה אין לה כתובה ולוחק הוא לפרשה לוקא בשכתב לה אלא הכי הוה עליף טפי למימר לכיון שכנסה וכתב לה כתובה ולא התנה אחוליה לחנאיה כיון אלא שקלינן ועוינן אלא בכתובה בלבד ואפשר לומר לכי אמרינן לבילה אירוסין עוסא הני מילי בבית חמיו אבל כל שהביאה בביתו וכנסה ובעלה הרי הקילוסין והניסואין בלין כלחל וכי תימא היכי מסקינן לטעמיה לרב מסוס לאין לאם עוסא בעילתו בעילת זנות והא כיון לאין לה כתובה אכתי בעילת זנות היא וכללמרי' לעיל בפרק אע"פ (לף נ:) יש לומר להכא **לאו לוקא בעילת זנות** אלא לומר שאין לאם עוסא [בכוונתן] בעילתו בעילת זנות ולי נראה לי לומרינן לבעל בסם קילוסין לין צריך לכתוב בכתובה לפרש אע"פ שכל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זה עוסא בעילתו בעילת זנות היינו בבא עליה לאחר שכנסה אלא כתובה אבל זה אם אין קלוסין הראשונים קילוסין מפני שהוא הרי הוא עבסיו מקדם בביאה ולא שמענו במקדם בביאה שתהא בילתו זנות ומכל מקום מוכח בגמרא דלהסתא לומרינן לטעמיה לרב מסוס לאין לאם עוסא בעילתו בעילת זנות לצריכה גט נמור מלאורייתא מלומרינן ולזה לטעמייהו כו': **וגרסינן** בגמ' [לף עג.] תנן בסם ומצאו עליה נדריס תנא שלא בכתובה כתובה הוא ללא בעיא הא ניטא בעיא מאי ללו לקשה על תנאי וכנסה סתם ומיובתא דשמואל. כלומר **לסיפא תריסא קאי וקאמר לכתובה הוא ללא בעיא לענין**

ממונה לה לחיל תנחיה לכל ניטוע בעיא לנסום קילופין בעל לחי מסתכח עלה נדריס לה תהא בעילת זנות כרב ותיובתא דשמואל ולחינן [סס:] לה קשיא סתם וכנסה סתם. כלומר **ומילתא בחפי נפשה היא ולקמן פריך מ"ס נטו ומ"ס כתובה** ופרכינן לכל קשיא על תנאי וכנסה סתם מאי כיי נמי ללא בעיא ניטוע לשתני שמקדש את האשה ע"מ שאין עליה נדריס ומעגלו עליה נדריס הויא מקודשת ליתני שמקדש את האשה ע"מ שאין עליה נדריס וכנסה סתם ומעגלו עליה נדריס הויא מקודשת וכ"ש הא. כלומר **לכל האשה תשמע ללוקח בשלח כנסה קשמר** ומהלרינן ה"נ קשמר שמקדש את האשה ע"מ שאין עליה נדריס וכנסה סתם ומעגלו עליה נדריס הויא מקודשת קדשה סתם וכנסה סתם תנא שלח בכתובה. כלומר למתני' כללי כללי קתני. שמקדש את האשה ע"מ שאין עליה נדריס הויא מקודשת בשום ענין ואע"נ לחזר וכנסה סתם. לכל שם כנסה סתם. כלומר שעשה כל מעשה כניסה סתם בין קילופין בין ניסוחין תנא שלח בכתובה. ופרכינן מ"ס כתובה ללא בעיא לשמר מי לפני כשהא נדריס. כלומר **ואע"נ ללא לשתני כמאן לשתני ימי.** ל"ה נטו נמי לא תבעי. ובשלמא לרב שפיר מטעמא שאין לחם עושה בעילתו בעילת זנות וכמו שכתבתי למעלה לכל לשמואל קשה **להא ליתי לית חין לחם עושה בעילתו בעילת זנות כלשמעינן נבי קטנה** שלא מיאנה [לף עג.] כלשיטתך בגמרא. ומפרקינן שמר רבה נטו מלבריים וכן שמר רב חסלא נטו מלבריים ורבא שמר תנא ספוקי מספקא ליה. כלומר סתם לחם לי לפני בשלה נדרים שלו לא ל"נ לי מחיל לנדריס כיון שקדש סתם וכנס סתם נבי ממונה לקולא משום **להמוניה מחבירו עליו הרחיה וכיון למספקא לן לא נבית** ונבי יסורת לחומרא. והרי"ף ז"ל הביא פירוקו לרבה ורבא בהלכות ותמהו עליו למני פירוקי לגיבא לשמואל לפריקו לכל לרב נריכה נטו נמור מלשוריית מטעמא לשון לחם עושה בעילתו בעילת זנות וכמ"ש למעלה וכיון שכן היינך כתב נטו מלבריים לי נמי מספקא ועוד ללרב לית ליה מידי בקשה סתם וכנסה סתם לתני' לגיבי צריכה ממנו גט הא שמעתא צריכינן לפרושה דחזינן בה כמה רבוותא דשקלי וטרו בה ולא סלקא לחד מינייהו כהוגן דאיכא מינייהו דפריש טעות שתי נשים כגון שקדש שתי נשים חדא על תנאי וחדא שלא על תנאי וטעה הי מינייהו הוי קידושין על תנאי והי מינייהו קדושין גמורין וכנס אותה שהיו קדושיה על תנאי סתם ולא דק כי איתיה לתנאיה אי לא בהא אמרינן מידע ידע וברירי ליה שקידש אחת על תנאי והוה ליה למידק ולא דק רב סבר מגו דלא דק אחליה לתנאיה וכו' וקאמר בטעות אשה אחת כעין שתי נשים שיש בדבר ספק בין שתי המדות דהוה ליה למידק ולא דק כמה שיש בב' נשים אבל אשה גרידתא שאין שם ספק דהוה ליה למידק בה הדין הוא פירושה דפריש ולא קא פריש מאי ניהו שתי המדות ומאי ספק דאית בה ואיכא מינייהו מאן דפריש בטעות אשה אחת כעין ב' נשים כגון שקדש אשה אחת ע"מ שאין עליה נדרים וגרשה לימים חזר וקדשה וכנסה סתם ונמצאו עליה נדרים ואיכא מינייהו מאן דפריש כגון שקדש אחת על תנאי שאין עליה נדרים ומינה אחר כן שליח לקדש אשה אחרת והטעוהו וקדשו לו אשה ראשונה בסתם ודברים אלו כולן אין הדעת סובלתן ואנן הכי אסתבר לן פירוש הא שמעתא איתמר קדשה על תנאי וכנסה סתם רב אמר צריכה ממנו גט ושמואל אמר אין צריכה ממנו גט אמר * נ"א רבה [וכ"ה הב"ח] רבא מחלוקת רב ושמואל בטעות שתי נשים כגון שקדש אשה אחת על תנאי וחזר וקדש אשה אחרת סתם ואח"כ כנס את הראשונה סתם רב סבר כיון שחזר וקידש אשה אחרת סתם ולא הקפיד והתנה עליה כמו שהקפיד והתנה על הראשונה ש"מ אחולי אחליה לתנאי דאתני עלה דקמייתא תדע שהרי כנסה סתם ולא אדכריה לתנאיה הלכך אי איכא עלה נדרים לא אמרינן קדושי טעות הוו ולא בעיא גיטא מיניה אלא כדבעי לאפוקה משום הדין תנאה אמרי' מיהדר הוא דקהדר ביה השתא מההיא מחילה וצריכה גיטא מיניה ושמואל סבר אע"ג דקדיש ליה אשה אחרת סתם לא אמרינן מיהדר הדר ביה מתנאיה דהיאך ואחוליה אחליה לגבי דידה ואע"ג דכנים לה סתם וקא בעיל לה תנאו קיים דכל בועל על דעת תנאו הוא בועל וקידושיו קדושי טעות הן ואינה צריכה ממנו גט אבל אם לא קידש אלא אשה אחת ע"מ שאין עליה נדרים אע"פ שכנסה סתם ונמצאו עליה נדרים אפילו לרב אינה צריכה ממנו גט דלא אמרי' בה אחולי לתנאיה אלא קדושי טעות הוו ואינה כפשטא מתקיימת **לסיפא לכנסה סתם לריסא** קאי והיינו שקדשה על תנאי וכנסה סתם ולגירסי לא קשיא לחין ס"נ להסתא לטעמא לחין חלם עושה בעילתו בעילת זנות לרב כל שבעל צריכה נטו נמור מלשוריית לכל למתקיים לסוניין לא קאי **הא טעמא למשום בעילת זנות** ליכא ללעתיה לחנשה טימנו וטעמיה לרב לאמר צריכה טימנו נטו משום טעמא לאחולי לחיל הוא ולגי לנו לומר לחולי לחיל בולאי אלא לאמת לחולי לחיל וכי קאמר צריכה טימנו נטו לוקח בספק כמו שלכתוב בסמוך בסייעתא לשמיא וכיון שבמקדש על תנאי וכנס סתם מספקינן לאמת לחולי לחיל כ"ש בקדש סתם וכנס סתם וכבר כתבנו [במקדש סתם וכנס סתם] לחין לומר טיהו קילופי ולאי ושתהא לה כתובה להא נדריס כמומין ומומין לפי' בסתם הן פוסלים והיינו סיפא לתנן שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים ונדריס אלו לומיא למומין הן והיינו לאמרינן בכל לוכתא משום סמפקן לאמת לי כיון סמפקן בנשים במומין במקדש סתם אלא תלכל בתרומה לפי שאינה מקודשת ולאי מן התורה **והוא הלין לנדריס** כשמועה: **איתמר קדשה על תנאי וכנסה וכו'.** הא שמעתא צריכין לפרושה כו' וטעות שתי **נשים כגון שקדש אחת** על תנאי כו' זהו פירוש הרי"ף ז"ל ולפי זה טעות שתי נשים לאו לוקח אלא **טעות הנמצא בחת מהתי נשים** ויותר נראין לכרי רב יוסף הלוי שפירש לטעות שתי **נשים היינו כגון שקדש שתי נשים על תנאי וחזר וכנסן סתם** ופלוגי בבתרייתא לרב סבר לכיון לכנס שתי נשים סתם זו אחר זו ולא הזכיר תנאו ולאי לחולי לחליה לתנאיה ושמואל סבר לאפי' הכי על לעת תנאו הוא כונס ולהכי פירושה אחת ליגמר לטעות שתי נשים כפשטה: **ש"מ אחולי אחליה לתנאיה.** כל זה הוא לשון הרי"ף ז"ל וממקומו הוא מוכרע למטעם לחולי לחליה לתנאיה צריכין למייתי עלה לאי מטעם אין לחם עושה בעילתו בעילת זנות אפי' לא קיקש אלא לחם אחת צריכה טימנו נטו אמר ליה אבי והא מתניתין לקתני כנסה סתם וכו' לכי טעות אחת לחם אחת אמר. **ללמאי לסלקא לעתך לסיפא לריסא קאי טעות אחת לחם אחת היא והא מוקמינן מינה**

נעיל לפמולא כמו שכתבתיה למעלה **למימ חיכא דס"ל לטעות חסה לחת נמי עריכה נטו ולף על גב לחנן הוא לחוקבינהו ולאו רב חייבי בה קושיא הוא לרבה להאי לכרי הכל לקאמר סברא ליליה הוא ולאו מרב ושמואל שמעה שהרי לא היה בלורס לגא לקסבר לליכא למ"ל בכה"נ ללאו לעתיה לחנאיה והא קחזינן לכל בני לבי מלרחא לאוקבוה סלקא לעתייהו למימר הכי: איבא מאן דקשיא ליה כו' וטעמא דמילתא כו'.** לכרי הרי"ף ז"ל בכאן לא נתחוורו לי לאע"נ לגא קתני בה בהליא לא שייך למימר לכי טעות חסה לחת למי ומלוחק קושיא זו שכבר רש"י ז"ל הנסחאות וכתב על לשון זה שהוא מוזכר בהלכה זו נ"כ לבכלהו נרסינן והא הכא לטעות חסה לחת היא ולי נרחה לרבה ולחבי הכא בהא שקלי וטרו לרבה סבר לטעמא לרב לאמר עריכה היימנו נטו היינו משום לכיון שעשה מעשה סתם משמע לאחולי אחליה לתנאי וכבי נמי מוכח בגמ' לבפירכא לפרכינן לאמן לפלוג עליה [בחסה לחת] אמרינן לגמ כיון לעבד מעשה אחולי אחליה לתנאיה כלומר לחייסינן לימא אחולי אחולי לחיל ללטעמיה לרבה נמי פשטו למתני' משמע לרב לכתובה הוא ולא בעיא הא ניטו בעיא ולאו לומר טעם אחר בזה אלא משום לסספקא לן אי לא אחולי או לא ונבי ממונא לקולא ונבי חיסורא לחומרא ולחבי לא ניחא ליה בהבי ולזיל לטעמיה כלאמרינן לעיל בהליא לא תימא טעמיה לרב כיון שכנסה סתם אחולי אחליה לתנאיה אלא טעמיה לרב משום שאין לחסה עושה בעילתו בעילת זנות ולחבי ניטו בעיא מן הולאי משום לבעל לסה קלושין ולהי לו משום לולאי אחליה לתנאיה בשעת קלושין ולפ"ה ליה לה כתובה משום לגבי ממונא עליין בתנאו הוא עומד וכנסה סתם לתנן במתני' לבעיא ניטו לחבי לוקא בבעל לבל בכנם לא ולרבה לא שנא ליה מילי בין בעל לכנם משום ס"ל לליכא למיסמך לטעמא לזין לחם עושה בעילתו בעילת זנות משום לליכא למימר לעתיה לחנאיה והכי לאמרינן בגמרא בהליא נבי פירכא לפרכינן לרבה מקטנה שהשיאה לחביה כו' ומשום הכי ס"ל לחבי והא מתני' נהי לחנא בבעל לוקא לוקימנא ליה [ולזין זה טעות לכיון לבעל קנה ולזינו מקפיד] לליכך לגא סמכת הכא לטעמא לזין לחם עושה בעילתו בעילת זנות בטעות חסה לחת למי כלומר כחילו לא בעל לגא כנם לזין לך יפוי כח מחמת בעילה כלום ולפ"ה מוקבינהו תיובתא מינה בסלמא לגילי לא למי **לטעות חסה לחת** כלומר **קדם על תנאי וכנם סתם** משום לסמכי לבעילה לגא לגילך קסיר: **והדר ביה רבה וקאמר מחלוקת בטעות אשה אחת בעין שתי נשים דכי היכי דבשתי נשים כו'.** לתריך הרי"ף ז"ל בזה ועיקר פירושו לכבסכוסה רחוקה מסקילוסין כי ה"נ מיקרי טעות חסה ל' בעין שתי נשים וכבהיא קרובה הוה ליה טעות חסה לחת לחת וכתב ז"ל ולייקי להאי פירושא מלקתני בטעות חסה לחת בעין שתי נשים כנסה וקתני בטעות חסה לחת נרילתא ובעל צריכה ממנו גט דלא אחליה לקפידא דילה לגבי אתתא אחריתי דנימא כי היכי דלא קפיד אהאיך ה"נ לא קפיד אהאיך קמייתא ואחוליה אחליה לקפידא קמא דקפיד ואתני עלה א"ל אביי והא מתניתין דקתני כנסה סתם ונמצאו עליה נדדים דכטעות אשה אחת דמי וקמותבינן מינה תיובתא לשמואל אלמא איפליגו רב ושמואל בטעות אשה אחת איכא מאן דקשיא ליה מ"ט קאמרינן אמתניתין דכטעות אשה אחת דמי ולא אמרי' דטעות אשה אחת היא וטעמא דמילתא משום דלא קתני בה בהדיא המקדש את האשה ע"מ שאין עליה נדרים וכנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה אלא רב הוא דקא פריש לה הכי ובטיל ליה האי מימרא * נ"א דרבה דרבא והדר * נ"א רבה רבא וקאמר מחלוקת בטעות אשה אחת כעין שתי נשים דכי היכי דשתי נשים אע"ג דקדיש לחדא על תנאי כיון דהדר וקדיש לאידך סתם אחולי אחליה לתנאיה ה"נ באשה אחת אע"ג דקדיש לה על תנאי כיון דהדר וכנסה סתם ולא קפיד ליה אתנאיה אמרינן אחולי אחליה לתנאיה אבל טעות אשה אחת גרידתא כגון שקדש על תנאי ובעל לאלתר דלא מצית למימר אחולי אחליה לתנאיה דכחד עובדא הוא וכמאן דאתנו בבעילה דמי אפי' רב מודה דלא צריכא גיטא מיניה לחלמא כנסה לחבר זמן מסמע ובעל לחלתר מסמע ובזה תריך ולף ירלתי לסוף לעתו לחמי מסמע כנסה לחבר זמן וחמחי מסמע בעל לחלתר והפי' הנכון בטעות חסה לחת כעין שתי נשים הוה מה שפירש בו הר"ז הלוי להיינו **כגון שקדש חסה לחת על תנאי וכנסה סתם וחמ"כ** בעל סתם והסתם לחיכא תרי סתמי וממיל לטעות שתי נשים לפי' הרב בן מינג"ס ז"ל לחיכא תרי סתמי שפירש שכנסן שתיהן סתם וכן נמי לפי' הריי"ף ז"ל שפירש שקדש שנייה סתם וחמ"כ [כנס] לת הראשונה סתם לכי היכי להסתם לחיכא תרי סתמי הכא נמי לחיכא תרי סתמי ובהא הוה לפלוג רב לכיון לכנס סתם ולא לאחר זמן בא עליה סתם ולא סתנה ולחי לאולי לאחליה לתנאיה ובעל לסה קלושין ומוקמ סבר לחפ"ה לתנאיה סתם חבל **בחסה לחת נרילתא** שקדשה על תנאי וכנסה סתם ובא עליה מיל לכניסתה ובעילתה כאחת לליכא לגא חל סתמת לכ"ע לינה עריכה נטו לע"ל תנאו הוה בועל ולהאי פירושא לתיא שפיר האי לתניא לממיבה ממתניתין לשמואל למתניתין כפשטה הכי משמע שכנס סתם וחמ"כ בא עליה לאין לרך לבא עליה מיל בשעת כניסה הלכך ליכא למקשי מהא לקלושין לעיל והא מתני' לכטעות חסה לחת היא לשפיר לתיא כפשוטה בטעות חסה לחת כעין שתי נשים לפום הלי פירושא וכלכתיבנא ולחבי לבה בנמרא מלתניא קדשה בטעות וכן בפחות משוה פרוטה וכן קטן שקדש לע"פ שנלח שבלונות לאחר מכאן לינה מקושטת בעלו קנו ר"ש בר"י לומר משום ר"ש בעלו לא קנו והא הכא לכטעות חסה לחת היא ופלינו מלי לאו טעות נלריס כו'. ועל הלרך שפירשתי למעלה הכי פירושו. לתני בעלו קנו בסלמא לגילי לא למי **לטעות חסה לחת** להיינו קדם על תנאי וכנסה סתם משום לכיון לבעל **היינו עושה בעילת זנות** ולא לומרינן לעתו לתנאה לגא לגילך לסבירא לך לעתיה לתנאה לא עליף כלל בעל מכנם לחפי' בעל בטעות חסה לחת למי ולפ"ה קתני לקנו ומתי קושיות לחרות לבנמרא על לרך זו מתפרשות: **ונמצא** עבשיו לרבה לא ס"ל כלחבי לחתי לה מטעמא לזין לחם עושה בעילתו בעילת זנות גגא מטעמא לזין לחבי לה וכולאי רבה נופיא לית ליה כפשטה למתני' לכתובה הוא לגא בעיא הא ניטו בעיא ולית ליה [כה] בהני טעמא לחרינן גגא אי נטו מלבריסה אי ספוקי מספקא ליה לחיכו לא מני לחמ כטעמיה לחבי למוכח למעלה ומסתא לנקיטינן כרבה בתקום לחבי לתלמיד בתקום הרב הוא ונהי לחוקבינה לא לוקלינן עליה בהליא ועוד לכסמך לחרינן המקדש על תנאי וכעל זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא נטו למסתא מחומרא בעלמא כמו שלכתוב בסמוך בסייעתא לשמיא ונתברר עכשיו למסקנא עריכה נטו לגמ רב היינו מן הספק ולא מן הולאי ולפיכך יפה כתבן הרי"ף ז"ל בהלכות להנהו פירוקי לנטו מלבריסה ותנא ספוקי מספקא ליה לרב נמי עריך לה לגיכא לרבה לקי"ל כוותיה:

וכתב הרי"ף ז"ל ופי"ה לית הלכתא כותיה להא לסקינן לחמר רב כהנה מסמיה לעולא המחלם על תנאי ובעל צריכה נמו זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט וכו'. ופסקו לכריו לחפי' **בקלם על תנאי וכנם** ולא בעל נמי לחמרינן הכי וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפי"ו מהלכות גיטין לפיכך המקדש על תנאי וכנם סתם או בעל סתם הרי זו צריכה גט לע"פ שלא נתקיים התנאי שמא בטל התנאי כשבעל או כשכנם ועל הדרך שפירשתי לך ג"כ כן משמע דבקדם על תנאי וכנם סתם ולא בעל בין לאחיי בין לרבה חיינה צריכה גט ובבעל לוקח הוא שלחמרו זה היה מעשה והכי קאמר נהי נמי למסתבר לכרבה קי"ל לבעל לא עליף מכנם וכל טעות שסה שחת נרירתא לחפי' בבעל חיינה צריכה גט לפי"ה זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט מפני שחשש לסברייה לחפיי לחמר אין לחם עושה בעילתו בעילת זנות לחבל בכנם ולא בעל אין לנו ולעפ"כ רחוי להחמיר בלברייסא ז"ל ונמנינו למיון לנו שנה קדם על תנאי ובעל סתם ול"ם **קדם על תנאי וכנם סתם** ולא שנה קדם סתם וכנם סתם צריכה גט מספק לבל בקדם סתם ולא כנם ולא בעל לא לחכחן בנמרא מילי לנו שהרמב"ם ז"ל כתב בפרק ז' מהלכות גיטין הרי זו מקודשת מספק וני"ל שחשש הרב ז"ל לדילמא כי לחמרינן קדשה סתם וכנסה סתם לבעיל ניטח הוא הין לקדם סתם בלבד לכי נקטינן לה בכנסה סתם לרבותא לחין לה כתובה עבדינן לבל אין הכי נמי דבקדם סתם בלחוד צריכה גט ולפיכך החמיר וכתב הרי זו מקודשת מספק ועוד לנו נרע קדם סתם בלבד מקדם (נל"ק נלמל ממקדם) על תנאי וכנם סתם צריכה גט לטעמ: **גרסי' בגמ' [דף עד.] אמר רב עולא בר אבא אמר עולא אמר ר' אלעזר המקדש במלוה ובעל.** כלומר **שמחל לה מלוה שחייבת לו** (ולמרי בפ"ק **דקדושין [דף ו:] לחינה מקודשת משום דכשעת שלותה נתנה להועלה וברשותה קיימת והשתא נלחו מילי יהיב לה:** [דף עח.] **על תנאי ובעל בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה הימנו גט.** כך נרחית עיקר הנירסה כלומר לפי' הטועתו בתנאי: **א"ר** יוסי בר לבא ז"ר לפי המקדם בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה הימנו גט בהא הוא דלא טעי לבל בהך טעי. כלומר ר' לפי פלוג לדרבי לעזר ולפי לפי המקדם בפחות משוה פרוטה ובעל הוא שצריכה גט לבל המקדם במלוה לו על תנאי ובעל חינה צריכה הימנו גט מ"ט בהא הוא דלא טעי להיות שכור **שפחות משוה פרוטה יהו קלוסין** משום דקדושי טעות הן שעל דעת תנאו בעל ודייקינן להאי פירושא מדקתני בטעות אשה אחת גרידתא ובעל נשים כנסה וקתני בטעות אשה אחת גרידתא ובעל דאלמא כנסה לאחר זמן משמע ובעל לאלתר הלכך כדכנסה לאחר זמן ולא קא קפיד בתנאיה בשעת כניסה ולא קא בדיק אי איתיה לתנאיה או לא אמרינן אחולי אחליה לתנאיה אבל קידש ובעל לאלתר מוכח מילתא דאדעתא דתנאי בעל וכמאן דאתני בבעילה דמי ולא אמרינן אחולי אחליה לתנאיה ודייקינן נמי מדקתני במתניתין ובפלוגתא דרב ושמואל דתרוייהו (* ד"ת מ"ז סברי) טעות אשה אחת כעין שתי נשים נינהו וכנסה סתם טעמא דכנסה סתם הא לא כנסה סתם אלא קפיד ובדיק לתנאיה בשעת כניסה אפילו רב מודה דלא בעיא גיטא מיניה דעל תנאו בעל וקדושי טעות הן והיינו טעות אשה אחת גרידתא והיכא דקדיש ובעל לאלתר נמי דכוותה הוא וחד טעמא הוא והני תיובתא דכולהו דקא מותיב ליה אביי לרב ליח בהו אלא לשון בעילה למימרא דאפילו לאלתר בעל פליגי ופריק רב להנהו תיובתא כולהו וקא מסייע ליה מדר' יוחנן (דף עד.) דאמר רב אחא בר יעקב אמר ר' יוחנן המקדש על תנאי ובעל אינה צריכה ממנו גט ושמעת מינה דהדא היא טעות אשה אחת גרידתא דלא צריכה גיטא משום דמקח טעות הוא אלו דברי רבא ואפילו הכי לית הלכתא כוותיה דהא אסקינן אמר רב כהנא משמיה דעולא המקדש על תנאי ובעל צריכה ממנו גט זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט ולאפוקי מהאי תנא דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל (במדבר ה) והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקדושיה קדושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתפה ממאנת והולכת לה אלמא ליתא לדרבי ישמעאל

הילכך נמר ובעל לסם קלוסין לבל בהך טעי במלוה ותנאי. תנאי **כסבור יולעת היא שחין עליה נדריס לכך היא נסחת וכי בעיל לחעתא לקלוסין קמחי בעיל ולא לסם קלוסין וכמלוה** נמי חין **הכל בקיחין בהלכות קלוסין.** וכתב הכי נרסינן לחמר רב כהנה מסמיה לעולא המקדם על תנאי ובעל צריכה הימנו גט זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט והרי"ף ז"ל כתב בהלכות המקדם בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה הימנו גט ולא הזכיר במלוה כלום לא כאן ולא בפ' החיש מקדם שכתב נם כן הלכות אלו ונ"ל שהוא סובר להני תרי מימרי בתרלי פלוגי לחמימרא קמייתא במלוה לחמימרא קמייתא לרב יוסף בר לבא פליגא בתרתי במלוה ותנאי כלחמרינן לבל בהך טעי ומימרא בתרייתא ס"ל בקמייתא בתנאי וסבירא ליה כבתרייתא במלוה ולפיכך לעולא ז"ל שהמקדם במלוה ובעל חינה צריכה הימנו גט שהוא סומך על תרי מימרי בתרלי לו שהיה נוהם במימרא קמא לעולא לחמר ר' ללעזר חינה צריכה הימנו גט לבל חינו נרלה שחינו עיקר בנסחחות: **ומקדש** בפחות משוה פרוטה לחמרינן צריכה הימנו גט משתברא לנטן נמור מן הולאי הוא ורלים לכבר לכברייתא בנמרא תני פחות משוה פרוטה בהלי קטן שקדם שפס בעל קנה ובקטן ולאי קלוסין נמורין מן להא לחמרי בנמרא בקטנה שלא מיאנה והגדילה ועמלה ונשחת רב לחמר אין צריכה גט מפני כלומר משום לסם יולע שאין קלוסי קטן וקטנה כלום והרמב"ם ז"ל כפי"ז מהלכות חיסות משום מקדם במלוה **לפחות משוה פרוטה** שכשניסס הוא סובר שצריכה גט בולאי ולא יליעתי למה פסק כן במלוה שאפי' הוא סומך על מימרא קמייתא דעולא לחמר ר' ללעזר חנא ליה לבמלוה לחמרי' לצריכה גט בולאי ואע"נ לכיול לה בהלי פחות משוה פרוטה הא כייל נמי בהלה על תנאי ובעל ולמסקנא דשמעתין חינה צריכה גט ללא מספק ואפי' נחמר ר' ללעזר בלבאי סבירא ליה לחין לסם עשה בעילת זנות וצריכה גט לקו לחמר בכלהו מן הולאי קו לחמר לכתי היכי נסמוך עליה לקולא שאם בח לחמר וקדשה לו נחום לקדושיו כיון לר' לחי פליג עליה ולחמר לבל בהנך טעי ומשום הכי מחוורתא לפסקא **לפחות משוה פרוטה** צריכה גט בולאי לבל מלוה הרי הוא בעל תנאי וצריכה גט מספק לבל לחבירים מחמירים עוד לומר לבפחות משוה פרוטה נמי חינה צריכה גט ללא מספק כיון ללא לסכחן חיפכא בנמרא בהניא:

עד שירבה השחור. כלומר שהשחיר לותו מקום מעשרות הרבה: **הלכה** כר' יהודה שאם לא בא עליה **משהכניסה שתי שערות** שיכולה לעקור נשואי קטנות על שירבה השחור שוב אינה יכולה למחל דהיינו הוו להו קדושין נאורין לגמרי היו ויכולה להקדש עצמה וכי פליג אשאלה בעל מחבר שגללה פליג ואפ"ה לר' מאיר לית מחלוקת כיון שהגילה שעה אחת ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות וחלו לה קדושין קמאי: **בתו של ר' ישמעאל.** שהשיאתה אחר **כשהיא קטנה יתומה ולאחר שגללה** בחתה למחל: **והיא.** מיעוטא היא דאי הכי לריש היא אחת שהיתה לקדושיה נאורין הוא לכי לא [נתגסה] לאורה לבעלה ויש לך לאחרת שאפי' זנתה אלא בחנם מותרת לבעל ובעל: **ואי זו זו שקידושיה קידושי טעות.** כגון ע"מ שאני כהן והרי הוא ישראל וכגון קטנה שאין מעשיה כלום: **שאפי' בנה מורכב כו'.** ללאו ניקוחין הוא ולעניין זנות נמי לא מתקרית עליה לפנויה בעלמא היא ולא לאחרי **בעילות שבעל משגללה הוו קדושין** לקסבר כל הבועל **על עת קדושין לחשוניס בעל ולא** נתכוין לחזור ולקדשה: **גרסי'** בגמרא [דף עד:] ת"ר הלכה אחת **חכם** והתירה מקודשת אחת רופא **ורפא** אותה חינה מקודשת מה בין חכם לרופא חכם עוקר את הנגר מעיקרו רופא חינו מרפאה אלא מכאן ולהבא והתניא הלכה אחת **חכם** והתירה חינה מקודשת אחת **רופא** ורפא אותה חינה מקודשת אמר רבה לא קשיא הא ר' מאיר הא ר' אלעזר הא ר"מ דאמר אפי' רופא שאינו חשוב בבית דין הא רבי אלעזר דאמר אפי' חשוב בבית דין הא לקתני מקודשת ר' מאיר היא דאמר אפי' אלם **מקפיד אם תלך אצל חכם והא לקתני חינה מקודשת** ר' אלעזר היא דאמר אפי' אלם רופא כי **הילכך לעולם אימא לסכי לא קדשה.** רבה אמר הכא בחשה חשובה עסקינן (מעלתי כתוב שנסתפקו הגאונים היכא דפליגי רבה ורבא הלכתא כמאן מסיק לקי"ל למחבוי ואילך הילכתא כבתראי אף אם הוא בנגד רבה שהיה רבה או לא הילכך יש להחמיר ולהצריכה גט אף בחשה חשובה) דאמר לך ניחא לי לאיתסר בקרובותיה. כלומר שהיא **בת גלוניס ואפי' למאן דאמר אפי' רוקע שתתכזה אצבע בבית דין הכא אמר מי אפשי בחשה נדרנית ונט נמי לא ניחא לי למיתב לה לאיתסר בחמיה ובאחותה ולא ניחא לי לאהוי קלונאי.** ופרכינן. מי הכי סיפא נמי דקתני אבל הוא שהלך אצל חכם והתירו אצל רופא ורפא אותו מקודשת. כלומר אם אמר לה על מנת שאין עלי מומין ונדרים ליתני חינה מקודשת ולימא הכא בחלש חשוב עסקינן דאמר לך ניחא לי לאיתסר בקרובותיה ומפרקינן לאיהי בכל דהו ניחא לה כדר"ל כו'. ונמלא עכשיו לפוסק חוקמתא דרבה דאפילו אחה חשוב שהלכה אצל חכם והתירה מקולקת אחת שהתבזה אצבע בבית דין הא רבי אלעזר אמר אפי' חשוב שהתבזה אצבע בב"ד. כלומר הא לקתני מקודשת ר' מאיר היא דאמר אפי' אלם **מקפיד אם תלך אצל חכם והא לקתני חינה מקודשת** ר' אלעזר היא דאמר אפי' אלם רואה

בנסיס מומין שאינם בכהנים: **זיעה.** מזיעה תמיד: **ושומא.** כרונ"ץ בלע"ז: **ונעשה המקום צלקת. שנשאר סס רומס מסחיקה המכה: שומא שיש בה שער הרי זה מום.** לפילו בכהנים: **קטנה** [אין זה מום. בכהנים] בחיסה מקום שניה: **ושומא שהוסיפו בנשים מפרשינן לה בגמ' בקטנה שאין בה שער ובעומדת על פדחתה.** כלומר מנחה ופרכינן פלחתה רחה ונתפיים הוא ומפרקינן בעומלת תחת כפה של רחסה לזימנין למתחזיא וזמנין למתחזיא. ולפשר לכשעה שקלסה הוא מכסיא ולא רחה לותה וכיון לזמנין למתחזיא קפיל עלה כיון שניה עומלת במקום ניכר לכל ולא ילעיתי למה לא הזכיר הרמב"ם ז"ל בפ"ז מהלכות חיות הא לקומיענן לה בעומלת תחת כפה של רחסה לזמנין למתחזיא וזמנין לא מתחזיא: **מתני' האב צריך להביא ראיה. אס בא לתבוע כתובה מן האירוסין מזה שממאן לקחתה: נכנסה לרשות הבעל.** נשמת והוא בא להוציאה בלא כתובה **על מומין שבה: הבעל צריך להביא ראיה. עליס וכולה מפרס בגמ': בד"א.** שהבעל יכול לטעון: **במומין שבסתר אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון. לילע ונתפיים: נרסי' עלה בגמרא [דף עה:] טעמא דמייתי אב ראיה הא לא מייתי אב ראיה בעל מהימן. כלומר משום לחמרי' הוחיל וספק הוא אס הטעתו אס נלו העמל ממון על מזקתו:** [דף עה:] **מני רבי יהושע היא.** לחמר **בפ"ק [דף יב:] היל לומרת משארסתני נתנסתי והוא לומר על שלא לרשתיך לא מפיה אלו חיין שתהא נאמנת שלא העמל ממון על מזקתו ולא לזלזלן בתר חזקה לנופה לומר הוחיל וספק בידינו על שעת אירוסין מה היל העמל הנוף על מזקתו של קוסס לכן והרי נולדה בתולה והכא נמי לא לחמרי' העמל הנוף על מזקתו ובלא מומין נולדה: אימא** סיפא נכנסה לרשות הבעל הבעל ערין להביא ראיה טעמא למיימי בעל ראיה הא לא מייתי בעל ראיה אב מהיימן אחתא דתרא מי ששנה **זו לא שנה זו.** כלומר ריסא ר' יהושע והא לא תניא **בנכנסה לרשות הבעל** דהוי רבותא טפי לפ"ס שאב צריך להביא ראיה היינו טעמא משום דס"ל לתנא לריסא אין לחס שותה בכוס שלא אס בא בוקעו הילכך כל שנכנסה לרשות הבעל ראה ונפיים הוא ולפי' היו בה מומין קולס שנתארסה הבעל חייב בכתובתה **וסיפא ר"נ והוא הלין לעולה בבית חביה** שלא לנקיטו נכנסה לרשות הבעל לשמועינן לנא לחמרי' שהי ראה ונפיים הוא משום דס"ל חזקה אין אדם נפיים במומין ולא כתנא לריסא. ורבא מוקי לה לחתני בלוקמתא לחריתי ולחמר ריסא כאן נמצאו וכאן היו. ופרס"י ז"ל **לרבא מהדר לאוקמה כולה כר"נ לפסקינן הלכתא כווותיה בפ"ק** [דף יג.] ולחמר לעלומס **חזקה לנופ' עליפא וריסא היינו** אין זו מום ואי זו היא גדולה פירש רבי שמעון בן גמליאל עד כאיסר האיטלקי: **מתני'** היו בה מומין ועודה בבית אביה האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה נולדו בה מומין אלו ונסתחפה שדהו נכנסה לרשות הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתארסה היו בה מומין אלו והיה מקחו מקח טעות דברי ר"מ וחכמים אומרים במה דברים אמורים במומין שבסתר (דף עה:) אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון ואם יש מרחץ באותה העיר אפי' במומין שכסתר אינו יכול לטעון מפני שבודק בקרובותיו: (דף עו.) **גמ'** אמר * בגמ' אמר ר' יהודה אמר שמואל (ג"א). שמואל המחליף פרה בחמור משך בעל החמור עד את הפרה ולא הספיק בעל הפרה למשוך החמור עד שמת חמורו על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת הפרה מאי טעמא כל שנולד ספק ברשותו עליו להביא ראיה ותנא תונא כלה (דף עו:) מיתיבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין טרפה נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לפני שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהיא שלשה ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה ואי לא יהיב טבח דמי בעל הבהמה בעי לאיתויי ראיה ומפיק אמאי ספיקא ברשות טבח אתייליד ופריק דיהיב טבח דמי ומאי פסקא סתמא דמילתא כמה דלא יהיב איניש זוזי לא יהיבי **טעמא משום כיון לבבית חביה נמצאו המומים מיתרע חזקיה לחב לא"ל כאן היו קולס לירוסין וכפ"ק נמי פלונתייהו בנכנסה לרשות הבעל היל וכא לחמר ר"נ הלא הועה חזקת בית חביה כבר** כך פירש"י ז"ל והאי פירושא לא מחוור לי מלחמרי' עלה בגמ' לימיכיה לבבי נכנסה לרשות הבעל הלא שלא הבעל ערין להביא ראיה שעד תתארס היו בה מומין אלו והיה מקחו מקח טעות על שלא תתארס אין מסנתארסה לא ולחמי לימא כאן נמצאו וכאן היו כלומר סס חיתא לחמרי' כאן נמצאו וכאן היו למה ערין הבעל להביא ראיה שהיו בה על שלא תתארס ליפני היה **להביא עליס שהיו בה המומין מסנתארסה [ועולה] בבית חביה** לעימא כיון שבבית הלה נמצאו סס היו קולס שתתארס וכטעמיה לרבא ומהלרינן למסנתארסה לא מהניא משום לליכא תרי חזקי וכו' כלחיתא בגמ' ולס בפרס"י ז"ל בפלונתא ל"נ ור' יהושע בהנסף לת הלסה היא לומרת משארסתני נתנסתי לחמי לחמר ר"נ נאמנת להניא להנסף לת הלסה כי משמע שתכף שנשלה נולל מחלוקת זה ביניהס לע"פ שאי אפשר לומר למסנתארסה נאמנה ולפיכך היא ליכא יכולה לטעון שלא נתארסה ומלתא פסיקתא לר"נ לנאמנת ולחמי והא כיון לעל כרחין נבעלה [בבית חביה] נימא כאן נמצאו וכאן היו וקולס שנתארסה נבעלה והיה מקחו מקח טעות להא הכא ליכא תרתי וכיון שכן לפי' לר"נ ליתא לן למימר כאן נמצאו וכאן היו כי היכי למולה בריסא למתני' לעל שלא להביא ראיה משום כאן נמצאו וכאן היו וכלפרס"י ז"ל לפיכך נראה לי לדבא לחמר כאן נמצאו וכאן היו ס"ק שלא לעתין למתני' שייכא בפלונתייהו לר"נ ור' יהושע ליתא ולא שייכא בפלונתייהו כלל לחיהו פליגי בבבי ומשמ ומתני' בשמע ומשמ כגון שחיה בקיאה בהן מתי נולדו כריסא הפה וטעמא לריסא וסיפא משום כאן נמצאו וכאן היו וכן יש בנסחאות שכתוב בהן בפירוש ריסא כאן נמצאו וכאן היו סיפא כאן נמצאו וכאן היו והיינו טעמא ללא סני ליה לבבית חביה נבעלה משום לליכא תרי חזקה כלחיתא בגמ' הא לאו הכי הוה סני ליה טעמא לכאן נמצאו וכאן היו ופלונתא להנסף לת הלסה היינו טעמא לחר"נ נאמנת אע"פ שעל כרחה בבית חביה נבעלה משום לכיון שהיה טוענת בדי לא לחמרי' כאן נמצאו וכאן היו ומשום הלי טעמא בלחוד הוא לחמרי' לעיל בפ"ק ובריס פרק שני [דף טו.] ללא לחמר ר"נ ללא בבבי ומשמ משום לבשמע ומשמ לא הוה מלמינה **ר"נ לכיון לולחי בבית חביה** נבעלה טעמא לכאן נמצאו וכאן היו לחמרי' לקולס שנתארסה נבעלה לבל לילו היה לפסר לתלות ולומר למסנכנסה לרשות הבעל נבעלה לפי' בשמע ומשמ נמי חייב הבעל בכתובתה טעמא לכאן נמצאו וכאן היו ובסמוך לבלחר עוד זה בע"ה: **ורב אשי מוקי לה**

למתני' באוקמתא אחריתי ואמר רישא מנה לאבא בידך וסיפא מנה לי בידך. ופרש"י ז"ל דרב לשני מהדר לאוקמה כולה כר"נ **לחזקה לנופה עליפא וריצה להכי לשמעניה חזקה לנופה לנפי שתין הטעינה שלה חלה של לכיה שכתובת חירוסין נאכ והוה ליה**

יום קמג

מנה נאכה בידך ונכי חב לה לשמרינן לנוף שלה לתהני ליה חזקת' ע"כ ומשמע מלשונו שלפי' הלכה טוענת ברי חזקה לנופה לילקה לא מהני' ליה ולין זה מחוור לשמאי לא לפיכך נדאה לה"ק ריצה מנה לאכה בידך כלומר טענתה לילקה שטוענת ברי אינו אלא מנה לאכה בידך והלכה אינו טוען ברי אלא שמא ומש"ה אמרי' לעל הלכה לשכיל דאיה ליה חבל סיפא כיון שהיא טוענת ברי והשתא שלה הוה ליה מנה לי בידך ומש"ה אמרי' לעל **הכעל לשכיל דאיה וכר"נ** והרי"ף ז"ל השיג משנתינו כעורתה ונדאה שטשמך לו על לוקמתה דרבה לפשטא דמתני' משמע שאין לחלק משם טוען מתי נולדו וכמו שפירשתי וכל היכא דהוה ליה שמא ושמא לשמרינן כאן מנעא וכאן היו ובשמוך נ"כ יש לי לדאות לדין זה ולוקמתיה לדבי רבי חגי אע"נ לקושטא היא לא הוצרך להשיגה למלר"נ ילפינן לכל ברי ושמא במנה לי בידך **היא נאמנת משום חזקה לנופה ובמנה נאכה בידך** על הלדך שפירשתי פשוטא לדאיה נאמנת שאין ברי לידיה מועיל לנגדי הלא שהוא בעל המשנה התובע בשמא וכן הרמב"ם ז"ל השיג משנתינו כעורתה בפרק [כ"ה] מהלכות אישות ולא הזכיר שיהיה לחלק משם טוען כלום: [לף עג.] **ומשך בעל החמור את הפרה. והחמור היה בבית בעליו ותנן בקלוסין** (לף כח.) **כל העשה למיס בלחר כיון שמשך לחל משם נתחייב לשלומי חבירו בכל מקום שהם: עד** שמת החמור **זה לומר על שלא משכת פרתי מת חמורך ולך מת** וזה לומר לחר **שמשכתי מת וכבר הוא קנוי לך:** [לף עג:] **ותנא תונא כלה. תנא למתני' לשיירי במומי כלה מסייע ליה** ולמרי בגמ' מי כלה אי נימא כלה בבית לבית מי למי התם מייתי ליה לבית ורחיה ומפיק הכא בעל החמור מייתי רחיה ומוקים ליה ר"ל זירא כלה בבית חמיה ולכתי לא למי התם בעל מייתי רחיה ומרע ליה לשזקיה לשל הכא בעל החמור מייתי רחיה ומוקים לשזקיה לר"נ בר יצחק כלה בבית לבית ולקילוסין על כאן בגמרא ופי' הר"ז הלוי ז"ל לר"י ס"ל שלוקמה **שנולד הספק במשנו עליו הרחיה** ולשמר ממנו של בעל החמור מיקרי שהלבר יהוא שהיה ממנו בתחלה ולע"פ שלפשר שקנסו בעל הפרה אין ספק מוציא מיבי ולאי הלכך חמור זה ממנו לבעל החמור מיקרי ולאיך לה מכלה בבית לבית שהיה כממנו של אב לברשותיה לאב קיימ' למעשה יהיה ומעיקרא ותנן במתני' לעליו הרחיה: **ומהדרינן** ללא למי התם לבעל מוציא הוא ומש"ה עליו הרחיה לאב הכא לבעל החמור לוקומי קא מוקים לפשר שאין ערוך רחיה ולהלך לא מכלה בבית חמיה מכיון שנשלת כממנו של בעל היא ועליו הרחיה וכ"ת ללהדרא ממון של אב הוא שהרי יש ספק בעיקר קנייתו [ולא] למי לחמור לשמרי' לעל בעל החמור להבית רחיה איכא לשמיר לפשר מעיקרא לאו ממון אב היא לנמרי כחמור אלא ברשות עצמה נמי היא כשנשלת ממון בעל מקריא לע"פ שיש ספק בעיקר קנייתו ומהלרינן **לאכתי לא למי להתם אין הוא שיעטרך לרחיה מסום לחזקת הנוף מיפה כח אב וי"ל העמידנו על חזקתו הלכך בעל מייתי רחיה שעל שלא תתלרם היו בה מומין ומרע לה להיות חזקה** לבל הכא בעל החמור מייתי רחיה ומוקי לחזקתיה כלומר שלף **חזקת הנוף מיפה לת כחו שכשתלמר העמד לת החמור בשעת מכיכה על חזקתו הקולמת בחזקת חי תעמידנו וברשות בעל הפרה מת ולמה לתה מנריכו רחיה** ומסקינן בכלה בבית לבית ולקילוסין כלומר לשמריצא נמר לה שמטיל הכחת רחיה על החב ולקטיל לך היה רחיה להוציא היה הרחיה עריכה לו לף לעכב הקילוסין בילו שלא **לא יכיא רחיה יחזירם** ולהאי ליטעון ליפרוך בגמ' מכך בריייתא לשמחט שנשלת בעובי בית הכוסות לשמרינן לכי לא הנולל פי הכלה וזה לומר שמא על שלא לקחתי ניקב וזה לומר מעשכרתי

ליה חיותא איכא מאן דאמר דליתא הא דשמואל דהא אותבינן עליה ואף על גב דפריק ההוא פירוקא שנויא בעלמא

הטוניא שלילה בעבי בית הכוסות שהוא לבר שאי לפשר לעמוד עליו ומשום הכי לשמרינן כאן נשנלו ולאו כשלא היה בעל החמור טוען ברי שהיה לשמרו קייס בשעת מסיכת הפרה היה נאמן כשם שהשבע נאמנת ע"פ שהלבר ברור שהריעותא נולד בבית לבית וכללא לשילתא לחזקה לנופה וטענת ברי מהניא לפילו נולד הריעותא בבית לשאר לבל בטענת **לא מהניא חזקה לנופה** שמא נאמנת ע"פ שאין בעל הבהמה טוען שלא שמא לשמרינן כאן נשנלו וכאן היו אין זה לוטן שנאמנת ע"פ שהלבר לשמרינן כאן נשנלו וכאן היו אין זה לוטן שנאמנת ע"פ שהלבר ברור שהריעותא נולד בבית לבית וכללא לשילתא לחזקה לנופה וטענת ברי מהניא לפילו נולד הריעותא בבית לשאר לבל בטענת **לא מהניא חזקה לנופה** שמא נאמנת ע"פ שאין בעל הבהמה טוען שלא שמא לשמרינן כאן נשנלו וכאן היו אין זה לוטן שנאמנת ע"פ שהלבר

יום קמג

לומר שברשות זה שמנץ בו גולל הריעותא ושניהם שמא לחמרין כאן נמנץ וכאן גולל ולפיכך **היכא שמכח חזקה לנופה ים לנו לומר** בספק כלחמרין לחם מת החמור בבית בעל החמור שעליו להביא הרחיק שהיה קייס כיון שאין טוענן אלא שמא לע"נ לחזקת החמור מסייע ליה והיינו שמעתין שכשהתר למי לעתי: **ונכפה** כמומין שבשתר למי **לפי שהיה נזהרת כיום זמנה לעלת בין הברויות:** [לקמן עז.] **מתני' האיש שנולדו בו מומין.** מנשתה וכנמ' לחמרין לרב יהודה תני גולגו וחיים בר רב תני היו מלן לחמר גולגו כ"ם היו להח שברת וקיבלה ומלן לחמר היו לחב גולגו לא וקיימת לן כרב יהודה לחפילו גולגו לין כופין לותו להוציא וכ"ם בהיו לחפילו מספקת לן הלכתא כמלן מספקת לין כופין מכל שכן לכבולהו נשחי בתתני' נרסינן גולגו: **והלכתא כרב נחמן.** הלכך בין מומין גלוים בין מומים קטנים ולפי גולגו לין כופין לותו להוציא: **מתני' בעל פוליפוס. מפרש בגמ':** והמקמץ והמצרף נחשת. מפרש בגמ': ועל כולן כו'. **מפני שחומנות מסריחות** לן: **מפני שהיא ממיקתו. לזמן המק בשרו:** ואיכא מ"ל לכי לחמרי רבנן מקבלת היא על כרחה לוקת בשהתנה עמה לבל ליתת לותן יכולה הוא לומר שבורה הייתי לקבל ועכשיו לויני יכולה לקבל ולחרים לומרים לחם ליתת ליכולה למימר הכי כי התנה עמה מלי הוי חלת ולאי כיון לכשהתנה לת יכלה למימר הכי כי ליתת נמי מקבלת על כרחה וכן נרחה לעת הרמב"ם ז"ל בפרק כ"ה מהלי לישות ומיהו כשנולגו לברים הללו לחר שנשתה בכי הלי נוונת ולאי היו כופין לותו להוציא והיינו ריעא למתני' לתנן ולאו שהיו כופין לותן להוציא כלומר לבל"ע ולפי' לרבנן למתני' לעיל ולא"נ לפניני בחומין נגולים בהני הוא ולא סמכינן עליה אלא בין שנולד ספק ברשותו בין שלא נולד ספק ברשותו המוציא מחבירו עליו הראיה ואי לא יהיב טבח דמי בעל בהמה בעי לאיתויי ראיה ואיכא מאן דאמר האי מתניתין דכלה כיון דמסייע ליה לשמואל ממילא שמעינן דהאי פירוקא דשמואל דוקא הוא ולאו שנויא בעלמא הוא דאי לא תימא הכי קשיא הלכתא אהלכתא הילכך הלכה כשמואל: וחכמים אומרים במד"א במומין שבסתר: אמר רב נחמן (דף עז.) ונכפה כמומין שבסתר דמי וה"מ דקביע ליה זמן אבל לא קביע ליה זמן כמומין שבגלוי דמי: **מתני'** האיש שנולדו לו מומין אין כופין אותו להוציא רבן [שמעון בן] גמליאל אומר במה דברים אמורים במומין קטנים אבל במומין גדולים כופין אותו להוציא אלו הן מומין גדולים פי' רבן גמליאל נסתמא עינו נקטעה ידו נשברה רגלו: **גמ'** איתמר א"ר יעקב בר אבא אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ורבא אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים והלכה כרב נחמן דקיימא לן הלכה כרב נחמן בדיני: **מתני'** ואלו שכופין אותן להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס והמקמץ והמצרף נחושת והבורסי בין שהיו בם עד שלא נשאו ובין משנשאו נולדו ועל כולן א"ר מאיר אע"פ שהתנה עמה יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לסבול ועכשיו אין אני יכולה [לקבל] וחכמים אומרים מקבלת היא על כרחה חוץ ממוכה שחין מפני שהיא ממקתו ומעשה בצידון בבורסי שמת והיה לו אח בורסי אמרו חכמים יכולה היא שתאמר לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל: **גמ'** מאי בעל פוליפוס אמר רב יהודה אמר שמואל ריח החוטם במתניתא תנא ריח הפה מאי מקמץ אמר רב זה המקמץ צואת כלבים מצרף נחשת זה החותך נחשת מעיקרו: ומעשה בצידון בבורסי שמת: גרסינן פרק אלו הן הלוקין (דף כג.) אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה מנין ליבמה שנפלה לפני יבם מוכה שחין שאין חוסמין אותה שנאמר (דברים כ"ה:ד') לא תחסום שור בדישו וסמיך ליה (דברים כ"ה:ד'-ה') כי ישבו אחים יחדו: אמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה אזיל רבי אלעזר אמרה לשמעתא קמיה דשמואל אמר אכסוה שערי לאלעזר עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון והלכתא כשמואל ואע"ג דאיתמר נמי משום דרבי יוחנן כוותיה דרב הא דחייה רבי זירא ואמר על דא אכסוה שערי לאלעזר בבבל א"ר יהודה א"ר * בנמ' אסי וברא"ש גרס אר"י אמר רב (ג"א) אשי אין מעשין אלא לפסולות כי אמריתה קמיה דשמואל אמר כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין אבל נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אין כופין אותו (ורב תחליפא בר אבימי אמר שמואל אפילו נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה כופין אותו להוציא)

מולו: **גמ' מקמץ.** עיתת כלבים לעיבול עורות: **מעיקרו. ממקום מוצאו מן התחלה: אכסוהו שערי. התכיליהו שעוריס כבהמה כל לבר הנתכל שנח כללכו קרו ליה כוסס** ופסק הרי"ף ז"ל כשמואל וכ"פ ר"ח לחכל בעל הלכות גדולות פסק כרב וכתב הרשב"ח ז"ל לחפי' לכלבי ל"ח ז"ל ורי"ף ז"ל לחפשר לומר שחם חין כ"ל יכולין לכופו לזון כגון שהוא עני ואינו רוצה להשתכר להרויח ולזון לכופין לותו להוציא להא שמואל לן לחי להא לרבלגלא מהלי טעמא לעל שכופין לותו להוציא יכפוהו לזון הא חס חין יכולין לכופו לזון כופין להוציא ע"כ וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק י"ב מהל' חיסות: **והאי לישנא דעד שכופין אותו.** לכלורה מסמע כפייה ממש. והכי לימא בירושלמי [ניטין פרק ט הלכה ט' ע"ס] לנרסינן התם בעא מיניה רבי ירמיה מרבי חבהו החומר חיני זן ואיני מפרנס כופין לותו חו לא ל"ל עדיין לת לזו מפני ריח הפה היו כופין מפני חיי נפש לא כ"ם לומר לכפייה ממש קחמר ולפיכך לקלקו מכחן לכל היכא לחמרי יוציא ויתן כתובה היינו כפייה ממש להא הכא לא חמר רב חלת יוציא ויתן כתובה ומסתע ליה לשמואל לכפייה ממש קחמר ולימא להאי ליסנא מסתע הכי ומשמע הכי ומשמואל הוה ילא לרב כפייה ממש קחמר מסוס ללבבר שים בו חיי נפש כפייה בעי חבל בשחר לוכתי כל היכא הלא מוכח חין בלשון הזה לשון כפייה בנע חלא שהיו כופין לותו לתת כתובה ומבקשין ממנו שיתן נע כמו שלכתוב בסמוך בס"ל: **אין מעשין.** כופין להוציא: **אין כופין. הלא כייפינן לפריה ורביה: ורב תחליפא בר אבימי אמר שמואל אפי' נשא וכו'.** כופין לותו להוציא וקיימא לן כוותיה מסוס לחמרלי מחבירי שקלי וטרי חליביה בנמרא:

מוכה שחין אי אמרה דאירנא בהדיה בסהדי. כלי שלח ישמע עמה ותהא ממקתו שבקינן לה: **ושהה עמה י' שנים כו' לא שבקינן לה. מלרבנן לכל כמה לחיתא נביה לא נסיב לחרייתי: ודאמרינן** לקמן מעשין שלח לפסולות ומפרסין כגון שלמנה לכהן גדול מקמי עלה בירושלמי [סם וכפרק י"ק לכתובות הלכה ז'] והא תניא כל שלו שכופין ומפרקין כגון קטטר שמואל כלומר לאו לזוקי שלו שלח כל שביתתן בחיסור כגון שלו ושניות בכלל ומקמי תו עלה והא תניא המוכר יוניו ויתן כתובה כלומר כולהו פירקין להמוכר לקתני יוניו וקא סלקא לעתך לכופין שותו קטטר ומפרקין שמעת שמועה שמענו שכופין כלומר הסם לא תניא שלח שמועה ואיינו שכופין ליתן כתובה ומבקשין על הנט שבל שלו כופין על הנט והסם שמעינן לכל מקום שמכרו יוניו ויתן כתובה לא שמעת כפייה בנט שלח בכתובה שביתה אי שלו למפרסם מילתא בשביתה וכלשמרינן לעיל על שכופין שותו להוניא יכפוהו לזון שבל משתמת לא מפרשי שכי וה"נ מוכח מלשמרי ביבמות בפרק הבא על יבמתו (קף סב.) שסתם עמו עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל שלח יוניו ויתן כתובה ואם שיתא ליוניא משמע כפייה על (נדי) הנט היכי שמר שמואל הכא שבל נשא שסם וסהם י' שנים עמה ולא ילדה אין כופין והא סתם קתני יוניו ויתן כתובה שלח ולאי משמע שכי ומשמע שכי פליגי רב ושמואל ורב תחליפא [ורב חסי שליבא לשמואל] הכא סהוה יוניו היכי משמע שלבך כל היכא שלח לשיתפרם בשביתה משתמע לא משמע כפייה על הנט שלח על שכתובה שלבך שמיר שת שסתם מליהנות לו [קף ע.] ומתסמים שמטה [קף סח:] לתנן בהו יוניו ויתן כתובה לא היו כופין שותו על הנט שלח על שכתובה ואי תימא והא תנן ביבמות בפ' כ"ם (קף קיח:) להנולרת הנאה מיבמה בחיי בעלה היו כופין שותו (להוניא) שלמא שפילו על הנט נמי וכולהו בין הני דרבנן דתנן במתני' שכופין אותן להוציא ובין הני דאורייתא כגון אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט כולהו היו כייפינן להו בשוטים דבדברים לא יוסר עבד וכל הני דמדרבנן אי אמרה הוינא בהדיה שבקינן לה בר ממוכה שחין ומי שנשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה מוכה שחין (דף עז:) אי אמרה דיירנא בהדיה בסהדי שבקינן לה ומי שנשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אע"ג דאמרה דיירנא בהדיה בסהדיה לא שבקינן לה אלא יוציא ויתן כתובה ומותרת לינשא לאחר אע"פ שאין לו בנים כדגרסי' בפ' הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) ת"ר נשאת לראשון ולא היו לו בנים לשני ולא היו לו בנים לשלישי לא תנשא אלא למי שיש לו בנים ואם נשאת למי שאין לו בנים תצא בלא כתובה: תניא א"ר יוסי סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים כ"ד מיני מוכה שחין הן וכולן אמרו חכמים תשמיש המטה קשה להם ולבעלי ראתן קשה מכולן ממאי הוי דתניא הקיז דם ושמש הויין לו בנים נכפין הקיזו שניהם ושמשו הויין להם בנים בעלי ראתן מכריז רבי יוחנן הזהרו מזבובי בעלי ראתן ר' זעירא לא הוה יתיב בזיקיה רבי אלעזר לא הוה עייל באהליה רבי אמי ורבי אסי לא הוי אכלי מביעי דההוא מבואה ריב"ל מכרך בהו ועסק בתורה: **הדרן עלך המדיר את אשתו** (דף עח.) **האשה** שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס מודים ב"ש וב"ה שמוכרת ונותנת וקיים נפלו לה נכסים משנתארסה ב"ש אומרים תמכור בית הלל אומרים לא תמכור אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים אמר רבי יהודה [אמרו] לפני רבן גמליאל הואיל וזכה באשה לא זכה בנכסים אמר להם על החדשים אנו בושים אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים: **גמ'** (דף עה:) תניא ר' יהודה אומר אמרו לפני רבן גמליאל הואיל והארוסה אשתו והנשואה אשתו מה נשואה מכרה בטל אף ארוסה מכרה בטל אמר להם אף הנשואה לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים אמרו לו הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להן על החדשים אנו בושין אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים רב ושמואל דאמרי תרוייהו בין שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס ובין שנפלו לה משנתארסה ונשאת הבעל מוציא מיד הלקוחות דתניא כופין יש לומר לשלחני שתם כיון לנדרה בחיי בעלה ולא נתכוונה לכך משחלה רוחין כחילו לין כאן חלא מנת חלישה לכיון שקוסם שביתה זקוקה לו נדרה הרי היא כחילו לא נדרה לו מעולם לי נמי לימא לימיר לבחלישה הקלה: [קף עז:] **בעלי ראתן. סרן יש** להם בממחס: **הזהרו מזבובי בעלי ראתן. הזבובים שפורחים עליו קשות להכיח לותו חולי על לים לחבר: בזיקיה. במקום שתנשב רוח לחת על פניהם: הדרן** עלך המדיר לת לשתו [קף עח.] **האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס.** ונתלרסה: **בית שמאי אומרים תמכור. בעולה לרוסה: הואיל וזכה באשה. שהיל לרוסתו: על החדשים. שנפלו לה משנתלרסה ונשתת: אנו בושים. מה רלו חכמים לומר לם מכרה לו נתנה הבעל מועיל מיד הלקוחות כלתנן לקמן במתניתין: גמ' מה נשואה מכרה בטל.** להוס שבירה להו **לנפלו לה משנתלרסה ונשתת שיהא מכרה בטל** ולהבר להו לכל **שנפלו לה קולם** שנשתת לף על פי שמכרה לאחר שנשתת לם מכרה ונתנה קיים: **בחדשים אנו בושים.** להיינו **שנפלו לה משנשתת: רבותינו חזרו ונמנו וכו'.** וכן הלכה: **ובנכסים** שנפלו לה משנתלרסה קיימת לן בכיתת הלל לחמרי לף תמכור [בעולה לרוסה] ולם מכרה ונתנה קיים: **מתני' עד שלא נשאת. כגון משנתלרסה לו קולם לכן ולחר כך נשתת: אם מכרה ונתנה קיים.** ולא קיימת לן שכי חלא כרבותינו לחזרו ונמנו כלהיתא לעיל בשמעך: **גמ' מתניתין בחייה.** קלמר שבעל מועיל מיד הלקוחות נופה **כדי לאכול פירות בחייה ולאחר מיתה יחזור הקרקע לנוקח ולפי' מתה בחייו לא ירשה הבעל** ולתו **בלוסף** של קרקע **ותקון לפי' נופה של קרקע ירש הבעל: מתני' ר' שמעון חולק וכו'. יש נכסים שמכרה קיים ויש שמכרה בטל:** [קף עח:] **גמ' ידועים מקרקעי.** שעל **מנת לותם נכסים נשתה לפיכך מכרה בטל שהיה מעפה שתפול לו לותה ירושה:**

ונפלו לה נכסים במדינת הים. כתב הרא"ש ז"ל למיגינת היס לאו לוקח אלא הוא הדין בחותה מציגה כל אלא יצא בהן ואוכחת למיגינת נקט ומיהו אם יצא בהן קונס שמכרה חותם הרי הן כנכסים יוצאים לפי שמיד הוא זוכה בהן וקיימת לן כר' יוחנן דאמר בפרק המפקיד (דף נ.) בהמוכר נכרע לזבניותו לנכסיה ואחרינן בפרק המפקיד (דף נ.) בהמוכר נכרע לזבניותו לנכסיה לעלמא [למיסק] לאדן ישראל ובעיבדא לזבין לה אחר ואכסוף לה סליק ואתא לקמיה לרבא ואמר להוי להו לכריס שבלב ואינם לכריס לאו קונסין הוא לעולמא דאוכח כי הכא שאני לאו שבלבו בלבד הם אלא לכריס שבלב כל העולם שהכבר מוכיח שאלא נתן אלא להבריח שאין לך אדם שיתן כל נכסיו ויומת ברעב ולמיגינ להניגין לאחרינן בפ' [יש נוחלין] (דף קנב.) כמי שהלך בנו למל"ה ושמע שמת בנו ועמד וכתב לאחרים כל נכסיו והח"כ בא בנו לאחרינן התם לאין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן מה שאין כן התם שהכבר מוכרים קרקעותיהן ולא סלקי לא"י וכבר כתבתי זה בס. **שטר פסים. שטר פיוסין שיפייסנו לקבל מתנה זו ולהפקיע זכות בעלה קודם גיטין ולא שיזכה [המקבל] זה בהם: אם רצה. המקבל יזה: מצחק בה. ומחזיק בהם עולמית** על שתכתוב **בשטר** זה **מהיום נתונים לך לכשארצה אם כאן הכרחה מבעלה שאם כא לזכות תאמר לאי רוצה במתנה ונמצאת קיימת למפרע מיום שנכתב השטר ואם יבא המקבל להחזיק תאמר לאי רוצה** כך פירש"י ז"ל וכך פירש הרמב"ם ז"ל בפכ"ב מהלכות גיטין וזה על דרך מאי דאמרינן בפרק האומר לקלוסין (דף סג.) לע"מ שירצה פיינו לאמר לין וכל היכא שאמר לין קנה למפרע לפי' [היו] אם מטלטלין ובשעה שנתרצה עומדים ברשות הרבים כלומר בריש פרק המפקיד (דף לז.) לאמרינן התם נעשה כאומר לו לכשתגדל ותתרצה ותשלמני הרי פרטי קנויה לה מעכשיו לשלמא לף על פי שהפרט נתונה ברשות הגבר או שהלכה קנה לאינשי מיגאי למפרע למשעת משיכה קנה אבל ר"ח ז"ל פירש להכי כתבה לו הקניתי לך נכסים הללו מהיום ועל שתרצה ולא אחזור בי אבל לכשתרצה ואחזור בי תהא מתנה זו בטלה: **הא בכולן. כי אמר שמואל לא קני בכותבת לו כל נכסיה לכיון לאו שיירה מידי לנפשה אם תתגרש אין סהדי לאו גמרה ואקנייה והא לקתני מיגי מצחק בה בכותבת מקצתן: ואי לא קנוהו לוקח ליקנינהו בעל.** פירש"י ז"ל **לשמואל בכותבת כולן לאמר לא קני כיון לאו קני מחי מכרחת היכא ליקנינהו בעל ויאכל פירות ויירשנה אם תמות תחתיו** ומשני עשאום כנכסים שאינם יכולים **שהרי על מנת שאינם שלה נשאה לסבור שהמתנה גמורה** אבל מלכבי הרמב"ם ז"ל בפרק עשרים ושנים מהלכות גיטין נראה לי לאלו לשמואל פרכינן לכמכרחת קנה לוקח אם תמות היא בחייו שמתוך דומיין לעת שלא הרי הוא כאילו פרשה שאם הבעל ימות בחייה לא תהא מתנה כלום ואם היא תמות בחיי **בעלה שיזכה בה מקבל** אלא שלא רצתה לפרש כן כי היכי לאו לא תהיה לה חיבה וכי פרכינן כמ"ד מכרחת לא קנה וכי תימא חמאי והא לכריס שבלב ניתנו תנינא לה לתקנת אושא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות לא מתניתין בחייה ולפירות תקנת אושא בגופה שבקרקע ולאחר מיתה:

מתני' (דף עח.) רבי שמעון חולק בין נכסים [* גי' ד"ת לנכסים] (* ד"ת מ"ז ידועים לשאינן ידועים) נכסים הידועים לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה בטל ושאין ידועין לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים: **גמ'** (דף עח:) אלו הן ידועין ואלו הן שאין ידועין א"ר יוסי בר' חנינא ידועים מקרקעי שאין ידועים מטלטלי רבי יוחנן אמר אלו ואלו ידועין הן אלא שאין ידועין כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים ההיא אתתא דבעיא דתברחינהו לנכסה מגברא כתבתינהו לברתה לסוף אנסיבא ואגרשה (דף עט.) אתאי לקמיה דרב נחמן קרעיה רב נחמן לשטרא אמר לא שביק איניש נפשיה ויהיב אפילו לברתיה מיתיבי הרוצה שתבריח נכסיה מבעלה כיצד היא עושה כותבת שטר פסים לאחר דברי ר' שמעון [ב"ג] וחכ"א רצה משחק בה עד שתכתוב לו מהיום ולכשארצה טעמא דכתבה ליה הכי הא לא כתבה ליה הכי קננהו לוקח א"ר זירא ל"ק הא בכולן הא במקצתן במקצתן עד דכתבה ליה הכי אבל בכולן אפי' לא כתבה לו הכי לא קננהו כדגרסי' בפ' מי שמת (ב"ב דף קנ:) חמשה עד שיכתכו כל נכסיהן וחדא מינייהו המברחת נכסיה מבעלה ואי לא קננהו לוקח נקנינהו בעל אמר אביי עשאום כנכסים שאין ידועין לבעל ואליבא דר' שמעון

ושמעינן מינה דהלכתא כר' שמעון: **מתני'** נפלו לה * בגמ' איתא כספים נכסים ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות המחוברין לקרקע אמר רבי מאיר שמין אותן כמה הן יפים בפירות וכמה הן יפים בלא פירות והמותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות וחכ"א פירות המחוברין לקרקע שלו והתלושין מן הקרקע שלה וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות רש"א מקום שיפה כחו בכניסתה הורע כחו ביציאתה מקום שהורע כחו בכניסתה יפה כחו ביציאתה כיצד פירות המחוברין לקרקע בכניסתה שלו וביציאתה שלה והתלושין מן הקרקע בכניסתה שלה וביציאתה שלו: **גמ'** פשיטא אמר חד מינייהו נזבון ארעא ואמר אידך נזבון בתי זבני ארעא בתי ודיקלי בתי דיקלי ואילני דיקלי אילני וגופני אילני אבא זרדתא ופירא דכוארי אמרי לה פירא ואמרי לה קרנא כללא דמילתא גזעו מחליף פירא אין גזעו מחליף קרנא נסחא אחרינא גזעו מחליף קרנא אין גזעו מחליף פירא הלכך כל היכא דקתני ילקח בו קרקע אין קונין אלא דבר שגזעו מחליף (דף עט:) תניא ולד בהמת מלוג לבעל ולד שפחת מלוג לאשה חנניה אומר עשו ולד שפחת מלוג כולד בהמת מלוג דשקיל ליה בעל מ"ט דרבנן קא סברי חיישינן למיתה הלכך (ולד) בהמת מלוג דאי מיתה איכא עורה לכסותה היה מניח שלח לכתבה בפרהסיא ושלח לכתוב בשטר כן שהרי הוא יודע שכך הם כותבים וכחילו נזה בפירוש כתבוה בשוקא הוא ואפשר לומר דאפשר שחשש שמא מתה אין הכבוד ברור במברחת ולכאורה כיון שלח זכה לוקח מעולם ולכאורה פרכינן לכיון שמתה ולא חמרה אין נותנין שלח קנה לוקח ואי אפשר לומר בחשש הטעות שכותבי הלשונות שאי אפשר לומר בחשש שתלא שנוסח הטעות שכותבי שטרות מורגלים לכתוב ועל שיעורו שכך לחמרה להם בפירוש לא קנה ואם רואים שילדה ולא מיחתה אע"פ שלח חמרה להם בפירוש שאפשר לומר שתתה מתנתה קיימת עכ"ל הרשב"ץ ז"ל וכתב ר"ת במברחת לוקח חמרינן שלח קנה קנה משום לחיכא למימר שלח קנה מקבל מתנה ולא קנה בעל משום לעשמום כנכסים שאינם יכולים לבעל לחל במי שנותן כל נכסיו מחמת שרוצה לנוות לחלי לא קנה מקבל מתנה הרי הן מסועבדין לבעל חוב וכיון שכן חמרינן ולחי מתנה קיימת: **מתני' נפלו לה נכסים וכו' והוא אוכל פירות. והקרן קיימת לה שלח תקנו לו חכמים תחת פרקונה שלח פירות: שמין אותן וכו'. לקשכר מה שנגזל כרשותו הוי פירות ומה שלח גזל כרשותו הוי קרן ולפי מה שמי הקרקע יקרין עכשיו כשיעור תבואה זו ריוח נתת לה למיס ויקנו מכס קרקע ויאכל הוא פירותיה: וחכמים חומרים לף חלו שלח גזלו כרשותו תורת פירות נתנו בכס הוחיל והקרקע קיימת לה: ביציאתה. לס כח לגרשה: פירות המחוברים לקרקע בכניסתה שלו. כלומר בשעת נפילתן של בעל כרכנן וכגמ' פריך היינו תנא קמא: ביציאתה שלה. והמגרש חת לשתו והיו כנכסיה פירות מחוברין נוטלת קרקעותיה עם פירות שבהן: בכניסתה שלה. וילקח בהן קרקע והוא לוכל פירות: וביציאתה שלו. למה שקלס ותנא בעולה תחתיו זכה בהן מיון פירות נכסי מלוג: גמ' פשיטא לי וכו'. נפלו לה כספים ובאו ליקח קרקע: זה חומר קרקע בית זריעה אני רואה וזאת חומרת בתים אני רואה ליקח אי ליפוך: ארעא. זבניון מינייהו שמכריה מרוכה ואינה מרקבת ומניסים מעכבין הבעל יכול לומר לכר שפירותיו מרובין אני חפץ וכן אם כח הוא ליקח בית יכולה לומר אינו רואה בלבר שהוא כלה ויולך ויקרן מתמעט: בתי. שכרן מרובה מלקלי שהן עשויין ליבש: דקלי תמרים. אילני שאר לילונות: אבא. יער לחטוב עצים: זרדתא. לילנות של עוברין ואם היה פריין חשוב להן וקוצים לותן לבעלים: פירא דכוורי. חפירה של לנים שקורין בי"ר: אמרי ליה פירא. כלומר פירות יש כאן ויכול הבעל ליקח לותם בנכסי מלוג: ואמרי לה קרנא. כלומר אין בזה פירות שלח קרן ומנוף הקרן יפה לוכל ולפיכך אינו רשאי ליקח לותן בכספים של נכסי מלוג ושסיקנא דקרנא הוא לכללא למלתא גזעו מחליף בכל שנה פירא יש כאן לבל אין גזעו מחליף בכל שנה קרנא הוי ואני אין גזעו מחליף כל שנה הלכך כלוכל נוף הקרן למי כך הוא עיקר הפי' ורש"י ז"ל **אלא פי' כן ונסחא לחרת שכתב הרי"ף עולה ג"כ לטעם זה: ורבי חנניה סבר לא חיישינן למיתה.** כלומר משום לחיכא

חסדי טובות שתמות [הנפחת] קולס הלחם ושימות בעלה בחייה ללחם מתה בחיי בעלה לא תיכפת לה במיתת הנפחת: [לקמן עמ:] **שאם נתגרשה. והכעל זכה בולות שהן כפירות תלושין** נותנת **לו הלחם למיס ונוטלת בני שפחתה** מפני כבוד בית לחייה: **פירא תקינו ליה רבנן.** גמ' סלקא: **פירא דפירא. כפל הכח עליו** וכו': **ואי קשיא לן וכו'.** וכמו שכתוב בהלכות ונראה מלברייו ז"ל לשפוי' [ולכ] ולא בהמת מלוג לא הוי לבעל ואינו נראה כן אלא הכי קאמר חל פירא תקינו ליה לבל תרי נוונע פירי לא תקינו ליה כלומר למה שיוצא מנוף הדבר כפירות לא שדרכו לבא מחמתן כגון מעשה ידי העבד ושכר הבתים שהוא דבר המצוי תקנו לו לבל לא תקנו לו דבר שאינו מצוי ככפילא ומשום הכי נמי אמרינן בפרק החובל (דף פט:) לאשה שמכרה בתובתה בטובת הנאה אין הבעל זוכה בפירות לחל פירא תקינו ליה רבנן פירא לפירא לא תקינו ליה כלומר פירות מצויין מן [הנכוניה] תקנו לו לבל לא פירי כזה ומהאי טעמא לפילו כפל של בהמת מלוג משלם לה לפירא כי האי לא תקנו ליה רבנן ור"נ אמרי בריש פ' המפקיד (דף לד:) גבי שלל מן הלחם ושלם לבעלה מהו לאלמא עיקר כפילא לילה הוי ולילה בעי לשלומי וולל בהמה לנקט הכא לרבותא נקטיה לשע"נ לוכל נופיה לבעל לפ"ה כפילא הוי לאשה וכך נראין לברי הרמב"ם ז"ל בפ' כ"ב מהלכות לישות שכתב שאין זה הפרי **שתקנו לו חכמים: הכניסה לו עז לחלבה וכו' אוכל והולך עד שתכלה הקרן.** לשע"נ לכי מתה הבהמה מכלוי קרנה לא חייסינן למיתה וכאילה כל' חנניה לקי"ל כוותיה: **עיילא ליה גלימא. טלית בנכסי מלוג** ולא שמאתו בכתובה: **פירא הוי. כסויו שמכסה היתנו הן פירותיו: ומכסי ביה ואזיל עד דבלי.** לשע"נ למכלוי קרנה כיון שאין בלויו ניכר כל שעה ושעה לא תיכפת לן לבל רש"י ז"ל **כתב והסחקין יהיו לה קרן: וקיימא לן כר"ש.** בגמ' נרסי' הכי ר"ש היינו ת"ק. כלומר חכמים למתני' ומהלרינן למחוברים בשעת יציאה לאי לייני בהו רבנן לוכל ליה **לרבנן לית לה לה לאמר ר"ש ביציאתה שלה לקח סברי מה שנגל ברשותו שלו** ופסק הרי"ף ז"ל

ולא כליא קרנא הוי וולדה לבעל (ולד) שפחת מלוג דאי מיתה כליא קרנא הוי וולדה לאשה וחנניא סבר לא חיישינן למיתה אלא אפילו ולד שפחת מלוג לבעל א"ר הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניה אמר רבא ומודה חנניה שאם נתגרשה נותנת דמים ונוטלתן משום שבח בית אביה אמר רבי זירא א"ר ינאי ואמרי לה א"ר זירא א"ר אושעיא א"ר ינאי הגונב וולד בהמת נכסי מלוג משלם תשלומי כפל לאשה לדברי הכל מאי טעמא פירא תקינו ליה רבנן פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן ואי קשיא לך הא דתנן ר' יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירות וכו' ות"ר אלו הן פירות ואלו הן פירי פירות הכניסה לו קרקע ועשתה לו פירות הרי הן פירות מכר פירות ולקח בהן קרקע ועשה פירות הן הן פירי פירות דאלמא יש לבעל פירי פירות והכא אמרינן פירי תקינו ליה רבנן פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן לא קשיא שאני הכא דקא שקיל ליה לפירא גופיה ומש"ה לא שקיל ליה לכפל דה"ל פירא דפירא אבל היכא דזבין ליה לפירי וזבין בהו ארעא אי לא שקיל לפירא אשתכח דלא שקיל לא פירא ולא פירא דפירא הילכך שקיל להו פירא דפירא דבמקום פירא קיימי אמר רבא א"ר נחמן הכניסה לו עז לחלבה ורחל לגיזתה ותרנגולת לביצתה ודקל לפירותיו אוכל והולך עד שתכלה הקרן פירוש אפילו לא היה לה אלא חלב וגיזה וביצה בלבד וכן לא היו לה בדקל אלא פירותיו בלבד א"ר נחמן עיילא ליה גלימא פירא הוי ומכסי בה עד דבלי: פירות התלושין מן הקרקע. וקי"ל כר' שמעון: **מתני'** נפלו לה עבדים ושפחות וקנים ימכרו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות רשב"ג אומר לא תמכור משום שבח בית אביה נפלו לה זיתים וגפנים וקנים ימכרו לעצים וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות רשב"ג אומר לא תמכור משום שבח בית אביה: **גמ'** א"ר כהנא אמר רב מחלוקת בשדה שאינה שלה דרבנן סברי כיון דלית לה קרקע תמכור משום דקא כליא קרנא אבל בשדה שלה לא תמכור משום שבח בית אביה ירושלמי מתני' בשאין עושין כדי טפולה אבל אם עושין לא תמכור שעדיין שבח בית אביה קיים: **מתני'** המוציא הוצאות על נכסי אשתו הוציא הרבה ואכל קימעא קימעא ואכל הרבה מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול: **גמ'** וכמה קימעא אמר רב אסי אפילו כר"ם וכן ר"ח ז"ל והרמב"ם ז"ל בפכ"ב [מהלכות לישות] והוא תימה להם יחיד ורבים הלכה כרבים והרלב"ך ז"ל סבירא לשברייסא מלתני לא להו לדבי שמעון סתמא בתוספתא לפרקין ועוד לתני לה נבי הלכתא פסיקתא לתניא סתם היורד לנכסי לשסו ונתן עיניו לנרשה לא קלס ותנא מן הקרקעות כל שהן הרי זה זריז ונשכר היורד לנכסי שבויים וכו' חלמא לוקח תנא ולכל הא לא תנא לא כר"ם ותני לה נבי הלכתא פסיקתא להיינו היורד לנכסי שבויים ובהלכות נדולות נרים ר"ם פירות מחוברים בשעת יציאה חתא לשמועינן חלמא לא פליגי רבנן עליה לבל הנויל והרלב"ה פסקו כרבנן למחוברים בשעת יציאה הרי הן כלו: **מתני' נפלו לה עבדים כו' לא תמכור. יכולה היא לעכב: גמ'** מחלוקת בשדה שאינה שלה **כגון שהיו לה זתים שקנה כלא קרקע ע"מ שיהו בקרקע המוכר והלוקח יאכל פירות על סיכסו: אבל בשדה שלה. שנפל לה קרקע והאילנות: מתני' בשאין עושין כדי טיפולן.** לכי האי נוונא רבנן סברי לישכח למיתם לכתוב בית לחייה והרמב"ם ז"ל פסק בפכ"ב מהלכות לישות כרשב"נ בשעבדים וכתנא קמא בזיתים ונראה שהוא **היה נורס כריסף** לשעבדים רשב"נ לומר לא תמכור מפני שבח בית לחייה ובסיפא לזיתים ר' יהודה לומר לא תמכור מפני שבח בית לחייה וכך נמצאת במקצת נוסחאות ולפיכך פסק בשעבדים כרשב"נ לכל מקום לשנה רשב"נ בתמנתנו הלכה כמותו ובזיתים ובנפנים פסק כסתם משנה ולא כר' יהודה: **מתני' מה שהוציא הוציא כו'. לא נרשה: ישבע כמה הוציא ויטול.** כי רבינו חננאל ז"ל ואי קשיא לך לחמאי לא תני לה בכל המשבעים נבי הני למשבעים ונוטלים (בשבועות לף מז:) י"ל הני כולהו הנתבע מכחיש התובע והאי הנתבע לא ילע והויל ברי ושמא וכל ברי ושמא ברי עליף ומשום הלא למי להו לפיכך לא שנאה בכללן ומהא שמעינן לכל היכא לחייסו ילע [וסך] לא ילע ונשבע חייסו לילע ושקיל וה"מ בעושה ברשות ע"כ: [לף פ.] **גמ' עבד רב יהודה עובדא. לחשבח לכילה:**

בחבילי זמורות. שהן מחכל לפילין והחכיל מהן הבעל לבהמתו ונרש לת לשתן ולמר רב יהודה מה שחכל לחכל: המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה. יתימה שהשיחתה לחמה ויכולה למחן: **כמוציא על נכסי אחר. ולס מילינה בו שמין לו שבח שהשכיח ונוטל כמשפט לריסי המילינה: עבדי לה רבנן הך תקנתא.** לשמין לו כלריס: **כי היכי דלא ליפסדינהו. שלח יכסיף ויקלקל הקרקעות שילכל ולח ישביח שלומן שמח תמלן וכיון לשמין ליה כלריס תו לח מפסיל להו מימר למר שמח לח תמלן ולס תמלן הרי לטול שבחי לפי עמלי** כך כתב רש"י ז"ל ולפשר היה לומר לכי למרי כמוניח על נכסי לחר למי היינו לשם היתה שלא שעמויה ליטע שמין לו כלריס ולס היתה שלא שילוח עמויה ליטע לילו על התחתונה לכל מלמן רש"י ז"ל נרלה שהוא כיורל ברכות בכל השלות ולף הריל"ף ז"ל כתב כמוניח על נכסי לחר ברכות למי ולח ילעתי לס היה נורס כן ולף הרמב"ם בפכ"נ מהלכות לישות כתב שמין לו כלריס שהרי ברכות ירל וכתב הרשב"ם לוכח למימר להקל עליו תקנו ולח להחמיר עליו לחילו הוניח קימעה ולכל הרבה מה שהוניח הוניח ומה שלכל לכל כלין בעל בעלמת לבל הוניח הרבה ולכל קימעה מחסבין לו כלריס לעלמת: **בי חואי.** מקום שהיה רחוק הימנו: **אפיק שית מאה.** בהונלת הלרך ומלו: **והוא שהיה השבח כנגד הוצאה. הוי לימרי' יצבע ויטול: למאי הלכתא.** קלמר והוי שיהיה השבח כנגד הונלה ללקולי עליה ללי ליכל שבח טפי לו כעי שבועה לו לחמורי עליה ולמימר לחילו הונלה יתירה לו שקיל ללו כשבועה שבחת ולו לחמרינן ולפילו בשבועה ויטול: **אתי לאיערומי.** ולמר בעיר מסבחת פורתת לליסקול בלו שבועה ולע"נ ללו לפיק כולי הלי: **אלא אמר רבא.** הל לרב לפי לחמורי עליה לתת ולומר שלם היתה הונלה יתירה על שבח. שהשביח לו לחר יטול כל מה שהוניח ללו מן היצלה יחזירו לו שיעור השבח בשבועה שישביעוהו שבך הוניח. ותמה לני לם היתה שלה העמויה ליטע למה לו יעמוד לו כלריס ונרלה לי לפיינו טעמל מפוס לכיון שהוא לוכל פירות ולו היה הוו להו כולהו שלות לנבי לילה כלילו לין עמוין ליטע וכיון לממרינן עליה לבעל בנכסי לשתו יתר מלחר היה קרוב שהכר לומר לכי לחרינן במוניח על נכסי לחר למי היינו לכמוניח על נכסי לחר למי היינו לומר לכבשה העמויה ליטע ילו על העלינה ובלינה עמויה ליטע ילו על התחתונה וכמו שכתבתי למעלה ללו שכבר כתבו ז"ל לכיורל ברכות למן. ומלחמרי' יצבע כמה הוניח ויטול למר הרמב"ם ז"ל [בפרק עשירי] מהלכות נזלה לכל מי שמשים לו בין שהיתה ילו על העלינה בין שהיתה ילו על התחתונה שלינו נוטל כלום על **שיצבע בנקיטת חפן כמה הוניח** וכתב סם שלם יחמר יבלו הלייניס ויעבו שומת הסונלה והרי היל נלויה לעיניהם ויעבדו העניס והלבניס והסיל ושכר הלומנים בפחות שכשיוריס שומעין לו ונוטל בלו שבועה וכן זה שנוטל השבח בלבל והיתה ילו על העלינה לינו ליך שבועה: **כדתנן אם מתו מתו לו.** ביבמות פרק ללמנה (קף סו.): **ואמרינן נמי בגמ'.** שם: **בעל שהוריד אריסין. בנכסי לשתו ליטול מחלה לו שלים ועמל ונרשה משלכל קיימעה: מהו. שיטלו הלריסין כפי שכחן: אדעתא דבעל נחית. הוא הכניסם ולו היל וכי לשתלק בעל לשתלקו לינהו ולו שקלי מילי כליניס למה שהוניח הוניח ומה שלכל לכל: א"ד לאריסי קיימא. לם לו הורילם הבעל היתה היל מורילה לתוכה לריסיס: שמין לו וידו על התחתונה. הונלה שיעור שבח כלממרינן בבבא מניעא בהשולל (קף קל:) והכל לת בעי לסלוקי בלו כלום: ליבא מאן דטרח. רלה זה שלו היה לים משכיחן וירל להם ומה הפסיל הילכך [יניחה] שיעור שבח מיהא יהיב ליה: הבא איבא בעל. שיטרח בהם ולמריה להו לי לו נחתיתו לחנן הוה לימו עבים ולו שקיל השתא מילי: ואי בעל זה אריס הוא. ויולע בטיב לריסות שלם לו ירלו ללו היה הוי עלמו עובלה לסתלק ליה בעל לישתלקו להו והרמב"ם ז"ל הביאה ספ"י מהלכו' נזלה בבעל שהוריל לריסין ולו לחכל כלום ולומר שלינם כליני וילו על גרוגרת אחת והוא שאכלה דרך כבוד: (דף פ.) לא אכלה דרך כבוד מאי אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא חד אמר בכאיסר וחד אמר בדינר אמרי דייני דפומבדיתא עבד רב יהודה עובדא בחבילי זמודות וכן הלכתא א"ר יעקב א"ר חסדא המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה כמוציא על נכסי אחר [ברשות דמי] מ"ט עבוד רבנן תקנתא כי היכי דלא נפסדינהו ההיא אתתא דנפלו לה ארבע מאה זוזי בי חווזאי אזל גברא אפיק שית מאה ואייתי ארבע מאה בהדי דקא אתי איצטריך ליה זוזי אפיק מינייהו אתו לקמיה דרבי אמי אמר להו מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל אמרו ליה רבנן הני מילי דקא אכיל פירי האי קרנא קא אכיל והוצאה היא אם כן הוה ליה הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול: הוציא ולא אכל ישבע וכו' אמר רב אסי והוא שהיה השבח נגד ההוצאה למאי הלכתא אמר אביי שאם היה השבח יתר על ההוצאה נוטל הוצאה בלא שבועה אמר ליה רבא אם כן אתי לאיערומי אלא אמר רבא שאם היתה הוצאה יתרה על השבח אין לו אלא הוצאה שיעור שבח ובשבועה. מתניתין בנכסי מלוג אבל בנכסי צאן ברזל כל שבח ששבחו נכסים בין מחמת הוצאה בין שלא מחמת הוצאה דבעל הוי כדתנן אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו ואמרינן נמי בגמ' ביבמות פרק אלמנה לכהן גדול (דף סז.) אמר רב יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על שני אלפים זוז אחד נוטלתו בכתובתה ואחד * ג' ד"ת נותנת דמים נוטלתו בדמים ונוטלתו משום שבח בית אביה. מסתברא לן מתניתין דקתני מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל כשהבעל רוצה לגרשה אבל במורדת על בעלה בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול דלא יהא אלא מתנה הוא דיהיב לה הא אמרי' כי אקנה לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה הלכך בין אכל בין לא אכל ישבע כמה הוציא ויטול והוא שהיתה הוצאה כנגד השבח אבל אם ההוצאה יתירה על השבח אין לו אלא הוצאה שיעור שבח ובשבועה (* ד"ת מ"ז שלא הוציא פחות משיעור שבח) וכדאמר רבא: איבעיא להו בעל שהוריד אריסין תחתיו מהו אדעתא דארעא נחית וארעא לאריסא קיימא או דילמא אדעתא דבעל נחית איסתליק ליה בעל אסתלקו להו אריסין ואסיקנא אמר רב הונא בריה דרב יהושע חזינן אי בעל אריס הוא איסתליק ליה בעל אסתלקו להו אריסין ואי

בעל לאו אריס הוא ארעא לאריסא קיימא: איבעיא להו בעל שמכר קרקע לפירות מהו מי אמרינן מאי דקני אקני ליה או דילמא כי תקינו רבנן (דף פ:) משום רווח ביתא אבל לזבוני לא יהודה בר מרימר משמיה דרבא אמר מה שעשה עשוי רב פפי משמיה דרבא אמר לא עשה כלום א"ר פפא הא דיהודה בר מרימר לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההיא אתתא דעיילא ליה לגברא תרתי אמהתא אזל גברא נסב אתתא אחריתי עייל לה חדא מנייהו אתיא לקמיה דרבא צווחא ולא אשגח בה מאן דחזא סבר מה שעשה עשוי ולא היא משום רווח ביתא הוא והא קרווח דאיכא אחריתי והלכתא בעל שמכר קרקע לפירות לא עשה כלום מאי טעמא אביי אמר חיישינן שמא תכסיף רבא אמר משום רווח ביתא מאי ביניייהו איכא בינייהו ארעא דמקרבא למתא אי נמי בעל אריס הוא אי נמי זוזי וקעביד בהו עסקא והלכתא כרבא: **מתני'** שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים ב"ש וב"ה שהיא מוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסין [* גי' ד"ת והיוצאין] עמה בש"א יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב"ה אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי האב: **גמ'** איבעיא להו שומרת יבם שמתה מי קוברה יורשי הבעל קברי לה דירתי כתובתה או דילמא יורשי האב קברי לה דקא ירתי נכסים הנכנסין והיוצאין עמה א"ר עמרם ת"ש דתניא שומרת יבם שמתה (דף פא.) יורשיה יורשי כתובתה

התחתונה ולפסר שהרי לחת לכל לין זה ענין הסנוניא וכתב הרא"ש ז"ל להוא הרין לענין יורד לסלה חבירו שלא ברשות לתי בעל קרקע חרים הוא לינו נותן לו שכר טורתו לפי בשלה העשויה ליטע שלא למי נטיועותיו על כלן ולפסר שהמרין כמה ירצה ליתן שלא ינע לחפור ולנטוע וזה הוא לעת הרשב"ץ ז"ל: [לף פ:] **בעל שמכר קרקע לפירות. מכר לאחריס קרקע מלוג שיעשה הלוקח ויאכל פירות: משום רווח ביתא. שיכנים הפירות לביתו ויהא מזון הבית מהני וייטב לה: לאו בפירוש איתמר. לא שמעה מרבה בהליה: תרתי אמהתא. שפחות מלוג היו ולא שמלתן לו בכתובתה: עיייל חדא מינייהו. לסרת לסניה: אתאי. קמייתא לקמיה לרבה: מה שעשה עשוי.** ולפיכך נתנה לאחר לשימושה: **ולא היא לעולם משום רווח ביתא. אית ליה לרבה תקנת פירות** והא קרווח כתוב בהלכות להא לישא לאחריתי ורש"י ז"ל **כתב שאף עתה היא עושה ארכי הבית ע"כ.** כלומר לאע"ג לעיילה לאישא נראה מאחרי ופרחי שפחות שבבית משמשות הן אפי' לפני האכסנאין: **שמא תכסיף. השלה שלא יחוש הלוקח לזבלה ולטייבה לקא סבר למחר נפיקנא מינה אחין הנוף שלי לאכל בעל מעפה שמא תמות היא בחייו וירש נוף הקרקע ומשכיח לה: דמקרבא למתא. לאחזיק ליה כל שעתא אי מכסיף לה** אי נמי בעל אריס ויזהר שלא תתקלקל ובהני תרי נווני שמא תכסיף ליכא לאכל לרבה ליכא משום רווח ביתא ותו ליכא ביניייהו זוזי וקא עביד בהו עיסקא **שהבעל עושה שחורה במעות שקבל מן הלוקח ומשתכר בהם [ולרבה הא] ליכא רווח ביתא** ומה שעשה עשוי והלכתא כרבה: **מתני' שומרת יבם שנפלו לה נכסים.** כשהיא שומרת יבם: **בכתובתה.** בעיקר כתובה ובגלוניקא **שהכניסה לו ושמלתן לו בכתובה וקבל עליו אחריות ורשאי להוציאן: ובנכסים הנכנסים והיוצאים עמה. הם נכסי מלוג שהין שמין אותן עליו ואינו רשאי להוציאן אלא בשנכנסה לרשותו נכנסין עמה וכשהיא יוצאה יוצאה עמה: בש"א יחלוקו.** בפרק החולן (לף לח:) **מפרש לוקא נקט יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב נכסי מלוג לאב יורשי האב לא יחלוקו בכתובתה עם יורשי הבעל** ואע"ג **לנקט ריפא מה יעשו בכתובתה תנייה ושבקה** על שפיר לינא כלברי ב"ה וה"ה לב"ש לא פליגי ב"ש וב"ה אלא בנכסי מלוג **לאב לחוד: נכסים בחזקתן.** הנכסים שכתובין בכתובתה שהן **שלן ברזל בחזקתן** הרשאונה שם עומדין: **וכתובה בחזקת יורשי הבעל.** ה"נ רש"י ז"ל וכתובה בויו"ו כלומר וכתובה שהיא שלה שכתובה להיינו **מנה מחתים ותוספת** בחזקת יורשי הבעל ולא פירשו במתניתין נכסים בחזקתן בחזקת מי ותנן בפ' **מי שמת** (לף קנח.) **כה"נ מי** שנפל הבית עליו ועל אשתו בש"א יחלוקו וב"ה נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל נכסים הנכנסים והיוצאים עמה בחזקת יורשי האב ופליגי עלה בגמרא בחזקת מי חיכא בחזקת יורשי האב והיכא מ"ל בחזקת יורשי הבעל והיכא מלן לחמר סוחיל והללו בחין לירש והללו בחין לירש יחלוקו וקי"ל כתם הכי וה"ה להכא זהו לרך פרש"י ז"ל ולחריס לינם נורסין וכתובה בויו"ו מלא מתני' תני והלר מפרש וה"ק כל הנכסים בחזקתן כיצד כתובה בחזקת יורשי הבעל ומנה מחתים ונכסי מלן ברזל הכל בכלל לגמן כתובה והכל ליורשי הבעל לפי שלף נכסי מלן ברזל בחזקתן הרשאונה עומדים כשם שהם מתה תחת בעלה בעלה יורשה כך כשמתה תחת יבם יבם יורשה והיינו מלא בעי הכא בחזקת מי כלבעי לה בפרק מי שמת והתם בפרק החולן פרכינן מ"ש ריפא מלא פליגי ומ"ש סיפא לפליגי ולוקמה לחביי לריפא בשנפלו לה כשהיא שומרת יבם וסיפא כשנפלו לה כשהיא תחתיו לבעל ולקבר לחביי ילו כילא ופי' רש"י שם לשליכא לב"ה קא מתרן לקא סברי ב"ה לנשואה ילו שלם בעל כילא בנכסים הלכך כשמת ולין ליבם בה מלא זיקה שהיא שפיר נשואה כשליכא התם ילו נרועה מילא לפי שהיא בחזקת שלה היא עומדת וזה בא לירש מחלם מש"ה לחרי ב"ה לנכסים הנכנסים [והיולאים] עמה בחזקת יורשי האב וב"ש פליגי ולחרי לנשואה יבם יורשי יכו עליפא מילא ובחזקת הבעל עומדים נכסים על היום וכשמת יל בילא כילא שנכנסה בהיום לירש ויחלוקו ורבה לחר התם לאי נפלו לה כשהוא תחתיו לבעל עלמן ילו עליפא מילא ולפילו ב"ה מודו ל"ש התם יבם ויבם בהיום לירש מבעל יל שנכנסה שוה בהם ויחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וה"ל (קלושין לף נב. וכ"מ) לאביי ורבה הלכה כרבה בר מיע"ל קנ"ס ולא"נ לחמר רב פפא התם כיוהיה לאביי מסתברא לתן לאכלוין סמכינן ומנקן עכשיו לפי שהת רש"י ז"ל לנכסי מלוג שנפלו לה כשהיו שומרת יבם כולם ליורשי האב ומוכרת ונותנת וקיים ולפילו עשה בה מלחר למחר לב"ה יהיו עושה שפר ניטולין וכלחר עולה ברים סנוניא להתם ולא שנכחן מלן לפליגי עליה ונכסי מלוג שנפלו לה תחתיו לבעל שם מתה **יחלוקו יורשי האב [עם** היכם] ומיהו לוקא בנפלה מן הניטולין לכל מן האירוסין לינו יורשה ללא עליף מלחיו לאחי מכחו ולא"נ לליהו לא בעי חופה [ולישו בעי חופה] מ"מ לא מני לירש מה שהין לו [לאחיו] ולפסר נ"כ שמוכרת לכתחלה וכלחר עולה התם ריפא בשנפלו לה מן האירוסין לזיקת אירוסין עושה שפר אירוסין כלומר שהין לינה כאירוסה כלל ולא שנכנסו מלן לפליגי עליה לעולה ועיקר כתובה ותוספת כולן ליורשי הבעל **ונכסי ברזל** יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב: **וכתב** הרשב"ץ ז"ל לנכסי מלוג שנפלו לה

תחתיו לבעל לתמרי' כהו יחלוקו שם רעתה למכור מחציתן מוכרת ונותנת להם חין ליכס במחציתן כלום והרי זו במחציתן כמו שנפלו לאחר שנעשית שומרת יכם לבל המחציתן החאר לו תמכור שהרי הוא יורש שם מתה וחין הבעל מוניח מיד הלקוחות על שתמות לפי

חייבין בקבורתה ש"מ יורשי הבעל חייבין בקבורתה אמר אביי אף אנן נמי תנינא אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן ואין חייבין בקבורתה יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה אי זו היא

שחין **היכס חוכל פירות** קולס כניסה כלל לבנופה של קרקע הוא שים לו זכות שאם מתה יירשנה לבל פירות בחייה לית ליה כלל להם לו תקינו חלח משום פירקונה ויכס חינו פוסה וכלתניח **בפרק נערה שנתפתתה [לף** נב.] נסבית לאחר מיתת בעלה חין היכמין חייבין לפרותה ונראה היה לומר לאין **היכס חוכל פירות** נכסי מלוג שלה ואפי' לאחר שכנם שהרי אין לה בכותבה עליו אלא תנאי בכותבה נמי אין לה עליו כלאמרי' בשלהי **נערה שנתפתתה** (לף נג:) בעי רים לקים בת יבמה יש לה מזונות או אין לה מזונות כיון לאמר מר בכותבתה על נכסי בעלה הראשון לית לה או לילמא כיון לכי לית לה מראשון תקינו לה רבנן מעני אית לה וסלקא בתיקו והא נמי לכוותה הוא להא [מנכסי] בעל ראשון אינה ניפלת ללא קרינא ביה ואותביגך לי לאינתו ומעני נמי לא להא לית לה בכותבה מיניה הילכך פירי נמי לא יהבה ליה לפירי תחת פרקונה וזה שאינו פוסק אינו חוכל לבל היכא לאין לה בכותבה מראשון כיון לתקינו לה רבנן מעני תנאי בכותבה נמי אית לה והרי זה פוסק ואוכל ללא למסקינא לדיבותת לפ' החולן (לף לט.) מסתע לאית ליה כלאמרינן התם אלמפקינו בנופה של קרקע ולאחר מיתה לפלינו בחמיים ולפירות ונריך לעיין עוד על כאן לבריי ז"ל וחולאי להסקינא לפרק החולן מוכחא בהסקינא לאותו זכות עצמו שים ליכס בנופה של קרקע יש לו בחכילת פירות ולפיכך אני חוזר לתרץ מה שהקשה הרב ז"ל לנסי לאין **היכס** חייב לפלוגתה בלאותה בפ' נערה שנתפתתה לפ"ה כל שנפלו לה תחתיו לבעל יכם **חוכל פירות** מחציתן ולא מכח עצמו ללא מכח אחיו שהוא יורשו ואע"פ שאינה נפלית מנכסי אחיו הרי לא נלו חכמים פירות בפרקונה לומר שכל שאינה נפלית לו יזכה בפירות ללא חכמים חייבוהו בפרקונה כל היכא לקרינא ביה ואותביגך לי לאינתו לבל היכא לאלא לפשר כגון שמת יורשיו זוכין מכחו בפירות ואין חייבין לפלוגתה וכן מה שאמר ז"ל שאין **היכס חוכל פירות** נ"מ שלה ואפי' לאחר שכנם מהניא לבת יבמה אע"פ שאין ראוי מהניא להחולן ללא היכא שזכה בהם הבעל אעפ"כ נראה לי שאפי' בנכסים שנפלו לה כשהיא שומרת יכם כל שכנסה חוכל פירות ופוסק ולא למיא כלל להניא לבת יבמה להכא שאני לכיון לזכו חכמים ליכס פירות לאחר שכנם חייב בפרקונה להא פרקונה תחת פירות וכיון שהוא זכות בפירות חייב לפלוגתה ומה ענין זה לבת יבמה להתם לא תקנו חכמים לבת מזונות כנגד שום זכות שים לבעל בנכסי אשתו ללא כתובה תקנו לה ולבנות מזונות מתנאי כתובה וכזה יש לומר שלא יהא טופל חמור מן העיקר מה שאין כן בפרקונה לכיון שהיכס זוכה בפירות מלוג יבמתו מחמת נזונין כלתנן [לף מו:] נשחת יתר עליו הבעל שהוא חוכל פירות בחייה והוא הלין ולאי ליכס לין הוא שיתחייב בפרקונה אע"נ לליה לה בכותבה מיניה: **אבל** ממה שכתב הרי"ף ז"ל בפרק הכותב נראה שהוא מפרשה כך לאביי סבר יהו של בעל כילה ורשות שניהם שוה בנכסי מלוג בין מחייה בין לאחר מיתה הלכך כשם שאם מתה האשה נתרוקנה רשות לבעל לעולם כך אם מת הוא נתרוקנה רשות לעצמה ולפילו במקום יבם ונמו להו כולהו נכסי מלוג בחזקת יורשי האב לב"ה וב"ש סברי נהי למחייה יהו כילה ונפקא מינה לכותב לנאתן לין ולברים חין לי בנכסיך [ללא מהני ללא שכתב לה כך בעודה חרוסה] כלאיתא לקמן ברים פרק הכותב (לף פנ.)

חפ"ה לנבי יבם כין ליכס במקום שם קלי מספקא להו חי ירית חי לא ירית הלכך יחלוקו ורבא אמר חי נפלו לה כשהיא תחתיו לבעל לכ"ע יהו עליפא מיהא לענין זה שאם מתה היא נכסיה לבעלה ואם מת הוא לע"פ שאין יורשיו יורשין אותה אם היתה שומרת יבם לא נתרוקנה הרשות לעצמה ללא יכם נוטל את כולם במקום שהיו [ללא שהיו וחילי כו'] ולפי זה נכסים בחזקתן לקאמר ב"ה במשנתנו תני והלכך מפרש כתובה בחזקת יורשי הבעל לסיינו עיקר כתובה ונכסי צאן ברזל וכפי הפי' הנני שכתבתי למעלה ללא נרע מנכסי מלוג [שנפלו] תחתיו לבעל שאם בחזקת יורשי הבעל: **ונמצא** פסקן של לבריס לרבא לקי"ל כוותיה לשומרת יכם שנפלו לה נכסים כשהיא שומרת יכם לפי עצה בה מאמר מוכרת ונותנת וקייס ללא קני מאמר לב"ה כלל לענין נכסים וכמו שכתבנו למעלה לבל נפלו לה כשהיא תחתיו לבעל ומתה יכם יורש הכל וכן כתובה ונכסי צאן ברזל בחזקת יורשי הבעל לעולם ומיהו לוקח שנשלם מן הניסולין לבל מן החיוסין לן עליף יכם מחויו לחתי מכחו וכמו שכתבתי למעלה לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק [שניס] ועשרים מהלכות חיסות שומרת יכם שמתה לפי עצה בה לחל מן החיון מאמר משפחת בית לביה יורשין נכסי מלוג שלה וחני נכסי צאן ברזל ויורשי הבעל חייבין בקבורתה הוחיל והם יורשי כתובתה וכתב הרמב"ן ז"ל ונראה שהוא מפרש להויה לחביי ורבא לפרוקה לב"ש שיתמר ורבא הכי קאמר חס נפלו לה כשהיא תחתיו לבעל לכ"ע יהו עליפא מיהא לולאי ס"ל בכל מקום לחיכו מוחזק טפי מינה הלכך לב"ש למספקא להו זיקה חי ניזונין עושה נכסי [מלוג] בחזקת יורשי הבעל מן ומיהו לב"ה פשיטא להו לאפי' לירושין ולאי לינה עושה הלכך ל"ש נפלו כשהיא שומרת יכם ולא שנו כשהיא תחתיו לבעל לעולם נכסים בחזקת יורשי שאר ולפיכך כתב למשפחת בית לביה יורשין נכסי מלוג בשתם למסקנת נכסי צאן ברזל נפלו תחתיו לבעל והוא ז"ל מפרש נכסים בחזקתן נכסי צאן ברזל כפרש"י ז"ל ומאי בחזקתן יחלוקו והרמב"ן ז"ל נראה שמכיוס לכבריו חון מזה שהוא כתב שם שאפי' בנכסי צאן ברזל שהכניסה לאחיו אין לו פירות על סיכנום וזה ולאי תימה למה לא יזכה במחנייתן כיון שאם מתה יורש הוא והרלב"ל ז"ל סובר בהשנות שנכסי צאן ברזל כולם ליכס וזה כפי הפי' השני שכתבתי למעלה בנכסים בחזקתן ונכסי מלוג שנפלו לה תחתיו לבעל יחלוקו וזה כשטת רש"י ז"ל **ושנפלו לה בעודה שומרת יכם כולן שלה: גמ' שומרת יבם שמתה מי קוברה.** משום לית לה שני יורשין קל מיבעיא לן: **יורשי הבעל קוברין דהא ירתי כתובתה.** כלאמר ולאי קיימא לן **לקבורתה תחת כתובתה** והיינו תחת נלוגייתה מלמוכח עובלא לההוא גברא לבכיבה לרופתו כלאיתא בפ' **נערה שנתפתתה** (לף נג.) הלכך אי אמרינן לנכסי צאן ברזל בחזקת יורשי הבעל וכמו שכתבתי במשנתנו שפיר קאמר לאינהו קברי לה להא קל ירתי כתובתה ואפי' אי אמרי' לנכסי צאן ברזל בחזקת יורשי חשה אע"נ ללא תקינו קבורתה ללא תחת נלוגייתה שפיר ליכא למימר לכיון ליורשי הבעל ירתי עיקר כתובתה לאינהו קברי לה לאע"נ לקבורתה ללו תחת עיקר כתובה היא היינו בכתיבה לעלמא ללאו מינה לילה קל ירתי ללא משום ללא קרינא בה לכשתנשאי לאחר תנטלי מה שכתוב ליכי לבל הא ולאי **מינה לליליה קל ירתי** להא מסקינן בנמ' [לף פא.] לייכס נמי כאחר למי הלכך בין למ"ל לנכסים בחזקתן היינו בחזקת יורשי חשה בין למ"ל יחלוקו שפיר ליכא למימר לירושי בחזקת יורשי הבעל קברי לה: **או דילמא יורשי האב קברי לה דהא ירתי נכסים**

הנכנסים ויוצאים עמה. ולאו לוקח יורשי האב בלאחוב אלא לאף יורשי האב קאמר כלומר אלא חייבו הבעל לקבור אותה תחת כתובתה אלא כמי שאין לה יורשים אחרים אבל זו שיש לה יורשים אחרים יקבורוה הם כלין שני יורשין לעלמא ואסיקנא ליורשי הבעל

קבורי לה להא ירתי כתובתה כלתניא יורשי כתובתה חייבים בקבורתה ותנן נמי אלמנה ניזונית וכו' אי זו אלמנה שיש לה שני יורשים. **לאיצטריך לתנא למיתני אותן יורשין שיורשין כתובתה ס"מ ליכא יורשים אחריני דהלייהו אלא ירתי כתובתה:** [לף פא:] **ההוא גברא דנפלה ליה יבמה. למיגה בגולל ליכס: בעי אחוה.** הקטן ממנו למיפסלה בניטוח **לזרוק לה גט ונחלוק על האחין (יבמות** לף נ: ולף נב.): **משום נכסים. קסבר בעיניך שחלוקה אלא לזכות בנכסי אחי כלתנן (יבמות** לף מ.) **הכונס יבמתו זכה בנכסי אחיו: פליגנא לך. כלומי אני חולק לה ולא לטול אלא כמוך: כיון דאמור רבנן.** נבי **שומרת יבם אין היבם** רשאי **למכור: אע"ג דזבין כו'.** ומה שהתנה זה לחלוק עמו וקנו **מילו הרי הוא כמוכר** כך כתב רש"י"ז"ל ותמה אני ולפילו אמרינן להיכא דיבם ולבסוף מכר לאחר

זביניה זביני הכא קודם שייבם היאך יועיל להא הוה ליה כאומר שדה זו שמכרתי לך לכשאחזנה ממך תקדום אלא קדמה כלאיתא בפרק אע"פ (לף נט.) והכא נמי כיון לעליין לא בחו נכסים לילו היאך יזכה מהם לאחיו מחציתן וכי קנו **מילו מאי הויא** קנין לבריס בעלמא הוא ונ"ל להכא מיירי כגון אלא היו אלא שני אחים וכל אלא ייבם אחד מהם היתה יד שניהם שוה בנכסים ולפיכך היה יכול הבכור להתנות אלא יזכה בנכסים יותר מחמת יבומו להוה ליה כלאחרי' לקמן בריש הכותב [לף פג.] לנחלה הבאה לאחם ממקום אחר אחם מתנה עליה אלא יירשנה וה"נ יכול להתנות קודם יבום אלא יזכה מחמת יבומו שהוא עתיד ליבם יותר בנכסים: [לף פב.] **והלכתא לא עשה ולא כלום.** לכיון שכתובתה על נכסי בעלה הרחמן כלתנן לקמן [לף פ:] ואין נכסיו של זה אחרין ועדיין לכתובתה לא נתנו לו חכמים כח למכור בנכסי אחיו: **הרוצה שימכור בנכסי אחיו. לאחר שכנס את יבמתו: אם כהן הוא. שאם יגרשנה לא יוכל להחזירה: יעשה לה סעודה. לפתותה במשתה** היין ויפייס ממנה **שתתן לו רשות למכור את העולף על כלי כתובתה: ואם ישראל. שמותר להחזיר גרושתו** מגרשה בגט **ומגבה אותה כתובתה ומוכר מה שירצה ומחזירה ע"מ כתובתה הרחשונה לו לפילו רצה להחזירה מיד מוכר כל זמן שירצה שאין מעכבת מלמכור אלא יבמה לפי שאין היבם כותב לה כתובה ואלא כתב לה לקנאי ולקנינא ואין כתובתה אלא על נכסי בעלה הרחשון ומ"ה מעכבת בכלהו לילמא משתלפי הני למייחל לה ואע"נ לחמרינן לקמן [לף עה:] לישתליף בני חרי טרפא ממשעבדי אחרה ליני רוצה לטרוח לכ"ל לאבל כי כתב לה כתובה כשמחזירה וכתב לה לקנאי ולקנינא לא אני מעכבת ואה לתנן** (ניטין לף נה:) **לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל חוקימנא באחון שלא שלות אחת שכתב לה בכתובתה ואחת שייחל לה בכתובתה ואחת שהכניסה לו שוס משלה: וגרסי' עלה דהא בגמ' [דף פא:] ואי ס"ד ניתנה כתובה לגבות מחיים נייחד לה שיעור כתובתה וליזבן.** כלומר יפרע לה כתובתה לכשלמוך לי

אלמנה שיש לה שני יורשין הוי אומר זו שומרת יבם: (דף פא:) ההוא גברא דנפלה ליה יבמה בפומבדיתא בעא אחוה למפסלה בגיטא (* ד"ת מ"ז מיניה) א"ל מאי דעתיך אי משום נכסי בנכסי פליגנא לך א"ר יוסף כיון דאמור רבנן לא ליזבון אע"ג דזבין לא הוי זביניה זביני דתניא מי שמת והניח שומרת יבם והניח נכסים במאה מנה אע"פ שכתובתה אינה אלא מנה לא ימכור שכל נכסיו אחראין לכתובתה: (דף פב.) כי אתא רבין אמר ר"ל בין יבם ואח"כ חלק בין חלק ואח"כ יבם לא עשה כלום והלכתא לא עשה כלום: (דף פא.) תניא רבי אבא אומר שאלתי את סומכוס הרוצה שימכור בנכסי אחיו כיצד יעשה אם כהן הוא יעשה סעודה ויפייס ואם ישראל הוא מגרשה בגט ומחזירה (דף פא:) תניא הרי שהיה נושה באחיו מנה ומת והניח שומרת יבם לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי אלא מוציאין מידו ויקח מהן קרקע והוא אוכל פירות הא מתניתא ר"מ היא דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה ואע"ג דלית הלכתא כוותיה כיון דתקינו רבנן השתא למגבה כתובה ממטלטלי עבדינן כוותיה:

מתני' ילקח בהם קרקע. לפי שכתובתה על נכסי בעלה הרשאין כלקחני לקמיה ולפיכך נכסי המת לחרשין לכתובתה הלא שהיכס יאכל פירות אם מיכס אותה וקסבר מטולטלי מסתעבד לכתובה: שמין אותן. לקסבר כל מה שגלל כרשות המת לחרשין לכתובתה:

וחכ"א פירות המחוברים לקרקע שלו. בגמ' [לף כב.] למאי תני לה ולא פליגי רבנן עליה אלא לאתויי ולכספים ולמימר לא מסתעבדי מטולטלי לכתובה: **כל הקודם בהן זכה. קסברי מטולטלי לכתובה לא מסתעבדי אלא אם כן תפסה ומחייס לבעל בעינן תפיסה** כדמפרש לקמן בהלכות **והוא הדין נמי לפליגי לכספים לאתויי שנא כספים מפירות תלושין: הרי היא כאשתו.** מפרש בגמרא: **גמ' שמגרשה בגט ומחזירה. תרי מילי לסמועינן שמגרשה בגט והיינו עריכה חליצה** דלא תימא לכיון לאחר רחמנא ויבמה עליו יכומין הרחסנוים עליה ותיבעי נמי חליצה וקמ"ל נמי **שאם רצה מחזירה** דלא תימא למיגזר לרמא רחמנא עליה עבדא והסתא תיקום עליה בחיסורי לסת לא קמ"ל והני תרתי נפקי לן מלכתיב לאסה לומר

יום קמה שנעשית כאשתו: **מתני' ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון.** לאחרין בגמ' [לף פב:] מ"ט לאסה הקנו לו מן הסמיס. כלומר מ"ט אין לה שתי כתובות אחת מראשון ואחת מסני ומפרקינן לאסה הקנה לו מן הסמיס ולפיכך אינו חייב ליתן לה כלום מסלו: **גמ' ואי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני פו'.** וא"ת ל"ש אחי נפקא אינה במאי

מתני' (דף פ:) הניח אחיו מעות ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות המחוברין לקרקע א"ר מאיר שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה הן יפין בלא פירות והמותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות וחכמים אומרים פירות המחוברין לקרקע שלו והתלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה בהן קדם הוא זכה קדמה היא ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות: **גמ'** פירות המחוברין לקרקע שלו והא כל נכסיו אחראין לכתובתה אמר ריש לקיש תני שלה: **מתני'** כנסה סתם הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון: **גמ'** לכל דבר (דף פב.) למאי הלכתא א"ר יוסי בר' חנינא לומר שמגרשה בגט ומחזירה דא"ק (דברים כ"ה:ה') ולקחה לו לאשה כיון שלקחה נעשית כאשתו: ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון (דף פב:) ואי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה: **מתני'** (דף פ:) לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השולחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה וכן לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתיך מונחת ליך על השלחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה גרשה אין לה אלא כתובתה: **גמ'** (דף פב:) ת"ר בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינין ולא היו נושאין נשים התקינו שיהו מניחין אותה בבית אביה כשהיה בעלה כועס עליה אומר לה לכי אצל כתובתיך התקינו שיהו מניחין אותה בבית חמיה עשירות היו עושות אותה קלתות של כסף ושל זהב עניות היו עושות אותה עביט של מימי רגלים ועדיין

לחמרינן שלין שעבודא על נכסי שני לסוף סוף לית לה כתובה מיניה לנכסי רלסנן נמי ליליה ניהו י"ל לנפקא מינה לס מכר נכסיו וחס"כ לימסלילף נכסי (יבס) [המת] שלינה יכולה להוליא מן הלקוחות ל"נ נפקא מינה לענין נלוניל לליפולו ליכא נכסים מרלסנן לין לה על הסני ללא עיקר כתובה לע"פ שהוליל מסל לחיו נכסים שהיו מספיקין לנלוניתה: **מתני' כל נכסיו.** שיהם מלחיו: **גרשה.** ליבמתו לאחר שכנסה: **אין לה אלא כדי כתובתה.** לאבל כל זמן שלא נדסה היו כל הנכסים מסועבדים לה ולינו רסאי למכור: **הרי היא ככל הנשים.** לתנן בפרקין ללקמן [לף פט:] סמנרש לת לסתו וסחזירה על מנת כתובתה הרלסנוה סחזירה: **גמ' היו כותבין כו'.** שהיו מפרשין שלא יתחייבו בלחריות ולפיכך היו מזקינין ולא היו נושאין נשים **שלא היו רוצות לינשא להן לאחרו לכשיזקנו לו ינרש לא נמלא לנבות כלום שהיורשין יצניעו מעות של יורשה: בבית חמיה. ככית בעלה: עשירות. שכתובתן מרובה: קלתות. כמין סל שמנחת על רלסה ונותנת בו פלכה לאחר שנתמלאה הפלך טווי: עביט.** למימי רגלים: **טלי כתובותיך וצאי.** לפי שהיתה מזומנת לכך: **ותיקן שיהא כותב לה כל נכסיו אחראין לכתובתיך.** לא שיעבוד לכתוב כן בפירוש להא קי"ל לאחריות טעות סופר הוא אלא תקן שלא **ייחל לה מטולטלין** ושיסתעבד לה סתם ומילוא כל נכסיו לאחרין לכתובתה: **הדרן** עלך האשה שנפלו

כשהיה כועס אומר לה טלי כתובתיך וצאי עד שבא שמעון בן שטח והתקין שיהא כותב לה כל נכסאי אחראין לכתובתיך: (דף עח.) האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס. [* גי' ד"ת לפי שראיתי אותה סתומה אצל החכמים וראיתי בה לאחד מהם פירוש כתב אותו בחבורו וז"ל] הדא מתני' וגמ' דיליה חזינן ביה פירוש מסותם הרבה והריני מפרש בדרך קצרה כדי לברר מקום הספק האשה שנפלו לה נכסים בירושה או במתנה עד שלא תתארס מודים ב"ש וב"ה בנכסים הללו הואיל ובזכותה נפלו אע"פ שעכשיו ארוסה מוכרת ונותנת כשהיא ארוסה לכתחלה והאי דקתני שאם מוכרת לאו דיעבד הוא אלא לכתחלה יש לה למכור וליתן במתנה וכל מה שהיא מוכרת בנכסים הללו שנפלו בזכותה הרי הוא קיים דהא כל היכא דלית לה למכור לכתחלה קתני לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים דיעבד וכל היכא דלא קתני לא תמכור אף על גב דקתני שאם מוכרת ונותנת קיים לכתחלה הוא ובהאי פירושא ריהטא הלכתא כולה ומיבררא כהוגן בלא קושיא ובבא תניינא שאם נפלו לה לאחר שנתארסה דמספקא מלתא דאימור בזכותה דידה נפלו ואימר בזכותיה נפלו לכתחלה לא תמכור כשהיא ארוסה ואי מכרה ונתנה קיים בבא תליתאה שאם נפלו לה משנשאת הכל מודים שאם מכרה ונתנה הבעל מוציא מיד הלקוחות בבא רביעאה שאם נפלו לה נכסים כשהיא ארוסה ואחר כך נשאת וקאמר ר"ג שאם מכרה ונתנה קיים לפי מה שפירשו שיש לה למכור לכתחלה

הכותב לאשתו וכו' שאם מכרה ונתנה קיים. בגמרא לימרי' להיינו טעמא דמהניא ליצנע לדין ולכדריס כו' לא מהני מכירה ונתינה ולימהניא לפירות ולירושה משום דכנכסים **לחמר לה ולא בפירותיהן וכעובן שלה קאמר לה דהא בנכסיך קאמר ולא לאחר מיתה שבטל שמא מעליהן** ול"ת ולימאי ליצנעריך תנאה דלין ולכדריס לכבי כיון דלמוקמינן לה בגמרא בכותב לה ועודה לרוסה דהא בלאו תנאה נמי הכי הוינן לנכסים שנפלו לה על מנת שאי אתה רשאי למכור ונתנה קיים ולכתנן לעיל בפרק האשה (דף עח.) ולר"נ מוכרת נמי לכתחלה ולא לשכחן מהן דמ"ל שיהא מכרה בטל אלא רבותינו זכרונם לברכה ונתנו אחר משנתינו ולימרו שכבעל מוציא מיד הלקוחות ואע"ג דלימרינן לעיל לימרו לו לר"נ הואיל וזכה בהשבח לא יזכה בנכסים בעיא בעלמא היא ור"נ לא חש לה ורליש לכבר דהא מתמהינן בגמרא [דף עח:] עלייהו דרב ושמואל דלימרי דכין נפלו לה משנאת בין נפלו לה על מנת שאי אתה רשאי למכור שכבעל מוציא מיד הלקוחות כמאן דלימרינן לינסו דלימרי כרבותינו ולא לימרינן לינסו דלימור כלימרו לו אלמא לליכא מאן דמ"ל הכי אלא רבותינו וכיון שכן למאי ליצנעריך תאי תנאה דלא מכרה ונתנה קיים י"ל דהא שמעינן דהאי תנאה מהני לפי' לנכסים שנפלו לה לאחר שנשאת דלכ"ע מכרה בטל ולא כתב לה דין ולכדריס כו' בשעת לירוסין מכרה קיים ולע"נ דנרסינן בירושלמי [כאן הלכה ז] רבי ירמיה בעי קומי ר' זעירא כתב לה דין ולכדריס לין לי בנכסיך ונפלו לה לאחר מכן מהו ויש מהני לפי' לנכסים שנפלו לה לאחר שנשאת דלכ"ע מכרה בטל ולא כתב לה דין ולכדריס כו' בשעת לירוסין מכרה קיים ולע"נ דנרסינן בירושלמי [כאן הלכה ז] רבי ירמיה בעי קומי ר' זעירא כתב לה דין ולכדריס לין לי בנכסיך ונפלו לה לאחר מכן מהו ויש לחלק דה"מ לענין שנשאת אבל לענין שנתאלמנה לא מהני לנכסים שנפלו לה לאחר שנשאת כתב תירץ הרמב"ן ז"ל לבירושלמי דה"מ שחלו חלה על הכותב לה משנשאת אם חלה מסלק עצמו בלשון זה מחותן נכסיך שיפלו לה כשם שמסלק עצמו ככך כשהיה לרוסה לפיכך הסיבו דלא לכיון שנשאת ילו כיצד אף כמה שעתיד ליפול לה ולא מהניא דה לשון סילוק לכל **כתותב לה בעודה לרוסה מהניא לפי'** לנכסים שיפלו לה לאחר שנשאת כלשונכחא מתניתין: [דף פג.] **ר' יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות.** בגמרא מפרש חלו הן פירי פירות: **שהתנה על מה שכתוב בתורה.** דלקסבר ירושת הבעל לאורייתא ובפרק יש נוחלין (דף קיז:) **נפקא לן** מלכתיב (במדבר כ"ז:י"א) **ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה: וכל המתנה כו'. לכל פירות תקנה לרבנן היא ומני לאתנויי עלייהו:**

ובבא חמישאה א"ר יהודה אמרו לפני רבן גמליאל הואיל וזכה [באשה] לא יזכה בנכסים ואמרינן בגמרא איבעי להו רבי יהודה לכתחלה קאי או אדיעבד קאי פירוש אריש קאי דקתני מוכרת לכתחלה או על בבא תניינא קאי דקתני לא תמכור לכתחלה ואם מכרה ונתנה קיים דיעבד ת"ש דתניא א"ר יהודה אמרו לפני ר"ג הואיל והארוסה אשתו והנשואה אשתו מה הנשואה שנפלו לה משנשאת ומכרה מכרה בטל אף הארוסה נמי שנפלו לה משנתארסה אם מכרה כשהיא ארוסה יהא מכרה בטל (ואמר להן אף זו שנפלו לה משנתארסה לכתחלה לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים אמרו לו הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים ויהא מברה בטל אפי' דיעבד) אמר להן על החדשים אנו בושים פירוש שנפלו לה משנשאת אנו בושים שביטלנו את מכירתה אלא שאתם רוצים לגלגל עלינו את הישנים שנפלו לה עד שלא נשאת ומכרה עד שלא נשאת ש"מ אדיעבד קאי ש"מ ר"ח ב"ע אומר לא כך השיבן אלא כך השיבן ר"ג היאך אתם מדמין ארוסה לנשואה לא אם אמרתם בנשואה שבעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה יזכה נמי בנכסיה ומכרה בטל תאמרו בארוסה שאין בעלה זכאי במציאתה ומעשה ידיה ובהפרת נדריה ולפיכך מכירתה קיימת אמרו לו רבי עד שלא נשאת ונשאת מהו אמר להן אף זו לא תמכור לכתחלה ואם מכרה ונתנה קיים אמרו לו הואיל ונשאת וזכה באשה לא יזכה בנכסים ואיך יהא מכרה קיים בדיעבד אפי' בדיעבד נמי יהא מכרה בטל שהרי זכה בה ויזכה נמי בנכסים אמר להן על הראשונים אנו בושים שנפלו לה משנשאת אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים שנפלו לה מקודם שנישאת ואקשינן על ר' חנניא בן עקביא היאך אתה אומר שר"ג אומר להן על מי שנפלו נכסים עד שלא נשאת ונשאת שאינה מוכרת לכתחילה והא אנן [תנן] עד שלא נשאת ונשאת ר"ג אומר אם מכרה ונתנה קיים לכתחילה ותירץ רב זביד הברייתא ואמר לא תשני בברייתא אף זו לא תמכור אלא כך שנה אם מכרה ונתנה קיים לכתחילה וקיימא ברייתא כמתניתין שמוכרת לכתחילה ואתא רב פפא ופריק פירוקא אחרינא ואמר הא דתנן במתניתין מוכרת לכתחילה ר' יהודה אומר אליבא דר"ג והא דתניא בברייתא לא תמכור לכתחילה ר' חנניא בן עקביא אמרה אליבא דר"ג ודייקא מינה לרבי חנניא בן עקביא אם עד שלא נשאת ונשאת לא תמכור לכתחילה אלמא עד שלא תנשא מוכרת לכתחילה נכסים שנפלו לה כשהיא ארוסה האי סברא דב"ש הוא דאי ב"ה הא תנא לא תמכור לכתחילה והיכי קאי רבי חנניא בן עקביא כב"ש אפשר דשביק ר"ג ב"ה ומורי כב"ש וב"ש במקום ב"ה אינה משנה ופרקינן הכי קאמר ר' חנניא כ"ע לא נחלקו ב"ש וב"ה בדבר זה כלל אלא כולם מודים שאם נפלו לה נכסים משנתארסה נמי מוכרת לכתחילה ופליג אתנא דמתני' דקסבר פליגי ב"ש וב"ה בדבר זה וקא א"ל לא נחלקו בדבר זה זה הוא הפירוש הנכון ובגמרא דבני מערבא גרסינן רבי פינחס בעי קומי רבי יוסי למה לא תנינא מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה אמר ליה לא אתינן מיתנא אלא דבר החמור משני צדדין וקל משני צדדין אכל הכא חמור מצד אחד וקל מצד אחד פירוש חמור מצד אחד דתנן ב"ה אומרים לא תמכור וקל מצד אחד דתנן אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים ואיתא נמי בגמרא דפאה בפרק בית שמאי : **הדרן עלך פרק האשה שנפלו** (דף פג.) **הכותב** לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך הרי זה אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה אם כן למה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך שאם מכרה ונתנה קיים כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן הרי זה אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירות ופירי פירותיהן עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן [עד עולם] בחייך ובמותיך אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה אינו יורשה רשב"ג אומר

גמ' תני ר' חייא האומר לאשתו. ללמ תימא למאי כותב לתנן במתני' כותב בקנין ומקני כלשכחן בכמה לוכתי לנקט לשון כותב ופירושו מקני כלאמר [כפ"נ לפלוגתא מ"ז] וכותב נכסיו לבניו וכותב נכסיו לפלוני להכי לפלוגתא דמתניתין בכתיבה שהיא כעין מסירה היא כלומר כלא קנין וכל שלא **קנו מידו מילתא פסיקתא היא** לליכא מידי בין כתיבה לאמירה ומס"ה פרכינן וכי כותב לה מאי הוי והא הוי. כלומר כיון שלא **קנו מידו היכי מהני והא** תניא שומעין לחבירו ואין רואין לו ודברים כו'. **כגון שלח לו כ' שותפין ואמר אחלק לחבירו אחל מן הלשונות הללו** לא אמר כלום לחין כלן לשון מתנה ולישנא דהולאה נמי לא הוי שיכא מושב שלין לו בקרקע זה לין ודברים לא"ס מלין הולאה [מהני] אלא לא יהא לי קלאר שכך הוא לשון חכמים (קדושין קף ה:) הרי את מקודשת לי כלומר תהא מקודשת לי וכמסכת כריתות (קף כ.) אמר ר"ל הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה לי לפלני הא כל הקודם הא זכה הא. כלומר לפי שהנותן נסתלק והמקבל לא זכה והוצרך לה הפקר ופרכינן עלה מהך ברייתא דקתני לא אמר כלום ואמאי לא הוי הפקר ופרקינן **אלא סליק נפשיה** אלא מלין ודברים לאבל מנופה דסלה לא סליק נפשיה. כלומר דהאי לישנא לישנא נדיעא הוא אלא אמאי סליק מנופה של קרקע ומס"ה לא הוי לשון מתנה ולא לשון הפקר ואע"נ דכפ"ק דקדושין (קף ו:) אמרינן דאם אמר לעבדו לין לי עסק בך מהניא עבד שהני לכיון שהוא רלוני לזכות בעלמו אם הוא גדול ואם הוא קטן זוכין בו שמיט לפי לישנא נדיעא מהני היכ משכ"כ נבי סלה: **בכותב לה ועודה ארוסה. ולאי מי שהקרקע שלו וכתב ליתנו לחבירו צריך לשון מתנה ומתני' בכותב לה על שלח זכה בנכסים ומתנה עמה שלא יזכה בהן לכשיסתלק הינו צריך לשון מתנה שהרי לין לו רשות עכשיו בהן: כדרב כהנא.** לאמר ליכול להתנות ולסתלק מלבר שלא בא בדרכתו. להא לאמר רב כהנא לנחלה הכתוב לו לאלם ממקום אחר. כלומר שעכשיו בשעה שמסתלק ממנה הינו רלוי ליורשה כירושת הבעל קודם ניסולין אלם מתנה עליה שלא יירשנה ולאפוקי ירושת חבירו לכיון שרלוי ליורשו בכל שעה הרי הוא כאילו זכה בה לענין שלא יהני בסלוק אלא לו במכר או במתנה ואי אפשר שהרי לא זכה בה לנמרי ולא בא ברשותו שיוכל להקנות וירושה אפשר נמי לאחר שנשתה ליורשה אבל למיל אילכך לא מסכחת לה אלא בכותב לה ועודה ארוסה ולוקח בכותב לה ועודה ארוסה לשייך בה קנין אבל קודם לכן הינו שאין לו שייכות בנכסים כלל שלוקו לאו כלום הוא: **וכדרבא דאמר רבא.** כלומר לא תימא לילמא לרב כהנא סבר **לירושת הבעל לחורייתא** אבל במה שהוא מלרבנן בנון פירות כי מסתלק לא מהני לחכמים עשו חיזוק לדבריהם קמ"ל כלרבא נומר לחכמים לא הקפילו בכך וכל שלומר אי אפשי בתקנת חכמים אם מתה יירשנה מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל: **גמ'** תני רבי חייא האומר לאשתו. וכי כתב לה מאי הוי והא תניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום אמרי דבי ר' ינאי בכותב לה ועודה ארוסה וכדרב כהנא דאמר רב כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר מתנה עליה שלא יירשנה וכדרבא דאמר רבא כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב [* גי' ד"ת דאמר רב הונא אמר רב] יכולה אשה שתאמר לבעלה איני נזונת ואיני עושה אי הכי אפילו נשואה נמי אבייי אמר נשואה ידו כידה רבא אמר ידו עדיפא מידה ונפקא מינה לשומרת יבם שאם מתה נבסיה לבעלה ואם מת הבעל והניח אשתו שומרת יבם כל הנכסים שנפלו לה בחיי בעלה לא נתרוקנה בהן הרשות לעצמה אלא עדיין רשות בעלה עמה שהרי יש לה ליבמה בהן רשות מחמת בעלה וידו עדיפא מידה איבעיא להו קנו מידו של בעל ועודה ארוסה מהו אמר רב יוסף מדין ודברים קנו מידו ור"נ אמר מגופה של קרקע קנו מידו (דף פג:) והלכתא מגופה של קרקע קנו מידו בין בעורר על קניינו בין בעומד: ר' יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות: ת"ר אלו הן פירות ואלו הן פירי פירות הכניסה לו קרקע ועשתה פירות הרי הן פירות מכר הפירות ולקח **שתקנו לטובתי ואינה טובה לי** שומעין לו: **מאי כגון זו.** היכא אמרה רבה: **כדרב הונא. למזונות שתקנו לאשה תחת מעשה ידיה ואי אמרה לי לפני בתקנה זו שתקנו חכמים לטובתי שתהא בכל הנשים זמנין דלא ספקו להו מזונות במעשה ידיהן ותקנו להן מזונות ומעשה ידיהן לבעל ואני איני צריכה לכך** שיש **לי לומנות יקרים יתר על כדי מזונות: א"ה. לטעמך משום לתקנתא לידיה הוא ויכול למחול עליה למאי ליצטריך לכי רבי ינאי לאוקמה בכותב לה ועודה ארוסה: אפי' נשואה נמי.** ומפרקינן נשואה ילו כיולה ורבא אמר ילו עליפא מילה והלרכתי בפירושה בפ' שלשה שנפלו לה ונכסים: **קנו מידו מהו.** פי' רש"י ז"ל **לאכרייתא להאומר לחבירו לין ודברים לן לי על שלה זו קלי** ומיבעיא לן לי קנו מילו לי למרינן למתן ודברים קנו מיניה או מנופה של קרקע קנו מילו לליון **חליפין בלין אלא כלבר שיש בו ממש אזה קונה את הסולר ומקנה לו את חפן המכר או המקנה ועל נופה של קרקע קנו מילו** ולסיקנא למנופה של קרקע קנו מילו והוא הדין בנשואה למהני לפירות אס קנו מילו לאבל לרי"ף ז"ל פירש לאמתני' קלי לקתני שכותב לאשתו לין ודברים לין לי בנכסיך לאוכל פירות ואס מתה יורשה וקא מיבעיא לן אס קנו מילו לי למרי' לקנין לטופויי קא אתי ומנופה של קרקע קנו מילו שלא יהא לו זכות בקרקע כלל וכיון שכן לינו לוכל פירות ופירוש רש"י ז"ל מחוור יותר ומ"מ אף לפירוש הרי"ף ז"ל בלומר לאבירו לין ודברים לין לי על שלה זו וקנו מילו מהני והכי לימא בהדיא כפ' ח"ה (קף מנ.) בהשיא להאומנין לין להן חזקה: **וזה שכתב הרי"ף ז"ל בין בעורר על קניינו ובין בעומד.** היינו משום לבנמ' ליכא [מ"ל] לבעורר להיינו **כשכא המקבל להחזיק מיד ערער** המסתלק בכי ה"נ למרינן הלא סילק עלמו **מנופו של קרקע** לאבל בעומד יוס לו יומים ולאח"כ ערער בכה"נ הוא לאמרינן **להשתא הוא לקבלה ביה ולמלויהו לטעון כך** ומסקינן לאפי' בעורר נמי אמרינן למנופה של קרקע קנו מילו: [קף פנ:] **ת"ר אלו הן פירות ואלו הן פירי פירות כו'.** נרסי' בנמ' ליבעיא להו רבי יהושע פירי פירות לוקח או לילמא על עולם לוקח או לילמא תרוייהו לוקח. כלומר לר' יהושע תתני תרתי ובפירי פירותיהן על עולם מי אמרי' לפירי פירות לוקח כלומר **לכהאי ליטנא בלאוד סני לאיסתלוקי מפירי פירות ומפירי לפירי פירות ולא בעי על עולם ואי כתב בפירותיהן על עולם ולא כתב פירי פירות לא איסתלק מפירי פירות או לילמא על עולם לוקח ובעל עולם תניא מילתא ופירי פירות לא בעיא למכתב ואי כתב פירי פירות ולא כתב על עולם לא איסתלק מפירי לפירי פירות או לילמא תרוייהו לוקח.** והיינו עלה אס ת"ל לאתנייה **במתני' הוחיל ולא צריך למכתביה.** ומפרקינן הא קמ"ל לכיון לכתב לה פירי פירות

כמאן דלכתב על עולם למי. כלומר **לה"ק על שיכתוב לה בפירי פירותיהן לחיינו על עולם.** וכעין תנ תל"ל על עולם לוקח פירי פירות למה לי. כלומר למה לי **למתנייה במתני' ליתני ובפירותיהן על עולם הוחיל ובעל עולם תליא מילתא והוה לשון פירות ופירי פירות.** ומפרקי' הא קמ"ל דלאע"נ לכתוב לה פירי פירות אי כתב לה על עולם אין ואי לא לא. כלומר **אין ולאי לא בעי למכתב מיהו אי לא [תנייה] הוה אמינא לאי כתב פירי פירות הוה ככותב על עולם להכי תנייה למימר לאפוי כתב פירי פירות בעינן על עולם.** ובעינן תנ ותס ת"ל תרוייהו לוקח תרתי למה לי. כלומר למכתב בסטרא ומהדרינן ערכיה לאי כתב לה פירי פירות ולא כתב לה על עולם הוה אמינא פירי פירות הוא לא לכל לכתב פירי לפירי פירות לא לכל אלא לכתב לה על עולם ולא כתב לה פירי פירות הוה אמינא לעולם לאפוקי. כלומר הוה אמינא לה"ק **לא לוכל פירות לעולם לא בשנה זו ולא בשנים הבאות אבל פירי פירות לוכל** לאע"נ לאפסר ללא אינטריך [למה לי רישא ומה לי שניה ה"ק] לפירותיהן לעולם משמע אורחא לאינשי לפרושי **והוה אמינא ללאו לרבויי פירי פירות** אחא ולהכי אינטריך פירי פירות וא"ת וכי כתב פירי פירות [על עולם ניחא] נמי לעל עולם לפירי פירות הקי אבל פירי לפירי פירות לכל י"ל דבסלמא אי כתב לה פירותיהן על עולם כיון שלא הזכיר פירי פירות כלל אמרי' לא מרבינן מעל עולם מה שלא הזכיר אלא אמרי' לעפירות שהזכיר הוא לחתא אבל כי כתב לה פירי פירות כיון שהזכיר פירי פירות משמע [על] עולם שכתב להמשכת פירא לפירי פירות על עולם הוא לחתא ומשו שמעינן שמא שכותבין בסטרות בביטול כל מולעי לא"נ לכתב על עולם לא סני ונרייך למכתב בביטול כל מולעי ומולעי למולעי על עולם. לאלי לא. מפרשינן לעל עולם לא קאי אלא אביטול מולעי אבל לא למולעי למולעי ואי מסר מולעי על ביטול מולעא עליין לא נתבטלה: **ולענין** הלכה קי"ל כר' יהודה דאמר מה הן פירות ומה הן פירי פירות וכעי נמי אי פירי פירות לוקח לו לוקח לו על עולם לוקח ובהא לאיבעיא לן אי פירי פירות לוקח לו על עולם לוקח לו תרוייהו לוקח כיון דלא איפשיטא בעיין בעינן תרוייהו ולעולם הוא לוכל פירי פירות על שיכתוב לה ובפירי פירותיהן על עולם דבנמ' אמרי' דהשתא הויא בעלת השטר **ויכה על התחתונה: וגרסי'** תנ בנמ' אינשי נהו כתב לה יין ולבריס יין לי בנכסיך ובפירי פירות מהו שיאכל פירות מפירי פירות סליק נפשיה מפירי לא סליק נפשיה ל"ל כ"ש מפירי ואמרינן פשיטא למכל מילי סליק נפשיה לחי אמרת מפירי פירא סליק נפשיה מפירי לא סליק נפשיה כיון לאכלינהו לפירי פירי פירות מהיכא. ולטעמיך הא לקתני ר' יהודה לומר לעולם הוא לוכל פירי פירות כיון לאכלתינהו לפירות פירי פירות מהיכא לאו בסטרא כלומר **אם לא לאכלן ומכרן ולקח בהן קרקע ועשה פירות סליק מהן נפשו ולא מן הראשונים** ולא איפשיטא בעיין הלכך אמרינן למפירי פירי הוא לסליק נפשיה מפירי לא סליק נפשיה וכן כתב ר"ח ז"ל אבל רבינו האי נחון ז"ל כ' בספר המקח בשער רביעי ואסיקנא פשיטא מכל מילי סליק נפשיה ומ"מ מלאמרי' בסטירא מסתמא לכי אמרי לעולם הוא לוכל פירי פירות לוקח בהן קרקע ועשתה פירות הן הן פירי פירות: רשב"ג אומר אם מתה יירשנה מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה אמר רב הלכה כרשב"ג ולית הלכתא כוותיה דקי"ל (לעיל דף נו.) דבר שבממון תנאו קיים: ירושלמי * כאן הלכה א' בסופו ע"ש א"ר יוסי אלין דכתבין לנשיהן אי מיתה בלא בני כל מאי דילה תהדר לבי נשא תנאי ממון הוא וקיים: **מתני'** (דף פד.) מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין והיה לו פקדון או מלוה ביד אחרים רבי טרפון אומר יתנו לכושל שבהן רבי עקיבא אומר אין מרחמין בדין אלא יתנו ליורשין שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה הניח פירות תלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה זכתה אשה יתר על כתובתה ובע"ח יתר על חובו המותר ר' טרפון אומר יתנו לכושל שבהן ר"ע אומר אין מרחמין בדין אלא יתנו ליורשין שכולן צריכין שבועה ואין מלאמרי' בסטירא מסתמא לכי אמרי לעולם הוא לוכל פירי פירות לוקח בהן קרקע ועשתה פירות ולוקח בהן קרקע יכיל מוכר פירות [עיין בחסר"י]: **ולית הלכתא כותיה דקי"ל כל דבר שבממון תנאו קיים.** כלומר לאע"נ לפסק רב כרבן שמעון בן גמליאל היינו משום לסטירא ליה למתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ואע"נ לירושת הבעל לילידיה לרבנן חכמים עשו חזוק לכתוביהם כשל תורה כלאיתא בנמ' אבל תנן הא קי"ל כרבי יהודה לאמר [לעיל לף נו.] המתנה על מה שכתוב בתורה בלבר שבממון תנאו קיים הילכך ליתא להכי וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפרק כ"נ מהלכות אישות אבל רבינו חננאל פסק כרבי שמעון בן גמליאל ולא מטעמיה להא קיי"ל לבלבר שבממון תנאו קיים אלא מפני שהוא כמתנה על לבר שלא בא לעולם והוי כלומר לא אירש את אבא אלא לאי אמר כלום והבית רחיים מקנרסין בירושלמי [כאן הלכה ג'] רבי ירמיה בשם רב הלכה כרשב"ג ולא לענין לבריו הלכה כרשב"ג שאמר שאם מתה יירשנה אבל לא לענין לבריו שאמר מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל להתם בתנאי נוף והכא בתנאי ממון הן קיימין ולמה אמרו תנאו בטל שבשוף זכה בהן כלומר שלאחר שיתחתה הוא יורשה וכיון שאין הבבר ברשותו היו יכול לשלק עצמו מירושתה כשם שאין אדם יכול לשלק עצמו מירושת אביו והוא ז"ל הביא בפירושי הירושלמי הכתוב בהלכות אלין לכתבין אין מיתה בלא בני כל מלה וכו' [ואית לנרסי' כל מלה וכו'] תנאי ממון הוא וקיים ונרייך הוא ז"ל לחלק ולומר להסיא לאו בכתיבת הבעל לשטתו אלא בכתיבת הבא לבתו להוה כמתנה על מנת להחזיר והרמב"ן ז"ל תירן בשם רבו לעתר"חז"ל לעולם בכתיבת הבעל לשטתו מיירי ומאי לאמרי לתנאי ממון הוא ורשה ומתנה ליחזיר היינו מפני שאינו מתנה עמה שלא יירשנה אלא ורשה ומתנה ליחזיר לו ירושתה ואין פשק זה לר"ח מחוור לכיון לשוקי למתני' בנמרין בכתוב לה ועוזה לרשה לא למי לאומר לא יכול להסתלק ממה שהוא רשוי לירש מעכשיו אבל זו כיון שעכשיו אינו רשוי ליורשה יכול לשלק עצמו מנכסיה ולנכסה על תנאי שלא יירשנה ור' יהודה בשם רב לירושלמי לפשר למוקי מתניתין בכותב לה מנשתא ונשוקה ולאי שירושתה רשוי ליה לומיא לירושת הא אבל לאחר שנישאת לא שלא ק"ל מחייב עצמו להחזיר ליורשיה מה שירש ממנה לכתבה"נ ולאי מכני: **מתני' מי שמת כו' יתנו לכושל שבהן.** פלוגי בה אמוראי בנמ' לר' יוסי ברבי חנינא אמר לכושל שברופין ורבי יוחנן אמר לכתובת אשה משום חינא. ופרש"י לכושל שברופין היינו מי שעטרו מחוסר וכירושלמי אמרי מנוח בשטר ומנוח בעלים יתנו

למלוה בעליס והיינו טעמא משום למי שהוא מחוסר לו שהלוה בעליס חולו לא ינתן להם יפסידו ומי שהוא מוקלס וכן מלוה בשטר יכולין לגבות מן הלוקח **ואע"ג דלא מסתעבדי ממטלטלי ליתמי לא לגבעל חוב ולא לכתובה הכא דלאו ברשותייהו מנחו שבירא ליה לר' טרפון למוציאין מיד הלוה לו מיד מי שהפקדון אצלו ונותנין לבעל חוב ולכתובה שנתחייב בהן המת מחייס** וכי תימא תינח בעל חוב דקלס אלא לכתובה למימר לכל אלא זכו בהן יורשין לאו **מטלטלי ליתמי נינהו ומסתעבדי לבעל חוב** לבעל חוב דקלס אלא לכתובה למימר לכל קי"ל לגבי יתמי מיניה ליתיה אינה נגבית אלא מן הקרקע ולא עליפא מטלטלין ברשות אחרים מלוהס שהס ברשות הבעל מחייס ליכא למימר **דס"ל לר' טרפון** כר' מאיר דאמר [קף פח:] **למטלטלי מסתעבדי לכתובה:** [קף פא.] **אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין.** ולא מהניא תפיסה: **שכולן צריכין שבועה. לתנן בפרקין [קף פז.] הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה וכל זמן שלא נשבע אין להס רשות בהס ואין אנו יודעים אם יש להס עליו כלום הילכך מסמת המת זכו בהס היורשים וברשותס הס.** [ומיהו] טעמא דשבועה לאו דוקא אלא משום דבעינן למימר לנכסי כל היכא דליתנהו בחזקת יורשים ליתנהו והכי ליתא נמי בירושלמי [הלכה ב] הגע עצמך שפטרוס מן השבועה זו תורת זו אינו תורת: **כל הקודם בהם זכה. קלמו יורשין זכו ואין מוציאין מיליס למטלטלי ליתמי לא מסתעבדי לא** לבעל חוב ולא לכתובה. מלי למימרי בכולי תלמודא למטלטלי ליתמי לבעל חוב לא מסתעבדי מהכא שמעינן לה וכן הס קלס ר' **מהס האשה לו המלוה זכה בה לר' טרפון ס"ל לתפיסה ללאחר מיתה מהניא: זכתה אשה יותר על כתובתה. הס קלמה ותפסה ויש בהס יותר מן הכתובה לו קלס בעל חוב ותפס ויש בהס יותר על חובו** המוטל ינתנו לכולן שבהס דהיינו כולן לברליהס לו כתובת השה מלוה חונה **והס יבואו ליל היתומים שוב לא יוציא מהס לא השה ולא בעל חוב: גמ' מאי כושל בעל חוב.** לפרושי כולל למתני' בלחוב כתב זה הרי"ף ז"ל ומיהו לאן כר"ע קי"ל כלליתא בסמוך: **ומ"ש פקדון או מלוה.** כלומר מה נשתנו אלו מאחר מטלטלין שהס ברשות היורשים: **ורבי עקיבא מאי אירייא מותר כולהו נמי דיורשין הוה.** כלומר כיון לטעמא לר"ע מלוה לנכסיה קמי יתמי דמו **כי תפסי נמי לאחל הרי זכו בהן היורשים מסעת מיתה ונכסי ליתמי קא תפסי: איידי דאמר רבי טרפון מותר. לאלר ליה לוזו במאי לחייבי ליה:** [קף פז:] **ור"ע תפיסה לא מהניא כלל.** לגמן שאלה הוא זה: **אמר רב נחמן מהניא היכא דתפס מחיים. שלמת והכי הוה נמר לה לר נחמן מרבים** ובגמרא לוזו לעיל לגמן שאלה הוא זה: **אמר רב נחמן מהניא היכא דתפס מחיים. שלמת והכי הוה נמר לה לר נחמן מרבים** ובגמרא לוזו לעיל היורשין צריכין שבועה: **גמ'** מאי כושל בעל חוב ואמאי קרי ליה כושל דלא גבי אלא בראיה ומאי שנא פקדון ומלוה משום דמטלטלי לבע"ח לא משתעבדי והני כיון דלא אתו לרשות יורשים משתעבדי לבע"ח מדר' נתן דתניא מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו שמוציאין מזה ונותנין לזה שנאמר (במדבר ה':ז') ונתן לאשר אשם לו ור"ע מאי אירייא מותר כולהו נמי דיורשין הוו אין הכי נמי ואיידי דאמר ר' טרפון מותר אמר איהו נמי מותר (דף פד:) ור' עקיבא תפיסה לא מהניא כלל אמר רבא אמר רב נחמן מהניא כשתפס מחיים אבל לאחר מיתה לא והלכה כרבי עקיבא דקי"ל הלכה כר' עקיבא מחבירו ואמרינן נמי דון דייני כרבי טרפון ואהדרה ר' שמעון בן לקיש לעובדא כר"ע אלא מיהו הנ"מ בזמן דמטלטלין לא הוו משתעבדי לבעל חוב אבל האידנא דמטלטלי משתעבדי לבעל חוב גבי בע"ח מנייהו דיתמי בין תפס בין לא תפס ההוא בקרא דיתמי דתפס תורא מיניה בעל חוב אמר אנא מחיים תפיסנא ליה ובקרא אמר לאחר מיתה תפסתיה אתא לקמיה דרב נחמן א"ל אית לך סהדי דלאחר מיתה תפסיה א"ל לא א"ל מגו דיכול לומר לקוח הוא בידי יכיל למימר מחיים תפיסנא ליה והאמר ר"ל הגודרות אין להן חזקה שאני [התם] דמסירן לרועה (דף פה.) אבימי בריה דר' אבהו הוו מסקי ביה זוזי בי חוואי שדרינהו ביד חמא בריה דרבה בר אבהו אזל פרעינהו אמר להו הבו לי שטרא אמרו ליה סיטראי נינהו אתא לקמיה דר' אבהו א"ל אית לך סהדי דפרעתינהו א"ל לא אמר ליה מגו דיכלי למימר סיטראי נינהו לא היו דברים מעולם יכלי [נמי] למימר סיטראי נינהו לי בעינן לוקח שתפסן מרשות הרבים שחינו מקום קנייה כלל וליכא למימר לזכו בהן יורשין לו לפי' תפסן מסימטא ולא לחמרינן לכתין שסימטא מקום רחויה לקנייה **וזכו בהן יורשין מסעת מיתה והמחזיק שס כמחזיק בכיתס** ומיהו השתא לגירון לא נפקא לן מידי להא תקינו רבנן בתרתי **למטלטלי ליתמי מסתעבדי לבעל חוב** הלכך לפי' תפיסה ללאחר מיתה בכל מקום מהניא ובעל חוב מאוחר שקלס ותפס **זכה בהן ואין** בעל חוב אחר מועיל מידו לפי' לחלוק עמו לפי שזכה זה בתפיסתו דהויא ליה כלולו נכה ומה שנכה במטלטלין נכה ולפי' הוא מאוחר לפי שאין לין קלימה במטלטלין אלא אם כן שעבדה לנכ קרקע כלמוכח בשמעתא למכר לו פרה מכר לו טלית לפ' חזקת הבתים (לף מנ:): **ההוא בקרא דיתמי. שומר בהמותיהן: דתפס תורא מיניה. בעל חוב של מת תפסו בבית השומר: הגודרות. בהמה לקה על סס גלרות עלן: אין להן חזקה. אין המחזיק יכול לומר לקוחין הן בידי שמא מעלן והבניסן לביתו לפי שדרכן להלך** בשדה ואי תימא ואמאי מנרכי עליס ללאחר מיתה תפסיה ולא סני ליה בעליס לתפיסה בלאוזר להא תנן לא מני למימר לקוח הוא בידי י"ל דאי ליכא דאמ ה"נ אלא הכא במאי עסקי' דליכא דאמ והוה מ"ל לקוח הוא בידי במנו להחזרתי וכי תימא ואמאי לא מנרכי שבועה מסום בקרא דהוה על לחל י"ל כיון שלפי דבריו שומר ללאחר מיתה תפסיה הוא חייב לשלם ליתומים הוה ליה בעל לבר ואפי' טוען נמי לתפסיי מיניה בחנם אפ"ה אלו בעל לחל הוא שהרי ערין ליגבע ליתומים לשומר שלשס הוא וכיון שערין ליגבע אינו בעל אלא בבעל לבר כלאחרינן בפ' החיס מקלס [קף מנ:] לבתר לתיקון רבנן שבועת היסת לא אמרי אן אן עליו אן אן שלוחו ומיהו לעולם אלא אלא הנאוניס ז"ל שאמרו לכל שאינו טוען בנופו של לבר ממש שהוא שלו אלא לתפיס ליה כעין משכון לאינו נוטל אלא בשבועה לפי שכל הנוטלין נשבעין לף בעל חוב זה נשבע למחייס תפסיה: [קף פה.] **אבימי בריה דר' אבהו הוו מסקו בי זוזי.** נוסיס בו: **בי חוואי. לנשי לותה מלינה: סיטראי נינהו. מצד אחר היינו נוסיס בו מלוה על פה ומחמת לותה מלוה נחזיק בהס** ומסקינן למנו ליכלי למימר לא היו לברים מעולם יכלי לומר **סיטראי נינהו.** ומהא שמעי' שמי שנוסה בחבירו שני חובות ופרע לו הלוה סתם אינו יכול לומר שיהיו לפרעון חוב פלוני שמחמת נתנם לו ללרכה ברשות בית המלוה לומר מחמת חוב פלוני לקחתי ללי לא תימא הכי כי מהימני למימר סיטראי נינהו מאי הוי לכתי יכול הוא לחזור ולומר שמחמת לותה חוב שבשטר שלחס והיה להס לחזור שטרו ללא ולללי יל המלוה על העלינה ולא עוד אלא אפילו אמר לו

לוה בסעת פרעון הא לך מעות חלו בסבל חוב פלוני ומלוה קבל ומתק יכול מלוה לומר **ח"כ שכשיל מלוה על פה** לו בסבל חוב אחר תפסה ויהי לסתיק לו מסוס לחלוויי לולו ליה לנל פקח היה לסתוק כלי לתפוס ואחר שתפסה בירר לעתו בשתיקתו: **לענין שלומי שליח למשלח מאי. מי הוי פוסע כשהחזיר המעות על שלח קבל מהס השטר: לתקוני שדרתיך. והיה לך ללקלק בתקנתי.** ומלתמרינן לענין שלומי שליח מאי. משמע לחפילו לא היה בדין שיהלם שליח מני למימר סיטרלתי וינהו משום מנו לנל היו לכריס מעולם ולחיכל למיקל ומיכי מני למימר שלח היו לכריס מעולם להה ליתיה לחתת שהוה כעל לחל ומחייבס שבועה וכיון שמולין לכבריו לי לפטר להו לשתבועי והיה להו מחויב שבועה שלינו יכול ליסבע ומשלם כלתמרינן (ב"כ לף ל.) בנסכת לרבי לנא ולכוותה היל להתם נמי ליכא מנו להה לי בעי למר לי חטופי חלש היינו טעמת לנל לתמרינן מנו משום לנל חניף לינים לתכחושי שהלל וה"נ לי לתמרו לי היו לכריס מעולם הוו מכחשי לשהלל י"ל להלי עובדל הוה בתר לתקון רבנן שבועת היסת לנל למר מן הן שלוחיו הן הן עליו הילכך לי משתבע לפומיה להלי להוי ליה כבעל לבר מפני [שהוא] נוגע בעולת ולאו כעל הוא ומהמני משום מנו: **ההיא איתתא דאפקידו גבה מלוגא דשטרי. תיק מלח שטרות: מחיים תפיסנא להו. בחוב שהוא חייב לי לחזקתי בהס** וכתב הריי"ף ז"ל בתורת משכון משום לטענין מנכה בהו לי מהניא להו תפיסה לחין לותיות נקנות במסירה וכמו שכתב בסמוך: **הוי תפיסה דלאחר מיתה.** כל **זמן שהיה חי היו פקדון בידך והרי הן כמונחין ברשותו וכי למרינן תפיסה מחייס כנון שרלויהו קרוב למות ותפס מטלטלין לסס חובו ולא היו פקדון בידו: ומסתברא לן כו'.** לעת הריי"ף ז"ל להלי עובדל בלוכח עליס ורלה הוה ולפיכך כתב להלי לינה במלוגא לשטרי בלחוד הוא דחיכל הוא שחיכה יכולה **לומר לקוחין הן בידי** לפי שחין לותיות נקנות לנל בכתיבה ומסירה ונריכה להבין רחיה על הכתיבה לבד במילי לחריני מהימנת מנו ללי בעית למרה לקוח הוה בידי וכבר ביררנוהו בפרק שבועת הדיינין בירור יפה. לענין שלומי שליח מאי אמר רב אשי אי אמר ליה שקול שטרא והב זוזי משלם הב זוזי ושקול שטרא לא משלם ולא היא בין כך ובין כך משלם דאמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי וה"מ היכא דאמר ליה שקול שטרא מינייהו אבל אי לא א"ל שקול שטרא מינייהו לא מחייב לשלומי וכן נמי אי ליכא שטרא אי לא אמר ליה פרעינהו באפי סהדי לא מיחייב למפרעינהו בסהדי דתנן [גבי] חנוני על פנקסו (שבועות דף מה.) כיצד לא שיאמר לו כתוב בפנקסי שאתה חייב לי מאתים זוז אלא שאמר לו תן לבני סאתים חטים ולפועלי סלע מעות הוא אומר נתתי והן אומרים לא נטלנו הוא נשבע ונוטל והן נשבעין ונוטלין * [בד"ק ובד"ס הגי' והא חנוני] הוה חנוני יהיב לפועלים בלא סהדי ולא מפסיד וגרסינן נמי בקידושין פרק האיש מקדש (דף מג.) א"ר נחמן האומר לשנים קדשו לי אשה פלונית הן הן שלוחיו הן הן עדיו וכן בגירושין וכן בדיני ממונות ואסיקנא (שם:) השתא דתקון רבנן שבועת היסת משתבעי עדים דיהבינהו ליה ומשתבע מלוה דלא שקיל מינייהו ופרע לי' לוה למלוה ושמעינן מינה דלא מיחייב שליח למיפרע באפי סהדי. (דף פה.) ההיא איתתא דאפקידו גבה מלוגא דשטרי אתו יורשין תבעי לה מינה אמרה להו מחיים תפיסנא להו פירוש בתורת משכון אתו לקמיה דר"נ אמר לה אית לך סהדי דתבעינהו מיניך מחיים ולא יהבתה ניהלייהו אמרה ליה לא אמר לה א"כ הוי תפיסה דלאחר מיתה ותפיסה דלאחר מיתה לאו כלום דמטלטלי לא משתעבדי לבע"ח וכיון דלא תפסה לה מחיים קם ליה ברשות יורשין והדין דינא דגמרא הוא אבל השתא תקינו רבנן דמתיבתא למגבא בע"ח מיתמי אפי' ממטלטלי ומסתברא לן דהא דאצרכה רב נחמן לאתויי סהדי דמחיים תפסה ליה במלוגא דשטרי בלחוד הוא דדיינין הכי ולא גמרינן למידי אחרינא משום דמלוגא דשטרא לא יכלה למימר לקוחין הן בידי דאי אמרה לקוחין הן בידי אמרינן לה אחוי שטריך דקי"ל (ב"ב דף עז.) * כי הריי"ף גרס שם אין אותיות נקנות במסירה (ג"א) אין אותיות נקנות במסירה הילכך צריכה עדים דתבעוה מינה מחיים ולא יהבה להו ניהלייהו אבל מידי אחרינא דיכיל למימר לקוח הוא בידי ומהימן כי אמר מחיים תפיסנא ליה מהימן כדכתבינא לעיל בההוא בקרא הא ר"ג גופיה הוא דאמר בההוא בקרא דרב נחמן נופיה לחמר הכי בעובדל לבקרל לנעול וכי תימא וכמלונל נמי לחמי לל מהימנת למימר לקוח בידי להה לחמרינן בפ' נט פשוט (לף קנו.) לותיות נקנות במסירה רבא לחמר לין ערוך להבין רחיה על המסירה וכי היכי למלן לחמר לותיות נקנות במסירה נלמן לומר לקוח הוא בידי לילין נמי לקיימל לן לין לותיות נקנות במסירה לחמי לל מהימנת למימר במתנת שכיב מרע יהבינהו ניהלחי ז"ל לנב לרעל ז"ל שטר זכייה כתב לי עליה ולירכם י"ל לל למי למלן לחמר לותיות נקנות במסירה נופל הקנלה היל נלמן לומר לקוח הוא בידי שהתפיסה מוכחת בלותיות לבעלים מסרוס לסס מקח כסס שהיל מוכחת בשלר מטלטלין לבל לילין דקי"ל ללין לותיות נקנות במסירה כיון למסירה נופל לל הקנלה היל לל מהימן לתפיסתו לל מוכחת ללל שהבעלים מסרוס לבל על הקנלת לנב לו כתיבה לל מוכחת כלל והיינו לחמרינן התם למ"ל לין לותיות נקנות במסירה שני יוסף בן שמעון הלריס בעיר מוניחין שטר חוב על לחריס ושם חיתת לחלי לל נהתניה במנו לחי בעי למר לנב קרקע נתנה לי לי נמי כשמת הלחב מנו לחי בעי למר במתנת שכיב מרע נתנה לי להכיל לחין מוניחין שתמת קלמר לל"נ למית ליה חל מינייהו ללל ז"מ לל מהימן. עוד הקשה הרב בן מנ"ם ז"ל לחלייקינן התם במתניתין בפרק נט פשוט (שם) לשני יוסף בן שמעון הלריס בעיר לחת מוניחין שטר חוב על לחריס ומפרשי' התם בגמרל להיינו טעמת משום לותיות נקנות במסירה ולין ערוך להבין רחיה כלרבא ולקי"ל כשתם מתני' הילכך לילין לקי"ל לחין לותיות נקנות במסירה על כרחין טעמת למוניחין משום לטוען לכבתיבה ומסירה קנלה ולבל שטר הקנלתה ולין ערוך להבין רחיה תירץ הרמב"ן לטעם למוניחין מ"ל לין לותיות נקנות במסירה נלו משום למני למר שטר היה לי ולבל לנל משום שכל שטר חוב יוצל מתחת ילו ולוה כתוב בשמו לין חוששין כלל שמל על חבירו היה לנל זה שמעת ברשותו בחזקה שלו הוה מתחלתו ועל סופו ושכי מוכח בפרק השאה

שלום (לף קטו:) נבי עובדיה ליעתך ריש נלותא לבל הכא שנולע שהיה של חבירו חינו נאמן לומר שטר היה לי ולבל נלי"ב מביח רחיה ורחיה לבבר מלאמרינן פרק זה בורר (לף לח.) הסיח לימתא לנפק שטרא מתותי ידה בבי דינא דר"נ לאמרה ילענא ביה לפריעה

דיתמא צריך לאתויי ראיה דלאחר מיתה תפסיה מיניה בע"ח והוא דאמר במלוגא דשטרי דבע"ח צריך לאיתויי ראיה דמחיים תפס דשמעת מינה דשאני דינא דמלוגא דשטרי משאר מילי. ובפרק חזקת הבתים (ב"ב דף לו.) נמי אמרינן הנהו עיזי דאכלן חושלי בנהרדעא אתא מרי דחושלא תפיס בהו וקא טעין טובא אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן והאמר ר"ל הגודרות אין להן חזקה שאני עיזי דמסירן לרועה למימרא דכל היכא דיכיל למימר לקוח הוא בידי יכול למימר בחוב בידי תפשתיה כדאמר ר"נ בבקרא דיתמא ומסתברא לן נמי דהאי מלוגא דשטרי בתורת משכון הוא דתפסה ליה אבל לענין מיגבא בהו לא מהניא לה תפיסה ולא כלום בין מחיים בין לאחר מיתה דאין אותיות נקנות במסירה: ההיא איתתא דמחייבה שבועה בי דינא דרבא אמרה בת רב חסדא ידענא בה דחשידא אשבועתא אפכה רבא אשכנגדה זמנין הוה יתיב רב פפא ורב אדא בר מתנא קמיה אייתו ההוא שטרא לקמיה אמר ליה רב פפא ידענא ביה דשטרא פריעא הוא אמר ליה איכא אינש אחרינא בהדי מר אמר ליה רב אדא בר מתנא ולא יהא ר"פ כבת רב חסדא אמר ליה בת רב חסדא קים לי בגוה ומר לא קים לי בגויה אמר רב פפא השתא דאמור רבנן קים לי בגויה מלתא היא כגון * בגמ' איתא מר בר וכ"ה בס"י אבא בר מר דקים לי בגויה קרענא שטרא אפומיה קרענא סלקא דעתך אלא מרענא שטרא אפומיה. ולא מפרע מידי מיניה אלא בשבועה אי נמי בשודא דדייני יהבינא להההוא דלא איתרע שטריה וחזינן לגאון דקאמר דהאידנא לא אפשר ליה לדיין למימר קים ליה בגויה דלא בריר לן קים לן בגויה היכי הוי הלכך ליח ליה לאורועי שטרא או לאפוכי שבועה אלא בעדות ברורה ואעפ"כ בעדות אדם נאמן מחמיצין את הדין ודורשין וחוקרין עד שיתברר הדבר ויצא הדין לאמיתו: ההיא איתתא דאחייבת שבועה בי דינא דרב ביבי בר אביי אמר ליה בעל דין תיתי ותשתבע לי * בגמ' איתא במתא במאתין אמרה להו כתובו לי זכותא דלכי משתבענא יהבו לי אמר להו רב ביבי בר אביי כתבו לה א"ר פפי משום דאתו ממולאי אמרי מילי מוליתא הא אמר רבא האי אשרתא דדייני דכתיבא מקמי דליחוו סהדי חתימות ידייהו פסולה אלמא מיחזי כשיקרא הכא נמי מיחזי כשיקרא וליתא מדרב נחמן דאמר רב נחמן אומר היה רבי מאיר אפילו מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר ואפילו רבנן לא פליגי לתפסה להו מחייב כיון לנסח פקדון הוו ביה לאו תפיסה מיקרי ונריכה היל עליס [שתבעוס] ממנה מחייב: **ההיא איתתא דאיתחייבת שבועה. שהיה לחם תובעה ממון והיל כופרת: בת רב חסדא.** לחתו של רבה: **אפכא רבא לשבועה אשכנגדה. שהובע לוחה יסבע ויטול כלתנן** (שבועות לף מל:) **ולאו נסבעין ונוטלין שכנגדו חסול לשבועה: זימנין. פעם לחרת: כבת רב חסדא. שהימנתה לחסול לת החשה בשבועה: דקים לי בגוה. ללח מסקרלי: קרענא ס"ד. וכי לחל נאמן להוליא שטר חתום מיל המחזיק בו לפוקי ממונא הוא ותרי בעינן: תיתי תשתבע לי במתא.** לליונל הכי למשתבע בלתרלי לבעי מלוה ולוקא מלוה משום למעיקרא נמי מני למכפייה למיזל לבית הועד לעבד לוה לחים מלוה כללוחתא בסנהדרין פרק זה בורר (לף לח:) הילכך הלי נמי נשבעת במקום שרוצה [המלוה] לבל בנשבעין ונוטלין לא מני לוה למימר ליתבע במתא כיון למעיקרא לא מני למכפיה למיזל בהדיה חלא לן בעירי שלא יוליא מלתיה על מנה ומיהו לי לית ליה [לדרכה] להוות לוכתא לזיל ולפילו למלי כללוחתא הסם [לף כנ.] הרמב"ן ז"ל: **כתבו לי זכותא. שבלתי לדין ונפטרתי הימנו בשבועתי: ממולאי.** בית עלי שהיו כרותי יפיס ל"ל מוללי **נבנויס בעלי מומין שלינס חייס בשלר בני לחס לסון** (ב"ב לף נל.) **שקל מולית ושלח בנלח: אשרתא.** לסון חוזק כמו [שם לף יל:] ייבר כחך: **אשרתא דדייני. קיום השטר שכותבין הלייניס במותב תלתא היונא ולתו פלוני ופלוני ולסהיזו לחתימות ילייהו ולשרנוהו וקיימנוהו: דלחוו.** פיעילו זה בתב ילי: **הבא נמי מחזי כשקרא. לכתוב נשבעה פלונית ולח נשבעה** עליון: **ופרעו בו ביום אינו חוזר ולוה בו. ולפי' בו ביום ולע"נ ללח מוקלס הוא שהרי ביום המלוה נכתב: שכבר נמחל שעבודו.** בשפרעו **ובטל השטר ונמלאת מלוה שניה מלוה על פה ולינה גובה מן הלקוחות: אבל לשקרא. שלח נכתב על מלוה זו** לל חייבין **לם לח שים בלבר ביטול שטר נמור:**

ההוא גברא דאפקיד שבע מרגניתא דציירי בסדינא. שבע מרגליות ערורות כסלין לחל הפקיל כי רכי מיחסח: [דף פה:] **ולא פקיד. לח עיה לחנשי ביתו שחטפתו מיתה: אתא לקמיה דר' אמי. לתבוע חת היורשים והיורשים חומרים שמח של לחבינו היו: דלא אמיד.** לח היה עשיר: **סימנא. לחמר כסלין הן ערורות והן שבע: שכיב חסא ולא פקיד. שטבע בנהר כלחמרינן ביכמות בפרק בתרא (דף קכח:): מטכסא. לבוש מצי** וכתב הרי"ף ז"ל בפ' המפקיל למחא שמעינן למלן למפקיל נכי חבריה ולית ליה סהדי למחי מילי בעיניה לחפקיליה נביה שקיל ליה ולחפילו מיתמי ולית להו למטען לילמא בתר הכי זבניה לבון מינך והוה הדין לכי לימיה בחייה לא יכיל למטען לסהדי זבינתיה מינך על כלן ולהו למימרא לסכא בלחיכא עליס ורחה הוא לחם כן מלי קלמר הא קא יהיב סימנא (תניא) הל"ל ועוד רחה תניא ועוד לפי' כי עייל ונפיק בביתיה לחתי לא יהבי ליה להא כל היכא לחיכא עליס **יום קמו** ורחה לינו נחמן לומר חזרתי ולקחתיו כלמפרש בפרק חזקת הבתים (דף מו:) בשמעתתא לחומן ולכמו שכתוב בהלכות בפרק המפקיל למא שברך ז"ל מפרשה לנו בלחפקיל נביה בסהדי והנהו סהדי לא בקיאי בהו לי הני לינהו לי לא למא הוא ליסיב בהו סימנא ולכא לחבריני למסהדי לחית בהו סהוא סימנא ומצ"ע לחני סהדי נינהו לחפקיל נבייהו ולכא מלן למחר להני תרי טעמי ערכי להדדי לפי מסוס לא לחיל בלבד לא מפקינן מיניה לחבייחין לילמא ר' מינחס לא היה מפרסס נפשיה לי נמי מנילה לסכח כלהמרינן בפרק הניזקין (דף נב:) נבי עמרס נבעה וכן נמי מסוס סימנא בלחוד לא מהמרינן כלמוכח בריש פרק לחסה שלוס בעובדא דמסמתי [דף קטו:] ל"ל ולא כן וכן הוו וכחביתיה רמיין לחמר ליה ליקך שקליתינהו והני לחבריני נינהו ולסיקנא לחבייחין סימנא פינן לנא ולפי הני תרי טעמי ערכי להדדי ולא נהירא לנא"ן למסוס לא לחיל בלחוד לא מהמרינן מסוס סימנא כי לכא עלי פקלון מסמע למהמרינן מלחמרינן פ' לחזהו נפך (דף ע.) הני זוזי ליתמי היכי עבלינן בהו בקלינן (לינים למעלי ופפי נכסיה) ויהבינן ליה ופקלינן מיניה להבא פריכא ולוקא להבא פריכא לבל לבר המסוייס לא לימא פקלון טוענו נביה ולתי מלרי לפקלון ויהיב ליה סימנא ופקיל ליה לנא"ן לחיל בי יהיב סימנא פקיל ליה וכי תימא לס כן קשיא הסיא לפרק הלסה שלוס (סס) לא קשיא להסס היינו טעמא מסוס לנלו סימן מובהק הוא וכלמוכח הסס לחמרי סבר רב חסדא למיחל היינו הני תלמידי חכמים לנא לחמרינן הני חזלי לעלמא והני לחבריני נינהו ל"ל רבא מי לחי הסס לחמרי סימנין הכא נבי פומסמי מלי סימני לית בהו ופקלחר כן וכן הוויין לחיל לחיתרמוי ליתרמי ולהי סימנא לחמרי' הכא מיירי בסימן מובהק ותמהני להא מסמע לסימנא דפשע מרגניתא היינו **לחמר** מהמרינן [בסימן ולפילו לינו מובהק]: **ההוא דאמר. בעולת מיתה: נכסי לטוביה.** ולא פירש לחיזו טוביה: **דגיס ביה. רגיל בו ומנו לניסי לחללי קורח לו בסמו כחילו לא נסמך: ת"ח קודם. למסתמא לחס מלליק מעשיו לזכות בשעת מיתה לחמר מר** (ברכות דף לז:) **כל הנביחים לא נתנבלו חלא למהנה תלמיד חכם מנכסיו: שודא דדייני.** כמו ירה ביס **[למתרגמינן] שדי בימא הטיל ביס** ולף כלן **הטלת הליינים לפי מה שירלו הליינים שהיה לרכו של מת לקרכ זה יותר מזה לו מי מסניהס טוב ונוהג לרך יפרה שיס לומר לו נתכוון המת לזכות** כך פרש"י ז"ל וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק י"ל מהלי זכייה והקשו על זה למלחמר סניהס קרובים סניהס שכניס מסמע שהס שוים בכל ענין לחי לא היכי בעינ סכן וקרוב והנך לחבריני ולין זו קושיא לבל הס פירשו לסולא לומן שוחלת שהחי"ת מובלעת כלרך שלחמרו מסותת ועניני מסחותת ופירושו שהרחות ביל ליינין לעשות כרצונם וסמכו זה מלחמר בסוף פרק קמא לגיטין [דף יז:] חכמים חומרים יחלוקו וכבלן לחמרו מה שירלה שלים יעשה מפרשין הלה לרבנן לחמרין יחלוקו מספקא לה כי' וכלן לחמרו שולא עליה לנלמא כמה שירלה יעשה קרי שולא והכי מוכח בפרק י' יוחסין(לף עז.) לפרכינן נבי נחמן הליין לומר לזה שכיחי כי' ולסבר ולליינינהו ומפרקינן בשולא לליינ הס לינה לסולא לשומן נמי חינה חלא פסק לין לפי טעמו של לבר מה לי שולא מה לי לינה לחבריני חלא ולפי כלכתיבנא והכי נמי מוכח בפ' מי שהיה נשוי [לף עז:] בעובדא לחיימה לרב ביבי.

עליה דר"מ אלא בגיטי נשים דבעינן כתיבה לשמה ולימא אבל בשאר שטרות מודו ליה דאמר רב אסי א"ר יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו טעמא דנמחל שעבודו הא (דף פה:) לשקרא לא חיישינן: ההוא גברא דאפקיד שבע מרגניתא דציירין בסדיניה בי רבי מיאשא בר בריה דרבי יהושע בן לוי שכיב רבי מיאשא ולא פקיד אתא לקמיה דר' אמי אמר ליה חדא דידענא ביה בר' מיאשא דלא אמיד ועוד הא יהיב סימנא ולא אמרן אלא באיניש דלא רגיל דעייל ונפיק אבל רגיל דעייל ונפיק לא אימור אינש אחרינא אפקיד ומחזא חזא וההוא גברא נמי דאפקיד כסא דכספא בי חסא שכיב חסא ולא פקיד ואתו לקמיה דרב נחמן דן להו כהאי דינא דרבי אמי ותו ההוא גברא דאפקיד מטכסא בי רב דימי אחוה דרב ספרא שכיב רב דימי ולא פקיד אתו לקמיה דרבי אבא ודן להו כרבי אמי ורב נחמן למימר דהלכה רווחת היא ולית בה פלוגתא ההוא דאמר נכסאי לטוביה שכיב אתא טוביה אמר רבי יוחנן הרי בא טוביה אמר לטוביה ואתא רב טוביה לטוביה אמר לרב טוביה לא אמר ואי אינש דגיס ביה הוא הא גיס ביה אתו שני טוביה שכן ות"ח ת"ח קודם קרוב ות"ח ת"ח קודם איבעיא להו שכן וקרוב מאי ת"ש (משלי כ"ז:י') טוב שכן קרוב מאח רחוק שניהם שכנים שניהם **כסלין הן ערורות והס שבע** וכן כתב רש"י ז"ל וכן ירלוה שלפיכך הזכיר התלמוד לחפקיל שבע מרגניתא כי ציירי בסדינא ומה בין זו להזכיר לסומתמי לפיכך נרלה לי יותר לבברי הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק כ"ל מהלכות סנהדרין ויש לעיין בזה בעיני ממונות על פי הלבריס שלעתה נוטה להס שהן לחמת וכו' וכן מי שבא וטוען סיא לו פקדון לצל פלוני שמת בלא עולה ונתן סימנין מובהקין ולא היה זה הטוען רגיל ליכנס בבית זה שמת חס יל"ע הליין שזה המת אינו לחיל להיות לו חפץ זה וסמכה לעתו שלין זה החפץ של מת מוציאין מן היורשים ונותנו לזה הלמול בו שנתן סימנו וכן כל כיולא בזה שלין הלבר מסור לצל לנלבו של יין לפי מה שירלה לו שהוא בין החמת כו' ולפי זה טעמא לסימנא לא סני בלא טעמא לצל לחיל והא למוכחא היא לפרק לינו נמי לפרק חזקת הבתים (דף ע.) לבסימנא בלחוד מהלרינן היינו משום להתם מיירי בלליכא עדי פקלון והא להכא בלליכא עדי פקלון לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ל מהלכות נחלות ולמה לא יקחו משכון כנים של זהב או חלי של זהב שמת של לחריס הוא וינתנו סי' ויטלוה לחר מותו לס יל"ע היין שלין זה לחיל ע"כ ובודלי להיות לפרק לינו נמי בלחיל מיירי משום לחייסינן לילמא ליכא עדי פקלון ומיהו היין חמת לצל"נ לליכא עדי פקלון כל היכא לצל לחיל

ורמו לסמעתין היכי חזלינן בתר קורבא ורומקן לעתיק והא תניא בתוספתא בפרק נמ פסוק החומר עסו טובי עבדי בן חורין לס היו סס שני עבדי ין לורסין לסון סליעוט לזס היס לוסב ולזס לו היס חוסב חלק שניסס בן חורין ונוטלין מסניסס למי לחל מסס וכן החומר [תנן] מחתיס ליורים ליוסף בן שמעון ויהיו סס שני יוסף בן שמעון ין לורסין לסון סליעוט לומר לזס היס לוסב ולזס לו היס חוסב חלק שניסס חולקים בשוס חלמ לו חזלינן בתר חומקן לעתיק וקורבא יס לומר למסחרל שחי לכיון לעבר בעסס (ברכות לף מז:) לו מחזיקין ליס לסמרריס מנפליס חלק לחמרינן שנפלה בכסף של לחריס ולפיכך ין כאן מקום לחומקת קורבת סלעת וסיפא נמי לאו לחמר תנו מתנה חלק בחומר מלוס חו פקדון יס לו בידי ולפיכך ין כאן מקום לחומקת שלסס מעני לקבל פקדון חו לנוות ממי שחינו חוסבו: **המוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו. המוכר שהוא מלוה מחלו ללוה: ואפילו יורש. של מלוה מני מחיל** וחזינן למקנת רבותא כו' זהו לעת ר"ח ז"ל שכתב לטעם למוחל מסוס ליכול למימר עיניות בחוסבנא ולא פס לי נביה ולא מילי והקסה עליו הריט"ף ז"ל לסס כן המכנסת שטר חוב לבעלה למחי חינה יכולה למחול ועוד נתנו במתנת שכיב מרע נמי למחי [חינו] יכול למחול חי מסוס לשכיב מרע מילק לייק והדר יסיב סס כן לפילו שכיב מרע נופיה לא מני מחיל והתס לא לאמרינן חלק שחין יורש יכול למחול לכל ס"ת ולאי מני מחיל ועוד הקסה עליו לכמקוס שחב לחריס לאו כל כמיניה לומר שטר חתנה הוא כלאיתקמלה (לף יט.) וה"ס לפרוע ולקרבה לכסוף פ"ק לכ"מ (לף יט:) מוכח שחינו נאמן לומר פרוע חלק מסוס למני מחיל להתס לאמרינן נבי מנת שוכר בזמן שהתס מוכה יחזיר לבעל וליחוס לימא זבינתה לכתובתה כו' שמע מינה אינה יכולה לאמוכי חלק חזר ומחלו מחול חלמ לטענת מחילה לא תניא בטענת פרעון לקדרבה לא מסיימן לומר פרוע חלק מפני שהוא יכול למחול לפיכך העלה הריט"ף ז"ל להיינו טעמא מסוס לשטרות אין נופן ממון ואי אפשר להקנותן בהקנאה נמורה חלק שחכמים תקנו להס לא מכר ולפיכך יכול למחול לפי שלא זכה בהן לוקח מן התורה ור"ת ז"ל חולק בדבר ולומר למכירת שטרות לאורייתא והביא ראיה מלתנן בפרק הזהב (לף נו.) חלו לברים שאין להן חונהה העבדים והשטרות והקרקעות ולמרי' מנה"מ לת"ר כי תמכרו ממכר לעמיתך לו קנה מיל עמיתך לבר הנקנה מיל ליל יצאו קרקעות שאין מטלטלין ויצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ממכר מי שנופו מכור ונופו קנוי יצאו שטרות שאין נופן מכור ואין נופן קנוי חלק לרחים שבהן חלמ למכירת שטרות מלאורייתא לחי קרובים שניהם ת"ח שודא דדייני א"ל רבא לבריה דרבי חייא בר אבין בר אוריין תא אימא לך מילתא מעלייתא דהוה אמר אבוה דאימך משמיה דשמואל הא דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל מודה שמואל במכנסת שטר חוב לבעלה וחזרה ומחלתו שאינו מחול מפני שידו כידה ובפרק מי שמת (ב"ב דף קמז:) אמרינן ומודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מדע שאינו יכול למחול וחזינא למקצת רבוותא דאמרי היינו טעמא דמוכר שטר חוב לחבירו דיכול למוחלו בין הוא בין יורש משום דיכול למימר עיינית בחושבני ולא פש לי גביה ולא מידי אי נמי אסתפקא לי מילתא אי פריע אי לא פריע ומספיקא לא מגבינן שטרא הילכך ש"מ דלא מצי למימר הכי משום דסתמיה דשכיב מרע מידק דייק ויהיב אינו יכול למחול ואנן מסתברא לן דהאי טעמא אפי' ליתיה דטעמא פריכא הוא דאי איתא להאי טעמא אפי' המכנסת שטר חוב לבעלה הוי יכולה למחול ומדלא יכלה למחול שמעינן דליתיה להאי טעמא ועוד שכיב מרע גופיה אמאי אינו יכול למחול הא קיימא לן בשכיב מרע (ב"ב דף קנא.) דכל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו ואע"ג דסתמיה מידק דייק והדר יהיב אלא ודאי האי טעמא פריכא הוא דשכיב מרע גופיה יכול למחול והא דאמרינן מודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול לאו אשכיב מרע גופיה קיימינן אלא איורש קיימינן ומהאי טעמא אין יורש יכול למחול משום דמתנת שכיב מרע עשאוה כמתנה דאורייתא דמטיא ליה לידיה דמקבל והיינו דאמרינן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו ומשום הכי לא יכיל יורש למחול דלית ליה מאי דמחיל ובהדיא אמרינן בפרק מי שמת דטעמא דהאי מילתא כדכתבינן דאמרינן התם (ב"ב דף קמז:) אמר רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא גזירה שמא תטרוף דעתו עליו ואקשינן ומי אמר רב נחמן הכי והא לא מהניא לאי מלרבנן היכי תפס קרא למעטינהו מחונהה וכי תימא לי מכירת שטרות לאורייתא היאך מוכר יכול למחול להו למרינן בפרק מי שמת (לף קמז:) למסוס שעשוהו למתנת שכיב מרע כשל תורה יורש לא מני מחיל להו קושיא היא למתנת שכיב מרע כי מסניין לה כשל תורה היא לה כירושה וכלילפינן לה התס מינעברת יש לך העברה לחרת שהיא כזו וסנין להתס נמי מוכחת לבין מלאורייתא בין מלרבנן כירושה היא לחמרינן התס [לף קמח.] לשכיב מרע שאמר הלוחתו לפלוני מהני הוחיל ויורש יורשה וכעובדא [שם לף קמט.] לחיסור ניורא נמי לחמרינן למתנת ס"ת כירושה שויוה רבנן היכלך לי מתנת ס"ת לאורייתא ה"ל כיורש לאורייתא שטרות וכי היכי לשני לחיס שירשו שטרות מחכיסס חין לחד מסס יכול למחול חלקו של חביו במקבל מתנה נמי לי לאורייתא ה"ס והוה הטועס לשכל מוכר שטר חוב לע"פ שמכירתו מלאורייתא יכול למחול לפי שעני שעבודים יש לו למלוה על הלוה שעבוד נופו של לוה שהוא מחוייב לפרוע והוא עיקר השעבוד ושעבוד על נכסיו לס הוא לו יפרע מהן ערב כלאחרי' (בב"ב לף קעה.) ונכסוהי לבר חינס חינון ערבין ביס ושעבוד הנוף שיס למלוה על הלוה לאו בר מכירה הוא הילכך חינו כמוכר חלק שעבוד נכסיס בלבד ולע"פ שחינו נמכר לו פקע שעבוד הנוף ומחילה פקע שעבוד נכסיס שחינו חלק מהן ערב ומיהו כשמת לוה לע"פ שעבוד נופו פקע שעבוד נכסיו לו פקע לפי שעיקר ערבותן של נכסיס בענין זה הוא שכל זמן שלא יצחו הלוה שירד לנכסיו ויפרע מהן לבל כל זמן שנפקע מחמת המלוה לף שעבודו של נכסיס נפקע לגו לברי ר"ת ז"ל והרמב"ס ז"ל מסכיס לברי הריט"ף ז"ל למכירת שטרות לרבנן וכ"כ בפ"י מהלכות זכייה ומתנה וזו שהביא ר"ת רליה מהניא לפרק הזהב למכירת שטרות לאורייתא לפשר לחוחתה לעיקר קרא למעוטי עבדים וקרקעות לחת ולפילו הכי מפקינן שטרות מחונהה לפי שאין בכלל הכתוב שלא לבר המטלטל ונופו קנוי ומכור לבל מילי לחמרינן לו ושילכך שטרות למכירה לרבנן כיון שאין נופן קנוי ומכור חין להן חונהה:

קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה. מכרה שעבוד כתובתה לאחריס בעודה תחת בעלה: בטובת הנאה. בלבר מועט שלינו חלף בחיזוק טובה שקורין גרי"ש מפיק רעון ולפי שהלוקח מטויל מעות בספק שמא תמות היא בחיי בעלה ויפסיל לינו לוקח' חלף

בלמיס מועטים: **אתו יורשים.** כלומר לקוחות שמעו שהבת **בחיי לגבות כתובות לאחר מיתה** ואביה רוצה להגבותה ולא נתברר להם אם פרעה אם לאו ולפיכך הלכו חלק הבת שאם נפטרה שתחזיר להם ואם לא נפטרה שיוליעוה שלמה מכרה כתובתה להם ולא תגבה לומה: **תיזיל ותמחלה.** כלאמרינן **לאפילו יורש מוחל ואחה שלא שלח מכריה להם שטר חוב שהיה לה על בעלה: עשינו עצמנו כו'.** כעל ין לוהכו הבא חלק ליינין ועורכין ברחיות לאחר זכות לוהכו לו קרובו כך למלתי עלה לזו להפסיל שבנגלה: **מעיקרא. כשלאמר כן: ולבסוף.** כשנתאחרו: [דף פו.] **אדם חשוב שאני. לפי שלמליס הימנו ויש שיעשו לף שלח לקרובים.** ואם תאמר ומאי מהני לה כי תיזיל ותמחול והא קי"ל כמאן דלאחין לינין לגרמי ומגבינן מינה למי שטרא מעליא כלאיתא בסמוך ורב נחמן נופיה לאחין לינין לגרמי בפרק הנזהל (לף קטז:) יש לומר קטנה היתה שסניעה לעונת הפעונות ומחילתה מחילה והיו אינה בת תשלומין שהקטן פניעתו רעה ל"נ נשואה היתה ואינה משלמת עכשיו על שתנגרש כלתנן ב"ק (לף פז.) האשה והעבד פניעתן רעה: **ואי פקח הוא.** לוקח: **מקרקש ליה זוזי. לוזה וזוכרו בהם לכתוב לו שטר חוב בשמו קולם שיעשו קנוניא בין שניהן: מאן דדאין דינא דגרמי. למחייב את הנורס הפסל לחבירו: מגבי ביה בהאי שטרא.** מן המוחלו: **דמי שטרא מעליא. כל זמוב שכתבו** ולפי לקמן בשמה לשוה חלף מוציאים ממנו חלף כפי מה שהוא שוה עכשיו בשעת מכירה וכין לפחות וכין להוסיף: **ומאן דלא דאין כו'. פלוגתייהו בב"ק בפרק בתרא** (לף ק.) **ור"מ לית ליה לינא לגרמי** כלתנן **נתיזם הימנה ולא נגדיה הרי זה קלם וחייב בחריותן גבי כלאים וקי"ל כותיה: מגבי ביה דמי ניירא בעלמא.** כלומר חומר לו **שלח מכר לו חלח שנייר והרי הוא בידך: כפייה רפרם לרב אשי. שכח הלין לפני רב לפי וסכבו והקיפו ברחיות: כי כשורא לצלמי.** כלומר נבוי נמור כל ההפסל לקלק כחשר **יקלקל הלוקח קורה לעור בה עורות שלוקח יפרה וחלקה.** וי"ל שהמוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו לאמר שמואל שהוא מחול

אמר רב נחמן אע"ג דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול אפילו יורש מוחל מורה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול אי אמרת בשלמא דאורייתא משום הכי אינו יכול למחול אלא אי אמרת דרבנן אמאי אינו יכול למחול ופריק אינה של תורה ועשאוה כשל תורה דמטיא לידיה דמקבל ושמעת מינה דמשום דעשאוה כשל תורה הוא דאינו יכול למחול ואיורש קיימינן ולא אשכיב מדע גופיה כדפשטינן ועוד אי הא דאמר שמואל חזר ומחלו מחול משום דיכיל למימר עיינית בחושבנא ולא פש לי מידי גביה הכי איבעיא ליה למימר המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ואמר לא פש לי מידי גביה מהימן ולא הוה אמר וחזר ומחלו מחול ומדאמר וחזר ומחלו מחול שמע מינה דאפילו אמר אית לי גביה אלא הרי הוא מחול לו מחול וטעמא דהמכנסת שטר חוב דאינה יכולה למחול הא קא פריש לה בהדיא מפני שידו כידה דכי היכי דאיהו לא מצי מחיל משום דילה (הם) הכי נמי איהי לא מציא מחלה משום דיליה דכדיליה דמי דאין קנין לאשה בלא בעלה קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת הנאה איגרשה ושכיבה ואתו יורשים קא תבעי לברתה א"ר נחמן ליכא דליסבה עצה (דף פו.) דתיזיל ותיחיל לכתובת אמה לגבי אבוה ותהדר ותירתה מיניה שמעה אזלה ואחילתה אמר רב נחמן עשינו עצמנו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר (ישעיהו נ"ח:ז') מבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני ומהא נמי שמעינן דליתיה להאי טעמא דאמר עיינית בחושבנאי לא פש לי מידי דאי מהאי טעמא אמרינן חזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל לא הוה אפשר ליה לרב נחמן דליסבה עצה בכי הא מילתא דהויא לה טענתא דשיקרא וחס ליה לרב נחמן לאגמורי טענותא דשיקרא לאינשי גופא אמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזרו ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל אמר רב הונא בריה דרב יהושע ואי פקח הוא מקרקש ליה בזוזי וכתיב ליה שטרא בשמיה אמר אמימר מאן דדאין דינא דגרמי מגבי ביה מינה דמוחל [דמי] שטרא מעליא ומאן דלא דאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי ניירא בעלמא [הוה עובדא] ואכפייה רפרם לרב אשי ואגבי ביה ככשורא לצלמי והלכתא

מקובלת לחוקימנא טעמייהו הכא משום דשמואל לאמר חזר ומחלו מחול ולא סמכה לעתה לחייש' לילמא מחיל וכיון שכן היכי אמרי לאחי ליה ומפיק לפילו ניירא מלוקח לכיון לתנן בפרק נט פשוט (לף קסז:) לויה ונתן שכר השטר נתנה שלא כמסכון ביד מלוה על שיפרענו הילכך מכי מחליה מלוה לגביה כיון לפקע שעבודיה זכה לו בגופו של שטר ומחזירו לוקח בע"כ [ולפ"ה] למאן דלא לחין לינא לגרמי לא מחייב מוחל לשלומי ליה ללוקח לפילו למי ניירא לכגרמא בעלמא לפסליה מיגיה ופטור ולאמרי' מנכי ליה למי ניירא לאו לאמוחל לחייבי ליה לקאי לגא [בעלמא קאי] וה"ק מאן דלא לחין לינא לגרמי לא מנכי ליה בהיזיקא דשטר חוב לגא שלא למי ניירא בעלמא ונ"מ לשורף שטרות לחבירו למאן דלחין לינא לגרמי מנכי בהיזיקא למי שטרא מעליא ולמאן דלא לחין לא מנכי ליה לגא ניירא בעלמא דקלי ליה ומיהו למי ניירא מפלס משום דהאי שטרא למלוה הוא שהלוה משכנו לו על לפרע ליה הילכך על לפרע ליה לייהיה הוא לבל מלכרי רש"י ז"ל נראה לאמוחל קאי ומשין הלוה יכול להועיל השטר מלוקח שכך כתב מנכי ליה למי ניירא בעלמא כלומר חומר לו **שלח מכר לו חלח שנייר והרי הוא בידך** וכן דעת הרשב"ל והביא ראיה מלאמרינן בפרק האיש מקדש (לף מח.) נבי המקדש בשלוה לינה מקובלת לימא כתנאי התקדשי לי בשטר רבי מאיר אומר לינה מקובלת ורבי אלעזר אומר מקובלת וחכמים אומרים שמין את הנייר אם יש בו שוה פרוטה מקובלת ואם לאו לינה מקובלת ואמרינן האי שטרא ה"ל לילמא שטר חוב לחבירו ומחזר ומחלו לאמר שמואל שהוא מחול

רבנן בהך ברייתא לסמין את הנייר וכרי לס ימחול הבעל לף היל עריכה לחזור את הנייר לגל ולגי לע"פ שמחל המוכר לין כופין לת הלוקח להחזיר הנייר וכרייתא קמייתא מתוקמא כשלין בנייר שוה פרוטה ומ"ש לחמרי רבנן לחיגה מקושתא וכברייתא בתרייתא לחמרי רבנן לגס יש בנייר שוה פרוטה מקושתא: **האי בדיניה והאי בדיניה. זה הלוה מעות וזו סמכה על שעבול הקרקע והיל לא נתנה כלום** ולגי מסוס **נכסי ר"ב הניסומין בכתובתה הוא זכה בהן מיל וזו נירפתן עם הכתובה על שעבול** הקרקעות: **לא חזיא אלא לחד.** לין כה לגל כלי לג' מסס: **לבעל חוב יהבינן. שלח תנעול לנת: יותר משהאיש וכו'.** ולא חיים מסוס חינת והעלה הרי"ף ז"ל לכין בשני שטרות היוצאין ביום לחד כין במטלטלי בזמן הזה לנית בכו לין קלימה בין בלוה ולוה ולח"כ קנס כוותיה אמר אמימר משמיה דרב חמא האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב ואית ליה ארעא ואית ליה זוזי פירוש וליכא חד מינייהו דקדים * ד"ת מ"ז (כגון שנשא ולוה) לבעל חוב מסלקין בזוזי ולאשה בארעא האי כדיניה והאי כדיניה ואי ליכא אלא ארעא ולא חזיא אלא לחד לבע"ח יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא שמעינן מהא דאמימר דכל היכא דכי הדדי נינהו וליכא דינא דקדימה לחד מינייהו כגון מטלטלי בזמה"ז וליכא אלא שיעורא דחד מינייהו לבע"ח יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש דוצה לישא אשה דוצה להנשא והכין שדר ר' האי גאון למר אברהם קבסי זצ"ל ואיכא מ"ד דהא דאמימר ליתא אלא כששטר כתובה ושט"ח שניהם יוצאים ביום אחד דדיינינן בהו לקו"ל יחלוקו לבעל חוב יכבינן ולא לאסף ול"ת כיון שהגין נותן ליחלוקו היחך נוחלין לת האסף ונותנין לכ"ח י"ל לנוה ולוה לס קלס האחל ונכה מה שנכה נכה לבע"ח מאוחר לוקח לחמרו [לף ל. ולף לל. ע"ס] שלא נכה לאבל בסוס מה שנכה נכה וכן כתב הרמב"ס ז"ל בפרק עשרים (וסנים) מהל' מלוה ולוה [הלכה ל' וע"ש במ"מ] היולך כיון שחולו קלס וכל בעל חוב לכ"ל והנכוסו רחמנן מה שנכה נכה מן הלין לגי מנכין לבעל חוב תחלה משום טעמא ליותר ממה שהאיש רוצה ליגח ולאחר נבייתו זכה בהן מן הלין. ומה שהחיך הרי"ף ז"ל להכיל רלוותי למאי לאחר שמואל בשני שטרות היוצאין ביום אחד אלא משום דלייני לגל לחרינן בשטרי הולאות והלוואות לאכתוב לפניו בפרק מי שהיה נשוי [סי' שסב] בסייעתא דשמיא:

שודא דדייני כדאמרינן (מכילתין דף צד.) שני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני ואתא אמימר לאשמועינן דהיכא דחד מינייהו בע"ח וחד מינייהו כתובת אשה * גי' מהר"ם [איכא] שודא דדייני בהא מילתא דלבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא אבל (בעלמא) היכא דשטר חוב וכתובה שוין כגון * לשון הרא"ש לוה ונשא לוה ולוה ואחר כך קנה אי נמי מטלטלין בזמן הזה דקיימי לן חולקין לא אמרינן בכי האי מילתא לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דהא לאו שודא דדייני הוא הילכך כתובה ושטר חוב נמי חולקין כבעלי חובות והאי מימרא לאו מימרא מעליא הוא חדא דלא אמרינן בגמרא דזמנם ביום אחד אלא סתמא קאמר האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב למימר דכל היכא דכי הדדי נינהו וליכא דינא דקדימה לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן ועוד דהא דאמר שמואל בשני שטרות היוצאין ביום אחד שודא דדייני דקא גמרי מיניה לאו שטרי בעלי חובות נינהו אלא שטרי קרקעות נינהו כגון מעשה (דף צד:) דרמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא דמפרש לקמן אבל בשטרי הודאות והלואות לא אמר שמואל שודא דדייני דהא תנן היו (דף צג.) כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה וליכא למימר דשמואל פליג אמתני' דאם איתא דפליג שמואל אמתניתין אדמותבינן עליה (בדף צד:) מברייתא דקתני שני שטרות היוצאות ביום אחד חולקין ופריק הא מני רבי מאיר היא דאמר עדי חתימה כרתי לותביה ממתניתין אלא ודאי מדלא אותבי' ליה ממתניתין שמעינן דלא פליגא דשמואל אמתניתין אלא דשמואל לחוד ומתניתין לחוד ואע"ג דחזינן בירושלמי * כאן פ"י הל' ד והביאו הר"ן לקמן סי' שס"ב והנ"י סוף פ"ז דב"ב. (ג"א) דאקשי בה על שמואל וקאמר הכין מתניתין פליגא אדשמואל דאמר מי שהיה נשוי וכו' אין שם אלא מנה חולקות בשוה ולית תמן שודא דדייני אגמרא דילן סמכינן ומדחזינן לגמרא דילן דלא אקשי מינה לשמואל שמעינן דלית היא פליגא עליה ולגמרא דבני מערבא דסבר דמתניתין פליגא אדשמואל מסתברא לן דהלכתא כרב (* מהר"ם ל"ג סבירא ליה) דקיימא מתניתין כוותיה וממילא הדרי תרין גמרי לחד טעמא דבהודאות והלואות חולקין ומסתייע נמי האי סברא מהא דגרסינן פרק חזקת הבתים (ב"ב דף לד:) זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב נחמן כל דאלים גבר ואקשינן ומאי שנא משני שטרות היוצאין ביום אחד דרב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני ושנינן התם ליכא למיקם עלה דמילתא הכא איכא למיקם עלה דמילתא והדרינן ואקשינן ומאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי ילדה יחלוקו ושנינן התם איכא דרבא דממונא למר ואיכא דרבא דממונא למר הכא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר מדקא משנינן הכא דאיכא דרבא דממונא למר ואיכא דרבא דממונא למר ולא משנינן הכי בשני שטרות היוצאין ביום אחד אלא קא משנינן בה דליכא למיקם עלה דמילתא שמעינן דשני שטרות היוצאין ביום אחד דאמר שמואל שודא דדייני ליכא דרבא דממונא למד ודרבא דממונא למר אלא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר כעין זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי דליכא דרבא דממונא למר ודרבא דממונא למר ומש"ה משנינן בה בליבא למיקם עלה דמילתא ולא משנינן באיכא דרבא דממונא למר הרי איפשיט לך דשני שטרות היוצאין ביום אחד דדיינינן בהו שודא דדייני ליתא בשטרי הודאות והלואות אלא בשטרי קרקעות בלחוד דאי איתא בשטרי הודאות והלואות הא איכא דרבא דממונא למר ודרבא דממונא למר * ד"ת מ"ז (ועוד דשודא דדיינא למאן דחזי יהיב ואי האי לא מצי יהיב לה לאשה לא הוי שודא דדייני

ודאי דאמריתו כו'. ל' **שלוח הוא. שלוו לאת שמעתי שלחתיתם לכבר זה על תימה למטרחינן ליה לנוה למכרה והלא המלוה עיקר סמך שלו על הקרקע הוא: תולה מעותיו בעובד כוכבים הוה. מעות היה לו לפרוע ולחמר על עובד כוכבים הס: לדידך דאמרת כו'.** במסכת ערכין בפ' שוס היתומים (לף כב.) פריעת בע"ח **מעה מעוה עליו לפרוע ולאחת לבריו לכתיב הין ילך שיהא** (ב"מ לף מט.) **הן שלך ילך ולאו שלך ילך: בד"א.** לעוקה מ': [לף פה:] **מבין אותו. קולס שעבר על העשה ויש בידו לקייס** וכתב ר"ח ז"ל וכן ליו היתומים שיכשו מטלטלין לקי"ל מעוה על היתומים לפרוע חובת לבישס ע"כ ולי להכותן על שיפרעו קלמר לה נהירא לקלמן בפרק מי שהיה נשוי (לף עח:) נבי עובדא דקטינא לחבוי מפמע לנא כייפינהו לחבוי למפרע (לדרכה לחמרי ליה) לחי לחמרי ליה חמשין זוזי למי קטינא שלוקי שלוקוה לנמע לה כייפינן להו היינו דילמך מפמע ולחי לכי לחמרינן מעוה על היתומים לפרוע חובת לבישס מעוה לדרכן קלמר לבל לה כייפינן להו וכ"כ רש"י ז"ל: **נרסי'** בנמ' [לף פו:] בעא מינית רמי בר חמא מרב חסדא היכי דמי אי נימוך ולא תתנדסי בו מנא לחבר שלשים יום והלכה והניחתו בנכי רשות הרבים מהו. כלומר ועומנו שס לחבר ל' יום. ולחמרי בליסנא בתרא מנורשת מלרב נחמן לחמר ר"נ לחמר רבה בר לבוה הלחומר לחבירו מסוך פרה ולא תקנה לך מנא לחבר ל' יום קנאה ולחבי עומלת בחנס. כלומר ונכי רש"ר בחנס למי. ולחמרינן לדרבה היה מנורשת מלרב ושמואל לחמרי והוא שנבורים ומונחים ברה"ר. כלומר נבי מתני' לתנן [לף פא.] כל **הקולס בהס זכה. לנמע רה"ר לא קנה ליה לבעליס מידי לנ"ש מנביהו. [מאי נינו רה"ר** היינו נכי רה"ר]. **הלכך לחבר שלשים ינו ברשותה הוא כדי שיחולו נירושין** ומסדרינן לה רה"ר לחוד ונכי רשות הרבים לחוד. כלומר לנכי רשות הרבים היינו **סמוך לכותלים שלין לרך בני לנם לעבור שס והתחכך בכותלים** והך בעיא פירשה הרלב"ד ז"ל בחעכשיו ולחבר ל' יום והא לפשטינה לה מלר"נ לף היא בחעכשיו ולחבר ל' יום והזקיקו ז"ל לפרש כן לפי שהוא סבור לכלה נ"ל מעכשיו לפי הלכה ומנולתו משס חינה מנורשת להויא לה (ניטין לף כל.) כטולי ניטוך מעל נבי קרקע ועוד לפי מה שר"ל בלנה נ"ל מעכשיו לא קני לנעיל בפ' הלשה שנפלו לה נכסים [לף פב.] לחדינן כי לחתא רב חיתי נ"ר יוחנן הלומר לחבירו מסוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך מנא לחבר ל' יום קנה חפי' עומלת בחנס והא כי לחתא רבין נ"ר יוחנן לא קנה לא קשיא הא נ"ל קנה מעכשיו הא לנא שודא דדייני למאן דבעי יהיב) ועוד אי לאו דשני שטרות דבעלי חובות היוצאין ביום א' חולקין לא הוי נמי לוה ולוה ואח"כ קנה חולקין דהיינו טעמא דלוה ולוה ואח"כ קנה (ב"ב דף קנז:) דחולקין משום דשעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קאתו והכא נמי בששניהם יוצאין ביום אחד שעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קאתי ומש"ה תנן היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה וחד יומא באתרא דלא כתבי שעות כחדא שעתא באתרא דכתבי שעות דמי הלכך תרוייהו חד טעמא נינהו וחד דינא נינהו ולילא שינויא ביניייהו וכבר אבטיל ליה ההיא סברא ולילא למיסמך עלה הילכך בין שטר חוב וכתובה יוצאין ביום אחד בין ששניהן כעין לוה ולוה ואחר כך קנה בין מטלטלי בזמן הזה הואיל ושעבודא דתרוייהו בהדי הדדי קאתו ולילא דינא דקדימה לחד מינייהו אי לילא אלא מאי דשקיל חד מינייהו לבעל חוב יהבינן לאשה לא יהבינן דיותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא: אמר ליה רב פפא לרב חמא ודאי דאמריתו משמיה דרבא האי מאן דמסקי ביה זוזי ואית ליה ארעא וא"ל זיל שקיל מארעא אמרינן ליה זיל זבין את ואייתי הב לי א"ל לא ההוא דשמיע לך תולה מעותיו בעובד כוכבים הוה הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו לו שלא כהוגן * בגמ' וברא"ש א"ל רב כהנא לרב פפא וכן בערכין דף כב. אמר רב פפא פריעת בע"ח מצוה (ג"א) א"ל רב פפא לרב כהנא לדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר לא ניחא ליה למעבד מצוה מאי א"ל תנינא בד"א במצות לא תעשה אבל במצות עשה כגון שאומר לו עשה סוכה ואינו עושה (עשה) לולב ואינו נוטל היו (דף פו:) מכין מלר"נ לחמר קנה חפילו עומלת בחנס כלומר לחע"נ ללא ג"ל מעכשיו (לף קני) על לחבר ל' יום כי קיימא בחנס קני לחסבינן לה כילולו ברשותו ממש היא וקנה לותה במסיכה רלסונה כיון שעליין ברשותו היא: ו לענין הלכה כ' בחי' הרשב"ץ ז"ל לנכי לרמי בר חמא ורב חסדא סברי להא לר"ג בלנה ג"ל מעכשיו היא חנן לא קי"ל כהי להא לסקיקא בסוף פרק הלשה שנפלו לה נכסים [לף פב.] לבלנה ג"ל מעכשיו לא קנה לכך כי היכי לקיקום לן הא לר"נ כהלכתא מוקמינן לה בלחמר ליה מעכשיו ולא כסבריהו לרמי בר"ח ורב חסדא. הלכך לענין ניטין אי ג"ל עכשיו ה"ז מנורשת ואינה מנורשת בין הניחתו בנכי רה"ר בין הניחתו ברה"ר ממש למספקא לן בילמא תנאה היו ואי לא ג"ל מעכשיו אינה מנורשת כלל לנילי רה"ר ופימטה ואנס אינס מקומות אלא סיקום לה מלין חנך. ולנילי לא מחוור לי הא פסקה מסוס לנעיל בפ' הלשה נלו מסקנא לנמרא היא לבלנה מעכשיו לא קנה אלא לר' ג"ל קנה מעכשיו אלמא כל ללא ג"ל מעכשיו לא קנה. ואין פילושו מחוור להא קי"ל בקילוסין (לף נט:) ובניטין (לף עב.) למעכשיו ולאחר ל' יום ספיקא היו אי היו תנאה או מזרה וכיון שכן הכא בסנניין לסקלינן ועריין נלי רשות הרבים היא ואי לא היו אלא ליענן במאי חסבינן ליה אי כתנאה אפי' היו כרה"ר מאי היו להא מעכשיו מנורשה לה ואפילו נשרף בניתייס מנורשה לנתינה לסס נרושין נמורין היא ובתנאי אלא יחזור בו בינתייס ואי כחזרה חסבינן ליה ג"כ מעכשיו כמאן לליתיה למי וכן נמי הא לר"נ אי במעכשיו היא אלא לנס לנקט לאו לוקא למאי אנא לנס לפילוגי עומל ברה"ר ממש או לפילוגי ברשות נותן נמי קנה וכלמוכח בר"פ המפקיל (לף לד.) והיינו טעמא מסוס לנופה קני מסיוס ופירש לאחר זמן כלמוכח בפרק יש נוחלין [לף קלו.] בהחוא לכותב נכסיו לבנו לאחר מותו ול"כ היכי מסמע בסנניין לדוקא בחנס הוא לחמר הכי חבל לא ברה"ר. לפיכך נרחה לבעיין בלאו אחר מעכשיו הוא ומבריון לכל אלא יאא מרשותה מנורשת ומ"ס מיבעי ן לי נילי רה"ר אי ברה"ר ממש אין אדם מוחזק בממון נמור אלא יאא בו מרשותו כלאחריון עלה למתני' לנעיל [לף פ:] והוא שנבורים ומונחים ברה"ר או לילמא אינו יאא בחס מרשותו אלא הרי הוא כחנס שאין ממון אלו יאא בו מרשותו והלכך נמ זה אינו רולין אותו ביום ל' כילולו הוא עומל ברשותו ואפי' מנורשת בקבלה לשמונה שברי לא יאא מרשותו ואין זה כטולי ניטוך מע"נ קרקע מסוס להכח הא לינח נתינה לסס נירושין אלא שאינו רוצה שיהולו הנירושין על לאחר ל' ופשטינן לה

יוחנן לזרבי יוחנן מפרקינן ומסקינן לזרבי יוחנן בזלא ימר מעכשיו לא קנה וכיון דלאו מסקנא דגמרא היא וחזינן דרמי בר חמא ורב חסדא סברי דהא דר"נ בזלא ימר מעכשיו היא לומר דרב נחמן לא ימרהחלא במעכשיו וכיון דר"נ לקי"ל כוותיה בדיני ימר לאפי' בזלא מעכשיו קנה ורמי בר חמא ורב חסדא הכי ס"ל נקיטינן כוותייהו לאפילו בזלא מעכשיו קנה ולענין ניטין מנוסחת. ולא ירדתי לסוף דעת הרמב"ם שכתב בהל' נירושין פ"ט דבזלא מעכשיו מנוסחת וכמשוך פרש זה כתב בפ"כ מהל' מכירה דבזלא ל"ל מעכשיו לא קנה: **מתני' המושיב אשתו חנונית.** למכור יינו ופירותיו בחנות: **אפוטרופא. להכנים ולהוציא פירות ולמכור פועלים וליפח וליתן** והיו לינה לאו דוקא בחנותו לכל חלס נמי **שמינה אותו לפוטרופא מעכשיו** כל זמן שירצה כלתנן **כפ' כל הנכסין** (לף מה.) ואלו נכסין בזלא בטענה וכו' והלפוטרופין ונקט חנותו לרבותא בזלא תימא לכיון שיש לה להסבא כשתובעת כתובתה בזלא תסבא בזלא בסוף וכשכריה לרבי שמעון בזלמר בסיפא למתניתין בזלקמן בזלהיכא תובעת כתובתה אין שיורשין מחזירין אותה על לפוטרופין: **רבי אליעזר אומר אפילו על פילכה ועל עיסתה.** כלומר לפילו בזלא הוסיפה חנונית ובזלא מינה לפוטרופין מעכשיו חס עכבה כלום מפילכה ועיסתה וכגמ' לימבי לן ר"ש לא ע"י גילגול בזלמר **יום קמז** **דמעמיה לת"ק בזלמר למעכשיו על הלפוטרופין ולא על פלכה ועיסתה ולפילו ע"י גילגול שכועת** הלפוטרופין מסוס בזלין חלס בר עס נחס בכפיפה ומניח בזלמר ליה כיון בזלא בזלייקת כולי חאי בזלא מניחן בזלאור בהדך **ולתא ר"ש למימר היכא להוסיפה חנונית מנו למעכשיו מהלפוטרופין מעכשיו נמי על ידי גילגול על פלכה ועל עיסתה למגלגלין** בברכן. או לכתחלה בזלמר **לפילו לא מנה לפוטרופין מעכשיו על פלכה ועל עיסתה שהרי לפוטרופין הוא** זה ומסקינן בר"ש לפילו לכתחלה בזלמר ומשמע למסקנא ע"י גילגול מולו ליה רבנן למגלגל עליה על פילכה ועל עיסתה בזלית לן למימר בפלגיני כולי חאי: **גמ' חזינן לרבוותא וכו'.** בזלקמני סיפא במתני' לזלקמן [בף פז:]: **לאפוקי מדר"א ומחלוקותו.** בר"ז שחיה תובעת כתובתה חיוה נשבעת בזל על פלכה ובזל על עיסתה ובזל על לפוטרופין: **ועוד דסוגיא דשמעתא כתנא קמא אזלי.** בזלמר עלה במתני' לכשמוך שכועה מחי עבידתה בר"י חמר רב על אותו עד שתצא נפשו: **מתני'** המושיב את אשתו חנונית או שמינה אפוטרופא הרי זה משביעה כל זמן שירצה לא הושיבה חנונית ולא מינה אפוטרופא ה"ז אינו יכול להשביעה רבי אליעזר אומר אפילו על פלכה ועל עיסתה: **גמ'** חזינן לרבוותא דאמרי לית הלכתא כת"ק ולא כרבי אליעזר אלא כר"ש דקתני סיפא (דף פז:) ר"ש אומר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה ואמרינן ר"ש אהייא ואסקה רב פפא (דף פח:) לאפוקי מדרבי אליעזר ומחלוקתו למימר דהלכה כרבי שמעון ואנן סבירא לן דהלכה כתנא קמא דהוא סתם מתניתין וקיימא לן בכל דוכתא דלא אפסיקא הלכה בהדיא דהלכה כסתם מתניתין והכא לא אפסיקא הילכתא בהדיא דרב פפא לא אתא לאפסוקי הלכתא אלא לפרושי בעלמא הוא דאתא והכי אמר רב פפא רבי שמעון לאפוקי מדרבי אליעזר ומחלוקתו קאתי ולעולם הלכתא כתנא קמא ועוד הא קתני לה גבי הילכתא פסיקתא דתנן ואלו נשבעין שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופין והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ובן בית וקי"ל דהני כולהו הילכתא נינהו ולא מצית למימר דהאי אשה אלמנה היא דאשה סתם קתני בין אלמנה בין א"א (* ד"ת מ"ז ועוד דלא קתני הכא הנושאת והנותנת בתוך הבית כשתובעת כתובתה) ועוד דסוגיא דשמעתא כת"ק אזלא הלכך הילכתא כת"ק דאמר המושיב אשתו חנונית או שמינה אפוטרופא ה"ז משביעה כל זמן שירצה: (דף פו:) **מתני'** כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אינו יכול להשביעה אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביע לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים אבל יורשיו משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאים ברשותו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיא אין היורשין משביעין אותה ואם נעשית אפוטרופיא יורשין משביעין אותה על

יום קמז ע"כ: **[או לכתחלה קאמר].** לכל ע"י גילגול לא ליכפת לה שהרי נתחייבה **לו שבועה ומה יקפה לה גילגול חס לא עכבה כלום: מתני' כתב לה נדר ושבועה וכו'.** כתב לה לאו דוקא והוא הדין בחמירה לכל שהוא פטור או מחילה בחמירה בעלמא סני כלקיתא פ"ק דקדושין (דף טז.) וכן כתב הריטב"א ז"ל: **נדר.** אע"ג דנדר לא תקנוהו חלא לגלמנה מפני שהיתה מקילה בשבועה ומוריש שיתרה דקא טרחא קמי יתמי **ונמצנו מלהשביעה ויתקיים ר"נ חזקן שתהא נורלת** והגדר הוא שאומרת **יאסרו כל פירות שבעולם עלי חס עיכבתי משלך כלום** ואלו הכא חמרינן עליך למשמע נרופה מכל מקום כיון שהגדר הוא להקל עליה והיא הוא בשבועה חס לא פטרה בפירוש משתיכם היה יכול לומר לה לא פטרתיך חלא מן השבועה אבל בעלמא כל שחייב לחביריו שבועה ופטרו ממנה הרי פטור מכל נדר וכן חיפכא וכן כתב הריטב"א ז"ל ומיהו נרחה שחס נתחייב שבועה לו ממקום אחר שיכול להשביעו נס מתה שפטרו על ידי גילגול מלכתב הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל בחלופי מנהגי בחבורהגחונים ז"ל השכימו רבותינו ז"ל שטר שים בו נחמנת יכול לגלגל חותו על מקום אחר (והרב ז"ל חוזר על פירוש השנה בשבילם ומנץ נשם לפוטרופין שנעשת בחיי בעלה לאחר למשביעין חותה על לפוטרופין: **[בבאן** השמיטו הר"ן ז"ל חתשה לפין. וזשו מנמוקי יוסף בשקום שהשמיטו הר"ן ז"ל]: **גמ' איבעי להו ר"א ע"י גילגול קאמר או לכתחלה ת"ש וכו'.** ע"י גלגול **שנשבעה על הלפוטרופסות** ומגלגל עליה בזלותה שכועה שתשבע על פלכה ועל עיסתה חבל לכתחלה (כר"ן) לא : **בכפיפה. בתוך קופה לחת** והכי לימא בירושלמי [הלכה ד] מ"ט לרבנן שאם לתה לומר כן לין שלוש שכרה כלים מלי לת עביד לה כש"ה לו כש"ס מסתברא לפילו כש"ה לינה שאם לי לתה לומר כן לין שלוש בבית לעולם

סיוע לפירוש מן התוספתא): **אבל משביע וכו' ואת אלו הבאין ברשותה.** פירש בתוספתא אלו הבאים ברשותה כל שמכרה או נתנה להם **כתובתה והשבועה היא שבועת היורשים [המפורשת במסכת שבועות והיינו שלא** מצינו ושלא לומר לנו שמטר זה פרוש ונם אלו שמכרה להם **נשבעים שבועת היורשים]** לא היא מתה וכמו שפירש"י ז"ל לשם היא בחייה לזיל יפטרנו הלקוחות שמטר זה [לינו] פרוש והלא למחר תאמר שהיא פרועה ומהימנת מנו שיכולה לחזור ולמחול וכן הדין במלוה הלכך ערוכה היא זו המלוה ליפטע בעמסם לאכל במקום שלינו יכול למחול כנון [לף פה:] מכנסת שטר חוב לבעלה נם הינה נאמנת לומר שהיא פרועה והרי הוא כאילו מת המוכר ונובה בשבועה לוקח בין מן הלקוחות של לוה בין מיורשיו וכ"כ הרמב"ן ז"ל: **אבל יורשיו משביעין וכו'.** לא באת לנבות מהן **שהרי לא פטרה אלא ממנו לא תנבה כתובתה בחייו** והא לאמרי' שנובין יורשיו בשבועה לוקימנא בשם' שבועות [לף מח.] כשמתה היא תחלה שאילו מת הבעל תחלה הרי מת לוה וחל"כ תלוה שאין היורשין נובין כלום שכבר נתחייב מלוה שבועה לבני לוה ואין לסם מורים שבועה לבניו: **ולא ליורשי ולא לבאין ברשותי.** משמעינן הך סיפא דס"ל לתנא למתני' לכי היכי למהני נחמנת לנבי לוה נופיה הכי נמי מהני על יורשי לוה ועל הבאים מכחו מפום דיורש כרעא לבעוה הוא והרי היא כאילו הנכסים ברשותו של לוה עדיין בשעת נובייתן ומיהו על באים מכחו למשמעינן מדתני הכא ולא לבאים ברשותי לא מיירי בלקוחות ובמקבלי מתנות למקום אחר לאחריות אינו נאמן וכן הסכימו הנאונים כולם וכן נעת הרמב"ם ז"ל לנבי יורשים לוקח מהני נאמנות ולא לנבי לקוחות וכלי למנוע זכות לבכריהם ז"ל הוצרך הרמב"ן ז"ל לחלוק עמהם בספר הזכות ליאמ מאנם זו ופירש להני בחין מכחו לאו דומיא להני אחריני שפירשנו שהם לקוחות אלא הני הם לפוטרופוס שמינה על נכסיו או נתן נכסיו במתנת שכיב מרע לכיורשין שיוכ רבנן: **הלכה מקבר וכו'.** הרמב"ן ז"ל מלא בתשובה לרי"ף שפירשה לבבא זו [לאריכא] בשלא פטרה הבעל כלל ולפ"ה כיון שלא הבשיעה ולא נוה להבשיעה פטורה וכתוספתא ובירושלמי פירשוה למתני' נופא אלא לאיכא למוקי להאמינתא לאמר אין לי ולא ליורשי כתב הרב בעל העיטור ז"ל חזינן בחיבור הרב תשובת ריי"ף לתתיזל קמיה אם היתומים מבשיעין את האלמנה על מה שנשתה ונתנה בחיי בעלה אם מת בעלה ולא הבשיעה והבשיעה פלונתא היא בין בעלי הוראה איכא מאן לאמר הלכה כשתם מצנה המוכיח את חבתו וכו' ואיכא לפסוק הלכתא כר' שמעון לאמר תובעת כתובתה יורשין מבשיעין אותה תובעת כתובתה יורשין מבשיעין אותה ולעתו נוטה שהלכה כשתם מצנה שאם מת בעלה ולא הבשיעה נתנלה לעתו שכבר מחל לה ומפ"ה לאמרינן הלכה מקבר בעלה וכו' לבל יין מבשיעין אותה לשעבר מפום שבעלה כבר מחל לה ולא נהירא לן ומסתברא לפלונתא לחנן וכני כהנים נדולים היא וכשתנבה כתובתה תצבע על הכל עכ"ל ופסקן של לבריה ז"ל וקאי לריבשת לע"פ שלא לאמר יין לי [שלא בלא נדר ובלא שבועה שתם] לא מיבעיא היכא שאינו יכול להבשיעה אלא אף יורשין יין מבשיעין אותה על תפוטרופיא שעשתה בחיי בבעל ולא"כ היכא תובעת ובלת לנבות כתובתה מהם וכלפרי' וכלמוכח בגמ' [ובפלונתא לחנן וכני כהנים נדולים] לי נמי מבשיעין אותה היינו אם עשתה לפוטרופיא לאחר מיתת בעלה או אם בלת לנבות מבשיעין אותה לפילו אמה שעשתה בחיי בעלה ולפרישית ותרוייהו איתנהו ולי קאי לאמנינתא שפטרה אמנו [ומיורשיו] לפילו נעשית לפוטרופיא לאחר מיתת בעלה פטורה ודוקא בשמנה לפוטרופוסות בחייו ונמצך לפוטרופוסות שלא לאחר מיתה לי נמי שמנה אותה עליה בפירוש אבל יתומים שהוציאו אותה לפוטרופיא על עסק זו אינה בכלל לנכסים של יתומים הם והם מוציאין אותה לעשתם בנכסיהם ונשבעת להם כל זמן שירנו. כן העלה הרמב"ן בחילוסיו: **שבועה מאי עבידתיה.** לאמר לה נדר ושבועה אין לי עליך למאי צריך לה שימנות זה: [לף פז.] **על הפוגמת.** כלומר בשתני שהיתה חייבת להשבע והשתא נפטרת בשימנות זה **וכ"ש שנפטרת מבשועת לפוטרופיא** לא יתי עלה אלא בטענת שמא והוא הין לענין הבא ליפרע מנכסי יתומים לנריעת טופי תפונמת אבל מבשועת על **לאחר שמעיליה שהיא פרועה** כתב הרלב"ל ז"ל אלא שימנה מן הסתם לנבי להימנה טופי מנפשיה טופי מעל אחר לא שימנה וכתב הריטב"א ז"ל שלעת הרמב"ן ז"ל כן ואני רואיתי הרא"ם ז"ל שאינו סובר כן: **לשעבר מאי עבידתיה.** הא לאמרינן במתני' לאין **מבשיעין אותה לשעבר על מתי קרוי לשעבר שתנאי שלו מועיל בהם** ולא לאמרי' נכסי יתמי ניהנו:

לכרגא. כסף גולגלתא צריך לאסקה לו מזונות צריכין לה: **מזבנינן בלא אכרזתא.** שאין צריך למסות בחלה העניינין לכבלל מזוני נינהו ועל היתומין לפרוע כמו שעשה הבעל בחייו והוי זה ככל לבר שצריך לנכסי יתומים לוקחי מוכרין לוקח בלא הכרזה כלמוכח מהסיפא לפרק שום היתומים [לקמן כב. ועי' לקמן פז. בתוס' ד"ה לכרגא]: **תני אבא שאול וכו' בין דלא נדר.** כלומר בין שאמר לאחר מן הלשונות הללו הבעל לאשתו תהיה נאמנת בלא נדר לו נקי נדר מנכסי לו מנכסיך לאין שורת הדין להוי פטורה בין ממנו בין מיורשיו מ"מ כיון שלא כתב כן בפירוש אין עוקרין מפני לשון זה שמתוס תקנתא דרבנן לאמרי הכא ליפרע וכו' לאכל היכא לכתב לה בפירוש בין ממני בין מיורשי הלכתא כשתמת למתני' למהימנא בתובעת כתובתה ללא משבעינן לה לפלוגי בהא בגבות מן היתומים ולפלוגי פונמת נאמנת למתן ללוה לכתב למלוה נאמנת ממנו ומיורשיו כשמת לוה וכח למלוה ליפרע מן היתומים יפרע לפי שלא בשבועה הלכך כשמת מלוה לאחר מיתת הלוה יתומים של מלוה נפרעים מיתומים של לוה לכיון שלא היה המלוה חייב שבועה לבני לוה לא מצינן למפטר מטעם לאין לאדם מורים שבועה לבניו זה לעת הרי"ף ז"ל והרמב"ם ז"ל והגהות ז"ל והרמב"ן ז"ל: **אבל** לעת ר"ח ז"ל וכל חכמי נרבונ"ה ז"ל לאפי' נאמנות מפורש לן מהני בתובעת כתובתה כלמשמע מפסטו מילתיה **לאכא שאול לאמר** לאכל מה שעשה וכו' לפיכך הלשה כשתובעת כתובתה חייבת ליפרע וכן המלוה כשבא לגבות מבני לוה הילכך אם מת מלוה לאחר לוה אין בני מלוה יכולין לגבות כלום מבני לוה שהרי לאפיסם היה חייב ליפרע ואין לאדם מורים שבועה לבניו ויש להם רשויות מלמוקמינן לקמן [לקמן פח:] מתני' כר"ש ור"ש כאכא שאול בן אימא מריס: **והיכא** שהמלוה כתב נאמנות ללוה לכל אימת שירצה לאמרת פרענך ליה להאי שטרא מעיקרא עלי קי"ל שכל תנאי שבממון תנאו קיים ולכך מהימן ואפילו לן כתב ליה מהימנת עלי ועל יתרתי מהימן על היתומים משום לכשבח ליה היתומים הרי הוא כקרוב מטעם הנאמנות למאי טעמיך ליה הוה לך למקרעיה או למכתב שובר אמר להו מהימנותך לכתב לי סמכי ומיהו כיון ללן כתב ליה מהימנת ואפילו משבועה חייב ליפרע להם מענין למימר למהם [לן] היתומים לאי לאו היימנותיה לן היה נאמן בשבועה לפטורי מחיוב השטר ולשכחן נמי בעלמא לאמרינן מאי נאמן נאמן בשבועה כ"כ רבינו לאפסי ז"ל והכי כתב מרנן ורבנן הלי

וה"מ בבא ליפרע מנכסי יתומים אבל יתומים שבאו ליפרע מן הלוה בשטר שיש בו נאמנות ללוה כגון מלוה דכתב ללוה כל אימת דאמרת פרענא להאי שטרא מהימנת עלאי כדאמר ליה פרענא מהימן דקי"ל תנאי שבממון קיים ואפילו מת מלוה ונפל ליה שטרא קמי יתמי ואמר להו כבר פרענא לאבוכון מהימן ואע"ג דלא כתב ליה מהימנת עלאי ועל ירתאי מאי טעמא דשטר מעקר עקיר דלא מצי למימר ליה אי פרעתן הוה לך למיקרע שטרא אי נמי מיכתב תברא עילויה משום דא"ל אנא אהימנותא דכתבת לי סמכי הלכך ל"ש גבי דידיה ול"ש גבי ירתיה כי אמר פרעתיה נאמן אלא מיהו * נ"א בעי שבועה נאמן ובשבועה דכיון דלא כתב ליה מהימנת אפילו משבועה לא פטרינן ליה משבועה דחיישינן דילמא הכי א"ל מהימנת עלאי לבטולי לשטרא דילי ולהוי כמלוה על פה דאילו מעיקרא כי אמר שטרא פריעא הוא לא כל כמיניה ואי א"ל אשתבע לי דינא הוא דמשתבע ליה ושקיל ולא מצי איהו אשתבועי ואפטורי אבל השתא דכתב ליה כל אימת דאמרת שטרא פריעא הוא מהימנת עלאי ולא פטריה משבועה איכא למימר מאי נאמן דקאמר ליה נאמן לבטולי שטרא ולא אמרינן ליה לאו כל כמינך דמבטלת ליה לשטרא דאי שטרא פריעא הוא איבעי לך למקרעיה או למכתב עליה תברא אלא כדאמר פריעא הוא בטיל ליה לשטרא והוה ליה כמאן דטעין ליה מלוה על פה מנה לי בידך וא"ל אידך נתתיו לך דמשתבע שבועת היסת ומיפטר ואשכחן נמי לשון נאמנות כהאי גוונא דאמרינן (ב"ב דף ע.) בעא מיניה רב עמרם מרב חסדא המפקיד אצל חבירו בשטר וא"ל החזרתיו לך מהו מגו דאי אמר נאנסו מהימן כי א"ל החזרתיו לך לך מהימן או דילמא אמר ליה שטרא בידי מאי בעי אמר ליה נאמן ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי אילו א"ל נאנסו מי מצי א"ל שטרא בידי מאי בעי ולאו שבועה בעי הכי נמי מאי נאמן נאמן בשבועה הלכך האי מלוה כיון דכתב ליה ללוה מהימנת עלאי סתם ולא פטריה משבועה בהדיא אמרינן יד בעל השטר על התחתונה והאי נאמן דכתב ליה לבטולי לשטרא הוא דכתב ליה הכי אבל מידי שבועה לא מיפטר והכי [שדר] רב האי גאון ז"ל: הלכה מקבר בעלה לבית אביה וכו': יורשין משביעין אותה [* גי' ד"ת על העתיד לבא אבל אין משביעין אותה] לשעבר אבל בין מיתה לקבורה משביעינן לה ורב מתנא אמר אפילו בין מיתה לקבורה לא משביעינן לה דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא פירוש דאי מכרוי אתי מיתא לאינוולי הכא נמי אי אמרת משבעינן לה על מה דזבינא לקבורה לא מזבנא ואתי מיתא לאינוולי הילכך לא משבעינן לה וכן הלכתא:

מתני' הפוגמת כתובתה. כלומרש"מ ולזיל בתרי' נופה: לא תפרע. הסמ"ג הלכ' כסבועה בגמ' [דף פז:] מפרשינן טעמא מפני לפרע לייך למפרע לא לייך ורמו רבנן עלה שבועה כי היכי לתקון: **עד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה.** מפרשינן בגמ' טעמא כדי להפיס לעתו של בעל: **מנכסים משועבדים וכו'. מפני לפי הוי גבי מן הלוה נופיה והוה טעין ליה לשקבע לי ללא פרעתיך לחמרינן בשבועת [דף מא.] למשביעינן ליה ואי לא טעין לא טענינן ליה הואיל ונקיט שטרא לכל בשביל לקוחות טענינן לימלמא אי הוה גבי מן הלוה הוה טעין ליה לשקבע לי ללא פרעתיך ובעי לשקבועי השתא לאן טענינן לפתח פיך לאלס הוא: ומנכסי יתומים ונפרעת שלא בפניו.** כולהו מפני לפי טעמא כך כתב רש"י ז"ל. ונ"ל שלמד ז"ל שמפני לפי טעמא הוא מלחמרינן בפ' שבועת הדיינים (דף מא.) לפי מלן לפיק שטרא לחבריה ואמר שטרא פריעה הוא לחמרינן ליה ללוה כל כמיניה זיל שלים ואי אמר ליקבע לי לחמרינן ליה ליקבע ליה אמר ליה רב אחא בריה לרבינא לרב לפי מה בין זה לפנים שטרו ומלחמרינן מה בין זה וכו' משמע לכי אמרי למקבע שבועת המסנה היא ולא היקל לפי לא טובא ליכא בין זה לפנים את שטרו ללא ולפי שבועת המסנה היא ולא מצינו לה רמז במסנה אם שנאמר לשבועת נכסים מסועבדים ויתומים ושלא בפניו לפי טעמא הוא וכמו שכתב רש"י ז"ל: **ואע"ג דכתב לה בעלה נאמנות וכו' ומסתיין הדין סברא מהא דגרסינן בפרק האשה שנתאלמנה (דף יט.) כו'.** הטיב עליו הרז"ה ז"ל וכן לכריס הללו מחוורין משום דהסיק לפרק האשה שנתאלמנה לא מוכח ללא בשקלקם הסעבוד לנאמנות לכבי לפי ולפי ולא כל כמיניה לבל כל שקלקם כתיבת הנאמנות לסעבוד בכי לפי ולפי נוכח שלא בשבועה שהרי על לעת כן שעבד נכסיו והיינו לתניתין לתנן גבי ומשבועה לין לי ולא ליורשי ולא לבחים ברשותי לא עליך ולא על יורשיך ולא לבחים ברשותיך לינו יכול להשביעה לא הוא ולא ליורשיו ולא לבחים ברשותה לא היא ולא יורשיה ולא לבחים ברשותה ומפרש בתוספתא הלא כן הבחים ברשותה כל שמכרה או נתנה למה במתנה ומשמע ולפי שכך יש לנו לפרש בחיס ברשותו כל שמכר או נתן למה במתנה וכיון שלעת הרב הלפסי ז"ל לחבא שאול מוכח במסנתינו לכיון שפטרה בפירוש נוכח מן היורשין שלא בשבועה כך יש לנו לומר שנוכח מן הלקוחות שלא בשבועה שהוא לפי והוא הטעם ומיהו ולפי לכברי **לחומר לחבא שאול** פליג לחמתי' שלין שום פטור מועיל לבא ליפרע מנכסי יתומים הלבר פשוט שלינו מועיל נ"כ לבא ליפרע מן הלקוחות לכי היכי **לחמר לחבא שאול** לבל מה לעשה שהרי לחמרו [וחכמים הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרעו שלא בשבועה כך יש לנו לומר לבל מה לעשה שהרי לחמרו חכמים בא ליפרע מנכסים מסועבדים לא יפרע שלא בשבועה: [דף פז:] **רבי שמעון אומר כו' אינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה.** מסקינן בגמרא [דף דף פח:] ללפפוקי מלר' לליעזר ומחלוקתן לחת כלומר שלינה נשבעת לא על פלבה ולא על עיסתה ולא על לפפוטרופסות ולא קי"ל כר' שמעון וכמ"ש למעלה: **גמ' פוגמת כתובתה בעדים. שתקבלתי מנה וכפני עליס קבלתי: מי אמרינן אם איתא דפרעה טפי בעדים הוה פרע. להמ לך ולייתי עליס לפרעון מנה קמח: או דילמא לאו משום דדק הוא אלא אתרמויי אתרמי. לימו עליס שתס בהמות זימנא: ובגמרא איבעיא לן פוגמת כתובתה בפחות משוה פרוטה.** כלומר שמלקלקת בחשבונה הרבה ומנרפת לפי פחות משוה פרוטה מי אמרינן כיון דקא לייקי כולי הלי קנסוה לקלרה לו לילמא לעולמי מערמי ומלקא בתיקו וקי"ל לכל תיקו לממונא חומרא לתובע ולולא לנתבע היללך לא תנבה שלא בשבועה והרי"ף סמך לו על סתם מתניתין: **פוחתת כתובתה מהו. היתה כתובתה אלף זוז כתוב בשטר והוא לומר שתקבלתי כולה והיא לומרת לא שתקבלתי כלום אבל מודה לי שלא שתניתה עמי לכשתובתי אלא מנה: מודית במקצת.** שנתקבלה קלת: **במאי גביא.** לפי' הטוס מנה: **בהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא. שהיא לומרת מזוייף הוא:**

מתני' הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים והנפרעת שלא בפניו לא תפדע אלא בשבועה * בד"ק כאן הציון גמ' ולקמן קודם תי' ואע"ג ליתא גמ' וגם הציון מתני' ותי' גמ' דלקמן ליתא שם רק פיסקא הפוגמת כתובתה כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מנכסים משועבדים כיצד מכר כל נכסיו לאחרים והיא נפרעת מן הלקוחות לא תפרע אלא בשבועה: **גמ'** * לשון הרי"ף (ג"א) ואע"ג דכתב לה בעלה נאמנות לא תפרע אלא בשבועה דלא מהניא נאמנות אלא היכא דהמניה לוה למלוה עליה דידיה ועל ירתיה בתריה אבל היכא דאיכא עליה חוב לאיניש אחרינא או כתובת אשה או לוקח דזבן מיניה לא מהניא ומסתיין הדין סברא מהא דגרסי' פרק האשה שנתאלמנה (דף יט.) אמר רב יהודה אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן ואמרינן דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא לאו כל כמיניה אלא דקאמר מלוה תבא עליו ברכה וכו' אביי אמר לעולם דקאמר מלוה וכגון שחב לאחרים וכדר' נתן דאמר ר' נתן מניין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו מניין שמוציאין מזה ונותנין לזה ת"ל (במדבר ה':ז') ונתן לאשר אשם לו אלמא כל היכא דחב לאחרים וליכא גביה מהיכא דפרע אין הודאתו הודאה והא נמי דכותה: **מתני'** מנכסי יתומים כיצד מת והניח נכסיו ליתומים והיא נפרעת מן היתומים לא תפרע אלא בשבועה: ושלא בפניו כיצד הלך לו למדינת הים והיא נפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה (דף פז:) ר"ש אומר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה: **גמ'** איבעיא להו פוגמת כתובתה בעדים מהו אי איתא דפרעה בעדים הוה פרע לה או דילמא אתרמויי אתרמי ליה ומסקנא בין כעדים בין שלא בעדים לא תפרע אלא בשבועה איבעיא להו פוחתת כתובתה מהו מי אמרינן היינו פוגמת או דילמא פוגמת מודה במקצת והא לא מודה במקצת ת"ש פוחתת בכתובתה נפרעת שלא בשבועה פוחתת

באומרת אמנה היתה ביני לבינו. הסטר היה נכתב ונחתם כהוגן ובפני העדים קבל עליו הלף זוז לכל הוא החמין בי שלש לתקבענו הלף מנה: אחד מחייבו שבועה. על ממון שחילו היו שניס היה משלם עכשיו יכבע שהעל מכחישו: נשבעין ולא משלמין. מי שתובעין לותו נשבע שנחמר ולקח בעליו ולו ישלם מי שעליו לשלם הוא נשבע: כל הסטרות שעבול קרקעות הס ושין נשבעין על הקרקעות כלחמרי בשבועות (לף מכ:) ובשוחב (לף נז:) ונרחה לי לרמי בר חמא הוה סבירא ליה לוגא יהלם לקרא לאו לוקא הלא מי שבא להעמיד הלבר בחזקתו הרחשונה הוא נשבע ושלן הלשה בחה להעמיד חזקתה במה שבעבל חולק עמה ולומר שלא נפרעת הלא מקלת ום"ל נמי לרבי לחין נשבעין על הקרקעות על שעבודן נשבעין ורבא לא ניחא ליה בהכי והרשב"ץ ז"ל נלחק בשלן: **ואי** פקח הוא כו' יכיב לה כתובה בלפי סבלא קמא ובלפי סבלא בתרא **מיכיר העל הרלשון שב' פעמים פרע ויכול להעיד על פרעון הכתובה עם חבירו ועל פרעון הרלשון: יכולה למימר ב' כתובות הואי.** (כ' סטרות הוחי) כ' **סטרות היו עליך בפרעון הרלשון החזרתי לך ל' וכשניה לחר והרי העל רלשון מעיד לסייעה שמע שני הפורעונות לסס כתובה ולא לסס מלוה:** [לף פמ.] **דמודע להו. לסבלא קמא ובתרא לפני פרעון השני דעו שבבר פרעתי לה כתובתה בפני לחד מבס והיא כופרת ולחי רוצה לפרעה שנית לסס כתובה מיהו לי שני עדים בלבר ולתבע לת הרלשונים ויש לי עליהם על לחד ותתחייב שבועה לשולייתא וכיון לשולעינהו ולא מסייע לה הלי על קמא תו לא מציא למימר שתי כתובות הוו למילתא ללא שביחא הוא: ואיבא למיבעי הבא בו' כולהו חד טבסיסא איתי להו לאנקוטי חפצא.** זה שלא כלברי רש"י ז"ל שבתב כלן לי פקח בעל מביאה לידי שבועה לשולייתא **שהיא בסס או בכינוי ולוחזת ספר בידה כלחמר בשבועות וחמורה היא מלל** והוא עלמו ז"ל סותר פירושו לחמרי בהסולח (לף לה.) ול"ל לרבי ירמיה מלפתי לחרה בבית לין ושבועה חון לב"ל. ופי' רש"י ז"ל **שם שלה"ק ליה לשבועה חון לבית לין משום לבב"ל חמירא לחנקוטי חפלא: ואי לענין אפוכי שבועתא דבדרבנן מפכינן.** כלומר לבכופר בכל שמיחייב שבועת היסת שם רלה הנתבע מהפכה על התובע לבל בשולייתא היינו שבועות מוכה במקנת הינו יכול להפכה על התובע לע"ב לו יבבע לו ישלם: **הא נמי אע"ג דבדרבנן היא לא מיתפכה.** כלומר ללא מפכינן שבועה בדרבנן חלא בנתבע עליה לתובע לבל מתובע עליה לנתבע לל מן הטעם הכתוב בהלכות: **דקי"ל דבדרבנן אי לא משתבע לא נחתינן לנכסיה.** להכי לחמרי בפרק שבועת הדיינים (לף מל.) ולע"פ שיש לחלק ולומר להתם לוקא בשבועת הנשבעין ולל מלמין לעלה קיימינן בהשיל שמעתא לבל בנשבעין ונוטלין שתפסו ולל רלה ליסבע מוציחין מילס כיון שתפסו שלל כלין לף"ה כיון לבשמעתא להתם סמכו לה לפלונתא לר' יוסי ורבנן בגזל מניחת חרש שוטה וקטן לעל"נ לגזל מינייהו בילים כיון למלרבנן הוא לל מפקינן מיניה כך יש לומר נ"כ בלותן נשבעין ונוטלין שלין ליטול בלל שבועה שלם תפסו ולינם רוצים ליסבע לל נחתינן לנכסייהו שלל היו משמתי' להו כלעבלינה בגזל לרבנן ומיהו כ' הרמב"ן ז"ל למשתבר לזוקי בהתפסה מיניה מעות לבל תפסה מיניה מטלטלי כיון לנופייהו לל מקנינן (לל) מפקינן מינה והלר לל נביח שלל בשבועה ולחריס תירלן לע"מ שם היתה שלם זו חסולה על השבועה לפי שהי מלשולייתא מהפכין לותה על הבעל ונשבע ולל משלם לבל לי היוה מלרבנן שין מהפכין לותה לתקנתא לתקנתא לל עבדינן כלילתא התם ונוטלת שלל בשבועה שלל שהרב ז"ל לל תירלן כן לפי שלעתו ז"ל לכי חמרינן לתקנתא לתקנתא לל עבדינן היינו בנשבע ושלם לבל בנשבע ונוטל לע"פ שיין השבועה שלל מלבריהס נשבע הלה ונפטר שכך כתב בתשובה בפונס שטרו והוה חסול:

כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ואינה אלא מנה נפרעת שלא בשבועה במאי גביא בהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא אמר רבא בריה דרבה באומרת אמנה היתה ביני לבינו. ושמעינן מהא דאי לא אמרה הכין הוה ליה ההוא שטרא חספא בעלמא ולא גביא ביה מידי: ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה סבר רמי בר חמא למימר שבועה דאוריי' דכתיב (דברים י"ט:ט"ו) לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת ואמרינן לכל עון ולכל חטאת אינו קם אבל קם הוא לשבועה ואמר מר כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון אחד מחייבו שבועה אמר רבא שתי תשובות בדבר אחד דכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמין והא נשבעת ונוטלת היא ועוד אין נשבעים על כפירת שעבוד קרקעות אלא אמר רבא מדרבנן כדי להפיס דעתו של בעל (דף פח.) אמר רב פפא ואי פקח הוא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא היכי עביד דיהיב לה כתובה באפי סהדא קמא וסהדא בתרא ומוקי להו להנך קמאי בהלואה מתקיף לה רב אשי יכולה למימר שתי כתובות הוו אלא א"ר אשי דמודע להו. איכא למיבעי הכא מכדי קיימא לן דכל שבועתא דמתניתין בין שבועה דאורייתא בין שבועה דרבנן כולהו חד טכסיסא אית להו לאנקוטי חפצא בידא למאי הילכתא אר"פ אי פקח הוא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא ומאי נפקא ליה מינה דאי לענין אנקוטי חפצא בידא הא נמי מנקטין לה חפצא בידה ואי לענין אפוכי שבועה דבדרבנן מפכינן ובדאורייתא לא מפכינן * עי' ברי"ף פ' שבועת הדיינין הא נמי אע"ג דמדרבנן היא לא מיתפכא דלא מפכינן שבועה דרבנן אלא מנתבע לגבי תובע משום דא"ל אנת לית לך גבאי ולא מידי אי קושטא קאמרת דאית לך גבאי אישתבע ושקול הילכך אי בעי למשקל משתבע ושקיל ואי לא פקע אבל במחויב תובע שבועה לא מצי לאפוכי עליה דנתבע דכד אמר ליה אישתבע דלית לי גבך מידי או דפרעת לי כך וכך ותפטר יכיל האיך למימר ליה אנא לא בעינן אשתבועי ואפטורי ואע"ג דהא מילתא טבא היא לדידי לאישתבועי ואפטורי לא בעינא לה אלא את אי ניחא לך לאישתבועי ומשקל לחיי ואי לא זיל דלית לך גבאי ולא מידי ודמיא לההוא דאמרינן (דף פג.) כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו והאי תובעת היא ולא מציא לאפוכה לשבועתא אם כן למאי הילכתא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא ומסתברא לן דתשובה דהדין בעיא דאע"ג דלא מהני מידי לענין הני אנפי מהני לאנפא אחרינא דאי (* ד"ת

לא שנו. לכי מסתכא סקלי: שאמרו יתומים. סל לוה: לויתי ופרעתי. יסבעו לנו סבועה סלא פקלנו ולא למר לנו לכא ולא מנאלנו סובר כין סטרוניו סמטר זה פרוע ונוטלין: כאומר לא פרעתי דמי. לכיון לאמר לא לוה מוכה הוא סלא פרע והרי הסמטר מוכיח סלוה: לא שנו. סיורלין בית לין לנכסי לאס סלא בפניו: אלא מיהו חזינא לרבוותא זהו דעת רבינו חננאל ז"ל ואנן מסתברא לן וכו'. וכן לעת ברמב"ם ז"ל בפרק י"ג מהלכות מלוה ולוה: **מתני' הוציאה גט ואין עמה כתובה גובה כתובתה.** ואין יכול לטענן פרעתיך מפוס דלמלי כתובה מעמד ב"ל הוא וכגמ' מפרש [דף פט:] לקרעינן ליה לניטיו וכותבין לנביה ניטיו לן לקרעינהו לאו מפוס לניטיו פסולה (הוא) הוא אלא לאו תסלה ותנבי ביה זימנא לאחרינא: [דף פט.] **אבד גיטי. סלא הוצאתיו** בב"ל עליך **לנבות כתובתי על ילו כלתנן נובה כתובתה ולא קרעוהו ב"ל אלא לכל ממני: והוא אומר אבד שוברי. ככר הוצאתו בב"ל ונבו ב"ל הכתובה על פי הגט וקרעוהו ולי נכתב סובר על הכתובה סאס תבא לנבות מכח אלמנות לומר לא נתגרשתי ולא נפרעתי יהיה לי הסובר לעל**

יום קמח

מ"ז לא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא ואמרה לא משתבענא) קדמה ותפסה כתובתה בלא שבועה ואמרה לא מהדרנא ולא משתבענא כיון דקיימא לן דבדרבנן אי לא משתבע לא נחתינן לנכסיה ובדאורייתא נחתינן לנכסיה השתא דמייתי לה לידי שבועה דאורייתא אי אמרה לא משתבענא ולא מהדרנא ליה מידי דדידי שקילנא נחתינן לנכסה ומפקינן מינה בע"כ ואי שבועה דרבנן הוא לא מפקינן מינה: מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים וכו': תנן התם וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה יתומים ממאן אילימא מלוה השתא אבוהון שקיל בלא שבועה ואינהו בשבועה הכי קאמר וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה אמר רבי זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי נפרעין שלא בשבועה שכל האומר לא לויתי באומר לא פרעתי דמי: והנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה. אמר ר' אחא שר הבירה מעשה בא לפני רבי יצחק נפחא באנטוכיא ואמר לא שנו אלא כתובת אשה משום חינא אבל בעל חוב לא ורבא אמר רב נחמן אפילו בעל חוב שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו

כותיס על המעות והיו יריאים לשמור ניטיהם ומסתכלתו סרפתו וכן פרוזבוליהן ולין פרוזבול **מפורש פ' השולח נט** (דף לז:) **הגל תיקן פרוזבול** כו': **שני גיטין ושני כתובות. זמן כתובה לאשה קולס לזמן נט ולאחן וזמן כתובה שניה קולס לזמן נט שני: גובה** כ' כתובות **סרבי נרסה והחזירה וכתב לה כתובה שניה לאכל קלמו כ' הכתובות לנט לא סרבי כשהחזירה לא כתב לה כתובה ותנן בסיפא שני כתובות ונט** לין לה אלא כתובה **אחת למלנו שהכותב לאשתו כ' כתובות לינה נובה אלא אחת (לי משום לנרסה והלכתא הא תנן כתובה ושני ניטין לין לה אלא כתובה** אחת) שע"מ כתובה הראשונה החזירה: **ב' כתובות וגט. שקלמו שניהם לנט וכגמ' מפרש למאי כתב לה:** [דף פט:] **כתובה ושני גיטין. כתובה בניסואין הראשונים ונרשה והחזירה ולא כתב לה כתובה וחזר ונרשה:** [דף ק.] **כתובתה קיימת. שכתב לה כשהוא קטן ולנבי גר כתובה שכתב לה** בעודו כותי (ויפה) [ויהוא] שכבל לאחר שהגדיל לו נתנייר [לפיכך תנן שע"מ כן קיימה לאו לאו הכי מאי קמ"ל אפי' לא כתב לה מעולם יש לה עיקר כתובה]. (מן התוספות) וכן

ואכל ממני: **וכן בע"ח שהוציא שטר חוב. לאחר שביעית: ואין עמו פרוזבול. זה לומר שמטתו שביעית וזה לומר פרוזבול היה לי שלא תשמיטנו שביעית ואכל: הרי אלו לא יפרעו. חייסינן שמא ככר נפתה בגנו וזה שמטתו שביעית** למתן ניית ליה: **מן הסכנה. שנזרו**

מפורש בירושל': **גמ'** לוקמה שמואל במקום שאין כותבין בגמ' [דף פט.] לתרגין עלה למתני' ס"מ כותבין שובר לאי אין כותבין שובר ניחוש למאן דלר מפקת לה לכתובתה ונביא כה. כלומר בעלי מיתה לאילו **בתורת גרושה ולאי לא נביא להה קרעינן לניטיו וכי**

הלרח מפקח לכתובתה בלח גט תנן במתני' הרי לנו לח יפרעו ולוקמה רב במקום שאין כותבין כתובה ושמואל נמי לוקמה בשלח כתב לה ולפיכך כתב הרי"ף ז"ל לוקמה שמואל במקום שאין כותבין ומתני' לתנן לכתובה ואין עמה גט למשמע שבמקום שכותבין היא הא פריענא לה בגמ'. והקשו עליו לכאין למטעם לכותבין שובר לתיק עלה ולמן קי"ל לכותבין שובר שפיר קיימא מתני' לפי במקום שכותבין ועוד לכסוף פ"ק דכ"מ (קף יז.) ג"ר יוחנן הטוען לחר מעשה כ"ש לא לחר כלום ומוכח נמי ממתני' דהכא ופשוט לסוגיא דהתם דיטוח דלר' יוחנן לפי' במקום שכותבין הוציאה גט ואין עמה כתובה נוכח כתובתה ולפיכך כתבו בתוספות למתני' לפי' במקום שכותבין היא ולפשר לקייס לברי הרי"ף ז"ל לנהי דקי"ל כותבין שובר וקי"ל נמי דהטוען לחר מעשה כ"ש לא לחר כלום לפ"ה במקום שכותבין אינה נוכח כתובתה בגט משום דלריעא טענתה שהלכר מוכיח שפרעה והחזירה לו כתובתה והורע כח מעשה כ"ש ולותה סוגיא שבפ"ק דכ"מ כלר יש לותה הרמב"ן ז"ל בספר המלחמות ע"ל הרי"ף ז"ל הילכך נקיטינן דהוציאה גט ואין עמה כתובה במקום שאין כותבין **נוכח כתובתה דהיינו מנה מלחים** לתנלי ב"ל הוא והוא שהוציאה גט ממם לחבל בעלי הגט לא נגיח לחייטינן ללמל **ב"ל הגבוה על פי הגט וקרעוה** לגיטה ובמקום שכותבין אינה נוכח כתובתה אלא בשים כתובה עמה לחבל אין עמה כתובה לא לחיקרע ליה מעשה ב"ל והלכר מוכיח שפרעה והחזירה לו כתובתה: **ולענין** תוספת אם נאמן לומר פרענוי לפי שיטת הרי"ף ז"ל פשיטא דנאמן לאפי' בכתובה במקום שכותבין נאמן ובתוספת כל [מקום הוא] מקום שכותבין (הוא) ואפי' לכברי מי שאומר לר"י אפילו במקום שכותבין אמר ה"מ בעיקר כתובה שהוא תנאי ב"ל אבל בתוספת לא ועל"נ לאמר בר"ש אע"פ [קף נז:] תנאי כתובה כתובה אמי ה"מ למאי דאמי התם כגון מוחלת או מוכרת ואינך אבל נשאר מילי לא וכ"כ שם ר"ח ז"ל ואפי' לכברי מי שאומר לתוספת כעיקר כתובה היא ואפי' למאי דאמי התם ה"מ למהני בקולי וחומרי לכתובה אבל לטוען לאחריו לא לעיקר כתובה הוי מעשה ב"ל ותוספת אינו אלא כמלוה בעלים ורלוי מפה לאמרינן בפרק קמא דכ"מ [קף יז.] דשבחתי ברייה לר' מרינום כתב לה לכלתיה אינטלע למילתא בבתובתה ואמר להוחזק בפרן לאותו אינטלע הא לא הוחזק בפרן מהיכן לומר פרענוי ולפי שעה זו לא מיתוקמא בכתובה עלמה לאפי' במקום שכותבין אינה מהימנת אלא לאו בתוספת אלמא להא מילתא לאו בכתובה קמי ולימא למימר לערב שאני שאולו היה הבעל חייב בה אף הערב חייב (בה): **אי בעיא בהאי גביא** . בתמיה למלקתני **אין לה אלא כתובה לחת ולא קתני אין לה אלא כתובה לחרונה אלמא אי ניחא לה למטרף לקוחות מזמן לראשון טרפה: בזה אחר זה. זמנו של זה קודם לזה ושניהם על הלוחה לחת לו על מכר ל'**: **ביטל ב' את הראשון. ואינו טורף אלא מזמן ב' לכיון לכתב נשטרא בתרא לחליה נשעבודא קמא: דאי אוסיף ביה דיקלא.** בשטר ב'. לתוספת כתבים. ולא **נבטל זמן שטר לראשון ותרוייהו מיהא לא נגיח מלגא כתב לה בבתרא ולוסיפת לך להך** קמייתא **אלא שטר כתובה יתירה כתב לה ולא הזכיר בה את הראשונה אלמלא דקיימ לה"ק לה אם תתרצי למחול שעבוד של ראשונה נגיח כתובה זו המרובה** ולא **לא נגיח הראשונה המועטת אלא לכך הי מינייהו לבעיא נגיח וכי אמר ר"נ בטל שניה את הראשונה בלגא לוסיף בה מילי לחי לאו נבטולי לקמא לתא למאי כתבית: ומיתה. ועלי מיתה וכאה לגבות שתי כתובות לחת בתורת גירושין ולחת בתורת לגמגם: אם גט קודם לכתובה.** הרי כתב לה כתובה שניה משהחזירה: **אלא מנה מאתים. שהם תנאי ב"ל לחילו בשטרא לא נגיח לחספא בעלמא הוא: חידשו. קטן שהגדיל ונר שנתגייר אם הוסיפו כלום על כתובה ראשונה** ונוטלין **מה שהלאו על מנה מלתים: הדרן** עלך הכותב לאשתו **מי שהיה נשוי.** (מתניתין). יורבי הראשונה. **אם** **מתו נשיו לחריו על שלא הספיקו לגבות** ובגמרא לייקינן מינה ב"ח מלוחר שקלס ונבה (לי) מה שנבה נבה (לו לא) ולהכי לינטוריכה לך ריפא לי נמי לגבי סיפא תניא: **וגרסינן** בירושלמי מתני' לענין כתובה לבל לענין מזונות שתיקן שוחר: **נשא את הראשונה ומתה.** בחייו: **נשא שניה ומת הוא. ויורבי הראשונה בחין ותובעין כתובת בנין לכרין כמו שגינו [קף נב:] בנין לכרין לי יהויין ליכי מינאי כו' ובחין ורוצין לחלוק ירושת לביהם: שניה ויורשיה קודמין. שהיא בעלת חוב לבל הראשונים בחיים ליורש את לביהן להא לינון יתנון לפיכך פורעין את החוב והשאר ירושה: גמ' דאין אדם מוריש שבועה לבניו.** לפי שהיא היתה חייבת ליטבע שלא נפרעת כיון שבאה ליפרע מנכסי יתומים ויורשיה אינן יכולין ליטבע אלא שלא פקפתנו הלכך לא שקלי:

קיימה: **גמ'** שתי כתובות וגט אינה גובה אלא כתובה אחת (דף פט:) אי בעיא בהאי גביא אי בעיא בהאי גביא לימא תהוי תיובתיה דרב נחמן דאמר ר"נ שני שטרות היוצאין בזה אחר זה ביטל שני את הראשון ולאו מי איתמר עלה אמר רב פפא ומודה רב נחמן דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת כתביה ושעבודא דקמא קאים הכי נמי בדאוסיף לה: גרסינן בפרק נערה שנתפתתה (דף מג:) איתמר הוציאה עליו שתי כתובות אחת של מאתים ואחת של ג' מאות אמר רב הונא באת לגבות מאתים גובה מזמן ראשון ג' מאות גובה מזמן שני ואמרינן חמש מאות מ"ט לא גביא דכיון דלא כתב לה אוסיפת לך תלת מאה אמאתים הכי קאמר לה אי מזמן ראשון גבית גבי מאתים ואי מזמן שני גבית גבי תלת מאה ומדלא כתב לה נמי אוסיפת לך מאה אמאתים אחולי אחילתא לשעבודא קמא הלכך כי גביא תלת מאה גביא מזמן שני: ת"ר גט כתובה ומיתה (דף צ.) אם גט קודם לכתובה גובה שתי כתובות ואם כתובה קדמה לגט אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה על מנת כתובתה הראשונה החזירה והני מילי כשהחזירה סתמא אבל אי כתב לה כתובה אחריתי גביא תרוייהו כדקתני רישא שני גיטין ושתי כתובות גובה שתי כתובות: קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת כו' א"ר הונא לא שאנו אלא מנה מאתים אבל תוספת אין לה תניא כוותיה דרב הונא חידשו נוטלין מה שחידשו לא חידשו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אבל תוספת לא: **הדרן עלך פרק הכותב לאשתו מי** שהיה נשוי שתי נשים ומת הראשונה קודמת לשניה ויורשי הראשונה קודמין ליורשי שניה נשא ראשונה ומתה נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה קודמין ליורשי ראשונה: **גמ'** אוקימנא בסוף כל הנשבעין שבתורה (דף מז.) כשנשבעה ומתה אבל מתה ולא נשבעה אין יורשין של שניה נוטלין

[קף נ:] **ש"מ אחת בחייו ואחת במותו יש לראשונים כתובת בנין דכרין. ולא לימרי כי תיקון כתובת בנין לכרין לוקח היכא לימתו שתיהן בחייו וכתובת האחת מרובה מעל חברתה ולאו נוטלין כתובת לתן ולאו נוטלין כתובת לתן והשאר חולקות בשוה להשתא לתו תרוייהו כתורת בנין לכרין שהיא ירושת האב ולא לתו לאינעויי אבל לאת בחייו ואחת במותו ליורשי שניה בחין על כתובת לתן בתורת חוב לתן ולא מחייהן באת להם ובני רשאונה בחין ליטול חלק יתר מכח ירושת האב להא ילתון תנן לא שקלי למלא לתי לאינעויי ולומר לא תטלו בירושת לבינו יותר ממנו הא לא לימרינן.** ויש מי שאומרים לכי לימרינן לאת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין לכרין [ה"מ הוא שכבר מתה השניה] לכיון לפף בני **שניה יורשין כתובת לתן** אע"פ שאין יורשין לאותה מכח לאבותם **ליכא למיחש לאינעויי** אבל היכא דקיימא שניה כיון שאין בניה נוטלין כלום לפף בני הראשונה לא שקלי כתובת בנין לכרין לבני בני הראשונה ולאו חיישינן לאינעויי זמן רב ולאו חיישינן לאינעויי זמן לעת רבינו חננאל ומקצת נוסחים ז"ל והך סברא ליתא לכי היכי דלייקינן מיקלס הוא דקאמי היכא שקלי ס"נ ליכא למידק בדיקה מיקלס הוא דקאמי היכא שקלי ועוד לאם ליתא לא שקלי בחייה לפף לאחר מיתתה לא שקלי לכתר שעת מיתה [לקמן] חזלינן כדמסקינן בסמוך במועטים ונתרבו לאין להם כתובת בנין לכרין אלא לאולי לפילו בחייה יש להם: **כתובה נעשית מותר לחברתה. לאע"נ אלא תיקון כתובת בנין לכרין אלא"כ יש מותר על שתי הכתובות לינר אלא מיעקרא נחלה לאורייתא כלתנן בפרקין הני מילי כי מתו שתיהן בחייו לתרוייהו אלא בתורת בנין לכרין אבל לאת בחייו ולאת במותו שהניח נגבית בתורת חוב אין לך ירושה גדולה מזו ולא מיעקרא נחלה לאורייתא שכשמת נפלו נכסים לפני יורשין וכשיגיע שטר חוב על אביהם אלו ואלו עומדין מגיה לפרוע חובת אביהם והיה היא ירושתן לפיכך כתובה זו נעשית כמותר לינר ירושה ונודין יורשי רשאונה כתובת בנין לכרין.** ויש מי שאומר לינר לכתובה נעשית מותר לחברתה אין **בני הראשונה נוטלין** כלום אלא אם כשהנכסים מספיקין לשתי כתובות אבל תיקנו כתובת בנין לכרין אלא כשיכולין ליטול כל הכתובה אבל ליטול מקצת לא תקנו ואין זה כלום וכמו שכתוב בחילופי הרשב"ץ ז"ל: **וש"מ דכתובת בנין דכרין לא טרפא ממשעבדי כו'.** כתב הרמב"ן למאי שמעינן שכל מי שאינו עורך תן הלקוחות אינו נוגה מנכסים משועבדין למלוה בשטר ונפקא מינה למלוה על פה מוקדמת ומלוה בשטר מאוחרת למלוה בשטר יכביון למלוה על פה לא יכביון וכ"כ הרי"ף בתשובה ובודאי למאי לא חיישיה להכא מכ"ש מוכח לאם ליתא לטרפא ממשעבדי כ"ש שקולמת לבני שניה אלא אולי ירתון תנן ומשום הכי לא קאמה וכ"ש אלא טרפא מלקוחות משום תקנתן לבית לה קאי אלא למיימר לינר אלא טרפא ממשעבדי לאבל במלוה ע"פ היכא דלא קאמה וכ"ש לגבי מלוה בשטר ואפילו למאי דאמרי לינר אלא טרפא מלקוחות משום תקנתן לבית לה קאי אלא לפף כתובה דאין אדם מורים שבועה לבניו: (דף צ:) ש"מ תלת שמע מינה אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין ולא חיישינן לאינצויי ממאי מדקתני שניה ויורשיה קודמים ליורשי ראשונה מיקדם הוא דקדמי הא איכא שקלי וש"מ כתובה נעשית מותר לחברתה ממאי מדלא קתני אם יש שם מותר דינר וש"מ כתובת בנין דיכרין לא טרפא ממשעבדי דאי ס"ד טרפא ליתו בני ראשונה ונטרפינהו לבני שניה. (דף צא:) אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא הלכתא אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין כתובה נעשית מותר לחברתה והנ"מ באחת בחייו ואחת במותו אבל מתו שתיהן בחייו עד שיהא שם יתר על שתי כתובות דינר דתנן מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ואחר כך מת הוא והיתומים מבקשין כתובת אמן ואין שם אלא שתי כתובות חולקות בשוה היה שם יתר דינר אלו נוטלים כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן ואם אמרו יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יתר דינר כדי שיטלו כתובת אמן אין שומעין להן אלא שמין הנכסים בב"ד היו שם נכסים בראוי אינו כבמוחזק ר"ש אומר אע"פ שיש נכסים שאין להן אחריות אינו כלום עד שיהיו שם נכסים שיש להן אחריות יתר על שתי הכתובות דינר.

מכרתי ופירות לאם בא מלוה בשטר לטרוף מהמשועבדים ולהוציא מיד הלקוחות שלמים שהרי היא מוכרת לי"ב חדש ולוקח מפרנס לאל לשלשים יום לומרת לכתובה מכרתי וקודמת ולאם מכרה למזונות לאם מוציאים שלמים מיד הלמ לאל על נב למזונות קודמין למלוה בשטר כיון שלמזונות לא טרפא ממשעבדי הרי היא כמוחרת לגבי מלוה בשטר לטרפא ממשעבדי ועוד שמכו לין זה מלקבעיא לן בר"פ שלמנה [קף צ:] מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף לכתובתה ולאם לוקח לאולי מלוה על פה יש לה קדימה על מלוה בשטר ול"ה למזונות ג"כ לענין זה כתובה ומזונות כי שלי נינהו ויכיל שליק לשלעתין לטורפת לכתובתה וכי מי שים לו על חבירו שני חובות היוצאים ביום לאל ומכרו ב"ל קדקא לשנות לאל מכם כלום יכול לטרפו בשביל לאאל [קף נ:] לאילו לאמרו ליה למי קטינא שלוקי שלקוה וכ"ש זו שמכרה לעצמה שלא ולאי הא לאיבעיא לן היינו משום לכיון למזונות מכרה הרי היא כאילו מכרה בשביל חוב מלוה ומש"ה [לאיכא למימר] שטורפת לוקח בשביל כתובתה שהיא כחוב מוקדם ולא"נ לשסיקנא שם שלא לא"מ לאחריות לנפשה קבילה עילוה לפילו הכי ממאי לאיבעיא לן למלנו לין זה והרשב"ץ ז"ל לוחש ולומר לבמזונות שלקוה ועשאום כאילו לא חל שעבודן מעיקרא שלא כאילו בכל יום חל שעבוד מזונות לוקו יום ולפיכך מלוה בשטר שקדמה קודם הגעת זמן המזונות היא קולמת בנוביינע מה שאין כן במלוה בעלמא ולכבי הרי"ף ז"ל נראים עיקר מיהו לוקו בשאלו לנבות מן הקרקעות לבל ממטלטלי לפילו מלוה בשטר מוקלמת ומלוה על פה מאוחרת אם בא לטרוף כאחד חולקין לפי שאין לין קדימה במטלטלין ואם בא מלוה על פה ונבתה מה שנבתה נבתה לבל שאין בה לין קדימה מה שנבה נבה: **דתנן מי שהיה נשוי ב' נשים כו' והיתומים מבקשין כתובת אמן.** שהכתובה האחת **מרובה מחברתה ואומרים בניה כתובת בנין לכרין נטול וכן לתם והשאר נחלוק כשאר כל ירושות לפי חשבון הגולגולת: ואין שם אלא כדי שתי כתובות חולקות בשוה.** לבל היכא דלא מקיימא נחלה לאורייתא לא תקון לבנן כתובת בנין לכרין: **ואם אמרו היתומים.** בני הכתובה הגדולה: **הרי אנו מעלין דמי נכסי אבינו. לקבלן עלינו ביוקר כלי לינר יותר על שוויין כלי שיהא שם מותר לינר ויטלו כתובת לאמן:** [קף נא.] **היו שם נכסים בראוי. שלאויה ליפול להם ירושה מלבי לאביהם לאחר מות לאביהם** ולאחר שתפול הירושה יהא שם מותר לינר כשתי הירושות:

אינן בבמוחזק. לינן נחשבים עכשיו להיות כחילו הן מוחזקין בהם כבר ויש כאן מותר לינר: והיכא דאיכא בעל חוב כו' כ"ע לא פליגי דהוי מותר. בגמרא [דף ע:] תיכף מ"ל לכתובה לינה כשאר חוב ולא הויא מותר לפי סיכולין בני הסניה לומר לא יצא שטר עלינו לגבות הס סמניחין שטר החוב **ומקבלים ולא פורעין ונמצא שאין כאן נחלה לאורייתא ולא לתקנן ירושת בנין לכרין למיעקר נחלה לאורייתא** לכל בעבל חוב כ"ע לא פליגי דהוי מותר **להוחיל והשטר יוצא על כולן ונמצאו כולם פורעין ויהיה נחלה שלהם שעמד בה מצות פריעת חוב לכיהסס: פשיטא מרובין. בשעת מיתה ולילו שמחוס בלותה שעה היה שם מותר לינר: ונתמעטו. שהחזלו קולם שמחוס כב"ל: כבר זכו בהן יורשי.** הכתובה **הגלולה לזכות בכתובת לחן משעת מיתה שהיה שם מותר לינר** ומיהו לוקח כגון לחתזל לו לשתקוף נכסי לבל נמצאת שהיה שאינה שלו לא להא לינלאי מילתא למפרע לבשעת **מיתה לא הוה בהו מותר לינר: מועטין ונתרבו מאי.** לחיכא למיתר לחל"נ לשעת מיתה עיקר כיון שנתרבו הנכסים **לא מחזי למיעקרא נחלה לאורייתא** וכל לחפשר לקיומי תקנתא לרבנן **לכתובת בנין לכרין** מקיימין: [דף עא:] **כך מועטין ונתרבו זכו בהן יורשי. כתובה הקטנה לחלוק הכל בשוה הויל ובשעת מיתה לא הוה בהו מותר לינר: ההוא גברא דהוה מסקי ביה. נופים בו: שקל. לוקח לחפא חוזי: אי שויא לך ההיא חדא אלפא זוזא. לקבלה בחוב שלך ותניח לי לת זו: ואסתלק.** מתרוייהו: **היינו [מתני']. ממתני' מצינן למגמר לחי לינא לחי מצי טעין ליה לחי לוקח הכי שיהא מעלה על לחיה: אית להו פסידא.** לבני הכתובה הקטנה בהעלתן על חלו: **טירפא בכמה כתבינן. לרי לוקח זה מכרה לנוסה בלחף זוז לפנינו מחובו וחוזר לב"ל לכתוב לו שטר טרפה על זה שמכרה בחחריות והרי טרפוה ממנו בלמי חלף זוז שהיה מחוייב בכמה כתבינן ליה טרפה חלפא כשיעור החוב או בחמש מאה שהרי כך קנחה ממנו: והלכתא בחמש מאה.** והחי עובלת בזבזבינהו להני תרי לפלני לחל נברה מיירי לחי לתרי נברה זבנינהו היינך יהא לוקח לחד יכול לומר לו לשקול הקרקע שנבה מהשחר בחלפא והרי חין לו סוס שייכות בה ולוקח עמיו לא שמה ניהליה חלח בחמש מאה ועוד להיכי מצי לומר רבינא לליכתוב **טרפה לנוקח בחלפא זוזי** והל הוה לא שמה נהליה חלח בחמש מאה חלח ולחי לחל נברה זבנינהו ומסוס הכי מצי למיתר ליה חי שויה לך חלפא זוזי כו'. ותיכף מ"ל לוקח בשלח החליטוה והיכא דאיכא (דף צ:) בע"ח ואיכא מותר על שתי כתובות מאי דשקל בע"ח כ"ע לא פליגי דהוי מותר והני שקלי כתובת אמן והני שקלי כתובת אמן: (דף צא.) ת"ר לזו אלף ולזו ה' מאות אם יש שם מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן ואם לאו חולקין בשוה פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו בהן יורשים מועטין ונתרבו מאי אמר רב נחמן כשם שמרובין ונתמעטו (דף צא:) זכו בהן היורשין כך מועטין ונתרבו זכו בהן יורשין ההוא גברא דהוו מסקי ביה אלפא זוזי הוו ליה תרי אפדני זבנינהו חד בה' מאה וחד בה' מאה אתא בע"ח טריף ליה לחד מיניהו והדר אתא וטריף לאידך שקל אלפא זוזי ואזל לגביה א"ל אי שוויא לך ההיא אלפא זוזי לחיי ואי לא שקול אלפא זוזי ואסתלק סבר רמי בר חמא למימר היינו מתני' אם אמרו יתומים הרי אנו מעלים על נכסי אבינו יתר דינר אין שומעין להן א"ל רבא מי דמי התם אית להו פסידא ליתמי הכא מאי פסידא איכא אלפא יהיב ואלפא קא שקיל וטירפא בכמה כתבינן רבינא אמר באלפא רב עוירא אמר בחמש מאה והלכתא בחמש מאה: ההוא גברא דהוו מסקי ביה מאה זוזי שביב ושביק קטינא דארעא דהות שוה חמשין זוזי אתא בע"ח טריף לה אתו יתמי יהבי ליה חמשין זוזי הדר אתא וטריף לה אתא לקמיה דאביי אמר להו מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהן הנך חמשין קמאי מצוה קעבדיתו והשתא כי טריף כדין טריף ולא אמרן אלא דלא אמרו ליה הנך חמשין זוזי דמי קטינא אכל אמרו ליה הנך חמשין זוזי דמי קטינא סלוקי סלקוה ההוא גברא דובנה לכתובתה דאימיה בטובת הנאה ואמר ליה אי אתיא אם ומערערה לא מפצינא לך שכיבה ולא ערערה אתא איהו וקא מערער סבר רמי בר חמא למימר איהו במקום אימיה קאי א"ל רבא נהי דאחריות לרלחמנה עליין בה' מאה לבל חס החליטוה לח מני לסלוקי לחמנה דארעא. **מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהם. מסוס כבוד לביהס לחל שאין לב"ל לכופן על כך לחלו מנית עשה מפורשת היא כסוכה וכלולב לחל מנית לרבנן** היא: **בדין קטריף. שנכסי הלוה נשתעבדו לו: דלא אמרו ליה. כשפרעו לת הרלחמנים: דמי קטינא. כשאר מכר ולא כפריעת** חוב: **אבל אמרו ליה הני חמשין זוזי דמי קטינא.** סלוקי סלקוה. לרבי הוא כחילו מכרה לסס ויש לומר מכאן לבי לחמרינן מנית על היתומים לפרוע חובת לביהס לין כופין לותם בבך לחס לותה לחפי' כי לחמרו ליה דמי קטינא לחמלי לח נכופה לפרעם וב"כ רס"י ז"ל וזה שלח כלברי ר"ח ז"ל שלחר שכופין לותן וכמו שכתבתי למעלה בפרק הכותב [סיומן שמח] ומיהו מ"ל שעובלא (לקו) לחלרייתא מסוס פריעת בעל חוב מנית כופין לותו כלחמרי' לעיל [דף פו.] לה"ל כלחומר בפרק המפקיל (דף לה.) לחמרינן שמו מינה לחיתתא ולינסיבא לח מהלרי' ליה מסוס לבעל לוקח הוי חלמת שמח לח הלרה ללוקח לבל בפב"ב הרמב"ס ז"ל כתב בפב"ב מהלכות מלוה ולוה שלפי' ללוקח מחזירין ובולאי לפסטוק להאי עובלא הכי מוכח ולפיכך יש לחוש הסיל לפרק המפקיל להיינו טעמא מסוס לשמו מינה על פלא נשחת ונשחת לבל לס שמו מינה לבעל מקרקע שכניסה לו לפשר למהלרינן ליה ופלוגתייהו לרמי בר חמא ורבא פירשו בו לבסא פלוגי לרמי בר חמא שבר לאי חית ליה זוזי ללוקח לח מני לסלק ליה לב"ח בזוזי ורבא שבר (ללא) מני מסלק וכן נרלה מלברי רש"י ז"ל שכתב בפרק קמא לבבא מציעא [דף טו:] בהא לחמרינן התם הניחא למ"ל לי לית ליה זוזי ללוקח מני מסלק ליה לב"ח בזוזי ללא למ"ל כי פלוגתא היא בכתובות ולא מלאנוה חון מזלת ותמה לני לי בהא פלוגי היכי לחמר רמי בר חמא היינו מתני' ורבא נמי היכי מסלר ליה הכא מאי פסילא לית ליה למהך שקלא וטריא מסמע ללא פלוגי ללא לי מני לעלויה לו לא לבל בסוה לא מני לסלוקי ללא ולאי נרלה מכאן לחפי' מ"ל מני לסלוקי בזוזי להיינו לוקח בבא בטענת עילוי הא ללו הכי לא וכיון לסבר רמי בר חמא **למגמר ממתני' ללא מני** לעלויי וממילא [לא מני לסלוקי ורבא לעלויי וממילא] מני לסלוקי מחמת טענה זו: **ההוא גברא כו' קטינא**

גברא דזבנה לכתובתה דאימיה בטובת הנאה. שלה שייחל לה לבניו בכתובתה ומת ונפלו נכסים לפני זה וכל זמן שלא עמלה בזין שם מכר זה המכר קייס ולינו יכול לחזור שהרי יורש הוא וכל הנכסים לפניו חלה שחייב לתת (לה) **כתובה לאמו כשתתבענו ועל שלה זו שעבודה מוטל ויכולה לטורפה מיד הלוקח ומשום לא"ל הא לי לתיתי שם ומערערת לא מפקינא לך ותפסיל מעותיך לא מכרה חלה בלבר מועט** ורמי כר חמת סבר לכיון לליולו בתה מה ומוניאה הקרקע מידו לו היה חייב לו בתחריות תף הוה במקום חיובי מיגו. ול"ל רבה לעני לתחריות לחיובים לא קבול עלויה לתחריות לנפשיה ולאי קבול. כלומר לכיון לתחריות קו"ל לטעות סופר הוה ולאי שהוא חייב בכל תחריות חלה מה שהוציא ממנו בפירוש והוה לא הוציא ממנו [אבל חלה שאם תבא אמה עמה] הוה לענין זה לא במקום אמו הקין] וכיון שלא פרט תף עמו הרי הוה נכלל בשאר התחריות שהוא חייב בו ואפי זה משמע שאם מכר חלה בתחריות כלל דכבי ה"נ אפי' תחריות לנפשיה לא קבול עלויה ומיהו לוקח בזכות שיבא לו מיום זה ואילך לבל בזכות שהיה לו כבר אע"פ שלא קבל עליו שום תחריות אותן זכות מיהא קבל עלויה שלא יוכל לערער מחמתן ורחיה לבר מלאמרינן נקמן בפרק אלמנה ניזונת [לף ע.] לתרמלתא דזבין תחריותא ליתמי ואפ"ה אמרי' לתחריות לנפשה קבלית עלויה שלא תוכל לחזור ולטרוף מחמת כתובתה אלמא אע"פ שאין עליה תחריות כלל אפ"ה תחריות אותן זכות שיש לה בשעת מכירה קבילה עלוה: **ואתא בע"ח דראובן. שהיה שטרו קודם למכירה רחמנה שמכרה לראובן לשמעון ואילו בא ומצאן ביל שמעון ה"נ היה טריף לה.** לינע הוא לחזיל שמעון ומפני ליה. **כשם שאילו מכרה שמעון זה נאיש אחר בתחריות ובא בע"ח לרחובן וטרפה היה שמעון מפצהו ועל רחובן לא יוכל לחזור שהרי שלא בתחריות נקחה הימנו כך כשמכרה לרחובן עצמו יפצה לו: נהי דאחריות דעלמא לא קביל עליה אחריות דנפשיה מי לא קביל עילויה.** כלומר לאע"נ דזבין לזבין לשמעון שלא בתחריות היינו לענין שאם בא בע"ח לרחובן לטורפה משמעון לא הדר עליה לבל תחריות לנפשיה ולאי קבל לענין **שאם יחזור ויימכרינה שמעון לרחובן ויבא** ב"ח של רחובן ויטרפנה ממנו **שלא יוכל לחזור על שמעון** ודש"י ז"ל **נהי לתחריות דעלמא קביל עילויה תחריות לנפשיה מי קביל עילויה.** ובקבלת שמעון לרחובן קאמר כלומר תף על גב דקבול **שמעון תחריות לרחובן היינו לוקח תחריותא** דעלמא לבל תחריות לנפשיה כלומר אם יטרפנה ממנו מחמת חוב של רחובן עצמו בהא ולאי לא קבול עליה תחריות: **ומודה רבא כו' מ"ט בעל חוב דיעקב כבעל חוב דעלמא דמי.** דעורר **עליה שלא מחמת רחובן חלה מחמת מי שמכרה לו לרחובן תחלה** ולא לתרמינן יורש כדעת לחבוב הוא והרי זה כבעל חוב לרחובן: **הא** לגרסי' בפרק מי שמחזר סם פירסתי: **גרסי'** בגמ' [לף עב.] אמר רמי בר חמא רחובן ורחמן שמכר שלא בשמעון ואתא שמעון ונקח לרחובן ונקח מרחובן ואתא בעל חוב דיעקב וקא טריף לה מרחובן ואתא שמעון ומסר לרחובן ורחובן לדיעקב

ומטלטלי ליתמי לבעל חוב לפ מסתעבדי לחמר רבא לי פקח שמעון מנבד לה ניהלייהו [לערעה] והלר נבי לה מינייהו מלרב נחמן לחמר רבא בר לבוה יתומים מסם. ובסי פירוסף **שלח נתן שמעון לרחובן דמי השלם חלח** זקפן עליו במלוה כלומר שכתב לו שטר חוב עליהם ומס"ס נקט זקפו עליו במלוה ולפ נקטויה בשעליין חייב לו השמיס מסום לבבי הלי נוונע לפ קנה בשטר על שיתן לחיס כלחיתח בפרק קמח לקלופין (קף כו.) לחבל השתח לזקפיף הרי היח בפערון כלחמרי בפ' החומעין (קף עז:) חלמיס לומן שלח יחזרו בהס כיצד כותב לו לני פלוני מכרתי שדה פלוני לפלוני בחלף זה ונתן לו מהס מחתיס זה והרי לני נוסף בו שמונה מלות זה: **ופייסיה שמעון לבע"ח דראובן בזוזי.** כלומר שבמעות **דמי השלם שהוח חייב ליתומים פייס לת הנוסף בשביל רחובן** (כלומר) **שבחריות מכרה לו: מצו אמרו ליה בני ראובן לשמעון אנן מטלטלי שבק אבוך גבך. והיה בעל חוב של לבינו מסולק ממנו שלין לנו קרקע והמעות לח היה לך ליתן למטלטלי ליתמי לבעל חוב לפ מסתעבדי ועתה נס לתה לין לך לחזור עלינו על החריות לפי שלין לנו קרקע מלבינו: ואי פקח שמעון מגבי להו ארעא. כשיתבעוהו היתומים יפרע להס קרקע בלמי המעות והלר נבי לה מנייהו בשביל לחריות לבייהס ולפ מנן למימר לפ ירלנו קרקע זו מלבינו חלח לקחנוה במעות לחמרי' להו ע"י שעבוד חוב לבייכס בחה לכס והרי היח לכס כירוסת קרקע שלקח לבייכס בחייו** ולת"ג ללעיל בפרק הכותב (קף פו.) מוכח לכל היכא לחית ליה לגוה זוזי כופין לותו לפרוע במעות ס"מ בעלמא לבל במקום פסידא לגוה יכול לפרוע בקרקע ומשום הכי לחמרי' לפי פקח שמעון מנבי לה ניהלייהו והל לנקט ופייסיה בזוזי משום לפי לנבייהו לרעה לפ מנן יתמי למהלר עילויה לחמר להו כי היכי למשתעבדנה לכון מחמת לבובון משתעבדנה נמי לבעל חוב לבובון מלרבי נתן וכי היכי לפילו מנבינן לכו לרעה בעל חוב לבובון נבי לה מינייהו מלרב נחמן ופעמיס לר"נ מלרבי נתן כלפי' בפרק כל שעה (קף לח.) הכי נמי מינינ מנבינן לבעל חוב לבובון לרעה מחמת חוב זה שהייתי חייב לבייכס לחמר לי לפי מנבינן לכו לו לגיליה הל כי היכי למשתעבדנה לכו משתעבדנה לגיליה: [קף נב.] **ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון. בשטר לחד לפי בשני שטרות לינו נוסה מלוי לחלק חס כן לקח לחחרונה למצי ג"כ הניח לך שמעון מקום לנבות היימנו כשלקח לת זה [ולין זו בשעבודך לפין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שים בני חורין]** וכל שלותיו לחמרינן היינו עיקר ובינונית וזיבורית: **רצה מזה גובה רצה מזה גובה.** וכלמסיק ולחזיל לזכין לוי **משמעון בינונית שמעבוד בע"ח עליה ולח שכק בינונית משל לחובן חלק שמעון הילכך רצה לנבות משמעון מעילית נוסה לחמר ליה לחת לקחת כל השלות ונכנסת תחת לחובן לחובי וכל זמן שחמצא משל לחובן לעלך כלום לפ לטוריח לת לוי שהניח לי מקום לנבות: רצה מלוי נוסה כנון חס לפ ימלא לעל שמעון משל לחובן חלק זיבורית נוסה [בינונית] מלוי לח"ל לקחת לת שעבודי בינונית שליני מוטל עליה ולע"נ לחילו לקחה לוי לבינונית זו מרחובן והניח לעלו זיבורית לפ היה יכול בעל חוב לרחובן לחזור על לוי** להל תנן (גיטין קף מח:) **לין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שים בני חורין ולפי' הן זיבורית התם הוח לרחובן בעל חובו הוח ולמור רבנן מפני תיקון העולם כל שים לבעל חובו ככל חובו לפ יטרוף לקוחות לחבל כלן שמעון ולו בעל חובו הוח ולף עליו מכח טרפת הוח בח** והל לחמרי' לחבל שבק בינונית לכוותה לחמר ליה הנחתי לך מקום לנבות היימנו [דמסתמא לחפי' במשועבדים יכול לומר לו הנחתי לך מקום לנבות ממנו] התם לאו דוקא הנחתי לך מקום לנבות היימנו ללא כלומר **מה מכר לו רחמן לשני כל זכות שתבא לידו** וכי היכי לחולו היה לו לשמעון כ' שלות בינונית היה יכול לבחותו לבעל חוב לעלך חוזו שילמא הכא נמי לוי לחתי מכח שמעון יכול לבחותו לעלך הבינונית החחרת לשמעון **מכר לו כל זכות שתבא לידו** והכי לחמרי' בהלילת בפ"ק לכ"ק (קף ח:) וכ"ת לס כן נבי עילית וזיבורית למאי הילטריך לטעמא לנבי טרחי וזבני לרעה ללא חזיק לך ניתי עלה מטעם להנחתי לך מקום לנבות היימנו כלומר משום מה מכר לו רחמן לנבי כו' י"ל לנבי זיבורית לא סני הלי טעמא משום לחפי' שמעון נופיה לא מנן לחי ליה מזיבורית והיינו טעמא משום לדינא לבעל חוב בזיבורית ללא לחפי תקנתא לחמרו סינבה מן הבינונית ולו לחמר לא ניחא לי בהלי תקנתא וזיבורית לני רוצה כליני שומעים לו לפי לא תימא הכי נעלת ללא בפני לוין לנבי זיבורית והכי לילא בפ"ק לכ"ק [קף ז:] ומס"ה ערליכן לטעמא לנבי טרחי וזבני לרעה ללא חזיק לך לעילית לא חזיק ליה ולפילו משמעון ליה וכזיבורית נמי מני לחמר סבור סייתי לבינונית ניחא לך: [קף נב:] **דינא הוא דאזיל ראובן ומפצי ליה.** כלומר לי בעי לחובן לפתעויי לינא בהלילה לא מני לחמר לה לילך לאו בעל לבריס לילי לת ומילו לי לא בעי לא חזיל לפלן כח לשמעון לכופו בכך ליכול למימר ליה לחוי טרפך ולפלם לך וכ"ת מלי נפקא מינה לי לחובן משתעי לינא בהלילה לי שמעון י"ל לנפקא מינה לי יבא לחובן למטען טופי וכבר נחמרו בתירון קומיא זו לבריס לחבריס שלין לזה עיקר:

להכי זבני שלא באחריות והלכה כרב זביד גרסינן בפרק מי שאחזו קורדיקוס (דף עג.) ההוא גברא דזבן ארעא לחבריה קביל עליה כל אונסא דמתיליד לסוף אפיקו ביה נהרא אתו לקמיה דרבינא א"ל זיל שפי ליה דהא קבילת כל אונסא דמתייליד א"ל רב אדא בר תחליפא לרבינא אונסא דלא שכיח הוא אגלגלא מילתא ומטא לקמיה דרבא אמר אונסא דלא שכיחא הוא * שם בגיטין רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע זבון שומשמי אגודא דנהר מלכא סבא אגירו מלחי לעבורינהו וקבילו עלייהו כל אונסא דמתייליד לסוף איסתבר נהר מלכא סבא נקטו מלחי אמרו להו אגירי חמרי ואסקינהו ניהלן דהא קבילתון כל אונסא דמתייליד אתו לקמיה דרבא אמר להו קאקי חיורא משלחי גלימא דאינשי אונסא דלא שכיח הוא: (מכילתין דף צב.) אמר רבא ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון וחזר שמעון ומכר שדה אחת ללוי ובא בע"ח דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה ולא אמרן אלא דזבין לוי בינונית אבל זבין עידית וזיבורית מצי א"ל להכי טרחי וזבני ארעא דלא חזיא לך ובינונית נמי לא אמרן אלא דלא שבק בינונית דכוותה גבי שמעון (דף צב:) אבל שבק בינונית דכוותה גבי שמעון מצי א"ל הנחתי לך מקום לגבות ממנו אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ובא בע"ח דראובן וטריף ליה מיניה דינא הוא דאזיל ראובן ומפצי ליה ולא מצי א"ל לאו בעל דברים דידי את משום דא"ל אי מפקת לה מיניה עלאי דידי הדר ואיכא דאמרי אפילו שלא באחריות נמי דא"ל לא ניחא לי דליהוי לשמעון

עסיקין. עוררין: [דף נ.] **עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו.** פס"ל נתן המעות והלי חזקה ולו חזקת קנין נעל ונגר ופרן כל שהוא לפ"כ לכאורה פ"ל קנאה פשיטא ליכול לחזור בו ועוד לפי בחזקת קנין עסקינן מלי קל מיבעיא ן בסמוך מסהחזיק בה מלימת והא מתני' היא (כ"כ לף מב.) נעל ונגר ופרן כל שהו הרי זו חזקה ומלי קל מהלך ליה מכי ליים למ"ר מלא ולאי חזקה זו לאו חזקת קנין הוא מלא חזקה כלפס המחזיק בשלו ומע"פ שקנאה מתחלה בקנין לו בחזקה קלמר שפס יכלו עליה עסיקין קולפ שהחזיק בה חזקה זו יכול לחזור בו לכמקמ טעות למי לפכל מסהחזיק בה כלפס המחזיק בשלו גלי לפעתא לניחא ליה בה כלישתא ולייגו לפלמרי' מסהחזיק בה מלימת כלומר מי זו חזקה היא גילוי פלעת לכך ומהלרינן מכי ליים למ"ר כלומר שעירב המ"ר עם שלותיו ולפלמרינן בפרק חזקת הבתים (לף מז:) לפפי' לפס נמ"ר פפה שלינה שלו שלינו חוזר עליו **למ"ר ח"ל להכי זכני ליך** שלא בפחריות הפס לוקח לפחר שהחזיק בה לפכל הר"מ בנ"ל כתב לפפס נמי קולפ שהחזיק בה ומילו מיירי לפחר שטרפה ממנו שלינו יכול להחזירה לו לפכל הכא מיירי קולפ שטרפה ממנו שיכול להחזירה לו ומשום הכי קולפ שהחזיק בה יכול לחזור בו: **מתני' של זו מנה ושל זו מאתים וכו'. ושלפתן נחתמו ביום לחד לפי בתלתא ימי הקולמת בשטר קולמת בגבוי: חולקות** בשוה כ"פ נוטלות ל"נ לינרין ושלים **שהרי כח שלפתן שוה בשעבוד מנה לכבולה ליכא מנה: היו** שס מלחים לין לבעלת מנה שעבוד שלא במנה לפכל במנה שני לין שעבוד לשטרפ: **של** מנה נוטלת חמשים ובנמ' פריך ל"נ [ותילתא] הוא לפית לה ומפרקינן בכותבת בעלת מלחים לבעלת ק' לין ולבריס לין לי עליך במנה כלומר **כשתבותי לין לא לריב עמך במנה המשועבד לך ולא יתמעט חלקך בשבילי הילכך היא ובעלת שלש מלות חולקות לותו** ושפאר חולקין **לין בעלת מלחים ובעלת שלש מלות** ונמלא **כל אחת** ואחת נוטלת **שלשה שלשה של זהב לכל לינר זהב עשרים וחמשה לינרי כסף כלפמרינן בהזהב** (לף מה:) **ושל מלחים כאה שוה במלחים לבעלת שלש מלות שהרי מלחים משועבדים לשטרה** ונקטה תנא בכותבת לשמועינן רבותא שבשביל כתיבה זו שכתבה **בעלת מלחים מתמעט חלק** של שלש מלות מסוס למ"ר לה **בעלת מלחים מלין ולבריס שלקית** נפשלי כלפי' בנמ' כלומר **לא נתתי לה חלקי במתנה ומה שנבתה לא בשליחותי נבתה שתלמרי לי נטלה זו חלקך ולני שלקתי לת עלמי מלריב עמה ומלמעט חלקה במנה ונכרים ילה לנבות חני תרעומת עלאי אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון** שלא באחריות ויצאו עליה (דף צג.) עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו משהחזיק בה אין יכול לחזור בו מ"ט דא"ל חייתא דקיטרי סברת וקיבלת ומשהחזיק בה מאימת מכי דייש אמצרי איכא דאמרי אפי' באחריות נמי דא"ל אחוי טירפך ואשלם לך: **מתני'** מי שהיה נשוי שלש נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות ואין שם אלא מנה חולקות בשוה היו שם מאתים של מנה נוטלת חמשים ושל מאתים וג' מאות שלשה שלשה של זהב היו שם שלש מאות של מנה נוטלת נ' ושל מאתים מנה ושל ג' מאות ששה של זהב וכן ג' שהטילו לכיס אם פיחתו או הותירו כך הן חולקין: **גמ'** הא מתני' וגמרא דילה שקלי וטרו בה קמאי ז"ל ולא סלקא להון כל עיקר וכיון דחזו דלא סליקא להו כהוגן הדרי לשקול הדעת ופסקי הלכתא דפלגין לפום * זו היא סברת ר"ח הביאוהו התוס' בהלכה ממונא וסמכי להאי סברא על מימרא דרבי דאמר אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו אלא חולקין בשוה וקא פרישו להא דא"ר חולקין בשוה שהוא לפי מעות והדין סברא כי מעיינת בה בגמרא משכחת לה פריכא ולא סליק אליבא דגמרא כל עיקר ולא אליבא דמתני' דבהדיא תנינא במתני' ואין שם אלא מנה חולקות בשוה ותנן בבבא תליתאה היו שם שלש מאות של מנה נוטלת חמשים של מאתים מנה ושל שלש מאות ששה של זהב והיינו לפי מעות אי אמרת בשלמא דלא סבירא ליה לתנא דחולקין לפי מעות משום הכי קתני בבבא דרישא חולקין בשוה דשקלא כל חדא מינייהו תלתין ותלתא ותילתא ותני בבבא תליתאה של מנה נוטלת חמשים ושל מאתים מנה ושל ג' מאות ששה של זהב ואע"פ דהאי פלוגתא לפי מעות הוי לא קתני בה חולקין לפי מעות אלא קא פריט לה לחושבנא כי היכי דלא ליתני חולקין לפי מעות דלאו מעיקרא דינא הוא דפלגי לה לפי מעות אלא אתרמויי אתרמי ליה הכי אלא אי אמרת דסבירא ליה לתנא דחולקין לפי מעות והאי דקתני חולקין בשוה לפי מעות הוא ובבא תליתאה נמי לפי מעות **מעותיהם קל שקלי הילכך כל לחד יטול לפי מעותיו לבל הכא** **טעמא מפני שעבודלא הוא וכל נכסיו לחרלין לכתובה הילכך הני מנים מפועבלין לבעלת מנה בשאר חברותיה על שתנבה כל כתובתה ולפיכך חולקות בשוה** וקיימא לן כרבי לפיכך לתרו בנמ' זו מפנת רבי נתן ורבי פלוג עליה לשמועינן לנית הלכתא כרבי נתן זהו פירוש הרי"ף ז"ל ורש"י ז"ל **בשמועה זו:**

יום קמט **שנים שהטילו לכיס וכו' השכר לאמצע. חולקין בשוה:** [קף ע:]
שור לחרישה. שלקחו שור לחרוש וחורשים בו ואין חלקו שלם זה מועיל בלא חלקו של זה כלום הלכך חולקין בשוה: אבל שור לחריסה (ושכח) **[והשכיח] בשכר ושחטוהו: זה נוטל לפי מעותיו כו'. שהרי מתחלק לשכריו והלי לנקט רישא מקחן לחריסה רבותא לשמועינן לע"נ למעיקרא לעיתא למיפלג בשוה**
יום קמט **נחות בשותפות השתא לשכח**

ניתני או אידי ואידי חולקין בשוה או אידי חולקין לפי מעות מאי טעמא קתני בבבא דרישא חולקין בשוה ובבבא דסיפא פריט לה לחושבנא והוה סגי ליה למתני חולקין בשוה אי נמי חולקין לפי מעות אלא ודאי לית ליה להאי תנא חולקין לפי מעות גבי הא מילתא כלל **בשכר ושחטוהו והוא מתחלק לשכריו יטול [כל לחל] לפי מעותיו** כך כתב רש"י ז"ל ומלשונו זה נראה לדקדק בששחטוהו הם מכרוהו חי ע"פ שמלכו בו קודם מכירה לטבחוהו השכר לשמנע ולרב שמנונא לפילו טבחוהו ממש השכר לשמנע ולשון ועומד לו לתי שפיר ויותר נראים לכרי הרי"ף ז"ל לעומת היינו שמלכו עליו לכל לשכל טבחוהו הכל מודים שהשכר [לפי מעות]:

אלא הא דקתני חולקין בשוה כל חדא מינייהו שקלא תילתא דהוא תלתין ותלתא ותילתא ורבי דקאמר אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו אלא חולקין בשוה אתרי בבי בתראי פליג דלא תני בהו חולקין בשוה וסבירא ליה לרבי דבכולהו תלתא בבי חולקין בשוה וטעמא דיליה כדבעינן למימר קמן ואף רבינו האי גאון ז"ל לא סבירא ליה האי מימרא דקמאי דמימרא פריכא הוא ועיין בה איהו נמי ומסתברא ליה על דרך שנים אוחזין בטלית והוה ס"ל הכי כמה שני ושמיע לן דהדר ביה מיניה לסוף שניה כד איגלי ליה דלא סליקא שמעתא כהוגן והדר ליה לסברא דקמאי דחולקין לפי מעות ואנן עיינינן ביה טובא ואיגלי לן טעמיה שפיר בסייעתא דשמיא ופרישנא לה למתניתין ולגמרא דילה ובירנא עיקרא דילה מדברי רבותינו ז"ל בפירוש מעליא ומילי נהירין ולית בהון ספיקא וכד מעיינת בהון מתברר לך דודאי הוא דעתא דתנאי ואמוראי בלא ספק וליכא למיחש לחזור מיניה דאיהו דינא דקושטא והלכה למשה מסיני ופרישנא לה בלשון ערבי וכתיבנא ליה בסוף הדין מסכתא בהדי פירוש תרתי שמעתתא אחרנייתא מהאי מסכתא דחזינא בהו פירושי דלא סליקו ומשום הכי פרישנא להון וארוחנא בפירושיהן לפום מאי דחזינן ומאן דמעיין בהו קאים על בוריהן ואפילו הכי חזינא למכתב מיניה הכא מאי דצריכנא ליה מחוורתא דשמעתא ופסקא דדינא דמי שהיה נשוי שלש נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות ואין שם אלא מנה חולקות בשוה ושקלה כל חדא מינייהו תילתא דהוא תלתין ותלתא ותילתא כדקתני במתניתין וליכא מאן דפליג בהאי בבא (* ד"ת מ"ז בהא) אבל היו שם מאתים או שלש מאות בהני תרתי בבי פליגי רבי ורבי נתן דרבי נתן סבר חד מנה מינייהו פליגי בשוה כדמעיקרא דליכא מינייהו מאן דאית ליה בציר מחד מנה והוה ליה שעבודא דכולהו בהאי מנה וקאתי בהדי הדדי הילכך פליגי להו כולהו בשוה וכד שקלה האי דאית לה מנה מנתה דילה מהאי מנה איסתלקא לה ולית לה במנה תנינא ותליתאה ולא מידי משום דלית לה בהון שעבודא והאי מנה תנינא פליגי ליה דאית לה מאתים ודאית לה תלת מאה בשוה דמשעבד לתרוייהו וכד שקלה הך דאית לה מאתים ממנה תנינא פליגא דידה איסתלקא לה מהאי מנה תליתאה לגמרי דלית לה בגויה שעבודא ושקלא ליה דאית לה תלת מאה לחודה דלדידה משתעבד הדין הוא סברא דר' נתן וקאמר רבי אין אני רואה דבריו של ר' נתן באלו דאינון תרי בבי דסיפא היו שם מאתים היו שם ג' מאות אלא הני נמי חולקות בשוה וכל חדא מינייהו שקלה מאה הואיל וכל חדא וחדא מינייהו לית לה בציר ממאה כסברא דרבי נתן בבבא קמא והוא הדין בהיות שם מאתים דכל חדא וחדא מינייהו לא מטי לה * נ"א שיעורא שעבודא דילה ואי איכא ארבע מאה פליגין תלת מאה מינייהו בשוה דשקלה כל חדא מינייהו מאה ומאה יתירא פליגי לה דמאתים ותלת מאה בשוה דכבר אסתלקא לה דמנה ולא פש לה מידי וכן נמי אי איכא חמש מאה פליגי כולהו לתלת מאה בשוה ומאתים יתירתא פליגי ליה תרוייהו בשוה ואי אשתכח בתר הכי מידי שקלה ליה הך דאית לה תלת מאה ואי לא לא הדין סברא דרבי דסבר דאזלינן בתר מאי דשוו להדדי דכל היכא דכי פליגינן בינייהו בשוה לא מטי לחדא מינייהו טפי מדילה פליגינן בינייהו בשוה והכי עבדינן עד דמטי לחדא מינייהו שיעורא דאית לה וכד מטי לה שיעור מאי דאית לה מסלקינן לה ומאי דפש בתר הכי פליגי ליה הנך עד דמטי נמי לחדא מינייהו מאי דאית לה ומאי דפש שקלא ליה היאך עד דמשתלמא כל מאי דאית לה אבל רבי נתן סבר דאזלינן בתר שיעורא זוטא דבכולהו דפליגי לה כולהו בשוה ומאי דפש מממונא חזינן מאי דשוו הנך תרתי בשעבודיה פליגי ליה ושארא שקלה ליה הך דאית לה טפי מכולהו עד דמטי שיעורא דמשתכח לשיעורא רבא דכולהו דהוא תלת מאה ואי איכא טופיינא על תלת מאה כגון דאשתכח ארבע מאה כיון דליכא בכולהו מאן דאית לה ארבע מאה פליגי להו לתלת מאה כדמעיקרא והך מאה יתירתא הדר ביה דינא לכדמעיקרא דחזינן (* בס"י ליתא מאן) דשוו ביה כולהו להדדי ומשתעבד לכולהו פליגי ליה בשוה לפום מאי דפרישנא בסברא דידיה בפלוגתא קמייתא והכי נמי עבדינן עד דמשתכחי שית מאה דהוא כללא דממונא דכולהו ושקלא כל חדא מינייהו שיעורא דילה עד גמירא וטעמיה דרבי עדיף וטפי מסתבר הילכך הילכתא כוותיה ומאן דלא סגיא ליה בהאי פירושא לעיין בסוף מסכתא בפירושא דכתיבנא ליה בלשון ערבי: וכן ג' שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים וזה שלש ג' מאות פיחתו או הותירו כך הן חולקין. כלומר [* גי' ד"ת לפי מעות] כדאתמרי בבבא דסיפא דמתני': אמר שמואל שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים והותירו או פיחתו (דף צג:) השכר לאמצע אמר * רבה כצ"ל (רבא) מסתברא מילתא דשמואל בשלקחו שור לחרישה ועומד לחרישה אבל לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה פירוש כגון שנמלכו עליו להעמידו לטביחה לחלוק באיבריו ואח"כ נזדמן להם ומכרוהו חי זה נוטל לפי מעותיו

זוזי חדתי. שהטילו זוזים יפנים ונשלחו ונתנו בהם על שנעשו חלשים ויוצאין בהוצאה הלכך חולקין לפי מעות לכל חד מאי לייכיב שקיל לכל חד הותירו יתר על חשבון השכר לחמצע: אסתירא דצינייתא. שנפסל המטבע וחין יוצאין בהוצאה ומי שיש מכה בפרסת רגלו מתחת קושר מהם שם למעלית ליה חלולה ליה ועורתא לידיה כלחמרינן בחם' שבת (קף סה.) יוצאים בשלא שעל הציניות ומפרשים מאי ציניות בת חרעא. לכיון ליפנן בעין נוטל כל חלק בחשבון שהטיל לכל שם פחתו מאה או חמשים זוז זה מפסיל מחצה וזה מפסיל מחצה שהשכר והפסד לחמצע וכ' הרב חלפסי ז"ל להלכתא כשמואל ולאיבא דרב המנונא לחמר לחלילו לקחו שור לחריפה ועומד לטביחה כשלקחוהו לחריפה להוא כיון לגבי לטביחה ועומד לטביחה חלא לגבי לחריפה לגיונא לרבה נקט ורחיט לבבל מלתותיון בגמ' עלה לרבה מלתניא שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מתחים השכר לחמצע מאי לאו בשור לחריפה ועומד לטביחה ותיובתא לרבה לא בשור לחריפה ועומד לחריפה לבל בשור לחריפה ועומד לטביחה מאי זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו חלתני סיפא לקח זה בשלו וזה בשלו ונתערבו זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו ליפלוג וליתני בסיפא במ"ל בשור לחריפה ועומד לחריפה לבל שור לחריפה ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו ואם חיתה לרב המנונא מוחה בשור [לטביחה] ועומד לטביחה **לחולקין לפי מעות** חלא לחיליה קשיא לחלתני סיפא לקח זה בשלו ליפלוג וליתני בחילה בל"ל לחולקין לחמצע בשור לחריפה ועומד לטביחה לבל שור לטביחה ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו חלא לרב המנונא לטביחה ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וה"נ לרב המנונא חלא לחיליה קשיא לרב המנונא לחלילו בשור לחריפה ועומד לטביחה לחמצע מאי לחיליה לחנויי לחותיבו חוזי חדתי ופחתו חיסתירא לציניתא ואם חיתה לחלילו רב המנונא מוחה לבבל הרואי להתחלק **חולקין לפי מעות מאי** לוחקייהו לחנויי הכי ולא לוקמוה כגון שלקחו פירות או סחורה שפסד ריאוים ליחלק חלא ולאי חמצע לחלילו כה"נ השכר לחמצע ומעמיד מפרש בירושלמי לגרסינן עלה לחתני' [הלכה ל] לתנן וכן נ' שהטילו לכיס פחתו או הותירו כך הם חולקין לחמר ר' לעזר הלא לדעימא כשהיתה הסלע חסרים או יתירים בבל לשכר ולהפסד **כולן חולקין בשוה** וקשיא הלן לירני מאי ליכיב והלן יהיב וזה נוטל לפי לפי מעותיו הואיל ואילו טבחוהו וחלקו באיבריו היה זה נוטל שליש מגופו וזה שני שלישים ורב המנונא אמר אפי' לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע הואיל וכשהוא חי מכרוהו ועדיין לא חלקו שכיון שלא חלקו עדיין השותפות קיימת ולפיכך השכר לאמצע ואותבינן עליה דשמואל מהא דתנן וכן ג' שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים והותירו או פיחתו כך הן חולקין מאי לאו הותירו הותירו ממש פיחתו פיחתו ממש וחולקין לפי מעות ותיובתא דשמואל אליבא דתרוייהו בין לרבה ובין לרב המנונא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הותירו זוזי חדתי פיחתו אסתירי דציניאתא וקמה לה מתניתין בפירוקא דרב נחמן והכי הילכתא דמתניתין דקתני חולקין לפי מעות לא שהותירו ממש ופיחתו ממש אלא שהותירו או פיחתו מחמת שינוי טיבעא וממונא כדקאי קאי אבל אם פיחתו ממש או הותירו ממש הלכה כשמואל ואליבא דרב המנונא דאמר [אפילו] לקחו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע דסתמא קאמר שמואל השכר לאמצע לא שנא לקחו לחרישה ועומד לחרישה ל"ש לקחו לחרישה ועומד לטביחה ומתניתא מסייע ליה דתניא שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים השכר לאמצע ואף על גב דאוקמה רבה כשלקחו שור לחרישה ועומד לחרישה שינויא הוא ולא סמכינן אשינויא: **מתני'** מי שהיה נשוי ארבע נשים ומת הראשונה קודמת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית ראשונה נשבעת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית ורביעית נפרעת שלא בשבועה אמר בן ננס וכי מפני שהיא אחרונה נשכרת אף היא לא תפדע אלא בשבועה היו כולן יוצאות ביום אחד כל הקודמת לחברתה אפי' שעה אחת זכתה וכך היו כותבין בירושלים שעות היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה:

עשרה ולחמר הכין חבריה לחמרי יכול הוא לומר ליה ע"י עשרה לינרי סלקת פרקמטיא כלומר ע"י עשרה לינרין שלי לקחנו פרקמטיא לכה שהשכר מנוי בה יותר על כלון להות פרקמטיא רבה הות פרקמטיא זעירא מאי לחמר ר' בון בר חייא יכול הוה מימר ליה על לחת מזבין חד זמן לחת מזבין עשרה זימנין על כלון במקום קרוב היה במקום רחוק ל"ק היכא יכול הוא מימר ליה על לחת לזול ולחתי חד זמן לחת לזול ולחתי י' זמנין וכפרק שור שנגח ל' וה' נרסינן נמי בירושלמי (הלכה ל) לחמר ר"ל ולבר שלרבו ליחלק ליכול מימר ליה לת פרקמטיא לידך סני ולת מענני מזבינתא כלומר ולחתי מתעבד מלחכור לותה מלמון (רות ל) הלהן תעננה. ובה פרקמטיא לידי קלילו ולחנ לפיך ומתפיך ומטי כך. על כלון כשהיתה פרקמטיא נתונה כלן היתה פרקמטיא נתונה ברומי ליכיל מימר ליה על לחת סליק לחנ לפיך ומתפיך בלידי הכא ומטי כך הילכך נקטי' לחפילו בשכר שלרבו ליחלק השכר לחמצע וכך הם לברי הרמב"ם בפ"ל מהלכות שלוחין ושותפין וכ"ת והא לחמרינן בפרק שור שנגח ל' וה' (קף לו.) היה ר"ש לומר שור שוה מלתים שנגח שור שוה מלתים ולין הנבלה יפה כלום **זה נוטל מנה וזה נוטל** מנה חזר ונגח שור שוה מלתים שלפניו **זה נוטל ג' זוז וזה נוטל** ג' זוז חזר ונגח שור שוה מלתים האחרון נוטל מנה ושלפניו ג' זוז וב' שהשלשים כ"ל לינר של זהב ולוקימנא לה כר"ע לחמר לשותפי נינהו והא התם **לחולקין לפי מעות** י"ל להתם היינו טעמא לפי שלא נשתתפו לשעת הילוך ה"ל כלקח זה בשלו וזה בשלו לקי"ל **לחולקין לפי מעות:** [קף נ.] **מתני' הראשונה נשבעת לשניה. חס שניה טוענת הוליל ולת בחת ליטול השבע לי שלח נבית משל בעלי כלום לילמח לח משיירי לי נכסי כשיעור כתובתי ולף שלישית תחמר כן לשניה ורביעית לשלישית חבל הרביעית נפרעת שלח בשבועה וכגון שהיו יתומים גדולים וקשבר חחי תנח כי חמור רבנן הבח ליפרע מנכסי יתומים לח יפרע חלח בשבועה ביתומים קטנים חמרו ולח בגדולים: אף היא לא תפרע וכו'. וכגמ' מפרש פלוגתייהו במאי: היו כולן יוצאות ביום א'. כלומר יוצאות לפנינו ומלמלות שכולם נכתבו ביום ג': כל הקודמת לחבירתה שעה אחת.** בכתובתה זכתה כפי **השעות המפורשות בתוכן כגון בחחת כתוב ביום פלוני בשעה שלישית ובשניה בשעה רביעית וכן כולן:**

גמ' כגון שנמצאת אחת מן השלש שדות שגבו ג' נשים ראשונות שדה שאינה שלו. שנולע שנגלה וסוף שיכוחו בעליה ויטולה ממנה וכשכחה רביעית לנכות כתובתה בשלה רביעית כחה זו ואומרת למחר יכא הנגזל ויטול שלהו מילי ונמצאתי קרחת רעוך שתשבע שלא נבית כתובתיך כחיי הכעל: ובבעל חוב מאוחר שקדם וגבה קא מיפלגי ת"ק סבר מה שגבה לא גבה. הילכך למה תשבע אם יכא הנגזל ויטרוף מזו תחזור היא על הרביעית ותטול ממנה מה שנבית להויא לה רביעית בעל חוב מאוחר: ובן נגס סבר מה שגבה גבה. ולפיכך תשבע הרביעית קולס שתגבה: **חיישינן שמא תכסיף.** ללא מציא למרם רביעית לאחת מן הרלשונות מאי איכפת לך לפילו אם נפרעתי כבר מכתובתי הרי אם תמצא שלא שנבית שאינה שלו תחזרי עלי למציא למרים לה חייסינן שמא תכסיפי השלה שכיכך מאחת שאת יודעת שלא יעמוד ביכך ושמא נתקבלת כתובתיך ולפיכך משביעין אותה תחלה וחל"כ ל"ל שלא להנבות אותה [להא ע"כ מה שנבה לא נבה ות"ק] לא חייש להכי: **וקי"ל** הכי למה שנבה לא נבה להא ר"נ אמר לכ"ע מה שנבה (נבה ומה שלא נבה) לא נבה ושמואל נמי למוקי פלוגתייהו בהכי הא אמר לרבנן הוא לסברי מה שנבה לא נבה ויחיב ורבים הלכה כרבים ועוד למשמע להא פליגי לת"ל מה שנבה לא נבה סבר לשעבודא לאורייתא ות"ל מה שנבה נבה סבר לשעבודא לאו לאורייתא וכיון דלתן קי"ל לשעבודא לאורייתא' נקטינן למה שנבה לא נבה מיהו אם נבה בעל חוב מאוחר בינונית והניח זיבורית לתן בעל חוב מוקלס מה שנבה נבה וכ"כ הרשב"ץ ז"ל בפרק הניזקין [לף נ: ל"ה הכא]: **אמר ערבי עלי וחזר ואמר ערבי עלי ולא היה בידו אלא ה' סלעים.** ונתן ל' סלעים לנזבר על הקלס בשביל ערב שני ולחל בשביל ערב דלחתן אע"פ שהיו כל אלו הה' סלעים משועבדים לערב דלחתן כיון דס"ל לבעל חוב מאוחר שקלס ונבה מה שנבה נבה יצא מידי שני הערכין דקי"ל דמי שהעריך עצמו אע"פ שנתחייב בחמש סלעים כיון שלתן יהו מסנת לחמש נפטר בסלע לחל ואע"פ שהעשיר לח"כ יצא ידי נדרו ושוב לא יפרע כלום הילכך ערב שני שנבה תחלה לרבע סלעים מה שנבה נבה ונפטר ממנו שלא היה לו עוד שהסלע שנשאר בידו משועבד היה לערב דלחתן ונפטר נס כן מערב דלחתן בשביל אותן סלע שנתן [שזהו כלשר תשיג יד שהרי לין בידו יותר] ולי הוה סבירא ליה למה שנבה לא נבה לא יצא ידי חובתו שלא מערב לחתן כלום אלא ערב שני בלבד שהרי הוא שנבה לא נבה ול

חולקין ושמואל אמר שודא דדייני. לפי לשון עיני הלויניס יטולו חובה וזכות: **שודא. לשון הסלכה כמו ירה ביס** (שמות טו למתרגם) **שדי בימא.** ומפרשינן בגמ' לרב ס"ל כר"מ לשמר **לענין נט לעלי חתימה** כדתני כלומר שסח **עיקר הכריתות וכן לענין שטרות** ושלו **שניהם נחתמו ביום אחד ח' ובמקום שאין כותבין שעות גלו לעתייהו לשין מקפילין על הקולס לחבירו ולפילו זה שחרית וזה במנחה אין זה זוכה [יותר מזה] הילכך מאי שולא לדייני ליכא למימר הרי אין לאחד יכול ליפות כחו של זה משל זה** [לקמן עג:] ושמואל כר"ש לשמר לשפילו אין עליו עליס אלא שנתנו לה בפני עליס כשר **ונוכח מנכסים מסועבדים שאין העליס חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם שמא ימותו עדי מסירה או יגלו למל"ה אלמא עדי מסירה עיקר הילכך הכא** אילו בלו עליס ושמרו שם זה נמסר בבקר וזה נמסר בערב זה שנמסר לו ראשון קנה ולפיכך **י"ל שמא האחד היה חבוב עליו יותר וקדם ומסרו לו ואת הב' הטועה** ואע"ג לשפשר נמי דבב"ש נמסרו שטרות שניהן וזכות שניהם שזה הא מילתא אלא דאינו דומה לשולא שכאשר הלכה זו שכאשר הוא ודאינו דומה לשולא דאע"ג דאמרינן בפ"ט לגיטין [בסי' תקסב] בסעיא אמימר: **אבל ב' שטרות כו'.** הא לאו דאינו שמואל לתנן מי שהיה נשוי ג' נשים כו'. הא לאו דאינו הוא כלל לשפשר לתני' ר"מ הוא לסתם מתני' ר"מ ולשמרינן נמי לעיל [לקמן עג.] זו מסעת ר' נתן ג"ר אין אני רואה לדבריו אלא ר' נתן בלאו אלא חולקות בשוה לאו דאינו היה לשפשר לרבי נמי סבר לה כר"מ ועוד להסתם לאו בשין חלוקה ושולא קמיירי אלא דאינו לשולא בלאחר הוא לשתא לשמועינן אי בשוה אי לפי מעות היכא **לילכא למימר שולא** כגון שהיו כולם יוצאות ביום ג' ובשעה אחת או שהן מולות שזיכה לכולן ע"י שליח ג' שאין כאן שולא ואנא לא אתא לשמועינן אין חלוקתן היאך הוא ובכי מוכח מאי לשמרינן בירושלמי[בפ' זה הלכה ל] שהביא הרי"ף ז"ל למעלה בפ' הכותב [בסי' שמ] מתני' פלינא על שמואל לתנינן ואם אין אם אלא חולקות בשוה ומפרקינן ולא שוחלא לדייני לא תימרי כלומר מנה שמואל לא קאמר אלא במקום שיש להכריע **ליפות כחו של זה** מזה ומתני' במקום שאין להכריע אלא בא אחנא אלא לגמל אין חלוקתם ומ"ש הרי"ף ז"ל לגמרא לבני מערבא שבירא להו לשיא הלכתא כשמואל מקשה לשמרינן מתני' פלינא עליה ושקלן תרי נמרי לחד טעמא ליתא להא לינהו פרוקי מפרקינן ליה ולאו שוחלא לדייני לא תימרי אלא כמו שפירשתי עוד בבבא הרי"ף ז"ל רגיל למעלה מלשמרינן בפרק חזקת הבתים (דף לז:) זה לשמר של חבותי וזה לשמר של לבותי הר"ן כל לשלים נבר ושקשין ושאי אנא אנא מפני שטרות היוצאים ביום ג' ומפני שהם ליכא למיקם עלה למילתא ומפני הכי ולא מפנינן שהם ליכא לברורי לשמועה למר ולברורי לשמועה למר כשפנינן בשאי לשקשין מהשתלוף פרש בשמור ז"ת ללאו בשטרי הולאות והלוואות היא דבשנהו הא ליכא לברורי לשמועה למר ולשר והא נמי לאו רגיל לשיב לשמועה למר ולברורי לשמועה למר כשפנינן בשאי לשקשין מהשתלוף פרש בשמור ז"ת שטרות של הודאות והלוואות היוצאים ביום אחד לא פליג שמואל דתנן (דף צג.) מי שהיה נשוי ג' נשים ומת כותבתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו ג' מאות ואין שם אלא מנה חולקות בשוה וכבר ברירנא להא שמעתא דשני שטרות היוצאין ביום אחד שפיר בפרק הכותב (דף צד.) אימיה (דף צד:) דרמי בר חמא בצפרא כתבתינהו לנכסה לרמי בר חמא ולאורתא כתבתינהו לרב עוקבא בר חמא אתא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בנכסי אתא רב עוקבא בר חמא לקמיה דרב נחמן אוקמיה בנכסי אתא רב ששת לקמיה דרב נחמן אמר ליה מאי טעמא עבד מר הכי אמר ליה ומר מאי טעמא עבד הכי אמר ליה משום דקדים אמר ליה אטו בירושלים קיימינן דכתבינן שעות ואלא מאי מר טעמא עבד הכי אמר ליה שודא דדייני אנא נמי שודא דדייני עבדי אמר ליה חדא דאנא דיינא ומר לאו דיינא ועוד מעיקרא לאו בתורת הכי אתית מסוס לליכא למיקם עלה למילתא עוד הביא ז"ל רחיה מקרי"ל (ב"כ לף קנז:) בלוה ולוה וחח"כ קנה ליחלוקו והיינו טעמא מסוס לבחלק שעתא חייל שעבודייהו ובשני שטרות היוצאים ביום אחד נמי בהללי חייל והא לאו רחיה היא כלל להתם קיון לעל כרחין בשעה אחת חל שעבודן לכ"ע חולקין אבל בשני שטרות לליכא למימר שעבודא לחד מינייהו דקיים להיינו לותו שנמסר לו לשמן בכי הא **ליכא למימר שולא** דלחד מינייהו נשתעבדו הנכסים כולן קולס שנשתעבדו לשני ומ"מ אע"פ שאין רחיותיו מכריעות דיינו נרחה לחתך לבהולאות והלוואות לא שייכא הך פלוגתא אלא לעולם חולקין לשפילו לוה מזה תחלה וכתב ומסר לו וחח"כ כתב ומסר לאחר אפ"ה חולקין לפי שאין שעבוד השטר חל אלא משעה שמוכיח מתוכו להיינו מסוף היום להא שטר שכתוב בו **בניסן שתמת לינו טורף** מן המשועבדים אלא מסוף ניסן כלומר בסמוך ואפילו בלו עליס שבראש החדש לוה שהרי לינו טורף מן המשועבדים אלא בשביל קול השטר ואין לו קול אלא מן הזמן שמוכיח מתוכו וכ"ת לגבות מבני חרי מיהא ליתא שולא להא לבני חרי זה שלוה ממנו תחלה זכה ליתא לכיון שזמנו של לשמן אינו ניכר מתוך השטר הוא שליס כמלוה על פה ובמלוה על פה ליכא לין לקיימה וכמו שכתבתי למעלה למלוה על פה מוקמת ומלוה על פה מאוחרת כשבאו לגבות כאחת חולקין הילכך בשטרי הולאות והלוואות ולאי חולקים אע"ג דס שטרי הקנאה למשעת קנין שעבד נפשיה ובהנהו ולאי לא חיישי הכא ליכא למימר בהו מטעם לעלי חתימה ועדי מסירה לשפילו רב מוקי בהו לעבדינן שולא אלא אם כן שייכא חלוקה אלא בשהקנה לשניהם כאחד להויא מילתא אלא שכיחא וכמו שכתבתי למעלה לבל רבינו חננאל ז"ל סובר לשפילו בהולאות והלוואות למרה שמואל וקי"ל כוותיה וכן לעת הרב בעל העיטור ז"ל והרשבן נרחה עיקר: [לף עג:] **אימיה דרמי בר חמא כו'. לא נולע למי מסרה תחלה שטר המתנה: אטו בירושלים יתבינן.** כלומר והא בשטר זה אין כתוב שעה ואינו עשוי כמו שעושין בירושלים לכותבין שעות שאילו היתה השעה כתובה בשטר אע"פ שאין אנו יולעין למי נמסר לשמן תולין שלמוקלס נמסר תחלה שקיימת השעות במקום שנהגו לכתבם הרי היא כקיימת הימים בכל מקום לבל כאן כיון שלא **הקפילו בני המקום לכתוב שעות גילו מנהגם שאין הולכין אחר הקולס לבו ביום וסניהם אוין: שודא דדייני. כר' לעזר לאמר עדי מסירה כרתי ולי נרחה שזה היה חבוב לה יותר וקדמה ומסרה לו תחלה: אמר ליה אנא נמי תהוי דידי שודא דדייני. וכיון שפסקתי אני הלין שוב אין כח להועיל מילו שהרי יצא מב"ל זכאי בשולא לדייני: חדא דאנא דיינא.** כתב רש"י ז"ל **ע"פ ריס גלותא ויסיבה** ולאו למימרא לרב שסת לא היה רחוי לב"ל להא מומחה היה ומי שהוא מומחה אינו אין אע"ג שלא נקיטו רשות מרים גלותא וכלמוכח בפרק זה בורר (לף כג) שלא ס"ק ליה חדא לאני מומחה ונדול ממך וכיון לשולא שיקול שלעת הוא שיקול שלעת במקום לליכא נדול לא כלום הוא: **ועוד דמעיקרא לאו בתורת הכי אתית ליה. לא חמרת טעם שלך מסוס שולא לדייני שלא מסוס לקלים בחתימה** שטרות לליכא למיקם עלה למילתא עוד הביא ז"ל רחיה מקרי"ל (ב"כ לף קנז:) בלוה ולוה וחח"כ קנה ליחלוקו והיינו טעמא מסוס לבחלק שעתא חייל שעבודייהו ובשני שטרות היוצאים ביום אחד נמי בהללי חייל והא לאו רחיה היא כלל להתם קיון לעל כרחין בשעה אחת חל שעבודן לכ"ע חולקין אבל בשני שטרות לליכא למימר שעבודא לחד מינייהו נשתעבדו הנכסים כולן קולס שנשתעבדו לשני ומ"מ אע"פ שאין רחיותיו מכריעות דיינו נרחה לחתך לבהולאות והלוואות לא שייכא הך פלוגתא אלא לעולם חולקין לשפילו לוה מזה תחלה וכתב ומסר לו וחח"כ כתב ומסר לאחר אפ"ה חולקין לפי שאין שעבוד השטר חל אלא משעה שמוכיח מתוכו להיינו מסוף היום להא שטר שכתוב בו **בניסן שתמת לינו טורף** מן המשועבדים אלא מסוף ניסן כלומר בסמוך ואפילו בלו עליס שבראש החדש לוה שהרי לינו טורף מן המשועבדים אלא בשביל קול השטר ואין לו קול אלא מן הזמן שמוכיח מתוכו וכ"ת לגבות מבני חרי מיהא ליתא שולא להא לבני חרי זה שלוה ממנו תחלה זכה ליתא לכיון שזמנו של לשמן אינו ניכר מתוך השטר הוא שליס כמלוה על פה ובמלוה על פה ליכא לין לקיימה וכמו שכתבתי למעלה למלוה על פה מוקמת ומלוה על פה מאוחרת כשבאו לגבות כאחת חולקין הילכך בשטרי הולאות והלוואות ולאי חולקים אע"ג דס שטרי הקנאה למשעת קנין שעבד נפשיה ובהנהו ולאי לא חיישי הכא ליכא למימר בהו מטעם לעלי חתימה ועדי מסירה לשפילו רב מוקי בהו לעבדינן שולא אלא אם כן שייכא חלוקה אלא בשהקנה לשניהם כאחד להויא מילתא אלא שכיחא וכמו שכתבתי למעלה לבל רבינו חננאל ז"ל סובר לשפילו בהולאות והלוואות למרה שמואל וקי"ל כוותיה וכן לעת הרב בעל העיטור ז"ל והרשבן נרחה עיקר: [לף עג:] **אימיה דרמי בר חמא כו'. לא נולע למי מסרה תחלה שטר המתנה: אטו בירושלים יתבינן.** כלומר והא בשטר זה אין כתוב שעה ואינו עשוי כמו שעושין בירושלים לכותבין שעות שאילו היתה השעה כתובה בשטר אע"פ שאין אנו יולעין למי נמסר לשמן תולין שלמוקלס נמסר תחלה שקיימת השעות במקום שנהגו לכתבם הרי היא כקיימת הימים בכל מקום לבל כאן כיון שלא **הקפילו בני המקום לכתוב שעות גילו מנהגם שאין הולכין אחר הקולס לבו ביום וסניהם אוין: שודא דדייני. כר' לעזר לאמר עדי מסירה כרתי ולי נרחה שזה היה חבוב לה יותר וקדמה ומסרה לו תחלה: אמר ליה אנא נמי תהוי דידי שודא דדייני. וכיון שפסקתי אני הלין שוב אין כח להועיל מילו שהרי יצא מב"ל זכאי בשולא לדייני: חדא דאנא דיינא.** כתב רש"י ז"ל **ע"פ ריס גלותא ויסיבה** ולאו למימרא לרב שסת לא היה רחוי לב"ל להא מומחה היה ומי שהוא מומחה אינו אין אע"ג שלא נקיטו רשות מרים גלותא וכלמוכח בפרק זה בורר (לף כג) שלא ס"ק ליה חדא לאני מומחה ונדול ממך וכיון לשולא שיקול שלעת הוא שיקול שלעת במקום לליכא נדול לא כלום הוא: **ועוד דמעיקרא לאו בתורת הכי אתית ליה. לא חמרת טעם שלך מסוס שולא לדייני שלא מסוס לקלים בחתימה**

כר"מ ובזו טעית להח לאו בירושלים יתכינן: האי עובדא כו' דאי אית בה קנין הוה קיימא בידיה דמאן דקדים אפילו שעה אחת. כלומר וכיון לחיכא סהדי לרמי בר חמא הוה קיים לגילויי יהבינן למשעת קנין קנה: **הנהו תרי שטרי.** פירש"י ז"ל לשני שטרי מכר היה מקרקע לחד ולוקמיה רב יוסף להוה לה' בניסן בנכסי ואמר ליה הוה לבניסן סתמא לכתוב לי מר טרפא לטרוף מן המשועבדים מגייר ואילך מחמת אחריות והדר ליה ליכלי לקומות למימר ליה לת בר חד בניסן **ושטרך מוקדם ושלח כרין נטלה ממך:** [קף עה.] **מאי תקנתיה.** לסלוי. נכתבו הרשאה לסלוי. **יבקש מאת חברו בר חמשה בניסן וימסור לו שטרו ויכתוב לו הרשאה עליו וילך זה לטרוף לקוחות ואם יאמרו לו בר חד בניסן לת יאמר להם שני בא לטרוף בשביל שעות של חמשה בניסן שהרי לשנינו מכרה באחריות ואני בא בהרשאה עליכם מכחו ואם יאמרו לו הוא קודם ולת בר כ"ט בניסן היית יאמר להם אני בא מחמת עצמי** ולפי פי' זה לשון הנחתי לך מקום לנכנת ממנו לאו דוקא והרמב"ם ז"ל כתבה בפכ"ב מהלכות [מלוה ולוה] בשטרי הלוואה וכתב הרשב"ם יש מי שאומר כמי שמכר לשנים ולאחר פירש בשטר בכ"ה בניסן ולשני כתב בניסן סתמא אין בע"ח יכול לטרוף מאחר שהם וכ"ש שהם יכול לאחותו לעל השני יאמר הנחתי לך מקום לנכנת שימנו. ואיני לש"כ כל לשם יהיו עומדים כן וייעריכו להפסיל מבע"ח בכענין זה שלא מהלי לכתב בניסן סתמא נבי ושעמד למילתא שעוה לשלות שניהם משועבדים לבעל חוב שלא שהתקינו להם חכמים שאין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין ש"כ עליו לברר שהוא משועבד במקום בני חורין ועליו הרחיה הילכך זה שהוא סתם ילוו על התחתונה כך נראה לי טעם הענין עכ"ל לאבל לחיתי כתוב שהרשב"ן ז"ל כתב בתשובה בלוה שהכר בני חלם ולא נתפרש בשטריהם זמן וכל מלוה לטרוף וכל אחד מלחה אותו יאמר לני מוקדם והנחתי לך מקום לנכנת שעליו להביא לחיה ואם לא הביא אינו טורף כל עיקר ותמהני היאך אפשר להא מסקינן בשמוך בנמ' (קף עה.) להיכא לשתלוף בני חרי טריף ממשעבדי כל היכא להיכא למימר חיהו לחפסיד לנפשיה וכתבה הרי"ף ז"ל בפ' הנזקין (סי' תפנ) שלמא לכי מחרינן לחין נפרעים מנכסים משועבדים כל מקום שיש נכסים בני חורין היינו דוקא

ליה האי עובדא דאימיה דרמי בר חמא מתנת בריא היא בשטרא בלאחוד בלא קנין כדתנן (קדושין דף כו.) נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה דאי אית ביה קנין הוה קיימא בידיה דמאן דקדים אפילו שעה אחת וכבר פרישנא עיקרי הדא שמעתא פירושא רויחא בלשון ערבי וכתיבנא לה בסוף הדא מסכתא. הנהו תרי שטרי דאתו לקמיה דרב יוסף חד הוה כתוב ביה בחמשה בניסן וחד הוה כתוב ביה בניסן סתמא אוקמי' רב יוסף להוא גברא דחמשה בניסן בנכסי אמר ליה אידך ואנא אפסיד א"ל את ידך על התחתונה אימור בר עשרין ותשעה בניסן את אמר ליה וניכתוב לי מר (דף צה.) טירפא מאייר ואילך מצי אמר לך את בר חד בניסן את והנחתי לך מקום לגבות ממנו מאי תקנתיה ליכתבו הרשאה זה לזה: **מתני'** מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה ראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך השניה מוציאה מיד הלוקח והראשונה מיד השניה והלוקח מיד הראשונה וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם וכן בעל חוב וכן אשה בעלת חוב: **גמ'** כתבה ליה הכי מא הוי והתניא האומר לחבידו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן כשקנו מידה וכי קנו מידה מאי הוי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי הכא נמי יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי ופריק רב אשי מתניתין דהכא דקתני הלוקח מוציא מיד הראשונה ולא מצית למימר נחת רוח עשיתי לבעלי בשני לקוחות לחד לא כתבה ליה ולחד כתבה ליה דאמרי' לה אם איתא דנחת רוח עבדת מקמא איבעיא לך למעבד כדתניא כתב לראשון ולא חתמה לו לשני וחתמה לו אבדה כתובתה ומתני' דקתני לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל דאלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי בחד לוקח דליכא

בלאפסר לנבות מבני חורין הא לאו הכי נוכח ממשועבדים ואע"פ שכשעה שלקח היה רשאי לגבות מבני חורין והכא נמי כיון שאי אפשר לגבות כלל לאיסתלוף למי ורעך מזה נוכח ורעך מזה נוכח ומסה רשאי ללמל לין זה: **מתני' ומכר את שדהו. ממשועבל לכתובתה: הראשונה.** שנשאת תחלה: **השניה מוציאה. כשיעות בעלה: וכן בעל חוב וכן אשה בעלת חוב. מפרש בגמרא: גמ' בשקנו מידה.** ואמרינן בהכותב (קף פנ.) **להיכא לקנו מילו מנופה של קרקע קנו מילו: כתב לראשון. שטר מכר על שלה לחתך: ולא חתמה לו. לא הוליה בלוחו מכר וכתב שטר לחר ללוקח שני על שלה לחרת וחתמה לו: אבדה כתובתה. אם אין אם בני חורין שהרי הרשאון אומר לה הנחתי לך מקום לגבות ממנו** והשני ג"כ אומר לה **לא מניח לחרת ללשום נחת רוח** חתמת בכיוצא לזה **חזינן ללרשאון לא עשית נחת רוח** לבעליך. וכ"ת ולמה ליה לרשאון חתימה לילה כיון לחיכא קרקע לחר כשיעור כתובתה. לאו קושיא היא לזה **נ"מ להיכא לאיסתלוף בתרא לטריף** מקמא כלמסקינן הכא בגמרא לאיסתלוף בני חרי טריף ממשעבדי. ול"נ להיכא למיחש ללמל לתי בע"ח מוקדם ויטרוף שלה זו והיא תחזור עליו הלכך כיון שיש ערוך בחתימה ולא חתמה הלכך מוכיח שאין זו חוספת לנחת רוח של בעלה והרמב"ם ז"ל כתב ליו זה בפרק י"ו מהלכות לישות וכתב שם שלא כתבה ולא הסכימה למעשה הרשאון ונפסל המכר. ונראה מלברייו ללוקח בשנתבטל המכר הרשאון מחמת שלא חתמה הוא שיש לנו הוכחה שאינה חוספת לנחת רוח של בעלה לאבל בשנתקייים המכר לאפשר לה לומר **לא הוערכתי לעשות לו נחת רוח** והוא תימה לבנמ' מייתי להא למיפשט בעיין לאיסתלוף בני חרי מהו לטרוף ממשעבדי ואמרינן נהי לאבדה כתובתה מפני הרשאון

מיהא תנבה חלמא לאפילו כשנתקייים המכר הרשאון עפקינן: **גרסי' בגמ' [דף צה.] איבעיא להו אשתדוף בני חרי מהו לטרוף ממשעבדי.** ופשטינן **לאיסתלוף בני חרי נניח ממשעבדי** וכתבה הרי"ף בפרק הניזקין [סי' תפנ]. וכתב הרשב"ם בתשובה לזוקא שנסתלפו אבל נזלן לגם לינו טורף ממשועבדים מפני שעשויין הן בעלי זרוע ליפול וסוף לינבה חובו: **וגרסינן תו [דף צה.] אמר אביי נכסי לך.** כלומר שאמר לפלונית נכסי נתונים לך ולחריך לפלוני ועמלה ונשחת בעל לוקח היו ולין לאחריך בתקום בעל כלום

וכרשב"ג לחמר נכסי לך ולחריך לפלוני וירד הרחמן ומכר ולכל
יון לנני חלת מה שנייר לחמן ושקשה הרשב"ם ז"ל במקום פסילת
לחחריס למה לה עשחוסו כיורש כמו שעשחוסו במקום פסילת
לחלמנה כלחיקת בסוף פ' יש נוחלין [דף קלט:] וי"ל לכיון לחסה

לחינסוכי קיימת והחי נחתן מילע
יצע לבדוק המקומות עשחוסו
רבנן לבעל כלוקח ולפ"ם לח פירש
לחריך ליקני בעל לח ליקני ס"מ
לחריך חלת במקום בעל קחמר
הח במקום בעל לח ליקני: **ואמר**
יום קנ **חבי נכסי לך ולחריך לפלוני**
ומכרס ומתה הבעל מוניח מיל
הלקוחות ולחריך מיל בעל ולוקח
מיל לחריך ומוקמינן לכולהו בילת
לוקח. כלומר **לכי לחמר חבי**
בשמעתח קמייתח לחין לחריך
במקום בעל כלום היינו בשנתן לה
כשהיל פנויה ונשחח לחכל הכח
מיירי בחומר לנשוחה וה"ק לחריך
ליקני בעל לח ליקני שחם לח נתכוין
לכך מחי קחמר לה ולחריך כיון
שהוח יולע שיש לה בעל חם"ס
לחמרינן לבעל מוניח מיל הלקוחות
שחם בח לחין עמהם יכול הוח
לזכות בהם שהוח לוקח רחשון
ולחריך מיל בעל מן הטעם
שכתבתי ולוקח מיל לחריך
כרשב"ג לחמר מכירת הרחשון
מכירה ומוקמינן להו בילת לוקח
כלומר שחין **ב"ל נזקקין לבעל**
בפעם הזחת חם בח להוניחם מיל
הלוקח שחין הפעם הזחת לומה
לרחשונה שמתחלה נכנס להן
לוקח זה מכח מכירת החשה ומיל
החשה יכול הבעל לטעון חני
לקחתי רחשון חבל בזו שהוניח
מיל לחריך שלח היה זוכה חלמ"ו
בדין חין ב"ל נזקקין לבעל חע"נ
לתנן במתני' חוזרות חלילה על פעמים פסרה ביניהן הח מפרקינן
לה בגמ' להשם חית להו פסילת לכולהו לבל הכח לגוקח בלחוד
הוח לחית ליה פסילת וכחבה הרי"ף ז"ל בפ' יש נוחלין: **תנא ובן**
בע"ח ושני לקוחות. רחובן נוסף בשמעון ולו שתי שלות ומכרן
לשנים זו בחמשים וזו בחמשים וכתב בעל חוב לגוקח שני יין
ולכריס חין לי עמך בע"ח מוניח מיל רחשון וכחן חין לומר
הנחתי לך מקום שתגבה ממנו שהרי חובו כנגד שתיהם ולוקח
רחשון מוניח מיל שני ובע"ח חוזר ומוניח לף זו מן הרחשון
ולוקח שני מבע"ח וחוזרין חלילה על סיעתו פשרה: [דף נה:] **ובן**
אשה בעלת חוב. שהיה לה חוב כתובתה על בעלה ומכר שלושין
לשנים וחין בשניהם חלא כנגד כתובתה וכתבה לשני יין ולכריס
חין לי עמך החשה מוניחה מיל לוקח רחשון והוא מן השני והחשה
מן הרחשון והשני מן החשה ולוקח רחשון מיל שני וחוזרין חלילה:
הדרן עלך מי שהיה נשוי **אלמנה ניזונית.** ומעשה יהיה שלהן.
למעשה יהיה תחת מזונות נינהו מיהו חם חמרה יעלו מעשה ילי
במזונותי סומעין לה והכי לימת בירושלמי בפרקין: **אין חייבין**
בקבורתה. חם מתה שהרי יורשיה נוחין כתובתה מיורשי הבעל

ועליהן לקוברה שהרי בעלה תחת כתובתה חייב בקבורתה
יום קנ **ועכשיו שחינה יורשה היא תקבור לת עצמה: אבל יורשי**
כתובתה חייבים בקבורתה. ומפרש בגמ' בפ' החשה שנפלו לה שני יורשים
נכסים (דף פח.) להך סיפא בשמעתין יכא היא שיש לה שני יורשים

יורשים ויורשי הבעל כלילת התם
ולקמן ליורשי הבעל שהם יורשי
כתובתה חייבין בקבורתה לע"פ
שיש לה יורשים לחרים וכתב
הרמב"ם ז"ל בפי"ח מהל' ישוחות
לכי תנן הכל לחין היתומים
חייבים בקבורתה לוקח בשנשבעה
לכל מתה קולם שנשבעה יורשי
הבעל חייבים בקבורתה וטעמו
ז"ל לכיון שחין יכולין יורשים
לנבות כתובתה לפי שחין לחם
מוכיס שבועה לבניו יורשי הבעל
חייבין בקבורתה וקל וחומר
משומרת יבם שהרי זו חין יורשים
יורשין מכתובתה ומנכסי נלן ברזל
שלה כלום ובשומרת יבם יורשין
מקנת נלן ברזל. והרלב"ל ז"ל
הסיג עליו וכתב לעתה קלישתה
קל חזינן הכל וכי מפני שלה
נשבעה קרי ליורשי הבעל יורשי
כחובתה והלה הם לומריס שכבר
נפרעה ונטלה קרקי והוריסוה שלה
ולחי שיורשי נלוניתה ונכסי מלוג
שלה קובריו לותה ולע"פ שלה
ירשו כלום עכ"ל והלין עמ': **גרסי'**
בגמ' [דף צו.] אמר ר' זירא אמר
שמואל מציאת אלמנה לעצמה.
כלומר לע"פ שניזונית מנכסי
יתומים לטעמת מחי לחמר רבנן
מניחת לסה לבעלה כי היכי שלה
תהיו לה לוכה הני תהיו להו לוכה.
כלומר שהרי על **כרחן זנין לותה**
לכל מעשה יליה שתקנו לבעלה
תחת מזונותיה הוו ליורשין:
[דף ע.] **כל מלאכות.** השנויות בפרק לף על פי (דף נט:) **טוחנת**
ולופה וכו': חוץ ממזיגת הכוס בו'. שהן מלוכות המקרבות
לוכה והרגל לבר כלחמרינן נמי בהחי מסכת [דף סח:] שחין
נלה עושה לותן לבעלה: מה שתפסה תפסה. ולח מפקינן מינה
ולע"נ **לפסיקנה הלכתה בפרק [מניחת] החשה [דף קט:]**
ממקרקעי ולח ממטלטלי הוחיל ותפסה תפסה: דיסקא. שק של
עור: אמר רבינא לא אמרן אלא למזוני בו'. פסק הרי"ף ז"ל
כמותו משום לקי"ל כר' יעקב לרבה נמי הכי ס"ל לע"נ לחתקיף מר
בר רב לפי מחי שנת לכתובה וכו' לי לך תפיסה תפיסה למחייס
הוא כמו שסובר ר"ח ז"ל ליכא לפנויי בחתקפתיה למזוני מהני
משום למחייס לבעל ניזונית לפי ממטלטלי ולע"נ למחמת מזוני
ללוחר מיתה תפסה ולו ולוחר מיתה ליח לה מזוני ממטלטלי
לפ"ם כיון לבשעת תפיסה לינה לתזוני מיניהו מהניח תפיסתה
לפי למזוני ללוחר מיתה לבל כתובה כיון לפי בחיי בחיי לבעל לח
נביח ממטלטלי כלמוכח בפ' החומר לקדושין (דף סה:) בשמעתח
לחביולה וכפ' פותחין בנדרים (דף סה:) נבי לפי לתה מוכר שער
לחסך (כלומר) [כו'] לפי תפיסה למחייס לח מהניח ומר בר רב

למימר לה הכי וכן הלכתא: (דף צה:) וכן ב"ח וכן אשה
בעלת חוב: תנא וכן בעל חוב ושני לקוחות וכן אשה
בעלת חוב ושני לקוחות: **הדרן עלך פרק מי שהיה**
נשוי אלמנה ניזונת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהן
ואין חייבין בקבורתה יורשיה יורשי כתובתה חייבין
בקבורתה: **גמ'** (דף צד.) (* ד"ת מ"ז אמר שמואל
מציאת אלמנה לעצמה טעמא מאי אמור רבנן מציאת
אשה לבעלה כי היכי דלא תהוי לה איבה הני תהוי
להו איבה) א"ר יוסי ברבי חנינא כל מלאכות שהאשה
עושה לבעלה אלמנה עושה ליורשים חוץ ממזיגת
הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו אמר ר'
אלעזר אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה מה
שתפסה תפסה וכן כי אתא רב דימי אמר מעשה
בכלתו של רבי שבתאי שתפסה דיסקא מלאה מעות
ולא היה כח בחכמים להוציאה מידה אמר רבינא לא
אמרן אלא למזוני אבל לכתובה מפקינן מתקיף לה מר
בר רב אשי מ"ש לכתובה דמקרקעי ולא ממטלטלי
למזוני נמי ממקרקעי ולא ממטלטלי אלא מאי דתפס
תפס הכי נמי מאי דתפס תפס אמר ליה רב יעקב בר
נפתלי לרבינא הכי אמרינן משמיה דרבא כוותך אלמא
תפיסה דכתובה ממטלטלי לא מהניא וקשיא לן הא
דגרסינן לקמן (דף צח.) ההיא אתתא דתפסה
בכתובתה כסא דכספא אתיא לקמיה דרבא אמר ליה
דחש לה להא דרבי שמעון דאמר לא אמרי' מקצת כסף
ככל כסף וגרסי' תו בפ' שבועת העדות (שבועות דף
לב:) שמעת מינה משביע עידי קרקע חייב ודחינן
דילמא דתפסה מטלטלי דשמעת מינה דתפיסת

מטלטלי לכתובה מהניא וחזינן לחד מן רבוותא דקאמר הא דא"ר יעקב בר נפתלי לרבינא משמיה דרבא ליתא דהא הדר ביה רבא בהאי מעשה דההיא אתתא דתפסה כסא דכספא בכתובתה כי היכי דלא תקשי דרבא אדרבא וקסבר דהני שמעתתא כולהו בשתפסה מחיים ואנן לא חזינן להאי פירוקא דאם איתא דקשיא דרבא אדרבא לא הוה שתיק גמרא מיניה אלא הוה ליה לאקשויי דרבא אדרבא ולשנויי הדר ביה רבא ולברורי הי מינייהו הדר ביה ומדלא אקשי ליה הכי שמע מינה דלא קשיא דרבא אדרבא אלא הני תרתי דרבא תרי טעמי נינהו ולא קשיאן אהדדי דהאי דאמר רבא תפיסת מטלטלי לכתובה לא מהניא בתפיסה דלאחר מיתה ואפילו הכי למזוני מהניא והא דאמרינן בההיא איתתא דתפסה כסא דכספא בכתובתה דמהניא בשתפסה מחיים דיקא נמי דבהא אמרי אלמנה שתפסה למימרא דכשהיא אלמנה תפסה ובהא אמרי' איתתא דתפסה כסא דכספא למימרא דכשהיא תחת בעלה תפסה וכן האי דגרסי' בפ' שבועת העדות דכוותה והאידנא תקינו רבנן כתובה אפילו ממטלטלי וכיון דמזוני תנאי כתובה ותנאי כתובה ככתובה דמי מזונות נמי ממטלטלי בין תפסה בין לא תפסה: אמר ר' יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא אלמנה ששהתה שתים ושלש שנים ולא תבעה מזונות אבדה מזונותיה השתא שתים אבדה שלש מיבעיא לא קשיא כאן בענייה באן בעשירה אי נמי כאן בצנועה כאן בפרוצה אמר רבא לא אמרן אלא למפרע אבל להבא יש לה בעי ר' יוחנן יתומים אמרו נתננו והיא אומרת לא נטלתי על מי להביא ראיה (דף צו:) נכסי בחזקת

לאבל לכ"ע תפסה מעות כלי סך כתובתה לין מוניחין מיכה שכבר נפרעה ולפיכך לוקחת של שתי תפיסות לין לה ענין לזינו של הרי"ף ז"ל לאבל יש לסייעו עוד מלחמרינן לעיל בפ' הכותב [דף פ.] ור"ע תפיסה לא מהניא כלל אמר רבה וכן אמר ר"נ והוא שתפס מחייס והתם במתני' בכתובה ובכע"ח חייבי לאמר לתפיסה למחייס מהניא לפי לכתובה לדוחק הוא לומר לכי לחרינן והוא שתפס מחייס לא קאי אלא בכעל חוב ועוד יש לסייעו מדתנן בפרק החלם שנפלו לה נכסים [דף פ:] הניח פירות התלוסים מן הקרקע כל הקולם בהם זכה קדם הוא זכה קדמה היא זכתה וילקח בהן קרקע והוא לוכל פירות והתם ולאי בשתפסה מחייס היא לאי בלאחר מיתה הויא לה סתם מתני' כדבי טרפון ולא כהלכתא להא קי"ל כר"ע לאמר לתפיסה ללאחר מיתה לא מהניא כלאיתא בפרק הכותב (דף פד:) אלא ולאי מסתם להכא בשתפסה מיירי למזונות ולא מהני לכתובה אבל תפיסה למחייס אפילו לכתובה מהניא וכלעת הרי"ף ז"ל וכ"כ הרמב"ם בפרק י"ח מהלכות אישות אבל ר"ח ז"ל ובעל הלכות פירשו שמועתינו בשתפסה מחייס ואפ"ה לוקח אבל לא למזוני הוא למהניא אבל לא לכתובה ואם צריכים לחוש הרחיות שכתבנו וכמו שהחינוס ואחריס פוסקים כמר בר רב אחי דבין לכתובה בין למזוני מאי לתפסה תפסה בתפיסה למחייס ומסתמא של רש"י ז"ל לאמרו לאלמנה שתפסה מטלטלין דקא לאמרינן לוקח בשתפסה לה מרשות היורש או מסיפוטא אבל מרשות היורש לא לכי היכי דלר' טרפון למהניא תפיסה ללאחר מיתה לכתובה [דף פד:] לא מהניא אלא בהני נווני הכי נמי לדילן בתפיסה למחייס. ומיהו כל ה"מ לוקח לדינא לגמרא אבל עכשיו כבר תקנו הגאונים ז"ל לכתובה נדניא מטלטלי והוא הדין נמי לאיזה לה מזוני מטלטלי ולפילו לא תפסה נדניא מסס לתנאי כתובה ככתובה וכמו שכתב הרי"ף וכתב הרמב"ם בפרק הנזכר שלע"פ שתקנו הגאונים כך הוא יכולה לעכב ולומר יהיו המטלטלין מונחין בב"ד על שחזון מסס וכו' אבל הניח קרקע יכולה היא לעכב עליהם אלא יתכרזו וכתוב בספר העיטור שכך הסיבו הגאונים. ובירושלמי [בפרקין קוף הלכה ב] חילקו בהלמנה שתפסה מעות למזונותיה לי לחרינן לה חוי מה בידך או לא לנרסינן התם הלמנה שתפסה אלא זו במזונות הין מוניחין מידה מהו מימר לה חוי מה בידך תלמידיו דרבי יונה לחרין לחרינן לה חוי מה בידך לחר להו רבי יוסי בר בון מכין שהיא עתידה ליסבב בסוף לפילו חוי מה בידך לין לחרינן לה ופסק הרמב"ם בפ' הנזכר כתלמידיו דר' יונה לחמר לה חוי מה בידך: **אלמנה ששהתה כו' בעשירה. היכולת בידה**

הלכך ל"נ לא תבעה ולאו מחילה היא על ג' סניס לאבל ענייה מלאה תבעתן מחלתן: צנועה. כופה לבה ל"ל **הלכך בב' סניס לאו מחילה היא** ונרסינן בירושלמי [כאן הלכה כ] [בשלח] היה בידה מסכון ר' חייא לחמ בשלח לותה לאבל לותה נוכה למפרע לפילו נ' סניס [ובסיס] בידה מסכון לפילו לא לותה נוכה. כלומר כשתפסה תוך נ' סניס לאבל לחמר נ' מלין מחילה ננעו בה ואין תפיסתה כלום וכתב הרמב"ן ז"ל ללוקח לחמה הוא לבעיל סתים נ' סניס ויהיינו לנקט לחמה לאבל לפת היא לפי שהתה שעה לחת ולא תבעה מזונותיה הפסידתן לאלחמה לוקח לחמרי משום לפפר לחמזנה מלידה כגון ממעיכתה לאבל לפת היא לכל נכסיה לבעלה מלידה קל מתזנת ולפי' מכרה נכסי מלוג שלה בטובת הנאה ולא תבעה הפסידה לפי שדרכן של נשים לגנגל עם בעליהן לסייעה וה"ת לפפוקי מבעל לאבל אם לא נתן לה מזונותיה ועשתה ולכלה לפילו הוציאה אין לבעלה עליה כלום לכל היכא לליהו לא יהב לה מזוני יתמי קיימי ועל האלמנה להביא ראיה או דילמא נכסי בחזקת אלמנה קיימי ועל היתומים להביא ראיה ת"ש דתני לוי אלמנה כל זמן שלא נשאת על היתומים להביא ראיה נשאת עליה להביא ראיה: (דף צו.) בעו מיניה מרב ששת מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף בכתובתה קא מיבעיא להו בדרב יוסף דאמר רב יוסף ארמלתא דזבין אחריותא איתמי ובי דינא דזבין אחריותא איתמי מאי מי אמרינן כיון דאחריותא איתמי טרפא או דילמא מצי אמר לה נהי דאחריותא דעלמא לא קבלית עליך אחריות דנפשיך קבולי קבילת א"ל רב ששת תניתוה מוכרת והולכת עד כדי כתובתה וסמך לה שתגבה כתובתה מן השאר שמע מינה שיירה אין לא שיירה לא מהא שמעינן דלית לה לזבוני אלא כדי כתובתה אבל יותר מכדי כתובתה לא וקשיא לן הא דגרסינן בפרק שני דייני גזירות (דף קז:) האשה זו אינה מוחזקת בנופן של נכסים שיהא לה חלק בנופן אלא מחמת שעבוד ולפיכך אינה נוטלת אלא בשבועה ואין זה נכון שכ"כ היה לו לומר שתשבע שבועת המסתם כשאר הנשבעין ונוטלין בנקיטת חפץ ולא סני לה בשבועת היסת אלא ולאי טעמא ז"ל לכיון לנכסי בחזקת אלמנה קיימי הרי היתומים כבלין להוציא ולהיות כופרת הכל ולפיכך נשבעת היסת: [לקמן ע.] **מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף. לותן הקרקעות עצמן** לכתובתה: **ארמלתא דזבין. שלא יתומים למזונות לו לכתובה וקבלה עליה לחריות: אחריות איתמי. לחריות הלקוחות מוזל על היתומים שהרי עליהם היה החוב: טרפא.** והם יחזרו על היתומים: **או דילמא מצי אמר לה נהי דאחריות דעלמא לא קבלית עילוך אחריות דנפשיך קיבולי קבילת.** ולפיפשטא בעיין הכי ומהא שמעינן שהמוכר שדה לחבירו שלא בחריות לנפשה לחייב בחריות להא ללמנה כמוכר שלא בחריות למי לחחריותא לימתי ולא עליה ולפ"ה מסקינן לחחריות לנפשה קבילה מיהו לוקח בזכות שיש לו בשעת מכירה לבל בא לו זכות לאחר מכאן ולילך חוזר עליו להרי זה כאילו הלוהו לאחר כך: **וכתב** הרמ"ה ז"ל ללוקח בשלמנה הוא ללמרינן לחחריות לנפשה קבולי קבילה לפי שמוכרת לעצמה לבל לפוטרופסי יתומים כיון שלין מוכרין לעצמן שלא לעורך היתומים לא למרינן לחחריות נפשייהו קבילו שלא חוזרין וטורפין בחובת לקט"נ לבפרק חזקת (לף ל:) מוכח שבל העושה מעשה באחר שיש לו זכות עליו לחיבל זכותו לאחר שתה ושא חית לי שבלי לשתקי שמלכי בך ולמרת לי זיל זבין ומכלי לשמרי' שבני נוח לי והרשקון שקה ממנו ולמרי' עלה לבין לשלמון בין לרבנן טעננתיה טעינה לליבורא מיקרי ולמר ומסתמא שהתה ללוקח ליבורא שה לא עשה מעשה לבל שת זכותו ושבל נמי לפוטרופסין עושין מעשה לא למי לשין שבי נמי שבל העושה מעשה שהוא מוכיח שפך מה שהוא טוען לשבל שת זכותו שבל שבין טוען בנוף שקרקע כלום שלא שיש לו שעבוד עליו מה שיכפת לו שם שקרקע ביל זה לו ביל שבר שלכך ולאי לפוטרופסין למי לב"ל שמכרו לליבוא למיתר לאחריות לנפשייהו קבולי קבילו: **אמר להו רב ששת תניתוה מוכרת והולכת.** למזונות על **שלא יותר קרקע ליורשין שלא שיעור כתובתה: וסמך לה. ולותו השאר יהא סמך לה לגבות משם כתובתה: וכתב הרי"ף ז"ל מהא שמעינן וכו'.** ושין לכריו מחוורים לכי קתני מוכרת והולכת על כדי כתובתה לאו למימרת שלא תהא רשאה למכור למזונות שלא כדי כתובתה ושו לא שלא עשה טובה קמ"ל שלא תמכור הכל (שלא) לעורך מזונות שאם תעשה כן לפשר לחתי שלוה בשטר ויטרוף השמים מיד הלקוחות ואינה יכולה לחזור לטורפן מחמת כתובתה להיות להו מטלטלי ולא משתעבד לכתובתה [ומ"ה] קאמר שתשייר (בכתובתה) [במכירתה] כדי כתובתה כדי שתוכל לגבותו מחמת כתובתה ולא יוכל להפסידה מלוה בשטר וכן פירשו בתוס' והראב"ד ז"ל [וכן פירש"י] **לעל כדי כתובתה על שתשייר כדי כתובתה קאמר ואף במקנת נוסחי הלכות מצאו כתוב כך שאחר כו הרי"ף ז"ל בסוף ימיו והניח כן.** וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות אישות:

מוכרת לי"ב חדש. כלי מזונות של שנה תמכור יחד והלוקח לא **ימסור לאשה המעות אלא למי המזונות של חלק בחלק שאם תנשא יחזיר מה שבידו ליורשין: זבין ולא איצטריכו ליה זוזי. שחזרו בהם המוכרין** לכל נמלך הוא שלא לקנות חיתו לכבר תשמע לכהא דשהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה גובה כתובתה אמרה גרשני בעלי מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה ואוקמה שמואל בששמעו בו שמת ומקשינן ומ"ש עד כדי כתובתה ופרקינן איהי אפסדה דאמרה גרשני בעלי ושמעינן מינה דאי לא אמרה גרשני בעלי ניזונת והולכת עד לעולם ואשכחנן פירוקא למקצת רבואתא דאמרי הא דאמרי' עד כדי כתובתה בנכסים מועטין והך אחריתי בנכסים מרובין והאי פירוקא דחיקא הוא ולא אשכחן ליה עיקר ועוד כמה הן נכסים מרובין וכמה הן נכסים מועטין בהאי דינא הלכך ליכא למיסמך על האי פירוקא ואנן מסתברא לן פירוקא דהאי קושיא הא דתניא מוכרת והולכת עד כדי כתובתה אבל יתר מכדי כתובתה לא בדלא אפשר לה לאתזוני אלא ממקרקעי הלכך ליתי לה לזבוני אלא כדי כתובתה והך אחריתי דשמעת מינה ניזונת לעולם מיירי בדאפשר לה לאתזוני מפירי דמקרקעי ומאגרא דבתי ומאי דדמי ליה ודייקינן מדקתני בהאי מתניתא מוכרת ובהך לא קתני מוכרת אלא ניזונית: (דף צז.) כיצד מוכרת אמר רב דניאל בר רב קטינא אמר רב הונא מוכרת לשנים עשר חדש ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום ודב יהודה אמר מוכרת * בד"ס הגי' לג' חדשים וכן לקמן לו' חדשים ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום אמר אמימר הלכתא מוכרת לששה חדשים ולוקח מפרנס אחד לשלשים יום איבעיא להו זבין ולא איצטריכו ליה זוזי מהו הדרי זביני או לא הדרי והלכתא זבין ולא איצטריכו ליה זוזי הדרי זביני והוא דגלי אדעתיה דמשום דצריך לזוזי למעבד בהו כך וכך הוא דמזבין אבל אי לא גלי אדעתיה לא מחייב לוקח לאהדורי ליה משום דהוו דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים כדגרסינן בקדושין בפ' האיש מקדש (דף מט:) ההוא גברא דזבנינהו לנכסי אדעתא למיסק לארעא דישראל ובעידן דזבין לא אמר ולא מידי אמר רבא הוו דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים (קדושין דף נ.) ההוא גברא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לא"י סליק ולא אתדר ליה אמר רבא כל דסליק אדעתא דלמידר והא לא אתדר ליה איכא דאמרי אדעתא למיסק הוא והא סליק ליה (שם) ההוא גברא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לא"י לסוף לא סליק א"ר אשי אי בעי סליק איכא דאמרי אי בעי לא סליק איכא ביניייהו דאתייליד אונסא באורחא: **מתני'** אלמנה בין מן האירוסין בין מן הנשואין מוכרת שלא בב"ד ר' שמעון אומר מן הנשואין מוכרת שלא בב"ד מן האירוסין לא תמכור אלא בב"ד מפני שאין לה מזונות וכל שאין לה מזונות אינה מוכרת אלא בבית דין: **גמ'** גרסינן בפרק אלו מציאות (דף לב.) אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אינה צריכה בתי דינין מומחין אבל צריכה בתי דינין הדיוטות כגון גברי דמהימני ובקיאי בשומא: בשלמא מן הנישואין משום מזוני (דף צז:) אלא מן האירוסין מאי טעמא עולא אמר משום חינא * בגמ' ור' יוחנן אמר (ג"א) ורב יהודה אמר לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד מאי ביניייהו איכא ביניייהו גרושה אמר רבה בר ירמיה אמר שמואל כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה וה"מ בחיי בעלה אבל אחר מיתת בעלה

מ"ט. לא לטרחוה רבנן כבי לינח ככל שאר מוציאי שט"ח כך פרש"י ז"ל ולחריס פירשו בגמלא מן הנשואין מוכרת לפיו לכתובתה שלא בב"ד כי כלי שתפסיד מזונות ולא נירחא בגמלא לר"ש חיכא לפרושי הכי כמו שכתבתי במשנתינו כיון לסבירא ליה שמפסדת מזונות במקצת כתובה שהכל לרבנן שאינה מפסדת אלא מקצת הכתובה וכלפי לפלוגתייהו בסמוך מה הועילו בתקנתן הרי היא יכולה להזהר שתסייר קצת לכתובתה ותמכור השאר שלא בב"ד ולא תפסיד מזונות אלא כפרש"י ז"ל עיקר: **עולא אמר משום חינא.** פרש"י ז"ל **שיהו בעליהן לחן בעיניהם ולא ימנעו הנשים מלינשא לאנשים** ורבינו חננאל ז"ל פירש כלי שתהא נזונית לנשים שבשבילה ימנעו חן בעיני האנשים ויפשלו לותם וכן פירש

מוכרת שלא בב"ד: **ר"ש אומר מן הנשואין.** שהיא מוכרת למזונות מוכרת שלא בב"ד **שא"ל לה להיות יושבת [ומתענה] על סיזלקקו לה ב"ד לאבל מן האירוסין שהיא מכירתה אלא לכתובה לא תמכור אלא בב"ד** ולחריס פירשו לר"ש סבר למן הנשואין לאיתי לה מזוני מוכרת שלא בב"ד לפיולו לכתובתה כלי שתפסיד מזונות: **גמ' אינה צריכה ב"ד מומחין אבל צריכה ב"ד הדיוטות כגון גברי דמהמני כו'.** כלומר שהיו פי הדיוטות בכאן כמו שמתפרש בעלמא שפירוש הדיוטות כל מקום לשיכא חד לגמיר וסביר ותרי למסברי להו ומסברי ל"ש פשיטו לטופי מסכי חינא צריכה לבבל ליני ממונות סני בסכי אלא הכא קרי מומחין למילי דקרי בעלמא הדיוטות וקרי הדיוטות להדיוטים גמורי אלא שבקיאין בשומא: **בשלמא מן הנשואין משום מזונות.** כלומר מסכחת לה שמוכרת [שלא] בב"ד למזונות כלי שלא תהא יושבת ומתענה: [קף ס:] **אלא מן האירוסין**

שירצתה בתה או לחותה שהן נקבות וצריך לחום לחן שלהן שיהיה להן לבד שיעשה בו. ולא לייפסק' הכא לי כרבנן לי כעולא לחמר מסום חינא יהודה וכתב הרשב"ם ז"ל למסתברא כעולא לחמר מסמיה לרב ולפילו גרושה נמי לרב יהודה חזיל לטעמיה לחמר מסמיה לרב

לחי: **מתני'** מכרה כתובתה או מקצתה משכנה כתובתה או מקצתה לאחר או מקצתה לא תמכור את השאר אלא בב"ד וחכמים אומרים מוכרת היא אפילו ארבעה או חמשה פעמים ומוכרת למזונות שלא בבית דין וכותבת למזונות מכרתי וגרושה לא תמכור אלא בבית דין **גמ'** מתני' מני ר"ש היא דתניא מכרה כתובתה משכנה כתובתה עשתה כתובתה אפותיקי לאחר אין לה מזונות דברי ר' מאיר ר"ש אומר אע"פ שלא מכרה אלא מקצתה ולא משכנה אלא מקצתה לא תמכור את השאר אלא בב"ד וליתא לדרבי שמעון דאמרינן (דף צח.) ההיא איתתא דתפסה כסא דכספא בכתובתה אתאי לקמיה דרבא אמר ליה דחש להא דר"ש דאמר לא אמרי' מקצת כסף ככל כסף שלח ליה רבה בריה דרבא לרב יוסף מוכרת שלא בב"ד צריכה שבועה או אינה צריכה שבועה ותיבעי לך הכרזה אמר ליה הכרזה לא מיבעי לי דאמר רבי זירא אמר רב נחמן אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה כלום היכי דמי אי דאכרוז אמאי לא עשתה כלום אלא לאו דלא אכרוז לעצמה הוא דלא עשתה כלום הא לאחר מה שעשתה עשתה לעולם דאכרוז ואמרינן לה מאן שם לך כי ההוא גברא דאפקידו גביה כיסתא דיתמי אזל שמה לנפשיה בארבע מאה זוזי לסוף אייקר וקם בשית מאה אתו לקמיה דרב אסי אמר ליה מאן שם לך

לחי: כרים כרים פרק סוס סיתומים [לף כב.] לחין נזקקין לנכסי יתומים לחא"כ רבית לוכלת בהן לעית ליה לרב יהודה טעמא לחינא ולחן קי"ל כר' יוחנן לחמר התם ולכתובת חבה מסום חינא וכעובדא לחמרינן להתם לחנבי כתובה לגרושה מנכסי ליתמי ולתקיפו עלה מהא לחמר רב יהודה לחמר רב חסי לחין נזקקין לחא"כ היתה רבית לוכלת בהם ולחמרי ולפי רבי יוחנן לא לחמר לחא בלחמנה לקח מפסלא מזונא לבל גרושה לא ולהלכך להו חנן להיות לרבי יוחנן מסום חינא מתני לה וכמו שהביא כל זה הריי"ף ז"ל בסמוך [סי' שעח] והיינו סנוגיא להתם בטעמא לחינא ריהטא לחמרי' התם לחמר לך רב פפא לי בעית לימא בכתובה ומסום חינא ולפ"ז לפי' גרושה מוכרת שלא בב"ד מומחין [לבל הרמב"ם כתב בפי"ז מהלכות חיסות לבל גרושה לא תמכור לחא בב"ד מומחין] ולין לעת הריי"ף ז"ל נרחה כן שלא הכריע בכאן כלום וכתב בסמוך מסנתינו כעורתה וגרושה לא תמכור חחא בב"ד לחמת הבבלי

ליה כרב יהודה למתני' לתית לחיבית לפי לרבנן ורחיתי מחלקים ולחמרים לנבי לתית לן טעמא לחינא לנבי נזקקין לנכסי יתומים היינו לוקח התם לפי שתפסיד הרבה בהתנה לבל למכור שלא בב"ד ליתית לן הסוא טעמא לפי שתפסד לה בבית לין ומסום הבי קי"ל כרב יהודה הבא וגרושה לא תמכור חחא בב"ד ולנבי נזקקין לא קי"ל כוותיה ולפיכך פסק הרמב"ם ז"ל לנזקקין מסום חינא בפי"ב מהלכות מלוה ולוה וכאן כתב שהגרושה לא תמכור חחא בב"ד מומחין ולין טעם זה מחוור לי לבחחא לי לא לחמרה רב יהודה נופיה התם חחא לחמרינן לחרינא שפיר לבל כיון לחזינן לרב יהודה לפילו בנזקקין לא חיים לחינא מסמע להכא לטעמיה חזיל לחא חיים לחינא בלל וכיון להתם לא קי"ל כוותיה מחן פלינ לן לחימא להכא מיהא נקטינן כוותיה ע"ש : **כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת. כגון זרק לה גיטה ספק קרוב לה ספק קרוב לו ברה"ר: וה"מ בחיי בעלה. מסום למעוכבת בשבילו מלינשא לבל לחחר מיתה לא חחא נרושין הוי למספיקא לא מפקינן ממונ': מתני' לא תמכור השאר כו'.** מוקמינן לה בגמ' בר"ם לחמר לחינא מוכרת חחא בב"ד חחא למזונות וס"ל לכיון שנתנה מקצתה לין לה מזונות: **וחכ"א מוכרת היא לכתובתה אפילו לפרקים ואעפ"כ מוכרת בינתים למזונות שלא בב"ד וכותבת בשטר המכירה למזונות מכרתי.** ומפרקי' לעיל בגמ' לעצה טובה קמ"ל כי היכי חחא לקרו לה לעבתנותא כלומר כלי חחא יהו ב"ח שבורין שבבל מכרה לצורך מזונות: **וגרושה לא תמכור לכתובה אלא בב"ד.** למ"ל טעמא מסום לחין לחחא רועה שהתבזה כו' הא לא חיכפת ליה ולכרי הכל היא ולמחן לחוקי טעמא מסום חינא הא ר"ש היא ומלקתינן נתנתה לחחר מסמע לדוקא לחחר שבבל מחלתן ליורשין ים לה מזונות והכי חיתא בירושלמי [פרק זה הלכה כ] לנרסי' התם רב יהודה בשם שמואל חלמנה שמחלה כתובתה ליורשים יש לה מזונות כו' על לא לייך שהפסידתה כתובתה חחא שהתבריחה ממזונותיה חבל הרשב"ם ז"ל כתב לחפוש נמרין לה מסמע הכי לקמן בפרק הנושא (לף קי:) לחמרינן בעובדא לרב חייא לחריבא לחמרה ליה הב לי מזוני ולחמר לה לא מזוני חית לך ולא כתובה חית לך והתם מתורת מחילת כתובתה לתינן עלה לכיון שלא הזכירה תנך עסריס וחמת שהם מחלה לותה חלמת לחוחלת כתובתה ליורשין חין לה מזונות. ולחמרי' בפרק נערה שנתפתתה (לף נב.) לי לחו לחמרה נברא רבה הוא לחינא מסיב רעה תחת טובה לא תמות רעה מביתו ללמ' הסוא בחוחלת כתובתה לבעלה לוקח לסומכת היא עליו שלא יחנה מזונותיה ולא מחלה להו לבל בחוחלת ליתומים כיון שאין לה עליהם כתובה הא חיסתלק מביתיהו לנמרי וחין לה עליהם [לפילו] מזונות ולפיכך יש לומר לכי תנח הכא נתנתה לחחר רבותא קמ"ל לפילו נתנתה לחחר חין לה מזונות וכ"ש כשמחלתה ליורשים

וכבר כתבתי בפ' נערה שנתפתתה [סי' רנ"ב ל"ה מוחלת] בזה לעת לחחרת וענין לחחר בעובדא לחמתיה לרב חייא לריכא: **גמ' מכרה כתובתה כולה אין לה מזונות דברי ר"מ.** לבל מקנתה יש לה מזונות: **לית דחש לה לדר"ש דאמר.** למקנת כסף הנשאר [בכתובתה יש] בכל כסף וין לה מזונות חלא הלכתא כרבנן לסברי מקנת כסף הנשאר הרי הוא בכל כסף ויש לה מזונות: [לף עח.] **מוכרת שלא בב"ד צריכה שבועה.** י"מ לריכה שבועה שלא מכרה מנכסי יתומים בפחות משויין ולא נהירא לכיון דקי"ל (ב"מ לף לב.) לעריכה ב"ד להיוטות לין לחוש לכך ודוחק לומר לכיון שלין ב"ד נאמנין חלא שמלין הוו להו עדים וין מקבלים עדים חלא בפני בע"ד להכא ביתומים קטנים עסקינן וליתא דנבי חלמנה ולחי מקבלין לחי לי חלמנה דנביא בעלי מיתה מיתומים קטנים היכי מסכחת לה ועוד לחפילו בלחחר נמי [לא] צייך לין מקבלים עדים חלא בפני בע"ד חלא בתובע שמבית עדים על תביעתו לבל זו שבאה לפטור עלמה ולחי מקבלין. ורש"י ז"ל פי' לריכה שבועה שלא נתנה יותר לחע"נ דקי"ל לעריכה ב"ד להיוטות היינו לסום בלבד לבל לחכ"ם היא מוכרת בעלמה וסם מכרה יותר מסומתה פורעת ליתמי והיינו לתנן [לף פח.] מכרה סוס מנה במחיים נתקבלה כתובתה: **ואמרי' ותבעי לך הכרזה.** כלומר מלקא מיבעיא לך שבועה מכלל לפסיוטות לן חלא בעי הכרזה ולימא למימר [תזלזל ולא לסמל] נבתה יותר ולהלכך ליה להכרזה פסיוטות ליה חלא בעיא ומסום הכי מספקא ליה לי לריכה שבועה לי לא

והלכתא צריכה שבועה ואינה צריכה הכרזה. **מתני'** אלמנה שהיתה כתובתה מאתים ומכרה שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה נתקבלה כתובתה היתה כתובתה מנה ומכרה שוה מנה ודינר במנה מכרה בטל ואפילו אומרת אני אחזיר הדינר ליורשין מכרה בטל רבן שמעון בן גמליאל אומר לעולם מכרה קיים עד שתהא שם כדי שתשייר בשדה בת תשעה קבין ובגינה בת חצי קב, וכדברי ר' עקיבא בית רובע היתה כתובתה ארבע מאה זוז מכרה לזה במנה ולזה במנה ולאחרון יפה מנה ודינר במנה של אחרון מכרה בטל ושל כולן מכרן קיים: **גמ'** מאי שנא מאתים במנה דאמרינן לה את אפסדת שוה מנה במאתים נמי תימא אנא ארווחי אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה (דף צח:) כאן שנה רבי הכל לבעל המעות כדתניא הוסיפו לו אחת יתירה הכל לשליח דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר חולקין והתניא ר' יוסי אומר הכל לבעל המעות אמר רמי בר אבא אמר ר' יצחק לא קשיא כאן בדבר

[היתומים] מזונות: **אלמנה ששמה לעצמה. לקחה שלה היתומים לעצמם כשומת כתובתה: לא עשתה כלום. ואם רצו היתומים להגבותה מעות לאחר זמן מחזרין ונוטלין** לותן: **מאן שם לך. ממי קבלת מכירה זו** לא **מב"ל** ולא **מיתומים לפיכך** לא **יצא הקרקע מרשות היתומים לאבל היכא דשמה לאחריס נפקא מרשות היתומים שהרי נתנו לה חכמים רשות למכור: כיסתא. עני** לאלמונים שקורין קורח"ל ויש מי שאומר לכי אחרי' לאלמנה שמה לעצמה לא עשתה ולא כלום לוקח בינה לבין עצמה לאבל בב"ל הלוטות יכולה לשום לעצמה וכן נראה לעת הרמב"ם ז"ל בפי"ז מהלכות חיטות ולפי זה אפילו בלא ב"ל הלוטות לא שמה **לאחריס בלישנא מכרה קיים** לאבל לאחריס לומרים לשמה לעצמה היינו בב"ל הלוטות שכל שאין שם ב"ל מומחים שמה לעצמה מיקרי וכ"ת כיון שיש שם ב"ל לומר לא עשתה ולא כלום י"ל לפי שאלו אינן אלא שמחין בעלמא שאילו היה שם ב"ל חשוב בעלמא היתה יכולה לשום לעצמה לפי שהב"ל לבדיהם של יתומים והם עומדים במקומם והאלמנה כאחר בעלמא ויכולה לקחת מיד ב"ל לבד כיון שאלו אינם אלא שמחין בעלמא הוי לה לאלמנה זו כשליח היתומים ואינה יכולה לשום לעצמה שכך הדין בשליח אחר כשמוכח עובדא לכיסתא ליתמי. ומהא שמעינן שאין השלית יכול לקנות לעצמו אפילו בותן לתוך פיהם שהעלים שבעלים למכרו לפי שכיון שהוא שליח הרי הוא כיד הבעלים ולפיכך אינו יכול להקנות לעצמו שאין המכר לוקח הנאת הלבר מרשות לרשות וזה לא יצא מרשותו שהרי במקום בעלים עומד: **מתני' שוה מאתים במנה נתקבלה כתובתה. לאחרי'** לה את לפסלתא: **מכרה בטל. שאותו לינר אין לה רשות למכור נמצא כל המכר טעות שהרי בבת אחת** היא: **לעולם מכרה קיים. ואיש תחזיר את הלינר ליורשין למה הפסילתן: עד שיהא באונאה. כלי שאילו לא היתה האונאה היא מסתייר בשלה תשעה קבין. או האונאה עשרה ט' קבין וזה הלין אם נשאר ליתומים שם לבד האונאה תשעה קבין לכיון ליש קרקע ליתומים שם כשיעור שלה יאמרו לה אין רצוננו למכור קרקע הראוי לנו אבל אם אין האונאה רשויה להעטרף לבלי שלה לא הפסילתן כלום: ובגינה בית חצי קב.** שכך שיעור גינה: **וכדברי רבי עקיבא.** שמעינן מינה במקום אחר (ב"ב קף יח ע"ב) בית **רובע הוא שיעור גינה** והלכתא כת"ק: **של אחרון בטל ושל כלם מכרן קיים.** מפרקינן בגמ' לילטעמיך כי היכי דלא [נימא] דלאם **טעתה במנה רשאין יהא מכרה בטל** אלא **ניתי למימר מכרה קיים קמ"ל** דלוקח **לטעתה במנה אחרון אבל במנה ראשון מכרה קיים** ומ"ש לא תני תיתני מכרה בטל אלא במנה אחרון: [קף נח:] **גמ' כאן שנה רבי.** במשנתינו למלנו רבי הכל לבעל המעות. **השולח שלוחו לשוק לסחורה ולקח בזול הכל לבעל המעות ולא תני למימר אלא לרווחי: כדתניא כו'.** ומפרקינן **שמעינן לבלבר שאין לו קנבה אית ליה לר' יוסי הכל לבעל המעות ומתוך לן רבי במתני' להכא כר' יוסי למתני' נמי לבר שאין לו קנבה הוא לבל קרקע נמכר בחומת זה בפחות וזה ביותר:**

ומסקינא לעריכא שבועה ואינה צריכה הכרזה ויש שלחין מ"ם לאלמנה שמוכרת לעצמה בלא הכרזה והלא כ"ל מומחין שמוכרין לעורך לאלמנה אין מוכרין אלא בהכרזה וכלתנן בערכין [קף כח:] שום היתומים שלשים יום ומכריזין בבוקר ובערב ע"מ ליתן לאשה בכתובתה ונלאחקו בה ולילי לאו קושיא הוא למוכרת בב"ל מומחין מפני שתבעה כתובתה קולם הפסילה מזונות ואין ליתומים הפסד בשאות ההכרזה אבל מוכרת לעצמה (מזונות) אינה מפסלת מזונות על שתפרע מכתובתה ולפיכך הקילו עליה אלא שלא תהא צריכה הכרזה כלי יפסילו יתומים מזונות בינתים ואע"פ שתפסד לה למכור קצת כתובתה כיון ליש תקנה ליתומים במוכרת כל כתובתה לא פלוג ועוד שכשם שהקלו עליה למכור אלא בב"ל כלי אלא תתבזה ל"ג משום חיוב משום הכי נמי הקלו עליה למכור אלא בהכרזה משום להכהכרזה ליכא בזיון וצריך לחוש לחיוב אבל כל שהיא מוכרת בב"ל מומחין כיון שלא הקפילה לבזיונה וטעמת חיוב צריכין ב"ל להגבותה כלין להיינו בהכרזה והרמב"ן ז"ל פי' בעיין לצריכה שבועה להיינו שבועת אלמנה הבאה ליפרע מנכסי יתומים וקא מיבעיא לן מי אמרינן תמכור [לכתובה] וחל"ל תשבע כלי אלא תשבה ותפסיד מהם מזונות בינתים ללאחר מכירה ולילי פשיטא לן לתשבע שבועה זו שמפני שמוכרת אלא בב"ל לא הפסילו יתומים תקנת בא ליפרע מנכסי יתומים אלא יפרע אלא בשבועה ומסקינא לצריכה שבועה [תאמר] לפי שאות השבועה מועט ואינה צריכה הכרזה לפי שאות ההכרזה מרובה ויש לחוש בה להפסד מזונות וכן לעת הרמב"ם ז"ל לצריכה שבועה בפרק י"ז מהלכות חיטות לבל הרי"ף ז"ל כתב בתשובה שאם מכרה אלמנה [לכתובתה] קולם שתשבע מה שעשתה עשוי והביא ראיה מלתנן [קף נז.] אלמנה בין מן הנשואין בין מן האירוסין מוכרת אלא בב"ל ואמרי' עלה בגמ' בשלמא מן הנשואין משום מזוני אלא לשלא נשבעת עסקינן [והא לקאמר הכא צריכה שבועה אחר המכירה קאמר למשביעין אותה אחר המכירה שבועת ערבי נמי אלא זלזלה במכירה ולא מכרה יותר מן הצורך לצון אסר"י בשם רב לעפם] ולאי בנשבעה היא ליתי לה מזוני לכיון שנשבעה תבעה בכתובתה בב"ל ואין לה מזונות אלא ולאי בשלא נשבעה עסקינן ולפי זה אפילו לכתחלה מוכרת אלא בב"ל והא לאו רחיים היא לחפסד אלא תבעה כתובתה ולא שלבה מזונותיה אלא שנשבעה כלי אלא יפסילו יורשים כתובתה שם מתה בלא שבועה והא קיימא לן אין אלמ מורים שבועה לבניו ועוד למה לאמרי' בשלמא מן הנשואין משום מזוני אין פירושו כלי [שתפסיד] מזונות אלא ה"ק בשלמא מן הנשואין שיכא מזונות ומשום מזוני מוכרת אלא בב"ל וכמו שכתבנו למעלה ועוד לאפילו לפי פירושו ז"ל אע"פ שתבעה כתובתה ואין לה מזונות מוכרת אלא בב"ל אלא"ת אינה מוכרת אלא בב"ל לא היה אומרי' בפרק שום היתומים (לקף כב.) אי בתובעת כתובתה בב"ל מזוני נמי ליתי לה ופריק כיון למעיקרא מזלקקינן לה השתא נמי מזלקקינן לה כלומר שאם אין אנו נזקקין לה היא נמנעת מתחלה לבא ונמצאת מפסלת

הוסיפו לו אחד יתירה. כתוספתא למחי [ריס פרק ח] **היש: שיש לו קצבה. כגון קטנית הנמכר בחנות במלא מלא כלי בפרוטה: חולקין.** פרש"י **למתנה הולחי י"ל לגליח ניתנה וי"ל לבעל מעות ניתנה: אבל דבר שאין לו קצבה. כגון חלוק וטלית וירק הנמכרין בחומל פעמים מוותרין למכור בזול פעמים בעמעוס. הכל לבעל המעות. שאין כאן מתנה אלא מכר** לפכל מלמון הרי"ף נראה שלכר שיש לו קצבה לפי נתן המוכר לגליח בפירוש כיון שכאת הגאה לגליח ע"י בעל הבית חולק עמו: **איבעיא להו כו' בי ליתכא.** פיעור חני כור: **ליתכא מיהא קני לוקח. ולא כא בעל הבלה לחזור לינו חוזר: א"ל דטבא לך עבדי לך.** שלא יזלמנו לך מעות טוב לך כשלא מכרתיך תמכרנה כולה ולא תעכוב למכרה תמכרנה ומיירי כגון למשכח מלן לזבין לפי ליתכא כתרא בלמי ליתכא קמיה: **וסוגיין דמעביר על דבריו הוי.** הרי"ף ז"ל מפוס לכגמ' בעי' למיפשט למוסיף על לכריו הוי מלתניא נתן לו ליער זכה כו' ולחינן לה ואמרי' הכא במאי עסקינן לחייתי ליה פוס פם כשלא **יום קנא** ועלה מתרינן ליקא נמי לקתני כו' למלא [מכריעין] למעביר על לכריו הוי ולין זה הכרע נמור לוק ותשכח ומיהו כיון לכעיין לא ליפשיטא לית לן לאוקמי קרקע בחזקת בעליה ולא יוציאנה מספק ללמא מעביר על לכריו הוי: **יום קנא פשיטא. אמר לשלוחו מכור לי בית כור משלותי לאחל:** [לף קט:] **אמר ליה לאחד ואפי' לשנים.** כתב הרז"ה ז"ל הרי"ף ז"ל פסק בללמר לי זבין לי כורא ולזל זבין ליה ליתכא מעביר על לכריו הוי ופסק לאחל ולפילו למאה כרב נחמן ונ"ל שלכריו סותרין זה את זה שמאחר לקי"ל כרב נחמן נמצא שאין לו קצבה כאן בדבר שיש לו קצבה אמר רב פפא * צ"ל הלכתא וכ"ה בגמ' וברא"ש הילכך בדבר שיש לו קצבה חולקין בדבר שאין לו קצבה הכל לבעל המעות פירוש דבר שיש לו קצבה כגון הפירות שנמכרין מנין ידוע או משקל ידוע או מדה ידוע בכך וכך אם נתן לו המוכר אותו הדבר ידוע והוסיף לו אחת יתרה חולקין ולמה חולקין השליח עם בעל הבית הואיל ובאתה לו לשליח הנאה ע"י בעל הבית חולק עמו: איבעיא להו אמר לשלוחו זיל זבין לי מארעא דידי בי ליתכא ואזל איהו וזבין כורא מאי מי אמרינן מוסיף על דבריו הוי וליתכא מיהא קני ליה או דילמא מעביר על דבריו הוי וליתכא נמי לא קני (דף צט.) איכא דאמרי הא לא תבעי לך דודאי מוסיף על דבריו הוי כי תבעי לך היכא דאמר ליה זבין לי כורא ואזל וזבין ליה ליתכא מאי מי אמרינן אמר ליה דטבא לך עבדי לך או דילמא מצי אמר ליה לא ניחא לי דלפשו שטרי עלאי ולא אפשיטא בהדיא וסוגיין דמעביר על דבריו הוי (דף צט: ע"ש) פשיטא אמר לחד קפידא ואי זבין לתרי לא הוי זביניה זביני אמר סתמא מאי רב הונא אמר לאחד ולא לשנים רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי לאחד ואפילו לשנים לאחד ואפילו למאה אקלע רב נחמן לסורא עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ליה כה"ג מאי אמר להו לאחד ואפילו לשנים ואפילו למאה ואע"ג דטעה שליח היכא דטעה שליח לא קאמינא והא מר הוא דאמר אין אונאה לקרקעות ה"מ היכא דטעה בעה"ב אבל שליח א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעותי וכן הלכתא: **מתני'** שום הדיינין שפחתו שתות או שהותירו שתות מכרן בטל אומר רשב"ג אם כן מה כח ב"ד יפה אבל אם עשו איגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה חמר בפי המקבל (לף קח ל) נבי לינא לבר מנרא לאי זבין שוה מנה במאתים אין אונאה לקרקעות. כלומר שאם ירצה המנרן להוציא מן הלוקח מפום לינא לבר מנרא אינו יכול לומר לו אתה שלוחי ולתקוני שדרתיך ולא לעוותי ולא לאבוד אלא כמו שהוא שוה אלא יפלם כל המאתים ולהכי פריך ממילתיה לרב נחמן נופיה לם"ל **לאוקמי ליהתם כשליח שלא** מנרן ומינה לבשליח נמי אין אונאה לקרקעות ומפני כי אמרי' בבעל הבית לאוקמי להתם הוי כמו בעל הבית שאינו מתכוין לקנות אלא לנורך עלמו שפבור להיות בעה"ב אבל שליח נמור כי הכא מני ל"ל לתקוני שדרתיך: **מתני'** שום הלייענין כו': **אגרת בקורת. הכרזה ולמון בקורת שמבקריס אותה כני חלם ע"י הכרזה.** ואיכא לקשיא ליה להא פתמא למתניתין לפילו בקרקעות תמצא ואמאי מכרן בטל בשלמא פיחתו שתות ליכא למימר שאין אונאה לקרקעות היינו במאי לעביד ליהו נופיה אבל במאי לעבדי לאחריני יש אונאה כללמרי' בגמ' נבי שליח וכיון הוא לאפוס כח בית הין אמרו על אלא לאוקמה בשליח שפיר אבל שתות שפחתו אינו יכול לאוקמה בשליח שתות **למה מכרן בטל** שהרי הלוקח מלעת עלמו הוא לוקח ותירן הרמב"ן לפום שפניו כאן היינו שהורידו לבעל חוב בשומא שבית הין תחלה יורדין לפום ומכריזין שמא ימלאו אותר ממנו ואם לא ימלאו אלא כלי שומן מוכרין ואם לא מלאו לפי שומן הין מוכרין בפחות אלא אומר לבעל חוב להפרע ממנו והיינו שטרי חליטתא וכיון שבעל חוב בשומתן הוא יורד אם פחתו לו הרין נותן לו להחזיר אבל לוקח מלעת עלמו הרי הוא כשאר הלוקחין בקרקע שאין לפם אונאה עכ"ל ולפי זה תמהני לפי עסו לגרס בקורת אבל מנה במאתים אין אונאה לקרקעות ר"ל כ' שאף הוא בקר עליה ויקא למיפ ולין מייפין כאן אבל כרמו יתומים ולא יקאתי כי בקר עליה מלי הוי כיון שעל כרמו **לוקח אותה ואם כא** לומר לכיון ללגבי יתומים אוה [מנה במאתים] ומאתים במנה קיים אף לגבי ליליה נמי מולה לקיים ולומר שרגו חכמים להשוות מלותיהן אם נעטרך לכא למלה זאת בריפא למתני' נראין יותר לברי התוספות שכתבו לגבי לאין אונאה לקרקעות הני מילי בעל הבית שמוכר לעלמו אבל בית אין שמוכרין בשביל היתומים לא וכיון לגתאנו לומר מכרן בטל נם אותירו שתות שגתאנה לוקח מכרן בטל להא בהא תליא לאל"כ לא יפלאו לוקחים שיקנו מפס והרא"ש ז"ל בהשגות בפרק [שלשה] עבר מהלכות מכירה כתב להיינו טעמא לפי שכל מי שקונה מבית הין לא עלה בלעתו **ואם אינו יכול לגבות מן הלוקח יגבה מן הראשון.** כלומר שאם לא יוכל לגבות מן הלוקח יגבה מן הראשון שמכר לו ואם לא יוכל לגבות מן הראשון יגבה מן הלוקח שני שמכר לו וכן הלאה עד שיגבה מן הלוקח האלרון שמכר לו ואם לא יוכל לגבות מן האלרון יגבה מן הלוקח שמכר לו ואם לא יוכל לגבות מן הלוקח יגבה מן הראשון שמכר לו וכן הלאה עד שיגבה מן הלוקח שני שמכר לו ואם לא יוכל לגבות מן הלוקח שני יגבה מן הלוקח האלרון שמכר לו וכן הלאה עד שי

שיתקונה ויהיה שם סוס טעות הלכך לפי' קרקעות קפיל לינים וכתב הרמב"ם ז"ל בפ' הנזכר שבית דין שמכרו ביוקר שתות לתועלת היתומים שם רצו היתומים ויחזירו שלא לבטל המקח ויחזירו [החונתה] מחזירין שלא יהא כח הסלוע חמור מסס: **גמ' שליח כמאן. שליח שטעה כמאן לייענין ליה כאלמנה לייענין ליה וכטעות כל דהו בטל כלתנן** [לקמן ח] **סוס מנה ולינר כמנה מכרה בטל או כלייענין על לטעי בשתות:** [לקמן ק.] **והלכתא שליח כאלמנה.** וכבר כתבתי בריש פרק הזהב מקדש לפלני בשליח בית דין חמרי' לשליח כאלמנה וכ"ש בשליח בעל הבית דמני חמר ליה לתקוני שלרתיך ומאי לשיכא למיקח שכח מלנרסינן בפרק נט פשוט (לקמן קסט ב) הסיה לישתק ליישבה זמי להסוא גברא כתבתיה שם: **והא דאמר רב נחמן אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם כו'.** פירשתיה שם: **מאי יכולין למחות איכא ברוחות. טוב לי ליטול חלקי במזרח סיס לי לאלה שלה שנפלה לי מבית לאבי חמי: אחריותא איתמי. שם נמלאת שהיא גזולה או מסועבדת לאחר וטרפה מן הלוקח בחובו חוזר הלוקח על היתומים שהאלמנה שליח של היתומים היתה** וכן בי לינא לזבין **שלה יתומים למזון האשה והכנות לאחריות לישמי: וחוזרין.** ואין חומרין מה שעשה עשוי וישלם מביתן אלא הלכי זביני: **נעשו. בתמיה הא ולאי טעו בלבר השניו במשנה: שום הקדש. נזבר המוכר קרקע של הקלס: ס' יום.** מוסכים ימי הסכרזה: **רישא דקתני כו' בדברים שאין מכריזין עליהם כו'.** זהו פי' הרי"ף ז"ל וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפי"ב מהל' מלוה ולוה ולפי זה הא לנקט ליפא וסיפא בלאכרוז ולא לאמר ליפא בלאכרוז וסיפא בלאכרוז משום לשנב לורמיה אתא לאשמועינן לבאכריס שאין מכריזין עליהם לפי' הכרזה לא יפה כאן אבל רבינו האי ז"ל פירש בספר המקח לריפא בלבריס שמכריזין עליהן והכרזה ובהנך הוא לאמרין לבאתות מכרן בטל וסיפא בלבריס שאין מכריזין עליהן והכרזה לכיון שלקלקו כ"כ שהכרזה בלבריס שא"צ להכריז עליהם אמרו לאפי' על פלנא מכרן קייס וכ' הרמב"ן ז"ל ללוקח סוס מנה במאתים לו מאתים במנה אבל יותר על כן (לו פחות מכן מכרן) בטל מלנרסינן בפרק מי שמת נבי מתני' לתנן [לקמן ח] לכל סס סעות אתן לפלוני בלינר כו' אמר רבא לוקח לינר לבל פחות מלינר לא (לקמן) פשיטא לינר תנן אלמא כל כי האי ליענא לוקח הוי (לע"נ לקמני לפי': [לקמן ק:]) **ואלו הן דברים שאין מכריזין עליהן כו' שמא יגנבו. כשנאספים לרשותן כלי לעוקמן: שעה שאין מכריזין. כלמפרש סיס שעה שאין פנאי להמתין ימי** מסך הסכרזה: **לכרגא.** פרש"י ז"ל **לפרוע למלך כסף גולגולת היתומים** ולינו מחוור למאי לילילא הא הא בכל ערכי היתומים ומי כנון ליקח להס שוורים וכיוצא בהס והס לוו נס כן לבבריס הללו והעלכו לפרוע מזבנינן בלא לכרזתא להא בפ' סוס היתומים (לקמן כב ע) לא מסכחי סוס היתומים ל' יום [ומכריזין] אלא לכתובת אשה מסוס חינא אלא הכי פירוסא לכרגא לשבונין ולקבורה לילילא **ולמזון האשה והכנות** ולאו הכרזה לשלשים יום קאמר להא פשיטא אלא יפסו המת מלקוברו שלשים יום אלא לפי' הכרזה שעה אחת קאמר וכתום' פירשו לכשלוו לעורך כך קאמר כנון שלוו לעורך קבורה או לעורך [מזונות או לעורך] כרגא והכא הוא לאמרינן למזבנינן בלא לכרזתא כלי אלא יעשו (היתומים) לשת בפני הלויה בלבריס אלו אבל ערכי היתומים ולאי אין צריכין הכרזה: **משום דקרו להו כו'.** **גמ' איבעיא להו שליח** מאתים במנה מכרן קיים: כמאן דאמר רבא אמר רב נחמן שליח כדיינין רב שמואל בר ביסנא אמר רב נחמן שליח כאלמנה והילכתא שליח כאלמנה דאם טעה בכל שהוא מכרו בטל אמר רב הונא בר חיננא א"ר נחמן הלכה כדברי חכמים ולית ליה לרב נחמן מה כח בית דין יפה והאמר רב נחמן אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם ב"ד מעמידין להם אפטרופוס ובוררין להן חלק יפה ואם הגדילו יכולין למחות ורב נחמן דידיה אמר הגדילו אין יכולין למחות דא"כ מה כח ב"ד יפה לא קשיא הא דטעו הא דלא טעו אי לא טעו מאי יכולין למחות ברוחות איכא ברוחות והלכתא כר"נ. א"ר יוסף ארמלתא דזבינא אחריותא איתמי ובי דינא דזבין אחריותא איתמי (דף ק:) אמר אמימר משמא דרב יוסף ב"ד שמכרו שלא בהכרזה נעשו כמי שטעה בדבר משנה וחוזרין נעשו ודאי טעו דתנן שום היתומים שלשים יום ושום הקדש ששים יום ומכריזין בבקר ובערב אי מההיא הוה אמינא הני מילי שליח אבל בית דין לא קמ"ל דאפילו ב"ד איתיביה רב אשי לאימר שום הדיינין שפיחתו שתות או שהותירו שתות מכרן בטל הא שוה בשוה מכרן קיים מאי לאו דלא אכרוז לא בדאכרוז והא מדסופא בדאכרוז הוי רישא בדלא אכרוז דקתני סיפא אבל אם עשו איגרת בקורת אפי' מכרו שוה מאתים במנה או שוה מנה במאתים מכרן קיים * גי' הגמ' אלא לעולם בדלא אכרוז ול"ק לא רישא וסיפא בדאכרוז ולא קשיא כאן בדברים שמכריזין עליהן כאן בדברים שאין מכריזין עליהן רישא דקתני פיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל ואע"ג דאכרוז בדברים שאין מכריזין עליהם אי נמי בשעה שאין מכריזין אי נמי במקום שאין מכריזין שכיון דלא בעו הכרזה בין אכרוז בין לא אכרוז חד דינא הוא ואם פיחת שתות או הותיר שתות מכרן בטל שוה בשוה מכרן קיים וסיפא דקתני אם עשו איגרת בקורת אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים בדברים שמכריזין ובשעה שמכריזין ובמקום שמכריזין דכיון דאכרוז עליהו כדחזי בין פחתו בין הותירו מכרן קיים ואלו הן דברים שאין מכריזין עליהן העבדים והשטרות והמטלטלין מ"ט עולא אמר עבדים שמא ישמעו ויברחו שטרות ומטלטלין שמא יגנבו שעה שאין מכריזין כדאמרי נהרדעי לאכרגא ולמזון' ולקבורה מזבנינן שלא באכרזתא מקום שאין מכריזין כגון נהרדעא דא"ר נחמן מעולם לא עשו אגרת בקורת בנהרדעא סבור מינה משום דבקיאי בשומא אמר להו רב יוסף בר מניומי לדידי מיפרשא לי מניה דרב נחמן משום דקרו להו בני אכלי נכסי דאכרזתא.

שמין אותן מוכרין אותן לאלתר. סמוך למיתת לכיסס כלי שלח ירקבו: דמקרב שוקא. יומא לסוקא: **איצצא. טעם הקרוב להחמין לגרו"ר כלע"ז: זוזא חריפא. ממהר לבא לפי שהכל צריכין לכך ומביאין מעות ואין מקיפין בחשרלי: לסיכרא.** מקוס: **מהו לאמטויי. סים לחוס שלח קטבע הספינה** בנסר: **לא עדיף מדידך.** לוקח בכי ה"נ מקוס לחיכא למיחם שמא יחמין חס יניחסו כאן הא לאו הכי לא צריכן ליה שלא"פ שהוא רוצה ליזון בשלו ואינו רשאי בשל אחרים: **תנן התם בערכין שום היתומים כו'.** כשהוא מנדסה יליר הגאה. לאי לא חייסינן שמא לעשות קנוניא על ההקדש מנדסה ולאחר שתגבה כתובתה יחזירנה: **ר' יהושע אומר אינו צריך.** לאמרי' התם בערכין [דף כג.] לכשהלה בהקדש הא מיפלגי ובפלוגתא דב"ה ובית שמאי שב"ס לומרים ההקדש טועות ובית הלל לומרים ההקדש טועות ואינו ההקדש סילכך ר"ל סבר לין שהלה בהקדש וחייס לקנוניא ור' יהושע סבר יש שהלה בהקדש סילכך ליכא למיחם לקנוניא שהם רוצה הוא להפקיע ההקדש יכול הוא ליהנות עליו ומשמע לקיימה לן כר' יהושע שלא שהרמב"ס ז"ל פסק כר' לליעזר בפרק שביעי מהלכות ערכין ותמה לני למה ושפשר לסמך לו שלרב הונא לאחר התם שכיב מרע שההקדש כל נכסיו ואחר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה לין שלם עושה קנוניא על ההקדש ומשמע התם לדוקא בשכיב מרע הא בבריא חייסינן לקנוניא ולין מאמינין לומר מתנה סיכול להפקיעו בשלמה ואי אפשר לן לחייבו להתם לדיבורא בעלמא קיל ליה טפי משלמה ומס"ה חייסינן לבל מעשה קשה לנדסין לן עביד כיון לשפשר בשלמה ומס"ה לן חיים רבי יהושע: **בשעת הוצאת פועלים.** סיינו בערב כשיוצאין ממלאכתן: **ובשעת הכנסת פועלים.** סיינו בבקר כשנכנסין למלאכתן: **בשעת הוצאת פועלים דאיכא דניחא ליה למזבן כו'.** שכשיסמע הסכרזה יזכור שיאמר לפועלין שנפטרין ממנו שילכו לבקר בקרקע הנמכר ובבקר בשעת הכנסת פועלים כשיסמע הסכרזה יזכור לגבות מהם ענין הקרקע שילך הוא ואע"פ לתנן נקט בקר אמר רב יהודה אמר שמואל מטלטלין של יתומין שמין אותן ומוכרין אותן לאלתר ורב חסדא אמר אבימי מוליכין אותו לשוקים ולא פליגי הא דמקרב שוקא הא דמרחק שוקא רב כהנא הוה בידיה שכרא דרב משרשיא בר חקלא יתמא שהייה עד ריגלא אמר אע"ג דהוה ביה איצצא מייתי זוזא חריפי רבינא הוה בידיה חמרא דרבינא זוטא יתמא בר אחתיה הוה נמי לדידיה חמרא הוה מסיק לה לסיכרא אתא לקמיה דרב אשי אמ' ליה מהו למשקליה בהדיא נישקליה דילמא מיתניס נשבקיה דילמא מתקיף אמר ליה זיל לא עדיף מדידך: תנן התם בערכין (דף כא:) שום היתומים שלשים יום ושום ההקדש ששים יום ומכריזין בבקר ובערב. (ערכין דף כג.) המקדיש נכסיו והיה עליו כתובת אשה רבי אליעזר אומר כשהוא מגרשה ידירנה הנאה ר' יהושע אומר אינו צריך וכן היה רבן שמעון ב"ג אומר הערב לאשה בכתובתה ורצה בעלה לגרשה ידירנה הנאה שמא יעשה קנוניא על נכסיו של זה ויחזיר את אשתו. מ"ש בבקר ובערב (שם דף כב.) אמר רב יהודה בשעת הכנסת פועלים ובשעת הוצאת פועלים בשעת הוצאת פועלים דאי איכא דניחא ליה למזבן אמר זילו סיירו לה ניהלי ובשעת הכנסת פועלים דנידכר דאמר להו ניזיל ונישיילינהו תניא נמי הכי שום היתומין ל' יום ושום ההקדש ס' יום ומכריזין בבוקר ובערב בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים ואומר שדה פלוני בסימניה ובמצרניה כך היא יפה ובכך היא שומה כל הרוצה ליקח יבא ויקה על מנת ליתן לאשה בכתובתה ולבע"ח בחובו למה לי למימר ע"מ ליתן לאשה בכתובתה ולבע"ח בחובו דאיכא דניחא ליה באשה ואיכא דניחא ליה בבע"ח איכא דניחא ליה באשה דשקלה על יד על יד ואיכא דניחא ליה בבע"ח דמיקל בזוזי א"ר חסדא בא להכריז רצופין ל' בשני וחמישי ס' ואע"ג דכי חשיב מר ליומי דהכרזה לא הוו אלא תמני סרי יומי כיון דמשכא מילתא שמעי אינשי א"ר יהודה אמר רב אסי אין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ היתה רבית אוכלת בהן ורבי יוחנן אמר או לשטר שיש בו רבית או לכתובת אשה משום מזוני ורב אסי אמר לך כתובת אשה הא תקינו רבנן מעשה ידיה במזונותיה ואידך זימנין דלא ספקא תנן שום היתומים ל' יום במאי עסקינן אילימא בבע"ח עובד כוכבים מי שבקינן לה אלא דלא אכיל רבית וקתני נזקקין בשלמא לר' יוחנן מוקי לה וערב רב יהודה פריס ערב ברישא לפי שסדר הענין כך הוא: **דשקלה על יד על יד.** שלפי שחיוב יולעת להתעסק במעות וחיון צריכין לה חלח להוליכה חיוב מקפלת חס לח יפרעוה בבת אחת: **דמיקל בזוזי.** לע"פ שיוכלין ע"י הסחר מקבל לוחן לפי שיולע לטורוח ולהוליכס מה שלין כן בלשה: **בא להכריז רצופין.** בכל יום לינו לריך להכריז חלח שלשה בשני וחמישי מכריז ששה יום: **לא הוי אלא י"ח יום.** שכשתתחיל למנות ס' יום מיום ב' והס ח' שבועות ול' ימים נמלח בתי שבועות ט"ז ימי הכרזה ונשלמים ביום ל' ול' ימים הנשארין מתחילין ביום ב' ומסיימין ביום חמישי: **כיון דמשכא מילתא.** לסני תמני סרי על ס' ימים שמעי לינסי: **אין נזקקין.** למכור נכסי יתומים קטנים בחובת לביסס: **אא"כ רבית אוכלת בהם.** למשום פסילה לילסי נזקקין: **או לכתובת אשה משום מזוני.** לפרוע כתובת אשה לביסין שב"ז שלח נבתה כתובתה ניזונת מן היתומים ומפסלו מזוני: **הא תקינו רבנן להו מעשה ידיה.** כלתנן בפירקין למעשה ידי שלמנה ליולדין ונקמן מפרש למאי נזקקין לשלר לכריס: **זימנין דלא ספקא.** מלוכתה כנגד מזונותיה ונפסלין היתומי': **אילימא בב"ח עובד כוכבים מי ציית.** להמתין ימי הסכרזה : **ואי דקא אכיל רבית.** ומס"ה נזקקין: **מי שבקינן ליה.** לב"ח ישראל למפקל לרשותה: **מוקי לה בכתובת אשה.** ומס"ה נזקקין מפני הפסד מזונות: **אלא לרב אסי.** למאי נזקקין למכור הא אין רבית אוכלת בהן: **ולר' יוחנן מי ניחא.** למאי מכריזין יתנו לה כתובתה לשלתר ותפתלק ממזונות וסיכי שבקי לה מיכל מזוני למפסלה ולאי על סינמרו ימי הסכרזה: **ונקטינן הכרזה דלא ידעינן.** לו מרווחנן ליתומים שלח ספק הוא יוסיפו על הסומא כלום או לא: **אי הכי.** לבתובעת כתובת' בב"ל עסקי': **איזדקוקי נמי לא נזדקיק.** לא למכור ולא להכריז הואיל וכבר חיבלה מזונותיה: **כיון דמזדקקין לה מעיקרא מזדקקין לה השתא.** כלומר שאם אין לנו נזקקין כרי היא נמנעת מתחלה לבא ונמנעת מפסלת מזונות: **מ"מ לרב אסי קשיא.** לשמר אין נזקקין שלח

לרבית והכא ליכא רבית מזקקין: **שקבל עליו לזו.** לסמתין ימי
ההכרזה בלא רבית ולא קבל עליו שאם לא ירצונו להגבותו שלא
יעלה חובו רבית. ומשמע מהא שאם לוו ב"לחולפיטרופוס לערכי
יתומים מוכרין בלא הכרזה לפי שאם מתחלה רצו למכור לא היו
צריכין הכרזהולפיכך לא העמידו
מתניתין לסוס יתומים בשלוו
לערכיהס משום דלכה"נ לא בעינן
הכרזה: **מרימר אגבי כתובה** יום קנב
לאשה. כלומר לגרושה ומשום הכי
אמר לשם ולא אמר לאלמנתו:
אבל גרושה לא. לגרושה אין לה
מזונות: **משום חינא מתנינן לה.**
כלי שיהא לה לכבד שתוכל להשתמש
בו והאי טעמא שייך נמי בגרושה
וכ' הרמב"ס ז"ל בפ' שנים עשר
מהלכות לוה ומלוה שמקנת נחושים
פסקו כמקלן לאמר משום מזונות יום קנב
ולא חשו לטעמא לחינא ולפיכך
אמרו שאם היו הנכסים כנגד
הכתובה בלבד הוליכ והיא נוטלת
הכל ואין זכות ליתומים בלבד אין
נזקקין לסו ואין זה עיקר להא
עבד מרימר עובדא בגרושה אע"נ
לליתי לה מזוני: **בתר שבקייהו.**
אחר מוריסס שהניח להן ירושתן:
פריעת בעל חוב מצוה. לסבירא
ליה לשעבודא לאו לאוריייתא:
אימר צררי אתפסיה. הלוה למלוה
קולס מיתתו: **איכא בינייהו**
שחייב מודה. בשעת מיתה שעליין
חייב לו מ"ל משום מניס לא
פרעינן ליתמי לאו בני מעבד מניס
נינהו ומ"ל משום צררי כיון
למולה ליכא למיחש לצררי: **אי נמי**
דשמתיה. כיון אין ללוה על סיפרע
למלוה: **ומת בנדויו.** למאן לאמר
משום צררי בכי הא ליכא למיחש
ונזקקין ולמאן לאמר טעמא למניס
אין נזקקין: **והלכתא כרב הונא**
בריה דרב יהושע. סילכך בשחייב
מודה ח"ג בשמתיה ומת בשמתי'
נזקקין ומסתבר לסיכא שמת בתוך
זמן שחוב ומי נזקקין מלאמרי'
בריס **ככח כתרא [קף** ה:**]**
והלכתא כר"ל ואפי' מיתמי ואע"נ
לאמר מר בכא ליפרע מנכסי
יתומים לא יפרע אלא בשבועה
חזקה לא עביד אינס לפרע בתוך
זמניס. אלא איס סולקין ויורדיס
לסתס לוקח ביתומים נוטלים
אמרו לנפרעים משס שלא
בשבועה אבל ביתומים קטנים כיון
לחייביין לצררי לפילו בגו זמניס
ליכא למיחש להא חייביין בחלמנה
אי נמי משום אינא אלא מזוני אע"נ

בכתובת אשה אלא לרב אסי קשיא אמר לך רב אסי
ולר' יוחנן מי ניחא שבקינן מזוני דודאי קא מפסדא
ונקטינן הכרזה דלא ידעינן אי מרווחינן אי לא הא לא
קשיא בתובעת כתובתה בב"ד וכדרב יהודה אמר
שמואל דא"ר יהודה אמר שמואל התובעת כתובתה
בב"ד אין לה מזונות א"ה אודקוקי נמי [לא] נזדקקינא
לה כיון דאיזדקקין לה מעיקרא מיזדקקינן לה נמי
השתא מ"מ לרב אסי קשיא לעולם בבע"ח עובד כובבי'
ודקאמרת לא צאית כגון שקבל עליו לדון בדיני ישראל
אי הכי רבית נמי לא נישקול שקבל לזו ולא קבל לזו
מרימר אגבי כתובה לאשה מנכסי דיתמי א"ל רב אשי
למרימר והא א"ר יהודה אמר רב אסי אין נזקקין לנכסי
יתומים אא"כ היתה רבית אוכלת בהן ור' יוחנן אמר או
לשטר שיש בו רבית או לכתובת אשה משום מזוני
ואפילו רבי יוחנן לא קאמר אלא באלמנה דמפסדא
מזוני אבל גרושה לא אמר ליה ההיא דר' יוחנן משום
חינא מתנינן לה פירוש כשתטול כתובתה יהא לה חן
ותנשא אר"נ מריש לא הוה מזדקיקנא לנכסי דיתמי
כיון דשמעי להא דרב הונא חברין משמיה דרב יתמי
דאכלי דלאו דידהו ניזלי בתר שבקייהו מכאן ואילך
מיזדקיקנא ומעיקרא מ"ט לא רב פפא אמר פריעת
בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו ורב
הונא בריה דרב יהושע אמר אימור צררי אתפסיה מאי
בינייהו א"ב שחייב מודה א"נ שמתיה ומית בשמתיה
והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע (ערכין דף כב.)
רבא אמר משום שובר א"ל רב הונא בריה דרב יהושע
לרבא ומי חיישת לשובר והתנן הנפרעת שלא בפניו
לא תפרע אלא בשבועה ואמר רב אחא שר הבירה
מעשה ובא לפני ר' יצחק נפחא באנטוכיא ואמר לא
שנו אלא כתובת אשה משום חינא אבל בע"ח לא ורבא
א"ר נחמן אפי' בע"ח נמי ואי חיישת לשובר התם נמי
ניחוש א"ל התם כדאמרי' טעמא שלא יהא כל או"א
נוטל מעותיו של חבירו והולך ויושב לו במדינת הים
אמר רבא הלכתא אין נזקקין לנכסי יתומים ואם אמר
תנו נזקקין שדה זו ומנה זו נזקקין ואין מעמידין
אפוטרופוס שדה סתם ומנה סתם נזקקין ומעמידין
אפוטרופוס אבל נמצאת שדה שאינה שלו נזקקין ואין
מעמידין אפוטרופוס אמרי נהרדעי בכולהו נזקקין
ומעמידין אפוטרופוס לבר מנמצאת שדה שאינה שלו
דאחזוקי סהדי בשיקרי לא מחזקינן א"ר אשי הלכך אנן
אזדקוקי לא מזדקקינן דהא אמר רבא הלכתא אין

לכתוך זימני' הוא ללא ניתנה כתובה לגבות מחיים לאלת"ה כי היכי
דלייתי התם ואע"נ לאמר מר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע
אלא בשבועה הוה ן לייתויי ואע"נ לאמר מר אין נזקקין לנכסי
יתומים אע"כ רבית תוכלת בהן והוי רבותא טפי לאע"נ לאין
נזקקין להן כלל תוך זמן נזקקין.
ואין זה עיקר אלא לפי' מיתומים
קטנים נפרעים אלא בשבועה
לתוך זמן ליכא למיחש לצררי אלא
אימא מיתומים נגולים אמאי
נפרעין אלא בשבועה הוה ן
לאשבועי מיהת משום צררי אלא
ע"מ לתוך זמן לא חייביין לצררי
כלל וכתובת אשה שאלי שלכן היה
להניח כתובתה על השולחן על
שהוערכו לתקן אלא יעשה כן
כלילתא לעיל (קף פ:) בפרק
האשה שנפלו לה נכסים והאי אלא
חייביין התם ברים ב"ב (קף ה:)
הא לאין נזקקין לנכסי יתומים
רבותא קמ"ל לאילו הוה אמר הכי
ס"ל למינח לאע"נ לתוך זמן
נזקקין שבועה מיהא בעינ ולהכי
אמעטינן לנפרעין מהן אלא
בשבועה לא אנא נגולים ולא אנא
קטנים וכן כתב הרב רבי יהודה
הנשיא לאבראלוני וכן לעת
הרמב"ס ז"ל: **רבא אמר משום**
שובר. כלומר משום הכי לא הוה
מזדקקין לסו רב נחמן מעיקרא
אמר שובר היה ביד הלוה שפרע
את חובו: **לא שאנו.** לנוסה
בשבועה. ולא חייביין לשובר אלא
כתובת אשה משום חינא כו': **ואי**
חיישת לשובר התם נמי ניחוש.
בב"ק: **כדי שלא יהא כל או"א**
כו'. לאבל ביתמי חייביין לשובר וכי
תימא ברב הונא נופיה לפריך הכי
לרבא לליליה מי ניחא והא חיישת
לאמר חייביין לצררי והתם לא
חייביין כלל י"ל דרב הונא בתר
לאותביה לרבא ופרקה לה לאמרי
להכי לחייביין לצררי לאבל
מעיקרא היה ס"ל לליכא למיחש
לא לצררי ולא לשובר ולבסוף ניחא
ליה טעמא לצררי טפי משובר כי
היכי לתיקוס בב"ע ולאפי' למ"ל
אין כותבין שובר ולילא למיקל
לאמעתין להכא אמאי לכל היכא
לליכא למיחש לשובר ולצררי
נזקקין ולילו בפ' שור שנגח ל' וס'
(ל' לט.) נבי שור יתומים שנגח
לאמרי' ר' יוחנן לאמר מעליית
יתומים ר' יוסי בר חנינא לאמר
מעליית לפוטרופין ופרכינן עלה
ומי לאמר ר' יוחנן הכי והא ק"ל

יהודה ע"ר אפי' אין נזקקין כו' ור' יוחנן אמר אף על גב דרבית כו' לויפוך ר' יוחנן אמר מעליית לפוטרופין ר' יוסי בר חנינא אמר מעליית יתומים ופרכינן מאי לקשיא לך' יוחנן אלעזר' יוחנן מתניתא ליה לר' יוסי בר חנינא קטעה ואת"ל ר' יוסי בר חנינא לעולם קשיא ואפי' תימא לויפוך ר' יוחנן אלעזר' יוחנן אפי' ע"ר יוסי בר"ח מעליית יתומים מאי טעמא כיון דקיטנה למימר לה לכל היכא דאית ליה לאפוקי ממאי דלקרוב לה לגברא עיקר ליכא למימר דלמא אתי ע"ח ומזכי ליה בשטר ומשעבד ליה נכסי דמשכחת ליה בי תרי ומשכחת לה בי חד ומשום הכי אמרינן אין נזקקין לנכסי יתומים

למפרסי בבריית'א בפרק יש מותרות ובחילונית היינו טעמא מפני לפי"נ דנפקותי טעות הוו כיון שלא הכיר בה לפי"ם כיון שרוחקה בשעה לוקל פירות נכסיה ושתקה מחלה ולפי"נ למחילה בטעות הוא החמר רב נחמן בפרק חזקה גבך (לקמן סו:) למחילה בטעות הויא מחילה ולפי' תימה לא הויא מחילה הכא מפני מפני שלא לניחא לה לתיפוק עלה שמא לחילות: **ולא מזונות.** מפני **לתנאי כתובה ניתנו ולקמן בפרק בתרא** (לקמן קז:) **לחמרינן כיון לחמרו מתחלת לין לה מזונות לי לתה יכול לומר ביוסבת תחתיו שהרי בעלה חייב במזונות** שלה. כלומר ולחר שמילמה נמי פסיקא שלין לה עליו כלום. **לגי שלש הלך בעלה למדינת הים ולותה ולכלה ועמלה ומילמה. חינו משלם.** וחילונית נמי לפשר לכלותה ולכלה קלמר לפי לחר שנתנלת חילונית פסיקא לנית **לה ולי ביוסבת תחתיו** לחר שהכיר בה לחמי לית לה והרי היא **כנשלה מתחלה נשם חילונית שים לה** מזונות מיהו לפניה לין לה מזונות בפוס ענין לבעמוד והוא קלי והרב רמב"ם ז"ל הפוס בפירוש המשנה חילונית לפניה שלפילו יוסבת תחתיו לין לה מזונות: **ולא בלאות. שלחי בגויס שהכילה לו** ויתפרש בגמ' לפני ולא בלאות לתנן לעדיס לימלר לפני למתניתין: **ואם מתחלה נשאה לשם איילונית יש לה כתובה.** והוא הדין למזונות ופירות ובלאות שים לה לין לשם נמורה ומיהו לוקל בחילונית הוא לפי"ל להכיר בה יש לה בתובה לכל בפניה לפילו שכיר בה ליח לה לקנסוה רבנן וכבר הכריע כן הרי"ף ז"ל בגמרא מהסיא בריית'א לפרק יש מותרות: **אלמנה לכהן גדול כו' יש להן כתובה. לכיון שהיא פסולה וולה פסול ע"י ניסולין לינה מרגילתו ללא הוא מרגילה ומשלה לינשא לו ולפיכך קנסו חותו כתובה** ומפורש **בפרק יש מותרות** (לקמן פה.) לפי"מ לפי"י לחית לה בתובה יש לה נמי פירות ומזונות ופירות היינו לין פירות שלש נשבית או יפלנה או יפלם פירות שלכל ולא"נ לפי"מ רבא בפרק נערה שנתפתתה (לקמן נב.) לפי"מ לפה"נ היינו חייב להוסיף משלו לפ פליגה יותר על לפלותה היינו לומר שלינו חייב פירות מהלר לי לא פריך לה. ומסקינן בגמרא פירות שלכל לבל פירות מהלר לי לא פריך לה. ומסקינן בגמרא לכי תנן בהני היא להן בתובה לוקל בשהכיר בהם לבל לא הכיר בהם הרי הן כהנך לגביל ולית להו ומיהו לא לפי לנמרי לחילונית בשלא הכיר בה לא בעיא נמו כלל כלפוכח (בר"פ יבמות) (בריש יבמות לף ב:) כלתנן וכולן שם מתו או שמלמו או נתגרשו או שנתנלמו חילונית ערותיהן מותרות ואילו לפי"מ לכהן גדול לפילו לא הכיר בה לריכה נמו: [לף קלא.] **גמ' אבל תוספת יש להן. למתניתין בעלמא יהב לה בחיבת בילה: נשים שאמרו חכמים אין להם כתובה וכו'.** לין הלבר תלוי בלמן לומר שבכל מקום שמנו לשון זה יהא להן תוספת אלא ה"ק נשים שמתחלת נשולייהן לא היו רלויות לכתובה אם מפני לישורן או מפני טעות נשולייהן כאותן השניות במשנה לין להם בתובה אבל תוספת יש להן: **ונשים שאמרו חכמים יוצאות שלא בכתובה.** כלומר שמפני מעשיהם הפסילו כתובתן כגון עוברת על דת שבפרק המליר (לף עב.) וחברותיה דהיינו נמנלו עליה נלריס או מומין לין להן בתובה ולא תוספת הילכך הנך לתנן התם בפרק הזורק (לף פ.) תנלי מזה ומזה וכל שלרכים להלו לה לע"נ לתנן התם לשון לין להן בתובה ה"ה להין להן תוספת ומשמע להוה הדין לנהוניא שלינו בעין לדוקל בבלאותיה הקיימין לחרינן בסמוך שלפילו זינתה לו הפסידתן לבל נכסי נלן ברזל שלינו קיימין לף העובדת על דת מפסלת לותן וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק כ"ל מהלכות לישות ובגמרא נרסינן נשים שאמרו חכמים לין להן בתובה כגון הממנת וחברותיה וכתב הרי"ף ז"ל כגון הממנת והסניה והחילונית לומר לחפילו החילונית לע"פ שלא הכיר בה והיה מקח טעות לפילו הכי לית לה תוספת שכיון שהוסיף לה מלעתו ולא חשש **לשמא תמנע חילונית** רלה ליזוק בנכסיו וליפנע לחברותיה הכי משמע לחפילו לחילונית דקי לבל הרלב"ל ז"ל כתב לחסניה דוקל דקי להו למוסף לליכא סניות טובא קרי להו חברותיה לי נמי ליילי לבעי למיתני בליקך. וחברותיה נקט הכא וחברותיה ולאו דוקל לחילונית שלא הכיר בה כיון שהוא מקח טעות לפי תוספת לין לה שלא לסניה לוקל ולפי זה י"ל לבסניה נמי לוקל בשהכיר בה ולין זה נכון ועוד לבירושלמי מפורש כלברי הרי"ף ז"ל לנרסינן התם נשים שאמרו חכמים לין להם כתובה כגון סיתומה והסניה והחילונית לא שנו אלא שלא כתובה אבל כתובה אפילו מחתים והסניה והחילונית לא שנו אלא שלא כתובה מנה ולא מנה מאתים אבל תוספת יש להן תניא נמי הכי נשים שאמרו חכמים אין להן כתובה כגון הממנת והשניה והאילונית אין להן מנה ומאתים אבל תוספת יש להן ונשים שאמרו חכמים יוצאות שלא בכתובה כגון עוברת על דת וחברותיה אין להן תוספת וכ"ש מנה מאתים והיוצאה משום שם רע נוטלת מה שבפניה ויוצאת מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא זינתה לא הפסידה (דף קא:) בלאותיה קיימין פירוש בלאותיה הן בלאות נכסים הנכנסין והיוצאין עמה בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל (דף ק:) רב תני קטנה יוצאה בגט אין לה כתובה וכ"ש ממאנת ושמואל תני ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה וקי"ל כשמואל ואוזא שמואל לטעמיה דאמר שמואל ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה ממאנת לא פסלה מן האחים ולא פסלה מן הכהונה יוצאה בגט פסלה מן האחין ופסלה מן הכהונה ממאנת אינה צריכה להמתין ג' חדשים (דף קא.) יוצאה בגט צריכה להמתין שלשה חדשים מאי קמ"ל תנינא הממנת באיש הוא מותר

בגט אין לה כתובה. לקמכר לין נמוקי קטנה לגל כמפותה בעלמל: לא פסלה מן האחין. שמותרת לקרובין כלנוסה וכמפותה לתנן (יבמות לף נן.) **נמסל לגל לנוסל לבין כו': ולא פסלה מן הכהונה. משום גרושה שלין לגו גרושין לגל עקירת**

נמוקין הרלשונים שלמרה לי לפני בקלוסי למי: ממאנת אינה צריכה להמתין שלשה חדשים. לגלר מיתונה לעקריתנהו לנמוקין ולינן בכלל שגר תקנות שנזרו חכמים לכל הנשואות שלריכות להמתין שלשה חדשים לגר יניאתן מבעליהן: יוצאה בגט צריכה להמתין. ולע"נ לליכל לספוקי קטנה כמעוברת לו חלקו חכמים [בתקנתן בנשואות]: לא שאנו אלא נכסי מלוג. שהכניסה לו ולו שמוסׂ בכתובתה והקרן לגסה והפירות לבעל לבל בלגות לנכסי עלן ברזל הנשומין בכתובתה ולו נתוניה להנעלת ליה והוא מקבל עליו בגגרית כשתגא ממנו לית לה: **וקנסו רבנן [כו'] לדידיה בדידה שמשלם לה נכסי צאן ברזל.** למילנה לו היה רלוי לשלם שע"מ כן קבלה שלו יפרע חלק ר"כ ינרש לותה מלעתו וכיון שקנסוהו לשלם [לה] נכסי ל"ב היה רלוי לקונסו נ"כ שיפרע לה כתובה חלק שמפני שקנסו לותה בריניה להיינו כתובה שחייבוהו בה חכמים לגרו שלין לה כתובה: **לישנא אחרינא כו'.** פשוט הוא: **וגרסי'** בגמ' [לף קח.] לגר רב שימי בר לסי ס"מ מלרב כהנא עיילא ליה נלילא קרנא הוי [ולא] מכסי בה וחזיל על לבלי והא לגר רב נחמן פירלא הוי לרב נחמן פלינא. וכבי פירוסה ס"מ מלרב כהנא **לגר לגר סניה לין לה בלגות לנכסי מלוג וטעמא משום לקנסו רבנן לגיניה בדיניה הא לסה כשריה נוכה לותן ממנו שע"נ** לגיתנהו לגגר ס"ל לעיילא ליה נלילא **בנכסי מלוג שלה שמו עליה בגלונייתה** קרנא הוי **וקייס ליסה וימכר וילקח בו קרקע והוא לוכל פירות ולה לחרי' לביתה לן לן פירותיה ונכסי בה וניזיל** ורב נחמן לגר גר כהנא [קף עט:] לפירלא הוי פלינא ומעתה כיון לקי"ל כרב נחמן וכבר פסקה הרי"ף ז"ל בפרק הלסה שנפלו לה נכסים משמע לולה בלגות לתנן במתני' **בלגות לנכסי עלן ברזל** קלמר [ולגיכגי הא לרב כהנא מקמי לרב נחמן] לגילו **בלגות לנכסי מלוג לפי' שלר נשים** לין להם ועוד לבבלי ולה פירותיהן הן וכ"ת מ"ש **בלגות לנכסי עלן ברזל** לגית להן מתוספת לגמרי' נעיל ליה להן ליכא למימר דבלגות היינו טעמא לפי שהוא קבלם עליו על לעת שלא יחזירם לעולם לגלא ק"כ יוציאנה מלעתו לבל תוספת לגתנה הוא בעין יפה יסב לה כיון שלא פירש לפי תמיגא שניה ולילונית כך היה נרלה מפסטן של דבריס לבל הרי"ף ז"ל פסקה לזו לע"פ שפסקה לרב נחמן וכן הרמב"ס בפב"ל מהלכות לישות והא לרב נחמן בפב"ב

בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה צריכה להמתין ג' חדשים אצטריכא ליה דלא תנן: ולא פירות: ירושלמי * הלכה ז שאינה יכולה להוציא ממנו פירות שאכל: ולא מזונות: גרסינן בפ' שני דייני גזירות (דף קז:) כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שהרי בעלה חייב במזונותיה אלא כגון שהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה ועמדה ומיאנה: ולא בלאות: (דף קא.) אמר ליה רב הונא בר חייא לרב כהנא אמרת לן משמיה דשמואל לא שנו אלא נכסי מלוג אבל נכסי צאן ברזל [* גי' ד"ת אית לה] ואוקימנא לה אשניה וקנסו רבנן לדידה בדידיה ולדידיה בדידה לדידה בדידיה שאין לה כתובה ולדידיה בדידה שמשלם לה נכסי צאן ברזל לישנא אחרינא וקנסו רבנן לדידה בדידה ולדידיה בדידיה לדידה בדידה נכסי מלוג דאינון דידה דברשותה קיימי קנסוה רבנן ולית לה ולדידיה בדידיה נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה קיימי אלא ברשותיה דבעל דאם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו קנסוהו רבנן דאי ליתנהו משלם לה מדיליה אבל ממאנת אי איתנהו לבלאותיה בין דנבסי מלוג בין דנכסי צאן ברזל אידי ואידי שקלה להו ואי ליתנהו אידי ואידי לית לה ואילונית דלא הכיר בה אי דאיתנהו אידי ואידי איתי לה ואי דליתנהו נכסי מלוג דברשותה קיימי לית לה נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה קיימי לית לה ואילונית שהכיר בה יש לה כתובה כדתנן ואם מתחלה נשאה לשם אילונית יש

ונקסה לבבריסס לל"כ הרי לין (סניסס) [סניס] שום לגין שלר הנסיס לגל שכבר תירן הרמב"ס ז"ל בפירוש המשנה בפ' יש מותרות ולמר שלם לל מפני הקנס היתה הסבירא שלחרי שלין לה כתובה שלינו רלוי שינישו לבעל שום לבר מהלבריס הרלוייס לבעל ולין לו עסק בנכסי מלוג לבל ע"ל הקנס עשינו נכסי מלוג שלה בנכסי ולפי זה ניל לרב נחמן פלינא לגו לפלינא לעיקר מיימריס לרב כהנא משמיה לשמואל לגל לפלינא לתימריס לרב שימי בר לסי לגמר ס"מ מלרב כהנא וכו' לס"ל לרב כהנא לל הסוס סניס לשלר הנסיס ולפי זה ניל על כרלין קרנא הוי וכמו שכתבתי למעלה ולסבריס לרב שימי בר לסי לרב נחמן פלינא לגלר לרב כהנא לבל לין סבירא לן לרב כהנא ולרב נחמן לל פלינו לפי שרב כהנא משום סניס לשלר נשים גגל לגי לגו משום קנסא היה רלוי שיסלם לבעל כל מה שבלה בתשמיסו מנכסי מלוג שלה וזה ע"פ שנרלה לוחק נ"ל שהוא מוכרח מן הגמ' משום לגמרי' תימיריס לרב כהנא הוי בה רב פפא תסייה לגיניתא לממלת לי לגיתנהו לגי ולגי לית לה ולגי לגיתנהו לגי ולגי לית לה ופירש רש"י ז"ל לי לגיתנהו לגי ולגי לית לה לקונסה ולגי לגיתנהו שלין לגו לקונסה ולגי לגיתנהו קיימין לגי ולגי **בין נכסי מלוג ובין נכסי צאן ברזל לית לה שיכול לומר שלי הוגלתי שרי ברשות בית לין נשתיה וכשהוגיגה לחזיר מה שקבלתי עלי בכתובה ובנכסי מלוג נמי**

ע"פ שלא ברשות הוגיגס מיהו יכול לומר לין לי להחזירס על שתגרשנה שמא תמות בחיי ולירשנה ע"ב והוא ולגי תימה גדול לי ס"ל לקרנא הוי **ושלא ברשות הוגיגס היגך הוא יכול לומר** שלא יחזירם ולפיכך נ"ל למה לתמרי לגי לגלא לגיתנהו לגי ולגי לית לה סמכינן לתרב נחמן לתמר פירלא הוי ולפיכך כשהוגיגס ברשות הוגיגס לגמר סבירא ליה לבעל הגמרא לרב כהנא ורב נחמן לל פלינו ועולה יפה על דרך הרי"ף ז"ל ותרב רבינו משה בר מיימון ז"ל: **אבל ממאנת כו'.** כבר פירשתיה: **ואילונית דלא הכיר בה אי דאיתנהו אידי ואידי איתי לה. שהרי הוא מוגיגה מעתה: ואי דליתנהו כו'.** ונמגא לין לילונית לפך משאר הנשים היוגאות בגט שנוכות נכסי עלן ברזל ולינן נוכות בלגות מלוג שלינן קיימין כיון לס"ל פירלא הוי וטעמא למילתא שכיון שנשואי לילונית טועות נכסי מלוג שלא הקנתה לותן לבעל כלל משלם לה לבל נכסי עלן ברזל כיון שהקנתה לותן לבעל והוא לינו חייב להחזירם שלא יגרשנה בגט לית לה. נמגא לולה בלגות שנוי במשנתינו מתפרש לעלין לדבריו לבממלת לין לה כלל ולילונית לין לה **בלגות מנכסי עלן ברזל ויש לה בלגות מלוג ושניה לין לה בלגות של מלוג** ויש לה

בלוחות של עץ ברזל זהו לפי מה שכתוב בהלכות לבל קסה בעיני לחוקי ולא בלוחות למתני' כולי האי והלשון השני בגמרא שממנו מוציא הרי"ף ז"ל דין האילונית כך הוא ולשון לחילונית כי לחיתנהו חילי וחילי חית לה ואי לית לה לחיתנהו חיפכא מיבעי ליה ע"כ לכאורה קיימי חית לה נכסי ע"כ ללשון ברמותה קיימי לית לה ומסקינן לא לפניהם כי' ולפי זה הלשון יותר קרוב למסקנא דין האילונית כדין ממתנת לבלוחיתנהו חילי וחילי לית לה ומאי לאמרי לאילונית ואי לא לא לחיתנהו חיפכא מיבעי ליה היינו [כצ"ל] לומר למימריה דשמואל לחיתמרה לאילונית **חס בחת לחנוק בהס** חיפכא מיבעי ליה וכ"כ רש"י ז"ל וכיון דמסקינן לא לחיתמרה לא לפניהם נקטינן מילתא כפשטה **לאילונית מקח טעות הוא** ולא זכה הבעל בחלוה כלל ואפי' ולא בלוחות כפשטיה דממתנת ואילונית לית להן בלוחות כלל ופניהם לע"פ שיש לה **בלוחות של עץ ברזל לית לה בלוחות מלוג** ומעתה כולם שוין בבלוחות מלוג אבל שנפרש ולא בלוחות לאילונית ולפניהם בהפך נמוך לומר מחוור: [דף קפ:] **אילונית אשה ואינה אשה. פעמים היא כאשתו פעמים לאו כאשתו: מדקא** מפליג באילונית ואם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה: **כי קתני לה לאלמנה.** וקאמר יש לה כתובה: **אפלוגתא דאילונית קאי. לאחר שחלק ופירש הכיר בה יש לה כתובה שנאה לאלמנה לאלמנה לא קתני לה ומה טעם לאלמנה יש לה כתובה ומפרש נמי שהכיר בה ונשאה לשם אלמנה יש לה כתובה אבל אם לא הכיר בה לית לה כתובה : ומזונות דאית להו ה"מ לאחר מיתה כו' דהכי אסיקנא בפרק יש מותרות לבעליהם.** והוא הדין **שאם הלך הוא למדינת הים ולותה**

לה כתובה: אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט וכו' (דף קא:) א"ר הונא אילונית אשה ואינה אשה אלמנה לכה"ג אשה גמורה אילונית אשה שאם הכיר בה יש לה כתובה ואינה אשה שאם לא הכיר בה אין לה כתובה אלמנה לכהן גדול אשה גמורה בין הכיר בה בין לא הכיר בה יש לה כתובה ורב יהודה אמר אחת זו ואחת זו אשה ואינה אשה שאם הכיר בה יש לה כתובה ואם לא הכיר בה אין לה כתובה והלכתא כרב יהודה דתניא כותיה כנסה (ונמצאת אילונית) בידוע יש לה כתובה כנסה סתם אין לה כתובה ורב הונא מתניתין אטעיתיה הוא סבר מדפליג תנא באילונית וקאמר אם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה ולא קא מפליג הכי באלמנה מכלל דאלמנה אפילו בסתמא נמי יש לה כתובה ולא היא כי קתני לה אלמנה אפלוגתא דאילונית קתני לה. הלכך אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין הכיר בהן יש להן כתובה בין מנה מאתים בין תוספת ויש להן פירות ומזונות ובלאות דכיון דאית להו כתובה אית להו נמי תנאי כתובה ומזונות דאית להו ה"מ לאחר מיתה דלא הספיק להוציא עד שמת אבל בחיי הבעל כיון דבעמוד והוציא קאי לית להו מזונות דאי אמרת אית להו אתיין לעיכובי גבייהו דהכי אסיקנא בפרק יש מותרות לבעליהן (יבמות דף פה.) לא הכיר בהן אין להן כתובה מנה מאתים ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות אבל תוספת יש להן כשמואל ובלאות דאמרינן דלית להו מסתברא לן דכיון דדינא דידהו כדין האילונית ודינא דאילונית דלא הכיר בה אי איתנהו לבלאות אידי ואידי אית לה בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל ואי ליתנהו נכסי מלוג דברשותה קיימי לית לה הני נמי כיוצא

בה אבל שניה לא שנא הכיר בה לא שנא לא הכיר בה אין לה כתובה מנה מאתים אבל תוספת יש לה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות של נכסי מלוג בדליתנהו אבל איתנהו אית לה ונכסי צאן ברזל בין ליתנהו בין איתנהו אית לה כדרב כהנא דאמר קנסוה רבנן לדידה בדידה ולדידיה בדידיה ומנא לן דשניה בין הכיר בה בין לא הכיר בה חד דינא הוא דאית לה חדא מדקא מפליג תנא באילונית ולא מפליג בשניה מכלל דשניה ל"ש הכיר ול"ש לא הכיר אין לה כתובה ועוד דגרסי' בפ' יש מותרות לבעליהן (שם) ת"ר אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן כתובה פירות מזונות ובלאות והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו להוציא שניות מדברי סופרים אין להן כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והיא כשרה וולדה כשר וכופין אותו להוציא אמר רבי שמעון בן אלעזר מפני מה אמרו אלמנה לכהן גדול יש לה כתובה שהוא כשר והיא פסולה וכל מקום שהוא כשר והיא פסולה (דף פה:) קנסו אותו בכתובתה ומפני מה אמרו שניות מדברי סופרים אין להן כתובה מפני שהוא כשר והיא כשרה וכל מקום שהוא כשר והיא כשרה קנסו אותה בכתובתה רבי אומר הללו דברי תורה ואין דברי תורה צריכין חיזוק והללו דברי סופרים ודברי סופרים צריכין היזוק ד"א זו הוא מרגילה וזו היא מרגילתו וכבר קיימא לן דהכא דקתני אלמנה לכה"ג יש לה כתובה כשהכיר בה אבל לא הכיר בה אין לה כתובה אכל תוספת יש לה ומדאלמנה הוא דיש לה כתובה

ואכלה שחינו משלם והכי מוכח התם וכ"כ הרי"ף ז"ל שם [כסי' קיד] לכל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק עשריס ואחד עשר מהלכות חיובות למשלם ולא נראה לכריו: **אבל שניה כו' אבל איתנהו אית לה.** שכך הדין בכולן לחי ליתנהו **בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל** זהו לפי מה שכתוב בהלכות לבל קסה בעיני לחוקי ולא בלוחות למתני' כולי האי והלשון השני בגמרא שממנו מוציא הרי"ף ז"ל דין האילונית כך הוא ולא לחילונית כי לחיתנהו חילי וחילי חית לה ואי לית לה לחיתנהו חיפכא מיבעי ליה ע"כ לכאורה קיימי חית לה נכסי ע"כ ללשון ברמותה קיימי לית לה ומסקינן לא לפניהם כי' ולפי זה הלשון יותר קרוב למסקנא דין האילונית כדין ממתנת לבלוחיתנהו חילי וחילי לית לה ומאי לאמרי לאילונית ואי לא לא לחיתנהו חיפכא מיבעי ליה היינו [כצ"ל] לומר למימריה דשמואל לחיתמרה לאילונית **חס בחת לחנוק בהס** חיפכא מיבעי ליה וכ"כ רש"י ז"ל וכיון דמסקינן לא לחיתמרה לא לפניהם נקטינן מילתא כפשטה **לאילונית מקח טעות הוא** ולא זכה הבעל בחלוה כלל ואפי' ולא בלוחות כפשטיה דממתנת ואילונית לית להן בלוחות כלל ופניהם לע"פ שיש לה **בלוחות של עץ ברזל לית לה בלוחות מלוג** ומעתה כולם שוין בבלוחות מלוג אבל שנפרש ולא בלוחות לאילונית ולפניהם בהפך נמוך לומר מחוור: [דף קפ:] **אילונית אשה ואינה אשה. פעמים היא כאשתו פעמים לאו כאשתו: מדקא** מפליג באילונית ואם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה: **כי קתני לה לאלמנה.** וקאמר יש לה כתובה: **אפלוגתא דאילונית קאי. לאחר שחלק ופירש הכיר בה יש לה כתובה שנאה לאלמנה לאלמנה לא קתני לה ומה טעם לאלמנה יש לה כתובה ומפרש נמי שהכיר בה ונשאה לשם אלמנה יש לה כתובה אבל אם לא הכיר בה לית לה כתובה : ומזונות דאית להו ה"מ לאחר מיתה כו' דהכי אסיקנא בפרק יש מותרות לבעליהם.** והוא הדין **שאם הלך הוא למדינת הים ולותה**

הדרן עלך אלמנה ניזונית **הנושא את האשה ופסקה עמו שיהא זן את בתה.** סה"ד לה מיבעי לחו': **חייב לזונה ה' שנים.** בגמ' [דף קכ.] מוקי לה בסטרי פסיקתא וכלבא גילו ולשמעינן לכאחירה בעלמא קמ"ל וכתב הרשב"ץ ז"ל שאע"פ שהתנה שתא ושתא ה"נ מצי אמר לה מיחזרת לי אחר ה' שנים ואיכא למימר דלא אמרינן הכי אלא בדבר שהכיר בה שניה נמי דפליג בדידה בשהכיר בה וקתני אין לה כתובה ואי הכיר בה אין לה כתובה כ"ש לא הכיר בה ושמעינן מינה דשניה בין הכיר בה בין לא הכיר בה אין לה כתובה: גרסינן בנדה ס"פ ראשון (דף יב:) אשה שאין לה וסת אסורה לשמש ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות ויוציא ולא יחזיר עולמית ד"ר מאיר ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר משמשת בשני עדים והן הן עוותיה ותקוניה שאם תשמש פעם ראשונה ושניה ושלישית בעדים וימצא דם על עד שלה או שלו בכל פעם ופעם הרי הן עוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ויוציא בלא כתובה ואין לה לא פירות ולא מזונות ולא בלאות דלאו בת תשמיש היא דלא חזיא לביאה ולא יחזיר עולמית ואע"ג דהדר איתקן דאי אמרת יחזיר זמנין דאזלא ומינסבא ומיתקנה ויאמר אילו הייתי יודע שכן הוא אפילו נותנין לי מאה מנה לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל ובניה ממזרים ואם שמשה בשני עדים אחד לו ואחד לה שלשה פעמים ולא נמצא דם באחד מהן הרי הן תקוניה והרי היא ככל הנשים אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס: **הדרן עלך פרק אלמנה ניזונית** (דף קא:) **הנושא** את האשה ופסקה עמו שיהא זן בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים נשאת לאחר ופסקה עמו שיהא זן את בתה חמש שנים לא יאמר הראשון לכשתבא לביתי אזונה אלא מוליך מזונותיה למקום אמה וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות נשאת הבעל חייב במזונותיה והן נותנין לה דמי מזונות מתו בנותיהן ניזונות מנכסים בני חורין והיא ניזונת מנכסים משועבדין מפני שהיא כבעלת חוב הפקחין היו כותבין שאהא זן את בתך חמש שנים כל זמן שאת עמי: **גמ'** איתמר האומר לחבירו חייב אני לך מנה רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור היכי דמי אי דא"ל אתם עידי מ"ט דר"ל דפטר ואי דלא אמר להו אתם עידי מ"ט דרבי יוחנן דמחייב לעולם דלא א"ל אתם עידי והכא במאי עסקינן דא"ל חייב אני לך מנה בשטר ר' יוחנן אמר חייב אלימא מילתא דשטרא כמאן דאמר להו אתם עידי וריש לקיש אמר פטור לא אלימא שהוא בידך מקנין לחמן קחמר ה"נ מנסחין הרחמנים קחמר ומפורש מצינו כן בירושלמי לגרסי' התם [כלן הלכה ב'] כ"ז שתת עמי אתה חינם עמו נתגרשה ומחזירה מ"ל לכתובה אבל לא לנתני ה"נ מ"ל בין לכתובה בין לנתני הכי נמי. כלומר לרב הונא לחמר בשלמי הכותב [דף ל.] נבי מתני' דקתן שהשיאו לבין וקיימה ע"מ כתובתה רחמנה קיימה לא שנא אלא מה אתה מוחיב לבבל תוספת בין לה הוא לבין לגרשה וחח"כ החזירה לעל מנת כתובתה הרחמנה החזירה אבל לא לתוספת ולא לתנאין ולר"י לחמר התם לפי' תוספת יש לה הכא נמי גרשה והחזירה יש לה תוספת ותנאין הרחמנה שע"ל כולם החזירה [וקי"ל כרב הונא] להא מיתוקמא ר"י ע"כ לגמרי: **גמ' היכי דמי אי דאמר להו.** לכומעין: **אתם עדי.** שאני מולה לו: **מ"ט דריש לקיש דפטר. הא אנן תנן בסנהדרין** (דף כט.) **עד שיאמרו בפנינו הולה לו אלמלא הולה בפני עליס חייב: ואי דלא אמר להו לשומעין אתם עדי מ"ט דרבי יוחנן. הא קי"ל התם בסנהדרין לעניך שיאמר אתם עלי** כך כתב רש"י ז"ל ומשמע ולאי כלבריו דמשמע למעיקרא במולה להחזירו שקלינן וטרינן לליבא לפרושה במי שבא להתחייב עבשיו להחזירו ולומר שהם אמר אתם עלי חייב לבלבריס בעלמא אי אפשר שיתחייב אלא אי בקבלת כסף או בקנין או בשטר דהא בערב נמי בעינן או קנין או מתן מעות ובהיזק הנאה לקא מהימן ליה ובפרק הזהב (דף נח.) נמי נבי שומר קרקעות אמרינן הכא במאי עסקינן בשקנו מידו ובפרק השוכר (דף עז.) נמי נבי מתנה שומר חנם להיות כשומר לשקינן במאי בלבריס ולעניך לפרושה בהיזק הנאה לקא מהימן ליה ובעינן משיכה אלמא אין אלא משעבד עצמו בדבר שאינו חייב בלבריס אע"פ שאמר לעליס אתם עידי אלא ולאי משמע מעיקרא במולה שקלינן וטרינן: **והכא במאי עסקינן דא"ל חייב אני לך מנה בשטר.** כלומר לאו במולה עסקינן שיהא עדיך לומר אתם עידי אלא במי שבא עבשיו להתחייב לחבירו וכתב לו בשטר חייב אני לך מנה **ומסרו לו בפני עליס** ונגיי בהיזק אלאו הולה הוא לאי [לאו] הכי לכ"ע מהני וכדתנן [דף כח.] הוצץ עליו כתב ילו שהוא חייב לו נוכח מנכסים בני חורין אלא בבא להתחייב עבשיו עסקינן והכא פליגי ר"י וריש לקיש דר"י סבר מכרו לאחר וחזר ולקחה ממנו אין לו עליו כלום. אלמא כ"ז בשהכיר בה שניה נמי דפליג בדידה בשהכיר בה וקתני אין לה כתובה ואי הכיר בה אין לה כתובה כ"ש לא הכיר בה ושמעינן מינה דשניה בין הכיר בה בין לא הכיר בה אין לה כתובה: גרסינן בנדה ס"פ ראשון (דף יב:) אשה שאין לה וסת אסורה לשמש ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות ויוציא ולא יחזיר עולמית ד"ר מאיר ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר משמשת בשני עדים והן הן עוותיה ותקוניה שאם תשמש פעם ראשונה ושניה ושלישית בעדים וימצא דם על עד שלה או שלו בכל פעם ופעם הרי הן עוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ויוציא בלא כתובה ואין לה לא פירות ולא מזונות ולא בלאות דלאו בת תשמיש היא דלא חזיא לביאה ולא יחזיר עולמית ואע"ג דהדר איתקן דאי אמרת יחזיר זמנין דאזלא ומינסבא ומיתקנה ויאמר אילו הייתי יודע שכן הוא אפילו נותנין לי מאה מנה לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל ובניה ממזרים ואם שמשה בשני עדים אחד לו ואחד לה שלשה פעמים ולא נמצא דם באחד מהן הרי הן תקוניה והרי היא ככל הנשים אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס: **הדרן עלך פרק אלמנה ניזונית** (דף קא:) **הנושא** את האשה ופסקה עמו שיהא זן בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים נשאת לאחר ופסקה עמו שיהא זן את בתה חמש שנים לא יאמר הראשון לכשתבא לביתי אזונה אלא מוליך מזונותיה למקום אמה וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות נשאת הבעל חייב במזונותיה והן נותנין לה דמי מזונות מתו בנותיהן ניזונות מנכסים בני חורין והיא ניזונת מנכסים משועבדין מפני שהיא כבעלת חוב הפקחין היו כותבין שאהא זן את בתך חמש שנים כל זמן שאת עמי: **גמ'** איתמר האומר לחבירו חייב אני לך מנה רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור היכי דמי אי דא"ל אתם עידי מ"ט דר"ל דפטר ואי דלא אמר להו אתם עידי מ"ט דרבי יוחנן דמחייב לעולם דלא א"ל אתם עידי והכא במאי עסקינן דא"ל חייב אני לך מנה בשטר ר' יוחנן אמר חייב אלימא מילתא דשטרא כמאן דאמר להו אתם עידי וריש לקיש אמר פטור לא אלימא שהוא בידך מקנין לחמן קחמר ה"נ מנסחין הרחמנים קחמר ומפורש מצינו כן בירושלמי לגרסי' התם [כלן הלכה ב'] כ"ז שתת עמי אתה חינם עמו נתגרשה ומחזירה מ"ל לכתובה אבל לא לנתני ה"נ מ"ל בין לכתובה בין לנתני הכי נמי. כלומר לרב הונא לחמר בשלמי הכותב [דף ל.] נבי מתני' דקתן שהשיאו לבין וקיימה ע"מ כתובתה רחמנה קיימה לא שנא אלא מה אתה מוחיב לבבל תוספת בין לה הוא לבין לגרשה וחח"כ החזירה לעל מנת כתובתה הרחמנה החזירה אבל לא לתוספת ולא לתנאין ולר"י לחמר התם לפי' תוספת יש לה הכא נמי גרשה והחזירה יש לה תוספת ותנאין הרחמנים שע"ל כולם החזירה [וקי"ל כרב הונא] להא מיתוקמא ר"י ע"כ לגמרי: **גמ' היכי דמי אי דאמר להו.** לכומעין: **אתם עדי.** שאני מולה לו: **מ"ט דריש לקיש דפטר. הא אנן תנן בסנהדרין** (דף כט.) **עד שיאמרו בפנינו הולה לו אלמלא הולה בפני עליס חייב: ואי דלא אמר להו לשומעין אתם עדי מ"ט דרבי יוחנן. הא קי"ל התם בסנהדרין לעניך שיאמר אתם עלי** כך כתב רש"י ז"ל ומשמע ולאי כלבריו דמשמע למעיקרא במולה להחזירו שקלינן וטרינן לליבא לפרושה במי שבא להתחייב עבשיו להחזירו ולומר שהם אמר אתם עלי חייב לבלבריס בעלמא אי אפשר שיתחייב אלא אי בקבלת כסף או בקנין או בשטר דהא בערב נמי בעינן או קנין או מתן מעות ובהיזק הנאה לקא מהימן ליה ובפרק הזהב (דף נח.) נמי נבי שומר קרקעות אמרינן הכא במאי עסקינן בשקנו מידו ובפרק השוכר (דף עז.) נמי נבי מתנה שומר חנם להיות כשומר לשקינן במאי בלבריס ולעניך לפרושה בהיזק הנאה לקא מהימן ליה ובעינן משיכה אלמא אין אלא משעבד עצמו בדבר שאינו חייב בלבריס אע"פ שאמר לעליס אתם עידי אלא ולאי משמע מעיקרא במולה שקלינן וטרינן: **והכא במאי עסקינן דא"ל חייב אני לך מנה בשטר.** כלומר לאו במולה עסקינן שיהא עדיך לומר אתם עידי אלא במי שבא עבשיו להתחייב לחבירו וכתב לו בשטר חייב אני לך מנה **ומסרו לו בפני עליס** ונגיי בהיזק אלאו הולה הוא לאי [לאו] הכי לכ"ע מהני וכדתנן [דף כח.] הוצץ עליו כתב ילו שהוא חייב לו נוכח מנכסים בני חורין אלא בבא להתחייב עבשיו עסקינן והכא פליגי ר"י וריש לקיש דר"י סבר מכרו לאחר וחזר ולקחה ממנו אין לו עליו כלום. אלמא כ"ז

סבר לכי היכי למקני בסטר וכלתניא (קדושין קף כו.) נכסים שיש להם לחבריתן נקנין בסטר כו' ה"נ מסתעבד לחם בסטר לחליתא מילתא לסטרא וכמ"ל ולהו חתם עדי למי כלומר כלילו הוא שהוא חייב לו ולחמר לעדים לחתם עדי דהוא דייק לומר לכמו שקנו מילו למי למה ענין הולאה לחוב אלא משום למעיקרא מלכרינן הולאה בחתם עדי נקטה הכא ולאו משום להסתת במולה עסקינן אלא בחחייב בתחלה ורים לקים סבר לכל כה"ג לא כלום הוא שאין לחם יכול להסתעבד בסטר ולרים לקים לפי בסטר שחתמו בו עדים לא מהני ורחים לכבר מלפרכי עלה לרים לקים ממתני' להנסת וממתניתין לכבורות ולא פרקינהו כשמסתעבד בכך בסטר בעדים וכ"ת לא"כ פשיטא הוא מני לפרוקי לקמ"ל שאלם יכול להסתעבד בסטר אלא בשום לוכתא ועוד אלי בשחתמו בו עדים מהני ה"נ הוא מהני בעלי מסירה אלא ולאי לרים לקים לא אלא ופטור: **ומדמקשינן** עלה לר"ם בן לקים כו' הרי"ף ז"ל רגה להכריח לכמסקנא לאו בחולה עסקינן אלא בחחייב עדמו לכתחלה ומ"ם בסמוך כ"ם אם לחמר לחתם עדי וכו' לאו בחחייב עדמו קאמר אלא כ"ם אם לחמר לחתם עדי בחולה כך פירש לטנן זה הרמב"ן ז"ל ואין הלטנן מרחיק כן ועוד שהרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ח מהלכות מכירה החחייב עדמו בחמון לאחר כו' הרי זה חייב כיצד החומר לעדים הוו לי עדים שאני חייב לפלוני מנה לא שכתב לו בסטר הריני חייב לך מנה אע"פ שאין סם עדים לא שאמר לו בפני עדים הריני חייב לך מנה בסטר אע"פ שלא אמר להם לחתם עדי חולוקל ואמר בסטר הרי זה כמו שאמר הוו עלי עדים וחייב לשלם אע"פ ששניהן מולים והעדים יולעים שלא היה שלנו (ממונו) כלום וכו' ולפי זה נראה שהוא סובר כי אמרי' מעיקרא לי לאמר להו לחתם עדי מ"ט לר"ל לפטור בבא להתחייב עסקינן לפשיטא להו לכל שאמר לחתם עדי מחייב וכי מפרקינן כגון לאמר חייב אני לך מנה בסטר לר' יוחנן סבר לכמ"ל להו לחתם עדי למי ה"ק לכל שאומר (להם) בפני עדים הריני חייב לפלוני מנה בסטר ולא לבדי שאומר לחתם עדי למי כיון שאומר

זאת אומרת בת אצל האם. מלקתני **למקום שהיו** אחים **ולא קתני** למקום שהיו: **ההוא גברא דאגר ריחיא לחבריה לטחינה. לא התנה עמו לתת מעות למשכיר אלא שיטחון לו למזונות ביתו כשכרו: לסוף איעתר.** מפסיד: **וזבין ריחיא וחמרא.** לטחון לו מזונות ביתו: **אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות. ולא אמרי' שניהם יתנו לה מזונות ולא"פ שלא פסק עמה למיס מתחלה אלא מזונות חייבוהו לתת למיס כשיש לה מזונות ממקום אחר הכא נמי לא"פ שלא פסק עמו אלא טחינה עכשיו שהיו צריך יתן למיס: טחון וזבין.** בחותן שלקחת: **טחון ואותיב. למזונותיך בחותן שלי: ולא אמרן.** לעיל ישיב לעיל: **אלא דלית ליה טחינה לאגירא. שהיו** שוכר מוצא לטחון בשכר כל שעה **לפיכך אומר לו אי אתה נותן לי אלא טחינה זו אי אתה נותן למיס לכל זמן שמוצא לטחון טוחן בשכר ונותן לזה למיס: מדת סדום.** זה נהגה וזה היה חסר לו היו עושים טובה: **מתני' אלמנה שאמרה אי אפשי לזוז מבית בעלי. לעולם מבית בעלי: גרסינן** בתוספתא אומר תנו בית לארמלות אין נותנין אלא אם כן קבלה עליה שתשב בתוכו יכולים יורשין לעכב על ידה שמא תסכימנו: **גמ' משתמשת במדור כו' תני רב יוסף בביתי ולא בעקתי.** כתבתיה בפ' נערה שנתפתתה [סימן רנל]: **יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין. שהכנות זוכות בהן כלתנן [לקמן קמ:] הכנות ניזונות והכנים יפלגו על הפתחים וקדמו קולס שיכרו לכ"ל ומכרוס: התם לא תפסי מחיים.** לו שתחיל זכותה מחיים על לאחר מיתה ולפיכך יכולין יורשין להפקיעו אבל הכא במאור הרי שתחיל זכותה מחיים: **שיפוצא מאי.** יכולה היא לשפץ התם בשקנו מידו דסתם קנין לכתיבה עומד: לא יאמר הראשון כשתבא אצלי אזונה אמר רב חסדא זאת אומרת בת אצל האם (דף קג.) לא שנא גדולה ולא שנא קטנה תניא מי שמת והניח בן קטן יורשי האב אומרים יהא גדל אצלנו והיא אומרת [יהא] גדל אצלי אין מניחין [אותו] אצל מי שראוי ליורשו מעשה היה ושחטוהו * [צ"ל ערב הראשון. והמדפסים שלפנינו שגו בביאור הר"ת לבארו בדבר שאין לו שייכות כלל להענין] ער"ה: וכן לא יאמרו שניהן הרי אנו זנין אותה כאחת: ההוא גבדא דאגר ריחיא לחבריה לטחינה לסוף איעתר זבין ריחיא וחמרא אמר ליה לאגירא עד האידנא הוה טחינא גבך באגר ריחיא דידי השתא דלא צריכנא הב לי אגר ריחיא אמר ליה לא אלא מיטחן טחינא לך באגרא דילך כדמעיקרא סבר רבינא למימר היינו מתניתין לא יאמרו שניהן הרי אנו זנין אותה כאחת אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות הכא נמי כיון דלא צריך לטחינה שקיל מיניה דמי א"ל רב עוירא מי דמי התם חדא כריס' אית לה תרתי כריסיאתה לית לה הכא אמר ליה טחון זבון טחון אותיב ולא אמרן אלא דלית ליה לאגירא טחינה אבל אית ליה (לאגירא) טחינה כופין אותו על מדת סדום ויהיב דמי: **מתני'** אלמנה שאמרה אי אפשי לזוז מבית בעלי אין היורשים יכולים לומר לה לכי לבית אביך ואנו זנין אותך שם אלא זנין אותה ונותנין לה מדור לפי כבודה אמרה אי אפשי לזוז מבית אבא יכולין יורשין לומר לה אם את אצלנו יש ליך מזונות ואם אין את אצלנו אין ליך מזונות ואם היתה טוענת מפני שהיא ילדה והן ילדים נותנין לה מזונות והיא בבית אביה: **גמ'** תנו רבנן משתמשת במדור שנשתמשת בו בחיי בעלה בכרים ובסתות שנשתמשת בחיי בעלה בכלי כסף וכלי זהב שנשתמשת בחיי בעלה בעבדים ושפחות שנשתמשת בחיי בעלה שכך כותב לה כל יומי מיגר אלמנותיך בביתי תני רב יוסף בביתי ולא בעקתי אר"נ יתומים שמכרו במדור אלמנה לא עשו כלום ומ"ש מדרב אסי א"ר יוחנן דא"ר אסי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו התם לא תפיסה מחיים הכא תפיסה מחיים אמר אביי נקיטינן מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו ותנ"ה מדור אלמנה שנפל אין היורשין חייבין לבנותו ולא עוד אלא אפי' אומרת הניחו לי ואבננו משלי אין שומעין לה בעי אביי שיפוצא מאי תיקו הילכך לא תשפץ: אמרה אי אפשי לזוז מבית אבא: וליתבו לה כי יתבה התם מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא ברכת הבית ברובה וליתבו לה לפי ברכת הבית אה"נ: **מתני'** (דף קד.) כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה עד כ"ה שנים שיש בכ"ה שנים שתעשה טובה כנגד כתובתה דברי כלי שיתקייס הו לילמא אמרי לה לאו כל כמינך: **ברכת הבית ברובה. כני חלס שנוזרין זה אחת זה ומסתכרין ומזלח לרכיס עליף: וליתבו לה. לפי מה שנתמעט ברכת הבית כיעיתה: גרסינן בגמ' [דף קג:] באשכבתיה דרבי אותו היום שמת רבי בטלה כהונה.** כלומר שנטמאו בו כהנים והיינו טעמא לכסס שכהן מטמא למת מגיע מפני שהיו מי שיתעסק בקבורתו כך מטמא לנשיא שמפני שכבודו מרובה היו בכל המתעסקין בו לי לפי כבודו והכי אימא בירושלמי לנזיר [פרק ז' הלכה ג'] מהו שיטמא כהן לכבוד נשיא כל כמה דבי יהודה נשיאה אכרין ר' יוחי אין כהנים היום מהו שיטמא כהן לכבוד רבי רבי יוחי זעירא למך חמוי הוא היה חמוי הוא רבי היה אמא שמעון לרבי יוסף ואסר ליה שמע רב אחא ואמר יטמאון לו תלמידיו (רבי יוסף) נטמאו לו תלמידיו ואכלו בשר ושתו יין אמר להן רבי מונח חלש הן תרתי לא פלטה מינהון אם אכלים אתם למה אכלתם בשר ושתיתם יין אם אין אכלים אתם למה נטמאתם: **מתני' כ"ז שהיא בבית אביה.** ויהורדים זעין אומא אם נוכח כתובתה כשתרלה: [דף קג.] **שתעשה טובה. מנכסי יתומים נותנת לחם ומלח לשכיניה: וחכמים אומרים. לא הוזכרו עסרים וחמס שניס לענין הטובה שתעשה ולא לפסדה רבנן לכתובתה וכשהוזכרו** כ"ה שניס לענין המחילה **הוזכרו להוליל ומתקה ולא תבעה כל השניס הללו מחלתה הילכך כל זמן שהיו בבית בעלה אין שתיקתה מחילה אלא מפני שמכבדין אותה היו בוסה למחות על כתובתה כתנך כ"ה** שנה: **יורשיה מזכירין כתובתה.** כלומר בהזכרה בלחוד סני שיאמרו ליורדים שאין שתיקתה מחמת מחילה ואין ערכין לתבוע בדין והיינו דנרסי' בירושלמי [סוף פרק זה ע"ז] אמר רבי יוסי בר בון לא סוף דבר על שתתבע אלא לפי' הזכירה לתניין תמן יורדים מזכירין כתובתה:

גמ' לוקימנא בפרק כל הנשבעין שבתורת נשבעה ומתה שחס לא נשבעה אין יורשין יכולין לתבוע כתובתה לפי שכבר נתחייבה היא ליבבע שבועת התלמוד שלא נפרעת ואי אפשר להוריש ליורשיה שהן אינן יכולין ליבבע: [קף קז:] **אבל שטר כתובה יוצא בב"ד מתחת ידה גובה לעולם. שאילו מחלתה היתה מוסרת לה שטר שכתובה** וכגמ' לחמרי דלוקח שנמחל לו לאחר כ"ה שנה לכל ב"ח גובה לעולם ואחרי נמי לגרושה הרי היא כבעלת חוב כלומר לגובה לעולם לשתתמא לא מחלה: **ואמרי'** נמי לשלמנה שנשבעה כתובתה הרי היא כתחלתה ומגה כ"ה שנה משעת תביעתה: **לא שאנו אלא מנה מאתים אבל תוספת אין לה.** זו היא גרסת ההלכות. וה"פ לא שאנו לגובה לעולם בשטר כתובה יוצא מתחת ידה שמעבדי לה בתקנתא לרבנן לכל תוספת מכ"ה שנה ואילך לית לה כיון שלא תבעתו בתוך כ"ה ורבי יוחנן לחמר לפי תוספת יש לה לתנאי כתובה ככתובה למי וכיון לית לה מנה ומאתים לית לה נמי תוספת ואין נירסת זו מחוורת להיכי ר"ל ריב"ל שיהא לין התוספת נגוע מן העיקר לשלרב' תוספת למי לאחוב שלינו לגבות לעולם ומצינו שייפו כחו מן העיקר להא לחמרי לעיל בפרק שלמנה ניזונת [קף קז.] אין לזן מנה מאתים אבל תוספת יש לזן לפיכך נראה העיקר כגירסת רש"י ז"ל שנוהם לו שאנו שלא מנה מאתים אבל תוספת יש לה ורבי אבהו לחמר רבי יוחנן לפי תוספת אין לה והכי איתא בירושלמי גרסי' התם [בסוף פרק זה] ר' סימאי בשם ריב"ל וכו' לו שאנו שלא כתובת מנה מאתים אבל כתובה של אלף ליגר גובה לעולם אפילו ר' אבהו בשם רבי יוחנן אפילו כתובה של אלף ליגר גובה שלא על כ"ה שנה ותניין לין פלוגתא כאיזן פלוגתא לתניגן תמן המזקין שמין לזן בעידית וכ"ח בבינונית וכתובת אשה בזכורית ולחמר ר' ירמיה לו שאנו שלא כתובת מנה מאתים אבל כתובה של אלף ליגרין גובה בבינונית ורבי יוסי לחמר לפי כתובה של אלף ליגר [ליגה גובה שלא מן הזכורית] ושאיזן לרבי יוסי כרבי יוחנן ולרבי ירמיה ר"מ שאמר משום ר"ג וחכמים אומרים כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם וכל זמן שהיא בבית אביה גובה עד כ"ה שנים מתה יורשיה מזכירין כתובתה עד כ"ה שנים: **גמ'** אמר ליה אביי * בגמ' איתא לרב יוסף לרבא אתיא קודם שקיעת החמה גביא אחר שקיעת החמה אחילתה א"ל אין כל מדת חכמים כן היא בארבעים סאה הוא טובל בארבעים סאה חסר קורטוב אינו יכול לטבול בהן. הא דקתני יורשיה מזכירין כתובתה עד כ"ה שנה אוקימנא בפרק כל הנשבעין (דף מח.) שנשבעה ומתה: (דף קד:) שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יעקב ילמדנו רבינו בששטר כתובה יוצא מתחת ידה או בשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה והלכה כדברי מי שלח ליה בשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה והלכה כדברי חכמים [אבל] שטר כתובה יוצא מתחת ידה גובה כתובתה לעולם [* גי' ד"ת והלכה כדברי חכמים] כי אתא רב דימי אמר ר"ש בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא לא שנו אלא מנה מאתים אבל תוספת אין לה ורבי אבהו א"ר * בגמ' ר' יוחנן (ג"א) ינאי אפילו תוספת יש לה דא"ר אייבו א"ר ינאי תנאי כתובה ככתובה דמו וכן הלכתא. חמותיה דרב חייא אריכא מדפתי איתת אחוה הואי וזנה עשרים וחמש שנין בבי נשא לסוף אמרה ליה הב לי מזוני אמר לה לית לך מזוני הב לי כתובה אמר לה לא מזוני אית לך ולא כתובה אית לך תבעתיה לדינא קמיה דרבה בר רב שילא א"ל אימא לי גופא דעובדא היכי הוה אמר זניתיה עשרין וחמש שנין בבי נשא וחיי דמר דבכתפאי אמטיה לה א"ל טעמא מאי אמור רבנן כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם דאמרינן מחמת כיסופא הוא דלא תבעה הא נמי מחמת כיסופא הוא דלא תבעה זיל הב לה לא אשגח ביה אזל כתב לה אדרכתא אנכסיה אתא לקמיה דרבא א"ל קא חזי מר היכי דנן א"ל שפיר דנך א"ל איזיל * לפי גי' הר"ן אמר ליה איזיל אהדר פירי וכו' אמר ליה הא וכו' אמר ליה תיזיל כו' אמר ליה ה"מ כו' (ג"א) ולהדר אפירי מן ההוא יומא עד השתא אמר לה אחוי אדרכתיך חזא דלא הוה כתיב בה ואשתמודענא דנכסין אלין דמיתנא אינון אמר לה הא אדרכתא לאו שפיר כתיבא אמרה לי' תיזיל אדרכתא אישקיל מיומא דשלימו ימי אכרזתא עד השתא אמר לה הני מילי היכא דליכא טעותא באדרכתא אבל הכא דאיכא טעותא באדרכתא כריב"ל וזה מכואר כלברי רש"י ז"ל וקי"ל **כלרבי יוחנן להא לעיל בר"פ הע"פ [קף נה.] מינין הך בהלי הנך לחרינין לחמרי בהו לתנאי כתובה ככתובה למי ומיהו לפשר לדוקא תוספת לבל נלונין לינה כחוב: חמתיה דר' חייא אריכא מדפתי איתת אחוה הואי. ומת בלא בנים וירשו רבי חייא לחין: לא מזוני אית לך ולא כתובה אית לך. לחלמנה בבית לביה לינה נוכה חלה כ"ה שניס כרבנן** [ומהא] מסמע לחלמנה שמחלה כתובתה ליורשין לבבה מזונותיה ובירושלמי לא מסמע הכי לנרסי' בפרק חלמנה ניזונית [הלכה ב] דב יהודה בשם שמואל לחמר המוחלת כתובתה ליתומים ניזונית מהלכה כו' על לא לייך שמחלה ליתומים על כתובתה אלא שאת רונה להבריחה ממזונותיה ולעיל בפ' נערה שנתפתתה ובפרק חלמנה ניזונית [סימן שעח] כתבתי בזה: **וחיי דמר דבכתפאי אמטייה לה. א נמי מחמת בסופא. מחמת הכבול הזה שעשית לה: אדרכתא. פסק לין לנבות נכסיו בכל לשר תמלא: אמר** ליה לחזיל לישלר פירי מהסוף יומא על השתא כך כתב בהלכות ונראה לבב חייא לריכא נופיה לחמר ליה כיון לחמרת שפיר לן לחזיר הפירות שאכלתי מיום שנכתבה **האדרכתא שמאותו היום ולהלן היו ברשות האשה להכי לחמר רבה בפרק המפקיד** (קף לה:) **נבי שומת ב"ל לוקח מאימתי לכיל פירי לחמר רבה מכי מטו לאדרכתא ליה לחכי לחמר מהשתמה רבא לחמר מכי שלמו יומי לכרזתא:**

ואשתמודענא. הכרנו שהנכסים הללו שכתבנו לאדרכתא זו עליהן של מת היו שעבוד כתובה של זו עליהן: א"ל. רבא לר' חייא לריכא לא מיחייבת למהדר להא לאדרכתא לאו שפיר כתיבא **שנכתבה על כל נכסיך ושלות שלך לינן משועבדות לכתובתה הלא לותן** סירסת מחכין: **והא** מר הוא לחמר **בפרק** שניס לוחזין (קף טו:) לחבריות טעות סופר הוא **שטר שחין בו לחבריות נוכה מנכסים משועבדים שלא הלוה זה הלא בלחבריות שעבוד נכסיו והסופר טעה ה"נ ב"ל ליה לסופר לכתוב לאדרכתא הוגנת והוא טעה הלא כתב לשתמודענא והכל יודעין שלא נכתבה הלא על נכסי המת: בהא**

אפי' רבה בר שילא. שניה לכתוב הלכתא נמי טעה וסכור שתגבה מנכסים שלך: **דאזלה ומשבחה להו.** לשלם שמעו לה כ"ל ולכאורה מיכסף **שלח יסביחס היורש שהוא בטוח שימזור ויקח לת שלו מילה ויחמר לה טלי** לת שלין המשועבדים לין וחתי לשפוקי לעז על כ"ל שלח עיינו בתקנה של זו: **וכתב** הרי"ף לדוקא בכי הלי הלכתא צריך למכתב ושתמולענן מהלי טעמא לבל בהלכתא לשלמא לן צריך **שהכל יולעים שלח כתבו הלכתא על** שלם זו יל"כ יפעו שהיתה בחזקתן ושפילו כתבו שתמולענן ליון מעילין שלח שהוא בחזקתן ושם בת לחר בעלים להוציאו מילו נותנים לו שכיון שלין הכ"ל צריכין עדות ברורה שיהא שלו שלח שיהא בחזקתן כי כתבי שתמולענן ליון זו רלוה שהוא שלו הילכך בהלכתא לחרת ליון שכתבו שתמולענן לו לן כתבו לן מעלה ולן מוריל: **הדרן** עלך הנשא לת שלשה **שני דייני גזירות.** מפרשין בגמרא שהיו נוזרין נזירות על הנזילות: **חנן אמר ב' דברים. שלח היו חכמים מוליס לו:** [דף קו.] **תשבע בסוף.** פירש"י ז"ל **כשישמעו בו שמת ותבא לגבות כתובתה תשבע שלח עכשה בילה כלום** משל בעלה ולח תשבע בתחלה בשעת ניבוי מזונות והרמב"ם ז"ל כתב בפירוש השנה תשבע בתחלה והוא שישביעוה ב"ד שבועת התורה וחח"כ פוסקין לה מזונות ולבסוף הוא כשיהיה בעלה עמה ויכפור בה ויאמר לה יני הנחתי לך מזונות או שלח היתה ערייה לשם וכיונץ בזה ע"כ: **גמ' [בגמ' כאן דף קה.] קרנא הוה שקיל איסתירא בו'.** כתובה בהלכות במסכת סנהדרין כפ"ק ושם לכתבנה בסייעתא לשמיה: [דף קו.] **פוסקין מזונות.** בית לין יורדין לנכסי מי שהלך למדינת הים ופוסקין מזונות לאשתו: **ושמואל אמר אין פוסקין.** לחייש לנרבי אי נמי שמא אמר לה ילאי מעשה יהיב למזונותיך ואמרינן בגמרא לבשמעו בו שמת כ"ע לן פליגי לפוסקין כי פליגי בשלא שמעו בו והיינו טעמא משום לבלא שמעו בו שמת ס"ל לשמואל למוכחא מילתא שהתפיסה ערבי ושם נתעכב יותר מלעתו שלא לה לו אמר לה ילאי מעשה יהיב במזונותיך כשהלך שהין לעשות של שלם שתמות שתשת בערב לבל כשמעו בו שמת שין לין הוכחה שתפשר שלעשה היה לשוב חלים ולפרנסה ועוד לכי מת נכסי בחזקת שלמנה ילאי והין מוליאין ממנו שהזקתה מספק לבל בחייו נכסים בחזקתן עומדים ושפילו בבי אמר רב פוסקין לכיון לשילו לילים קמן ואמר שתפסתים ערבי למזונותיך שעתילין הינו נאמן שף כשהינו כלן לין חוששין לנרבי ופוסקין לה ושמואל סבר לין פוסקין לשילמא הילו לילים קמן הוא טועין בבי והיל לן תעיז פניה להכחישו (היה) ופליני אמוראי בגמרא בשעמא דשמואל רב זביל אמר אימר ערבי שתפסה ורב פפא אמר חייסינן שמא אמר לה ילאי מעשה יהיב במזונותיך. ופרש"י ז"ל **וקבלה עליה.** והמרינן מאי בינייהו איכא בינייהו נהולה ולא שפקה ל"נ קטנה ושפקה. כלומר איכא בינייהו נהולה **הרחויה להתפיסה במעות ולא שפקה למזונות במעשה יהיה שהם שני בערות או חיה בעלת מלחכה לנרבי איכא למיחש לנאי מעשה יהיב במזונותיך ניכא למיחש** להוציל **וחיה בעלת מלחכה** ולא שפקה למזונותיה לן קלמו ב"ל ושפקו מה שפקה פקדו ולינו יכול לטענן כלום ומהא משמע שמי שהלך למדינת הים ושמתו תובעת מזונות חין ב"ל לומרים לה שתעשה ותלכל לשל פוסקין לה מזונות ולכשיבא בעלה לם לן עשתה כלום הפסיד לבל מלבדי הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר נרחה שפילו לותה ולכלה חין הבעל מחשב עמה על מעשה יהיה לשל לם עשתה יכול ולם לן עשתה הפסיד ולפי זה לך ברייתא לשו בלותה עסקינן לשל שפשתו תובעת מזונות שהוציאה מנכסיה שמכרה ולמר ליני מפלה לך כלום לשל מה שעשית יהא במזונותיך דשמי שכינן שנתפרנסה בלא הלוחה חין לה עליו כלום ולפי ני' ההלכות שנוהגים לם לומר לה ילאי מעשה יהיב למזונותיך ה"ק שם הוא לומר שכבר לומר לה הוא בעלתו ילאי מעשה יהיב והיא שתקה הרין עמו לפילו בשלותה לפי שהוא נחמן בכך משום לתביעתה במזונות שעברו הרי היא כמנה לי בידך והלה לומר חין לך בידי שהוא נחמן ולינו נמי לילך ברייתא לקתני ולם בא בעל ולמר פסקתי לה מזונות נחמן כלומר בשלותה והיא עכשיו תובעת והוא נחמן בשבועה כמו שכתוב בהלכות כלומר בשבועת היסת ולם קלמו ב"ל ופסקו ונתנו לה או היא מכרה לעצמה מה שפסקו פסקו ולינו נחמן לומר כבר הנחתי לך מזונות או לומרתי לה ילאי מעשה יהיב במזונותיך וקבלה עליה ומ"ש כתב הרמב"ם בפרק הנזכר שנשבעת בנקיטת חפץ שלא הניח לה והוא סומך בזה על מה שנינו תשבע בסוף וכפי פירושו ז"ל שכתבתי במשנתינו יש חולקין על מה שכתבנו ולומרים לכל שלותה היינו נחמן לומר פסקתי לה מזונות ולא לומרתי לה ילאי מעשה יהיב במזונותיך לשלותה הרי היא כפסקו לה ב"ל שסוב חין הבעל נחמן וכ"ש לטעת הרמב"ם שהוא לותה לפסקו ב"ל לטענן שהיינו יכול לחסב עמה על מעשה יהיב והא לתניא ולם בא בעל ולמר פסקתי לה מזונות נחמן היינו לומר שלא כל קולם שפסקו לה בית לין ולמר לה (ילאי מעשה יהיב למזונותיך בל שכך פסקתי עמך רשאי) כלומר נחמן במזונות למפרע משעת תביעתה ועל עכשיו לכשפוסקין לה ב"ל מזונות מיום תביעתה

ל"ל בה אמרה והא מר הוא דאמר אחריות טעות סופר הוא אמר לה בהא אפי' רבה בר רב שילא הוא סבר הני והני דידיה נינהו ולא היא זימנין דמיגבו לה ואזלא ומשבחא להו ואמר לה שקילי דידך והב לי דידי ואתי לאפוקי לעז על בי דינא: **הדרן עלך פרק הנושא את האשה שני** דייני גזירות היו בירושלים אדמון וחנן בן אבשלום חנן אומר שני דברים ואדמון אומר שבעה מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אומר (דף קה.) תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תשבע בתחלה ובסוף אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן לא תשבע אלא בסוף: **גמ'** (דף קו:) מי שהלך למדינת הים וכו': אתמר רב אמר (דף קו.) פוסקין מזונות לאשת איש ושמואל אמר אין פוסקין מזונות לאשת איש אמר שמואל ומודה לי אבא בג' חדשים הראשונים שאין פוסקין מה טעם לפי שאין אדם מניח את ביתו ריקן והלכתא פוסקין מזונות קלמו עליה: **אי נמי קטנה ובעלת מלאכה.** ושניהם כתקנן ושפקה. **לרב זביל פוסקים לנה עביל לינים למתפיס ערבי לקטנה לרב פפא לין פוסקין לשיכא למימר נאי מעשה יהיב לחמר לה** ומלחמרינן ל"נ קטנה ושפקה משמע ללרב לפילו בשפקה פוסקין וכן נמי לפי' בשמועל למתן למפרש טעמא משום **ערבי לקטנה ושפקה פוסקין** ומינה לכשב"ל פוסקין מזונות לשתא לית לין מחשבין עמה על מעשה יהיה כלל וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק י"ב מהלכות לישות וכשיבא בעלה לם מנאה שעשתה הרי זה שלו ולם נאו הפסיל ולזה הסכימו הרמב"ן והרשב"ל ז"ל ולפשר להיינו נמי ברייתא שהביא הרי"ף ז"ל בסמוך מי שהלך למדינת הים ושמתו תובעת מזונות ולמר לה ילאי מעשה יהיב במזונותיך לשלותה הרי היא כפסקו לה ב"ל שסוב חין הבעל נחמן וכ"ש לטעת הרמב"ם שהוא לותה לפסקו ב"ל לטענן שהיינו יכול לחסב עמה על מעשה יהיב והא לתניא ולם בא בעל ולמר פסקתי לה מזונות נחמן היינו לומר שלא כל קולם שפסקו לה בית לין ולמר לה (ילאי מעשה יהיב למזונותיך שכך פסקתי עמך רשאי) כלומר נחמן במזונות למפרע משעת תביעתה ועל עכשיו לכשפוסקין לה ב"ל מזונות מיום תביעתה

פוסקין לה אע"פ שהחמיץ הרי זה זמן לבעל פס בח אחר שפסקו לה ב"ל אע"פ שלא נבתה חינו נאמן לכיון שפסקו לה ב"ל הרי היא כמי שנבתה ונובה מזונותיה מעצת תביעתה והיינו נמי לחמרינן בחיוך ברייתא שפס בח ואמר לה יצאי מעשה יהיך למזונותיך כלומר שפס בח קולס שפסקו לה ב"ל ואמר לה יצאי מעשה יהיך למזונותיך שכך פסקתי עמך דשאי כלומר נאמן בכך כיון למזונות למפרע מינהו ועליון לו פסקו לה ב"ל לבעל פס קלמו ב"ל ופסקו לפי במזונות למפרע [וכ"ם במזונות לבבח] חינו נאמן להפטר מחמת סום טענה זה שלא כדברי רש"י ז"ל **שכתב ופס בח ואמר פסקתי לה מזונות נאמן ובשבועה ומחזרת מה שנתנו לה ב"ל ע"כ וחינו מחוור: והוי** יולע שלפי מה שכתבנו שכשבית דין פוסקים מזונות לאשת איש אין מחשבין על מעשה יהיה כן הדין בחלמנה להא דברייתא לפס קלמו ב"ל ופסקו מה שפסקו פסקו מוקי לה שמואל בנמרא בשמעו בו שמת ופס פירושו כמו שכתבנו אחין ב"ל מחשבין על מעשה יהיה משמואל נשמע לרב נמי בחלמנה וכן כתב הרימב"ם ז"ל כפי י"ח מהלכות אשות שאין ב"ל מחשבין מעשה ידי החלמנה (כלרך) כשפוסקין לה מזונות ופס לא עשתה הפשילו היורשים חלא שכתב ואני אומר שפס יהיו היורשין קטנים ב"ל מחשבין עמה ופוסקין לה מעשה יהיה [כלרך] שפוסקין לה מזונות ואף לרי"ף נמצאת תשובה כלשון הזה לאחלקו רב ושמואל אלא בשלא שמעו בו שמת אבל בשמעו בו שמת אבל פוסקין מזונות ל"ש ואין חוששין **שמא יאמר היורש יצאי ממעשה יהיך** תלא שפסק **ההלכה שפוסקין מזונות** לאשה ואין חוששין **יצאי מעשה יהיך למזונותיך** ופס בח היורש ומצא אלמנה כלום ממעשה יהיה נוטלין אבל אין לאחשב עמה על מה שעבר וכן אין בבעל כשיבא פס אלמנה ממעשה יהיה נוטלין שאין בבעל ואין היורש אחל שכשפ שאמרו מעשה יהי האשה בבעלה כך אמרו אלמנה ניזונת מנכסי יתומים ומעשה יהיה שלפס ע"כ ואע"פ שאעת אבות העולם כך לבבי תימה פס שכיון שהיא חייבת **במעשה יהיה לבעל או** ליורשין למה לו יאחשבו ב"ל עליו כשיאחשבו לה מזונות והרהיה שבשיבוי מלאמרינן ג"כ קטנה ופפקה חינה מכרעת כלל לדילמא כשאמר לה שפקה ועכשיו לו שפקה אי נמי לשפקה עם המותר שאינה חייבת בו וכשב"ל יפסקו לה מזונות מחשבין עיקר מעשה יהיה ופוסקין את השאר וכך נ"ל מלברי רש"י ז"ל שכתב **שמא יאמר לה יצאי מעשה יהיך למזונותיך וקבלה עליה** וחילו היה העיקר מספיק לה (למה לי קבלה ועוד פס העיקר מספיק לה) אף עכשיו מ"ט לרב זביל לנו חיים נשמע אמר לה יצאי מעשה יהיך במזונותיך והרי יותר ריחוי לחום לדבר זה מלנרי חלא וחלי בחד מהני תרי נווני לכתיבנא מיירי שאין משמעו חלא לאמר שאמ"כ מה שפסקו פסקו לו מכרעת מילי שאין משמעו חלא לאמר שאמ"כ חינו יכול לומר לה כבר אמרתי לך יצאי מעשה יהיך במזונותיך אי נמי שאינו יכול לומר לה יצאי מעשה יהיה במזונותיך בין מרובה בין מועט אבל אין מכאן ראיה לומר שלא יחשבו ב"ל על עיקר מעשה יהיה הקנוב בשעה שיפסקו לה מזונות בין לאשת איש בין לחלמנה חלא אע"פ שהלבריס מראים כן אין נגו כח לחלוק על חבות העולם ז"ל: **תניא האשה שהלכה בו' רצתה ניזונת בו'. שהאשה נאמנת לומר אין בעלי ותנשא וכשם שנאמנת לומר כך נאמנת ליטול כתובתה כלאמרינן ביבמות [לף קיז.] מספר כתובתה נלמוד לכשתנשאי לאחר תטלי מ"ם ליכי: מתפרנסת והולכת בו'. כתובה לא נביא שמא לא נרשה ובנירושין לא האמינוה אבל מזונות יהבינן לה בפרעון כתובתה מה נפשך אם נרשה הרי נוטלתן בכתובה ואם לאו הרי הוא במזונותיה: ושמעת** מינה לאיתא להא לנרסי' בנמ' לבני מערבא בו' ואע"נ לאוקמא שמואל להא מתניתא בשמעו בו שמת כו' זה שכתב הרי"ף ז"ל כן אין כוונתו לומר לאי מתוקמה בשמעו בו שמת לא שמעינן מינה נמי לאיתא להא לבני מערבא לולאי ה"נ שמעינן מינה אלא כוונתו ז"ל לומר ללילין דקי"ל כרב לאמר פוסקין מזונות לאשת איש כלאיפסיק הלכתא בנמרא [לף קז:] כהלישא לו ברייתא לאוקמה להא בשמעו בו שמת אלא לפי שמעו בו שמת נמי מתפרנסת על כלי כתובתה ממה שנפשך אבל בשמואל לס"ל לאין פוסקין מזונות לאשת איש בשמעו בו שמת או שפסק שהייתו יכולין לומר לכשאר מיתה מיתה בירושלמי לאייב במזונותיה לוקח בחייו אבל לאחר מיתה אלמנתו ניזונית אלא בשמעו בו שמת או שפסק שהייתו יכולין לומר לכי חמרינן

חיים להא דקסיקן בגמ' לקמן לחמר לחין פוסקין מזונות לחמת חיים ממתני' לתנן תמכא בסוף ולא תמכא בתחלה ותרגמא שמואל בשמעתא בו שמת וחע"נ בלית הלכתא כשמואל חפ"ה שמעינן מינה לחלמנה חינה נסבעת בתחלה וק"ו להכריס להא חפי' לשמואל לחמר לחין פוסקין מזונות לחמת חיים מוכח שפוסקין לחלמנה בלא שבועה לחנן כ"ם לרב לחמר פוסקין חפילו לחמת חיים שפוסקין לחלמנה בלא שבועה כחנן וקיימא לן כוותיה: [דף קז:] **מתני' מי שהלך למדינת הים כו' חנן אומר אבד את מעותיו. שלח לחמריה לך הלויני ואני לפרע לכל חס הלוה לת החסה מעות על מנת שתשלם לו תובעה ויהיו תובעת לבעל ויסלס כלחמרי' [דף קז:] בממחלת בלותה וחכלה ועמלה ומיחנה וטעמת למיחנה הא לא מיחנה משלם** כך כתב רש"י ז"ל. לבל הרמ"ה ז"ל כתב לעיקר חיובו של מלוה על הבעל הוא שכך תקנו חכמים שתהא החסה כשליח הבעל ללוות עליו לומיל לשלמנה שיפה כחה שתהא מוכרת שלא בבית דין ותהא לחריות על היתומים לף בחסת חיים תקנו שיכולה ללוות על נכסי הבעל ומיהו היכא לית ליה לבעל חיים חייבת שלף היא שתעבדה לו שלו לבריו וכיון שהוא ז"ל מוסיף בכך ולא למרי לגמרי לשלמנה לזבינה לחריותא היתמי ולא עליה כלל לף כשיש לו לבעל חין גנו שיהא עיקר שעבודו של מלוה על הבעל שלא על החסה הוא ויהיו תובעת לבעל כלבדי רש"י ז"ל **לי נמי כשחין נכסים לחסה יכול המלוה לתבוע לבעל מלר' נתן: קי"ל כחנן דאמר אבד את מעותיו כדאמרי' בסמוך [דף קט.] ב' דברים שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו.** וכ' הרמב"ם ז"ל כפ' חין בין המולר [לף לנ:] לכי לחמר חנן לבל לת מעותיו לוקח במפרע שמחמת מזונות שחייב לה בעלה הוא נותן לה לכבה"נ הוא ליה כפורע חובו של חבירו שהוא פטור לחנן כלילתא בגמ' [שם] משום למבריח חרי בעלמא הוא לבל פרנס סתם חוזר ונובה לפי שכל המפרנס סתם חינו מפרנס בתורת מתנה חלא בתורת הלוחה והויא לה כלוחה וחכלה והביא רחיה למפרנס סתם לא למרי במתנה קל יהיב ליה חלא לסם הלוחה מיורע (ב"מ לף קל.) לסלה מברו ונטעה שלא בדעות לחייב בעל הסלה לסלם ולא כל הימנו שילמר במתנה נתן לי ועוד רחיה מלנרסי' בירושלמי בפרק חיזהו שלך (סוף הלכה ג') חל בר גם לומסיל לחבריה לינרין לסריתיה נו ביתיה ג"ל הב לי לינרי ג"ל הב לי לחנך ביתי לתת עובלא קמי ר' לבל בר זבינא (ג"ל וקיס ליה) [ומריקו לי'] מלי להוס חמי ההוא שינויא בעלמא הוא דהא לית הלכתא כוותיה:

מתני' מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופרנס את אשתו חנן אומר איבד מעותיו נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו ישבע כמה הוציא ויטול אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם א"ר יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן הניח מעותיו על קרן הצבי: **גמ'** תניא כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שבעלה חייב במזונותיה אלא כשהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה ועמדה ומיאנה טעמא דמיאנה הא לא מיאנה יהבינן לה ושמעינן מהא דאפילו חנן דאמר הניח מעותיו על קרן הצבי הני מילי פרנס אבל לותה ואכלה מוציאין ממנו ותו גרסינן בפרק יש מותרות לבעליהן (דף פה.) בעא מיניה ר"א מרבי יוחנן אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן מזונות או לא ואמרינן היכי דמי אילימא ביושבת תחתיו בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה לא צריכא כגון שהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה מאי מזוני תנאי כתובה נינהו ומדאית לה כתובה אית לה מזוני וכו' שמעינן מהא דכל אשה שהלך בעלה למדינת הים ולותה ואכלה שהבעל חייב לפרוע וכן הלכתא: תנן התם המודר הנאה מחבירו (דף קח.) שוקל לו שקלו ופורע לו חובו ומחזיר לו אבידתו ובמקום שנותנין עליה שכר תפול הנאה להקדש בשלמא שוקל לו שקלו מצוה קעביד דתנן תורמין על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות ומחזיר לו אבידתו נמי מצוה קאעביד אלא פורע לו חובו הא קא משתרשי ליה אמר ליה רב הושעיא הא מני חנן היא דאמר הניח מעותיו על קרן הצבי: ירושלמי (הל' ב) * גי' הרא"ש א"ר אבא בר ממל רבה בר ממל הפורע שטר חוב לחבירו שלא מדעתו פלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים א"ר יוסי טעמא דבני כהנים גדולים התם לא עלתה בדעתו שתמות אשתו ברעב ברם הכי מצי אמר ליה למתריית וכלי ולאי בסעמיהו סתם בתוך ביתו מיירי ולא בסעמיהו בפירוש בסכר לש"כ לא הוה א"ל לילך הכ לי כל לילנלי לסוה ליה [פרוע] מה שהתנה עמו לתת לו בסכירותו וכן נמי ליכא למימר למשום רבית קלמר לש"כ ה"ל למימר נכה לי חנך ביתי לשלח המתרה חבירו בתוך ביתו סתם נלו למתנה ליכון שכן המפרנס לשת חבירו סתם חוזר ונובה ממנו שלו לבריו ז"ל ולא נרלו לי לנהי להמתנה לת חבירו סתם לשו לשם מתנה קל מכוין חפ"ה המפרנס לשת חבירו סתם לחנן הניח מעותיו על קרן הצבי משום לנהי ללא בתורת מתנה קל עביד מיהו סתמא לשעתא לבעל נחת ולא לשעתא לילה שכבר הוא יולע שלין לשם אבעלה ולא משיק מסם שלא נכסים שיהא נפרע לשעתיה נמי שתתחייב היא בשן כלי שתוכל לנבות מבעלה ולהנבותו ללשו כולהו חינסי לינא נמירי שלא סתמא לשעתא לבעל נחית ומשום הכי נהי לבתורת מתנה [לא] קל עביל כלמוכח הנך רלוות לחייתי הרמב"ם ז"ל חפ"ה לחנן הניח מעותיו על קרן הצבי למסתמא לשעתא לבעל קל עביל ומסתמא לליפנא למתני' הכי משמע: **גמ' תניא כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות.** פשוטה היא ממה שכתבתי: **שוקל לו שקלו. שוקל בשכילו שקל שהי' חייב בכל שנה לקרבנות עבור: ופורע לו חובו. לם חייב ממון לנוסף מותר לזה שיפרענו בשכילו:** [לף קח.] **ומחזיר לו אבידתו. לם חמורו תועה מותר להשיבו: ובמקום שוטלין שכר. על טורח השבתה** תפול **הניית שכר להקדש שהרי שניהם מוליכים הנאה זה מזה** כך כתב רש"י ז"ל **ובפרק לין בין המולר כתבתיה בענין לחר: מצוה קעביד. כלומר** מצוה בעלמא קל עביל **ולינו** מהנהו לזה שהם לא שקל עליו לא הפסיד כלום שים לו חלק **בקרבנות: דתנן תורמין. לת הלשכה בג' קופות: על האבוד.** לע"פ שנלח שקלו **ולבל: ועל הגבוי.** שעליין לא הניע כלן: **ועל העתיד לגבות. ולפי' לא נכה לאחר מכלן יש לו חלק בתרומה ובקרבנות חלא שהסר מצוה נמצלת שכר המצוה על הנותן: משתרשי ליה.** מרויחו: **חנן הוא.** לשמר לבל לת מעותיו זה **שפרנס לשת חבירו ונתכוון לשם הלוחה שיסלס לו בעלה לבל לת מעותיו ולין יכול לומר חוכך פרעתי סלס לי והה"נ לבל חוב שעליו ועמד חבירו ופרעו וזה לא לשמר לו הלוני לינו חייב לו כלום וכיון לשילו פרעתי לשם הלוחה שלו הלוחה היא כי פרעתי לשם מחילה לא יהיב ליה מילי: ירושלמי הפורע שט"ח לחבירו כו' ברם הכא מפייס הוינא**

ליה והוא מחול לי. וקשיא לרבינו יונה ז"ל דלעיל גבי כתובת בנו ובת בנו אמרינן דאפילו מחל לו אביו אינו מחול ואפילו מחל לו בפירוש אינו מחול ואפילו הכי אמרינן דמחול ואפשר לומר דהתם שאני דכיון דאי בעי מצי אמר ליה לא מחלי לך אלא לבנך ולבתך ולא מחלי לך כלום לא מחל ליה ולא מצי אמר ליה לא מחלי לך אלא לבנך ולבתך

יום קנד **מתני' ופשט את הרגל. לפון בזיון הוא ולמר נוקם שהינו חס לכבריו טול טיטו שעל רגלי** ל"ק **תלה לותי על עץ וחין לי מה ליתן** ולרלבד"ל ז"ל כ' שמת חו שהלך למדינת היס וחין סם נכסים כלל שסם היו סם נכסים כיון ללכריס הנקנין בחמירה סס נוכין לו מנכסיו ולפטר ללחו בפוסק עמו בשעת קילוסין מיירי לכבי הל לכ"ע יכולה לומר לו לו כנוס לו פטור כיון לכילו הוא לכוף לותו לפרעו ללא הכל בפוסק עמו בשעת שלוכין עסקינן ולח"ז קלסה ובכה"נ לא קנה ולפ"ס לומלנא למוכח הוא שע"ל תנחין הרלשונים קלסה ומס"ה לרבנן לתפה יוסבת על שתלבין רלסה לחמרי בירושלמי [הלכה ס] ללא לחמרו רבנן הכי ללא בשפסק לו לביה במעמלה ומינה (כלחמן ופירש) בכה"נ פלוג ולמר למניח לחמרה לבה פסק עלי מה לני יכולה לעשות כו': [דף קט.] **גמ' על מה [נחלקו על] שפסקה היא על עצמה.** לפשר ללפי' שלא בפני לביה ל"ש לוקח בפוסקת בפני לביה לבל שלא בפני לביה לכ"ע תשב על שתלבין רלסה: **וגרסי'** בגמרל כ"מ שלמר ר"נ רוסה לני לת לברי לחמן הלכתה כמותו ל"ל רבה לר"נ לפי' בבריימ מי קלמר במתניתו בכ"מ קלמר.

ופירש"י ז"ל **לפי' בבריימ היינו במתי לפנים לחמן בבריימ לפי' כשפסקה על עצמה.** ולל נהירה ללמן לפי' בבריימ מסתע להלכה במתי לחמר במתניתו ולפי' במתי לחמר בבריימ וכיון למתני' ובריימ פליגי וכלחמרי בהדיה מתני' ללא כי הלי תנא לתניה לתנא למתני' סבר ללא קלמר לחמן ליכולה היא לומר לו לו כנוס לו פטור ללא לוקח בשפסק לביה לבל בשפסקה על עצמה לפילו לחמן מולה שתשב על שתלבין רלסה ותנא לבריימ סבר לפי' בשפסקה על עצמה ס"ל לחמן ליכולה לומר לו לו כנוס לו פטור וכיון שכן לפפסקינן כסך בריימ הל פסקינן ללא כמתני' ומלי בכ"מ. לפיכך נרלה למלי לחמרינן לפי' בבריימ ס"ק לפי' לי לשכחן בבריימ לקלי רבן נמלינל כחמן הלכה כמותו לבל בהא לפליגי הכל מתני' ובריימ קיימא לן כחמן ולינימ לתנא ליקן וכלבדי הרי"ף ז"ל וכן לעת הרמב"ם בפכ"ג מהלכות לישות: **גרסינן בגמ' בד"א בגדולה אבל בקטנה כופין לבעל ליתן גט.** הלכך קטנה שפסקה על עצמה ומסתגילה לחמרה לו כנוס לו פטור כופין לותו ליקן נט לו יכנוס בלא נלונין: **והשתא דתקינו רבנן למורדת וכו'.** חלק עליו הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר ולמר שלא תקנו ללא בשסה שתינה רוצה בבעל לבל זו הרי רוצה בו שלומרת לו לו כנוס לו פטור ומ"מ כבר כתבתי למעלה שלעת הלחרונים ז"ל שלא ננהגו עכשיו בתקנת מורדת [ללא כלין התלמוד הלכך לא כייפינן ליה לניטלו] (לעיל בפרק לף על פי) [סי' רפנ]: **מתני' העורר על השדה כו'.** **רלובן מערער על שלה שביל שמעון ולומר לוי שמכר לך שלה זו גזלה ממני: והוא חתום.** על שטר המכירה שכתב לו לוי **לשמעון כשמכרה לו:** [דף קי.] **אדמון אומר יכול הוא שיאמר. מה שלא ערערתי בשעה שלקחת מלוי ותתמתי בתוך השטר על לפי שלוי חלש חזק ולקשה להוליאה מילו ונוח לי שתהא כיצד שתוציאנה ממך בדין: איבד את זכותו. שהוציל ותתם הולה שחין לו עסק כה: עשאה סימן לאחר.** בשמוך לפרשנה: **גמ' אבל דיין. שהובא שטר המכירה בב"ד לקיומו כמשפט קיום שטרות שהעדים בחיים ומעידין על כתביהן והלייניו כותבין שטרא לנן נפק קלמנא ולסהידו עליס לחתימות ילייהו ולסרנינהו: לא איבד את זכותו. שלא ילא מה שכתוב בו שיערער עליו: דתני רבי חייא אין העדים חותמין על השטר אא"כ קראוהו. שהרי על לברי השטר הן בחין להעיל: אבל הדיינים חותמין בקיומו אע"פ שלא קראוהו.** שהרי חין **מעידין** שלא **שטרך זה כא לפנינו והעדים** הכירו **שהיא חתימתן** וכתב הרמ"ה ז"ל לדוקא מה שיש בנוף השטר הוא שחין לריכין לקרות לבל מ"מ לריכים הם לרחות מי הם המלוה והלוה כדי שלא יהו קרובים לדיינים ולא לעשים המעידין בפניהם: **עשאה סימן לאחר.** פרש"י **עשאה המוחזק כה סימן לאחר** לא **לרחובן זה העורר עליו** שלא **לאחר** היה מוכר **שלה בעל זה ומעך לו לרכבה מעני השלה וכתב לו במעריס מעך פלוני שלה שלי וזה חתם על השטר** ולא **ערער** לבל שכותו לפילו לאחר לאחר לומר כאן השני נוח לי ע"כ ולע"פ שיונו לחתם לון פירוש מסתינו כך מלנרסי' בירושלמי הנכתב בהלכות בשמוך לא סוף לבר **עשאה [המערער] סימן לאחר** שלא לפילו לאחר לאחר והוא חתום עליה בעל לבל שכותו ומוכח לחתני' כי פירוש **עשאה המערער סימן לאחר** שמכר קרקע שמוך לשלה זו שהוא מערער עליה לאלם לאחר **וכתב במעריס מעך פלוני שלה של** שמעון לבל לת שכותו שהרי הולה שהוא שלו והיינו לנרסינן עלה בירושלמי לא סוף לבר **עשאה [המערער] סימן לאחר** כי' לבל לפרש"י ז"ל מה לי **עשאה המחזיק סימן לאחר** מה לי לאחר לאחר שלא ולאי כלכתיבנא: **ל"ש אלא לאחר אבל לעצמו לא אבד את זכותו דאמר אי לאו דעבדי ליה הכי לא הוה מזבין לה ניהלי.** זו היא נירסתו של רש"י וכך כתובה בספרים ולפי פירושו הכי קלמר לא שנו ללבל לת **זכותו שלא כשעשאה המחזיק סימן לאחר לבל עשאה המחזיק סימן לעצמו של רלובן זה העורר עליה שהיה שמעון מוכר שלה שבשלה לרלובן זה העורר עליה וכשמעך לו סימני המעריס כתב על שלה זו מעך פלוני שלה שלי שע"פ** שלא מיחה רלובן לא לבל זכותו היכול הוא לומר לי נלו לעבדי הכי [שסתקתי ממנו שלה זו בלנו המעריס לא היה מוכר לי לת השלה וכלי שימכרהו לי שתקתי ולא מסרתי מועלת כלי שלא יבא לחזיוי ושוב לא יתרלה למוכרו. לבל הרי"ף ז"ל נורס לי נלו לעביד הכי לא מזבין ליה ניהליה. ולפי הפירוש לחחר שכתבתי הכי פירושך. לא שנו ללא בשעשאה העורר סימן **לאחר לבל עשאה סימן למחזיק** בקרקע שהוא מוכר לו לא לבל זכותו לחי נלו לעבד הכי לא הוה מזבין לה ניהליה כלומר מפני שהלוקח לא ירלה ללוקחה למתוך שהוא חושב שהוא בעל המלך לוקח לותה ומרבה בסמיס: **ההוא דעשאה סימן לאחר כו' הוה טעין ואמר תלם אחד** חפילו לחלמן לחין לומר כלן השני נוח לי ע"כ ולע"פ שיונו לחתם לון פירוש מסתינו כך מלנרסי' בירושלמי הנכתב בהלכות בשמוך לא סוף לבר **עשאה [המערער] סימן לאחר** שלא לפילו לאחר לאחר והוא חתום עליה בעל לבל זכותו ומוכח לחתני' כי פירוש **עשאה המערער סימן לאחר** שמכר קרקע שמוך לשלה זו שהוא מערער עליה לאלם לאחר **וכתב במעריס מעך פלוני שלה של** שמעון לבל לת זכותו שהרי הולה שהוא שלו והיינו לנרסינן עלה בירושלמי לא סוף לבר **עשאה [המערער] סימן לאחר** כי' לבל לפרש"י ז"ל מה לי **עשאה המחזיק סימן לאחר** מה לי לאחר לאחר שלא ולאי כלכתיבנא: **ל"ש אלא לאחר אבל לעצמו לא אבד את זכותו דאמר אי לאו דעבדי ליה הכי לא הוה מזבין לה ניהלי.** זו היא נירסתו של רש"י וכך כתובה בספרים ולפי פירושו הכי קלמר לא שנו ללבל לת **זכותו שלא כשעשאה המחזיק סימן לאחר לבל עשאה המחזיק סימן לעצמו של רלובן זה העורר עליה שהיה שמעון מוכר שלה שבשלה לרלובן זה העורר עליה וכשמעך לו סימני המעריס כתב על שלה זו מעך פלוני שלה שלי שע"פ** שלא מיחה רלובן לא לבל זכותו היכול הוא לומר לי נלו לעבדי הכי [שסתקתי ממנו שלה זו בלנו המעריס לא היה מוכר לי לת השלה וכלי שימכרהו לי שתקתי ולא מסרתי מועלת כלי שלא יבא לחזיוי ושוב לא יתרלה למוכרו. לבל הרי"ף ז"ל נורס לי נלו לעביד הכי לא מזבין ליה ניהליה. ולפי הפירוש לחחר שכתבתי הכי פירושך. לא שנו ללא בשעשאה העורר סימן **לאחר לבל עשאה סימן למחזיק** בקרקע שהוא מוכר לו לא לבל זכותו לחי נלו לעבד הכי לא הוה מזבין לה ניהליה כלומר מפני שהלוקח לא ירלה ללוקחה למתוך שהוא חושב שהוא בעל המלך לוקח לותה ומרבה בסמיס: **ההוא דעשאה סימן לאחר כו' הוה טעין ואמר תלם אחד**

עשיתי לו. כלומר בתנס לחד **על פני כל השדה בלבד הוליתי.** ומיהו לוקח כשחזר מצר פלוני קרקע פלוני הוא שיש לו תנס קטן בלבד לסיומו **מענית המחריש על פני כל השדה** לבל חס לחזר מצר פלוני שדה פלוני יש לו תנס בת תשעה קבין לפי שפחות מכאן לזמן נקרא שדה: **זיל הב ליה מיהא תלם אחד. לאחר שכיסה לפוטרופוס של יתומים רואים שהיתה של לבוהן ונזלה ממנו ולא היה למחזיק זכות בה אלא לפי שעשאה לבושם סימן בשמו של מחזיק ר"ל לבני לפוטרופוס זיל הב למחזיק מיהת תנס לחד: הוה על אותו תלם ריבבא דדיקלי. צורת הקלים מורכבין זה על זה: חזרתי ולקחתיו ממנו. לאחר שעשיתיו סימן בשמו: נאמן. להפה שאסר הוא הפה שהתיר שמאחר שיש עדים שהיתה שלו ונגזלה היאנו אין לזה זכות בחותו תנס אלא על פיו של זה שעשאה סימן והרי חזר ואמר לקחתיו** כך פרש"י ז"ל ואינו מחוור ללא לאמרינן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר אלא לא תוכ"ל לבל לאחר כלי ליכור לא ולפיכך נראה מתוך מה שכתוב בהלכות והוא להניח לראש ביניים כי' להכא בשהוציאה מעראר מילו בחיין עשקינן ואחר שמת בא זה להוציאה מיל היתומים בהולחתו של לבושם שעשאה לו סימן ומש"ה אמר לבני לשפיר קאמר ליכול לומר חזרתיו ולקחתיו ממנו משום לתיירי שהחזיקו בו היתומים לתשלום נ' שנים ולר בו לבוהן חל יומא כלישנא לחזקה ולפיכך כתב הרי"ף ז"ל להיכא לליתיה ביניים אינו נאמן ומיהו לוקח לענין טענה זו הוא לבעונן שיהו מוחזקין בקרקע לבל בטענת תנס לחד טוענין ליתומים אע"פ שהיה מוחזק ביום וכ"כ הראב"ד ז"ל אלא שר"ח ז"ל כתב לשפיר לשטענת תנס לחד אינו נאמן אלא במוחזק ביד לבא ומש"ה נאמר לפי לבריו לכיון שהיה עורר עליה מתחלה וזה מחזיק בכולה ועכשיו הוא עשה אותה סימן שתש הרי זה כמוכה לגעת המחזיק וכמוכה על ערעורו שאינו ערעור שאש לא כן היה לו לפרש: **האי מאן דמוקי אפוטרופוס כו'.** לקשה הראב"ד ז"ל לאמאי לא טענין לבוהן שהרי כך בשבילם להא טענינן ליתמי מה להני מני טענין לבוהן וי"ל לבמקום אפוטרופוס שמינהו בבי יתומים אין כ"ל טוענין בשבילם על שיראו אם יטענו האפוטרופוס ברי בשם שהיתנה ומש"ה א"ל זיל הב ליה מיהא תנס לחד להאת לרחות אם לאמר טענה זו בשמא אי

שפיר קאמרת דאמר רבי יוחנן אם טען ואמר תלם אחד עשיתי לו נאמן זיל הב ליה מיהא תלם אחד אמר ליה ניתב ליה ריבבא דדיקלא דקאים עילויה תלם אמר ליה זיל הב ליה מיהא תלם אחד דאיכא עליה ריבבא דדיקלא אמר ליה אי הוה אבוהון דיתמי קיים הוה טעין ואמר חזרתיו ולקחתיו ממנו א"ל שפיר קאמרת דאמר רבי יוחנן אם טען ואמר חזרתי ולקחתי ממנו נאמן פירוש והוא דהוה ארעא בידיה אבל ליתא בידיה אינו נאמן דיקא נמי דקאמר ליה זיל הב ליה שמע מינה אמר אביי מאן דמוקים אפוטרופא נוקים כי האי דידע לאפוכי בזכותא דיתמי: **מתני'** מי שהלך למדינת הים ואבדה דדך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה וחכמים אומרים יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר: **גמ'** שפיר קאמר אדמון אמר רב יהודה אמר רב כגון שהקיפוה ד' בני אדם מד' רוחותיה אי הכי מאי טעמא דאדמון אלא אמר רבא ארבעה דאתו מכח ארבעה וארבעה דאתו מכח חד כ"ע לא פליגי דמצו מדחו ליה כי פליגי בחד דאתי מכח ד' אדמון סבר מכל מקום אורחאי גבך הוא ורבנן סברי אי צאיתת צאיתת ואי לא מהדרינן שטרי למרייהו דלא מצית לאשתעויי דינא בהדייהו ההוא דאמר להו דיקלא לברת אתו אחי פלגי ולא יהבי לה דיקלא לברת סבר רב יוסף למימר היינו מתני' אמר ליה אביי מי דמי התם כל חד וחד מצי מדחו ליה הכא דיקלא גבייהו הוא מאי תקנתייהו ליתבו לה דיקלא וליהדר וליפלגי מרישא: **מתני'** (דף קי:) המוציא שטר חוב על חבירו והלה הוציא שמכר לו את השדה אדמון אומר אילו הייתי חייב לך היה לך ליפרע את שלך כשמכרת לי את השדה וחכמים אומרים זה היה פקח שמכר לו את הקרקע שיכול למשכנו עליו: **גמ'** באתרא דיהבי זוזי והדר כתבי שטרא כולי עלמא לא פליגי דמצי א"ל היה לך ליפרע את שלך כי פליגי באתרא דכתבי שטרא והדר יהבי זוזי אדמון סבר אבעי לך לממסר מודעא אשטרא ורבנן סברי חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה: **מתני'** שנים שהוציאו שט"ח זה על זה אדמון אומר אלו הייתי חייב לך כיצד אתה לוה ממני וחכמים

שמע כן מפי הלוה ומיהו לא היה טוענן בשמע לפי' לא טענין שהפוטרופוס טענת (ברי) חזר ולקחה היה לבני טוענן לוקח בשביל היתומים וכן הדין בלוקח לקי"ל (כב"ב דף כג.) טוענין לגוקח שאין טוענין לו על שיראו כ"ל לא יטענן בברי מה שיטענן לו לאו: **מתני' המוציא שטר חוב על חבירו והלה הוציא שמכר לו את השדה. הלוה הוציא שטר מכירה מאוחרת לשטר ההלואה ואמר שטרך מזויף הוא פרוע שאילו הייתי חייב לך לא היית מוכר לי את השדה שהיה לך לגבות את חובך: זה היה פקח שמכר לו את השדה. לפי שהיה מכריח מטלטלין ולא היה לו מהיכן ימשכנו על חובו ועכשיו יטול את הקרקע** ולפי' יש לו קרקע אחר עליון לפשר לו לומר שאינו יכול לטרוח בשני קרקעות והכי איתא בירושלמי הגע עצמך שאין לו קרקע יפה יכול לומר לילי לאת בעי ולא עול לאת יכול למימר ליתי לי' בחילי טענן טרחתהון לתרי: **גמ' באתרא.** שהלוקח שדה יכיר זוזי והלר כתיב מוכר שטר מכירה כ"ע לא פליגי. **שהיה לו למוכר לעכב בחובו המעות שקבל ולא יכתוב לו את השטר וכיון שכתבו הוכיח שאין עליו חוב.** ומיהו לוקח בשטניע זמן החוב קודם זמן המכירה הא לאו הכי אין כאן הוכחה כלל שכיון שעליין לא הניע זמנו לא היה לפשר לו ליפרע: **איבעי ליה לממסר מודעא.** שאינו מוכר לאת כלי שיוכל למשכנו: **חברך חברא אית ליה. ויוליעוהו ולא יקח עול השלה: מתני' שנים שהוציאו שט"ח זה על זה. לאוכן על שמעון ושמעון על לאוכן ושטר שהוציא לאוכן מוקלס ושל שמעון מאוחר: אדמון אומר יכול לומר לו.** שמעון לראוכן: **אילו הייתי חייב לך. כלכרי שטרך כיצד אתה נותן ממני לאחרי כן היה לך לתבוע חובך ממני: וחכ"א זה גובה שטר חוב כו'.** שאף הראשון גובה. ופרכינן בגמ' אי למטע זימניה. כלומר של החוב הראשון. מאי טעמייהו לרבנן לאחרי שהראשון גובה חובו. ולא תשמע לן לפליני בשאתרא לכתבין שטרא והלר יכיר זוזי [לגוה] ורבנן סברי זה היה פקח כדי שיוכל למשכנו לכבכה"נ הא תני ליה פלוגתא בתוספ' לבשמוך אלא ואלו לאילו בשאתרא לייבי זוזי והלר כתבי שטרא קאמרי רבנן זה גובה [וזה גובה] ותש"ה קשיא ליה לי למטע זימניה מאי טעמייהו לרבנן ואי אלא מטע זמניה מ"ט לאלמון. להא לא מני אמר אינו חייב לך

כיצד לתת לזה ממני למשום ללא שניא זמנו סוגרך לגזות ממנו ומוקמינן לה כגון שלזה ממנו ביומא למשלם זמניה ופלניו אי עביד חיגם ליומיה [אז לא] וקי"ל כרבן [ועביד חיגם ליומיה ולא עביד ליומיה וה"ל כלא מטא זימניה ואסורות שניהם כשרים]: **גמ' זה גובה וזה גובה. לפילו החוב שוה לין לומריס יעבד זה מלוה של חבירו בשביל מלוה שהלוהו ללא כ"ל יורלין לנכסי כל לחד ומנבין לשכנגלו: הפובי מטראתא ל"ל. הנופח שני מרעופין של עור ומשלן שוה מה יתרון לו להפוך של ימין לשל שמאל** ושל שמאל לשל ימין. ובין ר"נ ובין רב ששת לית להו להלמין שפוסל את השטר הא' ר"נ במוכח שני לא' שאסורו לחת אומרים זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו: **גמ'** איתמר שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה רב נחמן אמר זה גובה וזה ורב ששת אמר הפוכי מטראתא למה לי אלא זה עומד בתוך שלו וזה עומד בתוך שלו דכ"ע עידית ועידית בינונית ובינונית זיבורית וזבורית ובינונית ואית ליה לחד זיבורית רב נחמן סבר בשלו הן שמין ורב ששת סבר בשל כל אדם הן שמין וקי"ל עסקינן ללא לפלוגי בנוביינו לי לומרינן זה נוכח וזה נוכח לו זה עומד בשלו וזה עומד בשלו: **דכ"ע עידית ועידית כו'**. שקרקעות שניהם שוה בעילית לו בבינונית לו בזיבורית בכא"נ ולאי לפי' ר"נ מוכח לכ"ע עומד בשלו להפוכי מטראתא היא: **[כ"פ דאית ליה להאי עידית ובינונית ואית ליה להאי זיבורית].** מר לסיינו ר"נ סבר בשלו הן שמין. כשלמדו ב"ח **בבינונית בקרקעות הלוה שמין שאם יש לו שלה שהיא בינונית לכל לאם ולעלו היא עילית שאחר שלותיו גרועות הימנה [לין בע"ח גובה** הימנו] שלכך ללו **הפוכי מטראתא הוא למ"נ לוכא רווחא לבעל זיבורית לאי לתי חבריה וקאים בריאה ונבי זבורית שלו לוכא נביה עילית ובינונית וזיבורית ומנבי להאיך בינונית ואי ליהו קאים ונבי בינונית הוי נביה עילית ומנבי לחבילו זיבורית: ומר דהיינו רב ששת סבר דבשל כל אדם הן שמין. וכיון לכהלאי לתו למינבי יכבי ב"ל בינונית לבעל זיבורית בריאה והלר נבו לה מיניה שלכך לפובי מטראתא היא.** ובגמרא פרכינן עלה לרב שאת ממתני' לאמרי רבנן זה נוכח שטר חובו וכו'. **ונהי נמי לאית להו לרבנן שאני השטרות כשרים ליתני זה עומד בשלו וזה עומד בשלו** ללא ס"מ לבשלו הן שמין ולאו לפובי מטראתא הוא. ומפרקינן לה כגון שלוה לשמעון לחמש ושני לעשר ומשום הכי קתני זה נוכח וזה נוכח להא **לוכא רווחא להמתנה.** ופרכינן ולוקמה ביתמי וכגון לאית להו ליתמי זיבורית ואית ליה לליקיה בינונית לאחלי יתמי ונבו בינונית ומנבו ליה זיבורית לאי נמי בשל כל אלם הן שמין לכ"ע אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית ומפרקינן ס"מ לוכא אלא תפים אבל לוכא לתפים תפים. כלומר אע"פ למילוה בע"ח בזיבורית והעמידו היתומים על דין תורה לוכא לתפים משום תקנה לבלי אלא יעשו אלת לבעל חובא לוקמוהו לבינונית שאם ראויס לגבות ממנו ול"ת ולוקמה ביתומים קטנים שאם נותנין עבשיו ואין נזקקים להגבות מה שאם חייבים על שיגדילו יש לומר למאי שמעינן לכי סיכי לענין עילית וזיבורית אמרי' לוכא לתפים תפים ס"נ לענין אין נזקקין ביתומים קטנים לכיון לטעמא לאין נזקקים ליתיב אלא משום חשש ערכי לא אלימא האי חשאש לנפיק מהאי ושיתיב להו והקשה הרשב"ץ ז"ל לאחלי אמר ר"נ זה נוכח וזה נוכח ליתא בעל **בינונית לבעל זיבורית** אני פורע לוחך בחוב שאתה חייב לי ותירץ למאי שמעינן לשטרי ללו כר נוביינא הוא למילי ניהו ואע"נ למילי למזבני בפריטי ניהו מ"מ לאו בני נוביינא לבי לינא ניהו ומשום הכי לא מני לוחך למימר ליה שקול [שטרך] כענל חובך ללאו בר נוביינא הוא וכ"ל נ"כ אין יכולן להגבות מלוה אים לו ללוה אלא לוחרים בחוב אים לו עליו מתורת נוביינא אלא לבלי מטי זימניה מוכיחין מזה ושונין זה אלר' נתן ומ"ש תנן בפרק החובל (לף פט.) לאאם שחבלה בוחרים פטורה ופרכינן התם לתזדין לכתובתה בטובת הנאה ותיתיב ליה ומפרקינן לכל לנבי בעל ולאי מחלה ואטורוחי בי לינא בכלי לא מטרחינן ואם תירא לשטרות בני נוביינא לבי לינא ניהו ינבה ב"ל שעבוד כתובתה לנחבל ויזכה בו מלאורייתא ושוב אין לאום למחילה וכלברי הרי"ף במוכר שט"ח וחזר ומחלו וכמו שכתבתי בפרק הכותב אלא ולאי אין ב"ל יכולין לעשות נוביינא בשטרות: **וקי"ל הלכתא כר"נ בדיני.** יש שלאום ללר"נ מלתניא בפ' לרבעה לבות נזיקין (לף ז:) היו לו בינונית וזיבורית ניזקין ובעל חוב בבינונית וכתובת לשם בזיבורית ותניא לאחריתא [לף ח.] ניזקין בבינונית בע"ח וכתובת לשם בזיבורית קשיין להלכי ולשקה רבינא לכ"ע בשל עולם הן שמין ומכא בשעולא קמיפלגי לאמר עולא לבר תורה בע"ח בזיבורית כו' ומה טעם לאמרו בע"ח בבינונית כלי שלא תגבול אלת בפני לוין מר אית ליה לעולא ומר ליה ליה לעולא ופירוש להא לתניא ניזקין ובע"ח בבינונית אית ליה תקנתא לעולא לאפי' בשאין לו אלא בינונית וזיבורית ומ"ל ניזקין בבינונית ובעל חוב וכתובת לשם בזיבורית ליה ליה תקנתא לעולא בהא אלא לוקא ליכא לאית ליה **עילית ובינונית וזיבורית** ומ"מ מסקינן **השמועה סם לבשל עולם הן שמין** אלא כר"נ לבל הרשב"ל ז"ל הקשה למר אית ליה לעולא כו' לא מסתבא לתקנתא קלי ועול לכיון לקו"ל כר"נ בלילי יש לו לקייס שיהו לבלי מטא זימניה לפיכך כתב לה"נ לכ"ע בשלו הן שמין ובלעולא קל מיפלגי למאן לאית ליה בע"ח בזיבורית אית ליה לעולא הלכך כיון לנעשית אלאו בינונית כעילית מוקמינן ליה לאלוורייתא לי נמי לתקנתא לבא זיבורית נעשה בינונית אלאו ומ"ל בע"ח בבינונית אית ליה לעולא אלא אית ליה לר' שמעון לאמר בריש פרק הניזקין [לף מט:] מפני מה אמרה תורה בע"ח בבינונית כלומר ולא בעילית מפני שנמלו חסל כלי שלא ירבה לשם שלה נאה ויהיה נאה לחבירו ויאמר לקפון ולאוונו כלי שנתנבה בחובי הלכך אע"פ שזה נעשית לו בבינונית כעילית כיון שאין כאן חשאש לקפון ולאוונו שהרי עילית כזו מניח הרבה לקנות מוקמינן לה לליניה ונוכח ממנה וקי"ל בעולא להבא לוקא בתרא ס"ל כוותיה בפרק הניזקין (לף נ.) הלכך בע"ח בזיבורית אלו לבריו ז"ל ומן התימה על הרי"ף ז"ל שכתב שם למ"ל ב"ח בבינונית אית ליה לעולא ומשמע לקו"ל הכי ול"כ בלרב שאת שייכא וכן הרמב"ם ז"ל פסק בפי"ט מהלכות מלוה ולוה לבע"ח בבינונית ובפכ"ה פסק כר"נ לזה נוכח וזה נוכח וע"ע: **ונקטינן** מהך שמעתא לשניס שהוציאו שט"ח זה על זה לבאתרא לכתבי שטרא והלר יהבי זוזי לאילוה הניא זמן פרעון הרשאון בשעת כתיבת חוב השני שטרות שניהם קיימין אזה היה פקח שלוה ממנו כדי שיוכל למשכנו לבל באתרא ליהבינן זוזי והלר כתבי שטרא ושטא זימניה לקמא הרשאון בטל למי לאמר חילו חייב שייתי לך היה לך ליפרע את שלך והיינו למתמהי בגמרא לי לשטא זימניה מאי טעמייהו לרבנן וכמו שכתבתי למעלה ואע"נ לשית ליה לחד עילית ובינונית ולאית ליה לחד זיבורית לו מני ל"ל לכך לויתי אמר כדי שתגבה ממך בינונית ותגבה חוזך זיבורית וכמ"ש הרב בעל המאור לאי משום לגבות ממנו בינונית נתכוון הרי לך על פי שלא לוה ממנו היה נוכח ולוכא למימר ממנו אי שלוה ממנו כדי למכור זיבורית שלו ועול שלא היה צריך לגלות ממנו שלא מחאר הלכך ביטל שני את הרשאון ולאו לא הניא זמן פרעון החוב הרשאון זה נוכח וזה **נוכח ולפילו לוה ממנו ביומא למשלם** זימניה למ"ל לרבנן לעביד חיגם ליומיה

ולוקח לחית ליה לחד עילית וכינונית ולחיך זיבורית לכל עילית ועילית כינונית וכינונית זיבורית וזיבורית בכה"נ הפוכי מטרחתה למה לי הלכך זה עומד בצלו וזה עומד בצלו וחפילו תת לחד מסס והטוח יתומים לח לחמרינן ליתמי מנבח נבי חנבויי לח מנבו על שינגילו חלח כיון לתפיס לח מפקינן מיניס ובילח לחית לסו לתרוייהו קרקעות סוין לחמרינן זה עומד בצלו וזה עומד בצלו חס עמד לחד מסס ומכר חובו לוקח נובה בחוב שלקח וחילך נובה שטר חוב שלו מבע"ח שלו לסשתח ליכח למימר הפוכי מטרחתה למה לי וחס חין לו נכסים לבע"ת שלו והנביסו זה קרקע ללוקח ומלוה שלו קולמת סדר נבי לה מיניס כללמרי' ביתמי שחס נבו קרקע בחוב לביסס שבעל חוב חוזר ונובה לותה מסן. ולי חנבי ליס מטלטלי מטלטלי לבע"ח לח מסתעבדי לח"כ שעבד לו בשטר מטלטלי חנב מקרקעי לבכה"נ לינן של מטלטלין בקרקעות כלמוכח בפרק חזקת הבתים [קף מז:] בשמעתח למכר לו פרס מכר

לו טולית: **מתני' שלש ארצות לנישואין. נ' לרעת הן בלרן יסרחל חלוקות זו מזו לענין ניסואין שחס נסח לחס בלחת מהס לינו יכול לכופה לצאת לחריו מלרן לל לרן:** [קף קי:] **אין מוציאין. מזו לזו לח מעיר לל עיר ולח מכרך לל כרך. כרך נדול מעיר והוח מקוס שווקים ומכל סביביו בלים שס לסחורה וכל לבר מעני בו: אבל לא מעיר לכרך.** בנמרח מפרש טעמח: **שנוה היפה בודק. לת הנוף לפי שבח מנוס רע ומתוך כך חלליס בלים עליו** כלחמרינן בנמ' כשמועל לחמר שמועל שינוי וסת תחלת חולי מעיס לבל הרמב"ס ז"ל כתב בפי"נ מהלכות חיסורי ומן מרע ליפה מפני שהיל ברינה להטפל ובדוק עמהס בנוס היפה כדי שלח תהח [בעיניו] קלס וכעורה ולפי זה מלי למימר בנמ' כשמועל חינו [חלח] לסמיון בלבד שפעמיס יבח נזק מתוך שינוי לטובה: **נמ' ישיבת כרכים קשה. שהכל מתייסבין שס ולוחקין ומקרבין הבתים זו לזו ואין שס לוייר לבל בעיר יס בהס נוות ופרלסים סמוכין לבתים ולוירן יפה: שנאמר** ויברכו (לת) העם לכל החנסים המתנדבים מסמע שהיתה ישיבתה קשה לסס מלקחמר המתנדבים ולפיכך ברכום: הלכתא כרב נחמן בדיני: **מתני'** שלש ארצות לנישואין יהודה ועבר הירדן והגליל אין מוציאין מעיר לעיר ולא מכרך לכרך אבל באותה הארץ מוציאין מכרך לכרך ומעיר לעיר אבל לא (דף קי:) מכרך לעיר ולא מעיר לכרך ומוציאין מנוה הרע לנוה היפה אבל לא מנוה היפה לנוה הרע רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לא מנוה הרע לנוה היפה מפני שהנוה היפה בודק: **גמ'** בשלמא מכרך לעיר לא דבכרך שכיחי כל מילי ובעיר לא שכיחי אבל מעיר לכרך מאי טעמא לא מפני שישיבת כרכין קשה דא"ר יוסי בר' חנינא מנין שישיבת כרכין קשה שנאמר (נחמיה יא) ויברכו (את) העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים: תוספתא ג' ארצות לנישואין יהודה ועבר הירדן והגליל בד"א בזמן שהיה בן יהודה ואירס אשה ביהודה או בן גליל שאירס אשה בגליל אבל בן יהודה שאירס אשה בגליל כופין אותה לצאת שע"מ כן נשאה מוציאין מעיר שרובה עובדי כוכבי' לעיר שרובה ישראל ולא מעיר שרובה ישראל לעיר שרובה עובדי כוכבים: **מתני'** הכל מעלין לא"י ואין הכל מוציאין הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין אחד אנשים ואחד נשים (נסחא אחרת ואחד עבדים) נשא אשה בארץ ישראל וגרשה בארץ ישראל נותן לה ממעות א"י נשא אשה בארץ ישראל וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בא"י נותן לה ממעות א"י רשבג"א ממעות קפוטקיא נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות קפוטקיא: **גמ'** הכל מעלין לא"י לאיתויי מאי לאיתויי עבדים ולמאן דתני עבדים לאתויי מאי לאתויי מנוה היפה לנוה הרע ואין הכל מוציאין לאיתויי מאי לאיתויי עבד שברח מחו"ל לארץ הכל מעלין לירושלים לאיתויי מאי לאיתויי מנוה היפה לנוה הרע ואין הכל מוציאין לאיתויי אפילו מנוה הרע לנוה היפה ת"ר הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות כופין אותה לעלות ואם לאו תצא שלא בכתובה היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות כופין אותו לעלות ואם לאו יוציא ויתן כתובה היא אומרת לצאת והוא אומר שלא לצאת כופין אותה שלא לצאת ואם לאו תצא שלא בכתובה הוא אומר לצאת והיא אומרת שלא לצאת כופין אותו שלא לצאת ואם לאו יוציא ויתן **אבל בן יהודה כו' שעל מנת כן נשאה.** ומסייס בה בתוספתח לי לחמר לני פלוני מיהודה נסחתי לסס מנגיל כופין לותה לנסת. כלומר חע"פ שעומד עכשיו בנגיל **ובגליל אין כופין אותה לצאת.** כלומר חע"פ שהוח מיהודה ויכול להוציחה מכרך שבנגיל לעיר שביהודה לס סיה מוסבו ביהודה בעיר לח כל היתנו שיחמר לה כיון שחני יכול להוציחך מכרך של נגיל לעיר שביהודה כ"ש שחני יכול לכופך להוציחך מכרך שבנגיל לעיר שבנגיל לינתה לנח למה שנתרצית בלבד נתרצית. וכבל מקום שהוח יכול להוציחה לס חינה רוצה לנסת תנח שלח בכתובה ומסמע לחפי' תוספת לין לה ללח כתב לה חלח לחעתח למיקם קמיס בכלמקום שהיון נותן שתלך לחריו: **מתני' הכל מעלין. לת כל כ"כ לחס כופה לעלות ולוסב עמו בירוסלים: אחד האנשים וא' הנשים. לף לחסה כופה לת בעלה לעלות וללוד סס וחס לחו יוניח ויתן כתובה כלקתני בברייתח בנמ' בהליה: נשא אשה בא"י כו'.** מעות קפוטקיא נזולות ושקולות יותר מסל לרן **ישרחל.** נמ' לחיתויי עבדים. לס **היה לו עבד עברי ילך העבד לחריו על** כרחך כך פרש"י ז"ל וכתב עליו הרלבל"ל חע"פ שהיון לחת לין לתן עבדים שתה בתלמוד עבד עברי חלח עבד כנעני והכי פירושה לחיתויי עבדים כנעניס שכופה לת רבו להעלותו עמו לפי שהוח חייב במנות כנעים וסס מנויס נ"כ בייחוב הלרן ולח נהירא דהח לין הכל מוניחין לחמרינן לחתי לחיתויי עבד כנעני שברח מחו"ל לארן שלין מוניחין לותו כללרבי' בפ' השולח (קף מה.) חלח תסניר עבד לל לחוניו וסס ליתח להכל מעלין מרבה עבד כנעני לין הכל מוניחין ל"ל השתח הוח כופה לת רבו להעלותו נ"ל שלין מוניחין לותו חלח ולחי ריקח בעבד עברי וסיפח בעבד כנעני כלפרש"י ז"ל: **הוא אומר לעלות.** מחו"ל **לארן וכן משלח נבולין לירוסלים: לצאת. מירוסלים לנבולים לו מלרן** לחו"ל: **ואם לאו תצא בלא כתובה.** וה"ה לתוספת וי"ו לחפי' נלוניח לית לה ומיהו מה שהוח קייס ממנה מסמע לחית לה ללח נרעא מזינתה לחמרי' [קף קי:] ללח הפסידה בלאותיה קיימים:

מקולי כתובה שאנו כאן. כלן הקלו בכתובה וזו לחת מקולי **כתובה: קסבר** כתובה לחוריי' הלכך בתר שיעבודא אזלינן כלין כל שטרי חוב ואי תימא לרשב"ג לחמר כתובה לחוריי' היכי מוקי בריפק לנפשא לחם בח"י נותן לה מעות ח"י והא לית ליה מהיכא נמר מלכתיב כמוהר הבתולות למכלן סמכו מכמים כתובת לחם מן התורה כלקתני בפ"ק למכילתין [לף י.] וכסף לחונם ומפתה מלתים של ערי היא ואי הכי ריפק נמי הוא ליה לאפלוני לחינו נותן לה מעות ח"י אלא של ערי וכי תימא היינו טעמא משום לחוי כלינו התנה עמה בפירוש אלא יתן לה אלא מעות ח"י אכתי לא סגיא לחא לית ליה לרשב"ג למתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל כלאי לעיל בפ' הכותב [לף פג.] י"ל למאי לרשב"ג יליף מכמוהר הבתולות היינו לומר שיש מוהר לחם מן התורה ואינה מוהר סיסיכימו בו בין שניהם משתעבד לה מה"ת ולפיכך חל שעבודו במקום הנשואין אבל לא שיהא סך המוהר כסף של חונם ומפתה אלא כסף שיסכימו בו וחכמים הסדו מלותיהם למתים והכי תניא בתוספתא [פרק בתרא] לרשב"ג לומר כתובת לחם ובע"ח במקום הניסואין אלמא אלא מלתים לערי קאמר מלקתני סתמא במקום הניסואין: **ולענין** הלכה קי"ל כרבנן לכתובת לחם מלבריחם וכמ"ם הרי"ף בסמוך לסוניין לכולי תלמולא הכי לחמרינן הכי בלוכתא טובא מקולי כתובה אלא כלן ולחמרי נמי (ביבמות לף פט.) מ"ט תקנו רבנן כתובה ועול ליחיל ורביט הלכה כרבים ולע"נ לא"ר יוחנן (ב"ק לף סט. וב"ב לף קעל וס"ן) כ"מ בשנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו לא סמכינן להסוא כללא לחמורלי נינהו לליבא לר"י כלחיתה בלוכתי טובא וכ"כ הרי"ף ז"ל בפ' נט פשוט [סי' תתקנז] להלין כללא לאו לוקא הוא לא לחמרי הלכה כרשב"ג אלא על לליכא טעמא הלכך הני לכתובי לא כסף זוזי מאתן לחזו ליכי מלאורייתא טעמא הוא למלאורייתא לא חזו לה מילי אלא מלרבנן הלכך לינה נובה כלום מכח הכתובה אלא מתקנת חכמים נובה ר' של מלינה במקום שאין כותבין ויליכא שבתב לה ר' של מטבע סתם נובה כמטבע היוצא ממקום הכתובה ובלבד שלא יפחות מקיומן של חכמים להיינו ר' של מלינה ועכשיו שנהגו לכתוב בכתובות לינרין גדולים של כסף ערוך שמונה זוזים לכל לינר ולינר וכתב הרמב"ן ז"ל שהלינרין הגדולים הם לינרי ערבי שים בכל לינר ולינר שמונה לינרי מלינה כלחמרי' בפ"ק דקדושין (דף יח:) דקרו ליכי לינרי לפלגא דזוזי ליסתרא כלומר פלגא דזוזי לערבי הוא סלע מלינה ושמנה מטבע מלינה שמינית שבערבי שהרי יש בכל סלע ערבי ל' זוזים ושמנה הרב ז"ל שמונה נרעינן של חרוב עושין לוריי"ן לפי משקל הארץ הזאת ולחמרו הגאונים ז"ל שהפרוטה משקל חני שעורה ובנרעיני של חרוב הנקרא נרס יש בו משקל לרבעה שעורות ושמנה ללפוס מה לקו"ל לקנ"ב פרוטות בלינר כלומר בלינר של ערי שים בלינרי ערי נ' לוריי"ן ושמנה במלתים של מלינה שסס כ"ה לינרי ערי ע"ה לרייי"ן שסס ל' חוקיות וחני לוקיות נ' לרייי"ן של כסף ערוך לפי משקל הארץ הזאת: **כתוב בו סתם.** כלומר שכתוב סלעים לינרין לו פונלין ולא כתב כלום שהרי אין לו שיעור ולא כתב בכתובה מקום: **הוציאו בבבל מגביהו ממעות בבל.** משמע לי להיינו טעמא לכיון שלא פירש מקום משתעבד הלוה לפרוע במטבע של מקום נוכייתא שם לפחות שם להוסיף לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ז מהלכות מלוה ולוה שאם טען הלוה שהמעות שלני חייב לך מכסף שהוא פחות מזה המטבע יש בו המלוה ויטול ולפי זה משמע להיינו טעמא למשתמע לחמרי לבמקום נוכייתא היה לר משחלה ולפיכך כל שלינו יכול להתברר שם טוען הלוה שלותו כסף היה פחות יש בו המלוה ולפי זה אם הביא ראיה המלוה לו הלוה שהיו לריס בשעת הלוחה במקום לחר נוטל במקום הלוחה ולין כל זה במשמע וכתב ז"ל אם מכלן שחה למל שאטר שלין בו אם מקום שנכתב בו כאר לכל לבר והוא הלין לאטר שלין בו זמן כלל שהוא כאר אע"פ שעדות זה לו שחה יכול להזימה: **כתוב כסף סתם. מאי כסף ולא פירש אם סלעים אם לינרין שירצה לוה מגביהו.** כל מטבע שהוא של כסף ולפילו לוסרין: **אמר רב משרשיא אריסא.** לבכתובה לינו חייב לפרוע אלא במטבע שהיו יותר קל אם של מקום שכתובה שלין כותבין ויכיכ הגובייתא כלתנן במתניתין: **הדרן** עלך שני דייני **גזירות וסליקא לה מסכת כתובות**

כתובה: נשא אשה בא"י הא גופה קשיא אמרת נשא אשה בא"י וגרשה בקפוטקיא נותן ממעות א"י אלמא בתר שעבודא אזלינן והדר תני נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בא"י נותן לה ממעות א"י אלמא בתר גוביינא אזלינן א"ר אבא מקולי כתובה שאנו כאן רשבג"א נותן לה ממעות קפוטקיא קסבר כתובה דאורייתא ת"ר המוציא שט"ח על חברו כתוב בבבל מגבהו ממעות בבל כתוב בא"י מגבהו ממעות א"י כתוב סתם הוציאו בבבל מגביהו ממעות בבל הוציאו בא"י מגביהו ממעות א"י כתוב בו כסף סתם מה שירצה לוה מגביהו משא"כ בכתובה משא"כ בכתובה אהייא א"ר משרשיא אריסא ולאפוקי מדרשב"ג דאמר כתובה דאורייתא קמ"ל דרבנן וכן הלכתא: **הדרן עלך שני דייני גזירות וסליקא לה מסכת כתובות**